



SENADO FEDERAL

ANAIIS DO SENADO

ANO DE 1959
LIVRO 5



Secretaria Especial de Editoração e Publicações - Subsecretaria de Anais do Senado Federal

TRANSCRIÇÃO

57ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 1 DE JULHO DE 1959

PRESIDÊNCIA DO SR. FILINTO MÜLLER

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Pedro Ludovico.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.

Gaspar Velloso.

Souza Naves.

Francisco Gallotti.

Saulo Ramos.

Brasílio Celestino.

Daniel Krieger.

Mem de Sá.

Guido Mondin – (47).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores. Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. Segundo Suplente, servindo de 2º Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. Terceiro Secretário, servindo de 1º, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

Mensagens

Do Sr. Presidente da República, ns. 97, 98 e 99, acusando e agradecendo o recebimento das de ns. CN-39, CN-40 e CN-38, do Congresso Nacional.

Avisos

Do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, nº 1.570, transmitindo informações prestadas pelo Departamento Nacional do Trabalho, relativamente ao Re-

querimento formulado pelo ex-Senador Othon Mäder nº 73, de 1957.

Arquive-se.

Do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio nº 100-59, nos seguintes termos:

MINISTÉRIO DO TRABALHO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Nº 149.808-59GM 1.568

Informações para o Requerimento nº 100-59.

Em 25 de junho de 1959.

Sr. Secretário.

Em referência ao Ofício nº 202, de 22 de maio último, tenho a honra de encaminhar a V. Exa., nas inclusas cópias, as informações prestadas pela Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos, para atender ao Requerimento nº 100, de 1959, do Sr. Senador Lino de Mattos.

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa. os protestos de minha elevada estima e distinta consideração. – *Fernando Nóbrega*.

Dê-se conhecimento ao Requerente.

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
FERROVIÁRIOS E EMPREGADOS EM SERVIÇOS
PÚBLICOS

Rio de Janeiro, 12 de junho de 1959.

Ofício CAPFESP GP 3.266-59.

Senhor Chefe do Gabinete.

Em atenção à O. S. 283-59, referente ao Requerimento 100-59, do Senado Federal, vimos comunicar a V. Sa. que esta Instituição já promoveu os necessários expedientes a êsse Ministério objetivando a efetivação de pagamentos sob a base dos novos salários mínimos bem como o abono da Lei número 3.531, de 19-1-959 aos que fizerem jus.

Para melhor ilustração anexamos ao presente, cópia de publicação de ofício circular às delegacias visando manter os serviços em condição de efetivar os pagamentos logo que haja recurso.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a V. Sa. nossos protestos de elevada estima e consideração. – *Waldemar Rodrigues da Silva*, Presidente.

ATOS NORMATIVOS

Rio de Janeiro, 23 de maio de 1959.

Ofício Circular CAPFESP GP-2.008, de 1959.

Senhor Delegado Regional.

Tendo em vista que o Decreto nº 45.106-A, de 26-12-58, alterou, a partir de 1º de janeiro de 1959, os níveis do salário mínimo, recomendo a essa Delegacia que tome, com a maior urgência possível, as providências que se fizerem necessárias à revisão, em cada processo de benefício, das aposentadorias e pensões em vigor em 31 de dezembro de 1958.

Deverão ser observadas, na revisão, as normas constantes do Ofício Circular nº DNPS-150, de 17 de agosto de 1956, inclusive o seu item 4, ressalvado, quanto a êste item, o direito daqueles que, na última revisão procedida pela Caixa (Decreto nº 39.604-A-56), foram posteriormente excluídos da sua aplicação.

Serão adotados, na revisão, os modelos que acompanham o presente, os quais, emitidos em duas vias terão o seguinte destino:

a) a primeira via será juntada ao processo do benefício;

b) a segunda via será encaminhada a Seção de Manutenção de Benefícios (SMB), para efeitos futuros.

Na revisão das aposentadorias dos servidores das estradas-de-ferro federais, far-se-á, preliminarmente o cálculo do abono da Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de

1959, cuja importância, juntamente com as demais de responsabilidade da União, será computada para formação do mínimo legal de acordo e por assemelhação aos servidores ativos, com o disposto no parágrafo único, do artigo 5º da Lei número 3.531, citada. O cálculo do referido abono será realizado pela forma a seguir indicada, procedendo-se futuramente aos acertos que se fizerem necessários, determinados pelas alterações resultantes dos cálculos definitivos, ainda na dependência das instruções a serem expedidas pelo Ministério da Fazenda.

I – Para os que estão amparados pelo Decreto-lei nº 3.769, de 28-10-41, sobre a parte do provento de responsabilidade da União, exclusive a parcela referente à gratificação adicional por tempo de serviço.

II – Para os demais (extranumerários, autárquicos e servidores de estradas em regime especial) sobre o provento de responsabilidade da Caixa.

Operada a revisão, as Delegacias remeterão imediatamente ao Diretor do DAF (Avenida Presidente Wilson, 194, 8º andar) um quadro demonstrativo (modelo junto) do acréscimo mensal da despesa resultante da aplicação, aos benefícios dos novos níveis do salário mínimo.

O pagamento do acréscimo de que tratam as presentes instruções, dependerá, sem exceção, de autorização expressa e formal da Presidência da Caixa, em instruções que serão expedidas, tão logo os órgãos superiores tenham entregue à instituição os necessários recursos financeiros. – *Waldemar Rodrigues da Silva*. Presidente.

6. Da última revisão operada, a que foi determinada pelo Ofício Circular nº DNPS-150, de 17-8-1956 (salário mínimo do Decreto

nº 39.604-A, de 14 de julho de 1956) ainda restam para ser liquidados atrasados no valor aproximado de Cr\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros) o que evidencia um acentuado desnível entre o crescimento vegetativo da receita, muito pouco influenciado pela elevação do salário dos segurados ativos e a vertiginosa ascensão da despesa, marcada pelo impacto de uma revisão sem recursos financeiros especiais.

7. As medidas já determinadas por esta Presidência e em plena execução, de fortalecimento da arrecadação do débito dos empregados, não constituirão, por si só, elemento capaz de colocar a Instituição em condições de pagar a nova revisão que se aguarda; é que a receita originária da cobrança dos débitos, fracionada pela composição de acordos a longo prazo, se diluirá na liquidação dos compromissos já existentes, entre os quais avultam as contas de assistência médica e hospitalar.

8. Esta Presidência, a que evidentemente não poderia ser estranha a situação dos beneficiários, resolveu, com o objetivo de acelerar a solução do assunto, constituir uma Comissão, presidida pelo Procurador Geral da Caixa Dr. Walter Peixoto e integrada pelos servidores senhores Henrique Alberto Eboli, Altamiro Nascimento Cunha, José de Carvalho Bicalho e Eusébio Guerra, Comissão essa que poderá, se Vossa Senhoria o entender conveniente, debater a matéria com as autoridades desse Departamento.

9. Se alguma sugestão nos fôsse permitido fazer de pronto, lembraríamos a Vossa Senhoria que:

a) o assunto de que vimos tratando já foi em tempo oportuno ventilado por extinta C.A.P. em Expediente protocolado nesse Ministério sob nº MTIC 226.199-54;

b) a inclusão, nas instruções a serem expedidas por esse Departamento, de norma semelhante a

contida no item 4 do Ofício Circular nº DNPS 150, de 17-8-1956, representaria, de certo modo, uma apreciável compensação financeira.

Na expectativa de um pronunciamento dessa Alta Direção Geral valemo-nos da oportunidade para renovar a Vossa Senhoria a segurança de nossa elevada estima e superior consideração, as) *Waldemar Rodrigues da Silva*, Presidente.

Processo CAPFESP 2.354-59 – Para conhecimento de todos os órgãos da Caixa, publica-se o expediente dirigido pela Presidência ao Sr. Diretor Geral da Fazenda Nacional a propósito do pagamento, a segurados, aposentados, do abono provisório previsto na Lei nº 3.531, de 19-1-1959;

Ofício CAPFESP GP 938-59 – Senhor Diretor Geral da Fazenda Nacional. Com a promulgação da Lei nº 3.531, de 19-1-1959, uma parte de segurados aposentados desta Instituição, adquiriu direito à percepção de um abono provisório, a ser pago até que seja aprovado o Plano de Classificação de Cargos e Funções, previsto na Lei nº 1.711, de 28-10-1952.

2. Tratando-se de lei que, como a sua própria ementa o indica, concede abono provisório aos servidores civis e militares do Poder Executivo e dos Territórios, firmou-se desde logo na Administração desta Caixa, a convicção de que o pagamento da aludida vantagem terá que correr exclusivamente por conta do Tesouro Nacional. Essa convicção resulta não só da razão já exposta, de ter sido o abono concedido a servidores da união, como e principalmente do fato de não consignar a lei, para sua execução, outros recursos que não os do crédito especial, previsto em seu art. 3º recursos êsses que seriam indispensáveis se qualquer parcela do abono, ainda a mais insignificante, tivesse que ser cus-

teada pelas verbas de despesa desta Caixa, cujas operações se revestem do caráter técnico de seguro.

3. Firmada, como ficou dito, a convicção de que o pagamento do abono não poderá ser custeado pelos recursos desta Caixa que de resto dêles se ressentem, como é do conhecimento público, até para solver os compromissos que lhes são impostos pelo seu plano de benefícios, não nos restou outra alternativa senão a de transferir para essa Direção Geral o encargo de examinar a forma pela qual os aposentados desta Caixa, por êle favorecidos, deverão receber o referido abono.

4. Se nos fôr permitida qualquer sugestão, pedimos considerar que:

1º – esta Caixa não se encontra em condições de fazer novos adiantamentos à União, sendo inaplicável à espécie, portanto o sistema previsto no Decreto-lei nº 3.769, de 28 de outubro de 1941;

2º – na eventualidade de ter que ser feito por nosso intermédio o pagamento do abono, isto somente será possível mediante suprimentos de numerário, totais e antecipados, fornecidos pelo Tesouro Nacional.

3º – nessa mesma eventualidade, esta Caixa precisará receber instruções do Ministério da Fazenda, em que se defina, de maneira a não deixar dúvidas quais os servidores inativos de cada uma das entidades da União, vinculadas a esta Caixa, que devam ser contempladas com o abono e como deve ser êle calculado;

4º – ainda nessa mesma hipótese, como precisaremos agir para obter do tesouro Nacional o numerário indispensável ao pagamento de que vimos tratando;

5º – Tendo em vista que o assunto poderá ser melhor apreciado e mais rapidamente solucionado mediante conjugação de esforços, constituímos, com êsse objetivo, uma Comissão Especial, pre-

sidida pelo Procurador Geral desta Instituição, Dr. Walter Peixoto e integrada pelos servidores Senhores Henrique Alberto Eboli, José de Carvalho Bicalho, Altamiro Nascimento Cunha e Eusebio Guerra, Comissão essa que se encontra perfeitamente habilitada a debater a questão com as autoridades dêsse Ministério, desde que Vossa Senhoria o julgue necessário.

Na expectativa de um pronunciamento dessa Alta Direção Geral, valemo-nos do ensejo para reafirmar a Vossa Senhoria a segurança da nossa elevada estima e superior consideração. – as) Waldemar Rodrigues da Silva – Presidente.

O presente Boletim de Serviço é constituído de 4 fôlhas e não possui anexos. – Maria Luiza Gomes de Mattos – Of. Adm. “L”. – Enio Pinto Avila – Chefe do Gabinete.

Dê-se conhecimento ao Requerente.

– Do Sr. Ministro da Fazenda como segue:

Aviso nº 203 – 26-6-59

Senhor 1º Secretário:

Em referência ao Ofício número 207, de 25 de maio findo, com o qual V. Exa. transmitiu o teor do Requerimento nº 109, de 1959, em que o Sr. Senador Lino de Mattos solicita informações sobre contratos de venda de café torrado para exportação pelo mercado de câmbio livre, tenho a honra de encaminhar a V. Exa. cópia dos esclarecimentos prestados a respeito pelo Instituto Brasileiro do Café.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa. os protestos da minha alta estima e distinta consideração. – *Paes de Almeida*.

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ

Rio de Janeiro.

Senhor Ministro:

Temos a honra de devolver a V. Exa. o processo nº 125.966-59, integrado pelo Requerimento nº 109, de autoria do Senhor Senador Lino de Mattos, no qual são solicitadas informações sobre contratos de venda de café torrado para exportação pelo mercado de câmbio livre, de acordo com as diretrizes da Instrução nº 167 da SUMOC.

2. Para atendimento do que nos vem de ser solicitado permitimonos juntar ao presente, relações em 4 vias, por nós numeradas de 1 a 6, contendo todos os esclarecimentos pertinentes aos itens 1 e 3 do Requerimento do digno Senhor Senador Lino de Mattos.

3. Com relação no item 4, do Requerimento em questão, podemos informar que dos contratos de café torrado, registrados neste Instituto, nenhum está pendente de exportação, tendo todos eles sido devidamente liquidados.

4. Do mesmo moda, no que diz respeito ao café em pó e ao solúvel, objeto do item 5 daquele Requerimento, não mais existe qualquer contrato pendente de exportação, constando das relações de números 1 e 2, os demais informes solicitados pelo Senhor Senador Lino de Mattos.

5. Feitos êsses esclarecimentos, é-nos grato reiterar a Vossa Excelência os protestos de nossa elevada estima e distinta consideração. – *Renato da Costa Lima* – Presidente.

Ofícios

Do Sr. Ministro Presidente do Tribunal de Contas, nº 1.726 – P-59, comunicando a esta Casa do Congresso, o registro e distribuição do Crédito especial de Cr\$ 21.080.080,50 consignado na Lei nº 3.565, de 11 de junho findo, para atender ao pagamento de abono, diferença de vencimento e gratificação adicional por tempo de serviço aos seus funcionários.

PARECERES
NS. 263, 264 E 265, DE 1959

Nº 263, DE 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1959 (nº 2.035-B, na Câmara dos Deputados) que altera o Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, do Estado do Ceará, e dá outras providências.

Relator: Sr. *Menezes Pimentel*.

Foi distribuído ao nobre Senador Argemiro de Figueiredo para relatar o projeto de Lei da Câmara nº 2.035-D, de 1956 (no Senado nº 8, de 1959), que altera o Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Em reunião da Comissão de Constituição e Justiça, S. Exa. emitiu parecer favorável à aprovação do referido projeto por julgá-lo contrário à lei e à Constituição.

Discordando de sua opinião, pedi vista da matéria, a fim de melhor estudá-la para proferir meu voto.

Após acurado exame, cheguei à conclusão de que o projeto não violou qualquer preceito constitucional.

O art. 67 da Constituição em seu § 2º, citado pelo eminente Relator, longe de negar, confere competência aos Tribunais no que concerne aos seus serviços administrativos.

Por outro lado, de modo claro e preciso, o art. 97, item II, da mesma Constituição, dispõe que compete aos Tribunais Federais *“elaborar seus regimentos internos e organizar os serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos na forma da lei; e bem assim propor ao Poder Legislativo competente a criação ou a extinção de cargos e fixação dos respectivos vencimentos”*.

Ante o exposto, é evidente que ao Tribunal Eleitoral do Ceará não falece competência para propor ao Poder Legislativo a criação ou extinção de empregos, a. melhoria de classe ou majoração de vencimentos em serviços existentes no Quadro do Pessoal de sua Secretaria.

No que tange ao disposto no artigo 2º e § § do projeto é de notar que não autoriza *promoções, em massa*.

Apenas classifica os escriturários “E” na Classe “G”, e isto acontece porque, com a nova estruturação, desaparecem as Classes “E” e “F”, e a carreira inicial de Auxiliar Judiciário, em que se transformaram, começa pela Classe “G”. Não se trata, aliás, de uma inovação, pois as Leis 3.402 de 12 de junho de 1958 e nº 3.460 de 19 de novembro de 1958, que alteram respectivamente os Quadros das Secretarias do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e do de Santa Catarina, já contém disposições idênticas. Vale dizer que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, através de brilhante parecer de seu Presidente Deputado Oliveira Brito, que funcionou como Relator do projeto em tela, se pronunciou pela sua constitucionalidade, opondo restrições apenas quanto ao mérito, pelo que apresentou um substitutivo, unânimemente aprovado por todos seus membros. E é êsse substitutivo que constitui o projeto nº 2.035-D-56 da Câmara e nº 8 do Senado, ora em discussão.

O artigo 4º do projeto ao dispor sobre a melhoria de uma classe para os atuais escriturários e datilógrafos não contém inconstitucionalidade. É bem verdade que estabelece o critério de somente eles poderem concorrer às vagas que se verificaram, mas essa medida outra finalidade não tem que a de assegurar os direitos de promoção dos servidores efetivos: Além disso, obedece à orientação das Leis ns. 2.775 de 10 de maio de 1956, nº 3.402, e nº 3.460, já citadas, que alteraram respectivamente os Quadros do Pessoal da Secretaria do Tribunal de Minas Gerais, do de Pernambuco e do de Santa Catarina.

Nestas condições, não há como negar esteja o projeto em harmonia com a nova padronização, que vem sendo adotada, com acerto, para os demais Tribunais, conforme salienta, em seu parecer, a douta Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Discordo, por isso, do parecer do eminente Relator.

Entretanto como a redação do art. 4º do projeto não esteja de molde a evitar interpretação equívoca, proponho a sua supressão, mediante a seguinte:

EMENDA Nº 1-C

Suprima-se o art. 4º.

Sala das Comissões, 13 de maio de 1959. — *Lourival Fontes*, Presidente. — *Menezes Pimentel*, Relator. — *João Villasbôas*. — *Milton Campos*. — *Daniel Krieger*. — *Benedicto Valladares*. — *Atílio Vivacqua*. — *Argemiro de Figueiredo*, vencido.

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO

O Projeto de Lei nº 2.035-D, de 1956, é originário da Câmara dos Deputados e altera o Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará.

O processo que nos foi distribuído não contém os avulsos referentes à justificação do projeto e à sua tramitação na outra Casa do Congresso. Isso nos impossibilita de opinar sobre a constitucionalidade de um dos artigos da Proposição que diz respeito à criação de *novos empregos em serviços existentes*, hipótese em que a *iniciativa da lei seria da exclusiva competência do Presidente da República*, nos termos do § 2º do art. 67 da Constituição Federal.

Ressalvada essa parte, passamos a discutir o projeto no restante dos seus artigos.

Ao que se vê do conteúdo da Proposição, o Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará estava classificado no grupo D pela Lei nº 1.340 de 30 de janeiro de 1951. O projeto traçou-lhe *nova estruturação*. Mas na verdade, o que se observa é uma *nomenclatura nova para os lugares existentes*, em que os escriturários e datilógrafos do Quadro passaram a denominar-se Auxiliares Judiciários. Isso constituiria uma inovação inocente e, portanto, não passível de reparos. Mas, logo se constata, pelo disposto no art. 2º e seus § §, que os escriturários e datilógrafos que já ocupavam lugares no Quadro, foram *automaticamente promovidos*, uns da letra G para H e outros da classe F e E para G.

Isso vale dizer, salvo melhor juízo, que essa promoção se conflita, com textos legais e o sistema preconizado pelo Estatuto dos Funcionários Públicos em que se estabelece o critério da antiguidade e do merecimento para a promoção dos funcionários de carreira.

A promoção, em massa, de funcionários públicos de carreira, sem obediência àquelas normas, não nos parece processo legal e legítimo, mesmo que a justifiquem as melhores razões de interesse público.

Mas, não é só. O art. 4º do projeto ao dispor sobre a promoção

dos *Auxiliares Judiciários*, (atuais datilógrafos e escriturários) declara expressamente que *somente* esses poderão concorrer às vagas que se verificarem. O exclusivismo adotado no projeto é inconstitucional. Choca-se evidentemente com o princípio da *igualdade perante a lei* e com o da *igual acessibilidade dos cargos públicos*, assegurados, respectivamente, nos arts. 141, § 1º e 184 da Constituição Federal.

A lei ordinária pode, sem dúvida criar os pressupostos para o provimento: dos cargos, mas não pode fazê-lo com infração de qualquer daqueles princípios basilares da Lei Maior. Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1946 vol. V, pág. 219. Prevalescesse o critério que o projeto pretenda estabelecer seria fácil burlar a lei e a Constituição, destacando grupos de funcionários já lotados nos *quadros gerais* dos servidores para constituírem *quadros particulares*, sob o pretexto de criação de novas *carreiras de funcionários públicos*.

Isso pôsto, somos contrários à aprovação do Projeto de Lei nº 2.035-D, de 1956, porque o julgamos *data venia*, contrário à lei e a Constituição.

Sala das Comissões, em 24 de abril de 1959.
– *Argemiro de Figueiredo*.

Nº 264, DE 1959

Da Comissão de Serviço Público Civil – sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1959, (número 3.035-D, de 1956, na Câmara).

Relator: Sr. *Caiado de Castro*.

O presente projeto encaminhado pelo Poder Judiciário, visa a alterar o Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, na forma da tabela que o acompanha.

Várias são as modificações que a proposição sugere no sentido de melhor estruturar o Quadro do Pessoal desse órgão do Poder Judiciário.

Dêsse modo, é proposta a transformação das carreiras de Escriturário e Datilógrafo, que passam a constituir a de Auxiliar Judiciário, escalonadas nas letras “G” e “H”, como demonstra a tabela anexa.

Regula, também, o projeto em exame o sistema de acesso à classe inicial da carreira de oficial Judiciário, mediante concurso de entrância, dentre os ocupantes da classe final da carreira de Auxiliar Judiciário.

As demais medidas que o projeto consubstancia dizem respeito à criação de cargos de Auxiliar Judiciário, bem como a de uma função gratificada de Secretário do Corregedor, símbolo FG-5.

Assim, verificando-se que as alterações objetivadas no presente projeto concordam com o sistema vigente nos demais órgãos da justiça eleitoral do País, opinamos pela sua aprovação, bem como da emenda da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, em 25 de maio de 1959.
– *Daniel Krieger*, Presidente. – *Caiado de Castro*, Relator. – *Joaquim Parente*. – *Mem de Sá*. – *Jarbas Maranhão*.

Nº 265, DE 1959

Da Comissão de Finanças sobre o Projeto de Lei da Câmara número 8, de 1959 (nº 2.035-D, de 1956, na Câmara).

Relatar: Sr. *Fausto Cabral*.

O presente projeto reestrutura o Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, nos moldes propostos à Câmara pelo referido órgão, de acordo com o art. 97, nº II, da Constituição.

Inicialmente classificado no Grupo C, pela Lei nº 486, de 14 de novembro de 1948, que o instituiu (5 cargos isolados, sendo um em comissão e quatro de provimento efetivo, 33 cargos de carreira e 4 funções gratificadas), o Quadro do Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará foi reclassificado no Grupo D, pela Lei nº 1.340, de 30 de janeiro de 1951, com a seguinte composição:

- 3 cargos isolados, em comissão;
- 7 cargos isolados de provimento efetivo;
- 52 cargos de carreira; e
- 8 funções gratificadas.

O projeto o reestruturou, obedecendo os padrões de vencimentos já adotados para o funcionamento dos Tribunais Eleitorais de idêntica categoria (Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul), sem alterar-lhe substancialmente o número de cargos e de funções gratificadas. De fato, a medida proposta importa, apenas, no aumento de quatro cargos de carreira e de uma função gratificada.

Ao examinar o assunto, a douta Comissão de Constituição e Justiça, ofereceu emenda supressiva do art. 4º, com a qual estamos de acordo.

Nestas condições, opinamos favoravelmente ao projeto e à Emenda nº 1-C.

Sala das Comissões, em 23 de junho de 1959.
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Fausto Cabral, Relator. – Fernandes Távora. – Lima Guimarães. – Fernando Corrêa. – Dix-Huit Rosado. – Mem de Sá. – Ary Vianna. – Francisco Gallotti. – Victorino Freire.

PARECER
Nº 266, DE 1959

Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 121, de 1955

(na Câmara dos Deputados, nº 1.931-B, de 1952), que dispõe sobre as aposentadorias e pensões concedidas pelas instituições de previdência social, e dá outras providências.

Relator: Sr. Jefferson de Aguiar.

O projeto em exame prevê a revisão das pensões e aposentadorias concedidas pelas instituições de previdência social, se concedidas na vigência da Lei nº 1.162, de 22 de julho de 1950, e nos termos da Lei nº 1.434, de 17 de setembro de 1951.

As comissões opinaram pela rejeição do projeto, sob o fundamento de que estava em tramitação o projeto da lei de previdência social.

Requeri e obtive o reexame da matéria, porque o Poder Executivo já, procurara solucionar o assunto, transitóriamente, pela Mensagem nº 35-59, afinal aprovada pela Câmara dos Deputados e ora no Senado Federal (Projeto nº 19-59).

Por conseguinte, por fundamentos outros, sou pela rejeição do projeto, mantendo, assim, o pronunciamento das Comissões permanentes do Senado Federal mas por suas conclusões.

Sala das Comissões, em 26 de junho de 1959.
– Ruy Carneiro, Presidente, em exercício. – Jefferson de Aguiar, Relator. – Padre Calazans. – Caiado de Castro. – Ary Vianna.

PARECER
Nº 267, DE 1959

Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 1959, (na Câmara dos Deputados, nº 69-B, de 1959), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Tribunal Federal de Recursos – o crédito especial de Cr\$ 7.277.091,50 para atender às

despesas de abono provisório de 30% aos servidores da Secretaria do mesmo Tribunal.

Relator: Sr. Vivaldo Lima.

O presente projeto de lei da Câmara, autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Tribunal Federal de Recursos – o crédito especial de Cr\$ 7.277.091,50, para atender às despesas com o abono provisório, de 30%, aos servidores da Secretaria do mencionado Tribunal.

O projeto originou-se da Mensagem nº 15, de 17 de março de 1959, do Presidente do Tribunal Federal de Recursos à Câmara dos Deputados, e tem por fundamento, tanto o disposto na Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 1959, como decisão proferida, pelo Tribunal Pleno, em sessão de 2 de fevereiro de 1959.

Nada há, pois, que se opor ao projeto. Seu objetivo é o de, apenas, autorizar a abertura do crédito especial necessário ao pagamento do abono previsto em lei recém-votada pelo Congresso Nacional.

Nestas condições, a Comissão de Finanças é de parecer favorável a este projeto de lei.

Sala das Comissões, em 30 de junho de 1959. – *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Vivaldo Lima*, Relator. – *Fernandes Távora*. – *Francisco Gallotti*. – *Mem de Sá*. – *Saulo Ramos*. – *Eugênio de Barros*. – *Fausto Cabral*. – *Dix-Huit Rosado*. – *Padre Calazans*. – *Ary Vianna*. – *Taciano de Mello*. – *Fernando Corrêa*.

PARECERES

NS. 268, E 269, DE 1959

Nº 268, DE 1959

Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1959 (na Câma-

ra nº 288, de 1959), que prorroga até 30 de junho de 1960 o prazo referido no art. 1º da Lei nº 3.415, de 30 de junho de 1958, e altera dispositivos da Lei nº 1.522, de 26 de dezembro de 1951.

Relator: Sr. Ary Vianna.

O Projeto de Lei da Câmara nº 21-59, oriundo de Mensagem Presidencial de 16 de maio último, prorroga novamente, por mais um ano, o prazo de funcionamento da COFAP (art. 1º).

É do domínio público que não era esta a intenção do Poder Executivo. Diante, porém, da viva reação das classes produtoras ao anteprojeto de lei de intervenção do Estado no domínio econômico, no qual se criava um novo órgão em substituição à COFAP, o recurso foi cogitar-se de nova prorrogação.

A Câmara dos Deputados entendeu acertadamente de emendar o Projeto Presidencial, determinando (art. 2º) que, dentro de três meses, seja enviado ao Congresso Nacional anteprojeto de lei regulando o novo sistema de abastecimento-preços.

Tal iniciativa reflete a aspiração, que parece generalizada, de substituir um órgão que falhou à sua missão.

A despeito dos amplos poderes que a Lei nº 1.522, de 26 de dezembro de 1951, lhe atribuiu, a COFAP tem limitado sua ação intervencionista quase exclusivamente a tutelar, no varejo, bens e serviços e a efetuar compras eventuais nas zonas de produção ou no exterior de gêneros alimentícios de largo consumo, mas que, por motivos quaisquer, se tornaram escassos no mercado.

Essa deliberada e incompreensível auto-limitação de poderes muito concorrem para a inoperância da COFAP, tornando-a mal vista perante a opinião pública.

Em sua defesa só se poderá argüir que também é negativa a experiência dos outros países que enveredaram pela política de controle dos preços.

Compreende-se porque, Tão complexo é o processo econômico em si mesmo, tantas são as variáveis que intervêm na formação do preço final de venda, que dificilmente se consegue deter com tabelamentos ou congelamentos o ímpeto altista do agudo processo inflacionário, desencadeado neste pós-guerra.

A impotência do Estado diante da maré montante dos preços só se atenua um pouco em período de guerra, quando as medidas de coerção e a predisposição psicológica do comércio para aceitar medidas rígidas de controle e fiscalização encontram boa receptividade a uma política intervencionista. Nos países menos desenvolvidos o problema agrava-se pela, natural falta de organização de sua burocracia e deficiência técnica dos órgãos incumbidos do controle de preços.

No Brasil que se enquadra nesta última categoria, há ainda outros obstáculos ao bom êxito da intervenção do Estado, quais sejam a notória precariedade da rede de transportes e de armazenagem, a elevada margem de intermediação e também, a ação monopolista de poderosas firmas atacadistas, interessadas, muitas vezes, na rarefação artificial do mercado, com vista a provocar a alta das cotações.

O reconhecimento de todas essas falhas levamos insensivelmente a fazer a indagação fundamental: na atual conjuntura brasileira pode o Poder Executivo prescindir da existência de um órgão, mesmo deficiente e inoperante como a COFAP?

Acreditamos que não. A mera extinção da COFAP, que, bem ou mal, exerce uma ação catalítica frenadora da especulação, determi-

naria, de imediata, forte aumento de preços, capaz de provocar perigosas tensões sociais.

Dir-se-á que, após a alta brusca, os preços tenderiam a baixar, procurando o novo nível de equilíbrio possibilitado pela concorrência.

A tendência haverá, mas o ânimo de especulação e a viciosa organização monopolista do mercado de gêneros alimentícios, trabalharão no sentido contrário.

É forçoso reconhecer, por outro lado, que a COFAP, até certo ponto, armou psicologicamente a população para resistir a elevações abusivas de preços, e isso é importante no combate à especulação.

Não obstante as deficiências da COFAP, ela teve êxito relativo no tabelamento do leite, do pão e dos cinemas, cujos preços inegavelmente seriam majorados, de forma talvez intolerável, caso o órgão em tela desaparecesse.

Há quem acuse a COFAP sob a alegação de que ela tem prejudicado o comércio e a própria lavoura. As análises dos balanços e o exame dos preços pagos ao agricultor provam o contrário. As próprias dificuldades que afligem, no momento, os produtos de exportação, em hipótese alguma, podem ser imputadas à COFAP. Por elas respondem fatores bem diversos muito conhecidos.

Em suma, a COFAP pecou, mais por omissão, que por uma intervenção mal dirigida e excessiva. Ela deverá existir pelo menos até quando o Poder Executivo estabelecer as bases de um novo e mais aperfeiçoado sistema de abastecimento e preços, capaz de elevar substancialmente a oferta de alimentos e criar os meios de comercializá-los a baixo custo.

Esta é a missão, que o Congresso confiou ao Governo, ao inserir o artigo 2º no projeto de lei em causa.

Quanto aos demais dispositivos (artigos 3 e 5), nada há a ponderar, pôsto que se tratam de simples medidas organizativas, sem quaisquer implicações de ordem econômica.

Concluindo, é face ao exposto, opinamos favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara número 21-59, ora em discussão.

Sala das Comissões, em 25 de junho de 1959.
– *Fernandes Távora*, Presidente. – *Ary Vianna*, Relator. – *Alô Guimarães*. – *Taciano de Mello*. – *Joaquim Parente*. – *Guido Mondin*.

Nº 289, DE 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1959, (na Câmara número 288-C de 1959).

Relator: Sr. *Vivaldo Lima*.

A Lei nº 3.415, de 30 de junho de 1958, estabelece:

"Art. 1º Fica revigorada, pelo prazo máximo de um ano, a contar de 30 de julho de 1958, a Lei nº 1.522, de 28 de dezembro de 1951, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 3.084, de 29 de dezembro de 1956, e prorrogada pela Lei número 3.344, de 14 de dezembro de 1957.

Art. 2º Dentro do prazo previsto no art. 1º o Poder Executivo tomará as providências necessárias à extinção da Comissão Federal de Abastecimento e Preços".

Como se observa, quis o legislador estabelecer um prazo certo de sobrevivência para o órgão de controle dos preços, por entender desnecessário por maior tempo, o sistema de intervenção econômica, em vigor, relativo à distribuição dos produtos de consumo do povo.

Ao examinar, na Comissão de Finanças, o projeto transformado na Lei nº 3.145, citada, tive-

mos oportunidade de salientar (Parecer nº 270, de 1958).

"Longe estamos de proclamar a excelência dos frutos até então colhidos por êsse órgão; todavia não podemos duvidar, sequer, que resultados talvez mais desastrosos para a economia nacional, poderiam ter advindo sem sua intervenção.

Estamos diante de um fato real, que é o da necessidade de o Estado intervir no domínio econômico, para que o povo. não sofra mais e mais as agruras de uma crise econômica que, sequer debelada ou mesmo minorada, se agrava a cada dia, mercê de fatores imponderáveis.

Verdade é que, sem êsse controle, agora mesmo vários produtos básicos teriam seus preços majorados, pois são cada vez mais insistentes as investidas dos dominadores dos mercados".

Diante do presente projeto, que assegura mais um ano de funcionamento à COFAP, não temos razão para modificar nosso ponto de vista de então, eis que subsistem, agravados, aqueles mesmos fatores,

Ao propor a medida prorrogatória ao Congresso, esclareceu o Senhor Presidente da República:

a) que o Governo pretende promover a substituição da COFAP por um órgão de caráter permanente, com funções mais flexíveis e maiores recursos que lhe assegurem o desempenho da tarefa de disciplinar o abastecimento;

b) que, entretanto, o projeto nesse sentido, ainda em estudos no âmbito dos órgãos técnicas do Poder Executivo, não poderá ser submetido ao Congresso com tempo suficiente para sua aprovação, antes de expirar o prazo de vigência da lei atual;

c) que, nessas condições, julga necessário seja, mais uma vez, assegurado o funcionamento da COFAP, a fim de que o Governo não fique desprovido de instrumento de ação, no setor de abastecimento, até a criação de outro órgão de maior capacidade repressiva.

Na Câmara dos Deputados, sofreu o projeto modificações, que passaram a constituir os seus arts. 2º, 3º e 4º.

O art. 2º determina o prazo de três meses ao Poder Executivo para a remessa de projeto de lei regulando novo sistema de abastecimento e preços, enquanto os arts. 3º e 4º modificam a composição atual da COFAP e das COAPS, dando nova redação aos §§ 1º e 2º do art. 3º e ao § 1º do art. 6º da Lei nº 1.522, de 26 de dezembro de 1951.

Embora pouco tempo de funcionamento o projeto conceda àqueles órgãos, parecem-nos oportunas as modificações aprovadas pela Câmara por assegurarem maior representação às entidades interessadas no problema do abastecimento e controle de preços.

A vista do exposto, opinamos favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1959.

Sala das Comissões, em 30 de junho de 1959.
– Gaspar Velloso, Presidente. – Vivaldo Lima; Relator. – Fernandes Távora. – Ary Vianna. – Taciano de Mello. – Francisco Gallotti. – Dix-Huit Rosado. – Padre Calazans, vencido, – Fausto Cabral. – Saulo Ramos, vencido. – Eugênio de Barros. – Mem de Sá, vencido. – Fernando Corrêa, vencido.

PARECERES

NS. 270 E 271, DE 1959

N.º 270, DE. 1959

Da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara número 170, de 1958, que

concede a pensão do vitalícia de Cr\$ 5.000,00 mensais a Edgardina Monteiro de Melo, viúva do ex-Deputado Federal Eugênio de Melo.

Relator: Sr. Rui Palmeira.

O projeto em exame concede a Edgardina Monteiro de Melo, viúva do ex-Deputado Federal Eugênio de Melo, a pensão vitalícia de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) mensais, correndo apagamento do benefício à conta da dotação orçamentária própria do Ministério da Fazenda.

O autor da proposição assinala os serviços prestados à causa pública pelo parlamentar desaparecido à época dos acontecimentos políticos que precederam a revolução de 1930. De outra parte, refere a *justificação a luta da viúva* do antigo Deputado Federal por Minas Gerais, para o sustento de sete filhos menores, educados à custa de seus maiores esforços. Hoje, com quase 80 anos e as energias físicas combalidas, necessita a beneficiária do auxílio do Poder Público.

É este o sentido do projeto, por cuja constitucionalidade nos manifestamos, deixando o exame do seu mérito à ilustrada Comissão de Finanças.

Sala das Comissões, em 28 de janeiro de 1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Rui Palmeira, Relator. – Gilberto Marinho. – Jorge Maynard. – Atílio Vivacqua, – Daniel Krieger. – Lima Guimarães.

Nº 271, DE 1959

Da Comissão do de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 170, de 1958 (nº 3.455-8, de 1957, na Câmara dos Deputados).

Relator: Sr. Ary Vianna.

A presente proposição, oriunda da Câmara dos Deputados, concede a pensão, especial vitalícia de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) mensais a Da. Edgardina Monteiro de Melo, viúva do ex-Deputado Federal Eugênio de Melo.

O ilustre autor do projeto, Deputado Último de Carvalho, ressalta na justificação da medida submetida à deliberação do Congresso Nacional os relevantes serviços prestados à causa pública pelo eminente ex-parlamentar, que veio a falecer vítima de forte traumatismo moral em decorrência da luta que teve que sustentar na defesa dos postulados básicos da democracia brasileira.

Alude ainda a justificação em aprêço à precária situação financeira que a viúva beneficiária da proposição em causa, teve que enfrentar, situação essa que ainda perdura e de certo modo agravada pela luta extenuante travada para assegurar o sustento e a educação dos seus sete filhos e mais que tudo agora pelos naturais achaques de seus 77 anos de idade, que a impossibilitam de lutar, na mesma escala, como o fizera nos seus primeiros anos de viuvez, Daí necessitar do auxílio do Poder Público.

O Senado Federal de há muito que estabeleceu os casos em que a pensão vitalícia especial pode ser concedida. Entre eles enquadra-se perfeitamente o previsto pela proposição em exame: amparo à viúva ou aos descendentes de cidadãos que hajam prestado assinalados serviços ao País, e que não disponham de recursos suficientes para proverem, com decência a dignidade, a sua subsistência.

A julgar pelo testemunho do ilustre Deputado autor da proposição em foco, a concessão do benefício à viúva do extinto parlamentar equivale a um ato de estrita justiça.

Nestas condições, somos pela aprovação do projeto.

Sala das Comissões, em 30 de junho de 1959.
– Gaspar Velloso, Presidente. – Ary Vianna, Relator.
– Taciano de Mello. – Padre Calazans, – Dix-Huit Rosado. – Eugênio de Barros. – Saulo Ramos. – Mera de Sá. – Fernandes Távora, – Francisco Gallotti.

PARECER
Nº 272, DE 1959

Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 1959 (nº 8-B, de 1959, na Câmara dos Deputados, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Supremo Tribunal Federal – o crédito especial de Cruzeiros 7.736.400,00 para pagamento, no exercício de 1959, do abono provisório de 30% aos servidores da Secretaria do mesmo Tribunal.

Relator: Sr. Vivaldo Lima.

O presente projeto de lei da Câmara autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Supremo Tribunal Federal – o crédito especial de Cr\$ 7.738.400,00 – para atender ao pagamento, no exercício corrente, do *abono provisório*, de 30% aos funcionários da Secretaria do citado Tribunal.

O projeto originou-se de mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal à Câmara dos Deputados tendo em vista o disposto na Lei nº 3.531 de 19 de janeiro de 1959 e, bem assim o artigo 1º da Lei nº 284, de 1948 que equiparou os funcionários da Secretaria do Supremo aos dos órgãos semelhantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Como a Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 1959, não tinha expres-

samente estendido, aos órgãos do Poder judiciário e do Poder Legislativo, o *abono* nela autorizado para os servidores do Poder Executivo, a concessão do mesmo tinha que ser feita, como foi, tanto no Congresso Nacional, como nos Tribunais, mediante deliberações apoiadas nos Regimentos Internos.

Daí por que este projeto de lei, assim como o relativo a idêntico objetivo para o Tribunal Federal de Recursos, faz expressa referência a decisões do Tribunal Pleno.

Nestas condições a Comissão de Finanças opina pela aprovação deste projeto de lei.

Sala das Comissões, em 30 de junho de 1959.
– Gaspar Velloso, Presidente. – Vivaldo Lima, Relator. – Fernandes Távora. – Francisco Gallotti. – Mem de Sá. – Fernando Corrêa. – Souto Ramos. – Eugênio de Barros. – Fausto Cabral. – Dix-Huit Rosado. – Padre Coletam. – Ary Vianna. – Teciano de Mello.

O SR. PRESIDENTE: - Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Lino de Mattos, primeiro orador inscrito. *(Pausa)*.

Não está presente.

Tem a palavra o nobre Senador Silvestre Péricles, segundo orador inscrito.

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Sr. Presidente, desisto da palavra.

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho, terceiro orador inscrito.

O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia discurso que, entregue à revisado do orador, será posteriormente publicado.

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador João Villasbôas, quarto orador inscrito.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Sr. Presidente, a Imprensa brasileira tem verberado, inúmeras vezes, o abuso praticado pelo Governo Federal no afastar militares da função profissional, para ocuparem e desempenharem cargos, de natureza civil. A concorrência dos militares com os civis na disputa desses postos tem-se tornado de tal natureza excessiva, que os jornais vêm permanentemente repisando esse aspecto. Ainda há pouco 11, numa revista, a lista de cerca de trezentos militares afastados das suas funções permanentes para desempenharem cargos civis.

Sr. Presidente, a Constituição determina, no art. 182, § 4.º, que o militar uma vez investido em função civil temporária ou permanente, será, no primeiro caso, agre-gado na sua Arma, e, no segundo passará para a Reserva. No art. 50 prescreve, de modo categórico que o militar da ativa, da reserva ou reformado, não poderá perceber vantagens do seu posto enquanto auferir as do cargo civil que desempenhar. Votou entretanto o Congresso a Lei nº 1.316, de janeiro de 1951 – Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares – onde incluiu disposição que facilita a acumulação de tais vantagens.

Estabelece o art. 20:

"O militar quando licenciado pelos motivos abaixo, perceberá os seguintes vencimentos e vantagens:

V – Para exercer a atividade técnica de sua especialidade em organização civil, o militar, até dois anos; o soldo além desse prazo, nada perceberá.

VI – Para exercer cargo público civil de natureza temporária, o militar, o soldo do posto ou graduação.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

VII – Para o exercício de qualquer função, quando pôsto o militar à disposição de outro Ministério ou de Governo Estadual, Municipal ou territorial: – o militar, os vencimentos do pôsto ou graduação, conforme a função seja considerada pelo Governo Federal de interesse militar ou não, ressalvado em qualquer caso o direito de opção pelos vencimentos da função".

E no art. 24:

"O militar adido ao seu quadro, ou a qualquer organização, perceberá os vencimentos e vantagens do pôsto ou graduação nas seguintes condições:

e) Quando no desempenho de comissão de caráter ou interesse, militar, ou assim considerada, pelo Governo Federal, no País, ou no estrangeiro, porém, não prevista no quadro das Fôrças Armadas".

Ainda no art. 29:

"O militar perceberá seus vencimentos e vantagens pela forma e nas condições abaixo estabelecidas:

g) Quando licenciado para exercer atividade técnica de sua especialidade em organizações civis; os regulados pelo disposto no inciso V, do art. 20;

h) Quando investido em cargo público civil de natureza temporária: – os regulados no inciso VI do art. 20;

i) Quando pôsto à disposição de outro Ministério ou Governo Estadual, Territorial ou Municipal, para o exercício de qualquer função: – os regulados pelo disposto no inciso VII do art. 20;

Na oportunidade da execução dessa lei, o Ministro da Guerra de

então, declarando que, em face do 5.º, do art. 182, da Constituição, que proíbe ao militar da ativa, da reserva ou reformado acumular vantagens do seu pôsto, quando em cargo civil, o disposto nos arts. 20 e 29 do Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares seria constitucional e passível de execução.

O então Presidente da República Getúlio Vargas, mandou ouvir o Consultor Geral da República, cujo parecer assim concluiu:

"Matéria constitucional, impondo peremptoriamente a proibição de forma absoluta, quaisquer dispositivos da legislação ordinária em contrário, e é o caso do inciso VI do art. 20 da Lei nº 1.316, são como se não estivessem escritos, por sua manifesta inconstitucionalidade... Em conclusão, e à vista do exposto, é meu parecer que, em face do disposto no artigo 182 e seu § 5º, da Constituição, o militar que exerce função civil, mesmo de caráter temporário, perde todos os proventos de seu pôsto a despeito da Lei nº 1.318, no inciso VI, art. 20, dispor que perceberá o sôldo do pôsto ou graduação, quando licenciado para exercer cargo público civil, de natureza temporária, pela manifesta inconstitucionalidade dêsse dispositivo".

O parecer do Ilustrado Consultor Geral da República foi aprovado por despacho do Presidente da República da 8 de março de 1951, publicado no "Diário Oficial de 8 de abril do mesmo ano.

Ficou, assim, declarada inconstitucionalidade dos preceitos constantes dos arts. 20 e 29 da lei regulamentadora dos vencimentos e vantagens dos militares.

Permaneceu, porém, de pé a letra e do art. 24 que, como já tive oportunidade de ler, é aquela que

diz que o militar conserva as vantagens do seu p^osto ou graduação quando no desempenho de comissão de caráter ou interesse militar ou assim considerada pelo Governo Federal no País ou no estrangeiro, porém, não previstas no quadro das forças armadas.

O dispositivo, logo após a publicação da lei, foi regulamentado pelo ex-Presidente da República, Getúlio Vargas, pelo Decreto número 30.955, de 7 de junho de 1952. Nessa regulamentação, S. Exa usou de critério louvável, qual seja, o de considerar cargo de natureza ou interesse militar aqueles como por exemplo, de Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e o respectivo Ajudante de Ordens; Comandante e Instrutores do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal; Comandante da Polícia Militar dos Estados e Territórios Federais; Diretor de Instrução; Instrutores Chefes, Instrutores e Auxiliar de Instrutores nas Polícias Militares; Instrutor Auxiliar de Instrutor ou aluno de curso em estabelecimentos de ensino pertencentes aos Ministérios da Marinha e da Aeronáutica, bem como oficiais postos à disposição de Organizações desses Militares; de direção ou orientação técnica em estabelecimentos civis produtores de material de interesse para o Exército, assim considerados pelo Governo Federal, inclusive em departamentos, autarquias ou empresas mistas onde a união fôr a maior interessada, tendo por objetivo a pesquisa, lavra e o refino de petróleo; de pesquisas sobre pólvoras, explosivos, energia atômica e engenhos militares em estabelecimentos civis ou institutos científicos, reconhecidos para esse fim pelo Governo Federal.

Isto em relação ao Exército. Especificou também S. Exa. no mesmo sentido os casos atinentes à Marinha e à Aeronáutica.

Sr. Presidente, verifica-se, assim que a letra e do art. 24 da lei que regulamentou o Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares é franca e abertamente inconstitucional.

A Carta Magna prescreve que nenhum cargo civil desempenhado por militar poderá facultar-lhe a percepção de vencimentos do p^osto e do cargo. Declara positivamente, que considera cargo civil aqueles estranhos aos quadros das Forças Armadas. Não é possível, portanto, admitir-se a faculdade atribuída ao Presidente da República para considerar um cargo civil ou militar. A Constituição não permite a situação de um cargo civil ser considerado de Interesse ou caráter militar. É uma criação da lei, que se afasta, frontalmente, dos §§ 3º, 4º e 5º, do art. 182 da Carta Magna.

Vê-se, pela leitura que acabo de fazer do decreto regulamentador, que o critério adotado pelo então Presidente da República foi elevado, pois considerou função da natureza militar o comando de polícia dos Estados e do Distrito Federal. A seguir naturalmente forçado por situações que se criavam no País, o Presidente Vargas baixou o Decreto número 35.209, de 17 de março de 1954, que estabelece:

"Art. 1º São acrescidos ao Decreto nº 30.955, de 7 de junho de 1952, para o efeito do disposto nos arts. 24, letra e, 29, letra i, da Lei nº 1.316, de 20 de janeiro de 1951, as seguintes funções:..."

Para o efeito, portanto, da percepção acumulada dos vencimentos militares e dos do Cargo civil.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. Exa. um aparte ?

O SR. JOAO VILLASBÔAS: – Pois não.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Perdoe-me V. Exa. Cheguei um pouco atrasado e não ouvi o início do seu discurso mas, pela parte que me foi dado ouvir, permito-me lembrar a V. Exa. que está havendo um pequeno equívoco do ilustre colega. Os casos que o Governo considera de interesse militar não são, absolutamente, de acumulação. O que ocorre é que, ao militar, no exercício de cargo civil, essa mesma lei que considera o cargo de interesse militar dá o direito de contar tempo para sua antiguidade normal, a fim de que não seja prejudicado na carreira. Não conheço nenhum caso de militar, em cargo civil que acumule vencimentos. Recebe êle os vencimentos do seu posto ou os do cargo civil. Se o cargo não fôsse considerado de interesse militar, perderia completamente os vencimentos de militar. Houve inúmeros casos em que os vencimentos do cargo civil eram inferiores ao do posto militar e o Governo encontrava dificuldade para utilizar os serviços desses militares, sem tirá-lhes os meios de sustento. Essa, que eu saiba, a doutrina seguida nas Forças Armadas se há acumulação, para mim é novidade e é inconstitucional. Quanto às vantagens, trata-se daquelas que chamamos incorporáveis, ou sejam as do tempo de serviço que tanto beneficiam o militar como o funcionário civil. Estas não perde em situação alguma. Um militar de vinte ou trinta anos de serviço que é mandado para um cargo civil – a Chefatura de Polícia, por exemplo – não perde a vantagem decorrente do tempo de serviço; as mais, que o civil chama de gratificação e nós, militares, de vantagens, perde. Havendo V. Exa. dito agora que o militar acumula fiquei realmente impressionado, pois esta não é a realidade – perdoe-me Vossa Excelência.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço o esclarecimento, porém a forma que Vossa Excelência trata o assunto é justamente aquela que está na Constituição. O militar nomeado para cargo civil é agregado, perdendo, portanto, todas as vantagens do posto. O § 4º do art. 182 da Constituição apenas lhe determina contagem de tempo para reforma. Precisamente para possibilitar a acumulação foi criado o Código de Vencimentos e Vantagens, o qual, como já expus de comêço, foi considerado inconstitucional pelo Executivo, e pelo Consultor Geral da República.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. Exa. outro aparte ?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pois não.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Poderia adiantar a V. Exa. que fui a primeira pessoa que levantou a eiva da inconstitucionalidade desse artigo. Era eu Presidente da Comissão Interpretativa do Código de Vencimentos e oficieei ao então Presidente da República, Sr. Getúlio Vargas, pedindo a atenção de S. Exa. para esse artigo evidentemente inconstitucional.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradecido.

Sr. Presidente a letra e do artigo 24 do Código de Vantagens estabelece que o militar, designado para desempenhar aquelas funções civis consideradas de interesse ou de caráter militar por ato do Sr. Presidente da República, percebe todas as vantagens do seu posto, em flagrante contradição com o § 5º do art. 182, da Constituição, que diz:

"Enquanto perceber remuneração de cargo permanente ou temporário, não terá direito o militar aos proventos

do seu pôsto quer esteja em atividade, na reserva ou reformado".

Sr. Presidente, vinha eu expondo o alargamento que tomou o decreto primitivo do Presidente Getúlio Vargas. Lançado com verdadeiro critério foi por S. Exa. mesmo, logo a seguir, alterado. Passaram a ser considerados cargos de caráter e interesse militar os de Ministro de Estado, Governadores de Territórios Federais, os de direção e de orientação técnica na Comissão Federal de Abastecimento e Preços (COFAP). Orientação técnica abrange todos aqueles militares que forem servir na COFAP pois que o decreto enuncia cargos de direção e orientação técnica. É muito amplo, além de vago. Todo e qualquer militar convidado para servir na COFAP vai em caráter de orientador técnico. Estão englobados ainda os que servirem no Departamento Federal de Segurança Pública (DF. SP) na Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional e no Departamento dos Correios e Telégrafos

Não pára aí, Sr. Presidente. Nada menos que dez decretos foram baixados alterando essa situação. O mais importante tem o nº 36.963, datado de 20 de janeiro de 1955, que veio a público com a seguinte redação:

"Art. 1º São acrescidas ao artigo 1º do Decreto nº 30.955, de 7 de junho de 1952, as seguintes funções, quando exercidas por oficiais de qualquer das três Fôrças Armadas".

Modifica-se já ai completamente o critério. Não é mais a função que se considera de caráter ou de interesse militar; mas, o fato de exercê-la um militar, é que lhe dá êsse caráter.

Não conheço nada mais absurdo!

A Pasta da Viação, por exemplo, é uma função de caráter e interesse militares porque a ocupa atualmente, um militar. Se amanhã, passar a dirigi-la um civil, perderá a feição militar para ser puramente administrativa.

Vê V. Exa., Sr. Presidente, a que absurdo foram levados os Chefes de Estado, para atender ao Interesse de terem no desempenho, de cargos públicos civis êsse número excessivo de militares. Hoje, todos sabemos, a Chefia do Departamento de Segurança Pública do Distrito Federal é prêsa militar. V. Exa., que exerceu essa função como militar, procurou formar-se em Direito para desempenhar, com mais perfeito conhecimento, suas atribuições naquele Departamento. Conhecemos grandes autoridades jurídicas, que passaram pela Chefatura de Policia do Distrito Federal, antes de virem ornar, com o brilho que lhes é peculiar, a Suprema Corte Federal.

O Ministro José Linhares, quando assumiu a Presidência da República, foi buscar um magistrado, hoje um dos mais brilhantes membros do Supremo Tribunal, o Ministro Ribeiro da Costa, para exercer a chefatura de Policia do Distrito Federal. O Presidente Eurico Gaspar Dutra também colocou naquela Pasta um civil, o Professor Pereira Lira, atualmente um dos notáveis Ministros do Tribunal de Contas. Depois dêsse período, entretanto, a Chefatura de Policia passou a ser presa dos militares; e não sòmente a chefia, mas todos os cargos, tôdas as funções de gabinete e atividades correlatas a êsse gabinete. Essas funções são, de acôrdo com os têrmos dos decretos vigentes – pois muitos foram os decretos baixados pela Presidência da República – de caráter militar.

O SR. MEM DE SÁ: – Na mesma situação, sob forma mais escandalosa, está a COFAP. Ninguém com-

preende por que também é prêsa de militares.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Também a. COFAP e não apenas a sua presidência é cargo de caráter militar, como também tôdas as direções, tôdas as chefias, todos os Departamentos, que estão entregues a militares.

O SR. MEM DE SÁ: – Seria até interessante saber o número de oficiais que servem na COFAP.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço a intervenção de Vossa Excelência.

Há pouco referi-me a uma revista, creio que de legislação, a qual acaba de publicar uma lista de mais de trezentos militares que exercem funções públicas de natureza civil.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. um aparte ?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muito prazer.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Inteirei-me hoje, pelos jornais, da constituição do Gabinete do novo Chefe de Polícia. Dêle não fazem parte militares. Há bacharéis, e o próprio Chefe do Gabinete é civil. Trata-se, como V. Exa. sabe, de funções de confiança, que serão exercidas por elementos dos próprios quadros do Departamento. Era o esclarecimento que desejava prestar ao nobre colega.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço o esclarecimento que me traz V. Exa., que me dá razões para cumprimentar o novo Chefe de Polícia por essa atitude.

O último Decreto baixado pelo presidente Juscelino Kubitschek; que recebeu o nº 45.583, de 18-3-59, em que considerava de interêsse militar as funções exercidas na Campanha Nacional da Merén-

da Escolar, por oficiais do Exército, da Marinha, e da. Aeronáutica. Diante da critica da Imprensa a êsse decreto, S. Exa, houve por bem revoga-lo.

No entanto, como ainda há pouco me aparteou o nobre Senador Mem de Sá, os cargos da COFAP também são de natureza e caráter militar. Por que não considerar a Merenda Escolar no mesmo nível dos cargos da Comissão de Abastecimento e Preços?

Sr. Presidente, é preciso retornarmos à letra fria da nossa Constituição; é preciso acabar com êsses excessos, que vêm prejudicando de maneira sensível as Forças Armadas, com o afastamento de oficiais, por largo tempo, para desempenho de funções civis. Muitos deles não estão preparados para o exercício dessas mesmas funções, e depois que ali ficam durante alguns anos e aprendem o mecanismo do serviço, retornam aos quadros militares, esquecidos dos conhecimentos que deveriam ter na função militar, pois não acompanharam a evolução, o desenvolvimento do serviço das Forças Armadas.

Eis por que, Sr. Presidente, apresento ao Senado projeto revogando os arts. 20 e 29 do Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares, já considerados inconstitucionais em parecer da Consultoria Geral da República, aprovado por ato do Chefe do Executivo; e também a letra e do art. 24 daquele mesmo Código que reputo não só inconstitucional como altamente prejudicial aos interêsses do País. *(Muito bem; muito bem. Palmas).*

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente. Não há mais orador inscrito.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre Senador Victorino Freire.

O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Sr. Presidente, há dias ocupei a tribuna para dirigir apêlo ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Ministro da Fazenda, Dr. Sebastião Paes de Almeida, e ao Presidente do Banco do Brasil, Dr. Mauricio Bicalho, no sentido de tomar providências imediatas para o financiamento da safra de arroz do Maranhão, que, por falta de um organismo como o Instituto de Arroz do Rio Grande do Sul, luta com grandes dificuldades para conseguir qualquer financiamento.

Como não me encontro nesta Casa sòmente para criticar, mas também para louvar, agradeço àquelas autoridades, em nome da Maioria e da Bancada do meu Estado, a autorização dada à Agência do Banco do Brasil em São Luis para financiar a safra de arroz maranhense calculada em cinco milhões de sacas.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite V. Exa. uni aparte?

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muito prazer.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Aproveito a reclamação de V. Exa. para formular outra reclamação da Bancada do Amazonas, porém tôda cheia de simpatia pelas providências tomadas; embora, até certo ponto, obstada pela falta de continuidade, Sabe V. Exa, e o Senado que o Estado do Amazonas vive em função de sua cultura principal, que aqui defendo há muitos anos. Há sessenta dias o Sr. Presidente da República assinou decreto beneficiando a juta com a fixação do preço. Até ai muito bem; mas os entendimentos burocráticos do Banco do Brasil com a Comissão de financiamento, desta para aquêle, e novamente do Banco do Brasil para o Tribunal de Contas, estão causando apreensão às populações ribeirinhas de minha terra, por-

que a safra está quase tôda vendida e, se ocorrer a demora, todo o lucro sairá das mãos do produtor para as do prensador e exportador, que é o intermediário. Como V. Exa. tem grande autoridade, aliás muito justa, junto ao Sr. Presidente da República, desejo incorporar ao seu discurso esta reclamação, para que seja lida na mesma oportunidade, e, assim, podermos vencer essa barreira da burocracia tremenda – que está levando as populações do Amazonas a um estado quase de desespero. Ésse o apêlo que desejava fazer ao Presidente da República e principalmente às autoridades a que também louvo, mas que desejo tomem conhecimento da reclamação.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Minha autoridade é a mesma do eminente Senador Mourão Vieira. A única coisa que posso prometer é a solidariedade, o apoio integral da Bancada do Maranhão à Bancada amazonense, para, juntos, defendermos os interêsses da área da Bacia Amazônica.

Estou disposto, com meus companheiros de representação, e juntamente com os eminentes Colegas da Bancada amazonense, a procurar o Sr. Ministro da Fazenda e o Sr. Presidente do Banco do Brasil, para que seja apreciado o caso do financiamento da juta, autorizado por Decreto do Sr. Presidente da República. O financiamento do arroz é diferente: autorizar o Presidente do Banco do Brasil o aumento do cadastro para desconto dos títulos legítimos dos produtores, inclusive do interior, para financiamento da safra. Êsses produtores, se ficarem sem financiamento, para o ano, não mais plantarão, porque o arroz iria perder-se uma vez que a colheita se inicia agora.

Tem a Bancada amazonense tôda a solidariedade da representação do Maranhão, no sentido de

(*) – Não foi revisto pelo orador.

melhor defendermos nossos interesses.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Muito agradecido a Vossa Excelência.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Sr. Presidente ficam assim nos Anais desta Casa os agradecimentos do Estado do Maranhão às autoridades a que aludi: (*Muito bem!*).

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido ofício do nobre Senador Gilberto Marinho.

É lido o seguinte:

Ofício

Em 1º de julho de 1959

Senhor Presidente:

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, que, em Sessão realizada a 26 do corrente, fui designado para representar o Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo, na reunião do Conselho daquela entidade, que terá lugar em Istambul, nos primeiros dias do mês de setembro do corrente ano.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração. – Gilberto Marinho, Presidente da Associação Interparlamentar de Turismo, Grupo Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa fica inteirada.

Vai ser lido projeto de lei. proposto pelo nobre Senador João Villasbôas.

Lido e apoiado, é despachado às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Nacional o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 23, DE 1959

Revoga dispositivos da Lei número 1.316, de 20 de janeiro de 1951 – Código de

Vencimentos e Vantagens dos Militares.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Ficam revogadas as alíneas V, VI, VII e parágrafo único da alínea IX do art. 20; a letra e do art. 24, e as letras *g*, *h* e *i* do art. 29 da Lei nº 1.316, de 20 de janeiro de 1951.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Lei nº 1.316, de 20 de janeiro de 1951, que constitui o Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares dispõe:

"Art. 20. O militar, quando licenciado, pelos motivos abaixo, perceberá os seguintes vencimentos e vantagens;

V – Para exercer atividade técnica de sua especialidade em organizações civis: – o militar até dois anos, o sôlido; além desse prazo, nada perceberá.

VI – Para exercer cargo público civil de natureza temporária: – o militar, o sôlido do posto ou graduação

VII – Para o exercício de qualquer função, quando posto o militar à disposição de outro Ministério ou de Governo Estadual, Municipal ou territorial: – o militar, os vencimentos do posto ou graduação, conforme a função seja considerada pelo Governo Federal de interesse militar ou não, ressalvado em qualquer caso o direito de opção pelos vencimentos da função".

E no art. 24:

"O militar adido ao seu quadro, ou a qualquer organização, perceberá os vencimentos e vantagens do posto ou graduação nas seguintes condições:

e) Quando no desempenho de comissão de caráter ou interesse

militar, ou assim considerada, pelo Govêrno Federal, no País ou no estrangeiro porém, não prevista no quadro das Fôrças Armadas".

Ainda no art. 29:

"O militar perceberá seus vencimentos e vantagens pela forma e nas condições abaixo estabelecidas:

g) Quando licenciado, para exercer atividade técnica de sua especialidade em. organizações civis: os regalados pelo disposto no inciso V, do art. 20:

h) quando investido em cargo público civil de natureza temporária: – os regulados no inciso VI do. artigo 20;

i) Quando pôsto à disposição de outro Ministério ou Govêrno Estadual, Territorial ou Municipal, para o exercício de qualquer função: – os regulados pelo disposto no inciso VII do art. 20".

2. Êsses dispositivos da lei citada são frontalmente infringentes dos §§ 4º e 5º da art. 182 da Constituição Federal, que prescrevem.

"§ 4º O militar em atividade, que aceitar cargo público temporário, eletivo ou não, será agregado ao respectivo quadro e sòmente contará tempo de serviço para promoção por antigüidade, transferência para a reserva ou reforma. Depois de oito anos de afastamento, contínuos ou não, será transferido, na forma da lei, para a reserva, sem prejuízo da contagem de tempo para a reforma.

§ 5º Enquanto perceber remuneração de cargo permanente ou temporário, não terá direito o militar aos proventos do seu sòlido, quer esteja em atividade, na reserva ou reformado.

Essa inconstitucionalidade foi várias vêzes proclamada por atos da Presidência da República. Dentre êstes se destacam os seguintes:

a) Circular nº 4-48 da Presidência da República, publicado no "Diário Oficial" de 17 de mar-

ço do mesmo ano pág. 4.288, aprovando o parecer do Consultor Geral da República, Professor Aroldo Valadão, que assim concluía:

"Já expusemos, antes, que, mesmo no regime de 1891. a maioria da doutrina, a lei de 1915 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entenderam que tal norma (artigo 74 da Constituição de 1891) não permitia acumulação do sòlido com a remuneração de outro cargo permanente ou temporário. Atualmente, não é possível qualquer incerteza a respeito. O próprio art. 182. que prescreve a garantia da patente com as vantagens, retalias e prerrogativas a ela inerentes, em tôda a plenitude, êsse próprio artigo abre exceção, declarando. incisivamente, no § 5º que, enquanto perceber remuneração de carro permanente ou temporário *não terá direito o militar aos proventos do seu pôsto*, quer esteja em atividade, na reserva ou reformado",

b) Despacho da Presidência da República, de 8 de marco de 1951. publicado no "Diário Oficial" de 6 de abril do mesmo ano, aprovam do parecer da Consultoria Geral da República, donde se destacam as seguintes afirmativas

"Matéria constitucional, impondo peremptòriamente, a proibição de forma absoluta, quaisquer dispositivos da legislação ordinária em contrário, e é o caso do inciso VI do art. 20 da Lei nº 1,316, são como se não estivessem escritos, por sua manifesta inconstitucionalidade... Em conclusão, e à vista do exposto, é meu parecer que, em face do disposto no art. 182 e seu § 5º, da Constituição, o militar que exercer função civil, mesmo de caráter temporário, perde todos os proventos de seu pôsto a despeito da Lei número 3.316, no inciso VI, art. 20, dispor que perceberá o sòlido do pôsto ou graduação, quando licenciado para exercer cargo

público civil, de natureza temporária, pela manifesta inconstitucionalidade dêsse dispositivo".

3. Não obstante a meridiana clareza da inconstitucionalidade de tais dispositivos, a Presidência da República tem-se apegado àquela letra e do artigo 24 citado, para alargar, de modo verdadeiramente escandaloso, a possibilidade da acumulação dos vencimentos militares com os proventos de cargos estritamente civis. Como ali se autoriza ao Governo Federal considerar de caráter ou interesse militar o desempenho de Comissão, no País ou no estrangeiro, não prevista nos Quadros das Forças Armadas, os decretos presidenciais vêm se sucedendo no sentido de, com tal classificação, beneficiar determinados militares com o acúmulo dos proventos e vantagens do posto com as de cargos civis.

4. O primeiro ato presidencial regulamentador da letra e do art. 24 da citada Lei nº 1.316, de 1951, é o Decreto nº 30.955; de 7 de junho de 1952 baixado pelo Presidente Getúlio Vargas. Conquanto inconstitucional, é forçoso reconhecer-se nêlo o elevado critério com que procedeu o então Presidente da República, nêlo catalogando unicamente determinados serviços que, de fato, podem apresentar caráter e interesse de natureza militar.

Eis aqui a íntegra dêsse decreto:

"Art. 1º São consideradas de caráter ou de Interesse militar, para efeito do disposto nos artigos 24, letra e, e 29, letra i, da Lei nº 1.316, de 20 de janeiro de 1951, as seguintes funções:

a) No Exército:

1) Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e o respectivo Ajudante de Ordens;

2) Comandante e Instrutores do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal;

3. Comandante da Polícia Militar dos Estados e Territórios Federais;

4. Diretor de Instrução, Instrutores Chefes, Instrutores e Auxiliares de Instrução nas Polícias Militares;

5. Instrutor, Auxiliar de Instrutor ou aluno de cursos em estabelecimentos de ensino pertencentes aos Ministério da Marinha e da Aeronáutica, bem como Oficiais postos à disposição de Organizações dêsses Ministérios;

6. De direção ou orientação técnica em estabelecimentos civis produtores de material de interesse para o Exército assim considerados pelo Governo Federal, inclusive em departamentos, autarquias ou empresas mistas onde a União fôr a maior interessada, tendo por objeto a pesquisa, lavra e o refino do petróleo;

7. De pesquisas sobre pólvoras, explosivos, energia atômica e engenhos militares em estabelecimentos civis ou institutos científicos, reconhecidos para êsse fim pelo Governo Federal.

b) Na Marinha:

1. Instrutor, Auxiliar de Instrutor ou Aluno de curso em estabelecimentos de ensino pertencentes aos Ministérios da Guerra e da Aeronáutica, bem como Oficiais postos à disposição de Organizações dêsses Ministérios;

2. De Direção ou orientação técnica em estabelecimentos civis produtores de material de interesse para a Marinha, assim considerados pelo Governo Federal, inclusive em Departamentos, Autarquias ou Empresas Mistas onde a União fôr a maior interessada, tendo por objeto a pesquisa, lavra e o refino do Petróleo;

3. De pesquisa sobre pólvora, explosivos, energia atômica e engenhos navais em estabelecimentos civis ou institutos científicos, reconhecidos para êsse fim pelo Governo Federal.

c) Na Aeronáutica:

1. Instrutor, Auxiliar de Instrutor, ou Aluno de cursos em estabelecimentos de ensino pertencentes aos Ministérios da Guerra e da Marinha, bem como Oficiais postos à disposição de organizações desse Ministério;

2. De vôo ou de assistência técnica a material de vôo pertencente ou a disposição de organizações de outros Ministérios ou de Governos Estaduais;

3. De Direção ou de orientação técnica em estabelecimentos civis produtores de material de interesse para a Aeronáutica assim considerados pelo Governo Federal, inclusive em Departamentos, Autarquias ou Empresas Mistas onde a União for a maior interessada, tendo por objeto a pesquisa, lavra e o refino do Petróleo;

4. Da pesquisa sobre pólvoras, explosivos, energia atômica e engenhos aeronáuticos em estabelecimentos civis ou institutos científicos, reconhecidos para esse fim pelo Governo Federal.

Art. 2º O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário".

5. Entretanto, o mesmo Chefe do Executivo Federal, menos de dois anos após, iniciativa a deformação desse seu ato, estendendo aquela classificação a outras funções puramente civis, nestes termos:

"Art. 1º São acrescentadas ao Decreto nº 30.955, de 7 de junho de 1952, para efeito do disposto nos arts. 24 letra e, e 29, letra i, da Lei nº 1.316, de 20 de janeiro de 1951, as seguintes funções":

a) Ministros de Estado;

b) Governadores de Territórios Federais;

c) Cargos de direção e de orientação técnica na Comissão Federal de Abastecimento e Preços (COFAP), no Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP), na Co-

missão Executiva do Plano do Carvão Nacional e no Departamento dos Correios e Telégrafos (DCT).

Art. 2º O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário". (Decreto nº 35.209, de 17 de março de 1954).

6. Aberto aí o precedente, logo a seguir, foi baixado o Decreto número 36.227, de 27 de setembro daquele mesmo ano, a considerar funções de caráter ou interesse militar "a Presidência, Secretaria Geral e Chefia de Expedições, Bases e Serviços da Fundação Brasil Central". A 25 do mês imediato, surgiu novo Decreto Presidencial, o de número 36.384, para incluir naquela classificação as funções de "Direção e de Orientação Técnica na Comissão do Vale do São Francisco". E ainda, no dia 8 de dezembro do mesmo ano vinha a público o Decreto nº 36.577, dando igual situação aos cargos de "Direção ou Orientação Técnica no Lóide Brasileiro, nos Serviços de Navegação da Amazônia e na Administração do Porto do Pará, nos Serviços de Navegação da Bacia do Prata, na Companhia Nacional de Navegação Costeira e na Petrobrás S.A".

7. A ampliação no considerar cargos civis como de caráter e interesse militar por ato da Presidência da República continuou, numa seqüência vertiginosa, concorrendo cada dia para avolumar-se o número de militares subtraídos aos seus verdadeiros misteres profissionais. E o escandaloso desfalque dos quadros das Forças Armadas mais se agravou com a nova técnica do Decreto nº 36.963, de 20 de janeiro de 1955, que veio a público com a seguinte redação:

"Art. 1º São acrescentadas ao art. 1º do Decreto nº 30.955, de 7 de junho de 1952, as seguintes funções, quando exercidas por oficiais de qualquer das três Forças Armadas.

a) Ministro de Estado;

b) Governador de Território Federal;

c) De direção e de orientação técnica da Comissão Federal de Abastecimento e Preços (COFAP), no Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP), na Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional, no Departamento dos Correios e Telégrafos e nas Secretarias de Segurança Pública ou órgãos congêneres dos Estados e dos Territórios Federais.

Art. 2º O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto número 35.209, de 17 de março de 1954".

Afastou-se completamente dos termos da letra "e" do artigo 24 da Lei nº 1.316, de 1951. Aí era a função, em si, que poderia ter caráter ou interesse militar. Já agora, é o fato de o cargo ser exercido por militar que o caracteriza como tal. Dessarte, a função de Ministro da Viação é atualmente de caráter e interesse militar, e não o era quando exercido pelo civil antecessor do Comandante Lúcio Meira.

8. Não parou aí o elastério a semelhante classificação. Os Decretos ns. 38.840, de 8 de março; 38.964, de 3 de abril, e 39.263, de 29 de maio, todos de 1956, acrescentaram, respectivamente, aos anteriores as funções de direção e orientação na Comissão Técnica do Rádio, na Companhia Nacional de Águas e no Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica.

9. Onde, porém, o procedimento governamental culminou na sua feição escandalosa, foi no Decreto nº 45.583, de 18 de março de 1959, pelo qual seriam consideradas de interesse militar – "as funções exercidas na Campanha Nacional de Merenda Escolar, por Oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

Esse ato, felizmente, não resistiu à Campanha do ridículo. E foi,

logo em seguida, revogado pelo Presidente da República.

10. A permanência em vigor da base dêesses repetidos decretos, que é a letra "e" do art. 24 da Lei número 1.316, de 20 de janeiro de 1951 com o ser uma infringência do § 5º do art. 182 da Constituição Federal, constitui a fonte perene dêesses atos presidenciais, que estabelece para os civis a mais prejudicial concorrência com os militares nas nomeações para o exercício daquelas funções genuinamente civis, para as quais são êstes atraídos pela fascinação da acumulação dos proventos da patente com as do cargo civil. Ora, a Constituição só conhece função civil e função militar, jamais possibilitando êsse epicenismo de o mesmo cargo apresentar as duas características.

Os §§ 3º e 4º do art. 182 da Constituição mandam que o militar em atividade, que aceitar cargo público estranho à sua carreira, se permanente será transferido para a reserva, e, se temporário, será agregado ao respectivo quadro. Falam em "cargo público estranho à carreira militar", não deixando oportunidade a interpretação de qualquer natureza. Uma vez que o militar foi agregado, é porque está ocupando cargo civil. E, como tal, não pode perceber os proventos do seu pôsto, em face da proibição contida no § 5º do invocado artigo constitucional.

A prática até agora seguida pelos governos, que se sucederam desde 1951, é um inqualificável abuso, a exigir do Congresso medida no sentido de restabelecer o respeito à Constituição. Êsse o objetivo do presente projeto de lei.

Sala das Sessões. – Senador *João Villasbôas*.

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa requerimentos de dispensa de interstício.

São sucessivamente lidos e sem debates aprovados os seguintes requerimentos.

REQUERIMENTO
Nº 194, DE 1959

Nos termos do art. 211, letra *n*, do Regimento Interno, requero dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 1959, que autoriza a abertura de crédito especial para pagamento, no exercício de 1959, do abono provisório de 30% aos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte:

Sala das Sessões, em 1.7-59 – *Lameira Bittencourt*.

REQUERIMENTO
Nº 195, DE 1959

Nos termos do art. 211, letra *n*, do Regimento Interno, requero dispensa do interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 1959, que autoriza abertura de crédito especial para atender às despesas do abono provisório de 30% aos servidores da Secretaria do Tribunal Federal de Recursos, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.

Sala das Sessões, em 1-7-59. – *Lameira Bittencourt*.

REQUERIMENTO
Nº 196, DE 1959

Nos termos do art. 211, letra *n*, do Regimento Interno, requero dispensa do interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1959, que altera o Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, do Estado do Ceará, e dá outras providências, a fim

de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.

Sala das Sessões, em 1º de julho de 1959, – *Fausto Cabral*.

O SR. PRESIDENTE: – As matérias de que tratam os requerimentos que acabam de ser aprovados, serão incluídos na Ordem do Dia da próxima sessão.

Passa-se à.

ORDEM DO DIA

Discussão única do Requerimento nº 189, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, solicitando nos termos do art. 255, letra b, do Regimento Interno, tenham tramitação em conjunto, as seguintes proposições:

Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 1956, que altera o art. 13 da Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 1951 (que altera disposições do Processo Civil relativas ao mandato de segurança); e

Projeto de Lei do Senado nº 44, de 1958, que dá nova redação ao art. 12 da Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 1951, atribuindo ao Juízo a declarar suspensivo o efeito do recurso "ex-officio" em sentença concessiva do mandato ele segurança apresentado pelo Senador Moura Andrade).

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o requerimento.

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

Os Senhores Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

Os projetos terão sua tramitação em conjunto.

Projetos a que se refere o requerimento aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 122, DE 1956

(Nº 289-B, de 1955, na Câmara dos Deputados).

Altera o art. 13 da Lei número 1.533, de 31 de dezembro de 1951 (altera disposições do Processo Civil, relativas ao Mandado de Segurança).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 13 da Lei nº 1.533 de 31 de dezembro de 1951 (altera disposições do Código do Processo Civil, relativas ao Mandado de Segurança), passa a ter a seguinte redação:

"Art. 13. Quando o mandado fôr concedido, o Presidente do Tribunal, competente para conhecer do agravo de petição poderá, a requerimento da autoridade apontada como coatora, ou do Ministério Público, para evitar lesão grave à ordem, à saúde, ou à segurança pública, ordenar ao Juiz a suspensão da execução da sentença.

§ 1º O pedido de suspensão só poderá ser formulado no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas), a partir da notificação para cumprimento da decisão.

§ 2º Antes de proferir o despacho suspensivo, o Presidente do Tribunal mandará ouvir o impetrante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mediante publicação no jornal oficial. Será êsse prazo de 5 (cinco) dias se o impetrante não tiver procurador na sede do Tribunal.

§ 3º Durante o prazo de audiência do impetrante ficará sustado o cumprimento da decisão.

§ 4º Do despacho que suspender a execução, o qual deve ser fundamentado, caberá agravo para o Tribunal.

§ 5º O agravo será interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias da publicação do despacho.

§ 6º Dentro do prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, contados de sua interposição, o agravo será julgado, facultando-se o debate oral aos procuradores dos interessados.

§ 7º Provido o agravo, a decisão será comunicada imediatamente pela Presidente do Tribunal, ao Juiz que houver proferido a decisão".

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 44, DE 1956

Dá nova redação ao art. 12 da Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 1951, atribuindo ao Juiz a faculdade de, excepcionalmente, declarar suspensivo o efeito do recurso "ex-officio" em sentença concessiva ao mandado de segurança.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 12 da Lei nº 1.533 de 31 de dezembro de 1951, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12. Da decisão do Juiz, negando ou concedendo o mandado caberá o recurso de agravo de petição, assegurando-se às partes o direito de sustentação oral perante o tribunal "ad quem".

Parágrafo único. Da decisão que conceder o mandado de segurança recorrerá o Juiz "ex-officio", sem que êsse recurso tenha, em regra, efeito suspensivo. Excepcionalmente, quando da execução imediata, da decisão puder resultar, na hipótese de reforma da mesma pelo Tribunal "ad quem" prejuízos para a administração, poderá o Juiz declarar que êsse recurso tem efeito suspensivo".

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 195, de 1957, substitui o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 2.171, de 18 de janeiro de 1954, que dispõe sobre ingresso na carreira de Diplomata, tendo pareceres favoráveis, sob ns. 235 a 237, de 1959, das Comissões de: Constituição e Justiça, Serviço Público Civil e de Relações Exteriores.

O SR. PRESIDENTE: – Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está encerrada.

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 195, DE 1957

(Nº 4.996-C-1954, na Câmara dos Deputados).

Substitui o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 2.171, de 18 de janeiro de 1954, que dispõe sobre o ingresso na carreira de Diplomata.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 2.171, de 18 de janeiro de 1954, é substituído pelos seguintes:

"Art. 1º

§ 1º Se casado com estrangeira o candidato, sua inscrição, no Concurso de Provas ou ao Exame Vestibular do Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, depen-

derá de autorização especial do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

§ 2º O casamento de aluno do Curso de Preparação à Carreira de Diplomata com pessoa estrangeira ficará subordinado à prévia autorização do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 215, de 1958, que concede o auxílio de Cr\$ 1.500.000,00 à Prefeitura Municipal de Guamá, no Estado do Pará, tendo Pareceres Favoráveis sob ns. 246 e 247, de 1959, das Comissões : de Constituição e Justiça e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está encerrada.

Em votação.

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado que vai à sanção.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 215, DE 1958

(Nº 3.572-B, de 1957, na Câmara dos Deputados).

Concede o auxílio de Cruzeiros 1.500.000,00 à Prefeitura Municipal de Guamá, no Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr\$ 1.500.000,00 (um milhão e qui-

nhentos mil cruzeiros) para auxiliar a Prefeitura Municipal de Guamá, no Estado do Pará, nos festejos comemorativos do centenário daquele município.

Art. 2º O auxílio, de que trata o art. 1º, será destinado à construção de um Grupo Escolar, denominado com o nome do fundador do Município de Guamá, para assinalar as comemorações.

Art. 3º O auxílio, depois de registrado pelo Tribunal de Contas e distribuído ao Tesouro Nacional, será entregue ao Prefeito do Município de Guamá.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.

Não há orador inscrito.

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a de amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA

1) – Votação em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1957, que cria cargos isolados de provimento efetivo, no Magistério do Exército, tendo Pareceres sob ns. 84 a 86, de 1958 e 242 a 244, de 1959, das Comissões de Constituição e Justiça; de Segurança Nacional e de Finanças, favoráveis ao projeto e contrários à emenda de Plenário.

2) – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 191, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr\$ 186.000.000,00 para atender ao pagamento de despesas inadiáveis do Lóide Brasileiro, tendo Parecer Favorável sob nº 245, de 1959, da Comissão de Finanças.

3) – Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 1957, originário da Câmara dos Deputados, que considera registrada, para todos os efeitos a concessão de melhoria de proventos de inatividade a Mário Mendonça, Compositor, classe F, aposentado do Departamento da Imprensa Nacional, Ministério da Justiça e Negócios Interiores, nos termos da apostila de 23 de julho de 1954, constante do respectivo título, tendo Pareceres Favoráveis sob ns. 254 e 255, de 1959, das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.

4) – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1959, que altera o Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará e dá outras providências (incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Fausto Cabral), tendo Pareceres (sob ns. 263, 264 e 265, de 1959) das Comissões: de Constituição e Justiça, favorável com a Emenda que oferece, nº 1 (C.J.), tendo voto em separado do Sr. Senador Argemiro de Figueiredo; da Comissão de Serviço Público Civil, favorável ao projeto e à emenda; da Comissão de Finanças, favorável ao projeto e à emenda.

5) – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 1959, que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder Judiciário – Supremo Tribunal Federal – o crédito especial de Cr\$ 7.736.400,00, para pagamento, no exercício de 1959, do abono provisório de 30% aos servidores da secretaria do mesmo Tribunal (incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa do interstício concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Lameira Bittencourt),

tendo Parecer Favorável, sob nº 272, de 1959, da Comissão de Finanças.

6) – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara, nº 23, de 1959, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Tribunal Federal de Recursos – o crédito especial de Cr\$ 7.277,091,50, para atender as despesas do abono provisório de 30% aos servidores da secretaria do mesmo Tribunal (in-

cluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Lameira Bittencourt), tendo Parecer Favorável, sob nº 267, de 1959, da Comissão de Finanças.

Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às 15 horas e 35 minutos.

58ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 2 DE JULHO DE 1959

PRESIDÊNCIA DO SR. FILINTO MÜLLER

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Atílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Muller.

Fernando Corrêa.

Alô Guimarães.

Gaspar Velloso.

Souza Naves.

Francisco Gallotti.

Saulo Ramos.

Brasílio Celestino.

Daniel Krieger.

Mem de Sá.

Guido Mondin. – (50).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 50 Senhores Senadores. Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Senhor Francisco Gallotti, servindo de Segundo Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Senhor Terceiro Secretário, servindo de Primeiro, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

Avisos

Do Sr.Ministro da Agricultura, nos seguintes termos:

GM – 450.

Rio de Janeiro, D.F., em 26 de junho de 1959.

Senhor Primeiro Secretário.

Tenho a honra de acusar o recebimento do Ofício 229, de 27 de maio último, pelo qual V. Ex.^a encaminha o teor do Requerimento nº 111-59, em que o nobre Sena-

dor Saulo Ramos solicita informações pertinentes à iniciativa do Governo ou de grupos econômicos para aquisição de ações de minas de carvão nos Estados Unidos da América do Norte.

Cabe-me comunicar a V. Ex.^a que o assunto foi encaminhado à consideração da Comissão Executiva do Plano de Carvão Nacional e, tão logo sejam obtidos os esclarecimentos do referido órgão, serão transmitidos a essa ilustre Casa.

Valho-me do ensejo para reafirmar-lhe os protestos de minha alta estima e distinto aprêço. – *Mário Meneghetti*.

Dê-se conhecimento ao Requerente.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

GM-459:

Rio de Janeiro, D.F., em 30 de junho de 1959.

Senhor Primeiro Secretário:

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex.^a, em três vias, as informações com que este Ministério atende ao que foi solicitado pelo Requerimento nº 74, de 1959, de autoria do nobre Senador Alô Guimarães e transmitido a esta Secretaria de Estado pelo Ofício nº 165, de 27 de abril último.

Valho-me da oportunidade para apresentar a V. Ex.^a os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. – *Mário Meneghetti*.

INFORMAÇÕES PRESTADAS AO SENADO FEDERAL, PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, EM FACE DO REQUERIMENTO Nº 74-59 DO NOBRE SENADOR ALÔ GUIMARÃES

I – Se é verídica a notícia veiculada, em fontes oficiosas, da designação, pelo Diretor da Divisão de Fomento da Produção Vegetal, do Agrônomo Rubens Benetti, para chefiar a Inspetoria Agrícola da-

quela Divisão, no Estado do Paraná;

R. – O Agrônomo Rubens Benetti foi designado pela Portaria nº 32, de 9-4-59 e dispensado pela Portaria nº 39, de 30-4-59, ambas do Diretor da Divisão de Fomento da Produção Vegetal.

II – Se o funcionário designado é o mesmo que exerceu, ultimamente, a chefia do Serviço de Expansão do Trigo no referido Estado.

R. – Sim.

III – Se, sendo verdadeira a informação corrente de que sobre o mesmo funcionário pesa grave denúncia de falta de exação do exercício funcional, foi, ainda, assim, feita nova designação para chefia, antes de serem apuradas as irregularidades contra si apontadas.

R. – Não foi, até hoje, formalizada qualquer denúncia nesse sentido.

IV – Se a designação do Agrônomo Rubens Benetti foi previamente autorizada por S. Ex.^a o Sr. Ministro da Agricultura.

R – Sim, mas logo após revogada.

Dê-se conhecimento ao Requerente.

MEMORIAL Nº 4, DE 1959

Excelentíssimo Senhor Senador
Presidente do Senado Federal.
Excelência,

Artur Borges Maciel Filho, adiante assinado, autor da Denúncia nº 2-59 apresentada a essa Alta Casa do Legislativo Nacional, contra o Sr. Moysés Lupion atual Governador do Estado do Paraná, vem, data vênha e mui respeitosamente, ante V. Exa., expor para afinal requerer:

aquela denúncia 2-59 foi, ante o parecer nela exarado, pelo Exmo. Sr. Senador Relator Dr. Daniel Krieger, e opinião unânime da Respeitável

Comissão de Constituição e Justiça *arquivada*, sob a alegação de que o autor incidiu em erro ao eleger o Senado Federal, para a ele dirigir: sua denúncia.

Com a permissão de V. Ex.^a deseja o autor esclarecer que a denúncia em aprêço, contém em seu texto três fases sobre três fatos distintos:

1º expoliação de bens particulares;

2º expoliação e dilapidação de *bens do Patrimônio Público do Estado do Paraná, e*

3º transações por escritura pública de *bens de domino e do Patrimônio da União*, «à revelia e sem o necessário assentimento» do Senado da República.

Sobre o primeiro fato o ora autor, em 24 de novembro de 1958, ajuizou em Curitiba, *denúncia criminal*, ao Tribunal de Justiça do Estado, contra o Sr. Moysés Lupion, ali protocolada sob nº 2-58, e que arquivada por aquele Colégio Judicial, será encaminhada dentro em breves dias ao Tribunal de Recursos do País.

Quanto ao segundo caso, dirigiu-se também em denúncia à Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, encontrando-se a mesma atualmente na Comissão existente naquele Legislativo *para apurar irregularidades no Departamento de Geografia, Terras e Colonização do Estado*.

Finalmente sobre o terceiro fato que prende-se às escrituras lavradas entre o Sr. Moysés Lupion e a Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná (SINOP), que versam sobre terras do *Domínio da União*, dirigiu-se ao Senador Federal, «com a finalidade única de dar conhecimento ao fato», na expectativa de que, tomando conhecimento da denúncia, *como de fato tomou*, houvesse por bem essa mais Alta Casa do Legislativo Nacional, após concretizar os fatos, já bastante lúcidos face a documentação que a ins-

trui, *encaminhá-la* ao Excelentíssimo Senhor Procurador Geral da República, para os fins de direito, isto é, para que *judicialmente fôsem declaradas nulas aquelas escrituras*, como de fato o são, por não estarem revestidas das formalidades *legais e constitucionais*.

Aquela denúncia foi, como dissemos, *arquivada*. – O seu arquivamento puro e simples, implicará, como é óbvio, «na ratificação», por parte do Senado, às negociatas indecorosas, «ilegais e inconstitucionais» do Sr. Moysés Lupion.

Por outro lado, não é admissível que, depois de tomar conhecimento da denúncia, na qual *está patente a violação da Constituição*, no que concerne a «poderes originários, expressos e exclusivos» do Senado da República, determinem seus Membros, seu arquivamento, sem qualquer providência salutar no que diz respeito à manutenção e cumprimento do texto de nossa Carta Magna, frontalmente atingida pelo Sr. Governador Moysés Lupion, permanecendo em estado passivo, alheios, deixando a cargo de um cidadão qualquer, a responsabilidade das providências a respeito de fato que atinge a integridade do *Patrimônio Nacional*.

Sendo, como é certo, que Sua Excelência o Senhor Senador Relator do feito, opinou pelo seu arquivamento, sem levar em consideração a extensão do ato, mesmo porque não é aceitável a idéia de que, de pleno conhecimento de sua amplitude, o Senado por unanimidade de seus Membros ratificasse atos praticados, pelo Sr. Moysés Lupion, que lezam o *Patrimônio Nacional em cerca de três bilhões de cruzeiros*;

e ainda, que aquela denúncia está fartamente instruída com documentação irretorquível sobre transação de *terras de domínio da União* de áreas superior a 190.000 hectares, nos núcleos *Xambre, Rio Verde, Rio da Areia e Pinhãozinho*, localizados no Estado do Paraná,

vem o autor requerer *reconsideração* de despacho, para que a denúncia em aprêço seja encaminhada ao Exmo. Sr. Procurador Geral da República, para os fins de direito.

A serem mantidos decisão e despacho anteriores, requer ainda se digne a Respeitável Comissão de Constituição e Justiça do Senado, se externar, apontando ou definindo *qual o órgão competente da União*, para tomar conhecimento e providenciar a declaração de nulidade de tais escrituras, que são em verdade, verdadeira afronta aos Poderes Constituídos da Nação.

Nestes termos

P.E.R.M.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 1959. – *Artur Borges Maciel Filho*.

À Comissão de Constituição e Justiça.

MEMORIAL
Nº 5, DE 1959

Excelentíssimo Senhor Senador
Presidente do Senado Federal.
Excelência.

Antonino Barbosa de Souza, adiante assinado, autor da ratificação à denúncia 2-59, oferecida ao Senado da República, contra o Senhor Moysés Lupion, por Artur Borges Maciel Filho, não se conformando, data vênia com o despacho nela exarado, face ao parecer do Exmo. Sr. Senador Relator, opinando pelo seu *arquivamento*, vem ante V. Ex.^a, expor para final requerer:

O parecer do Exmo. Sr. Senador Relator *é um extrato puro e simples dos termos do memorial inicial*;

O requerente ao se dirigir ao Senado em denúncia, o fez, como afirma em seu articulado, com pleno conhecimento dos textos Constitucionais, argüindo desde logo, *nulidade face à violação do pará-*

grafo 2º do artigo 156 da nossa Carta Magna;

Juntou às folhas 24 daquele memorial, certidão de que o *Tribunal de Contas do Estado do Paraná*, já as havia desde dezembro de 1957, *considerado nulas*;

Provou, juntando duas escrituras acompanhadas de seus respectivos *registros e transmissões*, fazendo prova bastante de que o Sr. Moysés Lupion levou a efeito as transações; *logo, aquelas escrituras apesar de nulas, são existentes e estão produzindo efeitos legais*, tanto assim que a SINOP e as outras Companhias vêm desde há anos efetivando vendas a colonos.

O que se procurou ante o Senado da República, foram providências cabíveis ao caso para, *desde que são elas nulas*, torná-las inexistentes, de fato e de direito, mediante ação, que seria iniciada, desde que o Senado encaminhasse tais denúncias e documentos ao órgão para isso competente.

Assim, considerando que seu *arquivamento*, seria, como de fato foi, para o público e a Nação, que lê jornais, uma ratificação do Senado da República às negociatas inconstitucionais e ilegais do Sr. Moysés Lupion.

Os jornais disseram apenas: – *Arquivada a denúncia contra o Sr. Moysés Lupion*.

Com essa notícia em mãos, o Sr. Lupion e suas Companhias incrementam apenas suas vendas, *crecem no conceito popular*, e avançam nos bens do País.

As vendas levadas a efeito pela Sr. Moysés Lupion, estão de fato legalizadas. – Foram feitas por escrituras públicas, registradas e *transmitidas em Cartório de Registro de Imóveis*, na Comarca a que pertencem.

São nulas, por inconstitucionais. – O que carece, o que se espera do Senado, são providências para êsse fim.

Assim, vem o postulante *requerer reconsiderado de despacho*, pedindo, seja o memorial e denúncia

2-59 encaminhado ao órgão competente do País, para tal fim, pois em tais condições, o Sr. Relator apenas choveu no molhado, repetindo as palavras do denunciante, sem solicitar uma providência sequer.

Nestes termos, P.E.M.

Rio de Janeiro, 1º de julho de 1959 – *Antonino Barbosa de Souza*.

À Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente.

Estêve ontem no Senado o Sr. Dom Helder Câmara, Arcebispo Auxiliar do Rio de Janeiro, para em nome de Sua Eminência o Cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, convidar a Casa para a solenidade que se realizará no próximo domingo, dia 5, às 16 horas, no Teatro Municipal, em homenagem a Sua Santidade o Papa João XXIII.

A festa se fará em torno da idéia do próximo Concílio Ecumênico e terá um sentido de apêlo à união da Família Cristã. *(Pausa)*.

Estêve também no gabinete da Vice-Presidência o Suplente de Deputado Federal por Santa Catarina, Dr. Wilmar Dias, que, em nome da família do Dr. Leoberto Leal, veio agradecer as homenagens prestadas pelo Senado àquele Deputado, falecido em acidente no ano passado.

Sobre a mesa requerimento, que vai ser lido pelo Senhor Primeiro Secretário.

É lido e apoiado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 197, DE 1959

Requeremos, com fundamento no art. 212, alínea Z-4 do Regimento Interno, que o Senado, acolhendo o convite trazido a esta Casa por Dom Helder Câmara, em nome de Sua Eminência o Senhor Cardeal

Arcebispo do Rio de Janeiro, conforme comunicação feita pela Mesa, se faça representar por uma Comissão de três membros na solenidade que será levada a efeito no dia 5 do mês em curso, domingo, às 16 horas, no Teatro Municipal, em homenagem a Sua Santidade o Papa João XXIII, a propósito da próxima realização do Conselho Ecumênico, convocado por sua iniciativa com o elevado objetivo de união da Família Cristã.

Sala das Sessões, em 2 de julho de 1959. – *Gilberto Marinho*.

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento será votado ao final da Ordem do Dia.

Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Victorino Freire, como Líder da Maioria.

O SR. VICTORINO FREIRE (como líder da maioria) (*): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, ao ocupar a atenção do Senado para agradecer ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Ministro da Fazenda e ao Presidente do Banco do Brasil as providências relativas ao financiamento da safra de arroz do Estado do Maranhão, aparteou-me o nobre Colega, representante do Amazonas, Senador Mourão Vieira, que reclamou contra o retardamento de igual medida para a juta amazônica.

Conforme prometi ao eminente Colega, e solidário com a Bancada amazonense entendi-me, hoje, com o Senhor Presidente da República, que recomendou ao Sr. Ministro da Fazenda a maior urgência na solução do caso, motivo da reclamação dos nobres Senadores Mourão Vieira e Vivaldo Lima, Líder do P.T.B.

Essa a explicação que me cumpria dar ao Senado e ao eminente Senador Mourão Vieira. – *(Muito bem)*.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre Senador Lino de Mattos, primeiro orador inscrito. *(Pausa)*.

Está ausente.

Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira, segundo orador inscrito.

O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Sr. Presidente, e Srs. Senadores, ocupo a tribuna para agradecer o gesto de solidariedade prestado à Amazônia pelo eminente Senador Victorino Freire.

Também estive, hoje, com o Senhor Presidente da República e tratei do mesmo assunto. A reclamação diz respeito especialmente ao Ministério da Fazenda e não ao Sr. Presidente da República, porque, há sessenta dias, foi baixado decreto, que fixa o preço único da juta.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Ex.^a um aparte?

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com muito prazer.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Foi o esclarecimento que prestei ao Sr. Presidente da República – a reclamação era quanto ao retardamento motivado pela burocracia do Ministério da Fazenda ou dos órgãos encarregados desse setor de nossa economia, e pedi a S. Ex.^a tomasse providências imediatas no sentido de acelerar o financiamento.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Sempre ressalvo a figura do Presidente da República, porque, na realidade, S. Ex.^a tem atendido, quanto pode os reclamos da região.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite V. Ex.^a um aparte, que é novo testemunho da correção do Presidente da República no caso? – *(Assentimento do orador)* – O expediente relativo ao último de-

creto que fixou o preço mínimo da juta, não demorou 24 horas no Palácio do Catete. Pouco depois de chegado ao gabinete, o Chefe do Governo assinou o decreto, como, aliás, é do conhecimento de Vossa Excelência. Fatos como esses dizem da maneira pela qual o Presidente Juscelino Kubitschek cuida dos interesses da Amazônia; no caso, a juta.

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Senhor Presidente da República surpreendeu-se quando soube do apêlo do nobre Senador Mourão Vieira, pois já providenciara há muito tempo.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – É exato; mas a minha reclamação foi no sentido de apressar o Expediente. Sei que é engrenagem difícil de compreender. Creio que o decreto uma vez assinado depois de tôdas as demarches para chegar a esse fim, é remetido ao Banco do Brasil e depois à Comissão de Financiamento da Produção, que redige minuta do contrato, a ser enviada, ao Banco. Este, então emite instruções para as Agências respectivas, após o que é o decreto remetido finalmente, ao Tribunal de Contas para registro.

Da vez passada, isto é, em 1958, toda essa tramitação não levou mais de 30 dias, e o que me deixou sobressaltado foi que a mesma providência demorava, já, 60 dias.

O apoio que recebi do nobre Líder da Maioria, Senador Lameira Bittencourt, na tramitação da matéria no que diz respeito a toda a região foi inestimável. Em todos os momentos S. Ex.^a nos deu sua atenção e todo o seu entusiasmo.

Minha presença na tribuna, Senhor Presidente, é principalmente para agradecer a atenção do nobre Senador Victorino Freire, que, com o seu dinamismo e a sua responsabilidade, mais uma vez deu seu apoio à região que modestamente aqui represento. *(Muito bem)*.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

O SR. PRESIDENTE: Tem a palavra o nobre Senador Jorge Maynard, terceiro orador inscrito.

O SR. JORGE MAYNARD (lê o seguinte discurso): – Senhor Presidente, louvável, sob vários pontos de vista, é a aproximação e o intercâmbio que o Brasil procura manter e desenvolver com os países sul-americanos.

Reconhecemos, todos, que os laços de amizade e de cooperação mútua, entre o nosso País e seus vizinhos, devem ser os mais completos possíveis, e que temos de nos esforçar pela integração econômica, social e política das Américas.

Agora mesmo os Estados Unidos e o Canadá nos ofereceram um belo exemplo do que se pode obter de um leal entendimento no campo das relações internacionais.

Com grande realce, toda a imprensa mundial noticiou a festiva inauguração, pela Rainha Elizabeth e pelo Presidente Eisenhower, do novo canal de São Lourenço, monumental obra que acaba de ser concluída no rio dêste nome que serve de limite entre aqueles países.

Os dois aspectos principais dêsse trabalho nos causaram marcada impressão, motivo por que me dispus a tecer êste rápido comentário, que me parece oportuno, dada a repercussão que teve o notável empreendimento.

Como grandiosa obra de engenharia e como magnífico exemplo de cooperação pacífica entre nações, o canal do São Lourenço é sem dúvida, um símbolo do adiantamento técnico e da recíproca amizade de dois grandes povos do nosso continente.

Traço de união entre o Atlântico e os Grandes Lagos, permitirá que navios do alto mar, com 25.000 toneladas de deslocamento e 8 metros de calado, penetrem no coração da Norte-América, até os confins do Lago Superior, depois de percorrerem cerca de 4.000 qui-

lômetros e de galgarem a altitude de 180 metros.

Em seu conjunto, a obra rivaliza com a do Canal do Panamá, sobrepujando-a, até, em certos aspectos.

Usinas hidrelétricas, construídas ao longo do canal, com um potencial de 1.800.000 quilowatts, abastecem de energia os grandes centros industriais daqueles dois países e propiciam o desenvolvimento de importantes indústrias, como a do alumínio, por exemplo.

Se, de um lado, causa-nos admiração o colossal trabalho material empreendido, cala-nos agradavelmente o sentido humano de entendimento e de cooperação entre duas nações vizinhas, colimando o bem comum.

Ambas as facetas do extraordinário evento aí estão como um exemplo a ser seguido pelos outros povos.

Quantos rios, por falta de compreensão e de confiança mútua entre nações ribeirinhas, têm jazido quase improdutos, servindo apenas como demarcação de fronteiras e, até como teatro de sangrentas lutas! Muitos dêles, com o evoluir dos tempos já agora se transformaram em elemento de união.

Depois de observarmos o que fizeram nesse sentido os operosos amigos do norte do Continente, volvamos os olhos para a nossa própria casa.

Embora tenhamos de reconhecer que ainda não nos foi possível executar obras do vulto da que mencionei, está fora de dúvida que ingressamos, há alguns anos atrás, em uma promissora fase de notáveis realizações, precursora de empreendimentos que nos porão em paralelo com as mais adiantadas e poderosas nações do globo.

Muito esforço temos de empregar, é certo. Porém, tudo indica que estamos nesse caminho.

No que se refere a uma cooperação com as nações amigas sul-americanas, vizinhas do Brasil, na

construção de obras de comum interesse, temos, de algum modo, adotado essa benéfica política, embora em escala ainda incipiente.

Podemos citar alguns empreendimentos que, levados a efeito nas nossas fronteiras, ora unicamente sob nossas expensas, ora em cooperação com nações amigas, têm sido de grande utilidade para nós para os nossos vizinhos.

Creio que o primeiro trabalho de vulto desse gênero, foi a estrada-de-ferro Madeira-Mamoré, que embora construída totalmente em território nacional, serve a grande área da Bolívia. A construção dessa ferrovia, como sabemos, exigiu enormes sacrifícios e muitas vidas foram imoladas à afirmação do prestígio do Brasil naquela região.

Nas fronteiras sul e sudoeste, temos sido mais atuantes. Lá estão a ponte sobre o Rio Jaguarão (entre Brasil e o Uruguai); a ponte sobre o Rio Uruguai (entre o nosso País e a Argentina); e a Estrada-de-Ferro Brasil-Bolívia. Agora, constrói-se a monumental ponte sobre o Rio Paraná, em Foz do Iguaçu, e a rodovia Curitiba-Assunção.

Ninguém desconhece a imensa riqueza que representa a bacia do sistema hidrográfico Paraná-Paraguai-Uruguai. As possibilidades econômicas dessa privilegiada região são extraordinárias.

Olhada em conjunto, a vasta área abrange territórios de cinco nações, inclusive a nossa, que ali têm interesses comuns.

A pressão demográfica que está se fazendo sentir naquela direção, originária de todos os países da bacia, as estradas que se constroem e a crescente atividade que ali se registra, nos permitem antever uma era de grande progresso para a região em futuro relativamente próximo.

Outros exemplos, em outras áreas, poderíamos citar.

O ambiente de paz e de compreensão entre as nações desta parte

do continente, a par do grande desenvolvimento econômico que aqui se opera indicam que se aproximam céleres, os dias em que os sulamericanos, em conjunto e unidos pelo ideal de fraternidade, elaborarão e tornarão realidade grandes planos de aproveitamento dos recursos naturais que lhes são comuns e de que foram dotadas as nossas Pátrias. E o Brasil desempenhará papel saliente nessas realizações. *(Muito bem!)*

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Não há mais oradores inscritos.

O SR. MEM DE SÁ: – Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá.

O SR. MEM DE SÁ (*): – Sr. Presidente se não há oradores inscritos, aproveito-me da oportunidade para transmitir à Casa, com esperança de que chegue aos ouvidos da autoridade competente, a reclamação que se me afigura inteiramente justa e procedente de alguns velhos servidores da Nação, aposentados.

Disseram-me eles que, até bem pouco tempo seus pagamentos eram feitos desde os primeiros dias do mês, mediante uma providência simples, qual a da instituição, na primeira pagadoria, de dois turnos: um pela manhã e outro pela tarde. Graças a essa medida, os aposentados percebiam seus proventos simultaneamente com o pessoal ativo, nos primeiros dias do mês.

Agora, entretanto, de pouco tempo a esta parte, foi estabelecida uma tabela extremamente desfavorável e até incômoda, pelas suas conseqüências para os aposentados. É o que se vê, por exemplo, no «Diário Oficial», em relação a este

(*) – Não foi revisto pelo orador.

mês; os aposentados só começam a perceber no dia nove e são distribuídos até o dia 17. Decorre daí que esses homens e suas famílias que já sofrem as agruras da carestia e da alta dos preços, nas primeiras semanas do mês, não contam com recursos para o atendimento das despesas e dos pagamentos que se verificam, às vezes, compulsoriamente, nos primeiros dias de cada mês, como é o caso típico dos alugueres de casa. É norma contratual, quase sem exceção, que esses pagamentos se verificam até o quinto dia útil. Ora, se os aposentados começam a perceber no nono dia útil e vão até décimo sexto ou décimo sétimo, muitas vezes – disseram-me pessoas absolutamente dignas de todo crédito – alguns deles têm que recorrer a empréstimos de amigos, quando os possuem, ou de agiotas, que se torna extremamente grave numa época em que a indústria e o comércio pagam, normalmente, 3 % ao mês.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite V. Ex.^a um aparte?

O SR. MEM DE SÁ: – Ouço o aparte do eminente Líder da Maioria, certo de obter informação esclarecedora.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não se trata de informação, mas de promessa, que tenho a honra e a satisfação de lazer a V. Ex.^a. Formularei, com a máxima presteza, fazendo minhas as palavras do nobre colega – apêlo ao Sr. Ministro da Fazenda, para que considere a possibilidade de atender à legítima reclamação de que se fez intérprete. É que me convenci da justiça da causa tão brilhantemente defendida pelo eminente Senador. Além do mais, muito merece V. Ex.^a de mim, da Liderança e do Senado, indistintamente.

O SR. MEM DE SÁ: – Fico imensamente agradecido pela gen-

tileza que V. Ex.^a mais uma vez me concede! ...

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Merecidamente.

O SR. MEM DE SÁ: –...num excesso a que não sei como corresponder.

No caso, realmente, há que atender a situação perfeitamente justa e que parece fácil de corrigir, bastando retomar-se o sistema anteriormente vigente. É um «retôrno aos quadros constitucionais vigentes» dos aposentados, com a simples instituição de um horário pela manhã, a fim de serem atendidos.

Já que V. Ex.^a mais uma vez demonstra tanta boa vontade e benevolência transmito, então, a segunda queixa que ouvi dessas pessoas.

Há na repartição competente, que eu nem sei indicar qual seja, porque ignoro essa divisão burocrática do Ministério da Fazenda, determinados funcionários que tratam esses servidores aposentados com extrema rispidez, com má vontade, com verdadeira falta de cortesia e de solicitude, e às vezes até de educação.

Creio que é caso a ser investigado pelas autoridades competentes e fácil de apurar. Basta o Diretor determinar que pessoa de sua confiança se apresente nas dias de pagamento como se fôsse um interessado, para verificar se é ou não legítima e procedente a reclamação.

O problema de escolha do pessoal que deve lidar com o público é delicado, porque, muita vez, é questão de temperamento do funcionário. Pode ocorrer que um funcionário seja excelente na contração ao dever, na exação com que o cumpre; mas não tenha jeito, habilidade, bom humor, paciência. Essa circunstância é fácil de compreender, e qualquer um de nós poderia ter neste sentido fatores favoráveis ou contrários.

O nobre Líder da Maioria, por exemplo, se não fôsse o expoente da política que é...

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito grato a Vossa Excelência.

O SR. MEM DE SÁ: – ...seria o homem maravilhosamente indicado para lidar com o público...

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Eu preferiria não ser pagador.

O SR. MEM DE SÁ: – ...tal a sua urbanidade e gentileza.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Por êsses mesmos predicados Vossa Excelência seria um elemento indicado.

O SR. MEM DE SÁ: – Já o Dr. Juscelino Kubitschek não teria essas qualidades.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Nesse ponto discordo fundamentalmente de Vossa Excelência.

O SR. MEM DE SÁ: – S. Ex.^a é muito alegre, gentil e risonho, mas seria difícil encontrá-lo no mesmo lugar...

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V. Ex.^a encontrará sempre o Sr. Presidente da República no seu pôsto de trabalho.

O SR. MEM DE SÁ: – ...porque, êle, provavelmente, estaria sempre de um andar para o outro, de elevador, subindo e descendo e, principalmente poderia fazer muitas promessas aos aposentados, inclusive de que no mês seguinte iriam receber mais.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não posso acompanhar V. Ex.^a. Minha discordância é absoluta. Nêsse caso V. Ex.^a está sendo tão injusto quanto foi justo no primeiro caso.

O SR. MEM DE SÁ: – O Marechal Lott se não fôsse uma das maiores expressões das Fôrças Ar-

madas, se a fortuna lhe tivesse sido ingrata e se fôsse um servidor padrão F ou G, também não estaria indicado para lidar com o público, não só pelo seu feitio rígido e ríspido mas, principalmente, pela impaciência que tem demonstrado. Está-se vendo que é um homem que não gosta de esperar, pois não tolera, por exemplo, para o problema da Presidência da República – falta ainda um ano e quatro meses para a eleição – a dilação de quinze dias na solução que o P.S.D. deve dar; e declara que é muito incômodo aguardar o seu pronunciamento. Seria um homem sem paciência para atender o público.

Assim, o Diretor da Despesa precisa procurar, dentro dos quadros da sua repartição, funcionários que tenham como padrão, como modelo, o Senador Lameira Bittencourt...

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Agradecido pela bondade de Vossa Excelência.

O SR. MEM DE SÁ: – ...e nunca funcionário que se assemelhe ao Sr. Juscelino Kubitschek ou ao Marechal Lott, pelos defeitos apontados.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permito-me voltar à parte séria e fundamental do discurso de Vossa Excelência, para lhe dizer que terei satisfação também em transmitir a reclamação de V. Ex.^a ao Sr. Ministro da Fazenda sobre essa outra parte de sua queixa; e posso assegurar que o Sr. Ministro, depois das necessárias investigações, para não incidir em injustiça, não demorará em tomar as providências adequadas. O Sr. Ministro da Fazenda, quer o Sr. Lucas Lopes, quer o ocasionalmente em exercício, Sr. Sebastião Paes de Almeida, são homens pacientes, corteses, educados, e estou certo de que essa mesma paciência, educação e cortesia exigirão que os

demaís funcionários do Ministério tenham em relação ao público, principalmente tratando-se de velhos e já aposentados servidores da Nação.

O SR. MEM DE SÁ: – Em nome dos aposentados agradeço a Vossa Excelência mesmo porque talvez esteja falando já em causa própria. Velho já sou e aposentado serei breve.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não apoiado!

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, aproveitando, ainda, esta minha presença inopinada na tribuna, quero transmitir ao eminente Senador João Villasbôas, em particular, e aos demais colegas, as abundantes informações que recebi de Taubaté, por parte dos patrocinadores da Semana de Monteiro Lobato, a respeito do auxílio há dias votado. Os dirigentes dessa iniciativa, depois de fazerem largo histórico sobre o que têm realizado e de enviarem o programa do mês corrente, de grande extensão, como se pode avaliar pela página que tenho em mãos (exibe uma fôlha impressa) acrescentam que o auxílio de duzentos mil cruzeiros concedido pelo Poder Legislativo – podem os legisladores ficar tranquilos – não será aplicado em festas frívolas, nem mesmo em queima de fogos ou outras manifestações pouco expressivas.

A Diretoria decidiu, quando o projeto foi aprovado na Câmara e encaminhado ao Senado, no sentido de que, uma vez concedida essa pequena cooperação do Governo Federal, os duzentos mil cruzeiros, seriam aplicados, exclusivamente, na reforma e na restauração do solar Chácara do Visconde, especialmente na reconstrução do fôrro e do telhado que estão em péssimas condições, para que seja adaptado para a Casa de Monteiro Lobato.

Nessa Casa, se instalará um museu municipal e um museu re-

ferente a essa grande personalidade da literatura e da política brasileira.

Queria transmitir essas informações para salientar que o auxílio terá aplicação realmente louvável e elogiável. (*Muito bem; muito bem.*)

O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho.

O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia discurso que, entregue à revisão do orador, será posteriormente publicado.

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:

ORDEM DO DIA

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1958, que cria cargos isolados, de provimento efetivo, no Magistério do Exército, tendo Pareceres sob ns. 84 a 86 de 1958, e 242 a 244, de 1959, das Comissões: de Constituição e Justiça; de Segurança Nacional e de Finanças, favoráveis ao projeto e contrários à emenda de Plenário.

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 198, DE 1959

Nos termos dos artigos 212, letra I, e 274, letra b, do Regimento Interno, requero adiamento da votação do Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1957, a fim de ser feita na sessão de 13 do corrente.

Sala das Sessões, em 2 de julho de 1959. – *Lameira Bittencourt.*

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 191, do 1957, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cruzeiros 186.000.000,00 para atender ao pagamento de despesas inadiáveis do Lóide Brasileiro, tendo Parecer Favorável sob número 245, de 1959, da Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 191, DE 1957

(Nº 885-B-1955, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr\$ 186.000.000,00 para atender ao pagamento de despesas inadiáveis do Lóide Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cruzeiros 186.000.000,00 (cento e oitenta e seis milhões de cruzeiros), para atender ao pagamento de despesas inadiáveis do Lóide Brasileiro.

Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 1957, originário da Câmara dos Deputados, que considera registrada, para todos os efeitos, a concessão de melhoria de proventos de inatividade a Mário Mendonça, compositor, classe F, aposentado do Departamento de Imprensa Nacional, Ministério da Justiça e Negócios Interiores, nos termos da apostila de 23 de julho de 1954, constante do respectivo título, tendo Pareceres Favoráveis sob ns. 254 e 255, de 1959, das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à Comissão de Redação:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 20, DE 1957

(Nº 117-A, de 1957, na Câmara dos Deputados)

Considera registrada, para todos os efeitos, a concessão de melhoria de proventos de inatividade a Mário Mendonça, compositor, classe F, aposentado do Departamento de Imprensa Nacional, Ministério da Justiça e Negócios Interiores.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º – É considerada registrada, para todos os efeitos, a concessão de melhoria de proventos de inatividade a Mário Mendonça,

compositor, classe F, aposentado do Departamento de Imprensa Nacional, Ministério da Justiça e Negócios Interiores, nos termos da apostila de 23 de julho de 1954, constante do respectivo título.

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário.

Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1959, que altera o Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Eleitoral do Estado do Ceará e dá outras providências (incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício concedida na sessão anterior a requerimento do Sr. Senador Fausto Cabral), tendo Pareceres (sob ns. 263, 264, e 265, de 1959) das Comissões: de Constituição e Justiça, favorável, com a Emenda que oferece, nº 1 (C.J.), tendo voto em separado do Sr. Senador Argemiro de Figueiredo; da Comissão de Serviço Público Civil, favorável ao projeto e à emenda; da Comissão de Finanças, favorável ao projeto e à emenda.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto e a emenda. *(Pausa).*

Não havendo quem faça uso da palavra, encerro a discussão. *(Pausa).*

Encerrada.

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovado.

Em votação a emenda.

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovada.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 8, DE 1959

(Nº 2.035-D, de 1956, da Câmara dos Deputados)

Altera o Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º – O Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, criado pela Lei nº 486, de 14 de novembro de 1948, e classificado no Grupo D, pela Lei nº 1.340, de 30 de janeiro de 1951, passa a ter a estruturação estabelecida na presente lei e na tabela que a acompanha.

Parágrafo único. Serão apostilados pelo Presidente do Tribunal, os títulos de nomeação dos atuais funcionários da Secretaria, de acordo com a nova situação constante da tabela.

Art. 2º – As carreiras de Escriturário e Datilógrafo passam a constituir a de Auxiliar Judiciário, escalonadas nas letras «G» a «H», na conformidade da tabela anexa.

§1º – Os atuais escriturários e datilógrafos, classe «G», ficam classificados na Classe «H», e os escriturários classes «F» e «E», bem assim os datilógrafos classe «F», na classe «G».

§ 2º Cabe aos Auxiliares Judiciários a execução dos serviços de datilografia.

Art. 3º – Os ocupantes da classe final da carreira de Auxiliar Judiciário terão acesso à inicial de Oficial Judiciário, mediante concurso de 2ª entrância, organizado pelo Tribunal.

Parágrafo único. É ressalvado o direito de acesso dos antigos ocupantes da carreira de Escriturá-

TABELA DE QUE TRATA ESTA LEI

Número de Cargos	CARGOS OU CARREIRA	Símbolo Classe ou Padrão
	<i>Cargos em Comissão</i>	
1	Diretor Geral.....	PJ-4
2	Diretores de serviço.....	PJ-5
	<i>Cargos Isolados</i>	
1	Auditor Fiscal.....	PJ-5
1	Redator de Debates e do Boletim Eleitoral.....	PJ-7
1	Taquígrafo.....	N
1	Arquivista	L
1	Almoxarife.....	K
1	Porteiro.....	J
1	Ajudante de Porteiro.....	I
	<i>Cargos de Carreira</i>	
1	Oficial Judiciário.....	N
2	Oficial Judiciário.....	M
2	Oficial Judiciário.....	L
3	Oficial Judiciário.....	K
4	Oficial Judiciário.....	J
5	Oficial Judiciário.....	I
12	Auxiliar Judiciário.....	H
17	Auxiliar Judiciário.....	G
1	Contínuo.....	H
3	Contínuo.....	G
1	Servente.....	F
2	Servente.....	E
3	Servente.....	D
	<i>Funções Gratificadas</i>	
6	Chefe de Seção.....	FG-5
1	Secretário da Presidência	FG-4
1	Secretário da Procuradoria Regional.....	FG-5
1	Secretário do Corredor.....	FG-5

pagamento, no exercício de 1959, a partir de 1º de janeiro das despesas decorrentes do abono provisório de 30% (trinta por cento), concedido aos servidores da Secretaria do mesmo tribunal, de acordo com a decisão proferida pelo Tribunal Pleno, em sessão de 29 de janeiro de 1959 no Processo Administrativo nº 3-59.

Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 1959, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Tribunal Federal de Recursos – o crédito especial de Cr\$ 7.277.091,50 para atender às despesas do abono provisório de 30% aos servidores da secretaria do mesmo Tribunal (incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício concedida na sessão anterior, a requerimento do Senhor Senador Lameira Bittencourt, tendo Parecer Favorável sob nº 267, de 1959, da Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. – *(Pausa).*

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 23, DE 1959

(Nº 69-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)

Autoriza, o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Tribunal Federal de Recursos

– o crédito especial de Cr\$ 7.277.091,50, para atender às despesas do abono provisório de 30% aos servidores da Secretaria do mesmo Tribunal.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário – Tribunal Federal de Recursos – o crédito especial de Cr\$ 7.277.091,50 (sete milhões, duzentos e setenta e sete mil, noventa e um cruzeiros e cinquenta centavos), para atender ao pagamento, no exercício de 1959, a partir de 1º de janeiro, das despesas decorrentes do Abono provisório de 30% (trinta por cento), concedido aos servidores da Secretaria do mesmo Tribunal, de acordo com a decisão proferida pelo Tribunal Pleno, em sessão de 2 de fevereiro de 1959.

Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria da Ordem do Dia.

Vai à sanção.

Em discussão o requerimento de autoria do nobre Senador Gilberto Marinho, lido e apoiado na hora do Expediente, em que solicita seja designada uma comissão de três membros para representar o Senado na cerimônia a ser realizada no Teatro Municipal, em homenagem a Sua Santidade o Papa João XXIII. *(Pausa).*

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussão.

Em votação.

Os Senhores Senadores que aprovam o Requerimento queiram conservar-se sentados. *(Pausa).*

Está aprovado.

Designo os nobres Senadores Gilberto Marinho, Vivaldo Lima e Fernandes Távora para integrarem a Comissão do Senado. *(Pausa).*

Não há oradores inscritos.

Nada mais havendo para tratar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 – Votação, em discussão única, do Parecer nº 259, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, no sentido da audiência do Ministro da Agricultura sobre o Projeto de Lei do Senado nº 14, de 1959 que dispõe sobre a articulação e a coordenação dos serviços do Ministério da Agricultura com serviços congêneres locais, cria o Conselho da Produção Agrícola e dá outras providências – (apresentado pelo Senador Attílio Vivacqua).

2 – Votação, em primeira discussão, do Projeto de lei do Senado nº 20, de 1958, que atribui aos Magistrados Federais as van-

tagens constantes dos ns. I, II e III do artigo 184, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, tendo Pareceres Favoráveis ao Projeto e à Emenda de Plenário sob ns. 409 a 411, de 1958, e 261 a 263, de 1959, das Comissões de Constituição e Justiça: de Serviço Público Civil e de Finanças.

3 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 170, de 1958, que concede pensão vitalícia de Cr\$ 5.000,00 mensais a Edgardina Monteiro de Melo, viúva do ex-Deputado Federal Eugênio de Mello, tendo Pareceres Favoráveis (sob ns. 270 e 271 de 1959) das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.

Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às 15 horas e 20 minutos.

59ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 3 DE JULHO DE 1959

PRESIDÊNCIA DOS SRS. GILBERTO MARINHO E HERIBALDO VIEIRA

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Atílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Arlindo Rodrigues.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.

Saulo Ramos.

Brasílio Celestino.

Daniel Krieger.

Mem de Sá.

Guido Mondin. – (45).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 45 Senhores Senadores.

Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. Francisco Gallotti, servindo de 2º Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. Segundo Suplente, servindo de 1º Secretário, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

Mensagem

Nº 100, de 1959

(Número de ordem na Presidência da República: 268)

Senhores Membros do Senado Federal,

De acôrdo com o preceito constitucional, tenho a honra de submeter à vossa apreciação a designação que desejo fazer do Diplomata Carlos Martins Thompson Flôres para exercer a função de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário junto ao Govêrno da República Árabe Unida.

Os méritos do Sr. Carlos Martins Thompson Flôres, que me induziram a escolhê-lo para o desem-

penho dessas elevadas funções, constam da inclusa informação do Ministério das Relações Exteriores.

Rio de Janeiro, em 2 de julho de 1959. – *Juscelino Kubitschek*.

CURRICULUM VITAE

(Diplomata Carlos Martins Thompson Flôres)

O Diplomata Carlos Martins Thompson Flôres nasceu em Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, em 5 de setembro de 1908.

2. É bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade do Rio de Janeiro.

3. Ingressou no Ministério das Relações Exteriores, na qualidade de Extranumerário, em 16 de agosto de 1927; foi contratado em 10 de janeiro de 1928; nomeado Cônsul de Terceira Classe em 21 de setembro de 1931; promovido a Cônsul de Segunda Classe, por antiguidade, em 9 de março de 1934; a Primeiro Secretário, por antiguidade, em 7 de dezembro de 1943; a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, em 10 de dezembro de 1945; e a Ministro de Primeira Classe por merecimento, em 5 de novembro de 1953.

4. Durante sua carreira, desempenhou as funções seguintes:

Segundo Secretário da Embaixada do Brasil em Cuba, de 15 de junho de 1934 a 20 de dezembro de 1935;

Encarregado de Negócios do Brasil em Cuba, de 11 de agosto a 18 de setembro de 1934 e de 25 de maio a 18 de outubro de 1935;

Segundo Secretário da Embaixada do Brasil na Bélgica, de 7 de abril de 1936 a 31 de outubro de 1937;

Encarregado de Negócios do Brasil na Bélgica, de 3 de julho a 4 de agosto de 1937;

Segundo Secretário da Embaixada do Brasil em Portugal, de 5 de novembro de 1937 a 5 de março de 1941;

Segundo Secretário da Embaixada do Brasil na Argentina, de 6 de maio a 7 de dezembro de 1943;

Primeiro Secretário da Embaixada do Brasil na Argentina, de 7 de dezembro de 1943 a 3 de junho de 1954 até a presente data.

5. Foi, outrossim, designado para as seguintes missões e comissões:

Membro da Comissão de Recepção ao Presidente da Argentina, General Augustin P. Justo, em 1932. À disposição do Ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Doutor Alberto Guani, por ocasião da III Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, realizada no Rio de Janeiro, em 8 de setembro de 1942. Segundo Introdutor Diplomático, interino, em 13 de abril de 1945. Segundo Introdutor Diplomático, efetivo em 12 de junho de 1945. Designado para acompanhar até Santiago do Chile os restos mortais do Embaixador Raul Morales, em fevereiro de 1946. Introdutor Diplomático, em 31 de maio de 1947. Designado para fazer parte da Comitiva do Presidente da República, General Eurico Gaspar Dutra, em sua viagem oficial a Quarai-Artigas, para encontrar-se com o Presidente do Uruguai, Doutor Thomás Berreda, em maio de 1947. Designado para fazer parte da Comissão de Recepção ao Doutor Gabriel Gonzalez Videla, Presidente da República do Chile, em junho de 1947. Membro da Comissão de Recepção a S. Exa. o Sr. Harry Truman, Presidente dos Estados Unidos da América, em 30 de agosto de 1947. Chefe da Delegação do Brasil à VI Assembléia Geral do Instituto Pan-Americano de Consulta sobre Cartografia e à III Reunião Pan-Americana de Consulta sobre História, na cidade do México, em julho de 1956.

6. De seus assentamentos individuais verifica-se que:

a) não consta dos mesmos qualquer nota desabonadora;

b) foi muitas vezes elogiado pelo desempenho dado às funções,

missões e comissões que lhe foram cometidas;

c) é casado com a Senhora Rita Martins Thompson Flôres, da qual tem dois filhos.

O Diplomata Carlos Martins Thompson Flôres, que se encontra presentemente no México, é indicado para exercer a função de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao Governo da República Árabe Unida. – *A. F. Azeredo da Silveira*, Chefe da Divisão do Pessoal.

DP-DC-96-312.4

Em 29 de junho de 1959.

A S. Exa. o Sr. Doutor Juscelino Kubitschek de Oliveira, Presidente da República.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à assinatura de V. Exa., para os fins previstos no art. 67 da Constituição, projeto de mensagem ao Senado Federal, a que acompanha o *curriculum vitae* do Diplomata Carlos Thompson Flôres, indicado para exercer a função de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao Governo da República Árabe Unida.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa., Sr. Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. – *Francisco Negrão de Lima*.

À Comissão de Relações Exteriores.

Memorial
Nº 6, de 1959

Excelentíssimo Sr. Senador Presidente do Senado Federal.

Excelência:

José Leal, infra-assinado, brasileiro, casado, repórter, portador da Carteira nº 5.188 da Associação dos Profissionais de Imprensa de São Paulo, tendo acompanhado, desde início até a presente data a *Entrada* nessa Casa do Poder Legislativo Nacional no dia 27 de abril p.p. da denúncia assinada por Ar-

thur Borges Maciel Filho contra o Sr. Moysés Lupion, até seu *Arquivamento* em data de 28 de maio, após Relatada e aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça dêsse Senado, vem, data vênia, na qualidade de brasileiro que se interessa pelos problemas Nacionais e pela integridade do Patrimônio Nacional, ante V. Exa, expor para afinal requerer:

Aquêle memorial e denúncia foi acompanhado de 19 certidões de *Cartórios do Poder Judiciário*, que por isso mesmo devem merecer fé pública e de cêrca de 20 jornais elucidativos dos fatos nêlê relatados:

Esclarece com amplitude, livres de quaisquer dúvidas, crimes praticados pelo Governador Moysés Lupion, violando a Constituição da República, os Códigos Penal e Civil do País e as mais rudimentares leis de respeito ao cidadão e ao Estado;

Carece, pois, tal memorial e denúncia, de consideração, atenção e providências, a respeito do que contém o seu texto.

O relato e parecer apresentado pelo Exmo. Sr. Senador Relator do feito, com sua permissão, não pode prevalecer.

S. Exa. confirma a denúncia, isto é, *seu parecer é de que as escrituras lavradas entre o Sr. Moysés Lupion e as diversas Companhias, são nulas e inexistentes, se violaram o § 2º do art. 156 da Constituição da República.*

Acha que aquelas escrituras são *nulas e inexistentes*, não leva porém em consideração que só a Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná (SINOP), vende desde 1957, a incautos colonos, 196.000 hectares de terras nos núcleos Xambre, Rio Verde, Rio da Areia e Pinhõesinho, que pertencem ao Patrimônio Nacional;

Que a violação do que prevê o § 2º do art. 156, *implica em nulidade*, por serem nulos todos os atos em *Contrário a uma vedação*

constitucional, citando mesmo Alcino P. Falcão – C. Anotado, página 18;

Termina por opinar pelo seu *Arquivamento puro e simples*.

Não levou em consideração Sua Excelência, os fatos contidos na denúncia:

Violação e esbulho ao Patrimônio Particular;

Espoliação ao Patrimônio Público do Estado do Paraná;

Transação sobre bens públicos da União sem o devido e necessário assentimento do Senado Federal;

E acima de tudo, a *necessidade de serem apurados tais fatos*.

1º Em benefício da República e dos brasileiros;

2º Em benefício do próprio senhor Governador Moysés Lupion, sobre quem pesam tais denúncias, que são gravíssimas, e sobre as quais o seu *silêncio*, implica forçosamente em *admissão*.

A discordância de designação de uma Comissão de Inquérito para apurar a verdade sobre aquela denúncia, implica, obviamente, em *ratificar* os atos e transações do Sr. Lupion.

Se existem no Senado *onze Comissões de Inquérito*, por que não a designação de mais uma para apurar um fato que se prende a *espoliação da integridade do Patrimônio Nacional em mais de três bilhões de cruzeiros*?

Importará mais, leves alusões, sobre determinados Parlamentares, *que a integridade de nosso Patrimônio* e a manutenção e devido respeito à nossa Constituição?

Existe como é do conhecimento público, uma Comissão para apurar fatos *apenas aludidos* por Sua Eminência o Sr. Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro em uma TV local.

Na Câmara dos Deputados existem nada menos de dez comissões de inquérito para apurar fatos e *denúncias*:

1 – Para investigar os problemas relacionados com as Companhias de Aviação;

2 – Para apurar irregularidades com o comércio de importação;

3 – Para apurar irregularidades referentes aos *Bens e Valores* das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional;

4 – Para apurar as acusações que pesam contra o Departamento Federal de Segurança Pública;

5 – *Para apurar a extensão e intensidade da devastação dos recursos naturais do País*;

6 – Para apurar irregularidades no SESC e no SENAC do Distrito Federal etc...

Por que, pois, não apurar a espoliação, a dilapidação, a extensão do *Prejuízo causado ao Patrimônio Nacional* pelo Sr. Moysés Lupion?

Não é admissível, Excelência, não é aceitável por qualquer brasileiro, que o Senado da República, deixe a critério e à iniciativa de Arthur Borges Maciel Filho, a tarefa de responsabilizar, legalmente, pelo Judiciário, às suas expensas, a alguém que dilapida e causa vultosos prejuízos à Nação.

Aquêle parecer de S. Exa. o Senhor Senador Daniel Krieger é jurídico e perfeito, falta-lhe, porém, o complemento, *que é a solicitação* a essa Alta Casa do Poder Legislativo da República, *de uma providência saneadora ao mal que atingiu a todos os nacionais a transação levada a efeito pelo Sr. Moysés Lupion com a SINOP*.

Pelo exposto, requer a V. Exa. o postulante, como brasileiro, aquela denúncia, que é de caráter nacional, *reconsideração de despacho*, para que seja ela encaminhada ao órgão competente para providenciar a *sua nulidade, sua inexistência legal e seu cancelamento nos Cartórios do Estado do Paraná*, onde estejam registradas e transcritas.

Nestes termos

P.E.R.M.

Rio de Janeiro, em 2 de julho de 1959. – José Leal.

À Comissão de Constituição e Justiça.

Ofícios

Da Câmara dos Deputados, ns. 916, 915 e 911, encaminhando autógrafos dos seguintes projetos de lei:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 30, DE 1959

(Nº 3.185-C, de 1957, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – o crédito especial de Cr\$ 51.416.180,80, para pagamento de gratificações.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunais Regionais Eleitorais – o crédito especial de Cr\$ 51.416.180,80 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e dezesseis mil, cento e oitenta cruzeiros e oitenta centavos), em reforço de dotações do Anexo 5 da Lei nº 2.996, de 10 de dezembro de 1956, com a seguinte discriminação:

Poder Judiciário – Anexo 5.

5.04 – Justiça Eleitoral.

02 – Tribunais Regionais Eleitorais.

Verba 1.0.00 – Custeio.

Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil.

Subconsignação 1.1.27 – Gratificação pela prestação de serviços eleitorais.

	Cr\$
02 – Alagoas.....	1.407.600,00
03 – Amazonas.....	766.200,00
04 – Bahia.....	4.000.000,00
05 – Ceará.....	2.838.600,00
06 – Distrito Federal.....	1.026.000,00
07 – Espírito Santo.....	1.083.800,00
08 – Goiás.....	2.507.600,00
09 – Maranhão.....	1.758.000,00
10 – Mato Grosso.....	820.800,00
11 – Minas Gerais.....	9.439.200,00
12 – Pará.....	1.176.000,00

Cr\$

13 – Paraíba.....	1.846.800,00
14 – Pernambuco.....	3.762.000,00
15 – Piauí.....	1.573.200,00
16 – Paraná.....	2.920.800,00
17 – Rio de Janeiro.....	1.801.980,80
18 – Rio G.do Norte.....	1.477.200,00
19 – Rio G. do Sul.....	3.043.800,00
20 – Santa Catarina.....	1.470.600,00
21 – São Paulo.....	5.977.800,00
22 – Sergipe.....	718.200,00

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

À Comissão de Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 31, DE 1959

(Nº 4.352-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário Justiça Militar – Superior Tribunal Militar – crédito especial de Cr\$ 170.016,10, para atender ao pagamento de salário-família e adicionais de seu pessoal.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário – Justiça Militar – Superior Tribunal Militar – o crédito especial de Cr\$ 170.016,10 (cento e setenta mil e dezesseis cruzeiros e dez centavos), para atender aos seguintes pagamentos:

a) *Salário-família:*

Áureo de Souza e Almeida, 1º Substituto de Auditor da Segunda Auditoria da Aeronáutica Cruzeiros 5.300,00;

Fernando Przewedowski Nogueira, 1º Substituto de Auditor da Segunda Auditoria da Marinha – Cr\$ 6.800,00;

Abel de Azevedo Caminha, 1º Substituto de Auditor da Primeira

Auditoria da Primeira Região Militar – 1.500,00;

Mário da Silva Araújo, 1º Substituto de Auditor da Segunda Auditoria da Primeira Região Militar – Cr\$ 750,00;

Jacob Goldemberg 1º Substituto de Auditor da Terceira Auditoria da Primeira Região Militar – Cr\$ 4.500,00;

Flávio Luçan de Oliveira, Auditor da Quarta Região Militar – Cr\$ 5.000,00.

b) *Gratificação adicional por tempo de serviço:*

Passos Benedito de Queiroz, extranumerário mensalista, referência 22, da Primeira Auditoria da Aeronáutica – Cr\$ 15.293,70;

Raul Santos Moura, servente, padrão F, da Terceira Auditoria da Primeira Região Militar – Cruzeiros 1.575,00;

José Almir Moreira, escrevente Juramentado, padrão J, da Terceira Auditoria da Primeira Região Militar – Cr\$ 20.822,40;

Luís de Castro, oficial de justiça, padrão H, da Auditoria da Quinta Região Militar – Cr\$ 4.316,00;

Zélia Monteiro Stramandinoli, oficial judiciário, símbolo PJ-7, do superior Tribunal Militar – Cruzeiros 11.456,80;

Carmilde Araripe, oficial judiciário, padrão M, do Superior Tribunal Militar – Cr\$ 17.942,90.

Art 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

À Comissão de Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 32, DE 1959

(Nº 2.065-C, de 1956, na Câmara dos Deputados)

Revigora o Decreto-lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, e lhe altera o alcance do artigo 1º.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É revigorado pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da publicação desta lei, o Decreto-lei nº 8.778, de 22 de janeiro de **1946**.

Parágrafo único. O Ministério da Saúde notificará as instituições hospitalares que se utilizam dos serviços de enfermeiras e parteiras práticas, religiosas ou leigas, para que, dentro desse prazo, se submetam elas aos exames de habilitação previstos no citado decreto-lei.

Art. 2º Estão dispensados do exame de habilitação previsto no art. 1º do Decreto-lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, os enfermeiros práticos e os parteiros com mais de 20 (vinte) anos de efetivo exercício profissional.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

À Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente. (*Pausa*).

O Sr. Gilberto Marinho deixa a cadeira da presidência, assumindo-a o Sr. Heribaldo Vieira.

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Lino de Mattos. (*Pausa*).

S. Exa. não está presente.

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho, segundo orador inscrito.

O Sr. Gilberto Marinho pronuncia discurso que será publicado posteriormente.

O SR. PRESIDENTE: – Não há outros oradores inscritos. (*Pausa*).

Em data de 1º do corrente foi aprovado o Projeto de Lei da Câmara nº 215, de 1958, que concede o auxílio de Cr\$ 1.500.000,00 ao Município de Guamá, no Estado do Pará.

Por não ter sido emendado nesta Casa, o projeto em aprêço foi despachado no sentido da remessa à sanção presidencial.

Todavia, tendo verificado existir no seu texto, defeito de redação que não convém seja mantido na lei que se vai ultimar, a Mesa vai encaminhar a matéria à Comissão de Redação para que, em Redação Final, o elimine.

Passa-se à:

ORDEM DO DIA

Votação, em discussão única, do Parecer nº 259, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, no sentido da audiência do Ministro da Agricultura sobre o Projeto de Lei do Senado nº 14, de 1959, que, dispõe sobre a articulação e a coordenação dos serviços do Ministério de Agricultura com serviços congêneres locais, cria o Conselho de Produção Agrícola e dá outras providências (apresentado pelo Senador Atílio Vivacqua).

O SR. PRESIDENTE: – O ilustre Relator da Comissão de Constituição e Justiça concluiu o seu Parecer requerendo a audiência do Ministério da Agricultura sobre o Projeto de Lei do Senado nº 14-59.

A Comissão aprovou o parecer, e, conseqüentemente o que nêle se propunha. Não formalizou, entretanto o requerimento.

Nessas condições o objeto da manifestação do Plenário deve ser a conclusão do parecer, que corresponde a requerimento de diligência. *(Pausa).*

Em votação o parecer.

Os Senhores Senadores que o aprovam, na sua conclusão, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovado.

A Diretoria do Expediente providenciará a diligência requerida.

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei do Senado nº 20, 1958, que atribui aos Magistrados Federais as vantagens constantes dos ns. I, II e III do art. 184, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, tendo Pareceres Favoráveis ao projeto e à emenda de Plenário, sob ns. 409 a 411, de 1958, 251 a 253, de 1959, das Comissões de Constituição e Justiça; de Serviço Público Civil de Finanças

O SR. PRESIDENTE: – Êste projeto teve a primeira discussão encerrada na legislatura anterior.

De acôrdo com o § 2º do art. 323, do Regimento, a discussão deve ser reaberta.

Em discussão o projeto com a emenda.

Não havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.

Os Senhores Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 20, DE 1958

Atribui aos Magistrados Federais as vantagens constantes dos ns. I, II e III do art. 184, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Os Magistrados Federais, incluídos os da Justiça do Distrito Federal, que se aposentarem após 30 anos de serviço público, desde que, pelo menos, contem dez anos de exercício de judicatura, gozarão das mesmas vantagens atribuídas aos funcionários públicos em geral, no art. 184, ns. I, II e III da Lei nº 1.711, de 28 de ou-

tubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos da União).

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a emenda.

Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Está aprovada.

É a seguinte a emenda aprovada:

EMENDA Nº 1

Ao art. 1º.

Onde se lê:

"Contem dez anos de exercício de judicatura".

Leia-se:

"Contem vinte anos de exercício de judicatura".

O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à Comissão de Redação a fim de ser redigida para segunda discussão.

Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 170, de 1958, que concede pensão vitalícia de Cr\$ 5.000,00 mensais a Edgardina Monteiro de Melo, viúva do ex-Deputado Federal Eugênio de Melo, tendo Pareceres Favoráveis (sob ns. 270 e 271, de 1959), das Comissões de Constituição e Justiça, e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (*Pausa*).

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 170, DE 1958

(Nº 3.455-B, de 1957, na Câmara dos Deputados)

Concede a pensão vitalícia de Cr\$ 5.000,00 mensais a Edgardina Monteiro de Melo, viúva do ex-Deputado Federal Eugênio de Melo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É concedida a pensão vitalícia de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) mensais a Edgardina Monteiro de Melo, viúva do ex-Deputado Federal Eugênio de Melo.

Art. 2º O pagamento da pensão de que trata o art. 1º correrá à conta da dotação orçamentária do Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas da União.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a matéria constante da Ordem do Dia. Não há oradores inscritos.

Se nenhum dos Senhores Senadores solicitar a palavra, vou encerrar a sessão, designando para o dia 6 do corrente, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 – Discussão única, do parecer da Comissão de Relações Exteriores, sobre a Mensagem nº 43, de 1959, pela qual o Sr. Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Murilo Tasso Fragoso, Ministro de Primeira Classe, para o cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário junto ao Governo do Paquistão.

2 – Discussão única, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem nº 64, de 1959, pela qual o Sr. Presidente da

República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Afonso Barbosa de Almeida Portugal, Ministro de Primeira Classe, para o cargo de Embaixador:Extraordinário e Plenipotenciário, junto ao Governo da Comunidade da Austrália. 3 – PLCD 354-48 – Concede imunidades aos Vereadores: PLCD 10-49 – Regula a entrada de imigrantes e estabelece normas para a colonização. PLCD 365-49 – Autoriza as Caixas Econômicas Federais a operar	em seguros de renda imobiliária de empréstimos hipotecários. PLCD 440-49 – Dá nova redação ao art. 183 da 1ª seção, classe 7ª, da Tarifa que acompanha o Decreto-lei nº 2.878, de 18-12-1949 (sêdas). PLCD 93-50 – Altera a redação de dispositivos do Código de Processo Penal. Está encerrada a sessão. Levanta-se a sessão às 15 horas e 10 minutos.
---	--

PRESIDÊNCIA DO SR. FILINTO MÜLLER

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

Mourão Vieira.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Atílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.

Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Brásilio Celestino.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin – (45).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores.

Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida Ata.

O Sr. Francisco Gallotti, servindo de 2º Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. Terceiro Secretário, servindo de 1º, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

Aviso

Do Sr. Ministro da Fazenda, nos seguintes termos:

Aviso nº 204 – Em 30-6-59:

Senhor Primeiro Secretário:

Em referência ao Ofício nº 246, de 2 do corrente mês, com o qual V. Exa. transmitiu o teor do Requerimento nº 132, de 1959, em que o Sr. Senador Lino de Mattos solicita informações sobre embarque de café pelo navio "Buenos Aires", tenho a honra de encaminhar a V. Exa. cópia dos esclare-

cimentos prestados a respeito pelo Instituto Brasileiro do Café.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa. os protestos da minha alta estima e distinta consideração. – *Paes de Almeida*.

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ

Rio de Janeiro,
Senhor Chefe do Gabinete,

1. Restituímos a êsse Gabinete o Processo anexo, nº M.F. 133.779 (5-6-59), referente ao Requerimento nº 132, de 1959, do ilustre Senador Lino de Mattos, transcrevendo abaixo com as respectivas respostas, as quatro perguntas destinadas ao IBC, que foram encaminhadas, através dêsse Ministério, pela douda Mesa do Senado Federal;

1) O navio "Buenos Aires", que deixou o Pôrto do Rio, no último dia 22, quantas sacas de café conduziu para o exterior e a que portos se destinaram?

– o navio "Buenos Aires" transportou 20.561 sacas de café, pelo Pôrto do Rio de Janeiro, e 2.160 pelo Pôrto de Niterói, destinadas aos portos seguintes:

New York.....	21.221	sacas
New Orleans.....	1.500	sacas
	<u>22.721</u>	sacas

2) Quais as firmas responsáveis por essa exportação?

– As firmas responsáveis pela exportação supra foram as seguintes:

- Exportadora de Café,
- Carnaúba Ltda.
- Hard, Rand Exportadora e Importadora.
- N. Teixeira Câmara,
- Souza Dantas, Forbter & Cia. Ltda;
- Sociedade Exportadora e Importadora

Citoma Ltda.

3) São as firmas de tradição no comércio exportador de café?

– Sim. As firmas acima relacionadas são tradicionais no comércio exportador de café. Devemos, entretanto, esclarecer que, se é certo que não abrimos exceção para a Sociedade Exportadora e Importadora Citoma Ltda., recentemente fundada (contrato número 106.519), é porque os componentes dessa firma, Srs. Oscar Souza Dantas, Thera Jackson Homber e Haroldo Ricardo William são figuras tradicionais no comércio exportador de café, integrantes que são de Hard Rand Exportadora e Importadora.

4) Entre essas firmas quais as que apareceram como envolvidas em contrabandos de café?

– Apesar do empenho dêste Instituto no combate ao contrabando de café, com a colaboração das entidades militares e policiais, as investigações para definição de responsabilidades ainda se encontram em fase de não podermos precisar acusações contra quaisquer firmas exportadoras.

2. Reiterando-lhe os nossos protestos de estima e consideração, valemo-nos do ensejo para apresentar-lhe as nossas mais atenciosas saudações. – *J. J. Juvenal R. Ayres*, Chefe do Gabinete.

PARECERES

NS. 273, 274 E 275, DE 1959

Nº 273, de 1959

Da Comissão de Segurança Nacional, à Emenda nº 1, oferecida, em Plenário, ao Projeto de Lei da. Câmara nº 315, de 1956, (número 3.794-A, de 1953, na Câmara, que estabelece a equivalência entre os Cursos de Formação de Sargentos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros ao Curso de Comandante de Pelotão (Seção) do Exército.

Relator: Sr. *Jarbas Maranhão*.

A Comissão de Segurança Nacional já teve oportunidade de se manifestar contrariamente ao Projeto de Lei na Câmara nº 3.794-A, de 1953, (no Senado Federal nº 315, de 1956) que estabelece a equivalência entre os Cursos de Formação de Sargentos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros com o Curso de Comandante de Pelotão (Seção) do Exército.

A este projeto o nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti, apresentou a Emenda nº 1, em Plenário, durante a discussão, com o objetivo de tornar equivalentes não só os *cursos* acima mencionados, mas, ainda, os ministrados pela Escola de Especialistas da Aeronáutica e Ex-Escola Técnica de Aviação.

A emenda, na parte que inova, parece bem fundamentada. Todavia, o problema da *equivalência* entre os cursos das mencionadas Escolas da Aeronáutica e os do Comandante de Pelotão (Seção) do Exército, não está, para nós, suficientemente esclarecido, por falta de informação do órgão competente no caso, o Ministério da Aeronáutica.

Tendo sido, da vez anterior, requerida a audiência do Ministério da Guerra, nela pautando-se o *parecer contrário desta Comissão* à equivalência entre os cursos do Exército e os da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, julgamos oportuno que em relação à emenda do nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti, sigamos critério idêntico, solicitando a manifestação expressa do Ministério da Aeronáutica.

Tal procedimento nos habilitará a distinguir com maior precisão sobre a pretendida equivalência de cursos realizados em diversos ramos das Forças Armadas.

Este é o caminho que nos parece acertado e justo.

Dêsse modo, pensamos que, antes da Comissão se pronunciar a respeito da emenda deve remeter

ao Ministério da Aeronáutica, para seu pronunciamento o texto não somente da Emenda nº 1, como, também, cópias do projeto e dos avisos que nos foram endereçados pelo Ministério da Guerra.

É o que propomos.

Sala das Comissões, em 23 de abril de 1959.

– *Jefferson de Aguiar* , Presidente. – *Jarbas Maranhão* , Relator. – *Pedro Ludovico* . – *Fernando Corrêa* . – *Jorge Maynard* . – *Caiado de Castro* .

Nº 274, de 1959

Da Comissão de Segurança Nacional, sobre emenda ao Projeto de Lei da Câmara nº 315, de 1956.

Relator: Sr. *Jarbas Maranhão* .

Em nosso parecer de 23 de abril de 1959, alegando que o problema da equivalência entre os cursos da Escola de Especialistas de Aeronáutica e da Ex-Escola Técnica de Aviação, e de Comandante de Pelotão (Seção) do Exército, e os de Formação de Sargentos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, não estava, para nós, suficientemente esclarecido, sugerimos a audiência do Ministério da Aeronáutica sobre a matéria, solicitando, ainda, fôsse dado conhecimento, àquela Secretaria de Estado, da manifestação do Ministério da Guerra a respeito do assunto.

II. O projeto que estabelece a equivalência entre os Cursos de Comandante de Pelotão (Seção) do Exército, os Cursos de Formação de Sargentos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, já merecera pareceres contrários desta Comissão, das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, e do Ministério da Guerra.

A emenda, não levando em conta os pronunciamentos daqueles órgãos técnicos, não só manteve

a equivalência de Cursos estabelecidos no projeto, como indo mais além, incluiu, entre esses, para torná-los também equivalentes, os Cursos da Escola de Especialistas da Aeronáutica e da Ex-Escola Técnica de Aviação.

III. Aceita aquela nossa sugestão, foi pedida a audiência do Ministério da Aeronáutica, tendo o titular da Pasta, em ofício de 14 de maio, remetido ao Presidente desta Comissão, cópia do Aviso nº 26-MI-758, de 4 de dezembro de 1958, contendo ponto de vista relativo ao problema.

O Sr. Ministro, que não vê nenhuma conveniência em alterar a legislação vigente sobre a matéria, esclarece:

"a) o que a emenda em referência objetiva, com a menção que faz ao § 1º do art. 51 da Lei nº 2.370, de 9 de dezembro de 1954, é permitir aos primeiros Sargentos, quando transferidos para a reserva com mais de 25 anos de serviço, a promoção ao posto de 2º Tenente, desde que sejam possuidores dos cursos da Escola de Especialistas de Aeronáutica, da Ex-Escola Técnica de Aviação e dos Cursos de Formação de Sargentos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, considerando tais cursos como habilitação para o exercício das funções daquele posto.

b) A promoção, na reserva, ao posto de Segundo Tenente, está condicionada, no que toca aos Primeiros Sargentos, a posse do curso que os habilite ao exercício das funções daquele posto;

c) É certo que na forma das leis e regulamentos em vigor, casos há em que os Primeiros Sargentos, com vinte e cinco anos de efetivo serviço, são transferidos para a reserva no posto de 2º Tenente, sem que,

não obstante, se lhes reconheça a habilitação necessária ao exercício, em caso de, possível convocação, – das funções do posto de 2º Tenente. Trata-se, apenas, da concessão de vantagens financeiras, sem o reconhecimento de capacidade para o desempenho das funções do posto a que foram elevados;

d) O assunto se encontra regulado, na Aeronáutica, pelo Decreto nº 38.671, de 26 de janeiro de 1956, que define os cursos e exames realizados por praças dos diferentes quadros do Corpo do Pessoal Subalterno da Aeronáutica, para efeito de aplicação da Lei de Inatividade dos Militares e das Leis Especiais de Guerra".

IV. Ante o exposto, somos pela rejeição da Emenda nº 1.

Sala das Comissões, em 4 de junho de 1959. – *Jefferson de Aguiar*, Presidente. – *Jarbas Maranhão*, Relator. – *Zacharias de Assumpção*. – *Jorge Maynard*. – *Francisco Gallotti*.

Nº 275, de 1959

Da Comissão de Finanças à Emenda nº 1, apresentada ao Projeto de Lei da Câmara nº 15; de 1956.

Relator: Sr. Ary Vianna.

A Comissão de Finanças já teve a oportunidade de se manifestar contrariamente ao presente projeto de lei, seguindo, neste passo, o parecer da ilustre Comissão de Segurança Nacional, que opinou quanto ao mérito.

O projeto voltou a nosso exame em virtude da emenda que lhe foi apresentada em Plenário, pelo nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti, através da qual a *equivalência de cursos militares*, ainda seria mais ampla, pois que abrangeria

cursos não mencionados no texto vindo da Câmara dos Deputados.

A douta Comissão de Segurança Nacional, prosseguindo em sua orientação anterior, achou de ouvir, preliminarmente, o Ministério da Aeronáutica, visto que a emenda faz expressa referência aos cursos da Ex-Escola Técnica de Aviação e da atual Escola de Especialistas de Aeronáutica.

O Ministério não vê a menor conveniência na equiparação, pretendida pela emenda, entre os cursos acima mencionados, e os de formação de sargentos e comandantes de pelotão, a que o projeto se refere.

Diante disso, a Comissão de Segurança Nacional opinou, também, contrariamente à emenda.

Quando examinamos o projeto alertamos a Comissão de Finanças para o *ônus* imprevisível que a aplicação de seus dispositivos acarretaria para o Tesouro Nacional. A emenda, se aprovada, aumentaria por certo as responsabilidades financeiras do Governo, pois amplia o campo da equivalência de cursos originariamente pretendida.

Nestas condições, a Comissão de Finanças é de parecer contrário à Emenda nº 1, oferecida ao Projeto de Lei da Câmara nº 315, de 1956.

Sala das Comissões, em 30 de junho de 1959.

– *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Ary Vianna*, Relator. – *Taciano de Mello*. – *Padre Calazans*. – *Dix-Huit Rosado*. – *Fausto Cabral*. – *Eugênio de Barros*. – *Saulo Ramos*. – *Fernandes Távora*. – *Mem de Sá*. – *Fernando Corrêa*. – *Francisco Gallotti*. – *Vivaldo Lima*.

EMENDA A QUE SE REFEREM OS PARECERES SUPRA

EMENDA Nº 1

O art. 1º passará a ter a seguinte redação:

Art. 1º São considerados equivalentes aos cursos de comandante de pelotão, de seção ou de aperfeiçoamento da Escola de Sargentos das Armas, ministrados aos Sargentos do Exército, para os efeitos do parágrafo 1º do art. 51 da Lei nº 2.370, de 9 de dezembro de 1954, os cursos da Escola de Especialistas de Aeronáutica, da Ex-Escola Técnica de Aviação e os cursos de formação de sargentos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

Justificação

I. Esta emenda tem a finalidade de definir os cursos ministrados aos Sargentos do Ministério da Aeronáutica, que são equivalentes aos cursos de comandante de pelotão, de seção ou de aperfeiçoamento da Escola de Sargentos das Armas, para os efeitos da Lei de Inatividade dos Militares.

II. Antes da vigência da atual Lei de Inatividade dos Militares, os ministérios militares concediam a transferência dos primeiros Sargentos para a reserva remunerada, de acordo com a legislação peculiar de cada Ministério, ou sejam:

Exército:

1) Art. 54 do Decreto-lei nº 3.490 de 1941 (Lei de Inatividade dos Militares do Exército), cujo teor é o seguinte:

"O Sub-tenente, Sargento-ajudante ou 1º Sargento, com o curso de comandante de pelotão, seção ou equivalente de sua especialidade, com mais de 25 (vinte cinco) anos de serviço, terá o posto de 2º Tenente, ao ser transferido para a reserva".

2) Os cursos das diversas especialidades do Exército que são considerados equivalentes aos de comandante de pelotão foram definidos pelos Avisos ns. 585-51, 553-52 e 822-53, do Ministério da Guerra.

Aeronáutica:

Decreto-lei nº 3.864-41 – artigo 143, letra "b" e art. 144, letra "a" (Estatuto dos Militares);

2) Art. 255, do Decreto-lei número 4.162-42 (Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares da Aeronáutica);

3) Avisos do Ministério da Aeronáutica ns. 16, de 22 de dezembro de 1947, e 14, de 31 de março de 1953; e

4) Aviso do Ministério da Guerra nº 585-51.

III. Depois de sancionada a Lei número 2.370-54 (atual Lei de Inatividade dos Militares), o Ministério da Guerra continuou adotando a mesma norma que vinha sendo adotada pela legislação anterior, para efeito da referida Lei, enquanto que o Ministério da Aeronáutica aos invés de proceder como aquele Ministério, providenciou o Decreto nº 38.671, de 26 de janeiro de 1956, com o intuito de regulamentar o assunto, porém, com certeza, devido à má coleta dos dados que instruísem o referido decreto, este foi redigido de maneira confusa e bastante contraditória em seus parágrafos o que procuraremos explicar a seguir:

a) o § 2º inclui entre os cursos equivalentes ao de comandante de pelotão, para os efeitos das Leis números 288-48, 616-49 e 1.156-50, os cursos da Escola de Especialistas de Aeronáutica e da Ex-Escola Técnica de Aviação, mesmo concluídos depois de 3 de outubro de 1943, habilitando-os, portanto, ao exercício das funções do posto de 2º Tenente. Acontece que, pelo § 2º, esses mesmos cursos,

concluídos depois de 4 de outubro de 1943, não habilitam os 1º Sargentos ao exercício das funções do posto de 2º Tenente, para efeito da Lei de Inatividade dos Militares, o que nos faz chegar à seguinte conclusão: um 3º Sargento com curso de Escola de Especialista de Aeronáutica ou da Ex-Escola Técnica da Aviação, amparado pelas Leis ns. 288-48, 616-49 ou 1.156-50, é transferido para a reserva ou reformado no posto de 2º Tenente, neste caso, com qualquer tempo de serviço, enquanto que um 1º Sargento, de acordo com o § 1º, não está habilitado ao exercício das funções do posto de 2º Tenente, por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada, não obstante possuir o mesmo curso, concluído na mesma época, ser 1º Sargento e ter prestado mais de 25 anos de efetivo serviço, apesar de seu curso ser considerado equivalente ao de comandante de pelotão, pelo § 2º, quando é sabido que o curso de comandante de pelotão habilita o Sargento do Exército, na Marinha e na Aeronáutica ao exercício das funções do posto de 2º Tenente, *em qualquer hipótese*.

b) Pela Lei nº 1.782-52 os Sargentos (Terceiro, Segundo e Primeiro), do Ministério da Aeronáutica, que prestaram serviço de guerra, na Itália, durante o último conflito mundial e que possuíam o curso da Escola de Especialistas de Aeronáutica ou da Ex-Escola Técnica de Aviação, até 8 de maio de 1945 (data do término da guerra), de acordo com o Aviso do Ministério da Aeronáutica, número 14-53, foram promovidos ao posto de 2º Tenente, da ativa, pois bem, enquanto os sargentos acima referidos e que concluíram os citados cursos entre 4 de outubro de 1945 e 5 de maio de 1945, foram considerados habilitados ao exercício das funções do posto de 2º Tenente, da ativa, da F.A.B., mesmo os 3º Sargentos, e os 1º Sar-

gentos que concluíram o aludido curso na mesma época, e contam mais de 25 anos de efetivo serviço, não poderão ser promovidos ao posto de 2º Tenente, por ocasião de sua transferência para a reserva, remunerada, o que não deixa de ser absurdo, considerando-se que é o curso que habilita o militar ao exercício das funções do posto, pois do contrário a Lei número 1.782-52 não exigiria: "O Curso de Comandante de Pelotão, Seção, ou Equivalente, ou o Curso de Especialista da Aeronáutica", e sim diria: "Todos os Sargentos que prestaram Serviço de Guerra, na Itália".

c) De acordo com o § 1º, ainda do Decreto nº 38.671, o 1º Sargento que possui o curso da Ex-Escola Técnica de Aviação não está habilitado ao exercício das funções do posto de 2º Tenente, para os efeitos da Lei de Inatividade dos Militares, não obstante o seu colega do Exército, possuidor do mesmo curso, concluído na mesma época, estar habilitado a ingressar no Quadro Auxiliar de Oficiais do Exército (Aviso 585-51), onde poderá atingir o posto de Capitão da ativa, o que poderá provocar a seguinte injustiça: dois Sargentos que concluíram o curso da Escola Técnica de Aviação na mesma turma; um do Exército pertencente ao Q.A.O., onde já atingiu o posto de Capitão da ativa, cuja habilitação lhe foi assegurada pelo curso daquela Escola, enquanto que o outro que pertence ao Ministério da Aeronáutica não está habilitado ao exercício das funções do posto de 2º Tenente da Reserva, apesar de ambos possuírem o mesmo curso e serem colegas de turma, gozam de vantagens diferentes, o que, sem dúvida, vem contrariar o § 1º do art. 141 da Constituição Federal, que diz: "Todos São Iguais, Perante a Lei".

d) O Decreto nº 36.671-56 que deveria ser extensivo aos demais ministérios militares (Marinha e

Exército), evitando, assim, a injustiça mencionada na alínea "c", visto tratar de regulamentação de dispositivos de leis que abrangem os três ministérios, pois o próprio Estatuto dos Militares, em seu artigo 3º, expressa a unidade de direitos de todos os membros das Forças Armadas, evidenciado, de resto, em toda a legislação que a rege, diz o seguinte:

"Os Membros das Forças Armadas não constituem casta social, mas formam uma classe una e indivisível de servidores da Pátria denominada a Classe dos Militares".

Não só a Lei de Inatividade dos Militares; porque toda a codificação referente à classe dos militares abrange, indistintamente, como um bloco homogêneo, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Assim acontece com o Estatuto dos Militares, com o Código de Vencimentos e Vantagens; com o Código Penal Militar, com o Código de Justiça Militar e etc., que dizem respeito à Justiça, Serviços, Vencimentos, Hierarquia etc.

IV. Conforme se verifica do Aviso 553-52, entre os cursos considerados pelo Exército, como equivalentes ao de Comandante de Pelotão estão incluídos os de Sargento Veterinário – Mestre Ferrador – Massagista – Mestre de Esgrima Qualquer dos Cursos do Instituto de Música ou de Qualquer Instituto ou Escola Reconhecida, Oficializada ou Equiparada ao Instituto Nacional de Música etc. Seria uma grande injustiça de não fossem incluídos os "cursos da Escola de Especialistas da Aeronáutica e ex-Escola Técnica de Aviação, entre os cursos que habilitam o 1º Sargento da FAB ao exercício das funções do posto de 2º Tenente, para os efeitos da Lei de Inatividade dos Militares, em igualdade de condições com os seus colegas do Exército, possuidores dos cursos mencionados no aviso supracitado, pois

os cursos da Aeronáutica são, em tudo (nível intelectual, tempo de duração e nível técnico) superior, não só aos cursos ministrados aos Sargentos do Exército, inclusive os de Aperfeiçoamento da Escola de Sargento das Armas, o que poderá ser comprovado pelos respectivos programas.

V. É possível que ao ser redigido o Decreto nº 38.671-56, tenha havido uma inversão na ordem em que foram colocados os respectivos cursos que deveriam constar de seus parágrafos 1º e 2º, isto é, os cursos que habilitam os sargentos ao exercício das funções do posto de Segundo Tenente, para os efeitos da Lei de Inatividade deveriam ser os que constaram do parágrafo 2º e os cursos que habilitam o sargento para os efeitos das Leis 288-48, 616-49 e 1.156-50 deveriam ser os que constaram do parágrafo primeiro, pois não se concebe que a maior tolerância, com relação a cursos, seja dada aos sargentos amparados pelas Leis de Guerra, quando estes poderão ser promovidos ao posto de 2º Tenente, mesmo na graduação de terceiro Sargento, por transferência para a reserva remunerada ou reforma, neste caso, com qualquer tempo de serviço, e quanto que, para o Sargento ser promovido ao posto de 2º Tenente, pelo parágrafo primeiro do artigo 51 da Lei de Inatividade dos Militares (o caso do parágrafo primeiro do art. 1º do Dec. nº 38-671-56) é indispensável, que ele seja primeiro Sargento e possua mais de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício, além de possuir o curso que o habilite ao exercício da função.

VI. A presente emenda, se incorporada ao projeto em aprêço, virá corrigir uma flagrante desigualdade de tratamento entre elementos da mesma classe, direito esse já assegurado pelo parágrafo 1º do art. 141 da Constituição

Federal, pelo qual "Todos São Iguais, Perante a Lei". Sala das Sessões, em 18 de julho de 1957. – *Kerginaldo Cavalcanti*.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 2.370, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1954

(Regula a Inatividade dos Militares)

Art. 51. Os suboficiais e subtenentes, quando transferidos para a reserva, serão promovidos ao posto de 2º Tenente, desde que tenham mais de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço.

§ 1º Serão promovidos, também, ao posto de 2º Tenente, quando transferidos para a reserva, os primeiros Sargentos de qualquer das forças armadas se tiverem mais de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço e curso que os habilitem ao exercício das funções daquele posto.

PARECERES

NS. 276, 277 E 278 DE 1959

Nº 276, de 1959

Da Comissão de Segurança Nacional, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 1957, (na Câmara 2.409-C, de 1957), que inclui no programa de primeira urgência de que tratamos artigos 21 e 22 da Lei nº 302, de 13 de julho; de 1948; os trechos Goiânia-Frutal da BR-14, Campina Verde-Cuiabá da BR-31 e Campinho-Formosa da BR-47, constante do Plano Rodoviário Nacional.

Relator: Sr. Caiado de Castro.

O projeto inclui no programa de primeira urgência, de que tratam os arts. 21 e 22 da Lei nº 302, de 13 de julho de 1948, os trechos Goi-

ânia-Frutal da BR-14, Campina Verde-Cuiabá, da BR-31 e Carapinho-Formosa da BR-47.

O autor da Proposição, o ilustre Deputado Paulo Fleury, justificando a medida, esclarece que, em 1952, houve em Goiânia, importantes reuniões, visando ao escoamento das safras do Triângulo Mineiro, Sul e Sudoeste de Goiás e Mato Grosso.

"Depois de longos debates e acurados estudos, – diz ele – foram adotadas diversas conclusões no sentido da pronta execução; pelos poderes competentes, de uma série, de providências de ordem prática, capazes de dar solução ao grave problema do escoamento da produção agrícola do Brasil Central".

E acrescenta:

"Dentre as medidas recomendadas como capazes de debelar a crise do abastecimento, figura uma da máxima relevância – a inclusão no programa de primeira urgência do plano rodoviário nacional, das rodovias BR-14 e BR-31, nos trechos que virão possibilitar a ligação daquelas regiões pioneiras e altamente produtoras às pontas das três ferrovias paulistas, às margens do Rio Grande, na fronteira Minas-São Paulo: a Paulista, notável pela sua excelente organização, a Araraquarense e a São Paulo-Goiás. Essa recomendação, submetida ao Sr. Presidente da República, logrou sua aprovação, como se vê no despacho publicado no "Diário Oficial" de 30 de maio de 1952".

Vê-se, portanto, que, relativamente ao mérito do projeto, nada há a objetar.

Acontece, porém, que ouvido o Ministério da Guerra, achou este, através do Estado Maior do Exército, "ser inoportuna a decretação de leis que ampliem o Programa de Primeira Urgência", fixado pelo Decreto-lei, número 8.463, de 27-12-45, que reorganiza o Departamento Nacional de Estradas de

Rodagem, cria o Fundo Rodoviário e dá outras providências.

Esse pronunciamento do Estado Maior do Exército data, no entanto, de 1953, e, de lá para cá, muita coisa se modificou, no tocante ao Plano Rodoviário, principalmente devido ao início da construção de Brasília e ao projeto da Transbrasiliana.

A nova situação criada veio favorecer as providências consubstanciadas na presente proposição.

Cabe, porém, observar que a redação do art. 1º da mesma, carece de retificação, uma vez que ali se faz, com impropriedade, menção ao artigo 22 da Lei 302, de 13 de julho de 1948, quando a referência deveria ser ao artigo 67 do citado Decreto-lei número 8.463.

Isso pôsto; no que tange à segurança nacional, opinamos pela aprovação do projeto, com a seguinte:

Emenda 1-C

Redija-se assim o art. 1º:

Art. 1º Ficam incluídos no programa de primeira urgência, de que tratam os arts. 21, da Lei nº 302, de 13 de julho de 1948, e 67, do Decreto-lei nº 8.463, de 27 de dezembro de 1945, os trechos Goiânia-Frutal da BR-14, Campina Verde-Cuiabá da BR-31 e Campinho-Formosa da BR-47, constantes do Plano Rodoviário Nacional".

Sala das Comissões, em 28 de fevereiro de 1958. *Onofre Gomes*, Presidente. – *Caiado de Castro*, Relator. – *Sylvio Curvo*. – *Jorge Maynard*.

Nº 277, de 1959

Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 1957, (na Câmara nº 2:409-C, de 1957).

Relator: Sr. *Coimbra Bueno*.

A Lei nº 302, de 13 de julho de 1948, que estabelece normas para a execução do § 2º art. 15 da Constituição Federal, na parte referente à tributação de lubrificantes e combustíveis líquidos, fixa, nos seus artigos 21 e 22, que o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem executará programas de prioridades, após conclusões do plano de primeira urgência, e modifica (art. 22) os trechos Teófilo Otoni (MG) – Feira de Santana (BA) e Belém (PA) – Fortaleza (CE) para Teófilo Otoni (MG) – Salvador (BA) e Belém (PA) – Sobral (CE).

O principal objetivo do projeto foi o escoamento de safras e cereais do Triângulo Mineiro, Sul e Sudoeste de Goiás e Centro e Leste de Mato Grosso para o abastecimento principalmente do Rio, São Paulo e Belo Horizonte.

Indo a proposição à douta Comissão de Constituição e Justiça, desta Casa, mereceu parecer favorável, com a sugestão de ser ouvida a Comissão de Segurança Nacional que opinou favoravelmente, acrescentando Emenda de nº1-C, com o sentido da qual concordamos, oferecendo, contudo nova redação constante da Emenda nº 1, que apresentamos, e que exclui o trecho, entre Goiânia a Avatinguara, por já estar em fase final de asfaltamento, e acrescenta o pequeno e *essencial* trecho da BR-56, de ligação de Frutal com Colômbia.

Devemos esclarecer ter sido o projeto elaborado em 1952 e que o ponto de vista, econômico, que lhe serviu de fundamento, é agora fortalecido pelo aspecto político, uma vez que se trata de ligações a Brasília, futura capital da República, e que foi anexado ao Plano de Viação Nacional, de onde é ora destacado, para ter curso próprio, já que está, evidenciada a sua completa integração, no mesmo.

Estabelecida esta preliminar, passemos ao exame das diversas rodovias:

a) BR-14 – Transbrasiliana, que liga Belém (PA) a Livramento (R.G.S.).

Trecho: Goiânia – Frutal que passará a ser:

Trecho: Entroncamento da BR-14 com a BR-71 perto de Avatinguara, até seu Entroncamento com a BR-56, perto de Frutal, inclusive sua ligação pela BR-56 com Colômbia.

O trecho de referência da BR-14, até Anápolis, já se acha pronto em terra, em toda a sua extensão, salvo pequenas obras de arte, e o pequeno trecho, comum com a BR-31 no Triângulo Mineiro.

A maioria dos Senhores Senadores apoiou nestes últimos anos várias emendas, que foram acolhidas pela Câmara dos Deputados, e cujo total acerca-se da casa de um bilhão de cruzeiros, e que suplementaram os demais recursos, permitindo a implantação acelerada da ligação rodoviária de 1ª classe (BR), "Brasília-Santos" aproveitando trechos da BR-14 entre Anápolis e Frutal. Dada a urgência para Brasília, da sua articulação com a E.F. Mogiana, em Uberlândia, foi dada prioridade nº1 ao asfaltamento do trecho da BR-14 entre Anápolis e o entroncamento da BR-14 perto de Avatinguara, bem como à ligação deste ponto com Uberlândia; este trecho foi subdividido 7 subtrechos, e atribuídos pelo D.N.E.R. por concorrência pública a diversas empresas especializadas, que estão executando as obras de pavimentação, com prazo de entregas vencendo em 1959 e 1960. São Paulo, pois sua vez, executando o seu próprio plano de pavimentação bem como o compromisso, por nós articulado entre o Sr. Presidente da República e o Senhor Governador do Estado, de dar prioridade nº 1 aos trechos das BR-33 e BR-56 que interessam ao accelera-

mento da ligação "Brasília-Santos", atribuiu por sua vez através do seu DER, os subtrechos entre Colômbia e Campinas a diversas empresas privadas, todas com prazo para entrega da pavimentação antes de findo o ano de 1959. Em resumo, até 1960 estará pronto o asfaltamento de duas grandes extensões rodoviárias, uma em pleno planalto central, entre Brasília-Avatinguara e Uberlândia; outra, entre Colômbia e Santos.

O hiato entre Avatinguara e Colômbia, se deve principalmente à orientação político-administrativa, que até o advento de Brasília, predominou em Belo Horizonte, de não favorecer ligações tanto rodoviárias como ferroviárias, do Sul e Sudoeste de Goiás, com São Paulo, através do Triângulo Mineiro; a isto deve ser debitada a paralisação das pontas dos trilhos da E. F. Paulista, na barranca do Rio Grande, fronteira de São Paulo com o Triângulo Mineiro e o estancamento das pontas dos trilhos das demais ferrovias que desde os primórdios da República buscam inútilmente atravessar este caudaloso rio. Só lograram sucesso desde o advento do regime Republicano, 1º a BR-31, no trecho em que atravessa o Triângulo Mineiro entre o Rio Grande, na fronteira com São Paulo e o Rio Paranaíba, na fronteira com Goiás.

Segundo a BR-14, no trecho que igualmente atravessa o Triângulo Mineiro entre os dois caudalosos rios, da cidade de Colômbia, em São Paulo, à cidade Itumbiara, em Goiás.

A 1ª travessia chegou a ser objeto de uma concessão, à iniciativa privada, estimulada pelos, então, Interventores Federais em São Paulo e Goiás e objeto do Decreto-lei nº 740, de 27 de setembro de 1938, do Governo Federal; não podendo a iniciativa privada superar as resistências regionalistas, alcançou contudo, atri-

buir o assunto ao serviço especializado do Exército Nacional, que constituiu a CER nº 2, com sede em Barretoá, à qual coube a missão de rasgar o Triângulo Mineiro, até então, o maior prejudicado pela ausência de um sistema de vias nacionais.

A 2ª travessia, mesmo sendo trecho da principal artéria Nacional, que é a Transbrasiliana, foi retardada a tal ponto que durante algum tempo ainda constituirá o estrangulamento de dois trechos isolados e asfaltados, de cerca de 500 km cada, um entre Brasília e Avatinguara outro entre Colômbia e Santos. Assim, os veículos estarão trafegando em asfalto em 1960 nestes dois trechos, e em terra no Triângulo Mineiro entre Avatinguara e Colômbia. Daí a origem da Emenda nº 1, que ora apresento, como medida complementar, para assegurar a rápida execução desta pavimentação, dada a excepcional importância que este estrangulamento assume, isolando cerca de mil quilômetros de vias asfaltadas pelo Brasil a dentro, e adiando a articulação do sistema ferroviário representado pela E.F. Paulista, com todo o Planalto Central do País, e regiões subsidiárias.

É de justiça creditar-se a Brasília a ultimação da 1ª cunha asfaltada ligando um porto de mar ao Planalto Central Brasileiro, sobretudo sendo mais uma travessia do Triângulo Mineiro região fadada a ser um dos mais importantes núcleos econômicos de todo o País.

b) BR-31 – Vitória (ES) – Cuiabá (MT).

Trecho: Campina Verde (MG) – Canal São Simão (GO), Rondonópolis (MT) – Cuiabá (MT), que, se for atendida a Emenda nº 2 passará a ser:

b) BR-31 – Vitória (ES) – Cuiabá (MT).

1 – Trecho: Uberaba – Campina Verde (MG) – Canal de São Simão (GO) Rondonópolis (MT) – Cuiabá (MT), inclusive trechos de ligações integrantes:

1ª da BR-71, entre o ponto de seu entroncamento com a BR-31; Ituiutaba; e o ponto do seu entroncamento com a BR-14, perto de Avatinguara;

2º da BR-54, entre o ponto de seu entroncamento com a BR-31 em Jataí e Rio Verde;

c) BR-19 – Goiânia-Rio Verde-Pôrto Presidente Vargas – Pôrto Epitácio – Laranjeiras do Sul – Iraí – Cruz Alta.

2 – Trecho: Rio Verde – Goiânia:

Êstes trechos de tráfego intenso carregam a produção agropecuária de extensíssimas regiões do País, para a. E P. Mogiana, em Uberlândia. Oeste de Minas em Uberaba, e E. F. Paulista em Goiânia. Nada mais justo do que a exemplo da "Rio-Bahia, da São Paulo – Curitiba; – Pôrto Alegre", e de outros grandes troncos rodoviários nacionais, atribuir-se desde logo a êste tronco do Oeste e suas ligações, prioridade para asfaltamento de uma pista rodoviária. Da mesma forma, que o asfaltamento da BR-14 provocou um incremento vertical, na Produção agrícola da região que atravessa, a BR-31 e suas ligações uma vez asfaltadas, multiplicarão de imediato a produção de novas e portentosas áreas; além disso o trecho Rio Verde – Goiânia da BR-19, estabelecerá a conexão de Cuiabá com Brasília.

Como exemplo, podemos citar, no caso da BR-14, Itumbiara, que com o advento do asfalto teve a sua produção de arroz elevada para cêrca de 3.000.000 de sacas; o mesmo se verificará com Ituiutaba um dos principais centros de produção agrícola do País, e com a zona do Canal de São Simão.

Acresce o fato de que, o asfaltamento da BR-14, entre Santos, e

Brasília, e da sua ligação com Uberlândia, como que, está agora impondo prioridade para êstes troncos do Oeste, há decênios, reclamados, porque já situam, por exemplo, o grande centro rizícola de Ituiutaba, a apenas, 48 km. da "Brasília-Santos" (asfaltada), favorecendo, assim, imediatas conexões, praticamente com todo o sistema rodo-ferroviário do País.

Uberaba, Uberlândia e em futuro próximo, Barretos, constituem verdadeiras capitais econômicas do Oeste, e merecem a prioridade, objeto do presente, projeto.

c) BR-47 Campinho, ex-Maraú (BA) – Formosa (GO).

A rodovia inicia-se num pôrto natural do litoral da Bahia, atingindo Boa Nova (BA); BR-4, pelo Rio Congugi, afluente do Rio de Contas, até Brumado, cortando diversos contrafortes e afluentes do rio citado, até Caetité, onde atravessa para vertente Oeste da Serra do Espinhaço, atingindo o São Francisco em Carinhanha. Daí, subindo o rio do mesmo nome, até Formosa (GO) e Brasília.

O traçado tem por objetivos político e estratégico, realizar a reunião de Brasília e do Centro do País com o litoral brasileiro, além de proporcionar conexões, principalmente através da BR-4, e outras rodovias Nacionais e Regionais, com Capitais do Leste e Nordeste Brasileiros.

Quanto à finalidade econômica a BR-47 facilitará as trocas que atualmente já se fazem entre as Regiões do Nordeste e Centro-Oeste as quais serão incrementadas com uma ligação mais curta ao litoral.

Êste tronco rodoviário; que interessa a inúmeros Estados e Regiões do País, abrirá de pronto não só o novo Pôrto de Maraú que pelas excepcionais condições que oferece, constitui uma verdadeira dádiva de Deus ao Brasil; mas também, estabelecerá, pela "Rio-Bahia" e suas ramificações, pronta conexão com os Portos litorâneos

de Salvador, Ilhéus, Canavieiras Pôrto Seguro, que impulsionados e devidamente aparelhados, poderão, em conjunto, inaugurar uma nova era de progresso, não só para a ocupação humana de nosso Interior, mas também para sua radicação definitiva, em boas condições econômico-sociais.

Com o aceleração da construção êste tronco rodoviário, partindo do litoral baiano, onde primeiro aportaram os nossos descobridores, para o Brasil a dentro, Brasília está cumprindo, como já vem fazendo em relação a muitas iniciativas em marcha, o seu destino de catalisador, do surgimento de uma nova e portentosa Nação de mais de oito milhões de quilômetros quadrados, não só ocupados, platonicamente mas efetivamente aproveitados em benefício, também dos quase sessenta milhões de brasileiros que vêm sendo pacientemente deixados ao léu, e carregando às costas uma "soi dissant" elite, onde ainda perdura o mais escandaloso e nefasto parasitismo do mundo moderno.

Isto pôsto, somos de parecer favorável ao projeto e à Emenda nº 1-CSM da Comissão de Segurança Nacional, nos termos da subemenda que propomos, em anexo, apresentando a Emenda nº 2 (CTCOP).

Sala das Comissões, em 11 de junho de 1959.
– *Francisco Gallotti*, Presidente. – *Coimbra Bueno*, Relator. – *Souza Naves*.

Subemenda à EMENDA Nº 1-C

(C.T.C.O.P.)

Dê-se a seguinte redação a:

Emenda nº 1-C, ao Projeto de Lei do Senado, nº 238, de 1957.

Onde se lê:

a) BR-14 (Transbrasiliana), que liga *Belém* (PA) a *Livramento* (R.G.S.).

Trecho: "Goiânia – Frutal"

Leia-se:

a) BR-14 (Transbrasiliana), que liga *Belém* (PA) a *Livramento* (R.G.S.).

Trecho: "Entroncamento da BR-14 com a BR-71 (perto de Avatinguara)" até seu entroncamento com a BR-56 perto de Frutal, inclusive sua ligação pela BR-56, com a Colômbia.

Justificação

É a constante do parecer anexo.

Senado Federal, (C.T.C.O.P.) em 11 de junho de 1959. – *Coimbra Bueno*.

EMENDA Nº 2-C (C.T.C.O.P.)

Emenda nº 2, ao Projeto de Lei do Senado nº 238, de 1957.

Onde se lê:

b) BR-31 – Vitória (ES) – Cuiabá (MT).

1 – *Trecho: Campina Verde* (MG); Canal de São Simão (GO); Rondonópolis (MT); Cuiabá (MT).

Leia-se:

b) BR-31 – Vitória (ES) Cuiabá (MT).

Trecho: Uberaba – Campina Verde – Cidade do Canal de São Simão – Rondonópolis – Cuiabá, inclusive duas ligações integrantes:

1ª) da BR-71, entre o ponto de seu entroncamento com a BR-31; Ituiutaba, e o ponto de seu entroncamento com a BR-14, perto de Avatinguara.

2ª) da BR-54; entre o ponto de seu entroncamento com a BR-31, em Jataí e Rio Verde;

c) BR-19 – Goiânia – Rio Verde – Pôrto Presidente Vargas – Pôrto Epitácio – Laranjeiras do Sul - Iraí – Cruz Alta.

1 – *Trecho: Rio Verde – Goiânia.*

Justificação

É a constante do parecer anexo.
Senado Federal (C.T.C.O.P.), em junho de 1959.

Nº 278, de 1959

Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 1957, (nº 2.409-C, de 1952, na Câmara).

Relator: Sr. *Mem de Sá*.

O projeto de lei em exame deriva de iniciativa do Deputado Paulo Fleury, datada de 30 de agosto de 1952, a qual, após longa tramitação, se converteu em substitutivo da douta Comissão de Transportes, finalmente aprovado pela Câmara dos Deputados em 18 de outubro de 1957.

No discurso de sua elaboração, naquela Casa do Congresso, foi solicitada a audiência do Ministério da Guerra e do Estado-Maior do Exército, havendo êste, em consequência, exposto seu ponto de vista nos seguintes termos:

"b) as rodovias do Plano Rodoviário Nacional formam uma rede de linhas troncos de que o País necessita com urgência: entretanto, não é possível dar execução simultânea a todas elas.

Há contingências outras que forçaram o estabelecimento de uma ordem de prioridade para a execução desse plano; o Decreto-lei nº 8.463, de 27 de dezembro de 1945, institui, para isso, o Programa de Construções de Primeira Urgência. Posteriormente, a Lei nº 303, de dezembro de 1948 precisou, em seu artigo 21 que após a conclusão do programa de primeira urgência, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem passará a nortear as suas atividades por programas de prioridades que se presumirem realizáveis em períodos quinquenais, estuda-

dos pelo Conselho Rodoviário Nacional e estabelecidos em lei".

Existe, assim, um critério, para o estabelecimento dos programas de prioridade para construção das rodovias constantes do Plano Rodoviário Nacional; ditos programas deverão ter execução após a conclusão do de Primeira Urgência, em execução;

c) no projeto em aprêço, a aprovação da inclusão das rodovias citadas no Programa de Construção de Primeira Urgência, implicaria em abrir-se um precedente que justificaria a de todos os projetos de finalidade idêntica o que viria aumentar de tal forma o Programa em execução que, tão cedo, não estará êle concluído.

De outro lado, tornar-se-ia inoperante, a determinação legal de serem previamente estudadas pelo Conselho Rodoviário Nacional os programas de prioridade para construção das rodovias do Plano Rodoviário Nacional, consoante o artigo 21, da Lei nº 302, já citado.

Nada impede, entretanto, que verbas orçamentárias sejam pleiteadas, em benefício das rodovias constantes do projeto em causa, tal como tem acontecido com outras, julgadas de interesse para o País e não constantes do Programa de Urgência.

3. Nessas condições, julga o Estado-Maior que é inoportuna a decretação de leis que ampliam o Programa de Primeira Urgência, constante do Decreto-lei nº 8.463, de 27 de dezembro de 1945, ampliado pela Lei nº 302, de 13 de julho de 1948, que, assim, tão cedo não será concluído em prejuízo mesmo, das primeiras linhas troncos programadas que passariam a contar com menores recursos para suas conclusões. Nas construções das vias de transporte, a dispersão de recursos, além de acarretar a demora em suas conclusões, traz para o País o prejuízo econômico da perda de tempo

em suas utilizações para a troca e circulação das riquezas.

O Estado-Maior, de acôrdo com a doutrina por êle firmada, não pode concordar com qualquer projeto que venha alterar a execução das construções já determinadas em lei e constantes de Programa de Construção e Melhoramentos de Primeira Urgência dos Troncos do Plano Rodoviário Nacional".

Não obstante êste parecer, assim como do parecer contrário da Comissão de Finanças da Câmara, quando se achava o projeto em primeira discussão, foi, como se disse acima, aprovado um substitutivo da Comissão de Transportes que constitui, hoje o projeto em apreciação no Senado. Na Câmara Alta, a douda Comissão de Constituição e Justiça, após considerar que a proposição "nada tem de inconstitucional ou injurídico, solicitou pronunciamento da Comissão de Segurança Nacional, tendo em conta o parecer do Estado-Maior do Exército.

Essa Comissão se manifestou favorável ao mérito, pelos fundamentos alegados por seu autor, aduzindo, em relação ao ponto de vista do E.M.E. que êsse pronunciamento "data, no entanto, de 1953, e, de lá para cá, muita coisa se modificou, no tocante ao Plano Rodoviário, principalmente devido ao início da Construção de Brasília e ao Projeto da Transsiliana" – o que, a seu juízo, favorece as providências consubstanciadas na proposição. Dando-lhe, assim, sua aceitação, a Comissão de Segurança se limitou a oferecer uma emenda com o objetivo de corrigir uma citação legal contida no art. 1º do projeto.

Indo, finalmente, à Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, do Senado, dela recebeu manifestação favorável e ainda uma subemenda à Emenda 1-C e uma nova Emenda (2-C), em que são introduzidas várias modi-

ficações e acréscimos nos traçados rodoviários que se mandam incluir no programa de primeira urgência.

Do ponto de vista da Comissão de Finanças, o projeto, bem como as emendas, não apresentam reflexo direto no orçamento federal, pois tanto aquêle, como estas, visam apenas a estabelecer prioridades para a construção de estradas constantes do Plano Rodoviário Nacional e, portanto, dependem das verbas e recursos a êste atribuídos. Não se propõe aumento de dotações, nem abertura de créditos especiais, mas, apenas, que os existentes atendam preferencialmente determinados trechos rodoviários. Projeto e emendas não merecem, portanto, objeção do ponto de vista específico desta Comissão.

Parece-nos, porém, que, por amor ao princípio da harmonia entre os poderes, caberia solicitar a manifestação dos órgãos competentes do Poder Executivo para que, recebendo os esclarecimentos e ponderações que tenham a formular, apoiando ou desaconselhando as alterações consubstanciadas no projeto, possam as Casas do Congresso decidir definitivamente, com conhecimento pleno de causa. O douda Comissão de Segurança pondera que o parecer do Estado Maior do Exército, por ser de 1953, está desatualizado. Mas o projeto é de 1952. Ocorre, ainda, registrar que o Conselho Rodoviário Nacional, bem como o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, órgãos com atribuições legais definidas e expressas em relação ao Plano Rodoviário e, portanto, com a fixação de prioridades em sua execução, não foram consultados.

Sem ter, portanto, o que objetar quanto ao mérito do projeto, somos de opinião que, para o perfeito juízo da matéria, pelo Poder Legislativo deve ser solicitada a audiência do Conselho Rodoviário

Nacional e Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. A prudência, duma parte, como o bom entrosamento e a harmonia com o Poder Executivo, de outra, recomendam esta providência.

Sala das Sessões, em 30 de junho de 1959. – *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Mem de Sá*, Relator. – *Fausto Cabral*. – *Vivaldo Lima* – *Saulo Ramos*. – *Eugênio de Barros*. – *Dix-Huit Rosado*. – *Francisco Gallotti*. – *Fernando Corrêa*. – *Padre Calazans*. – *Taciano de Mello*. – *Ary Vianna*. – *Fernandes Távora*.

PARECER
Nº 279, DE 1959

Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei da Câmara nº 241, de 1957, (nº 2.302-B, de 1957, na Câmara dos Deputados), que assegura, por três exercícios, a validade da Lei nº 2.423, de 11 de fevereiro de 1955.

Relator: Sr. *Ary Vianna*.

O presente projeto de lei procura revalidar o crédito especial autorizado pela Lei nº 2.423, de 11 de fevereiro de 1955, destinado a auxiliar à II Conferência Nacional de Jornalistas Profissionais, e pela direção desta não recebido do Tesouro Nacional, em virtude de este só haver pôsto o numerário à disposição do Ministério da Educação e Cultura no mês de dezembro de 1955, quando se expirava a vigência do crédito.

No Parecer nº 1.218, de 1957, esta Comissão requereu a audiência da Comissão de Constituição e Justiça, submetendo-lhe uma série de indagações de natureza jurídica sobre o problema da vigência e sua contagem.

A ilustrada Comissão de Constituição e Justiça, examinando a matéria e embora não abor-

dando frontalmente as questões suscitadas pela Comissão de Finanças opinou contrariamente ao presente projeto de lei, tendo em vista não haver possibilidade de convalidação do mesmo pela via pretendida.

Nestas condições, deixando de atender à sugestão da douta Comissão de Constituição e Justiça no sentido de apresentar substitutivo, opinamos, também, contrariamente ao projeto, remetendo à Câmara dos Deputados a iniciativa de nova proposição, se assim julgar conveniente.

Sala das Comissões, em 30 de junho de 1959. – *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Ary Vianna*, Relator. – *Fernandes Távora*. – *Francisco Gallotti*. – *Mem de Sá*. – *Fernando Corrêa*. – *Saulo Ramos*. – *Eugênio de Barros*. – *Fausto Cabral*. – *Dix-Huit Rosado*. – *Padre Calazans*. – *Taciano de Mello*. – *Vivaldo Lima*.

PARECERES
NS. 280, 281 E 282, DE 1959

Nº 280, de 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara número 37, de 1958, (nº 2.722-B de 1957, na Câmara dos Deputados), que concede, pelo prazo de trinta meses, isenção de direitos adicionais, Imposto de Consumo e taxas aduaneiras, para importação de equipamentos de produção com os respectivos sobressalentes e ferramentas, destinados à indústria ferroviária.

Relator: Sr. *Jefferson de Aguiar*.

Por Mensagem de 30 de maio de 1957, sob o nº 171, o Sr. Presidente da República enviou ao Congresso Nacional projeto de lei que tem por objeto a concessão de isenção fiscal na importação de

equipamentos de produção destinados à indústria ferroviária.

O projeto se ajusta ao que anteriormente se reconheceu em favor da indústria automobilística, nos termos da Lei nº 2.993, de 6 de dezembro de 1956.

Idêntica solução foi reclamada em favor da indústria naval (Mensagem nº 541-1956, de 9 de outubro de 1956) que ao lado da criação do Fundo de Marinha Mercante e da Taxa de Renovação da Marinha Mercante, assegurara o mesmo benefício fiscal em favor das empresas nacionais de construção ou reparos navais (lei nº..... de de 1958, art.).

A Câmara dos Deputados aprovou substitutivo da Comissão de Economia, após audiência do Conselho Nacional de Economia e das Comissões de Constituição e Justiça e Finanças (28 de março de 1958).

No Senado, o projeto mereceu pareceres favoráveis das Comissões de Economia (em 29 de outubro de 1959, Parecer nº 110-58) e de Finanças em 8 de novembro de 1958, Parecer número 111).

Na discussão, o Sr. Senador Lameira Bittencourt apresentou emenda de redação (sessão de 17 de abril de 1959), retificando a expressão "previdência social", para "despacho aduaneiro", porque – como justifica a proposição subsidiária – a Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957 (artigo 65) extinguiu a taxa de *previdência social e criou, em substituição*, a taxa de despacho aduaneiro, de 5% *ad valorem*, que se destina a atender diversos fundos, inclusive o da Previdência Social, com 18% das quantias arrecadadas.

Portanto, está plenamente justificada a emenda proposta, que constitui mera adaptação redacional em obediência à terminologia adotada pela lei pertinente – Lei 3.244, cuja incidência o projeto procura evitar, mas com a exclusão daquela taxa, em decorrên-

cia de vinculações obrigacionais que a lei nova não poderá enfrentar, sob pena de impor gravames injustos ao Erário Público, conforme precedentes desta Casa do Congresso Nacional, nos Projetos ns. 130, 137 e 233, de 1958.

A proposição principal e a emenda são constitucionais e nada poderá inquinar a sua juridicidade, como propostas, merecendo, assim, a aprovação do Plenário.

Sala das Comissões, em 24 de abril de 1959.
– *Lourival Fontes*, Presidente. – *Jefferson de Aguiar*, Relator. – *Daniel Krieger*. – *Lima Guimarães*. – *Argemiro de Figueiredo*. – *Menezes Pimentel*. – *Atílio Vivacqua*.

Nº 281, de 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1958 (na Câmara nº 2.722-B-57).

Relator: Sr. *Mem de Sá*.

Retorna o Projeto nº 37, de 1958, a esta Comissão a fim de que se manifeste sobre a emenda a êle apresentada em Plenário pelo eminente Senador Lameira Bittencourt.

A emenda manda substituir no artigo 1º do projeto, as palavras "previdência social" pela expressão "despacho aduaneiro".

A justificação do ilustre Senador paraense não deixa margem a dúvida quanto à procedência e necessidade de sua proposta. É que "a lei nº 3.244, de 14-8-1957 (lei de tarifas), em seu artigo 65 extinguiu a "taxa de previdência social", criando, em substituição, no artigo 66, a "Taxa do despacho aduaneiro", de 5% ad valorem, destinada a atender a diversos fundos entre os quais o de previdência social, com 18% da arrecadação".

Sendo assim, impõe-se introduzir no projeto a modificação

consubstanciada na emenda, a fim de atualizá-lo ajustando-o às leis em vigor. Após a lei de tarifas, realmente a taxa de previdência social deixou de existir nas importações, contida dentro da taxa do despacho aduaneiro.

A Comissão de Finanças se manifesta, portanto, favorável à emenda do Senador Lameira Bittencourt.

Sala das Comissões, em 30 de junho de 1959.
– Gaspar Velloso, Presidente. – Mem de Sá, Relator.
– Saulo Ramos. – Eugênio de Barros. – Fausto Cabral. – Dix-Huit Rosado. – Padre Calazans. – Ary Vianna. – Taciano de Mello. – Fernandes Távora. – Francisco Gallotti. – Fernando Corrêa. – Vivaldo Lima.

Nº 282, de 1959

Da Comissão de Economia, sobre a Emenda número 1, de Plenário ao Projeto de Lei da Câmara, nº 37, de 1958, e (nº 2.422-B de 1957, na Câmara).

Relator: Sr. Lino de Mattos.

Retorna o Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1958, a esta Comissão para que opine sobre a emenda de redação apresentada pelo Senador Lameira Bittencourt.

Dita emenda visa a substituir a expressão: "previdência social" contida no art. 1º da proposição em causa, por "despacho aduaneiro". Conforme acentua seu autor, a Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957, (art. 65) aboliu a taxa de previdência social, criando, em substituição, a taxa de despacho aduaneiro, de 5% ad valorem, destinada a atender diversos fundos, entre os quais o da previdência social, com 18% das importâncias arrecadadas.

A emenda justifica-se, assim, não somente para corrigir impropriedade de terminologia, mas também para evitar o desfalque na

arrecadação da aludida taxa, vinculada a obrigações definidas em lei. Ademais, essa exclusão da taxa de despacho aduaneiro tem sido sistemática nos projetos de lei análogos que concedem isenções fiscais.

Face ao exposto, somos pela aprovação da emenda em tela de número 1, de Plenário.

Sala das Comissões em 11 de junho de 1959.
– Ary Vianna, Presidente. – Lino de Mattos, Relator.
– Jefferson de Aguiar. – Argemiro de Figueiredo. – Reginaldo Fernandes. – Fernandes Távora. – Taciano de Mello.

EMENDA A QUE SE REFEREM OS PARECERES SUPRA

EMENDA Nº 1

Art. 1º – Onde se diz:

"previdência social",

diga-se:

"despacho aduaneiro"

Justificação

A Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957 (art. 65) extinguiu, entre outros sobre as mercadorias importadas a "taxa de previdência social", criando em substituição (art. 66) a "taxa de despacho aduaneiro", de 5% ad valorem, destinada a atender a diversos fundos, entre os quais o de previdência social, com 18% da arrecadação.

O intuito do legislador, de evitar que fique desfalcado esse fundo com a isenção concedida só poderá, pois, ser alcançado excluindo-se do favor a ser concedido na lei em elaboração a taxa de despacho aduaneiro".

É o que se pretende nesta emenda.

Sala das Sessões em 17 de abril de 1959. – Lameira Bittencourt.

PARECERES
NS. 283 E 284, DE 1959

Nº 283, de 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de Lei da Câmara nº 197, de 1958 (nº 2.167-D, de 1956, na Câmara dos Deputados) que concede pensão especial de Cruzeiros 3.000,00 mensais a Felizardo Avelino de Cerqueira, guia da Comissão Demarcadora de Limites Brasil-Peru.

Relator: Sr. Jorge Maynard.

O Deputado José Guimard apresentou projeto de lei propondo a concessão de uma pensão de Cr\$ 2.500,00 mensais para o Sr. Felizardo Avelino Cerqueira, sob a alegação de que, tendo prestado relevantes serviços no Território do Acre, principalmente nos trabalhos de demarcação das nossas fronteiras com o Peru, encontra-se hoje abandonado, pobre, velho e doente.

O depoimento prestado pelo Almirante Antônio Alves Ferreira da Silva e os diversos documentos anexados ao processo mostram a atuação do beneficiário na selva amazônica.

Trata-se de velho cearense, com 69 anos de idade (ao tempo em que requereu o benefício – 1955), que emigrou para o Acre em 1900 ali viveu entre os índios e seringueiros, vindo a prestar seus serviços como guia da Comissão Demarcadora dos Limites Brasil-Peru, dadas as suas qualidades de perfeito conhecedor daquela inóspita região e apreciáveis predicados morais.

Segundo consta das informações, reside o Sr. Felizardo Cerqueira no Município de Cruzeiro do Sul, Acre, encontrando-se em difícil situação, uma vez que ficou sem amparo algum e estar em avançada idade.

Trata-se, portanto, de se dar pequeno amparo, na velhice, a quem tanto trabalhou, em condições desfavoráveis, pelo progresso do País.

Nestas condições, a Comissão de Constituição e Justiça, opina pela constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei em causa.

Sala das Comissões, em 28 de janeiro de 1959. – *Lourival Fontes*, Presidente. – *Jorge Maynard*, Relator. – *Atílio Vivacqua*. – *Lima Guimarães*. – *Gilberto Marinho*. – *Daniel Krieger*. – *Rui Palmeira*.

Nº 284, de 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara número 197, de 1958.

Relator: Sr. Fernandes Távora.

O Projeto de Lei da Câmara número 2.167-D, de 1956, concede a pensão especial de Cr\$ 3.000,00 mensais a Felizardo Avelino de Cerqueira, guia da Comissão Demarcadora de Limites Brasil-Peru. O autor dêsse projeto – Deputado José Guimard Santos teve o cuidado de juntar farta documentação provando que Felizardo Cerqueira prestou reais serviços à Comissão de Limites Brasil-Peru, como também na catequese de índios, nos Rios Juruá, Tarauacá e Envira, além de atestados de diversos cidadãos idôneos, todos afirmando as excelentes qualidades e serviços daquele velho bravo pioneiro das selvas amazônicas.

Com cerca de 70 anos, alquebrado e carente de recursos, nada mais justo do que o amparo agora solicitado ao Governo do País, ao qual, êle, com desprendimento e patriotismo, tanto serviu, na sua mocidade.

Não será um favor, mas apenas justiça.

Julgo, pois, que este projeto, merece o integral apoio desta Comissão.

Sala das Comissões, em 30 de junho de 1959. – *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Fernandes Távora*, Relator. – *Taciano de Mello*. – *Ary Vianna*. – *Padre Calazans*. – *Dix-Huit Rosado*. – *Fausto Cabral*. – *Eugênio de Barros*. – *Saulo Ramos*. – *Vivaldo Lima*. – *Francisco Gallotti*. – *Fernando Corrêa*. – *Mem de Sá*.

PARECER
NS. 285 E 286, DE 1959

Nº 285, de 1959

Da Comissão de Serviço Público, ao Projeto de Lei da Câmara número 210, de 1958, (nº 3.649-A, de 1958, na Câmara dos Deputados) que dispõe sobre a chefia de Delegação de Contrôl, junto às autarquias.

Relator: Sr. *Mem de Sá*.

Dispõe o projeto de lei em exame que as chefias das Delegações de Contrôl junto às autarquias serão exercidas pelos representantes técnicos dos respectivos Ministérios.

Entendendo esta Comissão fazer-se necessária a audiência do MM. Tribunal de Contas da União, a fim de que se pronunciasse sobre matéria que diz intimamente com seus serviços e finalidades, dêle recebeu ofício do ilustre Ministro José Pereira Lima, seu presidente, acompanhando o estudo feito, a respeito, pelo órgão técnico que é a Diretoria de Tomada de Contas. Do ofício aludido consta a seguinte passagem, já de si suficiente para o esclarecimento da matéria.

"Esta Presidência já manifestou em carta de 16 de julho de 1958, ao eminente Senador Cunha Melo, o seu entendimento: – "Na-

da justifica essa medida, acrescentando a circunstância de que não se trata, no caso de simples designação de funcionário para integrar essas Delegações, mas de um representante deste Tribunal, órgão constitucionalmente incumbido de fiscalizar a administração financeira da União, não sendo, portanto, aconselhável que tenham ditas Delegações como *dirigentes*, representantes de Ministérios, técnicos que são, em assuntos específicos da entidade".

E, adiante: – "O projeto objetiva como alegado na "justificação" tornar extensivo às várias autarquias do disposto no parágrafo único do art. 10 da Lei nº 1.163, de 22 de junho de 1950. O precedente não mais existe, por isto que, ao sistema, adotado na Lei nº 1.163 substituiu o regime estabelecido na Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957".

O estudo do órgão técnico, de resto, serviu de base àquele ofício da Presidência, pois expõe os mesmos argumentos contrários à aprovação do projeto que, segundo se vê, viria perturbar a função fiscalizadora que a Constituição Federal reservou ao Tribunal de Contas.

As razões expostas, que esta Comissão adota, são decisivas para a rejeição do projeto.

É o parecer.

Sala das Comissões, em 3 de maio de 1959. – *Daniel Krieger*, Presidente. – *Mem de Sá*, Relator. – *Ary Vianna*. – *Caiado de Castro*.

Nº 286, de 1959

Da Comissão de Finanças sobre o Projeto de Lei da Câmara número 210, de 1958 (nº 3.649-A, de 1958, na Câmara).

Relator: Sr. *Mem de Sá*.

O projeto em exame estabelece que as chefias das Delegações de

Contrôle junto às autarquias serão exercidas pelos representantes técnicos dos respectivos Ministérios.

A douta Comissão de Serviço Público, órgão com competência específica para se pronunciar a respeito do projeto, lhe deu parecer contrário, após a audiência do Egrégio Tribunal de Contas da União.

A matéria versada na proposição não apresenta reflexo financeiro ou orçamentário direto, mas nem por isto deixa de interessar à Comissão de Finanças porque dispõe sobre a chefia das Delegações de Controle junto às autarquias, e, por conseguinte diz com a prestação e tomada de contas da aplicação dos dinheiros públicos.

As ponderações do Tribunal de Contas, adotadas pela Comissão de Serviço Público, revelam fartamente o inconveniente da proposição para o exercício eficiente da atividade fiscalizadora das Delegações de Controle junto às autarquias. Acresce considerar que o precedente legal, em que o projeto se amparava, deixou de existir em face da Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957, promulgada após a apresentação da proposição em estudo.

Assim, pelas razões aduzidas pelo Tribunal de Contas e pela Comissão de Serviço Público, a Comissão de Finanças aconselha a rejeição do Projeto número 210, de 1958.

Sala das Comissões, em 30 de junho de 1959 *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Mem de Sá*, Relator – *Fernandes Távora* – *Francisco Gallotti* – *Fernando Corrêa*. – *Saulo Ramos*. – *Eugênio de Barros*. – *Fausto Cabral*. – *Dix-Huit Rosado*. – *Padre Calazans*. – *Ary Vianna*. – *Taciano de Mello*. – *Vivaldo Lima*.

PARECERES
NS. 287 E 288, DE 1959

Nº 287, de 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 10-1959, (número 1.917-D, na Câmara dos Deputados), que concede as pensões especiais de Cr\$ 3.000,00 e Cr\$ 2.000,00, a Maria Barros Pinto, viúva de Adamastor Pinto, e Maria Moreno de Souza, viúva de Esperidião Maria de Souza.

Relator: Sr. *Daniel Krieger*.

O presente projeto, de autoria do nobre Deputado Aluísio Alves, concedia, inicialmente, uma pensão especial de Cr\$ 5.000,00 mensais a Maria Barros Pinto, viúva do telegrafista Adamastor Pinto.

A ilustrada Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados decidiu aprovar o projeto, achando-o justo pelos seus fundamentos, mas reduziu a Cr\$ 3.000,00 o benefício. Posteriormente, foi acolhida emenda concedendo pensão de Cr\$ 2.000,00 a Maria Moreno de Souza, viúva do carteiro Esperidião Maria de Souza.

Como se vê, a proposição encerra duas concessões de pensões especiais a viúvas de ex-servidores públicos que, em vida por desídia ou ignorância ou, principalmente, por falhas da nossa legislação social, não puderam deixar devidamente amparados os seus herdeiros. São fatos sem dúvida constrangedores, porque, afinal de contas, não é justo se deixem à mingua os dependentes de quantos prestaram serviços ao Estado.

Diante dessas situações dolorosas o Congresso Nacional tem tido iniciativa de concessão de benefícios; todavia, ainda nos ressentimos todos, legisladores, de critérios mais seguros e mais justos para melhor assegurar esse

amparo, pois os casos que se nos oferecem ao exame são diversos em seus fundamentos.

A esta Comissão, cabe julgá-lo, como o presente, apenas do ponto de vista constitucional, impondo-se à douta Comissão de Finanças a apreciação do mérito.

Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto, quanto à sua constitucionalidade.

Sala das Comissões, em 29 de abril de 1959.
– *Lourival Fontes*, Presidente. – *Daniel Krieger*, Relator. – *Menezes Pimentel*. – *Milton Campos*. – *Lima Guimarães*. – *Argemiro de Figueiredo*. – *Benedicto Valladares*. – *Rui Palmeira*.

Nº 288, de 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara número 10, de 1959, (nº 1.917-D, de 1956, na Câmara).

Relator: Sr. *Mem de Sá*.

A proposição em causa, nº 10, de 1959, oriunda da Câmara dos Deputados e ali apresentada pelo nobre Deputado Aluizio Alves, concede as pensões especiais de Cr\$ 3.000,00 – (três mil cruzeiros) e Cr\$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) mensais a Maria Barros Pinto, viúva de Adamastor Pinto, que exercia o cargo de Telegrafista, letra "E", e a Maria Moreno de Souza, viúva do carteiro Esperidião Maria de Souza.

O projeto em exame, inicialmente beneficiava apenas a Dona Maria Barros Pinto. Mas ocorre que na outra Casa do Congresso recebeu emenda, estendendo o amparo a Dona Maria Moreno de Souza, viúva do ex-servidor, Esperidião Maria de Souza, por ser a situação rigorosamente idêntica à daquela outra viúva.

Na justificação da medida, o autor da proposição fez um sucinto histórico da legislação de

amparo às famílias dos servidores públicos, no propósito de demonstrar que, em muitos casos se impõe a iniciativa do Congresso Nacional na concessão de benefícios, para efeito de sanar falhas cuja responsabilidade não cabe aos servidores, nem tão pouco, é evidente, aos seus herdeiros.

Neste sentido, aludiu à situação criada pela lei que suspendeu a admissão de novos contribuintes (número 3.089, de 8 de janeiro de 1916) ao Montepio dos Funcionários Públicos da União, sem que houvesse adotado medidas acauteladoras dos fundamentais interesses da família do servidor.

Esse hiato perdurou por espaço de dez anos, ou seja, até 1926, quando pelo Decreto nº 5.128, foi criado o Instituto Nacional de Previdência, que instituiu um regime previdencial, insatisfatório. O diploma em aprêço apenas previu um regime de pecúlio à família do contribuinte, cujo pagamento deveria ser dividido entre a viúva e filhos, o que, como é natural, de modo algum despertava no espírito do servidor o necessário desejo de inscrever-se.

Ao ser instituído o atual regime de pensão pela lei que criou o IPASE (Decreto-lei nº 3.347 de julho de 1941), ele não mais aproveitou às beneficiárias dos ex-servidores em aprêço, falecidos antes da vigência do novo diploma legal.

Como se vê, a situação de extrema precariedade financeira vivida pelas viúvas a que o projeto visa a beneficiar em virtude de nada estarem percebendo a título de pensão, decorre de falta involuntária da contribuição, pela qual não foi como já frisamos linhas atrás, responsável o servidor. Isto mesmo foi reconhecido pelo DASP, que, tendo ensejo de estudar casos rigorosamente semelhantes, acabou por se pronunciar pela concessão dos benefícios.

Nessas condições, somos pela aprovação do projeto em exame.

Sala das Comissões, em 30 de junho de 1959. – *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Mem de Sá*, Relator. – *Fernandes Távora*. – *Francisco Gallotti*. – *Fernando Corrêa*. – *Vivaldo Lima*. – *Taciano de Mello*. – *Saulo Ramos*. – *Eugênio de Barros*. – *Dix-Huit Rosado*. – *Padre Calazans*. – *Fausto Cabral*. – *Ary Vianna*.

PARECERES
Nº 289 E 290, DE 1959

Nº 289, de 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre Projeto de Resolução nº 4, de 1959, que altera dispositivos da Resolução nº 3, de 1958.

Relator: Sr. *Milton Campos*.

O Projeto de Resolução nº 4 do corrente ano, apresentado pela Mesa do Senado, altera o número do artigo 1º da Resolução nº 3, de 1958, para o fim de compor o quadro de pessoal para os Suplentes de Secretários, quadro esse que se constituirá de um Secretário particular e um Auxiliar de Gabinete.

A Comissão Diretora da Casa justifica a iniciativa com a alegação de que ela "visa a sanar uma omissão existente na Resolução nº 3-58.

Do ponto de vista da constitucionalidade e juridicidade, nada há que observar no projeto, o qual emana do órgão competente, que é a Comissão Diretora, nos termos do art. 85, letra c, nº 1, do Regimento Interno. Quanto ao mérito, o parecer é favorável, tanto mais quanto a matéria deve ser examinada pela douta Comissão de Finanças, na forma do art. 93, letra K, do mesmo Regimento e de

acôrdo com o despacho da Presidência.

Sala das Comissões, em 3 de junho de 1959. – *Lourival Fontes*, Presidente. – *Milton Campos*, Relator. – *Atílio Vivacqua*. – *Lima Guimarães*. – *Daniel Krieger*. – *Jefferson de Aguiar*. – *Menezes Pimentel*.

Nº 290, de 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Resolução do Senado nº 4, de 1959.

Relator: Sr. *Francisco Gallotti*.

A Comissão Diretora desta Casa do Congresso Nacional, no intuito de sanar uma falha existente na Resolução nº 3, de 1958, apresentou o presente projeto de Resolução que altera o item nº 3, do art. 1º da citada Resolução, para efeito de dar composição adequada ao quadro de pessoal que deve atender às necessidades de serviços dos Secretários e Suplentes da Mesa.

Assim é que, o projeto de Resolução em exame estabelece que os Gabinetes dos demais Secretários e Suplentes da Mesa, terão um Secretário particular e um Auxiliar de Gabinete.

Ainda no propósito de dar perfeito enquadramento ao pessoal designado para o exercício dessas funções altera o projeto o símbolo, da função gratificada de Secretário particular de FG-2 para FG-1.

Trata-se, como se vê, de alterações propostas por órgão competente na matéria, a Comissão Diretora.

Nestas condições, opinamos pela aprovação do projeto em causa.

Sala das Comissões, em 30 de junho de 1959. – *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Francisco Gallotti*, Relator. – *Taciano de Mello*. –

Ary Vianna. – Dix-Huit Rosado. – Fausto Cabral. – Padre Calazans. – Eugênio de Barros. – Saulo Ramos. – Fernandes Távora. – Mem de Sá. – Vivaldo Lima. – Fernando Corrêa.

PARECER
Nº 291, DE 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a indicação nº 1, de 1959, que autoriza a Comissão de Constituição e Justiça a estudar dispositivo legal que facilita a doação de lotes urbanos e indivisíveis, em Brasília.

Relator: Sr. Menezes Pimentel.

1. De autoria do nobre Senador Coimbra Bueno me foi distribuída para dar parecer a Indicação nº 1, de 1959, que sugere seja pela Comissão de Constituição e Justiça "estudado um dispositivo legal, que autorize se fôr o caso a doação de lotes de terreno em Brasília".

2. Para documentação, junta um discurso que proferiu em Plenário do Senado, no dia 25 de maio do ano em curso, apreciando a Resolução nº 18 do Conselho da Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, na qual se facilita a aquisição de terrenos destinados à construção da casa própria, em Brasília, às pessoas que para ali devam transferir, obrigatoriamente, a sua residência.

3. Entende que a referida companhia não pode fazer doação de terrenos, uma vez que a Lei que a criou, de nº 2.874, de 19 de setembro de 1956, em nenhum de seus artigos lhe dá semelhante autorização.

Mas como pensa não se dever negar apoio à solução imediata do problema, da mudança da Capital do Brasil, faz indicação a esta Comissão no sentido de oferecer pro-

jeto de lei dando competência à Companhia Urbanizadora da Nova Capital, para dar execução ao disposto na sua Resolução nº 18, citada.

4. Merece ser considerado o seu propósito patriótico de colaborar para que se concretize a providência desejada pela NOVACAP.

Entretanto, em virtude de o Conselho de Administração da Companhia, nos considerandos da Resolução nº 18, haver empregado a expressão: usando de suas atribuições estatutárias e legais; opinamos, antes de qualquer deliberação, que se peça o pronunciamento do referido Conselho, notadamente sobre sua competência para liberar e doar lotes de terrenos (art. 2º da **Resolução**).

5. Nestas condições, para melhor instrução da indicação feita, requeremos essa diligência.

Sala das Comissões, em 1º de julho de 1959.
– *Lourival Fontes*, Presidente. – *Menezes Pimentel*, Relator. – *Lima Guimarães*. – *Daniel Krieger*. – *Milton Campos*. – *Attílio Vivacqua*.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Lino de Mattos, primeiro orador inscrito. (*Pausa*).

Não está presente.

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho, segundo orador inscrito.

O Sr. Senador Gilberto Marinho, pronuncia discurso que, entregue à revisão do orador, será posteriormente publicado.

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Victorino Freire, na qualidade de Líder da Maioria, nos termos do Regimento.

O SR. VICTORINO FREIRE (como Líder da Maioria) (*): – Sr. Presidente, havendo regressado do Pará o meu eminente amigo, Senador Lameira Bittencourt, transmito a S. Exa. a Liderança da Maioria, que exerci efetivamente durante sua ausência.

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Aliás com grande brilho e muita proficiência.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito obrigado a Vossa Excelência.

Viajando amanhã para o meu Estado afastome, também, da vice-liderança por alguns dias.

Desejo, Sr. Presidente, agradecer, com emoção aos nobres Senadores Vivaldo Lima, Jorge Maynard e Attílio Vivacqua, que compõem os quadros da Maioria, a solidariedade e a ajuda que me deram para que eu bem pudesse cumprir os deveres da liderança, sem brilho, mas com a maior sinceridade.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com todo o prazer.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Quero, apenas, nesta oportunidade, reiterar o que tenho afirmado ao eminente colega, em outras ocasiões. Quer no exercício da Liderança da Maioria, quer como Vice-Líder, quer como Senador atuando no recinto ou nas Comissões, V. Exa. vem correspondendo plenamente à confiança dos seus pares e correligionários.

Cabe-me nesta oportunidade, como Líder da Maioria e amigo e correligionário de V. Exa., manifestar de público cordiais e sinceros agradecimentos pela valiosa, leal, dedicada e eficiente colaboração que venho recebendo do nobre colega e a qual espero con-

tinuar a merecer, enquanto estiver investido neste pôsto.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Sou muito grato ao eminente Líder Senador Lameira Bittencourt.

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Exa. um aparte? (*Assentimento do orador*) O pronunciamento do ilustre Líder da Maioria dispensava-me as palavras que vou proferir; como, entretanto, o nobre Senador Lameira Bittencourt estava ausente, liderado que fui de V. Exa. junto aos mais companheiros do Partido Social Democrático ou da Maioria, quero declarar que o prezado colega se conduziu de maneira impecável nessa árdua função. Na difícil missão de liderar, V. Exa. mereceu sempre a nossa solidariedade e está merecendo neste momento, os nossos aplausos por sua correta e eficiente atuação.

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. VICTORINO FREIRE: – Pois não.

O SR. VIVALDO LIMA: – Antes de manifestar os agradecimentos aos companheiros que integram o quadro de oposicionistas desta Casa, e uma vez que V. Exa. me citou nominalmente, como Líder em exercício da Bancada do P.T.B., agradecendo o apoio que dela recebeu por meu intermédio, desejo, de público, testemunhar a minha admiração e o meu aprêço à pessoa de V. Exa., louvando a sua atuação como Líder em exercício da Maioria. Conduziu-se V. Exa. à altura das suas funções, exercendo, nobre e combativamente a liderança. No momento em que se despede das funções de líder, passando-as ao titular efetivo e anunciando que viajará para o seu Estado natal, com objetivos eleitorais, receba V. Exa. os aplausos, o apoio e a manifestação de rego-

(*) – Não foi revisto pelo orador.

zijo do Partido Trabalhista Brasileiro pela sua posição nesta assentada, onde, não raro, aparteu com veemência; e, por vêzes, de pé, através do microfone, expôs com absoluta prioridade, o pensamento da Maioria sôbre os assuntos debatidos no Plenário.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito grato a V. Exa. por seu brilhante aparte.

Sr. Presidente, agradeço ainda aos nobres Senadores João Villasbôas, Líder da Oposição, Afonso Arinos e Mem de Sá, todos de extraordinária generosidade para comigo, pois, conhecendo minha deficiência, não me fustigaram demasiado quando no exercício da Liderança da Maioria.

Ligam-me a S. Exas. velhos sentimentos de amizade e admiração, desde que os debates desta Casa se mantêm em altura onde não ecoam antigas dissensões de ordem político-partidária.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. VICTORINO FREIRE: – Pois não.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Em nome da minha Bancada e no meu, agradeço as referências de V. Exa. à atitude que mantivemos durante o período em que o nobre colega, com tanto brilhantismo, desempenhou a Liderança da Maioria. Sabe Vossa Excelência que a Oposição se tem orientado, invariavelmente, no sentido da crítica elevada aos atos do Governo, procurando auxiliá-lo na solução dos problemas nacionais. No exercício da Liderança da Maioria, portou-se V. Exa. com a correção, elevação e critério que o distinguem no Senado. Nessas condições, a Oposição sentiu-se na obrigação moral e no dever político de dar o maior apoio à ação de V. Exa. na Liderança do seu Partido.

O SR. AFONSO ARINOS: – Muito bem!

O SR. VICTORINO FREIRE: – Obrigado, eminente Senador João Villasbôas, pela generosidade.

Sr. Presidente, no exercício da Liderança da Maioria, na ausência do nobre Senador Lameira Bittencourt, esta Bancada estremeceu com os discursos brilhantes e veementes dos ilustres Senadores Mem de Sá e Afonso Arinos, sôbre assuntos da maior repercussão nacional. Coube-me responder, a S. Exas., o que fiz sem esquecer os princípios da cortesia e tolerância devidas aos adversários. Não me omiti na defesa do Govêrno; tampouco irritei ou provoquei a Oposição com discursos impertinentes.

Agradeço, assim, Sr. Presidente, a todos os colegas a magnanimidade com que me trataram.

O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muita satisfação.

O SR. AFONSO ARINOS: – Por duas vêzes consecutivas, o eminente colega fêz referências extremamente elogiosas à minha pessoa. Não quero deixar passar a oportunidade sem declarar que, no exercício de nossa conscienciosa embora às vêzes árdua missão de oposicionistas, sempre encontramos da parte do ilustre Senador, como Líder do Govêrno, um companheiro à altura, que respeitou, como é mister, os direitos democráticos da Minoria, sem comprometer de forma alguma a integridade de sua missão de membro da Bancada majoritária. Êste o testemunho que desejava dar a V. Exa. no momento em que se afasta do pôsto que tão brilhantemente exerceu.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Sou muito grato ao preclaro amigo

Senador Afonso Arinos pelo generoso aparte.

Sr. Presidente, sou homem que não faço citações; uso os velhos ditados do Nordeste, daquele sertão castigado pelos fenômenos climáticos da natureza bruta. Desejo que o Senador Lameira Bittencourt jamais se afaste do exercício da liderança, porque, graças a Deus se não me sai bem, mais ou menos me sai; e já diz o ditado "Quem de uma escapa, cem anos vive".

Era o que me cumpria dizer aos companheiros do Senado, agradecendo também a magnanimidade de Vossa Excelência, Sr. Presidente, velho amigo e companheiro, cujos conselhos jamais recusei. (*Muito bem! muito bem! Palmas*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Jarbas Maranhão, por cessão do nobre Senador Attílio Vivacqua, quarto orador inscrito.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Sr. Presidente, não há dúvida de que um debate sobre a pena de morte, envolve questão das que mais interessaram sempre a opinião pública.

Com a civilização e o progresso jurídico, os meios de punir os crimes vêm se tornando menos violentos e cruéis.

Cresce com o progresso moral e do espírito, o desprezo e o horror pelo sangue derramado, em nome da lei.

Aprendemos que a pena de morte é contrária aos processos de individualização e outros da ciência criminal moderna.

As penas arbitrárias e bem assim o princípio de expiação têm sido substituídos, com o desenvolvimento da ciência, pela reforma moral e tratamento do culpado.

A criminologia aprecia objetivamente o fato delituoso, consideran-

do todos os fatores externos susceptíveis de exercer influência, e a personalidade do criminoso, não abstratamente, como entidade jurídica mas sobretudo como ser humano.

A pena de morte é um retrocesso ante a evolução dos sistemas penais.

Quem não estremeceria só em imaginar o imperador Cláudio fazendo vir a Roma 19.000 condenados à morte e os sacrificando em uma das festas dadas ao povo?

Somos, assim, contrários à pena de morte. Ela, a nosso ver, não se legitima nem pela utilidade nem pela justiça, que são os fundamentos morais e jurídicos das penas.

As pesquisas científicas – a criminologia está ligada aos mais variados ramos do saber – e as estatísticas demonstram que a pena de morte é ineficaz e desnecessária ante os recursos de que dispõe, a respeito, o Estado em nossos dias, não sendo nem de força intimidativa nem de caráter moralizador.

Pode-se dizer ainda, como o professor lacassagne, que ela é contrária à doutrina do aperfeiçoamento, e, em sua aplicação, é arbitrária, insusceptível de graduação e – o que é pior – irreparável.

Essa a posição de nosso espírito, a respeito da pena capital.

Definimo-nos contra a pena de morte.

Daí estarmos contra a sentença que manda executar em câmara de gás Caryl Chessman, homem cujo destino desperta, neste momento curiosidade e emoção, pelo mundo, pois, acusado e julgado por crimes considerados nefandos, vem lutando, no decurso de uma década, pela comprovação da própria inocência, e, ao mesmo tempo, lendo e estudando para transformar-se no famoso escritor que é.

Não queremos, no entanto, dizer coisas sentimentais neste particular, por muito que toque à sen-

sibilidade à agonia de alguém que aguarda a morte, digamos, por determinação do Estado, algumas vezes até em consequência de erro judiciário.

Não queremos dizê-lo, porque haveríamos de lembrar, igualmente, o infortúnio de quem foi vítima do condenado por uma perda sofrida.

Na verdade, porém, enquanto justas revoltas individuais, familiares, locais ou regionais expandem-se; embora seja de natural agrado para os que não tenham podido defender-se ou revidar a ação do malfeitor, como acontece – êsse papel do Estado, de castigar o criminoso com instrumentos seus, mortíferos, êsse castigo assim de hora marcada, para eliminação de quem foi julgado em crime, é medida que, seja como fôr, há de sempre estarrecer na sua decisão, tornando-se angustiosa e sufocante no seu minuto definitivo.

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Com prazer.

O SR. VIVALDO LIMA: – O que está ocorrendo, hoje em dia, no mundo e principalmente no Brasil, é que se está decretando a morte contra a lei, pelo indivíduo. Tira-se a vida das pessoas sob os mais fúteis pretextos; mata-se por matar, pelo gosto de matar. Se o Estado, um dia, dispuser da pena capital, para castigar o que naturalmente será em número reduzido – e o Estado saberá julgar os passíveis de castigo extremo – êsse ato punitivo poderá estarrecer, alarmar, escandalizar a muitos. Com efeito, em país como o nosso, subdesenvolvido política e educacionalmente, ainda, não se pode cogitar dessa pena execrável, abominável, que realmente escan-

dalizaria. Nos países avançados, entretanto, não obstante a penalidade máxima, ainda se cometem crimes de morte, o que leva a crer que, se não houvesse a pena capital, êsses casos se multiplicariam. No Brasil já se pensa em adotar a medida extrema porque não se encontra, dentro do Código Penal, um meio de coibir, de deter a mão assassina, que tem jogado ao desamparo tantas famílias, de que o Estado não cuida, não quer saber. Por outro lado, também ninguém se interessa mesmo pela vítima, se sobrevive inutilizada. Só se cuida do criminoso; só se pensa em dar-lhe o mínimo de penalidade, ou até mesmo de absolvê-lo; e assim, com um pieguismo, um sentimentalismo generalizado, estimula-se o crime de morte no Brasil.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Agradeço a colaboração do nobre colega. Desejo apenas esclarecer que não defendi uma tese piegas...

O SR. VIVALDO LIMA: – Não afirmei isso. Generalizei.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – ...nem ocupo a tribuna do Senado movido por sentimentalismo. Do meu ponto de vista, o primeiro dever do Estado é resguardar a vida humana, mesmo a de um criminoso.

O SR. VIVALDO LIMA: – Até certo ponto.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Não concebo o Estado com o poder de matar.

O SR. VIVALDO LIMA: – Não devemos também conceber o indivíduo com tal direito, matando por motivo fútil.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – É evidente que não defendo o crime. Combato a pena de morte.

A sociedade não tem êsse direito, mas sòmente o de defender-se nos limites do justo, na conhecida expressão de Alimena. Vale mais procurar sentir o homem no criminoso e muito mais ainda suprimir as causas do delito. Há muito que a pena deixou de ser entendida como vingança, espiação, castigo, retribuição do mal pelo mal, para ser aceita como terapêutica contra o crime, meio de defesa social e recuperação do indivíduo. Sabe-se hoje que o delito não é um ato puramente arbitrário do homem e que os índices da criminalidade estão a depender das condições físicas e sociais do meio ambiente e bem assim de irreprimíveis impulsos ocasionais e tendências atávicas. Por isso, os estudiosos vêm acentuando a evolução da Ciência Penal, no sentido de que não há crimes e sim criminosos e, mais do que isso, não há criminosos, porém seres ou individualidades humanas. Não vejo assim como admitir-se a prerrogativa de o Estado punir crimes matando os criminosos.

Mas, continuando: – Algum êrro há nisso!

Do mesmo passo não falamos sôbre êsse assunto como profissional que fôssemos, especializado em defesa de causas criminais. Inclusive porque, ante casos concretos que se defrontem ao profissional, nem sempre poderá êle ser uniforme nos seus pontos de vista, quanto às suas inclinações defensivas, que muito dependem do ângulo de observação emocional em que se coloque.

Isto, entre nós, sem pena de morte; o mesmo, fora daqui, onde quer que se adote o castigo extremo.

Não falamos com o alto senso doutoral de uma cátedra que não ocupamos, nem mesmo com o senso médio de nossa formação de simples bacharel.

Nossa atitude, no caso, é a do cidadão e homem público que, observando uma bárbarie ainda sub-

sistente no nível da civilização atual, não quer deixar de acreditar num processo de evolução, esperando que, de futuro, não seja o Estado apenas progressista no mecanismo de suas realizações, nas pesquisas de seus laboratórios, no desenvolvimento dos métodos de educação, no sistema de tratar a saúde do homem; nem sòmente evolucionista em regimes de govêrno, em doutrinas, fórmulas, tratados de direito e codificações penais.

O SR. VIVALDO LIMA: – Essa a finalidade da vida humana; a criatura humana tem e deve ter êsse objetivo.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – O de evoluir, aperfeiçoar-se individualmente, e aperfeiçoar a civilização, que não há de ser nunca limitada a êsse ou aquêle grau mais avançado a que atinja.

O SR. VIVALDO LIMA: – Exatamente. É a finalidade da espécie humana!

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Não vejo como aperfeiçoar a civilização consentindo que o Estado mate o indivíduo.

O SR. VIVALDO LIMA: – No entanto, dentro do Estado, o indivíduo procura matar, contrariando as leis terrenas e divinas.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – O delinqüente sòmente pode ser considerado, Sr. Senador, pelo estudo das causas endógenas ou exógenas da criminalidade. Sabe o nobre colega que o crime mais que um fenômeno jurídico, é um fenômeno natural e social dos mais complexos, resultante de fatores vários, de ordem biológica, física e social e não ato exclusivo da vontade humana. Se para certos autores e escolas há a prevalência das perturbações orgânicas e psíquicas, de manifestações he-

reditárias ou adquiridas; e, para outros, há a predominância das causas de natureza social, insistindo alguns, de preferência, nas de ordem econômica, a verdade é que os fatores são sociais, físicos e antropológicos. O criminoso, ou é impelido por influências externas ou é um ser anormal. A criminologia de hoje assim o configura, ensinando como tratá-lo, ao mesmo tempo que tende a desprezar as classificações, insistindo na individualização do tratamento.

O SR. MEM DE SÁ: – De pleno acôrdo com Vossa Excelência.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – A criminologia é das ciências mais avançadas; apenas as leis punitivas ou os Códigos Penais de alguns dos países mais civilizados não absorvem a sua contribuição.

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. dá licença para um aparte?

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Tenho muita satisfação em ouvi-lo.

O SR. MEM DE SÁ: – Estou de pleno acôrdo com V. Exa. Ainda há pouco tempo, todo mundo tornou a comemorar aquêle atroz assassinio legal de Sacco e Vanzetti – inegavelmente inocentes – que o Estado matou sem ter direito a isso.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Muito obrigado pela colaboração de Vossa Excelência.

O SR. VIVALDO LIMA: – O Senador Mem de Sá declarou: "inegavelmente inocentes". Digo mais: subsistindo qualquer dúvida, a menor que seja, quanto à autoria de um crime, o Estado não pode condenar à pena capital, que é irreparável.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – A História contém inúmeros exemplos de erros judiciários.

O SR. MEM DE SÁ: – Provavelmente se entendeu que não havia dúvida, quando Sacco e Vanzetti foram condenados à morte.

O SR. VIVALDO LIMA: – A dúvida parecia subsistir, tanto que o mundo participou, naquela época, do movimento em favor dos condenados.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Mas o Estado os eliminou.

O SR. MEM DE SÁ: – Agora há o caso de Chessman.

O SR. VIVALDO LIMA: – Chessman é culpado de vários crimes.

O SR. MEM DE SÁ: – Talvez tenha sido criminoso, mas demonstrou a sua recuperação e a possibilidade de reintegração na sociedade.

O SR. VIVALDO LIMA: – Então, primeiro é matar e, depois, prometer recuperar-se.

O SR. MEM DE SÁ: – No caso de Chessman, se o tivessem executado, que grande vida se teria tirado irreparavelmente.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – A legitimidade da pena está em ser necessária. Que utilidade tem a pena de morte? Que utilidade social existiria na eliminação de Chessman, hoje, pelos seus livros, um destacado valor humano? Por que a sua morte, por que essa selvageria de penalidade, quando pela segregação está assegurada a defesa da sociedade? Por que roubar-se à pena o sentido e a oportunidade da reabilitação? Por que matar-se a Chessman, se êle é útil até como extraordinário elemento de observação científica? A pena de morte não tem sentido algum de utilidade, nem de moralidade ou recuperação.

O SR. VIVALDO LIMA: – Não tem, é inútil; mas para a família da

vítima, a morte também é irreparável.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – As estatísticas demonstram que, com a pena de morte, os crimes se sucedem da mesma forma. Não existe, pois, justificação nem moral nem jurídica, para a pena capital. É, sobretudo, de caráter irreparável. Se condenado um inocente, não há apelação, nem salvação.

O SR. VIVALDO LIMA: – Tal crise constitui exceção. São, no entanto, irreparáveis – isso sim – os danos decorrentes dos assassinios.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Sr. Presidente, como cidadão e homem público desejamos ver afastados do mundo os espetáculos pendentes da fôrca; de cabeças téticamente decepadas nas lâminas da guilhotina; e excluídas definitivamente as câmaras de gás e os compartimentos soturnos da cadeira elétrica.

Não valeria a pena tocar no aspecto emocional da questão, por isto: a gente respeita e justifica o desabafo de sentimentos alanceados; mas, com isenção de ânimo, há que lamentar neste estágio da civilização isso que mostra quanto ela carece de aperfeiçoar-se, eis que ainda se reserva o Estado o direito de matar, como meio de repressão de crimes.

E, no entanto, é uma das principais conclusões da Sociologia Criminal que "o aparecimento, o aumento, a diminuição e o desaparecimento dos crimes não dependem das penas cominadas e aplicadas".

A verdadeira prevenção da criminalidade, escreve o Professor Roberto Lyra, que, entre nós, se empenha a fundo na organização da Escola Socialista – "é a justa e efetiva distribuição do trabalho, da cultura e da saúde, é a parti-

cipação de todos, nos bens da sociedade, é a justiça social – acrescentando: a determinação da pena é feita pelo próprio réu com o seu passado e com o seu presente. O criminoso pode reduzir a pena com sua conduta de sentenciado. Ruiz Funes repete que cada sociedade modela os seus delinquentes, assinalando a transformação das tendências inatas por obra das influências sociais. Estas fazem parte integrante da chamada constituição delinqüencial de Benigno di Tullio... A ação crimogena das chamadas causas físicas e individuais indica concausas preexistentes, concomitantes ou supervenientes, subjetivas ou objetivas, de ordem social".

Dêste modo já Von Liszt salientava que as circunstâncias sociais e, especialmente, econômicas, determinam a marcha da criminalidade.

Por sua vez Lacassagne frisava ter a sociedade os criminosos que merece, enquanto Tarde estigmatizava: "tal organização social, tal delituosidade", e tudo no sentido da imprecisão de Ferri: Menos Justiça Penal, mais Justiça Social".

A rigor a questão é menos de Códigos que de ciência. A Criminologia evoluiu; mas não tendo podido influir, até hoje, contra a barbaria oficial de tais processos é como se não tivesse evoluído. Ou então tão bárbara continua a época, que a ciência vem sendo impotente para mudar essas leis punitivas do Estado.

É de Fredas a seguinte observação:

"A pena de morte tornou-se ineficaz, ao contrário das providências para modificar o terreno em que germina o crime. A falta de educação, o sofrimento, a miséria, o ambiente malsão em que cresce e vive o homem são as causas profundas. A sociedade

ofendida continua sempre exposta a novos ataques. Adaptemos as armas aos novos tempos, longe da odiosa concepção de um fanatismo vindicativo que visa a opor o mal ao mal, o delito ao delito.

Diante da grande doença social – a criminalidade – atentemos, não nos sintomas e nos efeitos, mas nas causas. A sociedade deve ter a coragem de assumir a própria responsabilidade e recitar o "mea culpa", antes de adestrar armas desproporcionadas e injustas. Sua defesa deve inspirar-se na bondade e na humanidade. Curar, e não torturar e matar. É preciso eliminar as condições em que nascem, vivem e morrem os deserdados mediante justiça econômica contra a miséria moral e material".

Não é por sentimentalismo, já o dissemos, que somos contrários à pena de morte.

Nem seria preciso fôsse qualquer de nós familiarizado com os problemas de psicologia para avaliar a situação de um condenado, esquecido o Estado de que a vida humana, já tão limitada, limitar-se-á ainda mais na segregação que seja imposta ao indivíduo, pela sua periculosidade.

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. mais um aparte?

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Pois não.

O SR. VIVALDO LIMA: – Acabo de receber recorte do "O Globo", do seguinte teor:

"Volta da Pena de Morte, na Inglaterra

Depois de falar sobre a pedagogia usada na França para o ensino de Direito, com as aulas previamente preparadas e escritas, li-

das pelos professores, ao contrário da empregada na Itália, onde os alunos travam debates com os mestres – o Sr. Vilela Viana informou-nos que o Partido Conservador Inglês apresentou projeto de lei para restabelecimento da pena de morte, na força, pois sua abolição fez crescer o número de crimes que, anteriormente, levavam a ela. O Professor Vilela participou do Congresso Internacional de Criminologia, em Roma". Essa a opinião de um ilustre professor brasileiro.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Considerando a sua ineficácia a Inglaterra aboliu, anteriormente, a pena capital. se foi apresentado agora tal projeto, resta verificar se logrará aprovação. De qualquer maneira o que a moderna criminologia ensina e afirma é que os meios de prevenção são mais importantes que as penas, as quais influem muito menos que outros fatores na diminuição da criminalidade.

O SR. VIVALDO LIMA: – A opinião pública do Brasil já está ficando saturada dos crimes hediondos que se praticam em todos os quadrantes do País. Já se perde de memória o número de pessoas diariamente assassinadas; e os criminosos, na maioria, são libertados, ou condenados a penas suaves, porque a lei não é cumprida com rigor e energia.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – O processo para evitar-se o crime é melhorar as condições sociais. Agora mesmo a Câmara dos Deputados rejeitou projeto que instituía a pena de morte no Brasil, porque, na opinião da maioria de eminentes estudiosos do assunto, trata-se de um retrocesso.

O SR. NIVALDO LIMA: – É um retrocesso, porém, aconselhado pelo número espantoso de homicídios dolosos.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – V. Exa. está confundindo o assunto. Além do que, a pena capital fere a formação de nossa gente e a consciência jurídica do País.

Prosseguindo, digo que é por êsses princípios e razões, que trazemos nossa solidariedade ao movimento ora animado por personalidades de nosso País – à frente o eminente criminalista e grande Juiz, Ministro Nelson Hungria – para livrar Caryl Chessman da execução mortal. E não só por se tratar de um notável escritor, como é, porém, principalmente, por ser uma vida que ao Estado cumpriria resguardar.

Não tendo todos igual quinhão de capacidade para destacar-se com obras anteriores ou posteriores ao crime, vale afirmar que a utilidade de quem produz livros ou realiza feitos notáveis é tão respeitável, do ponto de vista de zelo pela vida humana, quanto a de outros que se recuperem ou se transformem com ações meritórias de menor vulto, como em trabalhos de ofícios ou ajudas modestas.

O respeito à residência e aos direitos do lar investe de máxima autoridade moral e jurídica os seus ocupantes.

Essas garantias constitucionais dão ao lar uma feição quase sagrada, limitando até o poder de polícia.

Todavia, grande que é o direito do cidadão no seu lar, terá êle um *modus vivendi* para evitar constrangimentos a terceiros, mesmo no exercício do pátrio poder com fins disciplinares.

Viver um sistema de vida cruel, ainda que invocando razões de educação em benefício dos seus, não seria nem será método suportável para vizinhos.

Como o mundo de hoje é pequeno nas suas próprias distâncias, não seria exagerado sentir e dizer, numa idéia comparada de vizinhança, que nações civilizadas ainda adotam, na rotina de

sua vida, lamentáveis processos de disciplina e repressão de crimes, de certo incômodos para a generalidade – e não só para nós...

Não se pode interferir na soberania alheia mas o sentimento de outro país, como o nosso, pela voz de seus concidadãos e imprensa, não deveria deixar de erguer um apêlo para salvar o condenado.

Sabemos todos que a ciência há de sempre evoluir.

Terá de evoluir no educar os meios de reprimir crimes, sem o extremo da pena de morte.

Alcançar-se-á, então, um nível de civilização em que, para acautelar a sociedade, não será preciso destruir vidas de criminosos.

Até lá, porém, estaremos vivendo, sob influências de recalques ainda não libertos, uma civilização sofisticada, sem sentido de grandeza humana.

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. mais uma interrupção?

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Pois não.

O SR. VIVALDO LIMA: – Não falo em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, mas em meu nome pessoal.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Recebo os apartes de V. Exa. como contribuição pessoal útil ao meu discurso.

O SR. VIVALDO LIMA: – V. Exa. há de estranhar sendo eu médico e cirurgião, minhas palavras à guisa de apartes; mas elas são provocadas pela revolta permanente que me causam os constantes assassinios, em meu País. Como todos quantos se dedicam à medicina e à cirurgia, procuro, diàriamente, por todos os meios ao meu alcance, salvar vidas quer na mesa de operações, quer à cabeceira de um doente. No entanto, vemos tirarem-se vidas preciosas, sem

pretexto algum, nas ruas, à noite, de madrugada, a qualquer momento. Em todo o Brasil praticam-se crimes que permanecem impunes. Nossas leis são boas e com elas poderíamos reprimir tais crimes, mas há um sentimentalismo generalizado e a Justiça funciona de maneira muito benigna.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Muito agradecido pelo aparte. V. Exa. mesmo acaba de dizer que são boas as nossas leis, mas que, apesar disso, os crimes não se evitam e não são julgados como devem ser. É que, como não desconhece o ilustre colega, o crime é apenas o sintoma das causas que a ciência aponta na criminalidade, sendo que, em nosso País, o seu caldo de cultura, por excelência, é a miséria social generalizada, os baixos níveis de educação e saúde, os profundos desajustamentos econômicos de nosso povo.

Concluindo, Sr. Presidente e Senhores Senadores:

Apelemos continuamente em casos como este.

Apelemos agora para salvar Chessman.

Apelemos para o futuro, com força persuasiva, e haveremos de entrar na civilização desejada. *(Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado).*

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Afonso Arinos, quinto orador inscrito.

O SR. AFONSO ARINOS (*): – Sr. Presidente, dando cumprimento a instruções do nobre Líder da minha Bancada, Senador João Villasbôas, venho à tribuna para, em nome do grupo parlamentar da Oposição, também homenagear, com algumas palavras, a data, ontem transcorrida, do 5 de julho.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Antes de fazê-lo, porém, seja-me permitido agradecer muito especialmente a gentileza com que o ilustre colega Senador Atílio Vivacqua se dispôs a ceder-me o tempo de que dispunha.

Sr. Presidente, do 5 de julho, até certo ponto, sou testemunha presencial. Estava eu saindo – pode-se dizer – da infância e iniciando a fase da adolescência quando, naquela madrugada inesquecível, assisti ao começo do glorioso movimento.

V. Exa., Sr. Presidente, que nos dava a honra da sua amizade para com o meu velho pai, sabe que a nossa residência, era vizinha do Forte de Copacabana, de maneira que me recordo muito bem quando, no meio da noite, advertidos, que estávamos, dos graves acontecimentos que em breve se iam desenrolar na cidade, fomos abalados – abalados é bem o termo, material e psicológico – pelo estrondo dos grandes canhões daquela fortaleza marítima.

Lembro-me de que, com um dos meus irmãos, cheguei ao portão de nossa casa e ali já defrontamos os soldados do Forte acampados, as armas ensarilhadas, abrigados com os capotes, naquela fria e enevoadada manhã de julho, enquanto os Oficiais, com quem mantínhamos relações de cortesia e até de amizade, tomavam as providências necessárias para o embate que julgavam iminente.

Conversei com o Tenente Newton Prado, que passeava por aquele quarteirão, final da Avenida Copacabana, e ouvi dêsse bravo soldado – que dias depois desaparecia em consequência de ferimentos recebidos em plena campanha – que em breves horas, talvez mesmo em breves minutos, deveriam ser atacados naquele ponto pela tropa federal.

Sr. Presidente, sou assim testemunha, – e êstes episódios se fixaram de maneira indelével na minha memória – que o ato de

arrebatamento, de bravura ímpar, de estupenda coragem que tingiu com o sangue a juventude militar as areias da Praia de Copacabana, não foi, de forma nenhuma, um impulso irrefletido nem uma determinação extemporânea e impulsiva. Desde o momento em que se deflagrou o movimento, estavam os jovens oficiais no Forte de Copacabana tranqüilamente persuadiados de que teriam de terminar aquela aventura em luta aberta contra as tropas federais.

Se este é o testemunho pessoal que posso dar, retirado às memórias mais recuadas na minha mocidade, hoje, passados tantos anos, volvidos tantos acontecimentos e episódios da nossa história política, no amadurecimento de uma experiência que, de certa forma, armazena muitos anos de atividade política e de meditação sobre os nossos problemas, creio poder assegurar que o movimento de 5 de julho de 1922 representa, na verdade, a inauguração positiva da revolução brasileira.

Com efeito, Sr. Presidente, as reivindicações democráticas, as reivindicações jurídicas e políticas, que se consubstanciaram na formação daquela mocidade militar de que V. Exa. foi um dos componentes, eram de fato contemporâneas do próprio regime republicano.

Assis Brasil, no seu livro inesquecível, sobre a democracia representativa, propugnava certas alterações no nosso processo eleitoral, que só vieram a ser adotadas no Código de 1933.

Não ignoramos, tampouco, que na sua larga e estupenda missão apostolar, Rui Barbosa, em grande período da vida republicana, foi o pregador diligente e o campeão invulnerável das reformas democráticas que se fizeram vitoriosas depois do Movimento de 1922. Essas atividades, porém, eram, por assim dizer, individuais e irrelevantes

no quadro geral da política brasileira, a qual – como muito bem definiu o ilustre Senador Marinho, no discurso com que abrilhantou a sessão de hoje, – exprimia-se principalmente por uma forma de caciquismo rural e de oligarquia federativa, que continham as reivindicações democráticas do País, ou bem na orla estreita do pensamento dos legistas, ou bem, Sr. Presidente, em algumas manifestações de caráter militar sem maior repercussão.

Foi, de fato, o encontro das aspirações populares, devidas, elas próprias, à transformação profunda que se operava na nossa sociologia e na nossa economia – transformação caracterizada principalmente pela diversificação da vida agrícola brasileira – que fez novas forças exigirem representação nos círculos governativos do País. Foi, portanto, a transformação operada na mentalidade militar que unificou e coordenou as tendências antigamente dispersas, orientando-as voluntariamente para certos aspectos da teoria democrática. Essa renovação que se processou na jovem geração militar, sob o impulso dos mais profundos sentimentos populares, foi que transformou aquelas reivindicações dispersas no movimento irresistível inaugurado de fato pelos canhões do Forte de Copacabana em 5 de julho de 1922.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. AFONSO ARINOS: – Com muita honra.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Acompanhei com a maior ansiedade, naqueles idos memoráveis, a ação dos revolucionários de 1922, 1924 e 1930. Como todo idealista, sonhei com um País renovado, uma Pátria feliz, diante do sacrifício de todos aqueles que por ela

morreram. Infelizmente, decepcionei-me, como muitos outros. Há poucos anos, em Fortaleza, os meus leais adversários perguntavam-me sobre o que tinha realizado a Revolução e no que resultara para o Brasil. Respondi-lhes que, embora desiludido não podia negar que a revolução nos legara ao menos, um programa, aquele que Assis Brasil traçara – Representação e Justiça. Era quanto procurávamos nós os revolucionários daqueles dias. Se hoje, o País está em situação deplorável, se o sangue dos revolucionários ainda não frutificou em benefício da Pátria, como esperávamos, de suas sepulturas rasas, que juncam todo território nacional, de Norte a Sul, um dia, seu ideal – que este não morre – há de trazer ventura para o Brasil. A Revolução, nobre colega, ainda está em marcha.

O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço, muito sensibilizado, o eloqüente aparte com que me honrou o nobre colega.

Sr. Presidente, o ciclo da revolução democrática inaugurou-se, positivamente, em termos históricos, com o movimento de 5 de julho. Até então, sua existência era mais doutrinária, mais teórica do que histórica. Figurava nos livros e em discursos parlamentares de alguns dos grandes representantes do povo brasileiro na Primeira República. A coordenação de sentimentos e pensamentos, a torrente caudalosa e irresistível que desaguou em 1930 teve, sem dúvida alguma, suas nascentes no episódio heróico de cinco de julho. Tão verdadeira, segura, objetiva, pertinente e tão conforme à observação superficial dos fatos da história recente é essa afirmativa que vamos encontrar incorporada à fase final desse rio da Revolução – o que estoura a 3 de outubro, em Porto Alegre – a maior parte dos elementos que se antepuseram ou se opuseram ao 5 de julho de 1922, o

próprio chefe do movimento em 1930, o Sr. Getúlio Vargas e seu mais autêntico representante em Minas Gerais, o Sr. Artur Bernardes. Assim, poderemos reconhecer em todos os quadrantes do País aqueles que vieram revigorar com seu prestígio político a rebelião então vitoriosa em 1930. Encontraremos nesses homens os afluentes tardios, promotores de conversões posteriores ao ideal revolucionário acendido pela mocidade militar em 5 de julho de 1922, ideal que se transformou depois em imperativo inevitável e página fulgurante da História Nacional.

Foram, portanto aqueles jovens tenentes – e entre eles desejo, neste momento, em meu nome pessoal e no do meu Partido, lembrar a figura legendária do único sobrevivente, o Brigadeiro Eduardo Gomes – *muito bem! Palmas* – foram eles que juntaram o idealismo militar às reivindicações das massas e deram à Revolução de 1930 seu caráter intrínseco e absolutamente democrático de revolução nacional.

Aqui, Sr. Presidente, é que nós velhos e já imparciais, já desapaixonados observadores do Estado Novo, temos o dever e o direito de fazer uma distinção que se impõe, entre a revolução e o golpe de Estado. 1930 foi uma revolução porque a incorporação dos sentimentos de toda uma coletividade nutrida e orientada por uma doutrina política; foi a revolução saída do 5 de julho de 1922, ao passo que o 10 de Novembro foi um golpe de Estado, uma trama executada no sigilo por um grupo que dispunha da força e, por dela dispor, se apoderou do poder.

Existe em nossa História, evidentemente, essa distinção entre o que foi uma revolução nacional e o que foi mais tarde um golpe de Estado.

Não quero estabelecer julgamento de valores nem tecer elogios ou

críticas; quero apenas fazer ao Plenário desta Casa uma observação que me parece elementar. Foi êsse ciclo revolucionário de 30 que se inaugurou naquela madrugada, de cuja primeira parte fui testemunha surpresa e admirada. É, portanto, justo que, na comemoração dêste dia reafirmemos nós, da União Democrática Nacional, que representamos sempre os mesmos ideais de Democracia e de Liberdade e apenas nos adaptamos às novas contingências da liberdade moderna.

Nós, que nunca traímos aquêles ideais pelos quais nos manifestamos então, ideais que colocavam a liberdade não acima da igualdade, mas, também, não abaixo da igualdade; nós, que entendemos não haver igualdade econômica sem liberdade política, vimos aqui, Sr. Presidente, como membros da Bancada da União Democrática Nacional, reverenciar a memória daqueles mortos. Formulamos, outrossim, os votos mais veementes e profundos para que o futuro que se abre diante de nós tenha sempre no exemplo daqueles heróis o seu fanal e a sua bandeira; e que marchemos para as transformações sociais indispensáveis no futuro do Brasil sem esquecer que elas serão miseravelmente falsas se não se fundarem nos ideais de liberdade pelos quais morreram os heróis de cinco de julho. (*Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.*)

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a Mesa requerimento do nobre Senador Arlindo Rodrigues.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 199, DE 1959

Nos termos do art. 42 do Regimento Interno, requero licença para tratamento de saúde.

Sala das Sessões, em 6 de julho de 1959. –
Arlindo Rodrigues.

A licença requerida pelo Sr. Senador Arlindo Rodrigues destina-se a tratamento de saúde.

O requerimento acha-se documentado com atestado assinado por três médicos, conforme o exige o Regimento Interno.

Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se sentados. (*Pausa*).

Aprovado.

Passa-se à:

ORDEM DO DIA

Discussão única do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem nº 43, de 1959, pela qual o Sr. Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Murilo Tasso Fragoso, Ministro de Primeira Classe, para o cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário junto ao Govêrno do Paquistão.

Discussão única do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem número 64, de 1959, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Afonso Barbosa de Almeida Portugal, Ministro de Primeira Classe, para o cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário junto ao Govêrno da Comunidade da Austrália.

O SR. PRESIDENTE: – Os itens 1 e 2 do Avulso envolvem matérias que devem ser apreciadas em sessão secreta.

Solicito dos Srs. funcionários da Mesa as necessárias providências.

A sessão transforma-se em secreta às 15 horas e 50 minutos e volta a ser pública às

dezesseis horas e dez minutos.

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a sessão.

Projetos incluídos em Ordem do Dia a fim de que delibere se devem ter prosseguimento, nos termos do artigo 323 § 3º do Regimento.

PLCD 354-48 – Concede imunidades aos Vereadores.

PLCD 10-49 – Regula a entrada de imigrantes e estabelece normas para a colonização.

PLCD 365-49 – Autoriza as Caixas Econômicas Federais a operar em seguros de renda imobiliária de empréstimos hipotecários.

PLCD 440-49 – Dá nova redação ao art. 183 da 1ª seção, classe 7ª da Tarifa que acompanha o Decreto-lei nº 2.878, de 18-12-49 (sêdas).

PLCD 93-50 – Altera a redação de dispositivos do Código de Processo Penal.

O SR. PRESIDENTE: – Constam da Ordem do Dia, no seu terceiro item, cinco projetos originários da Câmara dos Deputados nas condições previstas no art. 323 e seu parágrafo 3º, do Regimento Interno.

Trata-se de proposições de legislaturas passadas, que não figuraram em Ordem do Dia nos dois últimos anos.

A Mesa os trouxe ao conhecimento do Plenário a fim de que delibere se devem, ou não, prosseguir no seu curso.

Se a deliberação fôr pela afirmativa, voltarão eles às Comissões a que estavam distribuídos, a fim de ser completada a sua instrução. Se o Senado assim não entender, serão considerados rejeitados e encaminhados ao Arquivo, feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

Trata-se de inovação do Regimento atual, pela primeira vez posta em execução.

A Mesa irá anunciando caso por caso, prestando a propósito de cada um, esclarecimentos sobre a situação da matéria e consultando o Plenário sobre a orientação a seguir.

Projeto de Lei da Câmara número 354, de 1948, que concede imunidade aos Vereadores Municipais.

O SR. PRESIDENTE: – A finalidade dêste projeto é conceder imunidades aos Vereadores.

Apresentou-o o então Deputado Getúlio Moura, em 18 de maio de 1948.

Na Câmara dos Deputados a Comissão de Constituição e Justiça deu-lhe parecer favorável, assinado pelos Srs. Agamennon Magalhães (Presidente), Gilberto Valente (Relator), Pinheiro Machado, Soares Filho, Flôres da Cunha, Altamirando Requião, Vieira de Melo, Aristides Largura, Carlos Waldemar, Edgar de Arruda, Eduardo Duvivier, Plínio Barreto e Gustavo Capanema.

No Senado foi lido em 15 de setembro de 1948, sendo distribuído à Comissão de Constituição e Justiça no dia 21 do mesmo mês.

Em 10 de setembro de 1953, porque se houvesse extraviado o projeto, foi solicitada à Câmara a remessa de novas vias da respectiva documentação, sendo reconstituído o processo.

Desde então esteve a matéria distribuída a vários relatores.

Em 6 de abril do corrente ano coube ao Sr. Senador Rui Palmeira recebê-lo, tendo sua Excelência, apresentado em devido tempo, o seu parecer, que, todavia não chegou a ser votado pela Comissão.

Nos termos do art. 323, § 3º do Regimento Interno, cabe ao Plenário decidir se a matéria deve, ou não, prosseguir no seu curso.

Os Srs. Senadores que entendem deva o projeto de lei ser remetido ao Arquivo queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

O projeto foi rejeitado.

É o seguinte o projeto rejeitado que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 354, DE 1948

(Nº 302-B, de 1948, na Câmara dos Deputados)

Concede imunidades aos Vereadores municipais.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Durante as reuniões legislativas os Vereadores municipais não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável ou por ordem escrita de autoridade competente nos casos expressos em lei.

Art. 2º O processo e julgamento do Vereador independem de licença da Câmara Municipal.

Art. 3º Não se aplicará à Câmara de Vereadores do Distrito Federal os dispositivos constantes desta lei, que entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Projeto de Lei da Câmara número 10, de 1949, que regula a entrada de imigrantes no País e estabelece normas para a colonização.

O SR. PRESIDENTE: – Foi lido no Senado, procedente da Câmara dos Deputados, em 18 de janeiro de 1949, sendo distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Relações Exteriores, de Legislação Social e de Finanças.

Só o primeiro dêsse órgão teve o ensejo de examiná-lo.

Na Comissão de Relações Exteriores, tinha como Relator designado um Senador, falecido há vários

anos, cuja família restituiu o projeto ao Senado, ultimamente.

É de se assinalar, que, durante a sua permanência no Senado, foi votada outra proposição, transformada na Lei nº 2.163 de 5 de janeiro de 1954, que criou o Instituto Brasileiro de Imigração e Colonização, dentro de cuja competência ficaram situadas atividades que o projeto atribuía a outro órgão.

Essa circunstância mostra achar-se desatualizado o projeto.

Plenário decidirá se deve êle prosseguir, ou não, no seu curso.

O SR. AFONSO ARINOS (*): – Sr. Presidente, seria escusado falar sobre o assunto que V. Exa. acaba de sintetizar perfeitamente em exposição ao Senado. Como, entretanto, a matéria estava na Comissão de Relações Exteriores, desejaria consignar que solicitei sua remessa para estudo; e cheguei precisamente às conclusões que V. Exa. enumerou. Realmente, o projeto transitou pelas Comissões, recebeu informações dos Ministérios do Trabalho, Indústria e Comércio e de Relações Exteriores, em virtude de requisição dos relatores, que o examinaram, e, finalmente ficou em poder do saudoso Senador Mello Vianna, cuja família o restituiu recentemente.

A Lei nº 2.163, de 5 de janeiro de 1954, como V. Exa. bem acentuou, Sr. Presidente, cobriu o espaço legislativo da proposição por isso que criou o Instituto Nacional de Imigração e Colonização, precisamente o seu objetivo.

Posteriormente a Lei nº 2.163, foi regulamentada pelo Decreto número 36.193, que veio, então, completar o trabalho legislativo em relação ao assunto.

Com êsses dados e de acôrdo com a exposição de V. Exa., Senhor Presidente, estou em que o

(*) – Não foi revisto pelo orador.

projeto deve ser arquivado. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores Senadores que entenderem que o Projeto de Lei da Câmara número 10, de 1949, deve ser arquivado queiram permanecer sentados. – (*Pausa*).

Está aprovada a decisão da Mesa. O projeto vai para o Arquivo.

É o seguinte o projeto rejeitado que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 10, DE 1949

(Nº 354-B, de 1948, na Câmara dos Deputados)

Regula a entrada de imigrantes no País e estabelece normas para a colonização.

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I

ENTRADA DE IMIGRANTES NO PAÍS

CAPÍTULO I

DA ADMISSÃO

Art. 1º Esta lei regula a entrada, permanência e assimilação de imigrantes e colonização.

Art. 2º Considera-se imigrante para efeito desta lei, os estrangeiros que ingressem no Brasil à procura de trabalho para subsistência e com a intenção, explícita ou presumível, de nêle fixarem-se permanentemente.

Art. 3º A imigração será espontânea ou dirigida.

Art. 4º Realiza-se imigração dirigida quando o poder público, empresa ou particular, promoverem a introdução de imigrantes, hospedando-os e provendo-lhes a subsistência até sua localização.

Parágrafo único. A imigração dirigida quando não realizada pelo D.N.I.C., será por êle controlada

só poderá ser promovida mediante sua licença prévia de cujo título constarão as condições expressas de autorização.

Art. 5º As empresas, a que se refere o art. 4º, podem ser de imigração, de colonização e mistas e devem ser nacionais:

I – empresas de imigração são as que promovem a introdução de imigrantes no País;

II – empresas de colonização as que recebem e localizam em terras de sua propriedade, o imigrante e o trabalhador nacional;

III – empresas mistas, as que exercem atividades dos dois tipos.

Art. 6º Conceder-se-á visto permanente ao imigrante que satisfaça as condições de admissibilidade, o qual será extensivo às pessoas que vivem sob sua dependência.

Parágrafo único. Não está sujeita a emolumentos a concessão de vistos àqueles que se destinam às atividades agrícolas.

Art. 7º Não podem obter visto:

1 – os que forem portadores de passaporte ou documento equivalente;

2 – os que não obtiverem certificado de boa saúde e bons antecedentes; e

3 – os que não satisfizerem as condições estabelecidas no art. 9º.

CAPÍTULO II

DA SELEÇÃO

Art. 8º A seleção das correntes imigratórias atenderá à necessidade de preservar, desenvolver na composição cultural e espiritual da população brasileira, as características mais convenientes de sua ascendência européia.

Art. 9º São condições essenciais na seleção para exclusão ou admissão do imigrante:

a) *exclusão*

1) ser menor de 14 anos de idade ou maior de 50, salvo se viajar em companhia dos pais ou res-

ponsáveis ou vier ao Brasil com parentes até 2º grau;

2) ser indigente;

3) ser portador de doenças mentais nervosas e infecto-contagiosas;

4) ser nocivo à ordem pública, à segurança nacional ou à estrutura das instituições;

5) haver sido anteriormente expulso do País, salvo se a expulsão tiver sido revogada;

6) haver sido condenado em outro país por crime de natureza que a lei brasileira permita sua extradição; e

7) ter maus antecedentes;

b) admissão;

1) ser capaz de preservar e desenvolver, no núcleo étnico nacional, as características de sua ascendência européia;

2) ter profissão definida;

3) não apresentar lesão orgânica ou insuficiência funcional que o invalide para o trabalho ou reduza o rendimento normal de atividade.

Art. 10. A seleção de imigrantes na Europa será feita pelo Departamento Nacional de Imigração e Colonização, (D.N.I.C.), através dos respectivos serviços de seleção no exterior.

§ 1º Fora da Europa, nos lugares em que se formarem movimentos imigratórios de utilidade para o Brasil, a seleção será também atribuída aos órgãos de seleção do D.N.I.C.

§ 2º Nos demais casos, a seleção será feita pelos cônsules brasileiros, que, para isso, deverão articular-se com o D.N.I.C., seguindo as instruções por êste baixadas.

§ 3º Os governos dos Estados, poderão, às suas expensas, designar observadores junto aos órgãos de seleção do D.N.I.C., no exterior.

Art. 11. Após a seleção, o órgão do D.N.I.C., visará o documento do imigrante, encaminhando-o ao cônsul brasileiro, para aposição do visto permanente.

§ 1º O mérito da concessão do visto, nas zonas de atuação dos órgãos de seleção do D.N.I.C. é da competência dêstes.

§ 2º No documento constarão a profissão do imigrante e outros elementos de identificação.

Art. 12. O imigrante deverá apresentar-se, pessoalmente, aos órgãos de seleção do D.N.I.C., ou ao cônsul brasileiro, conforme o disposto no artigo 9º e respectivos parágrafos.

Art. 13. Os órgãos de seleção do D.N.I.C. fornecerão, no idioma do país respectivo, informações, referentes às principais obrigações a que estão sujeitos os imigrantes no Brasil, às condições de trabalho, possibilidades do progresso econômico, desenvolvimento social e outras julgadas úteis.

CAPÍTULO III

DO TRANSPORTE

Art. 14. Sòmente poderão transportar imigrantes para o Brasil as emprêsas que, para êsse fim, possuam registro no D.N.I.C. e satisfaçam as condições pelo mesmo estipuladas.

§ 1º A emprêsa que transportar clandestinos é obrigada a mantê-los e a repatriá-los, sem prejuízo de outras sanções em que incorrer.

§ 2º As emprêsas ficam responsáveis pelas bagagens dos imigrantes, indenizando-os em caso de extravio ou violação.

Art. 15. Ainda que com o visto e a documentação em ordem, não poderá permanecer no território nacional o estrangeiro, de imigração espontânea, que não preencher as condições exigidas no artigo 9º.

Art. 16. O imigrante deverá ser assistido desde o seu embarque.

TÍTULO II

PERMANÊNCIA DE IMIGRANTE NO TERRITÓRIO NACIONAL

CAPÍTULO I

DA ENTRADA

Art. 17. A embarcação procedente do exterior e que conduzir imigrantes está sujeita à inspeção.

Art. 18. A entrada de imigrantes far-se-á, apenas, pelos pontos onde houver a fiscalização necessária.

Art. 19. Para fins de fiscalização o imigrante deverá apresentar à autoridade, no ato do desembarque, os documentos visados pelas autoridades brasileiras no exterior.

Parágrafo único. Não será permitida a entrada de imigrantes sem o visto regular para o Brasil.

Art. 20. O imigrante maior de 14 anos de idade, de qualquer sexo, será identificado pelo D.N.I.C. na ocasião do desembarque.

CAPÍTULO II

DA PERMANÊNCIA NO TERRITÓRIO NACIONAL

Art. 21. O imigrante deverá, dentro de 30 dias, registrar-se no Serviço de Registro de Estrangeiros (S.R.E.) ou na repartição de polícia do local em que residir.

§ 1º Nessa oportunidade será expedida ao imigrante a carteira de identidade mediante a apresentação do documento que serviu para o seu ingresso no país.

§ 2º O fornecimento da carteira está isento de quaisquer emolumentos.

Art. 22. O menor de idade, ao completar 14 anos, deverá dentro de 90 dias, mediante apresentação do documento em que veio incluído, registrar-se no S.R.E. ou repartição policial.

Art. 23. Para deixar o território nacional, o imigrante deverá obter visto de saída.

§ 1º O imigrante que se ausentar do País pelo prazo de dois anos, poderá regressar mediante apresentação do documento comprobatório do seu registro no S.R.E.

§ 2º Ao entrar novamente no País, deverá revalidar o registro.

TÍTULO III

ASSIMILIAÇÃO

CAPÍTULO I

DA DISTRIBUIÇÃO

Art. 24. A distribuição dos imigrantes pelo território brasileiro deverá ser feita de modo que fiquem salvaguardados os interesses nacionais.

§ 1º Na distribuição dos imigrantes, atender-se-á, de preferência, ao seguinte:

a) povoamento das zonas de fraca densidade demográfica e das que, em virtude de interesse da defesa do País, exigem adequada colonização;

b) estímulo da produção nas regiões geoeconômicas;

§ 2º Não é permitida a concentração de estrangeiros de uma só nacionalidade.

§ 3º A imigração interna será de preferência dirigida para as zonas em que houver aglomeração de estrangeiros.

CAPÍTULO II

DA INTEGRAÇÃO

Art. 25. É reconhecida de interesse público a integração ao meio nacional do estrangeiro entrado no País como imigrante.

§ 1º Essa integração far-se-á pelo ensino e uso da língua nacional, cultivo da história e das tradições do Brasil, pela atração ao convívio do meio brasileiro, incorporação em associações de caráter patriótico, cooperativo, cultural e por todos os modos que possam contribuir para a formação de uma consciência comum.

§ 2º Poderão ser consideradas merecedoras de subvenção as sociedades de colonização e assimilação de estrangeiros, declaradas expressamente de utilidade pública pelo Governo Federal.

CAPÍTULO III

DA COLONIZAÇÃO

Art. 26. Realiza-se a colonização quando glebas de terras são lotadas e concedidas ou vendidas, com facilidades, a pessoas dotadas dos requisitos prefixados em lei ou regulamento, para que as explorem com o próprio trabalho.

Art. 27. A colonização é considerada de utilidade pública, incumbindo à União desenvolver a colonização e fomentar a iniciativa privada, concedendo facilidades à estrada, encaminhamento e estabelecimento de colonos, à criação e manutenção de núcleos coloniais.

Parágrafo único. O poder público facilitará aos nacionais e aos imigrantes a aquisição de pequena propriedade agrícola.

Art. 28. Cabe ao D.N.I.C. fiscalizar a aplicação dos dispositivos legais e regulamentares nos núcleos coloniais e agro-industriais fundados pelos Estados, Territórios, Municípios ou por iniciativa particular.

Parágrafo único. Aos Estados que possuem serviço de imigração e colonização devidamente aparelhados, o Governo Federal poderá delegar mediante convênio, a fiscalização dos núcleos municipais e particulares.

Art. 29. Na organização dos núcleos coloniais deverá ser considerada para efeito de assimilação, a necessidade do aproveitamento, conjunto de elementos nacionais e estrangeiros.

Art. 30. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (I.B.G.E.) emprestará sua cooperação nas informações sobre as correntes migratórias dentro do País

e prestará os serviços de sua especialidade nos trabalhos de colonização.

Art. 31. As propriedades agrícolas, desde que necessitem receber por intermédio de órgãos oficiais, trabalhadores nacionais ou estrangeiros, deverão registrar-se no D.N.I.C.

TÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 32. Será admitido, como imigrante, o português que provar não incidir em nenhuma das incompatibilidades previstas no art. 9º, letra a, dos números 2 a 7, inclusive.

Parágrafo único. Para efeitos de colonização o imigrante português será equiparado ao nacional.

Art. 33. Dentro de 120 dias, após a publicação desta lei, o Presidente da República baixará o respectivo regulamento.

Art. 34. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Projeto de Lei da Câmara nº 365, de 1949, que autoriza as Caixas Econômicas Federais a operar em Seguros de Renda Imobiliária de empréstimos hipotecários.

O SR. PRESIDENTE: – Deu entrada no Senado em 5 de outubro de 1949.

Recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças e esteve em Plenário em 13 de fevereiro de 1950, tendo recebido emenda do Sr. Senador Bernardes Filho com a qual votou as Comissões, encerrada a discussão.

Depois de receber pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a emenda, foi encaminhado, em agosto de 1951, à Comissão de finanças.

Acha-se extraviado, com carga para Senador cujo mandato, terminou em 31 de janeiro do corrente ano.

Se o Plenário deliberar que tenha prosseguimento no seu curso, terá que ser reconstituído.

Todavia, há que assinalar que a Lei nº 3.149, de 21 de maio de 1957, que dispõe sobre a organização do Serviço de Assistência e Seguro Social aos Economiários, incluiu entre as fontes de renda dessa autarquia os rendimentos provenientes das operações de seguros privados e gerais.

Nessas condições, se o presente projeto fôr convertido em lei, irá desfalcar o referido serviço dos recursos que lhe devam ser proporcionados pelos seguros de renda imobiliária dos empréstimos hipotecários realizados pelas Caixas Econômicas.

O Plenário, decidirá se o projeto deve, ou não, ter prosseguimento.

O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. Senadores que aprovam a decisão da Mesa, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovada; o projeto será arquivado.

É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao Arquivo.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 365, DE 1949

(Nº 447-B, da 1949 na Câmara dos Deputados)

Autoriza as Caixas Econômicas Federais a operar em Seguros de Renda Imobiliária de empréstimos hipotecários.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º As Caixas Econômicas Federais são autorizadas a operar em Seguro de Renda Imobiliária de empréstimos hipotecários, que

tenham concedido ou venham a conceder.

Art. 2º O Seguro de Renda Imobiliária garantirá a quitação da dívida por morte do devedor, e o imóvel passará à plena propriedade dos seus herdeiros, desde que o falecimento ocorra três (3) anos após o pagamento do primeiro prêmio do seguro.

Art. 3º Os planos do Seguro de Renda Imobiliária deverão ser submetidos à aprovação do Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais.

Art. 4º Ao hipotecando é facultativo o Seguro de Renda Imobiliária, autorizado na presente lei.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Projeto de Lei da Câmara nº 440, de 1959, que dá nova redação ao artigo 183, da 1ª seção, classe 7ª da Tarifa, que acompanha o Decreto-lei nº 2.878, de 18 de dezembro de 1940.

O SR. PRESIDENTE: – Este projeto tinha por fim alterar a Tarifa das Alfândegas que acompanha o Decreto-lei nº 2.878 de 18 de dezembro de 1940.

Deu entrada no Senado em 23-11-59, sendo distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura, Indústria e Comércio e de Finanças.

As duas primeiras chegaram a se pronunciar sobre ele, pela aprovação.

Chegou à Comissão de Finanças, em janeiro de 1950. Em 11 de setembro do ano seguinte, a Comissão resolveu, de acordo com proposta do Relator, o então Senador Ferreira de Souza, pedir sobre o assunto o pronunciamento do Conselho Nacional de Economia, o que foi feito em ofício de 13 do mesmo mês.

Não consta dos registros do Senado o recebimento de resposta do referido Conselho.

Desde então a matéria tem estado sem andamento.

Acontece, porém, que posteriormente foi votada outra proposição, que se transformou na Lei nº 3.244 de 14 de agosto de 1957, reformando totalmente a Tarifa das Alfândegas.

Este projeto, referindo-se à Tarifa reformada, ficou assim, prejudicado.

De acordo com o art. 324, do Regimento, cabe ao Presidente declarar a prejudicialidade, ressalvado recurso para Plenário.

É esta a oportunidade.

Se nenhum dos Srs. Senadores fizer uso desse direito regimental, a Mesa considerará prejudicado o projeto e o encaminhará ao Arquivo, feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. que entenderem que o projeto deva ser arquivado, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovada a decisão da Mesa: o projeto será arquivado.

É o seguinte o projeto rejeitado que vai ao Arquivo.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 440, DE 1949

Dá nova redação ao artigo 183 da 1ª sessão, classe 7ª da Tarifa que acompanha o Decreto-lei nº 2.878, de 18 de dezembro de 1940.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Passa a ter a seguinte redação o artigo 183 da 1ª Seção, classe 7ª da Tarifa e suas disposições preliminares, que acompanham o Decreto-Lei nº 2.878, de 18 de dezembro de 1940, na parte que abaixo se especifica, continuando em vigor as demais incidências dispostas no mesmo artigo, seção e classe referidos:

1ª Seção – Classe 7ª		Direitos	
Sêda	Unidade	Gerais	Mínimos
Art. 183 – De Sêda:			
Cru, grége, branco ou de côr, natural	Kg PL	298.30	242,40
Colorido ou tinto	Kg PL	278,50	226,30
Para bordar, coser e usos semelhantes (linha retrós ou torçal):			
De bôrra de sêda ou de rayon e semelhantes.....	Kg PL	258,60	210.10
De sêda	Kg PL	238,00	193,90
Para prescar (crina de Florença ou pitre).....	Kg PI	218,80	177,30

Nota nº 38 – Os fios enrolados em carretéis de pêso superior aos dos mesmos fios gozarão do abatimento de 50% (cinquenta por cento) sôbre os direitos respectivos.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nº 440, de 1949 LEGISLAÇÃO CITADA

1 – O art. 183 da 1ª seção, classe 7ª da Tarifa, assim dispõe:

1ª Seção – Classe 7ª			Direitos	
Sêda	Unidade	Gerais		Minimos
Art. 183 – De Sêda:				
Cru, grêge, branco ou de côr natural.....	Kg PI	27,80	–	22,60
Para bordar, coser e usos semelhantes (linha, retrós ou torçal:				
De bôrra de sêda ou de rayon e semelhantes....	Kg PL	34,80	–	28,20
De sêda.....	Kg PL	69,50	–	56,50
Para pescar (crina de Florença ou pitre).....	Kg PL	55,60	–	45,20

Nota nº 38 – Os fios enrolados em carretéis de pêso superior ao pêso dos mesmos fios gozarão do abatimento de 50% (cinquenta por cento) sôbre os direitos respectivos.

Projeto de Lei da Câmara número 93, de 1950, que altera a redação de dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal.

O SR. PRESIDENTE: – Por êste projeto são alterados vários dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal referentes ao homicídio culposo, por atropelamento.

Tendo o projeto entrado no Senado em 12 de abril, de 1950, foi remetido à Comissão de Constituição e justiça em 18 dêsse mês e ano.

Distribuído ao Sr. Senador Attílio Vivacqua, foi por Sua Excelência devolvido em 15-6-1951, com um longo parecer, que concluiu por um substitutivo integral.

Submetido o parecer à Comissão em 25 do mesmo mês e ano, houve pedido de vista do então Senador Anísio Jobim que devolveu o projeto em 10 de julho do mesmo ano, com um voto que termi-

nava pela apresentação de uma subemenda ao substitutivo do Relator.

Novo pedido de vista levou a matéria ao então Senador Aloísio de Carvalho, que a devolveu sem objeções em 22 de outubro de 1951.

Daí por diante não foi mais o assunto submetido à Comissão.

Trata-se de projeto da. primeira legislatura que jamais veio à consideração do Plenário.

Realiza, assim, as condições previstas no art. 323, § do Regimento.

Cabe ao Plenário deliberar se a matéria deve ou não ter prosseguimento no seu curso.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (*): – Sr. Presidente como é do conhecimento de Vossa Excelência, talvez da lembrança do Senado, o Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 1950, trata de modificar dispositivos do Código de

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Processo Penal, na parte relativa ao homicídio culposo, melhor dispondo sobre a situação criada pelos motoristas que prestam ou não socorro às vítimas de atropelamento.

Conto quer que seja não quero entrar nesta oportunidade, na apreciação do mérito da matéria que foi muito estudada, e se tornou controvertida no seio da Comissão de Constituição e Justiça. Entenderam alguns que o projeto deveria ser aprovado tal como apresentado: outros que poderia e deveria ser aprovado com modificações.

Solicito, pois, do Plenário que, em vez do arquivamento puro e simples da proposição, concorde em que seja remetido à Comissão de Constituição e Justiça para que esta tenha oportunidade de se pronunciar sobre o substitutivo apresentado pelo nobre Senador Atílio Vivacqua.

É o ponto de vista da Liderança da Maioria, para o qual pede a compreensão e a aprovação do Plenário. *(Muito bem!)*.

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador Lameira Bittencourt propõe, de acordo com o Regimento, que o projeto tenha andamento, para ser examinado o substitutivo oferecido pelo nobre Senador Atílio Vivacqua.

Os Srs. Senadores que aprovam a sugestão, queiram conservar-se sentados. *(Pausa)*.

Está aprovada.

O projeto continuará seu curso normal e será remetido a Comissão de Constituição e Justiça.

Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.

Tem a palavra. o.. nobre Senador Atílio Vivacqua, orador inscrito para esta oportunidade. *(Pausa)*.

Sua Excelência não se encontra no recinto.

Tem a palavra o nobre Senador Fernandes Távora. *(Pausa)*. Também não está presente.

Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de Aguiar. *(Pausa)*.

Está ausente.

Tem a palavra o nobre Senador Saulo Ramos.

O SR. SAULO RAMOS (lê o seguinte discurso): – Senhor Presidente, Joinvile comemora, hoje o centenário de nascimento de um dos mais ilustres colaboradores de seu progresso, que foi Procópio Gomes de Oliveira.

O fato merece registro porque diz respeito não apenas à figura de uma personalidade marcante mas ainda a um município que se destaca na vida do País como um padrão a seguir, pelo progresso que alcançou e pelo que está contribuindo para a riqueza e engrandecimento do Brasil.

É Joinvile, cujo nome denuncia as suas origens, criação que foi do príncipe dêsse nome casado com a princesa D. Francisca, irmã de D. Pedro I, honrou essas origens reais, conquistando lugar dos mais salientes entre os demais Municípios brasileiros, não só pelas suas iniciativas no campo da vida publica administrativa como no da atividade particular.

Fundada em 1851, basta dizer que desde 1890 já conta com serviço de água encanada e que desde 1909 dispõe de energia hidrelétrica.

Não é de admirar por isso que, com cerca de 40 mil habitantes, essa cidade catarinense, com suas ruas calçadas a paralelepípedos, e largas ruas além de suas avenidas, apresente também o maior progresso industrial em cidades de seu tipo e tamanho, dando ao cofre do Estado, em 1958 a renda de Or\$ 210.804.825,00 e aos cofres da União a de Cr\$ 266.165.758,60 com tendências a um grande aumento no corrente ano. Pois um dos construtores dêsse Município foi Procópio Gomes de Oliveira.

Depois de, ainda muito moço, ter conhecido o Comércio do Rio de Janeiro onde trabalhara como em-

pregado da firma Sampaio Avelino e Cia., retornou ao seu Estado, continuando em Joinvile, sua carreira comercial.

Foi um dos sócios fundadores da Companhia Industrial, organizada em 1891, naquela cidade e que foi uma entidade propulsora do progresso da nascente cidade, reunindo o capital de Cruzeiros 500.000,00, que, para a época era deveras apreciável, e ampliando além do comércio de mate, que era a base de suas operações, o comércio de importações de mercadorias que, sobretudo da Alemanha, nos vinham.

Aí trabalhou como diretor gerente durante a maior parte da existência dessa sociedade anônima, também uma das primeiras a serem constituídas em nosso País, até a sua dissolução, em 1908.

Assumiu então o ativo e passivo dessa grande organização, e continuou os seus negócios, com outros, sob a firma Procópio Gomes e Cia., até que a passou a outro para ir integrar, em 1909, a firma recém-organizada, que construía a usina hidrelétrica de Joinvile, uma das principais do País, sabido que a Light só iniciou idêntica no Rio, em 1908.

Fôra Procópio Gomes de Oliveira já como Superintendente do município um entusiasta dêsse serviço. Em seu relatório de Superintendente Municipal. (hoje prefeito) referente ao período de sua administração no ano de 1906, expõe o seu pensamento sôbre a exploração de serviço de energia elétrica, em termos, que não podemos deixar de reproduzir aqui, porque constituem uma antecipação dos ideais trabalhistas que um homem de empresa e dos mais ativos praticantes da atividade privada, professava.

"Outro assunto, dizia êle, que me; parece de grande alcance econômico para o Município, é o que se refere ao aproveitamento da força hldráli-

ca convertida em energia elétrica e motora".

"Entendo, continuava, que a iluminação desta cidade por meio de força hidráulica, deve ficar ao encargo da Municipalidade não obstante a concessão existente (êle próprio a tinha dado no esforço de levar por diante a idéia, à falta de recursos da prefeitura, mas o ooncessionário já havia requerido duas prorrogações de prazo).

Deve ficar, entretanto, ao cargo da Municipalidade, dizia, da mesma forma, que a água, porquanto; sendo a luz quase tão necessária ao povo, como aquêle liquido o é, poderá a Municipalidade distribui-la de maneira módica ou talvez, mesmo, gratuita, quando o rendimento de energia motora fôr suficiente para compensar as despesas.

"Ora, tratando-se de um fato que se refere ao futuro bem estar geral, sou de opinião que cumpre aos poderes públicos intervir por melhor se resolver, parecendo-me que a solução não deve ser outra se não a de ficar a distribuição da luz elétrica ao encargo da Câmara. São duas conveniências concluía, aquêle destacado homem público, que se reúnem e se harmonizam – a Câmara terá uma fonte de rendimento e o povo uma excelente luz distribuída por preço insignificante.

As coisas porém, não aconteceram como êle as Preferia, e o contrato para êsse serviço foi efetivado com um particular. Mal esperava êle que havia de ser êle, dois anos depois (dezembro de 1908) de ter deixado a Prefeitura um dos mais destacados diretores de tal empreendimento pela aquisição, que fizera da cota de um dos três sócios da "Emprêsa Joinvilense de Eletricidade".

O relatório transcrito retrata o modo de ver do Superintendente Municipal o que, além da acuidade comercial, demonstrava o seu entusiasmo pela administração e o seu espírito progressista.

E foi, afinal, Procópio Gomes de Oliveira, em 14 de fevereiro de 1909, quem, como diretor gerente da Empresa, presidiu à inauguração dos serviços de energia elétrica de Joinville, fato que teve a maior repercussão não só na sua cidade, como em todo o Estado, e que se revestiu de maior solenidade oficial e alegria dos seus habitantes, como referem os jornais da época, e é de se imaginar.

A empresa prosperou sem dúvida, vencendo dificuldades que um empreendimento novo havia de encontrar e constituiu a base do progresso industrial que havia de engrandecer Joinville. Mas o seu contrato de concessão terminaria em 1928: A política dominante com que Procópio Gomes não se ajustara, tinha na mira o término desse prazo.

A concorrência pública para a renovação do contrato, sem especificação de condições, havia de proporcionar o meio de tirar à empresa pioneira os serviços de energia elétrica, como tirou, transferindo-a quanto à iluminação pública, o que foi pior; a uma empresa estrangeira.

O diretor gerente da empresa era, porém, um homem de energia surpreendente, e apesar de doente, não se intimidou. Ficava ainda, segundo o seu contrato, com direito a continuar o fornecimento de energia aos particulares, em regime de livre concorrência, ainda que o concorrente fôsse a poderosa companhia alemã AEG. Foi vencido afinal, pela maioria de sócios que aceitavam uma proposta de compra dos bens da empresa por parte da AEG; mas concordou sob protesto em uma declaração escrita que bem definia o seu caráter enérgico, terminando por di-

zer que um bem da empresa ele não consentiria que passasse aos compradores – era a Bandeira Nacional com que ele entrara para aquela casa e que nas datas festivas, balançava no mastro do seu frontespício, indicando que, além de Joinvilense, aquela empresa pelo capital, pelos seus sócios e pelo seu espírito fôra brasileira.

Acondicionou a Bandeira numa urna especial e mandou-a ao 13º Batalhão para que ficasse sob sua guarda.

Como comerciante ele fizera o maior negócio de sua vida e talvez do Estado, mas como brasileira morreu poucos anos depois, inconformado. E o tempo lhe dera razão – aquela empresa se constituíra um foco de nazismo durante a última guerra. Mas, felizmente, foi incorporada pelo Governo e hoje é, como pensava que devia ser, e o queremos nós, os trabalhistas, quanto às atividades básicas da vida econômica, e hoje, dizíamos, essa empresa é bem público, um bem do Estado.

Contudo, a memória daquele catarinense não está sendo lembrada e homenageada apenas pelos méritos de sua atividade particular, mas sobretudo pelos benefícios que a sua atividade pública trouxe a coletividade.

Deputado Estadual, Superintendente (prefeito) de Joinville por dois quadriênios, são deveras apreciáveis os serviços que prestou ao seu Município e a Santa Catarina.

Deputado ao então Congresso Representativo do Estado, a sua atuação ali, participou desta contingência em que vivemos nós, os legisladores – por muito que fizemos, pouco ou nada deixamos de palpável. Mas o seu bom senso e agudeza de inteligência de muito serviram aos trabalhos legislativos do Congresso Catarinense, ainda que não fôsse homem de arroubos literários ou oratórios.

Quando, porém, lhe confiaram cargo, do Poder Executivo, foi de

ver como ele exerceu com espírito esclarecido, empreendedor e progressista.

No seu primeiro quadriênio, como Prefeito ou Superintendente Municipal, de 1903 a 1906, inclusive, ele-lo dinamizando os serviços da Prefeitura, abrindo estradas novas, alargando as antigas, visitando escolas no interior do Município, em função de inspetor de ensino, quando as rendas municipais não comportavam despesas para um cargo dêste, percorrendo todo o Município, com seus distritos distantes, Jaraguá e Hansa, hoje constituídos em Municípios autônomos, e numa época em que não havia automóveis.

Nos seus relatórios lamentava não ter podido fazer pela instrução aquilo que era preciso, para adaptar as escolas ao ensino da língua vernácula, pois era sabido que, com o regime de modestas subvenções, das escolas particulares, no geral antigas escolas alemãs, pouco se poderia exigir nesse sentido, mau grado o seu pessoal interesse em obviar esse inconveniente.

A insuficiência de verbas, num orçamento limitado, o ativo administrador supria não só com empréstimos que tomava, mas ainda com o zelo que punha no aplicá-las, economizando e fiscalizando nos mínimos detalhes, a aplicação delas. E dessa aplicação prestava contas em seus relatórios, de despesas: mínimas que às vezes, não iam além de 2\$400 (dois mil e quatrocentos réis).

Espírito adiantado, porém, ele não haveria de conter-se dentro de tais orçamentos, que, em 1906 não fôra além de 94.104\$000, embora acrescido de 31.807\$059 sobre o último orçamento do seu antecessor, em 1910, graças ao rigor que punha na arrecadação de impostos.

Fazia apêlo, por isso, ao crédito público, lançando empréstimos que o povo confiante, cobria, para

atender a reclamos inadiáveis de uma população que também começava a fazer-se exigente.

E assim pôde empreender realizações que até hoje atestam a clarividência daquele administrador. Foi a construção do Hospital de Caridade, do cais municipal e do Mercado, numa época em que, os governos relegavam à iniciativa de associações particulares os poucos hospitais existentes no País.

A cidade ele começara a modernizá-la, canalizando as valetas com que se havia drenado o terreno em que ela fôra construída e construindo passeios nas principais ruas, moldando-a ao sentido da cidade moderna que é.

No segundo período de govêrno a que fôra chamado com insistência, quatro anos depois, em 1911, não menor foi o espírito progressista que orientou a sua administração.

Continuou o trabalho de urbanização da cidade, canalizando valetas, retificando ruas antigas, estabelecendo alinhamentos de prédios construídos fora dêles, alargando ruas que hoje são majestosas avenidas. Empreendeu a construção de um novo reservatório de água e ampliação da rede de distribuição existente, ainda que tivesse de apelar, de novo, para o crédito público, que aliás nunca lhe faltou.

Construiu o Cemitério Municipal, prosseguiu no zelo pela instrução pública, submetendo a concurso os pretendentes ao cargo de professor, atento ao ensino do vernáculo, distribuindo material escolar, nas escolas rurais. Importou gado de raça preocupando com a melhoria dos rebanhos, importou ainda adubos químicos que distribuiu gratuitamente, oferecendo depois, aos lavradores, os préstimos da superintendência, para aqueles que quisessem importar tais adubos.

Doou terreno à associação criada para a construção do Asilo de

Orfãos, projetou a construção de um matadouro modelo, adquirindo terreno para êsse fim, só não o tendo conseguido fazer, por falta de tempo, como disseram os seus relatórios. Incentivou a instalação de indústrias, dando isenção de impôsto às que viessem fixar-se no Município.

Foi, assim, um administrador que abriu veredas ao progresso que hoje faz de Joinville uma das cidades mais adiantadas do País.

Deixou família numerosa nos seus onze filhos que hoje a ampliaram em dezenas de netos e bisnetos, com funções em todos os ramos de atividades, na engenharia, na medicina, no direito, na agronomia, na aviação, no comércio, na indústria e em tantos outros setores, sem esquecer que seu sobrinho, que a êle mais se um pelo casamento com uma de suas filhas é o nosso ex-companheiro nesta casa, a Senador Carlos Gomes de Oliveira.

Exaltando, pois, Sr. Presidente, a memória dêsse ilustre catarinense, desejo que fiquem consignadas em ata as homenagens que a representação catarinense lhe presta nesta data centenária do seu nascimento. (*Muito bem, Muito bem!*).

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores inscritos.

O SR. BRÁSILIO CELESTINO (*): – Sr. Presidente, não havendo mais oradores, tecerei rápidas considerações sobre acontecimento marcante e auspicioso para o Município de que procedo e para o Estado a cuja Bancada pertenço nesta Casa.

Como é do conhecimento dos nobres Senadores, realiza-se, todos os anos, neste País, sob os auspícios de prestigioso órgão de im-

prensa, certame que visa premiar os municípios brasileiros que mais se distinguem pelo seu surto de progresso.

Li no noticiário da semana passada que, entre os dez mais prósperos municípios do Brasil, inclui-se o catarinense de Joaçaba. Sinto-me particularmente feliz e orgulhoso, porque, vivendo há mais de vinte anos naquele maravilhoso recanto do Oeste Catarinense, vejo, hoje, nosso município distinguido com o galardão da prosperidade.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. BRÁSILIO CELESTINO: – Com todo o prazer.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Congratulome com V. Exa. pela alta distinção concedida a Joaçaba, no Oeste Catarinense, relacionada entre os dez municípios mais progressistas do Brasil. V. Exa., que bem melhor do que eu conhece a gente que lá trabalha para o progresso de Santa Catarina e do Brasil, filho que é daquele Município, está praticando ato de justiça ao realçar o valor de sua laboriosa população.

O SR. BRÁSILIO CELESTINO: – Muito obrigado pelo seu honroso aparte, ilustre Senador Francisco Gallotti.

Sr.. Presidente, outras comunas catarinenses já obtiveram em igual certame, pôsto de realce. Acaba de conquistá-lo o Município de Joaçaba. Entretanto, sendo pela primeira vez contemplado um Município do extremo Oeste do meu Estado, sinto-me particularmente feliz por enaltecer o mérito dos bravos habitantes daquela comuna catarinense.

O SR. SAULO RAMOS: – Dá licença para um aparte?

O SR. BRÁSILIO CELESTINO: – Perfeitamente.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

O SR. SAULO RAMOS: – No momento em que V. Exa. exalta o Município de Joaçaba, pelo fato de ter sido incluído entre os dez mais progressistas da Nação, quero dar todo meu apoio, aplauso e solidariedade à manifestação de V. Exa. Sem dúvida, Joaçaba dignifica nosso Estado e honra o País.

O SR. BRÁSILIO CELESTINO: – Muito obrigado pelo aparte de Vossa Excelência.

Cidades há no meu Estado natal, Sr. Presidente, que já conquistaram fama internacional pela relevante atuação no setor industrial e no cultural. Joinville, Blumenau e Brusque, são bem conhecidas de todos os brasileiros, já se impuseram ao respeito e à admiração do nosso povo, conquistando lugar proeminente entre as comunas brasileiras; são eminentemente industriais. As duas primeiras já comemoraram as datas centenárias de sua fundação e a última, – Brusque – dentro de poucos meses viverá a mesma glória.

Em outra oportunidade levanta-rei a voz nesta Casa para reclamar dos poderes federais mais substancial auxílio para as realizações que o Governo catarinense vem empreendendo. Desta feita minha presença na tribuna visa apenas registrar minha satisfação e orgulho pelo lugar de relêvo que Joaçaba acaba de conseguir entre os Municípios da Federação Brasileira.

Vivo, Sr. Presidente, há vinte e dois anos naquela cidade. Após minha formatura no Rio de Janeiro, ali estabeleci meu escritório de advocacia e definitivo domicílio. Posso, assim, dizer, que assisti ao crescimento daquela cidade; participei, ativamente, de tôdas as suas lutas, aflições e sofrimentos como, também; compartilhei de seu triunfo e de suas glórias. Neste instante em que Joaçaba é galardoada, volto meu pen-

samento, cheio de reconhecimento e de gratidão e meu coração, cheio da mais viva admiração, para o povo laborioso que, naquele rincão, constrói a grandeza de Santa Catarina e da Pátria Brasileira.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito bem.

O SR. BRÁSILIO CELESTINO: – Recordo os bravos pioneiros, descendentes de italianos e alemães que, vindos do Rio Grande do Sul, lá se estabeleceram e formaram aquela estupenda civilização nas formosas paragens do Oeste do meu Estado.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. BRÁSILIO CELESTINO: – Com muito prazer.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Dentre êsses colonos italianos e alemães, ressalto também o trabalho da população gaúcha, que tanto tem contribuído para o desenvolvimento do Oeste, Catarinense.

O SR. BRÁSILIO CELESTINO: – Muito agradeço o aparte do nobre Senador Francisco Gallott, componente da Bancada do Partido Social Democrático e meu colega de representação catarinense.

Sem dúvida, devemos aos riograndenses do Sul, descendentes de italianos e alemães, o esforço empreendido para edificação da estupenda civilização que engrandece as paragens magníficas do Oeste do meu Estado.

Seria, Sr. Presidente, grave injustiça da minha parte não prestar, neste instante, tributo de gratidão a dois brasileiros ilustres um paulista, outro catarinense, que tanto contribuíram para que o Município de Joaçaba alcançasse o atual surto de progresso. Esta tarde ouvimos magníficas orações de elogio aos heróis revolucionários de 1922, 1924 e 1930. Nes-

te instante, desejo homenagear duas figuras da chamada República Velha, dois nomes que engrandeceram a história do Brasil.

Refiro-me Sr. Presidente, ao saudoso ex-Presidente da República, Washington Luís Pereira de Souza, êsse monumento de dignidade nacional...

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito bem.

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – ...que abrilhanta a galeria dos grandes Presidentes da República Brasileira e ao seu saudoso Ministro da Viação, Dr. Victor Konder.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito bem.

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Em 1926, antes de assumir a presidência da República, Washington Luís de regresso a excursão pelo Estado vizinho, o Rio Grande do Sul, desembarcou na estação férrea de Erval, hoje denominada Erval do Oeste, vizinha de Joaçaba. Atravessando, em um cesto suspenso por um cabo de aço o Rio do Peixe, para visitar a antiga cidade de Cruzeiro do Sul, hoje Joaçaba, viu, com olhos argutos de administrador ou as águas daquele rio não caminhavam rumo ao mar levando o progresso, mas serviam de obstáculo intransponível à circulação da riqueza e ao progresso da fecunda região do Oeste Catarinense. Alí, nas margens do Rio do Peixe, o Presidente Washington Luís Pereira de Souza prometeu construir uma ponte de concreto armado ligando uma margem à outra a fim de que através dela pudesse circular a riqueza catarinense para os portos marítimos.

Essa ponte, Sr. Presidente, foi realmente construída no fecundo período presidencial de Washington Luís, tendo como seu Ministro da Viação o ínclito catarinense

de saudosa memória, Victor Konder,

Desde então data o progresso não só do Município de Joaçaba, mas de todo Oeste Catarinense, pois que tôda aquela imensa riqueza, vinda de numerosas regioes, passou a cruzar a Ponte sôbre o Rio do Peixe, hoje denominada de Emílio Baumgart, engenheiro também catarinense que projetou a ponte, cuja estrutura foi considerada, na época, uma das primeiras do mundo.

Sr. Presidente, volto também o pensamento, neste instante, para o dinâmico Prefeito do meu município, Sr. Rui Klein Homrich, jovem vindo também do Rio Grande do Sul. Eleito, no comemorável pleito de 1955, para o cargo de Prefeito Municipal, vem realizando obra útil e fecunda, em benefício da coletividade joaçabense. Volto, enfim, o pensamento para quantos têm trabalhado, com a população de Joaçaba, para a grandeza de Santa Catarina e a felicidade da Pátria Brasileira. (*Muito bem! Muito bem! Palmas*).

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de Aguiar.

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): – Sr. Presidente, numa das seções realizadas no Senado Federal, o eminente Senador Lino de Mattos, ilustre representante do Estado de São Paulo, teve ensejo de tecer considerações e críticas em tórno do Serviço de Expansão do Trigo.

Na oportunidade, assumi o compromisso de encarecer ao Sr. Ministro da Agricultura prestasse informações esclarecedoras, para que não pairasse dúvida sôbre a ação governamental.

Recebi, há poucos dias, êsses elementos, com a comprovação integral de que o atual Govêrno não

(*) – Não foi revisto pelo orador.

tem qualquer responsabilidade ou motivo para merecer os reparos do nobre representante paulista.

Assim é que, demonstrando a ação benemerita do Executivo e o intuito de acertar do eminente Ministro da Agricultura, sob a orientação do senhor Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, procederei à leitura dos dados que me foram enviados:

(Lendo)

"Todos reconhecem a grave situação da indústria moageira do País, que se vem complicando de longa data, não cabendo culpa, a êste ou àquele Oovêrno e, muito menos, ao atual.

Na realidade, existem quase 600 moinhos com uma capacidade 3 vêzes superior às nossas necessidades. Êste mal vinha de longe e, se levarmos em conta que, hoje, o consumo "real" de trigo é de ton. 2.400.000 em 1955, quando a capacidade era de 1.500.000 toneladas menos, existia o trigo papel que também era "moído" e computado como consumo da população, razão por que não se sabe se naquela época a situação ainda não era pior.

Hoje, graças à ação do Ministério da Agricultura, essa fraude vergonhosa foi praticamente anulada.

A má situação do parque moageiro foi criada pelos próprios moinhos na ânsia de devorarem-se uns aos outros. Dizer-se que êste obtém favores, e o outro não, é um tanto perigoso, pois, na realidade, não se sabe se êste ou aquele tem razão, porque todos apresentam os seus motivos e pleiteam aquilo que julgam que é direito. Se existem casos especiais, como foi dito pelo ilustre Senador Lino de Mattos, e que possam ser considerados privilegiados; devem ser de-

nunciados públicamente para que sejam tomadas as devidas providências.

Mas, o que é necessário fazer, já que a própria indústria moageira não pode conter os ímpetos de seus associados ou membros, é fixar novas normas para que haja disciplinação, racionalização para a industrialização do trigo.

Posso informar que outra não é a vontade do Govêrno e do Ministério da Agricultura sôbre o assunto.

Podemos apresentar provas de que não cabe ao Govêrno atual a responsabilidade do presente estado de coisas no que se refere ao aumento do parque moageiro nacional.

Quando foi baixada a Portaria nº 341, de 11 de abril de 1955, no govêrno do Sr. Café Filho, o número total de moinhos registrados no Ministério da Agricultura era de 575 em todo o território nacional, sendo que, em 1954, era de 421.

No fim do ano de 1956, primeiro ano do atual Govêrno, o número era de 610, para passar a 611, em 1957 (2º ano do atual. Govêrno) e a 596, em dezembro de 1958.

Resumindo, podemos estabelecer o seguinte quadro:

Novos moinhos instalados ou registrados em 1955	154
Novos moinhos instalados ou registrados em 1956	35
Novos moinhos instalados ou registrados em 1957	1
Moinhos cujos registros foram cancelados em 1958	15
Acréscimo no número de moinhos no ano de 1955	154
Acréscimo de moinhos nos anos de 1956-1957 e 1958 (atual Govêrno)	21

Fácil é concluir-se que a portaria de 11 de abril de 1955 produziu os seus efeitos, apesar dos casos especiais ci-

tados e que devem ser denunciados ao Ministério da Agricultura para as devidas providências, desde que as mesmas existam e possa ser comprovado algum favor especial concedido fora da legislação em vigor.

O que tem acontecido é que alguns moinhos aumentaram suas instalações e devemos assinalar que, pela primeira vez, na história da indústria do trigo, o atual Ministro da Agricultura ordenou a revisão da capacidade moageira de cada moinho, com a colaboração dos sindicatos de moageiros, ficando comprovado que existiam várias irregularidades no registro de moinhos instalados em várias partes do País e que nenhuma concessão é dada de cotas de trigo sem que a comissão composta de técnicos do SET e da própria indústria verifique "in loco", a situação real de cada moinho.

Em virtude das licenças concedidas para aumentar a capacidade dos moinhos, houve em 3 anos do atual Governo um aumento de 1.875.000 toneladas no total do parque moageiro nacional, mas, se levarmos em conta que, no ano de 1955, a tonelagem dos moinhos existentes era de ton. 6.600.000 e, em 1954 de 5.400.000 toneladas, deduz-se que somente naquele ano houve um aumento de ton. 1.400.000.

De tudo isso, depreende-se que o mal do excesso de capacidade do parque moageiro vem de longe e, se bem que o aumento de consumo anual da farinha tenha aumentado de 300.000 toneladas de 1955 para 1959, mesmo assim deve ser encontrada uma solução para tão grave problema, que está tornando cada vez mais

Anti-econômica a indústria moageira.

Neste ponto concordamos inteiramente com o nobre Senador Lino de Mattos e também tem o mesmo ponto de vista o Ministro da Agricultura, que, no mês passado, convocou todos os sindicatos de moageiros do País para expor-lhes a gravidade da situação, criada pela própria classe moageira, que, baseando-se às vezes, em mandados judiciais, impunha a sua vontade de aumentar sempre mais a capacidade moageira, já exagerada, existente no País.

Fêz ver o Ministro da Agricultura a necessidade de uma legislação apropriada que lhe permitisse agir para coibir a instalação de novos moinhos e a ampliação de capacidade dos existentes, lembrando a possibilidade da assinatura de um decreto pelo Exmo. Sr. Presidente da República para vigorar até a aprovação do projeto de lei a ser apresentado à apreciação do Congresso.

Vê-se, pois, que o Ministro da Agricultura pensa da mesma forma que o Senador Lino de Mattos e posso afirmar que, já na próxima semana, o decreto deverá ser levado à assinatura do Sr. Presidente da República.

Como o Ministro da Agricultura voluntariamente, compareceu ao Senado para expor a política do trigo seguida pelo atual Governo, posso afirmar aos Senhores Senadores que ele está disposto a comparecer outra vez para prestar novos esclarecimentos sobre assunto, tão logo o decreto seja assinado pelo Senhor Presidente da Repúbli-

Essa exposição está acompanhada de uma informação da funcionária Nice Denys Pereira, com quadros elucidativos dos moinhos e do aumento da produção bem como das portarias relacionadas com a indústria moageira do País, documentos que passo a ler:

Senhor Diretor,

A instalação de moinhos até o ano de 1953, não dependia de nenhuma autorização prévia deste Serviço.

Em 1953, a Comissão Consultiva do Trigo deliberou, visando uma melhor distribuição de moinhos, por zonas de consumo, que tôdas as instalações ficariam dependendo de autorização prévia daquela Comissão.

Nesse período foram autorizadas 31 grandes moinhos com cerca, de 3.002 toneladas de capacidade, visando aquela melhor distribuição.

Em 1955, por ter sido julgada a C.C.T. sem atribuição para esse fim, foram baixados 3 Atos:

A Portaria 341-55 do Senhor Ministro da Agricultura, disciplinando o assunto de registro e autorização de aumentos de capacidades;

A Portaria 24, aconselhando a incorporação de pequenos moinhos a fim de que êsses agrupamentos obtivessem maior capacidade moageira e pudessem trabalhar com melhores condições técnicas e econômicas.

Em face da Portaria 341-55, não possuir efeito retroativo, 154 moinhos pequenos, montados sem autorização prévia, tiveram seus registros homolo-

gados passando de 421 em 1954 a 575 em 1955, (tendo em vista o disposto na Portaria 36 reconhecendo o direito de registro aos moinhos instalados antes daquela Portaria 341-55) .

Em 1956, concluíram suas instalações e obtiveram seis registros 15 moinhos, tendo havido apenas uma autorização de um moinho pelo Govêrno do Amazonas, com a capacidade de 150 toneladas em 34 horas.

Nesse ano foi expedida a Portaria 404-56, limitando o prazo de validade para as autorizações concedidas.

A Portaria 404-56, conferindo o prazo de 2 meses de validade para as autorizações anteriores à Portaria 341-55, e 1 ano para as posteriores, tornou invalidadas 25 autorizações, conforme relação anexa.

Para estudo comparativo faço anexar os mapas discriminativos dos anos de 1951 e 1959.

Existem, atualmente, em vigor 28 autorizações perfazendo um total de 3.443 toneladas em 24 horas.

Anexo também o Processo 3.579-56, em que a Indústria Mineira de Moagem S/A, impetrou mandado de segurança, tendo obtido pronunciamento favorável da Justiça.

S. E. T. em 17 de junho de 1959 – *Nice Denys Pereira*, Chefe da S. I.

RELAÇÃO DOS MOINHOS A SEREM INSTALADOS E QUE TIVERAM AUTORIZADOS SEUS PEDIDOS DE AMPLIAÇÃO NOS ANOS DE 1957, 1958 E 1959

FIRMAS	Capacidade Kgs	Observação
1. Moinho Nordeste S.A.	150.000	inst.
2. Inhoetto & Irmão	2.830 p. ^a 10.489	aum.
3. Ocrim do Brasil S.A.	183.000 p ^a 303.000	aum.
4. Ind. Palmeirense Mate Ltda.	30.000	inst.
5. Coop. Triticola Alegretense Ltda.	30.000	inst.
6. Soc. Ind. Riograndense Ltda.	80.000	inst.
7. Moinho Goiás Ltda.	78.000 p ^a 180.000	aum.
8. Luiz Specht Filho	6.210 p ^a 30.000	aum.
9. Ind Reunidas São Jorge	1.671.000 p ^a 3.000.000	aum.
10. Anaconda Ind. Agric. de Cereais	210.000	inst.
11. Irmãos Massignan & Cia.	2.120 p ^a 15.000	aum.
12. J. Macedo S.A Com. e Ind.	298.200 p ^a 650.000	aum.
13. Coop Triticola São Bento Ltda.	30.000	inst.
14. Moinho Progresso S.A.	108.000 p ^a 308.000	aum.
15. Moinho Matogrossense S.A.	60.000 p ^a 80.000	aum.
16. Tillmann.Grupelli & Cia.	20.000 p ^a 30.480	aum.
17. Ind. Mineira de Moagem	190.210 p ^a 390.210	aum.
18. Irmãos Fuganti S.A.	120.000	inst.
19. Anaconda Ind e Agric Cereais	471.400 p ^a 838.400	aum.
20. José Pretto & cia Ltda.	30.000	incorp.
21. Domingos Costa & Cia.	60.000	inst.
22. Sony Corrêa	5.000 p ^a 20.000	aum.
23. Moinhos Vera Cruz S.A.	227.800 p ^a 600.000	aum.
24. Moinho Água Branca S.A.	273.420 p ^a 600.000	aum.
25. Mário Trigerio	40.000	inst.
26. Mata & Cia. Ltda.	35.000	inst.
27. Valentim Três	3.529	inst.
28. Zornitta & Cia. Ltda.	30.000	inst.

SET. em 16 de junho de 1959 – *Nice Pereira.*

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SERVIÇO DE
EXPANSÃO DO TRIGO

Portaria nº 341, de 11 de abril de 1955

(Publicado no D.O. de 16-4-55)

O Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura, tendo-em vista o que consta no Processo P. R. nº 10.747 de 1955, e:

considerando que, nos termos dos Decretos-lei ns. 6.170, de 5 de janeiro de 1944, e do nº 8.873, de 24 de janeiro de 1946, e do Regimento baixado com o Decreto nº 20.507, de 24 de janeiro de 1946, compete ao Serviço de Expansão do Trigo (S.E.T.), do Ministério da Agricultura, fiscalizar, orientar e controlar o comércio e a indústria do trigo e seus derivados no País;

considerando que a capacidade mecânica do parque moageiro de trigo, já em funcionamento, é consideravelmente maior que o consumo interno desse cereal;

considerando que o suprimento de trigo aos moinhos instalados no território nacional sofre as limitações decorrentes das dificuldades cambiais do País;

considerando que a instalação de novos moinhos reduz a capacidade de trabalho dos moinhos em funcionamento;

considerando que a atual distribuição geográfica dos moinhos existentes no território nacional torna deficiente e irregular o abastecimento de farinha de trigo a algumas regiões do País;

considerando que a centralização da indústria moageira de trigo, dificultando o abastecimento de farinha, não assegura a normal provisão de resíduos de trigo à pecuária nacional; e

considerando que a ampliação indiscriminada do parque industrial de trigo acarreta um ônus cambial sem uma correspondente

melhoria das condições de abastecimento do País, resolve:

Art. 1º As cotas de trigo em grão, de que trata o Decreto nº 29.229, de 28 de janeiro de 1951, combinado com o Decreto número 95.769, de 1 de julho de 1954, sómente serão adjudicados aos moinhos instalados e em pleno funcionamento no País é que estejam devidamente registrados no Serviço de Expansão do Trigo.

Art. 2º A instalação de novos moinhos e os aumentos de capacidade dos já existentes só serão levados em consideração para efeito de adjudicação das cotas. a que se refere o artigo anterior, quando prévia e expressamente autorizados pelo Serviço de Expansão do Trigo.

Art. 3º Para o mesmo efeito, dependem dessa autorização, também os moinhos cuja maquinaria, à data de publicação desta portaria, haja sido adquirida no mercado interno ou venha a ser importada mediante licença já expedida pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil.

Art. 4º As autorizações do Serviço de Expansão do Trigo terão caráter intransferível e serão expedidas tendo em vista sobretudo:

a) a conveniência de abastecimento das diversas regiões do País;

b) o equilíbrio entre a capacidade de moagem e o consumo dessas regiões;

c) a possibilidade de suprimento de matéria-prima aos moinhos;

d) a facilidade de escoamento dos produtos industrializados.

Art. 5º Observada a prioridade cronológica dos pedidos, as autorizações do Serviço de Expansão do Trigo consignarão, obrigatoriamente, a localização do moinho, à capacidade de moagem da maquinaria e à capacidade dos respectivos silos e armazéns.

Art. 6º Os silos e armazéns adequados para trigo em grão, a gra-

nel ou ensacado, farão parte integrante das instalações moageiras e deverão ter, no mínimo, a capacidade correspondente a trinta dias de moagem do conjunto ou equipamento total de cada moinho.

Art. 7º Serão reduzidas de cinco por cento, anualmente, a partir de 1 de janeiro de 1958, as cotas de trigo dos atuais moinhos que não construam os silos ou armazéns adequados a que se refere o artigo anterior.

Art. 8º Para efeito do registro a que alude o artigo 1º, os moinhos deverão ter no mínimo:

a) capacidade de moagem, de 50 toneladas diárias, nas zonas exclusivamente consumidoras de farinha de trigo;

b) capacidade de 30 toneladas, nas zonas produtoras de trigo.

Art. 9º O licenciamento e a importação da maquinaria destinada à instalação de moinhos de trigo ou a ampliação de capacidade dos existentes ficam condicionados às exigências desta portaria.

Art. 10. Será motivo para cancelamento ou não concessão do registro:

a) ausência das condições técnicas estabelecidas pelo SET, para a industrialização do trigo; e

b) a inobservância da legislação vigente relativa à organização comercial das empresas.

Art. 11. A homologação do aumento de capacidade mecânica de moagem, bem como os pedidos de registro dos moinhos já em condições de funcionamento, cujos processos respectivos estejam em trânsito na data da publicação desta Portaria, serão objeto de instruções especiais a serem baixadas pelo Serviço de Expansão do Trigo dentro do prazo de sessenta dias.

Art. 12. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação no D. Oficial – *José da Costa Porto*.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SERVIÇO DE EXPANSÃO DO TRIGO

Portaria nº 24, de 1 de julho de 1955.

O Diretor do Serviço de Expansão do Trigo, tendo em vista o disposto no art. 11º, da Portaria Ministerial nº 341, de 11 de abril de 1955, e no art. 1º da Portaria Ministerial 578, de 15-6-55; e

Considerando que a disseminação da chamada pequena indústria moageira onera o custo de produção da farinha de trigo destinada ao consumidor;

Considerando que 65% dos moinhos que atualmente recebem cotas de trigo, possuem capacidade de moagem inferior a 10 toneladas em 24 horas;

Considerando que o número excessivo de pequenos moinhos dificulta e embaraça, não só o trabalho de distribuição e entrega das cotas de trigo, como também, a eficiente fiscalização da atividade dessas pequenas unidades moageiras; e

Considerando, finalmente, que o regime antieconômico de produção, resultante da dispersão de pequenos moinhos, pode ser atenuado pelo agrupamento dos mesmos, resolve:

Art. 1º Para fins do homologação de aumento de capacidade, bem como de registro, a que se refere o art. 11, da Portaria Ministerial nº 341, de 11 de abril de 1955, os moinhos deverão possuir:

a) Capacidade mínima de moagem de 10 toneladas em 24 horas, quando localizados nas zonas produtoras do interior dos Estados do Paraná, Sta. Catarina e Rio Grande do Sul;

b) Capacidade mínima de moagem de 50 toneladas em 24 horas, quando localizados fora das zonas previstas na alínea anterior;

c) Capacidade de armazenamento de conformidade com o art. 6º

da Portaria Ministerial nº 341 de 11 de abril de 1955;

d) Condições técnicas que assegurem a fabricação de produtos dentro das especificações determinadas pelo Governo; e

c) Escrituração que permita a perfeita e completa fiscalização das suas atividades industriais e comerciais.

Art. 2º Sòmente serão considerados, para os efeitos desta portaria, os moinhos a cilindros.

Art. 3º Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação. – Hermes Machado Cardoso – Diretor do S.E.T.

Públicado no Diário Oficial de 4 de julho de 1955).

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SERVIÇO DE EXPANSÃO DO TRIGO

Portaria nº 36, de 22 de setembro de 1955.

O Diretor do Serviço de Expansão do Trigo, tendo em vista o disposto no art. 11., da Portaria Ministerial nº 341, de 11 de abril de 1955, e

Considerando que a regulamentação constante da Portaria nº 24, de 1 de julho de 1955, estabeleceu condições para o despacho dos pedidos de registro e aumento de capacidade de moinhos já protocolados, que não eram exigidas anteriormente.

Considerando que a aplicação da Portaria nº 24, acima referida traria grandes prejuízos aos que instalaram moinhos e os aumentaram quando inexistiam tais exigências;

Considerando que a referida portaria determinaria o indeferimento de generalidade dos pedidos em trânsito no S.E.T., na data em que ela foi publicada, pelo que falha aos objetivos visados pela portaria Ministerial nº 341, de 11 de abril de 1955, que mandou fòssem atendidos segundo instruções especiais;

Considerando que essas instruções especiais não podem ser de molde a impossibilitar o funcionamento de tais moinhos resolve:

Artigo único. Os moinhos cujos processos de registro ou aumento de capacidade se encontravam em trânsito no S.E.T., na data da Portaria nº 341, de 11 de abril de 1955, serão apreciados de acòrdo com as exigências até então disciplinadoras da matéria, assegurando-se-lhes os direitos previstos em lei. – Olmiro Amado, Diretor.

(Publicado no Diário Oficial de 8 de outubro de 1955) – MICL.

Sr. Presidente, julgo ter esclarecido suficientemente a matéria e demonstrado a lisura com que o atual Governo age em todos os setores, especialmente no moageiro. (*Muito bem!*).

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre Senador Caiado de Castro.

O SR. CAIADO DE CASTRO (*): – Sr. Presidente, a hora está adiantada, muitos Senadores já se ausentaram e a Bancada da Imprensa está vazia. Quero, entretanto declarar aos meus correligionários e ao meu Partido que as notícias publicadas sobre questões políticas e as declarações a mim atribuídas não têm fundamento.

Na sexta-feira última, após o término da sessão, permaneceram no recinto alguns Senadores e dois jornalistas amigos, em palestra cordial sem preocupações. Tratava-se de conversa informal, e quando entramos a falar de política, tive oportunidade de dizer que o assunto não devia ser publicado. Afirmei ainda, lembrando uma frase de meu tempo de cadete, que se alguém faltasse ao combinado, eu diria que a notícia era falsa.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Por aí se vê a cordialidade naquela conversa, em que cada um de nós contou um fato do passado sem se preocupar se seria divulgado. Com grande surpresa entretanto, li no dia seguinte uma crônica em que se relatava o ocorrido, porém completamente dissociado da verdade. Acredito que alguém alheio a nossa roda ouviu trechos da conversa e transmitindo-os a um jornalista, o qual, na melhor das intenções, e naturalmente, desejoso de bem informar os leitores, publicou em sua folha o que se passara. Deixou-me porém, em situação delicada, porque quase todas as declarações a mim atribuídas fogem da verdade. O fundo é real, mas está errado o modo como foi noticiado o caso.

Nessas condições, Sr. Presidente, desejo tratar dos três pontos principais dessa notícia e de outra, que agora deparei.

Primeiro – não me declarei, absolutamente, partidário da candidatura do Sr. Jânio Quadros. Sou homem de partido e acompanharei o candidato indicado pela minha agremiação, como tenho feito de outras vezes.

Segundo – não escrevi carta alguma ao Marechal Teixeira Lott sobre a atual política ou assunto de interesse nacional.

O que eu disse – e há na sala pessoa que ouviu minha declaração – é que em 1955 escrevera ao General Henrique Teixeira Lott, discordando de determinada providência de S. Exa. Tratava-se de assunto particular, quase pessoal. Propalaram que, nessa carta, eu dissera da atual política do General Lott. Não é verdade.

Outro ponto. Teria eu dito que o General Lott seria o último dos candidatos.

Realmente, conversando com toda a cordialidade, afirmei que se o Marechal Lott – peço atenção para a condicional – continuasse como Ministro da Guerra, e se,

nessa qualidade, empreendesse campanha eleitoral, eu, pessoalmente, não teria dúvida alguma de que S. Exa. chegaria em último lugar.

É preciso notar que estabeleci duas condicionais, mas – em conversa íntima, expondo ponto de vista pessoal. Não declarei, de antemão, que S. Exa. seria o último candidato, nem fiz qualquer restrição ao Presidente do meu Partido, nem ao Governador Leonel Brizzola, que não foi sequer, lembrado durante toda a conversa. O que eu disse, e repito, é que, se tivesse força política e estivesse em condições de opinar em uma escolha de candidatos nas fileiras do Partido Social Democrático, minha preferência recairia sobre o Marechal Eurico Gaspar Dutra ou, então sobre o Sr. Tancredo Neves.

Esta a minha declaração. Acrescentei, todavia, que, como homem de partido, apoiaria o candidato indicado por minha agremiação política.

Sr. Presidente, como se vê, a informação que estou prestando ao País não tem maior importância porque, esclarecido, como ficou, que aquela conversa foi íntima, informal e com o compromisso de não ser transmitida, maior repercussão não deveria ter. Sucede, entretanto, que não tenho tido um momento de descanso desde ontem pela manhã até agora; fui chamado ao telefone inúmeras vezes durante o dia; Partidários do Sr. Jânio Quadros congratulavam-se comigo pelo fato de ter aderido à candidatura de S. Exa.; meus correligionários do P.T.B. estranhavam tivesse eu, de antemão, me manifestado por um candidato, sem esperar que o meu Partido resolvesse; companheiros, amigos, estranhavam, também, que ex-aluno, amigo e admirador do Marechal Lott, me insurgisse contra a sua candidatura de modo por que o fizera.

Não me insurgi, contra a candidatura de quem quer que fôsse. Tenho, como tôda a gente, o direito de simpatizar com um candidato. Entre sentir simpatia por determinado candidato e desejar seja indicado e eleito, e nos manifestarmos contra outro candidato, a diferença é muito grande.

Sabem todos os Srs. Senadores como são as questões políticas. Muitas vêzes somos obrigados a seguir caminho até contrário ao nosso desejo; fazemo-lo por disciplina partidária, o que considero muito direito. Seria temeridade da minha parte, como simples soldado do P.T.B., que reconhece suas possibilidades e sabe que não está em condições de falar com autoridade num conselho para a escolha de um Presidente da República, vir levianamente a público declarar que sou contra este ou aquele candidato e que aprovaria Fulano ou Beltrano.

Sr. Presidente, minhas simpatias, repito, a escolher-se candidato do Partido Social Democrático são para o Marechal Dutra ou o Dr. Tancredo Neves que muito admiro e a quem conheci em situação difícil, quando tive oportunidade de apreciar-lhe o caráter, a firmeza e a lealdade. Já conhecia a cultura de Sua Excelência.

Em política, entretanto, pretendo fazer o que tenho feito até hoje: manter-me rigorosamente disciplinado. Sigo – às vêzes até contrariando Interesses pessoais e simpatias – o que é determinado pelo meu Partido. No dia em que eu discordar do P.T.B., entendendo que ele está errado, a ponto de contrariar a minha consciência, neste dia, Sr. Presidente,

não terei dúvida em entregar-lhe a cadeira de Senador, com a qual me honrou.

Essas, as declarações que desejava fazer, acrescentando que estou convencido de que o jornalista que veiculou essa notícia foi bem intencionado, teve o desejo de orientar o público. Admiro-o, nessa qualidade, embora não o conheça pessoalmente. Acreditando na sinceridade dêsse moço, escrevi-lhe, hoje, uma carta, pedindo a retificação do que escreveu. Disse, mais, que não via necessidade de transcrever minha carta e ficaria muito satisfeito se aceitasse as explicações que lhe dava, contando o fato como passou e dizendo que fora mal informado, possivelmente por alguém que não fazia parte da nossa roda. (*Muito bem; muito bem. Palmas*).

O SR. PRESIDENTE: – Estêve no Senado o Sr. Ministro da Agricultura, que veio manifestar o desejo de comparecer perante a Comissão Especial do Estudo da Legislação Agrária a fim de trazer os subsídios da sua experiência sobre o problema da Reforma Agrária.

Ficou combinado que o seu comparecimento se daria no dia 15 do corrente, às 16,30 horas.

Nada mais havendo que tratar, vou levantar a sessão. Designo para a de amanhã, a seguinte:

ORDEM DO DIA

Trabalho das Comissões

Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às 16 horas e 55 minutos.

61ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 7 DE JULHO DE 1959

PRESIDÊNCIA DO SR. FILINTO MÜLLER

Às 14 horas e 30 minutos. acham-se presentes os Senhores Senadores:

Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Atílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves,
Francisco Gallotti.

Saulo Ramos.

Brásílio Celestino.

Daniel kriegler,

Mem de Sá.

Guido Mondin – (44).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. Brásílio Celestino, servindo de 2º Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. Ary Vianna, servindo de 1º Secretário dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

1) Prestação de contas da cota do Impôsto de Renda recebida pelas Prefeituras Municipais:

- do Prefeito Municipal de Pilar, PB;
- do Prefeito Municipal de Brumado, BA;
- do Prefeito Municipal de Aiuroca, MG;
- do Prefeito Municipal de Cruzília, MG;
- do Prefeito Municipal de Divino, MG;
- do Prefeito Municipal de Lajinha, MG;
- do Prefeito Municipal de Munhoz, MG;

- do Prefeito Municipal de Poté, MG;
- do Prefeito Municipal de Soledade de Minas, MG;
- do Prefeito Municipal de Toledo, MG;
- do Prefeito Municipal de Três Pontas, MG

2) *Apelos no sentido da rápida aprovação das seguintes proposições:*

- Projeto de Lei nº 552-52 (na Câmara) que estabelece o plano preliminar da reforma agrária, dispondo sobre o regime de lavoura nas terras, agrícolas para fins de cultivo, criação e povoamento, regula as condições do trabalho em parceria e renda, e dá outras providências;

- da Câmara Municipal de Guararapes, SP;

- da Câmara Municipal de Jaboticabal, SP;

- da Câmara Municipal de Olímpia, SP;

- da Câmara Municipal de Penápolis, SP;

- Projeto de Lei nº 623-58, (na Câmara) que dispõe sobre a extensão de benefícios concedidos aos segurados do IPASE aos demais IAPS e da CAPFESP para aquisição de imóvel da Previdência Social;

- da Associação dos Aposentados, da CAPFESP de Santa Maria, RS;

- Projeto de Lei nº 4.546-58, (na Câmara); que autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial de 14 milhões de cruzeiros destinados a cobertura do *deficit* da Santa Casa de Misericórdia de Santos, S. Paulo;

- da Câmara Municipal de Santos, SP;

- Projeto de Lei nº 303-59 (na Câmara) que autoriza o Poder Executivo a desapropriar uma área de um milhão e meio hectares no vale do Amazonas;

- da Câmara Municipal de Recife, PE;

3) *Comunicação de eleição e posse:*

- do Vice-Governador do Estado do Pará;
- da Diretoria da União Artística Operária Codoense, MA;

- da Diretoria da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, em Fortaleza, CE;

- do Prefeito Municipal de Ibiquera, BA;

- do Prefeito Municipal de Iguaí, BA;

- da Mesa da Câmara Municipal de Riachão de Jaculpe, BA;

- do Prefeito Municipal de Mutum, MT;

- da Diretoria do Centro Acadêmico Afonso Pena em Belo Horizonte, MG;

- da Diretoria da Associação Rural de Cordisburgo, MG;

- do Presidente da Associação Brasileira dos Municípios, de Lapa, Rio de Janeiro;

- da Diretoria do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado de S. Paulo, SP;

- da Diretoria do Clube Recreativo de Sumará, SP;

- da Mesa da Câmara Municipal de Ubirajara, SP;

- da Mesa da Câmara Municipal de Ilhota, SC;

- da Mesa da Câmara Municipal de Bagé, RS;

- da Mesa da Câmara Municipal de Erechim, RS;

- da Diretoria do Departamento Esportivo de Girafinha do Pôrto, Pelotas, RS;

- da Diretoria da Cooperativa de Consumo dos funcionários da Guarda Civil de Pôrto Alegre, RS;

- da Mesa da Câmara de Vereadores de São Lourenço do Sul, RS;

- do Prefeito Municipal de Viaduto, RS;

- do Prefeito Municipal de Humaitá, RS; comunicando a instalação daquele Município e posse dos eleitos para o Executivo

Municipal e a Câmara dos Vereadores.

4) *Observações e sugestões sobre proposições em curso no Congresso:*

– Projeto de Lei nº 176-59 (na Câmara) que altera a redação do art. 28 do Decreto-lei nº 2.848, de 7-12-40 (Pena de Morte).

- da Federação Espírita de Mato Grosso;
- da Câmara Municipal de Goiânia, GO;
- da Assembléia Legislativa de Goiás;
- da Câmara Municipal de Goiânia, GO;
- da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, SP;

– da Câmara Municipal de Santo Cristo, RS.

5) *Solicitações e sugestões para apresentação de proposições:*

– que obrigue o candidato a cargo de Vereador e de Prefeito à prestação de provas de conhecimento de doutrina municipalista:

- da Câmara Municipal de Iguaraçu, PR;
- que altere a Consolidação das Leis do Trabalho, na parte que regula os direitos dos trabalhadores eleitos diretores sindicais;

– do IIº Congresso Sindical do Estado de Minas Gerais;

– que cria Escolas de Alfabetização de Adultos em todo território Paranaense;

- da Câmara Municipal de Breves, PA;
- que cria uma Comissão de Tombamento para promover ao levantamento da situação real da Companhia de Energia Elétrica da Bahia;

– do Presidente da Assembléia Legislativa da Bahia.

- que instale uma Refinaria de Petróleo no Estado de Minas Gerais;
- do Prefeito Municipal de Carangola, MG;
- que estabeleça na localidade

de Videira, SC, uma Colônia Agrícola Penal;

- da Câmara Municipal de Videira SC;
- que altere a Constituição Federal no que se referir à discriminação de rendas;

- da Câmara Municipal de Uruguaiana, RS;
- que estabeleça penas rigorosas para os crimes de latrocínio;

– da Câmara Municipal de Crissiuma, RS;

– da Câmara Municipal de Pelotas, RS;

– da Câmara Municipal de Tórres, RS.

6) *Diversos assuntos:*

Solicitações no sentido de que as subvenções e obras educacionais, hospitalares e assistenciais não sejam prejudicadas e nem atingidas pela execução do Plano de Economia.

- da Câmara Municipal de Carazinho, RS;

– da Câmara Municipal de Crissiuma, RS;

- da Câmara Municipal de São Lourenço do Sul, RS.

Manifestações contrárias à venda de terras amazonenses à Companhia Tampico de nacionalidade e direção americana do Norte;

- da Câmara Municipal de Caçapava, SP;

– da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, SP;

- da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, RS;

– da Câmara Municipal de Santa Maria, RS.

Manifestações favoráveis à mudança da capital federal para o Planalto Central do País, em 1º de abril de 1960:

- da Assembléia Legislativa de Goiás;

– da Câmara Municipal de Goiânia, GO;

- do Vice-Governador e Presidente da Assembléia Legislativa de Natal, RN;

– da Assembléia Legislativa do

Amazonas, enviando cópia do telegrama ao Sr. Presidente do Conselho de Abastecimento, no qual aconselha-o a renunciar ao cargo;

– da Câmara Municipal de Óbidos, PA, manifestando-se contrária à deliberação tomada pelo Instituto Brasileiro do Café, por ter determinado que a cota de café destinada ao Município de Óbidos e aos circunvizinhos do Baixo Amazonas seja desembarcada no Pôrto de Belém do Pará;

– da Câmara Municipal de Óbidos, PA, comunicando o abuso de autoridade por parte do Delegado de Polícia local, solicita providências urgentes a fim de ser restabelecido o sossego naquela cidade;

– da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Pará, comunicando a aprovação, pelo Conselho daquela Ordem, de um voto de profundo pesar pelo falecimento do Senador Álvaro Adolpho da Silveira;

– da Assembléia Legislativa do Pará congratulando-se com o Presidente da República pela atitude patriótica tomada com referência ao Fundo Monetário Internacional;

– do Vice-Diretor da Faculdade de Direito do Ceará comunicando a escolha para a Presidência da Comissão da "Semana de Estudos, Jurídicos", por indicação do Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua", do acadêmico de Direito Othon Pires, que cuidará da organização daquele conclave nacional em comemoração ao centenário de Clóvis Bevilacqua;

– do Governador do Ceará; solicitando a apresentação e aprovação de emenda ao projeto que efetiva Professôres da Faculdade de Medicina do Ceará, tornando, a efetivação extensiva aos assistentes e instrutores das Faculdades Superiores daquele Estado;

– do I Congresso Estadual dos Estudantes, Secundários de Per-

nambuco, realizado em Recife, promovido pela CESP, solicitando urgência para aprovação do projeto que cria a DISPETROL;

– da Assembléia Legislativa da Bahia, solicitando providências no sentido de ser pago salário mínimo aos trabalhadores da Estrada-de-Ferro Ilhéus;

– da Assembléia Legislativa de Goiás e da Diretoria do Centro do Comércio do Estado da Bahia, em Salvador, solicitando a rejeição do veto presidencial ao dispositivo da lei do Impôsto de Consumo, sôbre vendas de máquinas de costura;

– da Câmara de Vereadores de Itabuna, BA, solicitando providências para a contenção do elevado custo de vida;

– da Câmara Municipal de Goiânia solicitando providências para não permitirem a extinção do Serviço de Previdência e Alimentação Social – "SAPS";

– da Câmara Municipal de Catanduva, SP, lançando protesto contra a Lei nº 3.470, de 28-11-58 (Impôsto de Renda) com referência à classe dos caixeiros viajantes, solicita providências no sentido de que seja dado aos mesmos o direito do desconto das despesas de viagens e dos encargos de família;

– da Câmara Municipal de Rio Claro, SP fazendo apêlo no sentido da fixação dos ágios para o aparelhamento telefônico importado pelos Municípios e que já se encontram no País;

– da Comissão Organizadora dos Festejos Comemorativos do Jubileu de Ouro do Grupo Escolar "João Nogueira" de Cravinhos, SP, convidando o Presidente do Senado para as festividades daquela efeméride;

– do Presidente da Associação dos Advogados de São Paulo enviando cópia dos debates naquela associação sôbre o tema: Direito de voto aos analfabetos;

– da Câmara Municipal de Jun-

diaí, SP, lançando apêlo no sentido de sanar as aperturas por que estão passando as Caixas de Aposentadoria e Pensões do Brasil;

– do Sr. Odilon Arcênio e outros ferroviários aposentados solicitando providências no sentido de que seja feita concessão de verba especial para pagamento dos proventos atrasados pela C.A.P. do Serviço Público da Zona Mogiana, em Ribeirão Preto, SP;

– da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, SP, manifestando seu entusiasmo pelo incremento da cultura do trigo no País;

– da Câmara Municipal de São Vicente, SP, manifestando-se contrária à exploração dos jogos de azar e solicitando, providências contra as irregularidades verificadas nos prados de corridas de cavalos;

– da Câmara Municipal de Sorocaba, SP, congratulando-se com o Congresso pela aprovação da lei que estabelece os crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais;

– do Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, SP, externando contentamento pela aprovação do projeto de reajustamento de aposentadoria móvel dos servidores da CAPFESP;

– das Câmaras Municipais de Botucatu e de Sorocaba, SP, comunicando a aprovação de um voto de saudade pela passagem de mais um aniversário natalício do ex-Presidente Getúlio Vargas;

– do II Congresso dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico do Brasil, de São Paulo, solicitando a extinção da Comissão de Imposto Sindical;

– da Câmara Municipal de Curitiba, PR, comunicando a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar fatos relativos a atuação da firma Internacional Telephone And Telegraph Corporation de New York,

em nosso País, desde 1827;

– do presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Curitiba, PR, manifestando-se contrário à violência cometida pelo Governo do Estado do Paraná na pessoa de Ivar Feijó demitido-o de funções públicas por haver publicado reportagem sobre o jôgo de bicho naquele Estado;

– do Presidente do Hospital de Caridade São Luís Gonzaga, RS, enviando cópia do relatório das atividades daquele hospital correspondentes ao exercício de 1958;

– da Sra. Alda da Silva Pons e outros servidores da Delegacia Seccional do Impôsto de Renda de Pelotas RS, solicitando a rejeição do veto do art. 199 da Lei nº 3.470, de 1958, que inesperadamente atingiu os servidores do Impôsto de Renda;

– da Câmara Municipal de São Gabriel, RS, solicitando o apoio integral à emenda alterando o capítulo da lei básica referente à discriminação das Rendas;

– do Vice-Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Recife, PE, manifestando-se contrário à aprovação do projeto de lei, que regula o exercício da profissão de Arquiteto, em tramitação na Câmara dos Deputados;

– do Diretor da Fábrica Nacional de Motores, enviando Relatório da Diretoria daquela Fábrica correspondente ao exercício social findo em dezembro de 1958;

– do Presidente do Sindicato Nacional dos Aeroviários do Rio, solicitando o pronunciamento do Congresso sobre o problema que ora ameaça a situação social dos empregados na Fokker e a indústria aeronáutica;

– do Presidente da Federação Metropolitana das Sociedades dos Bairros, lançando protestos contra o elevado custo de vida e solicitando a exoneração do Presidente da C.O.A.P., de Salvador BA.

Ofício

Do Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital da República, comunicando haver o Conselho de Administração da mesma empresa deliberado que o prazo para a construção de casa própria, em Brasília, com direito à doação do terreno, seria acrescido do tempo necessário ao processamento das formalidades de aprovação das plantas e ao financiamento da obra.

MEMORIAL
Nº 7, DE 1959

Excelentíssimo Senhor Senador Presidente do Senado Federal.

Natero Mendes, brasileiro nato, solteiro, cafeicultor, portador da Carteira de identidade nº 120.341 do Gabinete de Identificação de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, vem ante V. Exa. expor, para afinal requerer:

O Suplicante é autor de uma Ação Popular, para anulação de escrituras lavradas entre o Sr. Moysés Lupion e a Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná (SINOP), que corre pela Segunda Vara dos Feitos da Fazenda Pública naquele Estado;

com verdadeiro interesse vem acompanhando o decorrer da Denúncia 2-59 oferecida a essa Alta Câmara do País pelo Sr. Arthur Borges Maciel Filho, contra o Sr. Governador do Estado do Paraná, Moysés Lupion, por violação ao que preceitua o parágrafo 2º do art. 156 da Constituição da República;

a referida denúncia depois de relatada pelo Exmo. Sr. Senador Daniel Krieger e após apoio unânime da Comissão de Constituição e Justiça, foi Arquivada pelo Senado.

Essa resolução, data vênua, não pode prevalecer. – O Senado da República, face à Constituição Nacional, não pode e não deve aplicar em casos semelhantes Dois Pesos e Duas Medidas.

O arquivamento da Denúncia

2-59, é forçoso reconhecer, seria a anuência, o Assentimento, nesta data, do Senado, às negociatas do Sr. Moysés Lupion. É de fato uma verdadeira ratificação, tanto mais que em seu parecer o Exmo. Sr. Relator, repetindo os textos constitucionais, e Embora Dizendo que a Violação do § 2º do art. 156 Implica em Nulidade e Inexistência de Ato, não cita absolutamente as escrituras lavradas entre o Sr. Moysés Lupion e a Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná (SINOP), nem diz Quais as Escrituras ou Atos que, ante seu parecer, são nulos.

No dia 1º do mês fluente, o Exmo. Sr. Procurador Geral da República, Dr. Carlos Medeiros da Silva, requereu ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Orosimbo Nonato A Anulação dos Contratos de Cessão de Terras Feitos com Empresas Privadas, pelo Governo de Mato Grosso;

Requereu citação dos Réus para proclamação da nulidade e citando o § 2º do art. 156 da Constituição Federal;

"Sem prévia autorização do Senado Federal não pode o Estado outorgar concessão de terras públicas de área superior de 10.000 hectares, *sendo nulos de pleno direito os atos praticados com infração do artigo 156*".

Porque pois, Sòmente a Assembléia Legislativa do Estado do Paraná Poderá Atender ao Denunciado?

A Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, não será acaso Competente Para Tomar Conhecimento da violação levada a efeito pelo seu Governador, ao que preceitua a Constituição Nacional?

Aí estão positivamente Dois Pesos e Duas Medidas. – Enquanto o Senado da República encaminha à Procuradoria Geral, Inquérito e documentos para fazer processar o

ex-Governador de Mato Grosso, Sr. Fernando Corrêa da Costa, Por Alienar Bens Públicos, sem o assentimento dêsse Legislativo, Determina Por Outro Lado o Arquivamento de uma Denúncia Positivamente Provada com Farta Documentação *arguindo erro do denunciante a esse mesmo Senado, para dirigir sua denúncia*, afirmando mesmo ser competência originária da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná processar seu Governador.

É, não resta a menor dúvida, uma maneira de aplicar medidas. Os processos nos crimes de responsabilidades funcionais, acaso praticados por Governadores de Estados, estão de fato preceituados e orientados pelo Decreto 1.070 de 10 de abril de 1950. – Casos de crimes comuns, são de Competência Originária dos Tribunais de Justiça Estaduais, como preceitua o Código Civil da República, Porém as Alienações de Terras Superiores a 10.000 hts. São de Competência Exclusiva e Originária do Senado Federal, dependem de seu assentimento, sejam elas do Município, do Estado ou da República, e nos parece que, *Somente ao Senado Compete Providências* para sanar e anular, Fazendo Inexistentes Tais Atos, ante as quais, com escrituras em mãos, Aventureiros Organizados em Companhias expoliam e roubam os incautos colonos das nossas zonas rurais.

Ao Senado pois, é imperioso providências que possam evitar para futuro muito próximo problemas sociais ao País. Amanhã com o término do Mandato Governamental do Sr. Moysés Lupion, é certo que outro Governador, mais probo, mais honesto, deseje satisfazer seu povo, seus Governados, pondo o Estado em dia com a lei e com a Constituição e então teremos na certa uma congestão regional. Nada poderá conter aquela gente Hoje Expoliada Em Seus Bens e Dinheiros, com a anuência

das nossas autoridades.

O Exmo. Sr. Senador Relator diz em seu parecer:

"Ora, Se a falta de autorização torna nula de pleno direito a venda, isto é, inexistente, forçoso é convir em que, da dispensa dessa formalidade não decorre nenhum efeito prático que importa na eliminação da existência constitucional, pois esta é, não obstante a *existência da escritura*, e continuará sendo absolutamente necessária à validade da escritura"

Sua Excelência permite conjecturas. Provado está por farta documentação apenas a denúncia. A Falta do Assentimento do Senado, no entanto, o Sr. Relator deixa dúvidas quanto a Essa Falta de Assentimento.

Cita, Alcino P. Falcão dizendo que a violação do que prevê o § 2º do artigo 156 Acarreta a Nulidade *Pleno Jure*.

Não solicita, porém, a Casa do Legislativo à que pertence que Declare Ante as Provas essa Nulidade. Deixa apensa a cargo da cidadão que a subscreve, a responsabilidade de processar o responsável caso persista em seus propósitos.

Diz que a escritura é inexistente, concordando adiante, com a existência da escritura. Aí está a dúvida do parecer arquivado.

O Código Civil da República reza textualmente:

Adquire-se a propriedade imóveis:

I – Pela transcrição do título de transferência no Registro de Imóveis;

II – pela acessão;

III – pelo uso capião;

IV – pelo direito hereditário;

Ora, havendo as firmas que adquiriram terras ao Sr. Moysés Lupion, Registrado a Transmissão nos Cartórios Competentes, como está plenamente provado pela documentação junta à denúncia, Em-

bora Afirme o Sr. Senador Relator a "*Inexistência da Venda*", não obstante a *Existência da Escritura*", se para o Senado da República a transação é inexistente e Nula Face a Constituição, para o público, para o colono e mesmo para qualquer jurisconsulto" A Escritura é Perfeitamente Legal" e como tal vem produzindo Efeitos, tanto assim que aquelas Companhias Embora Portadoras de Escrituras Nulas Perante o Senado, vêm efetivando vendas perfeitamente legais, em todos os Cartórios do Estado.

Daí a necessidade de órgão competente da República declará-las nulas e determinar seu cancelamento naqueles cartórios em que se acham registradas.

Essa é a providência a tomar, como a exemplo está sendo feito pelo Senhor Procurador Geral da República Por Solicitação do Senado, quanto às alienações levadas a efeito pelo então Governador de Mato Grosso Sr. Fernando Corrêa.

Com uma certidão de tal parecer, ainda que o autor da denúncia pretenda promover a responsabilidade do Sr. Moysés Lupion, como disciplina o art. 20 de Lei 1.070 de 10 de abril de 1950. Nada Poderia Argüir, pois como dêle está evidente, S. Exa. o Senhor Senador Relator nem sequer solicitou à Casa a que pertence à sua Secretaria, informes que positivassem ou não anuência o assentimento do Senado para a realização de tais transações.

Ele próprio, o Sr. Relator Nada Tem Oficializado a Respeito.

Ignora oficialmente se o Senado em 1951 ou em 1957 concedeu ou não tal assentimento ao Governador Moysés Lupion.

Esse as tem, seu parecer é inconstestavelmente incompleto.

Nêle não se refere à qualquer das escrituras que considera nulas nem às Companhias com as quais foram transadas as áreas do Patrimônio Nacional.

Considera desnecessário a designação de uma Comissão de Inquérito para apurar a inobservância por parte do Governador Moysés Lupion, da exigência consubstanciada no § 2º do artigo 156 da Constituição Nacional, como se cêrca de 6.000 quilômetros quadrados das melhores terras agrícolas da Nação, que podem, fora de qualquer dúvida, ser avaliadas em mais de Cr\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de cruzeiros), nada representassem para o Patrimônio Nacional, como se naquela denúncia prevalecesse apenas, o desejo do denunciante de responsabilizar aquêle Governador.

O fato carece fora de qualquer dúvida, de uma providência, e essa seria, nos parece, a que Vimos de Requerer à V. Exa., que é o encaminhamento da Denúncia 2-59, à Procuradoria Geral da República, para os fins de Direito, isto é, Denunciar à Justiça da Nação a ilegalidade de Inconstitucionalidade das transações levadas a efeito pelo Sr. Moysés Lupion e suas Companhias testa de Ferro.

Nestes têrmos,
Espera Justiça.

Rio de Janeiro, 6 de julho de 1959. – *Antero Mendes*.

À Comissão de Constituição e Justiça.

Avisos

Do Sr. Ministro da Agricultura número GM. 476, com a seguinte redação.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
GM-476 – Em 3.7.59

Senhor Primeiro Secretário:

Tenho a honra de transmitir a V. Exa., em três vias, as informações com que esta Secretaria de Estado atende ao pedido feito pelo nobre Senador Saulo Ramos, no Requerimento número 111, de 1959 encaminhado pelo Ofício nº 229, de 27-5-59.

Valho-me da oportunidade para

apresentar a V. Exa. os meus protestos de alta estima e distinta consideração.

INFORMAÇÕES PRESTADAS AO SENADO FEDERAL PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA EM FACE DO REQUERIMENTO Nº 111-59 DO NOBRE SENADOR SAULO RAMOS.

Se há alguma iniciativa do Governo da União, para adquirir ações de minas de carvão situadas nos Estados Unidos da América do Norte.

Se, igualmente, há alguma iniciativa de grupos econômicos brasileiros, através dos órgãos governamentais, no sentido da aquisição das ações mencionadas".

R. O Ministério da Agricultura desconhece qualquer iniciativa nesse sentido. A fim de poder esclarecer bem o assunto, solicitou informações à Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional, que respondeu, também negativamente.

Índice dos Capítulos

- I – Das Encomendas – Página 2.
- II – Da Determinação do Custo Página
- 3.
- III – Do Empenho – Página 11.
- IV – Do Pagamento – Página 11.
- V – Da Utilização da Fábrica – Página
- 13.
- VI – Do Regime de Exploração da Fábrica – Página 15.
- VII – Da Caução – Página 17.
- VIII – Do Representante – Página 17.
- IX – Do Pessoal – Página 20.
- X – Do Recebimento – Página 20.
- XI – Do Arbitramento – Página 23.
- XII – Das Multas da Rescisão – Página
- 23.
- XIII – Disposições Gerais – Página 26.

CONTRATO ENTRE A "FOKKER" – INDÚSTRIA AERONÁUTICA S.A. E O GOVERNO BRASILEIRO.

Térmo de Contrato entre o Governo Brasileiro e a "Fokker", Indústria Aeronáutica S.A., para fabricação, consêrto e revisão de aeronaves, suas peças e acessórios, aquisição, exploração e alienação de cartas patentes e outros direitos relativos a êstes objetos utilizando para tal, parte da Fábrica do Galeão situada na Ilha do Governador.

Aos sete dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e cinqüenta e três, presentes nesta Secretaria de Estado o Senhor Brigadeiro do Ar Nero Moura, Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica por parte do Governo Federal da República dos Estados Unidos do Brasil, que passará neste contrato a ser denominado "Governo" e o Senhor Vasco P. Pezzi, Presidente da Fokker Indústria Aeronáutica S. A., com sede nesta Capital, à rua do Carmo número 8, 11º andar, que passará a chamar-se de agora por diante "Fokker" nos têmos dos artigos 64 e seu § 1º e 86, inciso III, do Decreto-lei número 9.760 de 5 de setembro de 1946, a da letra a, do artigo 246 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, concordaram em firmar o presente contrato, que será regulado mediante as seguintes cláusulas.

CAPÍTULO I

DAS ENCOMENDAS

Cláusula primeira:

A Fokker se obriga a fornecer e o Governo a adquirir a encomenda mínima abaixo discriminada:

- a) 95 (noventa e cinco) aviões tipo S-11, fabricados no Brasil;
- b) 50 (cinqüenta) aviões tipo S-12 fabricados no Brasil;

c) 45 (quarenta e cinco) aviões tipo S-14, fabricados no Brasil;

d) 5 (cinco) aviões tipo S-11 montados no Brasil;

e) 5 (cinco) aviões tipo S-14, montados no Brasil; e

f) sobressalentes no valor de 20% do preço total da encomenda especificada nas letras, *a*, *b* e *c* desta cláusula.

§ 1º Todas as características e detalhes dos aviões acima se referem ao tipo "Standard" conforme as especificações do tipo (Type specification) constantes do Anexo 1º autenticado pelas partes contratantes entendendo-se que as modificações opcionais constantes nas aludidas especificações poderão ser solicitadas pelo Govêrno, oportunamente.

§ 2º A encomenda acima especificada será executada no prazo mínimo de 5 (cinco) anos a contar da data do registro dêste contrato no Tribunal de Contas, de acôrdo com o plano de fabricação, constante do Anexo 2º devidamente autenticado pelas partes contratantes.

Cláusula segunda:

A Fokker, por ocasião da entrega de cada avião produzido fará acompanhar o mesmo dos seguintes documentos impressos, em língua portuguesa:

a) descrição técnica do avião, incluindo uma lista detalhada de tôdas as peças do equipamento compreendidas no fornecimento;

b) indicação de pêso das partes, balanceamento e capacidade garantidos;

c) relação de aparelhos especiais incluídos no fornecimento, bem como do aparelhamento de campo exigido pelo avião;

d) catálogo ilustrado das partes componentes do avião acompanhado do número das peças para fins de suprimento;

e) manual de serviço do avião;

f) manual de revisão e reparos;

g) manual do piloto do avião, compreendendo performance e limitações.

Cláusula terceira:

Na fabricação dos aviões, a Fokker se obriga a empregar material novo de primeira mão e qualidade, e a observar rigorosamente as especificações aplicáveis.

Cláusula quarta:

Além dos sobressalentes convencionados na cláusula primeira item *f*, a Fokker obriga-se a fornecer sobressalentes para os aviões mencionados na cláusula primeira, nas quantidades desejadas, mediante um preço antecipadamente determinado.

Cláusula quinta:

A Fokker, se obriga a fornecer peças sobressalentes, conforme "Desenhos Fokker", para o período da vigência do presente contrato, obrigando-se outrossim a também fornecê-las por mais um período de 5 (cinco) anos ou seja 10 (dez) anos, desde que continue suas atividades industriais.

Cláusula sexta:

A Fokker se obriga a procurar obter, por todos os meios ao seu alcance dos subempreiteiros e fornecedores de peças necessárias à fabricação da encomenda, objeto dêste contrato, a mesma garantia prevista na cláusula anterior.

CAPÍTULO II

DA DETERMINAÇÃO DO CUSTO

Cláusula sétima:

O preço básico dos aviões e sobressalentes mencionados na cláusula primeira, a serem fabricados no Brasil, fica estabelecido em Cr\$ 377.252.006,70 (trezentos e setenta e sete milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, seis cruzeiros e setenta centavos), calculado da seguinte maneira:

a) S-11 – (SÉRIE DE 95 AVIÕES)

1 – Custo da mão de obra direta de 5.563 horas a Cr\$ 15,00.....	83.445,00			
2 – Material.....	170.000,00			
3 – Despesas de administração (275% do total da linha 1).....	229.473,75			
4 – Custo adicionais.....	2.500,00			
5 – Seguros gerais (0,12% do total da soma das linhas 1, 2, 3, e 4).....	582,00			
6 – Seguros de avião em voo (0,4% do total da soma das linhas 1, 2, 3 e 4).....	1.941,68			
7 – Preço da produção.....	487.942,93	487.942,93		
8 – Preço da licença e royalties.....		33.300,00		
9 – Preço do custo do gabarito.....		57.860,00		
10 – Preço dos sobressalentes.....		84.360,00		
11 – Preço de custo.....		663.462,93	663.462,93	
12 – Lucro (15%).....			99.519,44	
13 – Preço de entrega exclusive impostos.....			762.982,37	762.982,37
14 – Impostos (2,7%).....				20.632,89
15 – Preço de entrega por avião.....				783.532,89

PREÇO TOTAL DA SÉRIE Cr\$ 74.440.374,55

b) S-12 – (SÉRIE DE 50 AVIÕES)

1 – Custo de mão de obra direta de 6.813 horas a 15,00.....	102.195,00			
2 – Material.....	173.800,00			
3 – Despesas de administração (275% sôbre o total da linha 1).....	281.036,25			
4 – Custos adicionais.....	2.500,00			
5 – Seguros gerais (0,12% do total da soma das linhas 1, 2, 3 e 4).....	671,44			
6 – Seguros de avião em vôo (0,4% do total da soma das linhas 1, 2, 3 e 4).....	<u>2.238,13</u>			
7 – Preço da produção.....	562.440,82	562.440,82		
8 – Preço da licença e royalties.....		30.250,00		
9 – Preço do custo do gabarito.....				
10 – Preço dos sobressalentes.....		<u>95.400,00</u>		
11 – Preço de custo.....		732.090,82		
12 – Lucro (15%).....			732.090,82	
13 – Preço de entrega exclusive impostos.....			<u>109.813,62</u>	
14 – Impostos (2,7%).....			841.904,44	841.904,44
15 – Preço de entrega por avião.....			<u>22.731,42</u>	<u>22.731,42</u>
				864.635,86

PREÇO TOTAL DA SÉRIE Cr\$ 43.231.793,00

c) S-14 – (SÉRIE DE 45 AVIÕES)

1 – Custo de mão de obra direta de 41.250 horas a Cr\$ 15,00	618.750,00		
2 – Material	1.100.000,00		
3 – Despesas de administração (275% do total da linha 1)	1.701.562,50		
4 – Custos adicionais	12.500,00		
5 – Seguros gerais (0,12% do total da soma das linhas 1, 2, 3 e 4)	4.119,38		
6 – Seguros de avião em voo (0,4% do total da soma das linhas 1, 2, 3 e 4).....	<u>13.731,25</u>		
7 – Preço da produção	3.450.663,13	3.450.663,13	
8 – Preço da licença e royalties		378.900,00	
9 – Preço do custo do gabarito		449.000,00	
10 – Preço dos sobressalentes		<u>605.600,00</u>	
11 – Preço de custo		4.884.163,13	
12 – Lucro (15%)		4.884.163,13	
13 – Preço de entrega exclusive impostos ..		<u>732.624,47</u>	
14 – Impostos (2,7%)		5.616.787,60	5.616.787,60
15 – Preço de entrega por avião			<u>151.653,27</u>
			5.768.44087

PREÇO TOTAL DA SÉRIE Cr\$ 259.579.639,15

Cláusula oitava:

O preço básico dos aviões, mencionados na cláusula primeira, a serem montados no Brasil, fica estabelecido em Cr\$ 22.260.436,80(vinte e dois milhões, duzentos e sessenta mil, quatrocentos e trinta e seis cruzeiros e oitenta centavos), calculado da seguinte maneira:

a) S-11 – (SÉRIE – 5 AVIÕES)

1 – Mão de obra direta de 750 horas a Cr\$ 15,00				11.250,00
2 – Material				
Preço por avião		368.500,00		
Montagem final		3.020,00	371.520,00	
3 – Despesas de administração (275% do total da linha 1)	30.937,50			
4 – Custos adicionais	3.000,00			
5 – Embalagem, transporte e seguro até o Rio	44.000,00			
6 – Transporte no Brasil	16.500,00			
7 – Seguro (0,4 do total da soma das linhas, 1, 2, 3 e 4)		1.666,83		
8 – Preço de custo	478.874,33	478.874,33	478.874,33	
9 – Lucro (15%)			71.831,15	
10 – Preço de entrega exclusive impostos.....			550.705,48	550.705,48
11 – Impostos (2,7%)				14.869,05
12 – Preço de entrega				565.574,53

TOTAL DA SÉRIE Cr\$ 2.827.872,65

b) S-14 – (SÉRIE DE 5 AVIÕES)

1 – Mão de obra direta de 2.250 horas de Cr\$ 15,00	33.750,00		
2 – Material			
Preço por avião	2.770.000,00		
Montagem final	<u>16.500,00</u>	2.786.500,00	
3 – Despesas de administração (275% do total da linha 1)	92.812,50		
4 – Custos adicionais	3.000,00		
5 – Embalagem, transporte e seguro até o Rio	330.000,00		
6 – Transporte no Brasil	33.000,00		
7 – Seguro (0,4% do total da soma das linhas 1, 2, 3 e 4)	<u>11.664,25</u>		
8 – Preço de custo	3.290.726,75	3.290.726,75	
9 – Lucro (15%)		<u>493.609,76</u>	
10 – Preço de entrega exclusive impostos		3.784.335,76	3.784.335,76
11 – Impostos (2,7%)			<u>102.177,07</u>
12 – Preço de entrega			3.886.512,83

PREÇO TOTAL DA SÉRIE Cr\$ 19.432.564,15

Cláusula nona:

Para efeito dêste contrato define-se como:

a) *Mão de Obra Direta*;

Salários pagos pela mão de obra produtiva necessária à fabricação de partes sobressalentes, gabaritos, ferramentas especiais e à montagem de aviões e gabaritos e salários pagos para manutenção durante o teste de voo.

Os salários dos engenheiros, projetadores e desenhistas no estado de protótipos se incluem sob o título de mão de obra direta bem como os salários dos pilotos de prova quando em voo de teste de protótipo.

b) *Despesas de Administração*;

Despesas necessárias para uma exploração econômica e eficiente da fábrica e não diretamente ligados com a produção do avião.

Nesta definição se incluem os ordenados de pessoal de gerência,

administração, supervisão, controle e improdutos, institutos de previdência e encargos sociais, tais como pensões, cuidados médicos e férias; alugueres de prédio, depreciação de instalações, maquinarias e equipamentos, quando de propriedade da Fokker, seguro dos prédios e instalações, e outras despesas tradicionalmente assim consideradas.

c) *Material*;

Despesas para aquisição de matéria-prima, conjuntos e partes não produzidas diretamente na fábrica, usados na produção dos aviões, gabaritos, ferramentas e partes sobressalentes, CIF Fábrica do Galeão.

Nesta definição também se incluem o combustível e os lubrificantes usados para testes de voo.

d) *Gabaritos e Ferramentas*;

Despesas necessárias para a fabricação ou aquisição de gabaritos e ferramentas, CIF Fábrica do Galeão.

e) *Licenças e Royalties*:

Custos de direitos de fabricação:

Licenças e Royalties	S-11	S-12	S-14
Licença	550.000,00	1.237.500,00	14.850.000,00
Royalties por série de aviões	2.612.500,00	1.237.500,00	14.850.000,00

Royalties de sobressalentes (desenho Fokker) 10% (dez por cento) do preço de custo do sobressalente.

f) *Custos diretos adicionais;*

Despesas pagas a terceiros não incluídas nas definições acima e diretamente ligadas com a encomenda técnica comumente assim consideradas. inclusive taxas e impostos, excetuados os que incidem sobre o lucro.

g) *Preços;*

Os preços constantes da presente encomenda deverão ser exatamente o do seu custo real, adicionados de uma percentagem de 15% (quinze por cento) correspondente ao lucro bruto da Fokker, ficando bem claro que os preços básicos estabelecidos nas cláusulas sétima e oitava correspondem a tal cálculo na data do contrato.

Cláusula décima:

Não são computáveis no preço de custos as despesas relativas a multas e juros de mora que vierem a incidir sobre a Fokker por sua culpa, dolo, ação, omissão ou interesse exclusivo.

Cláusula décima primeira:

O Governo tem o direito de controlar e verificar o preço de custo dos aviões, ficando a Fokker obrigada a pôr à sua disposição todos os documentos e livros de contabilidade para o bom desempenho dêste "desideratum".

Cláusula décima segunda:

A Fokker se obriga a apresentar, dentro de trinta (30) dias, contados da vigência dêste contrato, os preços unitários dos elementos que serviram para estabelecer o preço básico constante das cláusulas sétima e oitava e renovará a apresentação de tais elementos toda vez que se cogite de atualizar os preços de que trata a cláusula nona item g.

Parágrafo único. A estimativa de preços básicos constantes das

cláusulas sétima e oitava foi feita tomando-se como base as taxas vigentes na data de 1 de junho de 1953, no câmbio oficial, pelo que ditos preços, sofrerão as alterações que possam decorrer da variação do câmbio nas operações efetuadas.

Cláusula décima terceira:

Após o primeiro semestre de vigência do presente contrato e no curso do mês imediatamente posterior, será feito entre os contratantes a atualização de valor dos preços básicos constantes das cláusulas sétima e oitava e seus respectivos itens, atualização essa que deverá ser repetida nas mesmas épocas e nos semestres posteriores.

Parágrafo único. Se da atualização realizada resultar um preço básico que não varie para mais ou para menos em relação ao anteriormente fixado, até o limite máximo de 3% (três por cento) inclusive, nenhuma alteração será feita no aludido preço básico.

CAPÍTULO III

DO EMPENHO

Cláusula décima quarta:

As despesas resultantes do presente contrato no montante de Cr\$ 399.512.443,50 (trezentos e noventa e nove milhões, quinhentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e três cruzeiros e cinqüenta centavos), correrão, no presente exercício, à conta da Verba 2 – Material – Consignação 1, Material permanente – 02 – Automóveis, Aeronaves etc. do orçamento vigente, tendo sido devidamente empenhada a importância de Cr\$ 65.000.000.00 (sessenta e cinco milhões de cruzeiros), conforme empenho número 13-53 (treze cinqüenta e três) de 24 de junho do corrente ano; e nos subseqüentes exercícios por dotação orçamentária.

ria própria, ou créditos especiais que forem concedidos.

Parágrafo único. O Governo se obriga oportunamente, incluir nas respectivas propostas orçamentárias nas dotações apropriadas o "quantum" necessário para atender às despesas decorrentes deste contrato nos correspondentes exercícios financeiros.

CAPÍTULO IV

DO PAGAMENTO

Cláusula décima quinta:

O Governo se obriga a efetuar os pagamentos contra a apresentação de fatura do material embarcado acompanhada dos respectivos comprovantes, ou entrada na Fábrica do Galeão para ser empregado nas suas encomendas, ou de serviços prestados em benefício das mesmas encomendas certificadas pelo Representante.

§ 1º Incluem-se, também, nesta obrigação as encomendas feitas pela Fokker a subcontratantes, desde que estes forneçam garantia idônea, devidamente aceita pelo Governo de restituição das importâncias recebidas, no caso de inadimplemento das encomendas.

§ 2º O Governo se obriga a efetuar, os pagamentos à Fokker dentro de 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva fatura, desde, que corresponda ao material entregue ou ao serviço prestado.

§ 3º As somas dispendidas com o presente contrato, no exercício financeiro de 1953, não poderão ultrapassar a Cr\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de cruzeiros).

§ 4º As faturas somente serão entregues depois de certificadas pelo Representante.

Cláusula décima sexta:

Havendo atraso no pagamento de fatura por parte do Governo,

fica estipulado que haverá prorrogação por igual período para as obrigações atinentes à Fokker relativas às entregas dos aviões e sobressalentes acaso atingidos pelo atraso em questão.

Cláusula décima sétima:

O Governo providenciará para que seja pago à Fokker, dentro de um prazo de 60 (sessenta) dias após o registro do presente contrato no Tribunal de Contas, em dinheiro, 10% (dez por cento) da importância total da encomenda, ou sejam Cr\$ 39.951.244,30 (trinta e nove milhões, novecentos e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e quatro cruzeiros e trinta centavos), a título de provimento para as despesas de serviços preliminares do orçamento, planejamento, adaptação da fábrica e outras despesas necessárias, tais como: compras de licenças, processos de fabricação e "royalties".

§ 1º A Fokker obriga-se a fazer entrega ao Governo dos documentos relativos à compra de licenças do S-11, S-12 e S-14, processos de fabricação e conjunto total de desenhos das partes, adquiridos à Companhia Fokker Holanda (N. J. Koninklijke Netherlandische Vliegtuigenfabrick Fokker), os quais ficarão em poder e sob a guarda do Representante, até a conclusão deste contrato, sem prejuízo de sua utilização para Fokker.

§ 2º Independente das multas de que trata o Capítulo XI, o Governo entrará na propriedade definitiva destas licenças supramencionadas, executando-as ou vendendo-as a terceiros, desde que, por culpa da Fokker venha a ser rescindido o presente contrato.

§ 3º A importância prevista nesta cláusula deverá ser imputada aos pagamentos das faturas correspondentes aos materiais ou serviços a partir do trigésimo mês da vigência deste contrato, a razão de

5% (cinco por cento) mensais, de modo que antes da conclusão da encomenda esteja inteiramente saldada.

Cláusula décima oitava:

Todos os pagamentos devidos à Fokker serão saldados por depósitos à sua conta em estabelecimentos bancários por esta indicado, mediante documento hábil.

CAPÍTULO V

DA UTILIZAÇÃO DA FÁBRICA

Cláusula décima nona:

O Governo concede à Fokker, mediante o pagamento de uma taxa de utilização e durante toda a duração do contrato, de modo a permitir a execução do mesmo, as edificações, instalações, maquinaria, ferramental, equipamento e pátio constantes dos anexos 3º e 4º que fazem parte atual da Fábrica do Galeão.

Parágrafo único. A taxa de utilização de que trata esta cláusula será estipulada pelo Governo, em Cr\$ 1.000,00 (mil cruzeiros), mensais.

Cláusula vigésima:

A Fokker obriga-se:

a) a manter em perfeita ordem e em dia a escrituração e histórico das instalações e material, objetos da cláusula anterior;

b) a conservar e manter em perfeito funcionamento a maquinaria; ferramental, os equipamentos cedidos e o material constante da cláusula décima nona.

Cláusula vigésima primeira:

O Governo concorda em que a Fokker faça ampliações, modificações dos edifícios onde está instalada a Fábrica do Galeão, assim como redistribuição de maquinaria e equipamento, desde que, para tal, obtenha permissão por escrito do Governo.

§ 1º As modificações aludidas nesta cláusula, quando necessárias à execução das encomendas constantes do Capítulo I, serão pleiteadas mediante prévia apresentação de plantas, orçamentos e descrição acompanhadas sempre por parecer fundamentado emitido pelo Representante, que dirá da absoluta necessidade das aludidas modificações.

§ 2º Quando da restituição da Fábrica, qualquer que seja o motivo da mesma, o Governo indenizará à Fokker, pelas modificações, ampliações ou maquinarias por ela feitas ou instaladas na Fábrica, na base do valor de custo, deduzidas as eventuais depreciações, previstas na cláusula nona, item b.

§ 3º Quando as modificações aludidas nesta cláusula forem feitas para atender à execução das encomendas previstas na cláusula trigésima sexta, o Governo terá apenas opção de compra, não se obrigando à indenização prevista no parágrafo anterior, (artigo 516 do Código Civil).

Cláusula vigésima segunda:

As edificações e as instalações, assim como o aparelhamento de proteção contra acidentes e incêndios, deverão ser conservados segundo os preceitos de higiene, segurança e conforto do pessoal.

Cláusula vigésima terceira:

A Fokker obriga-se a pagar o seguro contra fogo, catástrofes, desmoronamentos da Fábrica, equipamentos e demais pertences, na proporção da parte pela mesma ocupada.

Cláusula vigésima quarta:

A Fokker obriga-se a pagar as taxas dos serviços públicos que recaiam sobre a parte da Fábrica cuja utilização lhe é cedida, tais como: energia, água, luz, gás, te-

telefone e esgoto durante a vigência deste contrato.

Cláusula vigésima quinta:

O Governo por intermédio do Representante poderá fiscalizar, sem restrições a conservação e utilização de imóvel, instalações, maquinaria e ferramental da Fábrica do Galeão.

Cláusula vigésima sexta:

A Fokker tem o direito de adquirir máquinas e equipamentos de produção, montá-los na Fábrica do Galeão, a fim de aperfeiçoar e facilitar a execução da encomenda prevista na cláusula primeira, ficando entendido que o material em causa não poderá ser retirado do dito estabelecimento fabril, salvo autorização do Governo.

Parágrafo único. Ficará, porém, assegurado à Fokker o direito de retirar as maquinarias e equipamentos acima referidos independente de autorização do Governo no término deste contrato, desde que, continue a mesma exercer suas atividades industriais no campo da aeronáutica, no País.

Cláusula vigésima sétima:

A Fokker, se obriga, finda a utilização, a fazer entrega ao Governo do imóvel, instalações ferramental e demais pertences, nas mesmas condições em que os recebeu, ressalvadas as modificações que forem autorizadas, de acordo com a cláusula vigésima primeira pelo Governo, excetuando o desgaste normal proveniente do uso e do tempo.

CAPÍTULO VI

DO REGIME DE EXPLORAÇÃO DA FÁBRICA

Cláusula vigésima oitava:

O Governo reconhece à Fokker autonomia técnica, comercial e

administrativa para utilização da Fábrica do Galeão, salvo no que for prejudicial à ordem e à segurança pública ou contrário às disposições deste contrato.

Cláusula vigésima nona:

Os casos em que a Fokker julgar prejudicada a sua autonomia técnica, comercial e administrativa, excluídos aqueles os que a restrição foi aceita e regulada nas cláusulas deste contrato, serão resolvidos por arbitramento, de acordo com a cláusula sexagésima primeira.

Cláusula trigésima:

A Fokker fica obrigada a produzir na Fábrica, dentro do limite da capacidade industrial desta, nas mesmas condições deste contrato, as aeronaves e sobressalentes que o Governo encomendar.

Cláusula trigésima primeira:

O Governo tem o direito de, em qualquer época e independente da encomenda objeto da cláusula primeira, encomendar a fabricação de protótipos, bem como contratar a reparação de aeronaves e o fabrico de sobressalentes até os limites máximos de capacidade da Fábrica do Galeão.

Parágrafo único. As encomendas previstas nesta cláusula ficam sujeitas ao regime geral estabelecido neste contrato.

Cláusula trigésima segunda:

O Governo obriga-se a facilitar e promover a cooperação dos Institutos e Laboratórios Nacionais, já existentes ou que venham a ser criados, para os estudos e experiências de que necessite a Fokker a fim de desenvolver e aperfeiçoar a produção da Fábrica.

Cláusula trigésima terceira:

Na construção das aeronaves e sobressalentes, a Fokker só poderá empregar os materiais e processos constantes das especificações oficiais brasileiras, ou outras aprovadas pelos órgãos competentes do Governo, e, obrigatoriamente, o material nacional, quando existente, o seu emprêgo tenha sido aprovado por aquêles órgãos.

Cláusula trigésima quarta:

A Fokker só poderá importar do estrangeiro, para construção de quaisquer aeronaves e sobressalentes a matéria-prima que não existir no País. Mas, mesmo nesse caso, sômente poderá importá-la em seu estado primitivo como: tubos, chapas, vergalhões e lingotes, não lhe sendo facultada importar peças acabadas e semi-acabadas, salvo autorização especial e temporária do Governo quando, a seu critério julgar necessário concedê-la.

Parágrafo único. Poderão ser importados pela Fokker, motores, instrumentos ou outras peças, não fabricados no País, constantes das especificações de tipo e necessários ao objetivo dêste contrato.

Cláusula trigésima quinta:

Não poderá a Fokker salvo autorização prévia do Governo, exercer atividades ou negócios estranhos à indústria aeronáutica.

Cláusula trigésima sexta:

A Fokker, mediante prévia comunicação ao Representante, terá o direito de executar, por sua conta e risco, encomendas de aeronaves e seus sobressalentes para terceiros, contanto que os trabalhos não prejudiquem as encomendas em execução para o Governo.

Parágrafo único. As encomendas que se destinarem à exportação devem ser expressas e previamente autorizadas pelo Governo.

Cláusula trigésima sétima:

A Fokker não poderá modificar, no todo ou em parte os processos de fabricação e detalhes de qualquer tipo de encomenda do Governo, a não ser que seja previamente autorizada por êste.

Parágrafo único. O Governo obriga-se, por outro lado; a não fazer acréscimos ou modificações nos aviões, depois de recebidos, a menos que receba a aprovação expressa da Fokker.

CAPÍTULO VII

DA CAUÇÃO

Cláusula trigésima oitava:

A Fokker fica dispensada de prestar caução nos termos do § 2º do art. 770, do Regulamento Geral da Contabilidade Pública.

CAPÍTULO VIII

DO REPRESENTANTE

Cláusula trigésima nona:

O Governo manterá junto à Fábrica do Galeão um Representante permanente, denominado neste contrato "Representante" oficial engenheiro de aeronáutica nomeado por ato expresso do Ministro da Aeronáutica, por indicação do Diretor Geral do Material, a quem ficará subordinado.

Cláusula quadragésima:

O Governo dará conhecimento a Fokker, em ofício, não só da designação do Representante, como também da data a partir da qual se tornará efetiva essa designação.

Cláusula quadragésima primeira:

Todos os entendimentos e relações entre o Governo e a Fokker serão feitos por intermédio do Representante.

Cláusula quadragésima segunda:

Cabe ao Representante:

- a) Providenciar para que sejam cumpridas fielmente as cláusulas dêste contrato;
- b) transmitir à Fokker as encomendas do Govêrno;
- c) Fiscalizar à fabricação das encomendas feitas pelo Govêrno examinando a matéria-prima, os produtos semimanufaturados, os conjuntos, os processos de fabricação etc.
- d) receber, sob o ponto de vista técnico, as encomendas do Govêrno;
- e) examinar todos os documentos que sirvam de elementos para constituição do preço de custo, dizendo, em cada caso, da sua regularidade, propondo ao Diretor Geral do Material a, glosa dos que julgar irregulares;
- f) colaborar com a Fokker prestando-lhe os esclarecimentos que se fizerem necessários, no tocante às relações com o Govêrno;
- g) fiscalizar a, conservação e utilização do imóvel, instalações, maquinarias e ferramental da Fábrica do Galeão;
- h) fiscalizar a utilização da Fábrica, autorizada pela cláusula décima nona, para que a mesma não tenha aplicação diversa da que lhe foi destinada no presente contrato;
- i) zelar pela guarda e conservação das plantas, licenças e conjunto total dos desenhos das partes, na forma da cláusula décima sétima;
- j) participar dos trabalhos e estudar os planos técnicos inerentes à fabricação dos aviões, desde que afetem o preço de custo;
- l) exercer outras atribuições implicitamente contidas neste contrato;

Cláusula quadragésima terceira:

No desempenho de suas funções, o Representante, poderá ser auxiliado por Agentes permanentes ou não, designados pelas autoridades competentes, dando pleno e imediato conhecimento à Fokker da presença dos mesmos na Fábrica do Galeão.

Cláusula quadragésima quarta:

As despesas, tais como: vencimentos, ordenados, gratificações, diárias, alimentação, feitas com o Representante e seus Agentes, correrão inteiramente, por conta do Govêrno.

Cláusula quadragésima quinta:

A Fokker não restringirá de qualquer modo, a ação do Representante e de seus Agentes.

Cláusula quadragésima sexta:

A Fokker se compromete a reservar locais apropriados para que o Representante e seus Agentes exerçam suas atividades.

Cláusula quadragésima sétima:

A Fokker se obriga a fornecer pronta e regularmente, todos os esclarecimentos, dados e informações solicitados pelo Representante, para cabal execução de seus encargos.

Cláusula quadragésima oitava:

A Fokker se obriga, em qualquer tempo, a afastar temporariamente ou em definitivo, qualquer pessoa já admitida quando convier à segurança nacional ou à manutenção da ordem.

Parágrafo único. O Representante dará conhecimento à Fokker, por escrito, da necessidade de tal medida.

Cláusula quadragésima nona:

A Fokker se obriga a não permitir que pessoas estranhas ao serviço da fábrica tenham acesso às dependências onde estejam sendo construídos protótipos ou sendo feitas montagens de aeronaves de guerra, ficando ressalvadas as autorizações expressas do Representante.

Cláusula quinquagésima:

O Govêruo tem o direito durante a vigência do presente contrato, de designar militares e civis para aperfeiçoarem sua instrução profissional, na Fábrica do Galeão, obrigando-se a Fokker a facultar e facilitar a permanência dos mesmos nas dependências da Fábrica, para aquele fim, sem prejuízo dos regulamentos da disciplina de trabalho do estabelecimento fabril.

§ 1º Cabe ao Representante levar a efeito todos os entendimentos por escrito, para efetivação das medidas de que trata esta cláusula.

2º Esse pessoal, enquanto permanecer na Fábrica do Galeão, ficará disciplinar e funcionalmente subordinado ao Representante, independente da sujeição à disciplina de trabalho do estabelecimento fabril.

Cláusula quinquagésima primeira:

O Representante, seus Agentes, os Estagiários, previstos na cláusula quinquagésima, e todos quantos venham a ingressar ou freqüentar a Fábrica do Galeão, a pedido do Representante, ficam obrigados a cumprir os regulamentos, e respeitar a disciplina de trabalho do estabelecimento fabril, ficando a Fokker isenta de toda e qualquer responsabilidade que decorrer de dolo, negligência, desídia, omissão ou ação por parte do pessoal mencionado nesta cláusula.

Parágrafo único. Caberá ao Govêrno a responsabilidade pelos acidentes de que sejam vítimas as pessoas acima referidas, quando em serviço, respondendo o mesmo pelas consequências dêles decorrentes.

CAPÍTULO IX

DO PESSOAL

Cláusula quinquagésima segunda:

O Govêrno se esforçará por colaborar com a Fokker, na medida do possível, para formar os quadros de seus empregados.

Cláusula quinquagésima terceira:

A Fokker, por ocasião da organização de seus quadros de pessoal técnico especializado, dará preferência aos atuais servidores civis da Fábrica do Galeão, desde que os mesmos preencham os requisitos por esta exigidos.

CAPÍTULO X

DO RECEBIMENTO

Cláusula quinquagésima quarta:

A Fokker se obriga a testar em voo, cada avião fabricado, e certificará que as performances, peso e balanceamento estão de acordo com os dados e limites descritos no Anexo 1; Especificação de Tipo (Type Specification).

Parágrafo único. A Fokker se compromete a medir ou mandar medir a performance do avião primeiro de cada série e garantir a dos demais.

Cláusula quinquagésima quinta:

A Fokker notificará o Govêrno, por escrito, por intermédio, do Representante, logo que cada avião esteja pronto para a respectiva aceitação técnica na Fábrica.

Cláusula. quinquagésima sexta:

O Governo se obriga a iniciar o procedimento da aceitação técnica dentro de prazo de 7 (sete) dias úteis a contar da data da notificação.

Parágrafo único. Caso o Governo não inicie esse procedimento dentro do prazo de 7 (sete) dias úteis, a Fokker terá o direito de cobrar d'este as despesas, não só de armazenagem como também as relativas à conservação e seguro do avião.

Cláusula quinquagésima sétima:

O Representante, ou seus Agentes, terão acesso a todos os relatórios sobre Testes de Voo e poderão acompanhar o piloto de provas nos vôos de experiência, ficando a Fokker e seus agentes isentos de qualquer responsabilidade em caso de dano ou acidente que possa ocorrer com a pessoa do dito Representante, ou seus Agentes.

Cláusula quinquagésima oitava:

A Fokker será responsável por qualquer dano que o avião venha a sofrer durante os vôos de experiência, desde que estes casos não tenham sido causados pelo Representante ou Agentes.

Cláusula quinquagésima nona:

Após o Representante verificar que todas as condições técnicas, detalhadas na Especificação do Tipo (Type Specification) foram alcançados, assinará o termo de recebimento técnico do avião, decorridos no máximo 2 (dois) dias úteis.

Cláusula sexagésima:

A partir da assinatura do termo do recebimento técnico, pelo Representante, o direito de propriedade do avião se transferirá pa-

ra o Governo, sendo este responsável por todos os riscos que possam ocorrer com o avião.

Cláusula sexagésima primeira:

Se o Governo não retirar o avião 7 (sete) dias úteis após a assinatura do respectivo termo de recebimento técnico, a Fokker terá o direito de cobrar não só as despesas de armazenagem como também as despesas relativas à conservação e seguro do avião.

Cláusula sexagésima segunda:

O avião fabricado será entregue ao Governo, na Fábrica do Galeão, sem combustível.

Cláusula sexagésima terceira:

O Governo terá o direito de recusar os aviões que não correspondam as condições convencionadas e que não estejam dentro dos mínimos requisitos técnicos, constantes do Anexo Especificação de Tipo (Type Specification).

Parágrafo único. A Fokker poderá, por sua conta, modificar os aviões recusados até que atendam às condições contratuais, e oferecer tais aparelhos ao Governo para nova aceitação.

Cláusula sexagésima quarta:

A Fokker garante o avião durante as 50 (cinquenta), primeiras horas de voo, ou os primeiros 6 (seis) meses, a partir do seu recebimento, ficando entendido que esta garantia se extinguirá, quando ocorrer qualquer das hipóteses acima.

§ 1º A Fokker se obriga a trocar qualquer parte manufaturada na sua fábrica, desde que o Governo prove ser o defeito resultante de imperfeição de fabricação ou falha do material.

§ 2º A garantia de que trata o parágrafo anterior não cobre o avião ou parte que fôr modificada ou reparada, sem o conhecimento da Fokker.

§ 3º A Fokker não garante a troca das partes imperfeitas que não foram por ela manufaturadas, porém, cederá ao Governo as garantias recebidas de seus subcontratantes e subempreiteiros a fim de assim compeli-los a efetuar a aludida troca.

§ 4º A responsabilidade da Fokker se limita apenas à substituição da parte mencionada no parágrafo primeiro, devendo a reparação ou substituição ser efetuada na Fábrica do Galeão.

§ 5º Caso a substituição acima mencionada venha a ser feita em outro local, o acréscimo das despesas decorrentes não correrá por conta da Fokker.

Cláusula sexagésima quinta:

A Fokker apresentará uma nota discriminando o preço a que alude o número 15 da cláusula sétima, itens *a*, *b* e *c*, e o número 12 da cláusula oitava, itens *a* e *b*, por série de avião entregue em cada período de 6 (seis) meses.

CAPÍTULO XI

DO ARBITRAMENTO

Cláusula sexagésima sexta:

No caso de divergências que surjam durante o decurso deste contrato, sobre a execução e interpretação de questões de ordem técnica e financeira, e falhando o acordo entre as partes, então, e a não ser que as partes concordem na nomeação de um árbitro único, o assunto da disputa será decidido por dois (2) árbitros, nomeados cada um por uma das partes; e, em caso de eles não acordarem, será escolhido por estes um terceiro desempatedor.

CAPÍTULO XII

DAS MULTAS E DA RESCISÃO

Cláusula sexagésima sétima:

No caso de a Fokker não ultimar a entrega das encomendas a executar na Fábrica do Galeão, de acordo com o Anexo 2º, por prazo superior a 60 (sessenta) dias,

pagará ao Governo, a título de multa, 1% (um por cento) do preço de custo das unidades da encomenda em atraso, por período de 30 (trinta) dias ou fração que exceder ao prazo fixado nesta cláusula.

§ 1º A soma das multas a serem pagas pela Fokker não excederá a um máximo de 4% (quatro por cento) do preço de custo das unidades em causa.

§ 2º Na eventualidade de cessação completa das entregas consoantes o plano estabelecido no Anexo 2º, por mais de 6 (seis) meses consecutivos, o Governo terá o direito de rescindir o contrato em seu todo.

Cláusula sexagésima oitava:

A apuração pelo Representante do não cumprimento, por parte da Fokker, no plano constante do Anexo 2º, motivará a comunicação, por escrito, ao Diretor Geral do Material da Aeronáutica que imporá a multa se fôr o caso.

Parágrafo único. No prazo de 15 (quinze) dias úteis, depois de imposta a multa, a Fokker poderá pedir reconsideração ao Diretor Geral do Material. Caso esse pedido lhe seja negado, caberá recurso ao Ministro da Aeronáutica devendo ser feito o recolhimento incontinenti, na Tesouraria da Diretoria do Material da Aeronáutica, órgão que emitirá a respectiva guia, no caso de ser a mesma emitida.

Cláusula sexagésima nona:

A Fokker poderá atrasar a execução das encomendas da cláusula primeira, no que concerne à entrega dos aviões, sem prejuízo de outros direitos que venham a ser criados por força deste contrato ou por lei, quando tal demora fôr causada por motivos de força maior e tais como:

a) estado de guerra, emergência, falta de fornecimento de serviços públicos, motins ou tumultos civis, greves gerais, parciais ou

"lock-outs" catástrofes, perturbações cósmicas etc., que venham a interromper a normalidade do Trabalho da fábrica;

b) introdução de modificações nos aviões que afetem a segurança de vôo;

c) atraso na entrega de materiais afetos ao Governo por contrato;

d) restrições ou embaraços causados pelo Governo Brasileiro, entidades paraestatais ou de economia mista;

e) falta de cumprimento de obrigações por parte de terceiros, desde que a Fokker faça prova concreta do que fez uso de meios suasórios a seu alcance e iniciou medidas judiciais cabíveis para compeli-los a cumprir tôdas as suas obrigações assumidas, salvo se quanto a estas, ocorrer dispensa por parte do Governo.

§ 1º Tôdas as hipóteses acima enumeradas deverão ser devidamente comprovadas pela Fokker perante Representante.

§ 2º Ficará também, isenta de responsabilidade a Fokker, quando as causas acima previstas, ocorrerem com as firmas subcontratantes ou fornecedoras de peças.

Cláusula setuagésima:

O presente contrato poderá ser rescindido pelo Governo, de pleno direito, independente de interpelação judicial, sem prejuízo da propositura de ações judiciais que houver por bem intentar, nos seguintes casos:

a) Se os trabalhos coletivos de fabricação ficarem interrompidos por mais de 200 (duzentas) horas em um mês, salvo motivo de fôrça maior, devidamente comprovado;

b) Se ocorrer o previsto no parágrafo segundo da cláusula sexagésima sétima;

c) se a Fokker, na execução de contrato, comprometer a ordem e a segurança pública;

d) se a Fokker transferir o con-

trato no todo ou em parte;

e) se a Fokker, sem prévia consulta e autorização do Governo, alterar as especificações que servirem de base à lavratura do presente contrato (Anexo 1º);

f) se a Fokker falir, entrar em concordata ou se dissolver;

Parágrafo único. Para os efeitos do item a desta cláusula, não são consideradas interrupções coletivas dos trabalhos de fabricação, as férias coletivas do pessoal.

Cláusula setuagésima primeira:

A falta de execução por parte do Governo de pagamentos devidos à Fokker, por faturas previstas no presente contrato, durante o prazo máximo de seis (6) meses, a contar da exigibilidade do pagamento, será motivo de rescisão do presente contrato, ressalvados os direitos que cada um dos contratantes pretende haver um contra o outro;

CAPÍTULO XIII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula setuagésima segunda:

A Fokker se obriga a observar tôdas as disposições legais que regulam ou vierem a regular o trabalho nas fábricas civis.

Cláusula setuagésima terceira:

O Governo se obriga a não vender, transferir, alugar ou ceder qualquer avião ou equipamento "Fokker", objeto dêste contrato, a Governo, pessoa física ou jurídica de país estrangeiro, sem o consentimento expresso da Fokker.

Cláusula setuagésima quarta:

O Governo se obriga a ter todos os documentos e dados técnicos, sobre os equipamentos e aviões, em caráter reservado, do uso oficial, somente para fins de manutenção de aviões.

Cláusula setuagésima quinta:

O presente contrato não importará em monopólio de espécie alguma para a Fokker.

Parágrafo único. A Fokker terá exclusividade para a fabricação de aviões de linha "Fokker".

Cláusula setuagésima sexta:

O presente contrato não poduzirá seus efeitos antes de devidamente registrado no Tribunal de Contas de acôrdo com o artigo 767, letra *i* do Decreto-lei número 15.783, de 8 de novembro de 1922.

Da recusa do registro não decorrerá para o Govêrno qualquer responsabilidade, na forma do artigo 755 parágrafo primeiro letra *f* do mencionado Decreto-lei número 15.783.

Cláusula setuagésima sétima:

Para as ações e processos judiciais que venham a decorrer do presente contrato, fica eleito o fôro desta capital renunciando as partes contratantes e qualquer outro que lhes possa ser favorável.

Cláusula setuagésima oitava:

Durante a vigência do contrato e no período de sua execução vigorará para tôdas as operações a moeda brasileira papel.

Cláusula setuagésima nona:

Fica assegurado à Fokker o benefício das leis que visam à proteção da Indústria Nacional, durante a vigência dêste contrato.

Cláusula octogésima:

O presente contrato na conformidade do estatuído no artigo 25 e seu parágrafo 15 da Constituição Federal, acha-se isento de pagamento de sêlo proporcional.

Cláusula octogésima primeira:

A Fokker obriga-se, relativamente aos lugares que devam ser ocupados por brasileiros, a reservar dois terços, no mínimo, dos mesmos para reservistas do Exército, Marinha e Aeronáutica, con-

forme determina o artigo 143 do Decreto-lei número 9.500 de 23 de julho de 1946.

Cláusula octogésima segunda:

A Fokker apresenta neste ato a certidão a que se refere o artigo 13, parágrafo primeiro, do Decreto-lei número 1.843, de 9 de dezembro de 1939, bem assim a prova da exigência contida na letra *h*, do artigo 140, do Decreto-lei número 9.500, de 23 de julho de 1946 exibindo na lavratura do presente contrato a prova de estarem em dia com o serviço militar.

Nota: A exigência de que trata o fim da cláusula acima diz respeito aos diretores da Fokker brasileiros signatários do presente contrato que estejam na idade compreendida entre 17 e 45 anos.

Cláusula octogésima terceira:

A Fokker apresentou, no ato da assinatura do presente contrato, certidão de que está quite com o Impôsto de Renda, bem como recibo do pagamento do mesmo impôsto, relativo ao exercício de 1952, no tocante aos seus direitos signatários dêste contrato.

E, para constar, foi datilografado o presente termo do contrato, que vai assinado, em duas vias, pelos representantes legais de ambas as partes contratantes, por assim estarem justas e contratadas, firmando em nome do Govêrno Brasileiro o Senhor Brigadeiro do Ar, Nero Moura, Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica, e em nome da Fokker, o Sr. Vasco P. Pezzi, Presidente da Fokker-Indústria Aeronáutica S. A., e as testemunhas abaixo, aos sete dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e cinquenta e três, no Distrito Federal. – *Nero Moura*. – *Vasco P. Pezzi*.

Testemunhas: *Ajalmar Vieira Mascarenhas, Maj. Brig.* – *Álvaro Hecksher, Maj. Brig.* – *Ivo Borges, Maj. Brig.* – *José Machado Coelho Castro.* – *Álvaro Soares Sampaio*.

Dê-se conhecimento ao Requerente.

Do Sr. Ministro da Aeronáutica nº 333, GM-2,
do teor seguinte:

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

Aviso nº 333-GM-2

Em de julho de 1959.

Senhor Primeiro Secretário:

Atendendo ao Requerimento número 145-59 do: Exmo. Sr. Senador Lino de Mattos, tenho a honra de encaminhar a V. Exa. a Cópia nº 10 do Contrato Reservado entre o Governo Brasileiro e a Fokker Indústria Aeronáutica S.A., e respondendo aos quesitos formulados, informar:

1º Cópia do Contrato anexo;

2º O Ministério da Aeronáutica julga ter cumprido todos os compromissos contratuais assumidos;

3º O Ministério da Aeronáutica não pode tomar nenhuma medida, enquanto não fôr resolvida na Justiça a situação da Fokker Indústria Aeronáutica S.A.

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Exa. os protestos de minha elevada estima e distinta consideração. – *Francisco de Assis Corrêa de Mello* – Ministro da Aeronáutica.

ÍNDICE DOS CAPÍTULOS

I – Das Encomendas – Página 2.

II – Da Determinação do Custo – Página 3.

III – Do Empenho – Página 11.

IV – Do Pagamento – Página 1.

V – Da Utilização da Fábrica – Página 13.

VI – Do Regime de Exploração da Fábrica –
Página 15.

VII – Da Caução – Página 17.

VIII – Do Representante – Página 17.

IX – Do Pessoal – Página 20.

X - Do Recebimento – Página 20.

XI – Do Arbitramento – Página 23.

XII – Das Multas e da Rescisão – Página
23.

XIII – Disposições Gerais – Página 28.

CONTRATO ENTRE A "FOKKER" –
INDÚSTRIA AERONÁUTICA S.A. E O GOVÊRO
BRASILEIRO.

Térmo de contrato entre o Govêro Brasileiro e a "Fokker" Indústria Aeronáutica S. A., para fabricação, consêto e revisão de aeronaves, suas peças e acessórios, aquisição, exploração e alienação de cartas patentes e outros direitos relativos a êstes objetos, utilizando para tal, parte da Fábrica do Galeão, situada na Ilha do Governador.

Aos sete dias do mês de agôsto do ano de mil novecentos e cinqüenta e três, presentes nesta Secretaria de Estado o Senhor Brigadeiro do Ar Nero Moura, Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica, por parte do Govêro Federal da República dos Estados Unidos do Brasil, que passará neste contrato a ser denominado "Govêro" e o Senhor Vasco P. Pezzi, Presidente da Fokker Indústria Aeronáutica S. A., com sede nesta Capital, à rua do Carmo número 8, 11º andar, que passará a chamar-se de agora por diante "Fokker", nos têrmos dos artigos 64 e seu § 1º e 86, inciso III do Decreto-lei número 9.760 de 5 de setembro de 1946, e da letra a, do artigo 246 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, concordaram em firmar o presente contrato, que será regulado mediante as seguintes cláusulas.

CAPÍTULO I

DAS ENCOMENDAS

Cláusula primeira:

A Fokker se obriga a fornecer e o Govêro a adquirir a encomenda mínima abaixo discriminada.

a) 95 (noventa e cinco) aviões tipo S-11, fabricados no Brasil;

b) 50 (cinquenta) aviões tipo S-12, fabricados no Brasil;

c) 45 (quarenta e cinco) aviões tipo S-14, fabricados no Brasil;

d) 5 (cinco) aviões tipo S-11, montados no Brasil; e

e) 5 (cinco) aviões tipo S-14, montados no Brasil, e

f) sobressalentes no valor de 20% do preço total da encomenda especificada nas letras *a*, *b* e *c*, desta cláusula.

§ 1º Todas as características e detalhes dos aviões acima se referem ao tipo "Standard" conforme as especificações de tipo (Type Specification) constantes do Anexo 1º autenticado pelas partes contratantes, entendendo-se que as modificações opcionais constantes nas aludidas especificações poderão ser solicitadas pelo Govêrno, oportunamente.

§ 2º A encomenda acima especificada será executada no prazo máximo de 5 (cinco) anos a contar da data do registro dêste contrato, no Tribunal de Contas, de acôrdo com o plano de fabricação, constante do Anexo 2º, devidamente autenticado pelas partes contratantes.

Cláusula segunda:

A Fokker, por ocasião da entrega de cada avião produzido, fará acompanhar o mesmo dos seguintes documentos impressos, em língua portuguesa:

a) descrição técnica do avião, incluindo uma lista detalhada de tôdas as peças do equipamento compreendidas no fornecimento;

b) indicação de pêso das partes, balanceamento e capacidade garantidos;

c) relação de aparelhos especiais, incluídos no fornecimento, bem como do aparelhamento de campo exigido pelo avião;

d) catálogo ilustrado das partes componentes do avião, acompanhado do número das peças pa-

ra fins de suprimento;

e) manual de serviço do avião;

f) manual de revisão e reparos;

g) manual do piloto do avião, compreendendo performance e limitações.

Cláusula terceira:

Na fabricação dos aviões, a Fokker se obriga a empregar material novo de primeira mão e qualidade, e a observar rigorosamente as especificações aplicáveis.

Cláusula quarta:

Além dos sobressalentes convencionados na cláusula primeira item *f*, a Fokker obriga-se a fornecer sobressalentes para os aviões mencionados na cláusula primeira, nas quantidades desejadas mediante um preço antecipadamente determinado.

Cláusula quinta:

A Fokker se obriga a fornecer peças sobressalentes, conforme "Desenhos Fokker", para o período da vigência do presente contrato, obrigando-se, outrossim a também fornecê-las por mais um período de 5 (cinco) anos ou seja 10 (dez) anos, desde que continue suas atividades industriais.

Cláusula sexta:

A Fokker se obriga a procurar obter, por todos os meios ao seu alcance, dos subempreiteiros e fornecedores de peças necessárias à fabricação da encomenda, objeto dêste contrato, a mesma garantia prevista na cláusula anterior.

CAPÍTULO II

DA DETERMINAÇÃO DO CUSTO

Cláusula sétima:

O preço básico dos aviões e sobressalentes mencionados na cláusula primeira, a serem fabricados no Brasil, fica estabelecido em Cr\$ 377.252.006,70 (trezentos e setenta e sete milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, seis cruzeiros e setenta centavos), calculado da seguinte maneira:

a) S-11 – (SÉRIE DE 95 AVIÕES)

1 – Custo de mão de obra direta de 5.553 horas a Cr\$ 15,00	83.445,00			
2 – Material	170-000,00			
3 – Despesas de administração (275% do total da linha 1)	229.473,75			
4 – Custos adicionais	2.500,00			
5 – Seguros gerais (0,12% do total da soma das linhas 1, 2, 3 e 4)	582,50			
6 – Seguros de avião em voo (0,4% do total da soma das linhas 1, 2, 3 e 4)	1.941,68			
7 – Preço da produção	487.942,93	487.942,93		
8 – Preço da licença e royalties		33.300,00		
9 – Preço do custo do gabarito		57.860,00		
10 – Preço dos sobressalentes		84.360,00		
11 – Preço de custo		663.462,93		
12 – Lucro (15%)			663.462,93	
13 – Preço de entrega exclusive Impostos			99.519,44	
14 – Impostos(2,7%)			762.982,37	762.982,37
15 – Preço de entrega por avião				20.652,89
				783.582,89

PREÇO TOTAL DA SÉRIE Cr\$ 74.440.374,55

b) S-12 – (SÉRIE DE 50 AVIÕES)

1 – Custo de mão de obra direta de 6.813 horas a Cr\$ 15,00	102.195,00			
2 – Material	173.800,00			
3 – Despesas de administração (275% sobre o total da linha 1)	281.036,25			
4 – Custos adicionais	2.500,00			
5 – Seguros gerais (0,12% do total da soma das linhas 1, 2, 3 e 4)	671,44			
6 – Seguros de avião em voo (0,4 % do total da soma das linhas 1, 2, 3 e 4)	2.238,13			
7 – Preço da produção	562.440,82	562.440,82		
8 – Preço da licença e royalties		30.250,00		
9 – Preço de custo do gabarito		44.000,00		
10 – Preço dos sobressalentes		95.400,00		
11 – Preço de custo		732.090,82	732.090,82	
12 – Lucro (15%)		109.813,62	109.813,62	
13 – Preço de entrega exclusive impostos		841.904,44	841.904,44	841.904,44
14 – Impostos (2,7%)			22.731,42	22.731,42
15 – Preço de entrega por avião				864.635,86

PREÇO TOTAL DA SÉRIE Cr\$ 43.231.793,00

c) S-14 – (SÉRIE DE 45 AVIÕES)

1 – Custo de mão de obra direta de 41.250 horas a Cr\$ 15,00	618.750,00			
2 – Material	1.100.000,00			
3 – Despesas de administração (275 % do total da linha 1)	1.701.562,50			
4 – Custos adicionais	12.500,00			
5 – Seguros gerais (0,12% do total da soma das linhas 1, 2, 3 e 4)	4.119,38			
6 – Seguros de aviões em voo (0,4 % do total da soma das linhas 1, 2, 3 e 4)	<u>13.731,25</u>			
7 – Preço da produção	3.450.663,13	3.450.663,13		
8 – Preço da licença e royalties		378.900,00		
9 – Preço do custo do gabarito		449.000,00		
10 – Preço dos sobressalentes		<u>605.600,00</u>		
11 – Preço de custo		4.884.163,13	4.884.163,13	
12 – Lucro (15%)			<u>732.624,47</u>	
13 – Preço da entrega exclusive impostos			5.616.787,60	5.616.787,60
14 – Impostos (2,7%)				<u>151.653,27</u>
15 – Preço de entrega por avião				5.768.440,87

PREÇO TOTAL DA SÉRIE Cr\$ 259.579.639,15

Cláusula oitava:

O preço básico dos aviões, mencionados na cláusula primeira, a serem montados no Brasil, fica estabelecido em Cr\$ 22.260.436,80 (vinte e dois milhões, duzentos e sessenta mil, quatrocentos e trinta e seis cruzeiros e oitenta centavos), calculado da seguinte maneira:

a) S-11 – (SÉRIE DE 5 AVIÕES)

1 – Mão de obra direta de 750 horas a Cr\$ 15,00.....		11.250,00		
2 – Material				
Preço por avião.....	368.500,00			
Montagem final.....	3.020,00	371.520,00		
3 – Despesas de administração (275% do total da linha 1).....		30.937,50		
4 – Custos adicionais.....		3.000,00		
5 – Embalagem, transporte e seguro até o Rio.....		44.000,00		
6 – Transporte no Brasil.....		16.500,00		
7 – Seguro (0,4% do total da soma das linhas 1, 2, 3 e 4).....		<u>1.666,83</u>		
8 – Preço de Custo.....		478.874,33	478.874,33	
9 – Lucro (15%).....			<u>71.831,15</u>	
10 – Preço de entrega exclusive impostos.....			550.705,48	550.705,48
11 – Impostos (2,7%).....				<u>14.869,53</u>
12 – Preço de entrega.....				565.574,53

PREÇO TOTAL DA SERIE Cr\$ 2.827.872,65

b) S-14 – (SÉRIE DE 5 AVIÕES)

1– Mão de obra de 2.250 horas a Cr\$ 15,00.....		33.750,00		
2– Material				
Preço por avião.....	2.770.000,00			
Montagem final.....	16.500,00	2.786.500,00		
3 – Despesas de administração (275% do total da linha 1).....		92.812,50		
4 – Custos adicionais.....		3.000,00		
5 – Embalagem, transporte e seguro até o Rio.....		330.000,00		
6 – Transporte no Brasil.....		33.000,00		
7 – Seguro (0,4% do total da soma das linhas 1, 2, 3 e 4).....		<u>11.664,25</u>		
8 – Preço de custo.....		3.290.726,75	3.290.726,75	
9 – Lucro (15%).....			<u>493.609,01</u>	
10 – Preço de entrega exclusive impostos.....			3.784.335,76	3.784.335,76
11 – Impostos (2,7%).....				<u>102.177,07</u>
12 – Preço de entrega.....				3.886.512,83

PREÇO TOTAL DA SÉRIE Cr\$ 19.432.564,15

Cláusula nona:

Para efeito dêste contrato define-se como:

a) *Mão de Obra direta:*

Salários pagos pela mão de obra produtiva necessária à fabricação de partes sobressalentes, gabaritos, ferramentas especiais e à montagem de aviões e gabaritos; e salários pagos para manutenção durante o teste de voo.

Os salários dos engenheiros, projetadores e desenhistas no estado de protótipos se incluem sob o título de mão de obra direta bem como os salários dos pilotos de prova quando em voo de teste de protótipo.

b) *Despesas de Administração:*

Despesas necessárias para uma exploração econômica e eficiente da fábrica e não diretamente ligadas com a produção do avião.

Nesta definição se incluem os ordenados de pessoal de gerência, administração, supervisão, contrô-

le e improdutividade, institutos de previdência e encargos sociais, tais como pensões, cuidados médicos e férias; alugueres de prédio, depredação de instalações, maquinarias e equipamentos quando de propriedade da Fokker, seguro dos prédios e instalações; e outras despesas tradicionalmente assim consideradas.

c) *Material:*

Despesas para aquisição de matéria-prima, conjuntos e partes não produzidos diretamente na fábrica, usados na produção dos aviões, gabaritos, ferramentas e partes sobressalentes. CIF Fábrica do Galeão.

Nesta definição também se incluem o combustível e o lubrificante usados para teste de voo.

d) *Gabaritos e Ferramentas:*

Despesas necessárias para a fabricação ou aquisição de gabaritos e ferramentas, CIF Fábrica do Galeão.

Licenças e Royalties	S-11	S-12	S-14
Licença.....	550.000,00	275.000,00	2.200.000,00
Royalties por série de aviões.....	2.612.500,00	1.275.000,00	14.850.000,00

Royalties de sobressalente (desenhos Fokker) 10% (dez por cento) do preço de custo do sobressalente.

f) *Custos diretos adicionais:*

Despesas pagas a terceiros não incluídas nas definições acima e diretamente ligadas com a encomenda, tais como: financiamento, assistência técnica comumente assim consideradas, inclusive taxas e impostos, excetuados os que incidem sobre o lucro.

g) *Preços:*

Os preços constantes da presente encomenda, deverão ser exatamente o do seu custo real, adicionados de uma percentagem de 15% (quinze por cento) correspondente ao lucro bruto da Fokker, ficando bem claro que os preços básicos estabelecidos nas cláusulas sétima e oitava correspondem a tal cálculo na data do contrato.

Cláusula décima:

Não são computáveis no preço de custo as despesas relativas a multas e juros de mora que vierem a incidir sobre a Fokker, por sua culpa, dolo, ação, omissão ou interesse inclusive.

Cláusula décima primeira:

O Governo tem o direito de controlar e verificar o preço de custo dos aviões, ficando a Fokker obrigada a pôr à sua disposição todos os documentos e livros de contabilidade para o bom desempenho dêste "desideratum".

Cláusula décima segunda:

A Fokker se obriga a apresentar, dentro de trinta (30) dias, contados da vigência dêste contrato, os preços unitários dos elementos que serviram para estabelecer o preço básico constante das cláusulas sétima e oitava, e renovará a apresentação de tais elementos tôda vez que se cogite de

atualizar os preços de que trata a cláusula nona item g.

Parágrafo único. A estimativa de preços básicos constantes das cláusulas sétima e oitava foi feita tomando-se como base as taxas vigentes na data de 1 de junho de 1953, no câmbio oficial, pelo que ditos preços, sofrerão as alterações que possam decorrer da variação de câmbio nas operações efetuadas.

Cláusula décima terceira:

Após o primeiro semestre de vigência do presente contrato e no curso do mês imediatamente posterior, será feito entre os contratantes a atualização de valor dos preços básicos constantes das cláusulas sétima e oitava, e seus respectivos itens, atualização essa que deverá ser repetida nas mesmas épocas e nos semestres posteriores.

Parágrafo único. Se da atualização realizada resultar um preço básico que não varie para mais ou para menos em relação ao anteriormente fixado, até o limite máximo de 3% (três por cento) inclusive, nenhuma alteração será feita no aludido preço básico.

CAPÍTULO III

DO EMPENHO

Cláusula décima quarta:

As despesas, resultantes do presente contrato no montante de Cr\$ 399.512.443,50 (trezentos e noventa e nove milhões, quinhentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e três cruzeiros e cinqüenta centavos), correrão no presente exercício, à conta da Verba 2 – Material – Consignação 1, Material permanente – 02 – Automóveis, Aeronaves etc. do orçamento vigente, tendo sido devidamente empenhada a impor-

tância de Cr\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de cruzeiros), conforme empenho número 13-53 (treze cinquenta e três) de 24 de junho do corrente ano; e nos subseqüentes exercícios por dotação orçamentária própria, ou créditos especiais que forem concedidos.

Parágrafo único. O Govêrno se obriga, oportunamente, incluir nas respectivas propostas orçamentárias, nas dotações apropriadas o "quantum" necessário para atender às despesas decorrentes dêste contrato nos correspondentes exercícios financeiros.

CAPÍTULO IV

PAGAMENTO

Cláusula décima quinta:

O Govêrno se obriga a efetuar os pagamentos contra a apresentação de fatura do material embarcado, acompanhada dos respectivos comprovantes, ou entrada na Fábrica do Galeão para ser empregado nas suas encomendas, ou de serviços prestados em benefício das mesmas encomendas, certificadas pelo Representante.

§ 1º Incluem-se, também, nesta obrigação as encomendas feitas pela Fokker a subcontratantes, desde que êstes forneçam garantia idônea, devidamente aceita pelo Govêrno de restituição das importâncias recebidas, no caso de inadimplemento das encomendas.

§ 2º O Govêrno se obriga a efetuar os pagamentos à Fokker dentro de 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva fatura, desde que, corresponda ao material entregue ou ao serviço prestado.

§ 3º As somas dispendidas com o presente contrato, no exercício financeiro de 1953, não poderão ultrapassar a Cr\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de cruzeiros).

§ 4º As faturas sòmente serão entregues depois de certificadas pelo Representante.

Cláusula décima sexta:

Havendo atraso no pagamento de fatura por parte do Govêrno, fica estipulado que haverá prorrogação, por igual período para as obrigações atinentes à Fokker relativas às entregas dos aviões e sobressalentes acaso atingidos pelo atraso em questão.

Cláusula décima sétima:

O Govêrno providenciará para que seja pago à Fokker, dentro de um prazo de 60 (sessenta) dias após o registro do presente contrato no Tribunal de Contas, em dinheiro, 10% (dez por cento) da importância total da encomenda ou sejam Cr\$ 39.951.244,30 (trinta e nove milhões, novecentos e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e quatro cruzeiros e trinta centavos), a título de provimento para as despesas de serviços preliminares do orçamento, planejamento, adaptação da fábrica e outras despesas necessárias, tais como: compras de licenças, processos de fabricação e "royalties".

§ 1º A Fokker obriga-se a fazer entrega ao Govêrno dos documentos relativos à compra de licenças do S-11, S-12 e S-14, processos de fabricação e conjunto total de desenhos das partes, adquiridos à Companhia Fokker Holanda (N.J. Koninklijke Nederlandeche Vliegtuigenfabrik Fokker), os quais ficarão em poder e sob a guarda do Representante, até a conclusão dêste contrato, sem prejuízo de sua utilização pela Fokker.

§ 2º Independente das multas de que trata o Capítulo XI, o Governo entrará na propriedade definitiva destas licenças supramencionadas, executando-as ou vendendo-as a terceiros, desde que, por culpa da Fokker venha a ser rescindido o presente contrato.

§ 3º A importância prevista nesta cláusula deverá ser imputada aos pagamentos das faturas correspondentes aos materiais ou serviços a partir do trigésimo mês da vigência deste contrato, à razão de 5% (cinco por cento) mensais, de modo que antes da conclusão da encomenda esteja inteiramente saldada.

Cláusula décima oitava:

Todos os pagamentos devidos à Fokker serão saldados por depósitos à sua conta em estabelecimento bancário por esta indicado, mediante documento hábil.

CAPÍTULO V

DA UTILIZAÇÃO DA FÁBRICA

Cláusula décima nona:

O Governo concede à Fokker, mediante o pagamento de uma taxa de utilização e durante toda a duração do contrato, de modo a permitir a execução do mesmo, as edificações, instalações, maquinaria, ferramental, equipamento e pátio constantes dos anexos 3º e 4º que fazem parte atual da Fábrica do Galeão.

Parágrafo único. A taxa de utilização de que trata esta cláusula será estipulada pelo Governo, em Cr\$ 1.000,00 (mil cruzeiros) mensais.

Cláusula vigésima:

A Fokker obriga-se:

a) manter em perfeita ordem e em dia a escrituração e histórico das instalações e material, objetos da cláusula anterior;

b) a conservar e manter em perfeito funcionamento a maquinaria, ferramental, os equipamentos cedidos e o material constante da cláusula décima nona.

Cláusula vigésima primeira:

O Governo concorda em que a Fokker faça ampliações, modificações dos edifícios onde está instalada a Fábrica do Galeão, assim como redistribuição de maquinaria e equipamento, desde que, para tal, obtenha permissão por escrito do Governo.

§ 1º As modificações aludidas nesta cláusula, quando necessárias à execução das encomendas constantes do Capítulo I, serão pleiteadas mediante prévia apresentação de plantas, orçamentos e descrição acompanhadas sempre por parecer fundamentado, emitido pelo Representante, que dirá da absoluta necessidade das aludidas modificações.

§ 2º Quando da restituição da Fábrica, qualquer que seja o motivo da mesma, o Governo indenizará a Fokker, pelas modificações, ampliações ou maquinarias por ela feitas ou instaladas na Fábrica, na base do valor de custo deduzidas as eventuais depreciações, previstas na cláusula nona, item b.

§ 3º Quando as modificações aludidas nesta cláusula forem feitas para atender à execução das encomendas previstas na cláusula trigésima sexta, o Governo terá apenas opção de compra, não se obrigando à indenização prevista no parágrafo anterior. (Artigo 516 do Código Civil).

Cláusula vigésima segunda:

As edificações e as instalações, assim como o aparelhamento de proteção contra acidentes e incêndios, deverão ser conservados segundo os preceitos de higiene, segurança e conforto do pessoal.

Cláusula vigésima terceira:

A Fokker obriga-se a pagar o seguro contra fogo, catástrofe, desmoronamento e demais pertences, na proporção da parte pela mesma ocupada.

Cláusula vigésima quarta:

A Fokker obriga-se a pagar as taxas dos serviços públicos que recaiam sobre a parte da Fábrica cuja utilização lhe é cedida, tais como: energia, água, luz; gás, telefone e esgoto durante a vigência deste contrato.

Cláusula vigésima quinta:

O Governo, por intermédio do Representante, poderá fiscalizar sem restrições, a conservação e utilização de imóvel, instalações, maquinaria e ferramental da Fábrica do Galeão.

Cláusula vigésima sexta:

A Fokker tem o direito de adquirir máquinas e equipamentos de produção, montá-los na Fábrica do Galeão, a fim de aperfeiçoar e facilitar a execução da encomenda prevista na cláusula primeira ficando entendido que o material em causa não poderá ser retirado do dito estabelecimento fabril, salvo autorização do Governo.

Parágrafo único. Ficará porém, assegurado à Fokker o direito de retirar as maquinarias e equipamentos acima referidos, independente de autorização do Governo, no término deste contrato, desde que continue a mesma a exercer suas atividades industriais no campo da aeronáutica, no País.

Cláusula vigésima sétima:

A Fokker, se obriga, finda a utilização, a fazer entrega ao Governo do imóvel, instalações, ferramental e demais pertences, nas mesmas condições em que os recebeu, ressalvadas as modificações que forem autorizadas, de acordo com a cláusula vigésima primeira, pelo Governo, excetuando o desgaste normal proveniente do uso e do tempo.

CAPÍTULO VI

DO REGIME DE EXPLORAÇÃO DA FÁBRICA

Cláusula vigésima oitava:

O Governo reconhece à Fokker autonomia técnica, comercial e administrativa para utilização da Fábrica do Galeão, salvo no que for prejudicial à ordem e à segurança pública ou contrário às disposições deste contrato.

Cláusula vigésima nona:

Os casos em que a Fokker julgar prejudicada a sua autonomia técnica, comercial e administrativa, excluídos aqueles os que a restrição foi aceita e regulada nas cláusulas deste contrato, serão resolvidos por arbitramento, de acordo com a cláusula sexagésima primeira.

Cláusula trigésima:

A Fokker fica obrigada a produzir na Fábrica, dentro do limite da capacidade industrial desta, nas mesmas condições deste contrato, as aeronaves e sobressalentes que o Governo encomendar.

Cláusula trigésima primeira:

O Governo tem o direito de, em qualquer época e independente da encomenda objeto da cláusula primeira, encomendar a fabricação de protótipos, bem como contratar a reparação de aeronaves e o fabrico de sobressalentes até os limites máximos de capacidade da Fábrica do Galeão.

Parágrafo único. As encomendas previstas nesta cláusulas ficam sujeitas ao regime geral estabelecido neste contrato.

Cláusula trigésima segunda:

O Governo obriga-se a facilitar e promover a cooperação dos Institutos e Laboratórios Nacionais, já existentes ou que venham

a ser criados, para os estudos e experiências do que necessite a Fokker a fim de desenvolver e aperfeiçoar a produção da Fábrica.

Cláusula trigésima terceira:

Na construção das aeronaves e sobressalentes, a Fokker só poderá empregar os materiais e processos constantes das especificações oficiais brasileiras, ou outras aprovadas pelos órgãos competentes do Governo, e, obrigatoriamente o material nacional, quando existente, o seu emprêgo tenha sido aprovado por aquêles órgãos.

Cláusula trigésima quarta:

A Fokker só poderá importar do estrangeiro, para construção de quaisquer aeronaves e sobressalentes, a matéria-prima, que não existir no País. Mas, mesmo nesse caso, somente poderá importá-la em seu estado primitivo como: tubos, chapas, vergalhões e lingotes, não lhe sendo facultada importar peças acabadas e semi-acabadas, salvo autorização especial e temporária do Governo quando, a seu critério, julgar necessário concedê-la.

Parágrafo único. Poderão ser importados pela Fokker, motores, instrumentos ou outras peças, não fabricados no País constantes das especificações de tipo e necessários ao objetivo dêste contrato.

Cláusula trigésima quinta:

Não poderá a Fokker, salvo autorização prévia do Governo exercer atividades ou negócios estranhos à indústria aeronáutica.

Cláusula trigésima sexta:

A Fokker, mediante prévia comunicação ao Representante, terá o direito de executar, por sua conta e risco, encomendas de aeronaves e seus sobressalentes para terceiros, contanto que os traba-

lhos não prejudiquem as encomendas em execução para o Governo.

Parágrafo único. As encomendas que se destinarem à exportação, devem ser expressa e previamente autorizadas pelo Governo.

Cláusula trigésima sétima:

A Fokker não poderá modificar, no todo ou em parte, os processos de fabricação e detalhes de qualquer tipo de encomenda do Governo, a não ser que seja previamente autorizada por êste.

Parágrafo único. O Governo obriga-se, por outro lado, a não fazer acréscimos ou modificações nos aviões, depois de recebidos, a menos que receba a aprovação expressa da Fokker.

CAPÍTULO VII

DA CAUÇÃO

Cláusula trigésima oitava:

A Fokker fica dispensada de prestar caução nos termos do parágrafo 2º do artigo 770, do Regulamento Geral da Contabilidade Pública.

CAPÍTULO VIII

DO REPRESENTANTE

Cláusula trigésima nona:

O Governo manterá junto à Fábrica do Galeão um Representante permanente, denominado neste contrato "Representante", oficial engenheiro de aeronáutica, nomeado por ato expreso o Ministro da Aeronáutica, por indicação do Diretor Geral do Material, a quem ficará subordinado.

Cláusula quadragésima:

O Governo dará conhecimento à Fokker, em ofício, não só da designação do Representante, como também da data a partir da qual se tornará efetiva essa designação.

Cláusula quadragésima primeira:

Todos os entendimentos e relações entre o Governo e a Fokker serão feitos por intermédio do Representante.

Cláusula quadragésima segunda:

Cabe ao Representante:

a) Providenciar para que sejam cumpridas fielmente as cláusulas dêste contrato;

b) transmitir à Fokker as encomendas do Governo;

c) Fiscalizar a fabricação das encomendas feitas pelo Governo examinando a matéria-prima, os produtos semimanufaturados, os conjuntos, os processos de fabricação etc.;

d) receber, sob o ponto de vista técnico, as encomendas do Governo;

e) examinar todos os documentos que sirvam de elementos para constituição do preço de custo, dizendo em cada caso, de sua regularidade propondo ao Diretor Geral do Material a glosa dos que julgar irregulares;

f) colaborar com a Fokker prestando-lhe os esclarecimentos que se fizerem necessários, no tocante às relações com o Governo;

g) fiscalizar a conservação e utilização do imóvel, instalações, maquinarias e ferramental da Fábrica do Galeão;

h) fiscalizar a utilização da Fábrica, autorizada pela cláusula décima nona, para que a mesma não tenha aplicação diversa da que lhe foi destinada no presente contrato.

i) zelar pela guarda e conservação das plantas, licenças e conjunto total dos desenhos das partes, na forma da cláusula décima sétima;

j) participar dos trabalhos e estudar os planos técnicos inerentes à fabricação dos aviões, desde que afetem o preço de custo;

l) exercer outras atribuições implicitamente contidas neste contrato.

Cláusula quadragésima terceira:

No desempenho de suas funções, o Representante poderá ser auxiliado por Agentes, permanentes ou não, designados pelas autoridades competentes, dando pleno e imediato conhecimento à Fokker da presença dos mesmos na Fábrica do Galeão.

As despesas, tais como: vencimentos, ordenados, gratificações, diárias, alimentação, feitas com o Representante e seus Agentes, correrão inteiramente, por conta do Governo.

Cláusula quadragésima quinta:

A Fokker não restringirá de qualquer modo, a ação do Representante e de seus Agentes.

Cláusula quadragésima sexta:

A Fokker se compromete a reservar locais apropriados para que o Representante e seus Agentes exerçam suas atividades.

Cláusula quadragésima sétima:

A Fokker se obriga a fornecer pronta e regularmente todos os esclarecimentos, dados e informações solicitados pelo representante, para cabal execução de seus encargos.

Cláusula quadragésima oitava:

A Fokker se obriga, em qualquer tempo, a afastar temporariamente ou em definitivo, qualquer pessoa já admitida quando convier à segurança nacional ou à manutenção da ordem.

Parágrafo único. O Representante dará conhecimento à Fokker, por escrito, da necessidade de tal medida.

Cláusula quadragésima nona:

A Fokker se obriga a não permitir que pessoas estranhas ao serviço da Fábrica tenham acesso às dependências onde estejam sendo construídos protótipos ou sendo feitas montagens de aeronaves de guerra, ficando ressalvadas as autorizações expressas do Representante.

Cláusula quinquagésima:

O Govêrno tem o direito, durante a vigência do presente contrato, de designar militares e civis para aperfeiçoarem sua instrução profissional, na Fábrica do Galeão obrigando-se à Fokker a facultar e facilitar a permanência dos mesmos nas dependências da Fábrica, para aquêle fim, sem prejuízo dos regulamentos da disciplina de trabalho do estabelecimento fabril.

§ 1º Cabe ao Representante levar a efeito todos os entendimentos, por escrito, para efetivação das medidas de que trata esta cláusula.

§ 2º Êsse pessoal, enquanto permanecer na Fábrica do Galeão, ficará disciplinar e funcionalmente subordinado ao Representante, independente da sujeição à disciplina do trabalho do estabelecimento fabril.

Cláusula quinquagésima primeira:

O Representante, seus Agentes e estagiários, previstos na cláusula quinquagésima, e todos quantos venham a ingressar ou freqüentar a Fábrica do Galeão, a pedido do Representante, ficam obrigados a cumprir os regulamentos e respeitar a disciplina de trabalho do estabelecimento fabril, ficando a Fokker isenta de tãda e qualquer responsabilidade que decorrer de dolo, negligência, desídia, omissão ou ação por parte do pessoal mencionado nesta cláusula.

Parágrafo único. Caberá ao Govêrno a responsabilidade pelos acidentes de que sejam vítimas as pessoas acima referidas, quando em serviço, respondendo o mesmo pelas conseqüências dêles decorrentes.

CAPÍTULO IX

DO PESSOAL

Cláusula quinquagésima segunda:

O Govêrno se esforçará por colaborar com a Fokker, na medida do possível, para formar os quadros de seus empregados.

Cláusula quinquagésima terceira:

A Fokker, por ocasião da organização de seus quadros de pessoal técnico especializado, dará preferência aos atuais servidores civis da Fábrica do Galeão, desde que os mesmos preencham os requisitos por esta exigidos.

CAPÍTULO X

DO RECEBIMENTO

Cláusula quinquagésima quarta:

A Fokker se obriga à testar em vôo, cada avião fabricado, e certificará que as performances, peso e balanceamento estão de acôrdo com os dados e limites descritos no Anexo 1; Especificação de Tipo (Type Specification).

Parágrafo único. A Fokker se compromete a medir ou mandar medir a performance do avião primeiro de cada série e garantir a dos demais.

Cláusula quinquagésima quinta:

A Fokker notificará o Governo, por escrito, por intermédio do Representante, logo que cada avião esteja pronto, para a respectiva aceitação técnica na Fábrica.

Cláusula quinquagésima sexta:

O Governo se obriga a iniciar o procedimento da aceitação técnica dentro do prazo de 7 (sete) dias úteis a contar da data da notificação.

Parágrafo único. Caso o Governo não inicie esse procedimento dentro do prazo de 7 (sete) dias úteis, a Fokker terá o direito de cobrar dêste as despesas não só de armazenagem como também as relativas à conservação e seguro do avião.

Cláusula quinquagésima sétima:

O Representante, ou seus Agentes terão acesso a todos os relatórios sobre Testes de Voo e poderão acompanhar o piloto de provas nos vôos de experiência, ficando a Fokker e seus agentes isentos de qualquer responsabilidade em caso de dano ou acidente que possa ocorrer com a pessoa do dito Representante, ou seus Agentes.

Cláusula quinquagésima oitava:

A Fokker será responsável por qualquer dano que o avião venha a sofrer durante os vôos de experiência, desde que estes, casos não tenham sido causados pelo Representante ou Agentes.

Cláusula quinquagésima nona:

Após o Representante verificar que todas as condições técnicas, detalhadas na Especificação do Tipo (Type Specification) foram alcançadas, assinará o termo de recebimento técnico do avião, decorridos no máximo 2 (dois) dias úteis.

Cláusula sexagésima:

A partir da assinatura do termo de recebimento técnico, pelo Representante, o direito de pro-

priedade do avião se transferirá para o Governo, sendo este responsável por todos os riscos que possam ocorrer com o avião.

Cláusula sexagésima primeira:

Se o Governo não retirar o avião 7 (sete) dias úteis após a assinatura do respectivo termo de recebimento técnico, a Fokker terá o direito de cobrar não só as despesas de armazenagem, como também as despesas relativas à conservação e seguro do avião.

Cláusula sexagésima segunda:

O avião fabricado será entregue ao Governo, na Fábrica do Galeão, sem combustível.

Cláusula sexagésima terceira:

O Governo terá o direito de recusar os aviões que não correspondam as condições convencionadas e que não estejam dentro dos mínimos requisitos técnicos, constantes do "Anexo Especificação de Tipo" (Type Specification).

Parágrafo único. A Fokker poderá por sua conta modificar os aviões recusados até que atendam as condições contratuais, e oferecer tais aparelhos ao Governo para nova aceitação.

Cláusula sexagésima quarta:

A Fokker garante o avião durante as 50 (cinquenta) primeiras horas de voo, ou os primeiros 6 (seis) meses a partir do seu recebimento, ficando entendido que esta garantia se extinguirá, quando ocorrer qualquer das hipóteses acima.

§ 1º A Fokker se obriga a trocar qualquer parte manufaturada na sua fábrica, desde que o Governo prove ser o defeito resultante de imperfeição de fabricação ou falha do material.

§ 2º A garantia de que trata o parágrafo anterior não cobre o

avião ou parte que fôr modificada ou reparada, sem o conhecimento da Fokker.

§ 3º A Fokker não garante a troca das partes imperfeitas que não foram por ela manufaturadas, porém, cederá ao Govêrno as garantias recebidas de seus subcontratantes e subempreiteiros a fim de assim compeli-los a efetuar a aludida troca.

§ 4º a responsabilidade da Fokker se limita apenas à substituição da parte mencionada no parágrafo primeiro, devendo a reparação ou substituição ser efetuada na Fábrica do Galeão.

§ 5º Caso a substituição acima mencionada venha a ser feita em outro local, o acréscimo das despesas decorrentes não correrá por conta da Fokker.

Cláusula sexagésima quinta:

A Fokker apresentará uma nota discriminando o preço a que alude o número 15 da cláusula sétima, itens *a*, *b* e *c*; e o número 12 da cláusula oitava, itens *a* e *b*, por série de avião entregue em cada período de 6 (seis) meses.

CAPÍTULO XI

DO ARBITRAMENTO

Cláusula sexagésima sexta:

No caso de divergências que surjam durante o decurso dêste contrato, sôbre a execução e interpretação de questões de ordem técnica e financeira, e falhando o acôrdo entre as partes, então, e a não ser que as partes concordem na nomeação de um árbitro único, o assunto da disputa será decidido por dois (2) árbitros, nomeados cada um por uma das partes; e, em caso de êles não acordarem, será escolhido por êstes um terceiro desempatador.

CAPÍTULO XII

DAS MULTAS E DA RESCISÃO

Cláusula sexagésima sétima:

No caso de a Fokker não ultimar a entrega das encomendas a executar na Fábrica do Galeão, de acôrdo com o Anexo 2º, por prazo superior a 60 (sessenta) dias pagará ao Govêrno, a título de multa, 1% (um por cento) do preço do custo das unidades da encomenda em atraso, por período de 30 (trinta) dias ou fração que exceder ao prazo fixado nesta cláusula.

§ 1º A somadas das multas a serem pagas pela Fokker não excederá a um máximo de 4% (quatro por cento) do preço de custo das unidades em causa.

§ 2º Na eventualidade de cessação completa das entregas consoantes o plano estabelecido no Anexo 2º, por mais de 6 (seis) meses consecutivos, o Govêrno terá o direito de rescindir o contrato em seu todo.

Cláusula sexagésima oitava:

A apuração pelo Representante do não cumprimento, por parte da Fokker, do plano constante do Anexo 2º, motivará a comunicação, por escrito ao Diretor Geral do Material da Aeronáutica que imporá a multa se fôr o caso.

Parágrafo único. No prazo de 15 (quinze) dias úteis, depois de imposta a multa, a Fokker poderá pedir reconsideração ao Diretor Geral do Material. Caso êsse petítório lhe seja negado, caberá recurso ao Ministro da Aeronáutica, devendo ser feito o recolhimento incontinenti, na Tesouraria da Diretoria do Material da Aeronáutica, órgão que emitirá a respectiva guia, no caso de ser a mesma emitida.

Cláusula sexagésima nona:

A Fokker poderá atrasar a execução das encomendas da cláu-

sula primeira no que concerne à entrega dos aviões, sem prejuízo de outros direitos que venham a ser criados por força deste contrato ou por lei, quando tal demora fôr causada por motivos de força maior e tais como:

a) estado de guerra, emergência, falta de fornecimento de serviços públicos, motins ou tumultos civis, greves gerais, parciais ou "lock-outs" catástrofes, perturbações cósmicas etc., que venham a interromper a normalidade do trabalho na fábrica;

b) introdução de modificações nos aviões que afetam a segurança de vôo;

c) atraso na entrega de materiais afetos ao Governo por contrato;

d) restrições ou embaraços causados pelo Governo Brasileiro, entidades paraestatais ou de economia mista;

e) falta de cumprimento de obrigações por parte de terceiros, desde que a Fokker faça prova concreta de que fez uso de meios suasórios a seu alcance e iniciou medidas judiciais cabíveis para compeli-los a cumprir tôdas as suas obrigações assumidas, salvo se, quanto a estas, ocorrer dispensa por parte do Governo.

§ 1º Tôdas as hipóteses acima enumeradas deverão ser devidamente comprovadas pela Fokker perante o Representante.

§ 2º Ficará, também, isenta de responsabilidade a Fokker, quando as causas acima previstas, ocorrerem com as firmas subcontratantes ou fornecedoras de peças.

Cláusula setuagésima:

O presente contrato poderá ser rescindido pelo Governo, de pleno direito, independente de interpelação judicial, sem prejuízo da propositura de ações judiciais que houver por bem intentar, nos seguintes casos:

a) Se os trabalhos coletivos de fabricação ficarem interrompidos

por mais de 200 (duzentas) horas em um mês, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado;

b) Se ocorrer o previsto no parágrafo segundo da cláusula sexagésima sétima;

c) se a Fokker, na execução de contrato, comprometer a ordem e a segurança pública;

d) se a Fokker transferir o contrato, no todo ou em parte;

e) se a Fokker, sem prévia consulta e autorização do Governo, alterar as especificações que servirem de base à lavratura do presente contrato (Anexo 1º);

f) se a Fokker falir, entrar em concordata ou se dissolver.

Parágrafo único. Para os afeitos do item a desta cláusula, não são consideradas interrupções coletivas dos trabalhos de fabricação, as férias coletivas do pessoal.

Cláusula setuagésima primeira:

A falta de execução por parte do Governo de pagamentos devidos à Fokker, por faturas previstas no presente contrato, durante o prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar da exigibilidade do pagamento, será motivo de rescisão do presente contrato, ressalvados os direitos que cada um dos contratantes pretende haver um contra o outro.

CAPÍTULO XIII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula setuagésima segunda:

A Fokker se obriga a observar tôdas as disposições legais que regulam ou vierem a regular o trabalho nas fábricas civis.

Cláusula setuagésima terceira:

O Governo se obriga a não vender, transferir, alugar ou ceder qualquer avião ou equipamento

"Fokker", objeto dêste contrato, a Govêrno, pessoa física ou jurídica de país estrangeiro, sem o consentimento expresso da Fokker.

Cláusula setuagésima quarta:

O Govêrno se obriga a ter todos os documentos e dados técnicos, sôbre os equipamentos e aviões, em caráter reservado, de uso oficial, sômente para fins de manutenção de aviões.

Cláusula setuagésima quinta:

O presente contrato não importará em monopólio de espécie alguma para a Fokker.

Parágrafo único. A Fokker terá exclusividade para a fabricação de aviões de linha "Fokker".

Cláusula setuagésima sexta:

O presente contrato não produzirá seus efeitos antes de devidamente registrado no Tribunal de Contas, de acôrdo com o artigo 767, letra *i*, do Decreto-lei número 15.783, de 8 de novembro de 1922.

Da recusa do registro não decorrerá para o Govêrno qualquer responsabilidade, na forma do artigo 755, parágrafo primeiro, letra *f*, do mencionado Decreto-lei número 15.783.

Cláusula setuagésima sétima:

Para as ações e processos judiciais que venham a decorrer do presente contrato, fica eleito o fôro desta capital, renunciando as partes contratantes a qualquer outro que lhes possa ser favorável.

Cláusula setuagésima oitava:

Durante a vigência do contrato e no período de sua execução vigorará para tôdas as operações a moeda brasileira papel.

Cláusula setuagésima nona:

Fica assegurada à Fokker o benefício das leis que visam à proteção da Indústria Nacional, durante a vigência dêste contrato.

Cláusula octogésima:

O presente contrato, na conformidade do estatuído no art. 25 e seu parágrafo 15 da Constituição Federal, acha-se isento de pagamento de sêlo proporcional.

Cláusula octogésima primeira:

A Fokker obriga-se, relativamente aos lugares que devam ser ocupados por brasileiros, a reservar dois terços, no mínimo, dos mesmos para reservistas do Exército, Marinha e Aeronáutica, conforme determina o artigo 143 do Decreto-lei nº 9.500, de 23 de julho de 1946.

Cláusula octogésima segunda:

A Fokker apresenta neste ato a certidão a que se refere o artigo 13, parágrafo primeiro do Decreto-lei número 1.843, de 9 de dezembro de 1939, bem assim a prova da exigência contida na letra *h*, do artigo 140, do Decreto-lei número 9.500, de 23 de julho de 1946, exibindo na lavratura do presente contrato a prova de estarem em dia com o serviço militar.

Nota: A exigência de que trata o fim da cláusula acima diz respeito aos diretores da Fokker, brasileiros signatários do presente contrato que estejam na idade compreendida entre 17 e 45 anos.

Cláusula octogésima terceira:

A Fokker apresentou, no ato da assinatura do presente contrato, certidão de que está quite com o Impôsto de Renda, bem como recibo do pagamento do mesmo impôsto, relativo ao exercício de 1952, no tocante aos seus diretores signatários neste contrato.

E, para constar, foi datilografado o presente termo do contrato, que vai assinado, em duas vias, pelos representantes legais de ambas as partes contratantes e, por assim estarem justas e contratadas, firmando em nome do Governo brasileiro, o Senhor Brigadeiro do Ar, Nero Moura, Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica, e em nome da Fokker, o Senhor Vasco P. Pezzi, Presidente da Fokker-Indústria Aeronáutica S. A., e as testemunhas abaixo, aos sete dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e cinquenta e três, no Distrito Federal. – *Nero Moura.* – *Vasco P. Pezzi.*

Testemunhas: *Adjalmar Vieira Mascarenhas*, Maj. Brig. – *Álvaro Hecksher*, Maj. Brig. – *Ivo Borges*, Maj. Brig. – *José Machado Coelho Castro.* – *Álvaro Soares Sampaio.*

Dê-se conhecimento ao requerente.

Do Sr. Ministro da Educação e Cultura, nº 612, como segue:

Nº 612 – Em julho de 1959

Senhor Primeiro Secretário:

Tenho a honra de acusar o recebimento do ofício de V. Exa., transmitindo o teor do Requerimento nº 121, de 1959, do ilustre Senador João Villasbôas, em que indaga:

"a) Por que foram pagos, no corrente ano, apenas 30% de suplementação devida aos professores pelo Fundo Nacional do Ensino Médio, relativa ao ano de 1956.

b) Por que a verba destinada à suplementação dos professores dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, de que trata o quesito anterior, foi desviada para a complementação dos colégios".

Em referência ao item a, informo que foram pagos, apenas, 30%

da suplementação devida aos professores porque a lei orçamentária fez a discriminação da maior parte dos recursos destinados ao Fundo Nacional do Ensino Médio, restando para a suplementação, uma das três finalidades do Fundo, tão somente quantitativo correspondente àquela percentagem.

Quanto ao item b, esclareço que a verba destinada à suplementação dos professores não foi desviada para a complementação dos estabelecimentos particulares de ensino, tendo sido a referida complementação feita na forma do Decreto número 43.591, de 21 de março de 1959.

Renovo a V. Exa. os protestos de minha elevada estima e distinta consideração. – *Pedro Calmon.*

Dê-se conhecimento ao requerente.

Ofícios

Da Câmara dos Deputados, ns. 960 e 961, encaminhando autógrafos dos seguintes:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 1959

(Nº 286-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Os vencimentos mensais do cargo de Procurador da Justiça da carreira do Ministério Público do Distrito Federal são fixados em Cr\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil cruzeiros).

Art. 2º Aplica-se ao cargo de Procurador da Justiça o disposto no art. 1º da Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 1959.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 34, DE 1959

(Nº 3.774-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A Lei nº 3.334, de 10 de dezembro de 1957, na parte que se refere a auxiliar de portaria, adjunto de portaria e chefe de portaria, é extensiva aos contínuos e serventes do Poder Executivo e das autarquias federais que, por força da Lei número 1.721, de 4 de novembro de 1952, passaram a denominar-se auxiliares de portaria e chefes de portaria, respectivamente.

Art. 2º Os ocupantes de cargos efetivos ou de funções de extranumerários de que trata o art. 1º desta lei terão a seguinte classificação: os ocupantes de cargos efetivos ou equivalentes à referência até 19 passam para o padrão I ou referência 25; os de padrão ou referência equivalente a 20 ou 21 passam para o padrão J ou referência 26; os de padrão ou referência equivalente a 22 ou 23 passam para o padrão K ou referência 27; os de padrão ou referência equivalente a 24 ou 25 passam para o padrão L ou referência 28; os de padrão ou referência equivalente a 26 em diante passam para o padrão M ou referência 29. O ajudante de portaria passa para o padrão N ou referência 30. O chefe de portaria passa para o padrão O ou referência 31.

Art. 3º Os chefes de portaria cujos cargos foram classificados por decisão administrativa, acima dos padrões previstos nesta lei terão seus direitos garantidos em toda a sua plenitude.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PARECERES
NS. 292, 293 E 294, DE 1959

Nº 292, de 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 1957, que substitui a Tabela XIX, anexa à Lei nº 1.229, de 13 de novembro de 1950 (Altera as Carreiras do Quadro III do Ministério da Viação e Obras Públicas – Departamento dos Correios e Telégrafos).

Relator: Sr. Gilberto Marinho.

O presente projeto, oriundo de Mensagem do Chefe do Poder Executivo, com base em Exposição de Motivos do Ministro da Viação, objetiva efetuar as modificações necessárias na Lei nº 1.229, de 13 de novembro de 1950.

Esse diploma legal criou no Quadro III – Parte Permanente deste Ministério, a carreira de Técnico de Instalação e Conservação, cujos cargos em número de 100, escalonados de K a O, constaram da Tabela XIX anexa à citada lei e deveriam ser providos, como efetivamente o foram, nos termos do disposto no artigo 2º da lei.

Entretanto, por equívoco, quando da publicação da lei, conforme se pode verificar do Diário Oficial de 14 de novembro de 1950 e do próprio avulso para votação do projeto no Senado, foram colocados como excedentes os cargos criados.

É evidente o erro, pois não se compreende que a lei fôsse criar uma carreira com todos os cargos excedentes, o que vedaria o provimento dos mesmos cargos. Nem a lei, se fôsse esse o propósito do legislador iria regular, como o fez, o modo de provê-los.

Providos que foram os cargos, tornou-se indispensável seja, agora, providenciada a modificação

da lei, regularizando a situação da mencionada carreira.

Do ponto de vista jurídico constitucional nada temos a opor à proposição.

Sala das Comissões, em 9 de julho de 1957. – *Cunha Mello*, Presidente. – *Gilberto Marinho*, Relator. – *Argemiro de Figueiredo*. – *Daniel Krieger*. – *Lourival Fontes*. – *Gaspar Velloso*. – *Atílio Vivacqua* – *Lima Guimarães*.

Nº 293, de 1954

Da Comissão de Serviço Público Civil sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 886-B, de 1955 (no Senado nº 90, de 1957).

Relator: Sr. *Joaquim Parente*.

O projeto em causa, originário do Poder Executivo, tem por objeto substituir a Tabela XIX anexa à Lei nº 1.229, de 13 de novembro de 1950, que alterou as carreiras do Quadro III do Ministério da Viação e Obras Públicas, na parte relativa ao Departamento dos Correios e Telégrafos.

A iniciativa do Executivo, propondo tal modificação, assenta no fato de ter havido equívoco na publicação da Lei nº 1.229-50, situando os cargos criados com a carreira de Técnico de instalação e Conservação, na coluna de excedentes da Tabela número XIX, integrante da citada lei.

A exposição de motivos, que levou o Governo Federal a propor a correção em aprêço, assim aduz em arrimo de seus propósitos:

"É manifesto, no caso, ter havido equívoco, pois o legislador não iria criar uma carreira com todos seus cargos excedentes, tornando, dêsse modo, inoperante o seu trabalho, já que êsse fato impediria o provimento dêsses mesmos cargos.

Ademais, se a lei que criou os referidos cargos estabelece o modo como provê-los, claro está que não houve de parte do legislador o propósito de deixá-los como excedentes.

Providos os cargos, como já foi dito e constar dos decretos por cópias às fls. 95 a 131, inclusive medida que se julgou perfeitamente regular, considerando, por certo, a evidência da falha ocorrida no processo legislativo da Lei nº 1.229, de 1950, como foi ressaltado nos itens 3º e 4º desta exposição, resta, apenas, seja providenciada a alteração da lei em causa, para regularizar a situação da carreira aludida.

Como se observa, trata-se em concreto, de corrigir lapso manifesto, efetivado quando da publicação da Lei 1.229, de 1950, no que tange à Tabela XIX, referente aos cargos criados na carreira de Técnico de Instalação e Conservação, do Departamento dos Correios e Telégrafos.

Desta sorte aceitando a conveniência dos reparos constantes do presente projeto, opinamos pela sua aprovação.

Sala das Comissões, em 25 de maio de 1959. – *Daniel Krieger*, Presidente. – *Joaquim Parente*, Relator. – *Caiado de Castro*. – *Mem de Sá*. – *Jarbas Maranhão*.

Nº 294, de 1959

Da Comissão de Finanças sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 1957, (na Câmara nº 886-B, de 1955).

Relator: Sr. *Francisco Gallotti*.

O Projeto de Lei da Câmara número 886-B, de 1955, que no Senado tomou o nº 90, de 1957, foi remetido à Câmara Alta em 10-5-57, tendo sido distribuído a 21-

5-57, à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Serviço Público a 10-7-57, que o devolveu, sem parecer, a 24-4-59 e redistribuído ao Senador Joaquim Parente. A 22-6-59 me foi distribuído para relatar. Os pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e Serviço Público são favoráveis e mereceram aprovação unânime.

Que visa o projeto?

Tão somente a substituição da Tabela XIX, anexa, à Lei nº 1.229, de 13-XI-1950.

E qual o motivo da necessidade de tal substituição?

É que, ao ser publicada a referida lei e as respectivas tabelas, por *equivoco*, e isto vem salientando não só na Exposição de Motivos do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, como na Mensagem Presidencial remetida ao Congresso Nacional como em todos os pareceres (Comissões de Serviço Público e Finanças, da Câmara e Constituição e Justiça e Serviço Público do Senado) que mereceram aprovação unânime, pois, apenas se trata de transferir de um quadro (Suplementar) para outro (Permanente) os cargos que existem. "Não há qualquer aumento de despesas, pois não se trata de criar cargos, uma vez que os mesmos já foram criados pela lei citada (Lei nº 1.229, de 13-XI-50), como muito bem esclarece a Comissão de Finanças da Câmara.

Nestas condições, pela aprovação.

Sala das Comissões, em 30 de junho de 1959.

– Gaspar Velloso, Presidente. – Francisco Gallotti, Relator. – Mem de Sá. – Vivaldo Lima. – Saulo Ramos. – Eugênio de Barros. – Fausto Cabral. – Dix-Huit Rosado. – Fernando Corrêa. – Ary Vianna. – Tarciano de Mello. – Fernandes Távora. – Padre Calazans.

PARECERES
NS. 295 E 296, DE 1959

Nº 295, de 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre Projeto de Lei da Câmara nº 163, de 1958 (nº 4.313-B, de 1958, na Câmara dos Deputados), que concede a pensão vitalícia, de Cr\$ 3.000,00 mensais ao Dr. Pacífico Lopes de Siqueira.

Relator: Sr. Lima Guimarães.

O Projeto nº 163-58 visa conceder pensão vitalícia de Cr\$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais ao Dr. Pacífico Lopes de Siqueira, venerando e pobre médico de Mato Grosso.

Reiteradamente temos nos manifestado contra a pletera sentimental de projetos que procuram embora com alguma justiça, beneficiar a um cidadão de mérito. Impunha-se um critério a se adotar, porquanto, só temos como motivo de fé nas afirmações dos projetos e suas justificativas, a palavra do signatário, e esta pode, muitas vezes, ser influenciada por informações falsas ou tendenciosas.

No caso em exame, nenhuma documentação sobre a situação econômico-financeira do beneficiário, além de uma vaga informação da justificativa que declara que o beneficiário "não dispõe de bastante para viver, embora modestamente.

As considerações que aqui fazemos são de ordem geral. Não poderíamos, sem uma base concreta, negar ao benemérito cidadão, Dr. Pacífico Lopes, uma migalha que lhe possa suavizar os já cansados anos de sua meritória vida, pelo que somos favoráveis à aprovação do projeto, que é constitucional.

Sala das Comissões, em 24 de abril de 1959. – Lourival Fon-

tes, Presidente. – *Lima Guimarães*, Relator. – *Menezes Pimentel*. – *Daniel Krieger*. – *Jefferson de Aguiar*. – *Argemiro de Figueiredo*.

Nº 296, de 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 163, de 1958 (na Câmara nº 4.313-B, de 1958).

Relator: Sr. *Fernandes Távora*.

O Projeto da Câmara nº 4.313-B, de 1958, concede a pensão vitalícia de Cr\$ 3.000,00 mensais ao Dr. *Pacífico Lopes de Siqueira*, velho médico matogrossense que, após uma vida toda dedicada ao serviço de seus concidadãos chegou à velhice em estado de pobreza.

Os diversos documentos apensos ao projeto, e firmados por pessoas idôneas plenamente o atestam.

Assim, nada mais justo do que esse pequeno e quase insignificante auxílio da nação a quem, na mocidade, tão desinteressada e abnegadamente a serviu.

Sou, pois, de parecer que esta Comissão deve dar o seu apoio ao projeto em aprêço.

Sala das Comissões, em 30 de junho de 1959.
– *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Fernandes Távora*, Relator. – *Eugênio de Barros*. – *Francisco Gallotti*. – *Fausto Cabral*. – *Dix-Huit Rosado*. – *Fernando Corrêa*. – *Taciano de Mello*. – *Padre Calazans*. – *Vivaldo Lima*. – *Ary Vianna*. – *Saulo Ramos*.

PARECER

Nº 297, DE 1959

Da Comissão de Relações Exteriores ao Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 1958, que aprova a Convenção para a adoção de uma lei uniforme sobre letra de câmbio

e nota promissória, a Convenção destinada a regular certos conflitos de lei em matéria de letras de câmbio e notas promissórias, a Convenção relativa ao direito de sêlo em matéria de letra de câmbio e nota promissória, tôdas com os respectivos protocolos concluídas em Genebra, em 7 de junho de 1930; a Convenção para a adoção de uma lei uniforme em matéria de cheques, a Convenção destinada a regular certos conflitos em matéria de cheques e a Convenção relativa ao sêlo em matéria de cheques, com os respectivos Protocolos, concluídas em Genebra, em 19 de março de 1931.

Relator: Sr. *Mem de Sá*.

O projeto de decreto legislativo, cuja ementa acima vai transcrita, é de autoria da douta Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O parecer dessa Comissão, bem como o da Comissão de Economia, expõem perfeitamente a matéria, explicando a razão da extrema demora com que o Brasil irá aprovar numerosas Convenções Internacionais concluídas em 1930 e 1931, sem que nenhuma responsabilidade caiba ao Congresso Nacional.

As Convenções e respectivos Protocolos versam, como se lê da emenda, sobre a legislação, os conflitos de leis e o direito de sêlo referentes a letras de câmbio, notas promissórias e cheque.

Sobre o mérito das matérias falaram as duas Comissões com atribuições específicas para a respeito opinar: – Constituição e Justiça e Economia.

À Comissão de Relações Exteriores cumpre apenas, em face das manifestações favoráveis daqueles órgãos, expressar o interesse que, para as relações internacionais do Brasil, existe na rápida aprovação do projeto de decreto legislativo em aprêço.

Sala das Comissões, em 1 de julho de 1959. – Presidente, *Afonso Arinos*. – Relator, *Mem de Sá*. – *Gaspar Velloso*. – *Miguel Couto*. – *Vivaldo Lima*. – *Lourival Fontes*.

PARECER
Nº 298, DE 1959

Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 1957.

Relator: Sr. *Ary Vianna*.

A Comissão apresenta a Redação Final (fl. anexa) do Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 1957 de iniciativa da Câmara dos Deputados.

Sala das Comissões, em 7 de julho de 1959. – *Sebastião Archer*, Presidente em exercício. – *Ary Vianna*, Relator. – *Joaquim Parente*.

ANEXO AO PARECER
Nº 298, DE 1959

Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 1957.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou nos termos do art. 77, § 2º, da Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO
Nº de 1959

Considera registrada, para todos os efeitos, a concessão de melhoria de proventos de inatividade, a Mário Mendonça, Compositor, classe F, aposentado do Departamento de Imprensa Nacional, Ministério da Justiça e Negócios Interiores.

Art. 1º É considerada, para todos os efeitos, a concessão de melhoria de proventos de inativi-

dade a Mário Mendonça, Compositor, classe F, aposentado do Departamento de Imprensa Nacional, Ministério da Justiça e Negócios Interiores, nos termos da apostila de 23 de julho de 1954, constante do respectivo título.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER
Nº 299, DE 1959

Redação Final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1959.

Relator: Sr. *Joaquim Parente*.

A Comissão apresenta a Redação Final (fl. anexa) da emenda do Senado ao Projeto de Lei nº 8, de 1959, originário da Câmara dos Deputados.

Sala das Comissões, em 7 de julho de 1959. – *Sebastião Archer*, Presidente em exercício. – *Joaquim Parente*, Relator. – *Ary Vianna*.

ANEXO AO PARECER
Nº 299, DE 1959

Redação Final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1959, que altera o Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, do Estado do Ceará e dá outras providências.

Ao projeto (Emenda nº 1-C.C.J.)

Suprima-se o art. 4º.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Lino de Mattos, primeiro orador inscrito.

O SR. LINO DE MATTOS (lê o seguinte discurso): – Senhor Presidente, dentre as recordações que conservamos da nossa juventude são as do período dos bancos

escolares, as mais marcantes e as de maior intensidade emotiva. Essa a razão por que constitui sempre motivo de alegria íntima a rememoração de fatos ligados a essa fase da nossa vida. Os nobres Senadores vão me permitir que os impulsos do meu coração se extravasem em palavras de saudade, com as quais desejo homenagear a memória de um dos meus queridos e inesquecíveis mestres, cujo centenário de nascimento ocorre nesta data.

Trata-se, nobres Senadores, do Conde José Vicente de Azevedo, nascido no dia 7 de julho de 1859, na cidade paulista de Lorena, e falecido na Capital de São Paulo, no dia 3 de março de 1944.

Raríssimos os homens que, tendo vivido como êsse paulista de velha e boa cêpa, tantos anos, tenha consagrado todos os dias da sua meritória existência a serviço exclusivo da coletividade em cujo meio viveu.

A vida de José Vicente de Azevedo foi uma soma constante de obras em benefício do próximo.

Embora sem ambições políticas, viu-se eleito aos 24 anos de idade, com a maior votação, Deputado à Assembléia Provincial, da então Província de São Paulo. Reeleito sempre, veio a Revolução de 1930 encontrá-lo Senador Estadual.

Legislador, sua luta concentrou-se no desenvolvimento e aperfeiçoamento do nosso sistema de educação. A Universidade de São Paulo e a Faculdade de Medicina do meu Estado têm a origem do nascimento nos trabalhos parlamentares dêsse patricio eminentíssimo.

Sem descurar das suas obrigações de legislador, assíduo e eficiente, foi todavia, na cátedra, conquistada por concurso, do velho e tradicional Ginásio do Estado, educandário padrão, do tipo do Colégio Pedro II, que José Vicente de Azevedo mais demonstrou

apaixonada dedicação à sua gente, à sua terra, e preparando, durante meio século, gerações e gerações de jovens para os embates da vida.

Parlamentar e Professor, sobrava-lhe tempo para a missão apostolar de amparar pobres e humildes deserdados da sorte. No setor assistencial a obra do Conde José Vicente de Azevedo supera a tudo o que se possa imaginar possível, para quem tinha, como êle, o tempo tão tomado com o Parlamento e o Magistério.

Os seus atos de solidariedade se apresentam em forma de realizações materiais que vencem o tempo. Teria deixado à sua Família imensa fortuna; mas preferiu deixar-lhe um nome honrado e um exemplo vivo das suas virtudes cristãs, doando, para atendimento dos pobres, quase tudo o que possuía.

Foi dessa maneira, com semelhante amparo que nasceram e floresceram inúmeras instituições, entre as quais se destacam: Orfanato Cristóvão Colombo, Asilo de Meninas Orfãs Desamparadas Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga (hoje Internato Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga) Educandário da Sagrada Família, Instituto de Cegos Padre Chico, Clínica Infantil do Ipiranga, Casa de Formação N. S. das Graças, Colégio S. Francisco Xavier, Instituto Maria Imaculada, Casa de Menores (da Liga das Senhoras Católicas), Seminário Central da Arquidiocese de São Paulo, e, em vias de realização, as Oficinas de São José, escola profissional para meninos pobres. No Sumaré, a Igreja de Nossa Senhora de Fátima e Educandário anexo; no Tapuapé; a Casa das Irmãzinhas dos Pobres; na sua cidade natal, em Lorena, doou, em 1904, terrenos e tijolos para a construção do Asilo e Casas Pobres de São José, iniciativa levada a termo por seu tio, o Conde Moreira Lima. Ainda em Lorena,

ofereceu à Congregação Selesiana a parte que lhe cabia na chácara herdada do avô paterno, para instalação de uma Escola Agrícola, mas a donatária não chegou a concretizar as finalidades da generosa oferta.

José Vicente de Azevedo foi homem de fé. Educado no seio de família católica, era profundamente religioso, tanto que o Cardeal Dom Sebastião Leme o proclamou “precursor da ação católica no Brasil”.

Protótipo de virtudes cívicas e morais, sua vida consagrou-se inteira, à solidariedade humana. Paulista amante do seu torrão natal, tinha o Brasil nesse homem de atitudes límpidas e excepcionais um brasileiro intransigente na defesa dos interesses da Pátria.

Deixou família numerosa. Soube educá-la. É família de virtudes cristãs da mais alta pureza. É gente que dignifica a memória do seu saudoso chefe e constitui motivo de desvanecimento para nós, brasileiros de São Paulo. (*Muito bem!*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente. Tem a palavra o nobre Senador Jarbas Maranhão, segundo orador inscrito. (*Pausa*).

Está ausente.

Tem a palavra o nobre Senador Sérgio Marinho, terceiro orador inscrito.

O SR. SÉRGIO MARINHO (lê o seguinte discurso): – Senhor Presidente, é Shakespeare, se não me engano, quem vê os povos divididos em povos fartos e povos famintos, e adverte que os povos famintos são povos perigosos.

São abundantes os indícios de que a coexistência dos fartos e famintos é velha como a humanidade. Seja na fase histórica, seja na longa fase que a precede – até

aonde a investigação alcança – deparamos com grupos humanos, apercebidos de recursos necessários à sua sobrevivência, e grupos humanos vergastados pela miséria. Quando há contacto, entre tais grupos, seja ocasional ou procurado, o contacto em via de regra, desfecha na tirania de um sobre outro, ou de uns sobre outros.

Assim, independe das sucessivas estruturas sociais experimentadas, a permanência desta trágica divisão, ao longo da estrada do tempo, onde, com monotonia, se exhibe a agressividade do homem contra o homem.

Para que a divisão se legitime e mantenha, torna-se preciso racionalizá-la. Este é um dos motivos que dão causa à construção de ideologias, em cuja defesa ou a cuja sombra os povos se estraçalham.

Na vida de relação de Estado para Estado ou de Estado para Colônia, vemos Estados colonizadores, chamados imperialistas, e coletividades em vários graus de sujeição, política, econômica ou político-econômica, sejam Colônias, Protetorados ou Estados-títeres; no âmbito interno dos Estados principalmente, de certos Estados e de determinadas coletividades, portadores dêste ou daquele rótulo jurídico, vamos encontrar grupos fartos e grupos famintos.

Mas, o que, por assim dizer, dá atualidade à advertência shakespeariana é o fato de, em nossos dias, se ter tornado explosiva a situação gerada pelo agravamento dos desníveis, fazendo mais opulentos os que já são fartos e mais miseráveis os que são famintos.

Não é de agora a exacerbação desta desigualdade. É um longo e ininterrupto processo, que se intensifica à medida que se vão acumulando as conseqüências da revolução industrial ou tecnológica, para atingir, hoje, em cer-

tas áreas, índices verdadeiramente insuportáveis.

Ainda há pouco, Stevenson observava com desencanto: “a afortunada América do Norte prospera enquanto a renda *per capita* de dois terços da raça humana não é superior a cem dólares”.

O caráter de tolerabilidade dêste mal-estar revela-se na irrupção dos *nacionalismos*, cuja florescência cobre, matizando-as, as áreas subdesenvolvidas. Aí, é observável desde aquele *nacionalismo* propenso a uma colaboração ou composição com os bens de capital, alienígenos, tendo em vista o desenvolvimento econômico (Argentina atual, o Brasil, a despeito de certas hesitações), até à modalidade desafiante, virulenta (tipo Argélia ou Egito). Há ainda a *nuance* que se convencionou denominar *neutralista* (Índia, Indonésia), a qual embora se revele e subsista na atmosfera da chamada *guerra fria*, parece não possuir condições para subsistir na atmosfera rarefeita de um conflito armado, de amplas proporções.

A análise específica das várias peculiaridades de que se vestem os *nacionalismos*, leva os estudiosos do assunto, na sua tendência simplificadora, a condensá-los sob o mesmo rótulo: “movimento social pelo qual uma nacionalidade procura autonomia e *status*”.

Se as iniquas desigualdades sociais deram embasamento teórico à doutrina socialista de Estado, pouca coisa seria mais acessível e útil à sua difusão e receptividade do que a captação, interpretação e formulação conceitual dos profundos ressentimentos coletivos e das cargas emocionais com que o velho instinto reivindicatório de justiça social, alteia e sonoriza as expressões dêsses movimentos.

O Estado soviético, após sua consolidação, tem procurado, hábil e incessantemente, utilizar-se dêles como instrumento na plani-

ficação e execução de sua ambiciosa política internacional. Os êxitos, para serem computados, exigem ainda perspectiva de tempo, pois as várias confluências *nacionalistas* sòmente servirão aos desígnios de tal política, na medida em que adquiram maior pugnacidade e mais instantaneamente ameçam romper os laços coesivos, de afinidade política, que as integram em determinadas constelações internacionais.

Em alguns casos, êsses laços não podem ser considerados apenas como a manifestação de contrôles político-econômicos. Nêles estão presentes inspirações do convívio internacional, insinuações da realidade geográfica, tudo isto, hoje em dia, englobado dentro de um pensamento estratégico.

O comportamento de uma nacionalidade, em busca de relativa autonomia econômica, não resultará da adoção de uma ideologia, pois, no caso, esta seria conseqüente e não antecedente, mas resultará, da maior ou menor consistência daqueles laços e da preponderância momentânea desta ou daquela corrente de opinião interna.

A ninguém, suponho, é dado prever o desenvolvimento e menos ainda o desfecho de processos tão amplos, variados e, algumas vezes, contraditórios. Partindo da acentuação dos desníveis, entre fartos e famintos, o que parece mais acessível à precisão é a pouca probabilidade de serem mantidas, por muito tempo, tamanhas distâncias sociais, num mundo em que os meios de transporte encurtam distâncias físicas e o poder miraculoso dos engenhos de difusão desperta, aglutina e orienta sensibilidades.

Quem quer que se detenha na consideração dêsses fatos, acha que perde sentido o falar-se no desarmamento dos espíritos, na preservação do entendimento, entre os povos, pois é por força des-

ta conjuntura e de suas implicações imediatas que, lá fora, se aperfeiçoam os engenhos, de guerra, os arsenais são abastecidos e os homens, adestrados na tarefa multissecular de destruir os outros homens.

Relevem, Senhor Presidente, e o Senado releve-me também o trazer à vista este sombrio painel, já mostrado e interpretado, tantas e tantas vezes. É que nêle se exibem, em grandes dimensões, os aspectos comprometedores da ordem internacional e, sensibilizados por êles, talvez nos seja possível aproximarmo-nos das advertências repetidas, denunciadoras de igual situação, dentro das fronteiras do nosso País.

Os técnicos estão mostrando – e aqui eu me sirvo das palavras de um dêles, Sr. Celso Furtado – “que o problema do Nordeste, dentro da economia brasileira, apresenta maior gravidade que o próprio Brasil, no conjunto das economias do mundo ocidental”.

Assim na consideração da problemática brasileira, não haverá exagêro no atribuir-se a mais alta prioridade à correção ou atenuação das grandes disparidades inter-regionais.

Não se deve subentender, daí, a insinuação de que o desnível econômico, entre regiões, não se mostre em outros países. Em vários outros, o desenvolvimento processa-se de modo desuniforme, em função de desigual distribuição de recursos naturais e de incidência de outros fatores confluentes.

Também é preciso não esquecer que o desnível, entre nós, é anterior à ação dos fatores que, no momento, estão alterando a fisionomia econômico-social do Brasil.

As atividades canavieiras e às atividades complementares (nestas incluídas aquelas atividades da *civilização do couro*, como inadequadamente, a denominou mestre Capistrano de Abreu), a

tais atividades opôs-se, sobrepujando-as, rapidamente, desde o século 17, o *aureotropismo*, cujo foco inicial localiza-se na região do Ribeirão do Carmo, nas fabulosas Gerais.

A partir daí, o desequilíbrio evidencia-se, para tornar-se mais sensível com o ciclo do café.

O que está a exigir a aplicação urgente de medidas corretivas, não é portanto, o simples desequilíbrio, entre a região Nordeste e a região Centro-Sul, e sim o agravamento do desequilíbrio.

Ninguém desconhece que, a partir de certo momento, duas poderosas forças conjugaram-se na acentuação dêste desequilíbrio: o aviltamento da moeda e a política de desenvolvimento econômico, tal como vem sendo conduzida.

Não seria pertinente ocupar-me da inflação, mesmo porque, como é sabido, os estados inflacionários estão presentes, e até com relativa freqüência, mesmo, nas economias mais desenvolvidas. As economias subdesenvolvidas, estas então apresentam-se, dentro de suas feições peculiares, crônicamente inflacionadas. A assiduidade de indícios inflacionários e a extensão da área de incidência comunicam ao fenômeno feição de generalidade ou normalidade. O que o torna catastrófico é a obtenção de um ritmo acelerado, alcançado o qual, deteriora-se o complexo econômico-financeiro e a ordem jurídico-social desintegra-se.

O exame crítico dos equívocos, por nós cometidos, face à pressão inflacionária, talvez contribua para compreensão nacional do problema nordestino, na medida em que aquela pressão agravou os males preexistentes. Vivendo de uma economia reflexa, isto é, de grande sensibilidade às oscilações dos mercados compradores, dificilmente nos penitenciaremos do êrro de haver contribuído para o revigoramento daquela pressão.

No tempo oportuno, se nos escasseou ânimo para deter ou atenuar seus efeitos e, ao contrário, passamos a agigantar os *deficits* orçamentários, a emitir papel, a comprar em demasia aquilo que não nos era indispensável comprar e, no embalo de fantasiosas valorizações, a vender menos aquilo que nos era indispensável vender.

Conseguimos assim conduzir a moeda ao estado de aviltamento em que se encontra. Falando pelas populações mais atormentadas por este aviltamento, sobretudo, as do Rio Grande do Norte, que me facultaram a tribuna, ora, por mim ocupada, quero chamar a atenção dos responsáveis pela coisa pública, incluindo-nos necessariamente entre eles, pois também somos governo, para os reflexos inflacionários sobre a humanidade nordestina. Não é que tais reflexos incidam somente sobre aquelas mortificadas populações. Atingem os assalariados de lá e os daqui. Porém, o que torna compungente a análise dos efeitos inflacionários, sobre os nordestinos, é a verificação de que eles, adstritos a uma economia agropecuária, de baixíssima produtividade, economia que é totalmente desorganizada nos períodos de estiagem, apresentam um limite de tolerância ou suportabilidade, em grau diverso do que podem apresentar populações humildes, de outras latitudes.

O outro fator de agravamento dos desequilíbrios inter-regionais que não mais pode ser descuido, dada a intensidade de sua atuação, é o esforço desproporcional, comunicado ao desenvolvimento da região Centro Sul.

A fim de alcançar e manter o ritmo programado, impôs-se à coletividade, sobretudo às numerosas classes desprivilegiadas, encargo pesadíssimo, que se traduz na atribuição de favores cambiais e fiscais de grande monta, a certas

indústrias. A verificação de que algumas das empresas favorecidas conseguem amortizar seu investimento, num prazo de dois ou três anos, ressalta a imprecisão com que foram conferidos tais favores ou estímulos.

Há a considerar também que a execução desta política, desestimulando como desestimula as exportações, reflete-se de modo desfavorável no balanço de pagamentos e em todas as outras coisas, que lhe são conexas.

Em proveito das indústrias pioneiras, de perspectivas tão compensadoras, são confiscadas, embora parcialmente, até mesmo as divisas produzidas pelo Nordeste, as quais, no ano de 1955, atingiram 17% do total. De outra parte, a lei de tarifas impede a importação de produtos estrangeiros, ainda que a preços mais baixos.

Para a região Centro-Sul, extremado-a cada vez mais da região Nordeste, são ainda canalizados amplos recursos orçamentários, destinados aos grandes investimentos, em obras públicas, não obstante a carga tributária, acompanhada de suas constantes majorações, distribuir-se, por igual, a regiões, já tão profundamente desiguais.

Todos estes fatos, todas estas distorções, todos estes perigos, tem sido repetidamente apontados, pelas vozes dos especialistas e dos que não são especialistas, pelas vozes do Nordeste e pelas vozes que não são do Nordeste.

Ainda não faz muitos dias, um dos mais lúcidos analistas desta fase de *Mudança Social*, que vive a coletividade brasileira, o Deputado San Tiago Dantas, esforçando-se para justificar a necessidade e oportunidade de certas reformas, neste nosso tão vitorioso e às vezes tão inconsistente travejamento jurídico, chamava a atenção dos dirigentes para as “grandes desigualdades que ameaçam a solidariedade social,

em nosso País”. Os fatores que referimos – rápida industrialização e consideráveis investimentos públicos – éle os aponta como agentes responsáveis pelo agravamento das desigualdades, entre as regiões brasileiras.

Há um índice que, na sua expressividade dispensa qualquer ilação: a renda *per capita* do nordestino, que era em 1948, 37% da renda *per capita* do habitante da região Centro-Sul, desce, em 1956 para 32%. A partir dessa época, os favores cambiais e fiscais, despejados na região Centro-Sul, tendo em vista alimentar as indústrias pioneiras, o foram com moderação e desproporcionalidade tais, que podem ser medidas, não só por meio da capacidade de rápida amortização, de que ficaram possuídas aquelas indústrias, como já dissemos, mas também pelas graves distorções que vêm suscitando no complexo econômico-financeiro do País. Se os processos econômicos são intrinsecamente cumulativos, como advertem os especialistas, é de crer que, em face daqueles dados e dos que lhe são correlatos, a renda *per capita* do habitante da região nordestina na sua ininterrupta queda, não esteja longe de alcançar um nível correspondente à quarta parte da renda *per capita* do habitante da região Centro-Sul.

Todos sabem Senhor Presidente, que as previsões estão para as verificações como as idéias estão para as coisas, pois previsão é idéia e verificação é presença ou, mais exatamente, cognição da coisa. Confundir umas com as outras, como é tão comum, dificulta o entendimento entre os homens.

Não é próprio dos fatos ajustarem-se às idéias; os acontecimentos raramente sancionam as previsões. Por isto, não sei até aonde possa aceitar como verdadeira a predição dos especialis-

tas de que alcançada certa distância, entre os desníveis de renda dos habitantes de uma e outra regiões (no caso, entre a região Nordeste e a região Centro-Sul), a situação torna-se irreversível.

Não podemos, entretanto, fugir à evidência de que há uma economia ameaçada e uma unidade política ameaçada também.

O problema da recuperação econômica do Nordeste não pode mais ser tratado como um simples problema da solidariedade humana, cuja solução se esgotaria com o socorro, nas épocas de estiagem, às populações famintas, geralmente pelas vias da clientela eleitoral. Ou com o impulso patriótico da consignação de recursos orçamentários, cuja aplicação, quase sempre, é levada a efeito, pulverizadamente, e com descontinuidade.

O problema da recuperação econômica do Nordeste deve ser tratado, partindo dos dados que as análises locais estão revelando e com a visão de conjunto dos problemas brasileiros atuais. É preciso ter presente que a procrastinação das soluções indicadas só servirá para agravá-lo, no seu conjunto, e amontoar conseqüências, de ordem econômica e política, as mais danosas, como todos estão proclamando.

O futuro industrial do País está na dependência da recuperação econômica do Nordeste. Êste, atualmente, a despeito de seu baixo poder de consumo, ainda compra mais do que vende à região Centro-Sul. Diminuído êste poder de compra, como vem diminuindo, não estaria comprometido o ímpeto industrial da região Centro-Sul? E se, ao invés, crescesse o poder de compra?

Do ponto de vista político, as conseqüências do estiolamento econômico do Nordeste estão ao alcance de todos. A unidade nacional, cuja base física e política,

os nossos antepassados, bem ou mal, construíram, perde contacto com a realidade, deixa de ser um fato, para tornar-se mera aspiração cívica. O agravamento do problema nordestino esvasia o propósito patriótico de manter a unidade política do Brasil.

Senhor Presidente, se me abalanço a estas considerações, é porque, em breve, o Senado irá pronunciar-se sobre o projeto de lei que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

Tenho a impressão de que jamais nos aproximamos tanto da solução do problema nordestino como, nesta hora, em que, pelo seu agravamento, podem saltar-nos implicações perigosas, como aquelas que o desespero suscita.

Não há dúvida de que o Presidente Epitácio Pessoa desenvolveu um grande, um extraordinário esforço no sentido de atenuar os efeitos das secas, promovendo, como então jamais se fizera, a construção das grandes barragens. Essas providências, embora em menor escala, foram retomadas pelo Sr. José Américo, quando ministro da Viação. O Presidente Café Filho localizou, na região mais atingida pelas secas, algumas unidades de engenharia do Exército, as quais se vêm empenhando, com notável eficiência na construção de açudes e de estradas.

Mas, até então, procurava-se apenas neutralizar os efeitos do flagelo armazenando água, e, nos momentos mais dramáticos, levando a efeito planos assistenciais, por meio de execução de obras de emergência, com as quais se utilizava a mão-de-obra disponível. Ocasionalmente, e de modo insuficiente, estudaram-se e puseram-se em execução alguns planos de irrigação, abrangendo pequenas áreas, e intensificou-se a construção de estradas.

Talvez porque não se dispusesse dos dados objetivos que as aná-

lises locais estão trazendo, o problema não pôde ser tratado segundo uma visão global da região, da sua heterogeneidade dos seus subproblemas interrelacionados, e, muito menos, tendo em vista o conjunto de problemas com que se defronta o Brasil de hoje.

Com a SUDENE transparece, pela primeira vez, essa ampla e geral compreensão do problema nordestino. Quaisquer que sejam as falhas que possam inquinar este órgão, é de esperar que ele, coordenando a ação dos órgãos já existentes na região ponha termo à dispersão de recursos até agora verificada: Procurando ir além do aspecto assistencial e considerando a açudagem-irrigação, não como a solução, mas um dos itens da solução, não haverá excesso de otimismo em admitir que a SUDENE possa desempenhar o papel que os nordestinos precisam que ela desempenhe, isto é, de órgão de contenção das grandes disparidades inter-regionais e de cuja ação profícua resulte a redenção do Nordeste.

Receio, entretanto, Senhor Presidente, não possa esse órgão cumprir as tarefas programadas.

Duas condições são-lhe indispensáveis ao funcionamento satisfatório. A primeira seria o afastamento de obstáculos locais, gerados por poderosos interesses, os quais, eventualmente ameaçados, esforçar-se-iam, por todos os meios, no sentido de impedir, retardar ou alterar a programação estabelecida.

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com prazer.

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Acompanho com verdadeiro interesse a belíssima exposição em que Vossa Excelência traça o sombrio painel dos problemas do Nordeste, fazendo uma espécie de moldura

dourada de questões tão conhecidas de nós. Tenho, também, a confiança que o nobre colega manifesta no seu brilhante discurso, mas não posso compreender nem admitiria como verdade que quaisquer grupos ou pessoas do Nordeste pudessem, em qualquer ocasião, dificultar o grande programa agora traçado pelo Presidente Juscelino Kubitschek, para solução dos problemas da região. Tenho certeza de que os nordestinos, que depositam suas esperanças na SUDENE estão convencidos das providências que hão de vir. Somente assim desaparecerão as profundas e graves diferenças entre o Nordeste e o Sul, e o Brasil será uma Federação de verdade. É preciso que a SUDENE leve para o Nordeste as soluções que esperamos, e estou convicto de que todos os nordestinos poderão ajudar o Governo nessa larga caminhada para o futuro.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Agradeço ao prezado companheiro de Bancada, Senador Dix-Huit Rosado, êsse brilhante aparte o qual me afasta de certo modo, da linha que pretendia percorrer, pois não desejava personalizar nem descer a minúcias. Uma vez entretanto, que o eminente colega como que me desafia a fazê-lo...

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Não é desafio.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – ...eu, destoando embora do pensamento de conjunto que guardara durante minha fala, pediria a S. Exa. fixasse a atenção, por alguns instantes, nas dificuldades com que os poderes públicos se têm defrontado desde o momento em que pensaram em realizar desapropriações nas redondezas das grandes barragens. Essas desapropriações, evidentemente, não podem ser feitas pelo valor atual da terra, o que seria inteiramente impossível ao Erário. Até hoje, no en-

tanto, o Governo mostrou-se ineficaz no propósito de desapropriar para poder estender os benefícios da irrigação a certas áreas.

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Acredito caber um pouco de responsabilidade aos legisladores brasileiros, que não armaram o Governo dos meios e instrumentos indispensáveis às desapropriações.

Em verdade, o problema das desapropriações nas áreas à jusante e à montante das grandes barragens tem sido, indiscutivelmente, assunto de sérios debates. Nunca representam o interesse da região ou o interesse nacional, e nem defendem o regime democrático e o regime da preservação da propriedade. Temos da mesma forma, que defender os direitos adquiridos e as benfeitorias construídas pelos donos de determinados terrenos. Que devemos fazer? – Dar ao Governo instrumentos e leis capazes de produzir os efeitos desejados e defender também, como garantia, os interesses dos homens que trabalham no Nordeste. Os que ali labutam, sem recursos nem assistência do Governo, provam ser verdadeiros titãs. Fazer agricultura ou ter fazendas, no Nordeste, é quase como que escrever uma legenda de capacidade, luta e bravura.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Não há dúvida. Outro óbice que me faz recear não possa a SUDENE realizar seu objetivo, diz respeito aos interesses eleitorais, profundamente enraizados na região, e que V. Exa. não desconhece.

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Nesse caso, V. Exa. admitirá que estarão enraizados dentro da própria estrutura do regime democrático.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Não ignora V. Exa. o fenômeno satiricamente denominado “indústria da seca”, no qual as verbas federais são manipuladas não tendo em vista levar benefício à região, mas sim, fornecer determinada clientela eleitoral.

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – As incriminações que pesam sobre o grande empreendimento americano *Tennessee Valley Authority* são idênticas às que recaem sobre Brasília e outras importantes obras do Sul. Isto porque nós, nordestinos, ainda adotamos essa praxe. Qualquer iniciativa governamental de grande envergadura, principalmente quando a União é colhida pelo imprevisto e precisa desenvolver excepcional atividade sem a estrutura óssea capaz de supri-la do material necessário, sofre essa as acusações. Aliás, essas dores não são apenas nossas, mas de todo o Brasil, aliás universais.

O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com muito prazer.

O SR. AFONSO ARINOS: – Relativamente às observações do nobre Senador Dix-Huit Rosado, desejava apenas defender a ação do Poder Legislativo no que toca à concessão de instrumentos capazes de resolver, satisfatoriamente, o problema da distribuição das terras em vista das necessidades da recuperação econômica do Nordeste. A Constituição de 1946 estabelece, em um dos seus preceitos relativos à Ordem Econômica Social, a nova modalidade de desapropriação por utilidade social. Alcançou-se etapa muito mais ampla na tradicional interpretação do instituto da desapropriação.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Sabe V. Exa. que, mesmo nessa hipótese, prevê-se a indenização pelo justo preço. Assim, depende da conceituação do que é justo preço.

O SR. AFONSO ARINOS: – Neste caso, acho que a ação do Congresso na elaboração de leis que venham completar o dispositivo constitucional poderá fornecer ao Govêno Federal os instrumentos jurídicos necessários à realização do plano da distribuição da terra de acôrdo com as necessidades sociais, sem o que teríamos uma disposição constitucional que não corresponderia às intenções manifestas da sua elaboração, que constam dos *Anais da Constituinte*. Isso, em primeiro lugar. Quanto à parte da dissipação de verbas, eu me permitiria pedir a atenção de V. Exa. para o discurso, sob todos os títulos memorável, que proferiu na outra Casa do Congresso o ilustre Deputado João Agripino, fazendo um estudo substancial dos fatos a que o nobre colega se reporta.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Muito obrigado a V. Exa. pelo aparte, que, de certo modo, confirma o que eu dissera.

Não julgo o mérito dos óbices que porventura se apresentem – e eles se apresentarão inevitavelmente – no caminho da SUDENE. Digo, apenas que a SUDENE, fatalmente encontrará estes obstáculos no seu caminho. Se são dessa ou daquela natureza, peculiares ou não à nossa região, encontros em tôdas as realizações, êste é outro aspecto que não focalizo.

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – O discurso de V. Exa. é uma visão panorâmica perfeita da situação, e eu me penitencio pela interrupção.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Pelo contrário. Agradeço a V. Exa. ter-me arrastado para êsse caminho.

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – De maneira alguma desejava quebrar o fio do seu discurso, mas tão sòmente pedir a atenção da Casa para o problema, porque sei o que representa êle para nós do Nordeste – a nossa própria vida e o nosso futuro.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Exa. quer o que eu e tôda a Casa queremos.

(*Lendo:*) A outra condição, a que me referia, está ainda mais difícil de satisfazer, consistiria na ampliação de recursos. Receio que os meios atribuídos à SUDENE não sejam suficientes para assegurar-lhe pleno funcionamento. Para que ela possa alcançar suas metas, parece-me indispensável seja revisto o programa de metas da industrialização e dos investimentos públicos, para condicioná-lo às possibilidades atuais e não àquelas possibilidades que desejávamos possuir. Há que examinar, portanto, inspirado por um pensamento de conjunto, englobando o Brasil de hoje e o Brasil de amanhã, mas, principalmente, o Brasil de hoje, a política fomentadora do desenvolvimento de regiões, já prósperas, em detrimento de regiões pauperizadas.

Reexaminar a política, até agora seguida, não significa qualquer tendência ao seu abandono, nem significa acreditar menos no seu acêrto ou oportunidade. Mas, é difícil acalentemos a esperança de que a SUDENE disponha de recursos monetários para promover a recuperação econômica do Nordeste, segundo as linhas propostas, sem que se faça o reexame de prioridades, na consideração dos problemas brasileiros e, acima de tudo, sem que nos resignemos, na abordagem de tais problemas, a

guardar a necessária adequação, entre aquilo que desejamos e é defensável que se faça, e aquilo que as nossas disponibilidades autorizam a fazer. (*Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.*)

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.

É lido e sem debate aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO

Nº 200, DE 1959

Nos têrmos do art. 211, letra *n*, do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 1957, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.

Sala das Sessões, em 7 de julho de 1959. – *Filinto Müller.*

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da deliberação do Plenário a matéria entrará na Ordem do Dia da próxima sessão.

Sôbre a mesa outro requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.

É lido, e deferido o seguinte:

REQUERIMENTO

Nº 201, DE 1959

Senhor Presidente:

Requeiro informe o Poder Executivo, através do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio:

1) Quantas das subvenções consignadas no Orçamento da União para 1958, pelo Adendo “A” do Anexo do Ministérios do Trabalho, Indústria, e Comércio foram pagas até o presente, mencionando os nomes das entidades beneficiadas.

2) Em caso negativo, por que não foram efetuados os pagamentos das mencionadas subvenções?

Sala das Sessões, em 7 de julho de 1959. – *Gilberto Marinho*.

O SR. PRESIDENTE: – Há outros requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 1º Secretário.

São sucessivamente lidos e aprovados, os seguintes requerimentos:

REQUERIMENTO
Nº 202, DE 1959

Nos termos dos arts. 211, letra *p*, e 315, do Regimento Interno, requero dispensa de publicação para a imediata discussão e votação da Redação Final da emenda oferecida ao Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1959.

Sala das Sessões, em 7 de julho de 1959. – *Fausto Cabral*.

REQUERIMENTO
Nº 203, DE 1959

Nos termos dos arts. 211, letra *p*, e 315, do Regimento Interno, requero dispensa de publicação para a imediata discussão e votação da Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 1957, que considera registrada, para todos os efeitos, a concessão de melhoria de proventos de inatividade a Mário Mendonça, aposentado do Departamento de Imprensa Nacional.

Sala das Sessões, em 7 de julho de 1959. – *Fausto Cabral*.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a Redação Final de que trata o Requerimento nº 202, recém-aprovado. Consta do Parecer número 299, anteriormente aprovado.

Não havendo quem faça uso da palavra, encerro a discussão.

Em votação.

Os Senhores Senadores que aprovam a Redação Final, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Aprovada.

A matéria vai à Câmara dos Deputados.

Em discussão a outra Redação Final, igualmente dispensada de publicação. Refere-se ao Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 1957 e consta do Parecer nº 298.

Não havendo quem faça uso da palavra, encerro a discussão.

Em votação a Redação Final.

Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram conservar-se sentados. (*Pausa*).

Aprovada.

Vai à promulgação.

O Sr. Senador Attílio Vivacqua enviou à Mesa discurso a fim de ser publicado, na forma do disposto no artigo 201, § 2º, do Regimento Interno.

S. Exa. será atendido.

É o seguinte o discurso referido:

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O Brasil acaba de conquistar uma nova láurea máxima do esporte mundial com a vitória, celebrada em todos os Continentes, da jovem tenista Maria Ester Bueno, sagrada no verdor da Juventude, campeã Universal, numa disputa tornada a mais difícil e notável de nossos dias.

Há 22 anos consecutivos que as norte-americanas mantinham o primado do tênis, agora arrebatado das mãos de Darlene Hard, a estrela maior da constelação tenista do Mundo.

O tênis é dos esportes que exigem uma das mais laboriosas preparações educacionais, conforme o conhecido "dictum": "o tenista precisa de 5 anos para formar-se e de mais 5 para crescer". O tênis

não alcançou entre nós a atração e popularidade do futebol. Desfrutava, porém, na Europa e nos Estados Unidos, uma primazia.

Athea Gibson, a campeã norte-americana, recebia ao regressar das canchas de Wimbledon uma consagração popular somente compatível à de Charles Lindberg, quando realizou em vôo solitário a epopéia da travessia do Atlântico. Entretanto Maria Ester Bueno ao retornar na mesma ocasião à sua Pátria, com os louvores da raquete nº 1 de duplas, encontrava no Aeroporto apenas o amplexo cordial de meia dúzia de pessoas.

A nossa jovem patrícia encarna as energias, a fibra e as qualidades de disciplina, de ânimo, de inteligência da mulher brasileira. São os atributos físicos morais e intelectuais da Nação, exponenciados em Esterzinha. Ela veio coroar na alvorada da existência, a série de triunfos, com que o Brasil se tem glorificado no exterior, conquistados no futebol, no basquete, no atletismo, no tiro olímpico, e na natação.

O País deve, nesta oportunidade, de tão vivas expansões emocionais avaliar a significação desses maravilhosos êxitos esportivos, como fator de projeção do Brasil e do fortalecimento da confiança do mundo em nossa gente e em nosso futuro.

Esse grandioso triunfo avulta em importância e merecimento, à determinação, à tenacidade e ao virtuosismo de nossa campeã, e aos extraordinários esforços das entidades representativas do tenismo nacional. Aos dirigentes dessas instituições, seus colaboradores, representados pelo Presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Dr. Paulo Amorim e pela Presidente da Federação Paulista de Tênis,

Dr. Alcides Procópio, apresentamos as nossas congratulações e os nossos agradecimentos pelo que fizeram para elevar o nome do Brasil.

Maria Ester Bueno é uma das componentes das famosas equipes tenísticas, nas quais figuram com brilhante destaque também no cenário internacional, campeões como Maria Helena de Amorim, Lucy Maia, Ronald Barnes, Carlos Fernandes, Ivo Ribeiro e outros.

Neste instante cumpre fazermos mais um apêlo ao Govêrno para que providencie urgentemente sobre as distribuições das verbas destinadas à assistência aos esportes, congelados já em dois exercícios, apesar de se tratar de dotações insignificantes.

Tenham em vista, especialmente, os compromissos internacionais da Confederação Brasileira de Tênis, cujos relevantes serviços bem podemos apreciar no momento em que Maria Ester Bueno granjeia para o Brasil novas glórias.

Não esqueçamos neste instante de exaltação, de entusiasmo e de orgulho patrióticos, do dever, cada vez maior, que cabe ao Poder Executivo da União, dos Estados e do Distrito Federal, assim como ao Congresso Nacional e às Assembléias Legislativas, de amparar e prestigiar o tenismo brasileiro a fim de que possamos conservar o glorioso troféu conquistado por Maria Ester Bueno.

O Brasil saúda e exalta a juventude e a mulher brasileira, a serviço do aprimoramento das energias da raça, dos ideais de confraternização humana e do renome e prestígio da nossa Pátria no seio das Nações.

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:

ORDEM DO DIA

Trabalho das Comissões

Nada mais havendo que tratar, vou levantar a sessão. Designo para a de amanhã, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 – Votação, em discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1958, que concede, pelo prazo de 30 meses, isenção de direitos adicionais, imposto de consumo e taxas aduaneiras, para a importação de equipamentos de produção, com os respectivos sobressalentes e ferramentas, destinados à indústria ferroviária, tendo Pareceres Favoráveis ao projeto e à emenda de Plenário (sob ns. 110, 111, 280, 281 e 282, de 1959) das Comissões: de Constituição e Justiça; de Economia e de Finanças.

2 – Votação, em segunda discussão do Projeto de Lei do Senado nº 41, de 1954, que dá nova redação à Lei nº 2.196, de 1 de abril de 1954, que acrescentou novo item ao parágrafo único do art. 285, da Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre os serviços dos trabalhadores na movimentação de mercadorias aprovado em 1ª discussão na sessão de 14 de novembro de 1956), tendo Pareceres Favoráveis (ns. 1.155 e 1.156, de 1956) das Comissões: de Constituição e Justiça; e de Legislação Social.

Nota: Projeto retirado da Ordem do Dia, nas sessões de 5-12-1956 e 29-3-1957, em virtude dos Requerimentos ns. 697-56 e 73-57, dos Srs. Senadores Lima Teixeira e Othon Mäder, respectivamente, a fim de ser solicitado o pronunciamento do Ministério do trabalho, Indústria e Comércio. Diligência cumprida pelo Aviso nº

GM-1.367, de 1-6-1956, daquele Ministério.

3 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 1957, que inclui no programa de primeira urgência de que tratam os arts. 21 e 22 da Lei nº 302, de 13 de julho de 1948, os trechos Goiânia-Frutas, da BR-14, Campina Verde-Cuiabá, da BR-31 e Campinho-Formosa, da BR-47, constantes do Plano Rodoviário Nacional, (projeto incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Filinto Müller), tendo Pareceres Favoráveis (sob ns. 192, de 1957; 276, 277 e 278, de 1959) das Comissões: de Constituição e Justiça; de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; de Segurança Nacional e de Finanças.

4 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1959, que prorroga até 30 de junho de 1960, o prazo referido no art. 1º da Lei nº 3.415, de 30 de junho de 1958, e altera dispositivos da Lei nº 1.522, de 26 de dezembro de 1951 (COFAP), tendo Pareceres Favoráveis ns. 268 e 269, de 1959, das Comissões: de Economia e de Finanças.

5 – Primeira discussão do Projeto de Lei do Senado nº 34, de 1954, que regula o veto parcial (de autoria do Senador Nestor Massena), tendo Parecer Contrário, sob nº 260, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça.

6 – Primeira discussão do Projeto de Lei do Senado nº 50, de 1954, que regula a convocação extraordinária do Congresso Nacional (de autoria do Senador Nestor Massena), tendo Parecer Contrário, sob nº 261, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça.

Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às 15 horas e 55 minutos.

62ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 8 DE JULHO DE 1959

PRESIDÊNCIA DO SR. HERIBALDO VIEIRA

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Atílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.

Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Brásilio Celestino.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (45).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores. Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. Ary Vianna, servindo de Segundo Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. Ary Vianna, servindo de 1º Secretário, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

Mensagem

Do Sr. Presidente da República, nº 101, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 1958, já sancionado que isenta da taxa de contribuição de previdência aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões, as entidades de fins filantrópicos reconhecidas de utilidade pública, cujos membros de sua Diretoria não percebem remuneração.

Ofício

– Da Câmara dos Deputados,
nº 959, comunicando haver sido re-

jeitada a emenda do Senado oferecida ao Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 1957, que assegura 60% das vagas anualmente existentes nos Cursos de Formação de Oficiais da Escola de Saúde aos Oficiais do Q. A. O., oficiais auxiliares, subtenentes, suboficiais e sargentos das Forças Armadas, diplomados em Medicina, Odontologia, Farmácia e Veterinária, e dá outras providências.

PARECERES
NS. 300 E 301, DE 1959

Nº 300, de 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de Lei da Câmara nº 218, de 1959, (nº 3.725-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) que concede a pensão vitalícia de Cruzeiros 8.000.00 mensais a Albina Clementina Frascalossi Sanson, viúva do Deputado Sílvio Sanson.

Relator: Sr. *Jorge Maynard*.

O Projeto de Lei da Câmara nº 218, de 1958, de autoria do nobre Deputado Unírio Machado, concede a pensão especial de Cruzeiros 8.000,00 (oito mil cruzeiros) mensais, à viúva do Deputado Sílvio Sanson, Dona Albina Clementina Frascalossi Sanson.

O projeto tem como fundamento a necessidade de tributar justas homenagens a homens públicos, como o falecido Deputado Sílvio Sanson, que, apesar dos grandes serviços prestados ao País, morreu sem deixar recursos para a subsistência de seus dependentes, viúva e filhos menores.

No caso, é apenas para a viúva D. Clementina Sanson, que se propõe a concessão de pensão especial.

A Comissão de Constituição e Justiça, parece-nos, deve fugir ao exame do mérito de projetos co-

mo êste, restringindo seu parecer, assim, aos aspectos da constitucionalidade e juridicidade.

Sob êsses ângulos, nada há que se opor. O projeto de lei em aprêço se identifica a muitos outros já apresentados pelo Congresso Nacional.

Nestas condições, a Comissão de Constituição e Justiça, opina pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº 218, de 1959.

Sala das Comissões, em 28 de janeiro de 1959. – *Lourival Fontes*, Presidente. – *Jorge Maynard*. Relator. – *Atílio Vivacqua*. – *Gilberto Marinho*. – *Lima Guimarães*. – *Daniel Krieger*. – *Rui Palmeira*.

Nº 301, de 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o projeto de Lei da Câmara nº 218 de 1958, (3.725-B, de 1958, na Câmara dos Deputados).

Relator: Sr. *Ary Vianna*.

O Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 218, de 1958, ali apresentado pelo Deputado Unírio Machado, concede a pensão especial de Cr\$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros) mensais à viúva do Deputado Federal, Sílvio Sanson, Dona Albina Clementina Frascalossi Sanson.

Na justificativa da proposição em exame ressalta o seu autor, os atributos morais, a admirável capacidade de devotamento à causa pública e os relevantes serviços prestados ao País pelo ex-parlamentar que faleceu, acrescenta, deixando viúva e quatro filhos menores sem recursos para prover a sua subsistência.

Não consta do processo qualquer documento relativo à percepção por parte dos herdeiros do *de cujus* de pensões ou auxílios provenientes do Tesouro Nacional

ou de outras fontes. Pelo que é de presumir-se serem realmente precárias as condições financeiras do esforçado parlamentar desaparecido, conforme, aliás, assevera a justificação do projeto ora examinado.

Na persuasão de enquadrar-se o caso em aprêço no rol das exigências admitidas pelo Senado, como requisitos indispensáveis à concessão de pensões especiais, vitalícias, pois visa, a proposição em causa, a amparar viúva e descendentes menores de um cidadão com grandes serviços prestados à coletividade a que pertencia, somos pela aprovação do projeto.

Sala das Comissões, em 30 de junho de 1959.
– Gaspar Velloso, Presidente. – Ary Vianna, Relator.
– Fernando Corrêa. – Fernandes Távora. – Francisco Galloti. – Mem de Sá. – Vivaldo Lima. – Saulo Ramos. – Eugênio de Barros. – Dix-Huit Rosado. – Taciano de Mello.

PARECER
Nº 302, DE 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 13, de 1959, que inclui na BR-2 a ligação Taió – BR-2 – Santa Cecília, no Estado de Santa Catarina.

Relator: Sr. Daniel Krieger.

Pelo presente projeto, é mandada incluir, na BR-2, a ligação Taió – BR-2 – Santa Cecília, no Estado de Santa Catarina, incluindo-se no Orçamento da União, nos três anos subseqüentes à publicação desta lei, a importância de Cr\$ 20 milhões anualmente, em favor dessa obra.

A proposição está fartamente justificada pelo seu autor, o nobre Senador Irineu Bornhausen, que traz à baila os precedentes

de iniciativas do Congresso Nacional em casos idênticos de ligações ferroviárias.

Ao Senado Federal, todavia, é defesa, por imposição constitucional (art. 67, § 1º), a iniciativa de leis, como a de que se trata, que encerrem matéria financeira e esta Comissão assim se tem manifestado.

Assim, coerentemente com o ponto de vista adotado por esta Comissão, somos de parecer contrário ao projeto, por julgá-lo infringente da Carta Magna.

Sala das Comissões, em 1 de julho de 1959. –
Lourival Fontes, Presidente. Daniel Krieger, Relator.
– Milton Campos. – Menezes Pimentel. – Atílio Vivacqua, vencido por considerar a matéria financeira acessória. – Lima Guimarães.

PARECERES
NS. 303 E 304, DE 1959

Nº 303, de 1959

Comissão de Serviço Público Civil – sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1959, (na Câmara, nº 4.821-B, de 1959), que concede abono provisório aos servidores das secretarias e serviços auxiliares dos tribunais federais.

Relator: Sr. Ary Vianna.

Pelo presente projeto de lei, é concedido aos servidores das secretarias e dos serviços auxiliares dos tribunais federais um abono provisório correspondente a 30% (trinta por cento) dos respectivos padrões, referências e símbolos de vencimentos, salários e funções, nos termos do disposto na Lei nº 3.531 de 19 de janeiro de 1959.

Referido abono é extensivo aos servidores inativos e aos extranumerários tarefeiros e contratados

das secretarias e serviços auxiliares dos mesmos tribunais, bem assim aos funcionários e extranumerários ativos e inativos das auditorias militares.

Estabelece, ainda, proposição em exame que esse abono será devido a partir de 1º de janeiro do corrente ano, mas não se incorporará, em caso algum nem para qualquer efeito ao vencimento, remuneração, salário, ou provento da inatividade.

Como se vê, o abono provisório, de que cogita o projeto, é concedido nas mesmas bases e idênticos critérios adotados quando da concessão do benefício aos servidores do Executivo, através da pré-citada Lei nº 3.531, de 19 de janeiro do fluente.

À vista do exposto, somos pela aprovação do projeto.

Sala das Comissões, em 2 de julho de 1959.
Daniel Krieger, Presidente. – *Ary Vianna*, Relator. – *Mem de Sá*. – *Caíado de Castro*.

Nº 304, de 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1959, (na Câmara número 4.821-B, de 1959).

Relator: Sr. *Vivaldo Lima*.

O projeto em exame concede aos servidores das secretarias e dos serviços auxiliares do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do Tribunal de Contas, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Tribunais Regionais Eleitorais um abono provisório correspondente a 30% dos respectivos padrões, referências e símbolos de vencimentos, salários e funções, nos termos do disposto na Lei nº 3.531 de 19 de janeiro de 1959.

Para atender, no corrente exercício, à despesa decorrente do abono, devida a partir de 1º de janeiro de 1959, o art. 4º do projeto autorizou o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário e ao Tribunal de Contas os créditos especiais de Cr\$ 134.661.816,00 e Cr\$ 25.078.320,00.

Tratando-se de extensão de benefício já concedido aos Servidores do Executivo e do Legislativo, opinamos favoravelmente ao projeto em exame.

Sala das Comissões, em 7 de julho de 1959. – *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Vivaldo Lima*, Relator. – *Ary Vianna*. – *Fausto Cabral*. – *Guido Mondin*. – *Dix-Huit Rosado*. – *Taciano de Mello*. – *Mem de Sá*. – *Daniel Krieger*. – *Jefferson de Aguiar*. – *Auro Moura Andrade*. – *Fernando Corrêa*.

PARECER
Nº 305, DE 1959

Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1959, (na Câmara, nº 4.756-A, de 1958), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Tribunal Federal de Recursos – crédito especial de Cruzeiros 362.467.578,70, para atender ao pagamento de sentenças judiciais.

Relator: Sr. *Saulo Ramos*.

O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Tribunal Federal de Recursos – o crédito especial de Cr\$ 362.467.578,70, para atender ao pagamento de sentenças judiciais proferidas contra a União.

O crédito especial, em aprêço foi solicitado ao Congresso Nacional pelas Mensagens ns. 11 e 14, respectivamente de 27 de maio e 21 de novembro de 1958, do Ministro Presidente da Egrégia Corte aci-

ma mencionada, e tem por fundamento o disposto no artigo 204 da Constituição Federal, que assim estabelece:

"Art. 204. Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos extra-orçamentários abertos para êsse fim.

Parágrafo único. As dotações orçamentárias e créditos abertos serão consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias à repartição competente. Cabe ao Presidente do Tribunal Federal de Recursos ou, conforme o caso, ao Presidente do Tribunal de Justiça, expedir as ordens de pagamento, segundo as possibilidades do depósito, e, autorizar, a requerimento do credor preterido no seu direito de precedência, e depois de ouvido o chefe do Ministério Público, o seqüestro da quantia para satisfazer o débito".

Vale acentuar, ainda, que o Ministro Presidente do Tribunal Federal de Recursos, na primeira mensagem encaminhada à Câmara dos Deputados (nº 11, de 27 de maio de 1958), assinala a importância do imediato cumprimento, por parte da União, das sentenças já proferidas, que correspondem a coisa julgada, à qual a Constituição assegura o maior respeito.

De fato, não parece de boa norma procrastinar-se a execução de tais sentenças por falta de crédito, até porque a União, no caso, paga juros de mora de 6% ao ano.

Dêste modo, o projeto de lei em causa está plenamente justificado, devendo, por isso ser aprovado.

Nestas condições, a Comissão de Finanças é de parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1959.

Sala das Comissões, em 7 de julho de 1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Saulo Ramos, Relator. – Ary Vianna. – Fausto Cabral. – Guido Mondin. – Dix-Huit Rosado – Taciano de Mello. – Vivaldo Lima. – Milton Campos. – Fernando Corrêa. – Mem de Sá. – Jefferson de Aguiar. – Auro Moura Andrade.

PARECERES
NS. 306 E 307, DE 1959

Nº 306, de 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 1958, nº 2.023-B, de 1956, na Câmara dos Deputados que concede a pensão especial de Cr\$ 2.000,00 mensais a Francisco Augusto de Maria.

Relator: Sr. Lineu Prestes.

Pelo presente projeto é concedida a pensão especial de Cruzeiros 2.000,00 (dois mil cruzeiros) mensais a Francisco Augusto de Maria, domiciliado em Santa Luzia do Sabugi, Estado da Paraíba. A aludida pensão será paga a partir de 1º de janeiro de 1956 e tem como objetivo ressarcir prejuízos havidos pelo beneficiário por ocasião das secas de 1952, no fornecimento de gêneros aos flagelados.

Considerou, com acêrto, o ilustrado relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados que o meio hábil para o ressarcimento aludido seria a via judicial. Mas – acrescentou o ilustre Deputado – relator – à demanda, com suas

naturais delongas, viria procrastinar a percepção dos benefícios a um cidadão idoso, pobre, enfermo e com prole numerosa.

Malgrado o laconismo da justificação do projeto, acreditamo-lo revestido de tôdas as condições para receber o beneplácito do Senado, até porque a outra Casa do Congresso, com sua indiscutível autoridade, já se manifestou em tal sentido.

Nada proíbe a aprovação do projeto no tocante à sua constitucionalidade e juridicidade incumbindo à douta Comissão de Finanças opinar no mérito.

Sala das Comissões, em 4 de junho de 1958.
– *Lourival Fontes*, Presidente. – *Lineu Prestes*, Relator. – *Gilberto Marinho*. – *Attílio Vivacqua*. – *Benedicto Valladares*. – *Lameira Bittencourt*. – com restrições. – *Lima Guimarães*.

Nº 307, de 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 43, de 1958, (nº 2.023-B, de 1956 na Câmara dos Deputados).

Relator: Sr. *Fausto Cabral*.

O presente projeto de iniciativa do nobre Deputado Plínio Lemos, visa a conceder a pensão especial de Cr\$ 2.000.00 (dois mil cruzeiros mensais) a Francisco Augusto de Maria, domiciliado em Santa Luzia do Sabugi, no Estado da Paraíba.

A douta Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, ao apreciar a matéria, argumentou com muito acêrto não ser o remédio da pensão especial o meio hábil para ressarcir o beneficiário de prejuízos que teria sofrido durante a sêca de 1952, com o fornecimento de víveres aos flagelados.

Realmente, o instituto da pensão especial é de aplicação muito

restrita e destinado a atender situações específicas como por exemplo, a de beneficiar cidadãos que hajam prestado à coletividade relevantes serviços e não tenham deixado às suas famílias quaisquer recursos de manutenção.

Ocorre, notar, porém, que a documentação em poder do beneficiário, comprovadora do seu crédito, não se reveste, conforme reconhece a colenda Comissão de Finanças da outra Casa do Congresso, das indispensáveis formalidades legais que lhe imprimam a necessária consistência.

Tentar, nessas condições, processo regular de indenização seria praticamente de resultado infrutífero.

Assim, por equidade, somos pela aprovação do projeto.

Sala das Comissões, em 30 de junho de 1959.
– *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Fausto Cabral*, Relator. – *Ary Vianna*. – *Taciano de Mello*. – *Padre Calazans*. – *Dix-Huit Rosado*. – *Eugênio de Barros*. – *Saulo Ramos*. – *Fernandes Távora*. – *Francisco Gallotti*. – *Mem de Sá*. – *Vivaldo Lima*. – *Fernando Corrêa*.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Taciano de Mello, primeiro orador inscrito.

O SR. TACIANO DE MELLO (lê o seguinte discurso): – Senhor Presidente e Senhores Senadores; brevemente esta Casa irá discutir e votar duas emendas à constituição; ambas referem-se à mudança da capital da República. São normas constitucionais a serem admitidas, modificando as já existentes com o fim especial de dar aos brasileiros oportunidade de começarem um novo ciclo em sua vida, o qual deverá conduzir a Nação à sua verdadeira emancipação, no sentido exato e completo do termo.

O partidarismo político indispensável, e mesmo obrigatório, para o funcionamento normal do regime, desde o início deste movimento mudancista, sofreu uma modificação real em seu uso e tem sido empregado neste caso particular, mais, como fator de união dos que trabalham sinceramente por esta idéia do que como elemento divisor de conceitos e atitudes; os partidos brasileiros, em todos os tempos, sempre a pregaram e desejaram; e, por isso, difícil não foi reunir os representantes do povo em torno da idéia já materializada e em movimento desde o advento da Constituição de 1946. E a união nacional em torno deste e de outros grandes problemas não deve nem pode ser quebrada; pelo contrário, convém ser reforçada para o bem da nossa pátria e aprimoramento da sua vida democrática.

Na legislatura passada, antes da posse do atual Presidente da República, na qualidade de Líder da Bancada do P.S.D. goiano na Câmara dos Deputados, fui solicitado, pelo Deputado José Maria Alkmim, a apresentar as medidas legislativas necessárias ao bom andamento dos serviços a serem executados, para que se pudesse efetivar o plano de construção da nova Capital do Brasil. Nessa ocasião possuía apenas como cabedal a experiência da mudança da capital de Goiás para Goiânia. Tarefa difícil sem dúvida. Com auxílio de alguns amigos elaboramos um projeto que teve aprovação do Marechal José Pessoa, que é sem dúvida um brasileiro que honra e engrandece a sua Pátria, pela incomensurável capacidade de reunir em sua personalidade os atributos humanos de patriotismo trabalho e honestidade. Este projeto é o que passo a ler:

PROJETO
Nº 948, DE 1956

Dispõe sobre mudança da Capital Federal, e dá outras providências.

(Do Sr. Taciano de Mello)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A Capital Federal do Brasil, a que se refere o art. 4º do Ato das Disposições Transitórias da Carta Magna de 18 de setembro de 1946, terá o nome de Vera Cruz e se localizará na região do Planalto Central, para esse fim escolhida, dentro da seguinte área, que constituirá o futuro Distrito Federal:

Começa no ponto de Lat. 15º 30' S e Long. 48º 12' W. Green. – Dêsse ponto segue para Leste pelo paralelo de 15º 30' S até encontrar o meridiano de 47º 25' W. Green. – Dêsse ponto segue o mesmo meridiano de 47º 25' W. Green., para o Sul até encontrar Talweg do córrego Santa Rita, afluente da margem direita do Rio Prêto. – Daí, pelo Talweg do citado córrego de Santa Rita até a confluência deste com o Rio Prêto, logo a juzante da Lagoa Feia. Da confluência do córrego Santa Rita com o Rio Prêto, segue pelo Talweg deste último na direção Sul, até cruzar o paralelo de 16º 03' S. – Daí, pelo paralelo de 16º 03' na direção Oeste até encontrar o Talweg do Rio Descoberto. Daí para o Norte, pelo Talweg do Rio Descoberto até encontrar o meridiano de 48º 12' W. Green. Daí para o Norte, pelo meridiano de 48º 12' W. Green, até encontrar paralelo de 15º 30' S, fechando o perímetro.

Art. 2º Para o melhor cumprimento do dispositivo constitucio-

nal que determina a mudança da sede do Governo da União para o interior do País, fica o Poder Executivo autorizado a tomar as seguintes providências:

a) estruturar de maneira que julgar mais conveniente e com denominação adequada às suas atribuições, a Comissão de Planejamento da Construção e de Mudança da Capital Federal em que foi transformada a Comissão de Localização da Nova Capital Federal, criada pelo Decreto nº 23.976, de junho de 1953, para os fins previstos na Lei nº 1.803, de 5 de janeiro de 1953;

b) mandar proceder aos estudos e planejamentos necessários à nova cidade e a todos os serviços inerentes a uma metrópole moderna, com a colaboração de entidades especializadas em cada setor, sejam públicas ou particulares e de profissionais de renome, nacional ou estrangeiro, de modo que lhe fique assegurado o mais elevado padrão técnico e urbanístico;

c) determinar a execução, pelo órgão a que se refere o art. 2º alínea a, ou por quaisquer outros da administração federal, diretamente ou através de contratos celebrados com empresas idôneas, mediante concorrência pública, das obras e construções da Nova Capital, ou com ela relacionadas, a medida que os respectivos projetos forem sendo concluídos e aprovados pelo Presidente da República;

d) transferir para o futuro Distrito Federal, ou para as cidades circunvizinhas quando julgar conveniente ou necessário, os órgãos e departamentos civis ou militares da administração federal, de natureza autárquica ou paraestatal, cuja localização, ali, possa criar melhores condições ao desenvolvimento dos trabalhos de construção da nova cidade;

c) estabelecer medidas especiais de amparo aos funcionários públi-

cos civis e militares que se tenham de remover para a Nova Capital, inclusive facilitando-lhes a aquisição, ali, da casa própria para a sua residência;

f) expor à venda, nas modalidades do Regulamento que para isso expedir e depois de transferido para a União o domínio do Sítio da Nova Capital, os terrenos urbanos e suburbanos ali disponíveis;

g) estabelecer o plano de exploração agropecuária dos terrenos rurais do futuro Distrito Federal, transferidos para o domínio da União, assegurando preferência, para aproveitá-los, aos antigos proprietários, desde que disponham, para isso das necessárias condições mínimas exigidas;

h) firmar convênios, acordos com o Estado de Goiás e com os Municípios circunvizinhos do Novo Distrito Federal, no sentido de assegurar a execução, pela União, ali, de um programa imigratório com previsão ao abastecimento da futura Metrópole do País;

i) executar diretamente ou mediante assistência e coordenação às atividades dos órgãos próprios das administrações estaduais, a construção de um eficiente sistema de transporte ligando a região do Planalto Central a todas as Unidades da Federação.

j) abrir, no exercício de 1956 e nos seguintes, até o montante de Cr\$ 500.000.000,00, os créditos necessários às obras iniciais da construção da Nova Capital, ou com ela relacionadas, e que terão registro automático no Tribunal de Contas da União.

Art. 3º O produto das vendas dos terrenos da futura cidade de Vera Cruz e do Distrito Federal, a que se refere a alínea f do artigo anterior, deduzidas, as comissões de corretagens, constituirá um fundo especial, como crédito a ser aplicado, exclusivamente no custeio das despesas decorrentes

da construção das obras da Nova Capital, ou com ela relacionadas.

Parágrafo único. Terão registro automático no Tribunal de Contas, trimestralmente, à vista de informações compulsórias do Ministério da Fazenda os valores oriundos das vendas de terras de que trata este artigo, como créditos de imediata utilização aos fins especificados, sem prejuízo dos previstos na alínea j do artigo 2º sujeitando-se o órgão competente a regular prestação de contas das quantias levantadas, ao fim de cada exercício financeiro.

Art. 4º Com o objetivo de assegurar as providências necessárias à maior celeridade das obras de construção da Nova Capital o Presidente da República poderá, sempre que entender conveniente, passar a despachar, na região do Planalto Central, o expediente da administração federal.

Art. 5º Fica ratificado, para todos os efeitos legais, o Decreto nº 480, de 30 de abril de 1955, expedido pelo Governo do Estado de Goiás e pelo qual foi declarada de utilidade e necessidade pública e de conveniência de interesse social, para efeito de desapropriação, a área destinada ao novo Distrito Federal, e a que se refere o artigo 1º desta lei.

Art. 6º A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 12 de janeiro de 1958.
– *Deputado Taciano de Mello*."

Sr. Presidente, antes de entrar na justificação do projeto, necessário é reafirmar que as críticas feitas ao Sr. Juscelino Kubitschek, pelo adiantamento da mudança da Capital, não têm razão de ser, porquanto é sabido que o andamento rápido de empreendimentos como esse lhes diminui o custo. Além disso, justifica-se moralmente, porque as forças vivas

da Nação estão empenhadas na mudança da Capital, no mais breve prazo.

A justificação é a seguinte:

"A mudança da Capital Federal é um problema que há mais de um século, vem preocupando a atenção dos estadistas, políticos, geógrafos, economistas, militares e sociólogos, empenhados todos na solução de nossos interesses básicos.

Hoje, como nunca, se proclamam as vantagens da transferência da sede do Governo da União para o Planalto Central do País, como exigência fundamental ao êxito de qualquer governo.

Aliás, trata-se de uma idéia antiga já esposada pelo patriotismo dos inconfidentes, precursores da nossa Independência, e inscrita nas Constituições Republicanas de 1891 e 1946.

O Local

Várias comissões designadas pelo Governo, desde a primeira, chefiada por Cruls, até a atual, presidida pelo Marechal José Pessoa, depois de longos estudos baseados em rigorosos levantamentos técnicos, indicaram a região do Planalto Central para a futura metrópole do País.

Apraz-nos informar que, logo após a escolha definitiva do local destinado ao novo Distrito Federal, o Executivo goiano, como medida de cooperação, visando a coibir a exploração imobiliária, baixou o Decreto número 480, de 30 de abril de 1955, pelo qual declarou toda aquela área de necessidade e utilidade pública e de conveniência ao interesse social, para efeito de desapropriação (vide documento anexo).

Os Trabalhos

No momento, entretanto, em complemento à Lei nº 1.803, de 3 de janeiro de 1953, autorizou o Poder Executivo a realizar estudos definitivos para a localização da nova Capital, mister se faz a votação urgente do projeto, que temos a honra de propor, a fim de que dificuldades de ordem legal não façam o patriótico empreendimento sofrer solução de continuidade.

Seria lamentável e decepcionante mesmo, que isso acontecesse exatamente quando, mais do que nunca as condições reinantes no Brasil estão a exigir a grande arrancada rumo ao interior.

Outro aliás, não foi o pensamento que inspirou os Governadores Jânio Quadros, Fernando Corrêa da Costa, Clóvis Salgado, Adolfo de Oliveira, Franco, Irineu Bornhausen, José Ludovico de Almeida e o representante do Govêrno do Rio Grande do Sul, Euclides Trinchês, quando em maio de 1955, reunidos na Conferência da Bacia do Paraná-Uruguaí, assinaram a seguinte moção unânimemente aprovada naquele magno conclave.

CONFERÊNCIAS DOS GOVERNADORES

Bacia Paraná-Uruguaí

"Os Governos dos Estados de Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás, reunidos na Quinta Conferência dos Governadores da Bacia Paraná-Uruguaí, em Goiânia, tendo em vista a oportunidade que se lhes oferece de sugerir idéias e apresentar proposições dentro do plano de trabalhos elaborados para o melhor êxito do magno conclave, e,

Considerando que já não é possível, a esta altura da conjuntura político-social-econômica da Nação Brasileira, ter a sua Capital no litoral e afastada do resto do País,

como que lhe voltando as costas pela Serra do Mar;

Considerando que o Brasil precisa encontrar-se a si mesmo, estabelecendo o eixo da própria administração no coração de seu território, de forma a permitir que as vistas do Govêrno alcancem os mais afastados pontos da Pátria Brasileira;

Considerando que a mudança da Capital da República para o centro do País é assunto tão velho como os sentimentos do mais alto patriotismo que levaram os Inconfidentes a se baterem pela Independência do País;

Considerando que tôdas as Constituições da República de 1891 a 1946, consubstanciaram nos seus dispositivos a necessidade da transferência da sede administrativa do Brasil do Rio de Janeiro;

Considerando que várias comissões, designadas pelo Govêrno Federal e integradas por pessoas de nomeada, como a primeira chefiada por Cruls, escolheram o Planalto Central brasileiro como o local mais apropriado para o sítio da nova Capital;

Considerando que já se encontra definitivamente escolhido o sítio da futura sede do Govêrno pela Comissão presidida pelo Marechal José Pessoa, bem como declarada de utilidade pública pelo Govêrno Estadual de Goiás tôda a área destinada à futura sede do Govêrno da União;

Considerando que, sobre ser referida área tributária, em sua maior parte da Bacia do Paraná, a localização da sede do Govêrno da União atuará como núcleo de germinação e será um cometimento pioneiro, que fará acordar o espírito empreendedor dos Bandeirantes de outrora;

Considerando que tal medida é de indisfarçável interêsse para todo o País, pois forçará o deslocamento de considerável contingente demográfico para o interior e com isso, desafogando o conges-

tionamento do litoral, como que reencontrará a marcha dos bandeirantes, estendendo, de fato, as nossas fronteiras econômicas, aos limites geográficos do território pátrio e estabelecendo em sentido verdadeiramente nacional, a irradiação do processo do centro para a periferia.

RESOLVEM

Congratular-se com o Exmo. Senhor Presidente da República, como os Exmos. Srs. Membros do Congresso Nacional e com a Comissão de Localização da Nova Capital Federal, pelas medidas até agora postas em prática e, ao mesmo tempo, apelam no sentido de que se prossigam com urgência as providências atinentes ao cumprimento do disposto no art. Quarto das Disposições Transitórias da Constituição Federal. Goiânia, 29 de maio de 1955".

O projeto de lei ora proposto visa, exatamente, a possibilitar o cumprimento do dispositivo constitucional que determina a mudança da Capital do Brasil para o Planalto Central da República.

AUTOFINANCIAMENTO

Nem se diga que tal empreendimento encontre obstáculos á sua execução nas conhecidas dificuldades financeiras do País. Sem falar no aumento da produção de

regiões até hoje pouco exploradas e que se integrarão na economia nacional, a grandiosa obra é perfeitamente a outofinanciável.

Segundo estudos feitos, a construção da Nova Capital não custará um cruzeiro sequer aos cofres da Nação. Pelo contrário, poderá dar saldo favorável à administração pública. Basta se atente para a fabulosa importância a que atingirão as vendas dos lotes da promissora Vera Cruz. Planejada para uma população de quinhentos mil habitantes, a cidade contará com 100 mil lotes os quais, vendidos ao preço médio de 200 mil cruzeiros, para pagamento em prestações, darão 20 bilhões de cruzeiros.

Note-se que o preço médio sugerido, de Cr\$ 200.000,00 por lote, a prestações, é baixo e fará com que as vendas se realizem rapidamente, pois, não se falando nos valores imobiliários vigorantes em São Paulo e Belo Horizonte, como numa cidade de pleno interior – o caso de Goiânia – podemos afirmar que tais negócios, se processam, invariavelmente, em qualquer das três capitais, em bases muito superiores.

Um profundo conhecedor do assunto, há pouco, esboçou o seguinte orçamento para a construção da Nova Capital:

Discriminação	Receita	Despesas
	Cr\$	Cr\$
Produto da venda de 100 mil lotes de terras.....	20.000.000.000,00	
Urbanização da cidade, inclusive asfaltamento.....		1.000.000.000,00
Construção de 20 edificios públicos.....		2.000.000.000,00
Construção de hospitais e escolas.....		500.000.000,00
Construção inicial de 20 residências para funcionários.		8.000.000.000,00
Outras despesas.....		1.000.000.000,00
Superavit previsto.....		9.500.000.000,00
Totais.....	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00

Mesmo incluindo, como se vê, despesas reembolsáveis, como as realizadas com as construções de casas para os funcionários e que serão vendidas a prestações, ainda assim os esquemas prevêem um "superavit" de nove bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros.

Dêsse modo, além de autofinanciável, a mudança da capital será um empreendimento capaz de oferecer lucros imediatos ao Governo, sem falar na repercussão que terá em toda a vasta região do interior do Brasil.

Entretanto, para maior êxito da venda dos lotes, é necessário que a União mobilize uma verba inicial, não só em estradas que liguem a futura cidade aos principais pontos do País, como nas primeiras obras de urbanização.

Dai a autorização para a abertura dos créditos, até 500 milhões de cruzeiros, cujo total talvez nem seja gasto e será reposto ao Tesouro, sob a forma de lucros na venda dos terrenos, conforme ficou demonstrado.

Esperamos, pois, que a Casa examine o projeto ora apresentado e lhe dê a indispensável aprovação.

Sala das Sessões, em 12 de janeiro de 1956.
– Taciano de Mello – Cunha Bastos – Benedito Vaz – Rogê Ferreira – Nicanor Silva – Wagner Estelita – Ranieri Mazzilli – Cida Carvalho – João Machado – Yokishique Tamura – Lister Caldas – Anísio Rocha – Afonso Matos – Antônio Baby – Nonato Marques – José Maria – Cícero Alves – Laurindo Regis – Arino de Matos – Bias Fortes – Victorino Corrêa – Maria Gomes – Frota Moreira – Airton Teles Getúlio Moura – Aurélio Viana – Georges Galvão – Divonsir Côrtes – Coaracy Nunes – Nestor Jost – José Joffely – Júlio de Castro Pinto – Jefferson de Aguiar – Francisco Macedo – Benjamin Mourão – Emílio Carlos – Alberto Tórres – Ponciano dos Santos – Abgvar

Bastos João Falcão – Dagoberto Sales – França Campos – Milton Brandão.

Apresentei o projeto ao Presidente Juscelino Kubitschek ainda não empossado, às vésperas de sua viagem à Europa. Depois que leu, risonho disse: "Se o Congresso votar esta lei, sessenta dias após, começarei a sua execução".

Com o entusiasmo das bancadas da U.D.N.; do P.S.P. e do P.S.D., de Goiás, não foi difícil formar uma frente única em torno dessa idéia na Câmara Federal e no Estado de Goiás. Do Brasil inteiro recebemos inúmeros telegramas de congratulações quando da apresentação do referido projeto. Aceito por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, foi a porta aberta para se enxergar que a Câmara dos Deputados, na sua quase totalidade, desejava ver o problema da mudança, já equacionado, caminhando para a sua completa realização. Então, o Governo, por seus assessores, enviou àquela Casa do povo projeto autárquico criando a NOVACAP.

Surgiu um forte impasse. A Oposição, pelo seu maior Partido, a U.D.N. aceitou o Projeto nº 948, mas recusou-se à apoiar uma pura e simples autarquia; entretanto, depois de longos e numerosos entendimentos, chegou-se a um acordo; o assentimento seria dado desde que ela participasse efetivamente de sua alta administração, como elemento fiscalizador necessário ao regime; idéia nova, patriótica como as que mais o sejam não podia ser como não foi rejeitada pelo Governo e muito menos pelos parlamentares que o apoiavam; foi aprovado pacificamente o Estatuto da NOVACAP. Assim nasceu Brasília.

Algum tempo depois, e nas mesmas condições de absoluta cooperação, foi aprovado, o projeto Emival Caiado, que fixou a data da mudança, o que veio robustecer a aliança de todos os partidos em

tôrno dos problemas de Brasília. Êste Deputado é da U.D.N. de Goiás.

Com o correr do tempo, a massa humana de trabalhadores, aumentando dia a dia, gerou dificuldades de origem social, uma delas, a de mais importância, tinha pertinência com o Poder Judiciário, o da segurança. A União não poderia ter no território goiano por ela ocupado, pleno exercício de funções; haveria o limite da Autonomia Estadual. Foi celebrado então um acôrdo com o Estado de Goiás. Remédio paliativo. Pensei que melhor fôsse antecipar a entrega do território goiano à União. A Idéia foi aceita pelos goianos responsáveis. Mas faltava o estatuto jurídico de Brasília, o qual para ter um cunho novo, necessitava de uma reforma da Constituição, que suprimisse a representação municipal, estadual e federal. Com efeito, todos estão convencidos de que durante um certo tempo, uma cidade que está sendo construída com a mais rigorosa técnica urbanística, não pode ficar a mercê de influências ocasionais, poderosas, às vêzes; deve ser garantida por um dispositivo expresso da magna carta. O interêsse político local tem de ser substituído pelo interêsse política nacional.

O novo Município federal deve, antes de tudo, materializar a idéia de absoluta igualdade política dos Estados, sua união, sua cooperação administrativa; por isso positiva a idéia de que o legislativo fiscalizador de Brasília, fôsse uma comissão de Senadores, um de cada Estado.

Não sendo Brasília um Município, por que chamar-se Prefeito ao que preside a sua administração, como representante do Presidente da República? Por que negar-lhe o título mais rara e mais pomposo de Governador ? É um cargo de fim de carreira ou de máxima distinção, sòmente ocupado por ho-

mens de grande porte, pois esta Casa jamais aceitaria quem não tivesse atributos morais e intelectuais à altura desta relevante função.

Brasília, sendo um território politicamente neutro, puramente administrativo, uma colaboração de todos os Estados, devem os seus habitantes ficar desobrigados do alistamento eleitoral comum e do exercício do voto; uma lei ordinária dar-lhes-ia um certificado que os equiparassem aos eleitores em dia com as suas obrigações legais; e, para as eleições de Presidente e Vice-Presidente da República, não obrigatoriamente, seria permitido o voto nas cidades de sua preferência, como aconteceu no último pleito de Goiás, em que exerceram *êste direito de voto* 5.900 habitantes de Brasília nas urnas das cidades de Planaltina e Luziânia.

O que será, não apenas deplorável, porém profundamente, injusto e inconstitucional, é deixar-se margem para que residentes em Brasília possam descarregar seus votos nas eleições municipais das cidades goiânas mais próximas, modificando a sua administração municipal e conforme as circunstâncias até a do próprio Estado de Goiás.

Baseado em fatos concretos apresentei a "Emenda à Constituição" nº 18, de 1957, hoje superada e que passo a ler em homenagem àqueles que a subscreveram:

"EMENDA À CONSTITUIÇÃO"
Nº 18, DE 1957

Estabelece a forma de administração ao futuro Distrito Federal e determina o seu desmembramento do Estado de Goiás.

(Do Sr. Taciano de Mello)

Art. 1º O território do Distrito Federal, com os limites definidos no

art. 1º da Lei nº 2.874, de 19 de setembro de 1956, fica desmembrado do Estado de Goiás.

Art. 2º O Distrito Federal será administrado na forma que a lei determinar, observadas as seguintes normas:

I – as funções executivas caberão a um Governador, nomeado pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, e demissível *ad nutum*.

II – as funções legislativas pertencerão a uma Comissão Especial de Senadores, eleitos pelos seus pares, quadrienalmente, um de cada Estado.

Art. 3º O Distrito Federal não terá representação no Congresso Nacional, nem se realizarão ali eleições diretas para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, isentando-se os residentes locais do alistamento e do exercício do voto.

Art. 4º Até que se efetive a mudança da Capital, o território do Distrito Federal, constituído nos termos do art. 1º desta emenda constitucional, terá a organização administrativa e judiciária que a lei estabelecer.

Art. 5º As disposições dos artigos 2º e 3º desta emenda constitucional não se aplicam ao atual Distrito Federal, futuro Estado da Guanabara.

Art. 6º A presente emenda constitucional entrará em vigor 30 dias depois da sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O grande esforço que a Nação emprega, no sentido da transferência da Capital para o Planalto de Goiás, está a exigir uma série de medidas preparatórias, de modo a que se tirem todos os resultados que a gloriosa arrancada rumo ao interior pode propiciar ao Brasil.

E a primeira dessas providências deve ser a inclusão no Estatuto Constitucional, dos projetos re-

guladores da vida no Novo Distrito Federal, desde agora e a partir de abril de 1960, quando tiver passado à condição de Sede dos Poderes da República.

A proposição ora submetida ao exame do Congresso tem o objetivo de possibilitar o estudo da Lei Orgânica da futura Unidade Política do País, sob base inteiramente nova, cujas vantagens, por evidentes, dispensam maiores justificativas.

Tem-se o propósito de assegurar aos órgãos do Governo, em Brasília ambiente de trabalho, isento de fatores capazes de deturpar a visão que os dirigentes devem possuir do País como um todo.

Existe, por isso o empenho em que ali não se criem parques industriais, determinantes de concentrações de massas obreiras, e de que se isentem os residentes locais de alistamento e do exercício do voto, evitando-se, de um lado, que os altos dirigentes do País tenham uma clientela eleitoral próxima e, de outra parte, as emoções que os pleitos ocasionam entre todos os povos.

Tais são os pontos de maior relevância, que a presente emenda visa a alcançar.

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 1957.
–Taciano de Mello.– Fonseca e Silva. – Wagner Estelita. – Vasconcelos Costa. – Benedito Vaz. – Rondon Pacheco. – Pontes Vieira. – Carlos Albuquerque. – Floriano Rubim. –Teixeira Gueiros, – Virgílio Távora. – Eunapio de Queiroz. – Berbert de Castro. – Divonsir Côrtes. – Nonato Marques. – Armando Monteiro, – Frota Aguiar. – Pio Guerra.– Gabriel Passos. – Carlos Pinto.– Walldemar Rupp. – Staring Soares. – Milton Brandão. – José Pedroso. – Celso Murta. – Mendonça Braga. – Medeiros Netto. – Chagas Rodrigues. – João Machado. – Paulo Freire, – José Maria. – João d'Abreu, – Gustavo Capanema.

Jefferson de Aguiar. – José Afonso. – Cícero Alves. – Humberto Molinaro. – Armando Lages. – Bento Gonçalves. – Cunha Machado. – Plácido Rocha. – Lauro Cruz. – Leonidas Cardoso. – Mário Palmerio. – Gentil Nascimento. – Feliz Valois. – Coaracy Nunes. – Jocelino Carvalho. – Clemente Medrado. – José Guimard. – França Campos. – Leoberto Leal. – Pereira de Souza. – Ranieri Mazzilli. – Oceano Carteial. – Manoel Novaes. – Tarso Dutra. – Vasco Filho. – Leite Netto. – Wanderley Junior. – Aloysio de Castro. – Seixas Doria. – Arnaldo Cordeira. – Napolédo Fontenelle. – Chalbaud Biscaia. – Portugal Tavares. – Alfredo Palermo. – José Fragelli. – José Guimarães. – Airton Telles. – Badaró Junior. – Pacheco Chaves. – Lucidio Ramos. – Heitor Filho. – Júlio Castro Pinto. – Mendes Gonçalves. – Celso Peçonha. – Casar Prieto. – Hugo Napoleão. – Roxo Loureiro. – José Maciel. – Creso Bezerra. – Antônio Carlos. – Olavo Costa. – Victorino Corrêa. – Esmerino Arruda. – Janduhy Carneiro. – Menezes Pimentel. – Carmelo d'Agostini. – Bias Fortes. – Flôres da Cunha. – Oswaldo Lima Filho. – Aureo Mello. – Pereira Diniz. – José Maciel. – Ruy Santos. – Alberto Torres. – Getúlio Moura. – Raimundo Padilha. – Tarso Dutra. – Sigefredo Pacheco. – Fausto Oliveira".

Não posso deixar de lastimar e lamentar que aqueles que dela discordaram e constituíram uma comissão especial para tratar do assunto, não tenham agido, como no caso da NOVACAP, com a necessária rapidez que o caso estava a exigir. A apresentação aqui ou lá de um outro ou outros projetos mais aperfeiçoados ou mais completos teria prestado à Nação um relevante serviço.

A ninguém censuro, antes deixo aqui o meu sincero apêlo para

que o Senado encontre a fórmula não perfeita, mas que possa ser aceita pela unanimidade de seus membros.

Sr. Presidente, rememorando os meus vinte anos efetivos em exercer uma clínica de médico da roça, pau para toda obra, de dia e de noite, os quatorze anos de Prefeito de Pires do Rio, aldeia transformada na terceira cidade de Goiás, os meus mandados de Deputado Estadual, depois de 1930, Vice-Presidente da 1ª constituinte, Presidente da segunda, o de Deputado Federal na legislatura passada e hoje o de Senador da República, sinto-me satisfeito por ter assistido a dois grandes acontecimentos históricos: Goiânia e Brasília.

Em Goiás, antiga capital, certa noite, reuniram-se os Deputados do Partido Social Republicano, para promoverem a escolha do futuro Governador, a ser eleito por eles no dia seguinte; um era o escolhido e dêle ouvimos êste pronunciamento; só aceito o honroso mandato de Governador de meu Estado se todos pessoalmente e sem restrições assumirem o compromisso de honra de votarem as leis necessárias à mudança da capital; de outra forma a minha eleição não tem sentido; os senhores ficarão à vontade para escolherem outro.

Aqui, um Presidente eleito, e ainda não empossado, recebe um projeto de lei, afasta-se um pouco e volta sorridente e diz, se êste projeto fôr aceito, dentro de sessenta dias começarei a mudança da capital.

Lá, Pedro Ludovico Teixeira havia dado o seu primeiro passo para a imortalidade; aqui o Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Sigamos os seus exemplos, unindo-nos em torno dos grandes problemas, para maior glória e grandeza de nossa Pátria comum: o Brasil. – (*Muito bem; muito bem, Palmas*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá, segundo orador inscrito.

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, Senhores Senadores, embora com pequeno atraso, até certo ponto explicável, só hoje me é dado comentar, como desejava e inicialmente para louvar, certas declarações feitas pelo Sr. Ministro Marechal Henrique Teixeira Lott, ao receber uma delegação da Seção Regional do Partido Socialista Brasileiro.

Algumas das afirmações da ilustre titular da Guerra são dignas de aplausos e de louvor; e eu os presto agora, com satisfação, justamente para demonstrar a isenção de espírito com que considero o eminente homem público que dirige a Pasta militar.

Assim, por exemplo, penso deve ser registrada a asseveração de que, embora muitas das reivindicações socialistas merecerem o apoio de S. Exa. – como de resto merecem de qualquer pessoa autorizada e atualizada – via os Interesses do Brasil acima e antes de quaisquer outros e depois – somente depois – os interesses dos demais países.

Continuou o ilustre militar:

"Sou contra tudo o que seja prejudicial ao nosso desenvolvimento industrial, a nossa soberania. Entretanto, não podemos esquecer que vivemos no mundo ocidental e que devemos manter as já tradicionais relações de amizade com os países amigos, não significando com isso a alienação da nossa soberania, ou o sufocamento do nosso desenvolvimento industrial, garantia essencial para o aprimoramento das condições de vida e de trabalho do nosso povo. No meu tempo (nesse momento invocou o testemunho do Sr.

Mendes de Moraes) tudo ou quase tudo era importado. Desde o tecido para as nossas fardas até a manteiga e os sapatos. Praticamente nada produzíamos. Até o arroz era importado de Rangun. Dai ser, em primeiro lugar, defensor do desenvolvimento Industrial do Brasil".

Sr. Presidente, estas afirmações, creio são subscritas indistintamente por todos os bons brasileiros, louvo, precisamente, a forma pela qual o Sr. Marechal Teixeira Lott, recebendo a visita dos representantes socialistas, frisou tão bem esta posição nacionalista, vendo, antes e acima de tudo, os Interesses do Brasil, defendendo os fatores do desenvolvimento e da indústria brasileira sem, entretanto, perder de vista as vinculações históricas, políticas e culturais que temos e devemos manter, sem que as vinculações com a soberania ocidental impliquem, de maneira alguma, abandono, renúncia ou capitulação da nossa altivez e da nossa independência no trato com as demais nações.

Penso que S. Exa. foi feliz ao assim se definir, mostrando, portanto, que se situa na corrente que se pode chamar do nacionalismo brasileiro, nacionalismo cristão, nacionalismo tal como é comum em todos os povos, nacionalismo como o dos franceses por exemplo.

Afirma ainda o Marechal Teixeira Lott:

"No meu tempo, tudo ou quase tudo era importado, desde o tecido para as nossas fábricas até a manteiga e os sapatos. Praticamente nada produzíamos, até o arroz era importado de Rangun. Dai ser em primeiro lugar defensor do desenvolvimento industrial do Brasil".

Novamente, palmas – agora com pequeno acréscimo; defensor do

desenvolvimento industrial mas também do desenvolvimento agrícola, porque já nesse período S. Ex.^a, lembrava que até o arroz era importado de Rangun. Hoje, não mais importamos arroz; exportamo-lo, porque o produzimos da melhor qualidade.

É preciso, portanto, acrescentar sempre – e creio S. Exa., o candidato Henrique Teixeira Lott, deve considerar êsse ponto com a maior atenção – que não pode haver desenvolvimento econômico e industrial sólidos, sem uma prospera e segura base agrícola, sem atenção desvelada à agricultura e, agora, sem uma reforma agrária profunda que modifique a estrutura econômica do País. Jamais poderemos ter industrialização que nos assegure independência econômica, se não tivermos mercado interno com capacidade aquisitiva, o qual só pode existir com "hinterland" agrícola firme e florescente.

O SR. MOURA ANDRADE: – Tenho a certeza de que êsse é o pensamento do Marechal Teixeira Lott, mesmo porque ninguém pode pretender a Nação industrial construída à margem da Nação agrícola.

O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente.

A seguir, S. Exa. faz afirmação, favorável à Petrobrás. Não preciso reproduzi-la, porque, hoje, creio, não há mais no Brasil quem tenha a coragem de atacar o monopólio estatal do petróleo; monopólio que – é preciso não esquecer – os brasileiros e os nacionalistas devem à Oposição, à União Democrática Nacional, embora êsse serviço não seja muito lembrado; mas, ao contrário, às vezes até distorcido.

A vitória da Petrobrás, hoje, é mansa e pacífica, e, ao que se sabe, é, seguramente a meta do Governo Juscelino mais digna de louvor e que mais exatamente o está garantindo. Espera-se, até o fim dêste ano, uma produção de cem

mil barris; e os novos campos que se dizem já assegurados no Norte da Bahia e em Alagoas, permitem, sem qualquer otimismo delirante, prever se tornará o Brasil, dentro de dois anos, praticamente auto-suficiente.

Outra asseveração do Marechal Teixeira Lott, na entrevista com os representantes nacionalistas, que eu recebo mais como uma promessa, como um juramento para o futuro do que como referência ao passado, é a seguinte:

"Desejo declarar, para aqueles que me acusam de arbitrário e de autoritário, que jamais procedi contra as leis ou regulamentos; sou um defensor da Lei e da Constituição."

Como digo, Sr. Presidente e Senhores Senadores, louvo essa assertiva, considerando-a um juramento, uma promessa para o futuro, uma demonstração de que S. Exa. quer apagar definitivamente o passado e que inalteravelmente, como candidato, e se as urnas lhe forem favoráveis, como Presidente, será um respeitador da Lei e da Carta Magna.

Recebo-a, repito, como um juramento de que, sem restrições nem reservas mentais, S. Exa. jamais transgredirá a Constituição e que o 11 e o 21 de novembro ficarão sepultadas na História, sem que ninguém dêles mais se lembre, em face das novas atitudes que o eminente Marechal agora promete manter.

Sr. Presidente, se até aqui só tive louvores para as declarações do Marechal Henrique Teixeira Lott, lamento divergir da sua última declaração e opor algumas objeções.

Diz Sua Excelência:

"Deixarei o Ministério no momento exato, prevista pela Constituição".

Isto é, no caso de se tornar candidato – como parece existirem

poucas dúvidas a respeito – S. Exa, não pretende deixar o Ministério da Guerra senão no último minuto da última hora, do último dia, determinado pela Carta Magna para se desincompatibilizar e poder concorrer ao pleito.

Constitucionalmente, está certo.

O SR. MOURA ANDRADE: – Aliás, essa prática generalizou-se no País. Em São Paulo, o Sr. Carvalho Pinto, candidato ao Govêrno do Estado, só se desincompatibilizou no último minuto da última hora autorizado pela Constituição. Foi, assim, candidato, exercendo a Secretaria da Fazenda até o derradeiro instante.

O Governador Jânio Quadros, por sua vez, sequer se afastou do Govêrno para fazer a campanha do Marechal Teixeira Lott.

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. quer dizer – do Sr. Carvalho Pinto.

O SR. MOURA ANDRADE: – Enganei-me, quis dizer Carvalho Pinto.

O SR. MEM DE SÁ: – É o subconsciente de V. Exa. que está agindo.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Ou o consciente.

O SR. MOURA ANDRADE: – Não. É apenas uma seqüência de realidades. Assim como o Governador de São Paulo não se afastou das funções e participou, diretamente, da campanha do seu candidato, usando, inclusive, todos os recursos governamentais – financeiros, policiais e administrativos – exigindo a presença de cada Secretário de Estado e do Chefe de Polícia nos comícios, impondo a participação de cada funcionário, sob pena de punição, afastando ou demitindo os que não quiseram aceitar essa atividade e nomeando outros, em número de quarenta e

dois mil, para substituírem os que não concordaram com a interferência do Govêrno; assim como o próprio Candidato Carvalho Pinto só se desincompatibilizou no último minuto da derradeira hora prevista na Constituição – está-me parecendo que, na realidade, presenciamos o amadurecimento político da Nação.

Hoje, compreende-se que a Constituição foi sábia nas suas disposições e tudo quanto é constitucional é legítimo. Aliás ninguém censurou o Senhor Carvalho Pinto pelo fato de haver ficado, até o último minuto no exercício do cargo, porque a Constituição lhe assegurava tal direito.

O SR. MEM DE SÁ: – Aguarde V. Exa. o prosseguimento do meu discurso.

O SR. MOURA ANDRADE: – Assim V. Exa. não deve estranhar que o Marechal Teixeira Lott também permaneça no exercício do cargo pelo tempo que a Constituição lhe permite. O nobre colega acaba de elogiar o Senhor Ministro da Guerra pela disposição de praticar o que a Carta Magna lhe faculta; entretanto, censura-lo-á se porventura pretender exercer direito que também a Constituição lhe outorga.

O SR. MEM DE SÁ: – Se V. Exa. me permitir, demonstrarei porque divergimos neste ponto; e, creio, continuaremos divergindo. Não demoverei o nobre colega de suas convicções, nem V. Exa. me demoverá das minhas. Não tenho tal pretensão. Se ninguém reclamou do Sr. Carvalho Pinto, também essa não era minha função; mas não quero manter êsse debate que foge completamente aos motivos que alegarei.

O SR. MOURA ANDRADE: – São, fatos atuais da vida política brasileira.

O SR. MEM DE SÁ: – Espero que, se o nobre colega, me quiser apartear – o que me dará muito prazer – o faça sempre nos termos regimentais, isto é, com intervenções breves, rápidas e objetivas.

Considero V. Exa. um dos grandes oradores não apenas do Senado mas de todo o Parlamento, portanto, terá sempre oportunidade de nos encantar com a exposição de seus pontos de vista.

O SR. MOURA ANDRADE: – Exato. Darei apartes, o mais possível breves, se houver necessidade.

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, constitucionalmente, está certo – dizia eu. Na Constituição se defende e abroquela o Marechal. Resta indagar se igualmente certo está, assim agindo, do ponto de vista político e ético. Pelo visto, o candidato *in-fiere* se considera apenas Ministro e se esquece que é Marechal. Se lhe lembrarem que o é, responderá que é R-1. Mas então esquece que sendo Ministro, também o é, por força de um decreto ou lei recente, Comandante do Exército. Comandante do Exército, embora R-1, sempre é Comandante e sendo este um homem chamado Henrique D. Teixeira Lott é Comandante, muito mais que Comandante. E tanto que pune os seus colegas da ativa e da reserva a seu exclusivo critério. Aliás o próprio Candidato-Ministro-Comandante declara, logo a seguir que o seu desejo é que “os quartéis sejam mantidos afastados da luta eleitoral, pois quartel foi feito para outra coisa, não para discussões de ordem política. Muito bem, palmas lhe cubram estas palavras. Mas, se quartéis devem ser afastados desta luta, como e por que o Quartel-General do Comandante do Exército, em vez de se afastar dela, dela se torna também o Quartel-General? O Quartel-General do Comandante do Exército será também o

Quartel-General da campanha do candidato à Presidência da República.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Dá licença para um aparte?

O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Desejo apenas fazer uma pergunta: donde tira V. Exa. essa conclusão ou os fundamentos para fazer afirmativa tão categórica?

O SR. MEM DE SÁ: – Não estou afirmando coisa alguma.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Fica, então, apenas no terreno das conjecturas das hipóteses e das suspeitas.

O SR. MEM DE SÁ: – Não é suspeita.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Quando, realmente, o Quartel-General se converter em Quartel-General de propaganda eleitoral, então V. Exa. poderá acusar o Marechal Teixeira Lott, por enquanto não.

O SR. MEM DE SÁ: – Não disse que será quartel de propaganda, e não há suspeita alguma de minha parte. Evidentemente, não funcionará no Ministério da Guerra o comitê de propaganda, mas, numa campanha eleitoral, onde está o candidato, está o comando da candidatura. Numa campanha eleitoral, nada se faz sem ser de acordo com o candidato. A propaganda, as articulações principais, os contatos decisivos sobre medidas maiores são estabelecidos com assistência do candidato, ouvido o candidato ou por determinação do candidato.

Podem V. Exas. dizer o que quiserem; mas, formalmente, dirão sempre...

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – O que digo é baseado nas próprias premissas de Vossa Excelência.

O SR. MEN DE SÁ: – ...que o Ministério da Guerra será sempre o Ministério da Guerra.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Se V. Exa. reconhece que o Marechal Teixeira Lott não quer que os quartéis se envolvam na política, naturalmente também aceita não desejar S. Exa. envolver o Ministério da Guerra.

O SR. MEM DE SÁ: – Mas ele estará lá.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – São as conclusões lógicas das premissas de V. Exa., o mais é suspeita, conjectura, hipótese.

O SR. MEM DE SÁ: – Aí é que afirmo; ele não quer envolver-se mas lá estará.

Pergunto a V. Exa. se está falando como Líder da Maioria, ou como Senador Lameira Bittencourt.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Posso estar falando na dupla condição: de Líder da Maioria e de Senador. Não há incompatibilidade nessa minha posição.

O SR. MEM DE SÁ: – Realmente não há, apenas queria saber.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Bem sei onde V. Exa., deseja chegar, conheço muito bem a inteligência, a habilidade, o espírito de malícia de V. Exa. para me deixar envolver na trama que está querendo armar, aliás com muita vivacidade.

O SR. MEM DE SÁ: – Fiz a pergunta apenas porque estou vendo o Líder e o Vice-Líder da Maioria entusiasmados na defesa da candidatura do Marechal Teixeira Lott.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não é a primeira vez, nem será a última, que defendo uma pessoa do Governo, quando atacada.

O SR. MEM DE SÁ: – Não estou criticando pessoa do Governo, mas a atitude de um candidato. Vejo que V. Exa. já é Líder do atual Governo e do que pretende ser futuro Governo, se as urnas lhe forem favoráveis. Não vá tão depressa; ainda haverá muita coisa no meio...

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não tenho essa ambição. Sou modesto nas minhas pretensões.

Sequer aceitei ser pagador do Ministério da Fazenda, como V. Exa. sugeriu há poucos dias.

O SR. MEM DE SÁ: – Perdão! Declarei que V. Exa. seria, pelas suas qualidades, um padrão; mas o nobre colega é muito mais.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Obrigado a Vossa Excelência.

O SR. MEM DE SÁ: – Aguardo o aparte regimental do nobre Senador Moura Andrade.

O SR. MOURA ANDRADE: – Engraçado. Só a mim V. Exa. coloca dentro do Regimento. (*Riso*).

O SR. MEM DE SÁ: – Estou tendo um debate, mas sempre com apartes curtos e V. Exa. costuma fazer discursos paralelos!

O SR. MOURA ANDRADE: – Até que sou de falar pouco, nesta Casa.

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. fala pouco na tribuna e muito nos apartes.

O SR. MOURA ANDRADE: – Equívoco de V. Exa. Não se trata de defender o Marechal Teixeira Lott, mesmo porque S. Exa. não praticou qualquer ato que necessitasse de defesa.

O SR. MEM DE SÁ: – Não precisaria, então, da defesa de Vossa Excelência.

O SR. MOURA ANDRADE: – Verifica-se situação plenamente jurídica, real e legítima...

O SR. MEM DE SÁ: – O problema é político, e não jurídico.

O SR. MOURA ANDRADE: – ...de que V. Exa. procura tirar ilegitimidade. O General Eurico Gaspar Dutra – é General Eurico Gaspar Dutra mesmo, não foi traição do subconsciente – embora não existisse a Constituição vigente, tornou-se candidato ao Governo no exercício do cargo de Ministro da Guerra.

O SR. MEM DE SÁ: – Isto para mim nada significa.

O SR. MOURA ANDRADE: – Deve significar.

O SR. MEM DE SÁ: – Nunca louvei o Marechal Dutra por esse aspecto.

O SR. MOURA ANDRADE: – Todos louvamos o Marechal Dutra pela sua imparcialidade.

O SR. MEM DE SÁ: – Quando S. Exa. foi candidato, permaneceu no Ministério. Fêz muito mal e merece as mesmas críticas dirigidas ao Marechal Lott.

O SR. MOURA ANDRADE: – V. Exa. também as dirige ao Governador Carvalho Pinto?

Faria a mesma crítica ao Governador Jânio Quadros?

O SR. MEM DE SÁ: – Já expliquei a V. Exa, a profunda distinção; o Senhor Teixeira Lott, não é simplesmente, Ministro – é Marechal.

O SR. MOURA ANDRADE: – O problema não é este.

O SR. MEM DE SÁ: – Mais que isto, S. Exa. é Comandante do Exército. Como tal, embora seja “R-1” tem plena comando de todos os oficiais, quer da Ativa quer da Reserva.

O SR. MOURA ANDRADE: – Vou dar minha opinião a Vossa Excelência.

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. já a deu!

O SR. MOURA ANDRADE: – V. Exa. não sabe qual é. Já a dei sobre outros aspectos, agora, vou dá-las sobre esse.

O SR. MEM DE SÁ: – Eu sei, V. Exa. é de opinião que o Marechal Lott deve ficar no Ministério.

O SR. MOURA ANDRADE: – Faço distinção entre a indicação da candidatura e a campanha do General Teixeira Lott. Tomo a declaração de S. Exa., de que permanecerá no Ministério até o último dia que a Constituição lhe permite, como compromisso de que não iniciará a campanha eleitoral antes dessa data.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – E toma-a muito bem.

O SR. MOURA ANDRADE: – Tomo assim a declaração de S. Exa., porque eu também não compreenderia que um Ministro de qualquer Pasta, especificamente a da Guerra, permanecesse no exercício de suas funções e, ao mesmo tempo, fizesse campanha eleitoral. Parto, pois, do princípio de que o General Lott...

O SR. MEM DE SÁ: – Marechal.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – O nobre Senador Mem de Sá está mais bem informado do que nós.

O SR. MOURA ANDRADE: – Marechal Lott. Não tenha mais receio das Forças Armadas.

O SR. MEM DE SÁ: – Sou militar da Reserva e não permito que o Senador Moura Andrade diminua o grau de meus colegas.

O SR. MOURA ANDRADE: – Não compreendo bem, porque sou reservista de terceira categoria.

O SR. MEM DE SÁ: – Sou “R-1” colega do Marechal Lott. A única diferença é que não recebo nada.

O SR. MOURA ANDRADE: – Sou “R-3”, bitolado pelo Regimento.

O SR. MEM DE SÁ: – É por isto que V. Exa. fala como paisano, sem conhecer as diferenças fundamentais.

O SR. MOURA ANDRADE: – Falo como um patriota.

O SR. MEM DE SÁ: – Um patriota deve saber que o Sr. Henrique Teixeira Lott é Marechal.

O SR. MOURA ANDRADE: – Isto é coisa secundária.

O SR. MEM DE SÁ: – Não para o Marechal nem para mim.

O SR. MOURA ANDRADE: – Para mim, aliás, para todos é. Não é o título que faz o homem – é a personalidade.

O SR. MEM DE SÁ: – A personalidade, sim, mas que os títulos valem, valem.

O SR. MOURA ANDRADE: – Um dia destes chamei a V. Exa. Deputado, Tomarei cuidado; agora, só lhe chamarei Senador insigne, ilustre Senador.

O SR. MEM DE SÁ: – Insigne é adjetivo. Se eu ficar, serei insigne.

O SR. MOURA ANDRADE: – V. Exa. é um insigne Senador.

O SR. MEM DE SÁ: – só se ficar.

O SR. MOURA ANDRADE: – É líder absoluto de uma Bancada homogênea.

O SR. MEM DE SÁ: – Homogênea, uníssona, não resta dúvida. Nesse ponto, levo grande vantagem sobre V. Exa., que não pode dizer o mesmo.

O SR. MOURA ANDRADE: – É a Bancada que, quando se contradiz contradiz-se por inteiro.

O SR. MEM DE SÁ: – Ao passo que V. Exa. tem divergência universal.

O SR. MOURA ANDRADE: – Sim, quando a Bancada muda de posição, mudo também.

O SR. MEM DE SÁ: – Exato. V. Exa. está sempre com o Govêrno.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – O eminente orador, que sempre discute os assuntos com tanta nobreza e cortesia, faz agora afirmativa, que além de não corresponder à verdade, é injusta.

O SR. MEM DE SÁ: – É que tenho que dançar conforme a música.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não está de acôrdo com a tradição de V. Exa. nesta Casa.

O SR. MEM DE SÁ: – O querido Vice-Líder da Maioria, Senador Moura Andrade, não me deixa prosseguir no discurso, estabelece logo discussão.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não é motivo para V. Exa, desmerecer o Partido Social Democrático.

O SR. MEM DE SÁ: – Espero que V. Exas. me permitam continuar.

O SR. MOURA ANDRADE: – Se Vossa Excelência permitir que eu conclua o aparte. Quando começo a falar, V. Exa. logo estabelece palestra comigo.

O SR. MEM DE SÁ: – A não ser assim, V. Exa. tomará conta da palavra.

O SR. MOURA ANDRADE: – V. Exa. grande *causeur*, prosador emérito trava, imediatamente conversação.

O SR. MEM DE SÁ: – É a única maneira de poder falar também.

O SR. MOURA ANDRADE: – Deixarei V. Exa. falar depois. Declarava eu que a circunstância de o General Lott ter sido indicado a declarar que deixará o Ministério seis meses antes, significa, para mim, que iniciará a campanha nessa data. Se pretender iniciá-la antes, naturalmente se afastará. Êste, o entendimento que tenho a propósito do assunto. E V. Exa. em vez de temer, deveria congratular-se neste ponto, pela declaração do Marechal Lott.

O SR. MEM DE SÁ: – Folgo em verificar que V. Exa. tem êsse ponto de vista, e muito o louvo.

O SR. MOURA ANDRADE: – Êsse é o ponto de vista de tôdas as pessoas de bom senso.

O SR. MEM DE SÁ: – Vamos ver se o Marechal Teixeira Lott está incluído nesse número.

O SR. MOURA ANDRADE: – Não tenha dúvida.

O SR. MEM DE SÁ: – Continuo meu discurso, se V. Exa., o permite.

(Lendo) – Assim o quer o marechal que se deslembra do que é, para só pensar no que deseja ser. Sim, um Ministro candidato só está obrigado a desincompatibilizar-se seis meses antes do pleito. isto pode valer, do ponto de vista ético e político, quando o Ministro é civil e não dispõe de força militar. Na atual conjuntura brasileira, para que a campanha sucessória não ponha em risco as instituições, necessário se torna evitar que de um lado, se pretenda incendiar paixões atribuindo a uma das facções o monopólio do patriotismo e do nacionalismo, enquanto a oposta é apontada como o covil do entreguismo, e, de outra, com igual empenho, que uma das candidatu-

ras seja apresentada como militarista imposta por militares, contra a parte civil da Nação. Ambos os antagonismos são, mais que criminosos, estúpidos. No Brasil não há lugar para a pretensa oposição entre desenvolvimentistas e anti-desenvolvimentistas, defensores dos interesses nacionais e vendilhões da Pátria. Como oposição não existe entre classes armadas e civis. O Marechal Teixeira Lott deve fazer questão, mais que ninguém, em não aparecer ao eleitorado, como um candidato da força, como uma imposição militar, como um homem de farda. Já é, aliás R-1. Mas, como Comandante do Exército, continua usando farda. Pergunta-se; continuando no Ministério até abril e passando a ser candidato entregar-se-á aos deveres e ocupações do Ministério ou aos do candidato? Quem, será prejudicado com a acumulação remunerada, o Ministério ou a candidatura? Sairá do Ministério, para as reuniões do PSD, PTB, PSP e PRP, fardado ou à paisana? E os comícios, como comparecerá o Comandante do Exército?

O SR. MOURA ANDRADE: – Tais questões já estão respondidas, no meu aparte. Lamento ter estragado êsse trecho do discurso de Vossa Excelência.

O SR. MEM DE SÁ: – É ponto de vista seu.

(Lendo):

Não é demais recordar que já o Senhor Israel Pinheiro – correligionário, de Vossa Excelência. Ilustre Deputado Moura Andrade...

O SR. MOURA ANDRADE: – Vê o nobre colega como, de quando em vez, a gente erra nas classificações? V. Exa. também não é infalível. Há pouco me censurava por haver-lhe chamado Deputado, sem se lembrar de que poderia incidir no mesmo tropêço.

O SR. MEM DE SÁ: – Qual foi o tropeço? A quem não denominei corretamente?

O SR. MOURA ANDRADE: – A quem está prêso ao Regimento.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI (para o orador): – É que V. Exa. chamou Deputado ao Senador Moura Andrade.

O SR. MEM DE SÁ: – Assim como S. Exa. me havia chamado. Fi-lo, porém, propositadamente, para pagar com a mesma moeda. Acaso somente S. Exa. pode fazê-lo?

O SR. MOURA ANDRADE: – Já agora V. Exa. sai por *tabela*. É Inteligente; mas ficou em *sinuca*, porque cometeu o mesmo erro.

O SR. MEM DE SÁ: – Apenas retribuí.

(Lendo):

Não é demais recordar que já o Sr. Israel Pinheiro, correligionário de V. Exa., ilustre *Senador Moura Andrade* – corrijo-me porque V. Exa. também se corrigiu – veterano cabo eleitoral e técnico em construções auto-financeáveis, asseverou que, para o Sr. Henrique Lott vencer o pleito, indispensável lhe seria não despir a farda, fazendo a campanha como Marechal. Mas, se mais do que fardado, como Comandante do Exército faz a campanha, percorre o Brasil, arenga em comícios, como dizer à Nação que não é um candidato militar, um candidato que tem por si a força e o poder de comandar o Exército? Poderá o Senhor Henrique Lott considerar-se civil, ter-se como um paisano em prélio cívico contra outro, disputando as preferências eleitorais em igualdade de condições?”.

O SR. MOURA ANDRADE: – Todas essas hipóteses existem, pelo simples fato de que não há campanha.

O SR. MEM DE SÁ: – Desta vez, V. Exa. nem pediu licença para o aparte. (*Riso*)

(Lendo):

“Terá o Comandante do Exército, candidato, força moral para punir algum oficial da ativa ou da reserva que, lhe seguindo o exemplo, lançar-se à campanha e, em jornal ou praça pública, lhe disser coisas desagradáveis de ouvir? Terá, por exemplo; autoridade moral, para tornar a punir o general Alencastro Guimarães, apesar de ser este, este sim, há muitos anos um paisano entregue à política?

Concedo, agora, Senador Moura Andrade, a licença para o aparte, que V. Exa. não me pediu.

O SR. MOURA ANDRADE: – V. Exa. está fazendo discurso de hipóteses. Preliminarmente, parte do princípio de que, se o Marechal Lott fôsse do Partido Libertador, procederia assim.

O SR. MEM DE SÁ: – Há uma *contradictio in adjecto*.

O SR. MOURA ANDRADE: – Não há; Porque V. Exa., sendo Oficial da Reserva...

O SR. MEM DE SÁ: – Sua Excelência é visceralmente antiparlamentarista. Não pode ser do Partido Libertador.

O SR. MOURA ANDRADE: – Supõe que todos os Oficiais procederiam como imaginava.

O SR. MEM DE SÁ: – Se S. Exa. fôsse candidato do meu Partido, teria de proceder assim.

O SR. MOURA ANDRADE: – O General Juarez Távora, na sua campanha, pôde ser candidato nitidamente civil.

O SR. MEM DE SÁ: – É o que desejo ao Marechal Lott.

O SR. MOURA ANDRADE: – O Brigadeiro Eduardo Gomes, por duas vezes, pôde disputar as eleições, sem invocar a farda. O Marechal

Eurico Gaspar Dutra, igualmente, disputou as eleições dentro de um clima e comportamento totalmente civis. As hipóteses levantadas por V. Exa. não se justificam pelo simples fato de que não entra na cabeça de pessoa alguma de bom senso que o General Lott...

O SR. MEM DE SÁ: – Marechal.

O SR. MOURA ANDRADE: – ...viesse a fazer campanha no exercício do Ministério da Guerra.

O SR. MEM DE SÁ: – Verifico que êsse é o ponto de vista de Vossa Excelência.

O SR. MOURA ANDRADE: – V. Exa. peca pela base. Imagina, então que o Marechal Lott, Ministro da Guerra vai sair em campanha eleitoral?

O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Exa, que eu continue meu, discurso?

O SR. MOURA ANDRADE: – Isso não vai ocorrer, porque, quando S. Exa. sair em campanha eleitoras, já terá renunciado ao Ministério da Guerra.

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. já o disse.

O SR. MOURA ANDRADE: – Daí por diante, quem aplicará punições, inclusive a êle, Marechal Lott, se fôr o caso será o novo Ministro da Guerra.

O SR. MEM DE SÁ: – Conhecemos o ponto de vista de V. Exa., como sendo o dos homens de bom senso. Espero, agora, que o prezado colega me permita continuar. Declarava, que o Sr. Israel Pinheiro não é pessoa de bom senso, no juízo de Vossa Excelência.

O SR. MOURA ANDRADE: – V. Exa. é quem está fazendo essa declaração sobre o Sr. Israel Pinheiro. Se foi publicada, não sei.

O SR. MEM DE SÁ: – Foi publicada e não desmentida.

O SR. MOURA ANDRADE: – Há poucos dias publicaram, também, pronunciamentos do Senador Caiado de Castro...

O SR. MEM DE SÁ: – E S. Exa. o corrigiu.

O SR. MOURA ANDRADE: – ...do Sr. José Américo, meus e de Vossa Excelência.

O SR. MEM DE SÁ: – Sempre corrijo os meus, quando não estão certos. O Senador Caiado de Castro corrigiu os seus. O Sr. José Américo, também. Todos aqueles que têm declarações deturpadas, devem corrigi-las.

O SR. MOURA ANDRADE: – Não tenho dúvidas de que o Sr. Israel Pinheiro fará a correção.

O SR. MEM DE SÁ: – Encarecidamente peço a V. Exa. licença para continuar o meu discurso. Creio que o nobre colega não me negará êste pequeno direito.

O SR. MOURA ANDRADE: – V. Exa. faz...

O SR. MEM DE SÁ: – Não vai deixar? (*Riso*).

O SR. MOURA ANDRADE: – Não. É que V. Exa., como homem hábil, está procurando dar a impressão de que, aparteando o seu discurso, pretendo obstruí-lo, V. Exa. faz muita “onda” com os meus apartes, quando normalmente, aparteio todos os Senhores Senadores e até agora, nenhum se queixou de obstrução.

O SR. MEM DE SÁ: – É tão raro! Não tenho ouvido V. Exa. apartear os colegas. V. Exa. tem uma predileção por mim, que muito me desvanece!

O SR. MOURA ANDRADE: – É uma velha simpatia. Nós dois temos alguma afinidade.

O SR. MEM DE SÁ: – Faça-me então V. Exa. o favor de suspender sua simpatia por quinze minutos. (*Riso*).

O SR. MOURA ANDRADE: – É tempo demais para eu ficar afastado dela.

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente. Não desejamos agravar o Marechal Teixeira Lott, cujas virtudes reconhecemos com a mesma tranquilidade com que lhe verificamos os defeitos. Por isto, queremos vê-lo candidato civil e, sobretudo leal. Um candidato com a viva noção da honra e do pundonor de 40 anos de vida militar lhe aprimoraram, e, igualmente, com nítida e aguda consciência de “fair-play”. Ele quer a Presidência e se julga com predicados para exercê-la em bem do Brasil. Está disposto a disputá-la com o paisano Jânio Quadros. Para ser leal e honesto na contenda, tem de portar-se e conduzir-se como paisano, despido da farda e da força, como paisano e não como comandante exército. Tem de deixar o poder e a cargo, para equiparar-se ao antagonista. Ir ao Brasil e ao povo de casaco saco ou, se quiser, sem casaco, mas nunca de uniforme, símbolo das armas. E fazer a propaganda em igualdade de termos. Sem levar ao eleitorado a impressão de que o está coagindo, com o pêso e as vantagens inconfessável a da máquina oficial e do Comando das tropas. Igualdade de termos quer dizer, também, igualdade de condições para a propaganda, não só na imprensa e na praças, mas também no Rádio e na TV.

O SR. MOURA ANDRADE: – Permite V. Exa. outro aparte?

O SR. MEM DE SÁ: – Perfeitamente.

O SR. MOURA ANDRADE: – O Marechal Teixeira Lott quer fazer tudo isso de iniciativa própria.

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. já é porta-voz autorizado do Marechal Teixeira Lott?

O SR. MOURA ANDRADE: – Veja V. Exa. como são as coisas. No futuro, a História dirá que S. Exa. só teve êsse comportamento porque o nobre colega fez êste discurso.

O SR. MEM DE SÁ: – será mais um mérito que S. Exa. colherá.

O SR. MOURA ANDRADE: – Não; será mais alguma coisa para contar-se na biografia de Vossa Excelência.

O SR. MEM DE SÁ: – A minha não existe.

O SR. MOURA ANDRADE: – ...o homem que traçou os rumos já traçados; o homem que apontou o caminho para quem já o conhecia.

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. sabe que tem biografia os que estão no Poder.

O SR. MOURA ANDRADE: – V. Exa. se engana. No Brasil, é exatamente o contrário. Os que estão no poder não têm biografia. Só a têm os que estão na Oposição.

O SR. MEM DE SÁ: – Creio que V. Exa. está absolutamente fora da História.

O SR. MOURA ANDRADE: – Atente V. Exa. para os fatos: aqueles que combatera os governos são muitas vezes os que estão nas biografias.

O SR. MEM DE SÁ: – Nosso caso é diferente. V. Exa. faz a sua biografia, e te-la-á feita pelos pósteros.

O SR. MOURA ANDRADE: – Não posso tê-la, pois estou ao lado de Vossa Excelência.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite o nobre orador um aparte?

O SR. MEM DE SÁ: – Com grande prazer.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Não desejo, ficar no crivo em que está o nobre Senador Moura Andrade.

O SR. MEM DE SÁ: – Tenho certeza de que não ficará.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Aludiu V. Exa. a recente decreto que atribuiu ao Marechal Lott o comando do Exército.

O SR. MEM DE SÁ: – Ao Marechal, não; ao Ministro da Guerra.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Desejo apenas esclarecer que êsse decreto não é recente. O ato que outorga ao Ministro da Guerra a função de Comandante do Exército tem mais de quinze anos.

O SR. ZACHARIAS DE ASSUMPÇÃO: – Não; dois anos.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – A delegação de poder para exercer o cargo, sim.

O SR. MEM DE SÁ: – Vejo que as Classes Armadas estão divididas. O Presidente da República é o Comandante Chefe das Forças Armadas. Depois de Senador, li êsse decreto, que, estabelece delegação para o Ministro da Guerra ser o Comandante do Exército. Apesar de colega de Vossa Excelência, na Reserva, conheço menos história administrativa do Exército do que Vossa Excelência.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Conheço bem a história e tenho certeza do que afirmo. O Ministro da Guerra era Comandante do Exército há mais de quinze anos.

Houve um período em que o dispositivo ficou suspenso; ultimamente foi revigorado.

O SR. MEM DE SÁ: – Seria uma explicação às minhas palavras.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Em segundo lugar, V. Exa. admitiu a hipótese de o Marechal Teixeira Lott fazer sua propaganda política fardado, e êsse é o ponto principal do meu despretencioso aparte.

O SR. MEM DE SÁ: – Quem o recomendou foi o Sr. Israel Pinheiro.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Não acredito, nobre colega, que o Marechal Lott proceda desta maneira. Quem o conhece, como eu, num convívio de alguns anos, não pode admitir que um homem do temperamento e da autoridade moral do Marechal Lott seja capaz de praticar êrro dessa natureza...

O SR. MEM DE SÁ: – É claro; também estou certo de que S. Exa. não cometeria tal êrro.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – ...pois ficaria impossibilitado de punir qualquer militar da ativa que assim procedesse.

O SR. MEM DE SÁ: – Também penso assim; não acredito que Sua Excelência comparecesse fardado num comício. Explico a V. Exa. que, no meu discurso, dando mais ênfase ao fato, declarei que S. Exa. não deixando o Ministério da Guerra, continuando como Comandante – Chefe do Exército, mesmo que vá de pijama ao comício, é o Comandante da tropa militar; portanto, a farda é o que menos importa no caso. Qualquer que seja a roupa, êle estará sempre fardado aos olhos do povo porque é o Comandante – Chefe do Exército, que estaria fazendo comício. Com talabarte, sem talabarte, com esporas ou sem elas, é o Comandante do Exército. A farda, materialmente, para a minha oração, é um acessório. Usei a palavra apenas para dar ênfase para mostrar

aos homens de bom senso – portanto os que pensam como eu, e estou de acordo com o eminente colega Senador Moura Andrade – que Comandante – Chefe do Exército, o Marechal Teixeira Lott não pode ser candidato, não poderá ter nenhuma atividade, de candidato. Assim também pensa Vossa Excelência.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Quis esclarecer essa parte.

O SR. MEM DE SÁ: – Vamos ver os fatos.

O SR. MOURA ANDRADE: – Não estamos de acordo com a hipótese levantada por V. Exa. de que iriam ocorrer essas, circunstâncias.

O SR. MEM DE SÁ: – Não nos custa esperar. Tenho certeza de que o Marechal Lott não irá fardado aos comícios, mesmo porque essa atitude seria contra o Regulamento do Exército, e S. Exa. não iria infringir o Regulamento, embora possa infringir a Constituição. O fato, porém, de não ir com a farda pouco importará, se for como comandante do Exército.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Perdoe a Interferência, mas desejava esclarecer esse ponto, já que V. Exa. expôs perfeitamente seu pensamento. Não acredito que o Marechal Teixeira Lott faça campanha ainda como Ministro da guerra, portanto; Comandante do Exército; se assim proceder, estará prejudicando a própria candidatura.

O SR. MOURA ANDRADE: – Todos tomamos a declaração do general Teixeira Lott como um compromisso de que não sairá em campanha eleitoral, antes do prazo estabelecido para descompatibilização.

O SR. MEM DE SÁ: – *Marechal* Teixeira Lott.

O SR. MOURA ANDRADE: – Não tem importância o meu engano. V. Exa. se recorda de que o Dr. Jânio Quadros costumava tratar o General Juarez Távora de Tenente.

O SR. MEM DE SÁ: – Mas ele era Tenente.

O SR. MOURA ANDRADE: – "Tenente" de cabelos brancos. Posso, assim, tratar o Marechal Teixeira Lott de General, e não estarei muito errado.

O SR. MEM DE SÁ: – Permita-me agora V. Exa. que conclua, meu discurso pois a hora de Expediente está a terminar.

O SR. MOURA ANDRADE: – Vejo que V. Exa. só se preocupa com meus apartes. Os dois Senadores militares a V. Exa., que é R-1, não lhe pareceram compridos, como sou R-3, os meus parecem-lhe longos demais.

O SR. MEM DE SÁ: – Precisamente por isso. Os dois Senadores Gerais, por questão de hierarquia, conhecem o Regulamento da casa, e, assim, só me dão apartes curtos.

O SR. MOURA ANDRADE: – Chego, assim, à conclusão de que, como R-3 não posso estar apartando um R-1.

O SR. MEM DE SÁ (lendo): – O Marechal declarou a uma revista ser favorável ao voto dos analfabetos porque estes através do rádio e da TV, têm possibilidade de conhecer e escolher os candidatos. Como então pode um homem leal e de honra aceitar uma disputa em termos lisos e limpos se apresenta Comandante do Exército e nega ao contendor e aos antagonistas, e até aos jornalistas independentes o direito de usarem o Rádio e a TV, isto é, os instrumentos que ele proclama indispensáveis para que o povo se habilite a discernir e eleger?

O SR. MOURA ANDRADE: – Mas não nega; aí é que está.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Senador Mem de Sá, onde descobriu Vossa Excelência isso?

O SR. MEM DE SÁ: – É evidente que o Marechal Lott nega sua intervenção no caso. O Governo é o responsável. Quem é o Governo, afinal?

Quando os jornalistas são coibidos, como aconteceu recentemente com o Sr. Hélio Fernandes, começa-se por não saber qual a autoridade responsável.

O SR. MOURA ANDRADE: – O Governo não é responsável.

O SR. MEM DE SÁ: – Como neste Governo, quem manda é o Marechal Lott, é óbvio que o responsável é Sua Excelência.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V. Exa. faz afirmativa que não corresponde à realidade.

O SR. MOURA ANDRADE: – Como pode V. Exa. dizer que neste País não existe liberdade de imprensa?

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não se pode dizer que no Brasil não há liberdade democrática. O nobre Senador Mem de Sá, mesmo, tem reconhecido e elogiado o procedimento do Presidente da República no particular.

O SR. MEM DE SÁ: – A respeito da Imprensa, sim; quanto ao Rádio e à Televisão, não.

O SR. MOURA ANDRADE: – V. Exa. assiste, diariamente, aos mais rudes programas de Rádio e Televisão, contra o Governo, sem censura.

O SR. MEM DE SÁ: – Então, desafio o prezado Líder da Maioria a assumir o compromisso de que o Sr. Hélio Fernandes poderá

manter seu programa na Televisão, sem as restrições que lhe foram impostas. Fale V. Exa. pelo Governo. Houve proibições, estabeleceram-se condições. Pergunto; pode o Sr. Carlos Lacerda ir livremente para o Rádio e a Televisão? V. Exa, dirá que sim, mas os donos das estações transmissoras serão notificados de que lhes será cassada a concessão se as emissoras forem utilizadas por aquele Deputado.

Isto é liberdade, nobre Senador?

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Neste ponto, não estou tão bem informado quanto Vossa Excelência.

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. está muito bem informado.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...mas, por mais de uma vez, tive conhecimento de discursos e entrevistas do nobre Deputado, Carlos Lacerda, quer pelo Rádio, quer pela Televisão. Se é o contrário, minha memória está falhando.

O SR. MEM DE SÁ: – Afirmando a V. Exa, que nenhum jornalista – é o caso do Sr. Hélio Fernandes, público e notório – pode usar o Rádio ou a Televisão.

O SR. MOURA ANDRADE: – O Sr. Carlos Lacerda é conhecido, como "*vedett*" da televisão.

O SR. MEM DE SÁ: – Pergunte a S. Exa. se tem liberdade para fazer campanha política.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V. Exa, é homem de boa fé. Permita-me esclarecer que ainda anteontem o jornalista Hélio Fernandes ocupou a televisão de acordo com o que acaba de me informar o colega de liderança, Senador Jefferson de Aguiar, V. Exa. peca, pelo menos, por exagero.

O SR. MEM DE SÁ: – Espere um pouco; vou esclarecer, porque assinalai a ocorrência.

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os tímpanos): – Permita-me lembrar ao nobre orador que dispõe de apenas dois minutos para terminar.

O SR. MEM DE SÁ: – Terminarei, Sr. Presidente, se os colegas permitirem.

Lembro ao nobre Senador Lameira Bittencourt que o jornalista Hélio Fernandes voltou a televisão porque é profissional e precisa trabalhar, mas voltou com restrições expressas, tornadas públicas pela Imprensa. Não pode falar sobre inflação, custo da vida, emissões, autarquias, escândalos nos institutos. Ministros e Presidente da República. Só nestes termos pode trabalhar.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Tenho, entretanto, ouvido tantas vezes êsses assuntos serem ventilados no Rádio e na Televisão!

O SR. MEM DE SÁ: – Pois o jornalista Hélio Fernandes não pode mais tratar dêles.

O Senador Victorino Freire prometera-me falar com o Presidente da República sobre o assunto. Estiro certo de que aquele ilustre coleira tem todo o empenho em restabelecer a verdadeira liberdade de imprensa, porque é democrata sincero, como acredito que V. Exa. também o seja.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Gomo todos o somos, nesta Casa.

O SR. MEM DE SÁ: – Informe-se V. Exa. devidamente e use seu poder, e influência, V. Exa., também, Senador Moura Andrade, como, democrata autêntico...

O SR. MOURA ANDRADE: – obrigado a Vossa Excelência.

O SR. MEM DE SÁ: – ...interceda para que o Rádio e a Televisão gozem, realmente do regime

de liberdade de que se desfruta na Imprensa e na praça pública.

O SR. MOURA ANDRADE: – Somente no final do discurso foi que V. Exa. teve uma palavra amável para comigo.

O SR. MEM DE SÁ: – Vou terminar porque o Sr. Presidente já me advertiu de que está a findar o tempo de que disponho.

(Lendo).

Sr. Presidente. O homem que sobe às alturas do Poder, ou estando com o Poder, quer alcançar mais altos postos, ordinariamente se torna vítima da posição que ocupa, perdendo os meios de conhecer a realidade. Cercado demais por interessados, vive em solidão.

Ouvindo demais os interessados em sua vitória; que será a deles, deixa de ouvir até a voz de sua consciência, e o conselho de seu próprio bom senso. É lástima, por isto, que o Marechal Lott, como vítima de seu posto de Comandante-Ministro-Candidato, desestime as palavras que lhe não falem à vaidade e aos interesses. Tomará a minha como a de um oposicionista apaixonado para aceitar somente a dos apaixonados partidários. Lembre-se de Ulisses quando entupiu de cêra os ouvidos de seus tripulantes para que não ouvissem o canto das sereias. O Marechal não deseja outro canto que o das sereias que, à sua sombra, querem ser mais do que sereias. Por isto não deixará o Ministério senão no último dia do prazo fixado pela Constituição. Se esta lhe permitisse lá ficar até 16 dias antes do pleito, ficaria. Marechal, fardado, Comandante do Exército. Não se queixe, então, não se lastime, pois se o povo em face disto, concluir que vai ser chamado a escolher entre uma espada ameaçadora e uma Vassoura saneadora. *(Muito bem; muito bem! Palmas, o orador é cumprimentado).*

O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos ofícios encaminhados à Mesa

São lidos os seguintes ofícios:

Ofício

Em 8 de julho de 1959.

Senhor Presidente:

Achando-me impossibilitado de continuar a participar dos trabalhos da Comissão de Estudo dos Problemas do Vale do Rio Doce, venho declarar a Vossa Excelência que renuncio ao lugar que ali ocupava.

Atenciosas saudações: – *Rui Palmeira*.

Ofício

Em 8 de julho de 1959.

Senhor Presidente:

Havendo vaga na Comissão Especial do Estudo dos Problemas do Vale do Rio Doce (representação da União Democrática Nacional) em virtude da desistência do Sr. Senador Rui Palmeira solicito se digne Vossa Excelência de designar quem deva preenchê-la, na forma do disposto no art. 77, do Regimento Interno).

Atenciosas saudações: – *Attilio Vivacqua*.

O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre Senador Brasília Celestino.

Sobre a Mesa requerimento do nobre Senador Silvestre Péricles.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 204, DE 1959

Nos termos do art. 211, letra *n*, do Regimento Interno, requero dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1959, que concede abono provisório aos servidores das Secretarias e serviços auxiliares dos Tribunais Federais, a fim de que fi-

gure na Ordem do Dia da sessão seguinte:

Sala das Sessões, em 8 de julho de 1959. – *Silvestre Péricles*,

O SR. PRESIDENTE: – A matéria de que trata o requerimento ora aprovado será incluída na Ordem do Dia da próxima sessão.

Vai ser lido projeto de lei proposto pelo nobre Senador Lino de Mattos.

Lido e aprovado, é despachado às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 24, de 1959

Permite a fixação de época especial no ano letivo de 1959 para a prestação de exames finais, do 5º ano das Faculdades de Direito de todo o País; e dá outras providências.

(Do Sr. Lino de Mattos).

O Congresso Nacional decreta;

Art 1º Fica autorizada, no ano letivo de 1959, a fixação de época especial, para a prestação de exames finais do quinto ano, nas Faculdades de Direito de todo o País, de modo que a colação de grau dos bacharelados possa ser realizada no período compreendido entre 3 e 10 de outubro, na semana comemorativa do centenário de nascimento de Clóvis Bevilacqua.

Art. 2º A providência autorizada no artigo anterior ficará a critério da Congregação de cada uma das Faculdades de Direito, mediante solicitação subscrita pela maioria dos diplomandos.

Art. 3º As turmas beneficiadas pelo disposto nesta lei terão como patrono Clóvis Bevilacqua.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

No dia 4 de outubro do corrente ano o Brasil comemorará o 1º centenário do nascimento de Clóvis Bevilacqua, o grande e incomparável 'mestre de nosso direito civil

A poucos dos seus filhos o País deve tanto quanto deve a êsse exemplar e infatigável servidor das letras 'jurídicas, que vinculou a sua vida inteira; o seu talento e a sua erudição, ao esforço de expor e de sistematizar as regras e os. princípios do mais importante ramo do direito privado. O Código. Civil, que lhe custou anos de trabalho, de zelo e de desvêlo, é obra imorredoura, da qual se envaidece, cada dia mais, a consciência jurídica no Brasil.

Clóvis Bevilacqua é o patrono insubstituível de todos aqueles que pretendem colocar o seu ofício e a sua vocação a serviço do Direito. Porque é o mestre inigualável, padrão e exemplo de tôdas as gerações acadêmicas, é que o projeto de lei que ora submetemos à alta consideração do.Senado visa a autorizar, a título excepcional, às Faculdades de Direito a honrarem, com homenagens especiais, o transcurso do 1º centenária do seu nascimento. De tôdas as partes do País temos recebido apelos no sentido de autorizar através de lei própria, a antecipação dos exames finais do 5º ano, nas Faculdades de Direito, a fira de que os bacharelandos diplomados no ano letivo de 1959 possam colar grau na semana comemorativa do nascimento do nosso maior jurista.

A proposição, condicionando a providência, à prévia deliberação das congregações, mediante requerimento de no mínima 2/3 de bacharelandos, manteve uma li-

nha de prudência e de respeito aos critérios peculiares de cada escola, na salvaguarda dos interesses do ensino.

A intervenção do Congresso resulta obrigatória uma vez que o regime cronológico das provas parciais, bem como a duração do ano escolar se acham fixados pela Decreto-lei número 9,498, de 22 de julho de 1948.

Bala das Sessões, em 8 de julho de 1959, – *Lino de Mattos.*

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara número 37, de 1958, que concede, pelo prazo de 30 meses, isenção de direitos, adicionais, Impôsto de Consumo e taxas aduaneiras, para a importação de equipamentos de produção com os respectivos sobressalentes e ferramentas, destinados à indústria ferroviária, tendo pareceres favoráveis ao projeto e à Emenda de Plenário (sob ns, 110, 111, 280, 281 e 282, de 1959) das Comissões de Constituição e Justiça; de Economia e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto sem prejuízo da emenda.

Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 37, DE 1958

(Nº 2.722-B, de 1957, na Câmara dos Deputados)

Concede, pelo prazo de trinta meses, isenção de direitos, adicionais, Impôsto de Consu-

mo e taxas aduaneiras, para importação de equipamentos de produção, com os respectivos sobressalentes e ferramentas, destinados à indústria ferroviária.

O Congresso Nacional decreta

Art 1º É concedida, pelo prazo de 30 (trinta) meses, a partir da vigência desta lei, isenção de direitos, adicionais, Imposto de Consumo e taxas aduaneiras, exceto a de previdência social à importação de equipamentos de produção, com os respectivos sobressalentes e ferramentas, destinados às indústrias de fabricação de material ferroviário.

Parágrafo único. A isenção de que trata este artigo é extensiva: – observadas as condições previstas na presente lei – às importações anteriormente feitas e despachadas mediante termo de responsabilidade.

Art. 2º A concessão dos favores previstos no artigo anterior aplicar-se-á às empresas do ramo em funcionamento ou que venham a operar no País, cujas programas de fabricação e importação foram ou vierem a ser examinados e aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento.

Art. 3º A isenção a que se refere o art. 1º desta lei não se aplica às máquinas, equipamentos, suas peças, pertences e acessórios, com produção similar registrada no País.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a emenda.

Os Senhores Senadores que a aprovam queiram conservar-se sentados. *(Pausa)*.

Está aprovada.

É a seguinte a emenda aprovada:

EMENDA

Nº 1

Art. 1º – Onde se diz:

"previdência social",

diga-se:

"Despacho aduaneiro".

O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à Comissão de Redação.

Votação, em segunda discussão do Projeto de Lei do Senado numero 41, de 1954, que dá nova redação à Lei nº 2.198, de 1 de abril de 1954, que acrescentou novo item ao parágrafo único do art. 285 de Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre os serviços dos trabalhadores na movimentação de mercadorias (aprovado em 1ª discussão na sessão de 14-11-1956), tendo Pareceres Favoráveis (ns. 1.155 e 1.156, de 1956) das Comissões: de Constituição e Justiça; e de Legislação Social.

Nota: Projeto retirado da Ordem do Dia nas sessões de 5 de dezembro de 1956 e 29 de março de 1957, em virtude dos Requerimentos ns. 697-56 e 73-57, dos Srs. Senadores Lima Teixeira e Othon Mäder, respectivamente, a fim de ser solicitado o pronunciamento do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Diligência cumprida pelo Aviso nº GM-1.367, de 1-6-1959, daquele Ministério

O SR. PRESIDENTE: – Este projeto teve a discussão encerrada na legislatura anterior.

De acordo com o art. 323, § 2º do Regimento Interno, a discussão deve ser reaberta.

Conforme se declara em nota constante dos avulsos da Ordem do

Dia, a matéria estivera em Plenário em 29 de março de 1957, deixando de ser apreciada em virtude de requerimento do então Senador Othon Mäder, a fim de que fôsse solicitado o pronunciamento do Ministério do Trabalho Indústria e Comércio.

A diligência foi feita e atendida. O pronunciamento do referido Ministério foi favorável ao projeto.

Não estando impresso nos avulsos Expediente respectivo, a Mesa tomou a iniciativa de mandá-lo reproduzir em fôlhas mimeografadas, que foram distribuídas ao Srs. Senadores.

Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado que vai à Comissão de Redação:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 41, DE 1954

Dá nova redação à Lei nº 2.198, de 1º de abril de 1954, que acrescentou novo item ao parágrafo único do art. 285, da Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre o serviço dos trabalhadores na movimentação de mercadorias.

Art. 1º Fica acrescido ao parágrafo único do art. 285, da Consolidação das Leis do Trabalho (Decretos-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e nº 8.353 de 20 de março de 1944), sob a designação III, o seguinte item:

"III – Com relação ao serviço:

a) quando não houver pessoal da Administração do Porto, a que

se refere o parágrafo único, o serviço enunciado nos Itens I e II poderá ser contratado com o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias;

b) os trabalhadores do atual Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Armazenador passam a denominar-se "Arrumadores", adaptando-se a esta nova designação o nome do Sindicato;

c) ao sindicato definido na letra b, anterior compete:

I – contratar os serviços definidos no art. 285 da Consolidação das Leis do Trabalho, com Administração do Porto, quando não houver pessoal próprio ao porto organizado;

II – exercer a atividade definida no citado art. 285, itens I e II e respectivas alíneas, nos portos não organizados e nos armazéns, depósitos e trapiches, desde que alfandegados e sem pessoal próprio, nos veículos de tração animal ou mecânica e vagões, quando sem guarnições para êste fim e em quaisquer locais em que, sob administração do Porto ou da Alfândega, as mercadorias tenham sido entregues, recebidas, arrumadas ou beneficiadas e, bem assim, lingar ou deslingar as que necessitarem de auxílio de guindastes ou outros aparelhos mecânicos nas emprêsas, firmas, sociedades ou companhias particulares, desde que estejam sob a administração do Porto.

d) nas atividades do Sindicato dos Arrumadores não poderão tomar parte as categorias já constituídas em Sindicato separado;

e) consideram-se serviços acessórios da mesma atividade:

1 – o beneficiamento de mercadorias que dependem de despejo, escolha, remoção e arrumação;

2: – empilhação e desempilhação;

f) o exercício da profissão dos trabalhadores definidos neste item

III será fiscalizado pela Delegacia do Trabalho Marítimo onde houver e pelo Departamento Nacional

do Trabalho do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio;

g) aplica-se à mão de obra dos trabalhadores no movimento de mercadorias o disposto na Seção IX do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho, somente quando se referir ao serviço definido como capatazia e for prestado diretamente à Administração do porto;

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias e expressamente a Lei nº 2.198, de 1º de abril de 1954.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 1957, que inclui no programa de primeira urgência de que tratam os arts. 21 e 22 da Lei nº 302, de 13 de julho de 1948, os trechos Goiânia-frutal, da BR-14 Campina Verde-Cuiabá, da BR-31 e Campinho-Formosa, da BR-47, constante do Plano Rodoviário Nacional (projeto incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício concedido na sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Filinto Müller), tendo Pareceres Favoráveis (sob números 192, de 1957; 276, 277 e 78, de 1959) das Comissões, de Constituição e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; de Segurança Nacional; e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa requerimento que vai ser lido.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 205, DE 1959

Nos termos dos arts. 212, letra *I*, e 274, letra, *b* do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão única do Projeto de Lei da Câmara número 238, de 1957, a

fim de ser feita na sessão de 9 do corrente.

Sala das Sessões, em 8 de Julho de 1959: –
João VillasBôas.

O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao voto do Plenário, retiro o projeto da Ordem do Dia para reincluí-lo na sessão de 9 do corrente mês.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1959, que prorroga até 30 de junho de 1960 o prazo referido no art. 1º da Lei número 3.415, de 30 de junho de 1958, e altera dispositivos da Lei nº 1.522, de 26 de dezembro de 1951 (COFAP), tendo Pareceres Favoráveis (ns, 268 e 269, de 1959, das Comissões de Economia e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa requerimento que vai ser lido.

E lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 206, de 1959

Nos termos dos arts. 212, letra *I*, e 274, letra *b*, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão única do Projeto de Lei da Câmara número 21, de 1959, a fim de ser feita na sessão de 9 do corrente.

Sala das Sessões, em 8 de, Julho de 1959, –
Mem de Sá.

O SR. PRESIDENTE: – De acordo com a deliberação do Senado o projeto é retirado da Ordem do Dia para ser reincluído na sessão de 9 do corrente mês.

Primeira discussão do Projeto de Lei do Senado nº 34, de 1954, que regula o veto parcial de autoria do Senador Nestor Massena, Parecer Contrário, sob nº 260, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada. Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está rejeitado.

É o seguinte o projeto rejeitado, em primeira discussão, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 94, DE 1954

Regula o veto parcial

O Congresso Nacional decreta

Art. 1º É, no todo em parte, inconstitucional ou contrário aos interesses nacionais (Constituição da República art, 70, § 1º), o projeto que o fôr integralmente, ou apresentar parte Integral, autônoma – artigo, parágrafo, número, alínea – que o seja.

Art. 2º O veto parcial a projeto de lei só será, exercido pelo Presidente da República se abranger disposição integral do mesmo correspondente, se isolada do texto em que se encontra, a proposição legislativa completa.

Art. 3º Sempre que o Presidente da República, ao sancionar projeto de lei, julgar dever o mesmo ser modificado em parte de qualquer disposição, enviará ao Congresso Nacional mensagem com projeto de lei especial que consigne a modificação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Primeira discussão do Projeto de Lei do Senado nº 50, de 1954, que regula a convocação extraordinária do Congresso Nacional (de autoria do Senador Nestor Massena), tendo Parecer Contrário, sob, nº 281, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.

Não havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está rejeitado.

É o seguinte o projeto rejeitado em 1ª discussão, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 50, DE 1954

Regula a convocação-extra-ordinária do Congresso Nacional.

O Congresso Nacional resolve:

Art. 1º O Congresso Nacional só poderá ser convocado extraordinariamente (Constituição, art. 39, parágrafo único;

I – Pelo Presidente da República (Constituição, artigos 10 e 39, parágrafo único);

II – Por iniciativa de têtço de uma das suas câmaras (Constituição artigo 39, parágrafo único);

III – Pelo Presidente do Senado (Constituição, arts. 208, parágrafo único e 213, parágrafo único).

Art. 2º A convocação do Congresso Nacional pelo Presidente da República, far-se-á por decreto em que se designará a sua data e o motivo dela determinante.

Art. 3º A convocação do Congresso Nacional por iniciativa de uma das suas Câmaras é determinada por meio de resolução do terço de seus membros, ou de projeto de resolução que obtenha, em votação, nominal, os votos do terço da Câmara a que fôr apresentado.

§ 1º A convocação do Congresso Nacional só pode se dar pelo terço dos membros da Câmara dos Deputados para o período da legislatura dos que o convocam.

§ 2º Desde que tenha conhecimento, por comunicação do Presidente da Câmara dos Deputados, ou do Vice-Presidente do Senado Federal, da resolução de uma Câmara do Poder Legislativo, pelo terço de seus membros, de convocar o Congresso Nacional, o Presidente do Senado expedirá ato em cumprimento da resolução, no qual consignará a data e o motivo da convocação, publica-lo-á no "Diário do Congresso Nacional" e dêle dará comunicação telegráfica a todos os congressistas.

Art. 4º A convocação do Congresso Nacional no intervalo das sessões legislativas, pelo Presidente do Senado será feita, por ato por dias;

I – Se houver sido decretado o estado de sítio (Constituição, art. 208, parágrafo único);

II – Se houver sido dada autorização pelo Presidente da Câmara

ou pelo Vice-Presidente do Senado Federal para a suspensão de imunidades de alguns dos seus membros, cuja liberdade se torne manifestamente incompatível com a defesa da Nação ou com a segurança das instituições políticas ou sociais (Constituição, artigo 213 e parágrafo único);

III – Se houver de realizar-se a eleição pelo Congresso Nacional prevista no artigo 79, § 2º da Constituição, no Intervalo das sessões legislativas, não tendo sido a sua convocação feita pelo terço de uma das suas câmaras.

Parágrafo único. Na hipótese do nº II do artigo anterior, a convocação do Congresso Nacional terá lugar logo após o Presidente da Câmara dos Deputados ou o Vice-Presidente do Senado haver comunicado ao Presidente do Senado terem autorizado a suspensão de imunidades de membros das suas câmaras.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.

Tem a palavra o nobre Senador Lino de Mattos.

O SR. LINO DE MATTOS: – Desisto da palavra, Sr, Presidente.

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores inscritos.

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão., Designo para a sessão de amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 – Discussão única do Projeto de Resolução nº 29, de 1958, que estabelece o pronunciamento de prece por todos os membros do

Senado, no início e fim de período legislativo; tendo Parecer sob número 135, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade (com voto em separado, do Sr. Senador Lima Guimarães)

2 – Discussão única do Projeto de Resolução nº 7, de 1959, que suspende a execução parcial da Lei nº 2.456, de 30 de dezembro de 1953, do Estado de São Paulo (projeto oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça em seu Parecer nº 149, de 1959; tendo voto em separado do Sr. Senador Atílio Vivacqua),

Nota – Projeto retirado da ordem do Dia na sessão de 5-6-1959, em virtude do Requerimento nº 154-59, a fim de que fôsse solicitada do Governo do Estado de São Paulo a remessa do texto da lei em apêço, diligência já atendida.

3 – Discussão única de Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 1957, que inclui no programa de primeira urgência de que tratam os arts. 21 e 22 da Lei nº 302, de 13 de julho de 1948, os trechos Goiânia-Frutas da BR-14 Campina Verde-Cuiabá, da BR-31 e Campinbo-Formosa, da BR-47, constantes do plano Rodoviário Nacional (projeto incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício concedido na sessão anterior, a requerimento, do Sr. Senador Filinto Müller); tendo Pareceres (sob ns. 278, 277 e 278, de 1959), das Comissões; de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; de Transportes Comunicações e obras Públicas, favorável ao projeto, e oferecendo subemenda à Emenda nº 1 e nova Emenda sob número 2; de Segurança Nacional, favorável com a Emenda que oferece (nº 1); de Finanças, favorável ao projeto, as emendas e à

subemenda e propondo audiência do Conselho Rodoviário Nacional e do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

4 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1959, que prorroga até 30 de junho de 1960 o prazo referido no artigo 1º da Lei nº 3.415, de 30 de junho de 1958, e altera dispositivos da Lei número 1.522, de 28 de dezembro de 1951 (COFAP) ; tendo Pareceres Favoráveis (ns. 268 e 269, de 1959), das Comissões: de Economia e de Finanças.

5 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1959 (número 4.821-59 na Câmara) que concede abono provisório aos servidores das Secretarias e Serviços Auxiliares de Tribunais federais (incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida na sessão anterior a requerimento do Sr. Senador Silvestre Pérciles); tendo Pareceres Favoráveis (sob ns. e de 1959) das Comissões: de Serviço Público Civil e de Finanças.

6 – Primeira discussão do Projeto de Lei do Senado nº 5, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis sitas no município de São João Dei Rei ao Governo do Estado de Minas Gerais, (de autoria do Senador Lima Guimarães); tendo pareceres das Comissões de: Constituição e Justiça – 1º Parecer nº 1.004, de 1957) favorável nos termos do substitutivo que oferece; 2º Parecer (nº 262 de 1959) – reconsiderando o seu pronunciamento anterior, para depor a rejeição do projeto; e de Finanças (nº 1.005, de 1957), favorável ao substitutivo oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça.

7 – Primeira discussão do Projeto de Lei do Senado nº 32, de 1957, de autoria do Sr. Senador Alencastro Guimarães, que ampara os sargentos instrutores dos Tiros de Guerra nas condições que menciona; tendo Pareceres (sob ns. 248, 249 e 250, de 1959) das Comissões: de Constituição e Justiça,	pela constitucionalidade; da Comissão de Segurança Nacional e de Finanças, pela rejeição. Está encerrada a Sessão. Levanta-se a Sessão às 16 horas e 15 minutos.
--	--

63ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 9 DE JULHO DE 1959

PRESIDÊNCIA DO SR. FILINTO MÜLLER

Às 14 horas e 80 minutos o Senhor Filinto Müller assume a presidência e declara não haver número para, abertura da sessão.

Às 14 horas e 55 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Atílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jeiferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Taciano de Mello.

João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Brasílio Celestino.
Daniel Krieger.
Guido Mondin. – (44).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 44 Senhores Senadores.

Havendo número legal, declaro aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. Francisco Gallotti, servindo de 2º Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

o Sr. Gilberto Marinho, 3º Secretário, servindo de L O, lê o seguinte:

EXPEDIENTE

Ofícios

– Da Câmara dos Deputados, encaminhando os seguintes projetos de lei:

**PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 35, DE 1959**

(Nº 4.325.01958, na Câmara dos Deputados)

inclui a rodovia que liga os municípios de Limeira, Piras-

sununga, Ribeirão Preto, Igarapava e Delta, no Estado de São Paulo; Uberlândia e Araguari, no Estado de Minas Gerais; Catalão e Cristalina, no Estado de Goiás; e Brasília, no Plano Rodoviário Nacional.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É incluída no Plano Rodoviário Nacional a ligação Limeira a Brasília com a seguinte discriminação: BR16 – Limeira – Pirassununga – Ribeirão Preto – Igarapava – Delta – Uberaba – Uberlândia – Araguari – Catalão – Cristalina – Brasília.

Art. 2º Para ocorrer às despesas com a implantação e pavimentação da rodovia descrita no artigo anterior, o orçamento geral da União consignará, anualmente e durante cinco exercícios consecutivos, a importância de Cruzeiros 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros).

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 36, DE 1969

(Nº 3.975-B-1968, na Câmara dos Deputados)

Prevê sobre a execução de obras do Hospital Regional de Tuberculose de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O Orçamento Geral da União incluirá, obrigatoriamente, em quatro prestações iguais e sucessivas, a dotação total de Cruzeiros 28.798.430,00 (vinte e oito milhões, setecentos e noventa e oito mil e quatrocentos e trinta cruzeiros), para o prosseguimento

e conclusão das obras do Hospital Regional de Tuberculose, da Campanha Nacional Contra a Tuberculose, na cidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º O Serviço Nacional de Tuberculose poderá firmar acordo com a Universidade do Rio Grande do Sul, para delegar-lhe a execução das obras de que trata a presente lei.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 87, DE 1959

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial de Cr\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), para atender no exercício de 1959, a despesa de qualquer natureza com os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Supervisão de Órgãos Autônomos, criada pelo Decreto nº 45.039, de 5 de dezembro de 1958.

Art. 2º O crédito especial de que trata a presente lei será automaticamente registrado pelo Tribunal de Contas e distribuído ao Tesouro Nacional.

Art. 3º. Após o cumprimento do que determina o art. 2º o Ministério da Fazenda colocará no Banco do Brasil S. A., em conta especial, em nome de servidor indicado pelo Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores, a importância do crédito especial para fins de movimentação e aplicação.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 7, DE 1959

(Nº 971-A, na Câmara dos Deputados)

Aprova o Pacto de Bogotá entre o Brasil e outros países.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o Tratado Americano de Soluções Pacíficas (Pacto de Bogotá), assinado pela Brasil e outros países, em Bogotá, a 30 de abril de 1948.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Avisos

– Do Sr. Ministro da Fazenda, ns. 214, 215, 216 e 127, como seguem:

Aviso nº 214:

Em 6 de julho de 1959.

Senhor Primeiro Secretário:

Tenho a honra de comunicar a V. Exa. que, nesta data, foi encaminhado à Delegacia do Tesouro Brasileiro em New York, o processo originado do ofício nº 919, de 25 de junho findo, dessa Casa do Congresso e referente ao Requerimento nº 185, de 1959, em que o Sr. Senador Lino de Mattos solicita informações pertinentes àquele órgão, cabendo-me esclarecer que essa providência retardará a resposta ao mencionado requerimento no, prazo legal.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa. os protestos da minha alta estima e distinta consideração. – *Paes de Almeida.*

Dê-se conhecimento ao Requerente.

Aviso nº 215:

Em 6 de julho de 1959.

Senhor Primeiro Secretário:

Em referência ao Ofício nº 266, de 9 de junho próximo findo, com o qual V. Exa. transmitiu o teor

do Requerimento nº 152, de 1959, em que o Sr. Senador Lino de Mattos solicita o fornecimento de todos os pedidos de licença de importação sem cobertura cambial, como investimento de capital estrangeiro, sem direito a registro na Superintendência da Moeda e do Crédito, tenho a honra de encaminhar a V. Exa. cópia dos esclarecimentos prestados a respeito pelo mencionado órgão.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa. os protestos da minha alta estima e distinta consideração. – *Paes de Almeida.*

Em 23 de junho de 1959.

DICEX 59-188.

Ilmo. Sr. Chefe do Gabinete do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda.

1 Em nosso poder, o Processo nº SC-140-610-59, dêse Ministério, procedente da SUMOC, pelo qual ficamos cientes do requerimento apresentado à Mesa do Senado Federal pelo Senador Lino de Mattos, em 5 de junho de 1959, ali protocolado sob o nº 152.

2. Atendendo ao desejo de Sua Excelência, apraz-nos remeter a essa Chefia, cuja recomendação apressamo-nos a cumprir, a relação, em 4 vias, dos investimentos estrangeiros, sem cobertura cambial, concedidos no período de 1.10.57 até 5.6.59.

3. Devolvendo-lhe o processo de início citado, valemo-nos do ensejo para reiterar a V. Sa os protestos de nossa consideração e estima.

Anexo.

Banco do Brasil S.A. – Carteira de Comércio Exterior. – *José Alves Filho.* – Chefe do Gabinete do Diretor.

REDAÇÃO DOS ESTADOS DE ILEGÍVEL REGISTRO NA ILEGÍVEL NO PERÍODO DE ILEGÍVEL, 113, DE 17-1-55, E CAPITULO V DO DECRETO Nº 42.820, E 16 DE DEZEMBRO

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Fábrica de Aço Paulista S-A.....	Svenska Aktiebola get Gasaccumul ator –Suécia.....	Modelos para fundição de aço – Sw.Kr	216.557,14	42.274,11
Fábrica de Aço Paulista S.A.....	National Malleable and Steel Casting Co. –EE. UU.....	Modelos. para fundição de aço – US..	5.224,89	5.224,89
Bayer do Brasil Indústrias Químicas S. A.....	Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft – Alemanha.....	Equipamentos para fabricação de tanantes sintéticos orgânicos – DM....	957.00,00	227.857,14
Tele-rádio Brasileira Limita.....	Press Wireless, Inc. – EE. UU.....	Equipamentos para telecomunicação – US\$	6.620,70	6.820,70
Vidraria Industrial Figueras-Oliveras Dociedade Anônima , Vifosa.....	Verreries Charboneaux – França	Máquinas e equipamentos diversos para fabricação de isoladores de vidro temperado para alta tensão – Fr. Fr.....	150.000.000,00	357.142,85
Indústria Paulista de Equipamentos e Máquinas "IPEM" S. A.....	Gebrüder Bühler Maschinenfabrik, Mu Lenbauanstal und Giesserein – Suíça	Equipamnnnto Para fabricação de máquinas industriais – SW. Fr.....	2.737,42	638,36
Mineração Wahchang Sociedade Anônima.....	Wah Chang Corporation – EE. UU.....	Equipamento para mineração de tungstênio – US.....	29.640,69	29.640,69

Dornbusch & Cia. Indústria e Comércio Ltda.....	Dornbusch & Co. – Alemanha.....	Equipamento para fabricação de cilindros gravados e Contra-cilindros e regravação e revestimento de cilindros usados – DM.....	644.490,30	153.450,07
Abrasivos Norton Meyer S. A. Indústria e Comércio	Norton Company – EE. UU.....	Equipamentos para fabricação de rebolos;e abrasivos em geral – US\$...	829.927,00	829.927,00
General Motors do Brasil S. A	General Motors Corp. – EE. UU	Equipamentos adicionais p/ fabricação de caminhões Chevrolet, tipo "Heavy Duty 6 .503" – Us\$	300.000,00	300.000,00
Filmetécnica S. A (Laboratórios Cinematográficos).....	Fillmtechnik – Holanda.....	Equipamentos para legenda de filmes cinema, fotográficos – Fls.....	11.200,00	2.947,37
Dragagem Fluvial Ltda.....	Harold Emil Larsen – EE. UU.....	Equipamentos diversos para dragagem e tratamento de aluviões auríferos e diamantíferos – US\$.....	63.730,00	63.730,00
Bopp & Reuther do Brasil Válvulas e Medidores Ltda.....	Boop & Reuther G. M. B. H. – Alemanha.....	Equipamentos para fabricação de válvulas e registros para líquidos e gases – complemento – DM	2.500,00	596,24
Cia: Eletro-Química Fluminense.....	Plüss Staufer AG –.....	Equipamento para fabricação de cloro e soda cáustica Complemento – SW. Fr.....	13.120,29	3.059,65

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência Em dólares</i>
Companhia Johnson	S. C. Johnsan & Son. Inc. – EE. UU.....	Equipamentos para fabricação de produtos manufaturados a base de cêra de canaúba – US\$	10.318,08.	10.318,08
Produtos Perstorpo Indústria de Plásticos S.A.....	Skanska Aktiefabrieken – AB – Suécia.....	Equipamento para indústria de chapas isolantes (fenolite) – Sw.Kr.....	.50.700.00	9.806,57
Gibbs, Williamson S. A Comércio e Indústria.....	Richard Thomas & Baldwins Ltda., Antony Gibbs & Sons Ltd. e Balfour. Williamson & Co. Ltd. – Inglaterra.....	Equipamentos para fabricação (fundição), de peças de ferro e de metais não ferrosos – £	<u>61.552.00.00</u>	172.345,60
Indústria e Comércio Beretta S. A.....	P. Beretta – Itália.....	Equipamentos para, fabricação de armas de fogo – Lit.....	137.871.150,00	220.593,90
Indústria Elétrica Brown Boveri S. A.....	Ala Brown Boveri & Cia. – Suíça.....	Equipamentos para fabricação de material elétrico pesado – Complemento – Sw.Fr.....	1.650,00	384,78
Cia. Industrial de Utensílios de Aço "Tropical".....	Transoceânica Ricardo Telesio – Itália.....	Equipamentos para fabricação de seras, limas e lâminas de barbear –.....	<u>ilegível</u>	<u>ilegível</u>

Cia <u>ilegível</u> de Artigos Cirúrgicos e Catgut "MS" ...	Lês <u>ilegível</u> neau & Cia – França.....	<u>ilegível</u> para ca de agulhas cirúrgicas atraumáticas de embutir fios de catgut e outras suturas – Fr.Fr.....	2.884.300,00	6.867,49
Mecânica Pesada S.A	Le Materiel Electrique S. W. e Forges & Ateliers de Constructions Electriques de Jeumont – França	Equipamentos para indústria mecânica e de caldearia (pesada) – Fr. Fr.	61.349.996,40	146.071,42
Alumínio Indústria S. A. "AISA"	Société Anonyme pour L'industrie de Aluminium – Suíça.....	Equipamento para transformação plástica de alumínio – SW.Fr.....	158.000,00	36.845,69
Eaton S.A. – Indústrias de Peças e Acessórios.....	Eaton Manufacturing Co. – EE. UU.....	Equipamentos para fabricação de válvulas de admissão e de expulsão – US\$.....	106.278,30	108.278,30
Dentária Brasileira S. A.....	Stafford-Miller International Inc. – EE. UU.....	Equipamentos para fabricação de preparações dentárias acrílicas – US\$	5.800,00	5.800,00
Becton Dickinson Ind Cirúrgicas S. A.....	Becton Dickinson & Co. – EE. UU.....	Equipamentos para fábrica de seringas e agulhas hipodérmicas – SS\$	63.200,00	63.200,00
Anderson Clayton & Cia.....	Anderson, Claytoun & Co. – EE. UU.....	Grupos Diesel para usinas de beneficiamento de algodão – US\$	310.00,00	310.00000
Porcelanas Renner S. A....	Rosenthal Porzellan A.G.....	Equipamentos para fabricação de porcelanas – DM.....	50.000,00	11.904,76
Ferramentas Collins S. A....	The Collins C. – EE. UU.....	Equipamentos para fabricação de machados, facões e martelos – US\$.....	29.000,00	29.000.00

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Alumínio Minas Gerais S.A.....	Aluminim Limited – Canadá.....	Equipamentos para produção de alumínio – US\$.....	800.000,00	800.000,00
Bayer do Brasil Indústrias Químicas S.A.....	Farbenfabriken Bayer Actiengesellschaft – Alemanha.....	Equipamentos para fabricação de ácido salicílico – DM.....	3.188.345,00	759.130,00
Mineração Wahchang Sociedade Anônima.....	Was Chang Corporation – EE. UU.	Equipamentos para fabricação de tungstênio – US\$	1.291,80	1.291,80
Willys Ôverland do Brasil S.A.....	Willys Motors Inc. – EE. UU.....	Equipamentos para fabricação de jeeps – US\$.....	206.074,00	206.074,00
Babcock & Wilcox (Caldeiras) S A....	Babcock & Wilcox Ltd. – Inglaterra.....	Equipamentos para fabricação de caldeiras – £.....	<u>1.129.00,00</u>	3.161,20
Companhia Ind. E Comercial Brasileira de Produtos de Alimentares NESTLÊ.....	Food. Products Inc. – Panamá.....	Equipamento para fabricação de leite em pó – US\$.....	150.926,90	150.826,90
Companhia Ind. e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares NESTLÊ.....	Alpine Evaporated Cream Co. e Universal Milk Co. – EE. UU.....	Equipamentos para fabricação de leite em pó US\$	226.390,40	226.390,40

Fundição Barra do Pirai S. A:.....	Grupo Thyssen-Bannemista, representado pelo Bank Voor Handel Scherpvarrt N. V. – Holanda	Equipamentos complementares para laminação – Fls.	22.438,09	5.904,76
General Eletric S.A.	International General Eletric – EE. UU.	Equipamento para fabricação de chassis de rádio e televisão – US\$	4.566,14	4.566,14
Ind. Elétricas Brown Boveri S. A	Brown Boveri & Cie. – Suíça	Equipamentos para ampliação de fábrica de material elétrico pesado – SW.Fr.	4.977,00	1.160,63
Marukyn Ind. de Máquinas Agrícolas Ltda.....	Kubota Iron and Machinery Works Ltd. – Japão	Equipamento para fabricação de micro tratores e pulverizadores – US\$	209.219,00	209.219,00
Vemag S.A. – Veículos e Máquinas Agrícolas	August Laepple G. M. B. H. – Alemanha	Equipamento para fabricação de jeeps – DM	756.000,00	180.000,00
Indústrias Químicas Eletro Cloro S.A	Solvay & Cia. – Bélgica	Equipamento para fabricação de soda cáustica e cloreto de polivinila – Fr. Blg	ilegível	ilegível

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Standard Brands of Brazil Inc	Standard Brands of Brazil – EE. UU	Equipamento para secagem de fermento para panificação – US\$	53.112,95	53.112,95
Alumínio do Brasil S.A.	Aluminium Ltd. – Canadá	Equipamento para laboratório (indústria de alumínio). – US\$	16.000,00	16.000,00
Ford Motor do Brasil Sociedade Anônima	Ford Motor Company – EE. UU.	Equipamento para fabricação de caminhões – US\$	420.000,00	420.000,00
Palmetal S.A. Indústria e Comércio	Boge G. M. B. H. – Alemanha	Equipamentos para fabricação de amortecedores hidráulicos – DM	144.608,22	34.430,53
Standard Electrica S.A.	International Standard Electric Corporation – EE. UU	Equipamento para fabricação de centros telefônicos automáticos – US\$.....	495.518,00	495.518,00
Ron Bacardi S.A	Cia. Ron Bacardi S.A. – Cuba	Equipamento para fabricação de rum – US\$	2.747.444,00	2.747.444,00
Vemag S.A. – Veículos e Máquinas Agrícolas	Auto-Union G. M. B. H. – Alemanha	Equipamento para fabricação de jeeps – DM	1.008.000,00	240.000,00
Palmetal S.A. Indústria e Comércio	Boge G. M. B. H. – Alemanha	Equipamentos para fabricação de amortecedores hidráulicos – DM	<u>ilegível</u>	<u>ilegível</u>

Alumínio do Brasil	Aluminium Ltd. – Canadá	Equipamento para produção de alumínio: EE. UU – US\$	13.705,50	13.705,50
Alumínio Indústria S.A. – AISA	Société Anonyme pour L'Industrie de L'Aluminium – Suíça	Equipamento para transformação plástica de alumínio: Suíça – Sw.Fr.....	7.954,50	1.855,00
Amofoco S.A. – Máquinas Automáticas	American Machine & Foundry Co – EE. UU.	Equipamento para indústria de fumo e cigarros: EE. UU. – US\$	125.000,00	125.000,00
Babcock & Wilcox (Caldeiras) S.A.	Babcock & Wilcox Ltd. – Inglaterra	Equipamento para fábrica de caldeiras: Inglaterra – £	1.667-19-06	4.670,30
Cia. Brasileira de Caldeiras	Combustion Engineering Inc. – EE. UU. .	Equipamento para fábrica de caldeiras: EE. UU. – US\$	484.000,00	484.000,00
Fiação e Tecelagem Campo Belo S.A	Inter-Ocean Commerce Corporation – EE. UU	Equipamento pilo para beneficiamento e fiação de fibras de rami – complementação: EE. UU. – US\$	450,00	450,00
Freios e Sinais do Brasil S.A. – "FRESINBRA".....	Westinghouse Air Brake Co. – EE. UU. ..	Equipamento para fabricação de freios e sinais ferroviários: EE. UU. – US\$	440.914,70	440.914,70
Friwa Trust Reg.	Friwa Trust Reg. – Suíça	Equipamento para fabricação de material refratário – Sw.Fr	10.720.411,60	2.500.000,00
Gibbs, Williamson S.A. – Comércio e Indústria	Richard Thomas e Baldwins Ltd., Antony Gibbs & Sons Ltd. e Balfour, Williamson & Co. Ltd. – Inglaterra.....	Equipamento para fundição de peças de ferro e metais não ferrosos: Inglaterra – £	388-00-00	1.686,40

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Marte S.A. Ind. e Com.	Heims Knuath – Alemanha	Equipamento para fabricação de veludo de nylon: Alemanha – DM	80.000,00	19.047,60
Mercedes Benz do Brasil S.A.	Brasfinanz A. G. – Alemanha	Equipamento para fabricação de caminhões: Alemanha – DM	9.623.460,00	2.291.300,00
Pirelli S.A. – Cia. Industrial Brasileira	Société International Pirelli – Suíça	Equipamento para fabricação de pneus e câmaras-de-ar: Diversos – Sw.Fr	1.838.453,70	428.727,40
Standard Motora S.A.	Standard Motors Co. Limited – Inglaterra	Equipamento para produção de válvulas para motores a explosão: Inglaterra – £	23.620-15-01	68.138,10
Titra Films do Brasil Sociedade Anônima	David OPOCHINSKY e Abraham ROZENFELD – EE. UU	Equipamento para legendagem de filmes (complementação): EE. UU. – US\$	2.572,30	2.572,30
Willys Overland do Brasil S.A.	Willys Motors Inc – EE. UU.	Equipamento para fabricação de camionetas: EE. UU. – US\$	699.780,00	699.780,00
Bahiana Sisal S.A	Soc. P. Ac. SACIE – Itália	Equipamento para fábrica de barbante, cordas e cordões de sisal – Lit	ilegível	191.235,40

Bayer do Brasil Indústrias Químicas S.A.	Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft – Alemanha	Equipamento para fabricação de fosfosulfoclore – DM	522.000,00	124.285,70
Empresa Produtos de Alumínio Ltda. – EMPRAL	Southwire Co. – EE. UU.	Equipamento para fabricação de condutores elétricos de alumínio: Diversos – US\$	7.677,00	7.677,00
FOMISA – Fomento Industrial S.A.	Philips Gloeilampenfabriken – Holanda.	Equipamento para fabricação de lâmpadas: Holanda – Fls	190.000,00	50.000,00
Granel Gás S.A.	Brahoco S.A. – EE. UU	Equipamento para armazenagem de gás liquefeito: EE. UU. – US\$	24.222,40	24.222,40
Indústria e Comércio Beretta S. A	P. Beretta – Itália	Equipamento para fabricação de armas de fogo: Itália – Lit	128.850,00	206,20
International Harvester Máquinas S.A	International Harvester Co. – EE. UU ...	Equipamento para fabricação de caminhões: Diversos – US\$	4.500.000,00	4.500.000,00
Vitrofarma – Indústria e Comércio de Vidros S.A	Jenaer Glaswerk Schott & Genossem – Alemanha	Equipamento para fabricação de tubos de vidros neutros e frascos para embalagem – DM	158.125,00	37.648,80
Mineração Caeté – Mirim S. A	Rosco Internet. Corp. – EE. UU	Equipamento para dragagem fluvial de diamantes – US\$	29.785,00	29.785,00
Somaf – Materiais Anti-Fricção S.A	Magnus Metal Division of National Lead Co. – EE. UU	Equipamento para fabricação de peças centrifugadas não ferrosas – US\$	40.000,00	40.000,00

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeiro</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Scania Vabis do Brasil S. A. – Motores Diesel	Aktibolaget Scania Vabis – Suécia	Equipamento para fabricação de motores – Sw.Kr.	2.780.000,00	537.717,60
Babcock & Wilcox (Caldeiras) S.A	Babcock & Wilcox Ltd. – Inglaterra	Equipamento para fabricação de caldeiras – £	1,312.06.07	3.674,50
Freios e Sinais do Brasil S A. – "FRESINBRA"	Westinghouse Air Brake Corp. – EE. UU	Equipamento para fabricação de freios e sinais ferroviários – US\$	2.000,00	2.000,00
Tecniconcreto Paulista S.A	Pan Americana de Concreto S.A. – Panamá	Equipamento para preparo e distribuição de concreto pré-misturado – US\$	798.956,90	798.956,90
Cobrasma Rockwell Eixos S.A	Rockwell Spring and Axle Co. – EE. UU .	Equipamentos para fabricação de eixos dianteiros e trazeiros e diferenciais completos – US\$	2.000.000,00	2.000.000,00
Fongra Produtos Químicos S.A	Farbwerke Hoechet A. G. – Alemanha	Equipamentos destinados à ampliação de sua fábrica de soda cáustica, DDT e outros produtos químicos – DM	1.988.384,00	473.424,76
Fongra Produtos Químicos S.A	W. R. Grace & Co. – EE. UU	Idem, idem, idem – US\$	473.424,76	473.424,76

Pirelli S.A. – Cia. Industrial Brasileira	Société Internationale Pirelli – Suíça	Equipamento para ampliação de sua fábrica de pneumáticos e câmaras-de-ar para veículos automóveis (complemento de investimentos aprovados anteriormente) – Sw. Fr.	674,77	157,35
Siemens do Brasil Cia. de Eletricidade	Siemens & Halske A. G. – Alemanha	Equipamento para indústria, telefônica, automática – DM	580.000,00	138.095,23
Moto Agrícola S.A.	Fiat Société per Azioni – Itália	Equipamento para oficina de reparo e manutenção de tratores agrícolas e industriais – Lit.....	54.100.000,00	85.560,00
Cia. Cimebra – Comercial Industrial e Mecânica Brasileira	Ligget Internat. Corp. – EE. UU	Equipamento, para, fabricação de molas semi-elíticas e em espirais para veículos automóveis – US\$	50.000,00	50.000,00
Indústrias Pereira Lopes S.A	Schwabach & Co. – EE. UU	Máquinas usadas destinadas à ampliação de sua fábrica, de geladeiras – US\$	130.000,00	130.000,00
Polak & Schwarz Essências S.A	N. V. Polak & Schwarz Essencefabriken – Holanda	Instalação completa de pulverização e de secagem do sistema NIRO, para fabricação, de produtos aromáticos (sabores) – Fls.	75.963,15	19.990,30

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Mecânica Gráfica. S.A.	L. Schuler A. G. Maschinenfabrik – Alemanha	Equipamento para fabricação de máquinas de embalagem (complemento do investimento aprovado em 4 de julho de 1957) – DM	76.000,00	18.571,42
Merck Sharp & Dohme S. A. Indústrias Farmacêuticas	Merck & Co. Inc. – EE. UU.	Equipamento para purificação e embalagem de produtos farmacêuticos (vitaminas e Cortisona) – Complemento de investimento anterior – US\$	8.878,00	8.878,00
Produtos Químicos Darex Ltda .	Dewey and Almy Overseas Co. USA (Divisão de W. R. Grace & Co.)	Equipamento para produção de compostos vedantes Darex, para vasilhames em geral (complemento do investimento aprovado em 27 de julho de 1957) – US\$	66,78	66,78
Tecniconcreto Paulista S.A	Pan Americana de Concreto S.A – Panamá	Equipamento para preparo e distribuição de concreto pré-misturado (complemento do investimento aprovado em 29 de março de 1958) – US\$	19.274,41	19.274,41

Indústria e Comércio Pollig-Heckel do Brasil Ltda	J. Pohlig A. G. – Alemanha	Equipamento destinado a construção de correias transportadoras para Indústria mecânica – DM	247.023,13	58.815,03
Alumínio do Brasil S.A.	Aluminium Ltd. – Canadá ...	Peças sobressalentes para o seu laminador – US\$	56.000,00	56.000,00
Fábrica de Balanças Robortela S.A	Toledo Scale Corporation – EE. UU	Equipamento para fabricação de balanças industriais automáticas – US\$	15.777,03	15.777,03
Parsch do Brasil Indústria e Comércio de Mangueiras Ltda.	Franz A. Parsch – Alemanha	Uma retorcadeira para fabricação de mangueiras para serviços de incêndio – DM	17.200,00	4.095,23
Mineração Caeté-Mirim S. A	Rosco Internat. Corp. – EE. UU	Equipamento para dragagem de diamantes – US\$	17.141,77	17.141,77
Indústria Elétrica Brown Boveri S.A	Brown Boveri & Cia. – Suíça	Máquinas e aparelhos para fabricação de geradores – Sw.Fr	34.050,00	7.940,46
Henkel do Brasil Indústrias Químicas Ltda.	Presil Gessellschaft M. B. H. – Alemanha	Equipamento para fabricação de produtos químicos – DM	175.869,50	41.873,69

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Cia. Fiat Lua de Fósforos de Segurança	Bryant & May (Brasil) Ltd. – Inglaterra	Equipamento para fabricação de fósforos (complemento do investimento aprovado em 30 de março de 1957) – £	1.146.13-05	3.210,67
Standard Motors S.A. – Veículos Acessórios e Peças	The Standard Motor Co. Ltd. – Inglaterra.....	Três tornos revólver Herbert nº 4, – para fabricação de válvulas para motores a explosão, cruzetas e ponteiras de direção – £	8.090-10-00	22.653,40
St. John d'el Rey Mining. Ltd	St. John d'el Rey Mining Co. Ltd. – Inglaterra	Equipamento para mineração de ouro – £	63.879-14-08	178.863,25
Laboratórios Miles do Brasil Ltda ..	Miles Laboratoies Pan American Inc. – EE. UU	Duas máquinas para comprimir e empacotar produto farmacêutico – US\$.....	22.881,82	22.881,82
Olivetti Industrial S.A.	Ing. C. Olivetti & C. S. p. A. – Itália ...	Um grupo eletrógeno de 500 KWA, completo, para a sua fábrica de máquinas de escrever. – Lit.	61.549.075,00	98.478,52

General Motors do Brasil S.A.	General Motors Corporation – Estados Unidos	<u>Equipamentos para ratificação</u> de caminhões Chevrolet tipo “Heavy Duty” <u>ilegível</u> – US\$	10.000.000,00	10.000.000,00
Babcock & Wilcox (Caldeiras) S.A.	Badcock & Wilcox <u>Ltd.</u> – Inglaterra	Equipamentos para fabricação de caldeiras – £	<u>ilegível</u>	<u>ilegível</u>
The Western Telegraph <u>ilegível</u>	The Western Telegraph Co. Ltd. – Inglaterra	Equipamento para estações telegráficas – £	54.500-00-00	152.600,00
Indústrias Químicas Eletro Cloro S.A.	Solvay & Cie. – Bélgica	Equipamento para fabricação de soda cáustica, cloro e cloreto de <u>ilegível</u>	232.113,25	4.642,26
Alumínio Indústria S. A. – AISA	Société Anonymé pour l’Industrie de l’Aluminium – Suíça	Equipamento para transformação plástica de alumínio (complemento de investimento anterior – <u>ilegível</u>	1.293,79	301,71
Companhia Industrial da Bahia	Spencer Kelog and Sons, Inc. – Estados Unidos	Equipamento para indústria de óleos vegetais – US\$	<u>46.650,00</u>	<u>46.660,00</u>

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em Moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Grace Paulista S.A. – Polpa e Papel	W. R. Grace & Co. – EE. UU.	Equipamento para fabricação de celulose e papel – US\$	8.254.896,00	8.254.896,00
Química Sul Brasileira S. A.	Rohm & Haas G. M. B. H. – Alemanha ..	Equipamento para fabricação de produtos químicos diversos (ácido sulfúrico, “oleum”, formiato de sódio, ácido fórmico, ácido clorídrico etc.) – DM.	1.703.435,00	405.579,76
Babcock & Wilcox (Caldeiras) S.A.	Babcock & Wilcox Ltd. – Inglaterra	Equipamento para fabricação de caldeiras – £.	3.535-00-00	9.898,00
Indústrias Químicas Eletro Cloro S.A.	Solvay & Cie. – Bélgica	Equipamento para fabricação de soda cáustica e cloreto de polivenila – Fr.Big.	16.282.575,00	325.651,50
Indústria e Comércio L. S. Starrett Ltda.	The L. S. Starrett Company – EE. UU. ...	Equipamento para fabricação de serras de aço especial – US\$	78.000,00	78.000,00
Bopp & Reuther do Brasil Ltda.	Bopp & Reuther G. M. B. H. – Alemanha	Equipamento para fabricação de válvulas e registros para líquidos e gases – DM.	<u>ilegível</u>	<u>ilegível</u>

Cia. Lopes Sá Industrial de Fumos	ilegível Tabacofina S.A. – Bélgica	ilegível de cigarros – Fr. Blg.	6.337.530,00	126.750,60
Freios e Sinais do Brasil S.A.	Westinghouse Air Brake Co. – EE. UU. .	Equipamento para fabricação de freios e sinais ferroviários – US\$	139.890,14	139.890,14
Asberit S.A. – Produtos de Amianto-Cimento	Stablissement Recindus Société de Rechersches Industrielle – Suíça	Equipamento para fabricação de fôlhas de amianto cautchutado (hidráulico), produtos têxteis de amianto e papelão de amianto sêco – Sw. Fr.	474.897,00	110.745,98
Bardella S.A. – Indústrias Mecânicas	J. M. Voith G. M. B. H. Maschinenfabrik – Alemanha	Maquinaria para fabricação de equipamentos para usinas hidrelátricas, aparelhos de transmissão e comando e máquinas para indústria de celulose e papel – DM.	126.367,30	30.087,45
Pneus General S.A.	The General Tire & Ruber So. – EE. UU.	Equipamento para ampliação de fábrica de pneumáticos e câmaras-de-ar US\$...	322.212,18	322.212,18
Bendix do Brasil Equipamentos para Autoveículos Ltda.	Bendix – Westinghouse Automotiva Air Brake Co. e Bendix Aviation Corporation	Equipamento para fabricação de freios a ar, hidráulicos, de sapata, a vácuo e de mão ou emergência, para veículos automóveis – US\$	7.180.147,00	7.180.147,00

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Pirelli S.A. – Cia. Ind. Brasileira	Société Internationale Pirelli – Suíça	Equipamento para ampliação de fábrica de pneumáticos e câmaras-de-ar Sw.Fr.	146.799,31	34.233,60
Filex S.A. – União Sul-Americana de Produtos Plásticos – São Paulo	“R.I.F.T.” – Rubber Industrial Financing Trust – Suíça	Equipamento para fabricação de condutores elétricos com revestimento de borracha e plástico e de mangueiras de alta pressão – Sw.Fr.	1.927.921,52	449.591,30
Standard Brands of Brazil Inc. – S. Paulo	Standard Brands of Brazil Inc. – Estados Unidos	Maquinaria para empacotamento de produtos alimentícios – US\$	14.076,07	14.076,07
RCA Victor Rádio S.A. – Minas Gerais .	Radio Corporation of America – EE. UU.	Equipamento para instalação de uma fábrica de válvulas eletrônicas receptoras e de imagem de televisão – complemento – US\$	30.453,85	30.453,85

Companhia de Cigarros Sinimbu – Rio Grande do Sul	H. Wettstein – Suíça	Equipamento usado para corte de fumo e encarteiramento de cigarros – Sw.Fr.	61.529,76	14.348,74
Willys-Overland do Brasil S.A. – São Paulo	Willys Motors Inc. – Estados Unidos	Equipamento para fabricação de camionetas – US\$	25.685,50	25.685,50
Standard Electrica S.A. – Distrito Federal	International Standard Electric Corporation – Estados Unidos	Equipamentos para fabricação de aparelhos telefônicos – Complemento – US\$	<u>1.683,60</u>	1.683,60
St. John d'el Rey Mining Co. Ltd. – Minas Gerais	St. John d'el Rey – Mining Co. Ltd. – Inglaterra	Trator Caterpillar D-7, com guincho, lâmina e acessórios, para mineração – £	11.595-01-00	32.466,14
B. F. Goodrich do Brasil S.A. – São Paulo	The B. F. Goodrich Co. – Estados Unidos	Equipamento para fabricação de pneus, câmaras-de-ar, borracha para fios, material para conserto de pneus e câmaras-de-ar e outros artigos de borracha para veículos automóveis – US\$	4.458.586,00	4.458.586,00

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Materia e Procedência</i>	<i>Valor em Moeda Estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Bayer do Brasil Indústrias Químicas S.A. – Estado do Rio	Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft – Alemanha	Equipamentos para fabricação de tanantes sintéticos – DM	232.500,00	55.357,14
Fiação Bras. de Rayon “FIBRA” S.A. – São Paulo	Snia Viscosa – Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa – Società per Azioni – Itália	Instalação termelétrica para indústria de rayon – Lit.	137.500.000,00	220.000,00
Willys-Overland do Brasil S.A. – São Paulo	Willys Motores Inc. – EE. UU.	Equipamentos para fabricação de automóveis de passageiros – US\$	5.482.207,52	5.482.207,52
Brasiliana Produtos Têxteis S.A. – São Paulo	Filature Philippart S.A. – Bélgica	4 fiandeiras contínuas, de 400 fusos (fiação de lã penteada, títulos finos) – Fr.Blg.	3.500.000,00	70.000,00
Willys-Overland do Brasil S.A. – São Paulo	Willys Motors Inc. – EE. UU. – U.S. Equipment Co. – EE. UU. – E. W. Bliss Co. – EE. UU. – Dana Corporation – EE. UU.	Equipamento para fabricação de eixos trazeiros e dianteiros com diferencial, caixas de mudança e de transmissão, peças estampadas e fundidas para veículos automóveis – US\$	3.656.123,65	3.656.123,65

Multibrás S.A. – Indústria de Aparelhos Domésticos – São Paulo	Whiripool Corporation e Sears Roebuck & Co. – EE. UU.	Conjunto de equipamentos para fabricação de aparelhos elétricos domésticos (refrigeradores, fogões de cozinha, máquinas de lavar e secar roupa, máquinas de lavar louça e aparelhos de ar condicionado – complemento – US\$	160.400,25	160.400,25
Cia. Fiat Lux de Fósforos de Segurança – Estado do Rio	Bryant & May (Brazil Ltd.) – Inglaterra ...	Máquinas destinadas à confecção de gavetas de caixas de fósforos – £	2.470-16-00	6.918,24
Produtos Elétricos de Mica Ltda. – Distrito Federal	Sylvania International Corporation – Suíça	Equipamentos destinados a ampliação de fábrica de peças de mica para válvulas de receptores e transmissores, televisores etc. – Sw.Fr.	436.766,13	101.853,86
Bendix do Brasil Equipamentos para Autoveículos Ltda. – S. Paulo	Bendix Aviation Corporation e Bendix Westinghouse Automotive Air Brake Co. – Estados Unidos	Equipamentos para fabricação de juntas universais, eixos de mudança e válvulas de repercussão para veículos automóveis – US\$	882.248,18	882.248,18

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em Moeda Estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Ind. Mecânica Omas Limitada – São Paulo	Kaigai Kikai – Kohatsu Kabushik Kaisha – Japão	Maquinaria para fabricação de parafusos – US\$ Jap.	35.944,20	33.944,02
Bayer do Brasil Indústrias Químicas S.A. – Estado do Rio	Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft – Alemanha	Equipamentos para fabricação de ácido fluorídico – DM.	517.450,00	123.202,38
Union Carbide do Brasil S.A. – São Paulo	Union Carbide and Carbon Corporation – Estados Unidos	Equipamento para produção de estireno – US\$	133.975,00	133.975,00
Comp. Brasileira Rhodiaceta – Fábrica de Raion – S. Paulo	Société Rhodiaceta e Société des Usines Chimiques Rhone – Poulenc – França	Equipamentos para fabricação de polímero e fio de nylon – Fr.Fr.	103.011.000,00	245.264,28
Gardner Denver do Brasil S.A. (Indústria e Comércio) – Distrito Federal	Gardner Denver Western Hemisphere Co. – EE. UU.	Equipamentos para fabricação de compressores de ar e ferramentas pneumáticas (complemento do invest. aprov. em 4-7-57) – US\$	4.812,86	4.812,86

Alumínio do Brasil S.A. – São Paulo	Aluminium Ltd. – Canadá	Equipamento para fabricação de condutores elétricos de alumínio	142.000,00	142.000,00
Robert Bosch do Brasil Indústria e Comércio de Acessórios para Motores e Chassis Limitada São Paulo	Robert Bosch G. M. B. H. – Alemanha ...	Maquinaria para fabricação de equipamentos de injeção para motores Diesel, dínamos, motores de arranque e velas de ignição – DM	9.684.891,00	2.305.926,42
Rupturita S.A. – Explosivos – Estado do Rio	Société Suisse des Explosifs – Suíça	Equipamentos para indústria de explosivos – Sw.	364.000,00	84,884,80
Mecânica Pesada S.A. – São Paulo	Le Materiel Electrique S.W. e Forges & Ateliers de Constructions Electriques de Jeumont – França	Equipamentos para indústria de mecânica e caldearia pesada (complemento do invest. aprov. em 19-11-57) – Fr.Fr.	781.999,99	1.861,90
Eaton S.A – Indústria de Peças e Acessórios – São Paulo	Eaton Manufacturing Company – EE. UU.	Equipamento para fabricação de válvulas para motores de combustão interna – US\$	37.522,10	37.522,10

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em Moeda Estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Caterpillar Brasil S.A – Máquinas e Peças – São Paulo	Caterpillar Tractor Co. – EE. UU.	Equipamentos para fabricação de bulldozers, scrapers, motoniveladoras, peças e acessórios para tratores e máquinas caterpillar – US\$	362.248,32	362.248,32
Gardner Denver do Brasil S.A. (Indústria e Comércio) – Distrito Federal	Gardner Denver Western Hemisphere Co. – EE. UU.	Equipamentos para fabricação de compressores de ar e ferramentas pneumáticas (complemento) – US\$	2.672,50	2.672,50
Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares – Nestlé – S. Paulo	Alpine Evaporated Cream Company e Universal Milk Company – EE. UU.	Equipamentos elétricos para conversão de corrente, destinados a fábrica de laticínios – US\$	58.396,56	58.396,56
Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares – Nestlé – S. Paulo	Food Produtos Inc. – Panamá	Equipamentos elétricos para conversão de corrente, destinados a fábrica de laticínios – US\$	38.931,04	38.931,04

Moto Agrícola S.A. Industrial e Comercial de Máquinas Agrícolas – São Paulo.....	Fiat Società per Azioni – Itália	Máquinas ferramentas e operatrizes para ampliação de oficina de reparos e manutenção de tratores agrícolas e industriais – Lit.....	50.000,00	80.000,00
Cia. Brasileira de Material Ferroviário – "Cobrasma" – São Paulo.....	American Steel Foundries – EE.UU.....	Equipamentos para fabricação de eixos para veículos automóveis – complemento – US\$.....	253 766,00	
Companhia Industrial S. Paulo e Rio – Vidrarias Cisner – Distrito Federal.....	Franklin B. Pollock – ES. UU	Equipamentos para fabricação de vidros para embalagem de produtos farmacêuticos – complemento – US\$.....	60.000,00	253.766,00 60.000,00
General Motors do Brasil S.A – São Paulo.....	General Motors Corporation – EE UU.....	Equipamentos para fabricação de compressores e peças elétricas de controle para refrigeradores – US\$.....	5.100.000,00	5.100.000,00
Alumínio do Brasil S.A. – São Paulo.....	Aluminium Ltd. – Canadá.....	Equipamentos para indústria de alumínio – complemento – US\$.....	782,00	782,00

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Pirisa Piretro Industrial S.A. – Rio Grande do Sul.....	William Pollert – Estados Unidos.....	Máquinas para produção de butóxido de piperonilo – US\$.....	15.586,00	15.586,00
Huber-Warco do Brasil S.A. – Indústria e Comércio – São Paulo....	Huber American Inc. – EE. UU.....	Equipamentos para fabricação de motoniveladoras – US\$.....	331.097,84	331.097,84
Granel Gás S.A. – Distrito Federal...	Brahoco S.A. – Estados Unidos.....	Equipamentos para armazenamento de gás liquefeito – complemento – US\$.....	6.200,00	6.200,00
Cia. de Produtos Químicos "IDRONGAL" – São Paulo.....	Badische Anilin & Soda Fabrik AG – Alemanha.....	Equipamentos para laboratório químico de controle de fábrica de hidrossulfitos – DM.....	43.240,00	10.295,24
Indústrias Químicas Eletro Cloro S.A. – São Paulo.....	Solvay & Cie. – Bélgica.....	Equipamentos para fabricação de soda cáustica, cloro e cloreto de polivinila – complemento – Fr.Blg....	685.534,00	13.710,68

Indústrias Químicas Eletro Cloro S.A. – São Paulo.....	Solvay & Cia. – Bélgica.....	Equipamentos para fabricação de soda cáustica, cloro e cloreto de polivinila – Complemento – Fr. Big.....	505.577,50	10.111,55
Cia. Paulista de Artigos Cirúrgicos e Categut "M.S." – São Paulo.....	Les Laboratoires Bruneau & Cie. – França.....	Equipamentos para fabricação de agulhas cirúrgicas atraumáticas para embutir fios de categute e outras suturas cirúrgicas – complemento do invest. aprovado em 16-11-57 – Fr.Fr.....	173.700,00	413,55
Philco Rádio e Televisão S.A. – Distrito Federal.....	Philco International Corporation	Aparelhos de testes e máquinas complementares para fabricação de circuitos impressos – US\$.....	28.100,00	28.100,00
Kodak Brasileira S.A. Comércio e Indústria – São Paulo.....	Eastman Kodak Co. – EE. UU	Máquinas para fabricação de papéis fotográficos – US\$	10.248,95	10.248,95
Alumínio do Brasil S.A. – São Paulo....	Aluminium Ltd. – Canadá.....	Equipamentos para indústria de alumínio – complemento – US\$.....	840,00	840,00
Freios e Sinais do Brasil S.A. – São Paulo.....	Westinghouse Air Brake Company – Estados Unidos....	Peças-modelo para freios e sinais – US\$.....	1.963,44	1.963,44

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em Moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Rover do Brasil S.A. – Indústria e Comércio de Automóveis – São Paulo..	The Rover Co. Ltd. – Inglaterra.....	Equipamentos para fabricação de "jeeps" – £.....	54.000.00,00	151.200,00
Gardner Denver do Brasil S.A. (Indústria e Comércio) – Distrito Federal.....	Gardner Denver Western Hemisphere Co. – EE. UU.....	Equipamentos para fabricação de compressores de ar e ferramentas pneumáticas – US\$.....	54.558,05	54.558,05
Toyota do Brasil Indústria e Comércio Ltda. – São Paulo.....	Toyita Jidosha Kogyo kabushiki kaisha (Toyota Motor Co. Ltd.) – Japão.....	Equipamentos para fabricação de "jeeps" – US\$ Jap.....	1.591.903,00	1.591.903,00
Indústrias Gemmer do Brasil Ltda. – São Paulo.....	Ross Gear and Teol Company Inc. – Estados Unidos.....	Equipamentos para fabricação de auto-peças (conjunto de direção, bomba d'água e peças da barra de torção do sistema de direção) – US\$.....	1.380.965,00	1.380.065,00

Fongra Produtos Químicos S.A. – São Paulo.....	Farbwerke Hoechts AG – Alemanha.....	Equipamentos para fabricação de DDT, soda cáustica e outros produtos químicos – DM.....	239.478,00	57.018,57
Bundy Tubing S.A. Indústria e Comércio – São Paulo.....	Bundy Tubing Company – EE. UU.....	Equipamentos para fabricação de tubos de aço cobreado, de pequenos diâmetros, para veículos automóveis – US\$.....	260.273,48	260.273,48
S.A. Industrial de Motores, Caminhões e Automóveis SIMCA do Brasil – Minas Gerais.....	Société Anonyme SIMCA – França.....	Equipamentos para fabricação de automóveis de passageiros – Fr.Fr.....	1.134.000.000,00	2.700.000,00
Filibra – Produtos Químicos Ltda. – S. Paulo.....	Rohm & Haas Co. – Estados Unidos.....	Um moinho para dispersão, de pigmentos em tintas sintéticas – US\$.....	9.470,76	9.470,76
Merck Sharp & Dohme S.A. – Indústrias Farmacêuticas – S. Paulo.....	Merck & Co. Inc. – Estados Unidos.....	Equipamentos para fabricação de vitaminas B-1 e B-2 e hormônios "Predmisona" e Predmisolona" – complemento – US\$.....	770,00	770,00
Philco Rádio e Televisão S.A. – Distrito Federal.....	Philco Internat. Corporation – EE. UU.....	Equipamentos para fabricação de transistores US\$.....	815.000,00	815.000,00

<i>Beneficiário</i>	<i>Investimentos</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Cimento Santa Rita S.A. – São Paulo.....	Dolphin Shipping Company – Panamá.....	Equipamentos para ampliação de fábrica de cimento US\$.....	1.224.969,53	1.224.969,53
Standard Motors S.A. – Veículos, Acessórios e Peças – São Paulo.....	The Standard Motor Co. Ltd. – Inglaterra.....	Matrizes, ferramentas e peças para máquinas de produção de cruzetas e ponteiros de direção – £...	2.735-06-03	7.658,87
Companhia de Produtos Químicos "Idrongoal" – São Paulo.....	Badische Anilin & Soda Fabrik AG – Alemanha.....	Equipamentos para fabricação de hidrossulfato de sódio e hidrossulfatos estabilizados para aldeído fórmico – complemento do invest. aprovado em 3-9-56 – DM.....	100.000,00	23.309,52
Cia. Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares – Nestlé – São Paulo.....	Alpine Evaporated Cream Co. e Universal Milk Co. – EE. UU.....	Equipamentos para indústria de laticínios – US\$....	57.118,68	57.118,68
Cia. Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares – Nestlé – São Paulo.....	Food Products Inc. – Panamá.....	Equipamentos para indústria de laticínios – US\$...	38.079,13	38.079,13

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Alumínio do Brasil S.A. – São Paulo.....	Aluminium Ltd. – Canadá.....	Equipamentos para extrusão de alumínio e suas ligas – US\$.....	572.060,00	572.060,00
Braço S.A. – São Paulo Indústria.....	United States Steel Export Company – Estados Unidos.....	Equipamentos para tratamento térmico de peças usinadas – US\$.....	92.400,00	92.400,00
Ibrape Indústria Brasileira de Produtos Eletrônicos e Elétricos S.A. – São Paulo.....	N. V. Philips Gloeilampenfabriken – Holanda.....	Equipamentos para indústria eletrônica (fabricação de válvulas eletrônicas e cinescópios para televisão) – Fls.	98.771,01	25.992,37
Siap – Sociedade Industrialização Agrícola Pimenta Ltda. – S. Paulo.....	Dr. Giuseppe Mirone – Itália.....	Alteração, de FOB para CIF, do valor do investimento aprov. em 21 de fevereiro de 1959 (extração e refinação de óleo de amendoim) – Lit.....	300.000,00	480,00
James North do Brasil S.A. – Segurança Industrial – Distrito Federal.....	James North Export Ltd. – Inglaterra.....	Redução do valor do investimento aprovado em 12 de dezembro de 1958, de £ 6.749-16-09 para £ 6.160-01-09 – Valor a deduzir – £.....	589-15-00	1.651,30

S.A. Industrial Irmãos Lever – São Paulo.....	Unilever N.V. – Holanda.....	Equipamentos para instalação de fábrica de detergentes sintéticos – Fls.....	893.894,17	235.235,31
Visking do Brasil S.A. – Indústria e Comércio – São Paulo.....	Union Carbide Corporation – EE. UU	Equipamentos para acabamento de tripas artificiais, de celulose, sem costura – US\$.....	59.686,40	59.686,40
Cia. Química Rhodia Brasileira – São Paulo.....	Société des Usines. Chimiques Rhone-Poulenc – França.....	Equipamentos para fabricação de hexametilemo-diamina e diacetona-álcool – Fr.Fr.....	20.000.000,00	40.510,43
Willys-Overland do Brasil S.A. Indústria e Comércio – S. Paulo.....	Régie Nationale des Usines Renault – França.....	Equipamentos para fabricação de automóveis de passageiros modelo "Dauphine" – Fr. Fr.....	3.070.814.000,00	6.220.000,00
Willys-Overland do Brasil S.A Indústria e Comércio – S. Paulo.....	Willys Motors Inc. – EE. UU.....	Equipamentos para fabricação de automóveis de passageiros mod. "Dauphine" – US\$.....	5.748.000,00	5.748.000,00
R. Belinky S.A. – Comércio e Indústria – São Paulo.....	Ettore Sarzotto – Suíça.....	Equipamentos para fabricação de compressores para refrigeração – Sw. Fr.....	141.651,79	33.033,19

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Litográfica Interprint Limitada – São Paulo.....	AB Bonnierforetagen – Suécia.....	Equipamentos para indústria gráfica – Sw.Kr.....	515.884,00	99.734,13
Merek Sharp & Dohme S.A. – São Paulo.....	Merck & Co. Inc. – Estados Unidos.....	Redução do valor do investimento aprovado em 14 de janeiro de 1959, de US\$ 278.875,50 para US\$ 196.771,20 – Valor a deduzir menos US\$.....	82.102,30	82.102,30
Indústria Têxtil Metidieri S.A. – São Paulo.....	Société Anonyme Linière Gantoise – Bélgica.....	Fiação completa para produção de linho e rami (fios) – Fr.Big.....	5.000.000,00	100.000,00
Fomisa – Fomento Industrial S.A. – São Paulo.....	N.V. Philips Gloeilampenfabriken – Holanda.....	Equipamentos para fabricação de lâmpadas e aparelhos de rádio – Fls.....	117.644,00	30.958,95
Sifco do Brasil S.A – Indústrias Metalúrgicas – São Paulo.....	The Steel Improvement and Forge Co. e American Brake Shoe Co. – EE. UU.....	Equipamentos para fabricação de peças forjadas para veículos automóveis – US\$.....	1.704.000,00	1.704.000,00

Produtos Elétricos de Mica Ltda. – Distrito Federal.....	Sylvania Electric Products Inc. – EE. UU.....	Equipamentos para ampliação de fábrica de peças de mica para válvulas de receptores e transmissores de rádio e televisores – US\$.....	101.853,86	101.853,86
Porcelana Mogi das Cruzes S.A – Artefatos de Porcelana – São Paulo.....	The Nippon Tokushu Togyo Kaisha, Ltd. – Japão.....	Equipamentos para fabricação de velas de ignição para motores a gasolina – £.....	62.757-16-08	175.721,93
Borgward do Brasil S.A. – São Paulo.....	Cari F.W. Borgward G.M.B.H. – Alemanha.....	Equipamentos para fabricação de automóveis de passageiros marca "Borgward", tipo "Isabela" – DM....	16.800.000,00	4.000.000,00
Indústrias Químicas Eletro Cloro S.A. – São Paulo.....	Solvay & Cie – Bélgica.....	Equipamentos para fabricação de cloreto de polivinila – complemento de investimentos anteriores – Fr.Blg..	3.084.472,50	61.689,45
Rover do Brasil S.A. – Indústria e Comércio de Automóveis – São Paulo.....	The Rover Co. Ltd. – Inglaterra.....	Cancelamento do investimento aprovado em 29-8- 1958 – Valor a deduzir – Menos £.....	54.000.00.00	151.200,00
Pirelli S.A. – Companhia Industrial Brasileira – São Paulo.	Société Internationale Pirelli – Suíça.....	Equipamento para ampliação de fábrica de pneumáticos e câmaras-de-ar – Sw.Fr.....	13.456.350,99	3.138.021,05

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Fuller do Brasil Equipamentos para Veículos Ltda. – São Paulo	Fuller Manufacturing Company – EE. UU.	Equipamentos para fabricação de caixas de mudança para veículos automóveis – US\$	41.246,00	41.246,00
Alumínio Indústria S.A – AISA – Est. do Rio	Aluminium Industrie A G – Société Anonyme pour l'Industrie de l'Aluminium – Suíça	Equipamento para fábrica de alumínio – Sw.Fr.	260.288,94	60.699,38
Companhia Industrial da Bahia –Bahia	Spencer Kellogg and Sons Inc. – EE. UU.	Equipamentos para indústria de óleos vegetais – Complemento do investimento aprovado em 24 de junho de 1958 – US\$	4.985,00	4.985,00
Produtos Elétricos de Mica Ltda. – Distrito Federal	Transferência, para os Estados Unidos, do investimento aprovado em 3 de agosto de 1958, em nome de Sylvania International Corp.	Valor a deduzir – Menos Sw.Fr.	436.766,13	101.853,86

Usinas Santa Luzia S. A. – Distrito Federal	Central Financeira S.A. – Venezuela ...	Uma frezadora "Lorenz" para uso na fabricação de elevadores	24.932,84	24.832,84
Parsch do Brasil indústria e Comércio de Mangueiras Ltda. – São Paulo	Franz A. Parsch – Alemanha	Equipamentos para fabricação de mangueiras Destinadas a combater incêndios – DM	96.800	23.476,19
SIAP – Sociedade Industrialização – Agrícola Pimenta Limitada – São Paulo	Dr. Giuseppe Mirone – Itália	Aparelhagem completa para extração e refinação de óleo de amendoim – Lit.	6.000.000,00	9.600,00
Equipamentos Joseph Lucas do Brasil Ltda. – São Paulo	Joseph Lucas (Industries) Ltd. – Inglaterra	Máquina para fabricação de bobinas de ignição tipo MA-6, para motor de dois tempos – £	1.070-00-00	2.996,00
Companhia de Produtos Químicos "Idrongal" – São Paulo	Badische Anilin & Soda Fabrik AG – Alemanha	Equipamentos para laboratório químico de controle de fábrica de hidrossulfitos – complemento do invest. aprov. em 6 de agosto de 1958 – DM	664,00	158,00

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Fongra Produtos Químicos S. A. – São Paulo	Trans American Chemicals Ltd. – Canadá.	Equipamentos para fabricação de DDT, soda cáustica e outros produtos químicos – Investimentos transferidos da Alemanha e Estados Unidos – US\$	1.003.868,09	1.003.368,09
Promeca S. A. – Progresso Mecânico do Brasil – São Paulo	Promotex S. A. – Suíça	Equipamentos para fabricação de blocos ou carcaças de caixa de mudança, tomada de força, garfos de controle e de comando e eixo de garfo e torre de alavanca de mudança – Sw.Fr.	3.233.276,16	754.000,00
Alumínio do Brasil S. A. – São Paulo ...	Aluminium Ltd. – Canadá	Equipamentos para acabamento de folhas de alumínio – US\$	126.300,00	126.300,00
Vemag S.A. Veículos e Máquinas Agrícolas – São Paulo	Fritz Müller Pressenfabrik – Alemanha	Quatro prensas eletro-hidráulicas para fabricação de camionetas, jipes, automóveis de passageiros e caminhões – DM	1.859.000,00	442.619,05

Spumar Espuma de Nylon S. A. – São Paulo	Emilio Doura e Edmundo Doura – Argentina	Maquinaria para ampliação de indústria de retorcão de fio de nylon. – US\$	141.981,60	141.981,60
Bopp & Reuther do Brasil Válvulas e Medidores Ltda. – São Paulo	Bopp & Reuther G.M.B.H. – Alemanha	Equipamentos para fabricação de válvulas e registros para líquidos e gases – complemento – DM	84.125,00	20.029,76
Fuller do Brasil Equipamentos para Veículos Ltda. – São Paulo	Fuller Manufacturing Company – Estados Unidos	Equipamentos para fabricação de caixas de mudança para veículos automóveis – complemento – US\$	429.522,00	429.522,00
Fongra Produtos Químicos S. A. – São Paulo	Transferência, para o Canadá, dos investimentos aprovados em 8 de abril de 1958 e 5 de setembro de 1958, em nome de: Farbwerke Hoechst AG, Alemanha – (DM 1.988.384,00 e DM 239.478,00, equivalentes a US\$ 473.424,76 e US\$ 57.018,57, respectivamente), e W.R. Grace & Co. – Estados Unidos – (US\$ 473.424,76) .	Valor a deduzir		1.003.868,09

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Ishikawajima do Brasil Estaleiros S. A. – Distrito Federal	Ishikawajima Heavy Industries Co. – Japão	Equipamentos para construção de estaleiro naval – US\$	6.782.189,00	6.782.189,00
Scania Vabis do Brasil S. A. – Motores Diesel – São Paulo	Aktiebolaget Scania Vabis – Suécia	Equipamentos complementares para fábrica de motores Diesel – Sw.Kr.	366.667,00	70.922,05
Alumínio Indústria S.A. – AISA – Est. do Rio	Société Anonyme pour l'Industrie de l'Aluminium – Suíça	Equipamentos para transformação plástica de alumínio – complemento dos investimentos aprov. em 21-11- 1957 e 27-1-1958 – Sw.Fr.	10.870,00	2.534,88
AMF do Brasil S. A – Máquinas Automáticas, (antiga Amafoco S.A. Máquinas Automáticas) – São Paulo ...	American Machine & Foundry Co. – Estados Unidos	Equipamentos para fabricação de máquinas automáticas – complemento do investimento aprov. em 9-1-1958 – US\$	18.965,00	18.965,00

Merck Sharp & Dohme S.A. – indústrias Farmacêuticas – S. Paulo	Merck & Co. Inc. – Estados Unidos	Equipamentos para fabricação de clorotiazida – US\$	278.873,50	278.873,50
Fuller do Brasil Equipamentos para Veículos Ltda. – São Paulo	Fuller Manufacturing Co. – EE. UU	Equipamentos para fabricação de caixas de mudança para veículos automóveis – US\$	517.395,00	517.395,00
Triplex do Brasil Limitada – São Paulo	Pilkington Brothers Limited – Inglaterra	Equipamentos para ampliação de fábrica de vidros de segurança para veículos automóveis – £	<u>48.985-00-00</u>	137.158,00
Companhia Goodyear do Brasil Produtos de Borracha – São Paulo	The Goodyear Tire & Rubber Company – EE. UU.	Equipamentos para ampliação de fábrica de pneumáticos e câmaras-de-ar – US\$	1.194.270,00	1.194.270,00
Válvulas Schrader do Brasil S.A. – S. Paulo	Scovill Manufacturing Co. – Estados Unidos	Equipamentos para ampliação de fábrica de válvulas para câmaras-de-ar – US\$	33.785,79	33.785,79

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Dragagem Fluvial Ltda. – Minas Gerais	Harold Emil Larsen – E.E. UU.	Equipamentos para dragagem e tratamento de aluviões auríferos e diamantíferos – compl. investimento aprov. em 19-10-57 – US\$	8.309,00	8.309,00
Gillette Safety Razor Company of Brazil – Distrito Federal	The Gillette Co. – Estados Unidos	Equipamentos para fabricação de lâminas de barbear – US\$	184.165,00	184.165,00
Willys-Overland do Brasil S. A. – São Paulo	U. S. Equipment Co., E. W. Bliss. Co. e Dana Corporation – Estados Unidos .	Equipamentos para fabricação de eixos trazeiros e dianteiros com diferencial, caixa de mudança e de transmissão e peças estampadas e fundidas para veículos automóveis – complemento do invset. aprov. em 31-7-58 – US\$	564.549,18	564.549,18
Vemag S.A., Veículos e Máquinas Agrícolas – São Paulo	Auto Union G.M.B.H. – Alemanha	Equipamentos para fabricação de camionetas, jipes e automóveis de passageiros – DM	4.200.00,00	1.000.000,00

Alumínio do Brasil S.A. – São Paulo	Aluminium Ltd – Canadá	Equipamento para fábrica de cabos elétricos de alumínio – complemento – US\$	3.886,40	3.886,40
James North do Brasil S. A. Segurança Industrial – Distrito Federal	James North Esport Limited – Inglaterra	Equipamentos para fabricação de luvas de cloreto de polivinilo – £	6.749-16-09	18.899,54
Robert Bosch do Brasil Indústria e Com. de Acessórios para Motores e Chassis Ltda. – São Paulo	Robert Bosch G.M.B.H. – Alemanha ...	Equipamentos para fabricação de acessórios de injeção para motores Diesel, dínamos, motores de arranque e velas de ignição – DM	9.366.000,00	2.230.000,00
Munck, Brumfield S.A. – Equipamentos Industriais e Agrícolas – S. Paulo	Munck International A.S. – Noruega	Equipamentos para indústria mecânica (fabricação de talhas, guindastes e outros aparelhos industriais) – complemento invest. Aprov. 10-7-57 – US\$	2.635,24	2.635,24
Becton Dickinson Ind. Cirúrgicas S.A. – Minas Gerais	Becton Dickinson & Co. – EE. UU.	Equipamentos para fabricação de seringas e agulhas hipodérmicas – US\$	17.650,81	17.650,81

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Fokker Indústria Aeronáutica S.A – Distrito Federal	N. V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker – Holanda ...	Equipamentos para fabricação de aviões – Fls	850.338,59	223.773,31
Açosul – Cia. Anglo Luso Brasileira do Aço – R. G. do Sul	F. Ramada Ltda. – Alemanha	Equipamento para laminação, trefilação e fabricação de arame farpado – DM	981.125,32	233.601,27
Amortex S. A. – Ind. E Com. de Amortecedores e Congêneres – São Paulo	Trado A G. – Suíça	Máquinas e equipamentos para ampliação de fábrica de molas especiais para motores a explosão e indústria automobilística em geral – SW.Fr.	177.131,82	41.307,14
Amortex S.A. – Ind. e Comércio de Amortecedores e Congêneres – São Paulo	Stahlwerk Crap & Hones – Alemanha ..	Máquinas e equipamentos para ampliação de fábrica de molas especiais para motores a explosão e indústria automobilística em geral – DM	87.000,00	20.714,28

Gardner Denver do Brasil S.A. (Ind. e Comércio) – Distrito Federal	Gardner Denver Western Hemisphere Co. – EE. UU.	Equipamentos para fabricação de compressores de ar e ferramentas pneumáticas – US\$	8.483,00	8.483,00
Gardner Denver do Brasil S.A. (Ind. e Comércio) – Distrito Federal	Gardner Denver Western Hemisphere Co. – EE. UU.	Equipamentos para fabricação de compressores de ar e ferramentas pneumáticas – US\$	25.700,00	25.700,00
Indústrias Gemmer do Brasil Ltda. – São Paulo	Ross Gear and Tool Co. Inc.– EE. UU.	Equipamentos para fabricação; de auto-peças – <i>complemento</i> – US\$	40.000,00	40.000,00
Ind. Dentárias Dentspiy S.A. – Minas Gerais	The Dentist's Supply Co. – Estados Unidos	Equipamentos para fabricação de dentes de porcelana – US\$	87.209,72	87.209,72
Volkswagen do Brasil Indústria e Comércio de Automóveis S. A. – S. Paulo	Volkswagenwerk G.M.B.H. Alemanha .	Equipamentos para fabricação de automóveis de passageiros – DM	40.320.000,00	9.600.000,00
RCA Victor Rádio S.A. – Minas Gerais	Radio- Corporation of America – EE. UU.	Equipamentos para fabricação de válvulas eletrônicas receptoras e de imagem para televisão – complemento – US\$	28,93	28,93

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Alumínio do Brasil S.A. São Paulo.....	Aluminium Ltd. – Canadá.....	Equipamentos para indústria do alumínio (fabricação de papel de alumínio) – complemento – US\$.....	346,62	346,62
Union Carbide do Brasil S.A. – São Paulo.....	Union Carbide and Carbon Corporation – EE. UU.....	Equipamentos para produção de estireno – <i>cancelamento de investimento</i> – <i>vl. a deduzir</i> – US\$.....	133.975,00	133.975,00
Cimento Santa Rita S.A. São Paulo.....	Dolphin Shipping Co. – Panamá.....	Equipamentos para ampliação de fábrica de cimento – US\$.....	62.127,40	62.127,40
Indústria Nacional de Locomotivas "I.N.L." Ltd. – São Paulo.....	Fried Krupp – Alemanha.....	Equipamentos para produção de peças forjadas para a indústria automobilística – DM.....	48.501.554,00	11.547.989,05
Farlec do Brasil S.A – Indústria e Comércio – Estado do Rio.....	Jaime José Bensasson, Jaime Vital Anavi Eskenazi Elio Cohen – Argentina...	Comparador ótico, com mesas micrométricas, suporte de lentes e assento tríplice, para indústria de freios hidráulicos – US\$.....	2.592,91	2.592,91

Cia. Industria e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares – Nestlé – Est. do Rio.....	Alpine Evaporated Cream Co. e Universal Milk Co. – EE. UU.....	Equipamentos para indústria de laticínios – US\$.....	12.903,34	12:903,34
Cia. Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares – Nestlé – Est. do Rio.....	Food Products Inc. – Panamá.....	Equipamentos para indústria de laticínios – US\$.....	8.602,24	8,602,24
St. John d'el Rey Mining Co. Ltd. – Minas Gerais.....	St. John d'el Rey Mining Co. Ltd. – Inglaterra.....	Equipamentos e materiais para mineração e metalurgia de ouro – £.....	90.604-09-02	253.692,48
Fundição Barra do Pirai S.A. – Estado do Rio.....	Grupo Thysem – Banemista, representado pelo Bank Voor Handel Scheepvaart N .V.– Holanda.....	Equipamento complementar para laminação – complemento – Fls.....	16.962,95	4.463,93
Cia. Brasileira de Fósforos – São Paulo..	J. John Masters & Co Ltd. – Inglaterra.....	Equipamento para fabricação de fósforos de segurança – £.....	156.714-11-09	438.800,84
Albarus S.A. – Indústria e Comércio – Rio Grande do Sul.....	Dana Corporation – EE. UU.....	Equipamento para fabricação de árvores de transmissão, completas, para veículos automóveis – US\$.....	284.102,00	284.102,00

Magal S.A. Indústria e Comércio – São Paulo.....	Friedrich Flick Kommanditgesellschaft – Alemanha.....	Equipamento para ampliação de fábrica de peças fundidas sob pressão para veículos automóveis DM.....	209.748,00	49.940,00
Sussen do Brasil Máquinas e Acessórios Têxtis Ltda. – São Paulo.....	Wurtembergische Spindelfabrik G.M.B.H. – Alemanha.....	Equipamentos para fabricação de rolamentos de esferas e rolos para veículos automóveis – DM.....	1.257.719,00	299.456,90
S.A. Fábrica de Tecidos e Bordados Lapa – São Paulo.....	Benteler Werke A.G. –Alemanha.....	Equipamentos para indústria de fiação e tecelagem de algodão e outras fibras – complemento de investimento anterior – DM.....	43.994,00	10.474,76
S.A. Fábrica de Tecidos e Bordados Lapa – São Paulo.....	Aktiengesellschaft Joh Jacob Rieter & Cie. e Marschinenfabrik Ruti A.G., vormais C. Honegger – Suíça.....	Equipamentos para indústria de fiação e tecelagem de algodão e outras fibras – complemento de investimento anterior – Sw.Fr.....	45.922,25	10.709,07

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Mangels & Kreutzberg Ltda. – São Paulo	Herm Stoltz – Alemanha.....	Equipamentos para fabricação de carters e rodas leves para veículos automóveis – DM.....	269.000,00	64.047,62
Companhia Fabricadora de Peças – S. Paulo.....	Monroe Auto Equipment Co. Perfect Circle Corp. – Estados Unidos.....	Equipamentos para fundição de blocos e outras peças de motor, anéis de pistão e amortecedores – US\$.....	832.050,00	832.050,00
Thompso-Cofap – Cia. Fabricadora de Peças – São Paulo.....	Thompson Ramo Wooldridge Inc. – EE.UU.....	Equipamentos para fabricação de ligações da direção – US\$.....	1.250.000,00	1.250.000,00
Cia. Química Rhodia Brasileira – São Paulo.....	Société des Usines Chimiques Rhone- Poulenc – França.....	Equipamentos. para indústria – química – complemento de investimentos anteriores – Fr.Fr.....	516.300,00	1.045,77
Estabelecimentos Ch. Lorilleux S.A. (Tintas) – Distrito Federal.....	Ch. Lorilleux S.A. – França.....	Equipamentos para fabricação de tintas e vernizes para impressão em qualquer processo ("off-set", rotogravuras etc.) – Ampliação – Fr.Fr.....	8.750.000,00	17.723,31

Companhia Brasileira de Velas Marchal – Distrito Federal.....	Société de Construction d'Appareils Mécaniques & Electriques pour Automobiles – S.C.A.M.E.A. – França.....	Equipamentos para fabricação de velas de ignição para veículos automóveis – Fr.Fr.....	11.865.000,00	24.032,81
Companhia Brasileira de Velas Marchal – Distrito Federal.....	Valentine S.A. – Suíça.....	Equipamentos para fabricação de velas de ignição para veículos automóveis – Sw.Fr.....	557.461,40	130.000,00
Gardner Denver do Brasil S.A. (Ind. e Comércio) – D. Federal.....	Transferência, para a Venezuela, dos investimentos aprovados em 29 de agosto, 19 de setembro, 10 de outubro e 19 de novembro de 1958, em nome de Gardner Denver Western Hemisphere Co. – EE. UU.....	A deduzir – US\$.....	96.226,41	95.226,41
Gardner Denver do Brasil S.A. (Ind. e Comércio) – D. Federal.....	Gardner Denver International C.A. – Venezuela.....	Equipamentos para fabricação de compressores de ar e ferramentas pneumáticas – Transferência dos invest. acima – US\$.....	96226,41	96.226,41

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Eaton S.A. – Indústria de Peças e Acessórios – São Paulo.....	Eaton Manufacturing Co. – EE. UU.....	Equipamentos para fabricação de válvulas de exaustão e de admissão para motores – complemento – US\$.....	132.026,76	132.026,76
Whortington S.A.(Máquinas) – Distrito Federal.....	Whortington Corporation – EE. UU.....	Máquinas operatrizes e máquinas ferramentas para indústria mecânica (fabricação de bombas, compressores etc.) – Ampliação – US\$.....	176.600,00	176.600,00
Amortex S.A. – Indústria e Comércio de Amortecedores e Congêneres – São Paulo.....	Stahlwerk Carp & Hones Kommanditgesellschaft – Alemanha.....	Equipamentos para fabricação de amortecedores de tipo tubular para veículos automóveis – DM.....	256.775,96	61.157,13
Fibam S.A. – Fábrica Ítalo Brasileira de Artefatos de Metais – São Paulo.....	A.T A. – Aparecchi Tecnici Affini – Itália	Equipamentos para ampliação de fábrica de parafusos, porcas e arruelas para veículos automóveis – Lit.....	61.475.700,00	98.361,12

Fábrica de Engrenagens S.A. – São Paulo.....	Zahnradfabrik Friedrichshafen AC – Alemanha.....	Equipamentos para fabricação de engrenagens e caixas de mudança para veículos automóveis – DM.....	3.052.538,00	726.794,76
Unipapel Manufactureira Ltda. – São Paulo.....	United Papel Mills Ltd.– Finlândia.....	Equipamentos para produção de papéis revestidos, sacos multifoliados e artigos de papelão corrugado para embalagem – US\$.....	683.010,00	683.010,00
Borg & Beck do Brasil S.A. Indústria e Comércio – São Paulo.....	B.W.I. Panamá. Inc. – Panamá.....	Equipamento para produção de conjuntos de embreagem para veículos automóveis – US\$.....	584.896,08	584.896,08
Robert Bosch do Brasil Indústria e Comércio de Acessórios para Motores e Chassis Ltda. – São Paulo.....	Robert Bosch G.M.B.H. – Alemanha.....	Equipamentos para fabricação de distribuidores para motores a gasolina de veículos automóveis – DM.....	5.583.144,00	1.329.320,00

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Rolamentos Schaeffler do Brasil S.A – São Paulo.....	Industriewerk Schaeffler – Alemanha.....	Equipamentos para fabricação de agulhas para rolamentos, buchas de agulhas para cruzetas de juntas universais e rolamentos de agulhas para veículos automóveis – DM.....	1.111.789,72	264.711,84
Borg & Beck do Brasil S.A Indústria e Comércio – São Paulo.....	B.W.I. – Panamá Inc. – Panamá.....	Equipamentos para fabricação de conjuntos de embreagem – complemento do invest. aprov em 27 de abril de 1959 – US\$.....	2.808,00	2.808,00
Indústrias Gemmer do Brasil Ltda. – S. Paulo.....	Ross Gear and Tool Co Inc. – EE. UU.....	Equipamentos para fabricação de auto-peças – US\$.....	498.350,00	498.350,00
Petri do Brasil S.A. Ind. e Com. de Auto-Peças – São Paulo.....	Lenkradwerk Gustav Petri – Alemanha....	Equipamentos para fabricação de volantes, botões e aros de busina para veículos automóveis – DM.....	416.750,13	99.226,22

Facit S.A. (Máquinas de Escritório) – Minas Gerais.....	Aktiebolaget Atvidabergs Industrier – Suécia.....	Máquinas e ferramentas para fabricação de peças para máquinas de calcular – SwKr.....	166.506,00	32.206,19
Liquid Carbonic Indústrias S.A. – Pará....	Gases and Chemicals International S.A. – Venezuela.....	Instalação para produzir gelo seco – US\$.....	10.000,00	10.000,00
Tapon.– Corona Cortiças S.A – São Paulo.....	Tapon Corona S.A. – México.....	Equipamentos para fabricação de lâminas, placas e discos de cortiça – US\$.....	69.977,50	69.977,50
Ofco Indústria e Comércio Ltda. – Estado do Rio.....	Gebr. Stork & Co's Apparatenfabrik N.V. – Holanda.....	Equipamentos para preparo e engarrafamento de leite esterilizado – Fls.....	563.875,00	148.388,16
Cimento Santa Rita S.A – São Paulo.....	Dolphin Shipping Co.– Panamá.....	Equipamentos para fabricação de cimento – complemento dos investimentos aprovados em 23 de outubro e 14 de novembro de 1958 – US\$.....	35.515,72	35.515,72
sifco do Brasil S. A. – Indústrias Metalúrgicas – São Paulo	The Steel Improvement and Forge Co. e Americas Brake Shoe Co. – EE. UU	Equipamentos para fabricação de peças forjadas para veículos automóveis – complemento do invest. aprov. em 25-3-59 – US\$.....	160.000,00	160.00,00

<i>Beneficiários</i>	<i>Investidores</i>	<i>Material e Procedência</i>	<i>Valor em moeda estrangeira</i>	<i>Equivalência em dólares</i>
Companhia Goodyear do Brasil Produtos de Borracha – São Paulo.....	The Goodyear Tire & Rubber Co. – Estados Unidos.....	Equipamentos para ampliação de fábrica de pneumáticos e câmaras-de-ar – US\$.	3.627.498,00	3.627.498,00
Champion Spark Plug do Brasil Limitada – São Paulo.....	Champion Spark Plug Co. – EE. UU.....	Equipamentos para fabricação- de velas de ignição para veículos automóveis – US\$.....	258.906,16	258.906,16
Ind. Fotoquímica Bove S.A. – São Paulo.	Bayer Foreign Investments Ltd. – Canadá.....	Equipamentos para fabricação de papéis fotográficos – US\$.....	17.380,95	17.380,95
St. John del Rey Mining Co. Ltd. – Minas Gerais.....	St. John del Rey Mining Co. Ltd. – Inglaterra.....	Equipamentos para mineração de ouro – £.....	91.287-04-10	255.604,27
Kodak Brasileira S.A. – Com. e Ind. – S. Paulo.....	Eastman Kodak Co. – EE. UU.....	Equipamentos para fabricação de papéis fotográficos – US\$.....	60.781,00	60.781,00
Cia. Goodyear do Brasil Produtos de Borracha – São Paulo.....	The Goodyear Tire & Rubber Co. – Estados Unidos.....	Equipamentos para ampliação de fábrica de pneumáticos e câmaras-de-ar – US\$.	41.574,00	41.574,00

Mercedes Benz do Brasil S.A – São Paulo	Brasfinanz A G – Alemanha	Equipamentos para fabricação de caminhões – DM	323.505,00	77.025,00
Willys – Overland do Brasil S.A – São Paulo	Willys Motors Inc. – Estados Unidos	Equipamentos para fabricação de automóveis de Passageiros – US\$	247.235,00	247.235,00
Bopp & Reuther do Brasil Válvulas e Medidores Ltda – São Paulo	Bopp & Reuther G. M. B.H. – Alemanha	Equipamentos para fabricação de válvulas e registro para líquidos e gases – DM.....	83.310,00	19.835,71
Alumínio Minas Gerais S A Minas Gerais	Aluminium Limited – Canadá	Equipamentos para produção de alumínio – complemento – US\$	12.178,16	12.178,16
Mecânica Pesada S A São Paulo	Lê Materiel Electrique S. W e Forges Ateliers de Construction Electriques de Jeumont – França	Máquinas para ampliação de industria mecânica pesada – Fr.Fr.	70.474.675,18	142.747,97
Benfitex – Beneficiadora De Fibras Têxteis S.A – São Paulo	Société de Valeurs Textiles – Suíça	Equipamentos para tratamento de fio de nylon pelo processo “helanca” – Sw.Fr.	84.386,23	19.678,87
Benfitex – Beneficiadora De Fibras Têxteis S.A São Paulo	Tissagens de Soleries Reunis – França	Equipamento para tratamento de fio de nylon pelo processo “helanca” – Fr.Fr. .	29.146.374,35	59.036,61
Fiação Fiokal S.A – São Paulo	Hervey Radus – Estados Unidos	Equipamento para tratamento de fio pelo processo “helanca SW” – US\$	267.467,30	267.467,30
		Total até 5-6-59		161.290.274,39

Aviso nº 216 – 6-7-1959.

Senhor Primeiro Secretário:

Em referência ao Ofício nº 228, de 27 de maio último, com o qual V. Exa. transmitiu o teor do Requerimento nº 111, de 1959, em que o Sr. Senador Saulo Ramos ao licita informações pertinentes Iniciativa do Governo da união ou de grupos econômicos brasileiros, através dos órgãos governamentais, para aquisição de ações de minas de carvão situadas nos Estados Unidos da América, tenho a esclarecer a V. Exa. que nada consto, nesta Secretaria de Estado a respeito do assunto.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa. os protestos da minha alta estima e distinta consideração. – Paes de Almeida.

Dê-se conhecimento ao Requerente.

Aviso nº 217 – 30-6-59.

Senhor Primeiro Secretário:

Em referência ao seu Ofício nº 360 de 25 de Junho de 1958, tenho a honra de transmitir a V. Exa. a inclusa cópia do Ofício nº 10.681, de 24 de junho findo, em, que a Diretoria das Rendas Aduaneiras presta esclarecimentos sobre os da dos pedidos no. Requerimento nº 259; de 1958, do Sr. Senador Lino. de Mattos.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa. os protestos da minha alta estima e distinta consideração. – Paes de Almeida.

Dê-se conhecimento ao Requerente.

S. C. 10.681.59.

Do Diretor das Rendas Aduaneiras – Ao Sr. Chefe do Gabinete do Sr. Ministro da Fazenda.

Assunto: Requerimento nº 259-58, do Senado Federal.

Senhor Chefe:

Em atenção ao Ofício nº 69, de 18 de maio último, em que V. Sa, solicita providências no sentido de ser restituído a esse Gabinete, de

vidamente informado, o Processo nº 30.332-59, originado do Requerimento nº 259.58, do Senado Federal, cabe-me dizer que não foi possível a esta Diretoria devolver o processo em a preço no prazo marcado; em virtude de faltarem informações que a Alfândega de Santos deve prestar, não obstante à mesma solicitadas em tempo.

2. Na oportunidade, adianto que esta Diretoria está recomendando àquela Alfândega que nos encaminhe, imediatamente, os da dos que deixaram de ser levantados quando da tramitação do processo na mesma aduana.'

Aproveito a oportunidade para; reiterar a V. Sa; meus protestos de consideração e estima. – Oscar Jucá, Diretor.

PARECERES

NS. 308, 309 E 310, DE 1959

Nº 308, de 1959

Da Comissão de Legislação Social, sobre. o Projeto de Lei da Câmara nº 169, de 1958; (nº 1.847 B, de 1956, na Câmara dos Deputados), que altera os parágrafos únicos dos artigos 2º e 3º do Decreto-lei nº 8.795, de 23 de janeiro, de:1946;

Relator: Sr. Caiado de Castro.

O projeto em exime altera dispositivos do Decreto lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1948, que regula as vantagens a que têm direito os militares da Força Expedicionária Brasileira incapacitados fisicamente.

Face à importância da matéria, e sua especialização, resolveu o Presidente da Comissão de Legislação Social, tendo em vista o parecer do relator, ouvir por intermédio do Ministério da Guerra, á Estado-Maior do Exército sobre a necessidade de serem modificados os parágrafos únicos dos arts. 2º e 3º do Decreto-lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946.

O Ministério de, Guerra, pelo Aviso Ministerial n.º 363-2-D-1; informa o seguinte:

"Trata-se, de uma lei que vem beneficiar, com o direito à casa própria, os militares incapacitados fisicamente para o serviço militar, em consequência de ferimentos verificados ou moléstias adquiridas quando participaram da Força Expedicionária Brasileira, destacada em 1944-45, no Teatro de Operações da Itália; sem levar em consideração se estavam ou não na zona de combate e se ficaram ou não impossibilitados de prover os meios, de subsistência, fazendo exceção apenas aos que se hajam incapacitado fora do serviço."

Nestas condições, a Comissão de Legislação Social opina favoravelmente ao projeto em exame.

Sala das Comissões, em 8 de junho de 1959 – *Lima Guimarães*, Presidente. – *Caiado de Castro*, Relator. – *Vivaldo Lima*, – *Francisco Gallotti*. – *Lino de Mattos*. – *Menezes Pimentel*, – *Ruy Carneiro*. – *Ary Vianna*.

N.º 309, de 1959

Da Comissão de Segurança Nacional, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.º 169, de 1958.

Relator: Sr. *Fernando Corrêa*.

O Decreto-lei n.º 8.795, de 23, de janeiro de 1946, que regula as vantagens a que têm direito os militares da FEB incapacitados fisicamente, assim dispõe, em seus artigos 2º e 3º e respectivos parágrafos únicos:

"Art. 2º Os que hajam sido incapacitados em consequência de ferimentos verificados ou moléstias adquiridas na zona de combate, quando em cumprimento de missão ou desempenho de

serviço, ou em qualquer situação, de ferimentos decorrentes da ação inimiga, são promovidos ao posto; imediato ao que tinham quando foram feridos ou adquiriram a moléstia, aplicado o disposto no art. 10, e reformados com os vencimentos do posto ou graduação da hierarquia normal subsequente ao da promoção.

Parágrafo único. Os que ficaram impossibilitados para todo e qualquer trabalho terão essas vantagens aumentadas de 25 por cento, hospitalização especializada vitalícia, quando necessária e a juízo médico, casa própria de acordo com seu posto e educação dos filhos menores, às expensas do Estado.

Art. 3º Os que hajam sido incapacitados em consequência de moléstias adquiridas ou agravadas em serviço ou de acidentes em serviço ocorridos fora da zona de combate, são promovidos ao posto imediato ao que tinham quando foi a moléstia adquirida ou agravada, ou verificado o acidente, aplicado o disposto no art. 10, e reformados com os vencimentos desse novo posto.

Parágrafo único. Os que ficarem impossibilitados para todo e qualquer trabalho terão essas vantagens aumentadas de 25 por cento, hospitalização especializada vitalícia quando necessária e a juízo médico, e educação dos filhos menores, às expensas do Estado".

II. O presente projeto altera os parágrafos dos citados artigos, dando-lhes as seguintes redações:

"Art. 2º

Parágrafo único. As vantagens deste artigo serão aumentadas e concedidas nas seguintes bases:

a) de 25% (vinte e cinco por cento), hospitalização especializada

da vitalícia, quando necessária e a juízo médico, - casa própria de acordo com seu posto e educação dos filhos menores, às expensas do Estado, aos que ficarem impossibilitados para todo e qualquer trabalho;

b) direito, tão somente, à casa própria, de acordo com seu posto e às expensas do Estado, aos que ficarem possibilitados de prover os meios de subsistência.

Art. 3º.....

Parágrafo único. As vantagens dêste artigo serão aumentadas e concedidas nas seguintes bases:

a) de 25% (vinte e cinco por cento) , hospitalização especializa. da, quando necessária e a juízo médico, casa própria de acordo com seu posto e educação dos filhos menores, às expensas do Estado, aos que ficarem impossibilitados para todo e qualquer trabalho;

b)direito, tão somente, à casa própria, de acordo com seu posto e às expensas do Estado, aos que ficarem possibilitados de prover os meios de subsistência".

III O autor da proposição, Deputado Celso Peçanha, justificou-a com a necessidade de "unificar a forma de tratamento a militares incapacitados fisicamente para o serviço militar, em consequência de ferimentos 'verificados ou. moléstias adquiridas, quando participaram da Força Expedicionária Brasileira, destacada em 1944.1945, no teatro de operações da Itália, no que diz respeito à casa própria, às expensas do Estado".

IV O Ministro da Guerra, cuja audiência foi solicitada, no caso, manifestou-se favoravelmente ao projeto.

V. Os elementos que instruem o processo mostram a justiça da providência legislativa de que estamos conhecendo, que corrige outras falhas do Decreto-lei nº 8.795, de 29 de janeiro de 1948, o qual trata de modo diferente a militares que merecem igual assistência, pois, estão na mesma situação, visto te-

rem todos participado dos mesmos riscos, nos campos de operações da Itália.

VI. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto.

Sala das Comissões, em 17 de junho de 1959. – *Jefferson de Aguiar*, Presidente. – *Fernando Corrêa*. Relator. – *Caíado de Castro*. – *Jarbas Maranhão*.

Nº 310, de 1959

Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei da Câmara nº 169, de 1958 (nº 1.847-B, de 1956, na Câmara dos Deputados).

Relator: Sr. *Ary Vianna*.

O Projeto de Lei da Câmara nº 169, de 1959, de autoria do nobre Deputado Celso Peçanha, propõe a alteração de dispositivos da Lei nº 8.795, de 29 de janeiro de 1948, que ampara ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira.

A alteração diz respeito à aquisição de casa própria, às expensas do Estado.

O Ministério da Guerra, ouvido por solicitação da Comissão de Legislação Social, julga a alteração conveniente, pois elimina a distinção existente entre os que estavam na zona de combate e os que nesta não se achavam, bem como entre os que ficaram impossibilitados ou não de prover os meios de subsistência, salvo os que tenham ficado incapacitados fora do serviço.

Em face desse pronunciamento, a citada Comissão opinou favoravelmente ao projeto em exame.

Do ponto de vista da Comissão de Finanças, não resta dúvida, o projeto determinará vultosa despesa, sobre cujo valor, acreditamos, nem mesmo o Ministério da Guerra tenha elementos seguros para uma estimativa.

Esse aspecto, todavia, em relação ao caso nos parece irrelevante, pois é do conhecimento público a precária situação dos ex-combatentes incapacitados fisicamente, so-

bretudo no que concerne ao problema da casa própria.

Nestas condições, a Comissão de Finanças é de parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 189, de 1958.

Sala das Comissões, em 7 de julho de 1959.
Gaspar Velloso, Presidente. – *Ary Vianna*, Relator. – *Fausto Cabral*. *Guido Mondin*, – *Dix-Huit Rosado*. – *Taciano de Mello*. – *Jefferson de Aguiar*. – *Daniel Krieger*. – *Mem de Sá*. – *Francisco Gallotti*. – *Fernando Corrêa*. – *Moura Andrade*. – *Saulo Ramos*. – *Vivaldo Lima*.

PARECES

NS. 311, 312 E 313, DE 1959

Nº 311, de 1959

Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 1959, (nº 4.835-E, de 1959, da Câmara Federal), que dispõe sobre o reajustamento automático das aposentadorias e pensões concedidas pelos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões e pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado:

Relator: Sr. *Jefferson de Aguiar*.

O Sr. Presidente, da República enviou ao Congresso Nacional projeto de lei, que regulará o reajustamento automático das aposentadorias e pensões concedidas pelos Institutos e Caixas de Aposentadorias e Pensões e pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (Mensagem nº 35, de 23 de janeiro de 1959).

O projeto resultou de exposição de motivos organizada pelo Departamento Administrativo do Serviço Público, sob nº 2.194, de 18 de dezembro de 1958, com a adoção de trabalho: elaborado pelo Serviço Atuarial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em colaboração com os representantes dos Ser-

viços Atuariais dos Institutos e Caixas de Aposentadorias e Pensões e do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, conforme recomendação do Sr. Presidente da República, e nos termos do compromisso assumido pelo Governo, através do Líder da Maioria, ao justificar o veto oposto ao art. 4º da Lei nº 3.385-A, de 13 de maio de 1959.

Na Câmara dos Deputados, foram apresentadas 27 emendas ao projeto, tendo a Comissão de Finanças elaborado substitutivo; que foi aprovado pelo Plenário, com a refeição do parágrafo único do art. 4º na primeira discussão, Requerida e deferida a segunda discussão, foram apresentadas nove emendas. A Comissão de Serviço Público elaborou novo substitutivo, que foi aprovado pelo Plenário, com o destaque das letras a, b, e, II, do art. 6º, que passaram a constituir projeto autônomo.

O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados prevê o reajustamento dos valores das aposentadorias e pensões dos Institutos e Caixas de Aposentadorias e Pensões, bem como os dos benefícios de manutenção de salários outorgados pelos Institutos de Aposentadoria dos Marítimos e dos Empregados em Transportes e Cargas, a partir de 13 de maio de 1958, sempre que se verificar que os índices de salários de contribuição dos segurados ativos ultrapassem em mais de 15% os do ano em que tenha sido realizado o último reajustamento desses benefícios.

O critério básico da aplicação da lei em elaboração é o índice de salário de contribuição dos segurados ativos na data da vigência da, Lei nº 3.385, *id est*, 13 de maio de 1958, retroagindo a essa data o pagamento das prestações reajustadas.

As majorações mínimas serão de 25% e de 12,5% do salário mínimo regional do trabalhador adulto, na Capital do Estado ou do Território em que venha sendo pago o be

nefício, prevalecendo no Distrito Federal o salário mínimo nele vigente.

As despesas decorrentes da aplicação do reajustamento autorizado pela lei passarão a constituir encargo do Tesouro Nacional elevando-se para 4% a taxa de previdência prevista na letra e, do art. 3º da Lei nº 2.250, de 30 de junho de 1954.

O projeto exclui os jornalistas dos benefícios nele estabelecidos e nele inclui os pensionistas do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (arts. 8º e 9º).

As despesas decorrentes dos reajustamentos previstos correrão por conta do saldo da conta especial do Banco do Brasil (Decreto 44.172, de 28 de junho de 1958), constituída do aumento de contribuições determinado para atender aos encargos da Lei nº 3.385 A, até 31 de dezembro de 1959.

A tabela dos índices do reajustamento serão aprovadas pelo Poder Executivo, em 30 dias, e ao ministério do Trabalho, indústria e Comércio cumprirá a apuração dos mesmos índices, de dois em dois anos, promovendo, quando atendida a condição prevista no art. 1º (índices de salários de contribuição superiores a 15%), o reajustamento automático preconizado no projeto.

Vê-se que o projeto atende ao compromisso governamental, e procura dar solução transitória – na fase anterior à elaboração da lei de previdência social – aos anseios justificados dos contribuintes, segurados e beneficiários da previdência social, cujas reclamações precedentes levaram o Poder Executivo e o Congresso Nacional a acudir-lhes as aflições e a minorar-lhes as necessidades inadiáveis, de subsistência imediata.

Assim, opino pela aprovação do projeto, como redigido.

Sala das Comissões, em 26 de Junho de 1959, – Ruy Carneiro, Pre-

sidente, em exercício. – *Jefferson de Aguiar, Relator.*
– *Padre Calazans.* – *Caiado de Castro.* – *Ary Vianna.*

Nº 312, de 1959

Da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 1959, (nº 4.685, de 1959, na Câmara dos Deputados).

Relator: *Sr. Joaquim Parente.*

O projeto em epígrafe visa "estabelecer o reajustamento automático das aposentadorias e Pensões da Caixa e dos Institutos de Previdência Social". Resulta da Mensagem do Poder Executivo, em face dos compromissos deste, quando do veto ao art. 4º do projeto de aposentadoria ordinária, sancionado parcialmente a 18 de maio do ano passado (Lei nº 3.385).

Convém aqui relembrar que a aposentadoria ordinária, existente nas "Caixas" desde sua instituição pela Lei nº 4.882, de 24 de janeiro de 1923 (Lei Eloy Chaves ou Lei dos Ferroviários), não existiu nos Institutos de Aposentadorias e Pensões durante um quarto de século, ou seja, de 1988 a 1958, constituindo de certo modo, incompreensível falha na sua finalidade específica.

A primeira conferência, intersindical, instalada no Rio de Janeiro, nos últimos dias de março de 1958, pleiteou e obteve do Governo a promessa de estender aos demais institutos a Lei nº 8.822, de 26 de novembro de 1957 (Lei dos Bancários). De fato, em sua Mensagem de 15 de abril de 1958, o Governo remetia ao Congresso Nacional o respectivo anteprojeto de lei, mas, propondo tão somente a extensão do art. 3º da Lei dos Bancários, omitindo todos, os demais, inclusive II B que assegura a revisão dos proventos dos Bancários aposentados.

Daí a luta comandada pelo Comitê Nacional de Defesa da Previdência Social, congregando o apoio de mais de duzentas entida-

des de classe, em sua grande maioria, Sindicatos e Federações da ativa.

A Campanha do "Comitê" se alicerçava no art. 193 da Constituição da República, de onde surgiram as leis de identidade de proventos da atividade e da inatividade, de que desfrutavam funcionários civis, militares e autárquicos. Enquanto estes, na inatividade, desfrutam de proventos que acompanham obrigatoriamente as variações da ativa, os aposentados e pensionistas da Previdência Social, continuam com seus proventos invariáveis, o que, em face do constante, contínuo e progressivo aumento do custo de vida, pela força do tremendo surto inflacionário que ninguém consegue deter, representa empobrecimento e miséria fatais.

Tal fato constituiu o lema daquele Comitê, através da expressão que obteve grande ressonância: "Aposentadoria, Móvel é Prêmio, Aposentadoria Congelada é Castigo".

O art. 4º vetado, resultava de uma emenda do Deputado Raimundo Padilha, de inspiração do citado Comitê, emenda que mereceu aprovação unânime nas duas Casas do Congresso, onde a medida pleiteada pelos trabalhadores, com forte base nos imperativos da Justiça, Social, atraiu desde logo o apoio declarado da "Oposição" e a indisfarçável simpatia do Partido Majoritário, não obstante as restrições do Governo, que só com grande esforço, logrou manter o veto, na sessão de 29 de outubro de 1958.

O projeto em tela é pois, simples decorrência dos compromissos do Governo. Se bem que proponha o reajustamento dos proventos dos inativos, vale sobretudo pela consagração do princípio móvel, aspiração suprema do Comitê Nacional de Defesa da Previdência Social e de seus ilustres dirigentes, os quais lograram ver aprovada, em primeira discussão, na outra Casa

do Congresso, a emenda que determina o reajustamento automático de dois em dois anos, desde que haja um aumento de mais de quinze e não de mais de vinte e cinco por cento nos salários de contribuição, emenda essa que resultou dos entendimentos entre aqueles dirigentes e os assessores e técnicos do Ministério do Trabalho.

Na segunda discussão, conseguiram os nobres Deputados Cancelar qualquer aumento na contribuição dos trabalhadores, os quais com as taxas de 7 e 8%, já estão demasiadamente onerados.

Finalmente, em seu artigo 9º, o projeto estende ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE) o que define a competência específica desta Comissão para sobre ele se pronunciar. Vale registrar que é a primeira vez que um Projeto de Previdência Social inclui nas medidas propostas os pensionistas do IPASE, o que sobremodo valoriza o esforço dos técnicos e atuários encarregados da sua execução.

Ao dar nosso pronunciamento, somos, pois, pela aprovação do projeto na íntegra, sem qualquer modificação do texto aprovado em Redação final pela Câmara dos Deputados.

Esse é o nosso parecer, salvo melhor juízo.

Sala das Comissões, em 1 de julho de 1959. –
Daniel Krieger, Presidente. – Joaquim Parente, Relator. Mem de Sá. – Jarbas Maranhão.

Nº 313, de 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 1959 (número 4.835-B, de 1959, na Câmara dos Deputados).

Relator : *Sr. Francisco Gallotti.*

Pela Mensagem nº 35, de 23 de janeiro de 1959, Exp. Int. 2.194, de 18.12.58, do DASP, o Sr. Presiden-

te da República encaminhou ao Congresso Nacional projeto que "dispõe sobre o reajustamento automático das aposentadorias e pensões concedidas pelos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões e pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado".

Despachado o projeto às Comissões de Legislação Social e de Serviço Público Civil, foram relatores, respectivamente, os Srs. Senadores Jefferson de Aguiar e Joaquim Parente, ambos, em fundamentados pareceres, opinaram favoravelmente, merecendo aprovação unânime por parte de todos os Senhores Senadores, componentes das referidas Comissões,

A Comissão de Finanças deve agora se manifestar.

Há, é certo, aumento de despesa, achando-se previsto no art. 10 por onde correrão tais despesas e cuja receita é constituída do aumento de contribuições, conforme estipulado no art. 4º, que eleva para 4% o aumento das taxas de previdência previsto na Lei 2.250, de 30.8.54 (letra e do art. 3º).

Ainda o art. 3º, o aumento de despesa proveniente das alterações dos valores das aposentadorias e pensões, verificado por efeito desta lei, passará a ser encargo do Tesouro Nacional, que entregará o numerário em duodécimos, mensalmente, às respectivas Instituições e o parágrafo único determina que para o efeito do que dispõe este artigo, será Incluída no orçamento da união a dotação correspondente aos quantitativos da complementação das aposentadorias, pensões e manutenção de salários.

O estudo do projeto foi elaborado pelo Departamento Administrativo do Serviço Público, contando com a colaboração dos Serviços Atuariais dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões e do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, de acordo com a recomendação do Sr. Presidente da República e con-

forme se comprometera o Líder da Maioria por ocasião da justificação feita quando da votação do veto oposto ao art. 4º da Lei nº 3.385. A, de 13-5.59.

Diante do exposto – pela aprovação.

Sala das Comissões, em 7 de julho de 1959. – *Gaspar Velloso, Presidente. – Francisco Gallotti, Relator. – Jefferson de Aguiar. – Fernando Corrêa. – Saulo Ramos. – Daniel Krieger. – Moura Andrade. – Taciano de Mello. – Dix-Huit Rosado. Fausto Cabral. – Ary Vianna. – Vivaldo Lima. – Guido Mondin. – Mem de Sá.*

PARECES

NS. 314, 315 E 318, DE 1959

Nº 314, de 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1959, que dá nova redação ao art. 8.º da Lei nº 2.599, de 13 de setembro de 1955, que dispõe sobre o plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São Francisco.

Relator: Sr. Atílio Vivacqua.

O projeto em exame, de autoria do eminente Senador Juracy Magalhães, visa a dar nova redação ao art. 8º da Lei nº 2.599, de 13 de setembro de 1955. O objetivo da alteração é o de permitir o reajustamento da importância destinada pelo aludido dispositivo à instalação ou melhoramento dos serviços de abastecimento d'água potável, nos municípios localizados na Sacia do Vale do São Francisco.

2. A Lei ,nº 541, de 15 de dezembro de 1948, criou a Comissão do Vale do S. Francisco. No seu art. 7º, alínea a, cometeu à mesma Comissão o encargo de organizar e submeter ao Presidente da República, *para aprovação do Congresso Nacional*, o plano geral de aproveitamento do Vale do S. Francis-

co. E adiante, na alínea *b* do mesmo artigo, atribuiu à Comissão executar "o plano constante da letra *a*, depois de aprovado pelo Congresso Nacional".

Tal plano está contido na precitada Lei nº 2.599, cujo art. 8º o projeto pretende modificar.

Fácil, portanto, é concluir que ambos os diplomas legais em espécie representam legislação complementar do art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Tal conclusão torna insuscetível de dúvida a constitucionalidade do projeto em estudo, no que tange ao aspecto da iniciativa do Senado. Trata-se, na hipótese, de projeto de lei complementar da Constituição, e cuja propositura cabe, por isso, indiferentemente, a qualquer das Casas do Poder Legislativo. Com efeito, lei que modifica lei complementar, também se inscreve na categoria desta.

3. Releva acrescentar que, no caso, não há que cogitar da proibição constitucional, uma vez que o projeto em debate não versa matéria financeira. Não é abertura de crédito, não compreende legislação tributária. Apenas preceitua a elevação de um quantitativo julgado insuficiente para a prestação de serviços públicos de particular importância para determinada região do País.

4. Afastada, destarte, qualquer dúvida sobre a legitimidade constitucional do projeto, manifestamos pela aprovação deste.

Sala das Comissões, em 28 de janeiro de 1959. – *Lourival Fontes, Presidente.* – *Atílio Vivacqua, Relator.* – *Jorge Maynard.* – *Gilberto Marinho.* – *Lima Guimarães.* – *Daniel Krieger.* – *Rui Palmeira.*

Nº 315, de 1959

Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei do Senado, nº 2, de 1959.

Relator: *Sr. Lima Teixeira.*

O projeto em causa, de autoria do Senador Juracy Magalhães, ele

va para Cr\$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) o limite de Cruzeiros 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) fixado no art. 8º da Lei nº 2.599, de 13-9-1955, para efeito de cooperação financeira da Comissão do Vale do São Francisco na instalação ou melhoramento de serviço de abastecimento d'água potável de municípios baianos.

A quantia prevista em 1955, ao tempo em que a Lei nº 2.599 foi sancionada, já se mostrava insuficiente ante, o preço médio dos orçamentos para pequenas obras de abastecimento d'água. Nos quatro anos decorridos, desde então, a curva dos preços de materiais e do salário médio de mão-de-obra se tornou fortemente ascensional, tornando totalmente irrealista o limite cogitado pelo diploma legal aludido.

O novo limite proposto, de Cruzeiros 3.000.000,00, representa o mínimo necessário para tais serviços, na atual conjuntura, e é bem provável que, dentro de alguns anos, se tenha novamente de elevá-lo.

Na impossibilidade de adotar, no caso, um bom critério percentual ou não monetário, não suscetível de sofrer o efeito corrosivo da inflação, entendendo ser preferível promover, periodicamente, em lei, os reajustamentos de preços que se tornarem imprescindíveis.

Por assim pensar, opino favoravelmente ao Projeto do Senado nº 2, de 1959.

Sala das Comissões, em 27 de maio de 1959. – *Ary Vianna, Presidente.* – *Lima Teixeira, Relator.* – *Eugênio de Barros.* – *Jefferson de Aguiar.* – *Fernandes Távora.*

Nº 316, de 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1959.

Relator: *Sr. Fernandes Távora.*

O Projeto nº 2, de 1959, de autoria do eminente Senador Juracy

Magalhães, tem por objetivo dar nova redação ao art. 8º da Lei nº 2.599, de 13 de setembro de 1955, que dispõe sobre o plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São Francisco, e é assim formulado:

Art.1º O art. 8º da Lei nº 2.599, de 13 de setembro de 1956, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 8º A Comissão do Vale do São Francisco, mediante convênios, cooperará com os Municípios da Bahia, na instalação ou melhoramento de um serviço de abastecimento d'água potável, empregando, em cada caso, por conta das dotações do art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, quantia não superior a Cr\$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), competindo-lhe estudar, projetar e executar as respectivas obras".

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pela Lei nº 2.599, de 13 de setembro de 1955, está prevista a assistência financeira dos Municípios ribeirinhos do Vale do S. Francisco, sendo fixada em um milhão de cruzeiros esse auxílio a cada município, destinado à instalação ou melhoria do abastecimento d'água potável, nos termos do art. 8º daquela lei, por conta da dotação global prevista no art. 29 das Disposições Transitórias da Constituição Federal, para a execução do plano de aproveitamento das possibilidades econômicas do Rio S. Francisco e seus afluentes.

Aquela importância, porém, é positivamente insuficiente para o fim a que se destina; e se levarmos em conta a grande majoração do preço dos materiais, ainda não seria bastante a quantia arbitrada pelo autor do projeto, isto é, três milhões de cruzeiros.

Não se trata de aumento de despesas, pois o aumento correrá por

conta de uma verba global já votada e que será apenas modificada na sua distribuição. Acresce que a própria Comissão do Vale do São Francisco, conhecedora da necessidade inadiável da solução desse problema, está de acordo com os termos deste projeto.

Somos, pois, de parecer que esta Comissão lhe deve dar o seu apoio.

Sala das Sessões, em 30 de junho de 1959. – *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Fernandes Távora*, Relator. – *Francisco Gallotti*, – *Mem de Sá*. – *Saulo Ramos*. – *Eugênio de Barros*. – *Dix-Huit Rosado*. – *Padre Calazans*. – *Taciano de Mello*. – *Ary Vianna*.

PARECERES

NS. 317, 318 E 319, DE 1959

Nº 317, de 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1958, que permite consignação em folha de pagamento de mensalidade e descontos em favor da Sociedade Beneficente dos Fiscais Aduaneiros de Santos.

Relator: Sr. Jefferson de Aguiar.

O Senador Moura Andrade apresentou projeto permitindo a consignação em folha de pagamento das cotas de mensalidades e débitos decorrentes de fianças e pequenas operações de empréstimos concedidos pela Sociedade Beneficente dos Fiscais Aduaneiros, de Santos, na sessão de 24 de fevereiro de 1958.

O projeto teve pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Serviço Público (Pareceres números 478, 478-A e 666.56).

Foi apresentada emenda na tramitação do projeto no Senado, incluindo-se na faculdade prevista no projeto, igualmente, os sócios da Caixa Beneficente dos Funcio-

nários da Alfândega de Santos (Senador César Vergueiro e outros).

A emenda obteve manifestação favorável das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Serviço Público (Pareceres ns. 17, 18 e 19, de 1957).

Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Finanças aprovou parecer do Deputado Lopo Coelho, com emenda substitutiva ao projeto, entendendo que:

"A Lei nº 1.046 regula, de modo claro as operações de consignação em folha de pagamento. Segundo o mesmo diploma, legal, consignação resultante de empréstimos concedidos só poderão ser feitos pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado e pelas Caixas Econômicas. Visou a medida pôr cõbro à agiotagem que existia em certas "sociedades".

A emenda da Comissão – adotada pela Câmara – excluiu do projeto a expressão – "pequenas operações de empréstimos" conforme redação que deu ao art. 1º do projeto.

A emenda merece ser adotada, por isso que, como ressaltara a Comissão de Finanças do Senado, o Projeto da Câmara nº 234, de 1949, ao ser convertido na Lei nº 1.046, foi parcialmente vetado, destacando-se o item V do art. 5º, sob o fundamento de que deveriam ser coibidos abusos e explorações incontrolláveis.

A emenda em apreciação, consoa com aquêles intuitos restritos e se afina com a sistemática da Lei nº 1.046, cuja remissão é adotada no projeto (art. 2º).

Daí não proceder dúvida de que a emenda aprovada pela Câmara dos Deputados é constitucional e deve ser aprovada.

Sala das Comissões, em 3 de junho de 1959.
– *Lourival Fontes*, Presidente. – *Jefferson de Aguiar*,

Relator. – *Lima Guimarães*. – *Atílio Vivacqua*. – *Menezes Pimentel*, – *Daniel Krieger*, *Milton Campos*.

Nº 318, de 1959

Da Comissão de Serviço Público Civil, sobre emenda substitutiva da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1956.

Relator: Sr. *Ary Vianna*.

O Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1956, que permite a consignação em folha de pagamento de mensalidades e débitos de fianças e pequenas operações de empréstimos, em favor da Sociedade Beneficente dos Fiscais Aduaneiros de Santos e da Caixa Beneficente dos Funcionários da Alfândega de Santos, volta da Câmara dos Deputados ao Senado, modificado, em decorrência de emenda substitutiva, visando excluir da proposição as expressões: – "pequenas operações de empréstimos".

Entende a Câmara que a Lei nº 1.046, de 2 de janeiro de 1950, regula de modo claro as operações de consignações em folha de pagamento e que, segundo o mesmo diploma legal, consignação resultante de empréstimos concedidos só poderão ser feitos pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado e pelas Caixas Econômicas, visando esta medida pôr um cõbro à agiotagem que existia em certas "sociedades".

A emenda da Câmara dos Deputados tendo já o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, procura evitar que seja quebrada a sistemática da Lei nº 1.046, retirando do projeto uma exceção à regra estabelecida nesse diploma legal.

Somos de parecer que a emenda deve ser aceita pelo Senado.

Sala das Comissões, em 2 de julho de 1959. – *Daniel Krieger*, Presidente. – *Ary Vianna*, Relator. – *Mem de Sá*. – *Caiado de Castro*.

Nº 319, de 1959

Da Comissão de Finanças, sobre emenda substitutiva da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1956.

Relator : Sr. Ary Vianna.

O Projeto de Lei nº 10, de 1956, é de autoria do Senador Moura Andrade. Durante sua tramitação no Senado Federal, foi submetido ao exame desta Comissão, que o aprovou. A Câmara dos Deputados ofereceu emenda supressiva das expressões – "pequenas operações de empréstimos" constantes do texto do projeto, com o que em nada prejudicou, ou modificou a intenção do autor e a natureza da proposição.

A rigor, a matéria não deveria ter voltado a esta Comissão, que sobre ela já se pronunciara favoravelmente, acrescentando-se a circunstância de que merecera idêntico pronunciamento da Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados.

Não há, pois, nenhum óbice à sua aprovação. O parecer é favorável.

Sala das Comissões, em 7-7-59. – *Gaspar Velloso*, Presidente. *Ary Vianna*, Relator. – *Dix-Huit Rosado*. – *Vivaldo Lima*. – *Guido Mondin*. – *Daniel Krieger*. – *Jefferson de Aguiar*. – *Mem de Sá*. – *Moura Andrade*.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Lino de Mattos, primeiro orador inscrito.

O SR. LINO DE MATTOS (*): – Sr. Presidente, conforme se poderá verificar pelo *Diário do Congresso Nacional* do dia 12 de junho findo, o Sr. Ministro da Fazenda informou à Mesa do Senado que a Sociedade Anônima Industrial de Motores, Caminhões e Automóveis importou automóveis marca SIMCA, com dólares favorecidos, e o preço por unidade foi de Cru-

zeiros 205.000,00. Nas mesmas condições a Volkswagen do Brasil, Indústria e Comércio de Automóveis S.A. Importou automóveis Volkswagen com dólares favorecidos ao preço unitário de Cr\$ 114.000,00.

Em tais condições, Sr. Presidente, confirma-se, plenamente, com informações oficiais do Sr. Ministro da Fazenda, a denúncia por mim formulada da tribuna do Senado, de que firmas importadoras de automóveis, sob o pretexto de fabricarem êsses veículos ao Brasil, estavam sendo favorecidas.

Na ocasião em que denunciei o fato, fui mal compreendido e, inclusive, acusado de estar contra a indústria nacional de automóveis.

Aproveitei a data do terceiro aniversário da fundação do GEIA, para esclarecer bem a minha posição de entusiasta dessa indústria, mas também a minha intransigência tenaz contra atos que viessem favorecer aqueles que, sob o pretexto de fabricar automóveis nacionais, outra coisa não faziam senão explorar a boa fé da opinião pública brasileira. Repito: coube ao próprio Sr. Ministro da Fazenda, através da informação que enviou ao Senado da República, confirmar plenamente a denúncia que formulei.

Desejo, Sr. Presidente, fixar ainda uma vez a minha posição de homem público favorável e entusiasta da fabricação de automóveis nacionais; entretanto, quero, também, uma vez mais denunciar à Nação as fórmulas de exploração que firmas amparadas vêm usando para ludibriar autoridades e opinião pública, através de processos escusos de importação de peças de automóveis, sob alegação de que se estribam em dispositivos legais.

Na conformidade do que preceitua o Decreto nº 41.018, de 26 de fevereiro de 1957, a partir de 1º de julho do corrente ano, os automóveis aqui fabricados deviam ser, pelo menos, 85% nacionais. Êste dispositivo não está sendo cumprido.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Há poucos dias, o Presidente da SIMCA concedeu entrevista, que toda a imprensa publicou, declarando que essa marca de automóvel já é 51% fabricada no Brasil. Foi a notícia dada em tom de euforia quando pela lei a exigência, a esta altura, é de que fôsse 85% nacional.

Quero, entretanto, contestar as declarações formuladas pelo Presidente da Companhia SIMCA, quando afirma que esse veículo já é 51% de fabricação nacional. Não é verdade.

O processo adotado é o de montagem de peças importadas: através dessa providência se pratica verdadeira mistificação, apresentando esse carro como de fabricação nacional.

Sr. Presidente, o processo é fácil de compreender. Permite a lei em aprêço que parte das peças desse veículo seja importada com dólares favorecidos e isenção fiscal. Organizaram-se, então, algumas firmas, que assim exploram a boa fé do legislador: a lei permite – digamos – que 40% das peças para composição do veículo sejam importadas. Uma das empresas requer autorização para importar 40% de determinadas peças: a segunda, conivente com a primeira, inscreve-se e obtém autorização para importar 30% de acessórios para automóveis. Esses 30%, porém, abrangem material diverso do conseguido pela primeira firma, embora referentes ao mesmo automóvel. Aparece, então, a terceira companhia, e obtém autorização para importar também 30% de peças de automóveis. Acontece que esta última importa peças diferentes das importadas pela primeira e pela segunda.

Feita essa ginástica, esse malabarismo, as três empresas, aparentemente divorciadas, reúnem as peças assim importadas e montam o automóvel completo.

Creio ter ficado bem claro o raciocínio. As firmas existem; e estão no comércio explorando essa

modalidade de desvirtuamento da nossa legislação.

O SR. MOURA ANDRADE: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. LINO DE MATTOS: – Concedo-o com prazer.

O SR. MOURA ANDRADE: – Apenas para esclarecimento à Casa, de vez que estamos todos muito curiosos sobre a maneira como procedem essas firmas. É a importação autorizada para qualquer firma importadora de peças ou apenas para as empresas montadoras de veículos?

O SR. LINO DE MATTOS: – As firmas registradas no GEIA obtém autorização para importação de peças avulsas, bem como as registradas como fabricantes de automóveis nacionais. Além destas, há aquelas, específicas, que fabricam peças avulsas de automóveis.

O SR. MOURA ANDRADE: – Refere-se V. Exa. às firmas que fabricam peças?

O SR. LINO DE MATTOS: – Refiro-me às firmas que, sob o pretexto de fabricar automóveis nacionais, estão exercendo esse crime contra a economia nacional e essa verdadeira mistificação.

O SR. MOURA ANDRADE: – Então, a conivência é das firmas fabricantes de automóveis.

O SR. LINO DE MATTOS: – A conivência, nobre Senador Moura Andrade, nós só a poderemos identificar no instante em que o Sr. Ministro da Fazenda responder ao requerimento de informações de minha autoria, apresentado em abril do corrente ano. Através de seus itens formulo exatamente perguntas objetivando conhecer as firmas que estão procedendo desta maneira.

Já nos encontramos no mês de julho – estando, portanto, ultrapassado o prazo legal para a res-

posta dêsse requerimento – e até o momento o Ministério da Fazenda está em silêncio. Nem mesmo aquela comunicação à Mesa do Senado, a que o Ministro da Fazenda está obrigado, pedindo prazo para a resposta, aqui chegou.

O SR. MOURA ANDRADE: – Permita-me V. Exa. esclarecer. Minha interferência não é para defender o Governo nem o Sr. Ministro da Fazenda, mas, apenas para elucidar um ponto. V. Exa. declarou que três firmas se reúnem; uma importa 40%, e as outras duas 30%, cada uma, para comporem afinal, um veículo. Como, porém, essas firmas, registradas no GEIA, importam com obrigações vinculadas à efetivação do veículo, acontece que, se reunirmos as três firmas, conforme V. Exa. afirma, teremos um veículo, mas ficarão faltando 70% de um veículo da segunda firma e 70% da terceira. Recapitulando: três firmas se reúnem; duas entram com 30% cada uma, mas deixam de realizar 70%, porque vendem ou entregam 30% a uma terceira, a fim de que componha os cento por cento. Como se justificam, perante o GEIA, pela falta dos 70% restantes? Aí minha curiosidade, V. Exa. diz que três firmas se reúnem. Podem reunir-se, admito-o. Uma importa 40%, recebe das outras 60% e completa um carro. Mas as que importaram 30% ficam em débito para com o GEIA em 70%. Onde arranjar, cada uma delas, 70%, ou sejam 140% restantes, para cumprir as obrigações contratuais que assumiram?

O SR. LINO DE MATTOS: – A interrogação de V. Exa. é, exatamente, a minha, e por esse motivo formulei requerimento de informações. Essas firmas estão obrigadas a dar satisfações ao Ministério da Viação e Obras Públicas, através do GEIA. Entretanto, operam dessa maneira. O fato é do conhecimento dos que vivem nesse

meio, direi melhor, dos homens do *metier*.

Essa a razão pela qual insisto em ocupar a tribuna do Senado, para lutar contra essa modalidade de fabricação de automóveis nacionais que, em última instância, não passa de verdadeira farsa, quanto a essa particularidade.

Todos sabem que muitos dos automóveis vendidos como nacionais são montados com peças importadas.

O atrevimento dessas organizações e o pouco caso que fazem do nosso discernimento e compreensão, vão a tal ponto que muitas delas estão levando à Câmara dos Deputados e ao Senado da República formulários, a serem preenchidos pelos parlamentares, para aquisição de automóveis nacionais, com facilidade de pagamento.

Há poucos dias, estava eu na outra Casa do Congresso quando recebi um desses formulários. A fim de conhecer de perto o problema, não tive dúvidas – preenchi-o, escolhendo determinada marca.

Dias depois, recebi aqui no Senado, em Plenário, idêntico formulário, encabeçado com a referência, de que se tratava de automóveis nacionais.

Não tenho dúvida alguma – reafirmo-o – que daquela relação a maioria dos automóveis é montada no Brasil com peças importadas. Digo mais: de duas marcas de automóveis referidas naquele impresso não há, sequer, no País, máquinas para fabricação de peça alguma.

Uma das firmas proponentes, por exemplo, dispõe apenas de um o armazém, alugado de outra empresa, ao preço mensal de um milhão de cruzeiros. Lá se estão montando, com peças importadas, veículos cujo preço de importação – é o Sr. Ministro da Fazenda quem o afirma – é de duzentos e cinco mil cruzeiros.

O carro Volkswagen, importado a cento e quatorze mil cruzeiros, está na praça – preço de tabela

– por quatrocentos e noventa e seis mil cruzeiros.

O Simca, cujo preço de importação – também é o Ministro da Fazenda que o afirma – é de duzentos e cinco mil cruzeiros, custa, em nossa praça, segundo tabela da fábrica, novecentos e trinta e oito mil cruzeiros.

Em tais condições, Sr. Presidente, não posso deixar de estabelecer uma distinção entre aquelas organizações que, efetivamente, lutam para oferecer ao nosso mercado consumidor automóveis nacionais, e aqueles indivíduos que apenas se aproveitam de favores legais para êsse verdadeiro furto que praticam, essa farsa, essa mistificação, êsse engôdo a que procuram induzir a opinião pública.

Aguardo, Sr. Presidente, que o Sr. Ministro da Fazenda preste as informações completas requeridas por mim em abril do corrente ano, quando então terei os elementos oficiais para esclarecer a dúvida suscitada não só ao nobre Senador Moura Andrade, como a mim também. Desejo saber se houve razão para a denúncia que recebi, de que as firmas estão conluiadas para a importação de peças de automóveis pelo processo que acabei de mencionar, ou se isso não é verdade.

Quando denunciei o que ocorria, com relação ao desvirtuamento do art. 59, e seus parágrafos, da Lei de Tarifas Alfandegárias, o nobre Líder da Maioria desta Casa, Senador Lameira Bittencourt, ao contestar-me, prometeu fornecer à Casa, mais tarde, elementos esclarecedores. Dias depois, respondendo a um dos tópicos do meu discurso-denúncia, o eminente Líder da Maioria informou à Casa que a resposta às minhas acusações referentes à importação de automóveis seria dada pelo nobre Senador Paulo Fernandes. Antes mesmo que o eminente representante do Estado do Rio de Janeiro nesta Casa desse a resposta-esclarecimento, coube ao Ministro da Fazenda informar – não a mim, mas ao

nobre e eminente Senador João Villasbôas, respondendo a requerimento de sua autoria – que minha denúncia tinha inteira procedência.

Ao encerrar, Sr. Presidente, reitero a esperança de que a Liderança da Maioria nesta Casa interceda junto ao Sr. Ministro da Fazenda, a fim de que seja dada resposta ao meu requerimento. Para facilitar, adianto que êsse requerimento é do dia 1º de abril do corrente ano.

Era o que desejava dizer. (*Muito bem. Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Miguel Couto, segundo orador inscrito.

O SR. MIGUEL COUTO (lê o seguinte discurso): – Sr. Presidente: em 1930, o Professor Miguel Couto, com a sua grande autoridade, procurando defender o homem do campo, já alertava aos governos, com essa advertência do seu alto patriotismo: "Ainda não penetrou bem em tôdas as consciências, e se torna necessário repetir monotonamente a cada hora, que a primeira riqueza de uma nação é o homem, o seu sangue, o seu cérebro, os seus músculos, e que ela está fatalmente condenada à decadência, quaisquer que sejam os tesouros que encerre, quando o homem que a habita não os merece".

Na Câmara dos Deputados, ao elaborar parecer sobre a criação do Ministério da Saúde, ponderava eu: "O problema médico-social, que reputo mais urgente e de suma gravidade, é o que assiste ao meio rural, aos longínquos sertões, onde se precisa conservar o homem. Se nas grandes cidades não há maior conveniência em que vários hospitais e ambulatórios bem supridos façam os atendimentos por classes de trabalhadores, nos pequenos municípios, vilas e aldeias, é praticamente impossível assistir à saúde por uma multiplicidade de ser-

viços independentes para cada classe de trabalhador, quase todos ineficientes, e às vezes inexistentes. É preciso ver o problema do interior com realismo, para se chegar à ação objetiva, pronta e econômica.

Ao legislar para o Brasil, ao imprimir-se normas administrativas, torna-se necessário meditar sobre as regiões onde se vai atuar – capitais, grandes centros, ou se em longínquos sertões. Cooperando com um pequeno hospital regional bem equipado e assistido, devem os distritos ter o seu posto médico-social com integral eficiência para atender todos os necessitados, indiscriminadamente, com assistência efetiva de médico, bem remunerado, e com transportes, ambulância ou "jeep", fazendo um verdadeiro serviço médico itinerante rural.

Saindo da idéia para a realidade, e como experiência para essa modalidade de assistência médica, promovi no meu Município de Cabo Frio – São Pedro da Aldeia – uma ambulância que levava aos mais longínquos lugarejos, o médico, medicamentos e vacina B.C.G., com ótimo resultado.

Quando assumi o Ministério da Saúde, em 1954, afirmei no meu discurso de posse, ao imprimir diretrizes para o Novo Ministério:

"A assistência médico-social no meio rural é a providência básica, primordial, para fixar-se o homem ao campo.

São alarmantes os dados que nos oferecem os inquéritos do último recenseamento. Seiscentos e vinte e sete municípios se encontram desprovidos de qualquer assistência médica, cerca de 33% dos municípios sem nenhum recurso e nêles vivem nove milhões e seiscentos mil brasileiros! Em muitos outros apenas um posto de saúde ou ambulatório, com poucos recursos.

A expansão da agricultura nacional, a revitalização do meio rural, impõem-se como medida essencial para o soerguimento da eco-

nomia brasileira, mas para alcançá-las é imprescindível a presença do médico. E terminava reafirmando: "O meio rural precisa ser assistido; não é o homem doente, sofrendo, à míngua de recursos, que se deve locomover, para mendigar assistência e saúde".

Com este espírito e esta determinação, providências estavam sendo tomadas para organizar o serviço médico-itinerante através os sertões brasileiros, com ambulâncias e "jipe-ambulância", quando tive que me afastar do Ministério da Saúde para concorrer às eleições ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estava, então, o País em fase de intensa agitação política, e os meus sucessores na Pasta da Saúde tiveram dificuldades em prosseguir nesse belo plano de assistência rural, aplaudido pela Organização Mundial de Saúde.

Eleito Governador, senti-me na obrigação de concretizar em realidade, na terra fluminense, a mesma diretriz que me traçara para defender longínquos sertões. Efetivamente, apesar das dificuldades de toda ordem, que me criava o Governo Federal, o Estado do Rio conseguiu instalar um magnífico serviço médico-itinerante na zona rural, iniciando com 6 ambulâncias, montadas em Niterói, em veículos Morris e Opel, por 398 e 412 mil cruzeiros, e mais tarde conseguiu-se importar diretamente 12 ambulâncias especiais, pelo câmbio oficial, ao preço de Cr\$ 130.766,00, cada unidade.

Para comprovar os surpreendentes benefícios obtidos por esse serviço de assistência direta às regiões rurais mais longínquas do Estado do Rio, pode-se documentar em algarismos a movimentação dessas unidades providas de todos os medicamentos e vacinas, compostas de uma ambulância com motorista, médico, dentista, enfermeiro, e um diretor supervisor e controlador geral do serviço.

Em onze meses de 1958, com apenas 12 unidades, foram êstes os resultados:

Pessoas atendidas – 156.677;
Medicamentos administrados – 928.008;
Injeções aplicadas – 88.459;
Pessoas imunizadas – 31.572;
Extrações dentárias – 3.240;
Localidades atendidas – 1.232.

A prática veio demonstrar que com zêlo, dedicação, horário e freqüência controlados, cada unidade móvel vale tanto quanto o serviço de dez subpostos fixos com uma média de atendimentos variando de 15 a 18 mil.

Não há serviço de saúde pública mais penetrante, mais eficiente, mais econômico, em termos dinâmicos, indo ao encontro do doente desvalido, objetivamente afirmando a presença do poder público. O Júbilo e as manifestações de reconhecimento do povo demonstram o acêrto do govêrno.

Sr. Presidente – Tôda essa documentação e argumentos que venho apresentando desta tribuna do Senado, pretendem justificar um pedido que daqui formulo ao nobre Governador Roberto Silveira, meu dileto amigo, que vem se empenhando a fundo em bem servir à terra fluminense.

Acabo de visitar vários distritos e vilas do interior do meu Estado, e senti cada vez mais sérias as privações que afligem os lares do interior desalentados agora por uma nova crise de estiagem generalizada pelo norte fluminense, roubando todo o esforço, todos os recursos financeiros e as esperanças ao homem do campo, aturdido e sem meios de procurar o médico.

Foi nesse ambiente que os amigos do interior solicitaram me que minha voz se fizesse ouvir, no Senado, apelando para que o Govêrno do Estado incentivasse ainda mais o serviço médico itinerante que vinha prestando relevantes serviços aos pequenos núcleos populacionais das zonas rurais.

Durante a campanha eleitoral idealizou o Governador Roberto Silveira instalar por todo o interior uma rêde de serviços médicos insuperável, que me entusiasmou, e encheu também de alegria e esperanças todos os lares. Para cada distrito e em cada vila localizaria um médico recém-formado, com alta remuneração, mas obrigado a residir na localidade, pronto a tôdas as horas a assistir aos moradores dêsses lugarejos. Êsse programa comprova a preocupação do atual Govêrno em corresponder às esperanças que nêle deposita a boa gente do interior.

Acredito, todavia, não poder o Governador concretizar essa assistência médica ideal, e isso porque está a Secretaria de Saúde em dificuldades para encontrar o número de médicos residentes necessários para atender a todos os distritos e vilas fluminenses.

Por essa razão é que peço vênia para transmitir ao eminente Governador Roberto Silveira, solicitando, se possível, seja auxiliado o Serviço Médico itinerante, que de pronto atende muitas vilas e lugarejos, levando o médico, medicamentos e vacinas, educação sanitária e o conforto moral, fazendo a todos sentir que estão assistidos e amparados pelo Govêrno.

Fica sempre barato à Nação todo o recurso dispensado na proteção à saúde, para obter, como preconiza a Constituição da Organização Mundial de Saúde, – "o perfeito bem-estar físico, mental e social".

O vulto dos benefícios que promove o serviço médico itinerante do Estado do Rio, proclamados e reclamados por todo o interior, está a implorar o seu incentivo.

Em não podendo colocar um médico residente em cada vila, é êsse, certamente, o melhor serviço assistencial que pode o Estado oferecer à tranqüilidade do homem rural.

Confiante, envio desta tribuna, êste fervoroso apêlo em favor dessa boa gente, que o eminente Governador Roberto Silveira conhece bem de perto, ama e está devota-

damente idealizando os melhores meios para bem servi-la. (*Muito bem; muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho, terceiro orador inscrito.

O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia discurso que, entregue à revisão do orador, será posteriormente publicado.

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Moura Andrade, quarto orador inscrito.

O SR. MOURA ANDRADE (*): – Sr. Presidente, o dia de hoje tem profunda significação histórica para o Brasil. Vinte e sete anos já decorreram do maior movimento cívico e patriótico irrompido em nosso País. Há vinte e sete anos seguidos, sem falhar um só, nós, os paulistas, realizamos a comovente romaria de trasladar os despojos dos nossos mortos de 1932. Hoje, repetimos o ato, para dar sepultura, num panteon da Pátria, àqueles milhares que morreram no campo raso da luta, da mais nobre luta, da mais bela luta – a luta pelos direitos do homem, a luta pela liberdade da Pátria, a luta pela conquista de uma Constituição e pela garantia de uma vida tranqüila e próspera para o nosso povo.

É, pois, 9 de julho, data que pertence à liturgia da História Brasileira, e meu discurso pretende ser pequenina chama votiva, lembrando e louvando aqueles que, na aurora da vida, deram de si quanto podiam dar e a mais que Deus permite de cada um de si próprio – a vida.

Foi um movimento nacional, profundamente nacional. O nosso lema era "*Pro Brasíliā fiant eximia*",

(*) – Não foi revisto pelo orador.

e tudo foi feito pelo Brasil, naquele episódio.

Sr. Presidente, meus pais, como os de todos os voluntários e de todos os paulistas jovens, não têm aliança de ouro nos dedos, têm-na de ferro batido, pois não entregaram apenas suas jóias e seus bens; entregaram o próprio elo que une duas vidas e simboliza a fundação de uma família cristã em nossa terra: entregaram os filhos.

Hoje, eu que fui voluntário aos dezesseis anos de idade, e tenho um filho que poderia também ser voluntário de uma causa como aquela, posso compreender o que representou o gesto de renúncia, sacrifício e sofrimento de tôdas as mães paulistas, deixando seus meninos saírem para o campo de batalha, mantendo-se em oração, pedindo por eles com respeito, como se realmente elas estivessem ainda abaixo do gesto heróico dos próprios filhos, porque mais heróis, eram os pais, naquela altura.

A juventude paulista não estava preparada para a guerra. S. Paulo jamais se preparou para a guerra. Todos sabem que meu Estado se tem aparelhado para a vida, para uma civilização pacífica, construtiva e trabalhadora, sem qualquer vocação militar mas aquela juventude das escolas que se entregava apenas aos livros e aos estudos, recebeu armas e, mesmo sem saber manejá-las, partiu para o front, porque a grande arma que naquele instante se manejava era a arma do civismo; era, justamente, o impulso de espírito e de fé que nascia, brotava e jorrava do coração do paulista para inundar o coração dos brasileiros.

Hoje, Sr. Presidente, decorridos vinte e sete anos, o Brasil inteiro, gesticula, afirmando: – É verdade; foi assim! E quanto existiu àquele tempo! Intrigava-se o povo de São Paulo para poder combater a revolução libertadora, a revolução construtora da civilização. Chegava-se, inclusive, a dizer que se tratava de uma revolução separatista. Hoje, sabe o Brasil que era

uma revolução que integrava na vida jurídica todo o restante do seu povo. Longe de separar, era a revolução que unia Norte a Sul no mesmo pensamento jurídico, no mesmo pensamento moral e cívico de uma mesma raça, de um mesmo sangue, nascida sob os princípios de uma mesma religião.

Assim, Sr. Presidente, não poderia eu deixar passar o dia 9 de julho sem dirigir minha palavra, desta alta tribuna, a V. Exa., aos Senhores Senadores e à Nação.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Nobre Senador, ouço seu discurso com tódia a atenção e profundamente emocionado. Integrei o grupo de brasileiros de outro Estado, que para São Paulo foi levar um pouco do seu esforço no sentido da vitória da causa constitucionalista. Agora, felicito-me pela idéia que tive de seguir minhas convicções democráticas. Para banto, abandonei amigos que muito prezava e respeitava, entre os quais faço questão de citar Dr. Getúlio Vargas e o Gêneral Góes Monteiro. Fui combater, ao lado de São Paulo, querendo que o Brasil voltasse ao regime constitucional. Senti, então, que se pretendia fazer crer que o movimento era separatista. Comandei meninos como V. Exa.; alguns até estavam nas minhas tropas, em companhia dos pais. Perdi, na Revolução de São Paulo um ente querido, não por força da ação do adversário, mas por ser uma dessas heroínas da retaguarda que lutavam para fornecerem aos combatentes aquilo de que necessitavam. Repito o que afirmei em outra ocasião: o movimento de São Paulo supera de muito a participação do Brasil na guerra da Europa. Comandando tropas naquele Estado, fui promovido por bravura no campo de batalha; por minha

ação na Itália, tive a honra de ser citado como um dos mais eminentes Comandantes da Fôrça Expedicionária Brasileira.

O SR. MOURA ANDRADE: – Com muita justiça.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Posso, por essa razão, dar testemunho insuspeito do auxílio que recebemos da população civil de São Paulo, inclusive do elemento feminino. Aquela Revolução superou de muito o que suportamos na guerra européia, porque a luta na Itália foi, para nós, combatentes, muito mais suave, apesar do poderio germânico. Lá tivemos todo o conforto. Em São Paulo, durante a guerra civil, não contávamos, sequer com recursos para transportar os feridos. Recordo-me de que, na Serra da Mantiqueira, dispunhamos, de oito a dez homens para cada ferido, ao passo que, na Europa, havia, no mínimo, uns quarenta, enviados pelos americanos.

A V. Exa., portanto, minha integral solidariedade e profunda emoção pelas maravilhosas palavras que pronuncia.

O SR. MOURA ANDRADE: – Agradeço o depoimento que o ilustre colega presta para a história da Revolução Constitucionalista de São Paulo. É V. Exa., realmente, uma das pessoas mais autorizadas a fazê-lo; é V. Exa., em todo o meu Estado, respeitado, admirado e amado, e porque foi lá, um comandante insuperável como haveria de ser, mais tarde, em defesa da Democracia, o comandante da Fôrça Expedicionária, à altura da honra e da bravura militar do povo brasileiro.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. MOURA ANDRADE: – Com muita satisfação.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Quero, nesta altura, prestar homenagem de respeito àqueles que morreram

cedo para viverem sempre. Combati a Revolução de São Paulo. No Pôsto de Tenente, comandei a vanguarda e, depois de ultrapassar as fronteiras de São Paulo e Minas, cheguei até às portas da velha cidade de Campinas. Agora, ouvindo o discurso em que V. Exa. presta justíssima homenagem àqueles bravos paulistas, confesso aqui, como a mim mesmo confessei diante do monumento no qual S. Paulo perpetua a bravura do seu povo, que me penitencio de haver combatido a Revolução Bandeirante. Hoje, em uma visão retrospectiva, estou convencido de que êsse movimento é dos maiores registrados na nossa História. Esta, a declaração que desejo inscrever na oração de Vossa Excelência, como ato de arrependimento cívico por haver pegado em armas contra os contrerrâneos de Vossa Excelência.

O SR. MOURA ANDRADE: – O aparte de V. Exa. emociona o orador; e a declaração de que decorrido o tempo, se penitencia de haver combatido aquele grande movimento; agiganta-o no conceito de seus compatriotas.

Terminada a revolução, nós os paulistas, recolhemos os nossos mortos, as nossas lágrimas, os nossos sofrimentos, as nossas decepções, as nossas desesperanças, o nosso sangue. Reunimos tudo e entregamos ao Brasil, como preço do sacrifício por um ideal e com a convicção de que aqueles mortos, aquelas lágrimas, aquele sangue haveriam de realizar na consciência nacional, a transfiguração agora sintetizada através das palavras do nobre aparteante.

Tenho a certeza de que existe, no coração de todos os brasileiros, a convicção de haver São Paulo realizado, para a nossa Pátria, uma das maiores causas de redenção nacional, porque a vitória não alcançada nas armas, no campo raso da luta, foi obtida nas consciências, na convicção dos homens. Tudo quanto veio mais tarde e todos os

movimentos que se cristalizaram na libertação política do País e no encaminhamento de todos os problemas jurídicos, com o respeito ao direito de cada cidadão e com a compreensão do destino da Pátria, tudo isso, encontra, afinal, inspiração, raízes e fôrça no sacrifício dos paulistas!

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Venho trazer a solidariedade da Bancada da União Democrática Nacional à homenagem que V. Exa. presta ao grande movimento paulista, notadamente aos que sucumbiram defendendo a Democracia brasileira e o retôrno do País ao Regime Constitucional. Participei daquela revolução – em consequência dela sofri prisão de mais de sessenta dias – apesar de vencido, na oportunidade, reconheço a vitória do movimento, que implantou na consciência brasileira, mesmo daqueles que contra êle reagiram, a convicção da necessidade premente de o Brasil retornar à vida constitucional. Logo no ano imediato, o govêrno ditatorial de então foi obrigado a dar a Constituinte ao povo brasileiro.

O SR. MOURA ANDRADE: – Muito agradeço o aparte de Vossa Excelência, que tanto honra meu discurso, e muito obrigado à União Democrática Nacional, em nome da qual V. Exa., na qualidade de Líder, emprestou apoio às minhas palavras.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Concedeme V. Exa. a honra de um aparte?

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Confesso não estava na minha intenção interromper o brilhante dis-

curso proferido por V. Exa., um dos mais comoventes já proferidos nesta Casa. Tinha assentado, de início, levar-lhe, logo após o término da sua magnífica oração, os meus cumprimentos muito sinceros, o meu abraço de entusiástica solidariedade às idéias tão brilhantemente expostas pelo prezado colega. Agora, porém, meu silêncio poderia ser mal interpretado. Nessas condições, hipoteco-lhe o apoio do meu Partido, que se orgulha de contar entre suas fileiras a pessoa de V. Exa. como um dos seus membros mais conspícuos. Trago igualmente – permita-mo revelar agora – a mensagem de compreensão, simpatia e solidariedade de quem, nos arroubos da sua juventude, entusiasta do chamado "Ideal Outubrinho da Revolução de 1930", se apresentou, inscreveu e batalhou como voluntário contra essa causa que, hoje, reconheço das mais puras e nobres que jamais existiram no Brasil. V. Exa. há pouco disse bem, muitos dos que para lá foram lutar não estavam convencidos de que iam combater uma revolução considerada constitucionalista por nossa sensibilidade patriótica. Não atribuirei ao Presidente Getúlio Vargas a declaração de que São Paulo travava batalha com intuito separatista, mas lembrarei que elementos ligados ao Governo de então me levaram a essa convicção. Logo após a pacificação, foi-me dado estabelecer maiores contatos com a mocidade estudantil, os acadêmicos combatentes paulistas, e verifiquei que a insurreição não cuidava, de maneira alguma, de separar São Paulo do Brasil. Em realidade, aqueles bravos ofereceram seu sangue e sacrificaram suas vidas para unirem o Brasil em torno dessa bandeira constitucionalista, pela qual todos desejávamos pelejar. Êste, o depoimento que presto a V. Exa., antecipando-me ao que reservara para depois da sua brilhantíssima oração. Faço-o como Líder do Partido Social Democrático, penitenciando-

me como antigo adversário dos bravos revolucionários paulistas de 1932.

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite o nobre orador um aparte?

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não.

O SR. GILBERTO MARINHO: – Dou integral apoio à homenagem que Vossa Excelência ora presta à gloriosa Revolução Constitucionalista de São Paulo, com aquele brilho que caracteriza tôdas suas intervenções nesta Casa. Recordo, neste momento, um dos mais emocionantes episódios da vida parlamentar da Nação, a que tive ensejo de assistir. Jovem tenente do Exército ainda, acompanhava eu uma sessão da Assembléia Constituinte, quando ali se exaltava o ato do Governo Provisório que convocava a Nação para eleger uma Assembléia Constituinte. O eminente Deputado Henrique Dodsworth, talento fulgurante, expoente da oposição, declarava enfaticamente: "A convocação da Constituinte custou à Ditadura a expedição de um decreto e ao glorioso Estado bandeirante a vida de milhares de paulistas dignos".

O SR. MOURA ANDRADE: – Muito obrigado a Vossa Excelência.

O SR. MENDONÇA CLARK: – Permite V. Exa. um aparte ?

O SR. MOURA ANDRADE: – Perfeitamente.

O SR. MENDONÇA CLARK: – Acabo de regressar de São Paulo, onde assisti às solenidades em honra aos heróis de 1932. Embora ainda muito moço àquela época, lembro-me de que em minha casa, durante toda a Revolução, esteve desfraldada a bandeira paulista, porque comungávamos os ideais então daquela terra, hoje do Brasil. Assim, em nome do Partido Republicano

e meu, pessoalmente, à manifestação de V. Exa. associo-me.

O SR. MOURA ANDRADE: – Obrigado a Vossa Excelência.

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. MOURA ANDRADE: – Com prazer.

O SR. VIVALDO LIMA: – Nobre e brilhante colega, Senador Moura Andrade; não ignora V. Exa. o papel que ora desempenha na Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro desta Casa. Ocupo a sua Liderança por substituição e não poderia calar-me quando V. Exa. assoma à tribuna para falar sobre o movimento épico já consignado nos fastos da História Pátria. Em 1932, ainda não existia o Partido Trabalhista Brasileiro, cuja bandeira está hoje içada em todos os quadrantes do País, tendo por mística a figura inolvidável de Getúlio Vargas. Quando da insurreição paulista, era ele o Chefe do Governo. Jovem, também, em 1930, comunguei os mesmos ideais, que se aninhavam sob os postulados do Movimento da Aliança Liberal, vitoriosa em 24 de outubro com a formação de um governo provisório, sob a chefia do íntegro e saudoso Getúlio Vargas. Em 1932, São Paulo lançou o grito e desfraldou a bandeira da reconstitucionalização do País. Simpatizei-me, de logo, com o movimento paulista, e bem me recordo do fato citado por Vossa Excelência – das alianças e dos anéis de grau doados para garantir recursos com que a bandeira da reconstitucionalização não fôsse desfraldada em vão. Em missão da Cruz Vermelha, operei bravos combatentes da Revolução de S. Paulo, tanto legalistas, quanto revoltosos. Como Líder eventual de minha Bancada, afirmo que nós trabalhistas, que seguimos a orientação, os conselhos e as recomendações de Getúlio Vargas, já, quando da insurreição paulista, não encarávamos

aquêle movimento como simples rebeldia política. Sentíamos que o povo bandeirante dava o seu sangue, sacrificava sua mocidade, todo êle mobilizado, enfim, em torno de um ideal, também por nós acalentado e hoje defendido das tribunas do Parlamento – uma permanente vida social democrática. Não posso, portanto, deixar de louvar o movimento de 1932 e reafirmar que os trabalhistas de hoje já compreendiam, repito, naquela época, que São Paulo procurava devolver ao Brasil os princípios constitucionais. Se depois houve outro interregno, nem por isso deixamos de colher os frutos da Revolução paulista, uma vez que retomamos nossa vida democrática, que, esperamos, jamais seja interrompida.

O SR. MOURA ANDRADE: – Obrigado a V. Exa. pelo aparte.

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. MOURA ANDRADE: – Com prazer.

O SR. LINO DE MATTOS: – Aparteio V. Exa. antes que encerre o discurso, embora me pareça óbvio afirmar que na sua palavra empolgante está implícita a manifestação dos dois colegas de representação de São Paulo nesta alta Casa do Parlamento Nacional. Desnecessário afirmar que V. Exa., aos dezesseis anos, voluntário da Revolução Constitucionalista e hoje Senador da República por São Paulo, fala em nome dos brasileiros daquele Estado e, conseqüentemente, não poderia deixar de falar também em nome dos seus dois colegas de representação no Senado.

O SR. MOURA ANDRADE: – Agradeço a V. Exa. o aparte. Sabia perfeitamente, Sr. Presidente, que ao falar, estaria traduzindo os sentimentos dos meus colegas de Bancada, notadamente do nobre Senador Lino de Mattos, que durante a Revolução de 1932, foi subcomandante e depois comandante

das tropas paulistas no Sul do Estado.

O SR. LINO DE MATTOS: – Agradecido a V. Exa. pela referência.

O SR. GUIDO MONDIN: – Peço licença ao nobre orador para incorporar ao seu discurso de homenagem ao movimento paulista de 1932, a solidariedade do Partido de Representação Popular. Era eu muito moço àquele tempo, e talvez não compreendesse bem a grandeza e o patriotismo que inspiraram o movimento. Com o passar dos anos, e perspectivas suficientes para analisar com profundidade o gesto admirável e digno de um poema épico da mocidade bandeirante, vemos com verdadeiro ardor quanto êsse feito engrandece a Pátria, e mostra efetivamente que estamos construindo a nossa nacionalidade, êsse grande Império da América Latina, forjado, todo êle, do sangue que se derramou ao longo da nossa história, através do gesto praticado pelos patriotas paulistas.

O SR. MOURA ANDRADE: – Muito agradecido a Vossa Excelência.

Sr. Presidente, agradeço a todos os nobres Senadores os apartes com que distinguiram meu discurso, e encerro-o recordando o episódio narrado pelo nobre Senador Gilberto Marinho.

Louvava um orador o gesto do Govêrno que convocara a Nação para a Assembléia Constituinte, quando ilustre Deputado paulista...

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permita-me V. Exa. uma retificação. Foi o Deputado pelo Distrito Federal, o eminente brasileiro Dr. Henrique Dodsworth.

O SR. MOURA ANDRADE: – ...quando o eminente brasileiro, Dr. Henrique Dodsworth se levantou e, com energia e precisão, declarou: "Esta Constituinte foi convocada, antes, pelos mortos de São Paulo!".

Realmente, Sr. Presidente, traduz bem em seu belo aparte, o nobre Senador Gilberto Marinho, a realidade da reconstitucionalização do nosso País. Não houve decretos válidos para a convocação da Constituinte. O que prevaleceu válido foi o fundamento, a origem, a causa de tudo.

A luta de São Paulo foi, na realidade, a clarinada que convocou a Constituinte Brasileira. E hoje, neste 9 de julho, como representante do Estado de São Paulo, só posso concluir meu discurso erguendo, glória aos que morreram, glória aos que choraram pelos seus mortos, glória a quantos oraram por São Paulo e pelo Brasil, naquela hora, glória a quantos compreenderam em tempo a nossa luta, glória aos que a compreenderam mais tarde, glória aos que compreendem hoje que São Paulo realmente marcou, na História do Brasil, o destino precursor da defesa da legalidade, da honra e da liberdade dos homens da nossa Terra. (*Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.*)

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, requerimentos que vão ser lidos.

São lidos e aprovados os seguintes requerimentos:

REQUERIMENTO
Nº 207, DE 1959

Nos têrmos do art. 211, letra *n*, do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 1959, que dispõe sôbre o reajustamento automático da aposentadoria e pensão concedidas pelos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.

Sala das Sessões, em 9 de julho de 1959. –
Jefferson de Aguiar, Vice-Líder da Maioria.

REQUERIMENTO
Nº 208, DE 1959

Nos termos do art. 211, letra *n*, do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para a emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1956, a fim de que figure na Ordem do dia da sessão seguinte.

Sala das Sessões, em 9 de julho de 1959. – *Moura Andrade*.

O SR. PRESIDENTE: – Em obediência à deliberação do Plenário, os Projetos de Lei da Câmara nº 19, de 1959, e de Lei do Senado nº 10, de 1956, figurarão na Ordem do Dia da próxima sessão.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Sr. Presidente, peço a palavra para explicação pessoal.

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para explicação pessoal, o nobre Senador Caiado de Castro.

O SR. CAIADO DE CASTRO (para explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente, serei muito breve.

Ontem, quando discursava o eminente Senador Mem de Sá, declarou que o Ministro da Guerra se havia investido por lei recente nas funções de Comandante do Exército e apenas para auxiliar S. Exa. aparteei, recordando que era antiga a lei mencionada.

O nobre amigo Senador Zacharias de Assumpção, discordou da minha afirmativa, ponderando que a lei datava de dois anos.

Embora absolutamente certo, do que alegara, não quis perturbar o discurso do ilustre Senador gaúcho, mais quanto, na ocasião, não tinha em mãos o texto legal.

Terminada a sessão, porém, fui ao Arquivo e verifiquei que a razão estava integralmente do meu lado. A lei que confere ao Ministro da

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Guerra, em tempo de paz, as atribuições de Comandante do Exército, é o Decreto nº 9.099, de 27 de março de 1946.

Deve ter originado o equívoco o fato de, há dois anos, quando votada uma segunda lei sobre a Organização do Exército, ter sido repetido o dispositivo.

Aliás, o Decreto-lei nº 9.099, de 27 de março de 1946, foi assinado pelo eminente Marechal Eurico Gaspar Dutra, na fase em que, como Chefe da Nação, ainda podia assinar decretos-lei.

Está, portanto, de pé, absolutamente de pé, o aparte que dei: a lei não é recente, data de 1946.

Era o que desejava esclarecer. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se a:

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 209, DE 1959

Nos termos dos arts. 212, letra *p*, e 309, nº I, do Regimento Interno, requeiro preferência para o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1959, a fim de ser submetido à apreciação do Plenário em primeiro lugar.

Sala das Sessões, em 9 de julho de 1959. – *Lino de Mattos*.

O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao voto do Plenário, a matéria para a qual foi concedida preferência, será apreciada em primeiro lugar.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1959, (nº 4.821-59, na Câmara) que concede abono provisório aos servidores das Secretarias

e Serviços Auxiliares de Tribunais Federais (incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida na sessão anterior a requerimento do Sr. Senador Silvestre Péricles); tendo Pareceres Favoráveis (sob números, de 1959) das Comissões: de Serviço Público Civil e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (*Pausa*).

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

**PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 27, DE 1959**

(Nº 4.821-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)

Concede abono provisório aos servidores das Secretaria e Serviços Auxiliares de Tribunais Federais.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É concedido aos servidores da Secretaria e dos Serviços Auxiliares do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do Tribunal de

Contas, dos Tribunais Regionais do Trabalho da Primeira, Segunda, Terceira, Quarta, Quinta, Sexta, Sétima e Oitava Regiões e dos Tribunais Regionais Eleitorais do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, um abono provisório correspondente a 30% (trinta por cento) dos respectivos padrões, referências e símbolos de vencimentos, salários e funções, nos termos do disposto na Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 1959.

Art. 2º O abono a que se refere o artigo anterior é extensivo aos servidores inativos e aos extranumerários tarefeiros e contratados das Secretarias e Serviços Auxiliares dos referidos Tribunais, bem assim aos funcionários e extranumerários ativos e inativos das auditorias militares.

Art. 3º O abono de que trata esta lei será devido a partir de 1º de janeiro de 1959, mas não se incorporará, em caso algum nem para qualquer efeito, ao vencimento, remuneração, salário ou proventos de inatividade.

Art. 4º Para atender, no exercício de 1959, à despesa decorrente desta lei, é o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário e ao Tribunal de Contas os créditos especiais de Cruzeiros 134.661.816,00 (cento e trinta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e dezesseis cruzeiros) e Cr\$ 25.078.320,00 (vinte e cinco milhões, setenta e oito mil, trezentos e vinte cruzeiros), respectivamente, assim distribuídos:

Superior Tribunal Militar.....	9.314.856,00
Tribunal Superior do Trabalho.....	10.387.200,00
Tribunal Superior Eleitoral.....	5.424.480,00
Tribunal de Justiça do Distrito Federal.....	14.697.720,00
Tribunal de Contas.....	25.078.320,00
Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região.....	8.921.520,00

Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região.....	11.691.360,00
Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região.....	4.361.040,00
Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região.....	3.818.520,00
Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região.....	3.417.480,00
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região.....	3.422.520,00
Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região.....	2.144.880,00
Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região.....	1.716.520,00
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.....	655.440,00
Tribunal Regional Eleitoral do Pará.....	577.440,00
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.....	926.640,00
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí.....	1.140.120,00
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.....	2.027.520,00
Tribunal Regional Eleitoral do Rio G. do Norte.....	1.220.400,00
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.....	1.153.440,00
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.....	2.366.640,00
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.....	425.880,00
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.....	631.440,00
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.....	3.764.880,00
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo.....	930.600,00
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.....	2.537.000,00
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.....	8.294.760,00
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.....	12.555.000,00
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.....	2.121.120,00
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.....	1.674.720,00
Tribunal Regional Eleitoral do Rio G. do Sul.....	3.843.000,00
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.....	6.917.400,00
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.....	1.047.600,00
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.....	532.680,00

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto de Resolução nº 23, de 1958, que estabelece o pronunciamento de prece por todos os Membros do Senado, no início ou fim de período legislativo; tendo Parecer sob nº 135, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade (com voto em separado do Sr. Senador Lima Guimarães).

O SR. LIMA GUIMARÃES (*): – Sr. Presidente, Senhores Senadores: o nobre Senador Arlindo Rodrigues, do Partido Trabalhista Brasileiro, apresentou à consideração da Casa o Projeto de Resolução nº 23, de 1958, no qual se institui, no começo de cada Legislatura, oração em que se solicita

a Deus a inspiração necessária para o fiel cumprimento de nossos mandatos.

Indo à Comissão de Constituição e Justiça, foi-me a proposição distribuída, para relatar. Na ocasião, com o resguardo necessário à consciência religiosa de cada cidadão, estudei a matéria, sob o aspecto constitucional; e apresentei à consideração dos meus ilustres Pares o seguinte parecer:

O nobre Senador, alma aberta às questões espirituais, inspirado nos altos sentimentos morais e religiosos, ofereceu significativa justificação ao seu projeto, que é digno de apoio.

A esta Comissão, porém, incumbe pronunciar-se, especialmente, sobre a sua constitucionalidade.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Não se encontra, em nossa Carta Magna, nenhuma proibição expressa à prática proposta.

Ao contrário, a nosso ver, o espírito da Constituição nos permite aceitá-la, sem constrangimento, pois a própria introdução da nossa Lei Magna invoca a proteção de Deus para organizar o regime.

No art. 141 está assegurada a liberdade de crença (§ 7º), a assistência religiosa às forças armadas e o ensino da religião (§ 9º), e no art. 196, manteve a representação diplomática junto à Santa Sé.

Tudo isto se inspirou no sentimento religioso do povo brasileiro.

Resta verificar se a prática poderia ofender a liberdade dos incréus obrigando-os à oração.

Não nos parece aceitável a tese.

A invocação de Deus não pode ferir a liberdade de quem quer que seja.

Para os crentes é o Ser Supremo, criador de todas as coisas, a expressão máxima de Bondade e Justiça, que recompensa os bons e castiga os maus.

Para os menos espiritualistas, Deus é a energia criadora, a força máxima ou ainda a Natureza inconsciente mas harmoniosa, metódica, regida por leis fatais.

Qualquer que seja a conceituação que se queira dar a Deus, a sua invocação é sempre útil e oportuna para o digno e honrado desempenho do mandato.

Para os crentes, é uma súplica à graça, à ajuda, à inspiração divina para o bom êxito de sua missão.

Para os materialistas, seria um apêlo às próprias energias, um despertar da própria cons-

ciência para o exercício do mandato.

Assim pensando, não temos dúvida em admitir a constitucionalidade da proposição, ficando reservado ao Plenário a sua oportunidade e conveniência.

Sr. Presidente, mantenho integralmente o relatório. Não me parece que a invocação do nome de Deus no começo das Legislaturas possa ofender a consciência de quem quer que seja, muito menos o espírito da Constituição. Não afirmei no meu parecer se a idéia era ou não conveniente. Deixei que o Plenário se pronunciasse a respeito. Reitero a constitucionalidade do projeto, que poderia ser aprovado sem ferir a consciência de ninguém. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): – Sr. Presidente, na tramitação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, o eminente relator, Senador Lima Guimarães, foi vencido na votação, não obstante o bem elaborado parecer que apresentou à consideração de seus colegas, porque nos ativemos aos mandamentos primaciais da Constituição e às prerrogativas que o direito dos homens assegura na elaboração diuturna das leis que devemos apreciar e decidir nesta Casa do Congresso Nacional.

Assim, redigindo o vencido, demonstrei a improcedência do projeto do eminente Senador Arlindo Rodrigues, porque não poderíamos aqui sequer elaborar uma oração que o Senado aprovaria sem os cânones religiosos e litúrgicos, atentando também contra princípios constitucionais que erradicaríamos contra a consciência dos cidadãos, especialmente contra o exercício do mandato dos Senadores, os quais

(*) – Não foi revisto pelo orador.

ficariam adstritos, não obstante às convicções religiosas, a proferir uma oração de índole singular, aprovada por uma das Casas do Congresso Nacional sem a elaboração religiosa que os cânones próprios determinam. O parecer que proferi e que desejo ler, para apreciação dos eminentes colegas, é o seguinte:

"O projeto de resolução, não obstante suas intenções elevadas e marcantes desígnios de relevante propósito espiritual, que todos louvam e enaltecem, não pode ser aprovado pelo Senado Federal, que está adstrito à observância meticulosa dos preceitos constitucionais vigentes, intransponíveis, na elaboração das leis, aos fervores religiosos e às orações que particular e pessoalmente dedicamos a Deus, na manifestação permanente da nossa fé e na consagração eterna da religião Católica, Apostólica e Romana. Porém, outros brasileiros e estrangeiros aqui residentes professam outras religiões e outros cultos lhe são garantidos pela Constituição Federal (art. 141, § 7º), na sincronia dos interesses gerais da coletividade nacional.

A liberdade de religião e de culto fôra consagrada pela Declaração da Virgínia, de 1776 (item XVI), em termos que merecem ser repetidos e renovados:

"That religion, or the duty fiwhich we owe to our Creator and the manner of discharging it can be directed only by reason and conviction, not by force or violence; and therefore all men are equally entitled to the free exercise of religion, according to the dictates of conscience; and that is the duty of all to practice Christian forbearance, love and charity towards each other". Na declaração dos direitos do

homem e do cidadão consignada na Constituição Francêsa, de 1791, foi mantido o mesmo princípio:

"Nul ne doit être inquieté pour ses opinions, même religieuses, pourvu que la manifestation ne trouble pas l'ordre public établie par la loi".

As Constituições Federais de 1891, 1934, 1937 e 1946 mantiveram êsses princípios e resguardaram o cidadão das incompreensões religiosas e das inquietações que as *lutas e compulsões da fé* poderiam permitir se não fôsssem erradicadas do convívio social pela determinação da Carta Magna, na sua reiteração prudente e na sua vigência salutar.

Themístocles Cavalcanti esclarece, à sociedade:

"Essa liberdade consagrada na Constituição, é tanto mais evidente, quanto mais radical é o abstencionismo do Estado em matéria religiosa, sendo vedada a subvenção ao exercício de qualquer Igreja.

Dentro dessa neutralidade, simpática a tôdas as manifestações de caráter religioso, pode o Estado atingir a sua finalidade, sem prejuízo dos benefícios de ordem espiritual que trazem as instituições e os cultos religiosos ao progresso moral do País".

(A Constituição Federal Comentada, vol. III, página 93).

Em suma, na frase de Laboulaye o Estado nada tem a ver com o fiel ou com o crente, mas só com o cidadão.

A assistência religiosa – "quando solicitada pelos interessados ou seus representantes legais" e "sem constrangimento dos favorecidos" – é *direito individual* e constitui *permissão* preconizada pelo pa-

rágrafo 9º, da Constituição Federal, com as restrições da ampla liberdade consagrada pela civilização e mantida pela Carta Magna.

Não se conceberia que, em face da separação do Estado e da Igreja, pudessem ser postergados os princípios constitucionais referidos para admitir-se a adoção de prece invocatória da honra e da dignidade no cumprimento do mandato. Nem se admitiria que o Senado Federal elaborasse e aprovasse oração sem os cânones religiosos que a sua elaboração e aprovação exigem, em frontal oposição do seu poder jurisdicional e integral infringência da competência constitucional, atribuída pela lei maior.

O preceito adotado pelo projeto violaria os direitos dos Senadores, cuja inviolabilidade está preservada no art. 44, da Constituição Federal, *amplo sensu*, no que tange às opiniões, palavras e votos que possam proferir no exercício do mandato; e atentaria contra o mandamento do § 2º do art. 141 da Constituição Federal, porque "ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei".

Pelo exposto, a Comissão de Constituição e Justiça opina pela rejeição do Projeto de Resolução nº 23, de 1958, por sua inconstitucionalidade, contra o voto do Sr. Senador Lima Guimarães".

Assim, Sr. Presidente, esclarecida a matéria, espero adote o Senado da República o pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (*Pausa*).

Está encerrada.

Em votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que conclui pela inconstitucionalidade do projeto.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Está aprovado. O projeto fica rejeitado.

É o seguinte o projeto rejeitado, por inconstitucional, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 23, DE 1958

Estabelece o pronunciamento de prece por todos os Membros do Senado, no início ou fim de período legislativo.

O Congresso Nacional decreta:

Artigo único. Fica estabelecido que, na abertura da primeira sessão de cada período legislativo e na do seu encerramento, o Presidente e todos os Membros do Senado, de pé, pronunciarão a seguinte prece, pedindo a bênção divina para o período legislativo que se inicia ou encerra:

"Senhor, Tu que tudo vês e tudo provês, ilumina as nossas mentes e inspira os nossos atos, a fim de que possamos, com a tua ajuda, agora e sempre, desempenhar digna e honradamente o nosso mandato. Assim seja."

Discussão única, do Projeto de Resolução nº 7, de 1959, que suspende a execução parcial da Lei nº 2.456, de 30 de dezembro de 1953, do Estado de São Paulo (projeto oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça em seu Parecer nº 149, de 1959; tendo voto em separado do Sr. Senador Atílio Vivacqua).

Nota – *Projeto retirado da Ordem do Dia na sessão de 5-6-1959, em virtude do Requerimento nº 154-59, a fim de que fôsse solicitada do Govêrno do Estado de São Paulo a remessa do texto da lei em apêço, diligência já atendida.*

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (*Pausa*).

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à Comissão de Redação:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 7, DE 1959

Suspende a execução parcial da Lei nº 2.456, de 30 de dezembro de 1953, do Estado de São Paulo.

Art. 1º Fica suspensa a execução da Lei nº 2.456, de 30 de dezembro de 1953, do Estado de São Paulo, na parte que se refere ao desmembramento de 922 quilômetros quadrados do território do Município de "Marabá Paulista" para a Constituição do Município de Mirante do Paranapanema, por ter sido julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva, de 31 de agosto de 1956 (art. 64 da Constituição Federal).

Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 1957, que inclui no programa de primeira urgência de que tratam os arts. 21 e 22 da Lei

nº 302, de 13 de julho de 1948, os trechos Goiânia-Frutas, da BR-14, Campina Verde-Cuiabá, da BR-31, e Campinho-Formosa, da BR-47, constante do Plano Rodoviário Nacional (projeto incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício concedida na sessão anterior, a requerimento do Senhor Senador Filinto Müller); tendo Pareceres (sob ns. 276, 277 e 278, de 1959) das Comissões: de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável ao projeto, e oferecendo subemenda à Emenda nº 1 e nova Emenda sob nº 2; de Segurança Nacional, favorável com a Emenda que oferece (nº 1); de Finanças, favorável ao projeto, às emendas e à subemenda e propondo audiência do Conselho Rodoviário Nacional e do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

O SR. PRESIDENTE: – A Comissão de Finanças conclui o seu parecer da seguinte maneira:

"Sem ter, portanto, o que objetar quanto ao mérito do projeto, somos de opinião que, para o perfeito juízo da matéria, pelo Poder Legislativo, deve ser solicitada a audiência do Conselho Rodoviário Nacional e Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

A prudência, duma parte, como o bom entrosamento e a harmonia com o Poder Executivo, de outra, recomendam esta providência."

De acôrdo com a orientação tradicionalmente adotada no Senado, quando o parecer conclui sugerindo diligência, a proposta é considerada requerimento.

Nessas condições, deve ser submetida à deliberação do Plenário a conclusão do parecer da Comissão de Finanças no sentido da au-

diência do Conselho Rodoviário Nacional e do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

Como ao projeto foram apresentadas duas emendas e uma subemenda, a consulta aos órgãos citados, se deferida pelo Plenário, também as deverá abranger.

Em votação, pois, a diligência proposta pela Comissão de Finanças.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Sr. Presidente, o projeto em discussão, apenas manda incluir, no programa de primeira urgência, de que tratam os arts. 21 e 22 da Lei nº 302, de 13 de julho de 1948, os trechos Goiânia-Frutas, da BR-14, Campina Verde-Cuiabá, da BR-31 e Campinho-Formosa, da BR-47, constante do Plano Rodoviário Nacional.

A honrada Comissão de Finanças, no parecer, recomenda a aprovação do projeto; entretanto, conclui solicitando a audiência do Conselho Rodoviário Nacional e do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

Ora, a proposição tem por objetivo apenas colocar em primeira urgência as estradas que enumerei, as quais já constam do Plano Rodoviário Nacional.

Não se trata, portanto, de incluir novas estradas no Plano Rodoviário Nacional, mas, sim, de colocar em regime de prioridade aquelas já constantes do Plano, e aprovadas pelo Poder Executivo.

Nessas condições, considero desnecessária a audiência do Conselho Rodoviário Nacional e, em nome da Bancada matogrossense, tomo a liberdade de solicitar do honrado Presidente da digna Comissão de Finanças e dos seus ilustres Membros presentes neste recinto, a desistência da diligência.

Faço, pois, o apêlo, esperando que a ilustrada Comissão de Finanças o atenda em vista da desnecessidade da medida. *(Muito bem)*.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.

O SR. VIVALDO LIMA (*): – Sr. Presidente, não se acham presentes os nobres Senadores Gaspar Velloso, Presidente da Comissão de Finanças, e Mem de Sá, Relator da matéria.

Como Vice-Presidente da Comissão, cumpre-me o dever de receber o apêlo do nobre representante matogrossense, em nome da sua Bancada e no do seu próprio Estado no sentido de declinarmos da audiência do Conselho Rodoviário Nacional e Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, solicitado no parecer.

Sr. Presidente, nos próprios termos do relatório subscrito pelo Senador Mem de Sá, encontro meios de acolher o apêlo do nobre representante de Mato Grosso.

A fôlhas seis diz o parecer:

Do ponto de vista da Comissão de Finanças, o projeto bem como as emendas, não apresentam reflexo direto no orçamento federal, pois tanto aquele, como estas, visam apenas, a estabelecer prioridades para a construção de estradas constantes do Plano Rodoviário Nacional e, portanto, dependem das verbas e recurso a êste atribuídos. Não se propõe aumento de dotações, nem abertura de créditos especiais, mas apenas, que os existentes atendam preferencialmente determinados trechos rodoviários. Projeto e emendas não merecem, portanto, objeção do ponto de vista específico desta Comissão.

Parece-nos, porém, que, por amor ao princípio da harmonia entre os poderes, caberia solicitar a manifestação dos órgãos competentes do Poder Executivo para que, recebendo os esclarecimentos e ponderações que tenham a formular,

(*) – Não foi revista pelo orador.

apoando ou desaconselhando as alterações consubstanciadas no projeto, possam as Casas do Congresso decidir, definitivamente, com conhecimento pleno de causa.

A douta Comissão de Segurança pondera que o parecer do Estado Maior do Exército, por ser de 1953, está desatualizado. Mas o projeto é de 1952. Ocorre, ainda, registrar, que o Conselho Rodoviário Nacional, bem como o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, órgãos com atribuições legais definidas e expressas em relação ao Plano Rodoviário e, portanto, com a fixação de prioridades em sua execução, não foram consultados.

Sr. Presidente, lerei, com ênfase, o final do Parecer da Comissão de Finanças, para que o Plenário compreenda não haver, da parte dessa Comissão, qualquer restrição ao mérito do projeto.

"Sem ter, portanto, o que objetar quanto ao mérito do projeto, somos de opinião que, para o perfeito juízo da matéria, pelo Poder Legislativo deve ser solicitada a audiência do Conselho Rodoviário Nacional, e Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. A prudência, duma parte, como o bom entrosamento e a harmonia com o Poder Executivo, de outra, recomendam esta providência".

Verifica-se, portanto, que a Comissão de Finanças apenas atendeu à sugestão do nobre Relator, Senador Mem de Sá, no sentido de que fôssem ouvidos aqueles órgãos, o que não implicaria qualquer contrariedade ao mérito da proposição.

Assim sendo, creio não haverá objeção da parte de qualquer dos Senhores Membros da Comissão de Finanças.

O SR. TACIANO DE MELLO: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. VIVALDO LIMA: – Ouvirei, com muito prazer, o nobre companheiro de Comissão.

O SR. TACIANO DE MELLO: – Membro da Comissão de Finanças e integrante da Bancada de Goiás, que tem o maior interesse na aprovação da matéria, reconheço ter sido suscitada a dúvida apenas visando obter esclarecimentos. Assim, manifesto integral apoio à opinião de Vossa Excelência.

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Também declaro estar de acordo com o ponto de vista expendido pelo nobre Senador Vivaldo Lima, ao atender ao apêlo do ilustre Senador João Villasbôas.

O SR. VIVALDO LIMA: – A manifestação dos nobres Senadores Taciano de Mello e Dix-Huit Rosado, Membros da Comissão de Finanças, reforça a posição do Presidente em exercício no sentido de ser acolhido o apêlo do ilustre Senador João Villasbôas. Se a Comissão declinar da audiência dos órgãos do Ministério da Viação e Obras Públicas especificados no requerimento, o Plenário poderá apreciar a matéria ainda na sessão de hoje.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato a V. Exa. e aos mais Membros da Comissão de Finanças.

O SR. VIVALDO LIMA: – Era o que tinha a dizer. *(Muito bem)*.

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a diligência.

Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está rejeitada.

Recusada a diligência, passa-se à discussão do projeto com as emendas.

Em discussão o projeto com as emendas.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).

Está encerrada.

Em votação o projeto sem prejuízo das emendas.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa).

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 238, DE 1957

(Nº 2.409-C-1952, na Câmara dos Deputados)

Inclui no programa de primeira urgência de que tratam os arts. 21 e 22 da Lei nº 302, de 13 de julho de 1948, os trechos Goiânia-Frutas, da BR-14, Campina Verde-Cuiabá, da BR-31, e Campinho-Formosa, da BR-47, constantes do Plano Rodoviário Nacional.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Ficam incluídos no programa de primeira urgência, de que tratam os arts. 21 e 22 da Lei nº 302, de 13 de julho de 1948, os trechos Goiânia-Frutas, da BR-14, Campina Verde-Cuiabá, da BR-31, e Campinho-Formosa, da BR-47, constantes do Plano Rodoviário Nacional.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – A Emenda nº 1, da Comissão de Segurança Nacional, reproduz o art. 1º do projeto com uma única modificação: o acréscimo da referência ao art. 67 do Decreto-lei nº 8.483, de

27 de dezembro de 1945, acréscimo cuja necessidade se acha justificada no parecer.

A essa emenda a Comissão de Transportes ofereceu uma subemenda, cuja leitura mostra ser sua intenção aceitar a proposta da Comissão de Segurança Nacional, com a substituição de algumas palavras.

Todavia, a subemenda foi formulada de tal maneira que parece ter por finalidade substituir integralmente a redação da emenda.

Nesse caso, a referência ao art. 67, do Decreto-lei nº 8.463, desapareceria.

Parece haver defeito na formulação da subemenda, que, em vez de:

"Dê-se a seguinte redação à Emenda nº 1",
deveria dizer:

"Faça-se na Emenda nº 1 a seguinte alteração".

Na primeira hipótese a subemenda seria substitutiva integral da emenda, em segunda, apenas modificativa.

Há, porém, nessa subemenda outro aspecto a assinalar.

Manda que se substituam, por outras que apresenta, as seguintes palavras:

"BR-14 (Transbrasiliana), que liga Belém (Pa) a Livramento (RGS). Trecho – Goiânia-Frutas".

A parte correspondente, quer do projeto, quer da emenda, apenas diz:

"trechos Goiânia-Frutas, da BR-14", sendo que a palavra "trechos" diz respeito à Estrada BR-14, e também às BR-31 e 47.

A impressão que se tem é a de que a Comissão quis substituir as palavras "Goiânia-Frutas" por:

"Entroncamento da BR-14 com a BR-71 (perto de Avatinguera) até seu entroncamento com a BR-56, perto de Frutas, inclusive sua ligação pela BR-56 com a Colômbia".

As expressões "seu entroncamento" e "sua ligação" se presta

a dúvidas, parecendo que o primeiro possessivo (seu) se refere à BR-71 e o segundo (sua) diz respeito à BR-56.

Quanto à segunda emenda, também há defeitos a registrar.

Determina a substituição das seguintes palavras:

"BR-31 – Vitória (ES) – Cuiabá (MT).

1 – Trecho: Campina Verde (MG), Canal de São Simão (GO); Rondonópolis (MT); Cuiabá".

As palavras correspondentes, quer do projeto, quer da Emenda nº 1, são as seguintes:

"Campina Verde-Cuiabá, da BR-31".

Se as emendas e a subemenda forem aprovadas, a Comissão de Redação terá que reajustar-lhes o texto ao do projeto, de acordo com as observações que acabam de ser feitas. *(Pausa)*.

Em votação a Emenda nº 1.

Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovada.

É a seguinte a emenda aprovada:

EMENDA 1-C

Redija-se assim o art. 1º:

Art. 1º Ficam incluídos no programa de primeira urgência, de que tratam os arts. 21, da Lei nº 302, de 13 de julho de 1948, e 67, do Decreto-lei nº 8.463, de 27 de dezembro de 1945, os trechos Goiânia-Frutas, da BR-14, Campina Verde-Cuiabá, da BR-31 e Campinho-Formosa da BR-47, constantes do Plano Rodoviário Nacional."

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a subemenda à Emenda nº 1.

Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovada.

É a seguinte a subemenda aprovada:

SUBEMENDA À EMENDA Nº 1-C

(C.T.C.O.P.)

Dê-se a seguinte redação à:

Emenda nº 1-C, ao Projeto de Lei do Senado, nº 238, de 1957.

Onde se lê:

a) BR-13 (Transbrasiliana), que liga Belém (Pa) a Livramento (R.G.S.).

Trecho – "Goiânia-Frutas".

Leia-se:

a) BR-14 (Transbrasiliana), que liga Belém (Pa) a Livramento (R.G.S.).

Trecho – "Entroncamento da BR-14 com a BR-71 (perto de Avatinguara)" até seu entroncamento com a BR-56, perto de Frutas, inclusive sua ligação pela BR-56, com a Colômbia.

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a Emenda nº 2.

Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovada.

É a seguinte a emenda aprovada:

EMENDA Nº 2-C

(C.T.C.O.P.)

Emenda nº 2, ao Projeto de Lei do Senado, nº 238, de 1957.

Onde se lê:

b) BR-31 – Vitória (ES) – Cuiabá (MT).

1 – Trecho: Campina Verde (MG); Canal de São Simão (GO); Rondonópolis (MT); Cuiabá (MT).

Leia-se:

b) BR-31 – Vitória (ES) – Cuiabá – (MT).

Trecho: Uberaba - Campina Verde - Cidade do Canal de São Simão - Rondonópolis - Cuiabá, inclusive duas ligações integrantes:

1ª) da BR-71, entre o ponto de seu entroncamento com a BR-31;

Ituiutaba; e o ponto de seu entroncamento com a BR-14, perto de Avatinguara.

2ª) da BR-54, entre o ponto de seu entroncamento com a BR-31, em Jataí e Rio Verde.

c) BR-19 – Goiânia - Rio Verde - Pôrto Presidente Vargas - Pôrto Epitácio - Laranjeiras do Sul - Iraí - Cruz Alta.

1 – Trecho: Rio Verde-Goiânia.

O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à Comissão de Redação.

Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1959, que prorroga até 30 de junho de 1960 o prazo referido no art. 1º da Lei nº 3.415, de 30 de junho de 1958, e altera dispositivos da Lei nº 1.522, de 28 de dezembro de 1951 (COFAP); tendo Pareceres Favoráveis (ns. 268 e 269), de 1959, das Comissões: de Economia e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Sr. Presidente, há alguns anos ofereci ao Senado projeto de lei pelo qual se revogava a legislação que criou a Comissão de Abastecimento e Preços. Aprovado em primeira discussão, na segunda vim à tribuna solicitar-lhe a rejeição, atendendo a que os interesses coletivos nos impunham continuar mantendo aquele órgão, apesar de tôdas as deficiências por êle manifestadas na execução das leis que lhe foram atribuídas.

Avolumou-se, depois, no espírito público, o desejo não da supressão daquele órgão, mas de que êle fôsse transformado na sua estrutura, como, também, no seu procedimento, a fim de que pudesse corresponder às finalidades que nasceram da lei e que eram no sentido de conter os preços das principais utilidades.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Sr. Presidente, quando essa lei foi apresentada ao Congresso Nacional, logo nos primeiros momentos do Govêrno constitucional do Sr. Getúlio Vargas, como o seu processamento na Câmara dos Deputados se demorasse por alguns meses, o saudoso Presidente, em oração pronunciada no Estádio do Maracanã, afirmou que o seu desejo de manter custo de vida razoável para a população brasileira, estava sendo sabotado pelo Congresso Nacional. Apressou-se, então, naquela Casa, a votação do projeto, e, à sua chegada no Senado tomei a iniciativa de requerer urgência para sua discussão e votação, o que fiz na convicção de que aquela proposição não resolvia o caso visado pelo Sr. Presidente da República.

Na mesma oportunidade, acentuei esta minha convicção em discurso proferido desta tribuna, e verificamos, efetivamente, que êsse Organismo não tem dado os resultados proclamados por aquêlê Presidente e esperado pela Nação brasileira. A uma solicitação mais enérgica do Comércio ou da Indústria, das emprêsas de transportes, de tôdas as organizações que deveriam ter, na forma da lei, os preços da sua produção ou do seu comércio tabelados por aquêlê órgão, logo lhes era concedido o aumento dos preços. No cumprimento da lei não havia demonstração alguma de critério por parte daquele órgão governamental.

Expirado o prazo de sua vigência, solicitou o Govêrno do Congresso prorrogação do período estabelecido na lei criadora do órgão.

Aprovamos, Sr. Presidente, a prorrogação, diante do compromisso assumido pela liderança da Maioria, na Câmara dos Deputados e nesta Casa, de que o Executivo, decorrido o novo prazo, enviaria ao Legislativo projeto de lei modificadora, criando novo órgão ou dando ao existente mais eficiência.

Nada disso, porém, aconteceu; em lugar disso, no ano passado, veio ao Congresso Nacional nova solicitação governamental de prorrogação.

Hoje, estamos, outra vez, diante de mais um pedido, para que se dilate, por um ano, o prazo da vigência da lei.

Parece-me, Sr. Presidente, que a Câmara dos Deputados, desta feita, não confiou no compromisso assumido pela Liderança da Maioria nas outras oportunidades e fez inserir no art. 1º do projeto sob nosso exame, a obrigatoriedade de o Poder Executivo oferecer projeto substitutivo da lei, dentro de três meses.

Cumprirá o Chefe do Executivo Nacional sua determinação?

Esperemos que o faça; pois a situação no País se agravou, e poderosamente, por falta de autoridade da Presidência da República e dos órgãos governamentais incumbidos de vigiar e normalizar os preços.

Ainda no fim do ano passado, o Sr. Juscelino Kubitschek proclamava haver determinado a estabilização dos preços, e o que vimos foi a elevação constante do custo das utilidades. Chegamos a situação que basta uma ameaça de greve da parte dos interessados, para que o Governo atenda as suas exigências.

Estamos assistindo, no Distrito Federal, a tristes acontecimentos em relação ao aumento nos preços das passagens dos ônibus e dos lotações.

Ainda no ano passado, as empresas de transporte coletivo desta Capital solicitaram e obtiveram o aumento das suas tarifas, e já agora vão à Prefeitura do Distrito Federal e dela obtêm um aumento de 40 por cento nos preços das passagens urbanas.

Vejo, na justificativa pelas Companhias apresentada à Prefeitura, alegações pueris, sem profundidade, sem razão de ser, que, no entanto, são acolhidas pelos órgãos dirigentes do Distrito Federal.

Pleiteiam os proprietários dos ônibus e lotações aumento, sob o pretexto de haver sido majorado o custo dos pneumáticos, câmaras-de-ar e salários dos empregados.

Sr. Presidente, o aumento do custo dos pneumáticos e câmaras-de-ar é um fato absurdo em face dos lucros extraordinários observados nas indústrias dessa natureza. Em 1942, instalaram-se no Brasil, três fábricas principais de artefatos de borracha, notadamente de pneumáticos: a Goodyear, a Pirelli e a Firestone, cujos capitais, reunidos, atingiram cento e sessenta milhões de cruzeiros.

Em 1951, essas três fábricas, usando apenas as reservas acumuladas, elevavam de dez vezes o seu capital, isto é, para um milhão e seiscentos mil contos de réis; e nesse período de oito anos, em que se acumulavam reservas até 93 por cento ao ano e se distribuíam dividendos superiores a 60 por cento, essas sociedades foram enriquecendo. Não obstante, nos primeiros meses do ano de 1951, o balanço de 1950 haver acentuado espantosos lucros extraordinários, a Comissão Executiva da Defesa da Borracha atribuiu-lhes o direito de aumentarem 23 por cento nos preços dos pneumáticos e das câmaras-de-ar.

Sr. Presidente, até hoje é a indústria de maior lucro no País, à parte a dos medicamentos, que chega ao lucro extraordinário de 5.000 por cento.

Apesar da florescência dessa indústria e dos lucros espantosos e extraordinários apontados, estou informado de que ainda este ano lhes foi autorizado um aumento de preços.

Outra razão apresentada para o pedido de aumento das empresas de transporte é a de terem reajustado os salários dos seus empregados.

Ainda no começo deste ano, foi estabelecido o novo nível do salário mínimo.

Este, segundo o preceito constitucional, é calculado para a manutenção do empregado e de sua fa-

mília. Se as empresas de transporte não auferem lucros para aumentarem o salário dos seus empregados, não o poderão fazer contando com a elevação das tarifas, porque seria tirar do bolso do povo para apenas conceder vantagens a uma classe.

O acréscimo das tarifas recai, em geral, sobre toda a população. Se o salário mínimo foi fixado em seis mil cruzeiros, nada justifica que uma empresa que não tem lucro, e não suporta maiores encargos, aumente o salário dos empregados de seis mil para dez mil cruzeiros. A própria Consolidação das Leis do Trabalho prescreve que, quando a empresa se encontra em situação deficitária, pode reduzir até o limite de 25 por cento o salário dos empregados que lhe servem. O que, porém, não pode fazer – este o pensamento do grande construtor desse Código, o Presidente Getúlio Vargas – é recorrer à compressão da bolsa do povo para aumentar vencimentos de seus empregados.

Sr. Presidente, não desejo alongar-me mais. Votarei pela prorrogação solicitada pelo Chefe do Executivo, na esperança de que S. Exa., dentro do prazo assinalado no art. 1º do projeto, envie ao Congresso projeto de lei no qual se estabeleçam os meios eficientes de contenção dos preços; e que os homens do Governo encarregados de matéria tão delicada, não se atemorizem diante de ameaças de greve ou de sabotagem, pesando, acima dos interesses de classe, os interesses da coletividade brasileira. (*Muito bem; muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.

O SR. LIMA GUIMARÃES (*):

– Sr. Presidente, a oração do nobre Líder da Oposição foi, sem dúvida, impressionante. Trouxe, S. Exa., ao conhecimento do Sena-

do, assunto de magna importância – os lucros extraordinários ou extra-legais usufruídos por determinadas empresas.

A argumentação do Senador João Villasbôas, entretanto, pôs em relevo a necessidade de um órgão controlador de preços, cuja ação alcançasse também as organizações citadas por S. Exa., cujas mercadorias, não subordinadas à COFAP, ascendem astronômicamente, proporcionando àqueles industriais os lucros extraordinários criticados pelo nobre Líder da Minoria.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Com muito prazer.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Antes da COFAP, existia a Comissão Executiva da Borracha, instituída com o fim de estabelecer o preço desse produto, tendo em vista as condições de produção e consumo, e de fixar o custo dos artefatos de borracha. A COFAP, não tem atribuição para tratar do assunto; mas há outro órgão, com idêntico objetivo, que cuida, exclusivamente, da questão da borracha.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Deve convir o ilustre colega que a responsabilidade de órgão controlador do preço da borracha não pode ser imputada à COFAP.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Nem eu o afirmei. Acentuei que se tratava de outro órgão.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – O aumento de preço das passagens de ônibus também foge ao âmbito de ação da COFAP.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Está afeto à Prefeitura do Distrito Federal. Também frisei esse ponto.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Os pneumáticos e câmaras-de-ar e também aumento de salário foram

(*) – Não foi revisto pelo orador.

três argumentos de que se valeu o nobre Senador para mostrar a inconveniência do órgão controlador de preços.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não me referi à inconveniência desse órgão, tanto que voto pela sua prorrogação. Aludi apenas à sua ineficiência, porque estamos com os gêneros de primeira necessidade, tabelados pela COFAP com aumento até de 300 por cento, em dois anos.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – É possível que V. Exa. tenha razão nesse ponto; mas a todos os aumentos a que V. Exa. se referiu – de passagens de ônibus, pneumáticos e câmaras-de-ar, salários e medicamentos, – não são da alçada da COFAP. Por isso, os industriais dos ramos tiram êsse lucro extraordinário a que se refere.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Os medicamentos estão sujeitos à COFAP.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Os gêneros de primeira necessidade, feijão, arroz, carne, cebola etc., não enriquecem os produtores.

A agricultura está em franca decadência. Com os preços atuais, não pode enriquecer.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Quem enriquece é o intermediário.

O SR. DANIEL KRIGER: – A COFAP é auxiliar dos intermediários; fixa os preços na hora da produção. Depois que os intermediários compram a produção, ela aumenta o preço. Esta, a realidade.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – É que, no caso dos gêneros de primeira necessidade, existe verdadeira traição aos princípios fundamentais da nossa economia.

Sabemos que os preços acompanham a oferta e a procura; entretanto, os açambarcadores do produto, que compram tôda a colheita e a escondem para criar uma

falta artificial no mercado, fazem a COFAP aumentar o preço para que o produto apareça, ou então, o produto desaparece e o consumidor não o tem. De qualquer maneira, a COFAP é absolutamente necessária, como elemento que pode controlar a situação, diminuindo a ação dos intermediários, os mais responsáveis pelo aumento do custo de vida. Isto não vai, absolutamente, afetar a autoridade do Chefe do Govêrno nem dos órgãos responsáveis, porque os fenômenos econômicos não obedecem a normas nem a vontade de quem quer que seja.

O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite V. Exa. mais um aparte?

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Com todo o prazer.

O SR. DANIEL KRIEGER: – O Sr. Presidente da República declarou, na Televisão e no Rádio, que iria estancar o aumento de preços. Depois dessa enfática afirmação de S. Exa. os preços têm subido em proporção geométrica.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – V. Exa. deve compreender que essa declaração traduzia apenas um desejo do Sr. Presidente da República, um esforço para atingir a êsse fim.

O SR. DANIEL KRIEGER: – O Sr. Presidente da República não tem o direito de emitir desejos na Televisão ou no Rádio, nem de fazer afirmações graciosas; S. Exa. tem a responsabilidade do cargo, e, com essa responsabilidade só deve fazer afirmações verdadeiras.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – A afirmação de S. Exa. é verdadeira...

O SR. DANIEL KRIEGER: – Não. Vossa Excelência está fazendo um jogo de sofismas, que não corresponde à realidade.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – ...traduzia o esforço de S. Exa.; entretanto, como já afirmei, os fenômenos econômicos não se subordinam à vontade de quem quer que seja, nem mesmo do Presidente da República.

O SR. DANIEL KRIEGER: – Será que o Sr. Juscelino Kubitschek ignora isso que V. Exa. afirma com tanta ênfase?

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Acredito que não, pois não pode ignorar.

O SR. DANIEL KRIEGER: – Então, não devia declarar o que declarou.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Declarou S. Exa. que se esforçaria para alcançar aquele propósito.

O SR. DANIEL KRIEGER: – Então V. Exa. chega à conclusão de que o Sr. Presidente da República fracassou.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Absolutamente;

O SR. DANIEL KRIEGER: – Se o desejo de S. Exa. não se concretizou...

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Defendo a tese de que os artigos, subordinados à apreciação da COFAP não subiram de preço da mesma forma que os subtraídos ao seu controle.

O SR. DANIEL KRIEGER: – Todas as utilidades subiram de preço. O custo de vida tem aumentado em proporção geométrica.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Absolutamente; não há mercadoria capaz de dar o lucro a que se referiu o Líder de Vossa Excelência.

O SR. DANIEL KRIEGER: – Nem na própria China inflacionada o preço dos gêneros de primeira necessidade aumentou como no Brasil.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Maior prova do acerto da minha argumentação é a notável conclusão do Líder da União Democrática Nacional – de que votará pela prorrogação da vigência da lei criadora da COFAP, porque reconhece sua necessidade. Ainda mais, no projeto em exame há a promessa de apresentação de lei que a substitua.

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. está tirando conclusão totalmente errada. O Líder da União Democrática Nacional votará a favor da prorrogação, naturalmente porque não quer assumir a responsabilidade que pertence ao Governo, de conter os preços, de intensificar e proteger a produção. A única coisa que o Governo Juscelino Kubitschek tem feito, até agora, é amparar a indústria; esqueceu-se, porém, da produção agrícola, de que tanto carece o Brasil.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Não é verdade. V. Exa. terá o exemplo do seu Estado, da proteção ao trigo dada pelo Governo Federal.

O SR. DANIEL KRIEGER: – A proteção ao trigo, no Sul, tem sido uma mistificação, como toda a proteção à agricultura nacional. Lançaram os riograndenses na produção do trigo, estimularam-nos, prometeram-lhes muito, e nada têm feito. A triste realidade é o desalento, o desencanto que lavra em minha terra.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Não estou a par da situação do Estado de Vossa Excelência.

O SR. DANIEL KRIEGER: – Mas invocou o seu exemplo. O Rio Grande do Sul foi um Estado rico e, hoje, está empobrecido.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Não acredito nesse empobrecimento.

O SR. DANIEL KRIGER: – Mas deve acreditar, porque no Governo atual, só têm progredido Minas e São Paulo, os outros Estados da Federação têm empobrecido.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – A iniciativa privada no Estado de V. Exa. é capaz de superar todas as dificuldades. O valor de seus homens, a capacidade de trabalho do seu povo fazem-no prescindir do auxílio do Governo Federal.

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. está usando de eufemismo, prestando ao Rio Grande do Sul homenagem a que ele tem direito; mas o fato é que o meu Estado tem empobrecido.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Não acredito. O aspecto de V. Exa. prova o contrário, aliás, é confortador. *(Risos)*.

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sou um plantador de arroz que, há três anos, tem prejuízos, enquanto os intermediários enriquecem.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – É possível que tal aconteça, mas não cabe responsabilidade ao Presidente da República.

O SR. DANIEL KRIEGER: – Tudo é possível!

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Para encerrar minhas considerações, felicito o Líder da Oposição nesta Casa pelo propósito de votar a favor da prorrogação da vigência da COFAP. *(Muito bem!)*.

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (*): – Sr. Presidente e Senhores Senadores; já agora, depois do autorizado pronunciamento do eminente Líder da Minoria nesta Casa, Senador João Villasbôas, cujas críticas à eficiência da COFAP, em grande parte, forçoso é reconhecer,

são procedentes, pouco necessária seria minha presença na tribuna; ocupo-a, entretanto, para ressaltar aspectos positivos do órgão controlador dos preços.

Se a COFAP, mais por erros devidos à sua organização, origem, estruturação e funcionamento que por culpa de seus dirigentes, entre os quais se destaca o atual Presidente Coronel Frederico Mindello, cuja capacidade, honestidade e patriotismo, é de justiça reconhecer; se a COFAP apresenta deficiências, por outro lado, cabe admitir e proclamar, como aliás já o fizeram os eminentes Relatores da matéria, que mal com ela, pior sem ela.

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com muita satisfação.

O SR. VIVALDO LIMA: – É indubitável a necessidade da prorrogação, uma vez que não se pôde, ainda, organizar outra entidade que viesse substituir a COFAP, para que o povo não fique à mercê da ganância dos especuladores.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – O eminente Relator da matéria na Comissão de Economia, o nobre Senador Ary Vianna, em um dos trechos de seu parecer que mereceu aprovação unânime do ilustrado órgão técnico, assim se expressa:

"Na atual conjuntura brasileira pode o Poder Executivo prescindir da existência de um órgão, mesmo deficiente e inoperante, como a COFAP?

Acreditamos que não. A mera extinção da COFAP, que, bem ou mal, exerce uma ação catalítica freadora da especulação, determinaria, de imediato, forte aumento de preços, capaz de provocar perigosas tensões sociais."

Adiante, assinala:

"É forçoso reconhecer, por outro lado, que a COFAP, até

(*) – Não foi revisto pelo orador.

certo ponto, armou psicologicamente a população para resistir a elevações abusivas de preços, e isso é importante no combate à especulação."

Na Comissão de Finanças, o nobre colega Senador Vivaldo Lima, em certa passagem do seu excelente relatório, assim se manifesta:

"Longe estamos de proclamar a excelência dos frutos até então colhidos por êsse órgão; todavia, não podemos duvidar, sequer, que resultados, talvez mais desastrosos para a economia nacional, poderiam ter advindo sem sua intervenção.

Estamos diante de um fato real, que é o da necessidade de o Estado intervir no domínio econômico, para que o povo não sofra mais e mais as agruras de uma crise econômica que, sequer debelada ou mesmo minorada, se agrava a cada dia, mercê de fatores imponderáveis.

"Verdade é que, sem êsse contrôle, agora mesmo vários produtos básicos teriam seus preços majorados, pois são cada vez mais insistentes as investidas dos dominadores dos mercados."

Como vêem os senhores senadores, e aliás é do conhecimento e da consciência do Plenário, não padece dúvida que a COFAP não vem cumprindo religiosa e inteiramente, de maneira perfeita e adequada, os elevados propósitos para que foi criada. Não tem feito tudo que seria de esperar da sua ação repressiva contra a especulação. Mas alguma coisa tem realizado, algo se tem conseguido, e, por isso, no início da minha ligeira intervenção no debate, como Líder da Maioria, quis proclamar, com a necessária ênfase, esta verdade que está na consciência de toda a opinião pública brasileira, que – mal com a COFAP, pior sem ela.

Embora de maneira imperfeita e deficiente, ainda há relativo contrôle dos preços. O Poder Público ainda pode opor um dique à maré avassalante da exploração inescrupulosa. Se, entretanto, extingirmos, *ex-abrupto*, a COFAP, sem criarmos, em substituição, um órgão que melhor opere, então entregaremos de maneira livre e completa o campo à ação desenfreada, senão criminosa, da especulação.

Sr. Presidente, outro motivo da minha presença na tribuna é assegurar, interpretando o pensamento do Govêrno, como Líder da Maioria, que o Sr. Presidente da República envidará – como já está envidando e é do conhecimento geral, inclusive do Plenário – esforços no sentido de que, no prazo marcado por um dos artigos do projeto de lei que estamos votando, seja enviado à esclarecida apreciação e ao sábio pronunciamento do Congresso Nacional, outro relativo não apenas a um órgão controlador de preços mas que também incentive de maneira eficaz e eficiente, a produção. Não se pode cuidar – e nesse ponto dou razão aos que têm criticado a ação da COFAP – de controlar, de deter, de baixar preços, se não se cuidar, ao mesmo passo se não primordial ou preliminarmente, como trabalho preparatório e básico, de aumentar e incentivar a produção nacional. Ao mesmo tempo deve-se diligenciar no sentido de que a produção seja transportada de maneira rápida, segura e acessível aos meios consumidores. O Sr. Presidente da República já deu provas concretas e documentadas da sua intenção, preparando um ante-projeto de lei que, infelizmente, não pôde ser enviado à apreciação do Congresso, porque críticas surgiram contra alguns de seus dispositivos.

Se com relação à lei atual se argúi que a COFAP tem ação fraca e ineficiente, com referência a êsse ante-projeto, surgiram críticas tachando-o de ditatorial, ex-

cessivo e até draconiano em alguns de seus dispositivos.

Peço pois, não só à Maioria, mas ao Senado – já agora tenho em meu favor a prestimosa e inestimável ajuda do pronunciamento do Líder da Minoria – aprove o projeto que se não representa solução perfeita para a conjuntura nacional, no que diz respeito à alimentação, ao abastecimento e preço, no entanto é compatível com as atuais condições nacionais.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Perfeitamente.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Estou de pleno acôrdo com V. Exa. Darei, com muito prazer, meu voto, ao projeto. Apenas, pediria ao nobre colega fizesse sentir ao Senhor Presidente da República que, além das medidas indispensáveis contidas no texto em estudo, urge a de maior policiamento, da parte da COFAP, ou por outro órgão. O que se passa atualmente na nossa cidade natal é o maior dos absurdos. Na Esplanada do Castelo, graças à interferência direta do Senhor Presidente da República, foi instalado um mercado. Êste, ontem, nobre Senador, vendia uma dúzia de tangerinas por quinze cruzeiros; hoje, pela manhã, as mesmas tangerinas estavam sendo vendidas por sessenta cruzeiros, em Copacabana. Há, evidentemente, exploração, direi mesmo – furto. Impõe-se maior policiamento. O mesmo acontece com as barbearias. O corte de cabelo, em janeiro último, custava trinta cruzeiros; hoje, pagam-se cinquenta cruzeiros, – e não nos salões de primeira classe. Darei – repito – meu voto favorável ao projeto, mas pediria a atenção do Govêrno, especialmente do Sr. Presidente da República, para êsse aspecto do policiamento dos preços. Estou convencido de que S. Exa. vem sendo burlado na sua boa-fé, no seu interêsse em favo-

recer o povo. Não se pode negar que os mercadinhos estão, realmente, auxiliando a população do Distrito Federal, mas não satisfazem cabalmente porque comerciantes inescrupulosos ali adquirem as mercadorias e vão revendê-las por preços mais elevados.

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Pois não.

O SR. VIVALDO LIMA: – No caso dos cabeleireiros, parece-me que se trata de assunto resolvido entre os sindicatos de classe. Se me não engano, foi homologado acôrdo na Justiça do Trabalho. O Sr. Presidente da República, portanto, nada tem que ver com o assunto. Quanto ao das mercadorias tabeladas e vendidas ontem por preço "x" e, hoje, por "y", está afeto à Delegacia de Economia Popular, à qual incumbe agir. Onde se encontra êsse setor da polícia especializada? O Presidente da República não pode exercer fiscalização direta sôbre todos os setores da administração, e o caso presente está afeto à polícia civil.

O SR. MENDONÇA CLARK: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com todo o prazer.

O SR. MENDONÇA CLARK: – Votarei com a Maioria, pela prorrogação da vigência da COFAP.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito grato pelo apoio de Vossa Excelência.

O SR. MENDONÇA CLARK: – Declaro, entretanto, que a instalação dos mercados que proporcionam aos produtores acesso aos centros de consumo, já é uma vitória do Govêrno, porque independentemente de lei repressiva ou de contrôle, possibilita redução considerável nos preços. Os comerciantes de

todo o Brasil precisam de facilidades e de liberdade para a colocação dos seus produtos. Uma vez estabelecida a concorrência e assistido o produtor, no sentido de incentivar a produção, através de mercados que atendam ao consumo, parece não haverá, futuramente, necessidade de órgãos de repressão de preços.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Sr. Presidente, resta-me apenas agradecer os apartes com que me honraram os eminentes colegas, Senadores Caiado de Castro, Vivaldo Lima e Mendonça Clark. Vieram S. Exas. em apoio da tese, que venho sustentando, de que se impõe a aprovação do Projeto de lei da Câmara nº 21, de 1959. São testemunhos da honesta intenção e da ação enérgica do Sr. Presidente da República, para atender aos melhores anseios da opinião pública do Brasil e da sua Capital, solucionados, em bases adequadas e justas, o abastecimento e o controle de preços. *(Muito bem; muito bem)*.

O SR. PRESIDENTE: – Continua em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à Comissão de Redação:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 21, DE 1959

(Nº 288-C, de 1959, na Câmara dos Deputados)

*Prorroga ate 30 de Junho de
1960, o prazo referido no art.*

1º da Lei nº 3.415, de 30 de junho de 1958, e altera dispositivos da Lei nº 1.522, de 26 de dezembro de 1951.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É prorrogado até 30 de junho de 1960 o prazo referido no art. 1º da Lei nº 3.415, de 30 de junho de 1958.

Art. 2º Dentro do prazo de 3 (três) meses, a partir da publicação desta lei, o Governo Federal enviará ao Congresso Nacional anteprojeto de lei regulando o novo sistema de abastecimento e preço.

Art. 3º Os parágrafos 1º e 2º do art. 3º da Lei nº 1.522, de 26 de dezembro de 1951, passam a ter a seguinte redação:

"§ 1º A COFAP terá um presidente, em comissão, e será constituída de 15 (quinze) representantes, a saber: do Comércio, dos Empregados do Comércio, da Indústria, dos Empregados da Indústria, da Lavoura, da Pecuária, da Imprensa, das Forças Armadas, das Cooperativas de Produtores e de Consumo, dos Economistas, dos Ministérios da Fazenda, Agricultura, Viação e Obras Públicas, do Banco do Brasil e da Prefeitura do Distrito Federal".

"§ 2º Os representantes do Comércio, dos Empregados do Comércio, da Indústria, dos Empregados da Indústria, da Lavoura, da Pecuária, das Cooperativas, da Imprensa e dos Economistas serão indicados em lista tríplice pelas entidades representativas de grau superior e, na falta destas, pelos Ministérios correspondentes".

Art. 4º O § 1º do art. 5º da Lei nº 1.522, de 26 de dezembro de 1951, alterado pela Lei nº 3.084, de 29 de dezembro de 1956, passa a ter a seguinte redação:

"§ 1º As Comissões de Abastecimento e Preço serão constituídas de 10 (dez) membros nos Estados, e de 7 (sete) nos Territórios, figurando nelas os representantes das categorias econômicas indicadas no parágrafo 1º do art. 3º, desta lei, escolhidos mediante listas triplices integradas por pessoas de reconhecida idoneidade e saber e organizadas pelas entidades correspondentes".

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Primeira discussão do Projeto de Lei do Senado nº 5, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis sítos no Município de São João del Rei ao Governo do Estado de Minas Gerais (de autoria do Senador Lima Guimarães); tendo Pareceres das Comissões de: Constituição e Justiça – 1º Parecer (nº 1.004, de 1957) favorável, nos termos do substitutivo que oferece; 2º Parecer (nº 362, de 1959) – reconsiderando o seu pronunciamento anterior, para propor a rejeição do projeto; e de Finanças (nº 1.005, de 1957) favorável ao substitutivo oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE: – Êste projeto recebera da Comissão de Constituição e Justiça pronunciamento favorável, com substitutivo que, segundo no Parecer (nº 1004-57) se declara – tinha apenas o fito do seu aperfeiçoamento formal.

A Comissão de Finanças se manifestara favorável ao substitutivo (Parecer nº 1005-57).

Vindo a Plenário, na sessão de 8 de novembro de 1957, o Sr. Senador João Villasbôas solicitou (Requerimento nº 594.57) voltasse a matéria à Comissão de Constituição e Justiça a fim de verificar se

a área que se pretendia doar não fôra objeto de doação anterior, feita em virtude da lei nº 1.569, de 8 de março de 1952.

Em novo exame, expresso no Parecer nº 262, de 1959, a Comissão tendo apurado a procedência da dúvida suscitada, reconsiderou o seu parecer anterior, para considerar superado o projeto, no qual, ademais, apontou o vício da inconstitucionalidade.

Em face dessa arguição deve ser o projeto submetido à discussão da preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 265, do Regimento Interno.

Em discussão a preliminar da constitucionalidade.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Senhor Presidente, Senhores Senadores, o último parecer da Comissão de Constituição e Justiça esclareceu a situação do Projeto de Lei do Senado nº 5, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a doar determinado terreno ao Governo do Estado de Minas Gerais para construção de um estabelecimento de ensino secundário gratuito.

Verificou-se, posteriormente, que aquela área já fôra doada a outra instituição mineira, tornando-se impossível qualquer nova doação.

Tomei a palavra para sustentar a tese do primeiro parecer da douta Comissão de Constituição e Justiça.

Considera o nobre Relator, senador Rui Palmeira, inconstitucional o projeto.

Desejo apenas salientar que a tese da inconstitucionalidade não pode prevalecer, porque o que a Constituição proíbe ao Senado é a iniciativa de leis de caráter financeiro. Ora, a doação de um terreno nada tem com as finanças públicas; podia ser admitida como diminuição do patrimônio da União, mas essa questão seria eminentemente econômica, e não financeira.

Daí, a tese sustentada pelo parecer não estar certa. Trata-se de questão absolutamente econômica.

As finanças dizem respeito às contas, ao dinheiro, às verbas, às rendas e despesas da União. A doação não se relaciona com as rendas, nem com a despesa da União.

Vim à tribuna, Sr. Presidente, para sustentar a tese da constitucionalidade da proposição, certo de que o Senado não negará apoio ao projeto. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – O segundo parecer da Comissão de Constituição e Justiça acentua que o projeto não tem mais razão de ser e é, também, inconstitucional.

Cabe à Mesa, nessas condições, submeter à discussão a preliminar da constitucionalidade, que é fundamental.

O SR. LIMA GUIMARÃES (pela ordem) (*): – Sr. Presidente, V. Exa. afirmou ao Senado que o projeto voltou à Comissão de Constituição e Justiça, para que se pronunciasse sobre a doação anterior, porque, a respeito da constitucionalidade, já em parecer anterior, aquele órgão opinara favoravelmente. Há, assim, dois pronunciamentos da Comissão de Constituição e Justiça – primeiro pela constitucionalidade, o outro apenas se refere à existência ou não de doação anterior.

Assim, creio que o segundo parecer não pode prevalecer sobre o primeiro.

O SR. PRESIDENTE: – Resolvendo a Questão de Ordem do nobre Senador Lima Guimarães, devo declarar que, realmente, houve um primeiro parecer pela constitucionalidade do projeto. O segundo, porém, levantando a tese da inconstitucionalidade, sobrepõe-se-lhe.

A Comissão de Constituição e Justiça, em qualquer momento que examine um projeto, pode voltar atrás, sobretudo tratando-se de constitucionalidade, ponto capital.

Assim, tendo a Comissão opinado pela inconstitucionalidade do

projeto, que envolvia matéria financeira – doação de bem da União ao Estado de Minas Gerais – a Mesa porá em votação, em primeiro lugar, esse parecer, que prevalece sobre o primeiro.

Continua a discussão.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (*Pausa*).

Está encerrada.

Em votação o Parecer nº 262, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade do projeto.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Está aprovado.

O projeto é rejeitado por inconstitucional.

É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 5, DE 1957

Autoriza o Poder Executivo a doar imóveis sítios no Município de São João del Rei ao Governo do Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta, nos termos do art. 70, § 4º, da Constituição Federal, e eu promulgo, a seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo da União autorizado a doar ao Estado de Minas Gerais a área de 1 hectare e 21 acres, bem como 5 hectares e 80 acres, situados no Município de São João del Rei, provenientes da herança jacente de Líno Montollio ou Montoglio, declarada vacante por sentença judicial de 1 de dezembro de 1944, para que, nos mesmos, o Estado faça construir um estabelecimento de ensino médio (ginásio e colégio), para funcionamento gratuito.

Art. 2º Os terrenos acima, situados na cidade de São João del

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Rei, confrontam com a Avenida Leite de Castro, Rêde Mineira de Viação, Rio das Mortes, Córrego Dágua Limpa, Arquidiocese de Mariana e outros confrontastes, conhecidos e demarcados.

Art. 3º Os bens doados reverterão ao domínio da União sem quaisquer reservas, se dentro de 5 (cinco) anos, contados da data da publicação desta lei, não tiverem sido construídos os prédios necessários ao funcionamento do colégio.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Primeira discussão do Projeto de Lei do Senado nº 32, de 1957, de autoria do Sr. Senador Alencastro Guimarães, que ampara os sargentos instrutores dos Tiros de Guerra nas condições que menciona; tendo Pareceres (sob ns. 248, 249 e 250, de 1959) das Comissões: de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; da Comissão de Segurança Nacional e de Finanças, pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (*Pausa*).

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados (*Pausa*).

Está rejeitado.

É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 32, DE 1957

Ampara os Sargentos Instrutores dos Tiros de Guerra nas condições que menciona.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É extensivo a todos os Sargentos Instrutores de Tiros de Guerra, durante o período da últi-

ma guerra, os benefícios e vantagens de que trata a Lei nº 1.156, de 12 de junho de 1950.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Gilberto Marinho enviou à Mesa discurso para ser publicado, de acordo com o disposto no art. 201, item II, § 2º, do Regimento Interno. Sua Excelência será atendido.

Discurso supra referido:

O SR. GILBERTO MARINHO: – A Câmara de Vereadores de Petrópolis e a Academia de Letras daquela cidade homenagearam os altos méritos e os dotes de interpretação da notável artista patricia Regina Grisse de Agostino que, nesta Casa, já suscitou os louvores do eminente Senador Lourival Fontes. Reafirmando êsses merecidos encômios, transcrevo nos Anais do Senado Federal duas elogiosíssimas referências à jovem e talentosa pianista; a primeira, de autoria da como sempre brilhantíssima cronista Dinah Silveira de Queiroz, a segunda, do "Diário da Noite".

"Irmã Luísa é uma petropolitana de família tradicional, e que empregou anos de sua vida de bondade e dedicação na "Casa Providência", em Petrópolis. Ela possui um glorioso título dado por Henrique Pongetti: "a Caloteira de Deus". Se não fôsse seu heroísmo, a paciência com que varou a ameaça tormentosa do fechamento do Hospital, tudo talvez houvesse afundado. Em 1958. Dona Sara Kubitschek acudiu generosamente a súplica dessa "Irmã Caloteira", que devia a mais não poder, só pelo amor de seus doentes e de suas criancinhas. Ela mesma me confiou: – "Quando fico muito aflita com as dívidas, com todos êsses problemas financeiros, vou passar

uns instantes com os pequeninos e reencontro minha paz interior."

Irmã Luísa foi transferida; agora está no Rio – mas a cronista não sabe onde irá servir a religiosa, já que as Irmãs de Caridade pertencem a um exército, onde as ordens também não se discutem. Um anônimo me mandou o recorte do jornal petropolitano noticiando a despedida dessa alma angélica da "Casa Providência". De qualquer forma, o trabalho da Irmã Luísa não se perdeu, e tudo que ela fez para sempre será lembrado em Petrópolis. Ninguém da terra deixará de respeitar a grande Irmã Luísa, "a Caloteira de Deus".

Queremos fazer também aqui uma homenagem diferente a uma outra notável petropolitana, essa jovem e bela artista, merecedora do maior aprêço e da gratidão da gente de Petrópolis. Regina Grisse de Agostino, que brilhou no Festival Chopin, de Varsóvia. E nós podemos ajuizar dos méritos dessa moça que tece na discrição e no silêncio a sua crescente aptidão de pianista. Regina também apareceu na Exposição Internacional de Bruxelas, onde sua rica contribuição artística atenuou um tanto a deficiência de nossa mostra, segundo informaram. Por isso não é de admirar que o sucesso dessa talentosa pianista petropolitana tenha ecoado, criando louvores até no Senado Federal. Terminado o ano de 58, não será exagero apontar êsses dois exemplos de mulheres petropolitanas; uma, na santificação de seu destino de Irmã de Caridade, fazendo na "Casa Providência", uma espécie de genial política do coração; sendo má pagadora para poder ser benfeitora; a outra, fazendo realçar

na Europa as qualidades artísticas que possui, infelizmente desconhecidas de muita gente que entende de música de nossa terra. A benfeitora Irmã Luísa. A artista Regina. Ambas merecem, no início dêste ano, o comovido entusiasmo da cronista."

"Desde os seus primeiros concertos no Teatro Municipal, desde os primeiros aplausos recebidos, você vem se revelando artista na acepção do termo, pela sua sensibilidade, pela sua alma e inteligência. Aplaudida por um mestre da arte pianística mundial, o grande Arthur Schnitke, que assistiu um dos seus concertos e a foi cumprimentar pessoalmente, você, como solista da orquestra Sinfônica Brasileira, ainda muito criança, já se impunha diante de mestres e executantes famosos, porque todos viam nos seus dedos a inquieta presença da mecânica perfeita, nos seus acordes a marca do gênio que nunca se esconde, na interpretação a poderosa manifestação de um gênio brilhante e sempre cheio de magnífica significação criadora. Você, Regina Grisse de Agostino, é uma autêntica prova de que os grandes mestres começam cedo na arte. Diante de um teclado de piano, tôdas as palavras são inúteis porque você faz música e a música é a linguagem dos deuses que tôdas as pátrias entendem!

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo que tratar vou levantar a sessão. Designo para a de amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 – Votação, em discussão única, do Parecer nº 291, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, no sentido da audiência do Conselho de Administração da NOVACAP

sobre a indicação nº 1, de 1959, que autoriza a Comissão de Constituição e Justiça a estudar dispositivo legal que facilite a doação de lotes urbanos indivisíveis, em Brasília.

2 – Discussão única da emenda da Câmara dos Deputados, ao Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1956, que permite consignação em folha de pagamento de mensalidades e descontos em favor da Sociedade Beneficente dos Fiscais Aduaneiros de Santos (incluída em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida em sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Moura Andrade); tendo Pareceres Favoráveis (ns. 314 a 316, de 1959) das Comissões de: Constituição e Justiça; Serviço Público Civil; e Finanças.

3 – Discussão única, do Projeto de Resolução nº 4, de 1959, que altera dispositivos da Resolução nº 3, de 1958 (Comissão Diretora); tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 289 e 290, de 1959, das Comissões de: Constituição e Justiça; e Finanças.

4 – Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 241, de 1957, que assegura, por três exercícios, a validade da Lei nº 2.423, de 11 de fevereiro de 1955; tendo Pareceres Contrários, sob ns. 1.218, de 1957, e 165 e 279, de 1959, das Comissões de: Constituição e Justiça; e Finanças.

5 – Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 163, de 1958, que concede a pensão vitalícia de Cr\$ 3.000,00 mensais ao Dr. Pacífico Lopes de Siqueira; tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 295 e 296, de 1959, das Comissões de: Constituição e Justiça; e Finanças.

6 – Primeira discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 194, de 1958, que determina que os proventos da aposentadoria em geral, depois de revistos e atualizados pelo

art. 1º da Lei nº 2.622, de 18 de outubro de 1955, não poderão sofrer alterações que importem em diminuição, e dá outras providências; tendo Pareceres sob ns. 257 e 258, de 1959, das Comissões de: Serviço Público Civil, favorável, e de Finanças, favorável, nos termos da Emenda que oferece (nº 1-C).

7 – Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 197, de 1958, que concede a pensão especial de Cr\$ 3.000,00 mensais a Felizardo Avelino de Cerqueira, guia da Comissão Demarcadora de Limites Brasil-Peru; tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 283 e 284, de 1959, das Comissões de: Constituição e Justiça; e Finanças.

8 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 1959 (nº 4.835, de 1959, na Câmara) que dispõe sobre o reajustamento automático das aposentadorias e pensões concedidas pelos Institutos e Caixas de Aposentadorias e Pensões e pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (incluído em ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício concedida na sessão anterior a requerimento do Sr. Senador Jefferson de Aguiar); tendo Pareceres Favoráveis (ns. 311 a 313, de 1959) das Comissões de: Legislação Social, Serviço Público Civil; e Finanças.

9 – Discussão única, do projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1959 (nº 4.756-58, na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder Judiciário – Tribunal Federal de Recursos – o crédito especial de Cr\$ 362.467.578,70, para atender ao pagamento de sentenças judiciais; tendo Parecer Favorável, sob nº 305, de 1959, da Comissão de Finanças.

Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 minutos.

64ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 10 DE JULHO DE 1959

PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Atílio Vívacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.

Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Brásilio Celestino.
Daniel Krieger.
Guido Mondin. – (46).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 46 Senhores Senadores.

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. Francisco Gallotti, servindo de 2º Secretário, procede á leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. Gilberto Marinho, 3º Secretário, servindo de Primeiro, lê o seguinte:

EXPEDIENTE

PARECER

Nº 320, DE 1959

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1958 (nº 879-B, de 1955, na Câmara dos Deputados), que autoriza o poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cruzeiros 84.000.000,00, destinado a cobrir deficiências da receita da Companhia Nacional de Navegação Costeira.

Relator: Sr. Francisco Gallotti.

Em 26 de abril de 1955, o Sr. Contra-Almirante Bertino Dutra da Silva, Superintendente da Companhia Nacional de Navegação Costeira – Patrimônio Nacional – oficiou ao Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, Sr. Engenheiro Octávio Marcondes Ferraz, solicitando "como medida preliminar, fôsse aquela Superintendência autorizada, de imediato, a lançar mão das verbas mensais de Cruzeiros 7.000.000,00 para cobrir a deficiência de suas receitas e de Cruzeiros 9.166.666,60 para o pagamento das vantagens asseguradas ao pessoal marítimo pelo acôrdo assinado em 1953, no Ministério do Trabalho, antecipando-se ao expediente para a retificação orçamentária".

Por que a retificação? É que no orçamento constava em conjunto:

"Para atender ao pagamento de vantagens asseguradas ao pessoal marítimo, em virtude de acôrdo assinado em 1953, no Ministério do Trabalho:

4) C.N.N. Costeira – Cruzeiros 194.000.000,00 que deveria passar a:

3) Para atender ao pagamento de vantagens asseguradas ao pessoal marítimo, em virtude de acôrdo assinado em 1953, no Ministério do Trabalho:

C.N.N. Costeira – Cruzeiros 110.000.000,00".

4) "Para cobrir deficiências de receita e para fazer face a despesas indispensáveis aos serviços:

C.N.N. Costeira – Cruzeiros 84.000.000,00".

Mas a retificação demoraria. Daí, ter solicitado o Ministério da Viação e Obras Públicas ao Sr. Presidente da República, "para que a parcela de Cr\$ 84.000.000,00 fôsse empregada, por duodécimos, nos serviços normais da C.N.N. Costeira, a exemplo do que vinha ocorrendo, desde 1952".

Ouvido o DASP, opinou para que não fôsse utilizada a verba de Cruzeiros 84.000.000,00, constante do Orçamento. Mas, através de crédito especial futuro fôsse concedida uma subvenção de igual importância a C.N.N. Costeira. Tal sugestão foi aprovada pelo Ministério da Fazenda, resultando, por isso, a remessa da Mensagem Presidencial ao Congresso, solicitando a abertura do crédito especial de Cr\$ 84.000.000,00, sob o nº 47, de 1958, vindo da Câmara, onde tinha o nº 879-B, de 1958.

Em diligência, procurei a Superintendência da C.N.N. Costeira e fui informado de que a importância global (Cr\$ 84.000.000,00) já havia sido entregue, em duodécimos, àquela Companhia.

Assim sendo, a aprovação do presente projeto se impõe, porquanto êle terá tão somente a finalidade de regularização da escrita do Tesouro Nacional.

É o parecer.

Sala das Sessões, em 30 de junho de 1959. – *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Francisco Gallotti*, Relator. – *Taciano de Mello*. – *Fernandes Távora*. – *Mem de Sá*. – *Saulo Ramos*. – *Ary Vianna*. – *Eugênio de Barros*. – *Padre Calazans*. – *Dix-Huit Rosado*.

PARECERES

NS. 321 E 322, DE 1959

Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 198, de 1958 (nº 2.468-B, de 1957, da Câmara dos Deputados), que concede isenção de todos os direitos, imposto de consumo e taxas alfandegárias, para um altar de mármore, importado pela Escola Belém do Hôrto, de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

Relator: Sr. *Leônidas Mello*.

O Projeto de Lei da Câmara nº 2.468-B, de 1957 (no Senado nº 198, de 1958), concede isenção de

direitos, taxas alfandegárias e imposto de consumo para um altar de mármore, pesando 3.800 quilos, importado pela Escola Belém do Hôrto, mantida pela Associação Instrução e Caridade, com sede em Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

Conforme salienta o autor da proposição, Deputado João Fico, a escola em causa ministra ensino primário a 112 alunos, metade dos quais não paga sequer taxa de matrícula. Por isso mesmo é ela mantida pela Associação acima referida, que tem ainda a seu cargo mais seis instituições de ensino e dois hospitais.

O altar em causa foi doado por organização estrangeira, não havendo assim qualquer finalidade comercial nessa importação.

Por tôdas estas razões e considerando que, em casos semelhantes, a praxe tem sido conceder a isenção de impostos, opino favoravelmente ao projeto.

Torna-se necessário, entretanto, suprimir a referência que se contém no art. 1º do projeto à taxa de previdência social, que deixou de existir após a aprovação da Lei de Tarifas ora em vigor e substituí-la pela taxa de despacho aduaneiro, criada por esta última.

Com tal objetivo, ofereço a seguinte emenda ao art. 1º:

EMENDA Nº 1-CE

Substitua-se a expressão "exceto a de Previdência Social" por: "exceto a taxa de despacho aduaneiro".

Sala das Comissões, em 20 de maio de 1959.
– Ary Vianna, Presidente. – Leônidas Mello, Relator.
– Joaquim Parente. – Jefferson de Aguiar. – Taciano de Mello. – Lino de Mattos.

Nº 322, de 1959

Da Comissão de Finanças,
sobre o Projeto de Lei do Se-

nado nº 198, de 1958 (na Câmara nº 2.468-B-57).

Relator: Sr. Mem de Sá.

O Projeto de Lei da Câmara nº 2.468-B, de 1957, concedendo isenção de todos os direitos, imposto de consumo e taxas alfandegárias, exceto a de Previdência Social, para um altar de mármore importado pela Escola de Belém do Hôrto, de Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, está de acôrdo com inúmeros precedentes legislativos, pois se trata de importação de objeto de arte, com finalidade exclusivamente religiosa. Não existe nêle dano à economia nacional e sua repercussão financeira é mínima, plenamente justificada por sua destinação.

Dando-lhe, portanto, parecer favorável, a Comissão de Finanças o recomenda à aprovação do Plenário com a Emenda nº 1 (CE) da douda Comissão de Economia.

Sala das Comissões, em 30 de junho de 1959.
– Gaspar Velloso, Presidente. – Mem de Sá, Relator.
– Ary Vianna. – Fausto Cabral. – Diz-Huit Rosado. – Vivaldo Lima. – Fernando Corrêa. – Saulo Ramos. – Francisco Gallotti.

PARECER
Nº 323, DE 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 202, de 1958 (Nº 3.109-B, de 1957, na Câmara dos Deputados), que abre o crédito extraordinário de Cruzeiros 50.000.000,00, destinado a atender aos prejuízos causados pelas enchentes no Vale de Itajaí, no Estado de Santa Catarina.

Relator: Sr. Francisco Gallotti.

O Projeto de Lei do Senado nº 202, de 1958, que na Câmara tinha o nº 3.109-B, de 1957, abre o crédito extraordinário de Cruzeiros 50.000.000,00 destinado a atender

aos prejuízos causados pelas enchentes no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Foi seu autor na Câmara Federal o Deputado udenista Sr. Antônio Carlos Konder Reis.

Quando da tramitação do projeto naquela Casa do Congresso, rigorosas exigências foram feitas pelas várias Comissões no sentido de ser apresentada a necessária documentação comprovante das pavorosas consequências da tremenda enchente que assolou vasta zona do Estado catarinense, principalmente a do vale do Itajaí.

A documentação – relatórios e fotografias – que ilustra o processo é de impressionar realmente!

Cidades submersas! Pontes e pontilhões arrancados! Estradas, com seus aterros, completamente desaparecidas!

O crédito pedido, como está sobejamente demonstrado, não é o necessário para cobrir os vultosos prejuízos, quer das Prefeituras, quer dos particulares, quer do próprio Governo do Estado. Trata-se de uma importância a ser rateada entre 14 municípios severamente atingidos pelas enchentes de agosto de 1957, a fim de atender a pagamentos ainda devidos pelas desastrosas consequências da calamidade que assolou parte do território catarinense.

Conforme consta do processo, a importância de Cr\$ 50.000.000,00 será distribuída por oito municípios que, no devido tempo, mandaram a documentação convincente dos graves prejuízos havidos e que são os seguintes, em números redoados:

<i>Prefeituras e Particulares</i>	Cr\$
Juaçaba	15.000.000,00
Gaspar	3.000.000,00
Taió	3.000.000,00
Ibirama	4.000.000,00
Itajaí	1.000.000,00
Indaial	4.000.000,00
Rio do Sul	10.000.000,00
Rodeio	6.000.000,00

e mais Cr\$ 4.000.000,00 para obras nas estradas estaduais, principalmente pequenas pontes e boeiros. Entretanto, após a aprovação do projeto na Câmara Federal, outras Prefeituras, de municípios grandemente atingidos, também demonstraram os graves prejuízos sofridos, daí resultando um entendimento com o Sr. Deputado Antônio Carlos Konder Reis, pelo qual no Senado, sem modificar o montante do crédito aprovado, haver mais justa distribuição do referido total (Cr\$ 50.000.000,00), com inclusão de outros municípios também atingidos pela calamidade. Assim, conservando o mesmo total, apresentamos um substitutivo ao projeto em apreciação.

SUBSTITUTIVO Nº 1 (CF)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aberto, pelo Ministério da Fazenda, o crédito extraordinário de Cr\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros), destinado a atender aos prejuízos causados pelas enchentes no Vale do Itajaí, principalmente, no Estado de Santa Catarina, e assim distribuído:

<i>Municípios</i>	Cr\$
Juaçaba	10.000.000,00
Gaspar	2.500.000,00
Taió	2.500.000,00
Ibirama	2.500.000,00
Itajaí	700.000,00
Indaial	2.500.000,00
Rio do Sul	7.000.000,00
Rodeio	4.000.000,00
Tijucas	2.300.000,00
Pôrto Belo	1.000.000,00
Pôrto União	3.000.000,00
Brusque	3.000.000,00
Camboriu	2.000.000,00
Blumenau	3.000.000,00
Governo do Estado	4.000.000,00
Total	50.000.000,00

Art. 2º A importância correspondente ao crédito extraordinário, aberto pela presente lei, será entregue ao Governo do Estado de Santa Catarina que fará por sua vez entrega das respectivas cotas aos municípios contemplados, devendo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias de sua aplicação prestar contas à União.

Art. 3º Esta lei entrará, em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

É o nosso parecer.

Sala das Comissões, em 30 de junho de 1959.

– Gaspar Velloso, Presidente. – Francisco Gallotti, Relator. – Fernando Corrêa. – Saulo Ramos. – Dix-Huit Rosado. – Mem de Sá. – Ary Vianna. – Fausto Cabral – Vivaldo Lima.

PARECER

NS. 324 E 325, DE 1959

Nº 324, de 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei da Câmara nº 207, de 1958 (nº 3.651-B, de 1958, na Câmara dos Deputados), que concede pensão especial a Lucília de Faria Gaertner e Odete Gonçalves, viúva e filha adotiva de Carlos Gaertner Filho.

Relator: Sr. Jorge Maynard.

O Poder Executivo, em Mensagem encaminhada ao Congresso Nacional, apresentou projeto de lei, concedendo pensão especial a Lucília de Faria Gaertner e Odete Gonçalves, respectivamente, viúva e filha adotiva do ex-Postalista, Classe M, Carlos Gaertner Filho, do Quadro III Parte Suplementar do Ministério da Viação e Obras Públicas, falecido a 23 de julho de 1950, em consequência de agressão sofrida em serviço.

Instruindo a citada mensagem, encontra-se Exposição de Motivos do MVOP, na qual são transcritas

as informações do Departamento de Correios e Telégrafos, sobre o assunto.

Essas informações do DCT, baseadas no Processo nº 47.923-50, da Diretoria Regional do Distrito Federal, contêm suficientes detalhes para um conhecimento perfeito de como se deu a agressão e, logo após, o falecimento do Postalista Gaertner Filho.

Por ocasião do falecimento do funcionário do DCT (23-7-1950) estava em vigor a Lei nº 387, de 27-1-37, que assim se exprimia sobre o assunto:

"Art. 1º É garantida à família do funcionário público que falecer em consequência de agressão, no exercício e desempenho de seu cargo, motivada por fatos que se relacionem com as suas funções, uma pensão equivalente à metade dos vencimentos que percebia o funcionário".

Já em 1º de novembro de 1952, entrava em vigor a Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União) que modificou o critério para a concessão de benefício aos herdeiros de funcionário vitimado por agressão em serviço.

Os arts. 242 e 178 da citada Lei nº 1.711, a seguir transcritos, são suficientemente claros na sua redação:

"Art. 242. É assegurada pensão na base do vencimento ou remuneração do servidor, à família do mesmo, quando o falecimento se verificar em consequência de acidente no desempenho das suas funções".

"Art. 178.

§ 1º Acidente é o evento danoso que tiver como causa mediata ou imediata, o exercício das atribuições inerentes ao cargo.

§ 2º Equipara-se a acidente a agressão sofrida e não pro-

vocada pelo funcionário no exercício de suas atribuições.

§ 3º A prova do acidente será feita em processo especial, no prazo de 8 dias, prorrogável, quando as circunstâncias o exigirem, sob pena de suspensão."

O Poder Executivo, baseando-se na Lei nº 387, que determinava uma pensão mensal de 50 por cento dos vencimentos percebidos pelo funcionário na data da sua morte e procedendo a uma atualização dêsses proventos em face de aumentos concedidos posteriormente, propôs a concessão de uma pensão total mensal de Cr\$ 8.064,00, para as duas beneficiárias. Como, porém, ambas já estavam contempladas com o montepio de Cruzeiros 6.000,00 mensais, esta importância teria de ser deduzida da pensão concedida, ainda em obediência aos preceitos da Lei nº 387.

Por esta razão, o Poder Executivo propôs fôsse concedida a pensão mensal de Cr\$ 2.064,00, desdobrada em duas parcelas iguais, destinadas às duas herdeiras do Sr. Carlos Gaertner Filho.

A Câmara dos Deputados, porém, apresentou substitutivo ao projeto de lei inicial, propondo fôsse concedida a pensão total de Cr\$ 9.000,00, desdobrada em duas parcelas iguais, para suplementar o montepio deixado pelo funcionário falecido.

Inicialmente, estranhámos que não tivesse sido concedida a pensão à família do Sr. Gaertner na ocasião em que se verificou o seu falecimento. Se o caso já estava previsto em lei (Lei nº 387) parecemos não se justificar a demora, e nem mesmo cremos haver necessidade de lei especial para a solução do caso.

Isso não aconteceu, entretanto, conforme faz prova o projeto ora sob nosso exame, que a concede, aliás nos termos do Estatuto.

Do ponto de vista jurídico-constitucional o projeto merece a nossa aprovação, uma vez que, nêle nada vimos a impugnar.

Nestas condições, a Comissão de Constituição e Justiça é de parecer que o Projeto de Lei da Câmara nº 207, de 1958, pode ser aprovado.

Sala das Comissões, em 28 de janeiro de 1959.
– *Lourival Fontes*, Presidente. – *Jorge Maynard*, Relator. – *Atílio Vivacqua*. – *Gilberto Marinho*. – *Lima Guimarães*. – *Daniel Krieger*. – *Rui Palmeira*.

Nº 325, de 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 207, de 1958, (na Câmara nº 3.651-B-58).

Relator: Sr. *Fernando Corrêa*.

Pelo presente projeto, originário do Poder Executivo, é concedida a Lucília de Faria Gaertner e Odete Gonçalves, viúva e filha adotiva de Carlos Gaertner Filho, ex-Postalista, classe "M", a pensão especial de Cr\$ 9.000,00, a ser desdobrada em duas partes iguais de Cr\$ 4.500,00, para suplementar a pensão do Montepio Civil, enquanto as beneficiárias se conservarem no estado de viúva e solteira, respectivamente.

Na exposição de motivos, anexa à Mensagem Presidencial que submeteu o assunto ao Congresso, esclarece o Ministério da Viação e Obras Públicas que aquêle ex-servidor faleceu em virtude da agressão sofrida em serviço, quando chefiava a Agência Postal-Telegráfica da Praça Duque de Caxias, nesta Capital, no dia 23 de julho de 1950.

A pensão especial em tela encontra apoio legal no Estatuto dos Funcionários Públicos, que assim dispõe:

"Art. 242. É assegurada pensão, na base do vencimento ou remuneração do servidor à família do mesmo quando o

falecimento se verificar em consequência de acidente no desempenho de suas funções".

"Art. 178.

§ 1º Acidente é o evento danoso que tiver como causa imediata ou mediata o exercício das atribuições inerentes ao cargo.

§ 2º Equipara-se ao acidente a agressão sofrida e não provocada pelo funcionário no exercício de suas atribuições".

De acôrdo com o parecer da douda Comissão de Constituição e Justiça, opinamos favoravelmente ao projeto.

Sala das Comissões, em 7 de julho de 1959. – *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Fernando Corrêa*, Relator. – *Ary Vianna*. – *Fausto Cabral*. – *Guido Mondin*. – *Dix-Huit Rosado*. – *Taciano de Mello*. – *Vivaldo Lima*. – *Moura Andrade*. – *Daniel Krieger*. – *Mem de Sá*. – *Francisco Gallotti*. – *Saulo Ramos*.

PARECER
Nº 326, DE 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1959, que regula a venda de imóveis rurais a pessoas físicas ou jurídicas, que se obriguem a destiná-los à colonização e dá outras providências.

Relator: *Sr. Benedicto Valladares*.

O projeto estabelece isenção de impostos; sua matéria é toda de natureza fiscal. Sendo assim, somente à Câmara dos Deputados caberá a iniciativa a respeito.

Apresentado no Senado, deve ser rejeitado por inconstitucional.

Sala das Comissões, em 8 de julho de 1959. – *Lourival Fontes*, Presidente. – *Benedicto Vallada-*

res, Relator. – *Menezes Pimentel*. – *Lima Guimarães* – *Daniel Krieger*. – *Milton Campos*.

PARECER
Nº 927, DE 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 71, de 1954, que dispõe sobre o Plano de Valorização Econômica do Vale do São Mateus.

Relator: *Sr. Benedicto Valladares*.

Parece-me que a emenda não torna constitucional a proposição, uma vez que determina se consigne no orçamento ou em lei de abertura de crédito especial a verba necessária, criando, assim, despesa.

Somos pela rejeição do projeto com a emenda.

Sala das Comissões, em 8 de julho de 1959. – *Lourival Fontes*, Presidente. – *Benedicto Valladares*, Relator. – *Menezes Pimentel*. – *Lima Guimarães*. – *Daniel Krieger*. – *Milton Campos*.

EMENDA A QUE SE REFERE O PARECER
SUPRA

EMENDA Nº 1

Substitua-se o art. 4º pelo seguinte:

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei serão atendidas por verbas consignadas anualmente no orçamento da União, ou mediante abertura de crédito especial.

Justificação

O projeto visa a um importante objetivo de desenvolvimento regional, qual seja o da valorização econômica do fértil e rico Vale do São Mateus e das regiões circunvizinhas, no Estado do Espírito Santo.

A execução do Plano que o Poder Executivo deverá organizar para

êsse fim, exigirá despesas que ainda não podem ser devidamente calculadas ou previstas. Assim, é aconselhável que tais despesas sejam atendidas por verbas consignadas no orçamento da União, ou mediante a abertura de créditos especiais solicitados pelo Poder Executivo.

A emenda supressiva do art. 4º é inspirada por essa razão e elimina qualquer motivo de alegação de inconstitucionalidade do projeto.

Sala das Sessões, em 1º de junho de 1959. –
Ary Vianna.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente.

Tem a palavra o Sr. Gilberto Marinho, orador inscrito.

O Sr. Gilberto Marinho pronuncia discurso que, entregue à revisão do orador, será publicado depois.

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Atílio Vivacqua, quinto orador inscrito.

Não está presente.

Não há mais orador inscrito.

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário.

É lido e apoiado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 210, DE 1959

Nos termos dos arts. 171, nº I, letra a, e 212, alínea z-2, do Regimento Interno, requeiro passe à Comissão que se seguir no despacho inicial da distribuição o Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 1959, que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), cujo prazo na Comissão de Constituição e Justiça já se acha esgotado.

Sala das Sessões, em 10 de julho de 1959. –
João Villasbôas.

O SR. PRESIDENTE: – O presente requerimento será discutido e votado no final da Ordem do Dia. *(Pausa).*

O Sr. Gilberto Marinho leu da tribuna um requerimento de informações que acaba de enviar à Mesa.

Dispensada a leitura por já tê-lo feito o nobre Senador pelo Distrito Federal, defiro o requerimento.

É o seguinte o requerimento deferido:

REQUERIMENTO
Nº 211, DE 1959

Tendo em vista a recente punição imposta a dois Coronéis da Reserva, Professores do Colégio Militar do Rio de Janeiro, por terem dado aulas particulares, requeiro, nos termos do Regimento Interno, sejam solicitadas ao Poder Executivo, através do Ministério da Guerra, as seguintes informações:

I – Qual a solução dada ao Ofício nº 1.861-S, de 12 de dezembro de 1956, do Comando do Colégio Militar do Rio de Janeiro à Diretoria do Ensino de Formação do Exército.

II – Se aos Professores Vitalícios do Magistério do Exército, cuja função específica é lecionar, é vedado ministrar aulas particulares, gratuitamente, em sua residência ou não, a alunos que não disponham de outros recursos.

III – Em caso afirmativo, se essa proibição é extensiva a oficiais não pertencentes ao Magistério do Exército.

IV – Em face do § 14 do art. 141, da Constituição Federal vigente, que declara:

É livre o exercício de qualquer profissão, observadas as condições de capacidade que a lei estabelecer.

Como encara esse Ministério a situação do Professor Vitalício do Magistério do Exército, devidamente registrado no Ministério da Edu-

cação e Cultura, para efeito do livre exercício de sua profissão de professor.

Sala das Sessões, em 10 de julho de 1959. – *Gilberto Marinho.*

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:

ORDEM DO DIA

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO

Nº 212, DE 1959

Nos termos do art. 212, letra *q*, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que o Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 1959, seja submetido ao Plenário em 1º lugar.

Sala das Sessões, em 10 de julho de 1959. – *João Villasbôas.*

O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao voto do Plenário, passa-se à:

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 1958 (nº 4.835, de 1959, na Câmara), que dispõe sobre o reajustamento automático das aposentadorias e pensões concedidas pelos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões e pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida na sessão anterior, a requerimento do Senhor Senador Jefferson de Aguiar); tendo Pareceres favoráveis (ns. 311 a 313, de 1959) das Comissões de Legislação Social; Serviço Público Civil; Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está encerrada.

Em votação.

Os senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 19, DE 1959

(Nº 4.835-E, de 1959, na Câmara dos Deputados)

Dispõe sobre o reajustamento automático das aposentadorias e pensões concedidas pelos Institutos e Caixa de Aposentadoria e Pensões e pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Os valores das aposentadorias e pensões dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões, bem como os dos benefícios de manutenção de salários do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos e do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas, serão reajustados, a partir de 13 de maio de 1958, sempre que se verificar, na forma do § 1º deste artigo, que os índices dos salários de contribuição dos segurados ativos ultrapassem em mais de 15% (quinze por cento) os do ano em que tenha sido realizado o último reajustamento desses benefícios.

§ 1º O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio procederá, de dois em dois anos, à apuração dos índices referidos neste artigo e promoverá, quando fôr o caso,

as medidas necessárias à concessão do reajustamento.

§ 2º O reajustamento consistirá em acréscimo determinado de conformidade com os índices, levando-se em conta o tempo de duração do benefício, contado a partir do último reajustamento ou da data da concessão, quando posterior.

§ 3º Para o fim do reajustamento, as aposentadorias e pensões serão consideradas sem as majorações decorrentes de lei especial ou da elevação dos níveis de salário-mínimo, prevalecendo, porém, os valores desses benefícios assim majorados sempre que sejam mais elevados que os resultantes do reajustamento efetuado de acordo com esta lei.

§ 4º Nenhum benefício reajustado poderá, em seu valor mensal, resultar maior do que 2 (duas) vezes, nos Institutos, e 7(sete) vezes, na Caixa de Aposentadoria e Pensões, o salário-mínimo mensal regional do adulto de valor mais elevado vigente na data do reajustamento.

§ 1º Os aumentos das aposentadorias e das pensões globais, na primeira aplicação da presente lei, não poderão ser inferiores, respectivamente, a 25% (vinte e cinco por cento) e 12,5% (doze e meio por cento) do salário-mínimo mensal regional do adulto, vigente na data aludida neste artigo, na Capital do Estado ou Território em que venha sendo pago o benefício.

§ 2º No caso de o pagamento vir sendo feito no Distrito Federal, prevalecerá o salário-mínimo nêle vigente.

Art. 3º O aumento de despesa proveniente das alterações dos valores das aposentadorias e pensões, verificado por efeito desta lei, passará a ser encargo do Tesouro Nacional, que entregará o numerário, em duodécimos, mensalmente, às respectivas instituições.

Parágrafo único. Para efeito do que dispõe este artigo, será incluída no orçamento da União a

dotação correspondente aos quantitativos da complementação das aposentadorias, pensões e manutenção de salários.

Art. 4º Para cobertura da obrigação atribuída por esta lei ao Tesouro Nacional, fica elevado para 4% (quatro por cento) o aumento das taxas de previdência previsto na letra c do art. 3º da Lei nº 2.250, de 30 de junho de 1954, devendo o seu recolhimento ser feito ao Tesouro Nacional, diretamente ou através dos seus órgãos arrecadadores.

Art. 5º A licença anual para funcionamento e o pagamento das subvenções pela União, pelos Estados e Municípios, a quaisquer empresas vinculadas à previdência social, só serão concedidos pelas repartições federais, estaduais e municipais mediante apresentação de prova de quitação das mesmas com as instituições de previdência social, ressalvados os acordos previstos em leis, decretos e portarias.

Art. 6º Estão excluídos do regime da presente lei os jornalistas profissionais cujas aposentadorias são reguladas pela Lei nº 3.529, de 13 de janeiro de 1959.

Art. 7º O Poder Executivo aprovará, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação desta lei, a tabela dos índices de reajustamento.

Art. 8º As instituições de previdência social, dentro de 120 (cento e vinte) dias, a partir da publicação da presente lei, procederão à estimativa do custo do primeiro reajustamento e proporão as medidas necessárias ao seu complemento, segundo o regime financeiro da repartição.

Art. 9º O critério do reajustamento automático previsto no art. 1º e seus parágrafos, será aplicado, com as modificações cabíveis, às pensões concedidas pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.

Art. 10. As despesas decorrentes da execução desta lei, até 31 de dezembro de 1959, correrão por

conta do saldo da Conta Especial no Banco do Brasil, de que trata o Decreto nº 44.172, de 26 de julho de 1958, constituída do aumento de contribuições determinado para atender aos encargos da Lei nº 3.385-A, de 13 de maio de 1958, com as aposentadorias ordinárias.

Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Votação em discussão única, do Parecer nº 291, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, no sentido da audiência do Conselho de Administração da NOVACAP sobre a Indicação nº 1, de 1959, que autoriza a Comissão de Constituição e Justiça a estudar dispositivo legal que facilite a doação de lotes urbanos indivisíveis, em Brasília.

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o parecer.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovado.

Será feita a diligência solicitada.

Discussão única da emenda da Câmara dos Deputados, ao Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1956, que permite consignação em fôlha de pagamento de mensalidade e descontos em favor da Sociedade Beneficente dos Fiscais Aduaneiros de Santos (incluída em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida em sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Moura Andrade); tendo Pareceres Favoráveis (ns. 314 a 316, de 1959) das Comissões de Constituição e Justiça; de Serviço Público Civil e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a emenda.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovada.

É a seguinte a emenda aprovada:

EMENDA SUBSTITUTIVA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 10, DE 1958

(Nº 2.398-B-1957, na Câmara dos Deputados)

Permite consignação em fôlha de pagamento de mensalidades e descontos em favor da Sociedade Beneficente dos Fiscais Aduaneiros de Santos e da Caixa Beneficente dos Funcionários da Alfândega de Santos.

Substitua-se o art. 1º do projeto pelo seguinte:

"Art. 1º É permitido aos sócios da Sociedade Beneficente dos Fiscais Aduaneiros de Santos e da Caixa Beneficente dos Funcionários da Alfândega de Santos consignar em fôlha de pagamento as cotas de mensalidades e débitos decorrentes de fianças, concedidas pelas referidas sociedades".

O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à Comissão de Redação.

Discussão única do Projeto de Resolução nº 4, de 1959, que altera dispositivos da Resolução nº 3, de 1958 (Comissão Diretora); tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 289 e 290, de 1959, das Comissões de Constituição e Justiça e Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à Comissão Diretora para a Redação Final:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 4, DE 1959

Altera dispositivos da Resolução nº 3, de 1958.

Art. 1º O nº 3, do art. 1º da Resolução nº 3, de 1958, passa a ter a seguinte redação:

"3 – Gabinetes dos demais Secretários e Suplentes:

I – Secretário particular

I – Auxiliar de Gabinete".

Art. 2º No art. 4º, da mesma Resolução, onde se diz: "Secretário particular – FG-2", diga-se: "Secretário particular – FG-1".

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 241, de 1957, que assegura, por três exercícios, a validade da Lei nº 2.423, de 11 de fevereiro de 1955; tendo Pareceres Contrários, sob ns. 1.218, de 1957 e 165 e 279, de 1959, das Comissões de Constituição e Justiça e Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está rejeitado.

É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 241, DE 1957

(Nº 2.302-B-1957, na Câmara dos Deputados)

Assegura por três exercícios a validade da Lei nº 2.423, de 11 de fevereiro de 1955.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O crédito especial, de que trata a Lei nº 2.423, de 11 de fevereiro de 1955, tem assegurada sua validade por 3 (três) exercícios.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 163, de 1958, que concede a pensão vitalícia de Cr\$ 3.000,00 mensais ao Dr. Pacífico Lopes de Siqueira; tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 295 e 296, de 1959, das Comissões de Constituição e Justiça, e Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 163, DE 1958

(Nº 4.313-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)

Concede a pensão vitalícia de Cr\$ 3.000,00 mensais ao Doutor Pacífico Lopes de Siqueira.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É concedida pensão vitalícia de Cr\$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais ao Dr. Pacífico Lopes de Siqueira.

Parágrafo único. Em caso de morte do beneficiário, a pensão reverterá em favor de sua esposa Josephina Rodrigues de Siqueira.

Art. 2º O pagamento da pensão de que trata esta lei correrá à conta da verba orçamentária do Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas da União.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Primeira discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 194, de 1958, que determina que os proventos da aposentadoria em geral, depois de revistos e atualizados pelo art. 1º da Lei nº 2.622, de 18 de outubro de 1955, não poderão sofrer alterações, que importem em diminuição, e dá outras providências; tendo Pareceres, sob ns. 257 e 258, de 1959 das Comissões de: Serviço Público Civil, favorável, e de Finanças, favorável nos termos da Emenda que oferece (nº 1-C).

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 213, DE 1959

Requeiro audiência da Comissão de Constituição e Justiça para o Projeto de Lei da Câmara nº 194, de 1958.

Sala das Sessões, em 10 de julho de 1959. –
Mourão Vieira.

O SR. PRESIDENTE: – O projeto é retirado da Ordem do Dia para audiência da Comissão de Constituição e Justiça.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 197, de 1958, que concede a pensão especial de Cr\$ 3.000,00 mensais a Felizardo Avelino de Cerqueira, guia da Comissão Demarcadora de Limites Brasil-Peru, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 283 e 284 de 1959, das Comissões de: Constituição e Justiça e Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 197, DE 1958

(Nº 2.167-D, de 1958, na Câmara dos Deputados)

Concede a pensão especial de Cr\$ 3.000,00 mensais a Felizar-

do Avelino de Cerqueira, guia da Comissão Demarcadora de Limites Brasil-Peru.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É concedida a pensão especial de Cr\$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais a Felizardo Avelino de Cerqueira, catequista de índio, guia da Comissão Demarcadora de Limites Brasil-Peru.

Art. 2º A pensão a que se refere esta lei será paga pela dotação orçamentária do Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas da União.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1959 (nº 4.756-58, na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder Judiciário – Tribunal Federal de Recursos – o crédito especial de Cr\$ 362.467.578,70, para atender ao pagamento de sentenças judiciais, tendo Parecer Favorável, sob nº 305, de 1959, da Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão.

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 24, DE 1959

(Nº 4.756-A, de 1958, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Poder Judiciário –

Tribunal Federal de Recursos – o crédito especial de Cruzeiros 362.467.578,70, para atender ao pagamento de sentenças judiciais.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário – Tribunal Federal de Recursos – o crédito especial de Cruzeiros 362.467.578,70 (trezentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e setenta e oito cruzeiros e setenta centavos), para atender ao pagamento de sentenças judiciais proferidas contra a União.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria da Ordem do Dia, passa-se à discussão e votação do Requerimento nº 210, do Sr. João Villasbôas, lido na hora do Expediente.

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Os Senhores Senadores que aprovam o requerimento, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

Em virtude da deliberação do Plenário, o Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 1959, vai à Comissão que se segue no despacho inicial da distribuição.

Não há orador inscrito para depois da Ordem do Dia.

O SR. BRASÍLIO CELESTINO (*): – Sr. Presidente e Senhores Senadores, há poucos dias ouvi, com a máxima atenção, eloqüente discurso pronunciado pelo eminente Senador Sérgio Marinho. Expôs S. Exa. os dramas e as aflições em que vive a população nordestina.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

No dia seguinte, recebi ofício do Prefeito Municipal de Penha, no Estado de Santa Catarina, no qual me dirige caloroso apêlo para que envide esforços no sentido da liberação da dotação orçamentária de duzentos mil cruzeiros destinados à instalação de um ambulatório de pescadores em Armação, Município de Penha.

Sr. Presidente, o drama, a miséria não é regional, mas nacional. Não apenas nossos irmãos nordestinos vivem momentos de agruras e sofrimentos de toda espécie. Nas épocas da inflação os ricos enriquecem mais e os desafortunados, descem progressivamente os degraus da pobreza.

Os pescadores são uma classe que vive eternamente em estado de penúria. Em Santa Catarina, onde nasci, habitam as terras mais áridas e improdutivas, de sorte que a choça do pescador oferece a quem a contempla um espetáculo melancólico. Vivem êsses homens da árdua faina do mar; da manhã à noite entregues à pesca, enfrentando tempestades. Voltam ao entardecer, muitas vezes sem terem conseguido o suficiente para a própria alimentação.

No momento em que o Sr. Presidente da República empreende programa de desenvolvimento nacional, parece-me sumamente injusto inclua S. Exa. no Plano de Economia dotação tão insignificante mas indispensável à instalação de um posto médico na Colônia de Pesca de Armação.

Ouçõ dizer que o Sr. Ministro da Agricultura é sensível ao apêlo dos desafortunados. Médico, compreende o Sr. Mário Meneghetti que patricios seus, como os míseros pescadores do meu Estado, além das necessidades naturais precisam de assistência médica.

Certamente, os duzentos mil cruzeiros que o Sr. Presidente da República incluiu no Plano de Economia nada representarão na extensa obra de desenvolvimento econômico, mas serão, sem dúvida, ajuda substancial, amparo justo, a

fim de que as famílias daqueles humildes compatriotas tenham assistência médica adequada.

Sabemos, Sr. Presidente, que a mortalidade infantil, no Brasil, alcança índices alarmantes; e, entre os pescadores, a percentagem é verdadeiramente aterradora. Assim, a instalação do ambulatório na localidade de Armação salvará numerosos filhos de pescadores das verminoses e outras moléstias e da subnutrição, que tantas vidas tem ceifado.

Parece-me, portanto, justo e humano seja liberada aquela dotação orçamentária, atendendo-se aos apelos que o Prefeito Municipal de Penha endereçou por ofício ao Diretor do Serviço de Caça e Pesca do Ministério da Agricultura, por telegramas ao Dr. Mário Meneghetti e ao Exmo. Sr. Presidente da República.

Valho-me da tribuna para reforçar a solicitação dos pescadores catarinenses, na certeza de que o Titular da Agricultura obterá com a maior facilidade, despacho do Chefe do Executivo favorável à pretendida liberação. Se Sua Excelência assim agir, socorrerá um grupo de brasileiros que luta àrduamente, sem conseguir, no término da vida, qualquer espécie de fortuna.

Tenho a certeza, repito, de que o Dr. Mário Meneghetti virá ao encontro das aspirações da população do Município de Penha, constituído, oitenta por cento, de pescadores.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. BRÁSILIO CELESTINO: – Com prazer.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Apelo para a compreensão de V. Exa. no que diz respeito à afirmação contida no meu discurso, à qual o nobre colega teve a fidalguia de se referir. Declarei que a situação do Nordeste era desesperadora; mas não exclui a circunstância de que as demais camadas hu-

mildes da população brasileira sofrem, do mesmo modo, os rigores da pressão inflacionária. Apenas os nordestinos, flagelados temporariamente pelas secas, apresentam resistência menor do que os habitantes das outras latitudes. Sabe V. Exa. que, socialmente, as classes humildes do Nordeste estão intimamente ligadas às classes humildes das outras regiões do País.

O SR. BRÁSILIO CELESTINO: – Exato.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Há que considerar apenas a distância física, porque a social não existe. Tão próximas estão umas das outras como se habitassem a mesma zona. Êste, o reparo que peço a V. Exa. a fineza de considerar.

O SR. BRÁSILIO CELESTINO: – Agradeço a observação do nobre Senador Sérgio Marinho, que vem robustecer minhas modestas considerações a respeito do apêlo que me foi endereçado pelo Prefeito Municipal de Penha, Estado de Santa Catarina, em benefício dos pescadores daquela localidade. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a próxima segunda-feira, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 – Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1957, que cria cargos isolados, de provimento efetivo, no Magistério do Exército, tendo Pareceres sob ns. 84 a 86, de 1958, e 242 a 244, de 1959, das Comissões: de Constituição e Justiça; de Segurança Nacional; e de Finanças, favoráveis ao projeto e contrários à emenda de Plenário.

2 – Discussão única do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem pela qual o Sr. Presidente da República submete ao Senado a escolha do Di-

plomata Carlos Thompson Flôres para o cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao Governo da República Árabe Unida.

3 – Projetos incluídos na Ordem do Dia, a fim de que o Plenário delibere se devem ter prosseguimento – (Regimento, art. 323, parágrafo 3º) – Projetos de Lei da Câmara ns.: 350, de 1948 – que assegura aos advogados, o direito de receberem autos com vista e em confiança; 66, de 1949 – que dá nova redação ao art. 847, e respectivos parágrafos, do Código do Processo Civil. (Audiência do representante da Fazenda Pública e do órgão do Ministério Público, sobre a avaliação de bens sujeitos a inventário); 198, de 1950 – que regula o regime das empresas concessionárias de serviços públicos; 245, de 1950 – que dispõe sobre a mediação, demarcação e registro das terras ocupadas pelos silvícolas; 254, de 1950 – que abre o crédito especial de Cr\$ 110.000,00 para estudo de adaptação do Palácio Monroe; 12, de 1951 – que altera o art. 1.523, do Código Civil (sobre a culpa ou negligência do patrão quanto a atos dos seus empregados, serviçais ou prepostos); 32, de 1951 – que eleva a taxa a que se refere o art. 5º, do Decreto-lei nº 2.300, de 10 de junho de 1940, e dá outras providências – (taxa sobre sal); 83, de 1951 – que extingue a Comissão de Readaptação dos Incapazes das Forças Armadas, e dá outras providências 190, de 1951 – que altera o art. 475 e seus parágrafos, do Decreto-lei nº 5.452, de 1-5-1943 – Consolidação das Leis do Trabalho – (sobre o empregado aposentado por invalidez); 201, de 1951 – que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Serviço ativo do Exército, Marinha e Aeronáutica, os oficiais transferidos para a reserva remunerada.

Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às 15 horas e 15 minutos.

PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assunção.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Atílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.

Gaspar Velloso.

Souza Naves.

Francisco Gallotti.

Brasílio Celestino.

Mem de Sá.

Guido Mondin – (44).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. Taciano de Mello, servindo de 2º Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. Brasília Celestino, servindo de Primeiro Secretário, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

Mensagem

Do Sr. Presidente da República, nº 102, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara já sancionado, nº 187, de 1958, que institui concurso de títulos para provimento dos cargos de médico do quadro do Hospital Alcides Carneiro, em Campina Grande, no Estado da Paraíba.

Ofícios

Da Associação Médica Brasileira,
transmitindo sugestões sôbre

o Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 1958, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Previdência Social, nos seguintes termos:

ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 278, 9º. Fone 37-1821 Caixa Postal 8.904. End. Tel.: "Brasmed" – São Paulo – Brasil.

Nº 141-59 – Rio de Janeiro, 21 de maio de 1959.

Exmo. Sr. Senador Filinto Müller, DD. Vice-Presidente do Senado Federal.

A Associação Médica Brasileira pede vênua para expor a V. Exa. seu ponto de vista relativo ao Projeto de Lei da Câmara nº 10-58, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Previdência Social.

1. Uma das linhas mestras da Previdência Social é a assistência médica, não havendo exagero em afirmar que não fôra ela, os sistemas previdenciários teriam muita dificuldade em serem aceitos pela população, especialmente a obreira.

2. Além da assistência médica propriamente dita, as outras atividades previdenciárias necessitam dos trabalhos médicos para estabelecerem seus planos assistenciais; quando não o fazem os resultados são maus e todo o conjunto periclita.

3. Assim sendo, é chocante a verificação de que toda a estrutura previdenciária atualmente submetida ao esclarecido estudo de V. Exa. e de seus ilustres pares, foi planejada e organizada inteiramente à revelia dos elementos mais essenciais à execução da previdência social: os médicos.

Um plano de assistência médica dessa ordem só pode dar resultados medíocres e indispor a maioria dos segurados com o que

existe com o rótulo de assistência médica.

4. Por outro lado, todos os países que possuem organização previdenciária semelhante, valem-se de órgãos constituídos por médicos para o planejamento e execução da assistência médica.

O nosso País é signatário de convênios internacionais, "Código Internacional do Trabalho" itens 5, 6 e 7 do art. 845, que determinam a representação dos médicos na organização previdenciária.

5. Agora mesmo, a Confederação Européia (França, Itália, Alemanha, Luxemburgo, Holanda e Bélgica) na Conferência de Marselha, realizada no ano passado, acaba de definir as diretrizes comuns a seus sistemas previdenciários: entre os pontos essenciais aprovados, destacamos os seguintes:

Item 5 – Em todos os países da Comunidade Européia os médicos devem estar representados efetivamente em todos os escalões dos organismos médico-sociais e também na Comissão Econômica e Social prevista pelo Tratado, por seus órgãos profissionais mais representativos».

Face a estas considerações, a Associação Médica Brasileira após cuidadoso exame do projeto, toma a liberdade de, cumprindo o que lhe parece imperioso e patriótico dever, sugerir as seguintes alterações no projeto em questão:

Art. 45, Inserir "bem assim medidas de Medicina Preventiva" após a palavra "odontológica".

Art. 47. (Nova redação) "O Serviço Médico da Previdência Social (SMPS) organizará os serviços de assistência médica que será feita de modo a assegurar também a livre escolha do médico por parte do beneficiário para atendimento em seus consultórios ou clínicas, na base de percepção de honorários per capita

ou segundo tabelas de serviços profissionais".

§ 1º (nova redação) "O mesmo sistema será observado sempre que possível em relação à utilização dos hospitais e sanatórios".

§ 2º (novo) "As instituições de previdência também aceitarão os serviços profissionais dos médicos escolhidos pelos beneficiários, desde que concordem com as condições estabelecidas pela regulamentação deste artigo".

Art. 90. I. incluir alínea d "Serviço Médico da Previdência Social".

Art. 91. I. acrescentar "com exceção dos assuntos de assistência médica que caberão ao Serviço Médico da Previdência Social".

Art. 92. (Nova redação) "O D.N.P.B. será dirigido por um conselho Diretor composto de 8 (oito) membros:

2 (dois) nomeados pelo Presidente da República;

2 (dois) representantes dos segurados;

2 (dois) representantes das empresas;

2 (dois) representantes eleitos pela Associação Médica Brasileira: todos com mandato de 4 (quatro) anos;

Art. 96. (nova redação) "O C.S.R.P.S. será constituído de 8 (oito) membros:

2 (dois) – nomeados pelo Presidente da República;

2 (dois) representantes dos segurados;

2 (dois) representantes das empresas;

2 (dois) representantes eleitos pela Associação Médica Brasileira: – todos com mandato de 4 (quatro) anos.

§ 1º Os representantes dos segurados e das empresas serão eleitos dentre os membros do CA e CF dos institutos de previdência social.

§ 2º A escolha do representante do Governo deverá recair em pessoa de notório conhecimento, de previdência social.

§ 3º O Presidente do CRSPS será eleito, anualmente, pelos seus membros dentre os representante estabelecer as bases e normas de desempate.

Seção

(Entre as atuais seções III e IV)

Do Serviço Médico da Previdência Social.

Art. .. Do S.M.P.S. compete estabelecer as bases e normas de assistência médica da previdência social nos moldes prescritos no Capítulo XIII do Título III.

Art. .. O S.M.P.S. será constituído por 6 (seis) médicos:

1 (um) nomeado pelo Presidente da República;

1 (um) representante dos empregadores;

1 (um) dos empregados; e

3 (três) representantes da Associação Médica Brasileira, todos com mandato de 4 (quatro) anos.

§ 1º Os médicos representantes dos empregadores e dos empregados serão eleitos pelos membros do CA e CF dos institutos de previdência social;

§ 2º A escolha do representante do Governo deverá recair em pessoa de notórios conhecimentos de previdência social;

§ 3º Os representantes da Associação Médica Brasileira serão por ela eleitos;

4º O Presidente do S.M.P.S. será eleito, anualmente, pelos seus membros e terá o voto de desempate.

Art. 102. Incluir "S.M.P.S." entre os demais órgãos.

Art. 198, § 2º Alínea b) – incluir "dois" entre "dos representantes do Governo".

Alínea b) – incluir "e dois representantes eleitos pela Associação Médica Brasileira".

Disposições Transitórias

Onde couber, incluir:

Art. .. Todas as medidas ou resoluções referentes à Assistência Médica deverão ser previamente aprovadas pelo SMPS (Serviço Médico da Previdência Social).

Submetendo aos esclarecidos espíritos de Vossas Excelências as sugestões acima exaradas, a Associação Médica Brasileira, entidade de classe que congrega praticamente a totalidade dos médicos do Brasil, aqui representada por sua Diretoria e pelo Conselho Deliberativo, órgão constituído pelos Presidentes das Associações Médicas Estaduais a elas federadas, espera confiante a aceitação de suas propostas acima.

Atenciosamente – *Dr. Iseu de Almeida e Silva*, Presidente.

À Comissão de Legislação Social.

– Da Câmara dos Deputados encaminhando autógrafos do seguinte Projeto de Lei da Câmara:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 38, DE 1959

(Nº 37-B-1959, na Câmara dos Deputados)

Cria Juntas de Conciliação e Julgamento na 1ª Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º São criadas na 1ª Região da Justiça do Trabalho 10 (dez) Juntas de Conciliação e Julgamento, sendo 5 (cinco) no Dis-

trito Federal e 1 (um) em cada um dos Municípios de Volta Redonda, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Duque de Caxias e Cachoeira do Itapemerim.

§ 1º A jurisdição da Junta sediada em Nova Iguaçu é extensiva ao Município de Nilópolis e a da sediada em Duque de Caxias ao Município de São João de Meriti.

§ 2º A jurisdição da Junta sediada em Nova Friburgo é extensiva aos Municípios de Bom Jardim e Cachoeira de Macacu.

Art. 2º É alterado o disposto no art. 670 da Consolidação das Leis do Trabalho quanto ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que passará a ser composto de 9 (nove) juízes, dos quais 2 (dois) serão representantes classistas: um dos empregados, outro dos empregadores.

Art. 3º Para atender ao disposto nos artigos anteriores, são criados 2 (dois) cargos de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, 10 (dez) de Juiz do Trabalho, Presidente da Junta, 3 (três) de Juiz substituto, 20 (vinte) funções de vogal, sendo 10 (dez) para a representação de empregados e 10 (dez) para a de empregadores, e 5 (cinco) de Suplente de Juiz do Trabalho, Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento.

§ 1º Haverá um suplente para cada vogal.

§ 2º Os vencimentos dos cargos e a gratificação das funções referidas neste artigo serão os fixados pelas Leis ns. 3.414, de 20 de junho de 1958, e 3.531, de 19 de janeiro de 1959.

Art. 4º Os mandatos dos vogais das juntas, ora criadas terminarão simultaneamente com os dos titulares atuais no Distrito Federal e Estado do Rio de Janeiro.

Art. 5º O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª

Região promoverá a instalação das juntas ora criadas, bem como as outras medidas decorrentes desta lei.

Art. 6º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário – Justiça do Trabalho – o crédito especial até a importância de Cr\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de cruzeiros), para atender às despesas oriundas da presente lei.

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Às Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 17, DE 1959

Concede aposentadoria a Cesário Manoel da Silva, Ajudante de Porteiro, classe "M" do Quadro da Secretaria do Senado Federal.

O Senado Federal resolve:

Artigo único. É concedida aposentadoria a Cesário Manoel da Silva, Ajudante de Porteiro, classe "M", no cargo de chefe de Portaria, PL-7, nos termos dos artigos 191, § 1º da Constituição Federal, 184, item I, da Lei nº 1.711 de 28-10-1952, e 5º da Lei nº 288, de 1948, combinada com a Lei nº 616, de 1949, incorporando-se aos respectivos proventos da inatividade a gratificação adicional correspondente.

Justificação

Estabelece o § 1º da Constituição Federal que o funcionário será aposentado aos 35 anos de serviço, se o requerer. A Lei nº 1.711 de 28 de outubro de 1952, art. 184, item I, que o provento corresponderá ao vencimento da classe imediatamente superior. E a Lei nº

288, de 1948, combinada com a 616, de 1949, que o civil ou o militar que tenha participado da guerra na Itália ou cumprido missões de patrulhamento, vigilância e segurança do litoral, seria previamente promovido e aposentado ou reformado com os respectivos vencimentos integrais.

Atendendo ao pedido de Cesário Manoel da Silva, e ao que dispõe os dispositivos acima citados, esta Comissão submete à consideração do Plenário o presente projeto, nos termos do art. 85, alínea c, nº 2, do Regimento Interno que dispõe:

"Art. 85. À Comissão Diretora competem, além de outras, as seguintes atribuições privativas:

c) propor, privativamente, ao Senado em projeto de resolução:

2 – a nomeação, demissão e aposentadoria de funcionários da secretaria.

Sala das Sessões, em 10 de julho de 1959. – *Filinto Müller. – Cunha Mello. – Gilberto Marinho. – Heribaldo Vieira.*

PARECER

Nº 328, DE 1959

De Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 1955, que dispõe sobre a extinção da Comissão Especial da Faixa de Fronteira e transferência dos encargos e dotação da mesma Comissão.

Relator: Sr. *Lourival Fontes.*

O presente projeto oriundo de Mensagem Presidencial, extingue a Comissão Especial da Faixa de Fronteiras, passando os seus encargos à Secretária Geral do Conselho de Segurança Nacional.

Na exposição de motivos do então Secretário-Geral do Conselho

de Segurança Nacional, se afirma que a Comissão de Faixa de Fronteiras foi abrangida pelo artigo 8º da Lei número 2.412, de 1º de fevereiro de 1955 que mandou propor ao Congresso a extinção de órgãos e serviços passíveis de supressão ou fusão com outras entidades.

Afirma ainda que a transferência de suas atribuições para o Conselho de Segurança Nacional "além de proporcionar certa economia para os cofres públicos permitirá corrigir anomalia ora existente" de estar afeto assunto que envolve a segurança nacional a um órgão à parte.

Quanto às Emendas de ns. 1-C e 2 da autoria dos Srs. Novaes Filho e Caiado de Castro, respectivamente, as Comissões competentes já se pronunciaram convenientemente. A primeira manda suprimir, por ter sido superado o artigo 3º, relativo à transferência para a Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional das verbas consignadas à Comissão Especial de Faixa de Fronteiras no Orçamento de 1955; e a segunda, supressiva do artigo 4º, sob o fundamento de que não podem ser revigoradas, ainda que em caráter temporário, leis já revogadas.

Diante das razões expostas, somos pela aprovação do projeto e das emendas.

Sala das Comissões, em 8 de julho de 1959. – Afonso Arinos, Presidente. – Lourival Fontes, Relator. – Gaspar Velloso. – Rui Palmeira. – Miguel Couto. – Auro Moura Andrade. – Vivaldo Lima.

PARECER
Nº 329, DE 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 1958, (nº 381-E; de 1955 na

Câmara dos Deputados), que torna oficial o uso dos atuais uniformes da Guarda Civil do Departamento Federal de Segurança Pública.

Relator: Sr. *Daniel Krieger*.

Por decisão da ilustrada Comissão de Finanças, vem ao exame deste órgão, a fim de que nos manifestemos sobre a sua constitucionalidade, o Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 1958, que torna oficial o uso dos atuais uniformes da Guarda Civil do Departamento Federal de Segurança Pública.

Bem examinada a matéria, nada vemos, na proposição, que possa inquiná-la de inconstitucional, pois não nos parece defeso ao Legislativo a iniciativa de projetos desse jaez.

Acontece, todavia, que, em atenção à harmonia dos Poderes, a preservar-se sempre, tal iniciativa se nos mostra de todo inconveniente, sobretudo tendo-se em vista que o Executivo – sem delegação de poderes, o que seria frontalmente contrário à constituição, mas exercitando os poderes implícitos da Administração – pode decretar a medida objeto da proposição em exame.

À vista do exposto, somos pela rejeição do projeto, dada a sua notória inconveniência.

Sala das Comissões, em 8 de julho de 1959. – Lourival Fontes, Presidente, – Daniel Krieger, Relator. – Milton Campos. – Menezes Pimentel. – Lima Guimarães. – Benedicto Valladares.

PARECER
Nº 330, DE 1969

Redação para 2ª discussão do Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1958.

Relator: Sr. Ary Vianna.

A Comissão, apresenta a redação para 2ª discussão (fl. anexa) do Projeto de Lei nº 20, de 1958, originário do Senado Federal.

Sala das Comissões, em 10 de julho de 1959.
– *Sebastião Archer*, Presidente em exercício. – *Ary Vianna*, Relator. – *Daniel Krieger*.

ANEXO AO PARECER
Nº 330, DE 1959

Redação para 2ª Discussão do Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1958, que atribui as vantagens constantes dos números I, II e III, do art. 184, da Lei nº 1.711 de 28 de outubro de 1952.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Os Magistrados Federais incluídos os da Justiça do Distrito Federal, que se aposentarem após 30 (trinta) anos de serviço público desde que contem, no mínimo, 20 (vinte) anos de exercício de judicatura, gozarão das mesmas vantagens atribuídas aos Funcionários Públicos Cíveis da União no art. 184, números I, II e III, da Lei nº 1.731, de 28 de outubro de 1952.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PARECER
Nº 331 DE 1959

Redação Final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1958.

Relator: *Sr. Daniel Krieger*.

A Comissão apresenta a Redação Final (fl. anexa) da emenda do Senado ao Projeto de Lei nº 37,

de 1958, originário da Câmara dos Deputados.

Sala das Comissões, em 10 de julho de 1959.
– *Sebastião Archer*, Presidente em exercício. – *Daniel Krieger*, Relator. – *Ary Vianna*.

ANEXO AO PARECER
Nº 331, DE 1959

Redação Final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1958, que concede, pelo prazo de 30 meses, isenção de direitos, adicionais, imposto de consumo e taxas aduaneiras, para importação de equipamentos de produção, com os respectivos sobressalentes e ferramentas, destinados à indústria ferroviária.

Ao art. 1º (Emenda nº 1 de Plenário).
No corpo deste artigo onde se diz:
“previdência social”,
diga-se: “despacho aduaneiro”.

PARECER
Nº 332, DE 1959

Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº 21 de 1959.

Relator: *Sr. Ary Vianna*.

À Comissão apresenta a Redação Final (fl. anexa) do Projeto de Lei nº 21, de 1959, de iniciativa da Câmara dos Deputados, feita a necessária alteração para aperfeiçoamento do texto.

Sala das Comissões; em 10 de julho de 1959. – *Sebastião Archer*, Presidente em exercício. – *Ary Vianna*, Relator. – *Daniel Krieger*.

ANEXO AO PARECER
Nº 332, DE 1959

Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1959, que prorroga, até 30 de junho de 1960, o prazo a que se refere o art. 1º da Lei Nº 3.415, de 30 de junho de 1958, e altera dispositivo da Lei nº 1.522, de 26 de dezembro de 1951.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É prorrogado, até 30 de junho de 1960, o prazo a que se refere o art. 1º da Lei nº 3.415, de 30 de junho de 1958.

Art. 2º O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional dentro do prazo de 3 (três) meses, a partir da publicação desta lei, projeto de lei regulando o novo sistema de abastecimento e preço.

Art. 3º Os §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei nº 1.522 de 26 de dezembro de 1951, passam a ter a seguinte redação:

“§ 1º A COAP terá um presidente em comissão e será constituída de 15 (quinze) representantes a saber: do Comércio, dos Empregados do Comércio e Indústria, dos Empregados da Indústria, da Lavoura, da Pecuária, da Imprensa, das Forças Armadas, das Cooperativas de Produtores e de Consumo, dos Economistas, dos Ministérios da Fazenda, da Agricultura, e Viação e Obras Públicas, do Banco do Brasil e da Prefeitura do Distrito Federal.

§ 2º Os representantes do Comércio, dos Empregados do Comércio, da Indústria, dos Empregados da Indústria, da Lavoura, da Pecuária, das Cooperativas, da Imprensa e dos Economistas, serão indicados em lista tríplice pelas enti-

dades representativas de grau superior e, na falta destas, pelos Ministérios correspondentes”.

Art. 4º O § 1º, do art. 5º, da Lei nº 1.522, de 26 de dezembro de 1951, alterado pela Lei nº 3.084, de 29 de dezembro de 1956, passa a ter a seguinte redação:

“§ 1º As Comissões de Abastecimento e Preço serão constituídas de 10 (dez) membros nos Estados, e de 7 (sete) nos Territórios, nelas figurando os representantes das categorias econômicas indicadas no § 1º, do art. 3º, desta lei; escolhidos mediante listas tríplices, integradas por pessoas de reconhecida idoneidade e saber, e organizadas pelas entidades correspondentes.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Heribaldo Vieira; por cessão do Senador Lino de Mattos, primeiro orador inscrito.

O SR. HERIBALDO VIEIRA (lê o seguinte discurso): – Senhor Presidente, Senhores Senadores, acha-se nesta Casa do Congresso Nacional o projeto de lei da Câmara, que dá nova organização à Previdência Social Brasileira.

Assunto de grande magnitude que interessa a milhões de patrícios nossos das classes mais humildes e das médias, umas e outras as mais sofredoras, as mais premidas de dificuldades, não me furtarei de levar-lhes a contribuição do meu esforço e da minha experiência, tão logo êle venha a Plenário, para discussão e votação.

Na marcha que encetamos, para as conquistas sociais, no Brasil, como florescência do ideário, que inspirou o Tratado de Versalhes, sob o signo dos mais humanos e acrisolados propósitos da valorização do trabalho, criando, para os seus elementos vitais para as classes obreiras, uma rede de proteções, um acervo de direitos que, lhes atenuando as dificuldades dos dias presentes e as incertezas de futuro, esbarrassem e contivessem o desespero abismal e desagregador das massas, diante da indiferença das decisões de cume às suas exigências mais elementares de sobrevivência.

Em 1919, com a primeira lei de acidente de trabalho, demos início às obrigações que assumimos no Tratado de Versalhes. Em 1933, criamos as primeiras Caixas de Aposentadoria e Pensões e, logo a seguir, no mesmo, ano o primeiro Instituto – o IAPM. No ano imediato o IAPC e o IAPB e, assim, sucessivamente os demais Institutos. Todos eles com planos de seguridade social que aos poucos foram se alargando, até atingirem mais do que o segurado, também a sua família, no que concerne à saúde, ao bem-estar, à casa, à alimentação, à assistência médica, hospitalar, farmacêutica, dentária, à maternidade, ao desemprego, à invalidez, à velhice e ao funeral.

Com a configuração das companhias seguradoras do ponto de vista geral, delas diferem as nossas organizações previdenciais, porque as suas metas não são a obtenção de lucros, mas o bem-estar do segurado e de sua família, não só fomentando-lhes o poder aquisitivo das utilidades indispensáveis como assegurando-lhes amparos quando impossibilitados para o trabalho.

Já é longa a existência dos Institutos e nessa sua trajetória, através de várias administrações,

têm gozado, de fases de progresso e de continuidade e fases involutivas, de descontinuidade e abastardamento, para que concorreram fatores diversos, não só de natureza orgânica, que vieram desgraçadamente alterar os planos institucionais, como de ordem administrativa.

Costumam increpar os planos atuariais de toda responsabilidade pela degradação financeira dos Institutos, alegando que nêles não existe a indispensável equivalência entre os riscos cobertos pelas instituições prêmios pagos pelos contribuintes, pelo que tem havido uma verdadeira autofagia do patrimônio das autarquias, que devora os seus “Fundos de Garantia”, para suprir os “deficits” dos planos de benefícios.

Em parte prevalece o argumento, porque na verdade, o critério institucional de auto-suficiência dos planos foi grandemente vulnerado com a criação superveniente de outros planos sem a correspondência necessária de fundos.

A Previdência foi criada sob um regime financeiro de capitalização em que, somente depois de um certo número de contribuições passa o segurado a auferir vantagens. Êsses excedentes sem contrapartidas de benefícios, teriam de ser empregados em bens de produção de maneira a criarem outras fontes de receita que, somadas aos saldos dos planos de benefícios, constituiriam um fundo de reserva, que habilitaria os Institutos a manterem sempre fortalecidas e saneadas as suas finanças.

Mas o que ocorrido é que essas rendas excedentes e muitas vezes até mesmo as de aplicação específica, em vez de terem as suas destinações próprias, são desviadas para fins diferentes, inclusive absorvidas nas campanhas eleitorais ou subtraídas, através de químicas bem ou mal manipuladas, pelos comparsas do peculato.

É nisso, que se fêz norma administrativa, que está a grande causa de desequilíbrio dos planos atuariais.

Há outras, porém, que devemos apontar, para a necessária correção.

É sabido que o custeio do seguro social é feito por uma contribuição tripartida igualitária, atribuída ao empregado, ao empregador e à União. Por disposição legal, as duas primeiras só devem ser aplicadas em benefícios e a última, a atribuída à União, é destinada a despesas com a administração. No entanto os reclamos da política partidária têm exigido que os Institutos gastem com a administração mais do que aquele terço correspondente à cota da União, com admissões desnecessárias de pessoal flutuante, que outra coisa não tem a fazer, senão, receber vencimentos. E porque a União não paga a sua parte, como é sabido, as despesas com a administração, entram tão fundamente nos dois terços, que deveriam ser reservados apenas a benefícios, que os seus planos se desorganizam numa espoliação miserável dos segurados.

De 1942 para 1956 crescimento da despesa administrativa se fêz na proporção de 1 para 37. Em 1956, a Previdência já gastava 40% da arrecadação das contribuições, com sua administração.

Nesse passo, o desregramento é insopitável. De nada valem os decretos executivos desrespeitados pelo próprio Governo, que todo dia expede carradas de autorizações para admissões de extranumerários. O pior, é que gente estranha aos quadros de pessoal é admitida em cargos que exigem tirocínio administrativo, como de diretores, chefias de serviços, delegados, tesoureiros etc. Nomeiam-se dois, três e quatro administra-

dores, para um só conjunto residencial. A orgia é sem precedente.

Enquanto assim sucede, o Conselho Superior de Recursos da Previdência Social é constituído de nove membros, apenas e tem copiosas tarefas de que não se dá conta, como seja o julgamento dos recursos interpostos das decisões dos Conselhos Administrativos e Fiscais de todos os Institutos de Previdência Social, referentes a contribuições, multas etc. Êsses recursos passam no Conselho 2 e 3 anos para serem julgados, pois êsses nove Conselheiros, que ganham Cr\$ 200,00 por sessão, até 15 sessões no mês, não podem, de forma alguma, julgá-los a tempo. Atualmente, estão sendo julgados recursos de 1957 e há mais de 6.000 aguardando julgamento. Os, pobres segurados em vão rogam e pedem pistolões para que melhorem as posições de seus processos na fila infundável, dos quais muitas vezes, tanto dependem.

Por outro lado, agrava a situação dos Institutos, a circunstância de haverem sido traçados os planos atuariais sob a pedra angular das contribuições tríplexes e iguais e a União não satisfazer a parte da contribuição a que se comprometeu *ex-vi-leges*. Em 1957; o débito da União para com a Previdência era superior a 47 bilhões. Hoje, já anda pela casa dos 80 bilhões.

O projeto, que reestrutura a Previdência, estabelece um plano para liquidação dêsses atrasados. É um plano imperfeito que não conseguirá sequer convalescer as finanças previdenciais, visto que não procura evitar a acumulação de novos débitos, os quais serão de proporções maiores, em virtude do aumento de despesas criadas pelo próprio projeto, com outros benefícios que institui e, ainda; com as inevitáveis elevações dos níveis salariais, que a inflação forçará inelutavelmente. Pa-

ra êsse plano do qual dependerá primordialmente o futuro da Previdência, eu quero despertar a atenção dos nobres Senhores Senadores.

O mau exemplo da União, que confessa a sua incapacidade para atender, nas bases vigentes, os seus compromissos com a Previdência, está sendo seguido pela desonestidade de certas empresas que se apropriam indebitamente da parte das contribuições de seus empregados e deixa de recolhê-las conjuntamente com a parte a que estão obrigadas. Destarte, o débito dessas empresas empregadoras se eleva atualmente a 40 bilhões de cruzeiros.

A Previdência Social está, não resta nenhuma dúvida, carente de lei reestruturadora, que reúna e sistematize toda uma abundante, caótica e fragmentária legislação atualmente existente, composta de mais de duzentos textos, de difícil aplicação, pelos conflitos que suscitam, desafiando os mais argutos exegetas.

Mas acima e mais do que isso, a Previdência está a reclamar timoneiros seguros e fieis, imbuídos de uma consciência que os torne aptos a se sensibilizarem pelos problemas sociais, capacitando-se de que aqueles que trabalham devem se sentir fortalecidos, animados e protegidos, na sua luta pelo nosso desenvolvimento econômico, luta que é mais deles que de qualquer outro, e que por isso mesmo, é irrecusável o seu direito de saírem às ruas, usando as armas da sua justa ira, contra o esbulho dos benefícios que eles pagaram e não receberam diminuindo assim o pão escasso de sua mesa.

Todos os dias estão os jornais a noticiar mais um escândalo e a apontar os responsáveis. As malversações crescem num *maremagnum* tal, que já extravasa pela bôca dos próprios correligionários

do Governo a palavra áspera e o clamor vibrante de incontido protesto.

A Câmara dos Deputados, num trabalho de indormida vigilância, consagrador do regime, vem expondo à execração pública a ferida mal cheirosa que se alastra, como um câncer, comendo as carnes sadias do idealismo que inspirou a Previdência Social brasileira.

Denúncia do Deputado Aluizio Alves informa que a Previdência já devia, em 31 de dezembro de 1957, de aposentadorias e pensões 155 bilhões de cruzeiros, para cujo pagamento tem um fundo de garantia escriturado do valor de 80 bilhões, mas realizado, apenas 19 bilhões.

O IPASE – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Estado – que tem uma arrecadação de pouco mais de 5 bilhões de cruzeiros e despesas fixadas em quase 146 milhões, apresenta-se com um “deficit”, na execução de seu orçamento, que procura cobrir com um crédito que está sendo solicitado à Câmara dos Deputados, do valor de 235 milhões, 253 mil e 811 cruzeiros. Não obstante êsse “deficit” ainda mais grave por ser na execução e não na elaboração da Lei de Meios da autarquia, está empregando, êste ano, em Brasília, 1 bilhão e 392 milhões de cruzeiros. Tamanho descalabro administrativo determinará o lôgro fatal dos segurados que, em vez de verem as suas contribuições compensadas pela contrapartida dos benefícios, ouvirão, de longe, o estrugir do foguetório das inaugurações de sedes pomposas, em estilos arquitetônicos ousados, na eldorado cidade que desabrocha no planalto.

O I.A.P.B. – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários – não tem as contas do seu Presidente aprovadas pela unanimidade do Conselho Fiscal,

por falta de comprovantes da despesa e o seu titular, em vez de procurar acertá-las, se defende de intensa campanha que está sofrendo, através de vários e custosos programas publicitários, custeados pela autarquia.

O I.A.P.M. – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos – já não esconde sua falência. É o próprio Presidente, Sr. Toledo Piza, acompanhado do Diretor-geral Departamento de Benefícios, Sr. Moacir de Souza e de representantes sindicais do Distrito Federal e do Rio Cirande do Sul, quem, se dirigindo ao Sr. Ministro do Trabalho, confessa que suspendeu o pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensões e que está em vias de suspender os serviços médicos, por falta de numerário, sendo que, só no Distrito Federal, cêrca de 1 bilhão de cruzeiros são devidos aos segurados. Enquanto isso, é acusada a Delegacia do de Pôrto Alegre de negociatas, inclusive na venda de um terreno por Cruzeiros 1.700.000,00, que vale Cruzeiros 50.000.000,00. Estamos informados de uma série de desonestidades havidas nas duas últimas administrações do I.A.P.M., que devem ser investigadas, inclusive, esta que passamos a transmitir sob reserva, para que os órgãos competentes apurem. O grupo Carreteiro, que opera com barcas no tráfego Rio-Niterói, para poder receber subvenções públicas, precisa por fôrça de lei, de apresentar “certidões negativas” comprobatórias de que está em dia com o I.A.P.M. Em que pese deverem os Carreteiros ao I.A.P.M. mais de 90 milhões de cruzeiros, acumulados de 1956 a esta parte, jamais deixou aquela empresa de obter as referidas “certidões negativas”, quer na administração anterior do Sr. Waldir Simões, quer na atual, do Sr. Toledo Piza.

A situação financeira do I.A.P.M. é a pior de todos os Institutos e é êle também o mais malsinado pela imprensa, do qual quando não se fala claramente se murmura histórias de escândalos administrativos de arrepiar cabelo. Também outra coisa não era de se esperar de um Instituto que tem na sua presidência um velho servidor do Lloyd de conduta tão discutida. Quem pode dizer quem é o atual Presidente I.A.P.M. é o ex-Presidente do Lloyd, o comandante Augusto do Amaral Peixoto, atual Presidente da Caixa Econômica Federal.

Temos dêsse ilustre militar um documento, escrito pelo seu próprio punho, em papel timbrado do Partido Social Democrático, no qual define a personalidade do Sr. Toledo Piza. Vou lê-lo e, em seguida, passar às mãos dos Srs. Senadores que desejarem, para que, conhecedores se porventura forem, da letra do Senhor Comandante Augusto do Amaral Peixoto, identifiquem-no convenientemente. Ei-lo:

“PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

DISTRITO FEDERAL

Declaro que considero o Senhor Toledo Piza, funcionário do Lloyd Brasileiro e que foi Delegado da Diretoria do Recife, um elemento pernicioso, que visa apenas interesse pessoal e sem o menor escrúpulo em suas ações.

Rio, 1º de julho de 1954. – A. A. Peixoto”

Tantos, escândalos que ficam impunes, criou nas administrações dos Institutos uma mentalidade deformada, desfigurada, contra a qual o Congresso terá de instituir normas que sejam barreiras, preceitos que sejam diques contra as

maquinações dos espertos escamoteadores.

Assim é que, quando à frente de um Instituto surge uma administração diferente, em que há ordem, há trabalho, há benfeitorias iniciativas reformadoras, dentro de critérios honestos e sadios, contra ela se erigem as lanças dos interesses contrariados, os trunfos políticos são usados sob desafios ao governo, que afinal cede em detrimento do serviço público, para gáudio e expansão dos insaciáveis aproveitadores.

Agora mesmo estamos diante de um caso típico. O Sr. Eraldo Lemos, à frente do I.A.P.C., há pouco mais de um ano, vem realizando uma administração fecunda e honrada, que só merece aplausos, pois ao contrário de alguns outros Institutos, essa autarquia, na sua gestão, tem equilibradas as suas finanças e crescem os benefícios de que gozam os seus segurados. Nesse período, inaugurou dois hospitais, um em São Luís do Maranhão, outro em condomínio com outros institutos, em que o I.A.P.C. participou com metade do valor da obra, em Belo Horizonte. Dos 35 ambulatórios que o Instituto possui, 9 foram inaugurados na sua gestão, inclusive um ambulatório-padrão do Distrito Federal.

Na administração Eraldo Lemos o I.A.P.C. fez-se pioneiro da medicina nuclear, no Brasil, instalando no Distrito Federal, São Paulo, Porto Alegre e Salvador os primeiros postos da América do Sul, em que funcionam setores da radiosotopia.

Complementando essa notável realização criou o curso de Metodologia Isotópica, na Delegacia do Rio Grande do Sul, e que representa valiosa contribuição ao progresso da medicina nacional. No setor imobiliário fez o Sr. Eraldo Lemos alterações profundas, em benefício dos segurados, inaugu-

rando uma política diferente, em que as construções de conjuntos residenciais foram canceladas, passando a financiar diretamente os segurados, a fim de que cada um compre ou construa sua casa onde lhe convier e de acordo com as suas possibilidades. Afora o Departamento de Assistência Médica, que se expandiu consideravelmente e que apresenta “deficit”, todos os demais planos estão equilibrados, muitos deles em situação promissora. O I.A.P.C. está em dia com os seus recolhimentos ao SESC, SENAC, SSR, SAPS, SAMDU e LBA. Todas as suas obras são realizadas após concorrência pública, o que não é praxe dos demais Institutos. É de salientar-se que – coisa rara na história da Previdência e, pela primeira vez verificada nesses cinco últimos anos – o Conselho Fiscal, unânimemente e sem qualquer restrição, aprovou as contas do exercício de 1958 do Sr. Eraldo Lemos. Há poucos dias, interesses contrariados motivaram uma denúncia ao Sr. Presidente da República contra o atual Presidente do I.A.P.C., que, sobranceiramente pediu a necessária instauração de inquérito administrativo do qual se saiu galhardamente.

Mas sobre ele continua pairando a ameaça de uma exoneração que, verificada, será o desestímulo às administrações honestas e capazes, e o convite aos dilapidadores para novas investidas dilapidadoras.

O Brasil da minha geração tem sido assim. Deus Proteja o Brasil de meus filhos, iluminando a estes para que acordem o nosso imenso País do sono profundo, antes que apodreçam as suas instituições fundamentais e sejamos todos arrastados pelo torvelinho dos desapontados que mergulham na anarquia, porque já nem sabem

o que querem, nem a quem pedirem. (*Muito bem! Muito bem! Palmas*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Lino de Mattos, segundo orador inscrito.

O SR. LINO DE MATTOS (*): – Sr. Presidente, Srs. Senadores; em resposta a requerimentos de informações meus a propósito da situação dos inativos que, até o momento, não receberam o abono de 30%, esclarece o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio não estar a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos em condições de atender a esse pagamento.

É desoladora a resposta ministerial. Informa a Caixa estar absolutamente incapacitada de pagar o abono e, mais, que, a seu ver, não lhe cabe essa obrigação, pois tratando-se de lei que concede abono provisório aos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, está este no dever de suprir as entidades dos recursos financeiros necessários.

Leio, Sr. Presidente, para maior clareza da matéria, o tópico da resposta atinente a essa parte:

“2. Tratando-se de lei que, como a sua própria emenda o indica, concede abono provisório aos servidores civis e militares do Poder Executivo e dos Territórios, firmou-se desde logo na Administração desta Caixa, a convicção de que o pagamento da aludida vantagem terá que correr exclusivamente por conta do Tesouro Nacional. Essa convicção resulta, não só da razão já exposta, de ter sido o abono concedido a ser

vidores da união como e principalmente do fato de não consignar a lei, para sua execução, outros recursos que não os do crédito especial, previsto em seu artigo 3º recursos esses que seriam indispensáveis se qualquer parcela do abono, ainda a mais insignificante, tivesse que ser custeada pelas verbas de despesa desta Caixa, cujas operações se revestem do caráter técnico de seguro.

3. Firmada, como ficou dito, a convicção de que o pagamento do abono não poderia ser custeado pelos recursos desta Caixa, que de resto dêles se ressentia, como é do conhecimento publico, até para solver os compromissos que lhes são impostos pelo seu plano de benefícios, não nos restou outra alternativa, senão a de transferir para essa Direção Geral o encargo ele examinar a forma pela qual os aposentados desta Caixa, por êle favorecidos, deverão receber o referido abono.

4. Se nos fôr permitida qualquer sugestão, pedimos considerar que:

1º – esta Caixa não se encontra em condições de fazer novos adiantamentos à União, sendo inaplicável à espécie, portanto, o sistema previsto no Decreto-lei nº 3.769, de 28 de outubro de 1941;

2º – na eventualidade de ter que ser feito por nosso intermédio o pagamento do abono, isto somente será possível mediante suprimentos de numerário, totais e antecipados, fornecidos pelo Tesouro Nacional.

3º – nessa mesma eventualidade, esta Caixa precisará receber instruções do

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Ministério da Fazenda, em que se defina, de maneira a não deixar dúvidas quais os servidores inativos de cada uma das entidades da União, vinculadas a esta Caixa, que devam ser contemplados com o abono e como deve ser êle calculado;

4º – ainda nessa mesma hipótese, como precisaremos agir para obter do Tesouro Nacional o numerário indispensável ao pagamento de que vimos tratando;

5º – Tendo em vista que o assunto poderá ser melhor apreciado e mais rapidamente solucionado mediante conjugação de esforços, constituímos, com êsse objetivo, uma Comissão Especial, presidida pelo Procurador Geral desta Instituição, Dr. Walter Peixoto e integrada pelos servidores Senhores Henrique Alberto Eboli, José de Carvalho Bicalho, Altamiro Nascimento Cunha e Eusébio Guerra, Comissão essa que se encontra perfeitamente habilitada a debater a questão com as autoridades dêsse Ministério, desde que Vossa Senhoria o julgue necessário.

Na expectativa de um pronunciamento dessa Alta Direção Geral, valemo-nos do ensejo para reafirmar a Vossa Senhoria a segurança da nossa elevada estima e superior consideração. – *Waldemar Rodrigues da Silva*, Presidente”.

Senhor Presidente, formulara eu dois requerimentos. No primeiro referia-me especificamente aos filiados à CAPFESP, nas regiões de São Paulo e Distrito Federal; no segundo, já minha investigação abrangia todos os funcionários da união associados da Caixa. Quanto a êstes, a respos-

ta do Ministério é idêntica: confirma, conseqüentemente, a situação desapontadora dos inativos.

Tudo leva a crer que, embora já estejamos no segundo semestre do ano em curso, tão cedo êsses dedicados e antigos servidores da União não receberão o abono de trinta por cento que em boa hora lhes concedeu o Congresso Nacional, atendendo à Mensagem do Executivo.

Espero, Sr. Presidente, que o Senhor Ministro do Trabalho, que encaminhou informações tão desagradáveis para os inativos, encontre, com urgência, a maneira de acudir a êsses antigos servidores, hoje aposentados do serviço público. (*Muito bem. muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra a nobre senador Gilberto Marinho, terceiro orador inscrito. (*Pausa*).

Não está presente.

Tem a palavra o nobre Senador Attílio Vivacqua, quarto orador inscrito.

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente, desisto da palavra.

O SR. PRESIDENTE: – Não há outros oradores inscritos. (*Pausa*).

Sôbre a mesa Expediente que vai ser lido.

É lido e deferido o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 213, DE 1959

Requeremos seja ouvida a Direção Nacional do Serviço Social da Indústria (SESI), por intermédio do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, para que nos informe:

a) Se o Dr. Waldemar Ramos Leal exerce alguma função no

SESI – Regional em Teresina, Piauí e;

b) no caso afirmativo se se encontra no exercício da mesma, ou em gozo de licença ou férias.

Sala das Sessões, em 13 de julho de 1959. – *João Mendes.*

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido requerimento do nobre Senador Lino de Mattos.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 214, DE 1959

Nos termos dos arts. 211, letra *p*, e 315, do Regimento interno, requero dispensa de publicação para a imediata discussão e votação da Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1958.

Salas das Sessões, em 13 de julho de 1959. – *Lino de Mattos.*

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a Redação Final cuja publicação foi dispensada. Consta do Parecer nº 331, anteriormente lido.

Não havendo quem faça uso da palavra, encerro a discussão.

Em votação a Redação Final.

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Aprovada.

A matéria vai à Câmara dos Deputados.

Para acompanhar o estudo da emenda do Senado designo o nobre Senador Mem de Sá.

O SR. LINO DE MATTOS (pela ordem): – Sr. Presidente, se bem entendi V. Exa. o projeto voltará à Câmara. Como a emenda aprovada é de redação, pergunto se não terá havido equívoco na interpretação da Mesa.

O SR. PRESIDENTE: – Respondendo à Questão de Ordem, informo ao nobre Senador Lino de Mattos que não houve equívoco por parte da Mesa: A emenda não é de redação, mas de fundo afeta o conteúdo do projeto, e assim foi submetida ao Plenário, que a aprovou acarretando a volta da matéria à Câmara dos Deputados.

O SR. LINO DE MATTOS: – Obrigado pelo esclarecimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE: – Há outro requerimento sobre a mesa.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 215, DE 1959

Nos termos dos arts. 211, letra *p*, e 315, do Regimento Interno, requero dispensa de publicação para a imediata discussão e votação da Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1959.

Sala das Sessões, em 13 de julho de 1959. – *Lima Guimarães.*

O SR. PRESIDENTE: – Trata-se da Redação Final constante do Parecer nº 332, já lido.

Em discussão a Redação Final.

Não havendo quem faça uso da palavra, encerrarei a discussão. (*Pausa*).

Encerrada.

Em votação.

Os Srs. Senadores que aprovam a Redação Final, queiram conservar-se sentados. (*Pausa*).

Aprovada.

Vai à sanção.

Recebeu a Mesa mais um requerimento.

É lido e deferido o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº. 216, DE 1959

Senhor: Presidente:

Tendo requerido Informações ao Ministério da Fazenda sobre importação de automóveis com fundamento no art. 59 e seus parágrafos da Lei 3.244, de 14 de agosto de 1957, houve por bem o respectivo Ministro remeter ao Sr. Primeiro Secretário da Mesa o Aviso nº 176, acompanhado de informações que lhe foram prestadas pela Superintendência da Moeda, e do Crédito em 26 de maio deste ano. Nessa informação, porém, aquela Superintendência de clara, não ter elementos para responder aos itens: 5º e 6º do meu requerimento, o que, só poderá ser feito pelas autoridades fazendárias.

Nessas condições, venho, requerer a V. Exa. se digne de determinar a volta, do teor do meu requerimento ao Sr. Ministro da Fazenda; para que as autoridades fazendárias, competentes respondam aos pedidos contidos, aqueles referidos itens.

Sala das Sessões; em 13 de julho de 1959. – João Villasbôas.

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara, nº 129, de 1957, que cria cargos isolados de provimento efetivo, no Magistério do Exército, tendo Pareceres sob ns. 84 a 86, de 1958, e 242 a 244, de 1959, das Comissões: de Constituição e Justiça; de Segurança Nacional, e de Finanças, favoráveis ao projeto e contrários à emenda de Plenário.

O SR. PRESIDENTE: – Este projeto leve a discussão emendada na legislatura anterior.

De acordo com o art. 323 § 2º do Regimento Interno; deve ser reaberta a discussão.

Em discussão o projeto com a emenda.

O SR. CAIADO DE CASTRO (*): – Sr. Presidente, o Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1957, oriundo de mensagem, do Poder Executivo, teve parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Relator da matéria na Comissão, cometi uma falha, induzindo ao que parece, meus companheiros ao mesmo erro.

O projeto, confere ao Ministério da Guerra a faculdade de nomear funcionários, quando essa atribuição é do Sr. Presidente da República.

Nessas condições, vamos elaborar lei defeituosa, que retirará do Chefe do Poder Executivo competência que lhe é privativa.

Requeira, pois, a volta da matéria à Comissão de Constituição e Justiça, a fim de ser reexaminada. *(Muito bem!)*.

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente, ao tomar conhecimento do projeto neste momento, verifico, como assinalou o nobre Senador Catado de Castro, que seu art. 2º é infringente do art. 87 nº V, da Constituição Federal.

Com efeito, reza esse artigo 2º:

"O preenchimento dos cargos, a que se refere o art. 1º, far-se-á pelo Ministério da Guerra, à medida das necessidades e progressivamente, na Academia Militar das

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Agulhas Negras, nas Escolas Preparatórias, nos Colégios do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, já criados, e nos Colégios e Ginásios Militares que vierem a ser criados.

A Constituição Federal, no art. 87, dispõe:

"V – prover na forma da lei e com as ressalvas estatuídas por esta Constituição, os cargos públicos federais".

Trata-se, na espécie, de cargo público federal, quais sejam os de professores do quadro permanente do Ministério da Guerra, no magistério do Exército; portanto, a competência para o preenchimento desses lugares é privativa do Sr. Presidente da República, não podendo ser transferida de forma alguma, ao Sr. Ministro da Guerra. Nem o próprio Chefe da Nação dela poderá abrir mão em favor de terceiro, em face do claro preceito de nossa Carta Magna que proíbe a delegação de poderes; muito menos o Congresso, por força de lei, poderá retirá-la do Presidente da República.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o prazer.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Pelo que entendi da proposição, parece-me que a nomeação será feita por intermédio de um Ministério. Como se trata de Instrução, o natural, seria fazê-la pelo Ministério da Educação, mas exatamente para não ser realizada através dessa Pasta é que o projeto manda seja efetuada pelo Ministério da Guerra. Foi o que concluí, salvo melhor juízo, principalmente o de Vossa Excelência.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pelo que está escrito no art. 2º do projeto – como muito bem salientou o nobre Senador Calado de Castro – atribui-se ao Ministério da Guerra a nomeação dos professores para o preenchimento daqueles cargos.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Não me parece verdade, porque o Ministério da Guerra não pode nomear ninguém. Se fôsse o Ministro da Guerra, sim.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite o nobre orador um aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o prazer.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Estou inteiramente de acordo com a tese constitucional que com tanto brilho V. Exa. vem defendendo e levantada com muita oportunidade pela eminente Senador Calado de Castro. É de uma rapidez e transparência irretorquível, acima de qualquer dúvida.

A ponderação do ilustre Senador Lima Guimarães seria aceitável e nela teríamos a explicação dessa anomalia se o art. 1º do projeto não dispusesse o seguinte:

"São criados no Quadro Permanente do Ministério da Guerra – ...

O processo da nomeação será, portanto, iniciado no Ministério da Guerra, e não no Ministério da Educação. Não fôra tal circunstância, e far-se-ia necessária referência expressa ao Ministério da Guerra. Não há dúvida de que, como está redigido o dispositivo, levaria o próprio Senhor Presidente da República a vetá-lo parcialmente, pois o honrado Senhor Ministro da Guerra faz supor que a nomeação será feita pelo titular, quando V. Exa. não

desconhece que o ato da nomeação é de atribuição exclusiva, privativa, tradicional, pacífica do Sr. Presidente da República. Não sei como V. Exa. pretende concluir; parece-me, entretanto, que não haverá necessidade de o projeto voltar à Comissão. Bastará destacar as palavras que estão dando a entender demais, a ponto de interpretar-se que há violação da Constituição; a corrigenda se fará normalmente, mediante a simples eliminação das palavras supérfluas. Se esta é a conclusão de V. Exa., estou plenamente de acordo, e, certamente, os outros Senadores, em que o preenchimento dos cargos a que se refere o art. 1º, se fará à medida das necessidades, progressivamente.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço a contribuição de Vossa Excelência.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o prazer.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Tendo ouvido o nobre Senador Lameira Bittencourt esclareço que há de fato necessidade de mencionar-se o Magistério.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – No art. 1º:

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Existem os Magistérios da Guerra, da Aeronáutica, da Marinha e o Civil. Perdurando a omissão, evidentemente, não se saberá a qual dos Magistérios se refere o projeto.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – O art. 1º é bem claro:

"São criados no Quadro Permanente do Ministério da Guerra...

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Neste. Caso, concordo com Vossa Excelência.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço os apertes com que me honram os nobres colegas.

Efetivamente, uma vez que, pelo artigo 1º os cargos são criados no Quadro Permanente do Ministério da Guerra, está claro que o processamento das nomeações será através daquele Ministério, cabendo entretanto, o ato de nomear ao Presidente da República, em face do artigo 87, Alínea 5 da Constituição.

O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o prazer.

O SR. AFONSO ARINOS: – Do Avulso se depreende que o projeto é oriundo de Mensagem do Executivo, cujo texto, infelizmente, não foi transcrito. Gostaria de saber se o próprio Poder Executivo solicitou fossem os professores nomeados pelo Ministério da Guerra ou se este apresentou a sugestão e o Presidente da República adotou, o que é bem possível.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não posso esclarecer a V. Exa. porque só tomei conhecimento da matéria neste instante, pelo avulso. Vim à tribuna apenas para expor ao Senado a necessidade de modificar o art. 2º porque podemos incorrer em violação constitucional, deixando no texto da lei essa delegação de função do Presidente da República ao Ministro da Guerra.

Discuto, o assunto perante o Senado, porque não é a primeira vez que o Congresso viola dispositivo constitucional, no particular.

Quando se votou a lei básica do Exército, com a urgência com que são debatidos todos os projetos

de interesse militar, aqui e na Câmara dos Deputados, aprovou-se aquêlê art. 2º pelo qual, em tempo de paz o Ministro da Guerra é o Comandante – Chefe do Exército, por delegação permanente do Sr. Presidente da República.

Sabe o Congresso muito bem que o Comando do Exército, como o da Marinha e o da Aeronáutica, isto é, das Fôrças Armadas, cabe, privativamente, ao Sr. Presidente da República. Não pode êle delegar essas funções a quem quer que seja, muito menos pode o Congresso, sem violar frontalmente a Constituição, retirar do Chefe do Executivo atribuição que lhe é privativa – o Comando Superior das Fôrças Armadas – para cometê-lo ao Ministro da Guerra, no tocante ao Exército, ao Ministro da Marinha, no que se refere à Armada e ao Ministro da Aeronáutica, no que diz respeito à Aviação.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muito prazer.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permita-me V. Exa. um esclarecimento. Essa delegação do Presidente da República decorre da impossibilidade de exercer, êle próprio, o comando, embora seja efetivamente o Comandante Supremo das Fôrças Armadas. Não apreciarei a anomalia de ser o Ministro da Guerra o Comandante do Exército; mas o fato existe, e há muito tempo. Na Marinha, por exemplo, o Comandante é o Chefe do Estado-Maior da Armada, e na Aeronáutica, o Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. O Exército vem, há muitos anos, sendo comandado pelo Ministro da Guerra. Foi êsse o teor do aparte que dei ao nobre Senador Mem de Sá, quando S. Exa. estranhava houvesse sido, por lei recente, trans-

formado em Comandante-em-Chefe do Exército o Sr. Ministro da Guerra. Redargui que, desde 1946, já o Titular da Pasta da Guerra tinha essa atribuição. Recordo-me bem de quando se discutiu o assunto, há 13 anos. O argumento era que não podia o Senhor Presidente da República exercer o comando das três Fôrças: da mesma forma, como não o pode o Comandante Supremo do Exército e, por isso, há vários comandos intermediários.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço o aparte com que me honrou o nobre Senador Caiado de Castro.

Contingências ocasionais, como é a situação especial que o nobre colega demonstrou, não nos podem levar à uma violação frontal de princípios constitucionais.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Perfeitamente.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Realmente, a Constituição estabelece que o Presidente da República é o Comandante Supremo das Fôrças Armadas. Mas, há uma situação de fato, em decorrência da qual o Ministro da Guerra exerce o Comando do Exército. A delegação que o Congresso determinou fizesse o Sr. Presidente da República a cada Ministro, especialmente ao da Guerra, apenas coonestá situação de fato. O que se estabeleceu com essa decisão legislativa foi a regularização da situação de fato preexistente. A meu ver, a delegação de poderes que o Congresso permitiu ao Presidente da República fazer não tem a significação – perdoe-me o nobre colega – que V. Exa. no momento lhe, atribui, quando consideramos que o Ministro é mero agente do Poder

Executivo, delegado de sua confiança...

O SR. VIVALDO LIMA: – Mero secretário.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – ...funcionário demissível. O Chefe da Nação poderá, na realidade continuar a exercer o comando das Forças Armadas através de agente da sua inteira confiança. Se, no entanto, no Brasil, ultimamente as coisas se têm alterado e evoluído de maneira tal que as palavras passaram a ter significação diferente da real.

O SR. VIVALDO LIMA: – Na prática.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – ...é outro problema. Qualquer observador superficial verificará que há poderes formais e poderes reais e que, na maioria, estes se sobrepõem àqueles.

O SR. VIVALDO LIMA: – No papel.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Trata-se, entretanto, de anomalia que a brasileira oferece no momento.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato pelo brilhante aparte com que V. Exa. ilustra minha modesta oração.

Sr. Presidente, a situação criada por força de disposição legal que investe frontalmente contra preceito constitucional, tem dificultado a vida brasileira. Como acertadamente salientou o nobre Senador Sérgio Marinho, o Ministro é simples delegado do Presidente da República, é funcionário demissível *ad mutum*; e, seja da Guerra, seja da Marinha, seja da Aeronáutica, é funcionário puramente civil, sem qualquer autoridade militar. Basta verificar que o militar nomeado Ministro da Guerra, da Marinha ou da Aero-

náutica, por força do § 4º do art. 182 da Constituição, deixa o lugar nas Forças permanentes e é agregado, por exercer na expressão positiva da Carta Magna, cargo civil.

Em face, porém, do disposto no art. 2º – francamente inconstitucional – da Lei Básica do Exército, o Ministro da Guerra assume a responsabilidade de prender militares da ativa, da reserva ou reformados.

Como o faz? Com a autoridade de Comandante do Exército, porque, como Ministro, não tem a atribuição de determinar prisões. Pode, no entanto, representar perante o Chefe militar do qual estiver subordinado a fim de que este aplique a pena cabível na espécie, no caso de falta disciplinar.

O SR. ZACHARIAS DE ASSUMPÇÃO: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muito prazer.

O SR. ZACHARIAS DE ASSUMPÇÃO: – O Ministro da Guerra tem autoridade, mesmo agregado, e, portanto, em cargo civil, para punir qualquer subordinado militar, como a tem o titular civil para suspender ou demitir o funcionário civil. Apenas, o Ministro da Guerra obedece ao R.D.E., pune de acordo com ele.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Um Ministro da Guerra, civil ou militar, só pode aplicar punição idêntica à que os titulares das Pastas civis aplicam. Exorbita da sua atribuição, se determina como o tem feito, prisão, fixando-lhe, até, o período.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Perdoe-me V. Exa. estar interrompendo seu discurso.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Tenho a maior satisfação em receber apartes de Vossa Excelência.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Sempre ouço com admiração, mas parece-me neste caso, há pequeno equívoco de parte do nobre colega. O Ministro da Guerra sempre teve autoridade para punir qualquer militar na hipótese de ser êle Comandante. Na Marinha, em que o Chefe do Estador Maior é Comandante, o Ministro daquela Pasta tem autoridade para puni-lo. Concorde com V. Exa., até em divergência com antigos companheiro, que, de fato, há há algo de errado nessa lei, porque a Presidente da República delega poderes que, não lhe cabe, de forma alguma, delegar. Sou daqueles que pensavam e continuam pensando que o Comandante do Exército deve pertencer ao Estado Maior. Imagine V. Exa. a situação que poderia surgir amanhã se nomeado um civil para o Ministério da Guerra. É verdade que um dos nossos maiores Ministros da Guerra foi civil – o grande Pandiá Calógeras.

O SR. AFONSO ARINOS: – Durante todo o Império, os Ministros foram civis.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Sempre concordei com a idéia de se colocar um civil na pasta da Guerra, porque o civil se preocupa muito mais com a administração. Teríamos, então, que todos os Generais, inclusive o próprio Comandante do Exército, poderiam ser presos por um civil. É um aspecto, curiosa. Como disse o nobre Senador Afonso Arinos, no Império todos os Ministros da Guerra foram civis, e puniam os Generais. Na República, dá-se o mesmo. O titular da Pasta da Guerra pune não por ser Comandante-Chefe, mas pela autoridade que tem como Ministro da

Guerra. Êste o esclarecimento que desejava prestar, para demonstrar que o caso não é exatamente como V. Exa. diz. Desculpe mais uma vez a interrupção.

O SR. JOÃO VILLABÔAS: – Muito grato pela explicação de V. Exa. Efetivamente, no Império, os Ministros das Pastas Militares eram sempre civis, e, nestas condições, exerciam ação punitiva sobre militares, donde se geraram as questões militares nos últimos tempos do Império, que V. Exa. bem conhece. Hoje, na República; vivemos, ainda destas reminiscências, arraigadas em nossos costumes.

Se porém, aprofundarmos o estudo da espécie dentro da nossa Constituição e da legislação válida, não aquela, que contraria preceitos constitucionais, chegaremos á conclusão de que o Ministro da Guerra, funcionário civil, não tem autoridade para aplicar pena de prisão administrativa ou disciplinar aos militares da Ativa, da Reserva ou Reformados.

Tarei, oportunamente, um estudo completo sobre o assunto. Espero merecer do Senado o exame de minha tese, a fim de que possamos traçar uma linha definitiva, esclarecendo com precisão a competência, a atribuição, o limite da autoridade dos ministros das pastas militares.

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Ouvirei, com prazer, o aparte de Vossa Excelência.

O SR. VIVALDO LIMA: – O nobre Senador Caiado de Castro, alertou o Plenário para a art. 2º do profeto que encerra infração constitucional, e V. Exa., dos brilhantes juristas desta Casa, está esclarecendo bem a Casa a respeito do assunto. Eu diria a V. Exa. que o artigo 2º encerra também

uma inconveniência, pois nas suas duas últimas linhas, a respeito da criação de cargos, diz textualmente: "...e nos Colégios e Ginásios militares que vierem a ser criados".

Por interesse de economia, tem o Governo decretado a extinção às centenas de cargos públicos; no entanto no projeto, criam-se por antecipação lugares para Ginásios e Colégios que ainda serão organizados. Agora, pergunto: no dia em que realmente vierem a ser criados êsses cargos e o Executivo se dirigir ao Congresso pedindo autorização para constituir o seu funcionalismo, civil e militar, que pode ser daqui a cinco, dez ou quinze anos, estarão os lugares agora criados à espera, dos estabelecimentos, ou serão ocupados e ficarão adidos aos colégios e ginásios já existentes? O preceito como se vê, encerra uma violação constitucional, como também um grande inconveniente, isto é, criação de cargos por antecipação destinados a Colégios e Ginásios que seriam instituídos.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato a V. Exa. pelo auxílio.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Dá licença para um aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com toda a satisfação

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Já manifestei minha inteira concordância com V. Exa. no que diz respeito aos reparos à redação do art. 2º do Projeto em discussão. Lamento não poder concordar, pelo menos em toda a extensão com V. Exa. a propósito do que considera flagrante inconstitucionalidade o fato, de o comando das Forças Armadas ser exercido, não pelo Sr. Presidente da República, mesmo pelo, Sr. Ministro da Guerra em relação ao

Exército, pelo Chefe do Estado Maior, em relação à Marinha, e pelo Ministro da Aeronáutica em relação à Aeronáutica. Entende V. Exa, e sustenta a tese com a alta autoridade de sua pessoa, de jurista eminente, a flagrante inconstitucionalidade de que o Comandante e Chefe das Forças Armadas; em virtude de texto expresso da Constituição seria o Presidente da República. Eu poderia alegar desde logo, que, de fato o Presidente da República não pode exercer, diária e efetivamente, o comando das organizações militares pela própria natureza de suas funções. Parece-me, entretanto, que o fato não é apenas tese que pudesse sustentar em nome do bom senso e da natureza das coisas. V. Exa. encontrará no art. 176 da Constituição.

"As forças armadas, constituídas essencialmente pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei".

Não há dúvida de que existe diferença entre S. Exa. ser o Comandante-Chefe de cada uma dessas organizações e ser autoridade, suprema, acima de, todas as chefias de comando. Mas não está só no texto constitucional a razão de ser da objeção que tomo a liberdade de apresentar à tese de V. Exa. No item XI do art. 87 da Constituição, V. Exa. encontrará, no que respeita às atribuições do Presidente, que lhe cabe "exercer, o comando supremo das Forças Armadas, administrando-as por intermédio dos órgãos competentes". Os órgãos competentes são inegavelmente, os três ministérios militares.

O que parece a V. Exa. e a outros colegas delegação abusiva, ilícita, inconstitucional, resulta do próprio texto; da Constituição que dispõe; que esse comando supremo o Sr. Presidente da República não o exercerá, nem poderia fazê-lo, diretamente, mas por intermédio dos órgãos competentes. Lamento discordar neste ponto de V. Exa. embora esteja rigorosamente de acôrdo, no que diz despeito às críticas e reparos à constitucionalidade do art. 2º do Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1957.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Rendo minhas homenagens à inteligência com que V. Exa. procurou interpretar esse dispositivo, mas é patente que ele tem duas partes: a primeira referente ao comando supremo das Fôrças Armadas...

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – A autoridade.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...a segunda à administração.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Como se exerce essa autoridade suprema.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não. Como exerce a autoridade suprema a administração.

O que se lê no art. 2º da lei básica do, Exército é o seguinte:

"O Comando do Exército, em tempo de paz, será exercido, pelo Ministro da Guerra, por delegação permanente do Senhor Presidente da República".

A administração das Fôrças Armadas – Exército, Marinha e Aeronáutica – exerce-a o Presidente da República através dos Ministérios, mas, acima de tudo, através do Comando Supremo das

Fôrças Armadas e a de cada uma dessas unidades, por meio do Estado-Maior Geral das Fôrças Armadas, que abrange o do Exército, o da Armada e o da Aeronáutica. O Comando das Fôrças Armadas é atribuição indeclinável do próprio Senhor Presidente da República, com a agravante de haver sido delegada por vontade do Congresso Nacional.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – permite V. Exa. um aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com, todo o prazer.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Comando é o ato supremo; administração, ato subsidiário do comando. Comando é a linha geral; a administração secunda-o.

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Dentro da tese de Vossa Excelência.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite o nobre orador um aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pois não.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – No linguajar militar há uma diferença. Para nós quem administra comanda. Todo administrador, por maior que seja sua esfera de ação, tem a designação de comandante. Isto é muito, antigo, já existia, quando, ingressei no Exército há cerca de cinquenta anos. Atualmente, consta de lei votada pelo Congresso Nacional na qual se definem diversas situações de presidentes que administram e comandam.

Quem dirige uma fábrica ou outro estabelecimento, comanda-o; tem, conseqüentemente, competência para praticar todos os atos privativos do comando. Senado o Ministro da Guerra o administrador do Exército, evidentemente, é o seu comandante, a lei deferiu-lhe por dispositivo ex-

prenso, essa delegação permanente. Não se pode negar, por outro lado, aos Ministros Militares, competência para êsse mister, Revi, há pouco tempo, projeto, em cujo parecer se cita a lei de 1954, pela qual o Congresso define claramente a situação.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradecido a Vossa Excelência.

Quanto ao aparte do nobre Senador Lameira Bittencourt, apesar do brilhantismo com que defende seu ponto de vista, não me convenceu. Não posso confundir administração com comando. Considero-as funções inteiramente distintas, eis que diversamente tratadas na Constituição.

Atendendo à referência do nobre Senador Vivaldo Lima, quanto a falhas no art. 2º cabe-me esclarecer que já as havia notado. Pedi destaque das palavras – "pelo Ministro da Guerra": – mas, a rigor, todo o artigo podia ser suprimido, que não alteraria o objetivo do projeto, nem contrariaria o desejo do Sr. Presidente da República, expresso na Mensagem.

Supresso o art. 2º, permanece a competência constitucional do Senhor Presidente da República para nomear os professores, através do Ministério da Guerra, à medida que se forem abrindo as vagas.

Para colocar o projeto dentro do espírito constitucional e mantê-lo de acôrdo com os desejos expressos na Mensagem Presidencial, foi que ofereci à Mesa pedido de destaque, para rejeição do art. 2º – (*Muito bem!*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.

O SR. AFONSO ARINOS (*): – Sr. Presidente, no aparte que formulei ao brilhante Líder de mi-

nha Bancada, sugeri que talvez constasse da Mensagem Presidencial a cláusula que tanto vem preocupando os escrúpulos constitucionais do Senado. Não me enganava. Em papel timbrado da Presidência da República, consta do ante-projeto remetido à Câmara dos Deputados exatamente a seguinte redação do art. 2º:

"O preenchimento dos cargos a que se refere o art. 1º acima, far-se-á à medida da necessidade e progressivamente, pelo Ministério da Guerra".

Veja V. Exa., Sr. Presidente, como a indução é uma forma de raciocínio que nem sempre nos afasta da verdade. Partindo do conhecimento de fatos notórios, estranhos e transcendentais que ocorrem na República Brasileira, desde a manhã de 11 de novembro de 1955, verifico que, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o Chefe do Executivo abdica das suas funções nas mãos do seu valioso e forte auxiliar do Palácio da Guerra.

Sr. Presidente, conta-se uma anedota a respeito do malogrado ditador Benito Mussolini. Certa vez, em recepção pública na Vila Savóia, apanhou êle, do chão, o lenço que o Rei, por inadvertência acabava de deixar cair. O pobre Monarca, aquela sombra de Rei, aquela melancólica figura que atravessa a história contemporânea, infundindo-nos mais piedade que revolta, limitou-se a observar: – "Nem êste gesto êle me deixa praticar; nem apanhar o meu lenço..."

Sr. Presidente, verificamos, no Brasil, que nem essas quirelas, nem êsses resíduos, nem êsses pequenos restos da administração pública – a prática de ato homologatórios, porque no sistema da Constituição Federal o Magistério Secundário Oficial e o Magistério

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Superior só podem ser providos por meio de concurso de títulos e de provas e, conseqüentemente a ato de nomeação não corresponde a mais do que à homologação de ato anterior, ou seja a escolha pela banca examinadora – nem mesmo êsse simples ato homologatório, rotina, o Sr. Ministro da Guerra permite seja praticado pelo Sr. Presidente da República.

Talvez os Regulamentos Militares consignem a atribuição; mas a Constituição não a prevê.

Lembro, Sr. Presidente, outra anedota. O Conde de Tolstoi, assistindo certa vez, ao espancamento de um soldado, perguntou ao algoz se conhecia a Bíblia. Respondeu-lhe êle: "Conheça a Bíblia; mas.. o Senhor conhece os Regulamentos Militares?"

Não raro, os Regulamentos Militares funcionam em detrimento da Constituição e do Velho e Novo Testamento. É o que se observa, atualmente, em nosso País. Por esta simples discussão, por esta simples passagem um pouco rizível da sessão de hoje, acabamos de verificar nesse documento incolor, nessa página inerte de uma Mensagem Presidencial, que S. Exa. abdica, nas mãos do seu Ministro, não apenas das grandes decisões, mas, até, das pequenas providências administrativas.

Daqui, no momento em que o titular da Guerra se candidata à Presidência da República, nós, da Oposição, advertimos a Nação sôbre as pequenas demonstrações de como transcorrerá a campanha sucessória. Chamamos, principalmente, a atenção para a sombra que ocupa o Palácio do Catete, para que o Sr. Presidente da República se revista das funções para as quais foi escolhido pelo sufrágio popular do eleitorado brasileiro. S. Exa, ao contrário do que estabelece a lei tantas vezes aqui citada – contra a qual

me manifestei, combatendo-a na Câmara dos Deputados e tentando levantar a consciência jurídica daquela Casa do Congresso, não tendo obtido mais do que ser esmagado pelo rôlo compressor da Maioria – não pode, de forma alguma, transferir às mãos, de quem quer que seja os poderes que a Constituição lhe outorga. Ele devia exercer o comando das Fôrças Armadas; nesse sentido os Constituintes votaram o preceito lido, várias vezes, neste Plenário. O que vemos, entretanto, é S. Exa, transferir não apenas o comando das Fôrças Armadas se não os setores mais humildes das suas atribuições desde que tenham qualquer relação com a vida das Fôrças Militares.

Sr. Presidente, mesmo em casos de guerra, em momentos cruciais da existência dos países, algumas vezes os Chefes de Executivos têm tomado decisões de profunda e significativa repercussão militar.

É sabido que a bomba lançadá em Hiroshima o foi por ordem direta do Presidente Truman. Não se lançaria a bomba, operação nitidamente militar, se o Sr. Henry Truman não a ordenasse. É sabido, outrossim que o Armistício foi assinado nos Campos de Compiègne, em 1918, por determinação expressa do Presidente Wilson. Sabemos que providências como essas são de natureza militar: envolvem comandos, ação de tropas, medidas peculiares aos comandos militares. Porque o Presidente da República exerce êsses comandos, como bem salientou o nobre Senador General Caiado de Castro, na parte política; porque a orientação política do País naquilo em que ela se apóia sôbre a ação militar, é que a êsse homem, eleito para a função de Presidente, nós eleitores, e êles, constituintes, configuramos aquela fórmula expressa no texto da Constituição.

O que vemos, porém, uma vez mais, o que vemos ainda agora, e aquilo que provavelmente, com melancolia, veremos, daqui por diante, é o Sr. Presidente da República, nas vésperas da eleição presidencial, dar demonstrações cada vez mais claras, cada vez mais nítidas e cada vez mais desalentadoras, de que não exerce o comando de coisa nenhuma e que este País está como esteve desde 1955, entregue às mãos fortes, às mãos ambiciosas do candidato Henrique Duffles Teixeira Lott. *(Muito bem! Muito bem!)*

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (*): – Sr. Presidente, lamento que a discussão, inicialmente colocada apenas no terreno técnico, relativamente à constitucionalidade ou não de parte de um dos artigos do projeto ora submetido à apreciação do Plenário tivesse tomado outro rumo, eminentemente político, qual seja o proferido pelo eminente colega, antigo companheiro na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o nobre Senador Afonso Arinos.

Prefiro, Sr. Presidente, restringir-me à matéria em debate, em torno da qual, aliás, Minoria e Maioria se puseram plenamente de acordo, até porque é questão de aspecto técnico, que pode ser resolvida com sinceridade, boa-fé e mútua compreensão por parte de todos os grupos partidários com assento nesta Casa.

No que diz respeito às acusações formuladas com tanto calor, veemência, paixão e, mesmo, injustiça pelo eminente Senador Afonso Arinos, permito-me opor a mais formal e categórica contestação às arguições levantadas por S.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Exa. quanto à maneira pela qual o Sr. Presidente da República exerce o mandato.

Tôda a Nação é testemunha de como o honrado Sr. Juscelino Kubitschek desempenha, com a máxima energia, o maior vigor e patriotismo, o mandato que, em boa hora, lhe foi confiado pela vontade popular.

Que dizer, Sr. Presidente, da afirmativa segundo a qual quem governa não é S. Exa., mas o honrado Sr. Ministro da Guerra, quando está na consciência coletiva, a Nação inteira sabe que, realmente, o Chefe do Governo exerce, em tôda a sua plenitude as atribuições que lhe foram conferidas pela Constituição, resultantes de mandato outorgado pela vontade soberana do povo?

Não comportam maior discussão as acusações do eminente Senador Afonso Arinos, porque, foram colocadas no terreno nitidamente político e rigorosamente partidário.

S. Exa. julga de seu dever atacar, como o fez, o Sr. Presidente da República, e eu entendo que me cumpre, não só como Líder da Maioria, mas também como Senador da República contestar, formal, categórica e sinceramente essas acusações que acredito sejam sinceras, pois o nobre Senador Afonso Arinos é homem franco, porém que, felizmente e para o Sr. Presidente da República, o País e o Regime, não correspondem à realidade.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com todo o prazer.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – O eminente Senador Afonso Arinos quis dar a impressão de que o projeto em discussão interessa indiretamente ao Marechal Lott como possível candidato à Presi-

dência da República. Ora, a Mensagem do Executivo ao Congresso Nacional é datada de 7 de agosto de 1956, quando o Sr. Juscelino Kubitschek mal acabava de sentar-se na cadeira presidencial. Não se pensava em sucessão, não se falava no nome do Marechal Lott, e a culpa de ter chegado este projeto tão tardiamente ao Senado, positivamente, não nos cabe. Estou certo de que S. Exa. neste ponto, há de convir que sua brilhante oração foi falha.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Mais brilhante do que exata.

Além dêsse argumento, Sr. Presidente, que acaba de ser apresentado, com tanta oportunidade e justeza pelo nobre Senador Francisco Gallotti, basta atentar para o seguinte: o equívoco de técnica constitucional, que vamos corrigir dentro em pouco com o requerimento de destaque assinado pelos dois Líderes, da Maioria e da Minoria, não pode, de maneira nenhuma, significar uma prova de que o Sr. Presidente da República está abdicando, voluntária, maliciosa e submissamente das suas atribuições em favor do Sr. Ministro da Guerra, mesmo com prejuízo da Constituição Federal.

Tanto se trata de lapso involuntário, mais de redação, e forma, que de fundo que o gravíssimo atentado à Constituição, vislumbrado pelo eminente Senador Afonso Arinos passou sem nenhum reparo ou restrição, por todos os ilustrados órgãos técnicos que apreciaram a matéria.

Nem se diga que essas Comissões – de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e de Finanças, são integradas única e exclusivamente por elementos da Maioria, contra os quais se poderia, também, levantar a pecha de submissos, subservientes já não mais ao Sr. Presidente da Repú-

blica, mas ao Sr. Ministro da Guerra. Quais foram os Senadores que deram a contribuição, o apoio, a solidariedade de seu voto a êsse parecer que nada encontrou de inconstitucional no projeto, não fôsse o reparo há pouco feito tão oportunamente pelos nobres Senadores João Villasbôas e Caiado de Castro?

Na Comissão de Constituição e Justiça, além do eminente Presidente, Senador Cunha Mello, Relator Gilberto Marinho, Gaspar Velloso, Lima Guimarães e Benedicto Valladares, assinaram também nomes dos mais ilustres e dos mais dignos da Oposição, – e o fizeram sem nenhuma reserva, sem nenhuma restrição – como sejam os Senadores Daniel Krieger, Rui Palmeira e mais os Senadores Lourival Fontes e Atílio Vivacqua, os quais, embora não integrem a Bancada da Oposição, são conhecidos pela independência de atitude e nem sempre seguem a linha rígida da orientação partidária.

Na Comissão de Segurança Nacional assinaram também, além do então Presidente, nosso eminente colega, Senador Onofre Gomes, o nobre Senador Caiado de Castro, Relator, e os ilustres Senadores Jorge Maynard e Sylvio Curvo que, sabem Vossas Excelências, era um dos elementos mais operosos, conspícuos e intransigentes da Oposição.

A nenhum deles também acudiu fazer qualquer reparo ao que hoje se considera monstruoso atentado à Constituição, ou prova da constante submissão do Sr. Presidente da República à vontade todo-poderosa do Sr. Ministro da Guerra, que como muito bem lembrou o nobre Senador Francisco Gallotti, na época nem sequer era candidato à Presidência da República.

Na Comissão de Finanças, além do Relator, o nobre Senador Ary

Vianna, os eminentes Senadores Lima Guimarães, Mathias Olympio, Fausto Cabral, Atílio Vivacqua, Júlio Leite, Vivaldo Lima, e Carlos Lindenberg, assinaram o parecer, sem nenhuma reserva ou restrições, Senadores da melhor cêpa oposicionista, da mais absoluta intransigência nos seus combates à orientação governista nesta Casa.

Observam, pois os Srs. Senadores, que, embora reconhecendo a eiva de inconstitucionalidade de parte do art. 2º não é possível, em boa-fé, em sã consciência, tirar as conclusões a que chegou o nobre representante do Distrito Federal, Senador Afonso Arinos, nos seus arroubos oposicionistas, na sua preocupação de atingir não só ao Sr. Presidente da República como ao Sr. Ministro da Guerra.

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com todo o prazer.

O SR. RUY CARNEIRO: – Estou ouvindo com atenção o brilhante esclarecimento que V. Exa. presta à Casa com sua autoridade de Líder da Maioria. Referiu-se V. Exa. ao lapso caracterizado no art. 2º quando estatui: "far-se-á "pelo Ministério da Guerra". Não fala em Ministro da Guerra".

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito grato pelo oportuno esclarecimento de Vossa Excelência.

Sr. Presidente, num ponto estamos todos de acôrdo, Maioria e Minoria. Há necessidade de expurgar-se o artigo 2º do projeto, ora em discussão, de dispositivos que evidentemente divergem dos padrões constitucionais aplicáveis à espécie.

Dentro em pouco, a Mesa submeterá à apreciação do Plenário requerimento de destaque assinado pelos dois Líderes, o que ora ocupa a tribuna e o eminente Líder da Oposição, nobre Senador João Villasbôas, para efeito de serem rejeitadas as expressões "pelo Ministério da Guerra" (*Muito bem!*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.

Não havendo mais quem faça uso da palavra, encerro a discussão.

Vai ser votado primeiro o projeto, sem prejuízo da emenda.

Há, porém, requerimento de destaque que tem preferência na votação.

É lido e sem debate, aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 217, DE 1959

Nos termos dos artigos 212, letra *t*, e 310, letra *b*, do Regimento Interno, requeiro destaque para rejeição da seguinte parte do projeto "...pelo Ministério da Guerra..."

Sala das Sessões, em 13-7-1959 – *Lameira Bittencourt*. – *João Villasbôas*.

O SR. PRESIDENTE: – Aprovado o destaque, ficam suprimidas do projeto as palavras referidas no requerimento.

Em votação o projeto assim emendado.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. (*Pausa*).

Aprovado.

É lido o projeto aprovado, suprimida a expressão destacada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 129, DE 1957

(Nº 1.714-B, de 1956, na Câmara dos Deputados)

Cria cargos isolados, de provimento efetivo no Magistério do Exército.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º São criados no Quadro Permanente do Ministério da Guerra – Magistério do Exército – os seguintes cargos isolados, de provimento efetivo, que serão preenchidos apenas por professores civis, mediante concurso de título e provas, na forma do Decreto nº 37.396, de 26 de maio de 1955:

a) 60 (sessenta) de adjunto de catedrático, padrão N;

b) 10 (dez) de catedrático, padrão O.

Art. 2º O preenchimento dos cargos, a que se refere o art. 1º far-se-á pelo Ministério da Guerra, à medida das necessidades e progressivamente, na Academia Militar das Agulhas Negras, nas Escolas Preparatórias, nos Colégios Militares do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, já criados, e nos Colégios e Ginásios Militares que vierem a ser criados.

Art. 3º A despesa com a execução do disposto nos artigos anteriores será atendida com os recursos da Conta Corrente do Quadro Permanente do Ministério da Guerra.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a emenda.

Os Srs. Senadores que aprovam a emenda, queiram conservar-se sentados. *(Pausa).*

Aprovada.

É a seguinte a emenda aprovada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao artigo 1º do projeto a seguinte redação:

Art. 1º São criados, no Quadro Permanente do Ministério da Guerra no Magistério do Exército, 60 (sessenta) cargos isolados de provimento efetivo, de adjunto de catedrático, padrão N, e 10 (dez) cargos isolados de provimento efetivo, de catedrático, padrão O, os quais serão preenchidos somente por civis, sendo que os primeiros mediante concurso de títulos e provas, na forma do Decreto nº 37.396, de 26 de maio de 1955, e os 10 (dez) últimos pelos atuais adjuntos de catedráticos efetivos do Magistério Militar que se hajam habilitado nos concursos de provas e títulos realizados de acordo com os Decretos-lei ns. 103, de 23 de dezembro de 1957, e 8.922 de 26 de janeiro de 1946.

Em consequência, modifiquem-se os termos iniciais do artigo 2º que passará a ter a seguinte redação:

Art. 2º O preenchimento dos cargos de catedrático, a que se refere o artigo 1º se fará imediatamente, e o dos de adjunto de catedrático, à medida das necessidades e progressivamente, na Academia Militar das Agulhas Negras, nas Escolas Preparatórias, nos Colégios Militares do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador, já criados, e nos Colégios e Ginásios Militares que vierem a ser criados.

O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à Comissão de Redação.

Discussão única do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a mensagem pela qual o Sr. Presidente da República submete ao Senado a escolha do Diplomata Carlos Martins Thompson Flôres, para o cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao Governo da República Árabe Unida.

O SR. PRESIDENTE: – Trata-se de matéria a ser examinada em sessão secreta. Os Srs. Funcionários tomarão as providências que se fazem necessárias.

A sessão transforma-se em secreta às 16 horas e 15 minutos, voltando a ser pública às 16 horas e 35 minutos.

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a sessão.

Projetos incluídos na Ordem do Dia a fim de que o Plenário delibere se devem ter prosseguimento (Regimento, art. 323, § 3º).

Projetos de Lei da Câmara ns. 350, de 1948 – que assegura aos advogados o direito de receberem autos com vista e em confiança; 88, de 1949 – que dá nova redação ao art. 487 e respectivos parágrafos, do Código de Processo civil. (Audiência do representante da Fazenda Pública e do órgão do Ministério Público sobre a avaliação de bens sujeitos a inventário);

198, de 1950 – que regula o regime das empresas concessionárias de serviços públicos;

245, de 1950 – que dispõe sobre a medição, demarcação

e registro das terras ocupadas pelos silvícolas;

254, de 1950 – que abre o crédito especial de Cruzeiros 110.000,00 para estudo de adaptação do Palácio Monroe;

12, de 1951 – que altera o art. 1.523, do Código Civil (sobre a culpa ou negligência do patrão quanto a atos dos seus empregados, serviçais ou prepostos);

32, de 1951 – que eleva a taxa a que se refere o art. 5º do Decreto-lei nº 2.300 de 10 de junho de 1940 e dá outras providências – (taxa sobre sal);

83, de 1951 – que extingue a Comissão de Readaptação dos Incapazes das Forças Armadas, e dá outras providências;

190, de 1951 – que altera o art. 475 e seus parágrafos, do Decreto-lei nº 5.452, de 1-5-1943 – Consolidação das Leis do Trabalho (sobre o empregado aposentado por invalidez);

201, de 1951 – que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao serviço ativo do Exército, Marinha e Aeronáutica, os oficiais transferidos para a reserva remunerada.

O SR. PRESIDENTE: – Como acabo de anunciar, constam da Ordem do Dia, no seu terceiro e último item, dez projetos originários da Câmara dos Deputados nas condições previstas no artigo 323 e seu § 3º, de Regimento Interno.

O Plenário irá deliberar sobre se devem estas matérias, ou não, prosseguir no seu curso.

Se a deliberação for pela afirmativa, voltarão eles às Comissões a que estavam distribuídos a fim de ser completada a sua instrução. Se o Senado assim não entender, serão considerados re-

jeitados e encaminhados ao Arquivo, feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

A Mesa irá anunciando caso por caso, prestando a propósito de cada um esclarecimentos sobre a situação da matéria e consultando o Plenário sobre a orientação a seguir.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 350, DE 1948

Assegura aos advogados o direito de receberem autos com vista e em confiança.

Este projeto recebera Parecer Contrário (nº 205-49) da Comissão de Constituição e Justiça.

Teve a discussão encerrada em 18 de abril de 1949, voltando à Comissão em virtude de haver recebido duas emendas.

Em 16 de maio de 1949 foi remetido à Comissão Mista de Reforma do Código do Processo Civil.

Essa comissão se extinguiu, não sendo devolvido ao Senado o projeto.

O Plenário decidirá se deve êle ter prosseguimento. Em caso afirmativo terá que ser reconstituído.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente, julgo o Projeto nº 350, de 1948, de grande importância, pelo que deve prosseguir seu curso, e espero assim decida o Plenário. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o prosseguimento do Projeto nº 350, de 1948, que assegura aos advogados o direito de receberem autos com vistas e em confiança.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. – (*Pausa*).

Está rejeitado o projeto.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): – Sr. Presidente requero verificação da votação.

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à verificação da votação requerida pelo nobre Senador João Villasbôas.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (pela ordem) (*): – Sr. Presidente, depois da sessão secreta, em que cuidamos da aprovação de um Ministro para a República Árabe-Unida, V. Exa. sempre diligente no cumprimento de suas atribuições regimentais, submeteu à deliberação do Plenário o prosseguimento do Projeto de Lei da Câmara nº 350, de 1948, constante da Ordem do Dia.

Parece-me que, em virtude do nobre Senador João Villasbôas, de certo modo colhido de surpresa, não ter podido encaminhar a questão em seus exatos termos regimentais, por se tratar de dispositivo novo, ainda pouco aplicado, da nossa Lei Interna, não foi submetido à votação o saber-se se o projeto deverá ser arquivado ou prosseguir seu curso, de acôrdo com o dispositivo regimental, aplicável à espécie.

Estabeleceu-se certo equívoco no Plenário, que votou, evidentemente, não pela rejeição do projeto, pois foi consultado, apenas sobre a conveniência de a matéria continuar em tramitação ordinária.

Reconhecendo que, em grande parte, o equívoco se deve a alguns membros do Senado, inclusive ao que, nesta hora, ocupa a atenção do Plenário, apelo para Vossa Excelência, Sr. Presidente, a fim de que submeta novamente o assunto à votação, para se resolver se o projeto deve ou não ser arquivado.

O SR. VIVALDO LIMA: – Acresce que o nobre Senador João Villasbôas, não percebendo o que se passava, também votou contra o projeto.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – É exato. Esse o apêlo que tenho a honra de endereçar à Mesa, mais uma vez, prestando a V. Exa., Senhor Presidente, homenagens pela maneira lúcida e leal com que dirige os nossos trabalhos. *(Muito bem!)*.

O SR. PRESIDENTE: – No ensejo da verificação de votação requerida pelo nobre Senador João Villasbôas, o Plenário decidirá sobre se aprova ou não o prosseguimento do projeto.

Vai-se proceder à verificação.

Queiram permanecer sentados os Senhores Senadores que aprovam o prosseguimento da tramitação do projeto. *(Pausa)*.

Votaram a favor 31 Senadores, e contra, 2. O projeto continua em tramitação.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 66, DE 1949

Dá nova redação ao art. 487, e respectivos parágrafos, do Código do Processo Civil, dispositivos que dizem respeito à audiência do representante da Fazenda Pública e do Ministério Público sobre a avaliação de bens sujeitos a inventário.

O projeto havia recebido parecer da Comissão de Constituição e Justiça tendo sido remetido à Comissão Mista de Reforma do Código do Processo Civil em 16 de abril de 1949.

Extinta essa Comissão, posteriormente substituída por uma Comissão Especial, o projeto não foi devolvido ao Senado, não tendo tido êxito os esforços da Mesa para conseguir a sua recuperação.

Os Senhores Senadores que aprovam o prosseguimento da tramitação do projeto, queiram conservar-se sentados. *(Pausa)*.

O projeto foi rejeitado.

É o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 66, DE 1949

(Nº 1.056-B, de 1948, na Câmara dos Deputados)

Dá nova redação ao artigo 487 e respectivos parágrafos do Código do Processo Civil.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O artigo 487 e seus parágrafos do Código do Processo Civil (Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939) passam a ter a seguinte redação:

"Art. 487. Findo o prazo do artigo anterior, o representante da Fazenda Pública, e o órgão do Ministério Público serão ouvidos no prazo de quarenta e oito (48) horas para cada um.

§ 1º Se o representante da Fazenda Pública, o órgão do Ministério Público, o inventariante ou qualquer outro herdeiro impugnar fundamentadamente a avaliação o juiz ordenará que se proceda à segunda distribuição, quando ainda possível.

§ 2º Nos juízos onde não houver avaliador judicial, pessoa idônea poderá ser nomeada pelo juiz, para essas funções".

Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 198, DE 1950

Regula o regime das empresas concessionárias de serviços públicos.

Lido na sessão de 25 de julho de 1950, esteve sobre a Mesa durante duas sessões, conforme dispunha o Regimento. Recebeu 9 emendas e foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça,

de Viação e Obras Públicas e de Finanças.

Em 5 de junho de 1953 constou da Ordem do Dia, a requerimento do Sr. Senador Domingos Vellasco, em virtude de haver a Comissão de Finanças deixado de emitir o seu parecer no prazo regimental.

Foram lidos os Pareceres (ns. 464 e 465, de 1953) das Comissões de Constituição e Justiça, e de Viação, o primeiro pela constitucionalidade e o segundo oferecendo substitutivo.

Deixou de ser discutida a matéria visto haver o Sr. Senador Ferreira de Souza requerido, com aprovação do Plenário, a sua volta à Comissão de Constituição e Justiça, a fim de se pronunciar sobre o substitutivo da Comissão de Viação.

Em 28 de outubro de 1955 foi lido o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça (nº 1.224-55) favorável ao substitutivo e contrário às emendas.

Remetido à Comissão de Finanças em 7 de novembro de 1955.

Em 18 de abril de 1956 foi aprovado novo requerimento do Sr. Senador Domingos Vellasco, no sentido da inclusão do projeto em Ordem do Dia.

Figurou na Ordem do Dia da sessão de 26 de abril de 1956, tendo saído a fim de ser ouvida a Comissão de Economia, por deliberação do Plenário, a requerimento do Sr. Senador Filinto Müller.

Também neste caso não foram bem sucedidas as providências da Mesa para obter a restituição do processo.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Sr. Presidente, como V. Exa. sãbiamente acentua, o Projeto de Lei da Câmara nº 198, de 1950, é altamente importante, pois regula o regime das empresas concessionárias de Serviços Públicos. O

(*) – Não foi revisto pelo orador.

País necessita dessa legislação; e o assunto vem sendo debatido há longo tempo, conforme evidenciam a proposição, os pareceres das várias Comissões e as emendas oferecidas.

Nessas condições, peço ao Senado vote pelo prosseguimento da tramitação do projeto. *(Muito bem)*.

O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento da tramitação do projeto, queiram ficar sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

O projeto continuará o seu curso.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 245, DE 1950

Dispõe sobre a medição, de marcação e registro das terras ocupadas pelos silvícolas.

Deu entrada no Senado em 8 de setembro de 1950. Figurou na Ordem do Dia da sessão de 26 de junho de 1951, com Pareceres Favoráveis (ns. 442 e 443, de 1951) das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.

Tendo recebido uma emenda, voltou às mesmas Comissões, com a discussão encerrada.

Acha-se na Comissão de Finanças, desde 16 de fevereiro de 1955, tendo como relator um Senador cujo mandato terminou a 31 de janeiro do corrente ano.

Não foi possível obter a sua restituição à Secretaria.

Os Srs. Senadores que entendem deva o projeto ser arquivado, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Foi aprovado.

O projeto será reconstituído e prosseguido no seu curso.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 254, DE 1950

Abre crédito especial de Cruzeiros 110.000,00 para estudos de adaptação do Palácio Monroe.

Lido em 3 de novembro de 1950, foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.

A primeira se manifestou pela constitucionalidade (Parecer nº 437-51) e a segunda requereu a audiência da Comissão Diretora, à qual foi remetido o projeto em 15 de junho de 1951.

Acha-se extraviado.

Os Srs. Senadores que considerem o projeto rejeitado, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Foi rejeitado.

É o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 254, DE 1950

Abre crédito especial de Cr\$ 110.000,00 para estudos de adaptação do Palácio Monroe.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Congresso Nacional – Senado Federal – o crédito especial de cento e dez mil cruzeiros (Cr\$ 110.000,00), para ocorrer a despesas com estudos de adaptação do Palácio Monroe.

Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publicado no "Diário do Congresso Nacional" de 26 de outubro de 1950.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 12, DE 1951

Altera o art. 1.523 do Código Civil (sobre culpa ou ne-

gligência do patrão quanto a atos dos seus empregados, serviços ou prepostos).

Começou a sua tramitação no Senado em 17 de janeiro de 1951, sendo despachado à Comissão de Constituição e Justiça.

Ainda não teve parecer.

Também se acha extraviado.

Os Srs. Senadores que consideram rejeitado o projeto, queiram conservar-se sentados. *(Pausa)*.

Foi rejeitado.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 12, DE 1951

(Nº 939-A, de 1950, na Câmara dos Deputados)

Altera o art. 1.523, do Código Civil.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A culpa ou negligência do patrão, amo, comitente, ou pessoa jurídica que exerça exploração industrial no caso do art. 1.523 do Código Civil, considera-se provada, desde que seja a culpa ou negligência dos seus empregados, serviços ou prepostos.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 32, DE 1951

Eleva a tala a que se refere o art. 5º do Decreto-lei nº 2.300 de 10 de junho de 1940, e dá outras providências.

A taxa em aprêço é de Cr\$ 10,00 por tonelada de sal, devendo ter a aplicação prevista no art. 7º do Decreto-lei nº 2.300, de 10 de junho de 1940.

O projeto a eleva para Cr\$ 20,00 determinando que sem prejuízo

das finalidades já previstas, tenha ainda a da aplicação

de até 20% na assistência social aos trabalhadores nas salinas;

de até 10% na instalação das usinas que se tornarem necessárias à iodetação do sal destinado ao consumo nas regiões onde grasse o bócio endêmico.

Este projeto foi recebido no Senado em 30 de março de 1951, sendo distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Previdência Social, de Agricultura e de Finanças.

A última carga que teve foi na Comissão de Economia (em que se transformou a de Agricultura) em 6 de agosto de 1951.

O relator, em cujo poder se achava, teve o seu mandato extinto em 31 de janeiro do corrente ano.

Os objetivos do projeto já estão atendidos:

primeiro, pela Lei nº 1.761, de 15 de dezembro de 1952, que autorizou o Instituto Nacional do Sal a promover a construção, adaptação e aparelhagem de armazéns para depósito de sal nos principais centros de consumo e dá outras providências;

segundo, pela Lei nº 3.137, de 13 de maio de 1957, que denomina Instituto Brasileiro do Sal, o Instituto Nacional do Sal, dando-lhe nova organização.

A primeira dessas leis elevou para Cr\$ 15,00 a taxa que este projeto pretende aumentar para Cr\$ 20,00 e dispôs (art. 4º); que 20% da sua arrecadação seriam aplicados em serviços de assistência médica, farmacêutica e odontológica aos trabalhadores das salinas, e, ainda (art. 7º que o Instituto pro-

moveria a instalação de usinas para a iodetização do sal destinado ao consumo nas regiões bocígenas do País.

A segunda majorou para Cr\$ 35,00 essa mesma taxa, sem revogar a Lei nº 1.761.

O projeto está assim, totalmente superado.

Os Srs. Senadores que entendem deva o projeto ser arquivado, queiram conservar-se sentados. *(Pausa)*.

O projeto está rejeitado.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 32, DE 1951

(Nº 892-B, de 1947, na Câmara dos Deputados)

Eleva a taxa a que se refere o artigo 5º do Decreto-lei número 2.300 de 10 de junho de 1940 e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É elevada para Cr\$ 20,00 (vinte cruzeiros) a taxa que incide sobre a tonelada de sal, na conformidade da legislação em vigor.

Art. 2º Sem prejuízo do disposto no art. 7º do Decreto-lei nº 2.300, de 10 de junho de 1940, e art. 2º do Decreto-lei nº 5.077 de 11 de dezembro de 1942, compete ainda ao Instituto Nacional do Sal, na aplicação do produto da arrecadação da referida taxa:

a) utilizar até 20% (vinte por cento) na assistência social aos trabalhadores das salinas;

b) utilizar até 10% (dez por cento) na instalação das usinas que se tornarem necessárias no

território nacional, à iodetação do sal destinado ao consumo nas regiões onde grasse o bócio endêmico.

Art. 3º É o Poder Executivo autorizado a expedir regulamentos e instruções para a execução do disposto no artigo 2º desta lei.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 83, DE 1951

Extingue a Comissão de Readaptação dos Incapazes das Forças Armadas.

Lido no Senado em 6 de abril de 1951 e distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Forças Armadas e de Finanças.

Acha-se na última desde 11 de dezembro de 1952.

O seu último relator, que o recebeu em 21 de fevereiro de 1956, não pertence mais ao Senado.

Os Srs. Senadores que consideram o projeto rejeitado, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Rejeitado, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 83, DE 1951

(Nº 1.025-A, de 1950, na Câmara dos Deputados)

Extingue a Comissão de Readaptação dos Incapazes das Forças Armadas, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É criado o Serviço Nacional de Readaptação (S.N.R.), diretamente subordinado ao Presidente da República e incumbido de:

a) estudar a situação dos incapazes e inválidos para o trabalho a que se refere a presente lei;

b) dar execução ao procedimento técnico da readaptação dos incapazes referidos na alínea a;

c) estudar as condições sócio-econômicas dos incapazes não readaptáveis e dos inválidos a que se refere a presente lei;

d) realizar o estudo e pesquisas relativas à readaptação, promover a formação de técnicos de readaptação, proceder ao desenvolvimento e difusão da readaptação dentro do País e servir de órgão consultivo e de cooperação dos órgãos oficiais e organizações particulares interessadas no problema da readaptação;

e) estudar as condições sócio-econômicas dos readaptados no sentido de que sejam concedidos recursos financeiros destinados a ocorrer às necessidades particulares de cada caso, bem assim obter a concessão de casa própria e educação gratuita dos filhos menores para os que se invalidarem durante a permanência nos serviços das Forças Armadas e no Serviço Civil a partir da vigência desta lei, para o que proporá ao Governo Federal as medidas necessárias.

Art. 2º O Serviço Nacional de Readaptação, designado, em seguida, pelas iniciais "S.N.R.", terá personalidade e patrimônio próprio, sede na Capital Federal e por fôro o privativo da Fazenda Nacional. Gozará ainda, das regalias e privilégios da União, inclusive no que se refere à utilização dos serviços públicos.

Art. 3º O S.N.R. terá um diretor designado pelo Presidente da República e em sua organização será aproveitado o pessoal técnico dos Ministérios Militares e Cíveis à disposição da Comissão de Readaptação dos incapazes das Forças Armadas (C.R.I.F.A.), bem como os extranumerários da tabela numérica de mensalistas

e da tabela numérica de diaristas da S.R.I.F.A.

Art. 4º Aos funcionários públicos ou das autarquias será permitido o exercício de funções técnicas ou de direção no S.N.R. em comissão, sem prejuízo de quaisquer dos seus direitos e vantagens, salvo a percepção aos vencimentos, de seu cargo.

Art. 5º Para a instalação do S.N.R. será aproveitado todo o material já adquirido pela C.R.I.F.A. e os imóveis que ocupa, e transferido para o S.N.R. todo o patrimônio da C.R.I.F.A. para o que se providenciará a realização dos registros e atos competentes.

Art. 6º Serão atribuídas ao S.N.R. as verbas destinadas à C.R.I.F.A. e concedidos créditos necessários a seu aparelhamento e funcionamento.

Art. 7º O S.N.R. após trinta (30) dias de exercício proporá a regulamentação do presente decreto.

Parágrafo único. O funcionamento do S.N.R. será regulado por Decreto do Poder Executivo, o qual fixará, igualmente os vencimentos do Diretor e do pessoal da organização, assim como disporá sobre a matéria omissa nesta lei.

Art. 8º Considera-se extinta a Comissão de Readaptação dos Incapazes das Forças Armadas (C.R.I.F.A.), criada pelo Decreto-lei nº 7.270, de 25 de janeiro de 1945.

Art. 9º A receita, destinada ao custeio dos serviços do S.N.R. provirá:

a) da contribuição anual das entidades seguradoras contra os riscos de acidentes do trabalho;

b) das contribuições anuais das instituições sociais por lei;

c) da contribuição anual da União Federal.

§ 1º As contribuições de que tratam as alíneas a e b deste artigo, corresponderão a uma percen-

tagem a ser fixada por portaria do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, sobre o total dos prêmios brutos recolhidos pelas entidades seguradoras, assim como sobre a renda anual proveniente da contribuição legal dos empregadores e da União, para as referidas instituições de previdência e assistência social, pelas entidades seguradoras.

§ 2º A forma de pagamento das contribuições das entidades seguradoras e das instituições de previdência e assistência social será prevista no decreto a que alude o § 1º do art. 6º desta lei.

§ 3º Nos casos em que a Instituição de previdência e assistência social também seja seguradora contra os riscos de acidente no trabalho, contribuirá como duas entidades diferentes.

Art. 10. Os órgãos das administrações públicas federal, estaduais municipais, do território, da Prefeitura do Distrito Federal, e de entidades paraestatais de natureza autárquica são obrigados a prestar a maior cooperação ao S.N.R. quando por este solicitado.

Art. 11. Os Ministérios Militares são obrigados a atender, com brevidade, às solicitações do S.N.R., no sentido de encaminhar àquele serviço os processos de reforma dos readaptandos, bem assim todos os informes e esclarecimentos que acerca dos mesmos aquele serviço julgar dever solicitar.

Parágrafo único. Os serviços de Saúde dos referidos Ministérios deverão cooperar estreitamente com o S.N.R. na readaptação dos incapazes para o serviço militar.

Art. 12. Os órgãos do Serviço Público Civil ficarão com as mesmas obrigações atribuídas aos Ministérios Militares, no art. 11 da presente lei, no que lhe fôr aplicável.

Art. 13. O S.N.R. poderá utilizar-se dos Serviços Públicos de

Seleção e de Readaptação, assim como quaisquer outros serviços de natureza técnica ou médico-hospitalar, aí compreendidos os que sejam necessários à aplicação da presente lei após entendimento com as autoridades competentes.

Art. 14. O S.N.R. poderá utilizar-se dos serviços particulares de natureza técnica ou médico-hospitalar, julgados indispensáveis ao seu funcionamento e à realização da readaptação dos incapazes, mediante indenização.

Art. 15. Para o desempenho de seus encargos, o S.N.R. poderá manter ou contratar os serviços necessários, seja sob o ponto de vista técnico seja financeiro, elementos a todas iniciativas particulares ou públicas que visem a readaptação profissional.

Parágrafo único. Disporá o S.N.R., para tal fim, de uma escola de formação de técnicos de readaptação (recondicionamento educacional, terapêutica ocupacional, assistência social, fisioterapia etc.)

Art. 16. Aos readaptadas do S.N.R. será concedida inteira gratuidade nos estabelecimentos públicos de ensino, bem assim de preferência no preenchimento de cargos públicos, o que se fará mediante simples prova de habilitação independente de concurso no qual havia, igualmente, preferência para os readaptados em igualdade de condições.

Art. 17. Para as admissões no Serviço Público, seja por nomeação, contrato, admissão ou designação para cargo ou função pública ou emprego de qualquer categoria ou entidade paraestatal de natureza autárquica ou estabelecimento de natureza privada, os readaptantes do S.N.R. não estão sujeitos às mesmas exigências do exame de saúde, desde que não tenham doenças, lesões, afecções e sintomas incompatíveis com a

natureza do trabalho ou serviço que deverão desempenhar.

Art. 18. Os Ministérios Militares continuarão a fornecer, em prazo que serão fixados de acordo com as necessidades, fardamento às praças que reformadas, forem encaminhadas ao S.N.R. até que seja ultimada sua readaptação.

Art. 19. Os incapazes e inválidos a que se refere a alínea *a* do artigo 1º da presente lei são os seguintes:

- a) incapazes e inválidos para o serviço militar das Forças Armadas, quer hajam sido reformados ou não;
- b) incapacitados do trabalho a que se refere o Decreto-lei nº 7.036, de 10 de novembro de 1944;
- c) incapazes para o Serviço Público Civil;
- d) segurados em geral das instituições de previdência social;
- e) demais trabalhadores e;
- f) os incapazes em geral.

Parágrafo único. Os benefícios da readaptação deverão abranger inicialmente os incapazes particulares da Força Expedicionária Brasileira, (F.E.B.) em seguida os incapazes das Forças Armadas; a seguir, será observada a seguinte ordem de preferência:

- 1 – incapacidade do trabalho a que se refere a alínea *b* do presente artigo;
- 2 – incapazes para Serviço Público Civil;
- 3 – segurados em geral das instituições de previdência social;
- 4 – demais trabalhadores e finalmente dentro das possibilidades do S.N.R. qualquer cidadão inválido ou incapaz para o trabalho.

Art. 20. A readaptação dos mutilados e incapazes para o trabalho objetivada por esta lei será inteiramente voluntária, isto é, feita mediante livre e espontânea aquiescência do interessado.

Art. 21. A recuperação dos mutilados e incapazes para o tra-

balho estabelecida por esta lei efetuar-se-á não só mediante a prática de tratamentos especializados, da cirurgia ortopédica e reparadora com o fornecimento de aparelhos e prótese, de fisioterapia, da psicanálise, da assistência social como também por intermédio do ensino conveniente em escolas profissionais e formação técnica ou artística, depois da necessária seleção.

Art. 22. Os militares, servidores públicos ou trabalhadores, readaptados pelo S.N.R. não sofrerão qualquer perda ou redução dos proventos de suas inatividades, sendo-lhes permitido acumular ou novos vencimentos, ordenado ou salário, auferidos pelas suas novas atividades lucrativas, com os ditos proventos nem serão passíveis de quaisquer prejuízos nos seus direitos de promoção melhoria de reforma ou outras vantagens que tenham ou venham a ter direito.

Art. 23. Aos militares, servidores públicos ou trabalhadores que, após a readaptação e devido a sua produtividade reduzida, não conseguirem remuneração que, somada aos proventos de inatividade, não perfaçam rendimentos que atendam às suas necessidades básicas de existência e de seus dependentes, concederá o Governo Federal o necessário auxílio financeiro mediante proposta do S.N.R. devidamente comprovada, bem como casa própria e educação gratuita dos filhos, máxime aos que, inválidos e portadores de lesões irremediáveis ou doenças incuráveis, não sejam passíveis de readaptação.

Art. 24. Os empregadores, públicos ou privados, são obrigados a aceitar um número de readaptados nunca inferior a 2% (dois por cento) do total dos servidores ou empregados de cada categoria em serviço na repartição ou estabelecimento.

§ 1º Os empregadores, públicos ou privados que tiverem número de servidores superior a vinte e cinco (25) ou inferior a cinquenta (50) são obrigados a aceitar no mínimo um readaptado.

§ 2º Os mesmos empregadores são obrigados a prestar ao S.N.R. tôdas as informações que lhes forem solicitadas, quanto ao número e natureza de vagas existentes nos seus quadros funcionais.

Art. 25. Terão preferência no preenchimento dos cargos e funções do S.N.R. os readaptados já preparados tècnicamente pela S.R.I.F.A. ou a ela apresentados ou que venham a ser apresentados ao S.N.R., depois de por êsse verificado o grau de aptidão e efetivada a readaptação.

Art. 26. O S.N.R. cuidará de zelar pelos interesses, prerrogativas e direitos concedidos por lei aos seus readaptandos e promoverá a assistência social dos mesmos e de seus dependentes.

Art. 27. O incapaz readaptado pelo S.N.R., se houver conveniência para a readaptação e se fôr do desejo expresso do readaptando, poderá reverter ao serviço público civil ou ao serviço ativo das Fôrças Armadas na mesma função ou cargo que o permitirem as suas condições psicossomáticas ou em novas funções de acôrdo com a capacidade restante.

Art. 28. O militar, logo após a declaração de sua incapacidade para o serviço das Fôrças Armadas e a sua exclusão deverá ser encaminhado ao S.N.R. para que tenha início o procedimento da readaptação.

§ 1º No caso em que se torne necessária a sua permanência nos hospitais e órgãos de tratamento militares até a obtenção da cura das lesões ou da doença o S.N.R. deverá ser imediatamente cientificado e providenciará o início da readaptação em estreita cooperação com os referidos nosocômios, os quais deverão dispor de meios

para iniciar a readaptação de seus internados e facilitar a tarefa do S.N.R.

§ 2º O internamento do readaptando no Centro de Readaptação (CR) terá lugar quando o S.N.R. o julgar necessário e aconselhável.

§ 3º O militar, julgado incapaz para o serviço das Forças Armadas não será desincorporado, excluído ou desligado, enquanto não estiver ultimado o tratamento e provido o incapaz dos recursos protéticos de que necessitar.

§ 4º Para os casos de moléstia infecto-contagiosas, como a tuberculose, os doentes ficarão Internados nos Hospitais militares até que se dê o estacionamento do processo mórbido ou serão transferidos para os hospitais que tenham relação com o S.N.R., evitando, dêsse modo, devolvidos ao convívio familiar e social agentes de contaminação.

Art. 29. É recomendado o máximo rigor nas inspeções de saúde para admissão nos quadros do serviço das Forças Armadas, especialmente no que respeita á tuberculose.

Art. 30. Escola de Formação-Técnica das Forças Armadas e dos Orgãos Públicos Cíveis são obrigados a reservar vagas para os readaptandos do S.N.R. que estarão isentos do pagamento de matrículas, taxas e emolumentos, devendo aos mesmos ser expedidos os diplomas ou certificados de habilitação, após o término com o necessário aproveitamento dos referidos cursos.

Parágrafo único. As exigências de inspeção de saúde para admissão nos cursos de que trata o presente artigo devem ser relativas à natureza do serviço ou trabalho que irá o readaptando exercer, e haver tóda a tolerância possível na apreciação das condições psicossomáticas do readaptando cujas deficiências sejam compa-

tíveis com a natureza do dito serviço ou trabalho.

Art. 31. O S.N.R. disporá dos créditos necessários ao custo dos cursos particulares necessários ao preparo técnico dos readaptandos.

Art. 32. Deverão prestar toda a colaboração possível ao S.N.R, o Serviço Nacional de Assistência a Mutilados, o Serviço Nacional de Doenças Mentais, o Serviço Nacional de Tuberculose, o Instituto Benjamin Constant, a Instituto Nacional de Surdos-Mudos, a Escola Técnica Nacional, a Cruz Vermelha Brasileira, a Escola Técnica de Assistência Social e todos os órgãos e organizações, em condições de prestar auxílio à obra da readaptação.

Art. 33. Para execução da tarefa que lhe incumba realizar disporá o S.N.R. dos seguintes órgãos:

- 1) de direção – Diretoria;
- 2) de execução – Centro de Readaptação.

Art. 34. A Diretoria do S.N.R. será composta de um Diretor, que disporá de um secretário e de auxiliares técnicos, administrativos e burocráticos que serão previstos na regulamentação da presente lei.

Art. 35. O Centro de Readaptação (C.R.) como órgão de execução do S.N.R. será dirigido por um diretor, subordinado ao Diretor do S.N.R.

Além do pessoal subordinado que será previsto na regulamentação da presente lei o C.R. disporá de um subdiretor e dos chefes das seguintes seções:

- 1) Recondicionamento educacional (R.E.);
- 2) Recondicionamento físico (R.F.);
- 3) Terapêutica ocupacional (T.O.);
- 4) Assistência social (A.S.);
- 5) Assistência médico-cirúrgica (M.C.);
- 6) Reemprego (R.);

- 7) Nutrição (N.);
- 8) Administração (Ad.);
- 9) Transporte (Tr.).

§ 1º O subdiretor está subordinado ao diretor e com êle constituem a Diretoria do C.R. à qual estão subordinados os chefes de seções e todo o seu pessoal.

§ 2º A Seção de Recondicionamento Educacional, entre outros órgãos, disporá de seção de seleção psicotécnica e orientação profissional, salas de aula, biblioteca, auditório, discoteca, filmoteca, cineteatro, gabinete de mecânica, de rádio, oficina de fabricação de aparelhos protéticos, granja avícola, seção de horticultura e jardinagem, oficina de reparos de relógio. Entre outros, disporá dos seguintes cursos.

1) primário; 2) admissão; 3) formação de técnicos de readaptação; 4) mecânico de rádio; 5) auxiliar de escritório; 6) escritório mercantil; 7) vendedor; 8) propagandista; 9) anunciador; 10) manipulador de radiologia; 11) datilografia e estenografia; 12) motorista; 13) mecânico de automóvel; 14) fotógrafo; 15) operador de cinema; 16) avicultura; 17) horticultura e jardinagem; 22) relojoaria (reparos); 23) fabricação de aparelhos protéticos; 24) eletricitista; 28) desenho técnico,

§ 3º A Seção de Recondicionamento Físico disporá de um estádio, um ginásio, uma piscina e sala de mecanoterapia.

§ 4º A Seção de Terapêutica Ocupacional disporá, entre outros, de sala de danças e jogos, sala de música, seção de encadernação, seção de desenho, pintura e artes plásticas, seção de tipografia, seção de carpintaria, marcenaria e encalhação, seção de cerâmica, seção de fabricação de artefatos de couro, matéria plástica e tapeçaria.

§ 5º A Seção de Assistência Médico-cirúrgica terá enfermarias, dependências cirúrgicas, gabinete radiológico, laboratório, gabinete

dentário, seção de fisioterapia, seção de isolamento para triagem dos contagiosos, rouparia e lavanderia.

§ 6º A Seção de Nutrição disporá de um refeitório, copa, cozinha e depósito de gêneros.

§ 7º A Seção Administrativa disporá de almoxarifado, tesouraria e barbearia:

§ 8º A Seção de Transporte disporá de garagem e oficina de mecânica de automóvel e lubrificação.

§ 9º Disporá, ainda, o Centro de Readaptação, de Portaria, Secretaria, Gabinete do Diretor e Sala de Reuniões.

§ 10. Terá, ainda, o C.R., um Departamento Feminino e outro Infantil, destinados a alojar os incapazes encaminhados ao S.N.R. bem como instalações adequadas para abrigar os incapazes cuja readaptação seja demorada ou difícil.

Art. 36. Disporá, ainda, o S.N.R. de um hospital para contagiosos: tuberculose, lepra etc.

Art. 37. No processamento da readaptação dos militares incapazes será verificado o grau de incapacidade individual para o trabalho, tendo-se em vista a atividade exercida anteriormente no meio civil e os conhecimentos adquiridos durante a permanência nas Forças Armadas.

Art. 38. A readaptação dos incapazes a que se refere a presente lei será imediata, ou após reeducação, de conformidade com as necessidades e condições particulares de cada caso.

Art. 39. Na readaptação dos incapazes de que trata esta lei deve ser atendido, na medida do possível e do razoável, sem prejuízo da orientação técnica e de acordo com os recursos disponíveis, a escolha da nova profissão feita pelo readaptado, de acordo com os seus desejos e pendoros.

Art. 40. Aos incapazes internados no C.R. serão atribuídos pelo respectivo Diretor, de acordo com

a orientação técnica e a título de terapêutica ocupacional, encargos e trabalhos, da esfera das atividades do serviço dos respectivos Centros, os quais serão gratificados, para o que disporá o S.N.R. dos créditos necessários.

Art. 41. O S.N.R. exercerá supervisão sobre a evolução do procedimento técnico de readaptação e para isso pedirá às instituições públicas ou privadas que atuarem em cada caso, relatórios periódicos minuciosos bem assim as informações complementares que julgar necessário.

Art. 42. As instituições, públicas ou privadas, que colaborarem no procedimento da readaptação dos incapazes deverão proporcionar tôdas as facilidades às visitas periódicas do S.N.R. e de seu trabalho.

Art. 43. O incapaz, pôsto à disposição do S.N.R., ficará sob a orientação dêste, que estabelecerá o regime disciplinar a ser observado no C.R. e fiscalizará o seu comparecimento aos trabalhos técnicos que forem programados em cada caso.

Art. 44. O incapaz que não quiser se submeter ao estabelecido no art. 43 desta lei, ou não quiser se submeter ao tratamento recomendado ou a pequenas intervenções cirúrgicas, indicadas como meio único de cura, será excluído da readaptação e não terá o amparo previsto na presente lei.

Art. 45. Compete aos órgãos da administração pública e aos Ministérios Militares cooperar na obra de readaptação, promovendo o reajustamento dos seus incapazes, evitando-se a reforma ou aposentadoria de indivíduos ainda jovens que muito poderiam produzir dentro das suas especializações e no aproveitamento da capacidade restante dos mesmos em outras atividades compatíveis; para isso o S.N.R., emprestará tôda a colaboração, dentro de suas possibilidades.

Art. 46. Para efeito de aproveitamento dos readaptados em trabalho remunerado o S.N.R. os encaminhará, em cada caso, às seguintes autoridades:

a) para o serviço público civil: Presidente do Departamento Administrativo do Serviço Público; Diretores Gerais dos Departamentos do Serviço Público Estaduais; Chefe de Poder Executivo Estadual onde não houver Departamento do Serviço Público; Departamento de Municipalidades, estaduais; Governadores de Territórios; Secretário Geral de Administração da Prefeitura do D.F.; e Dirigentes de órgãos autárquicos;

b) para empresas de natureza privada: Diretor Geral do Departamento Nacional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

Art. 47. Outros Centros de Readaptação, subordinados à Sub-Diretoria Regional do S.N.R., poderão ser criadas, igualmente, nas principais capitais estaduais e, de futuro em tôdas as capitais e grandes cidades brasileiras, de acôrdo com as necessidades.

Art. 48. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 190, DE 1951

Altera o art. 475 e seus parágrafos do Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).

Entrou em 11 de setembro de 1951.

Distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Previdência Social e de Finanças.

Estêve em Plenário em 10 de novembro de 1952, com Pareceres – da Comissão de Constituição e

Justiça (nº 1.114-52) pela constitucionalidade:

– da Comissão de Trabalho e Previdência Social (1.115-52), favorável;

– da Comissão de Finanças (número 1.116.52), declarando escapar a matéria à sua competência.

Tendo recebido emenda, voltou às Comissões, encerrada a discussão.

Retorno ao Plenário em 21-10-53, com Pareceres:

– da Comissão de Constituição e Justiça (nº 1.032-53) pela constitucionalidade da emenda;

– da Comissão de Trabalho e Previdência Social (nº 1.033-53) favorável à emenda.

Deixou de ser votado em virtude de requerimento, aprovado pelo Plenário, de audiência da Comissão de Economia.

Em 23 de julho de 1954 foi aprovado requerimento de audiência da Comissão Mista de Revisão da Consolidação das Leis do Trabalho.

Não conseguiu a Mesa a sua restituição.

Os Srs. Senadores que o consideram rejeitado, queiram conservar-se sentados. (*Pausa*).

Rejeitado.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 190, DE 1951

Altera o art. 475, e seus parágrafos do Decreto-lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943.

O Congresso Nacional decreta:

Art 1º O art. 475 e seus parágrafos do Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), passarão a ter a seguinte redação:

"Art. 475. O empregado que fôr aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho

durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício.

§ 1º Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria cancelada, ser-lhe-á assegurado o direito à função que ocupava ao tempo da aposentadoria.

§ 2º Impossibilitado o empregado de retornar à primitiva função, por prescrição médica do Instituto ou Caixa a que pertencer ser-lhe-á assegurado o direito a outra função na empresa, após novo ajuste salarial com o empregador.

§ 3º Se o empregador houver admitido substituto para o aposentado poderá rescindir, com êste, o respectivo contrato, sem indenização, desde que tenha havido ciência inequívoca da interinidade ao ser celebrado o contrato, salvo se a substituição tiver duração igual ou superior a 4 (quatro) anos, caso em que a indenização será devida na forma do art. 477, com redução de 90% (trinta por cento).

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Legislação citada

Art. 475. O empregado que fôr aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho, durante prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício.

§ 1º Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria cancelada, ser-lhe-á assegurada o direito à função que ocupava, ao tempo da aposentadoria, facultado, porém, ao empregador, o direito de indenizá-la por rescisão do contrato de trabalho, nos termos dos artigos 477 e 478.

§ 2º Se o empregador houver admitido substituto para o apo-

sentado, poderá rescindir, com êste, o respectivo contrato de trabalho sem indenização, desde que tenha havido ciência inequívoca da interinidade ao ser celebrado o contrato.

Art. 477. É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a terminação do respectivo contrato, e quando não haja êle dado motivo para cessação das relações de trabalho, o direito de haver do empregador uma indenização paga na base da maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa.

Art. 478. A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado será de um mês de remuneração por ano de serviço efetivo ou por ano e fração igual ou superior a seis meses.

§ 1º O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é considerado como período de experiência, e, antes que se complete nenhuma indenização será devida.

§ 2º Se o salário for pago por dia, o cálculo da indenização terá por base vinte e cinco (25) dias.

§ 3º Se pago por hora, a indenização apurar-se-á na base de duzentas (200) horas por mês.

§ 4º Para os empregados que trabalham a comissão ou que tenham direito a percentagens a indenização será calculada pela média das comissões ou percentagens percebidas nos últimos três anos de serviço.

§ 5º Para os empregados que trabalham por tarefa ou serviço feito, a indenização será calculada na base média do tempo costumeiramente gasto pelo interessado para realização de seu serviço, calculando-se o valor de que seria feito durante trinta dias.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 201, DE 1951

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao serviço ativo do Exército, Marinha e Aeronáutica os oficiais transferidos para a reserva remunerada e dá outras providências.

Recebido em 20 de setembro de 1951, foi à Comissão de constituição e justiça, que se manifestou pela constitucionalidade, indo depois à Comissão de Segurança Nacional, à qual se acha distribuído desde 2 de maio de 1953.

Os Srs. Senadores que votam pela remessa do projeto ao arquivo, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

O projeto foi rejeitado.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 201, DE 1951

(N.º 333-C, de 1951, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao serviço ativo do Exército, Marinha e Aeronáutica os oficiais transferidos para a reserva remunerada, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao serviço ativo do Exército, Marinha e Aeronáutica, mediante requerimento, o oficial transferido para a reserva remunerada, desde que:

I – obtenha informação favorável da Diretoria de Arma ou Serviço;

II – não conte 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço nas Forças Armadas, ou 25 (vinte e cinco) anos de oficial com o Curso de Estado Maior do Exército, ou equivalente na Marinha ou na Aeronáutica;

III – tenha idade compatível com o seu posto e saúde perfeita, verificada por Junta Superior;

IV – não tenha nota que desabone disciplinar, moral ou profissionalmente.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.

Não há orador inscrito para esta oportunidade. *(Pausa).*

Nada mais havendo que tratar, vou levantar a sessão. Designo para a de amanhã, a seguinte:

ORDEM DO DIA

Trabalho das Comissões

Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às 16 horas e 55 minutos.

66ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 14 DE JULHO DE 1959

PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores :

Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.

Francisco Gallotti.

Brasílio Celestino.

Mem de Sá.

Guido Mondin. – (44).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 44 Senhores Senadores.

Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 2º Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. Brasília Celestino, servindo de 1º Secretário, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

Ofícios

– Da Câmara dos Deputados, ns. 1.021, 1.017, 1.011 e 1.024, encaminhando autógrafos dos seguintes projetos de lei:

**PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 39, DE 1959**

(Nº 3.969-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)

Estende aos servidores do Departamento Federal de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o disposto na Lei nº 268, de 28 de fevereiro de 1948, que regula a jornada de trabalho de guardas-civis.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Aplica-se a todos os servidores do Departamento Federal de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, que exerçam atividades estritamente policiais, com exceção, dos que ocupam cargos em comissão ou funções gratificadas, o disposto na Lei nº 268, de 28 de fevereiro de 1948.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Às Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 40, DE 1959

(Nº 3.903-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)

Reverte ao serviço ativo da Marinha de Guerra os militares que passaram à inatividade por força do Decreto nº 19.700, de 12 de fevereiro de 1931.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Os militares da Marinha de Guerra que foram transferidos para a inatividade, por força do Decreto nº 19.700, de 12 de fevereiro de 1931, reverterão ao serviço ativo, aos postos em que se encontram e serão promovidos até atingirem os postos em que deveriam estar se não tivessem sido atingidos pelo citado decreto.

§ 1º Os militares compreendidos neste artigo serão colocados na escala de antiguidade, como homólogos, não ocupando vagas, e permanecerão no serviço ativo até o limite de idade previsto na Lei de Inatividade dos Militares.

§ 2º Os militares que já tenham atingido o limite de idade para a permanência no serviço ativo, depois de colocados na respectiva escala de antiguidade, serão

transferidos para a reserva remunerada ou reformados, com todos os direitos conferidos pela legislação vigente.

Art. 2º A reversão ao serviço ativo será feita mediante requerimento do interessado dirigido ao Presidente da República, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação da presente lei.

Art. 3º Aos beneficiários desta lei não assiste direito à percepção de vencimentos, vantagens, proventos ou cotas atrasados.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Às Comissões de Segurança Nacional e de Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 41, DE 1959

(Nº 284-A, de 1959, da Câmara dos Deputados)

Dispõe sobre os créditos orçamentários e adicionais destinados às atividades educativas, culturais e assistenciais do Ministério da Educação e Cultura.

O Congresso Nacional decreta :

Art. 1º Serão distribuídos ao Tesouro Nacional, para depósito no Banco do Brasil, os créditos orçamentários consignados no Orçamento Geral da União, destinados às atividades educativas, culturais e assistenciais do Ministério da Educação e Cultura, e classificadas nas rubricas: 1.0.13 – Serviços Educativos e Culturais; 1.6.17 – Serviços de Assistência Social; 3.1.22 – Educação e Cultura; e 3.2.04 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, referentes, respectivamente, à conservação e restauração de monumentos históricos e artísticos; educação primária ou primário complementar; campanha de assistência ao estudante; campanha de merenda es-

colar, campanhas de educação e cultura e manutenção e desenvolvimentn do ensino.

Art. 2º Os créditos adicionais destinados às mesmas atividades, inclusive às bôlsas de estudo, obedecerão ao mesmo regime previsto no art. 1º.

Art. 3º As subvenções ordinárias e extraordinárias consignadas no Orçamento Geral da União, subanexo 4.14 – Ministério da Educação e Cultura, e requeridas pelas entidades interessadas, serão processadas pela Divisão de Orçamento do referido Ministério que fará as respectivas requisições de pagamento, na forma da legislação vigente.

Art. 4º As disposições desta lei aplicam-se, inclusive, ao exercício vigente e aos restos a pagar, de exercícios anteriores.

Art. 5º Ficam revigoradas, por mais dois exercícios, a partir de 1960, as disposições das Leis ns. 3.278, de 7 de outubro de 1957, e 3.304, de 5 de novembro de 1957, incluindo-se, obrigatoriamente, nos respectivos orçamentos da União, as dotações necessárias ao atendimento dos encargos nelas previstos.

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

À Comissão de Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 1959

(Nº 4.427-D, de 1958, na Câmara dos Deputados)

Dispõe sobre as pensões militares.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I

DOS CONTRIBUINTES E DAS CONTRIBUIÇÕES

Art. 1º São contribuintes obrigatórios da pensão militar, me-

diante desconto mensal em fôlha de pagamento, os seguintes militares da ativa, da reserva remunerada e reformados das Fôrças Armadas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal:

a) oficiais, aspirantes a oficial, guardas-marinha, suboficiais, subtenentes e sargentos;

b) cabos, soldados, marinheiros, taifeiros e bombeiros, com mais de 2 (dois) anos de efetivo serviço, se da ativa; ou com qualquer tempo de serviço, se reformados ou asilados.

Art. 2º Os oficiais demitidos a pedido e as praças licenciadas ou excluídas poderão continuar como contribuintes da pensão militar, desde que o requeiram e se obriguem ao pagamento da respectiva contribuição, a partir da data em que forem demitidos, licenciados ou excluídos.

§ 1º O direito de requerer e de contribuir para a pensão militar, na forma dêste artigo, pode ser exercido também por qualquer beneficiário da pensão.

§ 2º A faculdade prevista neste artigo sòmente pode ser exercida no prazo de 1 (um) ano, contado da data da publicação do ato da demissão, licenciamento ou exclusão.

§ 3º Os contribuintes de que trata êste artigo, quando convocados ou mobilizados, passarão à categoria de obrigatórios, durante o tempo em que servirem.

Art. 3º A contribuição para a pensão militar será igual a 1 (um) dia dos vencimentos (sôlido e gratificação) do contribuinte, arredondada em cruzeiros para a importância imediatamente superior, qualquer que seja a fração de centavos.

§ 1º Se o militar contribuir para a pensão de pòsto ou graduação superior, a contribuição será igual a 1 (um) dia dos vencimentos dêsse pòsto ou graduação.

§ 2º Os oficiais graduados no pòsto imediato contribuem para

a pensão militar como se efetivos fôsem no pôsto da graduação.

§ 3º O oficial que atingir o número 1 (um) da respectiva escala contribuirá para a pensão militar do pôsto imediato.

§ 4º Os beneficiários da pensão militar, instituída por esta lei, estão isentos de contribuição para a mesma, qualquer que seja a sua modalidade; esta isenção abrange, também, os beneficiários dos militares já falecidos.

Art. 4º Quando o contribuinte obrigatório, por qualquer circunstância, não constar da fôlha de vencimentos e, assim, não puder ser descontada a sua contribuição para a pensão militar, recolherá imediatamente, à Unidade a que estiver vinculado, a contribuição mensal que lhe couber pagar. Não o fazendo, será descontado o total da dívida, assim que fôr o contribuinte incluído em fôlha.

Parágrafo único. Se ao falecer o contribuinte, houver dívida de contribuição, caberá aos beneficiários saldá-la integralmente, por ocasião do primeiro pagamento da pensão.

Art. 5º O contribuinte facultativo, de que trata o art. 2º desta lei, que passar 24 (vinte e quatro) meses sem recolher a sua contribuição, perderá o direito de deixar pensão militar. Se falecer dentro dêsse prazo, seus beneficiários são obrigados a pagar integralmente a dívida no ato do primeiro pagamento da pensão.

Art. 6º É facultado aos militares de que trata o art. 1º desta lei, com mais de 30 (trinta) e 35 (trinta e cinco) anos de serviço computável para fins de inatividade, contribuírem, respectivamente, para a pensão correspondente a um ou dois postos ou graduações acima do ou da que possuem, desde que satisfaçam o pagamento das contribuições a partir do mês seguinte àquele em que completaram o referido tempo de serviço.

§ 1º O disposto neste artigo abrange os militares da reserva re-

munerada ou reformados, designados para o exercício efetivo de serviço nas organizações das Fôrças Armadas e que, nesta situação, permaneçam por mais de 5 (cinco) anos, desde que tenham mais de 30 (trinta) e 35 (trinta e cinco) anos de serviço computável para a inatividade, contados pela reunião dos dois períodos de atividade.

§ 2º o militar que satisfizer as condições do presente artigo poderá contribuir para a pensão militar correspondente ao primeiro ou ao segundo pôsto ou graduação que se seguir ao que já possui na hierarquia das Fôrças Armadas, mesmo que em seu quadro ou organização não haja os respectivos postos ou graduações.

CAPÍTULO II

DOS BENEFICIÁRIOS E SUA HABILITAÇÃO

Art. 7º A pensão militar defere-se na seguinte ordem:

I – à viúva;

II – aos filhos de qualquer condição, exclusive os maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos, e as filhas casadas;

III – aos netos, órfãos de pai e mãe, nas condições estipuladas para os filhos;

IV – à mãe viúva, solteira ou desquitada, e ao pai inválido ou interdito;

V – às irmãs germanas e consangüíneas, solteiras, viúvas ou desquitadas, bem como aos irmãos menores mantidos pelo contribuinte, ou maiores interditos ou inválidos;

VI – ao beneficiário instituído, desde que viva na dependência do militar e não seja do sexo masculino e maior de 21 (vinte e um) anos, salvo se fôr interdito ou inválido permanentemente.

§ 1º A viúva não terá direito à pensão militar se, por sentença passada em julgado, houver sido

considerada cônjuge culpado, ou se, no desquite amigável ou litigioso, não lhe foi assegurada qualquer pensão ou amparo pelo marido.

§ 2º A invalidez do filho, neto, irmão, pai, bem como do beneficiário instituído, comprovar-se-á em inspeção de saúde realizada por junta médica militar ou do Serviço Público Federal, e só dará direito à pensão quando não disponham de meios para prover a própria subsistência.

Art. 8º O beneficiário a que se refere o item VI do artigo anterior poderá ser instituído a qualquer tempo, mediante declaração na conformidade do Capítulo III desta lei, ou testamento feito de acordo com a lei civil, mas só gozará de direito à pensão militar se não houver beneficiário legítimo.

Art. 9º A habilitação dos beneficiários obedecerá sempre à ordem de preferência estabelecida no art. 7º desta lei.

§ 1º O beneficiário será habilitado com a pensão integral; no caso de mais de um com a mesma precedência, a pensão será repartida igualmente entre eles, ressalvadas as hipóteses dos parágrafos 2º e 3º seguintes.

§ 2º Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei.

§ 3º Se houver, também, filhos do contribuinte com a viúva ou fora do matrimônio, reconhecidos estes na forma da Lei nº 883, de 21 de outubro de 1949, metade da pensão será dividida entre todos os filhos, adicionando-se à metade da viúva as cotas-partes dos seus filhos.

4º Se o contribuinte deixar pai inválido e mãe que vivam separados, a pensão será dividida igualmente entre ambos.

Art. 10. Sempre que, no início ou durante o processamento da habilitação, for constatada a falta de declaração de beneficiário, ou se ela estiver incompleta, inexata ou oferecer margem a dúvidas, a repartição competente exigirá dos interessados certidões ou quaisquer outros documentos necessários à comprovação dos seus direitos.

§ 1º Se, não obstante a documentação apresentada, persistirem as dúvidas, a prova será feita mediante justificação judicial, processada preferencialmente na Auditoria Militar ou, na falta desta, no foro civil.

§ 2º O processo de habilitação à pensão militar é considerado de natureza urgente.

CAPÍTULO III

DA DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

Art. 11. Todo contribuinte é obrigado a fazer sua declaração de beneficiários, que, salvo prova em contrário, prevalecerá para qualificação dos mesmos à pensão militar.

§ 1º A declaração de que trata este artigo deverá ser feita no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de suspensão do pagamento de vencimentos, vantagens ou proventos.

§ 2º Dessa declaração devem constar :

- a) nome e filiação do declarante;
- b) nome da esposa e data do casamento;

c) nome dos filhos de qualquer situação, sexo e respectiva data do nascimento, esclarecendo, se for o caso, quais os havidos, em matrimônio anterior ou fora do matrimônio;

d) nome dos irmãos, sexo e data do nascimento;

e) nome dos netos, filiação, sexo e data do nascimento;

f) nome, sexo e data do nascimento do beneficiário instituído, se for o caso;

g) menção expressa e minuciosa dos documentos comprobatórios

apresentados, citando a espécie de cada um, os ofícios de registros ou outros que os expediram ou registraram os atos originais, bem como os livros, números de ordem e das folhas onde constam e as datas em que foram lavrados.

Art. 12. A declaração, de preferência dactilografada, sem emendas nem rasuras e firmada do próprio punho pelo declarante, deverá ter a assinatura reconhecida pelo respectivo comandante, diretor ou chefe, ou por tabelião ou, ainda, pelo representante diplomático ou consular, caso o declarante se encontre no estrangeiro.

Parágrafo único. Quando o contribuinte se achar impossibilitado de assinar a declaração, deverá fazê-la erra tabelião, na presença de duas testemunhas.

Art. 13. A declaração feita na conformidade do artigo anterior, será entregue ao comandante, diretor ou chefe, ao qual o declarante estiver subordinado, instruída com documentação do registro civil que comprove, não só o grau de parentesco dos beneficiários enumerados, mas também, se fôr o caso, a exclusão de beneficiários preferenciais.

Parágrafo único. A documentação de que trata este artigo poderá ser apresentada em original, certidão *verbo ad verbum*, ou cópia fotostática, devidamente conferida.

Art. 14. Qualquer fato que importe em alteração da declaração anterior obriga o contribuinte a fazer outra, aditiva, que, instruída com documentos comprobatórios, obedecerá às mesmas formalidades exigidas para a declaração inicial.

Parágrafo único. A documentação será restituída ao interessado depois de certificados, pelo comandante, diretor ou chefe, na própria declaração, as espécies dos documentos apresentados com os dados relativos aos ofícios do registro civil que os expediram, bem como os livros, números de ordem e respectivas folhas que contém os atos originais.

CAPÍTULO IV

DAS PENSÕES

Art. 15. A pensão militar corresponde, em geral, a 20 (vinte) vezes a contribuição e será paga mensalmente aos beneficiários.

§ 1º Quando o falecimento do contribuinte se tenha verificado em consequência de acidente ocorrido em serviço ou de moléstia nêle adquirida, a pensão será igual a 25 (vinte e cinco) vezes a contribuição. A prova das circunstâncias do falecimento do contribuinte será feita em inquérito ou por atestado de origem, conforme o caso.

2º Se a morte do contribuinte decorrer de deferimento recebido, de acidente ocorrido, ou moléstia adquirida em operações de guerra, na defesa ou na manutenção da ordem interna, a pensão será igual a 30 (trinta) vezes a contribuição.

Art. 16. O direito à pensão fica condicionado ao recebimento de 24 (vinte e quatro) contribuições mensais, relativas à pensão que será deixada aos beneficiários, permitindo-se a êstes fazerem o respectivo pagamento, ou completarem o que faltar.

§ 1º O recolhimento poderá ser feito de uma só vez ou em parcelas correspondentes ao valor da contribuição.

§ 2º A exigência dêste artigo não se aplica ao reajustamento das pensões decorrentes da presente lei.

Art. 17. Todo e qualquer militar não contribuinte da pensão militar mas em serviço ativo, cujo falecimento ocorrer nas circunstâncias previstas nos parágrafos do art. 15, deixará a seus beneficiários a pensão que, na conformidade dêsses parágrafos, lhe couber, qualquer que seja o seu tempo de serviço.

§ 1º A pensão militar a que se refere este artigo não poderá ser inferior à de aspirante a oficial ou guarda-marinha, para os cadetes do Exército e da Aeroná-

tica, aspirante de Marinha e alunos dos Centros ou Núcleos de Preparação de Oficiais da Reserva; ou a de 3º sargento, para as demais praças e os alunos das Escolas de Formação de Sargentos.

§ 2º Em qualquer dos casos estabelecidos neste artigo, a outorga da pensão fica condicionada à satisfação prévia, pelos beneficiários, da exigência de que trata o artigo 16.

§ 3º Para os efeitos de cálculo da pensão, a contribuição obedecerá à regra prevista no art. 3º da presente lei.

Art. 18. Os beneficiários dos militares considerados desaparecidos ou extraviados na forma dos arts. 26 e 27 da Lei nº 1.316, de 20 de janeiro de 1951, receberão, desde logo, na ordem preferencial do art. 7º da presente lei, os vencimentos e vantagens a que o militar fazia jus pagos pelo corpo ou repartição a que pertencia.

§ 1º Findo o prazo de 6 (seis) meses referido no art. 27 da Lei nº 1.316, de 20 de janeiro de 1951, far-se-á a habilitação dos herdeiros à pensão militar, na forma prevista na presente lei.

§ 2º Reaparecendo o militar, em qualquer tempo, ser-lhe-ão pagos os vencimentos e vantagens a que fez jus, deduzindo-se deles as quantias pagas aos beneficiários a título de pensão.

§ 3º Se o militar fôr considerado prisioneiro de guerra ou internado em país neutro, seus beneficiários, na ordem preferencial, receberão, desde logo, seus vencimentos e vantagens, enquanto perdurar tal situação.

Art. 19. Aos militares de que trata o art. 17 da presente lei, aplica-se, também, o disposto no artigo anterior.

Art. 20. O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da pensão militar, que perde posto e patente, deixará aos seus herdeiros da pensão militar correspondente, percep-

tível, entretanto, apenas a partir de sua morte.

Parágrafo único. Nas mesmas condições, a praça contribuinte da pensão militar, com mais de 10 (dez) anos de serviço, expulsa ou não relacionada como reservista por efeito de sentença ou em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, perceptível a partir de sua morte.

Art. 21. A pensão resultante da promoção *post-mortem* será paga aos beneficiários habilitados, a partir da data do ato da promoção.

Art. 22º O militar que, ao falecer, já preencha as condições legais que permitem sua transferência para a reserva remunerada ou reforma, em posto ou graduação superiores, será considerado promovido naquela data e deixará a pensão correspondente à nova situação, obedecida a regra do art. 6º desta lei.

CAPÍTULO V

DA PERDA E DA REVERSÃO DA PENSÃO MILITAR

Art. 23. Perderá o direito à pensão:

I – a viúva que tenha má conduta apurada em processo judicial, ou venha a ser destituída do pátrio poder, na conformidade do art. 395, do Código Civil Brasileiro;

II – o beneficiário do sexo masculino, que atinja a maioridade, válido e capaz;

III – o beneficiário que renuncie expressamente;

IV – o beneficiário que tenha sido condenado por crime de natureza dolosa, do qual resulte a morte do contribuinte;

V – a viúva ou a filha solteira que contrair núpcias.

Art. 24. A morte do beneficiário que estiver no gozo da pensão bem como a cessação do seu direito à mesma, em qualquer dos casos do artigo anterior, importará na transferência do direito aos de-

mais beneficiários da mesma ordem, sem que isto implique em reversão; não os havendo, a pensão reverterá para os beneficiários da ordem seguinte.

Parágrafo único. Não haverá, de modo algum, reversão em favor de beneficiário instituído.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 25. Os contribuintes do atual montepio militar, não abrangidos nos arts. 1º e 2º, terão seus direitos assegurados e sua situação regulada por esta lei, inclusive quanto à contribuição e aos beneficiários.

Art. 26. As disposições desta lei aplicam-se, também, aos beneficiários dos contribuintes falecidos antes da sua vigência.

Art. 27. Os veteranos da campanha do Uruguai e Paraguai, bem como suas viúvas e filhas, beneficiados com a pensão especial instituída pelo Decreto-lei nº 1.544, de 25 de agosto de 1939, e pelo art. 30 da Lei nº 488, de 15 de novembro de 1948, e os veteranos da revolução acreana, beneficiados com a pensão vitalícia e intransferível instituída pela Lei nº 380, de 10 de setembro de 1948, passam a perceber a pensão correspondente à deixada por um 2º sargento, na forma do art. 15 desta lei.

Art. 28. A pensão militar é impenhorável e não responde por dívidas senão as de consignação autorizada.

Art. 29. A pensão militar pode ser requerida a qualquer tempo, condicionada, porém, a percepção das prestações mensais à prescrição de 5 (cinco) anos.

Art. 30. É permitida a acumulação:

- a) de duas pensões militares;
- b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil.

Art. 31. A pensão militar será

sempre atualizada pela tabela de vencimentos que estiver em vigor, inclusive quanto aos beneficiários dos contribuintes falecidos antes da vigência desta lei.

§ 1º O cálculo para a atualização tomará sempre por base a pensão tronco, deixada pelo contribuinte, e não as importâncias percebidas pelos beneficiários, em pensões subdivididas e majoradas ou acrescidas por abono.

§ 2º Em relação aos beneficiários dos contribuintes já falecidos, a nova pensão substituirá o montepio e o meio sôldo, ou a pensão especial, não podendo, porém, nenhum beneficiário passar a perceber pensão inferior à que lhe vem sendo paga.

Art. 32. O processo e o pagamento da pensão militar, inclusive os casos de reversão e melhoria, são da competência dos Ministérios a que pertencerem os contribuintes, devendo ser submetidas ao Tribunal de Contas as respectivas concessões, para julgamento da sua legalidade.

§ 1º Para o caso das pensionistas que, na data da publicação desta lei, já estejam percebendo suas pensões pelo Ministério da Fazenda, o processo e o pagamento nos casos de reversão e melhoria continuam sendo da competência do mesmo Ministério.

§ 2º O julgamento da legalidade da concessão, pelo Tribunal de Contas, importará no registro automático da respectiva despesa e no reconhecimento do direito dos beneficiários ao recebimento, por exercícios findos, das mensalidades relativas a exercícios anteriores, na forma do art. 29 desta lei.

Art. 33. A dotação necessária ao pagamento da pensão militar, tendo em vista o disposto no art. 32 desta lei, será consignada anualmente no orçamento da República aos Ministérios interessados.

Parágrafo único. As dívidas de exercícios findos, relativas à pensão militar, serão pagas pelo Ministério da Fazenda.

Art. 34. A documentação necessária à habilitação da pensão militar é isenta de sêlo.

Parágrafo único. São isentas de custas, taxas e emolumentos as certidões, justificações e demais documentos necessários à habilitação dos beneficiários de praças, cujo falecimento ocorrer nas condições do § 2º do art. 15 desta lei.

Art. 35. Em cada Ministério militar e no da Justiça e Negócios Interiores os assuntos relacionados com a pensão militar serão tratados em um órgão central e órgãos regionais, já existentes ou que venham a ser criados ou ampliados.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos beneficiários que, na data da publicação desta lei, já estejam percebendo suas pensões pelo Ministério da Fazenda.

Art. 36. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e deverá ser regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 37. Revogam-se as disposições em contrário.

Às Comissões de Segurança Nacional, e de Finanças.

PARECER
Nº 333, DE 1959

Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº 215, de 1958.

Relator : Sr. *Daniel Krieger*.

A Comissão apresenta a Redação Final (fl. anexa) do Projeto de Lei nº 215, de 1958, de iniciativa da Câmara dos Deputados esclarecendo que o referido projeto veio ter a esta Comissão, apenas, para revisão de seu texto.

Sala das Comissões, em 10 de julho de 1959.

– *Sebastião Archer*, Presidente em exercício. –
Daniel Krieger, Relator. – *Ary Vianna*.

ANEXO AO PARECER
Nº 333, DE 1959

Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº 215, de 1958. Concede o auxílio de Cruzeiros 1.500.000,00 à Prefeitura Municipal de Guamá, no Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros) à Prefeitura Municipal de Guamá, no Estado do Pará, como auxílio aos festejos comemorativos do primeiro centenário daquele Município.

Art. 2º A quantia de que trata o art. 1º, depois de registrado o crédito, pelo Tribunal de Contas e distribuído ao Tesouro Nacional, será entregue ao Prefeito Municipal de Guamá, para ser aplicada na construção de um Grupo Escolar que terá o nome do fundador do mesmo município.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PARECER
Nº 334, DE 1959

Redação Final do Projeto de Resolução nº 14, de 1959, que exonera, a pedido, Christina Rose Marie Joffilly do cargo de Taquígrafo, classe "N", do Quadro da Secretaria do Senado Federal.

Tendo sido aprovado sem emenda o Projeto de Resolução nº 14, de 1959, a Comissão Diretora apresenta a seguir a sua Redação Final.

RESOLUÇÃO Nº ...

O Senado Federal resolve:

Art. 1º É concedida exoneração,
a pedido, do cargo de Taquí-

grafo, classe "N", do Quadro da Secretaria do Senado Federal a Christina Rose Marie Joffilly.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão Diretora, em 10 de julho de 1959. – *Filinto Müller*. – *Cunha Mello*. – *Gilberto Marinho*. – *Heribaldo Vieira*.

PARECER
Nº 335, DE 1959

Redação Final do Projeto de Resolução nº 15, de 1959, que nomeia Jorge Manoel Azevedo para o cargo inicial da carreira de Taquígrafo do Quadro da Secretaria do Senado Federal.

Aprovado, sem emendas, a Comissão Diretora apresenta a Redação Final do Projeto de Resolução nº 15, de 1953, como se segue:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ...

O Senado Federal resolve:

Artigo único. É nomeado, nos termos da alínea c, nº 2, do art. 85, do Regimento Interno do Senado Federal, para exercer o cargo de Taquígrafo, classe "N", do Quadro de sua Secretaria, Jorge Manoel Azevedo, aprovado em concurso.

Sala da Comissão Diretora, em 10 de julho de 1959. – *Filinto Müller*. – *Cunha Mello*. – *Gilberto Marinho*. – *Heribaldo Vieira*.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Afonso Arinos, por permuta com o nobre Senador Lino de Mattos; primeiro orador inscrito.

O SR. AFONSO ARINOS (*): – Sr. Presidente, desejo, antes de iniciar minha breve oração, agradecer ao Senador Lino de Mattos sua generosidade para com o colega e amigo.

Venho à tribuna para comemorar o transcurso da data de hoje, que marca uma das fases mais importantes da História Moderna – a Queda da Bastilha.

Este extraordinário acontecimento, desde a época em que ocorreu, teve o caráter genérico de um símbolo.

Não ignora V. Exa., Sr. Presidente, erudito leitor como é, que, na fase em que desapareceu materialmente, como reduto do poder despótico do Estado absoluto, já aquela fortaleza urbana nada mais era do que um símbolo da tirania. Ali se acolhiam alguns vagos e pouco representativos elementos marginais de uma sociedade em decomposição; mas, segundo os depoimentos mais Idôneos, é também certo que, por aquela ocasião, a Bastilha tinha perdido o caráter de local escolhido e privilegiado para as famosas "*lettres de cachet*", ou seja, as determinações secretas da Coroa, no sentido da detenção dos seus inimigos políticos. De qualquer forma, o símbolo da queda da Bastilha que nós, democratas, comemoramos e renovamos cada ano, faz convergir para esse episódio, em que a força popular desmontou aquilo que se afigurava ser a sede do despotismo, faz convergir, dizia, o nosso pensamento e a nossa reflexão para a época tormentosa em que estamos vivendo.

Senhor Presidente, o problema da liberdade, apesar de todas as transformações e tumultos que tem atravessando o pensamento político, continua a ser a sede do terrível problema da transformação do Estado Democrático. É claro que nós, os democratas de hoje, não colocamos mais nos termos em que então se colocava a questão da liberdade humana. A idéia

(*) – Não foi revisto pelo orador.

mesma de indivíduo, tal como emergiu da conceituação da Enciclopédia Francesa e da expressão política da Revolução, correspondia a meu ver, a uma determinada fase de evolução histórica, e estava de certo modo ligada a valores predominantes em si mesmos, decorrentes de um estágio evolutivo da economia e da técnica industrial. Hoje, damos mais ênfase à idéia de pessoa do que à de indivíduo. O indivíduo, considerado tal como o faziam os pensadores da Enciclopédia e os políticos da Revolução, era uma espécie de atomização, de fragmento infinitesimal do povo, uma espécie de microcosmo, de isolamento de interesses e de direitos que, hoje, não mais aceitamos, em face de um mundo que se solidariza invencivelmente, pela própria evolução da técnica e da economia. Se nós, porém, por um lado abandonamos o individualismo jurídico e o político, ao influxo, sobretudo, das novas correntes do pensamento democrático cristão – e quase se poderia dizer democrático católico – nem por isso, poderemos olvidar o valor transcendental e também histórico que tomou, no Século XX, a idéia de personalidade humana. Se, por um lado, consideramos com menor interesse os problemas do individualismo político, por outro procuramos definir e defender certos valores essenciais não ao indivíduo, como o conceituou a Revolução Francesa, mas à pessoa humana, no sentido do legado cultural do Cristianismo.

Que é pessoa humana? – Para nós, participantes da Filosofia Católica e para os não católicos, que participam da Filosofia Democrática, a pessoa humana exprime-se pela posse de determinados atributos, os quais colocam o homem, em qualquer zona do Planeta ou em qualquer estágio da civilização, dentro de um critério de igualdade e de similitude, nas suas origens e destinos.

É claro que contingentemente,

acessoriamente os homens variam ao infinito, segundo possuam ou não determinados apetrechos fíctícios, segundo participem de comunidades mais ou menos avançadas, no concerto das Nações ou disponham de maiores ou menores recursos técnicos para submeter o meio natural aos interesses da sua vida. A verdade, porém, é que ou acreditamos na existência de um conjunto de atributos que distinguem o ser humano dos mais seres naturais – atributos que o colocam não em posição de orgulho ou ambição, mas na humilde situação de detentor de certas faculdades não peculiares aos outros – ou não aceitamos a idéia da personalidade humana, para admitirmos a sujeição do Indivíduo à máquina trituradora e cega do Poder. O que, a meu ver, representa hoje o conceito moderno da liberdade é precisamente a crença na existência de certos atributos, que, para mim, por exemplo, serão sobrenaturais, mas que, para outros, pensadores ou estudiosos não católicos, serão naturais, em todo caso, distintivos e configurativos do que chamamos a personalidade humana. No entanto, é o respeito a esses valores essenciais da personalidade humana que caracteriza, a meu ver, nossa adesão aos princípios da liberdade moderna. Ou bem aceitamos que é possível o convívio do respeito com esses valores pessoais ao mesmo tempo que a colaboração nas finalidades do Estado, no sentido de atender aos interesses gerais, ou não acreditamos na existência desses atributos essenciais e, negando a personalidade humana, aceitamos a missão do Estado de se impor contra a liberdade dos homens.

Ora, o que me parece ressaltar da História da Revolução Francesa e da data que hoje comemoramos é que, de fato, ela representou, no terreno político, essa primeira noção, essa primeira revelação espetacular da emancipação desses atributos que compõem aquilo a que

hoje chamamos a personalidade humana.

Tôdas as idéias liberais anteriores à Revolução Francesa, nos momentos em que mais avançavam ou em que mais floresciam no pensamento dos filósofos ou na obra dos estadistas, correspondiam a uma integração maior do homem dentro da máquina do Estado. Temos na Filosofia Platônica, por exemplo, na obra mesmo dos pensadores romanos como Cícero, a noção de que o homem é livre na medida em que participa com mais amplitude das tarefas do Estado. No entanto, a idéia de o homem ser livre contra o Estado, a idéia de o homem ser independente do Estado, a idéia que Cristo já tinha denunciado na sua famosa resposta – "dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus" – resposta que implicava o reconhecimento de que há uma parte do homem que não é de César e por conseqüência, há uma parte da pessoa que não pertence ao Estado – essa idéia só foi trazida do terreno religioso para o político, a meu ver, com a criação das Instituições que derivaram do 19 de julho.

Sr. Presidente, nós veneramos a França, nós queremos a França, nós amamos a França, e amamos a França sobretudo pela sua capacidade de ser o ponto de encontro dos caminhos através dos quais a Humanidade hoje, desesperadamente, procura o equilíbrio entre o esforço integrativo de uma vida que se denuncia cada vez mais social e a defesa de valores pessoais sem os quais a liberdade perecerá.

Sentimos que a França, ao contrário do que supuseram tantos contemporâneos e até recentemente, sentimos que a França tem a sua mensagem, ainda neste particular. O que está ocorrendo, a partir de maio de 1958 na França, é, a meu ver, a expressão dessa possibilidade e a prova dessa permanente, dessa primaveril capacidade política de evoluir através de novas su-

gestões e de novas idéias.

A Constituição Francesa estabelecida pelo plebiscito popular e redigida como se sabe por juristas eméritos colhidos no seio do Conselho de Estado, é um esforço lógico mas, também, pragmático; é, digamos, um esforço arquitetônico, para estabelecer o equilíbrio entre estas duas determinantes da vida política contemporânea, ou seja, a conveniência da socialização do Estado e da preservação dos valores da liberdade.

Terá a Constituição de 1958 conseguido atingir êsse objetivo ?

É uma resposta que só o futuro próximo nos poderá dar; mas tenho para mim que uma coisa ficou perfeitamente indiscutível no desenrolar dos episódios, a que me reportava há pouco, da História recente da França. Trata-se da capacidade daquele grande povo, daquele grande país, de, encontrada uma liderança inconteste, uma liderança verdadeiramente histórica, que se impunha em todos os setores da vida, no terreno material das Forças Armadas, no terreno intelectual da influência das idéias no terreno político, do prestígio pessoal – quase diria, no terreno histórico da legenda viva – encontrada essa liderança inconteste, repito, conseguir evoluir de um estado de aparente anarquia, de um estado de colapso e de incapacidade dos instrumentos constitucionais existentes, para fazer face ao problema da hora; evoluir, não direi legalmente, mas, legitimamente, desde que estabeleçamos diferença entre a legalidade e a legitimidade; evoluir não pela infração das normas, mas em obediência ao fundo democrático da tradição francesa, para uma solução que deve ser – e acredito será mais do que está sendo neste momento – objeto da reflexão e do estudo dos homens de Estado do meu País.

Há pouco tempo, questão talvez de semanas, tive certa decepção, porque, procurando sugerir para

uma situação muito mais diminuta, muito mais reduzida e muito menos complicada, um remédio assemelhado àquele que foi utilizado, com tanto êxito, na Grande República, defrontei-me com geral falta de receptividade não apenas no meio político, mas também da Imprensa e, até certo ponto, da Oposição, para minha suposição, talvez ingênua, mas profundamente sincera, de que, ainda poderíamos haurir na experiência francesa exemplo conveniente à solução dos nossos problemas.

Não estou ainda convencido de que não tivesse razão na fórmula que procurei apresentar, para resolver o complicado caso do Estado da Guanabara. Não insistirei nêle, pois, é claro, verifiquei sua inoportunidade em face da resistência a meu ver criada mais pela falta de informações e pelo preconceito às idéias que pude enunciar. De qualquer maneira, creio que o episódio deve ser de molde a alertar a opinião brasileira para a transformação que as concepções clássicas da Democracia e do Estado estão sofrendo, neste momento, através da experiência francesa.

Sei que os problemas com que se defronta aquela grande Nação são extremamente delicados o problema africano, o problema da colocação do destino francês fora dos resíduos, das reminiscências e das influências da situação criada pela derrota na guerra. A verdade, porém, é que, apesar de todas essas dificuldades, sentimos já despontar dentro do regime instaura do pela Constituição de 1958, certo êxito, que denota, sem a menor dúvida, a solidez dessas instituições e o acêrto das diretrizes que a Constituição traçou.

Sr. Presidente, o êxito administrativo e financeiro da nova Constituição Francesa, do novo Governo de França, parece já irrecusável. Abalada até os alicerces por uma inflação que se aproximava da nossa, dividida, retalhada In-

ternamente, pelo exacerbamento e pelo radicalismo das hostilidades partidárias, colocada, em face dos problemas coloniais, mais ou menos numa situação que se assemelhava à da Roma da Decadência, Paris cintilava de luzes, enquanto as forças que decidiam do seu destino, batiam-se e se ensanguentavam nas longínquas fronteiras asiática e africana

No meio desta situação, que tanta preocupação trazia aos amigos da França, em todo o mundo, assistíamos, graças a uma liderança nacional com aqueles atributos a que há pouco me referi, a um processo que não pode ser exclusivamente nacional, a uma reconstrução, a um ressurgimento que seria sem sentido, se estivesse confinado às possibilidades de um só povo, e que só são lições, só são exemplos, só são fontes de otimismo e alegria precisamente na medida em que nos dão a impressão de que podem ser seguidos por outros países nas mesmas conjunturas.

Nestas condições, Sr. Presidente, e pedindo a V. Exa. e à Casa perdão pelo desconchavo, pelo desacêrto e insuficiência destas pobres palavras (*não apoiados*), não posso deixar de, como velho amigo da grande Nação francesa, de homem que, pela sua idade, se formou ao influxo dessa grande cultura à qual tanto deve o Brasil, trazer ao Senado da República, a esta Assembléia por tantos títulos augusta e com tanta responsabilidade na nossa tradição histórica, a minha humilde, obscura, rude, tôsca palavra de comovida admiração, permanente amor e renovadas esperanças no exemplo e no futuro da França. (*Muito bem; muito bem. Palmas*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Lino de Mattos, segundo orador Inscrito.

O SR. LINO DE MATTOS (*): – Sr. Presidente, Senhores Senadores: poderá parecer que "tomei assinatura" contra a SUMOC, tantas vezes é esse órgão mencionado nos meus discursos. Culpa não me cabe, porém; não invento os casos, não os crio, não os imagino. Eles existem; recebo denúncias e cumprio com o meu dever de mandatário do povo, usando da palavra para tornar públicas as reclamações que me chegam.

Desta feita, quero referir-me à situação de algumas centenas de depositantes em bancos sediados na Capital de São Paulo e que, há mais de ano, estão em fase de liquidação. São eles: o Banco do Comércio de São Paulo, o Banco de Crédito Comercial de São Paulo, o Banco Paulista e a Casa Bancária Paulicéia. Estabelecimentos pequenos, lutando com dificuldades, foram obrigados a requerer a própria liquidação e, há doze meses, os respectivos processos vêm marchando vagarosamente.

Tratando-se de pequenas organizações bancárias, conforme disse, o número maior dos depositantes está, exatamente, entre aqueles elementos de poucos recursos, como viúvas, empregados do comércio, pequenos comerciantes ou Industriais, enfim, elementos que, durante anos seguidos, foram organizando o seu pé de meia. Um dia, graças à propaganda habilmente feita por essas empresas bancárias, confiaram-lhes seus paucos recursos. Acontece, entretanto, que, em consequência da liquidação, há mais de ano, esses depositantes esperam que a SUMOC cumpra uma exigência legal.

Conforme se sabe, há uma instrução da SUMOC responsabilizando-a pelos depósitos efetuados em organizações bancárias, até o limite de cem mil cruzeiros.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Assim, está o órgão fazendário em falta com os depositantes dos estabelecimentos por mim citados, porque esses débitos são do Governo da República, através da SUMOC.

Fica, portanto, nestas rápidas palavras, o apêlo que formulo da tribuna do Senado da República, a fim de que as autoridades fazendárias, em particular do órgão por mim referido, a SUMOC, providenciem para que esses depositantes recebam, ainda que em parcelas mensais, os depósitos que confiaram a esses bancos.

Sr. Presidente, é preciso que o ilustre Presidente da SUMOC, o economista Garrido Tôrres, tenha presente que não se trata de depositantes de grandes fortunas; são pessoas humildes que, conforme declarei, formaram modesto pé-de-meia e confiaram nesses bancos. Hoje, lutam com dificuldade, porque esse dinheiro representava a economia quase total – em muitos casos, total – de que dispunham essas famílias. Não é justo, pois, que o Governo da República, responsável pelas quantias até cem mil cruzeiros depositadas nos bancos, demore tanto tempo para efetuar a liquidação.

Reitero, portanto, meu apêlo, a fim de que se encontre solução que permita aos depositantes o recebimento das quantias entregues ao Banco do Comércio de São Paulo, Banco de Crédito Comercial de São Paulo, Banco Paulista e na Casa Bancária Paulicéia.

Sr. Presidente, passo a um segundo assunto.

A propósito de discurso que proferi em dias da semana passada, sobre fabricação de automóveis nacionais, recebi longa carta da SIMCA do Brasil.

Vou ler, conforme é de minha obrigação, esse documento, reservando-me, porém, para em outra oportunidade tecer os comentários

que me parecerem necessários. A carta é a seguinte:

SIMCA DO BRASIL

"Rio de Janeiro, 13 de Julho de 1959.

ERJ – DF. 510.

Ao Excelentíssimo Sr. Senador Lino de Mattos

– Senado Federal – Rio de Janeiro – D. F.

Sr. Senador Lino de Mattos,

O "Diário do Congresso Nacional" (edição de 10 de julho último), publica o texto integral do discurso pronunciado por V. Exa., na sessão do dia nove do Senado Federal e no qual são feitas apreciações e comentários sobre a Sociedade Anônima Industrial de Motores, Caminhões e Automóveis, que esta subscreve por seus diretores.

Pedimos vênua a V. Exa. para tomar alguns minutos de seu precioso tempo a fim de esclarecer pontos de seu discurso, onde o nobre Senador foi certamente mal informado e levado a emitir graves conceitos sobre a indústria de automóveis de passageiros de cuja programação, elaborada pelo GEIA, fazemos parte com a fabricação dos automóveis de marca SIMCA DO BRASIL.

2. Inicialmente, afirma Vossa Excelência que nossa empresa estaria importando automoveis ao preço de Cr\$ 205.000,00. Estamos certos, Senhor Senador, que quem lhe forneceu o dado acima não foi absolutamente bem informado, uma vez que, na primeira importação de peças complementares do veículo fabricado por nós, já então com 25,4% de nacionalização no pês, o custo das peças importadas por veiculo de US\$ 1.578,94 CIF, Santos, ou sejam, ao ágio de Cr\$ 130.00 por US\$ e mais a, taxa oficial de Cr\$ 18,82, atingiu a soma de Cr\$ 234.978,10. Além dêste total, devem ser adicionadas as

parcelas de despesas alfandegárias e taxas de desembaraço, num montante de Cruzeiros 100.650,50, por unidade, mais a parcela de Cr\$ 3.500,00 relativa a despesas bancárias, selagem, corretagem etc. somente as despesas acima atingem a cifra de Cr\$ 339.128,60, à qual se devem acrescentar as despesas de financiamento, no estrangeiro, por 3 anos e os juros ao Banco do Brasil pelo financiamento do ágio, em igual prazo, despesas que somam Cr\$ 74.145,70, elevando o custo das peças importadas para Cr\$ 413.274,30, por conjunto, pôsto na nossa fábrica de São Bernardo do Campo.

Como vê o nobre Senador, o preço de cada, conjunto a ser completado e industrializado no Brasil ascendeu a mais do dobro da quantia indicada por V. Exa. da Tribuna, do Senado Federal. Os cálculos acima se referem à primeira importação de 190 unidades, Importadas com 25,4% de omissão em pês (Licença de importação nº DG-58.14201-12911, emitida em 12.11-58).

Na segunda importação, já com 48,5% de componentes nacionais, o custo de cada conjunto de peças importadas, valor CIF, Santos, de dólares 1.153,84 à taxa de Cr\$ 186,87 Por US\$ (média da categoria geral na ocasião), acrescdo das demais despesas como acima discriminado, atingiu à soma de Cr\$ 295.831,00 (Licença de importação nº DO-59-168.315, emitida em 9 de janeiro de 1959).

Na terceira importação, já com 50,148% do pês nacionalizado, o custo de cada conjunto de peças importado, valor CIF, Santos, de US\$1.069,80, à mesma taxa de câmbio de Cr\$ 188,87, por US\$, acrescdo das demais despesas alfan-

degarias e financeiras, atinge à soma de Cr\$ 284.057,00 (Licença de importação nº DG. 59-4118 4283, emitida em 14 de abril de 1959).

3. Noutro trecho de seu discurso, o nobre Senador afirma que a nossa empresa não estaria cumprindo os prazos de nacionalização progressiva do veículo produzido no Brasil, estabelecidos no Decreto nº 41.018, de 28 de fevereiro de 1957. Sobre esta matéria, permitimo-nos trazer ao conhecimento do Eminentíssimo Senador que o nosso projeto de fabricação de automóveis, aprovado pelo GEIA, em dezembro de 1957, por motivos de ordem técnica, teve a sua execução regulada pela Portaria 522, de 30 de agosto de 1958, do Ministro da Viação e Obras Públicas, documento este que abrangeu também a situação de três outras indústrias congêneres, a saber: Willys Overland do Brasil, para seu projeto de fabricação do auto, móvel francês, denominado "Dauphiné"; Borgward do Brasil, para fabricação do automóvel alemão "Isabella" e Volkswagen do Brasil, para a produção do automóvel alemão do mesmo nome.

Para melhor ilustração de nossa afirmativa, transcrevemos os itens I, II e III da referida Portaria:

"Será considerada fabricante de automóveis de passageiros a empresa que, cumulativamente:

I – tenha projeto aprovado até 31-12-57, pelo Grupo Executivo da Indústria Automobilística (GEIA), de acordo com o Decreto nº 41.018, de 28 de fevereiro de 1957, embora por motivo de ordem técnica, a juízo do referido Grupo, não possa atingir, inicialmente, os índices de nacionalização previstos

no art. 4º daquele Decreto;

II – disponha de instalações adequadas e equipamentos no País ou já contratados no exterior, que permitam atingir um índice mínimo de nacionalização de 50% em peso, até 30 de junho de 1959;

III – apresente compromisso de cumprir a partir de 1-7-60, o índice de nacionalização de 95%, em peso, previsto no art. 4º do Decreto nº 41.018, de 28 de fevereiro de 1957;"

Portanto, a nossa obrigação legal está cumprida, justificando-se a "euforia" do Sr. Leon De Rozen, Presidente de nossa associação Simca Internacional, citado por V. Exa: em sua oração.

4. Afirma ainda V. Exa. em seu discurso que estariam sendo usados processos fraudulentos na importação de peças complementares dos veículos produzidos no Brasil, processos estes que se resumiriam na associação de firmas que importariam determinada percentagem de peças diferentes de cada automóvel, as quais convergiriam e seriam montadas nas linhas existentes no País. Confessando a nossa surpresa e perplexidade diante de tão grave afirmativa que, certamente por maldade, incutiram no seu espírito esclarecido, repelimos veementemente essa insinuação que; se verdadeira, importaria em considerarmos coniventes o GEIA, a CACEX, as autoridades alfandegárias e a SUMOC, numa monstruosa e repugnante conspiração contra o Fisco nacional. Estamos certos, Senhor Senador, que nada mais falso poderia ser assacado contra a florescente Indústria automobilística nacional. Qualquer importação de peças complementares é fiscalizada por elemen-

tos acima de qualquer suspeição, indicados pelo GEIA, além de ser submetida à verificação meticulosa da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil e passar pela conferência rigorosa e honesta das autoridades alfandegárias de Santos.

Acreditamos que a simples menção da participação dos mais diversos órgãos da administração pública nesta fiscalização seja suficiente para que V. Exa. reconsidere, do alto da mesma tribuna que tanto tem abrilhantado, conceitos tão desprimorosos e ofensivos sobre a indústria nacional de automóveis. Para melhores esclarecimento de V. Exa. e fundamentação da retificação que certamente promoverá junto de seus ilustres pares e da opinião pública brasileira, traumatizada pelas gravíssimas acusações que nos foram erroneamente imputadas, permitimo-nos trazer ao seu conhecimento uma relação detalhada de nossos fornecedores de autopeças, composta por centenas de expressivas indústrias brasileiras e em funcionamento no País. A indústria nacional de autopeças, cujos esforços vêm permitindo a industrialização horizontal do automóvel no Brasil, devemos o elevado índice de nacionalização por nós atingido em apenas um semestre de operações.

5. Alude V. Exa. à existência de uma firma que dispõe apenas de um armazém alugado a outra empresa onde se estariam montando veículos com peças importadas. Não cremos que V. Exa. quisesse referir-se à nossa organização que, apesar de operar presentemente em Instalações arrendadas, dispõe – e isto pode ser constatado pessoalmente por V. Exa., caso nos dê a honra de sua visita – de instala-

ções adequadas ao fim a que se destinam, construídas por empresa norte-americana de conceito firmado na indústria de automóveis e que encerrou suas atividades no Brasil. Tais instalações foram por nós remodeladas, modernizadas e atualizadas, à custa de pesados Investimentos por nós realizados. Aliás, estas Instalações foram vistoriadas e aprovadas por uma comissão de técnicos do GEIA e da CACEX. Outrossim, julgamos útil trazer ao conhecimento de Vossa Excelência que os planos de nossa, empresa prevêm o estabelecimento de instalações fabris, nas proximidades de Belo Horizonte, com fabricação própria de conjuntos mecânicos com equipamento moderníssimo, já encomendado e em vias de chegar ao Brasil. As obras civis de nossa, Fábrica se encontram em adiantado estágio de desenvolvimento, devendo ela Iniciar suas operações no decorrer do primeiro semestre do próximo ano, atendendo assim ao compromisso que assumimos com o Govêrno.

6. Colaborando no louvável empenho de V. Exa. em esclarecer tão momentosa questão, pedimos vênica para trazer ao seu conhecimento que as nossas importações de peças complementares são feitas à taxa de câmbio equivalente à média do preço apurado nas licitações da categoria geral, e com carência de três anos para a transferência de divisas, imposta pelas nossas autoridades monetárias com o objetivo de aliviar a pressão sobre o nosso orçamento cambial, mas que para nós representa um pesado ônus financeiro pois devemos pagar juros sobre aquêlê período. Como sabe V. Exa., outras empresas congêneres têm regime mais favorecido, tanto na taxa de

câmbio como no prazo de transferência de divisas. E, considerando os pesados ônus cambiais que recaem sobre as peças importadas e o nível de preço das peças nacionais, o elevado custo operacional de uma indústria pioneira, a braços com a falta da mão-de-obra altamente especializada de que necessita, a pesada incidência tarifária, federal e estadual, tanto nas peças que nos são fornecidas por nossos subcontratadores nacionais como no produto acabado (o chamado fenômeno da tributação múltipla), justificará V. Exa. o preço pelo qual oferecemos nosso veículo ao público consumidor. Apesar de tão severos gravames, podemos assegurar a V. Exa. que nossos preços, confrontados com o dos demais veículos produzidos no País, mantêm a mesma relação verificada no mercado internacional.

7. Os esclarecimentos que ora prestamos a V. Exa. e aqueles que houver por bem nos solicitar, dão-nos a convicção de que o nosso esforço em prol da indústria nacional será reconhecido por V. Exa., que, certamente, nos incluirá entre aqueles que lutam para oferecer ao nosso mercado consumidor automóveis nacionais.

As suas notórias qualidades de parlamentar e o seu reconhecido espírito de justiça nos autorizam a esperar de V. Exa. a leitura destes esclarecimentos da tribuna do Senado, retificando e elucidando os conceitos ali expendidos sobre a nossa empresa, cuja idoneidade e lisura nas transações são o nosso maior apanágio.

Renovando-lhe o convite para que nos honre com sua visita a nossa fábrica, e colocando-nos ao seu dispor para quaisquer outros esclarecimentos, aproveitamos a oportuna-

dade para apresentar a Vossa Excelência nossos protestos de elevada consideração e apreço, com que nos subscrevemos.

Atenciosamente,

Sociedade Anônima Industrial de Motores, Caminhões e Automóveis. – *Paulo Gontijo*, Diretor-Geral. – *Paul Voisin*, Diretoria-Superintendente. – *Sebastião Dayrell de Lima*, Diretor-Financeiro. – *Jean Eugene Guicheney*, Diretor-Administrativo".

Sr. Presidente, conforme declarei no instante em que ia proceder à leitura do referido documento, em outra oportunidade apreciarei devidamente os termos da carta que me foi dirigida pela SIMCA, cujo período final registra a esperança de que eu a leria da Tribuna do Senado. Mesmo que não houvesse essa observação, evidentemente eu procederá à sua leitura, pois se trata de firma referida em discursos por mim proferidos nesta Casa, e que procura defender-se. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Padre Calazans, terceiro orador inscrito.

O SR. PADRE CALAZANS (*): – Sr. Presidente, nobres Senadores, já é refrão melancólico, estribilho triste e doloroso o do alto custo de vida.

Nas diversas Câmaras do País, nos Parlamentos Estaduais, na Câmara Federal e neste Senado, tantas vezes se têm levantado como que para acordar a consciência do Chefe da Nação diante da grave situação que vivemos no tocante à economia e às finanças, e, principalmente, à mesa do povo. Tem-se, porém, a impressão de que não há ouvidos para ouvir. Cada vez mais os dias se tornam difíceis, e há uma como decidida vontade de

(*) – Não foi revisto pelo orador.

desafiar a capacidade de paciência do povo.

Este ambiente, Sr. Presidente, nobres Senadores, é mau, é grave, foi sempre a causa de graves desastres para muitas nações, de sofrimentos para muitos povos e, acima de tudo, de vindita para aqueles que se perderem na irresponsabilidade.

Recebi, da Confederação das Famílias Cristãs de São Paulo, Associação fundada pelo Cardeal Arcebispo de São Paulo com o fim de defender os interesses da família, e a eles servir, a seguinte carta:

"Exmo. Sr. Senador Pe. Benedicto M. Calazans,

Saudações Cordiais,

Em face da atual situação calamitosa e desesperadora em que se debate a nação brasileira e também para atender os insistentes pedidos de milhares de famílias que compõem esta Confederação, enviamos ao Sr. Presidente da República uma representação, traduzindo toda a nossa preocupação e angústia à hora grave pela qual estamos passando.

Por se tratar de assunto relevantíssimo e de interesse para toda a coletividade brasileira, vimos solicitar de Vossa Excelência a leitura desse documento em Plenário do Senado, para que conste dos Anais a íntegra do texto dessa representação.

Aproveitamos a oportunidade para assegurar a V. Exa, a nossa particular estima e consideração, a) *Fábio de Aguiar Goulart* – Presidente Estadual".

Sr. Presidente e Senhores Senadores: é o seguinte o texto da representação enviada pelo Presidente daquela entidade, Padre Fábio de Aguiar Goulart, ao Sr. Presidente da República:

"São Paulo, 1º de junho de

1959.

Excelência,

Em setembro de 1956 a Confederação das Famílias Cristãs para a Ação Popular e Social, publicou nos jornais desta Capital um apelo às Autoridades Governamentais, aos Partidos Políticos e às Associações de Classes, sobre o crescente desequilíbrio econômico que o constante aumento do custo de vida estava causando na vida das Famílias Brasileiras.

Queremos crer que nosso brado de alerta não chegou ao conhecimento de V. Exa., razão por que permitimo-nos voltar novamente ao assunto.

Esta Confederação congrega famílias de todos os níveis sociais e pode por isso mesmo testemunhar a angústia que se apoderou principalmente da chamada Classe Média.

Esta classe, Sr. Presidente, cujos integrantes auferem uma gama de rendimentos muito variável, sente-se extremamente angustiada, ante a situação econômica do País.

A classe média, em todos os países ocidentais, tem sido o sustentáculo dos regimes livres. E a classe intermediária, constituída por profissionais liberais, comerciantes, pequenos industriais, lavradores, assalariados, pequenos proprietários, artesãos e outros.

Por essa razão é a parcela social que melhor espelha a nacionalidade e a civilização de um país.

Mas, essa mesma classe, Excelência, sente-se desamparada em face do contínuo encarecimento do custo de vida, que já está provocando o rebaixamento do seu padrão. E isto é grave, Sr. Presidente, uma vez que o padrão de vida desse agrupamento humano representa o que é absolutamente razoável e cristão. O

homem da classe média, em todo o mundo, não conhece o supérfluo, não abusa do poder econômico; sua vida é equilibrada: e por isso produtiva.

Essa é a razão, Sr. Presidente, por que esta Confederação vê com apreensão a conjuntura atual. Está havendo, Excelência, um desgaste de esperança entre as camadas mais expressivas do povo brasileiro.

Sabe V. Exa. que a inflação é a grande responsável por esta situação.

Inflação da moeda, inflação de determinados preços e lucros, salários, ordenados, proventos, subsídios e vantagens. Inflação do crédito, no País e no estrangeiro. Inflação de facilidades, de artifícios econômicos, expedientes financeiros, tarifários e cambiais. Inflação de pseudos-benefícios sociais, assistenciais e previdenciais. Enfim, inflação insuportável do custo de produção e da própria vida, eis que, repetindo célebre ponderação, ela não é um Robin Hood que "toma dos ricos para dar aos pobres", ao contrário, castiga mais cruelmente aqueles que menos se podem proteger, enriquece os ricos enquanto mais empobrece os que já são pobres, dissolvendo e aguando o pouco valor do dinheiro de que possam dispor.

A inflação descontrolada em que se encontra o Brasil pode ter epílogo gravíssimo, como apontam a história e os próprios acontecimentos atuais.

V. Exa. e seus dignos auxiliares de Governo conhecem o que sucedeu na Alemanha, Itália, Bélgica e outros, países, quando tiveram que enfrentar situações bem mais difíceis que a nossa.

Governo e povo se irmanaram num sacrifício comum para salvar o país do colapso total e fatal.

Mas, o exemplo de sacrifício foi dado pelos próprios governos, pela austeridade administrativa, pela compressão das despesas públicas, sem diminuição das obras essenciais e reprodutivas, pelo estímulo à produção agrícola e industrial, pela redução das despesas militares, enfim pela moralização dos costumes.

Hoje essas nações constituem exemplo de ordem e prosperidade para todo o mundo.

Esta Confederação acompanha as tentativas do Governo brasileiro no sentido de conter o aumento do custo de vida. Mas, as leis que regem a Economia têm o mesmo valor lógico daquelas da Física. Não podemos contrariá-las impunemente.

A prática tem provado e nem poderia deixar de ser, que os tabelamentos e demais tentativas para conter a elevação dos custos são medidas inócuas.

E o mesmo que tentar-se manter a pressão de uma caldeira, aumentando-se a temperatura da fomalha.

Excelência, afirmamos que o que nos move a dirigirmo-nos ao Presidente da República é o espírito de colaboração.

Julgamos ser dispensável apresentarmos gráficos e dados que provem ser o aumento do custo de vida no Brasil um dos mais elevados do globo.

O povo brasileiro sabe que a causa primordial das fregüentes emissões reside no desequilíbrio orçamentário. Urge, pois, ser o Governo comedido nos seus próprios gastos, dando boa mostra de economia e austeridade nos negócios públicos eis que como observou André Visson – "depois de quarenta anos de inflação, o povo francês começou a compreender que não há grande diferença entre o Estado e o Cidadão, relativamente a seus

orçamentos". E neste particular o Brasil bem se assemelha à França.

Temos certeza, Excelência, que o povo estará ao lado do Governo sempre que fôr necessário opor-se um "não" às pretensões inoportunas na crise atual, mesmo que essas pretensões em épocas normais pudessem parecer justas.

É preciso dizer "não" a determinadas pretensões das classes produtoras; é preciso dizer "não" aos constantes pedidos de aumento salarial, seja de operários, servidores públicos ou militares; é preciso dizer "não" à tendência governamental de constante aumento dos impostos e taxas federais, estaduais e municipais; é preciso dizer "não", enfim, a tudo que, no momento, contribua para o aumento da despesa pública e que não seja de importância essencial.

É necessário que o próprio Governo saiba restringir-se, como fizeram os governos dos países citados, para que o povo todo, percebendo a reta intenção de seus dirigentes, nada possa criticar, mas, antes, contribuir para o soerguimento do País.

"A melhor maneira de cumprir o Governo sua função de fomento do desenvolvimento econômico, aliado à estabilidade de preços, reside na prudente conduta de seus negócios financeiros" – reconheceu o Presidente Eisenhower, e isto se coaduna perfeitamente com a meta principal de governo, em boa hora lançada por V. Exa., em verdadeira declaração de luta contra a inflação, a escassez e a carestia. Semelhante exemplo de austeridade na administração pública, quando se tornar patente, tal como aconteceu nos países mencionados, há de grangear para V. Exa. a cola-

boração de todos os bons brasileiros. Há que possibilitar o reerguimento do País pela reconquista de sua tranqüilidade política, bem-estar econômico e social.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Exa. os nossos protestos da mais alta consideração e a apreço. – Confederação das Famílias Cristãs Para a Ação Popular e Social (APES). – *Fábio de Aguiar Goulart*, Presidente Estadual".

Aí está na íntegra, Sr. Presidente e Senhores Senadores, o documento apresentado por aquela associação de São Paulo.

Importa compreendam o Governo e os responsáveis pela sorte da Nação que nada mais terrível para um povo e uma Pátria do que, quando ultrapassada a crise da dignidade e da fé, chega a crise da desesperança. Ela é o sinal do fim, o sinal da catástrofe. (*Muito bem; muito bem. Palmas*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Caiado de Castro, quarto orador inscrito.

O SR. CAIADO DE CASTRO (lê o seguinte discurso): – Sr. Presidente, no dia de hoje, se vivo fôsse, completava 78 anos de idade, o Doutor Antônio Geraldo Rocha Filho, o conhecido jornalista Geraldo Rocha. Era um caboclo baiano da velha têmpera, vaidoso de sua origem, dizendo-se descendente do que chamava a sub-raça sertaneja de Barra do Rio Grande, sua terra natal e eterno apaixonado dos problemas do Vale do São Francisco.

Homem estudioso, culto e muito viajado, aprofundou-se na história e nas soluções adotadas para os problemas do Nilo, do Níger, do Yang-Tse-Kiang, do Mississipi, do Danúbio, do Reno, e dos rios de França e de Itália. O seu livro sobre o Rio São Francisco é um repositório de ensinamentos e um

brado de alarma contra as desgraças do deserto abandonado aos seus azares e à mercê das águas que vinham se alastrando pelo solo fértil daquele bem configurado vale, onde outrora, as colheitas de cereais e o rebanho pastoril, só não assumiram o verdadeiro papel de celeiro do Nordeste, pela falta de transporte e pela incompreensão dos governos. Muitas vozes de homens ilustrados e capazes se levantaram contra o verdadeiro crime que se praticava contra o Brasil, porém nenhuma foi tão apaixonada, violenta mesmo, como de Geraldo Rocha, que chefiava a batalha pela regularização do curso e da dragagem do São Francisco e conseqüente construção de canais de irrigação. No seu livro, de 1941, escrito depois das viagens que fizera à Europa, à África e ao Oriente, insistia pelas obras de represamento dos afluentes perenes e do próprio S. Francisco. Era um defensor permanente da boa aplicação dos recursos da União, pugnando com ardor pela reserva de uma cota, retirada de sua Renda Tributária, para o custeio do planejamento e recuperação do Vale do São Francisco.

Conheci Geraldo Rocha, na grande enchente de 1926 e pude apreciá-lo nos quase dois meses que juntos permanecemos nas águas do S. Francisco, em roteiro que parecia interminável. Nesse período, que se me afigurou exageradamente longo e em que até as provisões de bôca escasseavam, nossa alimentação principal era o magnífico *surubi*, tão saboroso à princípio, porém intolerável a final por se ter transformado quase no prato único de alimentação diária; nesse período, dizia eu, as nossas noites de vigília eram amenizadas pela palavra fácil e encantadora de Viriato Correia e pelos sonhos de Geraldo Rocha, que não perdia oportunidade de discorrer sobre seu tema predileto e sobre as esperanças que acalentava de ver disciplinado o S. Francisco, aproveitam-

do seus recursos e afastada a miséria que perseguia aquela população tão boa, tão valente e tão abandonada.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Ouço V. Exa. com agrado.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Em meu nome e no da Bancada da União Democrática Nacional solidarizo-me com as homenagens que V. Exa. presta à memória do Dr. Geraldo Rocha.

Brasileiro devotado aos altos interesses nacionais, durante mais de meio século seu nome estêve ligado aos problemas pátrios, não sômente através de obras que publicou, como em colaboração diária, na Imprensa. Merece, portanto, o preito que o nobre colega lhe rende, ao qual me associo, repito, juntamente com a minha Bancada.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito agradecido a Vossa Excelência.

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não.

O SR. RUY CARNEIRO: – Privei com o Dr. Geraldo Rocha, cujo elogio fúnebre V. Exa. faz no momento, exaltando-lhe a obra e a personalidade. Trata-se, como declara o nobre Senador João Villasbôas e Vossa Excelência acentuou, de um grande brasileiro, que sempre se preocupou com os graves problemas do País, principalmente o do aproveitamento do Rio S. Francisco. Visitava-o constantemente e conversávamos sôbre os seus ideais a respeito daquela região. Pena não tenha êle chegado a assistir à conclusão das obras de barragens de Três Marias, que disciplinarão o rio e proporcionará o ressurgimento econômico do Vale do

São Francisco. Geraldo Rocha teve também grande atuação na Imprensa do Rio de Janeiro. Escrevia com extraordinária facilidade e muito brilho, principalmente sobre assuntos econômicos.

Em nome da Bancada do Partido social Democrático, no meu próprio e no da Paraíba, solidarizo-me, pois, com as homenagens prestadas por V. Exa., num ato de justiça, ao grande e saudoso jornalista e engenheiro patricio Geraldo Rocha.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito agradecido aos nobres Senadores João Villasbôas e Ruy Carneiro, que tanto abrilhantaram meu modesto discurso.

(Lendo):

Completando êsse sonho maravilhoso, antevia o velho Geraldo, como o chamávamos, o Vale do São Francisco como celeiro do Nordeste de um Brasil grandioso.

Recordo-me de vários episódios curiosos daquela época, alguns dos quais – se relatados agora – provocariam risos, escândalo e incredulidade. Citarei, apenas, para não me alongar, uma passagem: Certa noite estávamos em Joazeiro, no início da grande enchente. Nossa irreverência de moço carioca, já endurecido por dois anos de lutas desde a Capital de São Paulo, passando pelos sertões de Mato Grosso, Goiás e Bahia, nossa irreverência, repito, permitiu um comentário rude sobre o custo da água potável, então transportada em pequenos barris pelos gericos ou "telegrafistas", como eram também chamados e que, com a nossa chegada se elevava para 400 réis o barril.

Geraldo Rocha muito mais velho do que nós, homem culto, de grande fortuna, jornalista de renome e de larga experiência, não se ofendeu: apontou para o São Francisco e nos respondeu, triste, emocionado: os senhores são muito moços e ainda não viram nada; êste rio cresce de volume de hora em hora. Quando as águas subi-

rem mais e se espalharem, então os senhores saberão o que é vida difícil, o que é miséria; quando os senhores virem a população faminta e desabrigada e o gado morrer de sede,ilhado na avalanche d'água que se aproxima então poderão compreender o sofrimento dêsse povo, o êrro dos nossos dirigentes. É claro que nenhum de nós, jovens tenentes, acreditou na história, de morrer de sede dentro d'água...

E aqueles que prosseguiram com Mariante e Góis Monteiro, aquêles que, como eu, com longas paradas, subiram o rio até Pirapora, constataram a veracidade do que dizia Geraldo Rocha. Animais de tôda espécie eram arrastados por aquêlê muneo de água que rolava impetuosamente, outros permaneciam ilhados e morriam de sede, com medo de beber a água barrenta que corria com incrível velocidade; a miséria da população flagelada era verdadeiramente impressionante. E não raro, para completar êsse quadro; fazendo companhia aos animais, passavam cadáveres de homens e mulheres.

Geraldo Rocha sentia como se cada cadáver fôsse de um parente querido; como se cada animal fôsse um produto raro de sua fazenda de Barreiros. Nessa ocasião êle se expandia; clamava contra os congressistas de então que não procuravam sentir o problema do Nordeste; clamava contra os governos que, na sua ignorância, tanto mal estavam fazendo ao País. Relembro essa fase de minha mocidade, com destaque, entre as muitas que passei em minha agitada vida militar. Foi um período muito triste e de muito sofrimento, porém grandes foram os ensinamentos recebidos.

Mais tarde, encontrei Geraldo Rocha, entusiasmado com as Centrais Elétricas de Paulo Afonso e, depois, de Três Marias, esta principalmente pelo seu sentido recuperador e regulador do médio São Francisco. Não raro o encontrei

zangado com o Presidente Juscelino, porque o início das obras, no seu entender, estava sendo procrastinado... As monumentais obras de Três Marias prosseguem em ritmo acelerado; a barragem está praticamente terminada, porém o grande enamorado do São Francisco não pôde ver o início da realização de seu grande sonho.

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Exa. outro aparte?

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com muito prazer.

O SR. RUY CARNEIRO: – Após a visita que fiz a Três Marias, em companhia de vários colegas, tratei do assunto na residência de Geraldo Rocha. Entusiasmado pela gigantesca obra realizada naquela região, declarou-me êle: "Desta vez o São Francisco terá o que precisa".

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Êsse, o temperamento e o sentimento de Geraldo Rocha.

(*Lendo*): Geraldo Rocha iniciou sua carreira como Engenheiro Civil, na inspeção da Estrada-de-Ferro Madeira-Mamoré, quando, pela sua inteligência, discernimento, espírito de iniciativa e dinamismo, despertou a atenção de Parcival Farquhar, que mais tarde passou a ajudá-lo e incentivá-lo.

Bem amparado e contando com a representação de grandes capitais estrangeiros, fundou a empresa Port of Pará; conseguiu que uma Companhia Francesa realizasse obras notáveis no Pôrto do Rio Grande; foi o incorporador da Viação Férrea Paraná Santa Catarina; fundou com um grupo francês a Companhia Chemins, de Fer, do Rio Grande do Sul; construiu com os recursos da Brasil-Railway os frigoríficos do Cáis do Pôrto e o edifício de "A Noite" que, ao seu tempo, mereceu a admiração e os aplausos de todos.

Geraldo Rocha sempre foi um homem de grandes iniciativas; era

dotado do espírito combativo e foi muito combatido.

O SR. RUY CARNEIRO: – Era um verdadeiro gigante.

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Possuía, como jornalista uma grande qualidade: quando reconhecia o erro, sabia modificar sua atitude e, não raro, reconhecê-lo de público. Deixou o jornalismo quando se desfez de "O Mundo" e ao sentir os primeiros sintomas de insidiosa moléstia, que, mais tarde, o levaria ao túmulo. Morreu sonhando com a grandeza do Brasil e confiante no futuro do Vale do São Francisco. É à memória dêsse ilustre brasileiro, Sr. Presidente, que rendo hoje minhas homenagens. (*Muito bem; muito bem. Palmas*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho, quinto orador inscrito.

O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia discurso que, entregue à revisão do orador, será posteriormente publicado.

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa, projeto de lei proposto pelo nobre Senador Vivaldo Lima,

Lido e apoiado, vai às Comissões de Constituição e Justiça, e de Saúde Pública, o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 25, de 1959

Institui o uso obrigatório de emblema distintivo das organizações nacionais de saúde, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica adotado, para uso obrigatório e exclusivo de todas as entidades nacionais de saúde, públicas ou privadas, o emblema su-

gerido e aprovado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

Parágrafo único. O emblema de que trata este artigo, é representado por um bastão serpentário, na cor vermelha, em fundo branco, na forma do desenho anexo.

Art. 2º Excetuam-se da obrigatoriedade desta lei as Forças Armadas do País, na conformidade dos tratados e convenções internacionais firmados pelo Brasil, quanto ao uso do emblema da Cruz Vermelha.

Art. 3º O emblema de que trata esta lei não poderá ser usado senão para proteger ou designar os membros das profissões médicas e para-médicas de todo o País, para garantia do livre exercício de suas atividades.

Art. 4º Constituem crime e incluem-se na disposição do art. 335, do Código Penal, sem prejuízo das penas militares e das penas por estelionato e por abuso de confiança:

a) o emprêgo ilegal do emblema a que se refere esta lei;

b) o mesmo emprêgo no comércio e na indústria, quer o emblema seja idêntico, quer seja por imitação, nos termos do art. 3º desta lei.

Art. 5º O Ministério da Saúde baixará, dentro em noventa (90) dias da publicação desta lei, as instruções para o seu fiel cumprimento.

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

No sentido de prosseguir na defesa do Emblema da Cruz Vermelha que, amparado por legislação própria, é, não obstante, de modo freqüente pôsto em cheque por contrafações de toda espécie, em face de hábitos inveterados que ainda não foi possível erradicar, mesmo a despeito de longa e pertinaz campanha, por parte da Cruz Vermelha Brasileira, convém se-

jam adotados amplamente os termos da mensagem do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, recebida recentemente em Genebra e intitulada "Proteção do pessoal sanitário civil". Nessa bem feita exposição do problema é sugerido o modelo de um emblema que venha distinguir os cultores das profissões médicas e para-médicas, os quais tão a miúdo confundem as finalidades do emblema citado, na Instituição Universal da Cruz Vermelha, que não significa "Medicina" ou "profissões afins", mas tão somente "Neutralidade e Proteção".

Para que o uso desse emblema das profissões médicas e para-médicas seja adotado oficialmente, submete-se à discussão pelo Congresso Nacional o projeto anexo, de cuja justificação fica sendo a citada mensagem do Comitê Internacional, devidamente traduzida, considerada parte integrante:

COMITÉ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA

Proteção do pessoal sanitário civil.

Genebra, 6 de fevereiro de 1959.

Aos Comitês Centrais das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha (Crescente Vermelho, Leão e Sol Vermelhos).

Diversas organizações nacionais e internacionais que agrupam membros da profissão médica, fizeram valer, já há alguns anos, que, em sua opinião e na de seus membros, os médicos civis de todas as categorias não se beneficiavam, em tempo de guerra declarada ou nos casos de conflitos internos, de uma proteção inteiramente suficiente. Elas julgaram, em particular, que aquela que lhes conferem as Convenções de Genebra para a proteção das vítimas da guerra, menos extensa para o pessoal sanitário civil que para o pessoal militar, deveria ser reforçada, de uma maneira ou de outra, para garantir em todas as circunstâncias o livre e completo exercício da profissão.

Com êsse fim, muitas dessas organizações tinham proposto que o direito de exhibir livremente e em tôdas as circunstâncias o emblema da Cruz Vermelha fôsse concedido ao conjunto dos membros das profissões médicas. Essa proposição não podia, entretanto, ser aceita, visto como implicava na modificação das convenções de Genebra, e a convocação, hoje, de uma nova Conferência diplomática, única habilitada a modificar o direito, não era por assim dizer possível nem mesmo desejável; além de que graves inconvenientes teriam resultado de uma tal extensão do uso da cruz vermelha e a impossibilidade de o controlar. O problema devia, pois, encontrar outras soluções.

Foi então decidido, por iniciativa da Associação Médica Mundial, confiar-se o seu exame a um grupo de trabalho, que reunisse representantes dessa Associação do Comitê Internacional de Medicina e de Farmácia Militares e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em presença de um observador da Organização Mundial de Saúde. As conclusões a que êsse grupo chegou, após estudos aprofundados, foram recentemente adotadas unânimemente pelas instituições representadas e estão em vias de ser notificadas às diversas, organizações nacionais de medicina militar e de medicina civil. Elas foram igualmente adotadas por outros organismos profissionais, notadamente a Federação Dentária Internacional.

Temos a honra hoje de apresentá-las ao mundo da Cruz Vermelha e convidar as sociedades nacionais a examiná-las com benevolente atenção.

1. O grupo de trabalho, abordando êsses estudos, observou, desde logo, que aquilo que importava em realidade ao pessoal médico de tôdas as categorias em tempo de conflito, era ser protegido de fato, e poder exercer livremente e plenamente a profissão, sem ne-

nhum entrave; ora, essa proteção, de fato, não parece ser sempre garantida pelas regras de direito, em particular em caso, de conflito interno. Por isso, pareceu que, à espera de ver o direito internacional universalmente respeitado e eventualmente reforçado, era às realizações de ordem prática que se devia atender agora.

A primeira verificação que se impôs, era que cabia às próprias profissões médicas fixar e proclamar os princípios que seus membros achavam que deviam aplicar e a êles serem aplicados, em tempo de conflito. Essa verificação conduziu a elaborar novas *Regras de deontologia médica para o tempo de guerra*, cujo texto figura em anexo à presente circular.

2. Êsse Código de Deontologia, entretanto, não poderia por si só proteger os médicos civis ou outros membros das profissões médicas. Fixando os princípios aplicáveis no selo dessas profissões, êle mostra, sem dúvida, que elas se atêm aos mais rigorosos princípios de humanidade e são, pois, por isso, dignas de respeito e de proteção, mas não enuncia nem poderia enunciar nenhuma regra relativa a essa proteção ela mesma. Tal como é, êle apenas visa a robustecer a consciência profissional dos médicos.

Por isso, pareceu necessário formular, paralelamente, um certo número de regras, que definam não apenas os princípios que as profissões médicas pretendem elas mesmas observar, mas, sobretudo, aquêles que elas pedem que se observem a seu respeito, e que elas deverão, desde o tempo de paz e sem mais esperar, fazer conhecer a opinião pública e notificar as autoridades de seu país.

Se o objetivo primordial que essas regras procuram alcançar é mesmo assegurar de fato a proteção do pessoal médico em caso de conflito, o seu verdadeiro fim consiste, entretanto, em garantir que

os doentes e os feridos receberão em qualquer circunstância os cuidados necessários. Aqui, como nas Convenções de Genebra, a proteção do pessoal sanitário é função da dos feridos e doentes. Por isso intitularam-se essas regras: *Regras que devem assegurar os socorros e os cuidados aos feridos e doentes, notadamente em tempo de conflito armado*. Encontra-se, igualmente, o respectivo texto anexo à presente circular.

Essas regras serão não somente difundidas pelas organizações interessadas e seus membros desde o tempo de paz, mas, além disso, reafirmadas apenas sobrevenha uma ou outra das situações que elas têm por objeto cobrir. Neste último caso, elas serão comunicadas, igualmente, por todos os meios possíveis, às diversas autoridades das partes em conflito. O objetivo a atingir é que os princípios assim formulados penetrem por toda parte, em todas as consciências, e criem em cada um esse reflexo de respeito e de proteção que parece, em tempo de perturbações, a única verdadeira garantia da imunidade, de que se devem beneficiar os médicos no exercício de suas funções.

3. O artigo 6 das Regras trata de um emblema distintivo das profissões médicas e para-médicas. Esse emblema é a terceira das realizações de ordem prática, a proteção do pessoal sanitário civil.

Com efeito, um prático que se dirige em socorro dos feridos, por ocasião de uma batalha de rua, por exemplo, deve poder rapidamente se fazer reconhecer como tal. Um cartão de identidade, se é necessário, não é, contudo, suficiente e por isso se pensou num emblema, que não fôsse submetido a tão severas restrições como o é a cruz vermelha, mas que, do mesmo modo que ela, fôsse conhecido de todos e bem visível. Era preciso igualmente que esse, emblema pudesse ser aceito pelo conjunto do corpo médico no mundo. Por isso a escolha recaiu sobre o próprio

símbolo da medicina. O bastão serpentário (caduceu), de que se encontrará anexo o desenho, é hoje o emblema da classe médica, do mundo inteiro conhecido. Desenhando-o em vermelho sobre fundo branco, não somente ele se torna bem visível, mas suscita logo um certo reflexo que uma longa familiaridade com a cruz vermelha ou o crescente vermelho fez nascer em toda parte.

As dimensões e as proporções desse símbolo não foram fixadas, de propósito, a fim de não ligar seu valor protetor a uma forma definida e para dar ao médico, à enfermeira, premidos pelas circunstâncias, a possibilidade de confeccionar rapidamente um emblema improvisado que tenha validade. Aquêles que tiverem sido autorizados por seus órgãos profissionais a usar esse novo símbolo poderão fazê-lo em qualquer circunstância e local, exibindo-o tanto no seu domicílio quanto no seu carro, material profissional etc. É mesmo necessário que assim seja, a fim de que cada um se possa familiarizar com ele.

As presentes disposições interessam inegavelmente à instituição da Cruz Vermelha. Toda medida, com efeito, apta a assegurar, em tempo de conflito, uma proteção a mais aos membros do pessoal sanitário civil e, por consequência, a assegurar um melhor exercício da medicina, um melhor tratamento dos feridos e doentes, deve ser festejada com satisfação pelas Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha, cuja atividade está tão intimamente ligada ao ato médico. A criação de um emblema médico deve permitir, além do mais, conservar a Cruz Vermelha seu pleno valor, conseguir mais estritamente, que seu uso seja em toda parte conforme às regras do direito e impedir qualquer uso abusivo.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha deseja, por consequência, que o seu concurso e o seu apoio aos organismos profissionais mé-

dicos e para-médicos de seu país, para que as medidas tomadas alcancem pleno efeito, que elas sejam conhecidas das autoridades e do público e que os princípios que foram formulados recebam a todo tempo uma inteira aplicação. Ele deseja em particular que as sociedades nacionais contribuam para fazer conhecer o novo emblema médico, tanto para com os seus membros quanto o grande público, e que, se fôr o caso, elas apóiem todas as iniciativas junto às autoridades que visem a dar-lhes a sanção da lei.

Pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. –
Léopold Boissier – Presidente.

ANEXO

Regras de deontologia médica para o tempo de guerra

1 – A deontologia médica em tempo de conflito armado é idêntica à do tempo de paz. Ela é formulada no Código de Ética da Associação Médica Mundial. O médico, no cumprimento do seu dever, tem diante dêle, antes de tudo, sua consciência, seu dever profissional constitui sua primeira obrigação.

2 – A missão essencial da profissão médica é assegurar a salvaguarda da vida e da saúde humanas. Em consequência, é vedado ao médico:

a) Dar um conselho ou executar um ato médico, profilático, diagnóstico ou terapêutico que não seja justificado pelo interesse do paciente;

b) Enfraquecer a resistência física ou mental de um ser humano, a não ser por necessidade terapêutica;

c) Usar seja qual fôr o método para atentar contra a saúde ou a vida humanas.

3 – A experimentação sobre o ser humano é submetida em tempo de guerra às mesmas regras em tempo de paz; ela é formalmente interdita sobre toda pessoa que não disponha de sua liberdade e

notadamente sobre os prisioneiros civis e militares e sobre as populações dos países ocupados.

4 – As interdições visadas nos pontos 2 e 3 são imperativas em qualquer circunstância, mesmo se o médico seja requisitado a praticar tais atos por uma autoridade de fato ou de direito.

5 – Em caso de urgência, o médico deve sempre dispensar os cuidados imediatamente necessários, com imparcialidade e sem nenhuma distinção fundada no sexo, raça, nacionalidade, religião, opiniões políticas ou qualquer outro critério análogo. O médico continua a dar sua assistência por tanto tempo quanto fôr necessária sua presença junto ao doente ou ferido.

6 – O médico é obrigado a observar o segredo médico no exercício de sua profissão.

7 – No exercício de sua missão, o médico não pode usar direitos e facilidades que lhe são conferidos para cumprir atos estranhos à sua atividade profissional.

Com a aprovação do projeto apresentado, a campanha contra o uso ilegal e abusivo do emblema da CRUZ VERMELHA encontrará mais uma arma de valor, ao mesmo tempo que a justa aspiração de usar o sugestivo emblema profissional será oficializada com as vantagens que ficam bem evidenciadas nos preceitos constantes de seu texto.

Sala das Sessões, em 14 de julho de 1959. –
Vivaldo Lima.

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido requerimento do nobre Senador João Villasbôas.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 218, de 1959

Nos termos do art. 212, letra *i*, do Regimento Interno, requiero que sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 1959, que dispõe sobre as pensões militares, além das Co-

missões constantes do despacho inicial, de distribuição, seja ouvida também a Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Sessões, em 14 de julho de 1959. – João Villasbôas.

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa outro requerimento.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 219, de 1959

Nos termos dos arts. 171, nº I, letra a, e 212, alínea z-2, do Regimento Interno, requero passe à Comissão que se seguir no despacho inicial da distribuição do Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 1958, que dispõe sobre a estatua administrativa da Previdência Social, e dá outras providências, cujo prazo na Comissão da Legislação Social já se acha esgotado.

Sala das Sessões, em 13 de julho de 1959. – Cunha Mello.

O SR. PRESIDENTE: – O presente requerimento deveria ser discutido e votado depois da Ordem do Dia. Como a Ordem do Dia desta sessão é Trabalho das Comissões, o referido requerimento está em condições de ser submetido à discussão e votação imediatamente.

Em discussão o requerimento.

Não havendo quem faça uso da palavra, encerro a discussão.

Em votação.

Os Senhores Senadores que aprovam o requerimento, queiram conservar-se sentados. *(Pausa)*.

Aprovado.

Vão ser lidos outros requerimentos.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 220, de 1959

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requero dispensa de publicação para a imediata discussão e votação da

Redação Final do Projeto de Resolução nº 14, de 1959.

Sala das Sessões, em 14 de julho de 1959. – Francisco Gallotti.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a Redação Final dispensada de publicação. Consta do Parecer nº 334, anteriormente lido.

Não havendo quem faça uso da palavra, encerro a discussão.

Em votação.

Os Senhores Senadores que aprovam a Redação Final, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Aprovada.

O Projeto de Resolução nº 14 vai à promulgação.

Vai ser lido outro requerimento.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 221, de 1959

Nos termos dos arts. 221, letra p, e 315, do Regimento Interno, requero dispensa de publicação para a imediata discussão e votação da Redação Final do Projeto de Resolução nº 15, de 1959.

Sala das Sessões, em 14 de julho de 1959. – Francisco Gallotti.

O SR. PRESIDENTE: – A Redação Final de que trata o requerimento ora aprovado refere-se ao Projeto de Resolução nº 15 e consta do Parecer nº 334, igualmente lido.

Em discussão.

Nenhum Senhor Senador desejando fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Encerrada.

Em votação a Redação Final.

Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram conservar-se sentados. *(Pausa)*.

Aprovada.

A matéria vai à promulgação.

Vai ser lido mais um requerimento.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO

Nº 222, de 1959

Nos termos dos arts. 221 *p*, e 315, do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação para a imediata discussão e votação da Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº 215, de 1958.

Sala das Sessões, em 14 de julho de 1959. – *Lameira Bittencourt*.

O SR. PRESIDENTE: – A Redação Final aludida no requerimento consta do Parecer nº 333, já lido. Refere-se ao Projeto de Lei da Câmara nº 215, de 1958.

Em discussão.

Não havendo, quem faça uso da palavra, encerro a discussão.

Em votação à Redação Final.

Os Senhores Senadores, que a aprovam, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Aprovada.

O projeto vai à sanção.

Constando a Ordem do Dia de Trabalhos das Comissões, faculto a palavra aos Senhores Senadores. (*Pausa*).

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão.

Designo para a de amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 – Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 1959, que concede as pensões especiais de Cr\$ 3.000,00 e Cr\$ 2.000,00 a Maria Barros Pinto, viúva de Adamastor Pinto, e Maria Moreno de Souza, viúva de Espiridião Maria de Souza, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 287 e 288, de 1959, das Comissões de: Constituição e Justiça e Finanças.

2 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 1957, que substitui a Tabela XIX, anexa à Lei nº 1.229, de 13 de novembro de 1950 (altera as carreiras do Quadro III do Ministério da Viação e Obras Públicas – Departamento dos Correios e Telégrafos), tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 292 a 294, de 1959, das Comissões de: Constituição e Justiça; de Serviço Público Civil e de Finanças.

3 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 169, de 1958, que altera os parágrafos únicos dos arts. 2º e 3º do Decreto-lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946 (que regula as vantagens a que têm direito os militares da FEB incapacitados fisicamente), tendo Pareceres Favoráveis sob ns. 308 a 310, de 1959, das Comissões: de Legislação Social; de Segurança Nacional e de Finanças.

4 – Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 210, de 1958, que dispõe sobre a chefia da Delegação de Contrôlê junto às autarquias, tendo Pareceres Contrários, sob ns. 285 e 286, de 1959, das Comissões de: Serviço Público Civil, e Finanças.

5 – Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 218, de 1958, que concede a pensão vitalícia, de Cr\$ 8.000,00 mensais a Albina Clementina Frascalossi Sanson, viúva do Deputado Sílvio Sanson, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 300 e 301, de 1959, das Comissões de: Constituição e Justiça, e Finanças.

6 – Discussão única, do Projeto de Resolução nº 17, de 1959, que concede aposentadoria a Cesário Manoel da Silva, Ajudante de Porteiro, classe "M", do Quadro da Secretaria do Senado Federal (projeto de autoria da Comissão Diretora).

Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às 15 horas e 55 minutos.

67ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 15 DE JULHO DE 1959

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES CUNHA MELLO E MATHIAS OLYMPIO

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Cunha, Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Ruí Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Atílio Vlvacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benéaicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade,
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.

Fernando Corrêa.

Alô Guimarães.

Gaspar Velloso.

Souza Naves.

Francisco Gallotti.

Brasílio Celestino.

Daniel Krieger.

Mem de Sá.

Guido Mondin. – (48).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 48 Senhores Senadores.

Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. Jorge Maynard, ser. vindo de Segundo Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 1º Secretário, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

Mensagens

Do Sr. Presidente da República; ns. 103, 104 e 105, acusando. e agradecendo, respectivamente, o recebimento das de ns. CN-41, nº 54 e SP-40, do corrente ano;

– Ns. 106, 107 e 108, encaminhando autógrafos dos seguintes projetos de lei da Câmara:

– Nº 29, de 1959, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Tribunal Fede-

ral de Recursos – o crédito especial de Cr\$ 7.277.091,50, para atender às despesas do abono provisório de 30% aos servidores da Secretaria do mesmo Tribunal;

– Nº 191, de 1959, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas – o crédito especial de Cruzeiros 186.000.000,00, para atender ao pagamento de despesas inadivéis do Lóide Brasileiro;

– Nº 22, de 1959, que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder Judiciário – Supremo Tribunal Federal. – o crédito especial de Cr\$ 7.736.400,00, para pagamento, no exercício de 1959, do abono provisório de 30%, aos servidores da Secretaria do mesmo tribunal.

VETO

Nº 2, DE 1959

Do Sr. Prefeito do Distrito Federal, ao Projeto de Lei da Câmara do Distrito Federal nº 505-A, de 1957, que estabelece co-responsabilidade das firmas construtoras e das que executam trabalhos ou serviços complementares, e dos profissionais executores das obras ou serviços, e fixa as penalidades a que ficam sujeitas uma e outras, na forma que menciona.

G. P. 1.784.

Em 14 de julho de 1959.

Senhor Presidente:

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., na forma do § 3º e para os fins do § 4º, do art. 14, da Lei nº 217, de 15 de janeiro de 1948, o anexo Projeto de Lei nº 505-A, de 1957, da Câmara do Distrito Federal, que me foi enviado aos seis de julho corrente.

Ao referido projeto de lei que estabelece a co-responsabilidade das firmas construtoras e das que executam trabalhos ou serviços complementares, e dos profissionais executores das obras ou serviços, e fixa as penalidades a que ficam sujeitas umas e outras na

forma que menciona, opus vetos parciais pelas "Razões" que acompanham este ofício, integrando-o.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa. os protestos do meu profundo respeito. – José J. de Sá Freire Alvim, Prefeito do Distrito Federal.

RAZÕES DE VETOS

(Integram o Ofício, nº G.P. 17.481 de 1959)

Redação do projeto:

Art. 5º "A firma registrada conforme o art. 2º, que realizar cálculos, obras ou serviços estruturais apresentando deficiências técnicas, em desobediência às normas técnicas brasileiras oficialmente aprovadas, feita a constatação por Engenheiros da Prefeitura, ficará sujeita às seguintes penalidades, além das multas previstas na lei:

a) advertência pelo Diretor do Departamento de Edificações, publicada no *Diário Oficial* e transcrita em seu registro;

b) suspensão de 1 a 2 anos aplicada pelo Diretor do Departamento de Edificações, nos casos de imperícia comprovada em laudo de vistoria realizada por uma Comissão de três engenheiros, sendo um do quadro da Prefeitura e dois indicados por uma das seguintes entidades: Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, Instituto de Arquitetos do Brasil, clube de Engenharia, Conselho Federal ou Regional de Engenharia e Arquitetura, à escolha do Sr. Secretário-Geral de Viação e Obras;

c) suspensão por 2 anos ou cancelamento definitivo do registro, determinados pelo Secretário-Geral de Viação e Obras, por proposta do Diretor do Departamento de Edificações, nos casos em que, em

vistoria realizada por uma Comissão constituída como a prevista na alínea *b*, caso se verifiquem deficiências técnicas estruturais em obras realizadas, posteriormente, por firma incurso anteriormente na penalidade estabelecida na alínea precedente".

Incidência do veto.

Em grifo.

Razões

Trata-se de assunto da alçada da Prefeitura e não seria conveniente admitir a interferência de representantes de outras instituições, principalmente quando entre elas se encontram algumas que têm, por força de lei o direito e o dever de, funcionando como tribunais, resolver autônomoamente, e outra – o Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro – que tem por finalidade precípua a defesa dos interesses de seus associados.

Redação do projeto.

"Art. 5º....."

§ 1º Durante o período de suspensão, a firma poderá terminar as obras iniciadas, realizando, porém, as modificações, ou reforços indicados, não podendo, no entanto, assinar novos projetos.

§ 2º Das penalidades previstas nas alíneas *b* e *c* caberá recurso ao Prefeito, *promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio de Janeiro*".

Incidência do veto.

Em grifo.

Razões

O recurso – direito de defesa – sendo pessoal, não poderia ser elidido pela lei, embora dela se tenha incumbido um órgão, por mais ilustre e respeitável que seja.

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO

Estabelece a co-responsabilidade das Firms Construtoras e das que executam trabalhos ou serviços complementares, e dos Profissionais executores das obras ou serviços, e fixa as penalidades a que ficam sujeitas umas e outras, na forma que menciona.

A Câmara do Distrito Federal resolve:

Art. 1º São consideradas "Firms Construtoras" legalmente habilitadas a executar no Distrito Federal aquelas que satisfazem as disposições dos Decretos Federais 23.569, de 11 de dezembro de 1933 e 8.620, de 20 de janeiro de 1946, e as disposições legais e fiscais vigentes.

Parágrafo único. Os projetos de construção apresentados para aprovação da Prefeitura deverão ser, obrigatoriamente, assinados pelo representante legal da firma e pelos profissionais responsáveis pela execução de cálculos, sondagens, ou serviços que interfiram na estabilidade da obra, devendo ser especificado o serviço a cargo de cada um.

Art. 2º O Departamento de Edificações da Secretaria Geral de Viação e obras organizará um registro e fichário das firms construtoras e das especializadas em serviços complementares que afetem a estabilidade das obras, nas mesmas bases do determinado pelo art. 58 e seus parágrafos, do Decreto nº 6.000, de 1 de julho de 1937.

Parágrafo único. O depósito previsto na letra *g*, do § 1º do art. 58, mencionado acima, será, para as firms referidas neste artigo, de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros).

Art. 3º Só às firms que tenham seu registro atualizado de acordo com o estabelecido no artigo anterior, será permitido assi-

nar projetos e colocar tabuletas nas obras, na qualidade de construtores.

Parágrafo único. É concedido o prazo de 120 dias a partir da data da publicação da presente lei, para que as firmas construtoras se registrem na Secretaria Geral de Viação e Obras.

Art. 4º Uma firma poderá ter um ou mais profissionais responsáveis por suas obras ou serviços.

Art. 5º A firma registrada conforme o art. 2º, que realizar cálculos, obras ou serviços estruturais apresentando deficiências técnicas, em desobediência às normas técnicas brasileiras oficialmente aprovadas, feita a construção por Engenheiros da Prefeitura, ficará sujeita às seguintes penalidades, além das multas previstas na lei:

a) advertência pelo Diretor do Departamento de Edificações, publicada no *Diário Oficial* e transcrita em seu registro;

b) suspensão de 1 a 2 anos aplicada pelo Diretor do Departamento de Edificações, nos casos de imperícia comprovada em laudo de vistoria realizada por uma Comissão de três engenheiros, sendo um do quadro da Prefeitura e dois indicados por uma das seguintes entidades Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, Instituto de Arquitetos do Brasil, Clube de Engenharia, Conselho Federal ou Regional de Engenharia e Arquitetura, à escolha do Sr. Secretário Geral de Viação e Obras;

c) suspensão de 2 a 5 anos ou cancelamento definitivo do registro, determinadas pelo Secretário Geral de Viação e Obras, por proposta do Diretor do Departamento de Edificações, nos casos em que, em vistoria realizada por uma Comissão constituída como a prevista na alínea *b*, caso se verifiquem deficiências técnicas, estruturais, em obras realizadas, posteriormente, por firma incursa anteriormente na penalidade estabelecida na alínea precedente.

§ 1º Durante o período de sus-

pensão a firma poderá terminar as obras iniciadas, realizando, porém, as modificações ou reforços indicados, não podendo, no entanto, assinar novos projetos.

§ 2º Das penalidades previstas nas alíneas *b* e *c* caberá recurso ao Prefeito, promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio de Janeiro.

Art. 6º As penalidades discriminadas no artigo precedente também são aplicáveis aos profissionais responsáveis pela execução da obra, serviços ou cálculo.

Art. 7º Pelas infrações às disposições nesta lei e do Decreto nº 6.000, de 1 de julho de 1937, serão aplicadas, de acôrdo com os parágrafos dêste artigo:

§ 1º Por deixar de fazer nos projetos, memoriais e cálculos que assinar, as indicações da função ou do título profissional: Ao profissional infrator multa de – Cruzeiros 1.000,00.

§ 2º Por apresentar projeto em evidente desacôrdo com o local, ou falsear dolosamente medidas, cotas e demais indicações do projeto ao Profissional responsável pelo projeto multa de – Cruzeiros 20.000,00 até Cr\$ 30.000,00.

§ 3º Por viciar o projeto original aprovado, introduzindo-lhe alterações de qualquer espécie: ao profissional responsável multa de – Cr\$ 40.000,00 até Cr\$ 50.000,00.

§ 4º Por falsear cálculos e memoriais justificativos dos projetos: ao profissional infrator multa de Cr\$ 40.000,00 até Cr\$ 50.000,00.

§ 5º Por assumir a responsabilidade da execução de obra e não dirigir a mesma obra ao profissional responsável pela execução da obra multa de Cr\$ 40.000,00 até Cr\$ 50.000,00.

§ 6º Por executar obra em desacôrdo com o projeto aprovado, com alterações dos elementos geométricos ascencionais: ao profissional responsável pela execução da obra e à firma construtora, simultaneamente, multa de – Cruzeiros 40.000,00 até Cr\$ 50.000,00.

§ 7º Por falta de precauções para segurança das pessoas, das propriedades e benfeitorias, durante a execução de uma obra: ao profissional responsável pela falta mencionada e à firma construtora, simultaneamente, multa de – Cr\$ 40.000,00 até Cr\$ 50.000,00.

§ 8º Por executar obras, serviço. ou cálculos em desacôrdo com as normas brasileiras e legislação específica: aos profissionais responsáveis multa de – Cr\$ 40.000,00 até Cr\$ 50.000,00.

Art. 8º Cada profissional, individualmente, poderá, no máximo, responsabilizar-se perante a Prefeitura, simultaneamente, pelos seguintes números de obras:

- a) 20 unidades de 1 a 3 pavimentos;
- b) 10 unidades de mais de 3 pavimentos.

§ 1º Para efeito de equivalência, cada unidade da alínea *b* equivale a 2 (duas) unidades da alínea *a*.

2º Considerar-se á como unidade de construção, para efeito dêste artigo, as vilas, construções conjugadas e também as construções distintas, de menos de 4 pavimentos, mas situados dentro de um raio de 200 metros.

§ 3º Não serão considerados para os efeitos, dêste artigo as reformas, modificações, consertos e pequenos acréscimos cujo número, entretanto, sob a responsabilidade de um só profissional não poderá exceder de 40.

Art. 9º As firmas construtoras poderão ter um ou mais profissionais responsáveis, aplicando-se a cada um, individualmente, a tabela prevista no artigo anterior.

Art. 10. A. presente lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

A Comissão de Constituição e Justiça.

Ofícios

Da Câmara dos Deputados ns. 1.014 e 1.016, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do Sena-

do nº 37, de 1957, que reverte ao Serviço Ativo do Exército, oficiais de intendência que passaram á reserva de 1ª classe, em vista de não terem sido cumpridas disposições do Decreto-lei nº 9.120, de 2 de abril de 1946. Outrossim, comunica e aprovação da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 1958, que concede pensão vitalícia ao médico Antônio Tolentino, residente na cidade de Sërro, em Minas Gerais;

– Nº 1.023, encaminhando autógrafos do seguinte projeto de lei:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 1959

(Nº 97-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral Tribunal Superior Eleitoral – crédito especial de Cr\$ 82.000.000,00, para atender a despesas eleitorais.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º E o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal Superior Eleitoral – o crédito especial de Cr\$ 82.000.000,00 (oitenta e dois milhões de cruzeiros), para atender a despesas com o alistamento eleitoral, fotografias de eleitores e eleições no decorrer do exercício de 1959.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

A Comissão de Finanças.

PARECERES NS. 336 E 337, DE 1959

Nº 336, DE 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº.768, de 1957 (nº 766, de 1955, na Câmara

dos Deputados), que modifica o art. 330 da Lei nº 1.316, de 20 de janeiro de 1951 (Código de Vencimentos e Vantagens dos militares).

Relator: Sr. *Rui Palmeira*.

O art. 330 da Lei nº 1.916, de 20 de janeiro de 1951 (Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares), que o presente projeto pretende alterar, está assim redigido:

"Art. 330. Ao Oficial, Aspirante a Oficial, Guarda-Marinha, Subtenente, Suboficial e Sargento da ativa, da reserva remunerada ou reformado é permitido consignar em fôlha de pagamento a importância necessária à indenização de compromissos assumidos com as instituições designadas no art. 334, para os fins previstos na alínea *b* do inciso I e nas letras *a*, *b*, *c* e *e* do inciso III, do art. 327, deste Código."

Pelo projeto, a redação desse artigo passa a ser a seguinte:

"Art. 330. Ao Oficial, Aspirante a Oficial, Guarda-Marinha, Subtenente, Suboficial, Sargento, Cabo e Taifeiro da ativa, da reserva remunerada ou reformado, é permitido consignar em folha de pagamento a importância necessária à indenização de compromissos assumidos com as instituições designadas no art. 334, para os fins previstos na alínea *b* do inciso I e nas letras *a*, *b*, *c* e *d* do inciso III do art. 327, deste Código."

II. O autor da Proposição, Deputado João Machado, diz, justificando-a:

a) que os taifeiros militares foram esquecidos na redação do art. 330, do Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares;

b) que o referido artigo, concedendo vantagens aos sargentos, não deveria deixar de contemplar tam-

bém taifeiros, que aos sargentos são equiparados em vencimentos;

c) que os taifeiros; quando reformados, chegam ao posto de Tenente, o que lhes permite gozar os benefícios da lei.

III. O projeto, sobre cujo mérito deverá pronunciar-se a Comissão de Segurança Nacional, nada contém, do ponto de vista constitucional e jurídico, que o invalide, e, desse modo, opinamos por sua aprovação.

Sala das Comissões, em 17 de junho de 1959. – *Lourival Fontes*, Presidente. – *Rui Palmeira*, Relator. – *Attilio Vivacqua*. – *Lima Guimarães*. *Daniel Krieger*. – *Milton Campos*. *Menezes Pimentel*. *Mourão Vieira*.

Nº 537, DE 1959

Da Comissão de Segurança Nacional, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 248, de 1957 (na Câmara nº 766, de 1955).

Relator: Sr. *Jorge Maynard*.

O art. 330 do Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares assim dispõe, em seu art. 330:

"Ao Oficial, Aspirante a Oficial, Guarda-Marinha, Subtenente, Suboficial e Sargento da ativa, da reserva remunerada ou reformado é permitido consignar em fôlha de pagamento a importância necessária à indenização de compromissos assumidos com as instituições designadas no art. 334, para os fins previstos na alínea *b*, do inciso I e nas letras *a*, *b*, *c* e *d*, do inciso III, do art. 327, deste Código".

O presente projeto altera esse artigo, dando-lhe a seguinte redação:

"Ao Oficial, Aspirante a Oficial, Guarda-Marinha, Subtenente, Suboficial, Sargento, Cabo e Taifeiro da ativa, da reserva remunerada ou refor-

omado, é permitido consignar em fôlha de pagamento a importância necessária à indenização de compromissos assumidos com as instituições designadas no art. 334, para os fins previstos na alínea *b*, do inciso I e nas letras *a*, *b*, *c* e *d*, do Inciso III do art. 327, dêste Código"

II Como se verifica, o artigo, no Código e no projeto, tem quase a mesma redação. A diferença está em que o projeto inclui os taiteiros e os cabos da ativa entre os militares a serem beneficiados com a consignação em fôlha, medida que nos parece justa, pois de um lado, os taiteiros são equiparados aos sargentos, em vencimentos, e, quando reformados, chegam ao posto de Tenente, o que lhes permite gozar os favores da lei, e, de outro lado, conforme informação da Administração Naval, que sugeriu a inclusão dos cabos, êstes já podem consignar para a Caixa de Construções de Casas para o Pessoal do Ministério da Marinha.

III. Embora, em principio, sejamos favoráveis à medida, cumpre observar que também os cabos do Exército e da Aeronáutica seriam contemplados com os benefícios da lei, sendo prudente, portanto, ouvir a respeito, e assim opinamos, os Ministérios da Guerra e da Aeronáutica.

Sala das Comissões, em 9 de julho de 1959. – *Jefferson de Aguiar*, Presidente. – *Jorge Malrnard*, Relator. – *Zacharias de Assumpção*. – *Fernando Corrêa*. – *Jarbas Maranhão*. – *Caiado de Castro*.

O SR PRESIDENTE: – Está finda a, leitura do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Lino de Mattos, orador inscrito. (*Pausa*).

Não está presente.

Não há mais orador inscrito. (*Pausa*).

O SR. JORGE MAYNARD: (lê o seguinte discurso): – Sr. Presidente, o Departamento

Nacional de Obras Contra as Sêcas inaugura obras no Nordeste. Esta notícia publicada nos jornais desta Capital, despertou-me, é natural, o maior interesse. Procurei, então, apressadamente, ler os detalhes da boa nova e tive a satisfação de constatar que no Piauí vão ser inaugurados estradas de rodagem, e campo de pouso; no Ceará, açudes, (inclusive o de Araras), usina hidrelétrica, estradas e campo de pouso; na Paraíba, serviços de iluminação pública; em Pernambuco, açudes; em Alagoas, também açudes; na Bahia, serviços de abastecimento d'água; e em Minas Gerais, rodovias e abastecimento d'água.

A minha satisfação, porém, não foi completa. Faltaram os Estados de Sergipe e Rio Grande do Norte, duas Unidades nordestinas duramente sujeitas às sêcas.

Fiquei em dúvida, sem saber se a ausência dos dois Estados, da lista das inaugurações, foi motivada pelo fato do DNOCS nada ter a inaugurar ali, ou se devido ao laconismo da nota publicada na Imprensa.

Deus queira que tenha se verificado a última hipótese.

A fim de esclarecer a minha dúvida com relação ao andamento das obras do DNOCS no meu Estado, encaminho à Mesa um requerimento de informações ao Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, assim redigido:

REQUERIMENTO
Nº 223, DE 1959

Excelentíssimo Sr. Presidente do Senado Federal.

Requeiro a V. Exa., na forma do Regimento Interno, sejam solicitadas as seguintes informações ao Ministério da Viação e Obras Públicas:

a) quais as obras que o DNOCS está executando no Estado de Sergipe;

b) descrição sumária dessas obras e seu estado atual;

c) quais as obras programadas pelo DNOCS, para os próximos anos.

Sala das Sessões, em 16 de julho de 1959. – *Jorge Maynard*.

No caso da primeira hipótese, o Sr. Ministro Lúcio Meira, que tem nos dado tantas demonstrações de operosidade e de interesse pelos assuntos de sua pasta, deve estar sentido de não ter podido incluir aqueles Estados, no seu programa de inaugurações. (*Muito bem*).

Durante o discurso do Senhor Jorge Maynard, o Senhor Cunha Mello deixa a cadeira da presidência, assumindo-a o Sr. Mathias Olympio.

O SR. PRESIDENTE: – Pelo nobre Senador Jorge Maynard foi lido, da tribuna, requerimento de informações que, enviado à Mesa, é deferido.

Passa-se à:

ORDEM DO DIA

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 1959, que concede as pensões especiais de Cr\$ 3.000,00 e Cruzeiros 2.000,00 a Maria Barros Pinto, viúva de Adamastor Pinto, e Maria Moreno de Souza, de Espiridião Maria de Souza; tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 287 e 288, de 1959, das Comissões de; Constituição e Justiça, e Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (*Pausa*).

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 10, DE 1959

(Nº 1.917-D, **de 1956**, na Câmara dos Deputados)

Concede as pensões especiais de Cr\$ 3.000,00 e Cr\$ 2.000 00 a Maria Barros Pinto, viúva de Adamastor Pinto, e Maria Moreno de Souza, viúva de Espiridião Maria de Souza.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É concedida a pensão especial de Cr\$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais a Maria Barros Pinto, viúva do ex-Telegrafista, letra "E", Adamastor Pinto.

Art. 2º É também concedida a pensão especial de Cr\$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) mensais a Maria Moreno de Souza, viúva do ex-Carteiro Espiridião Maria de Souza.

Art. 3º pagamento das pensões correrá à conta da verba orçamentária do Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas da União.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 1957, que substitui a Tabela XIX, anexa à Lei nº 1.229, de 13 de novembro de 1950 (altera as carreiras do Quadro III do Ministério da Viação e Obras Públicas – Departamento dos Correios e Telégrafos), tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 292 a 294, de 1959, das Comissões de: Constituição e Justiça; de Serviço Público e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 90, DE 1957

(Nº 886.B-1955, na Câmara dos Deputados)

Substitui a Tabela nº XIX, anexa à Lei nº 1.229, de 13 de novembro de 1950. (Altera as carreiras do Quadro III do Ministério da Viação e Obras Públicas" – Departamento dos Correios e Telégrafos).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A Tabela nº XIX, anexa à Lei nº 1.229, de 19 de novembro de 1950, é considerada substituída, a contar de 14 de novembro de 1950, pela que acompanha a presente lei.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 169, de 1958, que altera os parágrafos únicos do arts. 2º e 3º do Decreto-lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946 (que regula as vantagens a que têm direito os militares da FEB, incapacitados fisicamente), tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 308 a 910, de 1959, das Comissões: de Legislação Social; de Segurança Nacional o de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 169, DE 1958

(Nº 1.847-B, de 1956, na Câmara dos Deputados)

Altera os parágrafos únicos dos arts. 2º e 3º do Decreto-lei nº 8.705, de 23 de janeiro de 1946.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O parágrafo único do art. 2º do Decreto-lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2º.....

Parágrafo único. As vantagens dêste artigo serão aumentadas e concedidas nas seguintes bases:

a) de 25% (vinte e cinco por cento), hospitalização especializada vitalícia, quando necessária e a juízo médico, casa própria de acordo com seu posto e educação dos filhos menores, às expensas do Estado, aos que ficarem impossibilitados para todo e qualquer trabalho;

b) direito, tão somente, à casa própria; de acordo com o seu posto e às expensas do Estado, aos que ficarem possibilitados de prover os meios de subsistência".

Art. 2º O parágrafo único do art. 3º do Decreto-lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º.....

Parágrafo único. As vantagens deste artigo serão aumentadas e concedidas nas seguintes bases:

a) de 25% (vinte e cinco por cento), hospitalização especializada vitalícia, quando necessária e a juízo médico, casa própria de acordo com seu **pôsto** e educação dos filhos menores, às expensas do Estado, aos que ficarem impossibilitados para todo e qualquer trabalho;

b) direito, tão somente, à casa própria, de acordo com o seu **pôsto** e às expensas do Estado, aos que ficarem possibilitados de prover os meios de subsistência."

Art. 3º Essas alterações ficam regidas, quanto à sua execução, pelo Decreto-lei nº 2.378, de 24 de dezembro de 1954.

Art. 4º Durante 2 (dois) anos, os orçamentos da União consignarão, em dotação própria para o Ministério da Guerra, a importância de Cr\$ 60.000.00000 (sessenta milhões, de cruzeiros), para a execução desta lei.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 210, de 1958, que dispõe sobre a chefia da Delegação de Controle junto às autarquias, tendo Pareceres Contrários; sob ns. 285 e 286, de 1959, das Comissões de: Serviço Público Civil e Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está rejeitado.

E o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 210, DE 1958

(Nº 3.649-A, de 1958, na Câmara dos Deputados)

Dispõe sobre as chefias das Delegações de controle junto às autarquias.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º As chefias das Delegações de Controle junto às autarquias serão exercidas pelos representantes técnicos dos respectivos Ministérios.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – O projeto vai ao Arquivo. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Senhores Deputados.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 218, de 1958, que concede a pensão vitalícia de 8.000,00 Mensais a Albina Clementina Frascalossi Sanson, viúva do Deputado Sílvio Sanson, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 300 e 301, de 1959, das Comissões de: Constituição e Justiça e Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO LEI DA CÂMARA
Nº 218, DE 1958

(Nº 3.725-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)

Concede a pensão vitalícia de Cr\$ 8.000,00 mensais a Albina Clementina Frascalossi Sanson, viúva do Deputado Sílvio Sanson.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É concedida a pensão especial de Cr\$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros) mensais a Albina Clementina Frascalossi Sanson, viúva do Deputado Sílvio Sanson.

Art. 2º A pensão de que trata o art. 1º desta lei correrá à conta da dotação orçamentária do Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas da União.

Art. 3º Está lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto de Resolução nº 17, de 1959, que concede aposentadoria a Cesário Manoel da Silva, Ajudante de Porteiro, classe "M", do Quadro da Secretaria do Senado Federal (projeto de autoria da Comissão Diretora).

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à Comissão Diretora para a Redação Final:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 17, DE 1959

Concede aposentadoria a Cesário Manoel da Silva, Ajudante de Porteiro, classe "M", do Quadro da Secretaria do Senado Federal.

O Senado Federal resolve:

Artigo único. É concedida aposentadoria a Cesário Manoel da Silva, Ajudante de Porteiro, classe "M", no cargo de Chefe de Portaria, PL-7, nos termos dos arts. 191 § 1º, da Constituição Federal, 184, item I, da Lei nº 1.711, de 25-10-1952, e 5º, da Lei nº 288, de 1948, combinada com a Lei nº 288, de 1948, incorporando-se aos respectivos proventos da inatividade a gratificação adicional correspondente.

O Sr. Mathias Olympio deixa a cadeira da presidência, reassumindo-a o Sr. Cunha Mello.

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.

Não há orador inscrito.

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão.

Designo para a de amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 1958, que concede a pensão especial de Cr\$ 2.000,00 mensais a Francisco

Augusto de Maria, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 306 e 307, de 1959, das Comissões: de Constituição e Justiça, e Finanças.

2 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 198, de 1958 (nº 2.468, de 1957, na Câmara) que concede isenção de todos os direitos, imposto de consumo e taxas alfandegárias para um altar de mármore importado pela Escola Belém do Hôrto, de Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, tendo Pareceres ns. 321 e 322, de 1959, das Comissões: de Economia, favorável, com a Emenda que oferece (nº 1-CE) e de Finanças, favorável ao projeto e à emenda da Comissão de Economia.

3 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 207, de 1958 (nº 3.651, de 1958, na Câmara) que concede pensão especial a Lucíla de Faria Gaertner e Odete Gonçalves, viúva e filha adotiva de Carlos Gaertner Filho, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 325 e 324, de 1959, das Comissões de Constituição e Justiça, e de Finanças.

4 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1958 (nº 879, de 1955, na Câmara) que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cru-

zeiros 84.000.000,00, destinado a cobrir deficiências da receita da Companhia Nacional de Navegação Costeira, tendo Parecer Favorável, sob nº 320, de 1959, da Comissão de Finanças.

5 – Primeira discussão (votação da preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 285, do Regimento Interno) do Projeto nº 71, de 1954 (de autoria do Senador Atílio Vivacqua), que dispõe sobre o Plano de Valorização Econômica do Vale do São Mateus, tendo Pareceres (ns. 147 e 327, de 1959) da Comissão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade do projeto e da emenda do Plenário.

6 – Primeira discussão do Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1959, que dá nova redação ao art. 8º da Lei nº 2.599, de 13 de setembro de 1955, que dispõe sobre o plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São Francisco (de autoria do Sr. Senador Juracy Magalhães), tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 314 a 316, de 1959, das Comissões: de Constituição e Justiça; de Economia e de Finanças.

Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às 14 horas e 55 minutos.

68ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 16 DE JULHO DE 1959

PRESIDÊNCIA DO SR. CUNHA MELLO

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.

João Villasbôas.

Fernando Corrêa.

Alô Guimarães.

Gaspar Velloso.

Francisco Gallotti.

Brasílio Celestino.

Mem de Sá.

Guido Mondin. – (47).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 46 Senhores Senadores.

Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 2º Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. Segundo Secretário, servindo de 1º, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

Avisos

Do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, nos seguintes termos:

**MINISTÉRIO DO TRABALHO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

Nº 154.053-59 GM 1.662.

Solicita prorrogação de prazo.

Em 11 de julho de 1959.

Sr. Secretário.

1. Em referência ao Ofício nº 241, de 29 de maio último, tenho a honra de encaminhar a V. Exa.,

em anexo, cópia do expediente pelo qual o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários justifica a necessidade de maior prazo para atender às informações solicitadas no Requerimento nº 127-59, do Sr. Senador Lino de Mattos.

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa. os protestos de minha elevada estima e distinta consideração. – *Fernando Nóbrega*.

Cópia

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS INDUSTRIÁRIOS

Gabinete da Presidência

Ref.: Doc. 763.325-59, 764.946-59, 764.949

59.

Senhor Chefe do Gabinete:

Em atenção aos termos de vossas O.S. ns. 319, 342 e 350-59, cumpre-me informar-vos de que os esclarecimentos a serem prestados com relação aos Requerimentos ns. 222-59, da Câmara dos Deputados, e 134 e 127-59; do Senado Federal, estão na dependência de dados a serem fornecidos por diversos setores dêste Instituto e que demandam cuidadosas pesquisas para sua exata verificação.

Desta forma, tem o presente a finalidade de solicitar-vos o prazo de mais 60 dias para atendimento dos mesmos.

No ensejo, apresento-vos os meus protestos de estima e consideração. – *Manoelito de Paula Cavalcante* – Chefe do Gabinete.

Dê-se conhecimento ao Requerente.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Nº 154.978-59-GM-1.670.

Em 11 de junho de 1959,

Solicita prorrogação de prazo.

Sr. Secretário:

1. Em aditamento ao Aviso nº 1.557, de 24 do corrente mês, tenho a honra de encaminhar a V. Exa., em anexo, cópia do expediente pelo qual o Instituto de Apo-

sentadoria e Pensões dos Industriários justifica a necessidade de maior prazo para atender às informações solicitadas no Requerimento nº 134-59, do Sr. Senador Lino de Mattos.

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa. os protestos de minha elevada estima e distinta consideração. – *Fernando Nóbrega*.

Cópia

INSTITUTO DE APOSENTADORIA
E PENSÕES DOS INDUSTRIÁRIOS

Gabinete da Presidência

Ref.: Doc. 763.325-59, 764.946-59, 764.949-

59.

Senhor Chefe do Gabinete:

Em atenção aos termos de vossas O.S. ns. 319, 342 e 350-59, cumpre-me informar-vos de que os esclarecimentos a serem prestados com relação aos Requerimentos ns. 222-59, da Câmara dos Deputados, e 134 e 127-59, do Senado Federal, estão na dependência de dados a serem fornecidos por diversos setores dêste Instituto e que demandam cuidadosas pesquisas para sua exata verificação.

Desta forma, tem o presente a finalidade de solicitar-vos o prazo de mais 60 dias para atendimento dos mesmos.

No ensejo, apresento-vos os meus protestos de estima e consideração – *Manoelito de Paula Cavalcante* – Chefe do Gabinete.

Dê-se conhecimento ao Requerente.

MENSAGEM
Nº 109, DE 1959

(Número de ordem na Presidência da República:
283)

Em 11 de julho, de 1959.

Sr. Primeiro Secretário:

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa. a inclusa Mensagem do Sr. Presidente da República, submetendo à apreciação do Congresso Nacional a designação do Sr. Ma-

noel Pio Corrêa Júnior Ministro de Segunda Classe, para exercer a função de Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto ao Governo da Jordânia, cumulativamente com a de Ministro do Brasil no Irã.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa. os protestos de minha elevada estima e consideração. – *Victor Nunes Leal* – Chefe do Gabinete Civil

Nº 283.

Senhores Membros do Senado Federal.

De acôrdo com o preceito constitucional, tenho a honra de submeter à vossa aprovação a designação que desejo fazer do Sr. Manoel Pio Corrêa Júnior, Ministro de Segunda Classe, para exercer a função do Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto ao Governo da Jordânia cumulativamente com a de Ministro do Brasil no Irã:

Os méritos do Sr. Manoel Pio Corrêa Júnior que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessas elevadas funções constam da inclusa informação do Ministério das Relações Exteriores.

Rio de Janeiro, em 11 de julho de 1959 – *Juscelino Kubitschek de Oliveira*.

CURRICULUM VITAE

Diplomata Manoel Pio Corrêa Júnior

O Diplomata Manoel Pio Corrêa Júnior nasceu no Rio de Janeiro, em 8 de fevereiro de 1918.

2. É bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil.

3. Diplomou-se pela Escola Superior de Guerra no Curso Superior de Guerra, em 1950.

4. Ingressou no Ministério das Relações Exteriores, na qualidade de Cônsul de Terceira Classe, por concurso, em 9 de dezembro de 1937; promovido a Segundo Secretário, por antigüidade, em 23 de dezembro de 1942; promovido a Pri-

meiro Secretário por merecimento, em 17 de setembro de 1948; Conselheiro, em 24 de setembro de 1951; e promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, em 31 de março de 1952.

5. Durante sua carreira, desempenhou as funções seguintes:

Terceiro Secretário, em comissão, da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos da América, de 24-9-38 a 3-11-39;

Segundo Secretário da Embaixada do Brasil na Venezuela, de 19 de março de 1943 a 3 de março de 1944;

Segundo Secretário da Embaixada do Brasil no Uruguai, de 16 de março de 1944 a 22 de março de 1947;

Segundo Secretário da Embaixada do Brasil na União Soviética, de 16 de junho de 1947 a 6 de novembro de 1947;

Segundo Secretário da Embaixada do Brasil na Grã-Bretanha, de 15 de dezembro de 1947 a 24 de setembro de 1948;

Primeiro Secretário da Embaixada do Brasil na Grã-Bretanha, de 24 de setembro de 1948 a 11 de março de 1950;

Ministro Conselheiro da Embaixada do Brasil na República Federal da Alemanha, de 11 de dezembro de 1952 a 31 de dezembro de 1957

Encarregado de Negócios do Brasil na República Federal da Alemanha, de 14 de setembro de 1953 a 14 de outubro de 1953;

Ministro Plenipotenciário do Brasil no Irã, de 20 de janeiro de 1958 até a presente data.

6. Foi, outrossim, designado para as seguintes missões e comissões:

Membro da Missão Econômica Brasileira no Japão, em abril de 1938;

Secretário do Presidente do Conselho Federal do Serviço Público Civil; em março de 1938;

Cursou a Universidade de Washington como membro do "Hall of Nations", de 1938 a 1939;

Secretário do Presidente do Departamento Administrativo do Serviço Público, em agosto de 1938;

Chefe do Serviço de Documentação do Departamento Administrativo do Serviço Público, de 16 de março de 1940 a 24 de janeiro de 1941;

Oficial de Gabinete do Ministro da Aeronáutica, em janeiro de 1941;

Representante do Ministro da Aeronáutica junto à Divisão de Cooperação Intelectual do Ministério das Relações Exteriores, em outubro de 1941;

Designado, por portaria do Ministro da Aeronáutica, para elaborar projeto da organização do Arquivo e Serviço de Correspondência, em dezembro de 1941;

Secretário da Delegação Brasileira junto à Comissão Consultiva de Emergência para a defesa política do Continente, em março de 1944 e Membro da Comissão Preparatória do Segundo Relatório Anual da mesma Comissão, em agosto de 1944;

Assessor da Delegação Brasileira junto à mesma Comissão, em fevereiro de 1945 e Suplente do Delegado brasileiro ao Comitê de Defesa Política em Montevideu, em maio de 1945; Secretário da Embaixada Especial do Brasil às solenidades de posse do Presidente da República Oriental do Uruguai, em fevereiro de 1947;

Secretário da Delegação do Brasil à III Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, em Paris, em setembro de 1948;

Designado para acompanhar e relatar os trabalhos da Conferência Mundial dos Trabalhadores, em dezembro de 1949;

À disposição da Secretaria da Presidência da República, em fevereiro de 1951;

Secretário do Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, em fevereiro de 1951;

Professor do Curso de Preparação à Carreira de Diplomata do Instituto Rio Branco, em maio de 1951;

Professor de Prática Diplomática do Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas do Instituto Rio Branco, em agosto de 1951;

Primeiro Examinador da banca de Prática Diplomática do Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas e Segundo Examinador da banca de inglês do Curso de Preparação à Carreira de Diplomata do Instituto Rio Branco, em novembro de 1951;

Representante do Brasil na Comissão mista germano-brasileira, e incumbido de acompanhar a execução do Ajuste Brasil-Alemanha, em Bonn, em janeiro de 1952;

Professor de Orientação Profissional do primeiro e segundo anos do Curso de Preparação à Carreira de Diplomata do Instituto Rio Branco, em março de 1952;

Primeiro examinador das bancas de Prática Diplomática, Prática Consular e Tratados e Política Econômica do Brasil, em julho de 1952;

Delegado Suplente do Brasil na missão incumbida de negociar com a Alemanha, em abril de 1953;

Membro, da Comissão de Inquérito incumbida de apurar os fatos de que trata o Processo nº 1-1955, em novembro de 1953;

Presidente da Comissão de Inquérito incumbida de apurar os fatos constantes do Processo nº 1-1956, em março de 1955;

Secretário-Geral da Reunião de Países Participantes do Sistema Brasileiro de Pagamentos Multilaterais, realizada no Rio de Janeiro, em outubro de 1956.

7. De seus assentamentos individuais. verifica-se que:

a) não consta dos mesmos qualquer nota desabonadora;

b) foi muitas vezes elogiado pelo desempenho dado às funções, missões e comissões que lhe foram cometidas;

e) é casado com a Senhora The-

resa Maria Pio Corrêa.

8. O Diplomata Manoel Pio Corrêa Júnior, que é indicado para exercer a função de Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário do Brasil junto ao Governo da Jordânia, cumulativamente, com a de Ministro do Brasil, no Irã, encontra-se presentemente no Rio de Janeiro, onde deverá permanecer, em gozo de férias extraordinárias até 15 de agosto de 1959.

À Comissão de Relações Exteriores.

Ofícios

Da Câmara dos Deputados ns. 1025, 1026, 1.027 e 1.029, encaminhando os seguintes projetos de lei:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 44, DE 1959

(Nº 4.213-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)

Concede a pensão especial de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) ao artista José De Francesco.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É concedida a pensão especial de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) ao artista José De Francesco, a qual correrá à conta da dotação orçamentária do Ministério da Fazenda destinada aos pensionistas da União.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Comissão de Redação, em 2 de julho de 1959.

– *Jorge de Lima*, Presidente e Relator. – *Ferreira Martins*. – *José Sarney*. – *João Simplicio*.

À Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 45, DE 1959

(Nº 4.089-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Marinha o crédito especial de Cruzeiros 85.000.000,00, para atender a despesas de qualquer natureza com o prosseguimento da construção e instalação do Instituto de Pesquisas da Marinha.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Marinha, o crédito especial de Cr\$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de cruzeiros) para atender a despesas de qualquer natureza com o prosseguimento da construção e instalação do Instituto de Pesquisas da Marinha.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

À Comissão de Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 1959

(Nº 4.772-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo a abrir, através do Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr\$ 3.800.000,00, para pagamento devido, de exercícios findos, aos funcionários aposentados da Secretaria da Câmara dos Deputados.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º o Poder Executivo autorizado a abrir, através do Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr\$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil cruzeiros) para pagamento devido, por exercícios findos, aos funcionários apo-

sentados da Secretaria da Câmara dos Deputados, na conformidade da Lei nº 2.745, de 12 de março de 1958.

Parágrafo único. O crédito referido neste artigo será automaticamente registrado pelo Tribunal de Contas.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

À Comissão de Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 47, DE 1959

(Nº 3.974-B 58, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr\$ 10.000.000,00, destinado à construção do edifício Medicina de Pôrto Alegre.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É concedido o auxílio especial de Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) a Faculdade Católica de Medicina de Pôrto Alegre, para construção do edifício em que funcionarão suas disciplinas básicas.

Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), para atender ao pagamento do auxílio de que trata o art. 1º.

Art. 3º A cooperação financeira a que se refere esta lei poderá ser incluída no Orçamento Geral da União, em duas cotas iguais e sucessivas.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

À Comissão de Finanças.

PARECER
Nº 338, DE 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Indicação nº 1, de 1958 (Senado Federal) que indica, ao Excelentíssimo Sr. Presidente da República, a conveniência de determinar as necessárias providências, a fim de possibilitar a vinda, ao Brasil, de um grupo de, técnicos capacitados para a introdução do Cérebro Eletrônico, nos trabalhos censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Relator: Sr. Menezes Pimentel.

De iniciativa do nobre Senador Lino de Mattos foi submetida à apreciação desta Comissão a Indicação nº 1, de 1958, que indica ao Exmo. Sr. Presidente da República a conveniência de determinar as necessárias providências a fim de possibilitar a vinda, ao Brasil; de um grupo de técnicos para a Introdução de "Cérebro Eletrônico" nos trabalhos censitários que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística deverá realizar em 1980.

2. Dada a importância da matéria, por proposta que fizemos, na qualidade de Relator, a Comissão deliberou, preliminarmente, fôsse ouvido o Instituto em aprêço.

3. Chamado o IBGE a se pronunciar sobre o mérito da referida Indicação, assim se manifestou o seu ilustre Presidente:

"Os contadores eletrônicos, ou mais rigorosamente, os cérebros eletrônicos têm uma profunda mobilidade.

E todo o trabalho se reduz a programas que realizam os estatísticos deixando aos contadores a realização concreta das operações. É por isso que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística se encaminhou no sentido de realizar o Censo de 1980 à base eletrô-

nica, tirando dos dados colhidos muito mais que a simples somatória da acumulação dos mesmos.

Por outro lado, tal aparelhagem permitirá a que o Instituto cumpra a sua missão de centro manipulador das pesquisas científicas, que são realizadas, no Brasil, no campo social, moral, político, biológico, físico, químico, mecânico etc.

Os estudos que vem realizando o Instituto a esse respeito datam de três anos a esta parte. O IBGE teve ensejo de enviar técnicos à América do Norte e Europa com casa finalidade e, inclusive, vem recebendo pelo Ponto IV a colaboração de técnico americano ora estagiando no Núcleo de Planejamento Censitário.

Sem dúvida, a colaboração nesta altura de novos técnicos americanos, tal como foi sugerida, pode ser proveitosa; *entretanto, chegariam já atrasados em razão da posição atualmente atingida por, este Instituto no estudo deste problema*"

4. Pelo exposto e por outros esclarecimentos dados em torno da formação estrutural do IBGE, é evidente que já não há conveniência na vinda, ao Brasil, de especialistas para dissertações sobre a matéria da indicação em tela.

5. Nestas condições, opinamos pelo seu arquivamento, vez que perdeu sua oportunidade.

Sala das Comissões, em 15 de julho de 1959. – *Lourival Fontes*, Presidente. *Menezes Pimentel*, Relator. – *Milton Campos*. – *Mourão Vieira*. – *Attílio Vivacqua*. – *João Villasbôas*.

PARECER
Nº 339, DE 1959

Da Comissão de Constituição e
Justiça, sobre o Projeto de

Lei da Câmara nº 134, de 1956, (nº 465-B, de 1955, da Câmara dos Deputados) que estabelece o regime especial para a navegação fluvial e lacustre do interior do País.

Relator: Sr. *Ruy Carneiro*.

O presente projeto já mereceu pronunciamento desta Comissão. A ela volta por força da aprovação, pelo Plenário, do Requerimento nº 153, de 1959, de autoria do eminente Senador *Lameira Bittencourt*, a fim de que se manifeste sobre a Emenda nº 1-(C), da ilustrada Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

A emenda em causa dá nova redação ao art. 1º do projeto, inovando condições e especificações de ordem técnica para os meios de transporte fluvial e lacustre.

O simples enunciado da proposição indica o seu caráter rigorosamente técnico, cujo exame, por isso, escapa ao âmbito da competência deste órgão.

Nosso parecer se limita, face ao exposto, a declarar que, do ponto de vista constitucional e jurídico, nada há que desaconselhe a aprovação da Emenda nº 1-(CTOP), já sujeita ao crivo das Comissões competentes.

É o parecer.

Sala das Comissões, em 15 de julho de 1959. – *Lourival Fontes*, Presidente. – *Ruy Carneiro*, Relator. – *Milton Campos*. – *João Villasbôas*. – *Mourão Vieira*. – *Menezes Pimentel*. – *Attílio Vivacqua*.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador *Attílio Vivacqua*, primeiro orador inscrito.

O Sr. *Attílio Vivacqua* profere discurso que será publicado depois.

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Afonso Arinos, segundo orador inscrito.

O SR. AFONSO ARINOS (*): – Sr. Presidente, Senhores Senadores, antes de iniciar pròpriamente meu discurso, na parte que me traz à tribuna, desejaria solidarizar-me com o nobre Senador Attílio Vivacqua, meu prezado amigo e ilustre jurista, pela comemoração que tão brilhantemente exprimiu no ensejo da passagem do primeiro quarto de século da instituição do mandado de segurança em nosso País.

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. AFONSO ARINOS: – Pois não.

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Agradeço a V. Exa.; e não poderia ter essa comemoração palavra mais autorizada do que a do grande cultor do direito e ilustre parlamentar que é o eminente colega.

O SR. AFONSO ARINOS: – Muito obrigado ao nobre Senador.

Sr. Presidente, essa solução, encontrada pelo gênio plástico e inventivo dos juristas brasileiros para o grave problema da ausência de recursos judiciais protetores dos direitos individuais não dependentes da liberdade de locomoção, era realmente uma prova da nossa maturidade intelectual, em um campo especialmente ingrato como seja o da criação de recursos judiciais para a integral proteção de direitos políticos.

Desejo – e não sei se estarei repetindo palavras de meu eminente colega, visto que quando cheguei ao Plenário, S. Exa. já se encontrava na tribuna – desejo recordar a atuação que, nos estudos preliminares dessa instituição constitucional tiveram dois eminentes juristas brasileiros, ambos desapa-

recidos do nosso convívio, os antigos Deputados Gudestau Pires e Odilon Braga, representantes do Estado de Minas Gerais na Constituinte de 1934, e mesmo antes, como Deputados no Congresso Nacional, contribuíram com estudos de grande monta para a realização daquela solução que, afinal, se exprimiu no mandado de segurança. Foi, um pouco, o exemplo da tradição mexicana como o recurso de amparo, como V. Exa., jurista provecto que é, não ignora, principalmente através das obras de interpretação do Ministro Vilata, do Supremo Tribunal do México, que chegamos à solução do mandado de segurança entrevisto, aliás, pelo Presidente Arthur Bernardes, quando propôs a Reforma Constitucional de 1926, mas não levado em consideração no texto da Reforma.

De qualquer maneira, Sr. Presidente, é para mim motivo de grande satisfação secundar, com estas pobres palavras, o brilhante discurso, do ilustre Senador pelo Espírito Santo.

A razão que me trouxe à tribuna no dia de hoje, foi a visita, que ontem recebi, de um grupo de patrícios, todos residentes na Cidade de S. Paulo e integrantes de uma Associação que representa a entidade máxima que congrega os homens de côr naquela capital. Vieram ao Rio de Janeiro, em missão especial, procurar-me, na qualidade de autor do projeto em que se transformou a Lei nº 1.390, de 1951, para solicitar-me fôsse o intérprete, junto ao Sr. Presidente da República, de apêlo de advertência e protesto contra o agravamento progressivo do problema da discriminação racial no Estado de São Paulo.

Sr. Presidente, sirvo-me da oportunidade para reclamar a atenção dos ilustres colegas, eminentes representantes de São Paulo, nesta Casa do Congresso Nacional, Senhores Senadores Padre Calazans, Moura Andrade e Lido de Mattos,

(*) – Não foi revisto pelo orador.

para a forma com que se vêm apresentando êsse problema, no território paulista.

Considero que existem razões sociológicas para que isso se verifique, principalmente porque São Paulo, pelas circunstâncias que todos conhecemos e que constituem um orgulho para todo o Brasil, absorve e integra no seu complexo social e econômico, a contribuição de poderosas correntes migratórias, provenientes de várias partes do Planeta.

Ao mesmo tempo, entretanto, que os fatores favoráveis de benefícios à comunidade brasileira, através dessas correntes migratórias, intervêm, também, certos prejuízos ou preconceitos, certas maneiras atávicas de considerar o problema da raça negra, que podem representar, desde que consigam êxito na mentalidade paulista, grave problema para todo o Brasil.

O SR. MOURA ANDRADE: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. AFONSO ARINOS: – Com muito prazer.

O SR. MOURA ANDRADE: – Confesso que encontrei o discurso de Vossa Excelência em meio. Assim, não posso bem apreciá-lo, nem sei qual a crítica que o nobre colega está fazendo ao Estado de São Paulo, relacionado com o problema racial. Desconheço, também, se está apontando fato concreto. Desejo, porém, de logo, acentuar que São Paulo se caracteriza por ser Estado sem preconceito racial. Vossa Excelência, Catedrático de Direito, sabe perfeitamente que a Faculdade de Direito de São Paulo tem professores de côr. Também a Universidade de meu Estado conta, em seu corpo docente, com vários elementos da raça negra. Na realidade, jamais tivemos preconceito dessa espécie, não apenas com o branco de tôdas as procedências, como, principalmente, com as raças amarela e negra. São Paulo é, mesmo, o Estado mais habitua-

do ao contato inter-racial, na côr e no sangue, e, assim, preconceitos não existem, de parte do povo, nem têm existido, por parte do Govêrno. Dessa forma, a lei de V. Exa. tem tido pouca oportunidade de ser invocada, em meu Estado, porque ali não existem os problemas que ela procura resolver. Se, porém, V. Exa. está apontando fato concreto, pode estar certo de que se trata de anomalia, a qual me surpreende dado o grau de compreensão do povo paulista.

O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço a intervenção com que me honrou o nobre Senador Moura Andrade, a cuja autoridade acabava de dirigir apêlo nominal. Sinto-me satisfeito em dizer que não estava fazendo crítica, apenas iniciando um relato. Insisto neste ponto, para que não sejam mal interpretadas minhas palavras; e o fazia plenamente confiante em que a média da opinião paulista acaba de ser expressa perfeitamente pelas brilhantes palavras do meu nobre colega.

Acontece que eu salientava situação histórica e sociológica até certo ponto irrecusável, isto é, de que sendo São Paulo, pelas suas possibilidades especiais de acolhimento das correntes migratórias estrangeiras, a sede principal de convergência dessas correntes, no momento será também o ponto mais vulnerável para a penetração, em nosso País, de certos preconceitos que devemos, a todo custo, repelir.

Sr. Presidente, não tinha ainda concluído meu raciocínio no particular. Dizia que, na minha opinião, o futuro do Brasil depende da capacidade da nossa geração de saber manter determinados valores tradicionais integrativos da nossa personalidade social, em face do acolhimento que devemos dispensar a tôda nova contribuição que vimos recebendo da técnica, da ciência e da economia estrangeira.

Ou bem nós, no Brasil, somos capazes de conservar certo complexo lusitano que deve ser a nossa glória e no qual se inclui, precisamente, a falta de discriminação racial – um dos segredos da colonização portuguesa em todo o mundo; ou bem poderemos e deveremos manter a integridade dessa tradição lusitana, que é a nossa força em muitos pontos, sem prejuízo da contribuição que venhamos a receber do capital, da técnica, da ciência, do sangue e das idéias estrangeiras; ou não saberemos manter esses traços essenciais da nossa personalidade tradicional e nos desgastaremos, nos confundiremos e nos transformaremos num continente que não é mais uma nação – seremos uma espécie de nova China; seremos um imenso território habitado por imensas gentes, mas que perdeu a solidariedade anterior, e íntima, que cultivava e que perdeu, sobretudo, aquele traço essencial da sua personalidade nacional.

O caso que venho trazer, principalmente para conhecimento dos ilustres representantes de S. Paulo, a quem, repito, nomeei individualmente no início do meu discurso, prende-se a ato de pura discriminação racial, praticada no Grêmio Recreativo da cidade de Ourinhos, em relação a um patricio nosso, o Sr. Luiz Inácio, desportista e conhecido campeão de box, impedido de dançar naquele clube pelo fato de ser homem de cor.

Não estou falando de uma questão isolada – e nem tenho interesse nisso, pois raramente me refiro à lei da qual tive a honra de ser o primeiro signatário. Só aludo ao assunto quando sinto necessária uma advertência mais séria à Nação. Tenho percebido, no entanto, através de publicações de vários jornais que representam as diferentes correntes políticas existentes em São Paulo – como o *Diário da Noite*, do Sr. Assis Chateaubriand e a *Última Hora*, de outro grupo completamente diverso –

o recrudescimento da discriminação racial naquela unidade federativa.

Sei que não existe somente no Estado de São Paulo, mas, também, no Distrito Federal, que tenho a honra de representar no Senado da República. É situação que começa a assumir contornos perigosos nas cidades que têm grande contingente de população estrangeira.

Há mais, Sr. Presidente, a Divisão de Colocação do Ministério do Trabalho, por consequência repartição oficial, em relatório publicado e comentado pela Imprensa, declara que uma das causas do desemprego em São Paulo e no Distrito Federal é a cor dos postulantes a emprego. Acentua que nos hotéis, nas casas abertas à frequência pública, tem-se por princípio exigir a chamada "boa aparência" do empregado, confundindo-se a boa aparência com a cor da pele e repelindo-se o candidato brasileiro que, acaso a tenha colorida.

Sr. Presidente, essa situação precisa ser atalhada a tempo. É, sem dúvida, obra educativa, mas também, é obra de defesa da legislação através do aparelho policial existente também nas diferentes unidades da Federação.

É, portanto, um apêlo que faço aos representantes de S. Paulo, Estado de onde veio essa delegação especial que me trouxe o Memorial que tenho em mãos, para que Suas Excelências, com patriotismo, descortino e prestígio de que desfrutam, possam alertar o Governo daquele Estado e sua organização policial, no sentido de que sejam movidos os processos competentes, conforme previsto em lei, punindo os infratores na forma que a lei prevê, a fim de que essa situação não mais se repita e transforme em hábito por todos os títulos, terrível.

Sr. Presidente, o Memorial foi-me trazido para que fôsse intermediário junto ao Sr. Presidente da República. Não tenho, pela mi-

nha condição de Senador da Oposição, acesso fácil junto ao primeiro Magistrado da Nação.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Ilusão de V. Exa. Se o nobre colega, tanto quanto eu, solicitar uma fala ao Sr. Presidente da República, – faz-me até ciúmes – é capaz de ser atendido mais depressa do que qualquer um de nós da Maioria.

O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço o aparte do nobre Senador Francisco Gallotti; mas quando disse que não tinha acesso fácil, talvez não tenha explicado bem se era por causa do Sr. Presidente da República ou por minha causa. Talvez, – quem sabe? – da minha parte é que seja um pouco difícil solicitar essa audiência. Se necessário, eu o faria; mas como poderá ser interpretada como a procura de uma proximidade que não tenho motivos partidários para, no momento, desejar, e como não quero também fazer propaganda de uma lei de que fui não mais que um humilde signatário, e que foi aprovada unânimemente pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, queria apenas advertir S. Exa. o Sr. Presidente da República de que farei chegar às suas mãos, por intermédio do meu prezado amigo e Chefe do seu Gabinete Civil, Sr. Victor Nunes Leal, o memorial que me foi enviado pelos negros de São Paulo e para o qual peço a atenção, com o devido respeito, dos eminentes representantes daquele grande Estado.

Sr. Presidente, antes de encerrar estas palavras, eu gostaria de pedir também a atenção do Senado para algo que está ocorrendo na Câmara dos Deputados com relação à tramitação da chamada emenda dos Conselheiros.

Em reunião havida na nossa Bancada, ficou decidido que o eminente Senador Milton Campos, ilustre jurista, daria ao Senado, através de discurso, as razões da nossa posição no que respeita à tramitação da referida emenda. En-

tretanto, como aquêle eminente representante de Minas não se encontra hoje nesta Casa, devemos esperar para que na próxima semana S. Exa. se desincumba da missão que recebeu da Bancada da Oposição no Senado. Sem entrar, porém, no mérito do seu discurso, gostaria apenas de pedir a atenção dos nobres colegas para o que começa a ocorrer. Na reunião de ontem do nosso Partido, procurei, sem entrar de forma alguma no mérito da emenda, sem procurar discutir da vantagem ou desvantagem da sua aceitação, visto que a êsse respeito já me manifestei em longos discursos, aliás dos últimos que proferi na Câmara dos Deputados. Nós Senadores, devemos, entretanto, examinar a possibilidade e, mesmo, a indispensabilidade de, na nova tramitação, ser incluída a participação do Senado. O que receio ocorra não é a aceitação da tese ontem esposada pelo eminente Presidente da Câmara dos Deputados, porque, se bem que não esteja de acôrdo com essa tese, inteiramente, eu a considero de defesa possível. O que o nobre Deputado Ranieri Mazzilli decidiu, pelo noticiário que, hoje, vi nos jornais, sôbre a sessão de ontem, é que não tendo havido "quorum" qualificado para a aprovação da emenda em sessão extraordinária da Câmara dos Deputados, deveria a votação ser considerada inexistente e a iniciativa submetida ao processo da aprovação das emendas que se fazem com a maioria absoluta, isto é, nas sessões ordinárias legislativas.

Seria, então, assim, uma aprovação na Câmara dependente de duas discussões, com duas maiorias absolutas êste ano, e também uma aprovação no Senado, pelo mesmo ritmo e pelo mesmo "quorum", e a repetição dêsse processo na sessão legislativa vindoura, ou seja, no ano de 1960.

Essa, Sr. Presidente, se bem não seja a solução que me pareça perfeitamente razoável, porque, no meu ponto de vista – e nesse par-

titular acompanhamento a exposição feita pelo douto jurista Carlos Maximiliano – a emenda estava perempta – e haveria, então, necessidade de nova emenda e nova tramitação, mesmo no início. Se bem que não participe desta interpretação do nobre Presidente da Câmara dos Deputados, parece-me, entretanto, que ela pode ser defendida com justificadas razões. Principalmente porque – e para o fato peço a atenção dos Senhores Senadores – a votação, pela maioria de dois terços, ocorreu no Senado, em sessão legislativa ordinária, precisamente a 14 de dezembro de 1958; e, conseqüentemente, a votação que não deu à emenda o mesmo "quorum", na Câmara dos Deputados, transcorreu em sessão legislativa diferente daquela em que havia transcorrido a do Senado.

Se fôssem as duas tramitações numa mesma sessão legislativa extraordinária, eu entenderia, Senhor Presidente, que não tem razão o ponto de vista do Presidente da Câmara dos Deputados. Houve, porém, duas sessões; a emenda saiu do Senado em uma sessão ordinária e foi rejeitada na Câmara, numa sessão extraordinária.

Poder-se-á então sustentar que ela prosseguirá numa nova sessão legislativa ordinária, dentro do critério da maioria absoluta. O que receio, porém, – e para o fato peço a atenção dos Senhores Senadores, antecipando desculpas pela insistência, é que caso a emenda obtenha na Câmara, agora, a maioria qualificada de dois terços, entenda a Maioria governista daquela Casa que ela está definitivamente aprovada e, portanto, não precisa voltar ao Senado, onde foi objeto de votação semelhante.

É para esse aspecto da questão que peço a atenção de meus nobres colegas.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. AFONSO ARINOS: – Com muito prazer.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – É muito oportuna a advertência de Vossa Excelência, quando essa emenda, uma vez vitoriosa, deverá ser promulgada pelo Presidente do Senado.

O SR. AFONSO ARINOS: – V. Exa. tem razão; chegarei exatamente a essa conclusão no meu discurso.

Sr. Presidente, se aceitarmos aquela tese, *ipso-facto* estaremos aceitando a tese de que nada houve, na Câmara, na sessão extraordinária, quando é evidente que houve. É que foi essa coisa? A recusa da Câmara, em face da indispensabilidade da maioria qualificada. Uma vez que se tenha dado esta recusa, o máximo que se pode permitir é que a emenda prossiga na sua tramitação, para a exigência da maioria absoluta; conseqüentemente, serão necessárias duas sessões legislativas ordinárias para esse fim: aquela em que o Senado a aprovou e essa que agora se vai inaugurar.

Sr. Presidente, o meu receio, como disse, é que a Câmara obtenha, como possivelmente poderá obter, *quorum* para aprovação, visto como existe notória defecção do meu Partido. Não sei que número; mas sei que há notória defecção da posição assumida quando eu ali era Líder, no ano passado. Tínhamos, então, fechado a questão contra. Desta vez não podemos manter essa atitude, atendendo a situações respeitáveis, o que nos faz prever o *quorum* de dois terços da Câmara.

Possivelmente, a inteligência jurídica da Maioria e a habilidade incontestável de meu nobre amigo Armando Falcão, virão a sustentar que a emenda tem sua tramitação completa e deve ser promulgada.

Considero, Sr. Presidente, que o assunto diz respeito à economia do Senado, por dois motivos: primeiro, porque se nos vai excluir da

tramitação a que temos direito; segundo porque a modificação do Senado será feita sem nossa audiência, pela segunda vez.

Deixo de juntar maiores razões a êste discurso de simples advertência, visto que as de natureza jurídica serão coordenadas, com o brilho e a autoridade de sempre, pelo nobre Senador Milton Campos. S. Exa. delas foi incumbido, como já disse, pela Bancada da Oposição, em instrução do nosso ilustre Líder, Senador João Villasbôas.

Desejo apenas pedir a atenção do Senado e ver até que ponto entendemos possível despirmos de nossas prerrogativas, até que ponto entendemos possível, em função do atendimento a certas reivindicações palacianas, esquecermo-nos da missão incontestável que temos de participar das emendas constitucionais e como diz muito bem o nobre colega, Senador João Villasbôas – que se tornarão nulas, não existentes, pelo simples fato de V. Exa., como qualquer ilustre Senador que ocupar, no momento, a presidência desta Casa, negar opor o visto no ato da promulgação. Não há promulgação sem que dela participemos. Conseqüentemente, é preciso muito cuidado, para que não seja a Nação súbitamente surpreendida com um caso constitucional, sem precedente. Seria de descortesia ao Senado Federal e justo o revide do Senado a essa descortesia. *(Muito bem. Muito bem. Palmas).*

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Moura Andrade, terceiro orador inscrito.

O SR. MOURA ANDRADE (*): – Sr. Presidente, tomo a palavra para tecer algumas considerações em torno do discurso proferido pelo eminente Senador Afonso Arinos, exatamente na parte em

que faz referência a possível discriminação racial que se estaria verificando no Estado de São Paulo.

O ilustre Senador apontou um fato isolado ocorrido na cidade de Ourinhos; e cercou o assunto de cuidados prévios, que muito honraram a Bancada Paulista no Senado, citando seus componentes nominalmente e chamando-os a um pronunciamento imediato.

Sr. Presidente, estou de acôrdo com o Senador Afonso Arinos na parte doutrinária de seu discurso, em que procura alertar os brasileiros sobre a necessidade de serem mantidos os princípios tradicionais e os fundamentos étnicos da formação da civilização brasileira, cujas raízes se fundem no sangue e na raça portuguesa.

Sr. Presidente, se conseguirmos a felicidade extrema de manter essas raízes, recebendo a seiva Lusitana, estaremos criando uma nação que não encontrará, na sua comunidade, fronteiras de ordem racial, de ordem religiosa, porque, de fato, a raça Lusitana realizou a sua vitória no mundo. Sendo, embora, uma pequenina nação, um pequenino território, Portugal dominou as regiões asiáticas e as grandes ilhas, inclusive as do Além-Atlântico, as Ilhas da América do Sul, através, exatamente, de um processo de compreensão universal da personalidade humana e de nenhuma restrição a contatos e absorção de quaisquer raças – mongólicas ou amarelas, negras e vermelhas.

Os filhos Sem, Can e Jafeth sempre formaram uma só família, no espírito e na conduta dos lusitanos.

Se é certo que ao nobre Senador Afonso Arinos devemos a iniciativa da lei, vitoriosa em nosso País, contra a discriminação racial – doutrina brilhantemente sustentada, há longa data, por S. Exa., numa profunda compreensão nacionalista do problema, não menos certo é que, no dia de hoje, o ilustre representante carioca, de alguma forma, foi injusto para com

(*) – Não foi revisto pelo orador.

São Paulo; talvez sem a intenção de sê-lo. Na forma, porém, com que apresentou o seu discurso, deixou S. Exa. impressão de severa crítica, ao nosso povo e ao nosso Estado.

Ora, Sr. Presidente, São Paulo, conforme tive a oportunidade de dizer ao nobre Senador Afonso Arinos – e sei que S. Exa. é disso testemunha e rende absoluto crédito à afirmativa que fiz no meu aparte – São Paulo jamais praticou qualquer discriminação.

No magistério Primário, Secundário e Superior pontificam mestres da raça negra. A juventude e a infância paulistas, das crianças dos bancos preliminares aos rapazes dos bancos acadêmicos e superiores, têm mestres negros ou descendentes diretos, quase imediatos, da raça negra. Assim na Magistratura, Sr. Presidente. Entre nossos Juizes, Promotores e Desembargadores temos homens oriundos da raça negra e efetivamente negros. No campo das pesquisas científicas, no campo médico, no campo da engenharia e no campo das pesquisas tecnológicas, temos grandes técnicos e grandes cientistas pertencentes à raça negra. Nos esportes, é notória sua presença. E também na Literatura e nas Artes. E os temos ocupando os postos mais altos da administração pública do Estado.

Assim, Sr. Presidente, S. Paulo tem suas portas abertas aos homens de tôdas as raças e, de modo característico, aos da raça negra. Entram eles em todos os salões; em todos os clubes e nas nossas casas e nas nossas salas. Recebemo-los; temos o hábito de recebê-los, porque os eminentes professôres que convivem conosco, não convivem apenas nas relações culturais; convivem, também, nas relações sociais de todos os instantes.

A ocorrência de um fato isolado deve ser tomada, efetivamente, como fato isolado. Não conheço o episódio, mesmo porque, com carradas de razões, dirigiram-se, em

ofício, não à Bancada paulista, mas ao nobre Senador Afonso Arinos, em virtude de ser S. Exa., notoriamente, o autor da lei antidiscriminatória de raças.

O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. MOURA ANDRADE: – Concedo a permissão.

O SR. AFONSO ARINOS: – Desejo apenas manifestar a V. Exa., que, além do caso particular determinante da reclamação que recebi e do memorial encaminhado por meu intermédio ao Sr. Presidente da República, citei numerosas passagens da Imprensa paulista refletindo as dificuldades que, inclusive, encontravam eco em relatórios de uma repartição oficial, qual seja, a Divisão de Colocação do Ministério do Trabalho. Saliente-se que não circunscrevi o assunto a São Paulo. Declarei que, no Distrito Federal, de que sou representante, existem êsses mesmos preconceitos, em função da quantidade de estrangeiros que habitam nossa Cidade. Encontramos situação semelhante no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Êste o reparo que me compete fazer, convicto como me acho da justiça de nossa causa. Não estou no empenho de colocar São Paulo em situação isolada; apenas me servi do caso paulista como motivo de meu discurso. O que importa é que façamos trabalho comum de educação e de punição, para que desapareçam os focos racistas existentes em São Paulo, no Distrito Federal e em certos Estados do Sul.

O SR. MOURA ANDRADE: – Agradeço o aparte de Vossa Excelência.

Sr. Presidente, fatos isolados, como o ocorrido no Estado de São Paulo, não podem ser entendidos como discriminação, mas como incidentes, que sucedem a todo instante, não apenas em meu Estado, mas em Minas Gerais, não sò-

mente no Rio de Janeiro, mas no Rio Grande do Sul. Podem acontecer no Ceará ou em qualquer parte, mas, quando se verificam com homens de raça branca, tomam-se efetivamente como incidentes, e quando se registram entre pessoas de cor diferente, já se invoca a discriminação racial.

Sr. Presidente, tenho absoluta certeza de que o episódio de Luís Inácio é mero incidente. O campeão brasileiro de box, venerado pelas suas qualidades esportivas no Estado de São Paulo, aplaudido pela multidão visitar Ourinhos, foi recebido pelo calor do entusiasmo popular e convidado para ir ao Grêmio Recreativo local. No instante da contradição, verificou-se o fato. Uma dama recusou servir-lhe de par. Ora, não podemos obrigar as pessoas a dançar com quem quer que seja; daí o incidente. Verificado este, houve o apelo ao nobre Senador Afonso Arinos, e surgiu a oportunidade de o Senado ouvir um dos mais belos discursos de Sua Excelência...

O SR. AFONSO ARINOS: – Obrigado a Vossa Excelência.

O SR. MOURA ANDRADE: – ...mas, realmente, injusto para com a minha terra, porque S. Exa. procurou configurar tese que não podemos aceitar, qual a da desnacionalização do Estado de São Paulo...

O SR. AFONSO ARINOS: – V. Exa. está fazendo romance do meu discurso.

O SR. MOURA ANDRADE: – ...deformadora do sentimento pátrio. Por ser a unidade da Federação que mais recebeu imigrantes de outras terras, São Paulo se estaria desfigurando, perdendo a natureza brasileira e permitindo a permanência de sentimentos estrangeiros dentro de sua vida real.

Assim, afirmou o ilustre representante do Distrito Federal que a

presença das colônias alienígenas provoca sempre a exacerbação do preconceito; mas, Sr. Presidente, São Paulo se caracteriza, exatamente, por ser o Estado que mais absorve, integra e nacionaliza o estrangeiro. Não temos o exemplo da raça amarela? Japoneses vieram para São Paulo como imigrantes, falando língua que ninguém entendia, um idioma remoto, asiático, distante, para o qual não havia sequer intérprete; essa raça, totalmente diversa na cor, nas características físicas, no semblante, nos olhos, de religião completamente diferente, tão distante dos princípios do Cristianismo, vindo de outras tradições, trazendo costumes milenares para uma Nação nova que surgia, praticamente, não poderia viver no novo ambiente. Não tinham como comunicar-se pela palavra, nem pela religião; não tinham como adaptar-se pela cultura, nem pela tradição, nem pelos princípios universais que pudessem possuir. Não havia qualquer universalidade para a vida daqueles colonos, que desembarcavam, em grandes avalanches, no Porto de Santos.

São Paulo, no entanto, soube absorvê-los, soube recebê-los e com eles tratar; soube levá-los para o templo cristão, para o seio da cristandade; soube trazê-los de sua religião milenar para a nossa religião cristã; soube integrá-los na vida econômica do nosso País; soube atraí-los para a cultura brasileira, para a cultura latina; soube formar homens públicos; e, demonstrando não ter discriminações raciais, elegeu Deputados Estaduais e Federais filhos diretos de pai e mãe japoneses.

Sr. Presidente, quem observa a Bancada Paulista na Câmara dos Deputados, verifica que é injustiça total falar em discriminação racial no Estado de São Paulo. Os sobrenomes desses representantes são de difícil leitura para os homens de outras unidades da Federação, os quais não estão habituados à complexidade de povos de

raças diferentes que vivem no grande e maravilhoso laboratório cívico-brasileiro que é São Paulo, num trabalho constante, diário, num esforço enorme de integração, na vida nacional, de todos os sangues, de todas as religiões, de todas as raças e de todas as procedências, a fim de criar a Nação Brasileira, caracterizando-lhe e traçando-lhe, nesse cosmopolitismo a fisionomia típica.

Sr. Presidente, Senador por São Paulo, peço se compreenda que, se incidentes ocorrem, não são eles de ordem de discriminação racial. Pelo contrário, nascem do nosso esforço cotidiano de absorção racial. Não existem – quem sabe? – êsses problemas tão acentuadamente em outros Estados do Brasil; mas existem, permanentemente, em São Paulo, o grande absorvedor de raças. Assim, quando surgem, ao invés de entendê-los como discriminação racial, saibam todos que resultam apenas de mais um esforço realizado e recrudescido no sentido de melhor absorver as raças e fazer desaparecer quaisquer preconceitos individuais, até que se configure a perfeita fusão de sentimentos e de povos.

Essas afirmativas são para deixar bem claro, ao Senado, e à Nação, que não existe discriminação racial em São Paulo. Há, incidentes, repito, sempre corrigidos. Tanto é verdade que a lei do nobre Senador Afonso Arinos não tem tido oportunidade de aplicação na terra bandeirante; e não tem, porque será excepcional sua violação, em uma unidade habituada a conviver com tantas raças.

Sr. Presidente, dados êstes esclarecimentos, não desejo encerrar meu discurso sem proferir algumas palavras a propósito da manifestação do eminente Senador Afonso Arinos de Melo Franco, no sentido positivo de aplaudir-lhe a preocupação.

Iniciei minha oração dizendo estar inteiramente de acôrdo com a tese do ilustre representante do Distrito Federal e desejo terminá-

la, dizendo que profunda verdade manifestou S. Exa. ao sustentar esta tese; o Brasil precisa realmente de fazer o melhor dos seus esforços para que jamais as suas raças históricas desapareçam da fonte de seiva da raça lusitana. Lá é que iremos buscar o sentido espiritual de convivência universal com todos os povos, porque foram os portugueses, de fato, que traçaram o grande rumo da comunhão das raças.

Cam, Sem e Jafeth, Sr. Presidente – é êsse o simbolismo em que encontramos a verdade dos destinos raciais de nosso povo.

Esta Pátria, filha do índio, do vermelho, filha do africano, do negro; do amarelo e do branco, esta Pátria poderia ter como bandeira, se o quisesse, substituindo a côr verde das suas matas, o amarelo de seu ouro e o azul de seu céu, uma outra de quatro faixas largas: branca, negra, amarela e vermelha, como símbolo de uma Nação que surgiu de muitos povos, de muitas raças e de muitos sangues e que, justamente por isso, poderá apresentar-se a todos os povos, a todas as raças e a todos os sangues como a Pátria universal, que a todos compreende e a todos poderá defender. (*Muito bem; muito bem! O orador é cumprimentado*).

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador inscrito.

Passa-se á:

ORDEM DO DIA

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 1958, que concede a pensão especial de Cr\$ 2.000,00 mensais a Francisco Augusto de Maria, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 306 e 307, de 1959, das Comissões de Constituição e Justiça, e Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 43, DE 1958

(Nº 2.023-B, de 1956, na Câmara dos Deputados)

Concede a pensão especial de Cr\$ 2.000,00 mensais a Francisco Augusto de Maria.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É concedida a pensão especial de Cr\$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) mensais a Francisco Augusto de Maria, domiciliado em Santa Luzia do Sabugi, Estado da Paraíba.

Parágrafo único. A pensão será paga a partir de 1º de janeiro de 1958, e enquanto viver o beneficiado.

Art. 2º O pagamento da pensão, de que trata o art. 1º, correrá à conta da dotação orçamentária do Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas da União.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 198, de 1958 (nº 2.468, de 1957, na Câmara), que concede isenção de todos os direitos, imposto de consumo e taxas alfandegárias para um altar de mármore, Importado pela Escola Belém do Hôrto, de Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, tendo Pareceres ns. 321 e 322, de 1959, das Comissões de Economia, fa-

vorável com Emenda que oferece (nº 1-CE) e de Finanças, favorável aa o projeto e à emenda da Comissão de Economia.

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. Primeiro Secretário. É lida e apoiada a seguinte:

EMENDA
Nº 2

Acrescente-se o seguinte artigo:

"É igualmente concedida idêntica isenção de direitos, imposto de consumo e taxas alfandegárias aos aparelhos componentes de um Laboratório de Psicologia Experimental, importados pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Sagrado Coração de Jesus, de Bauru, Estado de São Paulo".

Justificação

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Sagrado Coração de Jesus, de Bauru, Estado de São Paulo, funciona sob reconhecimento do Governo Federal, conforme Decreto nº 10.385, de 20 de novembro de 1956. Mantém os cursos de Pedagogia, Letras Neolatinas, Letras Anglo-germânicas, História, Geografia, Didática e Orientação Educacional. Mantém, em matrícula, 860 alunos. Trata-se de organização de ensino modelar. Recebeu, em doação, da Madre Geral do Instituto "Delle Suore Missionarie Zelatrici del Sacro Cuore", de Roma, um laboratório completo de Psicologia Experimental, já despachado de Turim, Itália, com destino ao Pôrto de Santos.

A isenção se justifica pela natureza da entidade importadora e pelos fins educacionais a que se destinam os artigos importados.

Sala das Sessões, em 16 de julho de 1959. – *Moura Andrade.*

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto e a emenda.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

A matéria volta às Comissões competentes, para se pronunciarem sobre a emenda. *(Pausa)*.

Discussão única Projeto de Lei da Câmara nº 207, de 1958 (nº 3.651, de 1958, na Câmara), que concede pensão especial a Lucília de Faria Gaertner e Odete Gonçalves, viúva e filha adotiva de Carlos Gaertner Filho, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 325 e 324, de 1959, das Comissões de Constituição e Justiça, e Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 207, DE 1958

(Nº 3.651-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)

Concede pensão especial a Lucília de Faria Gaertner e Odete Gonçalves, viúva e filha adotiva de Carlos Gaertner Filho.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É concedida a Lucília de Faria Gaertner e Odete Gonçalves, viúva e filha adotiva de Carlos Gaertner Filho, ex-Postalista, classe "E", do Quadro III – Parte Suplementar – do Ministério da Viação e Obras Públicas, falecido em consequência de agressão sofrida em serviço, a 23 de julho de 1950, a pensão especial de Cruzei-

ros 9.000,00 (nove mil cruzeiros), a ser desdobrada em duas partes iguais de Cr\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos cruzeiros), para suplementar a pensão do Montepio Civil deixada pelo ex-funcionário, enquanto as beneficiárias se conservarem no estado de viúva, e solteira, respectivamente.

Art. 2º O pagamento da pensão, de que trata a presente lei, correrá à conta da verba orçamentária do Ministério da Fazenda, destinada ao pagamento dos pensionistas da União.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1958 (nº 879, de 1955, na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cruzeiros 84.000.000,00, destinado a cobrir deficiências da receita da Companhia Nacional de Navegação Costeira, tendo Parecer Favorável, sob nº 320, de 1959, da Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

O SR. AFONSO ARINOS (*): – Sr. Presidente, da leitura do parecer, da Comissão de Finanças, relatado pelo nobre Senador Francisco Gallotti, se depreende que, com o projeto em discussão, o Senado tem mais uma prova da habitual anarquia da execução orçamentária em nosso País. De resto, o parecer do Senador Gallotti é bastante explícito a esse respeito.

O projeto origina-se da necessidade em que fica o Tesouro de suprir a Companhia de Navegação Costeira de verbas destinadas quer às deficiências de sua receita, não ficando discriminadas quais essas

(*) – Não foi revisto pelo orador.

deficiências, e quer, também, à execução do acôrdo salarial feito sob a égide do Ministério do Trabalho.

Essas verbas, que perfaziam a soma de cento e dez milhões de cruzeiros, iriam, segundo o parecer do eminente Senador, a total bastante superior ao crédito afinal solicitado. O que, porém, causa reparo a quem estuda a Ordem do Dia – como causou, aliás, ao ilustre relator – é a contradição em que se encontram departamentos da administração federal no tocante à execução do Orçamento, no particular. O Ministério da Viação e Obras Públicas, de que depende a empresa interessada, solicitou a concessão da verba exigida por meio de aplicação em duodécimos, isto é, em prestações mensais que viessem a cobrir as despesas também mensais da companhia. Entretanto, o DASP se opôs a essa idéia, sugerindo em lugar dela o expediente que agora temos em mãos, ou seja, a votação de um crédito especial que viesse suprir as deficiências de caixa e as necessidades do acôrdo salarial.

Sr. Presidente, o DASP funcionou, no particular, dentro da sua especialidade legal de colaborador estrito da obra orçamentária. Sabemos que o DASP tem participação direta, pelas suas comissões técnicas, na elaboração do Projeto de Orçamento. Chegou-se até, em certo momento, a desejar que esse Departamento constituísse uma espécie de "bureau" federal do Orçamento, como nos Estados Unidos, ao qual ficasse afeta a preparação e a execução da política orçamentária. Até certo ponto, foi esse o objetivo da criação do DASP – servir de Assessoria Técnica, na parte orçamentária, ao Sr. Presidente da República.

A sugestão do DASP, no particular, foi acolhida pelo Ministério da Fazenda, exatamente a Pasta a qual incumbe a execução do Orçamento. Temos aí, portanto, Senhor Presidente, de acôrdo com o Relatório que estamos discutindo,

essa demonstração evidente: primeiro, a Repartição incumbida de elaborar o Orçamento preconiza uma solução para o problema; segundo, essa solução, sugerida pelo DASP, é acolhida pelo Ministro incumbido de levar a efeito a execução orçamentária, ou seja, o Ministro da Fazenda.

Ocorre, entretanto, que a solução afinal aplicada foi a entrega dos duodécimos a princípio sugerida pelo Ministério da Viação e Obras Públicas e vetada pelo DASP, com assentimento do Ministério da Fazenda. Então, como muito bem diz o Relator, o nobre Senador Francisco Gallotti, a aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1958, se impõe, porquanto terá tão somente a finalidade da regularização da escrita do Tesouro Nacional.

Sr. Presidente, estamos, portanto, em face de despesas já feitas, contra a recomendação do órgão competente, contra a decisão do Ministro da Fazenda e que representam, afinal, no meu fraco entender – porque não tive em mãos o processo – aquêle estôrno de verbas taxativamente proibido pela Constituição Federal.

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Verbas empregadas sem autorização legislativa.

O SR. AFONSO ARINOS: – Diz muito bem o nobre Senador por Sergipe: sem permissão legislativa.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. AFONSO ARINOS: – Com muito prazer.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – O aparte cabe melhor depois da intervenção do nobre representante do Estado de Sergipe. Diz S. Exa. que o crédito...

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – A dotação foi usada sem autorização legislativa, a qual se está pedindo agora.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Explico a V. Exa. – que, se tivesse manuseado o processo, não daria êsse aparte – que a verba constava do Orçamento, e se refere ao ano de 1955. Foi iniciado o processo por exposição de motivos do então Ministro da Viação, o ilustre Engenheiro Otávio Marcondes Ferraz, nome que profiro com o maior respeito. Havia, para aquêlê exercício, no Orçamento da República, uma dotação de cento e noventa e quatro milhões de cruzeiros, englobados. O Sr. Ministro da Viação pediu o desdobramento dessa dotação em duas parcelas, uma de cento e dez milhões, para "atender ao pagamento de vantagens asseguradas ao pessoal marítimo, em virtude de acôrdo assinado em 1959, no Ministério do Trabalho", e a outra de oitenta e quatro milhões, para a Companhia Nacional de Navegação Costeira atender a outra parte da ementa do projeto. Houve, portanto, uma dotação orçamentária, em que se incluía os oitenta e quatro milhões de cruzeiros. O Ministro Marcondes Ferraz, na ocasião, pediu o desdobramento da verba para facilitar o atendimento, de um lado, de necessidades da Companhia Costeira, como Companhia de Navegação, e de outro, para atender a acôrdo com seu pessoal. Dada a demora do processamento do pedido de desdobramento da dotação em duas parcelas, foram autorizados, pelo Ministro da Fazenda, os adiantamentos. Não obedeceram, porém, ao regime de duodécimos. A verdade é que a verba foi entregue à Companhia Costeira. Sei, porque estive na Contabilidade da Companhia. Pouco se interessa ela seja o projeto aprovado ou não, porque já recebeu e gastou a importância. O Tesouro Nacional, entretanto, precisa regularizar sua escrita, dado que no Orçamento de 1955 existe a dotação englobada.

O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço o aparte do nobre colega. Desejo apenas consignar, primeiro,

quanto V. Exa. disse, que a verba consta do Orçamento de 1955. Ora, sabemos que o Orçamento é lei ânua, e deve ter aplicação integral, no ano subsequente: no caso seria o de 1956.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – O pagamento foi efetuado naquele Exercício por adiantamento, a votação dêsse crédito regularizará a despesa.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Se há verba no Orçamento para atender a tal despesa, por que abrir crédito especial?

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Exatamente. É o ponto de vista que defendo: se há verba no Orçamento para essa despesa, por que pedir-se, agora, mais um crédito especial de 84 milhões de cruzeiros? A conclusão que se tira é que a dotação foi absorvida e se pede novo crédito para pagar despesas feitas sem autorização do Congresso.

O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente, esclarece o nobre representante de Santa Catarina que havia verba consignada no Orçamento de 1955, usada, embora, sem observância do preceito regulamentar, por dotação global e não por pagamento em duodécimos. De qualquer maneira a despesa foi autorizada e feita. Se há despesa orçamentária autorizada e realizada e agora se pede novo crédito, será para que novas despesas, que não as previstas no Orçamento de 1955? Caso contrário, não há razão para o crédito que vamos votar, pois a despesa já foi atendida, por rubrica diferente.

Acrescenta o nobre Senador Francisco Gallotti que a Companhia não se interessa mais pelo projeto. É, pois, inútil. Estaremos então votando proposição que determina ao Tesouro a obrigação de entregar a soma de Cruzeiros 84.000.000,00 para atender a uma situação de fato.

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Se é inútil o crédito, não o aprovemos.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – O nobre orador dá licença para um esclarecimento?

O SR. AFONSO ARINOS: – Com todo o prazer.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Na Exposição de Motivos do Sr. Ministro da Viação ao Sr. Presidente da República, S. Exa. diz textualmente:

"Em outra Exposição de Motivos nº 428 GM, da mesma data, também junta por cópia, foi solicitada autorização para que a parcela de Cruzeiros 84.000.000,00 fôsse empregada por duodécimos nos serviços normais da mesma Companhia, a exemplo do que vem ocorrendo desde 1952".

"Pronunciando-se a respeito do assunto, o DASP, após algumas considerações em torno da inclusão da mencionada verba no atual Orçamento, sugeriu a aplicação, no caso, do art. 48, § 1º do Código de Contabilidade, deixando de ser utilizados os 84 milhões de cruzeiros da dotação orçamentária, mas concedendo subvenção extraordinária à Costeira, através de crédito especial futuro."

Foram cancelados os 84 milhões de cruzeiros e autorizado o pagamento parcelado por conta do futuro crédito especial a ser aberto. Exatamente, o de que trata o projeto.

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Concedeu-se autorização para uma despesa, por conta de crédito ainda não concedido? Despreza-se, desta forma, a autorização legislativa.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – O processo não é novidade, é usado pelo Senado desde 1952.

O SR. AFONSO ARINOS: – Mas é errado. Verificamos, agora, que o crédito não foi satisfeito. De acordo com as informações prestadas pelo eminente Relator, o crédito foi cancelado e autorizados pagamentos parcelados, por conta de dotação futura, fato que infringe frontalmente, o dispositivo constitucional referente à elaboração do Orçamento.

O nobre Senador sabe do aprêço, do respeito e admiração que tenho pela sua pessoa e pelo seu trabalho nesta Casa.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Grato ao nobre colega. V. Exa. está há pouco no Senado e ignora que projetos como este, para regularização da escrita pelo Tribunal de Contas, são inúmeros.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Estando presente, combato sempre tais projetos.

O SR. AFONSO ARINOS: – Lamento estar de pouco no Senado. Se Deus quiser, espero ficar muito tempo e considerarei obrigação do meu mandato protestar contra esse tipo de aprovação, que infringe preceito constitucional.

O nobre Senador não levará a mal que seu amigo e admirador solicite da Mesa a retirada do projeto da Ordem do Dia por uma semana, a fim de que a Bancada da Oposição tenha oportunidade de examinar mais a fundo, o que se encontra no bôjo da matéria. Enviarei à Mesa requerimento neste sentido. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário. É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 224, DE 1959

Nos termos dos arts. 212, letra *l*, e 274, letra *b*, do Regimento Interno, requero adiamento da discussão única do Projeto de Lei da

Câmara nº 47, de 1958, a fim de ser feita na sessão de 23 do corrente.

Sala das Sessões, em 16 de julho de 1959. – Afonso Arinos.

Primeira discussão (votação da preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 265, do Regimento Interno) do Projeto nº 71, de 1954 (de autoria do Senador Attilio Vivacqua), que dispõe sobre o Plano de Valorização Econômica do Vale do São Mateus, tendo Pareceres (ns. 147 e 327, de 1959) da Comissão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade do projeto e da emenda do Plenário.

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 225, DE 1959

Com fundamento no art. 274, letra a do Regimento Interno, requeiro a volta do Projeto de Lei do Senado nº 71, de 1954, à Comissão de Constituição e Justiça, a fim de que se digne examinar a possibilidade de, com a retirada do art. 4º, ser escoimada a proposição do vício de inconstitucionalidade.

Sala das Sessões, em 16 de julho de 1959. – Lameira Bittencourt.

Primeira discussão do Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1959, que dá nova redação ao art. 8º, da Lei nº 2.599, de 13 setembro de 1955, que dispõe sobre o plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São Francisco (de autoria do Senhor Senador Juracy Magalhães), tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 314 a 316, de 1959, das Comissões: de Cons-

tituição e Justiça; de Economia e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa).

Está aprovado.

E o seguinte o projeto aprovado em primeira discussão:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 2, DE 1959

Dá nova redação ao art. 8º da Lei nº 2.599, de 13 de setembro de 1955, que dispõe sobre o plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São Francisco.

Art. 1º O art. 8º da Lei nº 2.599, de 13 de setembro de 1955, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 8º A Comissão do Vale do São Francisco, mediante convênios, cooperará com os municípios da Bacia na instalação ou melhoramento de um serviço de abastecimento d’água potável, empregando, em cada caso, por conta das dotações do art. 29, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, quantia não superior a Cr\$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), competindo-lhe estudar, projetar e executar as respectivas obras”.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – O projeto voltará à Ordem do Dia, oportunamente.

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (para declaração de voto) (*): – Sr. Presidente, congratulo-me com a Casa pela orientação jurídica adotada na interpretação do parágrafo 1º do art. 67, da Constituição, tão expressiva na aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1959, que mereceu parecer unânime da Comissão de Constituição e Justiça.

Confirmou-se a tese que sempre sustentamos, de que o § 1º do art. 67, da Carta Magna, que limita ao Presidente da República e à Câmara dos Deputados a iniciativa em matéria financeira, deve ser interpretado sistematicamente.

O entendimento perfeito é precisamente o que se deu à proposição agora aprovada. Quando a matéria financeira representar um meio, um complemento necessário para a execução do objetivo básico do projeto, não se pode cogitar de infração daquele dispositivo constitucional. Essa a doutrina também lapidarmente exposta pelo eminente Líder e ilustre jurista, Senador Lameira Bittencourt, quando, na Câmara dos Deputados, em notável parecer, assentou que o § 1º do art. 67 do Estado Básico veda a iniciativa de matéria exclusiva, específica e estritamente financeira.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Pois não.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não desejo perturbar a brilhante exposição de V. Exa., nem mesmo julgo útil voltar à discussão de matéria superada, ultrapassada, desde que o projeto, felizmente para todos nós, inclusive V. Exa., já foi aprovado, sem dificuldade, pelo Plenário. Permito-me, apenas, para que não se tirem determinadas conclusões do parecer unânime da Comissão de Constituição e

Justiça, esclarecer que a referida Comissão julgou constitucional o projeto, de acôrdo, se bem estou lembrado, com o magistral parecer de V. Exa., cujo principal fundamento foi o de se tratar de lei complementar da Constituição. Teve o nobre colega, aliás, oportunidade de demonstrar, mais uma vez, os esplendores de seus conhecimentos jurídicos. Não entrou, porém, a Comissão de Constituição e Justiça, a fundo na questão de caber ou não ao Senado a iniciativa de projetos envolvendo matéria rigorosamente financeira. Esta a única intervenção que desejo ter, no assunto, congratulando-me com V. Exa. pelo fato de, embora com fundamento diverso, ter sido aprovado o Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1959.

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente, honram-me sobre modo as referências com que me distingue o eminente Senador Lameira Bittencourt. Desejo, no entanto, assinalar a valiosa contribuição de S. Exa. para o entendimento do art. 67, § 1º, da Constituição. Vêzes incontáveis acentuei o que devemos ter em vista: era a competência concorrente e cumulativa da Câmara e do Senado, para elaborar determinados estatutos e, dentre eles, Sr. Presidente, precisamente os que têm o caráter de lei orgânica.

Na maioria dos casos em que se trata de matéria semelhante, é o Senado quem toma iniciativa sobre providências que importam justamente em complementar o Estatuto Fundamental. Assim foi no caso da assistência às populações flageladas pelas enchentes, e isto porque compete ao Congresso Nacional organizar a defesa contra as inundações. Assim foi, e assim tem sido em matéria de ensino e no que diz respeito a determinadas situações regionais. Como foi bem salientado, a matéria maior, quando o fundamento essencial da proposição se insere na competên-

(*) – Não foi revisto pelo orador.

cia do Senado, os meios financeiros são complementares.

Assim, Sr. Presidente, desejo mais uma vez repetir minhas congratulações à Casa por essa deliberação tão tranqüila, tão pacífica e tão justa em projeto como o do eminente Senador Juracy Magalhães, em que S. Exa. eleva uma dotação de um milhão para três milhões, atendendo às razões especiais.

Vemos, então, Sr. Presidente, prevalecer a razão de ordem política, a razão de ordem legislativa. Tenho aqui sem maior autoridade, mas com a preocupação de preservar a competência do Senado, sustentado que, desde que não haja violação clara, flagrante dos princípios constitucionais que regulam a nossa competência, cabe-nos afastar a eliminatória, que liquida, no nascedouro, iniciativas importantes, cuja apreciação é sonogada ao conhecimento do Plenário.

Se deixarmos venham à apreciação da Casa, através do debate, muitas das iniciativas poderão ser aperfeiçoadas e receber a colaboração dos ilustres colegas e, assim, evitaremos que proposições de real interesse sejam sacrificadas, dentro das polêmicas jurídicas.

Sr. Presidente, ninguém mais do que eu preza o fervor da defesa da Constituição, nas reservemos êsse fervor para aquelas atitudes indispensáveis, contra as violações da Constituição e dos direitos, que todos os dias se fazem, sob silêncio tão melancólico das Casas Legislativas. *(Muito bem)*.

O SR. PRESIDENTE: – A declaração de V. Exa. constará da Ata.

Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho, primeiro orador inscrito para esta oportunidade.

O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia discurso que, entregue à revisão do orador, será posteriormente publicado.

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador inscrito.

Nada mais havendo que tratar, encerro a sessão, designando para a de amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 – Discussão única, do Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 1958 (originário do Senado Federal), que aprova a Convenção para adoção de uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias, e respectivo Protocolo, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 306 a 308, de 1958, e 297, de 1959, das Comissões: de Constituição e Justiça; de Relações Exteriores; de Economia e de Finanças.

2 – Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 202, de 1958, (nº 3.109, de 1957, na Câmara) que abre o crédito extraordinário de Cr\$ 50.000.000.00, destinado a atender aos prejuízos causados pelas enchentes no Vale de Itajaí no Estado de Santa Catarina, tendo Parecer nº 323, de 1959, da Comissão de Finanças, favorável, nos termos do substitutivo que oferece.

3 – Segunda discussão do Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1958 (de autoria do Senador Gilberto Marinho), que atribui aos Magistrados Federais as vantagens constantes dos ns. I, II e III do art. 184, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, (aprovado com emenda, na primeira discussão, em 3 do corrente), tendo Parecer nº 330, de 1959, da Comissão de Redação, oferecendo a redação do vencido.

4 – Primeira discussão (com apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 265, do Regimento Interno) do Projeto nº 12, de 1959, (de autoria do Senador Paulo Fernandes) que regula a venda de imóveis rurais a pessoas físicas ou jurídicas que se obriguem a destiná-los à colonização, e dá outras providências, tendo Parecer nº 326, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

5 – Primeira discussão (com apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 265, do Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado nº 13, de 1959, que inclui na BR-2 a ligação Taló-BR-Santa Cecília, no Estado de Santa Catarina (apresentado pelo	Senador Irineu Bornhausen), tendo Parecer nº 302, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. Está encerrada a sessão. Levanta-se a sessão às 16 horas e 15 minutos.
---	--

PRESIDÊNCIA DO SR. CUNHA MELLO

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Lino de Mattos.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.

Fernando Corrêa.

Alô Guimarães.

Gaspar Velloso.

Francisco Gallotti.

Saulo Ramos.

Brásílio Celestino.

Mem de Sá.

Guido Mondin. – (48).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 48 Senhores Senadores.

Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 2º Secretário, precede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é, sem debate aprovada.

O Sr. Jorge Maynard, servindo de 1º Secretário, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

Aviso

Do Sr. Ministro da Fazenda, com o seguinte teor:

Nº 224 – 13 de julho de 1959.

Sr. Primeiro Secretário:

Em referência ao Ofício nº 261, de 5 de junho findo, com o qual V. Exa. transmitiu o teor do Requerimento nº 141, de 1959, em que o Sr. Senador Gilberto Marinho solicita informações sobre o cumprimento da Lei nº 3.520, de 30 de dezembro de 1958, referente ao provimento de cargos criados pela mesma lei, tenho a honra de encaminhar a V. Exa. cópia dos

esclarecimentos prestados a respeito pelo Serviço do Pessoal, adotados pela Direção Geral da Fazenda Nacional.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa. os protestos da minha alta estima e distinta consideração. – *Paes de Almeida*.

PROCESSO Nº 135641-59

Em atenção aos esclarecimentos solicitados pelo Senador Gilberto Marinho, no requerimento de fls. 2, tenho a informar o seguinte:

2. Dispõe o Decreto nº 45.422, de 12 de fevereiro de 1959, em seus arts. 364 e 429, parágrafos 1º, 2º e 3º:

“Art. 364. A promoção dos ocupantes da carreira de agente fiscal do imposto de consumo obedecerá ao disposto na Lei nº 1.711, de 28-10-52, no Regulamento aprovado pelo Decreto nº 32.015, de 29-12-1952 e ao que estabelece o presente Regulamento.

Parágrafo único. O decreto de promoção indicará a classe e o Estado onde deverá servir o agente fiscal do imposto de consumo.

Art. 429. As promoções e remoções dos agentes fiscais do imposto de consumo decorrentes da redistribuição determinada na Lei nº 3.520, de 30 de dezembro de 1958, deverão ser efetuadas dentro de sessenta dias, contados da data da publicação deste Regulamento.

§ 1º Nas promoções a que se refere este artigo, em igualdade de condições de merecimento, a promoção por esse critério recairá, de preferência, no agente fiscal do imposto de consumo mais antigo na classe.

§ 2º Os agentes fiscais do imposto de consumo que, na data da vigência deste Regulamento, estiverem lotados no interior do Estado do Rio

Grande do Norte e nas Capitais dos Estados do Amazonas, Piauí, Maranhão, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso (classe I), e nas Capitais dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Pará (classe J), e que não forem promovidos em face da redistribuição referida neste artigo, serão removidos para o interior de Estados de segunda e primeira categorias, respectivamente, ficando-lhes assegurados os direitos e vantagens decorrentes da nova situação, a partir da vigência deste Regulamento.

§ 3º Para atender à situação especial de localização dos funcionários referidos no parágrafo anterior, deverão suas remoções processar-se “ex-officio”, no interesse da administração, concomitantemente, com o movimento de promoções decorrentes da redistribuição prevista neste artigo. Também, simultaneamente com esse movimento de promoções, poderão processar-se outras remoções de agentes fiscais do imposto de consumo.”

3. No processamento das promoções da carreira de agente fiscal do imposto de consumo continuará a ser observada a legislação vigente – Lei nº 1.711, de 28-10-1952 e Decreto nº 32.015, de 29-12-1952.

4. O Decreto nº 32.015-52 dispõe em seu art. 11, parágrafo único, alínea d do art. 12, art. 41, parágrafo único do item II do art. 57, e art. 58:

“Art. 11. A antiguidade, o interstício e a condição de estar o funcionário compreendido nos dois primeiros terços da classe, serão apurados na data da abertura da vaga.

Art. 12. Verificada vaga uma carreira, serão, na mesma data, consideradas abertas todas as que decorrerem do seu preenchimento.

Parágrafo único. Verifica-se a vaga originária na data:

d) da publicação da lei que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento ou da que determinar apenas esta última medida, se o cargo estiver criado;

Art. 41. Nas promoções a serem realizadas em março, junho, setembro e dezembro, serão providas todas as vagas verificadas, respectivamente, até o último dia dos meses de janeiro, abril, julho e outubro.

Art. 57. Compete ao órgão de pessoal:

Parágrafo único. Nos primeiros dias dos meses de março, junho, setembro e dezembro, as indicações e listas serão apresentadas, juntamente com os registros de vagas, os Mapas de Promoções e os projetos de decreto respectivo, ao Ministro de Estado ou dirigente de órgão diretamente subordinado ao Presidente da República, para serem submetidas à apreciação e decisão deste."

Art. 58. As promoções serão realizadas nos meses de março, junho, setembro e dezembro."

5. Examinando e comparando os dispositivos retro transcritos, passo a tecer as seguintes considerações:

a) os cargos criados pela Lei nº 3.520, de 30-12-58 e que tiveram como data de abertura o dia 14 de março de 1959, 30 dias após a publicação do Decreto nº 45.422, de 12 de fevereiro de 1959, serão providos nas promoções de junho de 1959, tendo em vista o art. 41 do Decreto nº 32.015, de 1952, retro transcrito;

b) em face do que dispõe o art. 429 do Decreto nº 45.422, de 12 de fevereiro de 1959, poder-se-á considerar alterado provisoriamente o

parágrafo único do art. 57 do Decreto nº 32.015-52;

c) essa alteração abrangeria apenas a parte referente à época de encaminhamento das promoções e sua efetivação, ou seja, em vez de serem encaminhadas nos primeiros dias de junho corrente e efetuadas nesse mês, seriam enviadas e concretizadas até o dia 13 de abril de 1959;

d) quanto às demais regras contidas no Decreto nº 32.015.52, terão de ser observadas no processamento das promoções para aqueles cargos criados;

e) assim sendo, para as promoções de junho serão providas de acordo com o retro transcrito art. 41, do Regulamento de Promoções, e que não foi alterado, todas as vagas verificadas no período de 1º de fevereiro a 30 de abril de 1959;

f) observada esta regra, não poderiam ser efetuadas as promoções para os citados cargos criados até o dia 13 de abril de 1959, pois no mesmo movimento terão de ser providas todas as que ocorreram entre 15 de março a 30 de abril de 1959;

g) de acordo com o estabelecido no art. 11 do Decreto nº 32.015-52, os requisitos exigidos serão apurados na data de abertura da vaga. Diante disso, tornou-se impossível efetuar citadas promoções até o dia 13 de abril de 1959, uma vez que os mapas de frequências relativos aos meses de fevereiro a abril, somente foram recebidos neste Serviço nos primeiros dias do mês de maio de 1959.

6. Pelas razões expostas, não puderam ser efetuadas as promoções e remoções dos agentes fiscais do imposto de consumo, decorrentes da redistribuição determinada na Lei nº 3.520. E ainda que não existissem as impossibilidades acima apresentadas, não seria possível realizá-las porque as referentes ao 4º trimestre de 1958 e 1º trimestre de 1959 não foram publicadas, e este Serviço só pode-

rá elaborar as que ora são reclamadas após a publicação daquelas.

7. A razão por que não se publicaram as indicações por antiguidade e listas de merecimento para provimento das vagas criadas pela Lei nº 3.520, de 1958, é a que se procurou demonstrar nos itens anteriores.

8. Não há por que deixar de cumprir o disposto no § 1º do art. 429 do Decreto nº 45.422-59, embora se depreenda de seu texto que o legislador ao usar a expressão "de preferência" não teve intensão de assegurar, em igualdade de condições de merecimento, a promoção ao mais antigo na classe.

9. Ante o exposto, submeto o assunto à consideração superior.

S. C. do S. C. R., 15 de junho de 1959. – *Hilda Marques* – Chefe da T.P.

À consideração superior. – S. C. do S. C. R., 16 de junho de 1959. – *Carlos de Mesquita Cabral* – Chefe.

Com os esclarecimentos prestados pela S. C., restituo o processo ao Gabinete do Sr. Diretor.

S. P. F. 4 de julho de 1959. – *Jair Borges Delgado* – Diretor-Substituto.

Esta Direção-Geral, manifestou-se de acôrdo com o parecer do Serviço do Pessoal. Submete o assunto à elevada consideração do Senhor Ministro.

Direção-Geral da Fazenda Nacional, em 9 de julho de 1959. – *Raymundo Brígido Borba* – Substituto do Diretor-Geral.

Dê-se conhecimento ao Requerente.

Ofício

Da Câmara dos Deputados, sob número 1.030, de 10-7-1959, encaminhando autógrafos do seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 48, DE 1959

(Nº 1.967-B, de 1956, na Câmara dos Deputados)

Concede auxílio de Cruzeiros 15.000.000,00, ao Instituto Superior de Educação Rural.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O orçamento geral da União consignará, anualmente, o auxílio de Cr\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros), no mínimo, ao Instituto Superior de Educação Rural, em funcionamento no Estado de Minas Gerais e integrando o Centro Regional de Pesquisas Educacionais, instituído pelo Decreto nº 38.460, de 28 de dezembro de 1955.

Art. 2º O auxílio será aplicado de acôrdo com plano a ser estabelecido em convênio com o Ministério da Educação e Cultura, do qual constará a obrigação de celebrar convênios com os governos dos Estados, para a aceitação de bolsistas selecionados no magistério, em exercício nas áreas rurais.

Art. 3º É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) a favor do Instituto Superior de Educação Rural, para atender às despesas decorrentes desta lei no exercício financeiro de 1959.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura, e de Finanças.

Ofício

Do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, como segue:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Of. nº 529-P.

Ref. 264-57 – Em 6 de julho de 1959.

Senhor Senador Vice-Presidente do Senado.

Envio a V. Exa. as últimas cópias, de decisões dêste Tribunal, que julgaram inconstitucionais diversas leis Federais e Estaduais.

1. Representação nº 201 – do Rio Grande do Sul, julgada a 22-4-1955 (inconst. dos arts. 33, 35, final e 216, da Cont. do R. G. do Sul, por unanimidade de votos e os arts. 45 nº VI, 46 nº XIX e 134, parte final);

2. Recurso Extraordinário, nº 29.685 – de Minas Gerais, julgado em 7-8-1956 (inconstit. a "Taxa sobre café" mandada cobrar pela lei orçamentária do Estado de Minas Gerais para o exercício de 1957, por inexistir lei anterior autorizando tal tributo, tal como o exige o art. 141, parágrafo 37, da Constituição Federal.

Apresento a V. Exa. os protestos de alta estima e aprêço Ministro Orosimbo Nonato, Presidente do Supremo Tribunal Federal.

Representação Nº 201

Distrito Federal

(Rio Grande do Sul)

Representação do Estado do Rio Grande do Sul.

Arguições de incompatibilidade de vários artigos da Carta Magna daquele Estado com a Constituição Federal de 1946.

Não pode o Deputado, em face dos arts. 36 § 1º e 50, da Constituição Brasileira, exercer cumulativamente, o seu mandato e as funções de professor. Não pode, também, por

fôrça do que dispõe o art. 48 letra "b", da mesma Constituição, pleitear, durante o mandato, mediante concurso ou não, cadeira de ensino ainda que secundário ou superior.

Às Constituições Estaduais é defeso ampliar as exceções de que cogite o art. 51 da Constituição de 46.

Aprovar planos de obras e serviços é atribuição do Poder Executivo. Disposição das Constituições Estaduais que transfira tais atribuições ao Legislativo fere o princípio de separação dos Poderes.

Não merece qualquer reproche o dispositivo que confira às Assembléias Legislativas Estaduais poderes para aprovar o orçamento das autarquias. Estas entidades de Direito Público têm o seu âmbito de ação dilatado ou restringido conforme o diploma legal que lhes houver dado vida.

Fere a órbita de ação do Judiciário e à autonomia municipal o artigo de lei que confere à Assembléia poderes para dirimir conflitos que se suscitarem entre municípios, na aplicação das respectivas leis.

É constitucional a exigência de transmissão do cargo para que possa o Governador aumentar-se do Estado, ainda que somente por quinze dias.

Embora, pelo artigo 87 nº XVIII, da Constituição Federal, possa o Presidente da República remeter, anualmente, a sua mensagem ao Congresso, sem o comparecimento pessoal, nada obsta a que as Constituições Estaduais incluam, no ritual de instalação das Assembléias, o comparecimento dos Governadores. Será o restabelecimento de uma usança que foi tradicional entre nós e é praticada, ainda hoje, em alguns países.

É inconstitucional o art. 134 da Constituição Riograndense

do Sul na parte em que confere ao Conselho Superior do Ministério Público competência para "resolver" sobre remoções, tomada aquela palavra não como sinônima de "indicar", mas como compreensiva dos poderes de autorizar, determinar ou denegar.

Incompatibilidade de funções de Vereador com o exercício de cargos públicos.

Constitucionalidade do artigo 241, da referida Carta.

Acórdão

Acordam em sessão do Supremo Tribunal, julgar procedente, em parte a Representação nº 201, apresentada pelo Dr. Procurador Geral da República, relativa à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, para declarar inconstitucionais os

Arts. 33, 35, final e 216, da Constituição do Rio Grande do Sul, por unanimidade de votos, e os arts. 45 nº VI, 46 nº XIX e 134, parte final, contra o voto do Sr. Ministro Hahnemann Guimarães; e rejeitar, por unanimidade de votos, a arguição de inconstitucionalidade dos arts. 46 nº VII, art. 84 e Lei Estadual nº 191, art. 87, art. 88 nº II, art. 158 nº III, art. 217 da Constituição Estadual e art. 32 do Ato das Disposições Transitórias; e contra o voto do Relator, o art. 241 da citada Constituição.

Rio de Janeiro, 22 de abril de 1955. – José Linhares, Presidente. – Mário Guimarães, Relator.

TRIBUNAL PLENO

Representação Nº 201

Distrito Federal

Relator: O Sr. Ministro Mário Guimarães.

Representante: Exmo. Sr. Dr. Procurador Geral da República.

Representada: Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.

Relatório

O SR. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES: –

Submete o Dr. Procurador Geral da República ao conhecimento desta Corte, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Constituição Federal, a representação que lhe foi dirigida pelo Sr. Governador do Estado do Rio Grande do Sul, representação em que se atribui o vício de inconstitucionalidade aos arts. 33 e 35; 45 nº VI; 46 nº VIII e IX; 84, 87 nº XVIII; 88 nº II; 134; 158 nº III; 216; 217; 241, da Carta política daquele Estado, e às Leis 191, de 3 de novembro de 1948; 115, de 15 de dezembro de 1947; 973, de 16 de janeiro de 1950; 254, de 4 de agosto de 1948 e 187, de 23 de dezembro de 1947. Foram solicitadas informações da ilustre Assembléia Legislativa, que as prestou com minúcias – fls.

O Dr. Procurador Geral exarou parecer – fls. 508.

Como, no decorrer do meu voto terei que reportar-me a cada um dos dispositivos discriminados, e expor os argumentos num e noutro sentido, dou para evitar repetições, desde já por findo o relatório.

Voto

O art. 33, da Cost. Riograndense, tem a seguinte redação: "O exercício do magistério secundário e superior não é incompatível com as funções de Deputado, ao qual assistirá o direito de disputar, em concurso, cátedra de ensino nos graus indicados."

Argui-se, contra êsse dispositivo, que é manifestamente inconstitucional, pois admite que um Deputado seja, concomitantemente, representante do Poder Legislativo e funcionário público, sob dependência do Poder Executivo, o que contraria o princípio de autonomia dos Poderes, firmado na Constituição Federal.

De fato, o art. 36 § 1º dispõe: "O cidadão investido

outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição."

E o art. 50: "Enquanto durar o mandato, o funcionário público ficará afastado do exercício do cargo, contando-se-lhe tempo de serviço apenas para promoção por antiguidade e aposentadoria."

Ponderou, todavia, a ilustre Assembléia, pelo Sr. Presidente que "o professor, mesmo quando exerce suas funções em estabelecimento público de ensino, não é verdadeiramente um agente da administração, não detém qualquer parcela da função executiva do Estado, e dada a estabilidade funcional que adquire em consequência do ingresso por concurso de títulos e provas, não sofre em sua liberdade e iniciativa qualquer espécie de influência ou limitação. Os cargos do magistério público são cargos isolados, que não comportam acesso nem outros benefícios, nem estão submetidos ao controle hierárquico de outro órgão administrativo, a não ser para repressão de falta disciplinar, ainda aí punidas pelos próprios órgãos colegiais dos estabelecimentos a que pertencem.

O impedimento constitucional para o exercício da função administrativa cumulativamente com mandato parlamentar decorre do propósito de assegurar ao Deputado plena liberdade e isenção em face da hierarquia administrativa. Esse objetivo não é prejudicado no caso dos professores, cujo alheamento à influência do Poder Executivo ainda é maior, se possível, que o dos próprios magistrados. Não fere, pois, o princípio constitucional da separação e independência dos poderes a Constituição Estadual que permitir aos Deputados o exercício do magistério, v. pág. 487.

Não há dúvida que essa argumentação é interessante. Não subsiste, todavia, em face dos textos expressos que acabo de reproduzir. Nem me parece, doutrinariamente, invulnerável: o professor de curso secundário ou superior, conquanto vitalício e com liberdade de cáte-

dra, art. 168 n° VII, da Const. Federal, está, administrativamente, e no exercício de suas funções, sujeito às autoridades do ensino. Tanto basta para que incida na proibição da lei. João Barbalho, comentando o art. 25, da Const. de 91, similar do art. 90, da Const. de 46, ensinava: "Esta proibição do exercício de outras funções que não sejam as do mandato legislativo, é uma consequência da divisão dos poderes, estabelecida no art. 15 e traz a vantagem de evitar que os representantes, ocupados ao mesmo tempo com outros trabalhos, se distraiam dos legislativos e os exerçam mal."

Tratando da incompatibilidade de exercício, sem incompatibilidade de cargos, que é o caso dos autos, dizia Aurelino Leal: "Do comentário do art. 23, resulta que há um certo número de funcionários que conservam os seus cargos quando vêm fazer parte do Congresso Nacional. Conservam os cargos, mas não as funções. É aqui que começa a atuar o art. 25, segundo cuja disposição "o mandato legislativo é incompatível com o exercício de qualquer outra função *durante as sessões*." Esta restritiva é que salva a cláusula de contradição com a do art. 23.

Estão neste caso os professores das faculdades superiores, os militares, os tabeliães de notas, os escrivães judiciais, e outros funcionários indemissíveis *ad nutum*, que são elegíveis, mas, uma vez empossados, deixam o exercício das suas funções, retomando-as quando a respectiva Câmara encerra os seus trabalhos. A Constituição proíbe o acúmulo atual das funções, permitindo, entretanto, o acúmulo dos cargos." (*V. Teoria e prática da Const. Federal, vol. I, pág. 334*).

Invoca-se, no entanto, o disposto no art. 96 n° I, da Const. Federal, que permite a acumulação de funções de magistrado e de professor dos institutos de ensino secundário e superior.

Data venia, o recurso à analogia não merece acolhida. Se o legislador, em matéria de exceção, houve por bem excluir somente os magistrados, não me parece que se possa dar amplitude ao que excetuou.

E razão especial ocorreu para o caso dos juízes, razão que se aplica à hipótese dos Deputados. O sistema adotado pelo constituinte foi o de não consentir acumulação de cargos públicos, salvo os de natureza técnica, em que prima a necessidade de aproveitar as competências.

O cargo de juiz, como o de professor, é cargo técnico. Viu o constituinte, por isso, vantagem na acumulação das funções. O juiz traria para a cátedra as suas observações no direito vivo, que se debate nos pretórios. O professor colaboraria, com os seus estudos sistematizados, que a cátedra proporciona, para maior realce das sentenças. Dir-se-á que o legislador não prescreveu sejam as funções de professor, estritamente, de professor de Direito. E que o legislador não julgou indispensável. Está implícito. Não se há de supor vá um juiz tornar-se professor de matemática ou de música. Relativamente ao Deputado, entretanto, que desempenha funções políticas, o motivo de acumulação não existe. A analogia desaparece.

Na parte final do art. 33, se permite, ainda, que o Deputado, pleiteie em concurso, "cátedra de ensino nos graus indicados.

O art. 48 letra *b*, da Constituição Federal, declara não poderem os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma "aceitar nem exercer comissão ou emprego remunerado de pessoa jurídica de direito público, entidade autárquica, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público".

Objetiva a lei, com essa incompatibilidade, evitar a corrupção. Teria o Executivo, com a dívida de empregos, meio de influir no

Legislativo. Leia-se Esmein: "La règle de l'incompatibilité a un corollaire, contenu dans, l'article. II: – *"Tout député nommé ou promu à une fonction publique salariée cesse d'appartenir à la Chambre pour le fait même de son acceptation"*. Cette solution dépasse même la règle dont elle est tirée; en effet, elle comprend non seulement les fonctions publiques légalement incompatibles avec le mandat de député, mais aussi celles qui quoique salariées, sont exceptionnellement compatibles avec ce mandat. La nomination de um député à de pareilles fonctions éveille toujours un certain soupçon: on peut craindre qu'il n'ait usé, pour son profit personnel, de l'influence que son élection aux fonctions législatives a pu lui donner près du gouvernement." (V. *Éléments de Droit Constitutionnel*, vol. 2º, pág. 321).

Ainda que seja o cargo dos que se preenchem mediante concurso, persiste a incompatibilidade, pois que a nomeação, em qualquer hipótese, será do Governador. Tão importante é este impedimento que quase tôdas as nações o consagram.

Eugene Pierre – *Droit politique Electoral et Parlementaire*, Cap. 338 – mostra que assim se pratica nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Prússia, na Itália, na Bélgica, na Espanha, em Portugal na Holanda etc. Algumas legislações mantêm a incompatibilidade até dois anos depois de findo o mandato.

Tenho assim, por seguro, que o art. 33, da Const. Riograndense é inconstitucional: a) na primeira parte, quando permite o exercício simultâneo de funções de Deputado e de professor; b) na última, ao consentir que o representante do povo pleiteie cargo público, embora no magistério.

Quanto ao art. 35, a incompatibilidade com a lei da República é ainda mais frisante. Diz aquêlê artigo: "O Deputado investido na função de Interventor federal ou estadual, Ministro ou Secretário de

Estado, Diretor do Departamento Estadual de Saúde, da Viação Férrea do Rio Grande do Sul e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, e Prefeito de nomeação do Governador, não perde o mandato".

O art. 51 da Constituição de 46: "O Deputado ou Senador investido na função de Ministro de Estado, Interventor Federal ou Secretário de Estado, não perde o mandato". Incluindo na exceção o Diretor do Departamento de Saúde, da Viação Férrea do Rio Grande do Sul e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, excedeu o legislador estadual o âmbito que lhe estava traçado pelo legislador federal. Estendeu matéria de exceção. Não podia fazê-lo.

O impedimento, desde que fora da ressalva relativa a cargos políticos – Governador ou Ministro, é corolário da aplicação do art. 48 letra *b*, da Constituição que já analisamos: não pode o Deputado ou Senador, conservando o mandato, aceitar comissão ou emprego.

Rompe, também, a harmonia dos poderes, com flagrante invasão do Legislativo na órbita do Executivo, o art. 45 nº VI quando assenta competir à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador: "Aprovar planos de obras e serviços da competência do Estado".

O plano de obras e serviços de competência do Estado, obtempera com razão o Dr. Procurador Geral, é, por sua própria natureza, da competência do Executivo. Só a êle, portanto, cabe dispor a respeito livremente, sem que seja lícito qualquer limitação a êsse poder por parte do Legislativo".

O Poder Executivo, diz Laski, "es responsable de cuanto haga. El error que aparesca será su proprio error; las censuras que se formulen serán otros tantos reproches que tiene que soportar". (V. *El Estado Moderno*, vol. II, pág. 81). Daí a necessidade de, conferindo-lhe

ônus e responsabilidades, outorgar-lhe poderes para vencê-los. Um dos problemas mais sérios nos tempos presentes, adverte Duverger – *Les regimes politiques*, pág. 37 – é organizar o Executivo. Para realizar a sua finalidade, há de ser estável e forte. Esmein, vol. 2º, 294, Chambrun, *Le pour oir Exécutif dans les Etats nis*, pág. 5.

Pelo texto Riograndense, o Legislativo é que aprova os planos. O Executivo terá apenas a missão de sancionar o aprovado. Faz-se absoluta inversão de competências. A posição inferior que êsse artigo reserva ao Poder que administra, não se compadece com os princípios consagrados em nossa lei magna.

O art. 46 nº VII declara ser competência exclusiva da Assembléia "aprovar o orçamento das autarquias".

As autarquias são entidades de Direito Público, de formação artificial. É a lei que as cria. Têm o seu âmbito de ação dilatado ou restringido conforme o diploma legal que lhes houver dado vida. Em sentido rigoroso, não gozam de autonomia. Autonomia é o poder de se organizar. A autarquia tem apenas o poder de se governar.

Daí se segue que ao criar as autarquias tem o legislador a faculdade de cercear-lhes a amplitude.

O art. 46 nº VII, da Constituição gaúcha conferiu poderes à Assembléia para fixar-lhes o orçamento. Podia fazê-lo. É o Legislativo que orça as despesas públicas em geral. Poderá regulá-las para uma parcela de administração. Não há, nesse ponto, inconstitucionalidade a declarar.

Bem diverso é o caso do mesmo art. 46, nº XIX. Outorga-se, por êle, à Assembléia, o poder "de dirimir" conflitos de competência "que se suscitarem entre Prefeitos e Câmaras Municipais".

Vem a propósito a clássica lição de Cooley sobre a função dos três poderes: "The legislative power is the power to make laws and to

alter them at discretion; the executive power is the power to see that the Lawas are duly executed and enforced; the judicial power to construe and apply the law whan controversies arise concerning what has been done or omitted under it. Legislative power therefore deals mainly with the future, and executive power with the present, while judicial power is **retropsctive**, dealing only white acts done or threatened, promises made, and injures suffered". (V. *Principles of Constitutional Law*, Chapter III – pág. 41).

Tornar a Assembléia competente para dirimir conflitos é torná-la órgão judicante. À Assembléia cabe criar os municípios. Estatuir sôbre a sua organização. Demarcar, dentro de preceitos constitucionais, as atribuições de umas e outras autoridades. Em tudo isso, prescreve para o futuro. Se, porém, na aplicação das leis que ela fizer surgirem dúvidas, – que provoquem conflitos de atribuições – incumbirá ao Judiciário, em cada caso concreto, apontar a exata interpretação da lei.

Ao tempo da Constituição de 91 em alguns Estados se concedia recursos para a Assembléia ou para o Governador, das resoluções das Câmaras. Tais recursos foram julgados inconstitucionais, – v. C. Maximiliano, nota 416, ao art. 68, da Const. de 91 – por ferirem o princípio da autonomia municipal. O recurso que o artigo ora em discussão estabelece, estará nessas condições. Também, sob êste aspecto, será inconstitucional.

Dispõe o art. 84: "O Governador não poderá, sem licença da Assembléia Legislativa, afastar-se do País, por qualquer tempo, nem do Estado, por mais de quinze dias, sob pena de perda do cargo".

E a Lei Estadual nº 191, de 31 janeiro de 1948:

"Art. 1º Em caso de impedimento ou vaga do Governador, será chamado ao exercício de cargo o

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado.

Art. 2º Consideram-se casos de impedimento do Governador: a) férias anuais de 30 dias; b) enfermidade que o inabilite transitòriamente para o exercício de suas funções; c) ausência do território do Estado, por qualquer tempo.

Art. 3º Nos casos previstos pelo artigo anterior, o Governador transmitirá o exercício do cargo ao Presidente da Assembléia Legislativa".

Acha o Dr. Procurador Geral haver inconstitucionalidade manifesta entre o que dispõe a Const. e a lei. Por aquêle, pode o Governador afastar-se, do Estado, até 15 dias, sem licença da Assembléia. Pela lei, está restringido.

Não há tal. Pode o Governador, tanto pela Const. como pela lei, afastar-se por 15 dias, no máximo, devendo, porém, passar o exercício. A passagem do exercício é um corolário do afastamento. Não há de o Govêrno ficar acéfalo. Não vejo, nessa providência que resguarda a continuidade da administração, rebeldia contra a lei das leis.

Diz o art. 87: "Compete ao Governador do Estado – XVII – "expor, em mensagem que pessoalmente lerá perante a Assembléia Legislativa, por ocasião da abertura anual, a situação dos negócios do Estado, propondo as providências que julgar necessárias".

A exigência do comparecimento à Assembléia para ler a sua mensagem, afasta-se, diz a Representação, do que prescreve o art. 87, nº XVIII, da Const. Federal, que só obriga o Presidente da República a remeter a mensagem ao Congresso Nacional.

Afasta-se, não há dúvida, mas não ofende cânones imperativos. As Const. locais não hão de ser cópias servis da Const. da República. Do contrário, inútil seria que o art. 18 outorgasse aos Estados liberdade para se regerem pela Constituição que adotarem. O que se não permite é que se descum-

pram os princípios básicos, que vêm capitulados no art. 7º, nº VII.

A determinação do comparecimento pessoal do Governador é apenas um dispositivo de ordem protocolar tendente a assegurar mais realce à cerimônia, já de si solene, de instalação da Assembléia. Não há país do mundo em que mais se acatem e se venerem os governantes do que a Inglaterra.

E, no entanto, naquela nação, ainda hoje, vai o rei com a sua côrte assistir à instalação das Câmaras e proferir a fala do trono. Considera-se como um dos mais importantes atributos da realeza e "símbolo da soberania nacional". V. Todd. – *Le Gouvernement parlementaire dans l'Angleterre*, vol. 1º pág. 163, trad. francesa).

Os Estados Unidos conservaram, a princípio, a tradição. Washington e John Adams, conta Carlos Maximiliano, reproduzindo Bsard, "imitavam os reis ingleses: iam ao Congresso com a maior pompa, em carro de Estado tirado por seis cavalos; expunham oralmente as suas idéias, liam as informações sobre a marcha dos negócios públicos.

Jefferson, ou por amor à simplicidade, como declarou, ou porque orava e recitava mal, como afirmaram os críticos, iniciou a prática de enviar comunicações escritas, mantida até o advento de Wrodow Wilson, em 1916. Este restabeleceu a leitura ou exposição oral". (v. *Com. à Constituição* de 91, pág. nº 505). Coolidge leu a sua mensagem pelo rádio, mas o Presidente Franklin Roosevelt, e recentemente Truman voltaram à prática do comparecimento pessoal. (v. Beard, *American Gouvernement and Politics*, 3ª ed., pág. 203).

Entre nós, ainda que não constasse de texto constitucional, era assim que se costumava fazer no Império Brasileiro e sempre foi respeitada essa pragmática. Até mesmo quando ia acesa a luta entre Dom Pedro I e a Assembléia, não se fur-

tou o monarca à sua obrigação, pôsto a cumprisse resumindo a fala do trono em parcíssimas palavras. Achou a República desnecessária a solenidade e daí o havê-lo abolido pelo art. 48, nº 9, da Constituição de 91, reproduzido nas Constituições posteriores.

Ao Constituinte Riograndense, de 1947, aprouve restaurar a velha usança. Questão essa de maior ou menor amor à pompa ou à simplicidade, de maior ou menor respeito a coisas do passado. Não atinge o cerne do regime constitucional.

Pretende-se, também, seja merecedor de reparos o art. 88; nº II, que declara "competir ao Governador prestar, por escrito, tôdas as informações e esclarecimentos que a Assembléia requisitar".

Não vejo, ainda aqui, inconstitucionalidade alguma. Harmoniza-se o artigo com o princípio de colaboração dos Poderes e com a função fiscalizadora dos atos do Executivo, que a Constituição assegura ao Legislativo, nos arts. 53 e 54, função que Fischbach reputa, nos tempos presentes, a primacial.

O art. 134, incriminado, dispõe: "O Conselho Superior do Ministério Público terá funções disciplinares e, entre outras, a de indicar, em lista triplíce, os candidatos à promoção, por merecimento, e a de resolver sobre remoções, na forma da lei".

O Dr. Procurador, porém, objeta: lê fls. 15.

Eu estou, entretanto, com o Senhor Governador. O artigo distinguuiu entre *resolver* e *indicar*. E resolver sobre remoções. Resolver, neste sentido, é deliberar. É autorizar ou ordenar. É função que se não pode tirar do Chefe Supremo do Executivo, a não ser por sua própria delegação. O poder de remoção de um funcionário nada obsta seja deferido a um Secretário de Estado ou mesmo a um Diretor de Repartição, porque estes estão por sua vez, subordinados ao Governador. Não há de, porém, fi-

car a cargo de uma entidade autônoma, na qual não será lícito ao Governador intervir. Assim o fazendo, a lei Riograndense cerceou as funções do Executivo.

O art. 158, nº III, impõe aos Prefeitos: "apresentar anualmente, à Câmara, um relatório sobre o estado das obras e dos serviços municipais, a proposta do orçamento e o programa de administração para o ano seguinte".

Não encontro quebra do princípio da independência dos poderes, senão louvável providência, que facilita a colaboração. Não há, também, infração à autonomia municipal, porque é ainda matéria de organização. Confesso, todavia, que se situa este artigo na linha limítrofe da ação do Estado e do Município.

Inconstitucionalidade, se houver, será duvidosa, e isso nos impede de a reconhecermos.

O art. 216 determina: "O servidor público civil investido em função eletiva, salvo a de Vereador e a prevista no art. 33, desta Constituição, ficará afastado de suas funções durante o exercício do mandato, contando-se-lhe tempo de serviço apenas para promoção por antiguidade, aposentadoria ou percepção de qualquer vantagem que decorra exclusivamente da efetividade".

Acha a representação que o artigo, na referência a Vereador, é inconstitucional, pois que compete às Câmaras regular a situação de seus Vereadores.

Eu acho, igualmente, que o é, senão por ofensa a esse preceito, por desatenção a outro – o do art. 36, § 1º da Constituição da República.

O art. 217 contém uma anomalia, talvez aparente: "O Estado manterá um órgão colegiado e autônomo, incumbido de estudo dos problemas de administração geral, e, especialmente, do controle da legalidade dos atos referentes ao serviço civil".

O Dr. Procurador Geral critica: lê fls. 17, 18 e 20.

Pode o Estado descentralizar a sua administração, criando autarquias ou entidades paraestatais. Estão hoje em voga, por todos os países, e constituem um reclamo que decorre da complexidade, sempre crescente, dos serviços públicos. Tais entidades são auxiliares do Estado. Ainda que autônomas, sujeitam-se à fiscalização governamental.

O órgão autônomo que o art. 217 prevê, será um órgão técnico, um conselheiro da Administração. Não poderá ter força coercitiva para invalidar atos das autoridades, quando os julgue ilegais. Não poderá ser senão órgão consultivo. Vejam-se as suas funções: lê fls. 472. Inconstitucional não me parece.

Art. 241. A inconstitucionalidade deste artigo, diz o Dr. Procurador Geral, e da Lei Complementar nº 973, está demonstrada. Diz o art: "Serão criados em lei um ou mais tribunais mistos, administrativos, para o julgamento, em última instância, de questões entre contribuintes e a Fazenda estadual ou municipal".

O art. 241 não disse que os Tribunais mistos, por essa forma criados, decidiriam também contenciosamente. Se o dissesse, seria inconstitucional, por haver dado, a um tribunal leigo, funções judiciárias. E a Lei nº 973, que regulou e complementou o dispositivo, claramente especificou no art. 4º (v. fls. 24) que o julgamento seria limitado à esfera administrativa (v. fls. 292).

Viola ainda o dispositivo do art. 241 da Constituição Federal, quando estende as atribuições do Conselho aos municípios.

Julgo assim procedente, em parte, a presente representação para o efeito de declarar contrários à Constituição da República os dispositivos impugnados, com exceção daqueles que mencionei, a saber os arts. 46, ns. VII e XIX; 87, nº XVII; nº II, 158, nº III; Lei 191, de 31 de janeiro de 1948; 217, em parte.

TRIBUNAL PLENO

Representação Nº 201

Distrito Federal

Voto s/art. 33

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: – Sr. Presidente, acho que, realmente, a disposição do art. 33, da Const. do Rio Grande do Sul fere a independência dos poderes assegurada, neste caso, pelo que dispõe o art. 48, I, letra *b*, da Constituição Federal, onde se veda ao membro do Congresso Nacional aceitar comissão ou emprego remunerado de pessoa jurídica de direito público, entidade autárquica, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público.

Esta disposição visa a assegurar a independência dos membros do Poder Legislativo, independência que ficou prejudicada pelo que dispõe a Constituição do Rio Grande, no art. 33, onde se permite ao Deputado exercer o magistério, secundário ou superior, coisa que tem sido vedada aos membros do Congresso Nacional.

Acompanho, assim, o voto do eminente Ministro-Relator.

TRIBUNAL PLENO

Representação Nº 201

Distrito Federal

Voto s/art. 45, nº VI

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: – Sr. Presidente, é sabido, neste Tribunal, que a Constituição do Rio Grande do Sul adotara o regime parlamentarista, e, daí, resultarem na Constituição vários dispositivos que têm a eiva parlamentarista.

No caso, não me parece que a disposição seja ofensiva à competência do Executivo, porque apenas se dispõe, nesse artigo, que compete à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador, "aprovar

planos de obras e serviços da competência do Estado".

A matéria não deixa de pertencer, essencialmente, ao Poder Legislativo.

Além do mais, entendo que só se podem declarar, nesta emergência, inconstitucionais as disposições que ferem os princípios enunciados no art. 7, inciso VII, da Constituição, e não me parece que haja aí – no inciso VI do art. 45 da Constituição do Rio Grande do Sul – quebra desses princípios.

Data venia do Sr. Ministro Relator, não aceito arguição de inconstitucionalidade.

TRIBUNAL PLENO

Representação Nº 201

Distrito Federal

Voto s/art. 134

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: – Sr. Presidente, *data venia* do Sr. Ministro-Relator, dêle divirjo, acompanhando o parecer do Dr. Procurador Geral da República.

Não entendo que haja ofensa de princípio constitucional na parte final do art. 134, onde se diz que competirá ao Conselho Superior do Ministério Público: "resolver sobre promoções, *na forma da lei*".

A lei é que dirá como se farão as promoções. Esta lei é que poderá ofender a Constituição, e não a disposição geral do art. 134, que parece indicar apenas que o Conselho Superior do Ministério Público terá como função organizar as listas tríplices de promoção.

Assim, *data venia*, do Sr. Ministro-Relator, não considero inconstitucional essa disposição, principalmente, porque não ofende nenhum dos princípios do art. 7, inciso VII, da Constituição Federal.

Deve-se ter presente que, no momento, se trata de verificar se foram infringidos pela Constituição Estadual os princípios contidos no citado art. 7, nº VII, da Constitui-

ção Federal, desde que só se poderá declarar inconstitucional a disposição que ofender alguns daqueles princípios.

TRIBUNAL PLENO

Representação Nº 201

Distrito Federal

(Rio Grande do Sul)

Voto a/art. 241

O SR. MINISTRO SAMPAIO COSTA: – Sr. Presidente, com a devida vênias, discordo de S. Exa., o Sr. Ministro-Relator. Entendo que o preceito não é inconstitucional. A Constituição Estadual, na forma da Constituição Federal, pode estabelecer os princípios que a Constituição do Rio Grande do Sul prescreveu.

TRIBUNAL PLENO

Representação Nº 201

Distrito Federal

(Rio Grande do Sul)

Voto s/art. 241

O SR. MINISTRO NELSON HUNGRIA: – Sr. Presidente, também voto no sentido da constitucionalidade *in totum* da disposição impugnada, *data venia* do Sr. Ministro-Relator.

TRIBUNAL PLENO

Representação Nº 201

Distrito Federal

(Rio Grande do Sul)

Voto s/art. 241

O SR. MINISTRO ROCHA LAGOA: – Sr. Presidente, também peço licença ao Sr. Ministro-Relator, para acompanhar os votos proferidos pelos eminentes colegas, que divergiram de Sua Excelência.

TRIBUNAL PLENO

Representação Nº 201

Distrito Federal

(Rio Grande do Sul)

Voto s/art 241

O SR. MINISTRO LUIZ GALLOTTI: – Sr. Presidente, igualmente pedindo vênias ao Sr. Ministro-Relator, considero totalmente constitucional o art. 241, da Constituição do Rio Grande do Sul.

TRIBUNAL PLENO

Representação Nº 201

Distrito Federal

(Rio Grande do Sul)

Voto s/art. 241

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: – Sr. Presidente, peço vênias ao Sr. Ministro-Relator, para rejeitar as arguições de inconstitucionalidade do dispositivo da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul: – art. 241.

SEGUNDA TURMA

Recurso Extraordinário

Nº 29.685

Minas Gerais

(Matéria Constitucional)

Ementa: "É inconstitucional a "taxa sobre café mandada cobrar pela lei orçamentária do Estado de Minas Gerais, para o exercício de 1947, por inexistir lei anterior autorizando tal tributo, tal como o exige o art. 141, § 37, da Constituição Federal.

– Concluindo a Turma Julgadora de Tribunal local pela constitucionalidade da lei, não há por que submeter ao Tribunal Pleno a questão da sua inconstitucionalidade, assim rejeitada pela mesma Turma.

Acórdão

Acordam em Supremo Tribunal Federal, – vistos, relatados e discutidos êstes autos de Recurso Extraordinário nº 29.685, originário do Estado de Minas Gerais, em que são recorrentes, Freitas & Cia. e outros, e recorrido o mesmo Estado, declarar inconstitucional a "taxa sobre café" mandada cobrar pela lei orçamentária estadual para o exercício de 1947, determinando a volta dos mesmos autos, bem assim dos em apenso, – Recurso Extraordinário nº 29.809, entre as mesmas partes, – à respectiva Turma para o julgamento definitivo de ambos, – tudo na conformidade dos votos constantes das notas precedentes da assentada do julgamento.

Rio de Janeiro, D.F., em 21 de dezembro de 1946, data do julgamento. – *Orosimbo Nonato*, Presidente. – *Edgard Costa*, Relator.

Recursos Extraordinários

Ns. 29.685 – 29.809

Minas Gerais

Relator: O Sr. Ministro *Edgard Costa*.
Recorrentes: *Freitas & Cia.* e outros.
Recorrido: Estado de Minas Gerais.

Relatório

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – Os recorrentes intentaram contra o Estado de Minas Gerais uma ação ordinária para que fôsse o mesmo condenado a restituir-lhes as quantias que indevidamente cobrara, no ano de 1947, a título de "taxa de café", fundado o pedido em que o tributo em causa não havia sido criado por nenhuma lei do ano anterior, surgindo o ato de sua instituição apenas em junho daquele ano, em meio a plena execução orçamentária. Fundaram os autores a ação proposta no art. 964 do Có-

digo Civil, que obriga a restituir todo aquêlê que recebeu o que lhe não era devido (Ação de Repetição do Indêbito), e no art. 141, § 34, da Constituição Federal, segundo o qual – "nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça; nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária". A ação foi, porém, julgada improcedente pela sentença de fôlhas 238, confirmada pelos seus próprios fundamentos pelo acórdão unânime da 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça (fls. 291). Fundou-se o Juíz de primeira instância em que – "no art. 141, § 34, da Constituição Federal, não se exige que a lei seja *anterior* ao orçamento. Duas são as condições necessárias à legitimidade do tributo, face a disposição constitucional: que o tributo não seja exigido ou aumentado sem que o estabeleça; que nenhum *será cobrado* em cada exercício sem prévia autorização orçamentária. As duas condições foram atendidas, no caso, e incólume permaneceu a garantia outorgada". "O essencial – acrescentou – é que a lei, vindo depois do orçamento, tenha surgido *dentro do mesmo ano financeiro*, como na espécie em julgamento. A realidade de despesas imprevistas e elevadas, a serem atendidas pela Administração, recomenda que não se deve pôr, na fixação do alcance da norma, um rigor que ela mesma está a repelir, em seus termos".

Os autores, inconformados, interpuseram o presente recurso extraordinário com fundamento nas letras *a* e *d* do preceito constitucional, por violação, pelo acórdão recorrido, do preceito constitucional em que assentiu o pedido, e ainda dos arts. 984 do Código Civil e 209 do Código de Processo Civil, sobre divergir de decisões dêste Tribunal sobre o conceito de taxa (Petição às fls. 293). O recurso foi admitido, mas sobrestado no seu processo pelo recurso de revista simultâneamente interposto; inde-

ferido, afinal, êste, prosseguiu-se naquele, tendo os recorrentes oferecido as razões de fls. 303.318, contrariadas às fls. 320.326, pelo recorrido. Subiram os autos, sendo apensados os Autos de Recurso Extraordinário nº 29.809 interposto pelos mesmos Recorrentes do acórdão proferido no recurso de revista, para seu julgamento conjunto com o presente, dada a manifesta relação existente entre ambos, tratando-se, como se trata, de recursos conexos (fls. 340).

Ouvida a Procuradoria Geral da República, no parecer constante de fls. 345, exarado pelo Procurador Miranda Jordão, com a concordância expressa do Dr. Procurador Geral, Plínio Travassos, – assim se manifesta:

"A nosso ver, os apelos não merecem ser sequer conhecidos, de vez que ambos os VV. acórdãos recorridos não contrariaram letra de lei federal, ou dispositivo constitucional, nem divergiram da jurisprudência.

Contra-arrazoando o presente recurso a fls. 320.326, o Estado recorrido demonstrou que nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade ocorreu quando da cobrança da taxa em questão, acrescentando que, conforme é salientado pelo recorrido, a fls. 283 285, a hipótese do presente processo é semelhante à do conhecido caso da taxa adicional do Imposto de Renda no exercício de 1947, objeto da Lei nº 81, de 29 de agosto de 1947, cuja cobrança foi considerada perfeitamente legal e constitucional por êste Colendo Supremo Tribunal Federal em inúmeros julgados.

De acôrdo, portanto, com os jurídicos fundamentos de ambos os VV. acórdãos recorridos e das contra-razões do Estado recorrido, somos pelo não conhecimento dos recursos extraordinários, ou pelo seu não provimento, caso a Egrégia Turma dêles entenda conhecer."

É o relatório.

Voto

Em resumo, é a seguinte a questão que se debate nestes autos: o Orçamento para o ano de 1947, do Estado recorrido, incluiu, como receita, um tributo com a rubrica "taxa sobre o café"; inexistia, entretanto, qualquer lei anterior autorizando tal tributo, o que somente se verificou em 25 de junho de 1957, pelo Decreto-lei Estadual nº 2.128. Daí, o pretenderem os recorrentes, fundados no preceito do art. 141, § 34, da Constituição Federal, não estar sujeitos, nesse exercício, ao referido tributo. E lhes tendo sido o mesmo exigido, pediram a restituição do que pagaram.

Sobre a inteligência do citado preceito constitucional, tenho voto conhecido, no sentido de que para o tributo poder ser cobrado é preciso que seja, não apenas incluído no orçamento, mas que o seja em consequência de lei que anteriormente o tenha estabelecido.

A questão foi debatida neste Tribunal a propósito do adicional do Imposto de Renda, relativo ao exercício de 1947, e mais amplamente no Mandado de Segurança nº 1.032, de que foi Relator o Sr. Ministro Hahnemann Guimarães (Arc. Judiciário, vol. 102, pág. 3). É certo que o Tribunal decidiu, então, contrariamente ao ponto de vista que sustentei; secundando o brilhante e exaustivo voto do eminente Ministro Annibal Freire, igualmente seguido pelo do Sr. Ministro Orosimbo Nonato.

Cumpra esclarecer que ha espécie então decidida, debatia-se a questão de haver sido, ou não, revigorada a cobrança do tributo para o exercício em questão. Essa questão, inexistente no caso presente.

No recurso de Mandado de Segurança nº 1.106, reiterei, – acompanhado por aquêles eminentes colegas, – o meu voto proferido no Mandado de Segurança nº 1.032 (v. Arc. Judiciário, vol. 95, pág. 277), no sentido de que a cobrança de qualquer tributo só se legitima

se satisfeitas estas duas condições: a preexistência da lei substantiva, criadora dêle, e lei orçamentária e adjetiva, autorizando-lhe a cobrança.

O tributo, cuja restituição pleiteiam os recorrentes, – não obedeceu a essas condições, e, assim, infringiu a meu ver, o preceito do art. 141, § 34, da Constituição Federal.

Reportando-me àqueles meus votos, – pôsto que vencidos, – conheço do recurso e lhe dou provimento para, reformando as decisões recorridas, julgar procedente a ação proposta pelos recorrentes.

SEGUNDA TURMA

Recursos Extraordinários

Ns. 29.685 – 29.809

Minas Gerais

Pedido de vista

O SR. MINISTRO ROCHA LAGOA: – Sr. Presidente, peço vista dos autos.

SEGUNDA TURMA

Recursos Extraordinários

Nº 29.885

Minas Gerais

(Apensado: 29.809)

Recorrentes: Freitas & Cia. e outros.

Recorrido: Estado de Minas Gerais.

Decisão

Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: *Adiado por ter pedido vista dos autos o Sr. Ministro Rocha Lagoa, após o voto do Relator que, conhecendo do recurso, lhe deu provimento.* – Octacílio Pinheiro, Vice-Diretor.

Recursos Extraordinários

Ns. 29.685 – 29.809

Minas Gerais

(Pedido de Vista)

Voto

O SR. MINISTRO ROCHA LAGOA: – Trata-se de ação movida pelos ora recorrentes contra o Estado de Minas Gerais, ora recorrido, para, dêle haverem a quantia de Cruzeiros 3.659.197,20, que lhes foi cobrada indevidamente. A ação foi julgada improcedente em ambas as instâncias e, interposta revista, foi esta indeferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foram manifestados recursos extraordinários do acórdão proferido em grau de apelação e da decisão que indeferiu a revista, fundados ambos nas letras *a* e *d* do preceito constitucional adequado, realizando-se agora em conjunto o julgamento dos mesmos, dada a evidente conexão entre êles existente. No primeiro dêsses recursos foi argüida violação do parágrafo 34 do art. 141 da Constituição, do art. 964 do Código Civil e do art. 209, do Código de Processo Civil, e foram apontados como contrariados dois arestos proclamando que a taxa se caracteriza por sua função remuneratória, representando uma relação bem definida entre o serviço prestado e aquele que se aproveita de seus benefícios. No segundo apêlo extremo foi alegada vulneração do art. 200 da Constituição e do art. 859, do Código de Processo Civil porque, durante o julgamento da revista, foi suscitada a inconstitucionalidade de ato do Poder Público e o feito não foi remetido ao Tribunal Pleno e ainda porque, em lugar de apreciar e julgar a divergência levantada pelo recurso de revista, o aresto recorrido se limitou a examinar a controvérsia jurídica sob o aspecto puramente constitucional. Nesse recurso, fundado também na letra *d*, foram

trazidos à colação decisões dêste Supremo Tribunal no sentido de que, argüida a inconstitucionalidade de uma lei, deve ser feita a remessa dos autos ao Tribunal Pleno, a fim de apreciar a alegação. Apontaram ainda os recorrentes como contrariada decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assentando que, na revista, apurada a divergência e fixada a interpretação apropriada cabível, passam as Câmaras Reunidas ao julgamento da espécie, para decidi-la definitivamente. Sustentam os recorrentes que o acórdão objeto do Recurso Extraordinário número 29.809 é nulo porque o Tribunal *a quo* não apurou, preliminarmente, se ocorrera na espécie divergência jurisprudencial para fixar a interpretação apropriada.

Quanto ao Recurso nº 29.685:

Não se me afigura caracterizada a argüida ofensa ao art. 141, § 34, da Constituição, segundo o qual nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça; nenhum será cobrado em cada exercício, sem prévia autorização orçamentária, ressalvada, porém, a tarifa aduaneira e o impôsto lançado por motivo de guerra. Alega-se que a Lei Estadual nº 2.126, de 25 de junho de 1957, criando taxa de café, à razão de Cr\$ 14,00 por saca para ocorrer às despesas de assistência à lavoura cafeeira, armazenagem, classificação de qualidade, entrega no destino e fiscalização dos transportes, vulnerou de frente aquêlo mandamento constitucional porque, embora previsto o tributo na lei orçamentária para 1947, com a estimativa de trinta e oito milhões de cruzeiros, a sua criação sòmente se verificou em junho de 1947, quando foi promulgada a mencionada Lei nº 2.126. Na contestação da causa, esclareceu o Estado de Minas Gerais que a arrecadação dêsse tributo sòmente foi feita após a publicação do diploma legal que o instituíra. Não exige a meu ver a norma constitucional que a lei criado-

ra do tributo anteceda a previsão orçamentária. É inegável que em boa técnica financeira assim deve ser, porquanto prever arrecadação de receita importa, em regra, ocorrência dos meios para que possa ela ser efetuada. Mas o texto constitucional em aprêço se contentou em estatuir que a cobrança do tributo em cada exercício dependeria de prévia autorização orçamentária, ressalvada a tarifa aduaneira e o impôsto lançado por motivo de guerra. Nada impossibilita, assim, haja previsão orçamentária e posterior criação do tributo. Indispensável é seja prévia a autorização orçamentária para a sua cobrança. Destarte, a circunstância de, no correr do ano financeiro, ser instituída a lei de cobrança do tributo, satisfaz perfeitamente a exigência da norma constitucional, pois esta não preceitua que a lei criadora do tributo anteceda à promulgação da lei orçamentária. Na autorizada lição de Troabas, em seu *Precis de Science et Legislation Financières*, pág. 290, promulgada a lei fiscal, aplica-se ela imediatamente, não só às situações previstas que nascerão a partir dêsse momento, mas ainda às situações atualmente existentes. Incide destarte na fórmula geral da aplicação da lei nova às conseqüências futuras de situações anteriores. Encontra-se o contribuinte numa situação objetiva, e assim modificável a qualquer momento pela lei. É o que bem assinalou Ronbier ao proclamar em sua conhecida monografia – *Les conflits des lois dans le temps*, pág. 500 – que "une loi nouvelle qui vient modifier le régime de ces impôts quant à leur taux, ou a leur mode d'établissement, ou aux exemptions possibles, s'applique sans rétroactivité à tous les impôts de l'année en cours: car il n'y a pas *factum praeteritum*, il y a seulement une situation en cours sur laquelle les lois nouvelles ont un effet immédiat".

Foi alegada nesse recurso, outrossim, vulneração do art. 864 do

Código Civil, segundo o qual todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir. Essa arguição para mim está prejudicada já que não reputo indevida a cobrança do tributo em aprêço.

Por derradeiro, foi aduzido nesse mesmo apêlo ter sido ofendido art. 209 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o fato alegado por uma das partes quando a outra o não contestar, será admitido como verídico, se o contrário não resultar do conjunto de provas.

Ocorre, porém, que o recorrente se limitou a alegar postergação desse dispositivo processual, não esclarecendo nas razões do recurso como e porque se teria ela configurado. Não é destarte, de ser acolhida tal alegação.

No que tange ao fundamento na letra *d*, apontou o recorrente em suas razões arestos no sentido de que a lei criadora do tributo deve preceder ao orçamento só valendo autorização orçamentária se repousar em lei anterior. Embora caracterizada a argüida divergência jurisprudencial, deixo de acolher a tese em decisões trazidas à colação pelos motivos já expendidos. Na petição de interposição do recurso indicara o recorrente decisões no sentido de que a taxa se caracteriza pela sua função remuneratória, e sustentara que o acórdão recorrido divergira desses pronunciamentos. Tal tese, entretanto, não foi contrariada pelo acórdão recorrido, que se limitou a confirmar a sentença apelada por seus próprios fundamentos nem por essa sentença de primeira instância, a qual proclamou que a simples existência dos serviços à disposição dos interessados justificava a cobrança da taxa.

Frente ao exposto, conheço desse Recurso nº 29.685 por ambos os invocados fundamentos, mas nego-lhe provimento.

Quanto ao Recurso Extraordinário nº 29.809:

Alega-se nêle violação do art. 200, da Constituição, e do art. 859, do Código de Processo Civil. Acolho integralmente a alegação, pois, frente à clara preceituação nêle contida, não competia à Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apreciar a arguição de Inconstitucionalidade da lei criadora do tributo cuja cobrança os recorrentes impugnaram. Cumpria que a matéria fosse submetida ao Tribunal Pleno para que se pronunciasse sobre a arguição de inconstitucionalidade. Não colhe a objeção de que aquela Câmara não declarou inconstitucional a lei, mas ao contrário proclamou ser ela constitucional, porquanto, a prevalecer êsse entendimento, estaria transferida às Câmaras a faculdade que o texto constitucional outorgou à maioria absoluta dos integrantes do Tribunal. Se lícito fôra a cada uma das Câmaras isoladamente apreciar tal matéria, poderia concluir, sempre, pela constitucionalidade e assim jamais poderia o Tribunal Pleno exercer a sua prerrogativa constitucional de dizer se determinado diploma legal colidia ou não com a lei maior.

Pelo exposto, e adotando a tese dos acórdãos trazidos a confronto, conheço desse Recurso nº 29.809, por ambos os fundamentos, e dou-lhe provimento para, cassando o acórdão recorrido, determinar que a arguição de inconstitucionalidade da lei criadora do tributo em aprêço seja julgada pelo Tribunal Pleno.

SEGUNDA TURMA

Recursos Extraordinários

Ns. 29.685 e 28.809

Minas Gerais

Voto

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: – Sr. Presidente, parece-me que não há semelhança entre o caso dos autos e aquele que o

Supremo Tribunal apreciou a propósito do adicional do Imposto de Renda. Êste havia sido autorizado em leis orçamentárias anteriores e a lei orçamentária de 1946 revigorou tal disposição. Entendeu, então, o Tribunal que, dada a premência do tempo, uma vez que a Constituição foi promulgada em setembro de 1946 e a lei orçamentária em dezembro do mesmo ano, não havia possibilidade de que a essa lei orçamentária, antecederesse a lei especial exigida e, por essa razão, julgou que não era inconstitucional a cobrança desse adicional em 1947.

No caso dos autos, porém, a matéria é diversa. No Estado de Minas, a lei orçamentária de 1946 criou uma taxa sobre o café, a ser cobrada no exercício de 1947 e cuja cobrança não fôra autorizada por nenhuma lei especial anterior. Estou de acôrdo com o eminente Ministro Rocha Lagoa em que essa lei especial podia não ser anterior à lei orçamentária, mas devia ser ao exercido financeiro em que a taxa seria cobrada. Não há necessidade de que a lei especial seja anterior à orçamentária, mas tem de ser, necessariamente, anterior ao exercício financeiro e não promulgada no decurso dêste. Parece-me ser essa a interpretação do disposto no § 34 do art. 141. Por conseguinte, a execução orçamentária num exercício financeiro deve ser precedida de lei especial que autorize a cobrança de novo tributo, embora essa lei especial possa ser posterior à lei orçamentária, desde que seja anterior ao exercido financeiro.

Assim, entendo que a cobrança do tributo em causa no exercício de 1947 é inconstitucional e ofende o preceito do art. 141, § 34.

Nesses termos, sugiro que a causa seja levada ao conhecimento do Tribunal Pleno.

Recursos Extraordinários

Ns. 29.685 – 29.809

Minas Gerais

Voto

O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: – Sr. Presidente, acompanho o voto do Exmo. Sr. Ministro Rocha Lagoa, no sentido de considerar inconstitucional a cobrança do tributo em causa, tornando-se, assim, necessária a audiência do Tribunal Pleno.

Nos termos do art. 194 do Regimento Interno dêste Tribunal, parece-me que é imprescindível o pronunciamento do Tribunal Pleno quanto à declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade da lei. Da constitucionalidade, se o Tribunal local a declara inconstitucional; da mesma forma, se o Tribunal local entendeu que a lei é constitucional, mas ao Relator afigura-se que não o é, também há necessidade de ser ouvido o Tribunal Pleno.

Na hipótese dos autos, entendo que a cobrança dos tributos é inconstitucional.

Recursos Extraordinários

Ns. 29.885 – 29.809

Minas Gerais

O SR. MINISTRO LAFAYETTE DE ANDRADA: – Sr. Presidente, êste Tribunal tem, por mais de uma vez considerado inconstitucional a cobrança de tributo não autorizado por lei especial anterior. Assim, sou pela remessa dos autos ao Tribunal Pleno.

Recurso Extraordinário

Nº 29.685

(Apensado: 28.908)

Minas Gerais

Recorrente: Freitas & Cia. e outros.
Recorrido: Estado de Minas Gerais.

Decisão

Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: Sustado o julgamento para a remessa dos autos do Tribunal Pleno a fim de que pronuncie sobre a argüida inconstitucionalidade da lei estadual. – *Octacílio Pinheiro* – Vice-Diretor.

TRIBUNAL PLENO

Recurso Extraordinário

Nº 29.685

Minas Gerais

(Matéria Constitucional)

Relator: O Sr. Ministro Edgard Costa.

Embargante: Freitas & Cia. e outros.

Embargado: Estado de Minas Gerais.

Relatório

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – Sr. Presidente, êste caso, submetido à Segunda Turma, em sessão de 7 de agosto de 1956, resultou em que a mesma remetesse ao Tribunal Pleno em face da argüição da inconstitucionalidade.

Trata-se do seguinte:

"Os recorrentes intentaram contra o Estado de Minas Gerais uma ação ordinária para que fosse o mesmo condenado a restituir-lhes as quantias que indevidamente cobrara, no ano de 1947, a título de "taxa de café", fundado o Pedido em que o tributo em causa não havia sido criado por nenhuma lei do ano anterior, surgindo o ato de sua instituição apenas em junho daquele ano, em meio a plena execução orçamentária. Fundaram os autores a ação proposta no art. 964 do Código Civil, que obriga a restituir todo aquele que recebeu o que lhe não era devido (Ação de Repetição do indébito), e no art. 141, § 34, da Constituição Federal, segundo o qual – "nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça; nenhum

será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária". A ação foi, porém, julgada improcedente pela sentença de fls. 238, confirmada pelos seus próprios fundamentos pelo acórdão unânime da 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça (fls. 291). Fundou-se o Juiz de primeira instância em que – "no art. 141, § 34, da Constituição Federal não se exige que a lei seja *anterior* ao orçamento. Duas são as condições necessárias à legitimidade do tributo, face à disposição constitucional: que o tributo não seja exigido ou aumentado sem que o estabeleça; que nenhum *será cobrado* em cada exercício sem prévia autorização orçamentária. As duas condições foram atendidas, no caso, e incólume permaneceu a garantia outorgada". – "O essencial – acrescentou – é que a lei, vindo depois do orçamento, tenha surgido *dentro do mesmo ano financeiro*, como na espécie em julgamento. A realidade de despesas imprevistas e elevadas, a serem atendidas pela Administração, recomenda que não se deve pôr, na fixação do alcance da norma, um rigor que ela mesma está a repelir, em seus termos".

Os autores, inconformados, interpuseram o presente recurso extraordinário, com fundamento nas letras *a* e *d* do preceito constitucional por violação, pelo acórdão recorrido, do preceito constitucional em que assentou o pedido, e ainda dos arts. 984 do Código Civil e 209 do Código de Processo Civil, sobre divergir de decisões dêste Tribunal sobre o conceito de taxa (petição às fls. 293). O recurso foi admitido, mas sobrestado no seu processo pelo recurso de revista simultâneamente interposto; indeferido, afinal, êste, prosseguiu-se naquele, tendo os recorrentes oferecido as razões de fls. 303-318, contrariadas às folhas 320-326, pelo recorrido. Subiram os autos, sendo apensados os autos de Recurso Extraordinário nº 29.809, interposto pelos recorrentes do

acórdão proferido no recurso de revista, para seu julgamento conjunto com o presente, dada a manifesta relação existente entre ambos, tratando-se, como se trata, de recursos conexos (fls. 340).

Ouvida a Procuradoria Geral da República, no parecer constante de fls. 345, exarado pelo Procurador Miranda Jordão, com a concordância expressa do Dr. Procurador Geral, Plínio Travassos, – assim se manifesta:

"A nosso ver, os apelos não merecem ser sequer conhecidos, de vez que ambos os VV. acórdãos recorridos não contrariaram letra de lei federal, ou dispositivo constitucional, nem divergiram de jurisprudência.

Contra-arrazoando o presente recurso a fls. 320-326, o Estado recorrido demonstrou que nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade ocorreu quando da cobrança da taxa em questão, acrescentando que, conforme é salientado pelo recorrido, a fls. 263-285, a hipótese do presente processo é semelhante a do conhecido caso da taxa adicional do Imposto de Renda no exercício de 1947, objeto de Lei nº 81, de 29 de agosto de 1947, cuja cobrança foi considerada perfeitamente legal e constitucional por este Colendo Supremo Tribunal Federal em inúmeros julgados.

De acôrdo, portanto, com os jurídicos fundamentos de ambos os VV. acórdãos recorridos e das contra-razões do Estado recorrido, somos pelo não conhecimento dos recursos extraordinários, ou pelo seu não provimento caso a Egrégia Turma dêles entenda conhecer".

Como relator, conheci do recurso e lhe dei provimento, pedindo vista o Sr. Ministro Rocha Lagoa, que conclui, o seu voto, posteriormente, na sessão em que o trouxe, dizendo:

"Trata-se de ação movida pelos ora recorrentes contra o Estado de Minas Gerais, ora recorrido, para dêle haverem a quantia de Cruzeiros 3.659.197,20, que lhes foi cobra-

da indevidamente. A ação foi julgada improcedente em ambas as instâncias e, interposta revista, foi esta indeferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foram manifestados recursos extraordinários do acórdão proferido em grau de apelação e da decisão que indeferiu a revista, fundados ambos nas letras *a* e *d* do preceito constitucional adequado, realizando-se agora em conjunto o julgamento dos mesmos, dada a evidente conexão entre eles existente. No primeiro dêses recursos foi argüida violação do parágrafo 34 do art. 141, da Constituição, do art. 964, do Código Civil e do art. 209, do Código de Processo Civil, e foram apontados como contrariados dois arestos proclamando que a taxa se caracteriza por sua função remuneratória, representando uma relação bem definida entre o serviço prestado e aquele que se aproveita de seus benefícios. No segundo apêlo extremo foi alegada vulneração do art. 200, da Constituição, e do art. 859, do Código de Processo Civil, porque, durante o julgamento da revista, foi suscitada a inconstitucionalidade de ato do Poder Público e o feito não foi remetido ao Tribunal Pleno e ainda porque, em lugar de apreciar e julgar a divergência levantada pelo recurso de revista, o aresto recorrido se limitou a examinar a controvérsia jurídica sob o aspecto puramente constitucional.

Nesse recurso, fundado também na letra *c*, foram trazidos à colação decisões dêste Supremo Tribunal no sentido de que, argüida a inconstitucionalidade de uma lei, deve ser feita a remessa dos autos ao Tribunal Pleno, a fim de apreciar a alegação. Apontaram ainda os recorrentes como contrariada decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assentando que, na revista, apurada a divergência e fixada a interpretação apropriada, passam as Câmaras Reunidas ao julgamento da espécie, para decidi-la definitivamente. Sustentam os

recorrentes que o acórdão, objeto do Recurso Extraordinário número 29.809, é nulo porque o Tribunal *a quo* não apurou, preliminarmente, se acorrera na espécie divergência jurisprudencial para fixar a interpretação apropriada.

Quanto ao Recurso nº 29.685:

Não se me afigura caracterizada a argüida ofensa ao art. 141, § 34, da Constituição, segundo o qual nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça; nenhum será cobrado em cada exercício, sem prévia autorização orçamentária, ressalvada, porém, a tarifa aduaneira e o impôsto lançado por motivo de guerra. Alega-se que a Lei Estadual nº 2.126, de 25 de junho de 1947, criando taxa de café, à razão de Cruzeiros 14,00 por saca, para ocorrer às despesas de assistência à lavoura cafeeira, armazenagem, classificação de qualidade, entrega no destino e fiscalização dos transportes, vulnerou de frente aquêlo mandamento constitucional, porque, embora previsto o tributo na lei orçamentária para 1947, com a estimativa de trinta e oito milhões de cruzeiros, a sua criação elite se verificou em junho de 1947, quando foi promulgada a mencionada Lei nº 2.126. Na contestação da causa, esclareceu o Estado de Minas Gerais que a arrecadação dêsse tributo somente foi feita após, a publicação do diploma legal que o instituiria. Não exige a meu ver a norma constitucional que a lei criadora do tributo anteceda e, previsão orçamentária. É inegável que, em boa técnica financeira, assim deve ser, porquanto prever arrecadação de receita importa, em regra, ocorrência dos meios para que possa ela ser efetuada: Mas, o texto constitucional em aprêço se contentou em estatuir que a cobrança do tributo em cada exercício dependeria de prévia autorização orçamentária, ressalvada a tarifa. Nada impossibilita, assim, haja previsão orçamentária e posterior criação do tributo. Indis-

pensável é seja prévia a autorização orçamentária para a sua cobrança. Destarte, a circunstância de, no correr do ano financeiro, ser instituída a lei de cobrança do tributo, satisfaz perfeitamente a exigência da norma constitucional, pois esta não preceitua que a lei criadora do tributo anteceda à promulgação da lei orçamentária. Na autorizada lição de Troabas, em seu *Precis de Science et Legislation Financières*, pág. 290, promulgada a lei fiscal, aplica-se ela imediatamente, não só às situações previstas que nascerão a partir dêsse momento, mas ainda às situações atualmente existentes. Incide destarte na fórmula geral da aplicação da lei nova às conseqüências futuras de situações anteriores. Encontra-se o contribuinte numa situação objetiva, e assim modificável a qualquer momento pela lei. É o que bem assinalou Roubier ao proclamar em sua conhecida monografia, *Les conflits des lois dans le temps* – pág. 500, que "une loi nouvelle qui vient modifier le régime de ces impôts quant à leur taux, ou a leur mode d'établissement, ou aux exemptions possibles, s'applique sans retroactivité à tous les impôts de l'année en cours: car il n'y a pas *factum prasteritum*, il y a seulement une situation en cours sur laquelle les lois nouvelles ont en effet imédiate".

Foi alegada nesse recurso, outrossim, vulneração do art. 964 do Código Civil, segundo o qual todo aquêlo que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir. Essa argüição para mim está prejudicada já que não reputo indevida a cobrança do tributo em aprêço.

Por derradeiro, foi aduzido nesse mesmo apêlo ter sido ofendido o art. 209 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o fato alegado por uma das partes quando a outra o não contestar, será admitido como verídico, se o contrário não resultar do conjunto das provas.

Ocorre, porém, que o recorrente se limitou a alegar postergação desse dispositivo processual, não esclarecendo nas razões do recurso como e porque se teria ela configurado. Não é destarte, de ser acolhida tal alegação.

No que tange ao fundamento na letra d, apontou o recorrente em suas razões arestos no sentido de que a lei criadora do tributo deve preceder ao orçamento, só valendo autorização orçamentária se repousar em lei interior. Embora caracterizada a argüida divergência jurisprudencial, deixo de acolher à tese das decisões trazidas à colação pelos motivos já expendidos. Na petição de interposição do recurso indicara o recorrente decisões no sentido de que a taxa se caracteriza pela sua função remuneratória, e sustentara que o acórdão recorrido divergira desses pronunciamentos. Tal tese, entretanto, não foi contrariada pelo acórdão recorrido, que se limitou a confirmar a sentença apelada por seus próprios fundamentos, nem por essa sentença de primeira instância, a qual proclamou que a simples existência dos serviços à disposição dos interessados justificava a cobrança da taxa.

Frente ao exposto, conheço desse Recurso nº 29.685, por ambos os invocados fundamentos, mas nego-lhe provimento.

Quanto ao Recurso Extraordinário nº 29.809:

Alega-se nêle violação do art. 200, da Constituição, e do art. 859, do Código de Processo Civil. Acolho, integralmente, a alegação, pois, frente à clara preceituação nêle contida, não competia à Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apreciar a argüição de inconstitucionalidade da lei criadora do tributo, cuja cobrança os recorrentes impugnam. Cumpria que a matéria fôsse submetida ao Tribunal Pleno para que se pronunciasse sobre a argüição de inconstitucionalidade. Não colhe a objeção de que aquela Câmara não declarou inconstitucional

a lei, mas ao contrário proclamou ser ela constitucional porquanto, a prevalecer êsse entendimento, estaria transferida às Câmaras a faculdade que o texto constitucional outorgou à maioria absoluta dos integrantes do Tribunal. Se lícito fôra a cada uma das Câmaras isoladamente apreciar tal matéria, poderia concluir sempre pela constitucionalidade e assim jamais poderia o Tribunal Pleno exercer a sua prerrogativa constitucional de dizer se determinado diploma legal colidia ou não com a lei maior.

Pelo exposto, e adotando a tese dos acórdãos trazidos a confronto conheço desse Recurso nº 29.809, por ambos os fundamentos e dou-lhe provimento para, cassando o acórdão recorrido, determinar que a argüição de inconstitucionalidade da lei criadora do tributo em aprêço seja julgada pelo Tribunal Pleno."

O eminente Sr. Ministro Hahnemann Guimarães disse o seguinte:

"Sr. Presidente, parece-me que não há semelhança entre o caso dos autos e aquele que o Supremo Tribunal apreciou a propósito do adicional do Imposto de Renda. Êste havia sido autorizado em leis orçamentárias anteriores e a lei orçamentária de 1946, revigorou tal disposição. Entendeu, então, o Tribunal que, dada a premência do tempo, uma vez que a Constituição foi promulgada em setembro de 1946 e a lei orçamentária em dezembro do mesmo ano, não havia possibilidade de que, a essa lei orçamentária, antecederesse a lei especial exigida e, por essa razão, julgou que não era inconstitucional a cobrança desse adicional em 1947.

No caso dos autos, porém, a matéria é diversa. No Estado de Minas, a lei orçamentária de 1946, criou uma taxa sobre o café, a ser cobrada no exercício de 1947, e cuja cobrança não fôra autorizada por nenhuma lei especial anterior. Estou de acôrdo com o eminente Ministro Rocha Lagoa em que essa

lei especial podia não ser anterior à lei orçamentária, mas devia ser ao exercício financeiro em que a taxa seria cobrada. Não há necessidade de que a lei especial seja anterior à orçamentária, mas tem de ser, necessariamente, anterior ao exercício financeiro e não promulgada no decurso dêste. Parece-me ser essa a interpretação do disposto no § 34 do art. 141. Por conseguinte, a execução orçamentária num exercício financeiro deve ser precedida de lei especial, que autorize a cobrança de novo tributo, embora essa lei especial possa ser posterior à lei orçamentária, desde que seja anterior ao exercício financeiro.

Assim, entendo que a cobrança do tributo em causa no exercício de 1947 é inconstitucional e ofende o preceito do art. 141, § 34.

Nesses termos, sugiro que a causa seja levada ao conhecimento do Tribunal Pleno."

O eminente Sr. Ministro Ribeiro da Costa, proferiu o seguinte voto:

"Sr. Presidente, acompanho o voto do Exmo. Sr. Ministro Rocha Lagoa, no sentido de considerar inconstitucional a cobrança do tributo em causa, tornando-se, assim, necessária a audiência do Tribunal Pleno.

Nos termos do art. 194 do Regimento Interno dêste Tribunal, parece-me que é imprescindível o pronunciamento do Tribunal Pleno quanto à declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade da lei. Da constitucionalidade, se o Tribunal local a declara inconstitucional; da mesma forma, se o Tribunal local entendeu que a lei é constitucional, mas ao Relator afigura-se que não o é, há também necessidade de ser ouvido o Tribunal Pleno.

Na hipótese dos autos, entendo que a cobrança do tributo é inconstitucional."

O voto do eminente Sr. Ministro Lafayette de Andrada é o seguinte:

"Sr. Presidente, êste Tribunal tem, por mais de uma vez, considerado inconstitucional a cobrança de tributo não autorizado por lei especial anterior. Assim, sou pela remessa dos autos ao Tribunal Pleno."

A Turma mandou sustar o julgamento para remeter o processo ao Tribunal Pleno, a fim de que êste se pronunciasse sobre a argüida inconstitucionalidade da lei.

É o relatório.

Voto

Sr. Presidente, no meu voto, disse o seguinte:

"Em resumo, é a seguinte a questão que se debate nestes autos: o orçamento para o ano de 1947, do Estado recorrido, incluiu, como receita, um tributo com a rubrica "taxa sobre o café"; inexistia, entretanto, qualquer lei anterior autorizando tal tributo, o que somente se verificou, em 25 de junho de 1947, pelo Decreto-lei Estadual nº 2.126. Dai, o pretenderem os recorrentes fundados no preceito, do art. 141, § 34, da Constituição Federal, não estarem sujeitos, nesse exercício, ao referido tributo. E lhes tendo sido o mesmo exigido, pediram a restituição do que pagaram.

Sobre a inteligência do citado preceito constitucional, tenho voto conhecido, no sentido de que para o tributo poder ser cobrado é preciso que seja, não apenas incluído no orçamento, mas que o seja em consequência de lei que anteriormente o tenha estabelecido.

A questão foi debatida neste Tribunal a propósito do adicional do Imposto de Renda, relativo ao exercício de 1947, e mais amplamente no Mandado de Segurança nº 1.032 (*Arc. Judiciário*, vol. 102, pág. 3). É acerto que o Tribunal decidiu, então, contrariamente ao ponto de vista que sustentei, secundando o brilhante e exaustivo voto do eminente Ministro Anibal Freire, igualmente seguido pelo do Senhor Ministro Orosimbo Nonato. Cumpre

esclarecer que, na espécie então decidida, debatia-se a questão de haver sido ou não revigorada a cobrança do tributo para o exercício em questão. Essa questão, inexistente no caso presente.

No Recurso de Mandado de Segurança nº 1.106, reiterei, – acompanhado por aqueles eminentes colegas, o meu voto proferido no Mandado de Segurança nº 1.032 (*Arc. Judiciário*, vol. 95, gág. 277), no sentido de que a cobrança de qualquer tributo só se legitima se satisfeitas estas duas condições: a preexistência da lei substantiva, criadora dêle, e lei orçamentária e adjetiva, autorizando-lhe a cobrança.

O tributo, cuja repetição pleiteiam os recorrentes, – não obedeceu a essas condições, e, assim, infringiu, a meu ver, o preceito do art. 141, § 34, da Constituição Federal.

Reportando-me àqueles meus votos, – pôsto que vencidos, – conheço do recurso e lhe dou provimento para, reformando as decisões recorridas, julgar procedente a ação proposta pelos recorrentes".

Meu voto, Sr. Presidente, é pela inconstitucionalidade da cobrança, voltando os autos à Turma.

TRIBUNAL PLENO

Recursos Extraordinários
Ns. 29.885 – 29.809

Minas Gerais

Voto preliminar

O SR. MINISTRO ROCHA LAGOA: – Sr. Presidente, há uma questão preliminar, a meu ver, que se deve primeiro apreciar: o Tribunal de Justiça de Minas Gerais apreciou a arguição de inconstitucionalidade somente numa de suas Turmas. Por êsse motivo, concluí o meu voto, na Segunda Turma, dando provimento ao recurso, para cassar o acórdão recorrido e determinar que a inquirição de inconstitu-

cionalidade da lei criadora do imposto fôsse julgada pelo Tribunal.

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: – A Turma achou que a lei era constitucional e podia fazê-lo.

O SR. MINISTRO ROCHA LAGOA: – Já trouxe ao Tribunal o argumento de que, se assim fôsse, se uma Câmara ou Turma entendesse que toda lei era constitucional, nunca poderia o Tribunal Pleno declarar inconstitucionalidade. Ficaria subtraída essa possibilidade ao Tribunal e burlado o mandamento constitucional que exige o pronunciamento do Tribunal Pleno.

O SR. MINISTRO ARY FRANCO: – Se não há razão para isso, não se envia o caso ao Tribunal Pleno.

O SR. MINISTRO ROCHA LAGOA: – Acho que o acórdão é nulo e nesse sentido é a preliminar que suscito.

TRIBUNAL PLENO

Recurso Extraordinário
Nº 29.685

Minas Gerais

Voto preliminar

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA (relator): – Sr. Presidente, sou contra a preliminar suscitada pelo Sr. Ministro Rocha Lagoa. Entendo que, tendo a Turma achado que era constitucional a lei, não havia por que se pronunciar o Tribunal Pleno.

TRIBUNAL PLENO

Recurso Extraordinário
Nº 29.685

Minas Gerais

(Apensado o de nº 29.809)

Matéria Constitucional

Recorrente: – Freitas & Cia. e outros.

Recorrido: – Estado de Minas Gerais.

Decisão

Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte:
Desacolhida a preliminar da nulidade do Acórdão do E. Tribunal local, julgaram inconstitucional a cobrança do tributo no exercício discutido, voltando os autos. A decisão se tomou contra o voto do Sr. Ministro Rocha Lagoa.

Ausentou-se por motivo justificado o Sr. Ministro Cândido Motta.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Orosimbo Nonato.

Votaram com o Relator, Sr. Ministro Edgard Costa, os Srs. Ministros Sampaio Costa, Afrânio Costa, (substitutos respectivamente dos Srs. Ministros Nelson Hungria, que se acha em gozo de licença especial, e Luiz Gallotti, que se encontra em exercício no Tribunal Superior Eleitoral, Ary Franco, Hahnemann Guimarães, Rocha Lagoa, Lafayette de Andrada e Barros Barreto. – Octacílio Pinheiro – Vice-Diretor.

PARECER
Nº 340, DE 1959

Redação Final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1957.

Relator: Sr. Ary Vianna.

A Comissão apresenta a Redação Final (fls. anexas) da emenda do Senado ao Projeto de Lei nº 129, de 1957, de iniciativa da Câmara dos Deputados.

Sala das Comissões, em 15 de julho de 1959.
– Mourão Vieira, Presidente. – Ary Vianna, Relator. – Sebastião Archer.

ANEXO AO PARECER
Nº 340, DE 1959

Redação Final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da

Câmara nº 129, de 1957, que cria cargos isolados de provimento efetivo, no Magistério do Exército.

Ao art. 2º (Requerimento nº 217, de 1959).

Suprimam-se, neste artigo, as seguintes expressões:

"...pelo Ministério da Guerra..."

PARECER
Nº 341, DE 1959

Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1956.

Relator: Sr. Afonso Arinos.

A Comissão apresenta a Redação Final (fl. anexa) do Projeto de Lei nº 10, de 1956, de iniciativa do Senado Federal e emendado pela Câmara dos Deputados.

Sala das Comissões, em 15 de julho de 1959.
– Mourão Vieira, Presidente. – Afonso Arinos, Relator. – Sebastião Archer. – Ary Vianna.

ANEXO AO PARECER
Nº 341, DE 1959

Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1956, emendado pela Câmara dos Deputados, que permite consignação em folha de pagamento de mensalidades e descontos em favor da Sociedade Beneficente dos Fiscais Aduaneiros de Santos e da Caixa Beneficente dos Funcionários da Alfândega de Santos.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É permitido aos sócios da Sociedade Beneficente dos Fiscais Aduaneiros de Santos e da Caixa Beneficente dos Funcionários da Alfândega de Santos consignar em folha de pagamento as cotas de mensalidades e débitos decorrentes de fianças, concedidas pelas referidas sociedades.

Art. 2º A forma de processamento dessas operações obedecerá às normas estabelecidas na Lei nº 1.046, de 2 de janeiro de 1950, que dispõe sobre consignação em folha de pagamento.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PARECER
Nº 342, DE 1959

Redação Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 1957.

Relator: Sr. Afonso Arinos.

A Comissão apresenta a Redação Final (fls. anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei nº 238, de 1957, de iniciativa da Câmara dos Deputados.

Sala das Comissões, em 15 de julho de 1959.
Mourão Vieira, Presidente. – *Afonso Arinos*, Relator. – *Sebastião Archer*. – *Ary Vianna*.

ANEXO AO PARECER
Nº 342, DE 1959

Redação Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 1957, que inclui no programa de primeira urgência, de que tratam os arts. 21 e 22 da Lei nº 302, de 13 de julho de 1948, os trechos Goiânia-Frutas da BR-14, Campina Verde Cuiabá, da BR-31 e Campinho-Formosa da BR-47, constantes do Plano Rodoviário Nacional.

EMENDA
Nº 1

Ao projeto (emenda de Redação)

Dê-se à emenda do projeto a seguinte redação:

"Inclui no programa de primeira urgência de que tratam os arts. 21, da Lei nº 302, de 13 de julho

de 1948, e 67, do Decreto-lei nº 8.463, de 27 de dezembro de 1945, trechos das estradas BR-14 (Transbrasiliana), BR-31 (Vitória-Cuiabá) e BR-19 (Goiânia-Cruz Alta).

EMENDA
Nº 2

Ao art. 1º (Emendas ns. 1, da C.S.M. e respectiva Subemenda da C. de T.C e O.P., bem como a de nº 2, também da C. de T.C. e O.P.).

Dê-se a este artigo a seguinte redação:

"Art. 1º Ficam incluídas no programa de primeira urgência de que tratam os arts. 21, da Lei nº 302, de 13 de julho de 1948 e 67, do Decreto-lei nº 8.463, de 27 de dezembro de 1945, as seguintes estradas constantes do Plano Rodoviário Nacional:

a) BR-14 (Transbrasiliana)

Trecho: Entroncamento da BR-14 com a BR-71 (perto da Avatinguara) até o entroncamento da BR-14 com a BR-56 (perto de Frutas), inclusive ligação pela BR-56 com Colômbia;

b) BR-31 (Vitória e Cuiabá)

Trecho: de Uberaba a Cuiabá (passando por Campina Verde-Cidade de Canal de São Simão e Rondonópolis), inclusive duas ligações integrantes a saber:

1ª) BR-71: do ponto do seu entroncamento com a BR-31 a Ituiutaba; e desta cidade ao ponto de entroncamento com a BR-14, perto de Avatinguara;

2ª) BR-54: do ponto de seu entroncamento com a BR-31 em Jatal, a Rio Verde;

c) BR-19 (Goiânia a Cruz Alta)

Trecho: de Rio Verde a Goiânia;

d) BR-47 (Campinho-Formosa)

Trecho: Campinho-Formosa.

PARECER
Nº 343, DE 1959

Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 41, de 1954.

Relator: Sr. *Sebastião Archer*.

A Comissão apresenta a Redação Final (fls. anexas) do Projeto de Lei nº 41, de 1954, originário do Senado Federal.

Sala das Comissões, em 15 de julho de 1959.
– *Mourão Vieira*, Presidente. – *Sebastião Archer*, Relator. – *Afonso Arinos*. – *Ary Vianna*.

ANEXO AO PARECER
Nº 343, DE 1959

Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 41, de 1954, que dá nova redação à Lei nº 2.196, de 1º de abril de 1954, que acrescentou novo item, dispondo sobre o serviço dos trabalhadores na movimentação de mercadorias, ao parágrafo único do art. 285, da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica acrescido ao Parágrafo único, do art. 285, da Consolidação das Leis do Trabalho (Decretos-lei ns. 5.452, de 1º de maio de 1943 e 6.353, de 20 de março de 1944) sob a designação de III, o seguinte item:

"III – Com relação ao serviço:

a) quando não houver pessoal da Administração do Pôrto, a que se refere o parágrafo único, o serviço mencionado nos itens I e II poderá ser contratado com o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias;

b) os trabalhadores do atual Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Armazenador, passam a denominar-se "Arrumadores", adaptando-se, a esta nova designação, o nome do Sindicato;

c) ao Sindicato de que trata a letra *b* anterior, compete:

1 – contratar os serviços definidos no art. 285, da Consolidação das Leis do Trabalho, com a Administração do Pôrto, quando não houver pessoal do pôrto já organizado;

2 – exercer a atividade definida nos itens I e II, do citado art. 285, e respectivas alíneas, nos portos não organizados e nos armazéns, depósitos e trapiche, desde que alfandegados e sem pessoal próprio, nos veículos de tração animal ou mecânica, e vagões, quando sem guarnições adequadas e em quaisquer locais em que, sob a administração do Pôrto ou da Alfândega, as mercadorias tenham sido entregues, recebidas, arrumadas ou beneficiadas;

3 –ingar ou desingar as mercadorias que necessitem do auxílio de guindastes ou outros aparelhos mecânicos, nas empresas, firmas, sociedades ou companhias particulares, subordinadas à Administração do Pôrto;

d) não poderão tomar parte nas atividades do Sindicato dos Arrumadores, as categorias já constituídas em sindicato separado;

e) são considerados serviços acessórios da mesma atividade:

1 – o beneficiamento de mercadorias que dependam de despejo, escolha, remoção e arrumação;

2 – empilhação e desempilhação;

f) o exercício da profissão dos trabalhadores definidos neste item será fiscalizado pela Delegacia do Trabalho Marítimo – onde houver – e pelo Departamento Nacional do Trabalho do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio;

g) aplicar-se-á à mão-de-obra dos trabalhos no movimento de mercadorias o disposto na Seção IX, do Título III, da Consolidação das Leis do Trabalho, somente quando se referir ao serviço definido como capatazia e fôr prestado diretamente à Administração do Pôrto".

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, expressamente a Lei nº 2.196, de 1º de abril de 1954.

PARECER
Nº 344, DE 1959

Redação Final do Projeto de Resolução nº 7, de 1959.

Relator: Sr. *Sebastião Archer*.

A Comissão apresenta a Redação Final (fls. anexas) do Projeto de Resolução nº 7, de 1959, originário do Senado Federal.

Sala das Comissões, em 15 de julho de 1959.
– *Mourão Vieira*, Presidente. – *Sebastião Archer*, Relator. – *Afonso Arinos*. – *Ary Vianna*.

ANEXO AO PARECER
Nº 344, DE 1959

Redação Final do Projeto de Resolução nº 7, de 1959.

Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos do art. 64, da Constituição Federal, e eu, de acordo com o art. 47, da letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO
Nº ... DE 1959

Suspende a execução de parte da Lei nº 2.456, de 30 de dezembro de 1953, do Estado de São Paulo.

Art. 1º Fica suspensa a execução da Lei nº 2.456, de 30 de dezembro de 1953, do Estado de São Paulo, na parte que se refere ao desmembramento de 922 km² (novecentos e vinte e dois quilômetros quadrados) do território do Município de "Marabá Paulista" para a constituição do Distrito de "Cuiabá Paulista" do Município de

Mirante do Paranapanema, por ter sido, em decisão definitiva, de 31 de agosto de 1956, julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (art. 64, da Constituição Federal).

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Attílio Vivacqua, primeiro orador inscrito.

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (lê o seguinte discurso): – Sr. Presidente, os registros da imprensa brasileira assinalam, sob os melhores auspícios, um grato e significativo acontecimento, com a iniciativa das Agências Associadas – Argus-Press – de ampliar a sua cadeia de jornais, neste momento já superior a mil, e, ao mesmo tempo, de multiplicar os periódicos próprios que ela edita, disseminados por vários municípios.

É um empreendimento, cujo sentido, alcance e merecimento podem ser aquilatados pelo prestigioso apoio expresso na mensagem, firmada pelos mais altos expoentes da vida nacional, Herbert Moses, Lídio Lunardi, Rui Gomes de Almeida e Iris Meinberg, respectivamente, Presidentes da Associação Brasileira de Imprensa, da Confederação Nacional da Indústria, da Federação das Associações Comerciais do Brasil e da Confederação Rural Brasileira. Ésse expressivo e brilhante documento que é uma das mais honrosas credenciais, encerra um apêlo às forças do Brasil, a fim de que se unam em torno do estudo e solução dos nossos problemas fundamentais, e se congreguem num esforço comum para elevação dos costumes políticos e o aperfeiçoamento das instituições democráticas.

A Argus-Press, organização fundada em 1937, sob os construtivos e perseverantes propósitos de Reis

Vidal, implantou-se e cresceu na boa seara, nesse longo período de mais de dois decênios, para constituir hoje um dos melhores modelos de rede interior, do jornalismo, por seu aparelhamento e sua eficiência, pela sensibilidade e fidelidade com que colhe e veicula, através da nossa imensa hinterlândia, fatos, informações e comentários.

Neste tumultuoso caos de notícias e de divulgações através do rádio e da televisão e dos grandes e gigantescos diários metropolitanos, uns e outros incapazes de refletir sempre e perfeitamente os assuntos e as particularidades locais, é interessante observar-se o papel, cada vez mais importante da imprensa regional e municipal na sua insubstituível função de registrar, com os seus coloridos e nuances os múltiplos aspectos econômicos, sociais, culturais das comunidades do interior, vistas e sentidas nos seus ambientes urbanos e rurais.

Argus-Press realiza admiravelmente essa missão, ao lado da tarefa de ser, nos mais remotos rincões do País, mediante sua vasta e crescente rede, prolongamento dos órgãos nacionais de imprensa.

Não podemos esquecer o valioso serviço que tão desinteressadamente ela presta ao Congresso Nacional, divulgando e realçando nos Estados e nos Municípios os trabalhos das duas Casas Legislativas.

Sr. Presidente, dirigindo a Reis Vidal e a seus colaboradores as nossas congratulações pela iniciativa que acabamos de focalizar, passamos a fazer a leitura da referida mensagem, que, certamente, encontrará no seio do Poder Legislativo a merecida ressonância.

"AS FÔRÇAS VIVAS DO BRASIL

Cada dia adquire maior expansão e profundidade a dissolução social que assoberba o País.

Todo o organismo nacional

está contaminado pelos males decorrentes desse descabro. Crise moral afetando seriamente o caráter dos nossos conscidadãos; crise espiritual esvaziando a alma e a mente do povo de toda beleza e segurança da fé cristã; crise de religião, provocada pelo surto de convicções materialistas; crise de costumes, determinando o abastardamento das tradições familiares; crise de educação, gerando a indisciplina e a rebeldia da mocidade, toda essa desgraça e mais o agravamento da situação econômica e financeira, ameaçam o sentido e o vigor da nossa civilização. Se as forças vivas da nacionalidade não se aglutinarem para oferecer combate a esse tremendo desequilíbrio, será dos mais sombrios o futuro do Brasil.

É para essa cruzada que convocamos todos os bons patriotas, conscientes das suas responsabilidades e deveres para com este grande País no momento crucial da sua história.

1 – Não só pela natureza dos seus serviços, da sua tradição de bem servir, como pelo seu aparelhamento e honestidade de propósitos, as *Agências Associadas* (Argus-Press), se propõem a colaborar, de modo decisivo, em semelhante campanha de mobilização da consciência e do patriotismo nacionais. Através dos seus boletins diários, servindo a uma cadeia de mais de mil jornais, disseminados por todo o Brasil, e dos cinquenta periódicos que edita e circulam em vários Estados, as *Agências Associadas* poderão fazer uma cobertura total dessa arrancada de esclarecimento da opinião pública.

2 – Com a experiência adquirida em mais de vinte anos de atividades informativas, constitui esta tradicional or-

ganização jornalística poderosa máquina de divulgação, podendo o seu raio de ação abranger todos os dois mil municípios em que se subdivide o Brasil, como prevê o seu programa de desenvolvimento, que inclui, também, a multiplicação progressiva dos jornais de sua propriedade.

9 – Ésse plano de expansão corresponde ao lançamento da cruzada a que se propõe em defesa do sentido da democracia brasileira, atingida nos seus alicerces pela demagogia desvairada e pelo impacto de ideologias políticas inteiramente contrárias à nossa formação histórica. Não se trata de uma obra meramente publicitária, mas de um plano de educação e instrução do povo, para colocá-lo em contacto direto com seus problemas e devidamente informado sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo, honestamente comentados e analisados.

4 – Nesse movimento de mobilização da opinião, devem estar interessadas tôdas as organizações que trabalham pela prosperidade do Brasil e que formam a base de nosso desenvolvimento econômico.

Recomendamos, pois, à sua valiosa atenção, esta iniciativa que julgamos das mais oportunas, ao melhor entrelaçamento do espírito popular com os homens de emprêsa, que devem estar cada vez mais irmanados para defesa de interesses comuns e para melhor entendimento entre o capital e o trabalho.

Rio de Janeiro, setembro de 1958. – *Herbert Moses*, Presidente da A.B.I. – *Lídio Lunardi*, Presidente da C.N.I. – *Rui Gomes de Almeida*, Presidente da F.A.C.B. – *Iris Meinberg*, Presidente da C.R.B."

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Heribaldo Vieira, segundo orador inscrito. (*Pausa*).

Está ausente.

Tem a palavra o nobre Senador Afonso Arinos, terceiro orador inscrito. (*Pausa*).

Também está ausente.

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho, quarto orador inscrito.

O SR. GILBERTO MARINHO (lê o seguinte discurso): – Sr. Presidente, já se tem assinalado que o jornalismo cumpre hoje uma função formativa quase tão importante como a dos institutos de ensino e preenche, em certo sentido, o vazio cultural de uma educação superior que ainda não é patrimônio de todos os homens. A imprensa é a única fonte de informação e interpretação para milhões de seres. Os povos e os governos vão adquirindo consciência cada vez mais clara dessa função da imprensa.

Por isso, a informação jornalística deve ser verdadeira e desapaixonada. A melhor contribuição para ésse objetivo é refletir com a maior nitidez o que realmente ocorre. Ocultar ou desfigurar os acontecimentos é sempre um dano à verdade, mas também um dano à justiça e aos direitos do homem, quando dêsses acontecimentos depende a sorte de milhares de nossos semelhantes.

Compreendemos como é difícil cumprir cabalmente essa exigência de objetividade. Para o fiel desempenho de sua tarefa, o jornalista deve escolher alguns acontecimentos entre o acúmulo e o emaranhado de sucessos cotidianos. Já nessa seleção há um juízo de valores. Mas, uma vez escolhido o sucesso que a seu critério se reveste de maior importância, o seu dever é de não só dizer a verdade, senão tôda a verdade e êste imperativo vale para todos os fatos, sejam positivos ou negativos.

Nunca será demasiado, portanto, tudo quanto se diga em favor da função crítica do jornalismo. Essa função vai aliás mais além da simples opinião do jornal. Nesse sentido, seu papel mais importante consiste em refletir, não a reação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, senão o estado real da opinião pública.

Daí a necessidade de liberdade absoluta de imprensa, alicerce dos regimes democráticos, de vez que possibilita a participação efetiva do povo nos assuntos públicos, através da informação e da discussão.

Ninguém desconhece a atuação desassombrada e pugnaz do *Diário Carioca*, estimulando os movimentos democráticos que nestes 32 anos marcam a nossa evolução política.

Podemos testemunhar a energia e o destemor, com que neste período serviu a tôdas as grandes causas que empolgaram a alma da Nação.

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. GILBERTO MARINHO: – Com muita honra.

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Peço acrescentar às suas brilhantes palavras sobre esta data as nossas homenagens, a fim de que nos unamos à manifestação de Vossa Excelência.

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. GILBERTO MARINHO: – Com muita satisfação.

O SR. VIVALDO LIMA: – Faça-se V. Exa. intérprete do Plenário do Senado nas homenagens que se prestam ao *Diário Carioca*. O Partido Trabalhista Brasileiro, pela minha voz, como seu Líder em exercício, congratula-se com êsse órgão da Imprensa carioca e, particularmente, com seu ilustre Diretor, pela efeméride, e pede a Vos-

sa Excelência traduza a nossa solidariedade e aprêço.

O SR. RUI PALMEIRA: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. GILBERTO MARINHO: – Com todo o prazer.

O SR. RUI PALMEIRA: – A Bancada da União Democrática Nacional solidariza-se com V. Exa. pelas justas afirmações a respeito de um dos mais importantes órgãos da Imprensa brasileira.

O SR. GILBERTO MARINHO: – Com o honroso apoio dos eminentes líderes Atílio Vivacqua, Vivaldo Lima e Rui Palmeira, as palavras que acabo de proferir saudando o *Diário Carioca*, o seu talentoso e intrépido fundador, Senador José Edmundo de Macedo Soares, Horácio de Carvalho, Danton Jobim, Pompeu de Souza e a sua fulgurante equipe de colaboradores e redatores, transformam a homenagem da Maioria em manifestação inequívoca e unânime do Senado da República. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Não há mais orador inscrito.

O SR. TACIANO DE MELLO (*): – Sr. Presidente, é meu sincero desejo – e, nesse sentido, faço veemente apêlo às autoridades federais competentes – que se cumpram os compromissos assumidos com as empresas encarregadas da construção da Rodovia BR-14, para que recebam a quantidade de asfalto necessária à continuidade das obras de pavimentação do trecho compreendido entre Anápolis e Ubiá. A verba destinada ao serviço não foi liberada pelo Poder competente; é êsse o motivo do memorial que recebi da Assembléia Legislativa do meu Estado, com o qual me solidarizo.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Outra reivindicação é a referente à Cidade de Pôrto Nacional, uma das mais importantes do Norte do Estado de Goiás, onde há dois ginásios e duas casas de saúde, e que, em certos períodos se vê privada do serviço de Rádio-Telegrafia. Havendo um só funcionário, quando de suas férias legais, a cidade fica desprovida desse meio de comunicação.

Solicito, pois, das autoridades competentes se dignem tomar providências, a fim de que não perdure situação tão inconveniente. *(Muito bem)*.

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário.

É lido e aprovado sem debate, o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 226, DE 1959

Nos termos dos arts. 211, letra *p*, e 315, do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação para a imediata discussão e votação da Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 1957.

Sala das Sessões, em 17 de julho de 1959. – *Coimbra Bueno*.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a Redação Final dispensada de publicação. Consta do Parecer nº 342, anteriormente lido, e versa sobre as emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 1957.

Não havendo quem faça uso da palavra, encerro a discussão.

Em votação a Redação Final.

Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram conservar-se sentados. *(Pausa)*.

Aprovada.

Vai à Câmara dos Deputados.

Para acompanhar o estudo das emendas, designo o nobre Senador Coimbra Bueno.

Passa-se à:

ORDEM DO DIA

Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 1958 (originário do Senado Federal) que aprova a Convenção para adoção de uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias, e respectivo Protocolo, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 306 a 308, de 1958 e 297, de 1959, das Comissões: de Constituição e Justiça; de Relações Exteriores; de Economia e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à Comissão de Redação:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 3, DE 1958

Artigo único. São aprovadas a Convenção para a adoção de uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias, e respectivo Protocolo, a Convenção destinada a regular certos conflitos de lei em matéria de letras de câmbio e notas promissórias e respectivo Protocolo e a Convenção relativa ao direito de selo em matéria de letras de câmbio e notas promissórias e respectivo Protocolo, concluídas, em Genebra, a 7 de junho de 1930; a Convenção para a adoção de uma lei uniforme em matéria de cheques, e respectivo Protocolo, a Convenção destinada a regular certos conflitos de leis em matéria de cheques e respectivo

Protocolo e a Convenção relativa ao impôsto do sêlo em matéria de cheque, e respectivo Protocolo, concluídas, em Genebra, a 19 de março de 1931.

Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 202, de 1958 (nº 3.109, de 1957, na Câmara), que abre o crédito extraordinário de Cruzeiros 50.000.000,00, destinado a atender aos prejuízos causados pelas enchentes no Vale de Itajaí, no Estado de Santa Catarina, tendo Parecer nº 323, de 1959, da Comissão de Finanças, favorável, nos termos do substitutivo que oferece.

O SR. PRESIDENTE: – Ao presente projeto a Comissão de Finanças ofereceu substitutivo integral.

Estipula o Regimento, no seu art. 87: "Toda vez que um projeto recebe substitutivo de outra Comissão, irá à de Constituição e Justiça para se manifestar sobre a constitucionalidade e juridicidade do substitutivo".

O texto citado é peremptório. Refere-se a todo e qualquer projeto, não abrindo exceção para os que são objeto de estudo somente pela Comissão de Finanças.

Em face disso, a Mesa retira a matéria da Ordem do Dia e a encaminha à Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. AFONSO ARINOS (pela ordem) (*): – Sr. Presidente, antes de V. Exa. remeter o projeto à Comissão de Constituição e Justiça, pergunto se seriam pertinentes algumas considerações sobre a matéria. Gostaria de oferecer emenda à proposição, mas não queria fazê-lo sem estar bem informado das razões que levaram a douda Comissão de Finanças a redigir, da forma por que o fêz, o artigo 2º.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

O SR. PRESIDENTE: – Já tendo o projeto sido retirado da Ordem do Dia, o nobre Senador poderá tecer considerações em tórno dêle, em explicação pessoal.

O SR. AFONSO ARINOS (para explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente, no estudo da Ordem do Dia, a que procedi hoje pela manhã, tive oportunidade de ler o brilhante parecer com que a douda Comissão de Finanças ofereceu substitutivo ao projeto da Câmara dos Deputados, que abre o crédito de cinquenta milhões de cruzeiros para atender a prejuízos causados por enchentes em Santa Catarina.

Não tenho qualquer objeção quanto à proposição em si, ao contrário, entendo que uma das características do novo federalismo é participar das incumbências da União Federal, no que tange às dificuldades que atingem periodicamente a vida dos Estados Membros. Não é uma peculiaridade da nossa Federação, mas situação de fato, observada hoje, praticamente, em quase tôdas, se não em tôdas as Federações do mundo.

Meu reparo ao parecer da douda Comissão de Finanças é apenas quanto à parte do art. 2º em que se dispõe que as verbas entregues ao Govêrno de Santa Catarina serão, por sua vez, encaminhadas aos Municípios contemplados, para efetuarem diretamente as despesas decorrentes dos objetivos da lei.

Como simples contribuição, Senhor Presidente, lembraria que talvez se pudesse redigir emenda supressiva daquela expressão, pelas razões que passo a aduzir.

Minha sugestão não implica infração do princípio constitucional da autonomia dos Municípios, fixada no art. 28 da Constituição Federal, por isso que, no que toca às rendas municipais, essa autonomia se limita à decretação e arrecadação dos tributos de sua com-

(*) – Não foi revisto pelo orador.

petência, isto é, dos Municípios, e à aplicação de suas rendas.

As rendas com que serão contemplados os Municípios catarinenses, vítimas da inundação, não são arrecadadas através de tributos municipais; por consequência, não se integram na contribuição fiscal abrangida pela definição da autonomia municipal.

Assim, a aplicação pelo Estado, da soma que a União Federal lhe entregará, em nada infringirá, a meu ver, o princípio da autonomia municipal.

Por outro lado, parece-me que seria de melhor aviso, do ponto de vista administrativo, porque acredito que o Estado se acha mais habilitado a estabelecer planejamento de assistência conjunta na situação criada a um só tempo, em decorrência de um único sinistro.

Estou certo, portanto, de que um plano do Estado, para atender a esses Municípios e à aplicação das verbas federais faria, determinaria, em primeiro lugar, o barateamento dos serviços e, em segundo, que fossem executados com maior presteza e precisão, pois a própria lei dá o prazo máximo de quinze dias para que a unidade federativa preste contas do dinheiro recebido. Se, entretanto, não couber ao Executivo catarinense a execução das obras, como poderá ele cumprir a obrigação legal de prestar contas de trabalhos realizados por outrem?

Por todas essas razões, e por entender que, nem sempre, as verbas dessa natureza, referentes a auxílios prestados pela União, em casos de emergência, são convenientemente aplicadas com sabedoria e critério, pelas autoridades municipais – não me refiro, de forma nenhuma, aos Municípios de Santa Catarina, mas em geral, a todos os Municípios do Brasil, inclusive os que representei durante o período em que fui Deputado Federal pelo Estado de Minas Gerais – abalançar-me-ia a oferecer a emenda a que aludi quando solici-

tei a palavra para esta explicação. Minha emenda seria, portanto, supressiva do trecho do art. 2º, assim redigido:

"...que fará, por sua vez, entrega das respectivas cotas aos Municípios contemplados".

Tenho a impressão de que os Municípios não serão prejudicados, desde que o art. 1º os especifica, com a indicação da cota que a cada um caberá, e que se poderá centralizar esse trabalho de restauração e recuperação nas mãos do Governo do Estado, o qual, a meu ver, o fará melhor e mais economicamente.

Com estas palavras, tenho explicado a razão da minha emenda. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – A emenda de V. Exa. poderá ser acolhida, oportunamente, pela Comissão de Constituição e Justiça. Se, entretanto, assim não ocorrer, terá o nobre Senador ocasião de renová-la, quando o projeto voltar a Plenário.

O SR. AFONSO ARINOS: – Obrigado a V. Exa., Sr. Presidente.

Segunda discussão do Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1958, (de autoria do Senador Gilberto Marinho) que atribui aos Magistrados Federais as vantagens constantes dos ns. I, II e III do art. 184, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 (aprovado com emenda, na primeira discussão, em 3 do corrente), tendo Parecer número 330, de 1959, da Comissão de Redação, oferecendo a redação do vencido.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (*Pausa*).

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado em segunda discussão, que vai à Câmara dos Deputados:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 20, DE 1958

Redação para segunda discussão do Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1958, que atribui aos Magistrados Federais as vantagens constantes dos números I, II e III, do art. 184, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Os Magistrados Federais, incluídos os da Justiça do Distrito Federal, que se aposentarem após 30 (trinta) anos de serviço público, desde que contem, no mínimo, 20 (vinte) anos de exercício de judicatura, gozarão das mesmas vantagens atribuídas aos Funcionários Públicos Civis da União no art. 184, ns. I, II e III, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Primeira discussão (com apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 265, do Regimento Interno) do Projeto nº 12, de 1959, (de autoria do Senador Paulo Fernandes) que regula a venda de imóveis rurais a pessoas físicas ou jurídicas que se obriguem a destiná-los à colonização, e dá outras providências, tendo Parecer nº 326, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 227, DE 1959

Requeiro, nos termos do Regimento, o adiamento para o dia 27 do corrente, da primeira discussão do Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1959.

Sala das Sessões, em 17 de julho de 1959. – Atílio Vivacqua.

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a deliberação do Plenário, o Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1959, é retirado da Ordem do Dia, para voltar na sessão de 27 do corrente.

Primeira discussão (com apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 265, do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado, nº 13, de 1959, que inclui na BR-2 a ligação Taió-BR-Santa Cecília, no Estado de Santa Catarina (apresentado pelo Senador Irineu Bornhausen), tendo Parecer nº 302, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 228, DE 1959

Requeiro, nos termos do Regimento, o adiamento para a sessão de 24 do corrente, da primeira discussão do Projeto de Lei do Senado nº 13, de 1959.

Sala das Sessões, em 17 de julho de 1959. – Atílio Vivacqua.

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da deliberação do Plenário, o Projeto de Lei do Senado nº 13, de 1959, é retirado da Ordem do Dia, para voltar na sessão do próximo dia 24.

Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.

Não há orador inscrito. (*Pausa*).

Nada mais havendo que tratar, vou levantar a sessão. Designo para a de segunda-feira, 20 do corrente, a seguinte:

ORDEM DO DIA

Discussão única do Parecer nº 337, de 1959, da Comissão de Segurança Nacional, no sentido da audiência dos Ministérios da Guerra e da Aeronáutica sobre a conveniência de se estender aos cabos do Exército e da Aeronáutica o disposto no Projeto de Lei da Câmara nº 248, de 1957, que modifica o art. 330 da Lei nº 1.316, de 20 de janeiro de 1951 (Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares).

2 – Projetos incluídos na Ordem do Dia a fim de que o Plenário delibere se devem ter prosseguimento (Regimento, art. 323, parágrafo 3º).

Projetos de Lei da Câmara:

Nº 248, de 1951 – Autoriza a organização de seringais-escolas, nos Estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso e nos Territórios Federais do Acre e Guaporé;

– Nº 38, de 1952 – Institui normas gerais para elaboração dos orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios;

Nº 57, de 1952 – Revoga os Decretos-lei ns. 6.688, de 13-7-44 (Lei da Mobilização Industrial), 7.265, de 24-1-1945, 8.383, de 31-12-45 e 9.778, de 6-9-46;

Nº 59, de 1952 – Estabelece vantagens para os servidores civis e militares reintegrados por efeito da Lei nº 1.050, de 13-1-50;

Nº 62, de 1952 – Reajusta as dívidas dos seringalistas financiados pelo Banco de Crédito da Borracha, e dá outras providências;

Nº 98, de 1952 – Dá nova redação aos arts. 3º, 4º e 5º da Lei nº 1.338, de 30-1-51, que assegura graduação no posto imediato aos oficiais chefes de classes ou cabeças de quadro das Forças Armadas e das Forças Auxiliares;

Nº 133, de 1952 – Autoriza o Poder Executivo a instalar uma agência telegráfica no Município de Ipameri, Goiás, uma agência postal-telegráfica em Ivorá, distrito de Júlio de Castilhos, uma agência telegráfica em Nova Esperança, Município de Jaguari e uma agência postal em Arambaré, Camaquã, Estado do Rio Grande do Sul;

Nº 141, de 1952 – Dispõe sobre o custo do ensino secundário particular (Lei Orgânica do Ensino Secundário);

Nº 184, de 1952 – Modifica o art. 2º da Lei nº 288, de 8-6-48, e dá outras providências;

Nº 208, de 1952 – Dispõe sobre operações da Carteira de Redescontos do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências.

Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às 15 horas e 10 minutos.

70ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 20 DE JULHO DE 1959

PRESIDÊNCIA DO SR. CUNHA MELLO

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Nivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Miguel Couto.
Calado de Castro.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.

Francisco Gallotti.

Brasílio Celestino.

Mem de Sá.

Guido Mondin. – (44).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 44 Senhores Senadores.

Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. Francisco Gallotti, servindo de 2º Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. Terceiro Secretário, servindo de 1º, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

PARECER

Nº 345, DE 1959

Da Comissão de Segurança Nacional, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1956, que dispõe sobre as promoções dos militares da Polícia Militar do Distrito Federal.

Relator: Sr. Fernando Corrêa.

I – O Projeto de Lei do Senado, nº 26-56, volta a esta Comissão, depois de retirado da Ordem do Dia, em janeiro do corrente ano, em virtude de requerimento do Senador Caiado de Castro.

II – Reexaminando minuciosamente, com a colaboração daquele Senador e do Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Fe-

deral, podemos resumir sucintamente, da maneira abaixo, as principais impressões colhidas:

a) o projeto é calcado, em grande parte, na nova lei de promoções do Exército, nº 2.657, de 1º de dezembro de 1955, que ainda não conseguiu firmar doutrina no próprio Exército, conforme se constata dos impactos que vem sofrendo, desde sua publicação até hoje, através de modificações introduzidas pelo Congresso, por decretos do Executivo e por mandados de segurança concedidos pelo Poder Judiciário.

b) o projeto sofreu a influência da legislação dos *Carabineiros* do Chile através de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, que lá estagiaram.

III – Sofreu a matéria, novos e demorados estudos, para esclarecer as dúvidas ainda existentes, afastar as falhas mais graves e os erros que ainda permaneceram, malgrado os cuidados que o mesmo tem merecido por parte desta Comissão.

Não obstante isso, apesar de todo nosso empenho, não podemos – em sã consciência afirmar que tôdas as falhas foram, agora, corrigidas.

Para melhorar a proposição, elaboramos mais de trinta. (30) emendas, além das oferecidas anteriormente por esta Comissão e em Plenário.

IV – Nossa convicção sincera é que a Comissão poderia decidir-se por uma dessas duas soluções;

a) aceitar a sugestão do Comando Geral da Polícia Militar, e propor a retirada do projeto da Ordem do Dia, para que sobre ele opinem os órgãos competentes daquela Corporação, antes de nosso parecer final;

b) deixar o projeto prosseguir com as emendas propostas abaixo, para exame e decisão do Plenário desta Casa e, futuramente, da Câmara.

V – Optamos pela primeira solução. Assim, conquanto as emen-

das apresentadas corrijam as maiores falhas do projeto, não afastam, a nosso ver, todos os defeitos que possui e, dessa maneira, nosso parecer é que seja remetido à Polícia Militar, por intermédio do Ministério da Justiça, para que os órgãos técnicos da referida Corporação se pronunciem *oficialmente* a respeito do mesmo e das emendas anexas.

As novas emendas são as seguintes:

EMENDA

Art. 3º – dar a seguinte redação:

“O ingresso no Quadro de Oficiais só é permitido no posto inicial da respectiva escala hierárquica, exceção feita para o Quadro de Saúde, em que os médicos poderão ingressar no posto de primeiro tenente”.

EMENDA

Art. 5º – acrescentar:

“§ 1º A promoção por bravura obedecerá os mesmos requisitos exigidos no Exército e só poderá ser feita pelo Comando do Teatro de Operações, pelo Comando em Chefe ou pelo Presidente da República”.

EMENDA

Art. 6º – acrescentar:

“§ 2º A promoção por ato de bravura praticado em defesa dos Poderes Constituídos, da lei e da ordem interna, só poderão ser feita pelo Presidente da República, ainda que se trate de praças”.

EMENDA

Art. 7º – dar a seguinte redação:

“A promoção dos oficiais é da competência do Presidente da República. A declaração do Aspirante a Oficial e a promoção a Subtenente, são feitas pelo Ministro da Justiça; a promoção dos demais praças é atribuição do Comando Geral.”

EMENDA

Art. 8º – dar a seguinte redação:

“As promoções, segundo qualquer dos princípios, serão realizadas, anualmente, nos dias 13 de maio e 19 de novembro, obedecendo nas promoções, por merecimento, em princípio, a ordem do quadro de acesso e nas por antiguidade, rigorosamente, à ordem do respectivo quadro.”

§ 2º – suprimir substituindo por:

A lista, para efeito de promoção por merecimento não poderá conter mais de dois candidatos para cada vaga, indicados rigorosamente de acordo com a ordem do quadro de acesso.

§ 3º (que será o parágrafo único):

Falecendo antes da promoção, o oficial com esse direito será promovido “post mortem”.

EMENDA

Art. 9º – dar a seguinte redação:

“Os militares que falecerem em consequência de ferimentos recebidos em campanha ou na manutenção da ordem pública, enfermidade contraída nessas situações ou delas resultantes desde que haja relação entre causa e efeito, ou acidente em serviço, serão promovidos “post mortem” ao posto ou graduação imediata”.

EMENDA

Parágrafo único: – suprimir.

Art. 10. Substituir a palavra *promoção* por *declaração a*

EMENDA

Art. 11. Alínea *c* – Substituir *satisfatória* por *irrepreensível*.

EMENDA

Art. 12. Substituir: depois *em que se ache*, por “estiver incluído no respectivo quadro de acesso”.

EMENDA

Art. 17. Alínea *e* – Substituir por: “interstício mínimo arregimentado de dois anos, em cada posto”.

EMENDA

Art. 18. Substituir antiguidade por *merecimento*.

EMENDA

Art. 21. Suprimir.

EMENDA

Art. 22 Redigir:

Aspirante – um ano.

2º Tenente – 2 anos.

1º Tenente – 4 anos.

Capitão – 4 anos.

Major – 3 anos.

EMENDA

Art. 26.

§ 2º Substituir *até o último dia útil dos meses de março e outubro* por:

até o último dia útil dos meses de março e setembro.

§ 5º Acrescentar depois de “recurso” – “e recurso ao Ministro da Justiça, por intermédio do Comando Geral”.

§ 5º Suprimir: de acordo com a legislação em vigor.

EMENDA

Art. 27 Substituir por:

“O número de oficiais a incluir nos quadros de acesso e merecimento será fixado pelo Presidente de Comissão de Promoções de Oficiais, levando em conta o número de vagas existentes e prováveis”.

Parágrafo único. Só poderão ingressar no Quadro de Acesso, por merecimento, os oficiais que além dos demais requisitos desta lei, estiverem compreendidos, por ordem de antiguidade, na primeira oitava parte para os capitães e na primeira quinta parte, para os majores.

EMENDA

Art. 29. Substituir por:

“Nos Quadros de Acesso por merecimento, são os oficiais colocados na rigorosa ordem do mérito apurado pelas Fichas de Promoção.”

EMENDA

Art. 31.

a) Ata de inspeção de saúde, em duas vias, remetida, diretamente pela autoridade, a quem estiver subordinado, ao Presidente de Comissão de Promoções.

b) Ficha de informações etc.

c) Resumo dos Assentamentos ou fé de ofício etc.

d) Ficha de Promoções.

§ 1º Suprimir.

§ 2º Conservar.

§ 3º Conservar.

§ 4º Substituir por: Observando a Comissão de Promoções de Oficiais, referências ou graus das folhas de informações muito discordantes de fichas anteriores ou de fé de ofício ou Assentamentos, pedirá esclarecimentos ao responsável, e fará a devida retificação se fôr o caso.

EMENDA

Art. 35. Substituir: *militares* por *autoridades*.

§ 2º Substituir o final, por “...remetido ao Ministro da Justiça, por intermédio do Quadro Geral”.

EMENDA

Art. 38. Dar a seguinte redação:

Na Ficha de Promoção (Anexo II) serão computados com os valores em pontos que lhes forem atribuídos, os requisitos abaixo indicados:

A) Pontos positivos:

Nº 4 – um ponto por ano até 3.

9 – Medalhas e Condecorações.

I – Nacionais:

a) medalha de Ordem Nacional do Mérito – 4 pontos;

b) Cruz de Combate de primeira classe – 3 pontos;

c) Cruz de Combate de segunda classe – 2 pontos;

d) Medalha de Sangue – 2 pontos;

e) – Medalha de Campanha – 1 ponto;

f) Medalha Humanitária – 1 ponto;

g) Medalha Militar: – de acôrdo com a redação para 2ª discussão;

h) Suprimir.

Os pontos referidos nas alíneas *a, b, c, d, e e f* são computados em todos os pontos.

II – Estrangeira:

Acrescentar depois de *citação*:

...se não tiverem sido computados os números de pontos correspondentes às equivalentes medalhas ou condecorações nacionais: os mesmos pontos das nacionais.

Art. 38.

10 – Cursos.

c) Suprimir: aprovação entre 5,99 e 4;

d) Suprimir: Faculdade de Direito;

e) Cursos civis – acrescentar: ...quando exercido, na corporação, os conhecimentos daí resultantes e mediante ordem expressa do Comando Geral.

11 – Elogios individuais.

a) Acrescentar depois de definido:

se não resultar medalha ou condecoração, 1,5 pontos por elogio individual.

Suprimir: se resultar ferimento.

a) Substituir: *dois pontos*, por *um ponto*.

B) Pontos negativos:

1 – dar a seguinte redação:

Serão abatidos do cômputo geral de pontos positivos dois (2) pontos para cada punição disciplinar comum, e quatro (4) para cada uma daquelas que importem em descrédito da Corporação, ou seja ofensiva ao pundonor militar ou decôro da classe, se essas transgressões, a juízo da Comissão de Promoções, não inabilitarem o ofi-

cial para o ingresso no Quadro de Acesso, por merecimento.

- 2) Suprimir;
- 3) Suprimir;
- 4) Suprimir.

EMENDA

Art. 39.

§ 1º 1) Suprimir “é não fôr o caso do 2º do art. 31”.

2) Suprimir;

3) Até 31 de março e 30 de setembro, conforme o caso.

Nº 6

§ 4º Suprimir.

EMENDA

Art. 42.

§ 2º Suprimir “em qualquer das *Fôrças Armadas* ou”

EMENDA

Art. 43.

§ 2º Suprimir “independente do prêmio Duque de Caxias”.

EMENDA

Art. 47.

§ 1º Suprimir “de juízo favorável, conduta exemplar”.

§ 2º Substituir “e pela autoridade” por “ou pela autoridade”.

EMENDA

Art. 52. Substituir “fixados em instruções específicas” por “fixados para os alunos da Academia Militar das Agulhas Negras”.

Parágrafo único. Suprimir “das *Fôrças Armadas* e Auxiliares”.

EMENDA

Art. 69.

d) Substituir por

d) ter, no mínimo, o interstício de dois anos em cada graduação.

§ 2º Substituir: “o Comando Geral etc” por “o Ministro da Justiça poderá mediante proposta do Comando Geral, reduzir o interstício à metade”.

EMENDA

Art. 82. Suprimir “ou casados e substituir “1,65 por “de preferência com 1,65”.

Parágrafo único. O soldado só poderá contrair matrimônio depois de, no mínimo, três (3) anos de serviço.

EMENDA

Art. 84.

f) Acrescentar depois de Ministro da Justiça “por, intermédio do Comando Geral”.

g) Suprimir.

EMENDA

Art. 82. Suprimir a parte final “*ou pela maioria de seus membros*”.

EMENDA

Art. 95. Nova redação.

“Os pareceres, sugestões e decisões das Comissões de Promoções serão sempre encaminhados ao Comando Geral, que submeterá ao Ministro da Justiça os que dependerem de solução dessa autoridade.

§ 1º Substituir o final, por pelo menos “...15 dias úteis antes das datas marcadas para as promoções”.

EMENDA

Art. 96. Substituir por:

“A Comissão de Promoções de Oficiais (CPO) constitui-se do Comandante Geral, do Chefe do Estado Maior, do Ajudante Geral, do Chefe do Gabinete (quando Tenente-Coronel) como membros efetivos, mais três (3) Tenentes-Coronéis, nomeados pelo Ministro da Justiça, substituíveis anualmente.

§ 1º Presidirá a Comissão de Promoções de Oficial o Comandante Geral e, no seu impedimento, o oficial mais graduado ou mais antigo.

§ 2º Igual ao parágrafo único da redação para 2ª discussão.”

EMENDA

Art. 97. Nova redação:

"A Comissão de Promoções de Sargentos (CPS) será presidida pelo Ajudante Geral e constituída de três (3) Majoress e um (1) Capitão, combatentes, nomeados pelo Comando Geral e substituíveis anualmente."

EMENDA

Art. 100. Substituir *antiguidade* por *merecimento*.

EMENDA

Art. 102. Suprimir.

EMENDA

Art. 103. Continuam em vigor, as leis especiais comuns às Forças Armadas, na parte em que forem tornadas extensivas à Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, com exceção da Lei nº 1.252, de 2 de dezembro de 1950, que não se aplica a essas Corporações.

EMENDA

Art. 105. Nova redação:

"Os atuais sargentos estagiários, com o Curso da Escola de Formação de Oficiais, serão considerados aspirantes a oficiais, com antiguidade a partir da data de conclusão do curso de sua turma (art. 43) sem direito a qualquer vencimento ou vantagens atrasados.

Parágrafo único. O Comando Geral só poderá autorizar matrícula do aluno na Escola de Formação de Oficiais, dentro dos limites das vagas prováveis para o exercício financeiro do ano seguinte, de acordo com as Instruções baixadas pelo Ministro da Justiça."

EMENDA

Art. 106. Acrescentar: "no prazo de seis anos a contar da data desta lei".

Parágrafo único. Os Sargentos, de que trata este artigo, serão obrigatoriamente matriculados no cur-

so de Formação de Oficiais, independente de exame de seleção e limite de idade.

Sala das Comissões, em 9 de julho de 1959. – *Jefferson de Aguiar*, Presidente. – *Fernando Corrêa*, Relator. – *Jarbas Maranhão*. – *Zacharias de Assumpção*. – *Jorge Maynard*.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Heribaldo Vieira, primeiro orador inscrito.

O SR. HERIBALDO VIEIRA (lê o seguinte discurso): – Sr. Presidente, Senhores Senadores – Em dia da semana passada ocupei esta tribuna, para examinar as causas da ruína financeira em que se debate a Previdência Social e tive ensejo de assinalar que, não Sòmente fatores de natureza orgânica, mas também irregularidades e corruções administrativas têm influído para esse estado de coisas em que prejudicados são o segurado, que se vê espoliado no seu direito de receber benefícios em contrapartida das suas contribuições e a Nação, que naturalmente, se sente abalada nos seus alicerces pela desmoralização de mais uma de suas instituições.

Mostrei que o Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 1958, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Previdência Social, e dá outras providências, projeto esse que teve uma vivência de dez anos na Câmara dos Deputados e desde novembro do ano próximo passado se acha nesta Casa do Congresso Nacional, desafiando a impaciência das classes trabalhadoras e também dos órgãos administrativas dos Institutos e Caixas de Aposentadorias e Pensões. Mostrei Senhor Presidente, que esse projeto merece cuidado especial dos meus ilustres pares, notadamente no que concerne aos recursos que estabelece para prover os planos de benefícios e a administração e também para que a União liquide o seu débito.

Entendo que as fontes arrecadadoras, que o projeto indica, não serão suficientes ao atendimento das exigências dos planos atuariais. E que o esquema para pagamento dos atrasados da União não lhe dará a cobertura necessária nem permitirá o atendimento das idênticas obrigações vindouras.

Dispõe o projeto que o débito da União, acrescido dos juros de 5 por cento ao ano, será consolidado na data da vigência da lei, devendo ser liquidada através de uma emissão de apólices da dívida pública, inalienáveis, vencendo juros de 5 por cento ao ano, em nome do Fundo Comum da Previdência Social e entregue à guarda do Departamento Nacional de Previdência Social. A dívida será amortizada em parcelas de 1 bilhão de cruzeiros.

O Governo, confessando a sua incapacidade para pagar, a parte que lhe é atribuída das contribuições previdenciais, em Mensagem enviada à Câmara dos Deputados, em fins de 1956 e que ali compôs o Projeto nº 2.199-1956, propunha que fôsse quebrada a igualdade da tríplice contribuição previdencial, reduzindo a da União ao suficiente para cobrir as despesas de administração geral das instituições de previdência.

A mensagem referida, em parte não tinha procedência porque, pela legislação em vigor, já a Previdência não podia utilizar as partes das contribuições dos empregados e empregadores senão em benefícios, só lhe sendo permitido gastar com a administração até o quantitativo da cota da União. Acresce que em 1958 a União só conseguiu pagar à Previdência 3 bilhões de cruzeiros e a despesa com administração no referido exercício elevou-se a 4,2 bilhões de cruzeiros. Destas cifras infere-se que a União não tem sequer possibilidade, para pagar a despesa com administração.

Diante dessa realidade irretorquível, entendemos que o projeto errou em insistir nas contribuições

tríplices igualitárias, ainda mais porque ampliou os planos de benefícios, sem criar receitas correspondentes aos encargos dos planos, não se podendo esquecer que os aumentos salariais determinarão o reajustamento automático de todos os benefícios, numa escala ascendente de mais de 50 por cento, devendo também êsse ritmo de crescimento ser acompanhado pelas despesas com vencimentos do pessoal administrativo.

Diante do exposto chegamos à conclusão de que a cota do Governo na contribuição previdencial deve ser reduzida, devendo se fixar normas imperativas para que as despesas com administração não saiam da órbita da contribuição da União. Essas normas devem ser da mais absoluta severidade para que o Governo não escarneça da desordem financeira da Previdência Social, como fez no ano de 1958, aumentando relativamente a 1957, em 500 milhões de cruzeiros as despesas das autarquias previdenciais com a administração.

Entendo, Sr. Presidente, que dos pontos que acabo de fixar, depende a sorte dos Institutos e Caixas de Previdência. O projeto está na Comissão de Finanças. Acredito que êsse órgão demorará sua atenção para as desautorizadas advertências que me atrevo a fazer, na mais despretenhosa intenção de contribuir de qualquer forma para uma melhor elaboração legislativa.

Colocando essas minhas observações num plano alto, Sr. Presidente, foi que, em dia da semana próxima finda, tratei dêste assunto, nesta Casa. Tive, então, ensejo de, acidentalmente, focalizar erros, irregularidades e deslizes na administração dos Institutos, responsáveis pela desordem financeira em que se encontram, fato que não é a ninguém mais estranho no Brasil, porque focalizado todos os dias pela imprensa. Apelava eu, então, Sr. Presidente, para os órgãos competentes apurarem as denúncias, passíveis talvez, algumas delas, de

equivocos, por isso que o povo, que fica nas antessalas, explode pelos efeitos que sente da corrupção, não tendo meios de conhecer os detalhes da sua manipulação, que se processa no recesso hermético dos gabinetes.

Depois daquele meu discurso, fui procurado no meu gabinete nesta Casa, pelo Sr. Luís Tolêdo Piza, Presidente do IAPM, que me informou já ter mandado instaurar Inquérito para apurar os fatos mencionados em minha oração, ocorridos na Delegacia de Pôrto Alegre, estando o referido inquérito em fase conclusiva, verificando-se não ter havido ali nenhuma negociata, mas desídia do Delegado Regional que deixara de pagar determinados impostos à Prefeitura de Pôrto Alegre, resultando execução e leilão de parte de um terreno do Instituto.

Afirmou-me, ainda, o Sr. Tolêdo Piza, que o IAPM não forneceu "certidões negativas" ao "Grupo Carreteiro", para habilitar essa empresa a receber subvenções públicas. Mas a verdade é que o grupo "Carreteiro" está recebendo as subvenções federais e da Prefeitura, em que pese dever mais de 90 milhões de cruzeiros ao IAPM, e a despeito do art. 1º do Decreto-lei nº 2.765, de 9 de novembro de 1940, dispor que "nenhuma subvenção será paga pelo Governo Federal, nem por Governo Estadual ou Municipal, sem que o interessado exiba certidões:

I – do Conselho Nacional do Trabalho, declarando se lhe cabem, ou não, encargos de contribuir para instituições de seguros sociais e indicando-os em caso afirmativo;

II – de quitação da instituição ou instituições para as quais deva contribuir, com referência ao exercício anterior ao recebimento da subvenção.

Se o IAPM não forneceu certidões negativas ao Grupo Carreteiro e este, não obstante ser devedor remisso deste Instituto, está recebendo as subvenções, *contra-legendas*, então responsáveis são os órgãos pagadores, isto é, a Comissão de Marinha Mercante e a Prefeitura, a quem fica transferida a obrigação de responder ao atual e ao anterior Presidente dessa autarquia, contra o qual está, aliás, movendo vários executivos, para cobrança de dívida ativa.

Ainda me trouxe o Sr. Tolêdo Piza a sua ficha individual, que li e achei boa, eis que traz inclusive louvores em Boletins de 9-2-1948 e 19-4-1950. Mas quem depôs contra a idoneidade moral do atual Presidente do IAPM não fui eu e sim prócer das hostes governistas, o ilustre e muito digno Comandante Augusto do Amaral Peixoto.

Eu dizia, Sr. Presidente, naquele meu discurso da semana passada, que estamos informados de várias irregularidades nas duas últimas administrações do IAPM, que as autoridades competentes deveriam mandar apurar.

Estas minhas palavras desencadearam terrível revolta e estranha explosão oratória do antecessor do atual Presidente do IAPM, o nobre Deputado Waldir Simões, que trocou a serenidade, que é a grande arma, para uma boa defesa, pela violência, comumente terçada pelos que se confundem, se atrapalham e se afobam diante da luz forte da verdade.

Sr. Presidente, na sua exaltação, o Sr. Waldir Simões declarou que absolutamente não favoreceu o Grupo Carreteiro composto de exploradores do povo.

A propósito dessa afirmação, recebi do Grupo Carreteiro carta que entendo de meu dever ler para o Senado, a fim de que aquele Grupo, acusado pelo Sr. Waldir Simões, responda ao nobre Deputado e ex-Presidente do IAPM.

A carta é do seguinte teor:

"Rio de Janeiro, 20 de julho de 1959.

Exmo. Sr. Senador Heribaldo Vieira. – Palácio Monroe. – Nesta.

Prezado Senhor,

Servimo-nos da presente para manifestar a V. Exa. nossa gratidão pela maneira elevada com que abordou o estado da Previdência Social em nosso País, e, particularmente do Instituto dos Marítimos, ao qual por força das circunstâncias, estamos tão inútilmente ligados.

Cumpre-nos levar ao conhecimento de V. Exa., que as empresas que formam "o chamado Grupo Carreteiro", por circunstâncias que independem totalmente de sua vontade, também não recolhem as importâncias devidas, mas que esse recolhimento por tratar-se de empresas deficitárias não é feito desde o tempo da fundação dos institutos, o que vem ocorrendo na gestão de várias administrações, tais como, Leopoldina Terminal, Américo de Almeida Costa, Grupo Jaffet e finalmente o Grupo Carreteiro. Tudo isto vem acontecendo em razão do "deficit" inteiramente do conhecimento das autoridades, e em particular, da Comissão de Marinha Mercante, órgão incumbido de proceder estudos para que fôssem eliminados os "deficits" e solucionar tão grave problema de transporte e previdência social.

Quanto àqueles que procuram fazer demagogia à custa do sofrimento alheio, poderão, com certeza aguardar que a resposta virá, ou melhor, já está vindo clara como a luz. Poderão ficar certos todos os detratores, especialmente aqueles que foram beneficiados pelo produto de nossos trabalhos de longos anos, para a sua aventura eleitoral, e que

agora, guindados a postos para os quais lhes faltam predicados, neles se acobertam, dêles se servem, ao invés de servirem ao povo, o que não os dignificam nem honram, que terão a resposta na hora devida.

Por tudo isto, Exmo. Sr. Senador, e na certeza de que homens como V. Exa., fazem crescer, engrandecer e florescer as instituições, é que vimos manifestar a V. Exa., nossos aplausos ao pronunciamento justo e imparcial, sobre a previdência social, certos de que assim servirá melhor à verdade, ao povo e ao País.

Com respeito e admiração, atenciosamente, –
José Carreteiro – Luiz Carreteiro Nascimento".

Disse eu, naquele discurso, que graves irregularidades ocorreram nas duas últimas administrações do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos.

Demonstrei à Casa a realidade de minha afirmativa, que oportunamente deverá ser comprovada através das investigações a que os órgãos competentes naturalmente procederão.

Mas o fato é que, não se pode negar, na administração passada, na de S. Exa., também houve irregularidades, para a vida do Instituto.

Quando o Sr. Tolêdo Piza esteve no meu gabinete, acompanhado do repórter das Rádios Continental, Tupi e Globo, acreditado nesta Casa, Sr. Argôlo de Sá, eu lhe perguntei se era verdade que o IAPM estava fazendo investimentos em Brasília, tendo este me respondido que houve cogitações a respeito, depois afastadas, pelo que nenhuma construção estava essa autarquia realizando na NOVACAP. Em que pese, todavia, essa autorizada informação, temos notícias, que não sabemos se são boas, de que o IAPM está fazendo, em Brasília, a sua sede e um conjunto

residencial de apartamentos. Acreditamos que esta seja a verdade porque, segundo sabemos, pelo Proc. N° 38.918, de 1958, foi aprovado um projeto, para construção da sede e conjunto de apartamentos residenciais, em Brasília, pelo preço de 15 milhões de cruzeiros. Independentemente de concorrência pública, para a referida. construção, foi adiantada ao arquiteto Décio Pacheco, vencedor em uma "tomada de pregos", a importância de 1 milhão de cruzeiros, conforme reza o Boletim de Serviço n° 147-58. Em 23 de setembro de 1958 foi paga pelo CP (contas a pagar) n° 4.567, com o cheque n° 144.045, contra o Banco do Brasil, a quantia de mais 675 mil cruzeiros, ao mesmo arquiteto Décio Pacheco, como segunda prestação. Como se vê, o IAPM gastou 1 milhão, 675 mil cruzeiros, e mais o que não sabemos, na construção de sede e conjunto residencial, em Brasília. Quais os interesses que o IAPM tem em Brasília? Quais são os seus segurados naquela cidade central? Digam-nos os Srs. Waldir Simões e Tolêdo Piza.

Eu disse, Sr. Presidente, no meu último discurso, que o IAPM está falido, com dois meses de atraso de aposentadorias e pensões, que só a Delegacia do Distrito Federal deve mais de 1 bilhão de cruzeiros aos segurados, que os serviços médicos estão em vias de serem suspensos. O nobre Deputado Waldir Simões, querendo tirar o seu cavalo da chuva, como dizemos nós nordestinos, sacudiu toda a culpa desse estado de coisas no seu sucessor, dizendo, enfaticamente, que, "ao assumir a presidência daquele Instituto, em 12 de março de 1956, encontrou em caixa pouco mais de 2 milhões de cruzeiros.

De pagamento a pessoal devia a instituição 60 milhões; de dívidas na praça, 143 milhões; ao todo devia o Instituto 203 milhões de cruzeiros. Quando deixou o cargo a fim de desincompatibilizar-se, para concorrer às eleições, deixou

a instituição com todos os pagamentos em dia". Mais adiante, acrescenta o Sr. Waldir Simões: "Deixei no Banco do Brasil, ao sair do IAPM, 178 milhões de cruzeiros livres e desembaraçados, com todos os pagamentos em dia, inclusive 60 milhões de leis de guerra, da responsabilidade do Tesouro Nacional". Diz o nobre Deputado Waldir Simões que foi buscar recursos para, equilibrar as finanças da autarquia na cobrança judicial da sua dívida ativa, tendo procedido a 1.666 execuções, que propiciaram o crescimento da receita não em dobro, porém em muito mais.

Deixa o Sr. Waldir Simões essa situação tão promissora e, no espaço de um ano, vai o IAPM à falência, a ponto de já dever dois meses aos segurados e de correr o seu atual Presidente ao Ministro pedindo socorro, sufocado por um estado de insolvência, de que não tem meios para se livrar. Os recursos da dívida ativa não estão faltando ao Sr. Tolêdo Piza, que ainda tem um acervo bem elevado para cobrar, nem lhe afeta em proporções maiores a impontualidade de pagamentos do Lóide, da Costeira, do SNAPP e da Bacia do Prata, pois essa impontualidade já existia ao tempo do Sr. Waldir Simões.

O ilustre e honrado Sr. Ministro do Trabalho telegrafou-me, Sr. Presidente, comunicando-me com grande honra e distinção, para mim, que mandou apurar as denúncias que formulei da tribuna do Senado.

Assim é que, democraticamente, se responde às interpelações dos representantes do povo. Não é batendo no peito e jurando com os dedos em cruz nos lábios, blaterando e clamando, que os fariseus convencem a Nação. *(Muito bem; muito bem)*.

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Benedicto Valladares, segundo orador inscrito.

O SR. BENEDICTO VALLADARES (lê o seguinte discurso): – Sr. Presidente: um dos aspectos de maior relêvo na evolução dos povos concentra-se na vida de suas associações religiosas, políticas, científicas, literárias, sociais e esportivas.

Um povo sem agremiações não teria história, nem civilização definida, pois o "zoom politikon" de Aristóteles não se integra apenas na sociedade civil para os direitos e deveres da cidadania.

País novo, faz sómente sessenta e dois anos que; na data de hoje, foi instalada a Academia Brasileira de Letras.

A idéia de sua fundação nasceu de um grupo de intelectuais prestigiosos à cuja frente se encontrava Lúcio de Mendonça e Medeiros de Albuquerque. Ela nos toca de perto porque entre seus fundadores estava Rui Barbosa, membro e expoente máximo desta Casa do Congresso e o brasileiro que mais concorreu para aprofundar na consciência do povo a noção do dever legal.

A sessão foi presidida por Machado de Assis e o discurso inaugural proferiu-o Joaquim Nabuco, nomes não excedidos por quaisquer outros na história da nossa cultura.

É bem de ver que naquele ambiente purificado das letras pátrias, a Academia nascia com o mais promissor augúrio que o sexagésimo segundo ano de existência vem confirmar.

Mas, Sr. Presidente, como disse Anatole France, "l'illustre Compagnie n'échappe pas aux lois universelles qui font du changement la condition nécessaire de la vie".

Sómente um dos trinta fundadores, Magalhães de Azeredo, tem assento naquela Casa.

Existe cadeira já na sexta sucessão.

As sombras benfazejas e ilustres, porém, de Machado, Rui e Nabuco pairam sempre ali, lembrando que a função primordial das Academias é orientar e incentivar as letras pátrias no sentido do aprimoramento da linguagem, clareza do estilo e elevação dos conceitos.

Este Senado, que ainda tem dois de seus membros, Otávio Mangabeira e Afonso Arinos, com assento na Casa de Machado de Assis, sente-se jubiloso com a data de hoje.

Na presidência da Academia se encontra, atualmente, Austregésilo de Athayde, escritor, jornalista, que não conhece fadigas no trabalho meritório para que a Academia mantenha sempre o impulso de ascensão com que foi lançada na sessão inaugural.

A todos os acadêmicos, expressão da inteligência e da cultura brasileira, enviamos as, congratulações do senado pelo sexagésimo segundo aniversário da Academia Brasileira de Letras. (*Muito bem; muito bem. Palmas*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Não há orador inscrito. (*Pausa*).

Sôbre a mesa, requerimento do nobre Senador Heribaldo Vieira.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 229, DE 1959

Exmo. Sr. Vice-Presidente do Senado.

Na conformidade dos arts. 42 e seus parágrafos, e 190, do Regimento Interno, requeiro cem (100) dias de licença, para tratamento de saúde, a partir do próximo dia 22, para o que junto o necessário atestado firmado por três médicos.

Senado Federal, 20 de julho de 1959. – *Heribaldo Vieira*.

O SR. PRESIDENTE: – A licença concedida começará no dia 22 do corrente, conforme foi solicitado no requerimento aprovado.

Será convocado o Suplente do Sr. Senador Heribaldo Vieira, Senhor Albino Silva da Fonseca.

Vai ser lido ofício encaminhado à Mesa.

É lido o seguinte:

Ofício

CCJ-58-59:

23 de junho de 1959.

Senhor Presidente,

Comunico a V. Exa. que deferi o pedido de retirada do Projeto de Lei do Senado nº 17, de 1955, que cria Coletorias Federais no Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no que dispõe o art. 253, § 1º, do Regimento Interno.

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Exa. os protestos de alta estima e distinta consideração. – *Senador Lourival Fontes*, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE: – No ofício que acaba de ser lido, o Sr. Senador Lourival Fontes, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, comunica à Mesa haver, na forma prevista no art. 253, § 1º, do Regimento Interno, deferido requerimento de retirada do Projeto de Lei do Senado nº 17, de 1955, formulado pelo autor da proposição.

Trata-se de projeto que cria Coletorias Federais no Estado do Rio Grande do Sul.

O dispositivo regimental citado permite que, estando a proposição na Comissão de Constituição e Justiça e tendo o relator opinado pela sua inconstitucionalidade, é lícito ao autor retirá-la.

A Mesa toma conhecimento da comunicação. O projeto será encaminhado ao Arquivo. *(Pausa)*.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Discussão única do Parecer Nº 337, de 1959, da Comissão de Segurança Nacional, no sen-

tido da audiência dos Ministérios da Guerra e da Aeronáutica sobre a conveniência de se estender aos cabos do Exército e do Aeronáutica o disposto no Projeto de Lei da Câmara nº 248, de 1957, que modifica o art. 330, da Lei nº 1.316, de 20 de janeiro de 1951 (Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares).

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o parecer.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

É o seguinte o parecer aprovado:

PARECER

Nº 337, DE 1959

Da Comissão de Segurança Nacional, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 248, de 1957 (na Câmara nº 766, de 1955).

Relator: Sr. *Jorge Maynard*.

O art. 330 do Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares assim dispõe, em seu art. 330:

"Ao Oficial, Aspirante a Oficial, Guarda-Marinha, Subtenente, Suboficial e Sargento da ativa, da reserva remunerada ou reformado é permitido consignar em folha de pagamento a importância necessária à indenização de compromissos assumidos com as instituições designadas no art. 334, para os fins previstos na alínea *b*, do inciso I, e nas letras *a*, *b*, *c* e *d*, do inciso III, do art. 327, deste Código".

O presente projeto altera êsse artigo, dando-lhe a seguinte redação:

"Ao Oficial, Aspirante a Oficial, Guarda-Marinha, Subtenente, Suboficial, Sargento, Cabo e Taifeiro da Ativa, da reserva remunerada ou reformado, é permitido consignar em fôlha de pagamento a importância necessária à indenização de compromissos assumidos com as instituições designadas no art. 334, para os fins previstos na alínea *b*, do inciso I, e nas letras *a*, *b*, *c* e *d*, do inciso III do art. 327 dêste Código".

II. Como se verifica, o artigo, no Código e no projeto, tem quase a mesma redação. A diferença está em que o projeto inclui os taifeiros e os cabos da ativa entre os militares a serem beneficiados com a consignação em fôlha, medida que nos parece justa, pois de um lado os taifeiros são equiparados aos sargentos, em vencimentos, e, quando reformados chegam ao posto de tenente, o que lhes permite gozar os favores da lei, e, de outro lado, conforme informação da Administração Naval, que sugeriu a inclusão dos cabos, êstes já podem consignar para a Caixa de Construções de Casas para o Pessoal do Ministério da Marinha.

III. Embora, em princípio, sejamos favoráveis à medida, cumpre observar que também os Cabos do Exército e da Aeronáutica seriam contemplados com os benefícios da lei, sendo prudente, portanto, ouvir a respeito, e assim opinem, os Ministérios da Guerra e da Aeronáutica.

Sala das Comissões em 9 de julho de 1959. – *Jefferson de Aguiar*, Presidente. – *Jorge Maynard*, Relator. – *Zacharias de Assumpção*. – *Fernando Corrêa*. – *Jarbas Maranhão*, – *Caiado de Castro*.

O SR. JORGE MAYNARD (pela ordem) (*): –

Sr. Presidente, o parecer que acaba de ser aprovado pelo Senado, no sentido da audiência dos Ministérios da Guerra e da Aeronáutica sobre a conveniência de se estender aos Cabos do Exército e da Aeronáutica o benefício previsto no Projeto de Lei da Câmara nº 248, de **1957**, que modifica disposição do Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares, foi por mim apresentado à Comissão de Segurança Nacional.

Assim, solicitaria de V. Exa., Senhor Presidente, constasse do ofício àqueles Ministérios, que essa sugestão partiu do Ministério da Marinha, quando consultado pela Câmara dos Deputados. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a diligência constante da conclusão do parecer.

Passa-se ao segundo item, que consta de dez projetos Incluídos na Ordem do Dia, a fim de que o Plenário delibere se devem ter prosseguimento, de acôrdo com o art. 323, § 3º, do Regimento Interno.

Projeto de Lei da Câmara nº 248, de 1951, autoriza a organização de seringais escolas, nos Estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso e nos Territorios Federais do Acre e Guaporé.

Em votação o prosseguimento.

O SR. MOURÃO VIEIRA (para encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, confesso que só agora, ao penetrar no recinto, tomei conhecimento da Ordem do Dia e verifiquei dela constar o Projeto de Lei da Câmara nº 248, de 1951, sobre cujo prosseguimento o Plenário deliberará.

Lendo perfunctoriamente a proposição, conclui que embora apresente alguns senões, os quais oportunamente corrigiremos, é ela de utilidade para a região que repre-

(*) – Não foi revisto pelo orador.

sentamos nesta Casa, uma vez que autoriza a organização de seringas-escolas nos Estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso e nos Territórios Federais do Acre e Guaporé.

Sr. Presidente, está mais ou menos em Ordem do Dia a falta de borracha para o fabrico de pneus e para a indústria, de modo geral. Assim, toda e qualquer proposição que vise ao incremento de produção da *hevea brasiliensis* deve ser apreciada pelo Congresso Nacional.

Sem entrar em mais detalhes, solicito do Plenário o voto favorável ao prosseguimento do Projeto de Lei da Câmara nº 248, de 1951, a fim de que, ouvidas as Comissões técnicas, alcance seu autor – que ignoro quem seja – os elevados objetivos colimados, isto é, a organização de seringais-escolas nos Estados mencionados. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Lido na sessão de 23 de outubro de 1951, estêve sobre a mesa, durante duas sessões, conforme determinava o Regimento então vigente, para recebimento de emendas.

Em 5 de novembro do mesmo ano foi despachado, com uma emenda, às Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura, Indústria e Comércio, de Trabalho e Previdência Social, e de Finanças.

Favoráveis ao projeto e à emenda se manifestaram as três primeiras dessas Comissões.

Na Comissão de Finanças, por iniciativa do relator, foi pedido o pronunciamento da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. O Expediente nesse sentido, datado de 24 de julho de 1953, e dirigido ao Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, e reiterado em 5 de fevereiro de 1954, permanece sem resposta.

O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores Senadores que votam pelo prosseguimento do projeto, quei-

ram permanecer sentados. (*Pausa*).

Está aprovado o prosseguimento.

A Mesa tomará providências no sentido de reiterar junto ao Gabinete Civil da Presidência da República seu pronunciamento sobre o Plano de Valorização Econômica da Amazônia.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 1952

Institui normas gerais para elaboração dos orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios.

O SR. AFONSO ARINOS (para encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, o Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 1952, que institui normas gerais para elaboração dos orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios, teve origem, se não me engano, numa iniciativa minha, ao tempo em que era Deputado, junto ao Presidente da Comissão de Finanças, o então Deputado Israel Pinheiro. Preocupado com a balbúrdia, as incongruências e as protelações que habitualmente cercavam a elaboração orçamentária naquela Casa do Congresso Nacional, pedi ao eminente Professor Sá Filho, especialista em finanças e com larga experiência e tirocínio em Direito Financeiro, que preparasse um trabalho capaz de, eventualmente, ser transformado em normas internas de elaboração do Orçamento pela Comissão de Finanças. Aquêlê ilustre brasileiro, atendendo, com grande gentileza e completo desinterêsse, à solicitação que eu lhe fizera, preparou substancioso trabalho de análise do nosso processo orçamentário e de sugestões para a sua melhoria.

V. Exa. sabe, perfeitamente, Senhor Presidente, que o problema do preparo dos Orçamentos no nosso País é dos mais tradicionalmente espinhosos da vida parlamentar

(*) – Não foi revisto pelo orador.

e da vida administrativa. Quando percorremos a coleção dos documentos parlamentares – ótima publicação do Congresso na primeira República e que se viu interrompida, mas que seria de toda a conveniência fôsse reiniciada – quando observamos essa coleção, encontramos numerosos volumes destinados a recolher material referente à elaboração do Orçamento; verificamos, com frequência, principalmente nos pareceres dos Relatores da Receita, queixas e até protestos com que Deputados e Senadores encaravam a questão da confecção orçamentária nas duas Casas do Congresso Nacional. Lembro-me bem de pareceres, por exemplo, como dos antigos Relatores da Receita, Deputados Homero Batista e Carlos Peixoto, que versaram, com muita capacidade e energia, a questão, peridicamente repetida, da desordem do nosso orçamento, não tanto na parte de sua elaboração como nas possibilidades do desvio de sua aplicação, por falta de lei regulamentadora da sua elaboração e aplicação.

A experiência mais recente da vida republicana, no Brasil, é felizmente otimista em relação ao problema orçamentário. Os serviços prestados por técnicos do Ministério da Fazenda, como, por exemplo, os Srs. Gerson Augusto da Silva, Correia Ramalho, e outros, que têm trabalhos especializados sobre elaboração orçamentária e padronização, em muitos pontos feita pelo Departamento Administrativo do Serviço Público, bem como trabalhos memoráveis de muitos Deputados e Senadores que integram as Comissões de Finanças das duas Casas do Congresso Nacional, não deixaram de melhorar o panorama orçamentário da República nos últimos anos.

Não há dúvida, porém, de que a falta de uma lei que estabeleça normas razoáveis, ditadas pela teoria financeira e experiência parlamentar, ainda se faz sentir. Essa lei é precisamente a que consta

do projeto em causa e que, se fôr remetido ao arquivo, interromperá um trabalho altamente meritório e muito promissor que teve origem na Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, se V. Exa. percorrer o projeto – que não é muito extenso – verá que algumas das questões mais árduas e freqüentes que ocorrem na elaboração do orçamento, estão resolvidas por êsse projeto de lei.

É claro que há dúvidas, como ainda agora chamava a atenção o nobre Senador João Villasbôas, sobre o aspecto rigorosamente constitucional de certos preceitos, principalmente aqueles que dizem respeito à elaboração dos orçamentos estaduais e municipais. Mas, mesmo aqui, as opiniões podem divergir e há sólidas razões em prol da disciplina, por lei federal, da orientação geral dos Estados e Municípios.

Sr. Presidente, a Constituição Federal atribui ao Congresso Nacional competências para legislar sobre Diretrizes e Bases da Educação e sobre normas gerais do Direito Financeiro.

A expressão "Direito Financeiro" é muito ampla. A locução "normas gerais de Direito Financeiro" não tem caracterização obrigatória, definida, estabelecida no texto constitucional. Portanto, o significado, o conteúdo da expressão "normas gerais de Direito Financeiro" dependerá muito da interpretação que o Congresso der a sua própria competência, desde que essa interpretação não infrinja, evidentemente, dispositivos expressos que defendem a autonomia dos Estados.

Enquanto funcionarmos em uma zona na qual não estamos impedidos expressamente de penetrar – parece-me a mim que essa tem sido a interpretação mais recente das relações entre Estados e União nos países federados – compete a um órgão incumbido de, em determinada missão no texto expresso da Constituição, delimitar o âmbito da sua influência. Dentro dêsse qua-

dro das normas gerais de Direito Financeiro, poderíamos estabelecer muitas regras que seriam de atendimento obrigatório para os Estados, em benefício das finanças estaduais. E esta Casa do Congresso, que é, principalmente, a Casa da representação estadual por excelência, a Casa em que os grandes e pequenos Estados têm igualdade de representação, está, ainda mais que a outra, habilitada a defender os interesses da autonomia dos Estados, no exame dessa proposição.

Por tôdas essas circunstâncias e por outras que facilmente ocorrerão aos ilustres Pares, pela experiência que têm no manejo e no trato dêsses assuntos, é que ousaria pedir à Casa votasse pela manutenção da tramitação do Projeto de Lei nº 38, de 1952, submetendo-o à apreciação das Comissões técnicas.

O SR. PRESIDENTE: – Distribuído em 18 de fevereiro de 1952 à Comissão de Constituição e Justiça, recebeu parecer pela constitucionalidade.

A seguir, em 19 de novembro de 1953, foi à Comissão de Finanças, que se manifestou pela aprovação de substitutivo sugerido pelo Ministério da Fazenda.

Por proposta da mesma Comissão foi encaminhado à de Constituição e Justiça, em 2 de junho de 1958, a fim de se pronunciar sobre a constitucionalidade do substitutivo.

Ainda se acha na Comissão de Constituição e Justiça.

Queiram permanecer sentados os Senhores Senadores que votam pelo prosseguimento do Projeto nº 38, de 1952. *(Pausa)*

O projeto prosseguirá na sua tramitação.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 57, DE 1957

Revoga os Decretos-lei ns. 6.688, de 13-7-44 – (Lei da Mobilização Industrial), 7.265, de

24-1-45, 8.363, de 31-12-45 e 9.778, de 6 de setembro de 1946.

O SR. PRESIDENTE: – Despachado em 25 de março de 1952, às Comissões de Constituição e Justiça, e de Trabalho e Previdência Social e de Finanças, só foi estudado pela primeira.

Com carga para a segunda desde 10 de fevereiro de 1953, acha-se extraviado.

O SR. JOÃO VILLASBOAS (para encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, Senhores Senadores, o Projeto de Lei nº 57, de 1952, revoga os Decretos-lei ns. 6.688, de 13 de julho de 1944, 7.265, de 24 de janeiro de 1945, 8.363, de 31 de dezembro de 1945 e 9.778, de 6 de setembro de 1946. Os três últimos decorrem do primeiro, foram todos baixados durante a última guerra, para atender a situações especialíssimas da indústria extrativa, notadamente a da borracha. Terminada a guerra, não têm mais razão de ser.

Assim, solicitaria do Plenário aprovasse o prosseguimento do projeto. *(Muito bem)*.

O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores Senadores que concordam com o prosseguimento do Projeto de Lei da Câmara nº 57 de 1952, queiram ficar sentados. *(Pausa)*.

A tramitação do projeto terá prosseguimento.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 59, DE 1952

Estabelece vantagens para os servidores civis e militares reintegrados por efeito da Lei nº 1.050, de 13-1-1950.

O SR. PRESIDENTE: – Despachado em 25 de março de 1952, às Comissões de Constituição e Justiça, e de Finanças, foi pelas mesmas estudado, tendo a última pedido o pronunciamento da de Se-

(*) – Não foi revisto pelo orador.

gurança Nacional, à qual está distribuído desde 25 de outubro de 1955.

Tendo falecido o relator, em cujo poder se achava, tornou-se impossível à Secretaria obter a restituição do projeto.

Os Senhores Senadores que votam pelo prosseguimento da tramitação do projeto, queiram ficar sentados. *(Pausa)*.

O projeto prosseguirá.

PROJETO DA LEI DA CÂMARA
Nº 62, DE 1952

Reajusta as dívidas dos seringalistas financiados pelo Banco de Crédito da Borracha e dá outras providências.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (*): – Sr. Presidente, sem querer entrar, nesta oportunidade, no exame da proposição – antes confessando minha possível discordância de várias de suas disposições – permito-me, no entanto, solicitar do Plenário concorde com o prosseguimento da tramitação regimental, atendendo principalmente à circunstância de que venho recebendo apelos de ilustres representantes da Amazônia na outra Casa do Congresso e, por último, do nobre Deputado Aluizio Ferreira, no sentido de não ser sumariamente arquivado o projeto, já agora por força de dispositivo regimental. Entendem êsses dignos representantes do grande Vale, êle poderá ser aceito, pelo menos em parte, ou com as modificações que o Senado julgar necessárias.

Subcrevo o apêlo, Sr. Presidente. *(Muito bem)*.

O SR. PRESIDENTE: – Em 25 de março de 1952 foi despachado às Comissões de Constituição e Justiça, e de Finanças.

Com pareceres favoráveis dessas Comissões, esteve em Plenário em 10 de outubro de 1952, tendo sido

a discussão encerrada após receber três emendas.

Voltando às Comissões, foi a matéria apreciada pela de Constituição e Justiça e remetida à de Finanças, em 24 de novembro de 1952.

Em 26 de julho de 1954 voltou a Plenário, incluído em Ordem do Dia requerimento do Sr. Senador João Villasbôas, visto; haver a Comissão de Finanças, esgotado o prazo regimental sem oferecer o seu parecer.

Nessa oportunidade foi lido parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pela rejeição das Emendas ns. 2 e 3 e pela aprovação da de nº 1. A Comissão de Finanças se pronunciou oralmente sobre as emendas, aconselhando a rejeição das de ns. 2 e 3 e oferecendo subemenda à de nº 1.

A requerimento do então Senador Othon Mäder, saiu da Ordem do dia para audiência da Comissão de Economia, à qual se acha distribuído desde 26 de julho de 1954.

Não foi possível à Mesa conseguir a restituição do processo.

Os Senhores Senadores que aprovam o prosseguimento da tramitação do projeto, queiram, permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 98, DE 1952

Dá nova redação aos arts. 3º 4º e 5º da Lei nº 1.338, de 30 de janeiro de 1951, que assegura graduação no posto imediato aos oficiais chefes de classes ou cabeças de quadro das Forças Armadas e das Forças Auxiliares.

O SR. PRESIDENTE: – Despachado em 6 de maio de 1952, às Comissões de Constituição e Justiça, de Forças Armadas e de Finanças, foi examinado pela primeira, que o passou à segunda, em cujo poder se acha desde 19 de maio de 1952.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Não pertence mais ao Senado o relator a que estava distribuído, não tendo sido possível obter a devolução do processo.

Os Senhores Senadores que aprovam o prosseguimento da tramitação do projeto, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*

Foi rejeitado. O projeto será arquivado.

É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 98, DE 1952

Dá nova redação aos arts. 3º, 4º e 5º da Lei nº 1.338, de 30 de janeiro de 1951, que assegura graduação no posto imediato aos oficiais chefes de classes, ou cabeças de quadro das Forças Armadas e das Forças Auxiliares.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Os arts. 3º, 4º e 5º da Lei nº 1.338, de 30 de janeiro de 1951, que dispõe sobre a graduação no posto imediato de oficiais chefes, de classe, ou cabeças de quadro das Forças Armadas, passam a ter a seguinte redação:

"Art 3º A graduação de que trata a presente lei aplica-se a todos os postos de qualquer Quadro das Armas ou Serviços e atinge a todos os oficiais, sempre que na composição regular do Quadro exista posto superior ao dos oficiais em causa.

§ 1º Não caberá graduação em postos que não existam em tempo de paz na hierarquia militar do Quadro considerado.

§ 2º Não caberá, também, direito à graduação quando, de acordo com a composição regular do Quadro considerado, o oficial em causa for o único no posto.

§ 3º Só haverá um oficial graduado em cada posto, ca-

bendo a graduação ao mais antigo, mesmo quando agregado homólogo, paralelo ou em qualquer outra situação legal, inclusive em quadros complementares, ressalvados porém, em todos os casos, o disposto nos artigos seguintes.

Art. 4º A graduação só se fará, em qualquer posto, quando o oficial a graduar satisfizer aos requisitos legais para o acesso normal correspondente.

Parágrafo único. A graduação nos postos de General-de-Brigada, Contra-Almirante ou Brigadeiro, caberá ao mais antigo dos oficiais combatentes ou dos Serviços, do posto de Coronel ou equivalente, desde que satisfaça as condições legais de acesso aos referidos postos.

Art. 5º Se o oficial mais antigo de qualquer Quadro das Armas ou Serviços não satisfizer aos requisitos legais de acesso normal, não será graduado enquanto subsistirem os motivos de seu impedimento."

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 133, DE 1952

Autoriza o Poder Executivo a instalar uma agência telegráfica no Município de Ipameri, Goiás, uma agência postal-telegráfica em Ivorá, distrito de Júlio de Castilhos, uma agência telegráfica em Nova Esperança, Município de Jaguari, e uma agência postal em Arambaré, Camaquã, Estado do Rio Grande do Sul.

O SR. TACIANO DE MELLO (*): – Sr. Presidente, solicito o apoio do Senado para que o projeto continue em andamento.

A cidade de Ipameri, uma das mais antigas e importantes do Estado de Goiás, e onde está sediado o 6º Batalhão de Caçadores, por incrível que pareça, não possui telégrafo nacional, serve-se do telégrafo da Estrada-de-Ferro Goiás.

Acontece, Sr Presidente, que, quando o nobre Deputado Benedicto Vaz apresentou o projeto na Câmara dos Deputados, estava em franco andamento a ligação de Goiânia à cidade de Pires do Rio que dista poucos quilômetros da cidade de Ipameri.

Nessas condições, sendo aquela ligação muito fácil e o Projeto de Lei da Câmara nº 133, de 1952, meramente autorizativo, solicito dos ilustres colegas apoio no sentido da tramitação normal da matéria, possibilitando seja a cidade de Pires do Rio ligada a todo território nacional. *(Muito bem)*.

O SR. PRESIDENTE: – Lido na sessão de 11 de junho de 1952, estava sobre a mesa, conforme determinava o Regimento àquele tempo, durante duas sessões.

Tendo recebido cinco emendas, foi distribuído em 23 do mesmo mês e ano às Comissões de Constituição e Justiça, de Viação e Obras Públicas e de Finanças.

Na Comissão de Constituição e Justiça recebeu pareceres favoráveis ao projeto e às emendas, tendo-lhe sido oferecidas duas novas emendas.

A Comissão de Viação e Obras Públicas manifestou-se também a favor do projeto e das emendas e acrescentou-lhe, mais três.

Na Comissão de Finanças, foi inicialmente distribuído ao Sr. Senador Alvaro Adolpho, que se manifestou pela aprovação do projeto, com as Emendas ns. 1, 2, 4, 7, 8, 9

e 10 e pela rejeição da de nº 5, e oferecendo subemendas às de ns. 3 e 6 e nova emenda.

Esse pronunciamento não foi, todavia, adotado pela Comissão e passou a constituir voto em separado, sendo designado, para redigir o vencido, o Sr. Senador Ferreira de Souza, cujo parecer datado de junho de 1953, conclui pela rejeição do projeto e de todas as emendas. Esse parecer, entretanto, não chegou a ser assinado pela Comissão.

O processo está em poder da Mesa, recebido nos últimos dias.

O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores Senadores que aprovam o prosseguimento do projeto, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 141, DE 1952

Dispõe sobre o ensino secundário particular (Lei Orgânica do Ensino Secundário).

O SR. PRESIDENTE: – Lido em 24 de junho de 1952, foi despachado em 8 de julho do mesmo ano, às Comissões de Constituição e Justiça, e de Educação.

Permanece com carga para a primeira dessas Comissões, achando-se extraviado.

É portuno lembrar que em janeiro do corrente ano foi pelo Senado aprovado, com substitutivo integral da Comissão de Educação e Cultura, o Projeto de Lei da Câmara nº 338, de 1956, que dá novo texto à Lei Orgânica do Ensino Secundário.

Essa proposição está na Câmara, a fim de que se pronuncie sobre o substitutivo do Senado.

Tanto o texto primitivo como o que em substituição o Senado propôs, regulam diversamente a matéria constante do projeto ora em apreciação, o qual, assim, está superado.

Os Senhores Senadores que aprovam o prosseguimento da tramita-

(*) – Não foi revisto pelo orador.

ção do projeto, queiram permanecer sentados.
(Pausa).

Está rejeitado.

O projeto será arquivado.

É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 141, DE 1952

Dispõe sobre o custo do ensino secundário particular.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 88, da Lei Orgânica do Ensino Secundário, voltará a ter a seguinte redação, dada pelo Decreto-lei nº 4.244, de 9 de abril de 1952:

"Art. 88. A contribuição exigida dos alunos pelos estabelecimentos particulares de ensino secundário será módica e cobrar-se-á, de acordo com normas de caráter geral fixadas pelo Ministério da Educação e Saúde".

Art. 2º Ao mesmo art. 88 da Lei Orgânica do Ensino Secundário é adicionado o seguinte parágrafo:

"Parágrafo único. As normas de que trata este artigo, deverão ser baixadas no prazo de 30 dias, a contar da publicação desta lei, atendendo-se, entre outros fatores, ao custo da manutenção dos estabelecimentos particulares do ensino secundário".

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 184, DE 1952

Modifica o art. 2º da Lei nº 288, de 8-6-48, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE: – Lido em 31 de junho de 1952.

Recebeu, na fase em que esteve sobre a mesa, duas emendas, com as quais foi despachado às Comissões de Constituição e Justiça, de Forças Armadas e de Finanças.

Em 14 de setembro de 1953 esteve em Plenário, com pareceres das Comissões:

– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade do projeto e das emendas;

– de Forças Armadas, favorável ao projeto e à Emenda nº 1, e contrário à de nº 2;

– de Finanças, favorável ao projeto e contrário às emendas.

Recebeu mais duas emendas, teve a discussão encerrada e voltou às Comissões.

Acha-se desde 12 de dezembro de 1953 na Comissão de Finanças, cujo relator não pertence mais ao Senado, não tendo tido êxito as providências da Mesa para que o processo fôsse restituído ao Senado.

O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores Senadores que votam pelo prosseguimento da tramitação do projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).

Está rejeitado.

O projeto será arquivado.

É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 184, DE 1952

Modifica o art. 2º da Lei nº 288, de 8 de janeiro de 1948, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 2º, da Lei nº 288, de 8 de junho de 1948, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2º Os Subtenentes, Suboficiais e Sargentos do Exército, da Aeronáutica e da Marinha de Guerra, que preencherem as condições exigidas no art. 1º, gozarão das mesmas vantagens concedidas aos oficiais.

Parágrafo único. Os que possuírem curso de Comandante de Pelotão, Seção ou equivalente, quando transferidos para a Reserva Remunerada ou reformados, serão promovidos ao posto de Segundo Tenente, com os vencimentos integrais dêste".

Art. 2º Serão retificadas, na conformidade da referida lei, bem como das que, posteriormente, a complementarem, as transferências para a inatividade, já realizadas.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

O SR PRESIDENTE: – Lido na sessão de 26 de agosto de 1952, foi despachado em 10 de setembro do mesmo ano às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças com emenda recebida na fase em que esteve sobre a Mesa.

Acha-se extraviado, com carga para a Comissão de Finanças desde 6 de maio de 1953.

O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. Senadores que votam pelo prosseguimento da tramitação do projeto, queiram conservar-se sentados. *(Pausa)*.

Está rejeitado. O projeto será arquivado.

É o seguinte o projeto rejeitado que vai ao arquivo;

PROPELO DE LEI DA CÂMARA

Nº 208, DE 1952

Dispõe sobre operações da Carteira de Redescontos do Banco do Brasil S.A. e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Ouvida a Carteira de Redescontos do Banco do Brasil S.A., poderá a Superintendência da Moeda e do Crédito conceder aos estabelecimentos bancários que solicitarem limites especiais para operarem com a Carteira de Redescontos à base de obrigações ou papéis que satisfaçam simultaneamente aos dois seguintes requisitos:

I – Refiram-se a produtos agropecuários destinados à exportação ou ao consumo interno e que sejam expressamente indicados em portaria do Ministro da Fazenda por prazo não superior a 6 (seis) meses, depois de ouvido o Conselho Nacional de Economia.

II – Estejam acompanhados de conhecimentos de transporte, recibos de depósitos ("warrants") ou certificados de penhor mercantil.

§ 1º A autorização dada a cada Banco será publicada no *Diário Oficial da União*.

§ 2º A Superintendência da Moeda e do Crédito fixará o prazo de vigência dos limites especiais referidos neste artigo, não podendo exceder de 6 (seis) meses.

Art. 2º Os estabelecimentos bancários com sede no País, gozarão das prerrogativas concedidas à Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil S.A., pelo artigo 3º do Decreto-lei nº 2.611, de 20-9-40, para efeito de redesconto de cédulas rurais pignorráticas dos títulos ou contratos re-

lativos aos financiamentos diretos à produção previstos nesta lei, desde que observadas as normas do Regulamento da citada Carteira, inclusive taxa de juros.

§ 1º Consideram-se como financiamentos ou empréstimos diretos à produção os que forem concedidos a pessoas que exerçam de modo efetivo atividades na agricultura ou na pecuária e se destinarem:

I – A formação de lavoura, custeio da entressafra, colheita, preparo e transporte, incluídos os produtos de origem animal e os espontâneos da flora nacional;

II – A compra de adubos, sementes, inseticidas, fungicidas, utensílios, máquinas agrícolas, animais de tração e outras utilidades;

III – A execução de benfeitorias indispensáveis à melhoria das condições de rendimento das propriedades rurais, inclusive construção de silos.

§ 2º Ouvida a Carteira de Redescontos do Banco do Brasil S. A., a Superintendência da Moeda e do Crédito poderá conceder aos estabelecimentos bancários que solicitarem, inclusive o Banco do Brasil S.A., limites especiais para as operações de que trata este artigo.

§ 3º A Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil S. A., nos termos do art. 3º de seu atual Regulamento, e ouvidas a Superintendência da Moeda e do Crédito e a Carteira de Redescontos, poderá entrar em entendimentos com os estabelecimentos bancários e cooperativas de reconhecida idoneidade, para a concessão e fiscalização dos financiamentos diretos aos produtores agropecuários, sendo permitido, mediante concordância do Banco do Brasil S. A. e dentro dos limites legais a ele deferidos, o redesconto dos respectivos títulos ou contratos.

§ 4º Competirá à Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do

Banco do Brasil S. A. fiscalizar a observância das normas do seu regulamento nas operações mencionadas no parágrafo anterior.

§ 5º Será decretada na forma da lei vigente a intervenção nos estabelecimentos bancários que nesses financiamentos cobrem, sob qualquer forma, juros e comissões superiores aos cobrados pela Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil S.A.

§ 6º Os estabelecimentos bancários, cujas responsabilidades junto à Caixa de Mobilização Bancária e à Carteira de Redescontos do Banco do Brasil S.A. tiverem sido liquidadas, pela doação em pagamento de bens imóveis, ou cessão de créditos e direitos sobre imóveis, ficam excluídos das concessões e favores previstos nesta lei.

Art. 3º As operações de que tratam os arts. 1º e 2º desta lei serão escrituradas pela Carteira de Redescontos, em conta especial, destacada das demais operações da Carteira.

Art. 4º Além das restrições constantes dos arts. 10 e 11, da Lei nº 449, de 14 de junho de 1937, ou de outros dispositivos legais, também não serão admitidos a redesconto:

I – Títulos de valor inferior a Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), com exceção dos relativos a operações de crédito rural, cujo valor mínimo poderá ser de Cruzeiros 3.000,00 (três mil cruzeiros);

II – Títulos em que haja coobrigação de diretores dos estabelecimentos redescontantes ou de emprêsas ou que sejam eles ou seus cônjuges, no regime da comunhão de bens, providamente participantes de mais de 10% (dez por cento) de seu capital social;

III – Títulos que resultarem de empréstimos concedidos a uma pessoa física ou jurídica, que superem a 10% (dez por cento) do capital realizado do banco redescontante, mesmo na hipótese de haver outros avais;

IV – Títulos em que haja coobrigação de diretores de estabelecimentos bancários estatais ou em que a União figure com mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social ou de empresas que sejam ou tenham sido por aqueles diretores geridas nos últimos cinco anos;

V – Títulos de qualquer natureza relativos a mercadorias depositadas em armazéns gerais, trapiches ou outros lugares de propriedade de empresa que tenha por diretores, sócios ou acionistas, pessoas que também sejam diretores, gerentes, sócios ou acionistas de mais de 10% (dez por cento) do capital nas firmas devedoras ou de bancos participantes do desconto ou redesconto.

Art. 5º Compete à Superintendência da Moeda e do Crédito fixar a taxa de redesconto, que não poderá ultrapassar de 3% (três por cento) para as operações de financiamento direto à produção agropecuária.

Art. 6º O limite de redesconto especial para os fins previstos nos arts. 1º e 2º desta lei, não poderá exceder, para cada estabelecimento bancário, a importância resultante da aplicação progressiva dos seguintes coeficientes à soma do seu capital e reservas:

1º – Quatro vezes até dez milhões de cruzeiros;

2º – Três vezes até vinte milhões de cruzeiros;

3º – Duas vezes até cinquenta milhões de cruzeiros;

4º – Uma vez acima de cinquenta milhões de cruzeiros.

§ 1º São excluídos dessa limitação os bancos de que a União ou os Estados sejam proprietários ou de cujo capital possuam a maioria absoluta das ações.

§ 2º Para os bancos de que trata o parágrafo anterior, os limites especiais de redesconto serão fixados e revistos pela Superintendência da Moeda e do Crédito, com base nas necessidades econômicas do País.

Art. 7º Os estabelecimentos inscritos na Carteira de Redescontos do Banco do Brasil, S.A. poderão operar, em redesconto normal, até o limite correspondente à soma do capital e fundos de reserva de cada um, efetivamente realizados no País.

§.1º O Conselho de Administração da Carteira poderá, todavia, reduzir o limite máximo de redesconto do estabelecimento desde que, em exposição de motivos, reservadamente encaminhada ao mesmo estabelecimento, justifique a redução.

§ 2º São motivos de redução ao limite máximo de redesconto, a critério do Conselho:

a) Instabilidade econômica-financeira do estabelecimento;

b) Deixar o estabelecimento de cumprir qualquer preceito legal que lhe seja aplicável;

c) Desvirtuar o estabelecimento as finalidades substanciais do redesconto;

d) Notória incapacidade técnica dos dirigentes do estabelecimento.

§ 3º Da decisão do Conselho, caso não reconsiderada, a qualquer tempo, pelo mesmo, caberá recurso, apenas com efeito devolutivo, para a Superintendência da Moeda e do Crédito e, em última instância administrativa, para o Ministro da Fazenda.

§ 4º Considera-se redesconto normal o não previsto nos arts. 1º e 2º desta lei.

Art. 8º O estabelecimento que tiver figurado com um título redescontado não, pago integralmente no dia do vencimento, ficará excluído de qualquer outra, operação com a Carteira, salvo motivo justo, devidamente comprovado, a juízo da Superintendência da Moeda e do Crédito.

Art. 9º As emissões de papel-moeda que excederem às necessidades da Carteira, serão devolvidas à Superintendência da Moeda e do Crédito, que as retirará da circulação.

§ 1º Ao fim de cada mês, a Superintendência da Moeda e do Crédito entregará à Caixa de Amortização as notas destinadas à incineração.

§ 2º A incineração será processada de acordo com o disposto no art. 19 do Decreto nº 14.635, de 21 de janeiro de 1923, que fica revigorado, com as adaptações resultante da substituição da Carteira pela Superintendência, de acordo com a legislação vigente.

Art. 10 As duplicatas entregues pelos institutos de créditos às firmas contra as quais forem emitidas, devem ser devolvidas aos mesmos, devidamente aceitas ou não, dentro de 15 (quinze) dias, a contar da data da entrega, com a declaração explicativa dos motivos pelos quais deixam de ser aceitos.

Art. 11. Nenhuma discriminação que não esteja expressamente prevista em lei será feita entre os bancos que pretenderem o redesconto, assegurado pelos arts. 1º e 2º.

Art. 12. Não poderão ser objeto de redesconto, obrigações ou papéis de crédito acompanhados de garantia real se o valor desta não exceder pelo menos em 20% (vinte por cento) o do crédito garantido.

Parágrafo único. No primeiro semestre de vigência desta lei, a Superintendência da Moeda e do Crédito poderá, nos casos excepcionais, em que o interesse nacional o exija, admitir operações nas quais os limites especiais de garantia sejam inferiores aos 20% (vinte por cento) previstos neste artigo.

Art. 13. Os empréstimos a bancos, garantidos por letras do Tesouro e realizados pela Carteira de Redescontos, só poderão ser feitos se tais letras tiverem sido emitidas para fins de antecipação de receita, nos limites previstos nas leis orçamentárias anuais.

Parágrafo único. Os empréstimos previstos neste artigo devem ser obrigatoriamente, liquidados

no mesmo exercício em que hajam sido realizados.

Art. 14. Para o efeito da fixação de limites e adoção de medidas que dizem respeito ao redesconto, é criado funcionando junto à Superintendência da Moeda e do Crédito, um Conselho Consultivo composto de três membros escolhidos pelo Ministério da Fazenda, de uma lista composta dos nomes indicados pelos órgãos de classe das regiões Norte, Centro e Sul, de forma a se assegurar a participação das mesmas e que representem bancos que atendam aos seguintes característicos:

a) tenham pelo menos 10 (dez) anos de existência;

b) não hajam recorrido a redesconto em caráter permanente até a data da publicação desta lei;

c) sejam de reconhecida idoneidade moral, técnica e financeira.

Art. 15. Na vigência desta lei, os cargos de diretor da Carteira de Redesconto e de Diretor da Superintendência da Moeda e do Crédito não poderão ser exercidos pela mesma pessoa.

Art. 16. No fim de cada semestre do ano civil, o Procurador Geral da República, atendendo ao disposto no art. 30 nº I, da Lei nº 1.341, de 30 de janeiro de 1951, e fundado nos dispositivos ns. XV, XVI e XVII do mesmo artigo de lei, designará um dos Procuradores da República para examinar se no funcionamento da Carteira de Redescontos ocorreu fato de que possa resultar responsabilidade prevista no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 449, de 14 de junho de 1937.

Parágrafo único. O exame do representante do Ministério Público, que se restringirá à legalidade dos atos praticados, deverá estender-se, mediante emprego de todas as diligências necessárias às operações e papéis de crédito nos quais haja indícios da prática dos crimes previstos nos arts. 171, 172, 178, 298 e 299 do Código Penal.

Art. 17. Responderão civil e criminalmente como incurso nas sanções respectivas, os diretores, gerentes de estabelecimentos bancários e quaisquer outras pessoas que falsificarem e apresentarem a redesconto, papéis de crédito **eivados** de vício configurado como crime na lei penal.

Art. 18. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

Está esgotada a Ordem do Dia.

Tem a palavra o nobre Senador Gaspar Velloso, orador inscrito para esta oportunidade.

O SR. GASPAR VELLOSO (*): – Sr. Presidente e Senhores Senadores, peço a atenção do Senado e, especialmente, a do ilustre Líder da Maioria nesta Casa, para os dizeres de um telegrama que acabo de receber do Presidente da Câmara Municipal de Antonina, Estado do Paraná, sobre os recentes regulamentos de embarques de café, relativos à safra deste ano.

Segundo os signatários, Antonina sofreu uma diminuição na sua qualidade de porto que grandes serviços tem prestado ao Estado. Para maior conhecimento da Casa, passarei a ler o telegrama que acabo de receber:

"A Câmara Municipal de Antonina, Paraná, em sessão especial, ontem realizada, com a presença de autoridades e representantes do povo, teve a finalidade de apreciar as consequências do veto do Presidente do Instituto Brasileiro do Café oposto à decisão de sua junta administrativa, e concluiu que o veto constitui nova injustiça desferido contra Antonina e seu povo. Os motivos ale-

gados pelo veto são insubsistentes. Antonina dispõe de armazéns em condições, cedidos pela firma Matarazzo. Ao Porto de Antonina, apesar de sua precariedade, aportou recentemente o vapor "Hermosa", que desloca dezesseis mil toneladas, carregando neste porto, sete mil toneladas de minérios. A Câmara Municipal de Antonina, diante do exposto, vem à presença do ilustre Senador, apelar no sentido de que promova urgentes diligências junto ao Presidente do Instituto Brasileiro do Café para reconsiderar o seu ato, recorrendo se preciso ao Sr. Presidente da República. – Respeitosas saudações. – *Adão Nascimento*, 1º Secretário. – *Cecym Jorge* – Presidente".

Sr. Presidente, ocupo a tribuna para transmitir ao ilustre Presidente do Instituto Brasileiro do Café, Sr. Renato Costa Lima, o apêlo que me dirigiram o Presidente e o Secretário da Câmara Municipal de Antonina, representando o povo bom e laborioso daquela terra. Ao mesmo tempo, solicito a atenção do nobre Líder da Maioria, para que retransmita ao Sr. Presidente da República a solicitação, a fim de que Antonina seja galardoada com o quinhão que merece, na distribuição do serviço de café entre os portos brasileiros.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. GASPAR VELLOSO: – Sempre ouço os apartes de V. Exa. com prazer.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – De modo algum poderia ficar indiferente ao apêlo de V. Exa., embora considere, de certo modo, dispensável minha intervenção no assunto, porque V. Exa. tem toda a autoridade moral, intelectual e política.

O SR. GASPAR VELLOSO: – Agradeço a Vossa Excelência.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Além disso, V. Exa. é um dos elementos mais destacados desta Casa, e uma das expressões mais ilustres da Maioria do Senado, reúne tôdas as credenciais para tratar do assunto da maneira mais conveniente à defesa dos legítimos interesses da economia do Paraná, inclusive junto ao Sr. Presidente da República. Diante, porém, da solicitação de V. Exa., declaro que terei imensa satisfação em emprestar integral e calorosa solidariedade à causa que tão bem defende, como eminente representante do Paraná junto às autoridades a quem incumbe a solução do assunto, as quais certamente atenderão à reclamação dos laboriosos conterrâneos de Vossa Excelência.

O SR. GASPAR VELLOSO: – Sr. Presidente, agradecendo as generosas palavras de meu ilustre Líder, Senador Lameira Bittencourt, reafirmo a S. Exa. que, se solicitei seu valioso concurso, foi por sabê-lo decisivo na questão que pleiteio. Outro motivo me levou a esta atitude: a obediência ao regime partidário, o respeito que os Senadores devem ter ao seu ilustre Comandante.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência.

O SR. GASPAR VELLOSO: – Era o que tinha a dizer. (*Muito bem*).

O SR. FREITAS CAVALCANTI (*): – Sr. Presidente, recebi do meu Estado solicitação para interferir junto ao Ministério da Agricultura, no sentido de obter a liberação de recursos orçamentários adequadamente previstos para o pagamento da remuneração do pessoal que trabalha nos postos agropecuários e nas patrulhas mecanizadas dos serviços do mesmo Ministério, em todo País.

Mantendo entendimentos com a Diretoria do Pessoal daquela Secretaria de Estado, fui informado de que a distribuição do referido crédito às Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional nos Estados está na dependência da aprovação pelo Sr. Presidente da República dos programas de trabalho, dos postos agropecuários e das patrulhas mecanizadas para o exercício de 1959.

São decorridos quase sete meses sem que a Administração federal tenha completado o difícil ciclo do expediente necessário à autorização de recursos por parte da autoridade competente.

Temos ouvido, constantemente, reclamações e críticas a respeito do funcionamento dos diferentes órgãos do Ministério da Agricultura e, de modo geral, da Administração pública do País, com relação às dificuldades de ordem burocrática, que entravam a marcha do serviço público.

No que se refere ao Ministério da Agricultura, o Congresso Nacional aprovou legislação especial pela qual foi autorizado registro prévio para determinados recursos orçamentários, a fim de que as tarefas no campo da agricultura e da pecuária sejam realizadas com maior presteza, atendendo às várias circunstâncias peculiares à própria vida agrícola do País.

Já tive oportunidade de veicular apêlo ao titular daquela Pasta para que apressasse a elaboração do expediente; e agora, em minha última viagem ao Estado, ouvi inúmeros servidores dos postos agropecuários e das patrulhas mecanizadas, entre eles agrônomos, práticos rurais, tratoristas; trabalhadores agrícolas de toda natureza, que, desde o começo do ano, permanecem no campo inteiramente dedicados a seus labores. Dêles recolhi, com o maior desencanto, críticas e reclamações que, mais uma vez, trago ao conhecimento do Senado.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

É fora de dúvida que o Ministério da Agricultura deve imprimir maior flexibilidade aos seus serviços burocráticos para que, através deles, se exerça ação mais benéfica, mais saudável, mais pronta, no sentido de desenvolver os trabalhos agrícolas do País.

Há ainda a considerar, Sr. Presidente, que aqueles servidores, todos eles exercendo atividades em campos de experimentação, em postos agropecuários, em fazendas-modelo, longe, portanto, da civilização, do conforto e, em muitos casos, da própria família, estão atravessando situação verdadeiramente angustiosa.

Eis o apêlo que trago das zonas agrícolas de Alagoas. Creio que, ao fazê-lo, interpreto o sentimento de todos os trabalhadores dos Acordos, pertencentes às patrulhas mecanizadas e postos agropecuários de todo o País.

Desejo, ao finalizar, solicitar do eminente Líder da Maioria, o ilustre Senador Lameira Bittencourt, que interceda, com sua autoridade, no sentido de obter despacho do Presidente da República à exposição de motivos referente à liberação da verba para pagamento do pessoal subordinado aos Serviços por mim enumerados.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Ouço com satisfação o aparte de Vossa Excelência.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permita-me apartear V. Exa., com sua prévia autorização, como é de bom estilo parlamentar que manda o Regimento, apenas para afirmar ao nobre colega e ao Plenário que estou tomando em consideração o apêlo e terei a maior satisfação em encaminhá-lo à consideração, ao deferimento do Sr. Presidente da República, que, certamente tomará providências, se é que já não foi também advertido sobre a cau-

sa que V. Exa. defende neste momento e, então, terá determinado a solução premente e legítima, tão bem advogada por V. Exa. De qualquer maneira, posso assegurar ao eminente colega que terei a maior satisfação em encaminhar seu apêlo à consideração do eminente Chefe da Nação.

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – A prática que aqui se estabeleceu, Sr. Presidente, de submeter-mos aos cuidados do Líder do Governo o exame de certas providências relacionadass, com a administração federal, há de trazer, é óbvio, os resultados que todos desejamos.

Sem aprovação dos programas de trabalho, a Diretoria da Despesa Pública não poderá fazer o expediente necessário junto às Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional, para a distribuição de créditos destinados ao pagamento dos funcionários entregues a tarefas importantes em todo o País.

Deixo a tribuna na convicção de que o Senador Lameira Bittencourt, cooperando para o bom funcionamento da Administração Pública, e sensível ao apêlo dos trabalhadores agrícolas, inclusive do Pará e de toda a Amazônia, há de obter com sua interferência, solução pronta para o assunto, retirando-os das tremendas dificuldades em que se encontram e influindo para que se normalize e se aperfeiçoem os próprios serviços afetos àquele Ministério. (*Muito bem. Muito bem.*)

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre Senador Silvestre Péricles.

O SR. SILVESTRE PÉRICLES (*): – Sr. Presidente, minha permanência nesta elevada tribuna, será por pouco tempo. Quero expressar meu contentamento ao nobre Senador Freitas Cavalcanti e ao eminente Líder da Maioria, Senador Lameira Bittencourt, pela

(*) – Não foi revisto pelo orador.

atenção dispensada aos trabalhadores agrícolas do Brasil.

No caso particular das Alagoas, declaro por ser de justiça, que o Sr. Mário Meneghetti é um bom Ministro e tem feito o possível em favor desses lavradores.

Recebi, há poucos dias, carta do Fomento Agrícola em Alagoas, assinada pelo Dr. Camilo Rocha, que é uma espécie de Secretário Agrícola do Estado.

Diz-me S. Sa.:

"Rio, 22-6-59 – Senador Silvestre Péricles:

Tenho a satisfação de apresentar o meu prezado amigo Professor Luis Alves Daguarda.

Vem o Daguarda acompanhando os interesses do nosso Estado, relacionados como Ministério da Agricultura. Presentemente temos o plano do "Acôrdo" para ser aprovado pelo Sr. Presidente da República, para cuja aprovação desejaria que o prezado amigo interferisse junto ao Sr. Presidente da República, no sentido de ser a mesma solucionada satisfatoriamente.

Agradeço a atenção dispensada ao meu pedido.

Com um abraço do amigo grato. (a) *Camilo Rocha.*"

Imediatamente me movimentei, e tive o prazer de verificar que a Exposição de Motivos nº 1.289, do corrente ano, originária do Departamento Administrativo do Serviço Público, seguiu quinta-feira passada para o Catete. Para lá me dirigi e verifiquei que já estaria sob a apreciação do Sr. Presidente da República, que naturalmente a aprovará.

Assim, congratulo-me com o nobre Senador Freitas Cavalcanti, meu companheiro de Bancada, e com o eminente Líder da Maioria, Senador Lameira Bittencourt, pelas providências que este último tomará, junto ao Sr. Presidente da República.

O que tive que fazer, já fiz. Penso que a medida adotada será útil ao Estado de Alagoas, conseqüentemente, aos mais trabalhadores agrícolas do País.

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Permite. V. Exa. um aparte?

O SR. SILVESTRE PERICLES: – Com todo o prazer.

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – A correspondência do agrônomo encarregado da execução do Acôrdo referente aos serviços de fomento agrícola do Estado de Alagoas, lida por V. Exa. para conhecimento do Senado, creio focaliza, especificamente, a reclamação objeto do modesto e rápido discurso que há pouco proferi. O pessoal dos Acordos, em todo o País, era pago, como sabe V. Exa., por verba mista decorrente de contribuição da União e dos Estados. Posteriormente, por força de iniciativas que tomei nas duas Casas do Congresso – inclusive projeto de lei sancionado pelo Sr. Presidente da República – consegui regularizar, em grande parte, a difícil situação que se tornava crônica, ano a ano, subordinada às dificuldades de distribuição de crédito, ora pela Diretoria da Despesa Pública, ora por intermédio do Banco do Brasil. Alguns servidores entretanto, não ficaram enquadrados nas tabelas do Ministério da Agricultura – exatamente as que correspondem ao pessoal dos Postos Agropecuários e as patrulhas mecanizadas em todo o País, os quais ainda percebem por verbas globais, a serem distribuídas depois da aprovação, pelo Chefe do Executivo, dos programas de trabalho. Convirá o nobre colega em que tenho tãda a razão quando estranho que em julho, decorrido um semestre, ainda não estejam aprovados os programas de trabalho que estão sendo executados não só em Alagoas, como no Norte, Sul, Leste e Oeste, tendo em vista aumentar e disciplinar a produção agrícola do País,

Recebo as palavras que V. Exa. nos transmite, através da correspondência do agrônomo encarregado daquele Serviço e, também, a notícia de sua diligência pessoal junto ao Sr. Ministro da Agricultura, na certeza de que obteremos do Sr. Presidente da República, já agora com a interferência de seu Líder nesta Casa, o despacho daquele expediente para que agrônomos, tratoristas, práticos rurais, trabalhadores, agricultores, todos, enfim, não passem privações nas fazendas e nos campos, ao mesmo tempo em que trabalham, de sol a sol, para construir a riqueza agrícola deste País. Agradeço a V. Exa. haver-me, concedido este longo aparte, de cuja extensão me penitencio.

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Sr. Presidente, foi muito bom o aparte do nobre Senador Freitas Cavalcanti. Tenho, no entanto, o hábito de falar menos e agir mais. Pode ser um defeito; mas assim tenho procedido na maior parte de minha vida. Gosto muito de ouvir palavras brilhantes, tranquilizadoras e patrióticas; mas, do mesmo passo, prefiro atuar no sentido dêsse brilhantismo e patriotismo. Assim, estamos todos de parabéns – o Sr. Freitas Cavalcanti, de um lado; e nosso eminente Líder, Senhor Lameira Bittencourt, de outro.

Sr. Presidente, afirmo a V. Exa. ao Senado da República – a maior expressão do Legislativo do

País, sem obscurecer o valor da Câmara dos Deputados – que tem razão, em parte, o nobre Senador Freitas Cavalcanti. A culpada, porém, é a burocracia; não o Sr. Ministro da Agricultura ou o Chefe do Executivo Federal. Não sou áulico e tenho horror ao aulicismo. Não vivo, nem nunca vivi, nos Ministérios do Governo, onde só vou a serviço, quando necessário. Digamos, no entanto, a verdade. O Sr. Ministro Mário Meneghetti não tem culpa nessas ocorrências, cuja responsabilidade talvez recaia sobre outro setor da Administração. Nada direi, por enquanto, porque não posso acusar sem provas; mas, em verdade, o caso dos trabalhadores agrícolas do País, caminha para solução favorável.

Confiemos no eminente Líder da Maioria, e estamos certos de que aqueles trabalhadores serão felizes, com a aprovação dos programas pelo eminente Sr. Presidente da República. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão.

Designo, para a de amanhã, a seguinte:

ORDEM DO DIA

Trabalho das Comissões

Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às 16 horas e 5 minutos.

71ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 21 DE JULHO DE 1959

PRESIDENCIA DO SR. CUNHA MELLO

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Miguel Couto.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.

Brasílio Celestino.

Daniel Krieger.

Mem de Sá.

Guido Mondin. (45).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 45 Senhores Senadores. Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. Francisco Gallotti – servindo de Segundo Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Senhor Segundo Secretário, servindo de Primeiro, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

Mensagens

Do Sr. Presidente da República.

– Ns. 110, 111 e 114, respectivamente, agradecendo e acusando o recebimento das de ns. SP-42 e SP-43, de 6 do corrente, e do autógrafo do Decreto Legislativo nº 6, de 1959;

– Nº 112 e 113, restituindo autógrafos dos seguintes Projetos de Lei da Câmara, já sancionados:

– Nº 118, de 1958, que concede auxílio de Cr\$ 200.000,00 ao Rotary Clube de Taubaté, no Estado de São Paulo, pela realização da VI Semana Nacional Monteiro Lobato naquela cidade;

– Nº 170, de 1958 que concede a pensão mensais a vitalícia Edgardina Monteiro de

Melo, viúva do ex-Deputado Federal Eugênio de Melo.

Memorial

Do Sr. Arthur Borges Maciel Filho, solicitando reconsideração da Denúncia nº 2, de 1959, nos seguintes termos:

MEMORIAL

Nº 8, de 1959

Arthur Borges Maciel Filho, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, vem à V. Ex.^a, em breve Memorial, expor para afinal requerer:

O suplicante, como cidadão brasileiro, é parte legítima e tem lidimo interesse moral, na forma do art. 294, III do Código de Processo Civil e 76 do Código Civil, para nos termos do art. 141, § 38 da vigente Constituição Federal, vir à presença, do Senado Federal; na pessoa de V. Ex.^a, denunciar eminente golpe aos cofres do Banco do Brasil e portanto ao Erário Público, de cerca de Cruzeiros 7.200.000.000,00 (sete bilhões e duzentos milhões de cruzeiros) que é um verdadeiro assalto levado a efeito contra as instituições de crédito do País, flagrantemente atentatório aos interesses da União por cuja realização, se levada a efeito, único e exclusivo responsável será o Senado Federal.

A legitimidade do Senado, ora suplicado, é matéria pacífica, perfeitamente firmada por exemplo anterior, e consoante melhor doutrina, como bem patenteia o caso das alienações de terras pelo Governador do Estado de Mato Grosso, há pouco levado aos Tribunais do País a requerimento desse mesmo Senado.

Quanto ao mérito da denúncia, os fatos, os fundamentos jurídicos anteriormente firmados, e as especificações do mesmo são as seguintes:

Segundo os jornais desta Capital do dia 26 de junho p. passado, (apenso de fls.) os cafeicultores da Zona Norte do Paraná, essencialmente os de Loanda e Nova Londrina, fizeram chegar às mãos de S. Ex.^a o Sr. Ministro da Fazenda, memorial expondo suas necessidades e pleiteando daquele Ministério, junto ao Exmo Sr. Presidente da República, apoio para que lhes seja concedido no corrente ano, pela Carteira Agrícola do Banco do Brasil, o financiamento hipotecário de Cr\$ 24,00 (vinte e quatro cruzeiros, por pé de café plantado).

Todos aqueles cafeicultores da região de Loanda, Nova Londrina, Marilene, Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí, Querência do Norte e Pôrto São José, localizados numa área de 255.980 (duzentos e cinquenta e cinco mil novecentos e oitenta) alqueires paulistas, limitada pelos Rios Paranapanema, Paraná e Ivaí, são portadores de escrituras ou de títulos expedidos pelo Sr. Moysés Lupion ou pelo Departamento de Terras do Paraná, as seguintes firmas:

Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná Ltda. (SINOP);

Companhia Brasileira de Colonização e Imigração (COBRINCO);

Companhia Leme Ferreira;

Companhia Brasil-Paraná.

Sr. Irio Spinardi; e

Sr. José Volpato, ou são sucessores dessas firmas. Ora, o Senado da República aprovou no dia 26 de junho p. passado, o Parecer número 194, da Comissão. Permanente de Constituição e Justiça do Senado, que considerou aquelas escrituras e transações lavradas entre o Sr. Moysés Lupion e aquelas firmas nulas e inexistentes.

Lógicamente, as escrituras daqueles seus sucessores, são forçosamente nulas e inexistentes.

No entanto, aqueles cafeicultores pretendem conseguir na Carteira Agrícola do Banco do Brasil, um financiamento, empréstimo

sobre suas plantações, oferecendo como garantia as suas terras. Acontece porém que aquelas terras, face a decisão do Senado, não são deles, mas da União.

Naquela gleba de 255.980 alqueires supondo-se que apenas 150.000 alqueires estejam cultivados, o que seria absurdo, por considerarmos pouco, e considerando que em cada alqueire paulista são computados 2.000 (dos mil) pés de café, seríamos forçados a concordar que o financiamento pretendido seria sobre 300.000.000 (trezentos milhões) de pés de café que atingem a insignificância de Cruzeiros 7.200.000.000,00.

Essa transação teria como garantia, escrituras que o Senado Federal considerou nulas e inexistentes.

Podemos afirmar que S. Ex.^a o Sr. Presidente da República, o Sr. Ministro da Fazenda, a Presidência do Banco do Brasil e as Agências do Banco, no interior do Estado do Paraná por via das quais são realizadas as transações em aprêço, ignoram a decisão do Senado a respeito de tais escrituras; daí a responsabilidade do Senado, exclusiva e total, por não haver em tempo oportuno, quando de sua decisão, aprovado a competente ação declaratória de anulação de escrituras.

Deve a União emprestar dinheiros de seus cofres, recebendo como garantia, terras de seu próprio patrimônio?

Permitirá o Senado que S. Ex.^a os Srs. Presidente da República e Ministro da Fazenda, ilaqueados em sua boa fé, apóiem e ajudem a espoliar a Nação?

Aquelas escrituras, lavradas em Tabelião, registradas e transcritas, possuem tôdas as características de legalidade. Os funcionários do Banco do Brasil, no interior, não têm a obrigação de adivinhar, de conhecer, de estudar sua ilegalidade e inconstitucionalidade.

Somente o Senado, por via competente, tem o dever de alertar tais instituições de crédito, Ministérios e autarquias sobre sua decisão ou tomar providências cabíveis ao caso, para juridicamente declará-las nulas.

Fora disso, qualquer transação pública ou particular sobre tais terras é de responsabilidade exclusiva do Senado, que por política, faz segredos de seus atos e deliberações.

O Senado Federal é autônomo. Compreendemos e respeitamos sua autonomia. Exigimos porém sua responsabilidade e respeitabilidade. Nisso o Senado não nos poderá falhar. Somos o povo que o elegeu e dele necessitamos e exigimos contas.

Admitirá por acaso o Senado, de braços cruzados, que o Banco do Brasil seja expoliado, embora em forma de empréstimo, que jamais será saldado?

O portador daquele memorial ao Sr. Ministro da Fazenda, foi o Sr. José Volpato, que adquiriu ao Sr. Moysés Lupion, a insignificante área de 35.000 alqueires de terras, cuja transação foi julgada nula e inexistente pelo Senado. Ele porém pleiteia, e espera nesta Capital, o pequeno empréstimo de Cr\$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de cruzeiros) que plantou naquelas terras da União, que diz serem suas.

Ora, isso é verdadeiro assalto, Lupion lhes dá a terra, fazem nela um milhão de buracos, botam em cada buraco uma semente de café e vão sacar no Banco do Brasil Cr\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil cruzeiros) por alqueire, de terra que pertence à própria União.

Tudo isso por que?

Somente porque S. Exa. o Sr. Relator da denúncia 2-59, a recebeu e estudou, como se fôsse onda política.

Aí estão os fatos. O memorial está nas mãos do Sr. Ministro da Fazenda e se não tomarem medi-

das restritivas urgentes, o assalto será levado a efeito com a anuência do Senado.

S. Exa. o Sr. Relator viu apenas o lado político naquela denúncia.

O autor não especificou crimes. O fez propositadamente, para deixar ao arbítrio do legislador o julgamento.

Nela porém não existe apenas o crime de responsabilidade funcional. Esse crime é político. Foi visto.

Existe sim, em seu bôjo mais os seguintes crimes comuns, que são da competência originária do Superior Tribunal de Justiça, desde que interessem à União.

1. Estelionato – Forjar documentos para ilaquear a boa fé de terceiros incautos (as escrituras);

2. Clandestinidade – Venda de bens públicos sem publicação de editais para conhecimento de terceiros e interessados;

3. Falsidade ideológica – Dos documentos, quer ao lavrar as escrituras quer ao registrá-las. No primeiro caso, porque a lei preceitua que das escrituras públicas, forçoso é, para sua validade, constem o Registro anterior. No segundo, porque foram registradas em duplicata (ver registros 669 e 3.069 apenas à denúncia).

Opina S. Ex.^a ainda que o suplicante deve se dirigir à Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, que é competente para receber denúncias criminais contra o Sr. Governador do Estado.

E nesse ínterim, perguntamos, podem os portadores de títulos de terra, nulos e inexistentes, sacar importâncias das nossas instituições de crédito nacionais, dando como penhor aquelas terras que pertencem à União.

Positivamente, não podemos admitir tal idéia.

O Senado não pode deixar de tomar providências a respeito de tais fatos. É uma necessidade impe-

riosa providências no sentido de pelo Poder Judiciário da Nação, ser declarada a nulidade daquelas escrituras e transações.

Sem essa providência os assaltos continuarão e as escrituras que o Senado considerou nulas e inexistentes, continuarão a prevalecer ante as nossas instituições de crédito, como válidas e normais.

Não é, possível, não admitimos absolutamente, que o Senado da República permita sejam o Exmo. Sr. Presidente da República, Ministro da Fazenda e Presidente do Banco do Brasil, iludidos em sua boa fé.

Aguardando providências urgentíssimas, pois, que dentro em dez dias o empréstimo será concedido, lavramos aqui nosso protesto pela responsabilidade exclusiva do Senado, na expectativa de que melhores iniciativas sejam tomadas, a respeito das terras do Norte do Paraná, oneradas como se à nossa Constituição fôsse promulgada para ser violada impunemente por políticos sem escrúpulos, que visam apenas o enriquecimento ilícito, próprio e de seus apaniguados.

Nestes termos e por ser de Justiça. E.R.M.

Rio de Janeiro, 20 de julho de 1959. – *Arthur Borges Maciel Filho.*

A Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador João Villasbôas, primeiro orador inscrito. *(Pausa).*

Não está presente.

Tem a palavra o nobre Senador Ruy Carneiro, segundo orador inscrito.

O SR. RUY CARNEIRO: – Sr. Presidente, traz-me à tribuna um dever de representante do Estado da Paraíba retardado no seu cum-

primento por circunstâncias alheias à minha vontade, que me retiveram fora dos trabalhos desta Casa por alguns dias.

Transcorreu a 27 de junho o centenário do nascimento de um varão ilustre, que em longa existência soube servir com lustre e dignidade ao País e ao Estado da Paraíba, que representou no Senado da República no período de 1905 a 1908, depois de ter participado da sua Bancada na Câmara dos Deputados de 1894 a 1899. Aliás, as comemorações dêsse centenário foram iniciadas no dia 11 do corrente, na minha terra.

Refiro-me a João Coelho Gonçalves Lisboa, homem de cultura, que a deixou documentada em obras de valor, quer no campo das belas letras, em que há que assinalar «Sublimes Dea», quer nos domínios do pensamento político, sociológico e econômico, em que deixou às gerações futuras, trabalhos de fôlego, como «Problemas Urgentes», «Oligarquias», além de um notável trabalho sobre as Sêcas do Nordeste.

Da sua atuação no antigo Senado constituem honroso documentário os «Discursos», publicados em 1909.

Campanhas que empolgaram o Brasil tiveram-no integrado entre os mais sinceros e denodados combatentes, assim no campo das idéias – e não pode ser esquecida a sua participação na propaganda abolicionista e republicana – como na própria luta das armas em que o seu amor às instituições o levou, por ocasião da revolta de 1893, a assumir o Comando do Batalhão 28 de novembro.

Em outros ramos de atividade se destacou ainda João Coelho Lisboa. Formado em Direito pela tradicional Faculdade do Recife, honrou as letras jurídicas e as lides forenses no Estado onde também exerceu o cargo de Chefe de Polícia e a nobre atividade de educador, à qual se dedicou igual-

mente na Capital da República, como professor do «Colégio Pedro II.

João Coelho Lisboa era Sr. Presidente, homem de rara têmpera, de caráter ímpoluto e de alta dignidade.

De seus admiráveis dotes de espírito e de caráter são nobres representantes dois filhos ilustres – a primorosa poetisa e brilhante escritora Rosalina Coelho Lisboa Larragoitti e o diplomata de nobres tradições Embaixador João Coelho Lisboa que neste momento presta bons serviços ao País na Embaixada da Espanha.

Com estas palavras, Sr. Presidente, cumprio singelamente, mas com sincera emoção, um dever indeclinável de representante da Paraíba; reverenciando a memória de uma figura de prol do meu Estado, um dos seus mais expressivos valores em todos os tempos, que foi o ex-Senador Coelho Lisboa, varão ímpoluto que tendo exercido em sua longa e ativa vida pública, funções de tantas responsabilidades, morreu pobre, o que constituiu um dos mais belos títulos para a sua memória.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. RUY CARNEIRO: – Com muito prazer.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Em meu nome e no da Bancada da União Democrática Nacional associo-me à homenagem justíssima que V. Exa. acaba de prestar à memória do grande paraibano, João Coelho Lisboa.

O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o aparte do ilustre representante da União Democrática Nacional que associa às minhas modestas palavras seu preito de justiça à memória do grande parlamentar cujo centenário de nascimento a Paraíba hoje comemora. (*Muito bem! Muito bem!*)

O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador inscrito. (*Pausa*).

O SR. VIVALDO LIMA: – Sr. Presidente, há, administrações que marcam uma época. No dia de hoje, o Partido Trabalhista Brasileiro, através de comemorações, procura festejar o primeiro aniversário da passagem de um homem na função pública.

Ninguém ignora que há um ano, no Ministério do Trabalho, se investiu no alto cargo de Ministro de Estado, o ilustre paraibano Dr. Fernando Nóbrega.

Doze meses são passados, e a Nação sente a presença de um titular na Pasta do Trabalho.

A ação ponderada, equilibrada, serena dêste homem público, faz que seus companheiros de Partido sintam satisfação indizível ao ver transcorrer o primeiro aniversário de sua gestão. Tem-se conhecimento de que existe um ministro numa das mais complexas pastas do Poder Executivo da República, a do Trabalho, realmente aquela que ocupa a atenção e tira o sossego e a tranquilidade de um administrador. Não obstante, um paraibano tem sabido conduzir-se com inteireza, probidade e espírito público. Dai, no dia de hoje, o Partido Trabalhista Brasileiro convocar as suas hostes, para que a nossa bandeira tremule em todo o território nacional, festejando a gestão de Fernando Nóbrega.

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Ex.^a um aparte?

O SR. VIVALDO LIMA: – Com muito prazer ouvirei o nobre colega.

O SR. RUY CARNEIRO: – Em nome do Partido Social Democrático, e especialmente no da Bancada da Paraíba, dou todo o apoio à homenagem que V. Exa. presta ao Dr. Fernando Nóbrega, ilustre Ministro do Trabalho do Governo. O Dr. Fernando Nóbrega tem-se

conduzido, à frente da Pasta do Trabalho como em todos os postos que ocupou neste País, com dignidade, diplomacia e honradez. Folgo em ouvir o belo discurso que V. Exa. está pronunciando com a autoridade de Senador da República, fazendo justiça ao ilustre brasileiro que, naquela Pasta, vem servindo ao Governo, ao País e aos trabalhadores com alta dignidade grande sabedoria.

O SR. VIVALDO LIMA: – Vossa Excelência, nobre Senador Ruy Carneiro, acabou de fazer um discurso de louvores à memória de antigo parlamentar – Coelho Lisboa – cujo centenário de nascimento ora transcorre. Foi um dos paraibanos que honraram seu País de quem se orgulhou seu próprio Estado. Agora V. Ex.^a aparteia êste representante do P.T.B., fazendo-o, em seu nome pessoal e do Partido que tão brilhantemente representa, para também enaltecer a atuação de outro seu conterrâneo que ultrapassou as fronteiras do próprio Estado e se tornou um homem útil à Nação brasileira, louvando-lhe os atos que tem praticado com a dignidade e nobreza de um filho de quem o Brasil justamente se envaidece.

Assim, em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, agradeço a manifestação de solidariedade de Vossa Excelência porque ela visa também à nossa corporação política, que teve um dia a felicidade de indicar ao eminente Sr. Presidente da República o nome do paraibano Fernando Nóbrega, para exercer as árduas funções de Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V. Ex.^a um aparte?

O SR. VIVALDO LIMA: – Com todo o prazer ouvirei o aparte do nobre representante do Estado de Santa Catarina.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não tenho pelo Sr. Ministro do Trabalho aproximação e maior intimidade; mas, como homem público que tem acompanhado a ação de S. Exa. à frente daquele importante Ministério, desejo ressaltar um ponto, neste momento em que V. Exa. lhe presta homenagem pela passagem do primeiro aniversário de sua administração. Refiro-me à serenidade com que tem sabido dirigir o Ministério nestes dias conturbados, nestas verdadeiras febres grevistas, e à maneira com que, pensadamente, tem procurado solucionar os diferentes casos, em geral com o maior sucesso.

O SR. RUY CARNEIRO: – Muito bem!

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Congratulo-me, pois, com o nobre Senador Vivaldo Lima, e com o ilustre Sr. Ministro pela passagem desta data.

O SR. VIVALDO LIMA: – Recebo as considerações de V. Ex.^a como um subsídio valioso às palavras que estou proferindo neste momento.

Devo declarar ao Senador Francisco Gallotti que sou homem de poucos elogios e só uma vez fui ao Gabinete do atual Ministro do Trabalho. Sou pouco freqüentador de Gabinetes, mas procuro acompanhar os passos dos Ministros de Estado para um dia enaltecê-los ou criticá-los. Sei fazer justiça aos homens públicos do Brasil, pertençam a, que Partidos pertencerem. Sob este ângulo não tenho Partido; tenho critério e uma norma de proceder. Esta a razão por que estou na tribuna tecendo encômios à obra de um homem a cujo Gabinete apenas compareci, em doze meses, uma vez, para tratar de interesse da Delegacia do Trabalho na Capital do meu Estado.

Sr.	Presidente,	o	Partido
Trabalhista	Brasileiro,	com	justifica-

das razões, está hoje engalanado, seus associados em festa. No almoço de confraternização, a que compareceram centenas de convidados, notei, como os nobres Senadores Mathias Olympio e Lima Guimarães, o entusiasmo, a admiração e o apreço que todos os trabalhistas do Brasil dedicam à figura do ilustre Ministro do Trabalho e antigo parlamentar Sr. Fernando Nóbrega.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, no ensejo do transcurso do primeiro aniversário da gestão do digno trabalhista no Governo da República. (*Muito bem! Palmas*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

O SR. LINO DE MATTOS (*): – Sr. Presidente, nenhuma de minhas denúncias quanto às irregularidades na Administração Pública Federal foi, até o momento, destruída. Cada uma das respostas aos meus requerimentos de informações vale, ao contrário, como confirmação das declarações formuladas. Também a Imprensa, ao noticiar fatos ocorridos no Brasil, corrobora plenamente acusações de mais alta gravidade, por mim veiculadas da tribuna do Senado da República.

Ainda agora «O Cruzeiro» revista semanal das mais importantes, publica reportagem sobre o contrabando na fronteira Brasil-Bolívia, com várias páginas de fotografias e comentários. Exatamente quanto afirmei, há cerca de um mês, a propósito de contrabando de automóveis naquela fronteira, vem estereotipado nas páginas da revista, numa confirmação cabal da procedência de minhas assertivas.

Denunciei que automóveis contrabandeados eram escondidos nos quintais, nas matas; e que o povo denominava êsses contrabandos «cotias».

(*) – Não foi revisto pelo orador.

As fotografias estampadas na revista mostram automóveis de várias marcas, entre outras *Chevrolet*, *Bel-Air* 59 etc. contrabandeados via Bolívia-Peru-Brasil.

Sr. Presidente, impressionou-me profundamente, na reportagem, detalhe sobre o qual também já falei: a desorientação, a falta de entrosamento entre as autoridades nas medidas de repressão ao contrabando.

Em declarações à Imprensa, um oficial superior do Exército, responsável por comandos naquela região, sediado em Corumbá, confessa saber da existência desses contrabandos; e ter visto muitas vezes automóveis descendo o Rio Paraguai, de Pôrto Suarez a Corumbá, sem nada poder fazer, visto que a atribuição é do Chefe da Alfândega. Sabia essa alta patente das Forças Armadas, tratar-se de contrabando, como sabia terem os responsáveis pela Alfândega em Corumbá os olhos vendados – ou ação vendida – neste caso, pois os automóveis entram como se importados regularmente.

Sr. Presidente, a convivência da autoridade fiscal é evidente: Não se trata de pequenos objetos que por ela poderiam passar despercebidos: mas de veículos luxuosos, *Bel-Air* 59!

Cumpra, portanto, às autoridades da República diligenciarem no sentido de encontrar a fórmula para o entrosamento da fiscalização. Darei um exemplo de como procede o contrabandista, no seu criminoso negócio. Os automóveis oriundos da Bolívia chegam a Pôrto Suarez, na fronteira com o nosso País, à vista do povo, que se escandaliza e dos oficiais e soldados do nosso Exército, que confessam nada poder fazer por fugir o caso à sua competência. Não é tudo porém: atualmente, em virtude da enchente do Rio Paraguai e do pantanal matogrossense, os carros são contrabandeados por avião. O contrabandista contrata, por noventa mil cruzeiros, vãos es-

peciais; e essa nova modalidade de transporte traz, para o Brasil, os automóveis contrabandeados.

Sr. Presidente, parece-me que qualquer mercadoria embarcada com destino a outro país deve ter a documentação respectiva vistoriada pela autoridade diplomática.

Assim, se automóveis são colocados em um avião, em território boliviano, com destino ao Brasil, é fora de dúvida que a autoridade consular da cidade em cujo aeroporto os automóveis são embarcados, tem por obrigação visar os documentos e saber, por antecipação, que se trata de contrabando.

Não compreendo – e gostaria que o Governo da República desse ao Senado explicações sobre o assunto – como os contrabandistas conseguem das autoridades consulares brasileiras sediadas na Bolívia, o visto para os documentos relativos aos carros contrabandeados.

Nas mesmas condições, não entendo como possa um grande avião descer em terras brasileiras conduzindo automóveis contrabandeados, que são facilmente liberados, negociados e rodam e pelas liberados, ruas nossas cidades.

Há, nesse sentido, requerimento de minha autoria, aguardando resposta, Aliás, aproveito a oportunidade para lembrar ao eminente Líder da Maioria, Senador Lameira Bittencourt, que o Governo está em débito de várias respostas a requerimentos de informações por mim encaminhados à Mesa do Senado, alguns há cinco meses. Nos termos da Lei nº 1.079, de 1950, o prazo de resposta a tais pedidos de informações é de trinta dias.

Aguardo, portanto, que os Srs. Ministros em falta dêem, pelo menos, uma satisfação à Mesa desta Casa, explicando porque não prestam os esclarecimentos solicitados.

Aliás, estou ciente dos motivos por que assim procedem: trata-se de requerimentos com muitas perguntas sobre fatos que não interessa ao Governo saiba o povo.

Esperarei mais alguns dias; e na falta de resposta, ocuparei novamente a tribuna para, juntamente com a minha Interpretação, divulgar as informações que pessoalmente estou procurando conseguir relativamente aos vários casos que denunciei do Plenário do Senado da República. (*Muito bem!*)

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO

Nº 230, de 1959

A Comissão de Economia, ao examinar o Projeto de Lei da Câmara nº 2.119-C, de 1956 (no Senado nº10, de 1958), resolve, nos termos do art. 141, é 7º do Regimento Interno do Senado, requerer ao Plenário o pronunciamento da Comissão de Legislação Social por considerar indispensável, antes de emitir o seu parecer, ouvir o aludido órgão que é específico na matéria.

Sala das Sessões, em 21 de julho de 1959. – *Ary Vianna*, Presidente. – *Lima Teixeira*. – *Lino de Mattos*. – *Fernandes Távora*. – *Taciano de Mello*.

O SR. PRESIDENTE: – O presente requerimento será incluído na Ordem do Dia da próxima sessão.

Vai ser lido outro requerimento.

É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO

Nº 231, de 1959

Com fundamento no art. 212, alínea Z-4, requeiro que o Senado se faça representar por uma comissão de quatro membros no ato do desembarque do Sr. Dr. João

Goulart, Vice-Presidente da República e Presidente desta Casa, que regressa de missão oficial no exterior.

Sala das Sessões, em 21 de julho de 1959.
Vivaldo Lima.

O SR. PRESIDENTE: – De conformidade com o voto do Plenário, designo os Senhores Senadores João Villasbôas, Vivaldo Lima, Ruy Carneiro e Jorge Maynard, para integrarem a Comissão de que trata o requerimento aprovado.

A Ordem do Dia consta de Trabalhos das Comissões.

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a de amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 – Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 1955 (nº 138, de 1955, na Câmara), que dispõe sobre a extinção da Comissão Especial de Faixa de Fronteiras e transferência dos encargos e dotações da mesma Comissão, tendo Pareceres: I – Sobre o Projeto (ns. 79, 80 e 232, de 1956) das Comissões:

– De Constituição e Justiça, favorável; – de Relações Exteriores, favorável; – de Segurança Nacional, favorável; e – de Finanças, favorável, com modificação. II – Sobre as Emendas: (ns. 141 a 143, de 1957 e 328, de 1959) das Comissões: – *de Constituição e Justiça*, favorável; – *de Relações Exteriores* favorável; – de Segurança Nacional, contrário e – de Finanças, favorável oferecendo a de número 2.

2 – Discussão única do Requerimento nº 230, de 1959, da Comissão de Economia, solicitando, nos termos do art. 171, § 7º do Regimento Interno a volta à Comissão de Legislação Social, do Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 1958, que dispõe sobre a estru-

tura administrativa da Previdência Social e dá outras providências.

3 – Segunda discussão do Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1959, que dá nova Redação ao art. 8º da Lei nº 2.599, de 13 de setembro de 1955, que dispõe sobre o plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São Francisco (de autoria do Sr. Senador

Juracy Magalhães aprovado em 1ª discussão em 6-7-1959) tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 314 a 316; de 1959, das Comissões: – de Constituição e Justiça; – de Economia e de Finanças.

Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às 15 horas e 20 minutos.

72ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 22 DE JULHO DE 1959

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES CUNHA MELLO E FREITAS CAVALCANTI

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Miguel Couto.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.

Fernando Corrêa.

Alô Guimarães.

Gaspar Velloso.

Souza Naves.

Francisco Gallotti.

Saulo Ramos.

Brasílio Celestino.

Daniel Krieger.

Mem de Sá.

Guido Mondin – (49).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadores. Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Senhor Francisco Gallotti, servindo de segundo Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. Jorge Maynard, servindo de 1º Secretário, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

Telegrama

Do Sr. Ministro da Guerra com o seguinte teor:

9.799-Ass. PT Acuso recebimento Ofício 361Vg acompanhado requerimento Senador Gilberto Marinho VG qual foi encaminhado meu Gabinete para providências PT CDS PT – Marechal R-1 *Henrique Teixeira Lott*, Ministro da Guerra.

Mensagem

Do Sr. Presidente da República nº 115, de 1959, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 195, de 1957, já sancionado, que substitui o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 2.171, de 18 de janeiro de 1954, que dispõe sobre o ingresso na carreira de Diplomata.

Ofícios

Do Sr. Ministro Presidente do Tribunal de Contas nº 1.853, comunicando que foram registrados por decisão daquele Tribunal, os créditos especiais de Cruzeiros 44.000.000,00 e Cr\$ 21.080.080,50, abertos, respectivamente, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, pela Lei nº 3.565, de 11 de junho findo.

– Do Sr. Presidente do Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais, nº 119, do seguinte teor:

CONSELHO SUPERIOR DAS CAIXAS
ECONOMICAS FEDERAIS

Ofício nº119.

Rio de Janeiro, 16 de julho de 1959.

Senhor Presidente:

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que o Conselho Superior, em sessão de 10 do corrente, apreciando o assunto relativo ao financiamento de construção em Brasília, para residência dos Membros do Poder Legislativo, aprovou proposta do Conselheiro Augusto do Amaral Peixoto no sentido de que essa nobre Casa fôsse consultada quanto aos Membros que desejam financiamento pelas Caixas Econômicas Federais, para aquela finalidade.

Face às normas aprovadas por Sua Excelência o Senhor Presidente da República, no sentido de

que cada Caixa financeira a respectiva Bancada, estimaria que a informação fôsse dada nominalmente e por Bancada Estadual, a fim de que êste órgão e cada Caixa conheça o vulto total dos financiamentos pretendidos.

Prevaleço-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e consideração. – *João Henrique* – Presidente.

DIPLOMA

República dos Estados Unidos do Brasil

Tribunal Regional Eleitoral

Estado de Sergipe

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sergipe, na forma da lei, declara eleito suplente de Senador da República diplomado em 1958, pelo mesmo Estado, o cidadão Albino Silva da Fonseca que, num total de cento e um mil, oitocentos e setenta e sete (101.877) votos, na eleição realizada em 3 de outubro de 1958, obteve a votação de cinquenta e três mil quinhentos e setenta e nove (53.579), conforme tudo consta da ata geral da apuração realizada neste Tribunal. E, para os devidos fins, é passado o presente, que servirá de diploma e vai devidamente assinado.

Aracaju, 18 de dezembro de 1958. – *João Rodrigues Nau* – Presidente do Tribunal.

PARECER

Nº 346, DE 1959

Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 1958.

Relator: Sr. *Ary Vianna*.

A Comissão apresenta a
Redação Final (fls. anexas) do Projeto de

Decreto Legislativo nº 3, de 1958, originário do Senado Federal.

Sala das Comissões, em 21 de julho de 1959.
– Sebastião Archer, Presidente em exercício. – Ary Vianna, Relator. – Padre Calazans. – Afonso Arinos.

ANEXO AO PARECER
Nº 346, DE 1959

Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 1958, que aprova Convenções para adoção de uma lei uniforme sobre letras de câmbio, notas promissórias, cheques e respectivos Protocolos.

O Congresso Nacional decreta:

Artigo único. São aprovadas as seguintes Convenções concluídas em Genebra, a 7 de junho de 1930, e os respectivos Protocolos:

– Convenção para a adoção de uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias;

– Convenção destinada a regular certos conflitos de lei em matéria de letras de câmbio e notas promissórias;

– Convenção relativa ao imposto de selo em matéria de letras de câmbio e notas promissórias.

São, igualmente, aprovadas as seguintes Convenções concluídas em Genebra, a 19 de março de 1931, e os respectivos Protocolos:

– Convenção para a adoção de uma lei uniforme em matéria de cheques;

– Convenção destinada a regular certos conflitos de lei em matéria de cheques;

– Convenção relativa ao imposto de selo em matéria de cheques.

PARECER

Nº 347, DE 1959

Da Comissão de Finanças,
ao Projeto de Lei da Câmara

número 47, de 1959 (número 3.974-B-58, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr\$ 10.000.000,00, destinado à construção de edifício da Faculdade de Medicina de Pôrto Alegre.

Relator: Sr. Mem de Sá.

O Projeto de Lei em exame, de autoria do nobre Deputado Tarso Dutra, visa a conferir o auxílio de dez milhões de cruzeiros para a construção do edifício da Faculdade Católica de Medicina de Pôrto Alegre.

Trata-se de iniciativa da mais alta importância de idoneidade, pois que a cargo da Santa Casa de Misericórdia, daquela Capital, e da Companhia de Jesus. À testa do movimento encontram-se vultos de maior conceito e reputação moral e profissional dos meios médicos e científicos do Rio Grande do Sul. Desnecessário ressaltar a benemerência da Santa Casa de Misericórdia pôrtalegrense, instituição secular que mantém o maior hospital de caridade do sul do País. Ocioso, também, recordar a capacidade, eficiência e idoneidade da Companhia de Jesus para empreendimentos dêste porte. É ainda desnecessário e ocioso repetir as clamorosas lacunas e deficiências do ensino médico em nosso País, assinaladas, inclusive nas publicações e manifestações oficiais do Ministério da Educação e Cultura. O número de médicos, anualmente diplomados pelos estabelecimentos existentes, longe está de assegurar ao aumento da população brasileira o contingente de profissionais que as necessidades mínimas da assistência reclamam. O Rio Grande do Sul, embora seja um dos Estados mais progressistas da União, luta ainda com índices que bem reve-

lam o estágio de subdesenvolvimento em que nos encontramos: um médico, apenas, para 5.000 habitantes.

A iniciativa da Santa Casa de Misericórdia vem, portanto, ao encontro de uma das mais conhecidas exigências de nossa civilização. É sabido que o ensino superior já absorve mais de 50% dos recursos orçamentários do Ministério da Educação, o que comprova, à saciedade, que tais recursos são totalmente insuficientes para dotar o Brasil do número de estabelecimentos adequados a suprir tão angustiosa deficiência. Releva frisar, doutra parte, que as escolas e faculdades oficiais se mostram extremamente onerosas ao Erário, mercê de fatores e circunstâncias notórios.

Assim sendo, a melhor política a adotar, entre nós, consiste em estimular e auxiliar, por tôdas as formas, as iniciativas particulares idôneas que se destinem a suprir as falhas apontadas, somando os esforços privados aos públicos para alcançar com economia para os cofres oficiais, o ideal da difusão do ensino profissional de nível superior.

A projetada Faculdade de Medicina, cujo alcance social dispensa maiores comentários, está orçada em cem milhões de cruzeiros, pretendendo constituir-se num dos centros mais adiantados perfeitos de ensino e de pesquisas médicas do País.

Razoável, senão mínimo, é, por consequência, o auxílio que o projeto tem em vista, sendo, por isto, favorável aparecer desta Comissão que o recomenda à aprovação do Plenário.

Sala das Comissões, em 21 de julho de 1959.
– Gaspar Velloso, Presidente. – Mem de Sá, Relator. – Fausto Cabral. – Vivaldo Lima. – Taciano de Mello. – Daniel Krieger. – Ary Vianna. –

Eugênio de Barros. – Lima Guimarães. – Victorino Freire.

PARECERES
NS. 348 E 349, DE 1959

Nº 348, de 1959

Da Comissão de Serviço Público Civil – sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1959 (na Câmara nº 288-B de 1959) que fixa os vencimentos do cargo de Procurador da Justiça, da carreira do Ministério Público do Distrito Federal.

Relator: Sr. Joaquim Parente.

Originário do Poder Executivo, o presente projeto fixa os vencimentos do cargo de Procurador da Justiça, da carreira do Ministério Público do Distrito Federal.

Consoante se lê da Exposição de Motivos, submetida ao Sr. Presidente da República pelo Sr. Ministro da Justiça, a Lei nº 3.414, de 20 de junho de 1958, que fixou os vencimentos de Juizes e Membros do Ministério Público, não cogitou dos Procuradores da Justiça, uma vez que, na data da sua promulgação, ainda não estavam criados; e só o foram através da Lei nº 3.434, de 20 de julho do mesmo ano.

O projeto que se converteu nesse último diploma legal dispunha em seu art. 132, que os Procura-dores da Justiça teriam "vencimentos e vantagens iguais aos dos Desembargadores, com as incompatibilidades, suspeições e proibições constantes desta lei". Todavia, êsse dispositivo, como o art. 131, foi vetado, tendo em vista, arrazoou, na ocasião, o Sr. Presidente da República, o fato de que a matéria já estava regulada pelos arts. 9º, nº I, e 15 número II, da Lei nº 3.414, de 20 de junho de 1958, que teve por objetivo precípua estabelecer padrões de vencimentos distintos pa-

ra os membros do Ministério Público e da Magistratura, revogando, por isso, o artigo 13 da Lei nº 113, de 15 de outubro de 1947, que estabelecia a equiparação.

Assim, o projeto em exame, propondo para os cargos recém-criados os vencimentos de Cruzeiros 48.000,00, conserva o princípio consagrada no veto referido e institui para essa categoria funcional um padrão de vencimentos aproximado ao dos Desembargadores do Tribunal de Justiça que, atualmente, percebem Cruzeiros 48.000,00.

O projeto, portanto, mantém a desvinculação estabelecida na Lei número 3.414 e possibilita a execução integral da Lei nº 3.434, porque, sem que sejam estabelecidos os vencimentos da classe de Procurador da Justiça, não poderão prover-se os cargos, na forma exigida pelo mesmo diploma legal que os criou.

Finalmente, a fim de evitar possíveis dúvidas, o projeto especifica (artigo 2º) a aplicação aos cargos de Procurador da Justiça da vantagem prevista no artigo 1º da Lei nº 3.531, de 19 de janeiro do corrente ano, que concedeu abono provisório ao funcionalismo civil da União, inclusive aos membros do Ministério Público do Distrito Federal.

Sala das Comissões, em 14 de julho de 1959.
Jarbas Maranhão, Presidente. – *Joaquim Parente*, Relator. – *Mem de Sá*. – *Caiado de Castro*.

Nº 349, de 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1959.

Relator: Sr. *Fausto Cabral*.

Pelo presente projeto, originário do Poder Executivo, são fixados em Cr\$ 46.000,00 mensais os vencimentos dos cargos de Pro-

curador da Justiça da carreira do Ministério Público do Distrito Federal.

Trata-se de cargos que, embora criados pela Lei nº 3.434, de 20 de julho de 1958, não têm ainda vencimentos fixados, isto porque o projeto transformado no citado diploma foi justamente vetado na parte que tratava dos vencimentos dos mesmos (artigo 131) por equipará-los aos Desembargadores da Justiça do Distrito Federal.

Ao justificar o veto, que mereceu a aprovação do Congresso, esclareceu o Sr. Presidente da República contrariar a referida equiparação a sistemática da Lei nº 3.414, de 20 de junho de 1958, que fixa os vencimentos dos Juizes e Membros do Ministério Público, prometendo, todavia, encaminhar ao Poder Legislativo mensagem solucionando o assunto.

Assim, o projeto é oportuno, convindo lembrar que de sua conversão em lei depende o preenchimento, mediante promoção, dos referidos cargos do Ministério Público do Distrito Federal.

Nestas condições, opinamos pela aprovação do projeto.

Sala das Comissões, em 21 de julho de 1959.
– *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Fausto Cabral*, Relator. – *Ary Vianna*. – *Mem de Sá*. – *Daniel Krieger*. – *Taciano de Mello*. – *Lima Guimarães*. – *Francisco Gallotti*. – *Vivaldo Lima*. – *Firmino Freire*. – *Eugênio de Barros*.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente.

Acha-se presente o Sr. Albino Silva da Fonseca, suplente convocado para substituir o Sr. Senador Heribaldo Vieira durante a licença concedida a êsse nobre representante do Estado de Sergipe.

Designo, para a Comissão que deverá introduzir S. Exa. no Plenário, a fim de prestar o compromisso regimental, na forma do

disposto no art. 6º do Regimento Interno, os Srs. Senadores Ruy. Carneiro, Reginaldo Fernandes e Jorge Maynard.

Acompanhado da Comissão, tem ingresso no recinto, presta o compromisso regimental e toma assento na bancada o Sr. Albino Silva da Fonseca. (Palmas).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente. Tem a palavra o nobre Senador Milton Campos, por cessão do nobre Senador João Villalobos, inscrito em primeiro lugar.

O SR. MILTON CAMPOS (lê o seguinte discurso): – Senhor Presidente, Senhores Senadores, está em empenhado debate na Câmara dos Deputados a emenda constitucional oriunda desta Casa, que cria, no Senado, os lugares de Conselheiros da República, para serem ocupados vitaliciamente pelos cidadãos brasileiros que hajam exercido a Presidência da República. O debate, por enquanto, é travado sob o aspecto da tramitação, o que poderia determinar a impressão de ser prematura ou mesmo impertinente a intervenção do Senado no assunto.

Assim seria, se tratasse de questão meramente regimental, atinente à economia interna ou às decisões *interna corporis* daquela Casa do Congresso Nacional. Trata-se, porém, de aspecto mais grave, porque a tramitação das emendas constitucionais, na sua parte substancial, tem tal importância que, a própria Constituição dispôs a respeito, como aliás acontece não só entre nós, senão também na generalidade dos países que se organizam sob a égide do Direito. Entre a vocação de durar, que é própria das constituições, e a necessidade de adaptar-se, imposta pela realidade em constante mudança, a Constitui-

ção teve o cuidado de estabelecer o processo de sua própria reforma para que assim pudesse sofrer as alterações necessárias à sua sobrevivência, mas sem a precipitação e a leviandade dos interesses passageiros e dos rumores da hora. Daí o relêvo que assume a tramitação das emendas constitucionais, a cavaleiro dos regimentos e das decisões parlamentares e sujeitos, por isso ao controle judicial.

Eliminando, por enquanto, o problema da iniciativa da emenda, examinemos o da sua tramitação após sua recepção em qualquer dos dois ramos do Congresso. Tratam; disso o § 2º e o § 3º do art. 217 da Constituição, regulando o que poderíamos chamar o processo comum e o processo abreviado. Eis como se define o primeiro: "Dar-se-á por aceita a emenda que fôr aprovada em duas discussões pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em duas sessões legislativas ordinárias e consecutivas.

Figuremos, para clareza, a hipótese de se originar no Senado a emenda. Será submetida a duas discussões, e, se aprovada por maioria absoluta, irá, no mesmo ano, à Câmara. Se esta na mesma sessão legislativa ordinária em que a recebeu, a aprova, também por maioria absoluta e em duas discussões, será devolvida à Câmara de origem (Senado) para, na sessão legislativa ordinária seguinte, ser aí votada de novo, com idênticos requisitos; e, se mais uma vez aprovada, voltará, na mesma sessão à Câmara, onde idêntica aprovação consumará a aceitação da emenda, que será promulgada.

Esse o processo comum, previsto no § 2º. Eis o processo, abreviado, constante do § 3º: "Se a emenda obtiver numa das Câmaras, em duas discussões, o voto de dois terços dos seus membros, será logo submetida à outra; e sendo nesta aprovada pelo mesmo

trâmite, e por igual maioria, dar-se-á por aceita.

No primeiro processo, exige a Constituição que a aprovação se dê sempre em sessões ordinárias; no segundo, não menciona essa exigência. Daí a interpretação conforme a qual o segundo processo (dois terços) poderá, ao contrário do primeiro, verificar-se em sessão extraordinária. É a previsão dos casos de urgência, que a Constituição quis ressaltar e nos quais, em virtude de necessidade premente reconhecida pela maioria de dois terços dos congressistas, a reforma constitucional pode operar-se numa só sessão legislativa, ainda mesmo extraordinária. Essa interpretação prevaleceu de acordo com brilhante parecer do Senador Lúcio Bittencourt, de saudosa memória.

No caso em aprêço, aconteceu que a emenda, iniciada no Senado, acabou logrando aqui a aprovação por dois terços; mas isto ocorreu a 14 de dezembro, no fim da sessão legislativa, quando não havia mais tempo para o exame da Câmara na mesma sessão. Mas se o Senado, ainda assim remeteu a emenda à Câmara e se esta a recebeu e submeteu em sessão extraordinária, é evidente que as duas Casas do Congresso, assim procederam porque optaram pela tramitação da emenda segundo o processo abreviado do § 3º (dois terços). É que os dois processos são distintos e não se confundem, cabendo ao Congresso a opção por um deles. Colhe-se essa lição no já referido parecer de Lúcio Bittencourt que, a certa altura, afirma: "A Constituição adotou, simultaneamente dois métodos, dois sistemas; duas soluções autônomas e inconfundíveis, deixando sua escolha ao critério do Congresso. Aceita a emenda por simples maioria, requer-se prazo maior para seu exame, segundo as fórmulas comuns.

Aceita por dois terços de votos, a eficácia da decisão é imediata, em termos semelhantes aos de outros estatutos políticos. Cabe ao Congresso optar por uma das soluções".

No caso, o Congresso optou pelo processo abreviado dos dois terços. Optou primeiro o Senado, remetendo a emenda na véspera do encerramento da sessão legislativa ordinária de 1958 e sem tempo, portanto, para que a Câmara a aprovasse por maioria na mesma sessão, como seria de rigor na hipótese do § 2º. Optou a seguir a Câmara, que submeteu o projeto de emenda na sessão extraordinária de janeiro de 1959 sabendo que aí só pela maioria de dois terços poderia lograr aprovação.

Não logrou, o que significa que, segundo o processo pelo qual o Congresso optara, a emenda ficou perempta, ou rejeitada.

Admitamos *ad argumentandum*, que assim não fôsse e que a votação é que era ineficaz ou inexistente, como decidiu o nobre Presidente da Câmara, Deputado Ranieri Mazzilli, fundado na conclusão do parecer Lúcio Bittencourt. A consequência, então, não poderia ser a que se adotou – aguardar a Câmara a seguinte sessão ordinária, que é a atual, para aí submeter a emenda ao processo comum do § 2º. E não poderia ser essa a consequência porque o primeiro ciclo da tramitação ordinária da emenda não se completara, isto é, ela não fôra, na mesma sessão legislativa ordinária, aprovada no Senado e na Câmara. O máximo que caberia à Mesa da Câmara era devolver a emenda ao Senado, para que este, querendo, retomasse a iniciativa a fim de, na presente sessão ordinária, refazer o primeiro ciclo da tramitação a tempo de, na mesma sessão, ser a emenda aprovada nas duas Casas para, no ano seguinte, sujeitar-se ao mesmo trâmite. O que não se compreende é que a Câ-

mara conservasse a emenda rejeitada na sessão extraordinária para na sessão ordinária seguinte, prosseguir sua tramitação como se se tratasse de iniciativa do Senado em regular processamento. Não, porque – uma de duas – ou se frustrará a emenda, por não haver obtido os dois terços na sessão extraordinária da Câmara, ou se frustrará a iniciativa do Senado, por não haver sido a emenda aprovada na Câmara, por maioria, na mesma sessão ordinária. Frustrada, assim, ou a própria emenda ou a iniciativa, a emenda estaria perempta e a iniciativa seria retomada no Senado ou tomada originariamente na Câmara. Isto é que seria regular, exato e fora de qualquer dúvida.

Aliás, a decisão do nobre Sr. Presidente da Câmara, proferida em questão de ordem levantada na sessão de 15 do corrente pelo ilustre Líder da U.D.N., Deputado Rondon Pacheco, não está longe dessas conclusões. S. Exa. reconhece que a tramitação vai começar tãda de novo, já agora pelo processo do § 2º (maioria absoluta) . Eis suas palavras: "Não se trataria de dar por finda a tramitação, porque ainda havia a hipótese constitucional da votação em duas sessões ordinárias consecutivas nas duas Casas do Congresso, com duas discussões em cada uma delas". Daí a conclusão do despacho: "A emenda têm condições para seguir a sua tramitação e, portanto, ser submetida ao segundo processo previsto no § 2º do art. 217 da Constituição.

Atente-se nas consequências dessa decisão. Só se convalida a iniciativa. Tudo mais vai começar de novo. A Câmara procede como se fôsse a iniciadora da emenda e vai votá-la segundo o processo comum, a saber: votará êste ano e esperará que o Senado, também êste ano vote, para, na sessão ordinária do ano que vem ambas as Casas votarem de

novo. Só se procura salvar a iniciativa, que é a fase mais simples e mais fácil. Só se economiza o curto prazo para o parecer, da Comissão Especial, prazo tão curto que não produziria nunca o efeito de obstar ou perturbar a tramitação inteiramente nova da emenda, se ela fôsse regular e totalmente renovada no Senado ou na Câmara. E isto seria o mais certo, pois a iniciativa, nas suas linhas gerais, é matéria também constitucional, prevista que está no § 1º do art. 217 da Constituição e, portanto, sobranceira aos regimentos e às decisões das maiorias parlamentares.

A verdade, porém, é que custaria muito pouco tempo a renovação total da emenda, representada desde a iniciativa, ao fácil alcance de um quarto dos membros de qualquer das Casas do Congresso. E se assim não se procede, teimando-se no caminho errado quando é tão simples percorrer a via reta, resulta daí uma penosa impressão de capricho. É o capricho da pressa inútil, do vão aceleração, do atropelo desnecessário. Prefere-se fazer às caneladas, como hoje se costuma dizer, o que poderia ser feito com a mais fácil regularidade, em plena obediência aos requisitos constitucionais.

Capricho é, aliás, o que se sente não só na tramitação, como no conteúdo mesmo da emenda. Não é ainda o momento de analisá-lo. Mas observe-se a insistência por uma solução, quando várias outras, mais aceitáveis, se oferecem mediante geral consenso e aprovação pacífica. O objetivo confessado da emenda constitucional é assegurar uma situação condigna aos ex-Presidentes da República. Pois há projeto que a isso prevê em lei ordinária – o projeto apresentado na Câmara pelo então Deputado e hoje nobre Senador Afonso Arinos, assegurando aos ex-Presidentes um subsídio que

lhes garanta a subsistência, como acontece nos Estados Unidos. Outra inspiração da emenda, com que ela aparentemente procura justificar-se, é a criação do Conselho de Estado, reminiscência imperial ou reflexo da organização da França, através de órgão útil e talvez fecundo, onde se aproveitaria a experiência dos ex-Presidentes juntamente com a sabedoria e a autoridade de outros elementos capazes de influir na orientação da coisa pública. Pois existe desde muitos anos, nas gavetas das comissões da Câmara, o projeto Aliomar Baleeiro, que, mediante lei ordinária institui o Conselho de Estado. Ainda há poucos dias, registraram os jornais a sugestão do nobre Deputado Barbosa Lima Sobrinho, que propunha a reorganização do Conselho Nacional de Economia para que nêle tivessem assento, como eficaz colaboração da experiência adquirida no cargo, os antigos Presidentes da República.

Nada disso, embora atendendo às finalidades aparentes da emenda, serve para solução, porque na real verdade o que se pretende (não direi da parte dos autores da emenda, mas da parte dos interessados no seu andamento atropelado) é assegurar ao atual Presidente a fácil sobrevivência política, a fim de que S. Exa. não caminhe para o nobre desencanto do retraimento, como Wenceslau Braz, Eurico Dutra e Café Filho, ou não seja forçado a voltar à arena das lutas democráticas, como aconteceu a Arthur Bernardes. Para isso, o que se cria não é um Conselho, o que seria perfeitamente razoável, mas são conselheiros sem conselho, funcionários sem função, servidores sem serviços, praticamente Senadores vitalícios, tão contrários à índole do regime republicano e federativo que é o nosso.

Efetivamente, a Federação e a República constituem pontos fundamentais da nossa ortodoxia cons-

titucional e por isso ficaram imunes à reforma da Constituição. Mas haverá nada mais contrário a idéia da República do que os Senadores vitalícios? E será que os democratas da República vão consagrar aquilo que tanto combateram os liberais do Império? Quando Montesquieu quis caracterizar a República, deu-lhe como traços distintivos a frugalidade e a igualdade, em contraste com a monarquia, cuja característica são as honras. Pois nós passamos, nesta altura da vida republicana, a distribuir honras monárquicas, esquecidos de que não pode haver nada de mais incompatível com a idéia republicana de que a vitaliciedade do mandato político, e o Senado é eminentemente um mandato político, na sua alta missão de representar os Estados.

Mas a representação dos Estados no Senado há de ser igual, eis uma característica fundamental da Federação Brasileira, tão fundamental que a Constituição a colocou, implicitamente, entre os pontos insusceptíveis de emenda. Pois essa característica estará afetada pela emenda dos Conselheiros, uma vez que, em última análise, êle vai desigualar a representação dos Estados no Senado.

Não é êste ainda o momento de debater essas teses. Quaisquer que sejam os erros da tramitação, a emenda virá de novo ao exame do Senado e haverá então oportunidade para a ampla discussão do assunto. O que pretendi fixar foi o aspecto do capricho, que parece caracterizar a tramitação que a emenda vem tendo nesta fase, como caracteriza o próprio conteúdo da emenda. E não é só pela violência e pela força que se violam as Constituições, senão também pela fantasia e pelo capricho dos dominadores da hora. Contra isso há um dever democrático da resistência, que não compete só à Oposição, mas às próprias Maiorias Políticas, desde que anima-

das de convicção democrática sincera e arraigada. É porque fazemos à Maioria, nesta e na outra Casa do Congresso, a justiça de lhe reconhecer os sentimentos de amor ao regime, que para ela própria apelamos, a fim de que possa cumprir conosco o dever de resistência democrática que se impõe a todos, em repulsa ao capricho, para defesa da República.

O povo, que nos observa, tem o direito de nos tomar contas severas. Por que se apressa uma reforma constitucional caprichosa e de meros intuítos pessoais, quando se retardam tantas providências, legislativas comuns reclamadas pela ordem democrática e pelos interesses populares? Também reconhecemos que a Constituição reclama emendas, após 13 anos de experiência, mas não de ser emendas que correspondam ao efetivo aprimoramento das instituições. Mais do que isso, e mais simples do que isso, a Constituição reclama, para ser devidamente cumprida, leis ordinárias de caráter complementar que dêem vida e eficiência às diretrizes constitucionais. Exemplifiquemos, na estrutura política, com a lei orgânica dos partidos políticos, que vão definhando na confiança popular à falta de legislação que lhes dê a necessária envergadura e os meios de ação. No capítulo dos direitos individuais, lembremos a disciplina legal da televisão e do rádio, ainda sujeitos a portarias ministeriais como se não se tratasse de um dos aspectos mais relevantes. do princípio da liberdade de manifestação do pensamento. Na ordem econômica e social está o campo mais vasto da complementação legislativa. Onde está a reforma agrária? E a repressão aos abusos do poder econômico? E o regime dos bancos? E o crédito agrícola? E toda a vasta programação da legislação trabalhista e da previdência social, em desordem?

Aí, está, verdadeiramente, o conteúdo moderno da Carta Magna, indicando as soluções a adotar e fazendo depender delas o destino da Constituição e da ordem política vigente. O programa enunciado pela Constituição neste capítulo, é o desafio da realidade já ameaçadora às atuais elites dirigentes do País; ou elas resolvem os problemas indicados e os transformam em soluções concretas e fecundas ou serão devoradas pela inércia e pela incompetência.

Por isso chamamos caprichosa a emenda dos conselheiros. Entre tantas leis ordinárias que é necessário elaborar e que não se elaboram, entre tantas medidas importantes a tomar e que não se tomam, a fábrica legislativa escolhe uma emenda constitucional de restritíssimo interesse e nela trabalha a plena carga. Que é isto, senão capricho, e capricho dos mais frívolos? Talvez também perigoso, porque, na hora em que sobe das camadas profundas o clamor do mal-estar, não temos para dar ao povo senão esta consolação: os Conselheiros da República. É como se lhe disséssemos: "Não vos podemos dar, por enquanto, melhores condições de vida, nem alimento, nem roupa, nem casa, nem instrução, nem saúde, mas, como prova de nossa boa vontade aqui estão os Senadores vitalícios; consolai-vos com eles".

O SR. FERNANDES TÁVORA: – *Panem et circensis*.

O SR. MILTON CAMPOS – Frívolo capricho. Capricho perigoso.

Conta-se que, perguntado por um jornalista sobre o que iria fazer depois de deixar a presidência, o Sr. Presidente da República, respondeu, com sua graça habitual :

– Vou morrer de tédio.

Esse dito bem humorado nos dá a chave da emenda dos conse-

Lheiros, S. Exa. quer prevenir-se contra o tédio e por isso movimenta o Congresso, tentando transformá-lo em farmácia onde se manipulem, através de laboriosa emenda constitucional, as pílulas tranqüilizantes ou estimulantes contra o tédio que o ameaça. É natural êsse cuidado de S. Exa. consigo mesmo. Mas não é interessante para a República, nem conveniente para o Congresso. (*Muito bem! Muito bem! Palmas*).

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, como Líder da Maioria, de acôrdo com o art. 59 do Regimento Interno, o nobre Senador Lameira Bittencourt.

Durante o discurso do Sr. Milton Campos, o Sr. Freitas Cavalcanti deixa a cadeira da presidência, assumindo-a o Sr. Cunha Mello.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Sr. Presidente, vejo que também o nobre Senador Otávio Mangabeira deseja usar da palavra. Terei grande prazer em ceder a vez ao eminente colega, e peço que V. Exa. me permita falar logo depois.

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre Senador Otávio Mangabeira, por cessão do nobre Senador Lameira Bittencourt.

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Sr. Presidente, sou muito grato ao nobre Senador Lameira Bittencourt por me haver cedido sua vez, nesta tribuna. Não pretendia ocupá-la, até porque meu estado de saúde, hoje, não me permitiria; mas vou ser breve.

Não resisto a dizer algumas palavras sobre a emenda dos Senadores vitalícios, já que veio, não digo a debate, mas à consideração do Senado.

O nobre Senador por Minas Gerais, que tratou sobretudo do aspecto jurídico da questão, com a alta competência que é notória...

O SR. MILTON CAMPOS: – Obrigado a Vossa Excelência.

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – ...me há de permitir que, mesmo sob o aspecto jurídico – jurista que não sou – adite algumas observações. Entretanto, é principalmente do ponto de vista político, que é a minha especialidade, e do moral, que deve ser, a especialidade de todos, que venho aludir ao caso.

Sob o aspecto jurídico, tenho a impressão de que se está fazendo obra nula. Havendo, como há, neste país, Supremo Tribunal, não vingará uma emenda à Constituição criando Senadores vitalícios, nem prevalecerá tal emenda, votada fora das normas que a Constituição estabelece para sua própria reforma.

Submetido o caso amanhã à Suprema Côrte, eu, como simples cidadão, homem da rua, sofrerei decepção se essa Côrte não decretar a nulidade de semelhante reforma. O Poder Legislativo não é discricionário, porque poder discricionário não há nem pode haver neste regime. Ninguém pode ter assento neste Senado a não ser eleito pelo povo e por determinado período. Isto é irrecusável. É o regime na sua estrutura, diria na sua essência, no seu coração, na sua alma.

O nobre Senador por Minas Gerais falou em resistência democrática. É precisamente em nome desta que venho, Senhores Senadores, à tribuna.

Fui Líder da Minoria na Assembléia Nacional que elaborou e votou a Constituição vigente. Era Líder da Maioria o saudoso Sr. Nereu Ramos, cujo nome não sei declinar sem o aprêço que lhe votava e hoje rendo à sua memória. Trabalhava comigo, de parte da Oposição – uma Oposição constituída por cento e três representantes – o Sr. Prado Kelly, cuja ausência, no Parlamento, é muito de lamen-

tar, uma das grandes figuras, como foi, que já por êle passaram; e, ao lado do Sr. Nereu Ramos, o Sr. Benedito Costa Neto, relator geral do Projeto de Constituição, função a que deu desempenho de modo a fazer jus aos elogios que ainda daqui lhe tributo.

A Assembléia, a princípio, era um tanto tumultuária, visto que se reunia após dilatados anos de férias da vida pública; por outro lado, muito heterogênea na sua composição. A certa altura, compreendemos que, se não nos entendêssemos, os dirigentes da Minoria e os da Maioria correríamos o risco de não ter Constituição. Passamos, então, a entender-nos, e nos entendemos muito bem. Há vários dispositivos na Carta Magna que se aperfeiçoaram no seu texto por obra e fôrça dêsse entendimento. Por exemplo: havia um artigo que permitia, como permite, a prisão de Deputado e Senador durante o estado de sítio, se provada a sua participação em atentado contra o regime. Insurgimo-nos contra êsse dispositivo, mas tivemos, afinal que transigir, uma vez que a prisão só pudesse ser efetuada, mediante aprovação da Casa a que o congressista pertencesse, pelo voto de dois terços da totalidade de seus membros, o que, em todo o caso, melhorou a disposição primitiva.

Lembro-me de que figurava no projeto o estado de guerra, e a Maioria tinha poder, é claro, pára aprová-lo. Conseguimos a exclusão dessa verdadeira aberração – o estado de guerra em tempo de paz – que se havia introduzido na Constituição anterior.

O mandato presidencial, já votado pela Assembléia, era de seis anos. Nós da Oposição pleiteávamos a manutenção do quadriênio.

Entramos em acôrdo para adoção do quinquênio. Se quinquênio está na Constituição, é em virtude do *modus-vivendi* que se estabe-

leceu entre Minoria e Maioria, em busca de melhor lei para o regime.

Recorda-me e o direi em honra do General Eurico Dutra – que o Líder da Maioria, Sr. Nereu Ramos, ponderou que de fato êle já era titular de um mandato de seis anos, porque seis anos já haviam sido aprovados.

Fui ao Presidente da República, expus-lhe as razões do nosso ponto de vista, e êle me autorizou a declarar que não fazia questão de prazo. Aprovou-se, então, por unanimidade, o prazo de cinco anos.

Agora, vamos ao caso dos Conselheiros de Estado. Ao terminar os trabalhos, a mim me acudiu a idéia – não sei se também a outros, porque, na vida pública, é comum que uma idéia ocorra, ao mesmo tempo a vários, e cada um se suponha autor da idéia – a mim me acudiu a idéia de introduzir na Constituição um dispositivo, permitindo a sua reforma por meio de emenda rapidamente aprovada, contanto que por dois terços da Câmara e do Senado. Mas o argumento era êste: elaborada, como foi, a Constituição na ambiente que sabemos, era possível que o interêsse nacional exigisse alguma reforma que se tornasse urgente e imprescindível; portanto, parecia de bom senso que se previsse à hipótese. Daí o dispositivo.

Tenho pena, Sr. Presidente, de não haver sugerido a votação por três quartos, que, estou certo, seriam adotados, porque o pensamento dominante era o de permitir a reforma, com rapidez, da Constituição, quando uma necessidade nacional reconhecidamente imperiosa o aconselhasse ou o exigisse. Estávamos todos de acôrdo nesse particular. Nunca me podia passar pela cabeça – testemunha que fui do modo e da razão por que surgiu o dispositivo – que o veria hoje utilizado para criar

cargos de Conselheiros de Estado, ou de Senadores vitalícios!

Lembro-me, Senhor Presidente, a propósito de fato ocorrido ao tempo da Velha República, que cito para amenizar a exposição, não me acalorar demasiado. Naquela época fazia-se o reconhecimento dos eleitos na Câmara dos Deputados, e sabe-se quantos abusos eram praticados naquela chamada verificação de poderes. Foi eleito pelo Distrito Federal um Deputado. Aparece nos "*A pedidos*" do Jornal do Comércio uma espécie de mofina alegando que aquele candidato não poderia ser reconhecido, porque era Diretor da Guarda-Noturna da Glória, e a Guarda-Noturna era uma Fôrça Armada. Rimo-nos evidentemente do caso. Pois bem: dias depois, ei-lo exposto sèriamente, à Comissão de Verificação de Poderes, e o homem deixou de ser reconhecido.

Essa coisa de se utilizar, para criar cargos de Conselheiros de Estado, um dispositivo constitucional introduzido na Carta Magna pela só razão que eu, testemunha do fato, esclareci, é também de estarrecer, como o da Guarda-Noturna que, embora não venha ao caso, não sei por que me terá vindo à lembrança.

O dispositivo só se aplica a assunto de interêsse nacional, reconhecido, notório, hipótese em que todos sempre estão de acôrdo. Votar, porém, matéria de outro gênero, além do mais, absurda, em três sessões por dia, ordinárias, noturnas, extraordinárias, secretas! Por que?

Reporto-me à resistência democrática, em cujo nome estou nesta tribuna, e a que se referiu, com tanta oportunidade, o eminente Senador por Minas Gerais.

Estão matando esta democracia, matando-a aos poucos. uma democracia golpeada. Os incumbidos de preservá-la, atacam-na, mutilam-na, degradam-na, des-

moralizam-na. Isto, Sr. Presidente, numa época em que os descontentamentos populares estão a transbordar, é um desafio à Nação.

Agora, o ponto de vista moral. Tudo isso em proveito ou aproveitando ao próprio Chefe do Estado em exercício do poder!

Onde estamos? Para onde vamos?

Refleta bem o Senhor Juscelino Kubitschek, S. Exa. está brincando com fogo. Pessoalmente em causa, num caso de tal natureza, apelo, Sr. Presidente, para êle próprio. Se esta emenda fôr aprovada do modo como está sendo, e, repito aquilo que disse quando se pretendeu cassar o mandato do Deputado Carlos Lacerda: é mais uma fogueira que se vai armar neste País. O escândalo é evidente, e há de bater-se à porta da Justiça para que esta também desabe, e então a Nação tenha a impressão de que nada funciona neste País, senão para o mal, senão para destruir estas pobres instituições, esta democracia que certa vez comparei a uma plantinha tenra – e é cada vez mais tenra, embora muita gente ainda se iluda, supondo-a sólida e consolidada.

Era o que tinha a dizer. (*Muito bem; muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Lameira Bittencourt, de acôrdo com o art. 59 do Regimento Interno do Senado.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (como líder da maioria) (*): – Sr. Presidente, ouvi com o maior acatamento, com religiosa atenção, guardando o mais absoluto silêncio, apesar da tentação justa e compreensível que por vêzes me assaltava o espírito de

(*) – Não foi revisto pelo orador.

apartear os eminentes oradores, as orações dos preclaros Colegas, os nobres e ilustres Senadores Milton Campos e Otávio Mangabeira.

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Obrigado pela parte que me toca. V. Exa. é sempre muito atencioso para com todos os colegas.

O SR. MILTON CAMPOS: – Muito grato também ao nobre orador.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Sr. Presidente, outra não poderia ser minha atitude, nem outro o meu dever. Assim agi – e assim procederei sempre – não só porque, embora militando em campos políticos opostos aos meus, êsses eminentes representantes, pela sua alta dignidade moral e pela sua indiscutível expressão política, devem merecer, como merecem, o nosso maior acatamento, respeito e admiração, como entendo que o assunto, pela sua natureza, relevância e complexidade, não comporta, pelo menos de minha parte, uma resposta ligeira através de apartes, ou imediata, através de discurso com que, de pronto, procurasse dentro das limitações das minhas forças, responder e replicar aos eminentes Colegas representantes de Minas Gerais e da Bahia.

O SR. MILTON CAMPOS: – Forças não faltam a Vossa Excelência.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Bondade e gentileza do nobre colega. Meu silêncio, entretanto, como Líder da Maioria e como Senador poderia ser mal compreendido se, de logo, não fôsse explicado. Por mais que me mereçam – e merecem muito, já o disse – os nobres e eminentes Senadores Milton Campos e Otávio Mangabeira, permito-me a ousadia de não poder aceitar, pelo menos em tôdas as suas conse-

quências e em tôdas as suas conclusões, as idéias jurídicas e as manifestações políticas por êle formuladas.

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Em todo o caso, aceita em algumas, não em tôdas.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – É tal o respeito e admiração que tenho por V. Exa. e pelo nobre Senador Milton Campos que, tôda vez que uma divergência nos separa no terreno das idéias, convicções e opiniões, reconheço minha própria fraqueza e chego a perguntar com quem estará a razão, com quem estará a verdade.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – No caso, não será respeito pessoal, mas respeito à Verdade que é eterna.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Meu nobre colega: V. Exa. conseguiu o que nem Cristo logrou: a certeza da verdade. Quando defendemos uma opinião, uma tese, julgamos – e somos sinceros – que a verdade está conosco; mas nunca podemos reivindicar a exclusividade, o monopólio da verdade, o acerto de nossas idéias e de atitudes.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – A verdade, no caso, é de evidência tal que não precisa de demonstração.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Fugiria do rumo que me tracei, de não discutir o assunto neste instante, guardando-me para fazê-lo em melhor oportunidade, se respondesse, de imediato ao eminente representante do Ceará, Senador Fernandes Távora, que a tese que defendemos não se apresenta com essa fragilidade política, jurídica e constitucional que serviu de base a vários discursos. Relembrarei, então, invocando o testemunho dos colegas,

que me honram com sua solidariedade, que a Emenda Constitucional, na segunda discussão, principalmente devido ao substitutivo através do qual acolhemos tôdas as divergências e reparos, foi aprovada unânimemente pelo Senado, com a votação máxima exigida na Carta Constitucional.

É êsse, entretanto, outro aspecto de ordem constitucional e política, que analisarei na ocasião adequada.

O SR. FERNANDES TAVORA: – Oportunamente direi a V. Exa. porque votei a favor da Emenda naquela ocasião.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito grato a Vossa Excelência.

Sr. Presidente, se quisesse antecipar, neste instante, a resposta que acho mais conveniente dar em breves dias, – poderia recordar também, invocando o testemunho dos nobres colegas que participaram da tramitação dessa emenda no Senado da República, que não foi apresentada, de modo algum, com o intuito de beneficiar o eminente Sr. Presidente da República. Os beneficiários seriam outros, como o serão; só posteriormente se descobriu que também favoreceria S. Exa. Tanto é esta a verdade histórica – e desafio contestação – que a proposição foi apresentada por Senador do Partido Social Democrático, o qual tem mantido nesta Casa linha de rigorosa altivez e independência política apenas seguindo os ditames da disciplina partidária nas chamadas "questões fechadas", impostas pela nossa agremiação. Tanto não se cogitou de beneficiar o eminente Sr. Presidente da República que entre os que desde logo mais entusiasticamente aplaudiram, apoiaram e defenderam a emenda, se contam membros dos mais eminentes de todos os Partidos, in-

clusive da Bancada da União Democrática Nacional.

Sr. Presidente, fugi, involuntariamente, da linha que me tracei, mas culpa não me cabe, porque fui provocado, amistosamente, pelo nobre Senador Fernandes Távora, cujos apartes sempre me honram.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Peço desculpas a V. Exa. se o provoquei, não foi êsse o meu intuito.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Provocação amistosa – repare V. Exa. – quase convite de amigo para amigo.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Assim, admito-o.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite o nobre orador um aparte ?

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Para mim é sempre honra e satisfação ouvir Vossa Excelência.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Queria apenas acentuar, já que V. Exa. referiu à votação unânime – que eu não somente combati a Emenda dos Conselheiros como votei, sempre pela sua rejeição, quando presente às votações.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Longe de mim querer desmentir o eminente Líder da União Democrática Nacional.

Desejo, no entanto, acentuar dois pontos: que, com relação à primeira emenda, apresentada pelo eminente Senador Gilberto Marinho, realmente contra ela se levantavam várias vozes das mais autorizadas e dignas, como a do nobre Senador João Villasbôas. Outro ponto: a segunda emenda, substitutiva, afinal aprovada, foi, conforme é do conhecimento de V. Exa., redigida através de consenso geral de opiniões, ouvidos todos os Srs. Senadores com representação nesta Casa, sem discriminação partidária.

Quanto ao resultado da votação, é possível esteja eu equivocado; mas, salvo engano, a última votação não ofereceu nenhum voto contrário. Merecem-me, porém tal confiança as palavras do nobre Senador João Villasbôas, que quero admitir esteja eu enganado. É fácil, verificar, entretanto quem está equivocado – eu ou V. Exa. – consultando os Anais desta Casa.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Apenas não houve voto divergente quanto a Redação Final da Emenda. Nas duas votações, porém, votei contrariamente à Emenda.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito grato a Vossa Excelência.

Sr. Presidente, com êsses reparos que contra a minha vontade não foram tão breves nem tão rápidos como eu desejaria, acentuo desde logo, não ficarão, por parte da Maioria, sem resposta, os discursos dos eminentes Senadores Otávio Mangabeira e Milton Campos, que ouvimos com a atenção e aprêço a que aquêles nobres representantes fazem jus.

Sr. Presidente, aproveitando minha presença na tribuna, dou conta de uma missão honrosa, que me foi cometida, na sessão de anteontem, pelos eminentes Senadores Silvestre Pércles e Freitas Cavalcanti, no tocante à situação dos trabalhadores e servidores em geral dos Postos Agro-Pecuários e das Patrulhas Mecanizadas. Informo, com muita satisfação, que desde anteontem à tarde o Chefe do Executivo aprovou o Plano de Trabalho dos Postos Agro-Pecuários, e das Patrulhas Mecanizadas do País, despacho que foi publicado no Diário da União que circulou ontem.

Com estas palavras, Sr. Presidente, encerro minha intervenção no assunto tão brilhantemente suscitado pelos nobres Senadores

Otávio Mangabeira e Milton Campos e dou, afinal, contas de incumbência que me foi confiada por um representante da Maioria e por um representante da Oposição, nesta Casa. *(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado).*

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Atílio Vivacqua, quarto orador inscrito.

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (lê o seguinte discurso): – Senhor Presidente, a Engenharia e o Brasil sofreram uma inestimável perda com o desaparecimento do Professor Edmundo Franca Amaral, expoente de sua classe, cientista, livre docente da Escola Nacional de Engenharia.

A morte colheu-o aos setenta anos, no seu dignificante pôsto de trabalho, em Bom Jesus de Itabapua, quando, com sua ardente confiança em nossos destinos, a qual foi a flor perene e imarcescível de sua existência, retomava os estudos das quedas do Inferno, Rosal e Calheiros do Rio Itabapua, nesse trecho limítrofe das terras fluminense e capixaba. Para o saudoso brasileiro, aquêles seu amado rio não separava, mas unia, através dos sentimentos da fraternidade **nacional**, pelo imperativo natural, que impõe aos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro a organização de um sistema elétrico comum, mediante o aproveitamento do enorme potencial hidráulico de mais de trezentos mil HP do Vale Itabapuanense. A necessidade dessa colaboração foi lúcidamente assinalada pelo ex-Deputado Paulo Resende, mereceu especial atenção do eminente ex-Governador Miguel Couto, com quem tratamos do assunto, que figura também entre as principais preocupações do dinâmico Governador Roberto da Silveira.

Graças às pesquisas e aos seus trabalhos, o Professor Franca Amaral foi que revelou e levantou esse potencial hidrelétrico. O Espírito Santo e Rio de Janeiro, em suma, o Brasil, apareceram assim maiores e mais ricos no mapa energético do Brasil. Novas esperanças e novas perspectivas vieram encorajar as populações daquele fértil vale, e também as das regiões circunvizinhas de Minas Gerais. Quando ocupou a Tribuna do Senado o ilustre Senador Bandeira Vaughan para focalizar o problema, da eletrificação do Estado do Rio, tive ocasião de render ao Professor Franca Amaral o tributo da simpatia e do aprêço dos meus coestaduanos. Ninguém mais do que ele se opôs ao condenável privilégio da exploração das quedas d'água do Itabapuana por uma empresa privada, sem entretanto fazer a respectiva utilização. Foi para ele, para o engenheiro e para o patriota um dos motivos de maior alegria, a celebração de uma vitória de seu idealismo e de sua perseverança, a revogação desse privilégio, que tanto afetava o desenvolvimento de uma das mais importantes regiões econômicas. O Professor Franca Amaral foi o idealizador e organizador no plano da construção da Central Elétrica de Macabu, considerado um dos mais notáveis do País, e a cuja realização estão ligados os nomes dos nossos mais eminentes engenheiros, dentre eles o Engenheiro Hélio de Macedo Soares. Inteligência amadurecida à luz de uma sólida concepção do progresso econômico, seguia as diretrizes de uma política básica de eletrificação com o apoio do Estado. Sob a sua modéstia ocultava-se um dos maiores valores da engenharia brasileira, a alta capacidade de cientista. São conhecidos os seus trabalhos nos setores da eletrônica e a padronização da ciclagem da corrente alternativa, a ser

adotada entre nós pelas empresas de serviço público.

Ao lado do seu mérito técnico e científico, sobressaíam suas nobres e excelsas virtudes morais. O Professor Franca Amaral deixou uma das mais ricas heranças de serviços prestados ao País. Meu Estado associa-se com o testemunho de sua admiração, às homenagens prestadas à memória desse digno e ilustre patriota. *(Muito bem!)*

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Não há mais orador inscrito.

O SR. VIVALDO LIMA (*):- Senhor Presidente, cumprio o dever de participar à Casa que a Comissão ontem designada para apresentar votos de boas-vindas ao Exmo. Sr. Doutor João Goulart, Presidente do Senado Federal, compareceu ao Aeroporto do Galeão e desincumbiu-se da tarefa que lhe foi atribuída. *(Muito bem)*.

O SR. PRESIDENTE:– Sobre a mesa ofício que vai ser lido.

É lido o seguinte:

Ofício

Em 22 de julho de 1959

Senhor Presidente:

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de conformidade com o disposto no art. 72 parágrafo único, do Regimento Interno que integrei, no Senado, a Bancada da U.D.N,

Atenciosas Saudações. – Albino Teixeira.

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa fica inteirada. Vai ser lido requerimento do nobre Senador Ruy Carneiro.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 232, DE 1959

Nos termos do art. 211, letra *n*, do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1959, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte:

Sala das Sessões, em 22 de julho de 1959. – *Ruy Carneiro*.

O SR. PRESIDENTE: – O projeto a que se refere o requerimento ora aprovado será incluído na ordem do dia da próxima sessão.

Há outro requerimento sobre a mesa.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 233, DE 1959

Nos termos do art. 211, letra *n*, do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1959, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte:

Sala das Sessões, em 22 de julho de 1959. – *Daniel Krieger*.

O SR. PRESIDENTE: – Também o Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1959, será incluído na Ordem do Dia da próxima sessão.

Mais um requerimento foi encaminhado à Mesa.

É lido e deferido o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 234, DE 1959

Nos termos do Regimento Interno, requeiro ao Sr. Ministro

das Relações Exteriores as seguintes informações:

1 – Quantas exposições, de arquitetura brasileira foram realizadas pela Divisão Cultural do Itamarati em 1958 e primeiro semestre de 1959 no exterior.

2 – Qual o programa dessas exposições para o segundo semestre de 1959.

3 – Quais as despesas em dólares e cruzeiros realizadas com essas exposições.

4 – Relação dos funcionários deslocados da Secretaria de Estado para acompanhar as exposições e quanto receberam em dólares e cruzeiros.

Sala das Sessões, em 22 de julho de 1959. – *Mem de Sá*.

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara número 130, de 1955 (nº 138, de 1955, na Câmara), que dispõe sobre a extinção da Comissão Especial de Faixa de Fronteiras e transferência dos encargos e dotações da mesma Comissão, tendo Pareceres:

1 – Sobre o Projeto (ns. 79, 80 e 232, de 1956) das Comissões:

- de Constituição e Justiça, favorável;
- de Relações Exteriores, favorável;
- de Segurança Nacional, favorável; e
- de Finanças, favorável, com modificação.

II – Sobre as emendas: (números 141 a 143, de 1957 e 328, de 1959) das Comissões:

- de Constituição e Justiça, favorável;
- de Relações Exteriores, favorável;

– de *Segurança Nacional*, contrário; e
– de *Finanças*, favorável, oferecendo a de nº 1-C e favorável à de número 2.

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 235, DE 1959

Nos termos dos arts. 212, letra I, e 274 letra a, do Regimento Interno, requero adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 1955 e a sua volta à Comissão de Segurança Nacional, a fim de que sobre ele seja novamente ouvida à vista do tempo decorrido desde a data do seu último parecer.

Sala das Sessões, em 22 de julho de 1959.
Lameira Bittencourt.

O SR. PRESIDENTE: – De acordo com o voto do Plenário o projeto é retirado da Ordem do Dia voltando à Comissão de Segurança Nacional.

Discussão única do Requerimento nº 230, de 1959, da Comissão de Economia, solicitando, nos termos do art. 171 § 7º do Regimento Interno, a volta, à Comissão de Legislação Social, do Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 1958, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Previdência Social e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o requerimento.

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está encerrada.

Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovada.

O projeto volta à Comissão de Legislação Social.

Segunda discussão do Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1959, que dá nova redação ao art. 8º da Lei nº 2.599, de 13 de setembro de 1955, que dispõe sobre o plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São Francisco (de autoria do Sr. Senador Juracy Magalhães, aprovado em 1ª discussão em 16-7-1959), tendo Pareceres Favoráveis, sob. ns. 314 a 316, de 1959, das Comissões:

– de *Constituição e Justiça*;

– de *Economia e*

– de *Finanças*.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está encerrada. Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à Comissão de Redação:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 2 DE 1959

Dá nova redação ao art. 8º da Lei número 2.599, de 13 de setembro de 1955, que dispõe sobre o plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São Francisco.

Art. 1º O artigo 8º da Lei número 2.599, de 13 de setembro de 1955, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 8º A Comissão do Vale do São Francisco, mediante convênios, cooperará com os municípios da Bacia na instalação ou melhoramento de um serviço de abastecimento d'água potável, empregando, em cada caso, por conta das dotações do artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, quantia não superior a Cr\$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), competindo-lhe estudar, projetar e executar as respectivas obras".

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.

Não há oradores inscritos.

O Sr. Senador Atílio Vivacqua pronuncia discurso que será publicado depois.

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador inscrito. *(Pausa)*.

Nada mais havendo que tratar, vou levantar a sessão.

Designo para a de amanhã, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 – Discussão única da Redação Final do Projeto de Resolução nº 7, de 1959 (de autoria da Comissão de Constituição e Justiça), que suspende a execução parcial da Lei nº 3.456, de 30 de dezembro de 1953, do Estado de São Paulo, (redação oferecida pela Comissão de Redação, em seu Parecer nº 344, de 1959).

2 – Discussão única da Redação Final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1957 (nº 1.714, de 1958, na Câmara), que cria cargos isolados, de provimento efetivo, no Ministério do Exército (redação oferecida pela Comissão de Redação, em seu Parecer nº 340, de 1959).

3 – Discussão única da Redação Final do Projeto de Lei do Senado número 41, de 1954, (de autoria do Senador Othon Mäder), que dá nova redação a. Lei nº 2.196, de 1º de abril de 1954, que acrescentou novo item ao parágrafo único do art. 285, da Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre os serviços dos trabalhadores na movimentação de mercadorias, (redação oferecida pela Comissão de Redação, em seu Parecer número 343, de 1959).

4 – Discussão única da Redação Final do Projeto de Lei do Senado número 10, de 1958, emendado pela Câmara, que permite consignação em folha de pagamento de mensalidades e descontos em favor da Sociedade Beneficente dos Fiscais Aduaneiros de Santos (redação oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 341, de 1959).

5 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara número 47, de 1958 (nº 879, de 1955, na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr\$ 84.000.000,00 destinado a cobrir deficiências da receita da Companhia Nacional de Navegação Costeira, tendo Parecer Favorável, sob nº 320, de 1959, da Comissão de Finanças.

6 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1959, que fixa os vencimentos do cargo de Procurador da Justiça, carreira do Ministério Público do Distrito Federal (incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício concedida na

sessão anterior a requerimento do Senhor Senador Ruy Carneiro), tendo Pareceres Favoráveis das Comissões:

- de Serviço Público Civil, e
- de Finanças.

7 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1959, (número 3.974, de 1958, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cruzeiros 10.000.000,00, destinado à construção do edifício da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre (incluído em Ordem do Dia, em virtude de dispensa de interstício, concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. Se-

nador Daniel Krieger), tendo Parecer Favorável, sob nº 347, de 1959, da Comissão de Finanças.

8 – Discussão única do Parecer nº 338, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, pelo arquivamento da Indicação nº 1, de 1958, que indica, ao Exmo, Sr. Presidente da República, a conveniência de determinar as necessárias providências, a fim de possibilitar a vinda ao Brasil, de um grupo de técnicos capacitados para a introdução do Cérebro Eletrônico, nos trabalhos censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às 16 horas.

73ª SESÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 23 DE JULHO DE 1959

PRESIDENCIA DOS SRS. CUNHA MELLO E PAULO FERNANDES

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Albino Fonseca.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Atílio Vlvacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Miguel Couto.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.

João Villasbôas.

Fernando Corrêa.

Gaspar Velloso.

Souza Naves.

Francisco Gallotti.

Saulo Ramos.

Brasília Celestino.

Daniel Krieger.

Mem de Sá.

Guido Mondin. – (50).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 50 Senhores Senadores.

Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 2º Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. Segundo Secretário, servindo de 1º, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

Do Sr. Presidente da República, ns. 116 e 117, de 1959, restituindo autógrafos dos seguintes projetos de lei, já sancionados:

Nº 27, de 1959, que concede abono provisório aos servidores auxiliares de Tribunais Federais;

– Nº 197, de 1959, que concede pensão especial de Cr\$ 3.000,00 mensais a Felizardo Avelino de Cerqueira, guia da Comissão Demarcadora de Limites Brasil-Peru.

PARECERES
NS. 350 E 351, DE 1959

Nº 350, de 1059

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 223, de 1958 (na Câmara nº 2.298-C, de 1957), que concede a pensão especial de Cr\$ 3.000,00 a Elza Carneiro Tavares, filha de Joaquim de Lima Tavares.

Relator: Sr. *Jorge Maynard*.

O Projeto de Lei da Câmara nº 223, de 1958, de autoria do nobre Deputado Sérgio Magalhães, concede a pensão especial de Cruzeiros 3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais, a Elza Carneiro Tavares, filha do ex-operário do Arsenal de Guerra, Joaquim de Lima Tavares, falecido, em 1918, sem haver deixado benefício algum para os seus dependentes.

O nobre autor do projeto não esclarece na justificação que nêle apensou, mas é de se supor que não tenha. Joaquim de Lima Tavares contribuído para o Montepio Civil, extinto em 1916, quando êle ainda era vivo e certamente encontrava-se em atividade.

Por êsse motivo, deixou sua família em desamparo, a exemplo de sua filha Elza Carneiro Tavares, solteira, aleijada, e sem possibilidades, portanto, de trabalhar para viver.

O Ministério da Guerra, ouvido a respeito, nenhuma restrição opôs ao projeto, enquadrando-o entre os casos excepcionais e dolorosos, cuja solução só poderá vir através de pensão especial.

Nestas condições, a Comissão de Constituição e Justiça, opina pela constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei em causa.

Sala das Comissões, em 28 de janeiro de 1959. – *Lourival Fontes*, Presidente. – *Jorge Maynard*, Relator. – *Atílio Vivacqua*. – *Lima Guimarães*. – *Gilberto Marinho*. – *Ruy Carneiro*.

Nº 351, de 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 223, de 1958.

Relator: Sr. *Victorino Freire*.

Pelo presente projeto, de iniciativa do nobre Deputado Sérgio Magalhães, é concedida a pensão especial de Cr\$ 3.000,00 mensais a Elza Carneiro Tavares, filha de Joaquim de Lima Tavares, que faleceu em 1918, como operário do Arsenal de Guerra, sem deixar, entretanto, qualquer benefício a sua família.

De fato, a legislação à época do falecimento daquele ex-servidor só beneficiava a família dos funcionários titulados, efetivos, pois só êstes puderam contribuir para o Montepio Civil, até o ano de 1918, quando foram proibidas novas inscrições na referida instituição.

Somente a partir de 1941, com a criação do IPASE, é que os extranumerários federais passaram a participar do plano de benefícios da Previdência Social.

Cabe observar, ainda, que a situação em exame parece idêntica à de centenas de outros ex-servidores, falecidos até 1939, sem contribuírem para instituição de previdência. Sem dúvida, o Estado foi o grande responsável pelo abandono em que deixaram suas famílias, mas a esta altura, já não se pode oferecer solução de caráter geral, tendo em vista, por um lado, o vulto da despesa, e, por outro, o fato de que, à exceção da viúva, os filhos de tais servidores já atingiram a maioridade.

Convém não confundir o caso dêsses ex-servidores, simples contratados sem direito, sequer à estabilidade e que jamais contribuíram para o Montepio Civil, com a situação dos funcionários efetivos. Dêstes, somente os nomeados a partir de 19-6 deixaram de fazer parte da referida entidade, até que em 1928, passaram a contribuir para o Instituto de Previdência, mais tarde transformado no IPASE.

Para solucionar a situação dos possíveis beneficiários dos funcionários nomeados após 1916 e falecidos até 1926, a Lei nº 2.192, de 5 de março de 1954, permite o pagamento de todas as contribuições do período em que o "de cujos" esteve impedido de contribuir para o Montepio, a fim de que se processe a habilitação das pensões, sem direito percepção de atrasados.

Essa providência legislativa, entretanto, beneficia apenas um pequeno grupo, pois não atinge os beneficiários daqueles que, em vida, não tiveram o direito de participar do Montepio nem de outra entidade semelhante.

O projeto em exame, embora beneficie dependente de ex-servidor falecido naquelas condições, não cria precedente, porque, como medida isolada, tem como fundamento principal o fato de ser a beneficiária inválida "sem possibilidade de trabalhar para viver".

Julgamos a sua aprovação um ato de justiça social.

Há, porém, na redação do art. 1º, pequeno equívoco quanto ao nome da interessada. Conforme tivemos ocasião de verificar através de sua certidão de idade, em que figura somente o prenome Elza, e de sua carteira de identidade, o seu nome completo é Elza Borges Tavares.

Nestas condições, opinamos favoravelmente ao projeto, com a seguinte:

EMENDA Nº 1CF

Ao art. 1º

Onde se lê:

..."Elza Carneiro Tavares"

leia-se:

...Elza Borges Tavares.

Sala das Comissões, em 21 de julho de 1959. – *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Victorino Freire*, Relator. – *Lima Guimarães*. – *Francisco Gallotti*. – *Eugênio de Bar.*

ros. – Fausto Cabral. – Vivaldo Lima. – Taciano de Mello. – Daniel Krieger. – Mem de Sá. – Ary Vianna.

PARECER
Nº 352, DE 1959

Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 1959, (nº 1.998-C, na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cruzeiros 200.000,00 para atender a despesas da Academia Nacional de Medicina com a publicação de trabalhos científicos.

Relator: Sr. *Vivaldo Lima*.

O Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 1959, encaminhado ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, autoriza a abertura, pelo Ministério da Educação e Cultura, do crédito especial de Cr\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), para atender a despesas da Academia Nacional de Medicina com a publicação de trabalhos científicos.

Trata-se de uma espécie de auxílio do Governo Federal à citada Academia, tendo em vista a posição desta de órgão consultivo do primeiro em matéria de medicina e higiene.

Com os recursos em aprêço – a pequena dotação de Cr\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) – a Academia Nacional de Medicina fará publicar trabalhos científicos aprovados, em Plenário ou apresenta. dos em disputa de prêmios acadêmicos.

A proposição parece-nos justa, especialmente se se considerar a tradição da respeitável entidade.

Nestas condições, a Comissão de Finanças opina pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 1959.

Sala das Sessões, em 21 de julho de 1959. – *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Vivaldo Lima*, Relator. –

Fausto Cabral. – Taciano de Mello. – Daniel Krieger. – Mem de Sá. – Ary Vianna. – Francisco Gallotti. – Victorino Freire. – Eugênio de Barros.

PARECER
Nº 353, DE 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 1959 (na Câmara, nº 3.185-C, de 1957), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – o crédito especial de Cr\$ 1.416.180,80, para pagamento de gratificações.

Relator: Sr. Ary Vianna.

O presente projeto, originário do Tribunal Superior Eleitoral, autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunais Regionais Eleitorais – o crédito especial de Cruzeiros 51.416.180,80, para atender ao pagamento de gratificações pela prestação de serviços eleitorais a Juízes e Escrivães eleitorais, durante o exercício de 1957.

De acôrdo com o art. 193, § 2º da Lei nº 1.164, de 24 de julho de 1950 (Código Eleitoral), as gratificações devidas, aos Juízes e Escrivães eleitorais eram fixados em Cr\$ 1.500,00 e Cr\$ 800,00 mensais, e, nessa base, as dotações necessárias foram consignadas no Orçamento de 1957. Entretanto, já se encontrava este votado pelo Congresso, quando a Lei nº 2.982, de 30 de novembro de 1956, majorou tais gratificações para Cr\$ 2.500,00 e Cr\$ 1.500,00, respectivamente.

Em consequência, houve uma insuficiência de Cr\$ 51.416.180,80 naquelas dotações, a qual é atendida pelo projeto em exame, que discrimina, por Tribunal, as importâncias a que fazem jus os Juízes e Escrivães eleitorais.

Tratando-se de crédito destinado a atender despesas decorrentes de

lei, opinamos favoravelmente ao projeto.

Sala das Comissões, em 21 de julho de 1959.
– Gaspar Velloso, Presidente. – Ary Vianna, Relator. – Lima Guimarães. – Francisco Gallotti. – Victorino Freire. – Eugênio de Barros. – Fausto Cabral. – Vivaldo Lima. – Taciano de Mello. – Daniel Krieger. – Mem. de Sá.

PARECER
Nº 354, DE 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 1959, (na Câmara nº 4.352-B-58) que autoriza a abertura do crédito especial de Cr\$ 170.016,10, para atender ao pagamento do salário-família e de gratificações adicionais de seu pessoal.

Relator: Sr. Mem de Sá.

Como esclarece a ementa, o Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 1959, tem por finalidade autorizar a abertura de um crédito especial de Cr\$ 170.016,10 ao Poder Judiciário – Justiça Militar – Superior Tribunal Militar, a fim de atender ao pagamento do salário-família e de gratificações adicionais por tempo de serviço, a diversos servidores daquela côrte de justiça militar, relacionados, no art. 1º, com a discriminação das importâncias correspondentes, a que têm direito.

Trata-se, portanto, de conferir recursos financeiros adequados para que sejam satisfeitas despesas compulsórias, decorrentes de vantagens atribuídas em lei aos servidores públicos.

Nada há, pois, a objetar, ao projeto que, tendo tido origem e tramitação regulares, merece aprovação.

Sala das Comissões, em 21-7-1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Mem de Sá, Relator. – Taciano de Mello. – Daniel Krieger. – Vivaldo Lima. – Victorino Freire. –

Lima Guimarães. – Francisco Gallotti. – Fausto Cabral. – Ary Vianna.

PARECER
Nº 355, DE 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 1959, (nº 2.065. C-56, na Câmara dos Deputados), que revigora o Decreto-lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, e lhe altera o alcance do art. 1º.

Relator: Sr. *Vivaldo Lima*.

O presente projeto de lei tem por objetivo:

a) revigorar o prazo da vigência do Decreto-lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946;

b) altera o alcance do art. 1º do mencionado decreto-lei, dispensando do exame de habilitação os enfermeiros práticos e as parteiras com mais de vinte (20) anos de efetivo exercício profissional.

Como se vê, a proposição não diz respeito a questão que, direta ou indiretamente, envolva consequência financeira, e, pois, da competência específica desta Comissão.

Dêsse modo, parece-nos, sobre este projeto, deveriam se pronunciar as Comissões de Saúde e de Educação e Cultura.

É o que sugerimos.

Sala das Comissões, em 21 de julho de 1959.
– *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Vivaldo Lima*, Relator. *Fausto Cabral*. – *Mem de Sá*. – *Daniel Krieger*. – *Ary Vianna*. – *Lima Guimarães*. – *Francisco Gallotti*. – *Victorino Freire*. – *Eugênio de Barros*. – *Taciano de Mello*.

PARECERES
NS. 356 E 357, DE 1959

Nº 356, de 1959

Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, sobre o Projeto de Lei da

Câmara nº 35, de 1959 (na Câmara nº 4.325-C, de 1958), que inclui a rodovia que liga os Municípios de Limeira Pirassununga, Ribeirão Preto o, Igarapava e Delta, no Estado de São Paulo; Uberlândia e Araguari, no Estado de Minas Gerais; Catalão e Cristalina, no Estado de Goiás; e Brasília, no Plano Rodoviário Nacional.

Relator: Sr. *Taciano de Mello*.

O projeto de lei em exame, de autoria do nobre Deputado Wagner Estelita, visa a incluir no Plano Rodoviário Nacional a ligação Limeira, Pirassununga, Ribeirão Preto, Igarapava e Delta, no Estado de São Paulo; Uberaba, Uberlândia e Araguari, no Estado de Minas Gerais; Catalão e Cristalina, no Estado de Goiás; e Brasília.

Determina ainda o projeto que, para êsse fim, se consigne no Orçamento da União, durante cinco exercícios consecutivos, a importância de 200 milhões de cruzeiros, destinados às despesas com a implantação e pavimentação da referida rodovia.

O projeto mereceu aprovação unânime nas Comissões técnicas e no Plenário da Câmara dos Deputados. Essa tramitação tranqüila e incontroversa é bem eloqüente do acerto dos objetivos propostos.

Realmente, conforme se vê da respectiva justificação, a simples inspeção do mapa anexo revela a espontaneidade da ligação, que sobre representar o caminho mais curto entre São Paulo e Brasília, articula zonas da maior expressão econômica de três Estados da Federação (São Paulo, Minas e Goiás).

A inspeção do mapa ainda nos revela, conforme também acentua a justificação do projeto, que toda uma vasta região central, compreendendo uma área da ordem de 55 mil quilômetros quadrados, com uma população superior a 400 mil almas, permanece bloqueada, sem o acesso rodoviário indispensável à circulação de sua riqueza. A rodovia de

que trata, corrige tal situação e merece, por isso, no Senado, como mereceu na Câmara, integral apoio.

Releva notar que o Orçamento de 1958 previu 100 milhões para a mencionada ligação, que também conta, no orçamento vigente, com a importância de 150 milhões. A Proposta Orçamentária do Executivo, para 1960, a seu turno, pede para o mesmo fim 100 milhões. Trata-se, portanto, de obra em andamento e a inclusão de 200 milhões, no próximo orçamento, representa, apenas, acréscimo relativamente pequeno nos recursos que o Governo vem reservando para o empreendimento.

Rodovia de indiscutível repercussão na economia nacional e apresentando tôdas as características de ligação federal, deve, pois, ser incluída no Plano Rodoviário Nacional e justifica que lhe sejam reservados os recursos pedidos, no Orçamento da União.

Somos, portanto, pela aprovação do projeto, tal como remetido pela Câmara dos Deputados.

Sala das Comissões, em 15 de julho de 1959.
– *Francisco Gallotti*, Presidente. – *Taciano de Mello*, Relator. – *Coimbra Bueno*. – *Eugênio de Barros*.

Nº 357, DE 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 1959.

Relator; *Sr. Francisco Gallotti*.

O Projeto de Lei da Câmara nº 4.325–C, de 1958, que, no Senado tomou o nº 35, de 1959, incluía rodovia que liga os Municípios de Limeira, Pirassununga, Ribeirão Preto, Igarapava e Delta, no Estado de São Paulo; Uberlândia, Uberaba e Araguari no Estado de Minas Gerais; Catalão e Cristalina no Estado de Goiás, rumo a Brasília, no Plano Rodoviário Nacional. A mudança da nossa Capital para Brasília é um fato. Partindo daí, se examinarmos o mapa do Brasil, muito em especial a zona que ro-

deia a futura Capital, e se observarmos o sistema rodoviário que a ela dá acesso, notaremos, de logo, um claro impressionante: a omissão de ligação direta de uma zona riquíssima, qual seja a linha Limeira – Pirassununga – Ribeirão Preto – Igarapava – Delta – Uberaba – Uberlândia e Catalão a Brasília.

Será tal ligação importante veículo para o carregamento da produção de uma vasta e rica zona de mais de 55.000 quilômetros quadrados com uma população superior a 400.000 habitantes. Está assim plenamente justificada a iniciativa do Sr. Deputado Wagner Estelita. O parecer do Sr. Senador Taciano de Mello, relator na Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, aprovado por unanimidade, demonstra cabalmente, do grande alcance da iniciativa. Na Câmara dos Senhores Deputados, não só em tôdas as Comissões, como em Plenário, a aprovação foi unânime.

É preciso esclarecer a esta Comissão, que deve apreciar a matéria sob o aspecto financeiro, que a obra, por dotações orçamentárias, já foi iniciada, pois que no Orçamento de 1958 se achava consignada a dotação de 100 milhões, no de 1959, de 150 milhões e na proposta para 1960, de 100 milhões.

Esta obra, porém, não deve e não pode estar sujeita a vacilações que a possam ameaçar não só de diminuição da intensidade de trabalho, e, muito menos, de uma possível paralisação.

Daí o projeto – que prevê, conste do orçamento geral da União, durante cinco exercícios consecutivos, a dotação de 200 milhões cada exercício, garantindo, dêsse modo, a certeza do acabamento de tão importante ligação rodoviária, que, sem dúvida, muito contribuirá para o desenvolvimento econômico do Brasil.

Está, pois, plenamente justificada a inclusão dessa rodovia no Plano Rodoviário Nacional.

Nosso parecer, assim, pela aprovação.

Sala das Comissões, em 21 de julho de 1959.
– Gaspar Velloso, Presidente. – Francisco Gallotti, Relator. – Mem de Sá. – Ary Vianna. – Lima Guimarães. – Victorino Freire. – Eugênio de Barros. – Fausto Cabral. – Vivaldo Lima. – Daniel Krieger. – Taciano de Mello.

PARECER
Nº 358, DE 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1959 (nº 285-B, de 1959, na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial de Cr\$ 5.000.000,00, para atender a despesas com os trabalhos desenvolvidos pela Comissão da Supervisão de Órgãos Autônomos.

Relator: Sr. Ary Vianna.

O presente projeto, originário do Poder Executivo, autoriza a abertura, pelo, Ministério da Justiça e Negócios Interiores, do crédito especial de Cr\$ 5.000.000,00, para atender, no corrente exercício, a despesas de qualquer natureza com os trabalhos a cargo da Comissão de Supervisão de Órgãos Autônomos.

Trata-se de Órgão de controle, instituído pelo Decreto nº 45.039, de 5 de dezembro de 1958, alterado pelo de nº 45.501, de 26 de fevereiro último, sob a presidência do Ministro da Justiça e Negócios Interiores, composto de cinco membros, nomeados pelo Presidente da República, com a atribuição de supervisionar e fiscalizar o funcionamento dos seguintes órgãos subordinados à Presidência da República:

- a) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;
- b) Comissão do Vale do São Francisco;

c) Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia.

Conforme esclareceu o Ministério da Justiça e Negócios Interiores, na exposição de motivos anexa à Mensagem Presidencial que encaminhou o projeto à consideração do Congresso, a referida Comissão, órgão que foi criado em dezembro de 1958, quando já se achava elaborada a vigente Lei de Meios, motivo por que não foram previstos recursos orçamentários para o custeio de suas atividades. Estima aquele Ministério em Cruzeiros 5.000.000,00 as despesas com a instalação e o funcionamento do novo órgão, durante o corrente exercício.

A vista do exposto, opinamos favoravelmente ao projeto.

Sala das Comissões, em 21 de julho de 1959.
– Gaspar Velloso, Presidente. – Ary Vianna, Relator. – Lima Guimarães. – Francisco Gallotti. – Victorino Freire. – Eugênio de Barros. – Fausto Cabral. – Vivaldo Lima. – Taciano de Mello. – Daniel Krieger. – Mem de Sá. – Lima Guimarães.

PARECE
Nº 359, DE 1959

Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei número 45, de 1959 (nº 4.089-B, de 1959, na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Marinha, o crédito especial de Cr\$ 85.000.000,00, para atender a despesas de qualquer natureza com o prosseguimento da construção e instalação do Instituto de Pesquisas da Marinha.

Relator: Sr. Ary Vianna.

O projeto de lei que passamos a relatar, de autoria do já falecido Deputado Leoberto Leal, autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Marinha, o crédito especial de Cr\$ 85.000.000,00 (oitenta-

ta e cinco milhões de cruzeiros), para atender a despesas de qualquer natureza com o prosseguimento da construção do Instituto de Pesquisas da Marinha.

A douta Comissão de Finanças, da Câmara dos Deputados, ao dar parecer sobre o presente projeto, assinalou, com muita propriedade, que a construção do Instituto de Pesquisas da Marinha, objetiva colocar a Marinha de Guerra, no campo da tecnologia, em pé de igualdade com o Exército e a Aeronáutica; pois, que, o primeiro, conta com a Escola Técnica e, a segunda, com o Centro Técnico de São José dos Campos.

Vale esclarecer, aliás, que, no Orçamento de 1957, na consignação *obras* (estudos e projetos), foi atribuída à Marinha de Guerra, a dotação de Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), para "organização de um laboratório de pesquisas técnicas, com a qual fôssem iniciados o planejamento e a execução das obras relativas ao Instituto em aprêço".

Daí para cá, sem motivos muito claros, o Orçamento deixou de contemplar, em verba própria, a construção do Instituto de Pesquisa da Marinha, órgão pelo qual o saudoso companheiro Leoberto Leal, achou de corrigir a situação, submetendo ao Congresso Nacional o projeto que ora examinamos.

A matéria poderia vir a ter solução normal dentro do próprio Orçamento, na oportunidade em que votássemos, nesta Casa, a Lei de Meios para 1960.

Acontece, entretanto, que isso seria retardar, por mais um ano, o prosseguimento das obras de construção do Instituto, que não obtiveram recursos próprios, tanto no exercício de 1958, como de 1959.

Com o crédito especial em causa, poderá a Marinha prosseguir, ainda este ano, as obras já projetadas, contando, até mesmo com recursos para aplicação em 1960, não ficando, assim, na dependência de verba orçamentária específica, em relação ao próximo exercício.

Diante desses fatos, somos de parecer que deve a Comissão de Finanças aprovar o projeto.

Nestas condições, a Comissão de Finanças opina favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara nº 45 de 1959.

Sala das Comissões, em 21 de julho de 1959.
– Gaspar Velloso, Presidente. – Ary Vianna, Relator.
– Vivaldo Lima. – Fausto Cabral. – Francisco Gallotti
– Taciano de Mello. – Mem de Sá. – Eugênio de Barros. – Daniel Krieger. – Victorino Freire.

PARECER
Nº 360, DE 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 1959 (nº 4.772-B, de 1958, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder Executivo a abrir, através do Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cruzeiros 3.800.000.00, para pagamento de exercícios findos devidos a funcionários aposentados da Secretaria da Câmara dos Deputados.

Relator: Sr. Ary Vianna.

O presente projeto, de Iniciativa da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, autoriza a abertura, pelo Ministério da Fazenda, do crédito especial de Cr\$ 3.800.000,00, para atender ao pagamento de diferença de proventos aos funcionários aposentados da Câmara dos Deputados.

Trata-se de importância devida nos termos da legislação em vigor, e para cujo pagamento há necessidade de crédito especial, por se relacionar com exercícios já encerrados, conforme esclarece o parecer da Mesa da Câmara que fundamenta o projeto em exame.

Nestas condições, opinamos pela sua aprovação.

Sala das Comissões, em 21 de julho de 1959. – Gaspar Velloso, Pre-

sidente. – Ary Vianna, Relator. – Daniel Krieger. – Vivaldo Lima. – Taciano de Mello. – Mem de Sá. – Victorino Freire. – Eugênio de Barros. – Francisco Gallotti.

PARECERES
NS. 361 E 362, DE 1959

Nº 361, DE 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 42, de 1956, que torna obrigatória a instituição em bem de família, dos imóveis adquiridos com financiamento da Caixa Econômica Federal, dos Institutos de Previdência e Assistência Social e da Fundação da Casa Popular, destinados a servir de moradia ao adquirente e sua família.

Relator: Sr. Atílio Vivacqua.

Escreveu Clóvis Bevilacqua, comentando o art. 70 do Código Civil, pelo qual se instituiu, no Brasil, o *bem de família*:

"Quando apareceu a emenda do Senado, introduzindo no Código Civil o *homestead*, nenhuma voz se alçou, embargando-lhe o passo. E, bem ponderados os motivos de aceitação, e os de repulsa, podemos dizer que, se o instituto não tem as virtudes miraculosas, que enxergaram nêles os entusiastas, se, no próprio país de origem, os seus resultados foram insignificantes, ou até inúteis, como diz LEHR, não deixa de ser um certo amparo, que a lei oferece à família; e essa consideração nos deve mover em favor do instituto, ainda que não lhe possamos atribuir o grande interesse social, que, em certa época, a doutrina lhe apontou".

Êsses comentários do inolvidável
jurisconsulto bastariam para jus-

tificar tôda simpatia e atenção com que deve ser examinado o presente projeto, de autoria do eminente Senador Auro de Moura Andrade, que torna obrigatória a instituição, em bem de família, dos imóveis adquiridos com financiamento da Caixa Econômica Federal, dos Institutos de Previdência e Assistência Social e da Fundação da Casa Popular, destinados a servir de moradia ao adquirente e sua família.

Trata-se, sem dúvida, de uma proposição inspirada em altos propósitos e de largo alcance social, uma vez que contribuirá, de maneira positiva, para preservar as bases materiais da organização familiar.

II – O projeto está bem estudado e procura tôdas as cautelas para, garantindo o instituto, não permitir desvio na utilização do imóvel.

Assim, o art. 1º vincula o prédio a seu fim específico, estabelecendo que seja "destinado a servir de moradia ao adquirente e sua família".

No art. 2º, que repete o disposto no art. 70 do C.C., se determina que o imóvel ficará isento de execução por dívidas, salvo as que provierem de impostos e as que resultaram das operações de financiamento a êle relativas.

A cláusula de instituição de imóvel em bem de família constará da escritura pública de compra e venda e será reproduzida na transcrição do título (art. 3º), independentemente a instituição do imóvel em bem de família de qualquer requisito especial (art. 4º), sem levar-se em conta a existência de dívida anterior (parágrafo único do art. 4º).

A Caixa Econômica, os Institutos de Previdência e a Fundação da Casa Popular só aceitarão propostas de financiamentos dos pretendentes a casa própria, que se obriguem a instituir o imóvel a ser adquirido ou construído, em bem de família (art. 5º), não podendo (art. 6º) os imóveis assim adquiridos ser alienados sem autorização judicial,

O imóvel instituído em bem de família não será inventariado nem partilhado enquanto continuar a residir nêlo o cônjuge sobrevivente ou desquitado, e filho menor (artigo 7º).

Finalmente, estabelece o projeto (art. 8º) que suas disposições só se aplicam aos imóveis cuja aquisição haja sido financiada pelas entidades já referidas: Caixa Econômica, Institutos de Previdência e Fundação da Casa Popular.

III – Como se vê, a providência legislativa está em linhas gerais, bem articulada, e seu autor a justificou de modo conveniente, lembrando:

"O reconhecimento de franquia tão relevante, no quadro de um sistema informado, todo êle, pelo princípio da responsabilidade patrimonial – segundo o qual a garantia genérica do credor é constituída por todos os bens do patrimônio do devedor – a licença legal para a formação de um "patrimônio separado", que importa no reconhecimento de exceção a um postulado básico e universal de direito, só se explicaria e só se justificaria pela necessidade social de resguardar e proteger a família, assegurando-lhe um abrigo a salvo de execução por dívidas. A casa própria é a base física necessária à estabilidade da família, que por sua vez é o fundamento da estrutura social".

IV – O pensamento do ilustre representante por São Paulo é justo, claro e humano e com êle estamos de pleno acôrdo, pelo que também com o projeto, que realiza êsse pensamento.

V – Três alterações, porém, afiguram-se-nos necessárias, na proposição: substituição do art. 4º e seu parágrafo único, por outro artigo, exclusão do art. 8º e eliminação, entre as entidades citadas, da Caixa Econômica.

O art. 4º e seu parágrafo, como estão redigidos, são inaceitáveis.

Realmente, não seria admissível que a instituição do imóvel em bem de família independesse do atendimento de qualquer requisito especial, e muito menos que, no caso de existência de dívida anterior, ficasse o instituidor dispensado de promover a publicação de editais para conhecimento de terceiros.

Preferimos, na espécie, fazer prevalecer o que, sôbre a hipótese, já dispõe o Código do Processo Civil em seu Título XXXVI.

Quanto ao art. 8º, é redundante, uma vez que, pelo art. 1º, já se sabe que as disposições do projeto só se aplicariam aos imóveis adquiridos mediante financiamento das entidades mencionadas.

Finalmente, não vemos como, no caso, equiparar a Caixa Econômica aos Institutos de Assistência e à Fundação da Casa Popular, e isto porque a Caixa Econômica, embora também desempenhe funções de caráter assistencial, pratica muitas outras modalidades de operações imobiliárias e de crédito e não tem, como os institutos, contribuintes certos e compulsórios, sendo excessivo, assim, incluí-la entre as instituições a que alude o projeto.

VI – Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto, com as três seguintes emendas:

Nº 1-CEJ

Transformem-se o art. 4º e seu parágrafo único no seguinte artigo:

"Art. 4º A instituição do imóvel em bem de família observará o disposto no Título XXXVI do Código de Processo Civil".

Nº 2-CCJ

Elimine-se o art. 8º, dando-se êste número ao atual art. 9º.

Nº 3-CCJ

Elimine-se, no art. 1º, a expressão "Caixa Econômica".

Sala das Comissões, em 17 de junho de 1959.
- *Lourival Fontes*, Presidente, - *Atílio Vivacqua*, Relator. - *Daniel Krieger*. - *Milton Campos*. - *Menezes Pimentel*. - *Rui Palmeira*. - *Mourão Vieira*. - *Lima Guimarães*, com restrições.

Nº 362, DE 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 42, de 1956.

Relator: Sr. *Mem de Sá*.

O Projeto de Lei nº 42, de 1956, é de autoria do nobre Senador Auro Moura Andrade, e tem por finalidade tornar obrigatória a instituição em bem de família dos imóveis adquiridos com financiamento da Caixa Econômica Federal, dos Institutos de Previdência e da Fundação da Casa Popular, destinados a servir de moradia ao adquirente e sua família.

O enunciado desta ementa bem revela que a matéria foge das atribuições desta Comissão, pois que não oferece implicações de ordem orçamentária ou financeira, dignas de nota.

Foi o projeto examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que lhe apresentou emendas, após haver solicitado e obtido informações e esclarecimentos dos Institutos de Previdência e da Fundação da Casa Popular.

Parece-nos, assim, que nada tendo esta Comissão a objetar ao projeto, pois o mérito dêste escapa à sua competência, deveria êle ser submetido ao exame da douta Comissão de Legislação Social, antes de levado ao Plenário.

Sala das Comissões, em 21 de julho de 1959.
- *Gaspar Velloso*, Presidente. - *Mem de Sá*, Relator. - *Lima Guimarães*. - *Francisco Gal-*

lotti. - *Eugênio de Barros*. - *Victorino Freire*. - *Fausto Cabral*. - *Vivaldo Lima*. - *Taciano de Mello*. - *Daniel Krieger*. - *Ary Vianna*.

PARECERES

NS. 363 E 364, DE 1959

Nº 363, de 1959

Da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1959, que altera a constituição do Conselho Consultivo da Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional.

Relator: Sr. *Mem de Sá*.

O Projeto de Lei do Senado, de autoria do Senador Irineu Bornhausen, nº 10, de 1959, estabelece que o Conselho Consultivo da Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional passa a ser integrado por mais um membro, representante dos Sindicatos dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração do Carvão, acrescentando que êste novo representante será indicado ao Presidente da República, em lista tríplice, organizada por eleição pelos respectivos órgãos de classe.

O ilustre Senador catarinense justifica amplamente sua proposição mostrando o alto interesse de haver, no Conselho Consultivo da Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional, um representante dos trabalhadores, que será o porta-voz e defensor dos interesses dêstes ao lado dos dentais integrantes daquele órgão, capacitado, por sua vez, a transmitir a seus mandantes a complexidade dos problemas econômicos e sociais dêste setor fundamental de nossa economia. A participação dos delegados do trabalho em órgãos colegiados consultivos tem sido largamente preconizada por todos os doutrinadores modernos, como primeiro passo para uma futura e necessária participação dêles nos ór-

gãos de direção das empresas. A própria doutrina da Igreja sufragava esta inovação que seria revolucionária há algumas décadas, mas que cada vez se apresenta como uma das muitas modalidades capazes de permitir a evolução pacífica do sistema capitalista, corrigindo-lhe as demasias e os vícios. É certo que a boa aplicação de tal princípio pressupõe um nível de educação que estamos ainda longe de atingir, quer de parte dos trabalhadores, quer de parte dos patrões. Mas, no caso vertente, trata-se de um Conselho puramente Consultivo de um órgão estatal. Estas duas circunstâncias autorizam a crer que a experiência não oferece riscos e pode, ao mesmo tempo, ser fecunda em lições e resultados.

O ideal da harmonia entre os detentores do trabalho e os do capital precisa ser perseguido, com prudência, mas sem desfalecimentos nem temores maliciosos. Cumpre, para alcançá-lo, dar independência aos órgãos de classe, especialmente aos sindicatos, libertando-os de tutelas espúrias, e inculcar nos trabalhadores a consciência de sua participação, da importância de sua contribuição e, concomitantemente, da sua imensa responsabilidade na economia e na paz social.

Por estas razões, do ponto de vista que é específico desta Comissão, nada há a objetar ao projeto em foco, que lhe merece aprovação.

Sala das Comissões, em 2 de julho de 1959. – *Daniel Krieger*, Presidente. – *Mem de Sá*, Relator. – *Ary Vianna*. – *Caiado de Castro*.

Nº 364, de 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei nº 10, de 1959, do Senado Federal.

Relator: Sr. *Francisco Gallotti*.

Aprovada a constitucionalidade, com brilhante parecer do nobre Senador *Mem de Sá*, Relator na Comissão de Serviço Público, específica na matéria, aprovado por unanimidade, esta Comissão de Finanças – por não haver matéria financeira – nada tem a opor à aprovação do projeto do nobre Senador catarinense, Sr. *Irineu Bornhausen*.

O assunto, quando da discussão da preliminar da constitucionalidade, foi vastamente debatido em Plenário quando iniciamos os debates sobre a matéria e, assim, todo o Senado está perfeitamente a par do conteúdo do projeto, o qual, sem qualquer ônus para o Tesouro Nacional, acolhe a inclusão de mais um representante – classista operário – mineiro – no Conselho Consultivo da Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional.

Pela aprovação.

Sala das Comissões, em 21 de julho de 1959.

– *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Francisco Gallotti*, Relator. – *Lima Guimarães*. – *Daniel Krieger*. – *Ary Vianna*. – *Fausto Cabral*. – *Eugênio de Barros*. – *Victorino Freire*. – *Taciano de Mello*. – *Mem de Sá*. – *Vivaldo Lima*.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente.

Do Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro a Mesa recebeu convite, extensivo aos Senhores Senadores, para a sessão de amanhã, 24 de julho, às 17 horas, na qual falará o Prof. *Eugênio Vilhena de Moraes* sobre "Cairu, censor Régio". *(Pausa)*.

Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador *Paulo Fernandes*, por cessão do Senador *Mourão Vieira*, primeiro orador inscrito,

O SR. PAULO FERNANDES (*): – Sr. Presidente, solicitei a palavra para que fique inserto nos Anais, num rápido registro, a demonstração de regozijo do povo fluminense, especialmente o da vizinha Capital, Niterói, pelo ato recente do Governo da República de desapropriação dos bens pertencentes à empresa que, até há pouco tempo, explorava o serviço de transportes na Guanabara.

Não me enfileiro entre os que propugnam intervenção estatal em atividades que, normalmente, podem ser entregues à iniciativa privada.

O caso em aprêço, entretanto, pelas características de que se reveste, e são do conhecimento público, realmente merece a intervenção estatal.

O ato de S. Exa., o Sr. Presidente Juscelino Kubitschek, foi, portanto, recebido com aplausos gerais pelos representantes do povo fluminense na Assembléia Legislativa e nas diversas Câmaras Municipais, e, agora, a minha palavra reflete também pensamento dominante, eis que falo em nome da Bancada do Estado do Rio de Janeiro.

Diz o decreto de desapropriação, em seu art. 3º, que, após a reorganização dos serviços deverá a Comissão de Marinha Mercante propor a forma definitiva a ser dada à exploração dos mesmos.

Nós outros, da velha província, fazemos votos para que se encontre uma solução definitiva para o angustioso problema e se possa, em futuro próximo, fazer o transporte entre Rio e Niterói por túnel ou ponte, com a supressão total do sistema arcaico, até então adotado, de velhas barcas.

Enquanto tal não aconteça, aplaudimos, sem reservas, o ato do Sr. Presidente da República e esperamos que a Comissão de Marinha Mercante encontre solução compatível com a necessidade de

melhoria desses transportes, atendendo-se às reivindicações dos operários que ali trabalham e servindo melhor à população que, diariamente, se desloca de um lado para outro da Baía de Guanabara.

Eram, Sr. Presidente, as palavras que desejava pronunciar ao transmitir as congratulações do povo fluminense ao Poder Executivo da República, pelo justo e oportuno ato recentemente assinado. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador João Villasbôas, segundo orador inscrito.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Sr. Presidente, há dias, expunha à Casa as situações criadas no País em consequência de atos inconstitucionais do Sr. Presidente da República. Quando falava sobre o decreto que violando disposição expressa da lei que consigna ao Banco de Crédito da Amazônia o monopólio para a compra e venda de borracha nacional e estrangeira e dá liberdade às grandes firmas produtoras de artefatos de borracha, para, independente da interferência daquele Banco, importar diretamente látex, fui forçado a interromper minhas considerações, porque o Senado deveria iniciar, naquele momento, sessão especial em homenagem a um grande nome da Pátria brasileira.

Naquela oportunidade, eu procurava acentuar que o ato do Presidente da República, revogando disposição expressa da lei, não somente violava a Constituição Federal, como também repercutia, prejudicialmente, na economia do Banco de Crédito da Amazônia.

Últimamente, com a autorização concedida aos grandes produtores de artefatos de borracha para importação direta do produto, aquela instituição de crédito tem o prejuízo avaliado em meio bilhão de

(*) – Não foi revisto pelo orador.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

cruzeiros. Ao mesmo tempo que se reflete tão profundamente nas finanças do Banco de Crédito da Amazônia, essa medida fere a economia do Estado de São Paulo, reduzindo a renda do Imposto de Vendas e Consignações de cerca de setenta milhões de cruzeiros, por ano.

Hoje, Sr. Presidente, tenho que acentuar mais um efeito danoso daquele decreto, já agora em relação aos seringalistas nacionais, cujo produto está armazenado nos Estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso, porque o Banco se encontra sem recursos financeiros para cumprir a sua obrigação legal de adquirir a borracha produzida no País.

As leis relativas à compra e venda da borracha nacional e estrangeira determinam que as operações finais se efetuem no Banco de Crédito da Amazônia, cuja renda principal provém justamente da diferença entre os preços da compra e venda tanto do produto local como do importado.

Ora, Sr. Presidente, uma vez que consumo da borracha no País está calculado na base de trinta e sete mil toneladas nacionais e trinta e sete mil toneladas importadas, segue-se que a rubrica – Lucros do Banco de Crédito da Amazônia – foi desfalcada em cinquenta por cento.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o prazer.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Desta tribuna, em tempo hábil, adverti o Ministro da Fazenda sobre os efeitos danosos da quebra do monopólio estatal da borracha. De igual modo se manifestou o nobre Senador Cunha Mello. Disse eu ao Sr. Lucas Lopes que aconteceria o que se está passando agora: a borracha nacional é estocada em Santos, porque o produto norte-americano entra no País em maior quan-

tidade, comprado pelas companhias estrangeiras. Para V. Exa. verificar o que afirmo, basta pedir informações. Retiraram do Banco de Crédito da Amazônia trezentos e trinta milhões de cruzeiros pagos pela Indústria e debitaram-nos ao Tesouro Nacional.

Esta cota ainda não foi paga ao Banco de Crédito da Amazônia. Apesar de reiteradas reclamações, não houve Mensagem do Sr. Presidente da República pedindo a abertura do crédito respectivo. Os recursos para financiamento foram retirados daquele estabelecimento bancário, embora ele já houvesse financiado, com um bilhão de cruzeiros, a próxima safra.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço o aparte do nobre representante do Maranhão, que vem em abono das minhas argumentações.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. mais um aparte esclarecedor? – (*Assentimento do orador*) – Poderia o nobre colega acrescentar que, depois da quebra do monopólio, os pneus e câmaras de ar tiveram sensível aumento de preço.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: Muito grato pela intervenção do nobre Senador pelo Maranhão. Acaba S. Exa. de acentuar que, além dêsse prejuízo, sofreu o Banco de Crédito da, Amazônia o de inala de trezentos milhões de cruzeiros, que deveriam ser pagos pelos industriais, importadores de borracha. Dessa dívida – ignoro o motivo e S. Exa. não o explicou – a União assumiu a responsabilidade, mas ainda não efetuou o pagamento. Está, portanto, aquele Banco desfalcado de avultada soma, que deveria ser distribuída entre os produtores da borracha nacional. Salientou, outrossim, o ilustre Senador Victorino Freire o excesso de importação decorrente dessa liberação, mandando os fabricantes de artefatos de borracha, de pneus e

de câmaras de ar vir do estrangeiro a matéria-prima de que necessitam para abastecer suas empresas e deixando estocado o produto nacional.

Não compreendo o que ocorre, pois há leis reguladoras da espécie. A Comissão Executiva de Defesa da Borracha está autorizada, uma vez verificada a insuficiência da produção nacional para o abastecimento da indústria interna, a estabelecer, anualmente, a cota de importação do produto estrangeiro necessária à complementação do consumo do País.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Perfeito.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente, se produzimos borracha, se a temos estocada e ela não é adquirida pelas grandes empresas produtoras de câmaras de ar e pneumáticos, é lógico admitir-se que nossa produção é superior ao consumo. Verifica-se, no entanto, que as companhias importadoras compram, no estrangeiro, o produto indispensável às suas fábricas desprezando a produção nacional, que fica em estoque.

Ora, Sr. Presidente, tal situação não pode continuar. A Comissão Executiva de Defesa da Borracha é presidida pelo Sr. Ministro da Fazenda, ou melhor, devia ser, porque a lei assim o determina; entretanto, raramente ela se reúne sob a presidência daquela autoridade.

Compõe-se ela de elementos sem nenhum interesse de defender a produção nacional, porque estão largamente ligados às grandes fábricas estrangeiras de pneumáticos e câmaras de ar estabelecidas no Brasil.

Chega-se, portanto, à seguinte situação: o Banco não possui, nesta hora, os recursos necessários para pagar a borracha produzida no País, ao mesmo tempo

que as fábricas estrangeiras recolhem no Brasil o produto importado para a produção das suas fábricas.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com prazer.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Não sei bem qual a posição atual do referido Banco, mas posso afirmar a V. Exa. que ele tem, de borracha nacional estocada e paga, cerca de oitocentos milhões de cruzeiros. Antigamente, o produto saía imediatamente. Havia um rodízio: o Banco ia vendendo; comprando mais e financiando. Hoje, o Banco tem, imobilizados, oitocentos milhões de cruzeiros em borracha paga e estocada.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente, não devia existir essa estocagem de borracha, porque a produção de um ano é calculada à base da utilização no ano imediato; permitia-se apenas a importação da quantidade indispensável para completar as necessidades das fábricas do País.

A borracha, à medida em que é produzida no Brasil e adquirida pelo Banco de Crédito da Amazônia, deve ser, incontinenti, vendida aos grandes e pequenos fabricantes de artefatos de borracha. Verifica-se, porém, pelas informações do nobre Senador Victorino Freire, que o Banco de Crédito da Amazônia mantém em estoque quantidade verdadeiramente estranhável de borracha nacional adquirida. Nestas condições, aquele Banco não dispõe do numerário necessário para pagar a produção deste ano.

O SR. CUNHA MELLO: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o prazer recebo o aparte de Vossa Excelência.

O SR. CUNHA MELLO: – É realidade já notória que a nossa produção de borracha não chega, absolutamente, para atender às necessidades da indústria e da manufatura do País. Toda a borracha que o Banco tem, é vendida. Pela lei, o Banco de Crédito da Amazônia é obrigado a ter em São Paulo grande estoque de borracha, mas atualmente não o pode ter porque qualquer quantidade que chegue é logo vendida. Daí – e somente por isso – conceber-se esteja o Banco a importar borracha. No momento, repito, não há estoque.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Há. Posso afirmá-lo a Vossa Excelência.

O SR. CUNHA MELLO: – O Banco não o tem. Afirmo-o a V. Exa., baseado em documentos oficiais, que tenho no meu gabinete. Atualmente, existem em estoque apenas mil toneladas de borracha no Porto de Santos; na Capital, porém não há estoque.

O SR. VICTORINO FREIRE: – E a que existe em Belém e Manaus?

O SR. CUNHA MELLO: – Refiro-me a São Paulo. Ali, quanta chega é vendida. Atualmente, naquela Capital, o estoque é de mil toneladas, este mesmo caucionado ao Banco do Brasil. Praticamente, não existe. É necessário importar-se, a fim de atender às necessidades da indústria nacional. Ocupei muitas vezes a tribuna do Senado para tratar da política do Banco de Crédito da Amazônia. Nunca fui partidário da quebra do monopólio estatal. O Governo, porém, viu-se obrigado a isto, a fim de que não desaparecesse a indústria da borracha.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Não poderia desaparecer, porque o Banco importaria.

O SR. CUNHA MELLO: – V. Exa. defendeu o monopólio até o Banco

importar, mas quando se cuidou da exploração estatal, da compra e venda da borracha, foi precisamente para proteger a produção nacional, não a estrangeira. Atualmente, o Banco não dispõe de estoque em São Paulo; é obrigado a ter, mas não tem, porque tanto chega quanto é vendida para a indústria.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Posso afirmar a V. Exa. que, há alguns meses, São Paulo possuía cerca de quatro mil e quinhentas toneladas de borracha. Nos portos de Belém e Manaus existia, há pouco tempo, pagos e estocados cerca de oitocentos milhões de cruzeiros de borracha.

O SR. CUNHA MELLO: – Deve haver no momento borracha navegando de Belém para Santos. No momento, só existem mil toneladas do produto em São Paulo.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Antigamente não havia um só quilo. A que chegava era imediatamente vendida. Agora, há mil e quinhentas toneladas em Santos.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço os apartes dos nobres colegas.

Sr. Presidente, não posso compreender a existência de estoque de borracha, seja em Belém, em Manaus, em Mato Grosso, ou em Santos, ao mesmo tempo em que as grandes fábricas importam o produto estrangeiro para seu uso. Admitimos a importação pela necessidade da matéria-prima, pois o consumo da borracha pelas empresas fabricantes de artefatos no País já superou, de grande, a produção brasileira. O Governo foi obrigado a autorizar a importação, a qual só se poderia fazer, de acordo com a lei, através do Banco de Crédito da Amazônia, onde ficaria o lucro constante da diferença entre o preço da aquisição e o da venda.

Não compreendo, Sr. Presidente, a razão por que o Govêrno da República, violando a lei, quebrou o monopólio conferido ao Banco de Crédito da Amazônia e autorizou a importação direta, prometendo ao mesmo tempo, indenizar aquêle estabelecimento no tocante à diferença entre os preços de aquisição da borracha e o de venda, a qual deveria constituir o lucro daquele estabelecimento de crédito. A indenização, portanto, não sairá dos industriais, porque a União assumiu a responsabilidade de pagar os trezentos e tantos milhões de cruzeiros correspondentes à importação do ano anterior.

O SR. VICTORINO FREIRE: – É o pagamento da sobretaxa, que deveria caber à indústria, e que foi paga pelo Banco por ordem do então Ministro da Fazenda, Sr. José Maria Alkmim. Foi justamente contra a demora de pagamento que o nobre Senador Cunha Mello protestou, mais de uma vez, e eu sempre procurava explicar a S. Exa. não poder o Banco cumprir o despacho ministerial sem, antes, reunir seus diretores em assembléia geral. Realizada a assembléia, o digno Sr. Ministro da Fazenda mandou pagar os trezentos e trinta milhões de cruzeiros, importância debitada à conta do Tesouro. A indústria nada pagou, mas isso não impediu a alta dos artefatos.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito obrigado a Vossa Excelência.

O SR. CUNHA MELLO: – Permite o nobre orador outro aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o prazer.

O SR. CUNHA MELLO: – Custei também a compreender o motivo do estocamento de grandes quantidades de borracha em São Paulo. Depois de muito investigar e aprofundar-me no assunto, acabei por me convencer de que era uma exi-

gência das pequenas fábricas de artefatos de borracha, que não podiam despendar grandes importâncias na aquisição da matéria-prima nas praças de Manaus e Belém e, além do mais, esperar longo tempo, pelo fornecimento, dadas as dificuldades de transporte que o País atravessa.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Exato.

O SR. CUNHA MELLO: – Convenci-me, pois, de que a estocagem servia aos interêsses das pequenas indústrias. Defendi a tese de o Banco de Crédito da Amazônia pagar o abono aos produtores, porque não podia compreender que, rendendo o monopólio estatal de compra e venda da borracha verdadeira "fábula" para aquêle estabelecimento, êste não praticasse a política de assistência à indústria e aos produtores, sua finalidade. Tenho em mãos documento oficial sôbre a estocagem da borracha em S. Paulo. Acredito não disponha mais o Banco de quantidade alguma, mesmo porque a porventura adquirida nas praças de Manaus e Belém, provavelmente não estará vindo pela escassez de transporte. No Pôrto de Santos havia, armazenadas, mil toneladas de borracha. Eis a informação da Associação Comercial de Manaus:

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO AMAZONAS

Aqui inexistente qualquer estoque. Tudo que chega a São Paulo é imediatamente comprado pelas indústrias grandes e pequenas. Existem, entretanto, retidas em Santos, aproximadamente, mil toneladas não desembarcadas ainda, que as mesmas indústrias comprarão logo sejam desembarcadas. Saudações. as.) Barroso.

SECRETARIA DA "ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO AMAZONAS", EM MANAUS

Tanta	borracha	chegue	a	São
Paulo,	quanta	é		compra-

da pela indústria, grande ou pequena.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permita-me o nobre orador um esclarecimento ao ilustre Senador Cunha Mello. – (*Assentimento do orador*) – Parte do estoque armazenado em São Paulo estava caucionado ao Banco do Brasil. Tanto a borracha não era comprada que o Banco de Crédito da Amazônia, que tem recursos para financiar a aquisição do produto, segundo V. Exa., caucionou o estoque ao Banco do Brasil, levantando numerário suficiente para financiar e comprar borracha. A caução é a prova de que não estavam comprando. Claro como água. Se tôda a produção tivesse sido vendida, como afirmou o nobre Senador Cunha Mello, não precisava caucionar e levantar numerário no Banco do Brasil.

O SR. CUNHA MELLO: – Permita-me o nobre orador que complete meu aparte. Desde que a borracha fôsse vendida ou caucionada haveria dinheiro, procedesse êle de Belém ou de Manaus. Repito: vendendo, o Banco obteria numerário. Se não me engano, V. Exa. se referiu à falta de pagamento.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Não se trata de falta de pagamento, e, sim, de numerário para comprar.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não deixa de ser falta de pagamento, pois se a borracha é entregue ao Banco, e êste não pode pagar porque não dispõe de recursos...

O SR. CUNHA MELLO: – Justamente. O Banco recebe a borracha e não paga.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Solicito a atenção dos nobres colegas para o telegrama que a Bancada Matogrossense recebeu da Associação de Seringalistas de Mato Grosso e que passo a ler:

"Senador Fernando Corrêa.

Senado Federal.

Estamos encaminhando nesta ocasião o seguinte telegrama ao Presidente da República e ao Ministro da Fazenda, em face da situação da Agência local do Banco do Amazonas, a qual está com absoluta falta de numerário para o pagamento e a liberação da nossa borracha. Solicitamos de V. Exa. permissão para levar nossa borracha para São Paulo em caminhões, a fim de vendê-la, diretamente, à indústria. A falta de pagamento da nossa borracha está acarretando a desmoralização completa no comércio, o qual nos considera falidos, e também perante nossos trabalhadores. O pior é que atinge as nossas necessidades domésticas. Caso não seja dada solução até o dia 25 dêste, nós encaminharemos diretamente nossa borracha a São Paulo, assegurando parte Bancrevea e notificando as altas autoridades estaduais e federais do procedimento tomado a fim de solucionar esta situação premente. – Saudações – as.) Associação Seringalistas Matogrossense – *Benedito Bruno, F. Lemos – Antônio Junqueira – Mário Spinelli e Procópio Loureiro*".

Ora, Sr. Presidente, a situação presente é esta: os seringalistas matogrossenses chegaram a Cuiabá com sua produção e a entregaram ao Banco de Crédito da Amazônia, o qual não dispõe de numerário para pagar a borracha recebida. Dirigiram-se, então, ao Sr. Presidente da República e ao Sr. Ministro da Fazenda, solicitando permissão para conduzirem o produto para o Estado de São Paulo, em cuja capital poderão vendê-lo diretamente aos industriais.

Convém acentuar que há necessidade dessa autorização. Diante da legislação que regula o assunto, a borracha produzida no Estado

de Mato Grosso tem de ser ali entregue ao Banco de Crédito da Amazônia; caso seja desviada para São Paulo ou qualquer outro Estado, será apreendida como contrabando, com tôdas as consequências penais e civis decorrentes da prática dêsse ato.

Estão êles, entretanto, nessa situação.

Parece-me que o procedimento que desejam ter depende de autorização do Presidente do Banco de Crédito da Amazônia. Apela, nesse sentido, para o Presidente da República e o Ministro da Fazenda, porquanto se, espontaneamente, transportarem o produto para fora do Estado, estarão sujeitos às penas infligidas aos contrabandistas.

É o que consta do telegrama.

A Filial do Banco de Crédito da Amazônia, entretanto, não dispõe de recursos para pagar-lhes a borracha, e êles estão dispostos a arrostar com as consequências penais, trazendo-a para a Capital paulista, a fim de ser vendida diretamente aos industriais. Ressalvam – conforme o telegrama – a cota que caberia ao Banco de Crédito da Amazônia, se por êle fôsse realizada a operação.

O SR. CUNHA MELLO: – Permite V. Exa. mais um aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com prazer.

O SR. CUNHA MELLO: – Louvo o procedimento dêsses produtores porque, no Amazonas, pelo menos na região limítrofe com as diversas Repúblicas, a borracha passa impunemente para o exterior, voltando posteriormente como produto estrangeiro. O fato é público e notório.

O SR. VICTORINO FREIRE: – É verdade. Nesse sentido foi remetida exposição ao Sr. Ministro da Fazenda e ao Presidente do Banco de Crédito da Amazônia. Pedia-se, inclusive, ao Sr. Lucas Lopes

determinasse não iôsse o produto importado da Bolívia, a qual, figurando nas estatísticas com a produção de duas mil toneladas de borracha anuais, não poderia vender quatro mil ao Brasil. Na ocasião, o Senador Cunha Mello divulgou o fato.

O SR. CUNHA MELLO: – É verdade. Denunciei-o ao Ministro da Fazenda.

O SR. VICTORINO FREIRE: – E ao Presidente do Banco de Crédito da Amazônia.

O SR. CUNHA MELLO: – Perfeitamente.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Na ocasião, o Senador Eugênio de Barros, meu companheiro de Bancada, e eu procuramos o Sr. Ministro da Fazenda, porque recebêramos um telegrama. S. Exa. nos disse que tomaria providências sôbre a mensagem de abertura de crédito, no montante do que a União devia ao Banco de Crédito da Amazônia, como, também, à SPVEA. Aliás, foi expedida ordem a SPVEA para que suprisse o Banco de Crédito da Amazônia de numerário necessário.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato a V. Exa. pela informação.

Sr. Presidente; falo na véspera do dia marcado pelos produtores de borracha nacional para romperem com a proibição legal e partirem da Capital de Mato Grosso conduzindo em seus caminhões o produto para o Estado de S. Paulo. A situação dêles é premente, em face dos seus credores na praça de Cuiabá.

Informa-me o nobre Senador Victorino Freire que o Ministro da Fazenda já está providenciando sôbre a entrega, ao Banco de Crédito da Amazônia, do numerário indispensável à solução da dificuldade agora surgida. A situação, no entanto, perdurará por algum tempo; e estou certo de que

o desespero em que se encontram os produtores de borracha do meu Estado os levará a adotar medidas drásticas, mesmo arcando com as possíveis conseqüências delas resultantes.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Creio não cheguem a êsse ponto, porque as providências serão imediatas.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço a V. Exa. a informação; e Mato Grosso ficará gratíssimo se assim acontecer.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Levarei, ainda hoje, ao conhecimento do Sr. Ministro da Fazenda a reclamação feita por V. Exa., da tribuna, com a qual, em muitos pontos, estou solidário. Protestei, na oportunidade, contra a quebra do monopólio e a sobretaxa, pedindo a atenção do titular da Fazenda para as conseqüências dessas medidas. Agora, precisamos providências para que o Banco de Crédito da Amazônia disponha de numerário para fazer face a seus compromissos. A verdade é que ninguém pode sangrar outrem e pedir-lhe mais sangue.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente, folgo em ouvir as declarações do nobre Senador Victorino Freire e espero tome o Govêrno providências imediatas no sentido de resolver a situação verdadeiramente dolorosa dos produtores de borracha de Mato Grosso. Abriu-se exceção para os grandes produtores de artefatos de borracha, liberando-os do monopólio e da interferência do Banco de Crédito da Amazônia na importação do látex, conseqüentemente, no pagamento da diferença que constituiria o lucro dessa autarquia. Os seringalistas de Mato Grosso, entretanto, se comprometem a, uma vez vendida a borracha – cujo valor e tonelagem são conhecidos daquele estabelecimento de crédito – recolherem à instituição a parte que lhe caberia no lu-

cro da operação de compra e venda do produto.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. outro aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o prazer.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Há um movimento entre os representantes da região Amazônica no Congresso Nacional – ao qual, – estou certo, aderirá V. Exa., pois se trata de movimento sem distinção de côres partidárias – no sentido de, unidos, encaminharem ao Sr. Presidente da República ofício pedindo a anulação do decreto que tornou sem efeito o monopólio estatal. Assim, o Banco de Crédito da Amazônia disporia de recursos para amparar não só a borracha, a juta e o algodão, mas todos os produtos daquela zona.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – De pleno acôrdo com V. Exa. Observa-se, aliás, que os prejuízos decorrentes da quebra do monopólio não afetam apenas essa instituição de crédito; refletem-se sôbre tôda a região amazônica...

O SR. VICTORINO FREIRE: – Perfeitamente.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...dês que a autarquia fica desprovida de recursos para atender às suas obrigações em relação aos produtores de borracha.

Sr. Presidente, da quebra dêsse monopólio, da autorização dada às grandes emprêsas produtoras de artefatos de borracha, nenhum benefício resultou; apenas os prejuízos que assinaliei, pois ao mesmo tempo em que essas emprêsas anunciavam, pela imprensa, a autorização recebida para importação direta da borracha – e, daí por diante, seria mais fácil a produção e o fornecimento de pneus e câmaras de ar no País – noticiavam o aumento de preço dêstes artefatos.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Além dêsse aumento ainda havia o câmbio negro, porque o produto desaparecia do mercado. Eu mesmo comprei um pneu para camioneta, no câmbio negro, por mil cruzeiros.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Mesmo fora do câmbio negro, nas operações legítimas, os preços foram majorados com autorização da Comissão Executiva de Defesa da Borracha, que fixava preços não sòmente para a compra da borracha, como também para a venda dos seus artefatos no mercado.

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Govêrno mandou pagar as sobretaxas aos produtores, para que não houvesse aumento de preços.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Quero terminar, Sr. Presidente, dando conhecimento ao Senado do que foi o lucro destas grandes emprêsas produtoras de artefatos de borracha no ano de 1958.

A liberação da importação de borracha, por decreto do Sr. Presidente da República, dizia respeito exclusivamente às grandes emprêsas produtoras de câmaras de ar e pneumáticos. As pequenas emprêsas ficaram subordinadas ao regime legal da aquisição através do Banco de Crédito da Amazônia ou mediante licitação.

O SR. VICTORINO FREIRE: – As grandes emprêsas, por não terem recursos para importar borracha, recorriam aos Bancos.

O SR. CUNHA MELLO: – Aprofundando o exame dos lucros dos grandes industriais manufatureiros da borracha, no País, vim a saber que êles já remeteram para o estrangeiro 10 e 20 vezes o capital aqui investido.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Há, Sr. Presidente, necessidade premente de uma legislação que fiscalize as remessas de capitais para o estrangeiro. Nos últimos dias de

vida, o ilustre e saudoso Presidente Getúlio Vargas pronunciou discurso em que feriu o ponto dos capitais estrangeiros retornados ao país de origem, muitas vezes maiores do que aquêle entrado no País.

No caso dos industriais da borracha, tenho repetido desta tribuna que as três principais fábricas instaladas no Brasil – Pirelli, Good year e Firestone – investiram no País o capital de 160 milhões de cruzeiros, e apenas nove anos depois distribuíram dividendos que alcançam até 360%. Sòmente com a acumulação das reservas aumentaram o seu capital 10 vezes, isto é, passaram a 1 bilhão e 600 milhões de cruzeiros. Naturalmente, está sendo retornado o capital não de 160 milhões...

O SR. CUNHA MELLO: – Êsse já foi retornado muitas vezes.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Todo êsse capital foi adquirido com lucros auferidos no País.

O SR. CUNHA MELLO: – V. Exa. sabe que, depois da indústria do ouro, a mais rica, a mais próspera do País é, exatamente, a da manufatura da borracha que mais tem lucrado, mais dinheiro tem mandado para o estrangeiro, em lucros ou em juros.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Leio para o Plenário o apanhado que me foi fornecido pelo Banco de Crédito da Amazônia: Pirelli S.A., com capital, em 1958, de Cruzeiros 177.000.000,00, teve um lucro de Cr\$ 636.000.000,00; Goodyear do Brasil, com capital, em 1958, de Cr\$ 700.000.000,00, distribuiu dividendos no valor de Cruzeiros 194.500.000,00 e teve um lucro de Cr\$ 264.400.000,00; a Firestone, com o capital, em 1958, de Cruzeiros 850.000.000,00, distribuiu dividendos no valor de Cruzeiros 282.000.000,00, e teve um lucro de Cr\$ 452.500.000,00; e a Dunlop do Brasil, com capital em 1958 de Cruzeiros 337.700.000,00, distribuiu dividendos no valor de Cr\$ 43.000.000,00,

e teve um lucro de Cruzeiros 118.900.000,00.

O SR. CUNHA MELLO: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pois não.

O SR. CUNHA MELLO: – Com êsses números impressionantes, quase telúricos como a própria Amazonas, V. Exa. reafirma o que eu dizia; essas instituições são as mais prósperas e florescentes do País e que menos concorrem para a indústria da produção da borracha. Ganham essa fábula que V. Exa. acaba de trazer ao conhecimento do Senado e quando se trata de proteger a indústria da borracha não concorrem com a menor parcela, não têm a menor boa vontade. Tôda a vez que se aumenta o custo da borracha, elas aumentam os preços na mesma proporção ou ainda maior.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Assim, Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que essas indústrias de artefatos de borracha se apresentam com lucros astronômicos, recebo da Associação Profissional da Indústria de Extração da Borracha de Mato Grosso, carta solicitando minha intervenção no sentido de que seja autorizado, com a máxima urgência, o aumento do preço do produto, na base proposta pela Comissão Executiva de Defesa da Borracha. À medida que se aumenta o preço dos artefatos de borracha não se aumenta o da borracha produzida. Enquanto as fábricas de artefatos apresentam lucros fabulosos, assistimos à morte, por inanição, dos extratores de borracha, no Brasil.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Sabe o nobre colega quanto se gasta para calçar um caminhão da Fábrica Nacional de Motores, no Rio de Janeiro? Duzentos e cinquenta mil cruzeiros, e, no Norte, trezentos mil cruzeiros.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Daí o excesso de lucros. Pede mais aquela Associação, "que seja autorizado o pagamento, pelo Banco da Amazônia, da importância atrasada, a fim de minorar a tremenda situação de pânico e descrédito em que se encontram os seringalistas, na iminência de abandonar suas atividades, causando colapso integral à indústria extrativa".

Sr. Presidente, espero que o Senhor Presidente da República e o Sr. Presidente do Banco de Crédito da Amazônia volvam os olhos para essa crise e procurem um meio rápido de sanar as dificuldades em que se encontram os seringalistas matogrossenses, que certamente, não são menores do que as que atingem os produtores do Norte do País.

O SR. CUNHA MELLO: – A tôda a indústria extrativa da borracha.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Da região amazônica inteira.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Exatamente. Não só os que se empregam na indústria extrativa da borracha em Mato Grosso, mas todos quantos operam nesse setor na região amazônica, padecem igual miséria, igual penúria.

Sr. Presidente, espero das autoridades, através da Presidência do Banco de Crédito da Amazônia, providência imediata, que arranque essa classe do estado agônico em que se encontra. (*Muito bem*).

Durante o discurso do Senhor João Villasbôas, o Senhor Cunha Mello deixa a cadeira da presidência, assumindo-a o Sr. Freitas Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 236, DE 1959

Nos termos do art. 211, letra n,
do Regimento Interno, requereiro

dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 1959, que inclui a rodovia que liga os Municípios de Limeira, Pirassununga, Ribeirão Preto, Igarapava e Delta, no Estado de S. Paulo; Uberaba, Uberlândia e Araguari, no Estado de Minas Gerais; Catalão e Cristalina, no Estado de Goiás; e Brasília no Plano Rodoviário Nacional, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.

Sala das Sessões, em 23 de julho de 1959. –
Taciano de Mello.

O SR. PRESIDENTE: – O projeto de que trata o requerimento ora aprovado será incluído na Ordem do Dia da próxima sessão.

Vai ser lido outro requerimento.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 237, DE 1959

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal.

Venho, na forma regimental, solicitar licença pelo período de 100 dias, a contar de 24 de julho de 1959.

Sala das Sessões, em 23 de julho de 1959. –
Joaquim Parente.

O SR. PRESIDENTE: – A licença concedida terá início amanhã, conforme foi solicitado no requerimento.

Será convocado o Suplente, Senhor José Victorino Corrêa. *(Pausa).*

Passa-se à:

ORDEM DO DIA

Discussão única da Redação Final do Projeto de Resolução nº 7, de 1959, (de autoria da Comissão de Constituição e Justiça), que suspende a execução parcial da Lei nº 2.456, de 30 de dezembro de 1953, do Estado de São Paulo, (redação ofe-

recida pela Comissão de Redação, em seu Parecer nº 344, de 1959).

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a Redação Final do Projeto de Resolução nº 7, de 1959, constante do Parecer nº 344, de 1959.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovada.

É a seguinte a Redação Final aprovada, que vai à promulgação:

Redação Final do Projeto de Resolução nº 7, de 1959.

Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos do art. 64, da Constituição Federal, e eu, de acôrdo com o art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO
Nº ... DE 1959

Suspende a execução de parte da Lei nº 2.456, de 30 de dezembro de 1953, do Estado de São Paulo.

Art. 1º Fica suspensa a execução da Lei nº 2.456, de 30 de dezembro de 1953, do Estado de São Paulo, na parte que se refere ao desmembramento de 922 km² (novecentos e vinte e dois quilômetros quadrados) do território do Município de "Marabá Paulista" para a constituição do Distrito de "Cuiabá Paulista" do Município de Mirante do Paranapanema, por ter sido, em decisão definitiva, de 31 de agosto de 1956, julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (art. 64, da Constituição Federal).

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão única da Redação Final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1957 (nº 1.714, de 1956, na Câmara), que cria cargos isolados, de provimento efetivo, no Magistério do Exército, (redação oferecida pela Comissão de Redação, em seu Parecer nº 340, de 1959).

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a Redação Final constante do Parecer nº 340, de 1959.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovada.

É a seguinte a Redação Final aprovada, que vai à Câmara dos Deputados:

Redação Final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1957, que cria cargos isolados, de provimento efetivo, no Magistério do Exército.

Ao art. 2º (Requerimento nº 217, de 1959).

Suprimam-se, neste artigo, as seguintes expressões:

"...pelo Ministério da Guerra..."

Discussão única, da Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 41, de 1954, (de autoria do Senador Othon Mäder), que dá nova redação à Lei nº 2.196, de 1º de abril de 1954, que acrescentou novo item ao parágrafo único do art. 285, da Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre os serviços dos trabalhadores na movi-

mentação de mercadorias, (redação oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 343, de 1959).

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a Redação Final constante do Parecer nº 343, de 1959.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovada.

É a seguinte a Redação Final aprovada, que vai à Câmara dos Deputados:

Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 41, de 1954, que dá nova redação à Lei nº 2.196, de 1º de abril de 1954, que acrescentou novo item, dispondo sobre o serviço dos trabalhadores na movimentação de mercadorias, ao parágrafo único do art. 285, da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica acrescido ao parágrafo único do art. 285, da Consolidação das Leis do Trabalho (Decretos-lei ns. 5.452, de 1º de maio de 1943, e 6.353, de 20 de março de 1944), sob a designação de III, o seguinte item:

"III – Com relação ao serviço:

a) quando não houver pessoal da Administração do Pôrto, a que se refere o parágrafo único, o serviço mencionado nos itens I e II poderá ser contratado com o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias;

b) os trabalhadores do atual Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Armazena-

dor, passam a denominar-se "Arrumadores", adaptando-se, a esta nova designação, o nome do Sindicato;

c) ao Sindicato de que trata a letra *b* anterior, compete:

1 – contratar os serviços definidos no art. 285, da Consolidação das Leis do Trabalho, com a Administração do Pôrto, quando não houver pessoal do pôrto já organizado;

2 – exercer a atividade definida nos itens I e II, do citado art. 285, e respectivas alíneas, nos portos não organizados e nos armazéns, depósitos e trapiches, desde que alfandegados e sem pessoal próprio, nos veículos de tração animal ou mecânica e vagões, quando sem guarnições adequadas em quaisquer locais em que, sob a Administração do Pôrto ou da Alfândega, as mercadorias tenham sido entregues, recebidas, arrumadas ou beneficiadas;

3 – ligar ou desligar as mercadorias que necessitem do auxílio de guindastes ou outros aparelhos mecânicos, nas emprêsas, firmas, sociedades ou companhias particulares, subordinadas à Administração do Pôrto;

d) não poderão tomar parte nas atividades do Sindicato dos Arrumadores, as categorias já constituídas em sindicato separado;

e) são considerados serviços acessórios da mesma atividade:

1 – o beneficiamento de mercadorias que dependam de despejo, escolha, remoção e arrumação;

2 – empilhação e desempilhação;

f) o exercício da profissão dos trabalhadores definidos neste item será fiscalizado pela Delegacia do Trabalho Marítimo – onde houver – e

pelo Departamento Nacional do Trabalho do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio;

g) aplicar-se-á à mão-de-obra dos trabalhos no movimento de mercadorias o disposto na Seção IX, do Título III, da Consolidação das Leis do Trabalho, somente quando se referir ao serviço definido como capatazia e fôr prestado diretamente à Administração do Pôrto".

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, expressamente a Lei nº 2.196, de 1º de abril de 1954.

Discussão única da Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1956, emendado pela Câmara, que permite consignação em fôlha de pagamento de mensalidades e descontos em favor da Sociedade Beneficente dos Fiscais Aduaneiros de Santos (redação oferecida pela Comissão de Redação, em seu Parecer nº 341, de 1959).

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a Redação Final constante do Parecer nº 341, de 1959.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (*Pausa*).

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Está aprovada.

É a seguinte a Redação Final aprovada, que vai à sanção:

Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1956, emendado pela Câmara dos Deputados, que permite consignação em fôlha de pagamento de mensalidades e

descontos em favor da Sociedade Beneficente dos Fiscais Aduaneiros de Santos e Caixa Beneficente dos Funcionários da Alfândega de Santos.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É permitido aos sócios da Sociedade Beneficente dos Fiscais Aduaneiros de Santos e da Caixa Beneficente dos Funcionários da Alfândega de Santos consignar em fôlha de pagamento as cotas de mensalidades e débitos decorrentes de fianças concedidas pelas referidas sociedades.

Art. 2º A forma de processamento dessas operações obedecerá às normas estabelecidas na Lei nº 1.046, de 2 de janeiro de 1950, que dispõe sobre consignação em fôlha de pagamento.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1959 (nº 3.974, de 1958, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr\$ 10.000.000,00, destinado à construção do edifício da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre (incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida na sessão anterior, a requerimento do Senhor Senador Daniel Krieger), tendo Parecer Favorável, sob nº 347, de 1959, da Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 47, DE 1959

(Nº 3.974-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr\$ 10.000.000,00, destinado à construção do edifício da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É concedido o auxílio especial de Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) à Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, para construção do edifício em que funcionarão suas disciplinas básicas.

Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), para atender ao pagamento do auxílio de que trata o art. 1º.

Art. 3º A cooperação financeira a que se refere esta lei poderá ser incluída no Orçamento Geral da União, em duas cotas iguais e sucessivas.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1959, que fixa os vencimentos do cargo de Procurador da Justiça, carreira do Ministério Público do Distrito Federal (incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida na sessão anterior, a requerimento do Se-

nhor Senador Ruy Carneiro), tendo Pareceres Favoráveis (sob números...) das Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa).

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 33, DE 1959

(Nº 286-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Os vencimentos mensais do cargo de Procurador da Justiça, da carreira do Ministério Público do Distrito Federal são fixados em Cr\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil cruzeiros).

Art. 2º Aplica-se ao cargo de Procurador da Justiça o disposto no art. 1º da Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 1959.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1959 (nº 3.974, de 1958, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr\$ 10.000.000,00, destinado à construção do edifício da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre (incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida na sessão ante-

rior, a requerimento do Sr. Senador Daniel Krieger), tendo Parecer Favorável, sob nº 347, de 1959, da Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

O SR. AFONSO ARINOS (*): – Sr. Presidente, projeto anunciado por V. Exa. teve a votação adiada em consequência de requerimento que apresentei à Mesa, para melhor aquilatar do seu conteúdo.

Pelo exame a que procedi do processado, cheguei à conclusão que devemos dar-lhe voto favorável, pelas explicações que em seguida formularei.

Teve êle origem em uma sugestão da Contadoria Geral da República ao Ministério da Viação e Obras Públicas para que propusesse ao Sr. Presidente da República a iniciativa de uma lei que desdobrasse a verba global de cento e noventa e quatro milhões de cruzeiros, constante do Orçamento, em duas dotações distintas: uma destinada a satisfazer os encargos de pessoal decorrente de acôrdo salarial feito sob a égide do Ministério do Trabalho, para os empregados da Costeira; e outra – precisamente a de que cogita o projeto – de oitenta e quatro milhões de cruzeiros, que seria aplicada na satisfação das despesas normais da Companhia, excluídos os gastos de pessoal.

Esta providência, sugerida pela Contadoria Geral da República e adotada pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, ainda na gestão do Sr. Lucas Lopes, foi, entretanto, impugnada pelo Ministro da Fazenda, que ouviu o DASP. Êste, no exercício de sua função de Consultor, principalmente em matéria orçamentária, opinou que a providência sugerida correspondia a estôrno de verba e chegou, até, a acenar com a possibilidade de

(*) – Não foi revisto pelo orador.

responsabilizar-se o Sr. Presidente da República, fundado na Lei nº 1.079, entre cujos preceitos se inclui a responsabilidade do Chefe do Governo nas iniciativas ou conivência com os crimes fundamentais contra o Orçamento.

Alvitrou o DASP, a seguinte solução: que, por meio de um crédito posterior e especial, se pusesse à disposição da Companhia a soma correspondente àquela dotação de oitenta e quatro milhões de cruzeiros – esse o ponto que não entendi bem na sessão anterior, na qual solicitei o adiamento da discussão do projeto – e a verba fôsse imediatamente concedida em forma de auxílio, nos termos do art. 48, do Código de Contabilidade, que permite a providência. Daí a dotação ter sido aplicada nos termos do art. 48, do Código de Contabilidade, que permite a providência. Daí a dotação ter sido aplicada nos termos do Código de Contabilidade, e estarmos agora votando projeto de lei que abre o crédito especial que estabelece o equilíbrio na escrita do Tesouro, com referência a esse pagamento.

Assim, Sr. Presidente, quanto ao projeto, tenho o prazer de acompanhar o parecer do nobre Senador Francisco Gallotti, apresentando a S. Exa. desculpas por haver pedido vista do processo para melhor exame, pois não tinha ficado bem claro se o pagamento era feito de acôrdo com o Código de Contabilidade.

Lucrei, entretanto, com a leitura minuciosa, a que procedi, das peças constantes do processo que acompanha o projeto vindo da Câmara dos Deputados. Mais uma vez me apercebi da terrível balbúrdia e da lamentável desídia com que são geridos interesses nacionais de maior relêvo, como êsses, que dizem respeito à navegação de cabotagem no País.

Realmente, a leitura dessas peças, principalmente das exposições formuladas pelos Diretores e Superintendentes da Companhia de

Navegação Costeira, hoje autarquia federal, é de estarrecer.

Ficou perfeitamente claro que os *deficits* vertiginosos que, em cada ano, se sobrepõem, se acumulam, se expandem e crescem, desmesuradamente, na gestão dessa autarquia, seriam seguramente compensados se, ao lado do atendimento, que reputo justo, das despesas de pessoal, razão permanente, quase exclusiva, dos referidos *deficits*, tivesse o Governo em vista uma política de inversão de capital que correspondesse à possibilidade de dar à empresa fundos econômicos que lhe permitissem aumento de receita.

As exposições constantes do processo, no particular, são altamente instrutivas. Está ali provado, com algarismos, que alguns barcos dessa companhia, embora não disponham de aparelhagem satisfatória, em relação à navegação moderna, dão de quinze a vinte milhões de cruzeiros de lucro, por ano.

Se, portanto, o Governo Federal fizesse um investimento de material nessa autarquia; se entregasse aos seus Diretores uma frota de navios modestos, mas modernos, capazes de se deslocarem com dispêndio mínimo de combustível – como acontece com navios modernos – e sem gastos com reparações, pela circunstância de serem novos; se se desse a essa autarquia uma frota compatível com todas as intenções do nosso Direito Político desde a fundação da República, em que se estabelece o privilégio e o monopólio federal para a navegação de cabotagem; se não se tivesse apenas em vista a demagogia com que se administra o empreguismo, o desperdício, a insensatez com que se dirigem essas autarquias federais; se houvesse, da parte do Poder Executivo, o desejo de aparelhá-las com o mínimo de recursos compatível com seus objetivos, teríamos, Sr. Presidente – e foi essa a conclusão a que cheguei, depois da leitura atenta das páginas do pro-

cessado – situação muito diferente para as empresas de navegação.

Como Senador, membro do Congresso Nacional, muito aprendi na leitura desse processado, que me confirma, cada vez mais, a convicção de serem os nossos problemas, mesmos os mais complexos e delicados, perfeitamente susceptíveis de encaminhamento favorável, desde que encarados com isenção, aplicação e patriotismo.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. AFONSO ARINOS: – Com muito prazer.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não tive a honra de apartear V. Exa. antes por encontrar-me na Mesa. Em primeiro lugar, agradeço-lhe, pelas conclusões a que chegou. Em segundo, felicito-o, pelas considerações que expende em torno do problema da falta de investimento que garanta receita de equilíbrio orçamentário. Sabe V. Exa. que o Governo da República possui duas empresas de navegação das maiores: o Lóide Brasileiro e a Costeira. Tentamos no Senado – eu e o nobre ex-Senador Alencastro Guimarães – a unificação dessas duas companhias, visando a reduzir-lhes as despesas de manutenção. As duas direções, bem como a existência de duas Agências não apenas no Rio de Janeiro mas em outros pontos do Brasil faz com que, não raro, sejam elas concorrentes. Há ainda a considerar as folhas duplas de pagamento, as oficinas, os dois grupos de trabalhadores, de mecânicos, enfim a complexidade de fatores que onera, grandemente, a navegação de cabotagem, a qual seria beneficiada com a unificação. O nobre Senador Afonso Arinos, que estreou este ano no Senado, onde tem tido oportunidade de se manifestar de maneira tão brilhante...

O SR. AFONSO ARINOS: – Obrigado a Vossa Excelência.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: –

...concordará em que juntemos nossos esforços, tomemos a peito vencer essas dificuldades, para unificarmos o Lóide e a Costeira, com o que muito teremos conseguido em prol da navegação costeira da nossa Pátria. Devo dizer mais a V. Exa. que, com essa unificação, poderá desaparecer um dos maiores inales da atual navegação de cabotagem, que é a demora dos navios nos portos, problema relacionado não só com a falta de aparelhamento como com o serviço, em terra, dos referidos portos. Se a Costeira e o Lóide estiverem unificados, poderão fazer uma distribuição racional das suas linhas de navegação, de modo a evitar o que geralmente existe: vapores em demanda dos mesmos portos, com escassez de carga, enquanto outros portos gritam pela presença de navios para o transporte da carga nêles depositada. É que existem portos que são evitados porque as companhias transportadoras sabem que são deficitários; e outros que dão resultados positivos. Devo, primeiro, agradecer a atenção de V. Exa. por me ter ouvido em tão longo aparte, e, em segundo lugar, concitar o nobre colega a conjugar esforços comigo, a fim de vermos se, nesse aspecto, poderemos prestar algo muito útil ao Brasil.

O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente, agradeço sensibilizado o aparte, por muitos títulos elucidativo e de alta cooperação, com que honrou meu discurso o nobre Senador por Santa Catarina, cujos conhecimentos em matéria de navegação e administração de portos decorrem da sua longa experiência nesse ramo da nossa Administração.

Desejo, também, acentuar que não me recusarei, de forma alguma, a colaborar em qualquer iniciativa, seja do Poder Executivo, seja do Senado da República, na direção apontada pelo eminente representante catarinense. Acho que, ao lado dessa providência de na-

tureza administrativa, qual seja a fusão das duas autarquias federais, precisaríamos de estudos de mais longo alcance e maior rigor técnico que nos permitissem aparelhá-las com elementos convenientes à execução de seus próprios objetivos.

Um plano de reaparelhamento não custaria uma parcela daquilo que o Governo Federal no momento gasta com a construção da nova Capital; e interferiria muito mais com o processo do nosso desenvolvimento econômico, por tôdas as razões.

Note-se que não sou hostil – tenho-o declarado mais de uma vez em depoimentos que constam dos Anais da Câmara dos Deputados – à transferência da Capital; mas considero errada a maneira pela qual está se processando e que, longe de auxiliar o desenvolvimento econômico do País, vem agravá-lo pelos resultados que implica no terreno da inflação monetária e da dissipação de recursos.

Aqui está, por exemplo, uma oportunidade em que o Poder Executivo poderia perfeitamente dar ao País uma prova da sua preocupação pelo bem coletivo fazendo com que êsses estudos – que acho devem ser muito aprofundados, visto que as explanações constantes do Relatório dos Diretores da Costeira naturalmente se basearam em planos muito perfeitos, elaborados anteriormente – se transformem em iniciativas legislativas, e administrativas, a fim de que possamos, de fato, contar com uma frota de navegação de cabotagem. Esta, sim, seria medida de interêsse nacional, em que deveríamos empenhar o fervor nacionalista, de maneira a contribuirmos, com êsses elementos, para o desenvolvimento da nossa economia. O que aprendi e observei – e me felicito por ter pedido o adiamento da votação dêsse projeto – foi de molde a me convencer e a me colocar decididamente ao lado de todos aquêles que quiserem se empenhar na

batalha pelo reerguimento da nossa navegação.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V. Exa. outro aparte?

O SR. AFONSO ARINOS: – Com prazer.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Quero prever a V. Exa. de que, se tomarmos a peito essa iniciativa iremos esbarrar com dificuldades imprevistas, mormente para quem não está dentro do problema na vida prática. Sou dos que sustentam – não de hoje – que não basta melhorar os portos materialmente para se obter rentabilidade maior na movimentação da carga. Vou expor a V. Exa. um aspecto da questão que, parece, prova que não basta a melhoria dos portos. Como V. Exa. sabe, existem duas maneiras de trabalhar no pôrto para carga e descarga de vapores. Dentro do navio só pode agir o Sindicato chamado dos Estivadores, aquêles que dentro do navio faz a lingada da carga e tem responsabilidade, até o momento de arriá-la no cais. Uma vez a lingada encostada em terra, cessa a responsabilidade dêsse Sindicato, sob todos os aspectos, inclusive quanto às avarias, faltas etc. Daí em diante duas espécies de trabalhadores podem agir sôbre a carga: ou o pessoal próprio da Administração do pôrto ou o chamado Sindicato dos Arrumadores – para cuja entidade hoje votamos uma Redação Final – em convênio com as Administrações dos portos que têm preferência, se tiver pessoal, para trabalhar com sua gente. Os operários da estiva que trabalham dentro do vapor, pela legislação atual, percebem por tonelagem, ao passo que o pessoal de terra ganha salário. Aí já se configura o apressamento do trabalho do estivador: "carga pra terra", porque está ganhando por tonelagem, e o amolecimento do pessoal de terra que trabalhando com maior ou menor entusiasmo, tem o

mesmo salário. Viria, então, à cabeça de qualquer um equiparar-se os pagamentos. Se o de bordo ganha por tonelagem, por que não pagar o mesmo ao de terra? É um problema difícil para as Administrações do Pôrto, já derrubou dois Superintendentes do Pôrto do Rio de Janeiro, porque o Ministro da Viação e Obras Públicas, nas respectivas épocas, exigiu a equiparação. Repito, ela é difficílissima pela actual legislação portuária e sindical. Suponhamos o Pôrto do Rio de Janeiro, que tão bem conheço. Temos aqui três espécies ou categorias de trabalhadores, em matéria de vencimentos: primeira, segunda e terceira; temos os guindasteiros e os conferentes, de vários vencimentos. Assim, todo o funcionalismo daquela grande organização. Nunca se pode calcular exactamente como attribuir o pagamento por tonelagem para todos êsses que operam naquelas cargas. Ainda há a carga estrangeira – chamada carga real, que é complicadíssima, porque num vapor, em tempo de movimento, há cinco ou seis recebedores de cargas. Um recebe uma caixa pequena, outro, uma menor; há caixas de todos os tamanhos, com carga diferente. Como se trata de carga estrangeira, não entra no armazém sem se verificar se há vestígios de avaria, se houve roubo ou se a carga é a constante do manifesto. Quanto à conferência da carga é indispensável. Quantas vezes foi paga uma partida de uísque, e, quando abertas, as caixas continham carga diversa, como perfumes e até cocaína. Isso provoca natural demora no manuseamento da carga com o que a estiva nada tem que ver e os estivadores, dentro do vapor, ficam apressando os trabalhadores do cais, reclamando porque têm que trabalhar por tonelagem. Os do cais não se preocupam, porque ganham salário. O problema é muito complexo. Leva-nos ao ponto que eu disse. Encontraremos empecilhos; mas se impõe a modificação da le-

gislação actual, para podermos copiar algo, do Sindicato da Estiva, que é muitíssimo bem remunerado, porque ganha por tonelada.

É preciso aumentar ou unificar os salários do pessoal de terra, como se faz na Estiva, em que todos ganham igual. Apenas os chamados mestres, contra-mestres, é que, em vez de uma cota daquilo que é rateado, recebem uns uma cota e meia, e outros, duas. Ponho-me à disposição de V. Exa., para, com os meus parcos conhecimentos, estudarmos o assunto que é de grande alcance para a navegação brasileira. Se V. Exa. vir, como me comprometo a mostrar-lhe, a estatística das horas paradas dos vapores nos portos, ficará surpreendido. São, em média, o triplo das horas navegadas. Um navio parado, com fornalhas acesas, queimando combustível, sem operar, quanto não contribui para o *deficit* da Companhia? Estou às ordens de V. Exa., com os elementos de que disponho, para tentarmos salvar a navegação de cabotagem no Brasil.

O SR. AFONSO ARINOS: – Mais uma vez, Sr. Presidente, felicito-me por haver provocado os esclarecimentos doutos e precisos do nobre Senador Francisco Gallotti.

Acredito, entretanto, que êsse e outros problemas que, sem dúvida, integram o panorama geral e complexo da questão, não são insolúveis. São problemas de pessoal, de aproveitamento e remuneração da elemento humano, nos quais se estabelece a mesma necessidade de equilíbrio entre a justiça social e a conveniência pública peculiares a todo tipo de trabalho. Em tôdas as relações de trabalho há dois interesses – o do trabalhador e o da sociedade, para que o trabalho prossiga e dê o resultado social correspondente. As dificuldades a que alude o nobre Senador catarinense, que reconheço, sobretudo em face da clareza da sua exposição, ocorrem também em outros países, repetem-se em diferentes lo-

calidades e já tiveram solução adequada às conveniências do trabalhador e da sociedade. O problema é do Executivo, como sempre, na iniciativa, na formulação e no encaminhamento das soluções. Claro está que não podemos deixar de reconhecer a necessidade do equilíbrio entre as conveniências respeitáveis do trabalhador e as do bem público. Ao lado disso, porém, há o problema material, dos barcos e das instalações fixas dos portos. Em resumo, são tôdas questões que interessam ao Poder Executivo, que dependem da iniciativa, do esclarecimento, do trabalho, da dedicação, do patriotismo dos membros do Poder Executivo. É de salientar mais uma vez, de ressaltar o abandono em que se encontram êsses problemas, o caos, a confusão, a desídia, a desordem que reina nesse terreno, como em tantos outros da Administração Federal; e eu, em nome da corrente oposicionista, felicito-me por ter examinado êsse processado e chegado às conclusões a que cheguei.

Ao lado de tais conclusões, críticas severas e interpretações pessimistas da situação, não poderia deixar, também, em nome da corrente que ambos integramos, V. Exa., Senhor Presidente, com brilho e glória e eu, com obscuridade e modéstia, de dizer que nós não nos recusaremos, não nos furtaremos, de forma alguma, a colaborar com qualquer iniciativa bem intencionada e acertada do Govêrno, que contribua para resolver êsse gravíssimo problema nacional. (*Muito bem; muito bem!*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua em discussão o projeto. (*Pausa*).

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerrarei a discussão.

Em votação o projeto.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 47, DE 1958

(Nº 879-B, de 1955, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr\$ 84.000.000,00, destinado a cobrir deficiências da receita da Companhia Nacional de Navegação Costeira.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr\$ 84.000.000,00 (oitenta e quatro milhões de cruzeiros), destinado a cobrir deficiências da receita da Companhia Nacional de Navegação Costeira.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto nº 338, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, pelo arquivamento da Indicação nº 1, de 1958, que indica, ao Exmo. Sr. Presidente da República, a conveniência de determinar as necessárias providências a fim de possibilitar a vinda, ao Brasil, de um grupo de técnicos capacitados para a introdução do Cérebro Eletrônico, nos trabalhos censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o parecer.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (*Pausa*).

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Está aprovado.

É o seguinte o parecer aprovado:

PARECER
Nº 338, DE 1959

Da Comissão de Constituição de Justiça, sobre a Indicação nº 1, de 1958 (Senado Federal), que indica ao Exmo. Senhor Presidente da República a conveniência de determinar as necessárias providências a fim de possibilitar a vinda, ao Brasil, de um grupo de técnicos capacitados para a introdução do Cérebro Eletrônico, nos trabalhos censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Relator: Sr. Menezes Pimentel.

De iniciativa do nobre Senador Lino de Mattos, foi submetida à apreciação desta Comissão a Indicação nº 1, de 1958, que indica ao Exmo. Sr. Presidente da República a conveniência de determinar as necessárias providências, a fim de possibilitar a vinda, ao Brasil, de um grupo de técnicos capacitados para a introdução de "Cérebro Eletrônico" nos trabalhos censitários que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística deverá realizar em 1960.

2. Dada a importância da matéria, por proposta que fizemos, na qualidade de Relator, a Comissão deliberou, preliminarmente, fosse ouvido o Instituto em apêço.

3. Chamado o IBGE a se pronunciar sobre o mérito da referida Indicação, assim se manifestou o seu ilustre Presidente:

"Os contadores eletrônicos, ou mais rigorosamente os cérebros eletrônicos têm uma profunda mobilidade.

E todo o trabalho se reduz a programas que realizam os estatísticos, deixando aos contadores a realização concreta das operações. É por isso que o Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística se encaminhou no sentido de realizar o Censo de 1960 à base eletrônica, tirando dos dados colhidos muito mais que a simples somatória da acumulação dos mesmos.

Por outro lado, tal aparelhagem permitirá a que o Instituto cumpra a sua missão de centro manipulador das pesquisas científicas, que são realizadas, no Brasil, no campo social, moral, político, biológico, físico, químico, mecânico etc.

Os estudos que vêm realizando o Instituto a esse respeito datam de três anos a esta parte. O IBGE teve ensejo de enviar técnicos à América do Norte e Europa com essa finalidade e, inclusive, vem recebendo pelo Ponto IV a colaboração de técnico americano, ora estagiando no Núcleo de Planejamento Censitário.

Sem dúvida, a colaboração nesta altura de novos técnicos americanos, tal como foi sugerida, pode ser proveitosa; *entretanto, chegariam já atrasados, em razão da posição atualmente atingida por este Instituto, no estudo deste problema*".

4. Pelo exposto e por outros esclarecimentos dados em torno da formação estrutural do IBGE, é evidente que já não há conveniência na vinda ao Brasil, de especialistas para dissertações sobre a matéria da indicação em tela.

5. Nestas condições, opinamos pelo seu arquivamento, vez que perdeu sua oportunidade.

Sala das Comissões, em 15 de julho de 1959.
– *Lourival Fontes*, Presidente. – *Menezes Pimentel*, Relator. – *Milton Campos*. – *Mourão Vieira*. – *Atílio Vivacqua*. – *João Villasbôas*.

O SR. PRESIDENTE: – A matéria que a êle se refere será arquivada.

É a seguinte a Indicação que vai ao Arquivo:

INDICAÇÃO

Nº 1, de 1958

Sr. Presidente, tendo em vista:

1º que o Brasil deve realizar em 1960, novo censo geral;

2º que, embora as autoridades incumbidas dêsses trabalhos estatísticos se tenham dedicado com o maior interesse, verdade é que ainda estão sendo publicados alguns resultados do censo de 1950, numa inequívoca prova do nosso desaparelhamento técnico;

3º que, conforme o depoimento valioso do eminente patricio Dr. Luís Simões Lopes, em conferência que realizou no Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio, torna-se possível dar aos trabalhos censitários maior rapidez e exatidão, aplicando-se a automatização ou seja a utilização dos chamados Cérebros Eletrônicos;

4º que seria possível, por intermédio do Instituto Brasileiro de Ciências Administrativas, como seção brasileira, que é, do Instituto Internacional de Ciência Administrativa, a vinda, ao Brasil, de um grupo de especialistas para dissertações sobre essa matéria inegavelmente revolucionária;

Indico, na forma Regimental, ao Exmo. Sr. Presidente da República, a conveniência de determinar as necessárias providências a fim de possibilitar a vinda ao Brasil de um grupo de técnicos capacitados para a introdução do Cérebro Eletrônico nos trabalhos censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Sala das Sessões, em 24 de fevereiro de 1958. – *Lino de Mattos*.

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.

Tem a palavra o nobre Senador Maynard Gomes, inscrito para esta oportunidade.

O SR. JORGE MAYNARD (lê o seguinte discurso): – Sr. Presidente, em ato recente, o Sr. Presidente da República exonerou o Almirante Lúcio Meira das funções de Ministro da Viação e Obras Públicas, designando-o para outro alto cargo da administração pública federal.

Por um dever que julgo de justiça, manifesto aqui o meu louvor à atuação de S. Exa. à frente daquele importante setor das atividades governamentais.

Soubemos apreciar o entusiasmo e o interesse com que o Sr. Lúcio Meira se dedicou à obra que vem sendo realizada pelo Ministério da Viação, em diversos setores.

Considerando-o digno do nosso respeito e do nosso elogio, sinto-me à vontade em fazer êste rápido comentário, porque, além da pouca aproximação que mantive com o honrado ex-Ministro, não pertenço às fileiras de seu Partido político, embora as nossas agremiações estejam trilhando a mesma estrada, nesta Casa.

Há poucos dias passados, formulei pedido de informações ao Ministério da Viação e Obras Públicas, indagando do andamento de determinadas obras no meu Estado. Além do natural interesse que tenho por aquêles trabalhos, guiou-me a confiança que depositava no Ministro Lúcio Meira e a certeza das suas providências. Faltasse essa confiança, não me disporia a tal.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. JORGE MAYNARD: – Pois não.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Refere-se o nobre colega ao Almirante Lúcio Meira, substituído na Pasta da Viação e Obras Públicas. Não estou autorizado pelo meu Líder mas, pessoalmente, desejo manifestar meu apoio às palavras que está proferindo e dizer ao Senado que, das muitíssimas vezes em que pro-

curei S. Exa. para tratar de interesses do Estado que tenho a honra de representar – Santa Catarina – e também de outras Unidades do País, por solicitação de pessoas amigas, inclusive Senadores, encontrei o Ministro Lúcio Meira a par dos assuntos. Admirava-me, de certo modo, porque sendo S. Exa. ilustre oficial de Marinha, estava identificado com todos os problemas do Ministério que dirigia. Encontrei sempre de sua parte a maior e melhor boa vontade para solucionar as sugestões que eu apresentava. Desejo pois externar a minha surpresa pela rapidez com que S. Exa. foi substituído no Ministério da Viação, embora se falasse da reforma ministerial. Deixo, nestas palavras, minha admiração sincera, sem quaisquer outras intenções. Se fui Engenheiro do Ministério da Viação durante trinta e cinco anos, estou aposentado há quase dois anos; não preciso, portanto, das boas graças do titular daquela Pasta. Por dever de justiça, congratulo-me com o Ministro Lúcio Meira pela sua ação patriótica e benemerita à frente do Ministério da Viação e Obras Públicas.

O SR. JORGE MAYNARD: – Agradeço a colaboração do nobre Senador Francisco Gallotti, que sempre se manifesta com justiça, quando, da tribuna do Senado, prestamos homenagens a brasileiros que se destacam na vida pública.

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. JORGE MAYNARD: – Com todo o prazer.

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Associo-me, também, às palavras de Vossa Excelência sobre a excelente administração do Almirante Lúcio Meira no Ministério da Viação e Obras Públicas. Ouvi, do próprio Sr. Presidente da República, a declaração de que foi um dos seus melhores colaboradores. Hoje, já

se pode dizer, sem sombra de erro, que as fábricas de automóveis instaladas no Brasil são devidas, em grande parte, à iniciativa e ao planejamento de S. Exa., que muito se impôs, para a concretização desse alto objetivo, em favor da economia e da indústria brasileira. É, por conseguinte, muito justa a homenagem que V. Exa. presta a esse eficiente colaborador do Govêrno do Sr. Juscelino Kubitschek, na hora em que deixa o Ministério da Viação.

O SR. JORGE MAYNARD: – Obrigado a Vossa Excelência. Ouço agora o nobre Senador Cunha Mello.

O SR. CUNHA MELLO: – Em nome do Partido Trabalhista Brasileiro e especialmente no meu, congratulo-me com o Almirante Lúcio Meira por sua passagem pelo Ministério da Viação. Representante do Amazonas, agradeço a S. Exa. as atenções que sempre mereci durante sua gestão. Muito louvável o registro que V. Exa. faz ao ensejo da saída de S. Exa. daquele Ministério, e como representante do Amazonas a êle me associo prazerosamente.

O SR. TACIANO DE MELLO: – Permite o nobre orador um aparte?

O SR. JORGE MAYNARD: – Com muita satisfação.

O SR. TACIANO DE MELLO: – Como representante do Estado de Goiás, devo declarar que muitas vezes necessitamos de colaboração do grande brasileiro – que é o Ministro Lúcio Meira, e S. Exa. sempre nos atendeu, com boa vontade e patriotismo em tôdas as questões atinentes ao progresso do nosso Estado. Congratulo-me, portanto, com V. Exa. pela lembrança feliz de homenagear esse grande homem na data de hoje. Ao mesmo tempo, exprimo o agradecimento do povo de Goiás, pelos grandes benefícios que S. Exa. realizou na-

quela longínqua terra do território brasileiro.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite o nobre orador um aparte?

O SR. JORGE MAYNARD: – Com muito prazer.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Inteirado do alto sentido do discurso de V. Exa., trago-lhe não só em meu nome pessoal, como no da Bancada do Partido Social Democrático, integral e calorosa adesão e irrestrita solidariedade às expressões que usou, com tanta autoridade e justiça, no referir-se ao eminente brasileiro, Almirante Lúcio Meira, o qual, deixando o Ministério da Viação, acaba de ser designado pelo Sr. Presidente da República para dirigir outro órgão não menos importante no quadro da economia nacional. Hipotecando a plena solidariedade de minha Bancada às palavras de V. Exa., acrescento que nós, do Partido Social Democrático, consideramos o homenageado um dos maiores Ministros da Viação que o Brasil jamais teve.

Conquistou êsse título por sua inatacável probidade, indiscutível capacidade técnica e realizações que o honram e ao Partido Social Democrático. Muito grato a V. Exa. pela atenção.

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite o nobre orador um aparte?

O SR. JORGE MAYNARD: – Com satisfação.

O SR. RUY CARNEIRO: – Felicito V. Exa. por estar rendendo preito de justiça, com sua palavra autorizada, à atuação do Ministro Lúcio Meira, na Pasta da Viação e Obras Públicas. Nascido no Estado do Rio, não sentindo, por conseguinte, como nós, cortar na própria carne o sofrimento da nossa gente, desvelou-se sobremodo na defesa dos nordestinos na fase aguda da sêca de 1958.

Assim, no momento em que Vossa Excelência pronuncia brilhante e justo discurso, exaltando-lhe a obra, não posso deixar de juntar os aplausos e a solidariedade da Paraíba, terra causticada pela natureza madrastra, que lhe inflinge duras penas através do flagelo da sêca. Os nordestinos, repito, são profundamente reconhecidos ao grande homem público, Sr. Ministro Lúcio Meira.

O SR. JORGE MAYNARD: – Agradeço a participação dos nobres colegas na minha manifestação, certo de que o Sr. Ministro Lúcio Meira bem a merece.

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. JORGE MAYNARD: – Pois não.

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Manifesto o meu mais vivo apoio às justas palavras com que V. Exa. aprecia a gestão do Almirante Lúcio Meira na Pasta da Viação, na qual êsse ilustre brasileiro, continuando sua trajetória de homem público, prestou relevantes serviços ao País no planejamento e execução de uma construtiva política do desenvolvimento econômico.

Meu mais vivo apoio às justas palavras com que V. Exa. está apreciando de forma tão brilhante a gestão do Sr. Ministro Lúcio Meira, em quem reconhecemos a capacidade patriótica e realizadora de um dos mais ilustres Ministros da Viação e Obras Públicas que o País tem tido.

Ao deixar S. Exa. a Pasta, portanto, é de inteira justiça, que aqueles que sabem apreciar as obras beneméritas do administrador, lhe rendam o tributo de admiração e aplauso.

O SR. JORGE MAYNARD: – Muito agradeço o aparte do nobre representante do Estado do Espírito Santo.

Na Presidência do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, S. Exa. continuará a prestar relevantes serviços ao País.

Fica, assim, registrada a minha homenagem a um administrador operoso e patriota. (*Muito bem; muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Visitará o Senado, amanhã, às 15 horas e 30 minutos, o Sr. Primeiro Ministro do Japão, que será recebido no Gabinete do Presidente da Casa.

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a de amanhã, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 – Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 392, de 1956, que autoriza o Poder Executivo a estudar, projetar e construir uma ponte sobre o Rio Tocantins, entre Tocantinópolis, no Estado de Goiás, e Porto Franco, no Estado do Maranhão, tendo Pareceres sob ns. 239 a 241, de 1959, das Comissões: de Constituição e Justiça, favorável com a Emenda que oferece (nº 1-C); de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável ao projeto e à emenda da Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças, favorável ao projeto nos termos do substitutivo que oferece.

2 – Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 1957, que cria no Departamento Nacional de Estradas-de-Ferro o Serviço Social das Estradas-de-Ferro, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 911 a 913, de 1957, e 217, de 1959, das Comissões: de Constituição e Justiça; de Legislação Social; de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de Finanças.

3 – Discussão única, do Projeto

de Lei da Câmara nº 35, de 1959 (nº 4.325-58, na Câmara), que inclui a rodovia que liga os Municípios de Limeira, Pirassununga, Ribeirão Preto, Igarapava e Delta, no Estado de São Paulo; Uberaba, Uberlândia e Araguari, no Estado de Minas Gerais; Catalão e Cristalina, no Estado de Goiás e Brasília, no Plano Rodoviário Nacional (incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Taciano de Mello), tendo Pareceres Favoráveis (ns. 356 e 357, de 1959) das Comissões: de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, e de Finanças.

4 – Primeira discussão (com apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 265, do Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado nº 13, de 1959, que inclui na BR-2 a ligação Taió-BR Santa Cecília, no Estado de Santa Catarina (apresentado pelo Senador Irineu Bornhausen), tendo Parecer nº 302, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

5 – Discussão única, do Parecer nº 345, de 1959, da Comissão de Segurança Nacional, no sentido da audiência da Polícia Militar, por intermédio do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1956, (de autoria do Senador Atílio Vivacqua), que dispõe sobre as promoções dos militares da Polícia Militar do Distrito Federal e emendas apresentadas pelo relator.

Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às 16 horas e 25 minutos.

74ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 24 DE JULHO DE 1959

PRESIDÊNCIA DO SR. CUNHA MELLO

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Albino Fonseca.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Miguel Couto.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.

Fernando Corrêa.

Alô Guimarães.

Gaspar Velloso.

Souza Naves.

Francisco Gallotti.

Saulo Ramos.

Brásílio Celestino.

Daniel Krieger.

Mem de Sá.

Guido Mondin. – (50).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 50 Senhores Senadores:

Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 2º Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. Francisco Gallotti, servindo de 1º Secretário, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

VETO

Nº 3, DE 1959

Do Sr. Prefeito do Distrito Federal, ao Projeto de Lei nº 92, de 1959, da Câmara do Distrito Federal, que dispõe sobre o aproveitamento de candidatas aprovadas nos exames de seleção ao curso ginasial do Instituto de Educação e Escola Normal Carmela Dutra e que não foram matriculadas por exigüidade de vagas.

Em 22 de julho de 1959.

G. P. 1.934.

Senhor Presidente:

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., na forma do § 3º, e para os fins do § 4º, do art. 14, da Lei nº 217, de 15 de janeiro de 1948, o anexo Projeto de Lei nº 92, de 1959, da Câmara do Distrito Federal, que me foi enviado aos dezoito de julho corrente.

Ao referido projeto de lei, que dispõe sobre o aproveitamento de candidatas aprovadas nos exames de seleção ao Curso Ginásial do Instituto de Educação e Escola Normal Carmela Dutra e que não foram matriculadas por exigüidade de vagas, opus veto total pelas “razões” que acompanham êste ofício, integrando-o.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Exa. os protestos do meu profundo respeito. – *José J. de Sá Freire Alvim*. – Prefeito do Distrito Federal.

RAZÕES DE VETOS

Opostos à Resolução da Câmara do Distrito Federal, oriunda do Projeto de Lei nº 92, de 1959, que dispõe sobre o aproveitamento de candidatas aprovadas nos exames de seleção ao Curso Ginásial do Instituto de Educação e Escola Normal Carmela Dutra e que não foram matriculadas por exigüidade de vagas.

Estas razões de veto integram o Ofício nº G. P. 1.934, com que foram encaminhadas ao Senado Federal.

Vão concatenadas por artigos, transcritos êstes, para facilidade de análise, ainda mesmo quando os vetos não os abrangem pròpriamente, mas os seus parágrafos.

Artigo 1º

Redação do projeto:

“Serão matriculadas no 1º ano do Curso Ginásial do Instituto de Educação e da Escola Normal Car-

mela Dutra tôdas as candidatas que, sob qualquer condição, obtiveram no término das provas de seleção, relativas ao corrente ano, o mínimo de 120 pontos nos exames de admissão ao Ginásial dêsses estabelecimentos”.

Incidência do veto:

Total.

Razões

O artigo 1º é inexeqüível; manda matricular candidatas que na verdade não existem, pois não foi realizado “exame de admissão” para nenhum dos cursos ginásiais dos dois estabelecimentos de ensino a que se refere. Se as candidatas são as que se submeteram ao “Concurso de Seleção para Admissão à Primeira Série do Curso Ginásial” de um e outro educandário, então, o que o projeto determina é o aproveitamento de candidatas rejeitadas após as provas a que se submeteram. O mínimo de 120 pontos, que o artigo consigna como necessário, é bem menor que o exigido para os simples exames de admissão prévios que tais candidatas prestaram fora dos dois estabelecimentos da Prefeitura; rebaixar-se-ia, assim, a valores inaceitáveis as notas exigidas, justamente nos educandários destinados ao preparo das professoras oficiais.

Além disso, dado o insanável defeito de redação do dispositivo, tôdas as inscritas não aceitas (e elas são cêrca de 3.600) pleiteariam considerar-se incluídas, alegando que o “exame de admissão” citado foi o que prestaram em caráter preliminar, para cursos estranhos ao Instituto de Educação e à Escola Normal Carmela Dutra, onde, sem exceção, lograram pelo menos 200 pontos. Se o Poder Executivo lhes negasse deferimento, não seria impossível que o Poder Judiciário interpretasse em seu favor a imprecisão do texto legal.

O art. 1º é, pois, de aceitação impossível.

Artigo 2º

Redação do projeto:

“As matrículas das candidatas a que se refere a presente lei efetuar-se-ão na 1ª série do Curso Ginásial do Instituto de Educação e da Escola Normal Carmela Dutra no ano letivo de 1960, satisfeitas as demais exigências regulamentares.”

Incidência do veto:

Total.

Razões

O disposto no artigo 2º obrigaria os dois estabelecimentos de que se trata a cancelarem os concursos de seleção que anualmente realizam para admissão à primeira série de seus cursos ginásiais, por dois anos consecutivos, e a reduzir, ainda, o número de vagas no ano subsequente, ou não se efetivaria jamais o plano de matrículas vigente. Não é mister assinalar os inconvenientes dessa política, nem os protestos que justamente levantaria. De resto, sendo complementar ao anterior, que é inaproveitável, não haveria como sancionar este artigo.

Artigo 3º

Redação do projeto:

“A medida consignada no art. 1º desta lei não prejudicará as alunas matriculadas na 1º série do Curso de Formação de Professor Primário do Instituto de Educação.”

Incidência do veto:

Total.

Razões

O artigo 3º consigna medida de difícil entendimento, determinando que a aplicação do artigo 1º “não prejudicará as alunas matriculadas na 1º série do Curso de Formação de Professor Primário do Instituto de Educação”. Além de não se referir o dispositivo concomitantemente à Escola Normal

Carmela Dutra, sua inteligência literal levaria à conclusão de que nas outras séries recairiam os prejuízos que adviessem da execução do disposto no primeiro artigo, o que é simplesmente incompreensível. Sua aplicação seria, aliás, correlata com a do que se contém no artigo 1º; não existindo este, perde o artigo 3º toda sua razão de ser.

Artigo 4º

Redação do projeto:

“Fica assegurado o direito a nova matrícula aos alunos dos estabelecimentos municipais de ensino secundário, técnico e comercial – inclusive do Instituto Técnico de Educação e da Escola Normal Carmela Dutra – reprovados duas vezes consecutivas, após um ano letivo, no mínimo de afastamento.”

Incidência do veto:

Total.

Razões

O artigo 4º manda que voltem às duas instituições de formação de professoras (uma das quais é designada por nome que não lhe pertence) as centenas de alunas eliminadas em virtude de repetência reiterada de séries que cursaram. A vigência desse dispositivo obrigaria a diminuição equivalente do número de vagas anualmente oferecido para os dois cursos (ginásial e normal). Extensivo, como é, a todos os estabelecimentos de ensino secundário, técnico e comercial da Prefeitura, os inconvenientes que encerra ficariam multiplicados, se lhe fôsse outorgada sanção. Como acontece no caso de todos os outros dispositivos, o favor assegurado em forma de direito, no artigo 4º, é absolutamente contrário aos interesses do Distrito Federal, no que lhe compete proteger, do melhor modo, o aproveitamento das capacidades e o aperfeiçoamento da cultura (Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 4º, alínea c).

O complemento que o artigo encerra, adiando por um ano a volta dos alunos eliminados, que por esse tempo – presume-se – ficariam afastados de qualquer escola, dispensa maior contradita, que não seja a decorrente do próprio absurdo que ele encerra.

Artigo 5º

Redação do projeto:

“A taxa percentual das candidatas ao Instituto Técnico de Educação e Escola Normal Carmela Dutra, selecionadas no fim de cada prova, será uma constante calculada pela seguinte fórmula:

$$i = \sqrt[n]{\frac{v}{c}}$$

em que,

i = significa a taxa de percentagem;

n = número de provas de seleção;

v = número de vagas;

c = número de candidatas.

§ 1º Quando, após o julgamento de cada prova, restarem algumas candidatas com o mesmo total de pontos da última colocada naquela classe, será permitido, a essas candidatas, excedentes, a admissão à prova seguinte.

§ 2º No caso do parágrafo anterior, após a última prova, as candidatas serão consideradas em condições de matrícula”.

Incidência do veto:

Total.

Razões

O art. 5º consagra uma providência que seria útil se a fórmula por ele apresentada estivesse certa. A omissão do coeficiente 100, do segundo membro dela, inutilizou sua aplicação. Se tivesse sido usada tal fórmula no Concurso de Seleção realizado neste ano no Instituto de Educação, por exemplo, somente nove candidatas, das 2.870 inscritas, sobreviveriam à primeira prova e nenhuma poderia fazer a última; não teria sido, absolutamente, alcançado o efeito desejado, isto é, o de selecionar as melhores 70 candidatas ao fim do

concurso.

O art. 5º não pode, pois, merecer sanção, o que inutiliza, também, seus dois parágrafos, os quais sem ele nada exprimiriam. A redação de tais parágrafos é, além disso, imprecisa, chegando o primeiro deles a se referir a “excedentes” (expressão cuidadosamente evitada em todos os demais dispositivos do projeto de lei), “excedentes” que a aplicação da fórmula visa, justamente, a eliminar; o segundo não delimita com exatidão as candidatas a que se reporta. Ambos constituiriam motivos para controvérsias, se o artigo a que se prendem pudesse ter sido poupado.

Artigo 6º

Redação do projeto:

“Respeitados os direitos das atuais alunas do Instituto de Educação e da Escola Normal Carmela Dutra e das matriculadas por força da presente lei, fica revogada a Lei nº 831, de 8-11-1955.”

Incidência do veto:

Total.

Razões

O art. 6º do projeto seria útil se consignasse pura e simplesmente a revogação, da lei que cita. Como está redigido estatui providência que encerra uma exceção inaceitável. Incluí-o totalmente no veto porque sancioná-lo parcialmente equivaleria a modificar profundamente o que contém. A revogação da lei em causa será, aliás, objeto de mensagem que tenciono enviar ao Poder Legislativo.

Desejo focalizar ainda um aspecto de relevância. Todos os responsáveis pelas candidatas inscritas nos concursos de seleção realizados, em ambos os educandários referidos no projeto, firmaram documentos pelos quais se declaravam de acordo com as estipulações das Instruções respectivas, nas quais se incluía a limitação das vagas a setenta. O presente veto importa, portanto, em restaurar o regime em que o concurso foi exe-

cutado, ao qual se submeteram expressamente todas as candidatas.

As razões que apresentei demonstram de modo conclusivo que todos os dispositivos do projeto de lei são contrários aos interesses do Distrito Federal. Sua aplicação viria tumultuar os trabalhos dos dois principais estabelecimentos de ensino que preparam as professoras oficiais de curso primário daquela unidade federativa, atingindo, também, sob certos aspectos, como foi assinalado, outros setores de seus serviços educacionais.

Para que alguns pormenores possam ser examinados, seguem-se, agora, informações complementares, destinadas a que os Senhores Senadores não tenham qualquer dúvida a respeito da legitimidade das razões apresentadas.

É conhecido o clamor da população, contra a falta de escolas para toda a população infantil e contra a falta de professoras primárias, para atender a todas as classes.

A carência de professoras – único aspecto que focalizarei aqui – tem merecido a devida atenção do Governo do Distrito Federal, Prefeitos, que se sucedem, e Secretários-Gerais de Educação e Cultura têm procurado solucioná-lo, não, porém, apenas no aspecto numérico, pois o da adequação do magistério primário às suas importantíssimas funções merece, no mínimo, consideração no mesmo nível que o do simples preenchimento da chefia das classes escolares por quem assuma a tarefa apenas nominal de dirigí-las.

É convicção assentada das autoridades da educação que a falta de professoras, além de provir de um crescimento demográfico exuberante, resulta, também, em escala substancial, da circunstância de ingressarem nos quadros do magistério oficial moças que escolheram prematuramente sua profissão e não se ajustam depois, aos grandes sacrifícios que a mesma exige,

porfiando, então, em conseguir evadir-se do trabalho das classes, removendo-se para tarefas colaterais de menor esforço.

O que leva muitas moças, destinadas ao magistério primário, a escolherem prematuramente sua futura carreira é a conjugação de duas circunstâncias impostas pela legislação do Distrito Federal. Sendo o provimento nos cargos desse magistério feito mediante o aproveitamento das professoras diplomadas pelo Instituto de Educação e a Escola Normal Carmela Dutra e assegurando a lei local passagem *ex-officio* para o curso normal de ambos esses estabelecimentos de ensino às alunas egressas de seus cursos ginasiais, a admissão nestes passou a constituir enorme atração para os pais, desejosos de propiciarem às suas filhas a segurança econômica, que tal admissão proporciona. Nestas condições, a escolha da profissão é feita, na maioria dos casos, pelos pais, empenhados em garantir o futuro pessoal de suas filhas, sem atenção aos interesses da comunidade, que reclamariam fosse a escolha feita pelas próprias futuras professoras, quando, tendo adquirido maior maturidade, houvessem de iniciar seus cursos profissionais.

Disso resultou a hipertrofia gradual, mas acelerada, dos cursos ginasiais, em prejuízo dos cursos normais, que são a finalidade precípua dos dois educandários.

Foi levando em consideração essas circunstâncias que decidiram as autoridades educacionais do Distrito Federal, desde 1952, concretizar um plano, que eliminasse ou restringisse os inconvenientes apontados.

Decidiu-se, já que a legislação federal menciona a existência de um curso ginasial nos Institutos de Educação e Escolas Normais, mas não lhe define o âmbito, reduzi-lo ao mínimo, nos dois estabelecimentos de ensino citados. A circunstância de que existe sempre um número avultado de candidatas, asseguraria a escolha de um pequeno

grupo de alunas superdotadas, cada ano, eliminando-se, assim, ou reduzindo-se de muito, o inconveniente de terem escolhido como profissão o magistério primário, aos 10 anos e meio ou em idades próximas, sabido como é que quocientes intelectuais elevados correspondem a grandes probabilidades de adaptação a variadas atividades.

Um curso ginásial reduzido ensinaria a possibilidade de ampliação do curso normal, cuja manutenção é a verdadeira finalidade, quer do Instituto de Educação, quer da Escola Normal Carmela Dutra, e permitiria o recrutamento direto de suas alunas, em número elevado, escolhidas entre quantas, vindo de quaisquer ginásios, se candidatassem, como é democrático e corrente para todas as demais profissões que dispõem de cursos de preparação especializados.

O plano de redução do curso ginásial e expansão do curso normal, aprovado pelo Prefeito em 1952, foi revigorado em 1955, e minudenciado num esquema de matrículas, que deveria ser executado seguidamente, para chegar a produzir os seus efeitos dentro de alguns anos. Consigna êle a admissão de 70 ginásianas apenas, em cada ano, para que o corpo discente ginásial se limite ao total de 280 alunas (quatro séries, com duas turmas cada uma, de 35 alunas) e possa, assim, se expandir o curso normal.

O plano de 1952, revigorado em 1955, não foi ainda consumado. Sua execução integral é, porém, necessária. Para ela concorre o veto que resolvi opor ao projeto de lei em exame. Não se argumente, dizendo que são recusadas novas alunas quando é notória a falta de professoras. O que se tem em vista é – ao contrário – permitir a admissão, cada vez em maior escala, de normalistas, para que mais e melhores professoras possam se diplomar em curto prazo. As ginásianas admitidas só serão professoras sete anos depois, ao passo que as alunas, admitidas direta-

mente no curso normal, estarão em condições de provimento nos cargos oficiais do magistério três anos depois.

Também não colhe o argumento de que, procurando aumentar o recrutamento direto de normalistas, não conseguem os cursos oficiais de formação preencher todas as vagas. Só no ano corrente foi possível aumentar substancialmente o número dessas vagas, num esforço destinado a firmar o critério. O público não estava, porém, preparado para essa oportunidade; mesmo assim, sobraram, no Instituto de Educação, apenas seis das 300 vagas estipuladas (que antes se fixavam em 100, nunca tendo excedido 150).

A enorme procura para admissão no curso ginásial, em que muitas candidatas teriam de ser recusadas, criou, no passado, um problema já agora totalmente resolvido. É que, realizando-se tal admissão pela mesma forma usada nos demais ginásios, as provas, necessariamente mais rigorosas, reprovavam muitas, que poderiam ter conseguido matrícula noutros estabelecimentos não destinados à formação do magistério primário e perdiam destarte um ano de estudos. A solução foi encontrada, mediante entendimento com as autoridades do Ministério da Educação, e desde 1950 vem sendo aplicada sem nenhum óbice, a não ser os numerosos mandados de segurança impetrados pelos que desejavam forçar sua admissão e inquinavam de ilegal o que se vinha fazendo. Tais mandados foram sistematicamente denegados.

Consistiu o convênio feito com as autoridades federais em transformar os exames de admissão aos cursos ginásiais do Instituto de Educação e da Escola Normal Carmela Dutra em concursos de seleção, a que só podem concorrer candidatas que hajam conseguido antes aprovação em exames de admissão comuns, prestados em estabelecimentos oficiais, equiparados ou reconhecidos, de qualquer re-

gião do País. Além de se restringir assim a concorrência às candidatas mais aptas, nenhuma delas ficará sem escola, caso não seja selecionada.

Outro aspecto do plano de matrículas visa a eliminar as chamadas “excedentes”. Com tal intuito, foi minuciosamente estudado o assunto, no ano de 1951, do que resultou um sistema de admissão que, preenchendo todos os requisitos técnicos de uma seleção adequada, só habilita tantas candidatas quantas as vagas. Foi aprovado pelas autoridades superiores e executado pela primeira vez em 1952. Sua perfeição tornou inoperante todo o esforço desenvolvido, naquela época, pelos que não conseguiam matrícula.

Foi, então, que recorreram ao Poder Legislativo local e este, na convicção, certamente, de que reparava uma injustiça, deferiu-lhes a pretensão. Os fatos ocorridos nessa fase marcaram época e determinaram – como agora seria, se não fôsse usada a faculdade do veto – enorme confusão no ensino, quer do Instituto de Educação, quer da sua congênere Escola Normal Carmela Dutra. É que, estabelecidos mínimos de aprovação que o sistema utilizado não comportava – e isto agora se repete – não houve como evitar a avalanche de admissões que resultou da legislação de emergência então votada. A lei, que abrangia apenas um grupo de candidatas, teve de se estender a numerosas outras, aparentemente não atingidas, e foram, em consequência, aceitas de uma só vez cerca de 1.300 alunas novas na 1ª série ginasial, só no Instituto de Educação. Disso resultou a necessidade de se conseguirem anexos para esses estabelecimentos de ensino, mas, ainda assim, foi preciso suprimir laboratórios, salas especializadas, organizações pré-escolares em pleno funcionamento e até instalações sanitárias, para que em troca de tudo se conseguissem salas de aula, des-

pidas de qualquer ambiente próprio, que mais eram, simplesmente, depósitos de estudantes.

O revigoramento do plano de 1952, realizado em 1955, após os estudos feitos, resultou precisamente do que ocorreu no primeiro dos anos citados. Veio como necessidade imperiosa, para restabelecer a normalidade das duas casas de ensino, totalmente perturbada. Está apenas em vias de execução. Estabelece um corpo discente total de 3.440 alunos, no ano corrente, afora as alunas-professôras dos cursos de especialização e aperfeiçoamento do magistério e do de administradores escolares (em número de 581), o Instituto de Educação ainda apresenta um total de 5.000 alunos. Isto é, verifica-se um excesso de não menos de 1.560 discentes. Não se alegue que espaço existe, porque têm entrado ultimamente menos alunas do que tem saído. Esse argumento importaria em omitir a circunstância de que era anti-pedagógico o número de alunas que vinham compondo cada turma. O plano fixou o máximo de discentes de cada classe, bem menor que o atingido na superlotação verificada: o que tem saído é o enorme excesso que existia (e ainda perdura, em parte). No ano em andamento, sem levar em conta os cursos atrás mencionados e os de nível primário e pré-primário, ainda existem no Instituto de Educação nada menos de 91 turmas de estudantes, integrando o curso ginasial 26 delas, em vez das oito assentadas pelo esquema de matrículas.

Não há, pois, sonegação de espaço disponível. A diminuição parcial do corpo discente, em busca gradual dos números que lhe foram destinados pelo plano, tem sido utilizada em benefício da recuperação, ainda não terminada, das instalações suprimidas pela plethora de estudantes; o laboratório de Matemática, que era o orgulho do Instituto e o único existente na América do Sul, ainda não pôde ser restaurado e o Grê-

mio Cultural das alunas funciona, presentemente, num recinto acanhado e impróprio; a sala de trabalho das 27 professoras que se incumbem da Prática de Ensino não foi reinstalada até agora, por deficiência de espaço.

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO

“Dispõe sobre o aproveitamento de candidatas aprovadas nos exames de seleção ao Curso Ginásial do Instituto de Educação e Escola Normal Carmela Dutra e que não foram matriculadas por exigüidade de vagas”.

A Câmara do Distrito Federal, resolve:

Art. 1º Serão matriculadas no 1º ano do Curso Ginásial do Instituto de Educação e da Escola Normal Carmela Dutra todas as candidatas que, sob qualquer condição, obtiveram no término das provas de seleção, relativas ao corrente ano, o mínimo de 120 pontos nos exames de admissão ao Ginásial desses estabelecimentos.

Art. 2º As matrículas das candidatas a que se refere a presente lei efetuar-se-ão na 1ª série do Curso Ginásial do Instituto de Educação e da Escola Normal Carmela Dutra no ano letivo de 1960, satisfeitas as demais exigências regulamentares.

Art. 3º A medida consignada no art. 1º desta lei não prejudicará as alunas matriculadas na 1ª série do Curso de Formação de Professor Primário do Instituto de Educação.

Art. 4º Fica assegurado o direito à nova matrícula aos alunos dos estabelecimentos municipais de ensino secundário, técnico e comercial – inclusive do Instituto Técnico de Educação e da Escola Normal Carmela Dutra – reprovados duas vezes consecutivas, após um ano letivo, no mínimo, de afastamento.

Art. 5º A taxa-percentual das

candidatas ao Instituto Técnico de Educação e Escola Normal Carmela Dutra, selecionadas no fim de cada prova, será uma constante calculada pela seguinte fórmula:

$$i = \sqrt[n]{\frac{v}{c}}$$

em que,

i = significa a taxa de percentagem;

n = número de provas de seleção;

v = número de vagas;

c = número de candidatas.

§ 1º Quando, após o julgamento de cada prova, restarem algumas candidatas com o mesmo total de pontos de últimas colocadas naquela classe, será permitido, a essas candidatas excedentes, a admissão à prova seguinte.

§ 2º No caso do parágrafo anterior, após a última prova, as candidatas serão consideradas em condições de matrícula.

Art. 6º Respeitados os direitos das atuais alunas do Instituto de Educação e da Escola Normal Carmela Dutra e das matriculadas por força da presente lei, fica revogada a Lei nº 831, de 8 de novembro de 1955.

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

À Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente. *(Pausa).*

Acha-se presente o Sr. José Victorino Corrêa, Suplente convocado para substituir o Sr. Senador Joaquim Parente, durante a licença concedida a esse nobre representante do Estado do Piauí.

Designo, para a Comissão que deverá introduzir S. Exa. no Plenário, a fim de prestar o compromisso regimental, na forma do disposto no art. 6º, do Regimento Interno, os Senhores Senadores Ary Vianna, Mourão Vieira e Mendonça Clark.

Acompanhado da Comissão, tem ingresso no recinto, presta o compromisso regimental e toma assento na bancada o Senhor José Victorino Corrêa. (Palmas).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Rui Palmeira, por cessão do nobre Senador João Villasbôas, primeiro orador inscrito.

O SR. RUI PALMEIRA (*): – Sr. Presidente, uso da palavra para ler telegrama recebido do Deputado João Cleofas, há dois dias.

Não o fiz antes por me haver ausentado justamente no comêço desta semana.

O despacho do ilustre parlamentar pernambucano é do seguinte teor:

"Senador Rui Palmeira – Senado Federal – Rio de Janeiro. – Muita agitação publicitária aí a respeito dos acontecimentos daqui. Encareço a V. Exa. ler da tribuna o seguinte telegrama do Governador dirigido ao Ministro da Justiça:

"A respeito do conflito verificado no Município de Timbaúba, neste Estado, cumpre-me comunicar a V. Exa. que a origem dos acontecimentos resultou da morte de Valfrido e Rodolfo Ferreira Lima e ferimentos em cinco outras pessoas foi inteiramente estranha a luta partidária local, só posteriormente interessando aos elementos filiados à UDN e ao PTB. Vale ressaltar que a divergência havida momentos antes dos disparos fôra resolvida por interferência do Juiz de Direito do Município. Tão logo o Govêrno teve conhecimento dos lamenta-

veis fatos, fêz seguir para aquela cidade um contingente sob o comando do Tenente Eugênio Lucas Maia, sendo ainda designado, horas após, o Capitão Severino Vitor com a missão de supervisionar as medidas de segurança tomadas. Permanece calma a situação no Município. A fim de apurar a responsabilidade de quem se achar em culpa e punir os culpados, o Govêrno, de acôrdo com o art. 88, § 1º, da Constituição do Estado, solicitou imediatamente, e obteve do Egrégio Tribunal de Justiça a indicação de um Juiz para presidir ao necessário inquérito. As forças políticas da Oposição procuram explorar os lamentáveis fatos com telegramas dirigidos à Imprensa do País e às autoridades, atribuindo a responsabilidade ao Govêrno, ao mesmo tempo, procuram criar um ambiente de agitação, a fim de deturpar os resultados do futuro pleito. O Govêrno mantém-se atento assegurando a ordem pública e tôdas as garantias individuais."

São evidentes, portanto, as manobras políticas, visando o desprestígio do Cid. Grande abraço – *Cleofas*".

Êste, Sr. Presidente, o motivo que me trouxe à tribuna: dar à Casa conhecimento do documento de autoria do Governador de Pernambuco. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente. Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira, segundo orador inscrito.

O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Sr. Presidente, Senhores Senadores, a Associação Médica de São Paulo, já agora com o apoio

(*) – Não foi revisto pelo orador.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

do Instituto de Medicina Tropical da Universidade daquele Estado, lançou o nome do eminente cientista brasileiro Dr. Mário Pinotti às honras de postulante ao Prêmio Nobel de Medicina.

A Câmara dos Deputados, pela palavra sempre fluente do Deputado Gurgel do Amaral, fez ressoar no Congresso esta aspiração, que já não é apenas de uma associação de São Paulo, mas de todo o Brasil.

Mário Pinotti, para os nordestinos, para todos os brasileiros enfim, é um homem que dedicou e está dedicando grande parte de sua vida à tarefa de minorar o sofrimento daquela população. Todos conhecemos seus trabalhos no Departamento de Endemias Rurais, posteriormente no Ministério que dirige tão superiormente e, ainda, como Presidente da Legião Brasileira de Assistência.

Sr. Presidente, tenho certeza de que o nome dêsse ilustre brasileiro encontrará grande ressonância nos meios científicos do País, porque, além de excepcional capacidade de trabalho, sua vida é um exemplo para os seus coevos.

O SR. ARY VIANNA: – Permite V. Exa. um aparte ?

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Pois não.

O SR. ARY VIANNA: – Louvo a iniciativa do discurso de V. Exa. É a demonstração de que o Senado, pela voz de um dos seus mais ilustres membros, não está indiferente ao movimento que se processa no País em favor da indicação do eminente patricio, o cientista Mário Pinotti, para candidato ao Prêmio Nobel de Medicina, em 1960. Ele, que na sua modéstia, intitula-se o "Mata-Mosquito nº 1º do Brasil", é, na realidade, para nós e para o Mundo, um dos maiores sanitaristas vivos.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço o aparte do nobre representante do Espírito Santo.

Dizer da ação de Mário Pinotti, traçar-lhe o *curriculum vitae*, é desnecessário. Todo o Brasil reconhece-lhe os méritos. O Senado da República deve, também, hipotecar-lhe solidariedade. Nesta Casa em que se debatem sempre, serenamente e com oportunidade, os altos problemas do País, todos desejamos a indicação do nome de Mário Pinotti ao Prêmio Nobel de Medicina para 1960. Se ele o conquistar, conferirá ao Brasil a glória que resulta de tão elevada distinção.

Talvez porque, honrado pela confiança dos meus nobres companheiros, presido a Comissão de Educação e Cultura do Senado, sou levado a prestar esta homenagem, exprimindo o desejo de que Mário Pinotti, o cientista brasileiro, o dinâmico médico que tem percorrido os sertões da Pátria, seja o detentor de um prêmio que bem merece e. que trará ao País aquela relevância a que faz jus por ter atingido a maturidade no terreno da Ciência.

Era, Sr. Presidente, o que desejava dizer ao Senado, na oportunidade em que se organiza movimento capaz de dar cobertura política, social, e, sobretudo, parlamentar a essa investidura, que será, em última análise, um benefício para a própria Nação. (*Muito bem.*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Paulo Fernandes, terceiro orador inscrito. (*Pausa*).

Não está presente.

Não há outro orador inscrito.

O SR. BRÁSILIO CELESTINO: – Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre Senador Brasília Celestino.

O SR. BRÁSILIO CELESTINO (lê o seguinte discurso): – Sr. Presidente, transcorrerá amanhã, 25 de julho, o "Dia do Colono".

Sem desprimor a qualquer outra classe de homens, confesso, Senhor Presidente, que a que mais me comove, pela sua áspera vida de lutas e sacrifícios, é a do agricultor, do trabalhador rural, do colono.

Estou certo de que não cometo exagero algum se disser que é esse heróico e anônimo trabalhador da terra o "grande esquecido" no panorama social do nosso País.

Nenhuma outra classe de trabalhadores tem sido menos favorecida pela nossa legislação do que o homem do campo.

No entanto, são dezenas de milhões de brasileiros, de ambos os sexos, de todas as idades, que se dedicam às atividades agrícolas, delas tirando o necessário à sua subsistência e alimentando o resto da população nacional.

É uma classe sem leis protetoras de seus direitos.

Pela própria natureza do seu trabalho, começa este com o nascer do sol, e só finda quando as sombras da noite se acamam sobre a terra.

Não têm os colonos limite de horas de trabalho, não conhecem o repouso remunerado, não gozam os benefícios da previdência social, não têm pensões, não têm aposentadoria.

Da mais tenra idade à velhice, toda a sua vida é uma sequência interminável de lutas e sacrifícios, as mais das vezes sem o mínimo auxílio do Poder Público.

Este, na realidade, não lhes presta a merecida atenção, e a sua voz, humilde e fraca, como a sua própria existência, só chega aos gabinetes dos Ministérios, ou aos palácios dos governantes, e, assim, mesmo, quase sempre sem ressonância, nas horas trágicas do desespero, nos momentos críticos das calamidades públicas, que a natureza suscita como um desafio à sua imensa capacidade de sofrer resignadamente.

E porque vive, do nascimento à morte, numa luta constante e he-

róica contra todos os fenômenos da natureza, enfrentando-os com a sua intrepidez, bravura e pertinácia, é o colono homem de ânimo forte, resistente e resignado.

Não há sacrifício que não pratique na sua árdua faina cotidiana.

Aprende, com os primeiros anos de vida, a usar a enxada e a pá, caleja a mão no cabo da foice ou na rabiça do arado, e consome todas as suas energias, de um extremo a outro da existência, na rotineira liturgia de amanhar a terra, de semeá-la, para colher.

O tempo, com as suas variações, é o seu grande benfeitor, mas é, também, o seu temido verdugo.

Se este lhe é propício, se as chuvas forem moderadas e em épocas apropriadas às suas culturas, se o gêlo não for extemporâneo, nem a estiagem prolongada, há, ainda, o perigo das pragas. Se estas forem a tempo debeladas, há ainda que enfrentar o mau estado das estradas, a falta de transportes para o escoamento dos seus produtos.

Se o tempo não corre bem, se as chuvas excessivas alagaram os campos, deteriorando as sementes; se os vendavais e o granizo abateram as plantações, arrasando as searas, e pondo a perder trabalhos de meses ou de anos, – de pé, em meio aos destroços da roça devastada, taciturno e resignado, contempla o colono a desolação e a ruína, sem maldizer a sorte ingrata, mas paciente e conformado, se apresta para recomençar a mesma luta, para enfrentar os mesmos riscos, para vencer os mesmos sacrifícios.

Sem financiamentos, na maioria dos casos, sem crédito rural a juros baratos, sem moratória, sem coisa alguma, porque lhe falta tudo, porque o adubo é caro, porque não tem meios de adquirir implementos indispensáveis ao barateamento do custo da produção, cai, infalivelmente, nas mãos dos intermediários, dos aproveitadores, dos intrujões, na sua ânsia de salvar-se e aos seus, da ruína e do descalabro.

Só tem por si, a sua fibra indomável e a sua perene esperança em Deus.

Assim é a vida do colono, Senhor Presidente, da maioria dos agricultores brasileiros.

Não poderia ser mais penoso o seu trabalho, nem mais martirizante a sua canseira.

Sem conhecer o conforto da civilização, só contando com o seu próprio esforço e com a bênção de Deus para a boa colheita, como é admirável êsse heróico obreiro da terra, Sr. Presidente!

No seu lar humilde, que é quase sempre uma morada rústica, de madeira bruta alumiada a vela de sebo, ou lampião de querosene, senão sem luz alguma, a não ser fogo de chão, a sua família cresce, fortalecida nos ensinamentos da fé, no respeito aos pais, na afeição aos irmãos, na solidariedade aos vizinhos e amigos.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Exa. um aparte ?

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Com todo o prazer.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O rurícola, no Brasil, é o eterno órfão da ventura, o desventurado que trabalha de sol a sol, contribuindo para o progresso do País. Quando, entretanto, alguém se lembra de propor uma reforma agrária, não faz pensando na sua felicidade, mas apenas como exploração política. Só Deus sabe até quando continuaremos praticando essa injustiça para com a classe que mais produz e sofre no Brasil.

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Muito agradeço ao nobre Senador Fernandes Távora a observação que acaba de fazer e que vem reforçar a modesta oração que estou proferindo.

De Norte a Sul, de Leste a Oeste, a vida e os costumes dos colonos pouco diferem; idênticas são as suas lutas, os seus sacrifícios, as suas esperanças.

O que possui um pequeno trato de terra própria é um pouco menos infeliz do que aquele que vive de agregos, de arrendamentos, ou de parceria, ou como assalariado.

A modéstia de todos, a sua simplicidade, a sua humildade, são verdadeiramente comovedoras.

Não são filiados a sindicatos, nem a institutos de previdência social, não fazem greve, não importunam os governos, não dispõem de leis protetoras de seus direitos, se é que os têm como os demais brasileiros.

Isto faz com que meditemos sobre a sorte e o destino de dezenas de milhões de homens e mulheres, de tôdas as idades, que habitam e mourejam nos campos do Brasil, de um extremo a outro da Nação.

Os seus filhos pouca ou nenhuma instrução recebem, pois o Erário Público não possui recursos suficientes para a construção e manutenção de escolas em todos os núcleos rurais de sua vasta extensão territorial.

De hospitais, centros ou postos de saúde, só se servem, e em casos de extrema necessidade, aqueles que vivem mais próximos aos centros urbanos, ou dispõem de economias a custo amealhadas.

Admirável gente, essa, Sr. Presidente.

Caboclo nativo, de rija fibra e de têmpera de aço, ou imigrante vindo de velhas e longínquas nações, é o colono o construtor anônimo de nossa riqueza, pioneiro e desbravador dos nossos sertões, obreiro heróico do nosso desenvolvimento econômico.

Há, anos vem-se falando em reforma agrária, em assistência efetiva ao trabalhador do campo, em fixação do homem à terra, como imperativos da nossa sobrevivência como Nação.

Numerosos projetos de leis dormem nas gavetas das Comissões Técnicas das Casas Legislativas do País, retidos pelos interesses partidários.

É tempo, pois, de pormos de lado as promessas demagógicas, e de fazermos algo em benefício do colono brasileiro, êsse "grande esquecido" do govêrno, dos legisladores, de todos quantos exercem uma parcela de autoridade pública neste País, oferecendo alguma coisa efetiva, concreta, para tornar um pouco menos infeliz a vida de milhões de homens, mulheres e menores que mourejam na vastidão dos nossos campos.

O SR. FRANCISCO GIALLOTTI: – Permite o nobre Senador um aparte ?

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Pois não.

O SR. FRANCISCO GIALLOTTI: – Colega de representação do Estado de Santa Catarina, nossa terra natal, congratulo-me com V. Exa. por essa manifestação comemorativa da festa do colono no Brasil. Todo o Brasil, especialmente o nosso Estado, de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, muito deve aos bravos colonos alemães, italianos, poloneses, e outros, sobretudo às três primeiras nacionalidades, que há mais de setenta e cinco anos, trabalhando a terra, contribuem para o engrandecimento do País que os recebeu. Festeja-se, amanhã, em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, o "Dia do Colono", principalmente no longínquo Município de Itaporanga, sentinela avançada da terra brasileira na fronteira da Argentina, que tanto deve à colonização alemã. Faz nobre orador justiça a êsses bravos trabalhadores do campo, salientando as dificuldades imensas que têm por vencer, em geral por falta de amparo dos Poderes Públicos. Felicito-o, pois, pelo brilhante discurso de homenagem aos colonizadores.

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Honra-me, nobre Senador Francisco Gallotti, incorporar à minha modesta oração o brilhante aparte de

V. Exa., que tão bem traduz o sentimento do povo de Santa Catarina.

É preciso que recordemos que é o agricultor a alavanca da nossa economia, o sustentáculo da nossa riqueza, e lhe demos, sem demora, o direito que êle tem a uma vida menos áspera, retribuindo, de alguma forma, o muito que êle tem dado ao Brasil, e a todos nós.

Se êle é digno do nosso aprêço e da nossa admiração, é também credor do nosso reconhecimento e da nossa gratidão.

Com estas palavras, Sr. Presidente, inexpressivas, mas profundamente sinceras, pronunciadas por quem vive há muitos anos num meio rural, em permanente convivência com essa digna classe dos lavradores, – conhecedor, por isto, de suas necessidades e de seus sofrimentos – desejo prestar esta pálida homenagem ao colono brasileiro, ou estrangeiro aqui radicado, como um tributo de gratidão à sua bravura, à sua abnegação e ao seu patriotismo, ao ensejo da data que transcorrerá amanhã: o "Dia do Colono".

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (*Muito bem; muito bem; Patinas*).

O SR. VICTORINO FREIRE: – Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre Senador Victorino Freire.

O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Sr. Presidente, acabo de receber de São Paulo um telegrama assinado pelo Sr. Walter Mellega Fiorezzi, Presidente do Sindicato dos Empregados das Emprêsas de Seguros Privados e Capitalização daquele Estado, nos seguintes têrmos:

"Senador Victorino Freire – Palácio Monroe – Rio.

O Sindicato dos Empregados em Emprêsas de Seguros Pri-

(*) – Não foi revisto pelo orador.

vados e Capitalização do Estado de São Paulo vem pedir especial atenção de V. Exa. para a situação de insegurança em que se encontrarão três mil securitários, médicos, enfermeiros e empregados das companhias de seguros neste Estado, em face do art. 201, do Projeto de Previdência Social, que monopoliza os seguros de acidentes do trabalho em favor dos Institutos de Aposentadoria e Pensões. A emenda do ilustre Senador Lima Teixeira ao art. 202 não garante, tampouco, o aproveitamento da totalidade dos empregados nos institutos, condicionando o aproveitamento mesmo daqueles com mais de dois anos de serviço a normas a serem estabelecidas em regulamento cujos termos são desconhecidos. Pedimos permissão para salientar que o quadro social dêste sindicato será enormemente desfalcado com o desligamento de cerca de metade de seus sindicalizados, acarretando desequilíbrio de nossa situação financeira e supressão de vários importantes serviços assistenciais prestados gratuitamente. – Respeitosas saudações do Sindicato dos Empregados em Empresas de Seguros Privados e Capitalização do Estado de São Paulo. – a) *Walter Mellega Fiorezzi*, Presidente".

O assunto de que trata o telegrama não é do meu conhecimento, pois escapa à competência da Comissão a que tenho a honra de pertencer. Contudo, cumpro o dever de dar ciência ao Senado, especialmente ao nobre Senador Lima Teixeira, autor da emenda que o Sindicato considera danosa aos interesses de seus associados. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido ofício encaminhado à Mesa.

É lido o seguinte:

Ofício

Em 23-7-1959.

Sr. Presidente:

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., de conformidade com o disposto no art. 72, parágrafo único, do Regimento Interno, que Integrei, no Senado, a Bancada do PTB.

Atenciosas saudações – *Victorino Corrêa*.

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa fica inteirada.

Passa-se à:

ORDEM DO DIA

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 392, de 1956, que autoriza o Poder Executivo a estudar, projetar e construir uma ponte sobre o Rio Tocantins, entre Tocantinópolis, no Estado de Goiás, e Pôrto Franco, no Estado do Maranhão, tendo Pareceres sob ns. 239 a 241, de 1959, das Comissões: de Constituição e Justiça, favorável com a Emenda que oferece (nº 1-C); de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável ao projeto e à emenda da Comissão de Constituição e Justiça; e de Finanças, favorável ao projeto nos termos do substitutivo que oferece.

O SR. PRESIDENTE: – A êste projeto a Comissão de Finanças ofereceu substitutivo integral.

Dispõe o Regimento, no art. 87:

"Tôda vez que um projeto receber substitutivo de outra Comissão, irá à de Constituição e Justiça, para se manifestar sobre a constitucionalidade e juridicidade do substitutivo."

Em obediência a essa determinação regimental, a Mesa retira a matéria da Ordem do Dia e a encaminha à Comissão de Constituição e Justiça, para apreciação do substitutivo.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 1957, que cria no Departamento Nacional de Estradas-de-Ferro o Serviço Social das Estradas-de-Ferro, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 911 a 913, de 1957, e 217, de 1959, das Comissões: de Constituição e Justiça; de Legislação Social; de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. Primeiro Secretário. É lida e apoiada a seguinte:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:

"Art. 4º As Estradas-de-Ferro nacionais, autárquicas, arrendadas, ou de economia mista, da União ou dos Estados, e de concessão federal ou estadual, ficam autorizadas a criar uma taxa adicional de 2% (dois por cento) sobre as tarifas vigorantes, cujo produto constituirá o Fundo Social Ferroviário, destinado ao cumprimento dos objetivos desta lei".

Justificação

Pela Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957, foi o Poder Executivo Federal autorizado a constituir a Rede Ferroviária Federal S.A., à qual já se acham incorporadas várias Estradas-de-Ferro de propriedade da União.

Estão em plena execução as providências destinadas à efetivação dos objetivos daquela lei. É, por conseguinte, essencial que se considere tal circunstância, a fim de ajustar a ela o projeto, prevenindo dúvidas futuras.

É o que visa a emenda.

Sala das Sessões, em 24 de julho de 1959 – *Francisco Gallotti.*

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto com a emenda. (*Pausa*).

Nenhum dos Senhores Senadores desejando usar da palavra, declaro encerrada a discussão.

O projeto volta às Comissões para que se pronunciem sobre a emenda.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 1959 (nº 4.325-58, na Câmara), que inclui a rodovia que liga os Municípios de Limeira, Pirassununga, Ribeirão Preto, Igarapava e Delta, no Estado de São Paulo; Uberaba, Uberlândia e Araguari, no Estado de Minas Gerais; Catalão e Cristalina, no Estado de Goiás; e Brasília no Plano Rodoviário Nacional (incluído em Ordem do Dia, em virtude de dispensa de interstício, concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Taciano de Mello), tendo Pareceres Favoráveis (ns. 356 e 357, de 1959) das Comissões: de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. Primeiro Secretário. É lida e apoiada a seguinte:

EMENDA Nº 1

Acrescente-se,

Depois do Estado de Goiás.

"Cidade de Barra de São Francisco, e Colatina, no Estado do Espírito Santo".

Justificação

Trata-se de um dos mais importantes trechos rodoviários do País, que servirá a uma vasta região do Vale do Rio Doce, com uma produção de mais de um milhão de sacas de café, e é centro de outras grandes riquezas.

Sala das Sessões, em 24 de julho de 1959. – Senador *Atílio Vivacqua.*

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto com a emenda.

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

O projeto volta às Comissões competentes, a fim de que se pronunciem sobre a emenda.

Primeira discussão, (com apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 265, do Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado nº 13, de 1959, que inclui na BR-2 a ligação Taió-BR-Sta. Cecília, no Estado de Santa Catarina (apresentado pelo Senador Irineu Bornhausen), tendo Parecer nº 302, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário.

É lido e aprovado, sem debate, o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 238, DE 1959

Com fundamento no art. 274, letras *a e d*, do Regimento Interno, requeiro a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 13, de 1959, da Ordem do Dia e a sua volta à Comissão de Constituição e Justiça, a fim de que se digne de reexaminá-lo sob o aspecto constitucional, tendo em vista a orientação ultimamente firmada – pela própria Comissão no caso do Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1959, e pelo Plenário no do Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1959.

Sala das Sessões, em 24 de julho de 1959. – *Brasílio Celestino.*

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a deliberação do Plenário, o projeto é retirado da Ordem do Dia, para voltar à Comissão de Constituição e Justiça.

Discussão única do Parecer nº 345, de 1959, da Comissão de Segurança Nacional, no sen-

tido da audiência da Polícia Militar, por intermédio do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1956, (de autoria do Senador Atílio Vivacqua), que dispõe sobre as promoções dos militares da Polícia Militar do Distrito Federal e emendas apresentadas pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o parecer.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

É o seguinte o parecer aprovado:

PARECER
Nº 345, DE 1959

Da Comissão de Segurança Nacional, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1956, que dispõe sobre as promoções dos Militares da Polícia Militar do Distrito Federal.

Relator: *Sr. Fernando Corrêa.*

I – O Projeto de Lei do Senado, nº 26-56, volta a esta Comissão, depois de retirado da Ordem do Dia, em janeiro do corrente ano, em virtude de requerimento do Senador Caiado de Castro.

II – Reexaminando minuciosamente, com a colaboração daquele Senador e do Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, podemos resumir sucintamente, da maneira abaixo, as principais impressões colhidas:

a) o projeto é calcado, em grande parte, na nova lei de promoções do Exército, nº 2.657, de 1º de dezembro de 1955, que ainda não conseguiu firmar doutrina no próprio Exército, conforme se consta-

ta dos impactos que vem sofrendo, desde sua publicação até hoje, através de modificações introduzidas pelo Congresso, por Decretos do Executivo e por mandados de segurança concedidos pelo Poder Judiciário;

b) o projeto sofreu a influência da legislação dos *Carabineiros* do Chile através de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, que lá estagiassem.

III – Sofreu a matéria, novos e demorados estudos, para esclarecer as dúvidas ainda existentes, afastar as falhas mais graves e os erros que ainda permaneceram, malgrado os cuidados que o mesmo tem merecido por parte desta Comissão.

Não obstante isso, apesar de todo nosso empenho, não podemos – em sã consciência afirmar que tôdas as falhas foram, agora, corrigidas.

Para melhorar a proposição, elaboramos mais de trinta (30) emendas, além das oferecidas anteriormente por esta Comissão e em Plenário.

IV – Nossa convicção sincera é que a Comissão poderia decidir-se por uma dessas duas soluções:

a) aceitar a sugestão do Comando Geral da Polícia Militar, e propor a retirada do projeto da Ordem do Dia, para que sobre êle opinem os órgãos competentes daquela Corporação, antes de nosso parecer final;

b) deixar o projeto prosseguir com as emendas propostas abaixo, para exame e decisão do Plenário desta Casa e, futuramente, da Câmara.

V – Optamos pela primeira solução. Assim, conquanto as emendas apresentadas corrijam as maiores falhas do projeto, não afastam, a nosso ver, todos os defeitos que possui e, dessa maneira, nosso parecer é que seja remetido à Polícia Militar, por intermédio do Ministério da Justiça, para que os órgãos Técnicos da referida Corporação se pronunciem *oficialmente* a respeito do mesmo e das emendas anexas.

As novas emendas são as seguintes:

EMENDA

Art. 3º Dar a seguinte redação:

"O ingresso no Quadro de Oficiais só é permitido no pòsto inicial da respectiva escola hierárquica, exceção feita para o Quadro de Saúde, em que os médicos poderão ingressar no pòsto de 1º Tenente".

EMENDA

Art. 5º Acrescentar:

"§ 1º A. promoção por bravura obedecerá os mesmos requisitos exigidos no Exército e só poderá ser feita pelo Comando do Teatro de Operações, pelo Comando em Chefe ou pelo Presidente da República".

EMENDA

Art. 6º Acrescentar:

§ 2º "A promoção por ato de bravura praticado em defesa dos Poderes Constituídos, da lei e da ordem interna, só poderá ser feita pelo Presidente da República, ainda que se trate de praças."

EMENDA

Art. 7º Dar a seguinte redação:

"A promoção dos oficiais é da competência do Presidente da República. A declaração do Aspirante a Oficial e a promoção a Subtenente são feitas pelo Ministro da Justiça; a promoção dos demais praças é atribuição do Comando Geral".

EMENDA

Art. 8º Dar a seguinte redação:

"As promoções, segundo qualquer dos princípios, serão realizadas, anualmente, nos dias 13 de maio e 19 de novembro, obedecendo nas promoções por merecimento, em princípio, a ordem do quadro de acesso e nas por antiguidade, rigorosamente, à ordem do respectivo quadro".

§ 2º Suprimir substituindo por:

A lista, para efeito de promoção por merecimento não poderá conter mais de dois candidatos para cada vaga, indicados rigorosamente de acordo com a ordem do quadro de acesso.

§ 3º (que será o parágrafo único):

Falecendo antes da promoção, o oficial com esse direito será promovido "post-mortem".

EMENDA

Art. 9º Dar a seguinte redação:

"Os militares que falecerem em consequência de ferimentos recebidos em campanha ou na manutenção da ordem pública, enfermidade contraída nessas situações ou delas resultantes, desde que haja relação entre causa e efeito, ou acidente em serviço, serão promovidos "post-mortem" ao posto ou graduação imediata".

EMENDA

Parágrafo único: – Suprimir.

Art. 10. Substituir a palavra *promoção por declaração a*

EMENDA

Art. 11. Alínea c – Substituir *satisfatória por irrepreensível*.

EMENDA

Art. 12. Substituir: depois *em que se ache*, por "estiver incluído no respectivo quadro de acesso".

EMENDA

Art. 17.

Alínea e – Substituir por:

"interstício mínimo arregimentado de dois anos, em cada posto".

EMENDA

Art. 18. Substituir *antiguidade por merecimento*.

EMENDA

Art. 21. Suprimir.

EMENDA

Art. 22. Redigir:

Aspirante – um ano;

2º Tenente – 2 anos;

1º Tenente – 4 anos;

Capitão – 4 anos;

Major – 3 anos.

Art. 26.

§ 2º Substituir *até o último dia útil dos meses de março e outubro por:*

até o último dia útil dos meses de março e setembro.

§ 5º acrescentar depois de "recurso" "e recurso ao Ministro da Justiça, por intermédio do Comando Geral".

§ 5º Suprimir: de acordo com a legislação em vigor.

EMENDA

Art. 27 Substituir por:

"O número de oficiais a incluir nos quadros de acesso e merecimento será fixado pelo Presidente de Comissão de Promoções de Oficiais, levando em conta o número de vagas existentes e prováveis".

Parágrafo único. Só poderão ingressar no Quadro de Acesso, por merecimento, os oficiais que além dos demais requisitos desta lei, estiverem compreendidos, por ordem de antiguidade, na primeira oitava parte para os Capitães e na primeira quinta parte, para os Majores.

EMENDA

Art. 29 Substituir por:

"Nos Quadros de Acesso por merecimento, são os oficiais colocados na rigorosa ordem do mérito apurado pelas Fichas de Promoção."

EMENDA

Art. 31.

a) Ata de inspeção de saúde, em duas vias, remetida, diretamente pela autoridade, a quem estiver subordinado, ao Presidente de Comissão de Promoções.

b) Ficha de informações etc.

c) Resumo dos Assentamentos ou fé de ofício etc.

d) Ficha de Promoções.

§ 1.º Suprimir.

§ 2.º Conservar.

§ 4º Conservar.

§ 4.º Substituir por: Observando a Comissão de Promoções de Oficiais, referências ou graus das folhas de informações muito discordantes de fichas anteriores ou de fé de ofício ou Assentamentos, pedirá esclarecimentos ao responsável, e fará a devida retificação se fôr o caso.

EMENDA

Art. 35 Substituir: *militares por autoridades*.

§ 2º Substituir o final, por ". remetido ao Ministro da Justiça, por intermédio do Quadro Geral".

EMENDA

Art. 38 Dar a seguinte redação :

Na Ficha de Promoção (Anexo II) serão computados com os valores em pontos que lhes forem atribuídos, os requisitos abaixo Indicados:

Pontos Positivos

nº 4 – um ponto por ano até 3. 9 – Medalhas e Condecorações. 1 – Nacionais :

a) Medalha de Ordem Nacional do Mérito: – 4 pontos;

b) Cruz de Combate de 1ª classe – 3 pontos;

c) Cruz de Combate de 2º classe – 2 pontos;

d) Medalha de Sangue – 2 pontos;

e) Medalha de Campanha – 1 ponto;

f) Medalha Humanitária – 1 ponto;

g) Medalha Militar: – de acôrdo com a redação para segunda discussão;

h) Suprimir.

Os pontos referidos nas alíneas a, b, c, d, e e f são computados em todos os pontos,

II – Estrangeira:

acrescentar depois de citação :

...se não tiverem sido computados os números de pontos correspondentes às equivalentes medalhas ou condecorações nacionais: os mesmos pontos das nacionais.

Art. 38.

10 – Cursos.

c) Suprimir: aprovação entre 5,99 e 4;

d) Suprimir: Faculdade de Direito;

e) Cursos civis: acrescentar:

...quando exercido, na corporação, os conhecimentos daí resultantes e mediante ordem expressa do Comando Geral.

11 – Elogios individuais.

a) acrescentar depois de definido,:

se não resultar medalha ou condecoração, 1,5 pontos por elogio individual.

Suprimir: se resultar ferimento.

b) Substituir: *dois pontos, por um ponto*.

B) Pontos negativos:

1 – dar a seguinte redação:

Serão abatidos do cômputo geral de pontos positivos dois (2) pontos para cada punição disciplinar comum, e quatro (4) para cada uma daquelas que importem em descrédito da Corporação, ou seja ofensiva ao pundonor militar ou decôro da classe, se essas transgressões, a juízo da Comissão de Promoções, não inabilitarem o oficial para o ingresso no Quadro de Acesso, por merecimento.

2 Suprimir;

3 Suprimir;

4 Suprimir.

EMENDA

Art. 39.

§ 1.º 1) Suprimir "se não fôr o caso do § 2 u do art.. 31".

2) Suprimir.

3) até 31 de março e 30 de setembro, conforme o caso.

Nº 6

§ 4º Suprimir.

EMENDA

Art. 42.

§ 2º Suprimir "em qualquer das *Forças Armadas* ou"

EMENDA

Art. 43.

§ 4 2º Suprimir "independente do prêmio Duque de Caxias".

EMENDA

Art. 47.

§ 1º Suprimir "de juízo favorável, conduta exemplar".

§ 2º Substituir "e pela autoridade" por "ou pela autoridade".

EMENDA

Art. 52. Substituir "fixados em instruções específicas" por "fixados para os alunos da Academia Militar das Agulhas Negras".

Parágrafo único. Suprimir "das *Forças Armadas* e Auxiliares".

Art. 69. d) Substituir por:

d) ter, no mínimo, o interstício de dois anos em cada graduação.

§ 2º Substituir: "o Comando Geral etc", por "o Ministro da Justiça poderá mediante proposta do Comando Geral, reduzir o interstício à metade".

EMENDA

Art. 82. Suprimir "ou casados" e substituir "1,85" por "de preferência , com 1,65".

Parágrafo único. O soldado só poderá contrair matrimônio depois de, no mínimo, três (3) anos de serviço.

EMENDA

Art. 84.

f) Acrescentar depois de Ministro da Justiça "por intermédio do Comando Geral".

g) Suprimir.

EMENDA

Art. 88. Suprimir a parte final "as pela maioria de seus membros".

EMENDA

Art. 95. Nova redação:

"Os pareceres, sugestões e decisões das .Comissões de Promoções serão sempre encaminhados ao Comando Geral, que submeterá ao Ministro da Justiça os que dependerem de solução dessa autoridade.

§ 1º Substituir o final, por pelo menos "...15 dias úteis antes das datas marcadas para as promoções".

EMENDA

Art. 96. Substituir por :

"A Comissão de Promoções de Oficiais (CPO) constitui-se do Comandante Geral, do Chefe do Estado Maior, do Ajudante Geral, do Chefe. do Gabinete (quando Tenente-Coronel) como membros efetivos, mais três (3) Tenentes-Coronéis, nomeados pelo Ministro da Justiça, substituíveis anualmente.

§ 1º Presidirá a Comissão de Promoções de Oficial o Comandante Geral e, no seu impedimento, o oficial mais graduado ou mais antigo.

§ 2º Igual ao parágrafo único da redação para segunda discussão.

EMENDA

Art. 97. Nova redação:

"A Comissão de Promoções de Sargentos (C.P.S.) será presidida pelo Ajudante Geral e constituída de três (3) Majores e um (1) Capitão, combatentes, nomeados pelo Comando Geral e substituíveis anualmente.

EMENDA

Art. 100. Substituir: *antiguidade por merecimento*.

EMENDA

Art. 102. Suprimir.

EMENDA

Art. 103. Continuam em vigor as leis especiais comuns às *Fôrças Armadas*, na parte em que forem

tornadas extensivas à Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, com exceção da Lei n.º 1.252, de 2 de dezembro de 1950, que não se aplica a essas Corporações.

EMENDA

Art. 105. Nova redação :

Os atuais Sargentos estagiários, com o Curso da Escola de Formação de Oficiais, serão considerados Aspirantes a Oficiais, com antiguidade a partir da data de conclusão do curso de sua turma (art. 43 sem direito a qualquer vencimento ou vantagens atrasados.

Parágrafo único. O Comando Geral. só poderá autorizar matrícula do aluno na Escola de Formação de Oficiais, dentro dos limites das vagas prováveis para o exercício financeiro do ano seguinte, de acordo com as Instruções baixadas pelo Ministro da Justiça.

EMENDA

Art. 106. Acrescentar: "no prazo de seis anos a contar da data desta lei".

Parágrafo único. Os Sargentos, de que trata este artigo, serão obrigatoriamente matriculados no curso de Formação de Oficiais, independente de exame de seleção e limite de idade.

Sala das Comissões, em 9 de julho de 1959. – *Jefferson de Aguiar*, Presidente. – *Fernando Corrêa*, Relator. – *Jarbas Maranhão*. – *Zacharias de Assumpção*. – *Jorge Maynard*.

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a diligência proposta no parecer que acaba de ser aprovado.

O Senado receberá, às três horas e trinta minutos, a visita do Primeiro Ministro japonês, Sr. Nobusuke Kishi.

Convido os Senhores Senadores a cumprimentarem o ilustre visitante no Gabinete do Presidente do Senado.

Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia,

Não há orador inscrito para a oportunidade.

O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia discurso que, entregue á revisão do orador, será posteriormente Publicado.'

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo que tratar vou encerrar a sessão.

Designo para a da próxima segunda-feira a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 1959, (nº 4.089.59, na Câmara) que autoriza o Poder Executivo a abrir, através do Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cruzeiros 85.000.000,00 para atender a despesas de qualquer natureza com o prosseguimento da construção e instalação do Instituto de Pesquisas da Marinha, tendo Parecer Favorável, sob nº 359, de 1959, da Comissão de Finanças.

2 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 1959 (nº 4.772.58, na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, através do Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cruzeiros 3.800.000.00 para pagamento de exercícios findos devido aos funcionários aposentados da Secretaria da Câmara dos Deputados, tendo Parecer Favorável, sob nº 380, de 1959, da Comissão de Finanças.

3 – Primeira discussão (com apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 285, do Regimento Interno) do Projeto nº 12, de 1959 (de autoria do Senador Paulo Fernandes) que regula a venda de imóveis rurais a pessoas físicas ou jurídicas que se obriguem a destiná-los à colonização, e dá outras providências, tendo Parecer nº 238. de 1959. da Comissão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

4 – Projetos de Lei da Câmara números	agosto de 1950, e dá outras providências;
250, de 1952 – Dispõe sobre a carimbagem de ovos nos entrepostos;	201, de 1953 – Dá o nome de Washington Luís à rodovia Rio-Petrópolis;
259, de 1952 – Regula a execução de imóveis rurais para pagamento de dívidas fiscais, e dá outras providências;	230, de 1953 – Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação, o crédito especial de Cr\$ 500.000,00, como auxílio às despesas de organização e realização do Concílio Geral da Igreja Metodista do Brasil, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais;
313, de 1952 – Institui o Curso de Direito Penitenciário nas Faculdades de Direito do País, e dá outras providências;	265, de 1953 – Dispõe sobre atribuições conferidas às autoridades de polícia para fiscalizar e conceder ingresso em território nacional a estrangeiros;
333, de 1952 – Dispõe sobre a participação do trabalhador nos lucros das empresas;	271, de 1953 – Institui o Fundo Partidário, regula sua distribuição, e dá outras providências;
374, de 1952 – Regula os direitos da mulher casada, e dá outras providências;	333, de 1953 – Modifica disposições do Código de Processo Civil e do Código do Processo Penal;
378, de 1952 – Institui o "Dia de Carlos Gomes", e dá outras providências;	352, de 1953 – Concede isenção de direitos de importação e taxas aduaneiras para fosfato monossódico ou anidrido fosfórico, até o limite de 10.000 toneladas métricas.
23, de 1953 – Ampara a pequena propriedade e fomenta a produção por meio de crédito;	Está encerrada a sessão.
97, de 1953 – Dispõe sobre os direitos a serem atribuídos ao papel celofane e às caixas de papelão, que servirem de envoltórios ou continentes ao pescado industrializado;	Levanta-se a sessão às 15 horas e 20 minutos.
140, de 1953 – Modifica dispositivos das Leis ns. 88, de 8 de setembro de 1947, e 1.184, de 30 de	

75ª SESSÃO DA 1.ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 27 DE JULHO DE 1959

PRESIDÊNCIA DO SR. CUNHA MELLO

Às 14 horas e 30 minutos, acham. se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio ,de Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Victorino Corrêa.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Albino Fonseca.
Lima Teixeira.
Attílio Vívacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Miguel Couto.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Lino de Mattos.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.

Fernando Corrêa.

Alô Guimarães.

Gaspar Velloso.

Souza Naves.

Francisco Gallotti.

Saulo Ramos.

Basílio Celestino.

Daniel Krieger,

Mem de Sá.

Guido Mondin. (47).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 47 Senhores Senadores.

Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. Novaes Filho, servindo de 2º Secretário, procede á leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. Francisco Gallotti, servindo de 1º Secretário, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

Ofícios

– da Associação Médica Brasileira, como segue:

Rio de Janeiro, em 1º de abril de 1959.

Nº 19-59:

Excelentíssimo Sr. Senador Filinto Müller –
Digníssimo Vice-Presidente do Senado Federal.

Temos o prazer de levar ao conhecimento de V. Exa. que a Associação Médica Brasileira vai realizar o seu II. Congresso em Belo Horizonte, entre 30 de setembro e 4 de outubro p. futuro.

O tema do II Congresso da Associação Médica Brasileira "Organização da Assistência Médica no Brasil" como V. Exa. bem sabe, é de grande importância não só para a classe médica como para o povo brasileiro; daí a sua oportunidade e significação.

É nossa esperança que ele possibilite uma reforma geral no estado em que se encontra a nossa assistência médica; igualmente criticada pelas autoridades, pelos médicos pelos assistidos.

Para esse fim é indispensável a cooperação do Senado e aqui vai o nosso apêlo para que ela nos seja concedida, o que certamente contribuirá para o seu sucesso.

Outrossim temos o prazer de comunicar que os estudos preliminares sobre o assunto serão efetuados em Mesas-Redondas, que se reunirão nos dias 27, 28 e 29 de setembro, também em Belo Horizonte. São quatro as Mesas Redondas, estando reservados 9 lugares aos Senhores Senadores. Para as indicações desses representantes do Senado, contamos com as sugestões de Vossa Excelência.

Com os nossos respeitosos cumprimentos, apresentamos sinceros votos de felicidades, subscrevendo-nos com estima e real consideração.

Cordialmente.— *Iseu de Almeida e Silva* —
Presidente da Associação Médica Brasileira.

Da Câmara Municipal de Pelotas, como segue:
Pelotas, em 14 de julho de 1959.

Nº 742.1959:

Excelentíssimo Senhor.

Tenho a honra de comunicar a V. Exa., que esta Câmara Municipal, tomando conhecimento do pro-

jeto de resolução de autoria do nobre Senador Coimbra Bueno, resolveu, por decisão plenária unânime, apoiar parcialmente, a medida, isto é, no sentido de que o Diário do Congresso seja remetido somente Câmaras Municipais que o solicitarem.

Anexamos ao presente cópia do parecer aprovado.

Renovamos a V. Exa. os protestos do nosso elevado apreço e dia tinta consideração. *Jaime Gonçalves Wetzel.*'

Aviso

— Do Ministério da Agricultura, nos seguintes termos:

Sr. Primeiro Secretário:

Tenho a honra de transmitir a V. Exa., em três vias, as informações com que esta Secretaria de Estado atende ao, pedido feito pelo nobre Senador Lino de Mattos, no Requerimento nº 99, de 1959, encaminhado pelo Ofício: nº 201, de 22-5-1959.

Valho-me da oportunidade para apresentar a V. Exa. os meus protestos de alta estima e distinta consideração.— *Mário Meneghetti.*

INFORMAÇÕES PRESTADAS AO
SENADO FEDERAL, PELO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, EM FACE DO REQUERIMENTO
Nº 99.59, DO NOBRE SENADOR LINO DE
MATTOS.

1º Qual era, em 1949, a capacidade percentual de moagem dos nossos moinhos de trigo, com relação ao consumo nacional ?

R. — Não há dados referentes a 1949. Entretanto, são relacionados os do ano de 1951, que são equivalentes aos daquele ano.

<i>Estados</i>	<i>Moinhos</i>	<i>Capacidade Kg</i>
Rio Grande do Sul	115	1.341.755
Santa Catarina	43	218.240
Paraná	7	272.500
São Paulo	11	2.676.500
Minas Gerais	2	41.500
Rio de Janeiro	2	228.900
Distrito Federal	1	2.296.800
Bahia	1	170.000
Pernambuco	2	548.000
Totais	187	7.794.195

2º Qual é essa capacidade no ano em curso?

R.– São os seguintes os dados discriminadamente:

<i>Estados</i>	<i>Moinhos</i>	<i>Capacidade kg</i>
Pará	1	183.000
Ceará	1	296.200
Rio Grande do Norte	1	107.410
Paraíba	1	79.198
Pernambuco	2	1.143.280
Bahia	2	1.102.680
Espírito Santo	1	54.250
Rio de Janeiro	4	825.260
Distrito Federal	4	3.040.920
Minas Gerais	4	528.010
Goiás	1	78.000
Mato Grosso	1	60.000
São Paulo	29	85.595.440
Paraná	37	1.129.650
Santa Catarina	121	1.096.377
Rio Grande do Sul	386	4.899.103
Totais	596	23.220.778

3º Fornecer a relação nominal dos moinhos existentes em 1949 e dos existentes nesta data.

R. – Na conformidade do mapa em anexo.

4º Qual a explicação oficial, caso por caso, de critério adotado na licença para os moinhos instalados a partir de 1949?

R. – As autorizações foram concedidas de acordo com a Portaria nº 341-55, tomando-se por base as diversas zonas que precisavam de maior capacidade moageira para atender, assim, às necessidades de consumo.

5º Fornecer a relação de pedidos para instalação de, novos moinhos, incluindo-se os já autorizados, pendentes de instalação.

R. – São os seguintes os moinhos a serem instalados, cujos pedidos de ampliação já foram autorizados – prazo de instalação – Portaria 404 –:

1 – Moinho Nordeste S. A., 150.000 quilos em 24 horas;

2 – Zuchetto & Irmão, de 2.830 para 10.489 quilos em 24 horas;

3 – Ocrim do Brasil S.A., de 183.000 para 303.000 quilos em 24 horas;

4 – Indústria Palmeirense do Mate Ltda., 30.000 quilos em 24 horas;

5 – Cooperativa Triticola Alegretense Ltda., 200.000 quilos em 24 horas;

6 – Sociedade Industrial Rio-grandense Ltda., 80.000 quilos em 24 horas;

7 – Moinho Goiás Ltda., de 78.000 para 180.000 quilos em 24 horas;

9 – Luis Specht Filho, de 8.210 para 30.000 quilos em 24 horas;

9 - Indústrias Reunidas S. Jorge S. A., de 1.871.000 para 3.000.000 quilos em 24 horas;

10 – Anaconda Industrial e Agr. de Cereais, 210.000 (Pr) em: 24 horas;

11 – Irmãos Massignan & Cia., de 2.120 para 15.000 quilos em 24 horas;

12 – J. Macedo S. A. Com. Ind. Agric., de 298.200 para 850.000 quilos em 24 horas;

13 – Coop. Triticola São Bento Ltda., 30.000 quilos em 24 horas;

14 – Moinho Progresso S. A., de 108.000 para 308.000 quilos em 24 horas;

15 – Moinho Matogrossense S.A., de 80.000 para 80.000 quilos em 24 horas;

16 – Tillmann Grupelli & Cia., de 20.000 para 30.480 quilos em 24 horas;

17 – Ind. Mineira de Moagem, de 190.210 para 290.210 quilos em 24 horas;

18 – Irmãos Fuganti Sociedade Anônima – 120.000 quilos em 24 horas;

19 – Anaconda Industrial e Agric. de Cereais, de 471.400 para 838.400 quilos em 24 horas;

20 – José Pretto & Cia. Ltda., Incorp. 30.000 quilos em 24 horas;

21 – Domingos Costa & Cia., 60.000 quilos em 24 horas;

22 – Sony Corrêa, de 5.000 para 20.000 quilos em 24 horas;

23 – Moinhos Vera Cruz S.A., de 227.800 para 800.000 quilos em 24 horas;

24 – Moinho Agua Branca S.A., de 273.420 para 800.000 quilos em 24 horas;

25 – Mário Frigério, 400.000 em 24 horas;

26 – Mata & Cia., 35.000 quilos em 24 horas;

27 – Valentim Três, 3.529 quilos em 24 horas;

28 – Zormita & Cia. Ltda., 30.000 quilos em 24 horas;

29 – Buaiz S.A., de 57.000 para 150.000 quilos em 24 horas;

30 – Moinho Cearense Sociedade Anônima, 240.000 quilos em 24 horas.

6º – Qual a safra de trigo nacional oficialmente prevista pelo Ministério da Agricultura para o último ano agrícola?

R. – Foi prevista uma safra de 600.000 toneladas para o último ano

agrícola, com a redução, posteriormente, em face de novas ocorrências de chuvas, para 450.000 toneladas.

7º Qual, efetivamente, a colheita de trigo nacional, conseguida no último ano agrícola ?

R. – A safra oficialmente, apurada através das notas de compra pagas pelo Banco do Brasil S.A. foi de 286.041.042 quilos. Cumpre salientar que vários moinhos da zona colonial moeram trigo comprado sem a interferência do Banco do Brasil S.A., em quantidades que fugiram ao controle estatístico.

8º Quais as providências governamentais que foram tomadas para o suprimentos de trigo importado a fim de atender ao mesmo consumo interno ?

R. – O Ministério elaborou o plano de abastecimento de matéria-prima dentro de uma previsão de 2.400.000 toneladas, das quais 1.800.000 toneladas seriam importadas da Argentina e dos Estados Unidos da América do Norte. A complementação da safra nacional está sendo feita com trigo Importado. A Comissão Consultiva do Trigo já realizou as concorrências necessárias e autorizou o convênio com a Argentina, estando o País plenamente abastecido.

Anexo: Quadro demonstrativo.

Dê-se conhecimento ao Requerente.

Ofício

– Do Sr. Ministro da Fazenda, nos seguintes termos:

Aviso nº 238 – 23 de julho de 1959.

Senhor Primeiro Secretário:

Em atenção ao seu Ofício nº 183, de 11 de maio último, tenho a honra de transmitir a V. Exa. novas cópias dos esclarecimentos prestados pelo Serviço do Patrimônio da União e pela Direção Geral da Fazenda Nacional a respeito do Requerimento nº 303, de 1951, do ex-Senador Mozart Lago.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa. os protestos de

minha alta estima e distinta consideração. – *Paes de Almeida*. 195.960.57.

Cópia

No telegrama, de fls. 21 e 22, o Tenente-Coronel Chefe do Serviço de Obras da Nona Região Militar, em resposta a pedido de esclarecimento que lhe fora feito, informa à Delegacia deste Serviço no Estado de Mato Grosso que a área de terras desapropriada pelo Decreto nº 26.614, de 28 de abril de 1949, com o objetivo de:

"constituir um conjunto residencial para moradia de oficiais do 1º Esquadrão do 4º Regimento de Cavalaria Motorizada".

se encontra sob a jurisdição do Ministério da Guerra e será utilizada na construção de prédio para a instalação de um Regimento de Cavalaria motorizada e um Grupo de Artilharia Antiaérea.

2. Esse telegrama contém, ao meu ver, os elementos para a res. posta do pedido de informação formulado no Requerimento nº 303, de 1951, do Senado Federal.

3. Devo, todavia, ressaltar que a área desapropriada, segundo o referido diploma legal, é de "aproximadamente 7.000 m² – sete mil metros quadrados", enquanto nas informações enviadas pelo Ministério da Guerra sobe a "duzentos e setenta mil metros quadrados" (fls. 21 e 22).é será empregada em fim diverso do declarado no decreto expropriatório.

4. A elucidação dessas discrepâncias, no entanto, poderá ficar, ao meu ver, para depois, uma vez, que já está muito retardada a resposta que este Ministério deverá dar em atenção ao aludido Requerimento nº 303, do Senado Federal.

A consideração do Senhor Diretor deste Serviço. – Carimbo: D.A.

do S.P.U., 29-7-57 – (a.) *Osvaldo Fettermann*, Diretor.

Requerimento nº 303, de 1951, do Senado Federal, em que se pedem informações sobre terrenos desapropriados nos termos do Decreto nº 28.814, de 28 de abril de 1949.

No Requerimento nº 303, de 1951, o ex-Senador Mozart Lago solicitou, por Intermédio do Excelentíssimo Sr. Presidente da República que este Serviço informasse:

I – Os motivos por que deixou de atender aos pedidos constantes dos Ofícios 1.999, 3.347, 3.930, 5.011 e 5.898, respectivamente de 5 de maio, 31 de julho, 31 de agosto, 7 de novembro e 13 de dezembro de 1950, daquela Casa;

II – Se estão em poder da União Federal os imóveis desapropriados pelo Decreto nº 28.814, de 28 de abril de 1949, para a constituição de um conjunto residencial de Oficiais do 1.º Esquadrão do 4º Regimento de Cavalaria Motorizada, em Três Lagoas, Estado de Mato Grosso; e

III – Se nêles foram construídos os prédios para que foram desapropriados.

2. Em atenção ao requerido, cumpre-me esclarecer, à vista do apurado neste processo, o seguinte :

I – Segundo informações do S. C. deste Ministério (fls. 7v.), não foram recebidos os Ofícios ns. 1.999, 3.930, 5.011 e 5.898, de 5 de maio, 31 de julho, 31 de agosto, 7 de novembro e 13 de dezembro de 1950, respectivamente;

II - A área de terras desapropriadas se encontra sob a jurisdição do Ministério da Guerra (Telegrama de fls. 21 e 22) ; e

III – Pretende o referido Ministério construir, na área desapropriada, as Instalações para um Regimento de Cavalaria Motorizada e um Grupo de Artilharia Antiaérea (Telegrama de fls. 21 e 22).

Restitua-se ao Gabinete do Ministro, por intermédio da D.G.F.N.

Carimbo : Serviço do Patrimônio da União – Em 7.857 – (as.) *Romero Estellita* – Diretor.

Processo nº 195.960.57.

Entendendo que no parecer de fls. 25.25v., do Serviço do Patrimônio da União, estão sintetizados os esclarecimentos necessários á resposta ao Requerimento nº 303, de 1951, do ex-Senador Sr. Mozart Lago, destinado a instruir o Projeto do Decreto Legislativo nº 52, de 1951, consoante o que consta do ofício de fls. 3 e 4, esta Direção Geral submete o assunto à consideração do Sr. Ministro, à vista do pedido formulado pelo Gabinete Civil da Presidência da, República (fls. 1).

Direção Geral da Fazenda Nacional, em 12 de agosto de 1957. – (as.) *João de Oliveira Castro Vianna Júnior* – Diretor-Geral.

Arquive-se.

Aviso

– Do Sr. Ministro do Trabalho, nos seguintes termos:

Nº 181.819.59 – GM 1.188.

Em 21 de julho de 1959.

Informações para o Requerimento nº 188-59.

Senhor Secretário.

1. Em referência ao Ofício n.º 298, de 18 de junho último, tenho a honra de encaminhar a V. Exa., nas inclusas cópias, as informações prestadas pela Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos para atender ao Requerimento nº 188.59, do Sr. Senador Gilberto Marinho.

Oportunamente, serão remetidas as informações solicitadas e já reiteradas ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos.

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa. os protestos de minha elevada estima e distinta consideração. – *Fernando Nóbrega*.

Ofício

Rio de Janeiro, 7 de julho de 1959.

CAPFESP GP 3.714.

Sr. Chefe do Gabinete.

Em atenção à O.S. 420.59, do Gabinete de Vossa Senhoria, passamos a informar o Requerimento nº 168-59 do Egrégio Senado Federal.

É do conhecimento de Vossa Senhoria, através de exposições que têm sido endereçadas a S. Exa. o Sr. Ministro, bem como em face das divulgações de imprensa, que a CAPFESP vê-se em dificuldades financeiras devido ao não recolhimento das contribuições normais, bem como da não amortização de vultoso débito que profundamente onerou as reservas da instituição.

Todavia, mercê de inauditos esforços da Administração, atuando diretamente junto a determinadas fontes arrecadoras tem sido possível, evitar-se desastroso atraso no pagamento dos inativos, ressaltados os benefícios cujos valores foram alterados em face dos novos níveis de salário mínimo, que ainda não foram atualizados, assim como o abono de 30 por cento a que fazem jus os aposentados da União, beneficiados pela dupla aposentadoria.

Desta forma, ao informar o presente requerimento negamos que não estejam sendo feitos os pagamentos, embora ressaltemos que há iminente possibilidade de ocorrer por falta de recursos financeiros.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a V. Sa. os protestos de nossa elevada estima e consideração. – *Waldemar Rodrigues da Silva*, Presidente.

Dê-se conhecimento ao Requerente.

Mensagens

Do Sr. Presidente da República, ns. 118, 119 e 120, restituindo autógrafo dos Projetos de Lei da Câmara, já sancionados;

– Nº 163, de 1959, que concede pensão vitalícia de Cr\$ 3.000,00 men-

sais ao Dr. Pacífico Lopes de Siqueira;

– Nº 21, de 1959, que prorroga, até 30 de junho de 1960, o prazo a que se refere o art. 1º da Lei nº 3.415, de 30 de junho de 1958, e altera dispositivos da Lei nº 1.522, de 26 de dezembro de 1951;

– Nº 24, de 1959, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Tribunal Federal de Recursos – o crédito especial de Cr\$ 362.467.578,70 para atender ao pagamento de sentenças judiciais.

Ofício

Da Câmara dos Deputados, nº 1.127, encaminhando autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 1958, já sancionado, que concede pensão vitalícia ao médico Antônio Tolentino, residente na Cidade de Sêro, em Minas Gerais.

PARECERES

NS. 365 E 366, DE 1959

Nº 365, de 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 474-B, de 1955, (nº 12-59, no Senado) que dispõe sobre diploma e certificado que deverão suprir as exigências para inscrição em concurso de habilitação às Escolas de Arquitetura.

Relator: Sr. Milton Campos.

O Projeto nº 12-59 veio da Câmara dos Deputados e tem por fim determinar que, em concurso de habilitação às Escolas de Arquitetura, a exigência de certificado de conclusão de curso secundário poderá ser suprida pelo diploma de conclusão de um dos cursos das Escolas de Belas Artes e certificado de aprovação em exames de português, física, química, história natural e matemática, de curso científico.

Não há, no caso, qualquer aspecto constitucional ou jurídico

que suscite dúvidas e, por isso, é meu parecer que o projeto deve, quanto ao mérito, ser examinado pela douta Comissão de Educação e Cultura, de acordo com o despacho da Mesa.

Sala das Comissões, em 29 de abril de 1959.
– *Lourival Fontes*, Presidente. – *Milton Campos*, Relator. – *Menezes Pimentel*. – *Argemiro de Figueiredo*. – *Benedicto Valladares*. – *Lima Guimarães*. – *Daniel Krieger*. – *Rui Palmeira*.

Nº 366, de 1959

Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 1959.

Relator: Sr. *Padre Calazans*.

O projeto visa a autorizar que os candidatos a concurso de habilitação às Escolas de Arquitetura possam apresentar alternativamente o certificado de conclusão de curso secundário (1º e 2º ciclos) ou, na falta deste, o diploma de conclusão de um dos cursos seriados das Escolas ou Institutos de Belas Artes e o certificado de aprovação em exames de português, física química, história natural e matemática, do curso científico.

A nosso ver o projeto disciplina de maneira lógica e justa a forma de acesso ao curso superior, de Arquitetura, considerando, para esse efeito, como segundo ciclo completo, a diplomação em qualquer dos cursos seriados mantidos pelas Escolas ou Institutos de Belas Artes. Como desses cursos não constam algumas das matérias lecionadas no curso científico, a apresentação do referido diploma deve ser acompanhado do certificado de aprovação em exames das restantes disciplinas do curso científico, que são português, física, química, história natural e matemática.

Dessa forma, confere-se ao diploma de um dos citados cursos seriados, das Escolas ou Institutos de Belas Artes – desde que acom-

panhado dos certificados de aprovação, nas demais disciplinas do curso científico, – o valor de diploma de conclusão do curso secundário completo.

Convém acentuar que além da manifestação favorável da competente Comissão técnica da Câmara, a proposição mereceu anteriormente, parecer favorável do Conselho Nacional de Educação, órgão do Executivo ao qual incumbe fixar a orientação do Governo em matéria de educação.

Somos favoráveis à medida e opinamos pela aprovação do projeto, recomendando à aceitação dos meus nobres pares.

Sala das Comissões, em 22 de julho de 1959.
Mourão Vieira, Presidente. – *Padre Calazans*, Relator. – *Reginaldo Fernandes*. – *Jarbas Maranhão*.

PARECER

Nº 967, DE 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre Projeto de Lei do Senado, nº 25, de 1957, que entrega aos contribuintes, excluídos da União, e os Empregadores, a direção dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões. Dispõe sobre o processo de provimento e institui a Convenção Nacional para a Previdência Social.

Relator: Sr. *Menezes Pimentel*.

De autoria do nobre Senador Moura Andrade, foi submetido à apreciação desta Comissão, o Projeto de Lei nº 25, de 1957, que propõe seja a direção dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões, inclusive o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, exercida pelos respectivos contribuintes, excluídos a União e os Empregadores.

2. Disciplinando a matéria, estabelece ainda normas para o provimento dos cargos e institui a Convenção Nacional para a Previdência Social.

3. Distribuído em outubro de 1958 ao Senador Ruy Carneiro para emitir parecer, foi êste no sentido de que, preliminarmente, fôsse ouvido, no que tange sua conveniência e oportunidade, o Departamento Nacional de Previdência Social através do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.

4. Feita a diligência requerida, o Sr. Ministro Fernando Nóbrega, em ofício de 4 de junho último, prestou os seguintes esclarecimentos que lhe foram fornecidos por aquêle Departamento:

"O projeto, evidentemente, tal como está redigido, *não consulta aos interesses da previdência social e conseqüentemente, do Govêrno.*

Fazendo as instituições de Previdência Social parte do programa dos governos, cujas diretrizes, logicamente, serão traçadas por êles, enquadrando-se, portanto, as direções dessas instituições entre aquelas de imediata confiança do Senhor Presidente da República, é óbvio que não se pode, mediante expresso dispositivo de lei, retirar-se ou mesmo restringir-se a intervenção do Poder Executivo nas mesmas.

Por outro, lado, baseando-se a estrutura das instituições em aprêço na contribuição tríplice e igualitária, não se pode, positivamente, entregar a sua direção exclusivamente a uma das vigas da instituição, com exclusão taxativa das outras duas, como claramente estabelece o art. 1º do projeto de lei em foco.

Quer o Govêrno, quer os Empregadores têm também o direito de fiscalizarem a política que fôr traçada para o seu funcionamento e de se manifestarem sôbre as suas diretrizes.

Milita ainda, contra o projeto, o fato de já se encontrar no próprio Senado Federal o

projeto procedente da Câmara dos Deputados de nº 2.199-C, de 1956, no qual está prevista de maneira muito mais consentânea a constituição do corpo dirigente das instituições de previdência social.

Serão dirigidas por um Presidente, com a participação de um Conselho Administrativo e a fiscalização de um Conselho Fiscal.

O Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal serão constituídos de 9 membros, 3 representantes do Govêrno, nomeados pelo Presidente da República, 3 dos empregados e 3 dos empregadores, eleitos pelos sindicatos das respectivas categorias profissionais e econômicas com o mandato de quatro anos.

O Presidente da Instituição será eleito anualmente entre os membros do Conselho Administrativo.

Em face do exposto, *não apresenta o Projeto de Lei do Senado Federal, de autoria do Sr. Senador Moura Andrade, razões bastantes que justifiquem a mudança da atual forma de direção das autarquias, de previdência social ou da proposta no projeto que dispõe sôbre a estrutura administrativa das mesmas autarquias*".

5. Como se vê, o pronunciamento do Departamento Nacional de Previdência Social é manifestamente contrário à adoção das providências autorizadas na proposição em exame.

6. Do ponto de vista constitucional nada impede que seja aprovada.

Entretanto, em virtude das considerações aduzidas e porque entendamos haver conexão entre o Projeto nº 25, de 1959, e o de nº 2.199-C, de 1956, a que se refere aquela autarquia, opinamos, com fundamento no art. 324, alínea 3, do Regimento Interno do Senado,

que o estudo do primeiro seja sustado, até que o Plenário delibere se o segundo deve ter prosseguimento, na conformidade do que dispõe o art. 323, § 3º do mesmo Regimento.

Sala das Comissões, em 22 de julho de 1959.
– *Lourival Fontes*, Presidente. – *Menezes Pimentel*, Relator. – *João Villasbôas*. – *Daniel Krieger*. – *Jefferson de Aguiar*. – *Atílio Vivacqua*.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Victorino Freire, orador inscrito.

O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Sr. Presidente, depois de prestar ao Governo e à Nação relevantes serviços, já exaltados, nesta Casa, pelo eminente colega, Senador Jorge Maynard, deixa, amanhã, a Pasta da Viação o ilustre Ministro Lúcio Meira. Nomeado pelo Sr. Presidente da República para a Presidência do Banco de Desenvolvimento Econômico. Sua Excelência será substituído pelo Almirante Ernani do Amaral Peixoto, figura marcante da vida nacional, que foi Interventor no Estado do Rio de Janeiro e exerceu, durante a última guerra, as funções de Coordenador do Abastecimento.

Em duas viagens que fez a Washington, por designação do Sr. Getúlio Vargas, teve exemplar atuação.

Foi Deputado à Constituinte e Governador eleito do Estado, do Rio, em cuja administração deu relêvo e brilho à terra fluminense; inaugurou dezenas de grupos escolares, pavimentou a Rodovia Niterói-Campos e contribuiu para melhorar o abastecimento d'água de Niterói.

O Ministério da Viação e Obras Públicas é assim entregue a um homem de honradez e espírito pú-

blico já comprovados nos vários postos que exerceu.

Embaixador em Washington, bem representou sua Pátria e o Governo que o designara. Na Presidência do Partido Social Democrático sua conduta serena vale-lhe o apoio dos correligionários.

Ao Maranhão é muito grata a nomeação do Almirante Amaral Peixoto, pois, em hora conturbada da nossa vida política, quando vários grupos se uniram para forçar a Intervenção Federal e cessar o mandato legítimo conferido ao Governador Eugênio de Barros, Sua Excelência, como Presidente do PSD, teve atuação das mais enérgicas na defesa da soberania do Estado.

Congratulo-me, pois, com o Senhor Presidente da República pela nomeação do eminente Almirante Amaral Peixoto, em substituição ao ilustre homem público e grande administrador, Almirante Lúcio Meira. (*Muito bem; muito bem; Palmas*).

O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador inscrito. (*Pausa*).

Ninguém pedindo a palavra, passa-se à:

ORDEM DO DIA

Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 1959, (nº 4.08959, na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, através do Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr\$ 85.000.000,00, para atender a despesas de qualquer natureza com o prosseguimento da construção e instalação do Instituto de Pesquisas da Marinha, tendo Parecer Favorável, sob nº 359, de 1959, da Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto. Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (*Pausa*). Está encerrada. Em votação.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 45, DE 1959

(Nº 4.089-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Marinha, o crédito especial de Cr\$ 85.000.000,00, para atender a despesas de qualquer natureza com o prosseguimento da construção e instalação do Instituto de Pesquisas da Marinha.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Marinha, o crédito especial de Cr\$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de cruzeiros) para atender a despesas de qualquer natureza com o prosseguimento da construção e instalação do Instituto de Pesquisas da Marinha.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 1959, (nº 4.772-58, na Câmara) que autoriza o Poder Executivo a abrir, através do Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr\$ 3.800.000,00, para pagamento de exercícios findos devido aos funcionários aposentados da Secretaria da Câmara dos Deputados, tendo Parecer Favorável, sob nº 360, de 1959, da Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 46, DE 1959

(Nº 4.772 B, de 1958, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo a abrir, através do Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr\$ 3.800.000 00, para pagamento de exercícios findos devido aos funcionários aposentados da Secretaria da Câmara dos Deputados.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, através do Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr\$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil cruzeiros), para pagamento devido, por exercícios findos, aos funcionários aposentados da Secretaria da Câmara dos Deputados, na conformidade da Lei nº 2.745, de 12 de março de 1956.

Parágrafo único. O crédito referido neste artigo será automaticamente registrado pelo Tribunal de Contas.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Primeira discussão (com apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 265, do Regimento Interno) que regula a venda de imóveis rurais a pessoas físicas ou jurídicas que se obriguem a des-

tiná-los à colonização, e dá outras providências, tendo Parecer nº 236, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (pela ordem) (*):

– Sr. Presidente, não está o projeto acompanhado da legislação a que se refere: art. 79, da lei reguladora do Imposto de Renda.

Consulto V. Exa. sobre se não poderia a proposição sair da Ordem do Dia, a fim de ser completa da essa formalidade. *(Muito bem.)*

O SR. PRESIDENTE: – Realmente, o projeto não está acompanhado da legislação pertinente; entretanto, no início da justificação, está transcrito o art. 79 da lei a que se reporta.

Se o nobre Senador desejar, poderá requerer, por escrito, o preenchimento da formalidade.

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Obrigado pelo esclarecimento, Senhor Presidente. Vou enviar requerimento à Mesa.

Vem à Mesa e é lido e aprovado sem debate o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 239, DE 1959

Requeiro o adiamento da discussão preliminar do Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1959, a fim de ser publicada, nos avulsos, a legislação nêla citada.

Sala das Sessões, em 27 de julho de 1959. – *Attílio Vivacqua.*

O SR. PRESIDENTE: – De conformidade com a deliberação do Plenário, o projeto é retirado da Ordem do Dia, a fim de que seja publicada a legislação pertinente.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 250, DE 1952

Que dispõe sobre a carimbagem de ovos nos entrepostos.

O SR. PRESIDENTE: – Lido no Senado em 18 de setembro de 1952, e despachado às Comissões de Constituição e Justiça, e de Agricultura.

Com pareceres favoráveis dessas Comissões, esteve em Ordem do Dia na sessão de 20 de janeiro de 1953. Recebeu uma emenda e voltou aos mesmos órgãos técnicos para que sobre ela se pronunciassem.

Novamente em Ordem do Dia, em 1º de abril de 1955, com pareceres favoráveis sobre a emenda, teve a votação adiada para audiência da Comissão de Finanças, em cujo poder ainda se acha.

Os Senhores Senadores que decidem que o projeto não tenha prosseguimento, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

O projeto será arquivado.

É o seguinte o projeto considerado rejeitado, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 250, DE 1952

Dispõe sobre a carimbagem de ovos nos entrepostos.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É excluída na fiscalização a que se refere a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, a obrigatoriedade da carimbagem do ovo para sua distribuição ao consumo.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 259, DE 1952

Regula a execução de imóveis rurais para pagamento de dívidas fiscais, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE: – Lido em 22 de setembro de 1952, foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que, com o seu parecer, o passou em 29 de julho de 1955 à de Finanças.

Nesta última permanece desde então.

Os Senhores Senadores que decidem que o projeto não tenha prosseguimento, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

O projeto será arquivado.

É o seguinte o projeto considerado rejeitado, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 259, DE 1952

Regula a execução de imóveis rurais para pagamento de dívidas fiscais, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Não poderá ser penhorado, para cobrança de dívida fiscal, imóvel rural de extensão igual ou inferior a vinte e cinco hectares, desde que o devedor nêle tenha sua morada e o cultive com o trabalho próprio ou de sua família ou dêle tire os recursos para sua subsistência.

Parágrafo único. A impenhorabilidade estabelecida neste dispositivo não impedirá que a execução da dívida se efetive, mediante penhora, sobre parte dos frutos e rendimentos do imóvel, determinando, nesse caso, o Juiz, a requerimento ou *ex-officio*, que a execução se faça de modo a não comprometer nem sacrificar o sustento do devedor e de sua família e sem tornar impossível o aproveitamento normal do imóvel.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 313, DE 1952

Institui o curso de Direito Penitenciário nas Faculdades de Direito do País, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE: – Despachado em 21 de novembro de 1952 à Comissão de Constituição e Justiça, esta se eximiu de estudá-lo, sob o fundamento de que sobre a matéria já se pronunciara a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.

Passando, em 4 de dezembro do mesmo ano, à Comissão de Educação e Cultura, dela recebeu parecer favorável.

Na Comissão de Finanças o parecer do relator que lhe era favorável, não teve acolhimento, tendo sido designado o então Senador Ferreira de Souza para relatar o vencido.

Acha-se no processo o novo parecer, pela rejeição do projeto.

Os Senhores Senadores que concordam com o arquivamento do projeto, queiram permanecer sentados *(Pausa)*.

O projeto será arquivado.

É o seguinte o projeto considerado rejeitado, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 313, DE 1952

Institui curso de Direito Penitenciário nas Faculdades de Direito do País, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É instituído, nas Faculdades de Direito do País, o ensino obrigatório, como disciplina autônoma, do Direito Penitenciário, que será ministrado em duas séries, do seguinte modo:

I – Direito Penitenciário Brasileiro e comparado; Sociologia Criminal, Penologia e Técnica Penitenciária;

II – Endocrinologia, Biotipologia e Biopsicologia Criminal.

Art. 2º Enquanto não forem criadas as cadeiras a que se refere o ensino das disciplinas mencionadas no art. 1º e providos os cargos respectivos, na forma da lei, será êle ministrado por professores contratados, nos termos da legislação em vigor.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 333, DE 1952

Dispõe sobre a participação do trabalhador nos lucros das empresas.

O SR. PRESIDENTE: – Está no Senado desde 25 de novembro de 1952, tendo sido inicialmente despachado às Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Previdência Social e de Finanças.

De 21 a 25 de maio de 1954 esteve em Plenário, sendo lido o Parecer nº 287-54 da Comissão de Legislação Social, que concluiu oferecendo substitutivo integral. Em seguida os Srs. Gomes de Oliveira e Ferreira de Souza proferiram pareceres orais em nome das Comissões de Constituição e Justiça, e de Finanças, respectivamente – o primeiro favorável ao projeto e o segundo pela audiência da Comissão de Economia.

Voltou à Ordem do Dia, em 13 de abril de 1955, com pronunciamento contrário das Comissões de Economia e de Finanças, tendo esta última proposto se constituísse Comissão Mista para elaborar novo projeto. Não chegou a ser votada a proposta em virtude da aprovação de requerimento de audiência do Conselho Nacional de Economia.

Em 24 de agosto de 1955 foi lido em Plenário o parecer do Conselho Nacional de Economia.

Incluído novamente em Ordem do Dia, teve a discussão encerrada em 5 de junho de 1956. Rece-

beu 63 emendas e voltou às Comissões.

Acha-se desde 6 de dezembro de 1957 na Comissão de Legislação Social, que deliberou pedir o pronunciamento do Instituto dos Advogados Brasileiros, cujo parecer foi lido no Expediente da sessão de 15 de junho do corrente ano.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, o Projeto de Lei da Câmara nº 333, de 1952, objetiva disposição da Carta Magna. Quando chegou a esta Casa, aqui tramitava proposição de minha autoria, consubstanciando matéria idêntica. Nos termos do Regimento Interno, entretanto, qualquer projeto oriundo da Câmara dos Deputados tem andamento preferencial.

Trata-se de um dos mais importantes projetos em curso no Parlamento Nacional. Visa a dar aos trabalhadores das empresas participação nos lucros, conforme prescreve a Constituição Federal.

Os trabalhadores estão privados dessas vantagens desde 1946, quando foi votada e promulgada a Carta Magna; há treze anos, portanto, os operários brasileiros estão espoliados desse direito. Solicito da Casa concorde com o prosseguimento dessa proposição, a fim de que possamos dar ao trabalhador nacional aquilo a que tem direito desde 1946. (*Muito bem*).

O SR. LIMA GUIMARÃES (para encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, o nobre Líder da União Democrática Nacional antecipou os argumentos que eu pretendia apresentar a respeito do Projeto de Lei da Câmara nº 333, de 1952.

Realmente, disposição expressa da Constituição de 1946, que dispõe sobre a participação do trabalhador nos lucros das empresas, ainda não foi regulamentada pelo Poder Legislativo. Nossos trabalha-

(*) – Não foi revisto pelo orador.

dores continuam sendo lesados no seu direito líquido e certo instituído pela Constituição Federal.

Com desculpas nem sempre confessáveis, temos protelado a solução do problema.

Parece, Sr. Presidente, que o Legislativo é incapaz de resolver um problema que nos atribuiu o Constituinte de 1946. Temos de resolvê-lo e na forma da Constituição, dando ao trabalhador a participação direta nos lucros da empresa; é preciso encontrar a fórmula. Nêsse sentido já apresentei substitutivo ao projeto.

Estou de acôrdo com o nobre Líder da União Democrática Nacional, no sentido de que o Senado mantenha em tramitação o Projeto de Lei da Câmara nº 333, de 1952, a fim de que possamos solucionar esse magno problema. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Em votação.

Os Senhores Senadores que concordam prossiga a tramitação do Projeto de Lei da Câmara nº 333, de 1952, queiram permanecer sentados.

O projeto prosseguirá na tramitação.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 374, DE 1952

Regula os direitos da mulher casada, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE: – Está no Senado desde 9 de dezembro de 1952, distribuído à Comissão de Constituição e Justiça.

Sôbre êste projeto, entretanto, deixa de ser consultado o Plenário para os fins previstos no art. 323, § 3º, do Regimento, visto haver sido enviado à Mesa requerimento em que o Sr. Senador Attílio Vivacqua solicita que tenha andamento em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 29-52.

A Mesa retira a matéria da consideração do Plenário e oportuna-

mente incluirá em Ordem do Dia o requerimento do Sr. Senador Attílio Vivacqua.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 378, DE 1952

Institui o "Dia de Carlos Gomes", e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE: – Lido em 9 de dezembro de 1952, foi distribuído na mesma data à Comissão de Educação e Cultura que, com parecer favorável, o encaminhou em 25 de fevereiro de 1953 à de Finanças. Acha-se extraviado.

Os Senhores Senadores que opinam pelo arquivamento do projeto, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

O projeto será arquivado.

É o seguinte o projeto considerado rejeitado, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 378, DE 1952

Institui o "Dia de Carlos Gomes", e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É instituído o "Dia de Carlos Gomes", a ser comemorado anualmente, a 11 de julho, data do nascimento do insigne compositor brasileiro.

Art. 2º O Ministério da Educação e Saúde, pelos seus órgãos competentes, organizará cada ano o programa a ser observado em estabelecimentos de ensino e nas comemorações oficiais, que não deverão alterar as atividades do comércio, da indústria, nas escolas e das repartições públicas.

Art. 3º O Ministério da Educação e Saúde encarregará uma comissão de técnicos de compilar as obras de Carlos Gomes, bem como editará aquelas sôbre as quais não mais estejam gravados direitos autorais e, por iniciativa própria ou

através de firma especializada, após concorrência pública, mandará gravar em discos tôdas as óperas do imortal compositor, dentro do prazo de três anos.

Art. 4º A partir da data da publicação desta lei, as obras de Carlos Gomes deverão constar dos programas das Academias e Conservatórios Musicais do País.

Art. 5º Em tôdas as temporadas líricas oficiais será obrigatória a representação de uma ópera de Carlos Gomes ou outro autor brasileiro.

Art. 6º É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial, até o limite de Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), para atender às despesas com a execução da presente lei.

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 23, DE 1953

Ampara a pequena propriedade e fomenta a produção por meio de crédito.

O SR. PRESIDENTE: – Lido em 2 de fevereiro de 1953, foi às Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura e de Finanças.

As duas primeiras já se pronunciaram.

Acha-se na Comissão de Finanças desde 25 de maio de 1955.

Os Senhores Senadores que concordam com o prosseguimento do projeto, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

O projeto prosseguirá seus trâmites regimentais.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 97, DE 1953

Dispõe sobre os direitos a serem atribuídos ao papel celofane e às caixas de papelão, que servirem de envoltórios ou

continentes ao pescado industrializado.

O SR. PRESIDENTE: – Deu entrada no Senado em 26 de maio de 1953.

As Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças se manifestaram pela sua aprovação.

Incluído em Ordem do Dia, na sessão de 1 de abril de 1955, deixou de ser apreciado, visto haver o Sr. Guilherme Malaquias requerido a audiência da Comissão de Economia, na qual se encontra desde aquela data.

Acha-se extraviado.

Parece superado, em virtude da reforma da Tarifa das Alfândegas, feita pela Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957.

Os Senhores Senadores que concordam com o não prosseguimento da tramitação do projeto, queiram ficar sentados. *(Pausa)*.

O projeto será arquivado.

É o seguinte o projeto considerado rejeitado, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 97, DE 1953

Dispondo sobre os direitos a serem atribuídos ao papel celofane e às caixas de papelão, que servirem de envoltórios ou continentes ao pescado industrializado.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º As empresas, companhias ou firmas, que se organizarem no Brasil, para exploração, industrialização, venda no mercado interno e exportação de produtos da nossa fauna ictiológica, quer *in natura*, quer preparados ou em conserva pagarão, pelo papel celofane e pelas caixas de papelão especial, com dizeres apropriados ao seu destino, que importarem para envoltórios ou continentes dos mesmos produtos as taxas de Cruzeiros 0,50 (cinquenta centavos),

direitos mínimos, pêsso legal, atribuídas ao papel e aos sacos destinados à embalagem de frutas para exportação.

Art. 2º É alterada, nessa parte, a vigente tarifa das Alfândegas.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 140, DE 1953

Modifica dispositivos das Leis ns. 86, de 8 de setembro de 1947, e 1.184, de 30 de agosto de 1950, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE: – A Lei nº 88 estabelece medidas para a assistência econômica à borracha natural.

A de nº 1.184 dispõe sobre o Banco de Crédito da Amazônia.

Este projeto foi lido em 18 de junho de 1953 e encaminhado na mesma data à Comissão de Economia que, com parecer favorável, o passou à de Finanças, em 21 de maio de 1956.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, refere-se o projeto justamente às leis reguladoras da organização da Comissão Executiva da Defesa da Borracha do Banco de Crédito da Amazônia.

É proposição de importância para a qual peço o voto do Senado, no sentido de seu prosseguimento nesta Casa. *(Muito bem)*.

O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores Senadores que concordam com o não prosseguimento do projeto, queiram conservar-se sentados. *(Pausa)*.

O projeto prosseguirá.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 201, DE 1953

Dá o nome de Washington Luiz a rodovia Rio-Petrópolis.

O SR. PRESIDENTE: – Lido em 4 de agosto de 1953, foi na mesma data remetido à Comissão de Constituição e Justiça, que o encaminhou, com o seu parecer, à de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, em 20 de agosto do mesmo ano.

Está extraviado.

O SR. MOURÃO VIEIRA (para encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, peço o voto favorável do Plenário para o prosseguimento deste projeto, já que através dele prestaremos homenagem a um grande vulto deste País e não trará prejuízo à vida pública. *(Muito bem)*.

O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores Senadores que concordam com o prosseguimento do projeto, queiram conservar-se sentados. *(Pausa)*.

O projeto prosseguirá na tramitação.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 230, DE 1953

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr\$ 500.000,00, como auxílio às despesas de organização e realização do Concílio Geral da Igreja Metodista do Brasil, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE: – Despachado em 27 de agosto de 1953 à Comissão de Finanças, esta pediu o pronunciamento da Comissão de Justiça.

Em seu parecer, relatado pelo então Senador Ferreira de Souza, a Comissão de Constituição e Justi-

(*) – Não foi revisto pelo orador.

ça se manifestou pela inconstitucionalidade do projeto.

A matéria devia ter sido encaminhada à Mesa para a discussão preliminar da constitucionalidade.

Foi, porém, diretamente, à Comissão de Finanças, cujo relator se pronunciou favoravelmente ao projeto, não conseguindo, todavia, que o seu parecer fôsse acolhido pela Comissão.

Não chegou a ser feita a redação do vencido, para que a matéria viesse a Plenário, onde, antes do mérito, devia ter apreciado o seu aspecto constitucional.

Os Senhores Senadores que concordam com o arquivamento do projeto, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

O projeto será arquivado.

É o seguinte o projeto considerado rejeitado, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 230, DE 1953

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr\$ 500.000,00, como auxílio às despesas de organização e realização do Concílio Geral da Igreja Metodista do Brasil, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É autorizado o Poder Executivo a abrir, no corrente ano, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cruzeiros 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), como auxílio às despesas de organização e realização do Concílio Geral da Igreja Metodista do Brasil, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, em outubro de 1954.

Art. 2º A dotação de que trata esta lei será distribuída, no Distrito Federal, pelo Ministério da Educação e Cultura, à responsabi-

lidade da Associação da Igreja Metodista.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 265, DE 1953

Dispõe sobre atribuições conferidas às autoridades de polícia para fiscalizar e conceder ingresso, em território nacional, a estrangeiros.

O SR. PRESIDENTE: – Recebido em 24 de setembro de 1953, foi na mesma data remetido à Comissão de Relações Exteriores.

Acha-se extraviado.

O relator, a quem estava distribuído, faleceu.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, trata-se de projeto de real importância. Pediria ao Senado concordasse em que prosseguisse em seu andamento normal. *(Muito bem)*.

O SR. PRESIDENTE: – Em votação.

Os Senhores Senadores que concordam com o prosseguimento do projeto, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Em face da deliberação do Plenário, prossegue a tramitação do Projeto de Lei da Câmara nº 265, de 1953.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 271, DE 1953

Institui o fundo partidário, regula sua distribuição, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE: – Lido em 29 de setembro de 1953, foi na mesma data remetido à Comissão de

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Finanças, que pediu o pronunciamento da de Constituição e Justiça.

Com parecer desta última, pela inconstitucionalidade, foi submetido em 27 de junho de 1955 a discussão preliminar, sendo rejeitado o parecer.

Remetido, em seguida, às Comissões de Serviço Público e de Finanças, para o estudo do mérito, acha-se nesta última desde 18 de janeiro de 1956.

O relator, a quem estava distribuído, faleceu.

Acha-se extraviado o processo.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, também para êste projeto peço ao Senado consinta no prosseguimento, uma vez que se trata de proposição de grande importância e que foi largamente debatida na Câmara dos Deputados. *(Muito bem)*.

O SR. PRESIDENTE: – Em votação.

Os Senhores Senadores que aprovam o prosseguimento do projeto, conforme solicita o nobre Senador João Villasbôas, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado o prosseguimento do Projeto de Lei da Câmara nº 271, de 1953.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 333, DE 1953

Que modifica disposições do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal.

O SR. PRESIDENTE: – Lido em 16 de novembro de 1953, foi despachado às Comissões de Constituição e Justiça e de Reforma do Código do Processo Civil.

Acha-se em poder da última, desde 3 de dezembro de 1953.

Os Senhores Senadores que concordam com o arquivamento do

projeto, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

O projeto será arquivado.

É o seguinte o projeto considerado rejeitado, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 333, DE 1953

Modifica disposições do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Ao art. 873 do Código do Processo Civil ficam acrescidos os seguintes parágrafos:

"§ 1º Quando o recurso provier de juízo sediado fora da cidade onde funcione o Tribunal e alguma das partes, ou ambas, houver constituído advogado, que ainda não haja intervindo no feito, para acompanhá-lo na segunda instância, poderá êste, dentro de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição, requerer vista dos autos às partes.

§ 2º A vista a que se refere o parágrafo anterior será concedida, pelo prazo de 5 (cinco) dias, a cada uma das partes, na ordem em que as razões tiverem sido oferecidas, ou o devessem ter sido, em primeira instância. Sòmente após o decurso do prazo da vista, com as razões ou sem elas, subirão os autos ao relator".

Art. 2º Fica acrescido ao art. 609 do Código do Processo Penal o seguinte parágrafo:

"Parágrafo único. Se o recurso ou apelação provier de juízo que não o da cidade onde tenha sede o Tribunal, ao advogado constituído para funcionar no recurso, que não haja intervindo na primeira instância, será assegurada, median-

(*) – Não foi revisto pelo orador.

te requerimento, vista dos autos por prazo não inferior a 24 (vinte e quatro) horas, sendo-lhe facultada a apresentação de razões suplementares, antes do pronunciamento do Procurador Geral".

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 352, DE 1953

Concede isenção de direitos de importação e taxas aduaneiras para fosfato monosódico ou anídrido fosfórico, até o limite de 10.000 toneladas métricas.

O SR. PRESIDENTE: – Lido em 26 de novembro de 1953, foi despachado às Comissões de Economia e de Finanças.

Pronunciou-se a primeira dessas Comissões, em 13 de maio de 1954, pela aprovação do projeto.

Na Comissão de Finanças o relator concluiu o seu parecer, datado de abril de 1956, propondo que fôssem solicitados esclarecimentos ao Ministério da Fazenda.

A diligência, todavia, não chegou a ser feita.

O projeto é do Poder Executivo, tendo sido enviado à Câmara dos Deputados em 17 de dezembro de 1951.

Da exposição do Ministério da Fazenda, que acompanhou a mensagem respectiva, se vê que a iniciativa procedeu da Comissão de Desenvolvimento Industrial.

Os Senhores Senadores que aprovam o prosseguimento da tramitação do projeto, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

O projeto será arquivado.

É o seguinte o projeto considerado rejeitado, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 352, DE 1953

Concede isenção de direitos de importação e taxas aduaneiras para fosfato monosódico ou anídrido fosfórico, até o limite de 10.000 toneladas métricas.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a conceder, dentro do prazo de 3 (três) anos, isenção de direitos de importação e taxas aduaneiras, exclusive as de previdência social, para fosfato monosódico ou anídrido fosfórico, de que trata a classificação nº 1.090, da Tarifa Aduaneira, até o limite de 10.000 (dez) mil toneladas métricas, desde que realizada a importação por empresas industriais devidamente aparelhadas para sua utilização e as obriguem à sua aplicação exclusiva como matéria-prima, na transformação do fosfato trisódico em qualquer tipo para fins industriais ou agrícolas.

Parágrafo único. O total de 10.000 (dez mil) toneladas refere-se à importação realizada durante os 3 (três) anos previstos neste artigo, com o limite máximo anual de 3.500 (três mil e quinhentas) toneladas, cessando a isenção caso se verifique no País a exploração mineral da matéria-prima equivalente e em quantidade bastante para atender às necessidades da indústria.

Art. 2º Terão preferência, depois de decorridos 120 (cento e vinte) dias da publicação desta lei, para tomada da totalidade ou do saldo que houver, da cota de 10.000 (dez mil) toneladas, previstas no art. 1º, com a isenção estabelecida, as empresas que se organizarem por processo pirolítico, garantindo a efetivação do empreendimento com encomendas de equipamento e projetos definidos para a produ-

ção no País, de, no mínimo 5.000 (cinco mil) toneladas anuais, de fosfato monosódico ou anidrido fosfórico.

Parágrafo único. Em caso de concorrência de dois ou mais importadores, a cota de que trata o art. 1º desta lei, proceder-se-á a distribuição proporcional pela capacidade industrial de transformação do fosfato trisódico disponível.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.

Não há oradores inscritos. (*Pausa*).

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão.

Designo para a de amanhã, a seguinte:

ORDEM DO DIA

Trabalho das Comissões

Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às 15 horas e 20 minutos.

76ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 28 DE JULHO DE 1959

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES CUNHA MELLO E FREITAS CAVALCANTI

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Victorino Corrêa.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Albino Fonseca.
Lima Teixeira.
Atílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Miguel Couto.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Taciano de Mello.

João Villasbôas.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Brasílio Celestino.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin – (51).

O SR PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 51 Senhores Senadores.

Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 2º Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. Segundo Secretário, servindo de 1º, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

Ofício do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL

620-P.

Em 23 de julho de 1959.

Sr. Vice-Presidente do Senado:

Remeto a Vossa Excelência cópia de decisão dêste Tribunal, que julgou inconstitucionais dispositivos da Constituição do Estado de Goiás.

1. Representação nº 106 – Distrito Federal – julgada em 7-12-1948 (inconst. do art. 20 nº XVI, letras a e b, 21,

nº XI; 31 e § 2º e 102 ns. X e XI, da Constituição do Estado de Goiás).

Apresento a Vossa Excelência os protestos de alta consideração e apreço. – as.) *Ministro Orosimbo Nonato*, Presidente da Supremo Tribunal Federal.

REPRESENTAÇÃO Nº 106
D. Federal

(Matéria Constitucional)

Relator: O Sr. Ministro Abner de Vasconcellos.

Autor: O Exmo. Sr. Dr. Procurador Geral da República.

Relatório de fls. 70-74

O SR. MINISTRO ABNER DE VASCONCELLOS: – O Dr. Procurador Geral da República, solicitado pelo Sr. Governador do Estado de Goiás, representa ao Egrégio Supremo Tribunal, nos termos do parágrafo único do art 8º da Constituição Federal, no sentido de ser declarada a inconstitucionalidade de vários dispositivos da Constituição Estadual, que obstat à independência e à harmonia dos poderes locais.

Eis a íntegra dessa representação:

"Exmo. Sr. Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal:

O Procurador Geral da República, de conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 8º da Constituição, dirige a este Egrégio Tribunal a inclusa representação, do Sr. Governador do Estado de Goiás e concernente a dispositivos da Constituição daquele Estado, promulgada em 20 de julho de 1957 (doc. junto).

E, porque a matéria, em grande parte se prende a princípio constitucional cuja violação pode dar lugar à intervenção federal (o princípio da independência e harmonia dos poderes – art. 7º, nº VII, letra *b*, da Constituição), o caso é daqueles que o Tribunal aprecia mediante representação, conforme

o critério já assentado em sua jurisprudência.

1. O art. 20, nº XVI, da Carta Estadual, dá competência à Assembléia Legislativa, mediante sanção do Governador, para manifestar, quatro meses após as nomeações, pela maioria absoluta de seus membros, o voto de desconfiança aos Secretários de Estado, Procurador Geral de Justiça e Comandante da Polícia Militar.

E acrescenta que este voto importará na demissão dos titulares respectivos, independentemente de prazo o voto de desconfiança ao Chefe de Polícia (alíneas *a* e *b*).

Vê-se que o dispositivo, por sua natureza, devia estar logicamente colocado no art. 21, que estabelece a competência exclusiva da Assembléia, fixando atribuições que independem da sanção do Governador.

Mas, como negada tal sanção, o veto poderá ser rejeitado pela Assembléia (artigo 23, § 4º), existe sempre o problema de saber se o preceito questionado viola ou não o princípio de independência e harmonia dos poderes.

A nosso ver, a violação é manifesta.

E assim já sentenciou o Egrégio Tribunal em casos análogos (v. Arquivo Judiciário, vol. 85, fascículo nº 1).

II. O art. 21 nº XII atribui competência exclusiva à Assembléia para aprovar, mediante voto secreto, a escolha do Procurador Geral de Justiça e membros do Tribunal de Contas.

Já aqui não nos parece que exista inconstitucionalidade.

Se a Constituição Federal declara o Senado competente para aprovar, mediante voto secreto, a escolha do Procurador Geral da República e dos Ministros do Tribunal de Contas (art. 63, nº I) por que havemos de considerar inconstitucional a Constituição do Estado por conferir igual competência, na órbita estadual, à Assembléia Legislativa quanto à escolha do Procurador Geral de Justiça e membros do Tribunal de Contas?

A Carta Estadual manteve aí o princípio da independência e harmonia dos poderes, sem se afastar do modelo federal e, portanto, não há como argüir-lhe inconstitucionalidade nesse ponto.

III O art. 21, nº IX, dispõe que é da competência exclusiva da Assembléia examinar, em confronto com as respectivas leis, os regulamentos expedidos pelo Governador, suspendendo os dispositivos ilegais.

O dispositivo é inconstitucional, conforme já decidiu o Egrégio Tribunal com relação a preceito análogo da Constituição paulista, art. 21, letra *i* (v. Arq. Jud., vol. 85, pág. 112, 113 e 146).

Além de restringir a função regulamentar do Poder Executivo, o preceito questionado, dando aquela competência exclusiva à Assembléia, retira ao Judiciário uma atribuição que lhe é própria, sendo, por isso, evidentemente contrário à Carta Magna.

IV. As alíneas X e XI do art. 102 declaram que compete à Câmara Municipal indicar, em lista tríplice, os candidatos à Delegacia de Polícia (dentre os quais o Govêrno do Estado nomeará o Delegado Municipal) e solicitar ao Governador do Estado a demissão dos Delegados de Polícia.

A matéria, a nosso ver, não se vincula a qualquer dos princípios indicados no art. 7º nº VII da Lei Magna e, assim, não é daquelas que, nos termos do seu art. 8º, parágrafo único, podem ser submetidas ao Supremo Tribunal Federal, mediante representação, para serem apreciadas *em tese*.

Argumenta o Sr. Governador de Goiás, em seu ofício, que as apontadas alíneas exageram a autonomia municipal, emprestando-lhe um conceito monstruoso, em detrimento do Poder Estadual (fls. 15).

Se se alegasse violação da autonomia municipal, caberia o exame *em tese*, porque é êsse um dos princípios cuja observância impõe aos

Estados o citado art. 7º nº VII da Constituição Federal.

Mas a alegação que se faz é em sentido inverso, diz-se que a autonomia foi consagrada em termos excessivos. E tal hipótese não foi considerada em nenhum dos incisos do referido art. 6º nº VII.

V. O art. 31 e seu § 2º determinam que o Tribunal de Contas se comporá de um Juiz de Direito, um Advogado e um Contador, nomeados pelo Governador com prévia aprovação da Assembléia, sendo o juiz escolhido em lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça.

O ponto relativo à aprovação pela Assembléia já foi examinado.

No mais, não vemos em que se possa considerar inconstitucional o dispositivo.

VI. Diante do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade dos arts. 20, nº XVI, alíneas *a* e *b*, e 21, nº IX, da Constituição de Goiás.

O Suplicante, pedindo que a presente seja distribuída e processada na forma da lei,

E. deferimento.

Distrito Federal, 10 de maio de 1948. (a) Luiz Gallotti, Procurador Geral da República".

É o relatório que, versando matéria de natureza constitucional, proponho seja publicado para julgamento em sessão posterior.

Decisão de fls. 75

Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: Foi feito o relatório, para ser publicado no "Diário de Justiça", a fim de ser julgado em sessão posterior. Deixaram de comparecer os Exmos. Srs. Ministros Castro Nunes e Goulart de Oliveira, por se acharem em gôzo de licença, substituídos pelos Excelentíssimos Srs. Ministros Armando Prado e Abner de Vasconcellos.

Voto de fls. 76-85

O SR. MINISTRO ABNER DE VASCONCELOS: – O Egrégio Supremo Tribunal Federal está em face de nova

solicitação política, que visa pôr ordem constitucional à estrutura da lei básica de um dos Estados da federação. É mais um aspecto dos agitados casos políticos desenrolados após a reconstitucionalização do País. Talvez seja um sintoma dêsse indefinido movimento de insatisfação de princípios, que perturba o mundo moderno e que tanto se caracteriza por crise de autoridade, ou de expansão de atribuições.

Entretanto, para felicidade nossa, o bom senso que preside ao sentido histórico da nacionalidade não desertou de nossas tradições, ao serem estabelecidos os novos fundamentos da Carta Política da Nação.

A clássica divisão de poderes independentes e harmônicos entre si, continua a ser um dos dogmas do nosso sistema constitucional, único capaz de assegurar direitos e liberdades, sem hipertrofias que degeneram, perturbam e enchem o futuro de interrogações perigosas. É exatamente nesse terreno, em que repousam a tranqüilidade política e a paz pública, que está baseada a representação do Govêrno Goiano à douta Procuradoria Geral da República.

O constituinte estadual incluiu no Capítulo do Poder Legislativo, art. 20, nº XVI, a atribuição de manifestar quatro meses após as nomeações, pela maioria absoluta dos seus membros, o voto de desconfiança aos Secretários de Estado, Procurador Geral de Justiça e Comandante da Polícia Militar.

O artigo 21, § IX, reserva ao legislativo o direito de "examinar em confronto com as respectivas leis, os regulamentos expedidos pelo Governador, suspendendo os dispositivos ilegais".

1º O art. 21, nº XII, atribui competência exclusiva à Assembléia para aprovar a escolha do Procurador Geral da Justiça e a dos membros do Tribunal de Contas.

2º Determina, ainda a Constituição Estadual, em seu art. 31 e

§ 2º que o Tribunal de Contas se comporá de três membros, um Juiz de Direito, um Advogado e um Contador, nomeados com prévia aprovação da Assembléia.

3º O art. 102, ns. X e XI, inculca à Câmara Municipal indicar ao Governador, em lista tríplice, os candidatos ao cargo de Delegado de Polícia e solicitar-lhe a demissão.

A êstes seis dispositivos apontados pelo Govêrno como ofensivos à harmonia dos poderes, foram aduzidas longas considerações de ordem constitucional para mostrar quanto aberram do modelo da Carta Política Federal e são perturbadores do ritmo administrativo estadual. E, para restabelecer a normalidade da vida político-administrativa local, fundado no art. 8º, parágrafo único, da Constituição Federal, é que foi provocada a ação funcional do eminente Doutor Procurador Geral da República, ora executada.

Contudo, S. Exa. não encampou totalmente as razões expendidas pelo Governador. Embora as exponha à douta consideração dêste altíssimo Tribunal, faz-lhes as devidas reservas naquilo que entende não atentar contra os princípios constitucionais da União.

Mas, com lealdade, a douta Procuradoria veicula tôdas as suposições de inconstitucionalidade que ao Governador de Goiás parece conter a Constituição estadual. Sôbre tôdas elas deve porém estender-se a análise dêste Tribunal, guarda supremo do fiel cumprimento dos princípios fundamentais que regem a Nação e assim já foi em casos análogos discutido e resolvido.

O exame de cada um dos pontos indicados da Constituição goiana, como ofensivos ao legítimo entrelaçamento dos poderes da soberania, assegurado pela Constituição Federal, revelará os fundamentos da reclamação.

O dispositivo que sujeita a permanência dos Secretários de Estado à rejeição do voto de descon-

fiança proposto à Assembléia, ou, na ordem positiva, que os torna dependentes da maioria legislativa, constitui um cerceamento da prerrogativa do Poder Executivo, de escolher e manter os seus auxiliares de confiança na administração do Estado.

A Constituição Federal, art. 87, nº III, dispõe competir privativamente ao Presidente da República nomear e demitir os Ministros de Estado.

Na órbita estadual, essa prescrição há de refletir-se na outorga que o Governador há de ter para escolher e substituir os seus Secretários, sem interferência de outro poder.

O dispositivo contido na lei básica de Goiás confina com o regime parlamentar, segundo o qual a aprovação do voto de desconfiança joga por terra com o gabinete ministerial. Importa necessariamente em restringir uma faculdade conferida ao Chefe do Governo. Em caso análogo, decidido por este Egrégio Tribunal, o eminente Ministro Castro Nunes, então relator, ponderou com a melhor doutrina, que a incompatibilidade da restrição entende mais com o princípio da independência dos poderes, cujas limitações no quadro das relações do Executivo com o Legislativo, não podem ir além do exposto na Constituição, na órbita federal, como na estadual.

Se o Poder Executivo da União está estruturado na base de um Presidente com Ministros de sua livre escolha e conservação, fazer intervir na escolha dos secretários do Governador a Assembléia, com o poder de vetar as nomeações, seria colocar o Governador, no exercício daquela atribuição, na dependência, em contrário àquele princípio fundamental do regime. Caso R. G. do Sul – Arq. Jud., LXXXV, pág. 38-9.

A peculiaridade da Constituição Goiana consiste em ser possível o Legislativo forçar a substituição do Secretariado, mediante o voto de

desconfiança porventura aprovado. Infringe igualmente a atribuição constitucional conferida ao Chefe do Poder Executivo, de manter os seus auxiliares sem participação de outro poder.

A inclusão no mesmo dispositivo da Constituição goiana, quanto ao Comandante da Polícia Militar, não pode também ser incluído entre os atos que o Legislativo reserva para o seu exercício, sem quebra de princípio da harmonia de poderes.

A chefia das forças policiais tem uma certa aproximação com os secretários de Estado. Representa um posto auxiliar de imediata confiança do Executivo, pelo que não pode ficar sujeita ao controle legislativo. A Constituição Federal de 1891, no art. 48, ns. IV e V, outorgava ao Presidente da República a faculdade de administrar as forças militares e prover-lhes os cargos. Carlos Maximiliano disse muito bem, a propósito, que o poder de nomear constitui uma das funções mais importantes do Executivo e provavelmente lhe dá maior influência política. Para o completo desempenho de sua missão de fazer cumprir fielmente as leis e promover o bem geral do País, precisa de autonomia na escolha de seus auxiliares próximos ou remotos e na fiscalização da conduta de todos eles. "Comentários", 3ª est. nº 345.

A Constituição vigente, art. 87, nº XI, dá ao Chefe da Nação o poder de exercer o comando supremo das forças armadas e de administrá-las por intermédio dos órgãos competentes. O único controle exercido pelo Legislativo, com referência às nomeações, em geral, é o constante do art. 63, nº 1, sobre a aprovação dos Ministros dos Tribunais, do Procurador Geral da República, do Prefeito do Distrito Federal, dos membros do Conselho Nacional de Economia e dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.

As demais nomeações e permanência dos funcionários nos postos,

de confiança, ficaram confiadas exclusivamente às conveniências do Executivo. Se é assim na órbita federal, o reflexo tem de se dar, nas mesmas proporções, na esfera estadual. Assim, desde que a Constituição de Goiás submete à dependência do Legislativo a manutenção do comando da Polícia Militar, isso faz diminuir a prerrogativa do Chefe do Estado, responsável direto pela manutenção da ordem pública, de ter à frente das forças policiais quem seja de sua imediata confiança. Logo que o veto legislativo se manifeste, estará ferida a harmonia dos poderes constitucionais.

No tocante ao Procurador Geral de Justiça do Estado, o art. 20, nº XVI, aberrta também do espírito constitucional. Pode a Carta Política de Goiás submeter à prévia aprovação do Legislativo a escolha do Chefe do Ministério Público.

Mas, submeter a nomeação, após quatro meses de exercício, ao veto legislativo, é exceder o sentido de colaboração dos poderes, segundo a Constituição Federal, e estabelecer o controle legislativo na estabilidade da vida administrativa do Estado, dom prejuízo das legítimas atribuições do Executivo.

Outro ponto indicado como infringente do espírito constitucional, é o relativo à competência para corrigir os atos regulamentares. O constituinte estadual não atentou para a linha divisória que, mesmo abstratamente considerada, deve existir entre os três poderes do Estado, a fim de evitar a usurpação de atribuições privativas e concorrer para o melhor estabelecimento do adotado sistema de freios e contrapesos, de que já falava Cooley.

O poder de regulamentar as leis é expressamente outorgado pela Constituição Federal, art. 87, nº I, ao Chefe do Poder Executivo. Observou-o a Constituição Goiana, no art. 18, nº I. Entretanto, no art. 21, nº IX, reservou para o Legislativo o poder de examinar os regulamentos expedidos para a fiel

execução das leis, suspendendo os dispositivos ilegais. Esgota-se a capacidade constitucional do Legislativo, quando se encerram os trabalhos elaborativos das leis, e são aprovadas e promulgadas. Daí por diante, abre-se a esfera do Executivo para regulamentá-las, quando necessária a complementação para sua execução perfeita, e a do Judiciário, quando provocado para dizer do seu conteúdo ou de sua validade. Reservando a Constituição de Goiás para o Legislativo o poder de revisar os regulamentos e expurgá-los do que de ilegal contiverem, – demonstrou flagrante invasão da órbita peculiar ao Judiciário, no plano da economia constitucional.

A lei apresenta pelo processo de cooperação um dos exemplos mais típicos da harmonia e independência dos três poderes, o que bem mostra as excelências do sistema que neutraliza as influências políticas para a melhor consecução dos altos fins do Estado.

Ao Supremo Tribunal já foi ensejada a oportunidade de apreciar o problema do poder regulamentar do Executivo em face dos atuais preceitos constitucionais aplicáveis aos Estados. No caso da Representação nº 96, de São Paulo, do qual foi relator o eminente Ministro Goulart de Oliveira, a quem tenho a honra de substituir temporariamente, foi eruditamente analisado o texto da Constituição do Estado, cujo art. 21, alínea *i*, dispunha ser da exclusiva competência do Legislativo examinar, em confronto com as respectivas leis, os decretos e regulamentos expedidos pelo Executivo, ab-rogando os dispositivos legais. Os votos expressos de quase todos os eminentes Senhores Ministros salientaram com erudito desenvolvimento a inconstitucionalidade do dispositivo, por atentatória da harmonia de poderes. O Constituinte paulista avançou nas prerrogativas do Judiciário em favor do Legislativo.

E assim foi a solução dada ao increpado texto da Constituição Estadual. O caso de Goiás, constante da presente Representação, é idêntico, não só no princípio adotado, como também na forma em que o mesmo está vazado. Não há diferença de redação entre o condenado art. 21, alínea *i*, da Constituição, é a aprovação prévia pelo do art. 21, nº IX, da Constituição Goiana, a não ser a substituição, da parte final, em que o gerúndio ab-rogado do texto paulista aparece na segunda, substituindo por *suspendendo*, sem haver contudo alteração de sentido.

É, portanto, uma infringência constitucional, já por si demonstrada em memorável pronunciamento dêste Alto Pretório.

Desnecessário é, pois, insistir na fundamentação de uma verdade jurídica evidente.

Outro ponto sobre que versa a increpação do Governador de Goiás contra os excessos de sua Constituição, é a aprovação prévia pelo Legislativo da escolha do Procurador Geral da Justiça e dos membros do Tribunal de Contas.

O Dr. Procurador Geral da República vê no dispositivo do art. 21, nº XII, a reprodução do art. 63, nº I, da Constituição de 1946, referente a iguais entidades da órbita federal. Basta isso para mostrar a inconsistência da Representação, nessa parte. Não pode ser posta em dúvida a adoção de uma medida na estrutura política do Estado, quando a sua força inspiradora se encontra exatamente no modelo da Constituição Federal.

De igual improcedência é a outra alegação paralela à referente à composição do Tribunal de Contas, na qual o Chefe do Executivo Goiano pretende vislumbrar a existência de obstáculo à manutenção da harmonia de poderes.

Dispõem o art. 31 e o seu parágrafo único que o Tribunal de Contas se comporá de um Juiz de Direito, um Advogado e um Contador, nomeados pelo Governador com

prévia aprovação da Assembléia, sendo o juiz escolhido em lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça.

O Legislativo não interfere nas preferências das nomeações, mas o interesse público pode determinar ao **Constituinte** a necessidade dos três poderes cooperarem para a formação eficiente de um órgão administrativo de acentuada importância na **estrutura** do Estado. O fato de o Executivo não ficar com a liberdade absoluta da escolha, não atenta contra princípio constitucional. Iguais cautelas teve a Constituição Federal com a criação e composição dos membros do Tribunal de Recursos, na qual cooperaram simultaneamente os três poderes da soberania nacional, art. 103 e Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 14.

Finalmente, argüi o Governador o pressuposto de inconstitucionalidade contra o art. 102, ns. X e XI, que dá atribuição à Câmara Municipal de indicar, em lista tríplice, os candidatos à Delegacia de Polícia, dentre os quais o Governo nomeará o Delegado Municipal assim como solicitar ao Governador a demissão dos Delegados de Polícia".

O eminente Dr. Procurador Geral da República entende que a matéria não se inclui entre as especificações do art. 7º, nº VII; da Constituição Federal, nem é das que, nos termos do art. 8º, parágrafo único, podem ser submetidas ao Supremo Tribunal. É verdade que o Governador alude à circunstância de os dispositivos aludidos exagerarem os princípios da autonomia municipal. Parece ao douto Representante que uma maior franquia ao Município autônomo não ofende à Constituição Federal, e assim não tem procedência a pretendida inconstitucionalidade das referidas alíneas do art. 102 da Carta Goiana. *Data venia*, penso que a investida contra a Lei Magna ocorre sob outra forma, a que também alude o Governador. Consiste exatamente em interferir o município nos atos

que a Constituição reserva ao Poder Executivo do Estado. É o controle exercido, sob determinado aspecto administrativo, não por qualquer dos outros dois poderes, mas por uma parcela da divisão política do Estado.

É a primeira vez que vejo, na estrutura constitucional dos Estados, a interferência direta dos municípios na realização de atos que incidem no plano institucional da competência reservada ao Governador. Tenho essa prática como aberrante dos princípios constitucionais vigentes, visto o controle só poder ser exercido por poderes da mesma extensão, divisão da mesma soberania, e não por uma entidade político-administrativa de ordem inferior.

O interesse público pode levar o Governo estadual a consultar a autoridade municipal sobre a escolha mais conveniente e acertada dos seus delegados de polícia.

Mas a obrigatoriedade de iniciativa da apresentação de nomes, por parte dos municípios, não se coaduna com a construção constitucional do País.

Apreciados sinteticamente todos os pontos da Representação, tenho como constitucionais os arts. 21, nº XII, e 31 e seu § 2º, e como ofensivos ao espírito da Constituição Federal os arts: 20, nº XVI, 21, nº IX, e 102, ns. X e XI, da Constituição do Estado de Goiás.

É o meu voto.

Pedido de vista de fls. 86:

O SR. MINISTRO ARMANDO PRADO: – Sr. Presidente, peço vista dos autos.

Voto de fls. 87-91:

O SR. MINISTRO ARMANDO PRADO: – A Representação ora em aprêço começa manifestando-se contra o disposto no art. 20, nº XVI, alíneas *a* e *b* da Constituição do Estado de Goiás.

Diz o dispositivo que à Assembléia Legislativa compete, mediante a sanção do Governador do Estado, manifestar, pela maioria após as nomeações, pela maioria absoluta de seus membros, o voto de desconfiança aos Secretários de Estado, Procurador Geral de Justiça e Comandante da Polícia Militar. Este voto importará na demissão dos titulares respectivos. Independência de prazo o voto de desconfiança ao Chefe de Polícia.

O lúcido parecer do Sr. Dr. Procurador Geral, que é pela inconstitucionalidade do dispositivo, por manifestamente ofensivo ao princípio da independência e harmonia dos poderes, encontrou brilhante concordância e seguro desenvolvimento no estudo do eminente Ministro Relator, ao qual nada sei acrescentar.

Voto, pois, pela inconstitucionalidade do art. 20, XVI, alínea *a* e *b*.

A segunda, arguição atinge o art. 21, nº XII da Carta estadual, que outorga à Assembléia competência exclusiva para aprovar, mediante voto secreto, a escolha do Procurador Geral da Justiça e a dos membros do Tribunal de Contas.

No tocante ao Chefe do Ministério Público, já se verificou a inaceitabilidade do inciso que manda submeter ao voto legislativo a sua nomeação, quatro meses depois de feita art. 20, nº XVI. O de que se trata agora é da aprovação legislativa da escolha do Procurador da Justiça.

Ainda aqui, com relação ao Procurador Geral e aos membros do Tribunal de Contas, o parecer e o voto concordam em repelir a censura que se contém na Representação. Fazem-no por meio de um legítimo raciocínio *a pari*, que conclui partindo da semelhança. que o dispositivo da Carta Estadual guarda com o art. 63, nº I, da Constituição Federal.

Repilo, pois, a arguição de inconstitucionalidade do art. 21, nº XII.

Insurge-se a Representação também contra o art. 21, nº IX, que confere à competência exclusiva da Assembléia o poder de examinar, em confronto com as respectivas leis, os regulamentos expedidos pelo Governador, suspendendo os dispositivos ilegais.

O texto combatido encerra uma inconstitucionalidade patente, já decretada por este Supremo Tribunal, quando do julgamento da Representação nº 96, de São Paulo.

Pelo disposto no art. 31 e no seu parágrafo segundo, a Constituição de Goiás determina que o Tribunal de Contas se componha de um Juiz de Direito, de um Advogado e de um Contador, nomeados pelo Governador do Estado, com prévia aprovação da Assembléia, sendo o Juiz de Direito escolhido em lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça.

O voto do Sr. Ministro Relator, em consonância com o parecer do Sr. Dr. Procurador Geral, está muito bem lançado neste como em todos os pontos pelos quais se estendeu.

Não dou pela inconstitucionalidade do inciso em aprêço.

Está agora sob censura o art. 102, alíneas X e XI da Constituição Goiana, que dá à Câmara Municipal competência, não só para indicar, em lista tríplice, os candidatos à Delegacia de Polícia, dentre os quais o Governo do Estado, nomeará o Delegado Municipal, mas também para solicitar ao Governador a demissão dos Delegados de Polícia.

No opinião do Sr. Dr. Procurador Geral, a matéria não se vincula a qualquer dos princípios indicados no art. 7º, nº VII, da Lei Magna, e, assim, não é daquelas que nos termos do seu art. 8º, parágrafo único, podem ser submetidas ao Supremo Tribunal Federal, mediante representação, para serem apreciadas em tese. Entende ainda S. Exa. que o exame em tese caberia, se alegasse violação da autonomia municipal, princípio de

observância obrigatório pelos Estados, *ex-vi* do art. 7º, VII, letra e, da Lei Maior. Mas, o que se atribui ao texto censurado é o inverso; é a hipertrofia do poder municipal coisa essa não considerada nos incisos do referido art. 7º, nº VII, da Constituição Federal.

Neste passo, o voto do eminente Relator toma rumo oposto ao do ilustre parecer, pois acha que, de tudo, com a franquia de que se trata, o Município, entidade político-administrativa de ordem inferior à dos demais poderes do Estado, fica armado para interferir nos atos que a Constituição reserva ao Poder Executivo estadual. É, como diz a Representação, a célula ditando normas ao corpo.

Eu, *data venia*, acompanho o voto do Sr. Relator.

Diz Carlos Maximiliano que a mais importante das atribuições municipais é a polícia preventiva; a repressiva ou judiciária compete ao Estado que, em regra, auxilia a edilidade a manter a ordem. (Const. de 46, volume 1, nº 233). É essa uma conceituação que Pontes de Miranda não aceita, porquanto entende que a polícia preventiva é função comum de todas as entidades, dentro da esfera jurídica em que se movem. Acrescenta o notável jurista que outra natureza têm as funções tipicamente municipais, como a de fiscalizar a edificação, aprovar e alterar plantas e planos de urbanismo etc., etc, ("Com a Constituição de 46", volume I, art. 38, II, letra b, páginas 486 e 487).

Acompanhando, nos autores que tratam do assunto, a discriminação das funções tipicamente municipais, por maiores que se me afigurem as dificuldades em discernir e classificar os serviços, públicos realmente locais e em definir o que seja o peculiar interesse de cada Município, uma vez que; nesse terreno, uma organização uniforme para todas as células seria funesta, persuado-me de que é excessiva a atribuição contida no art. 102,

alíneas X e XI da Constituição de Goiás. Ela desrespeita a linha divisória entre a competência do Estado e a dos Municípios. Ultrapassa a órbita do poder municipal. Restringe a independência do Executivo. É por isso, inconstitucional.

Em resumo: voto, pela inconstitucionalidade, tão somente dos arts. 20, nº XVI, alíneas a e b; 21, ns. X e XI, da Constituição do Estado de Goiás.

Voto

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: – Sr. Presidente, estou inteiramente de acordo com as conclusões a que chegou o ilustre Senhor Ministro Abner de Vasconcellos, considerando inconstitucionais as disposições dos arts. 20, XVI, alíneas a e b; 21, IX, e 102, X e XI.

Quanto às duas primeiras disposições, parece-me que estou dispensado de aduzir considerações para justificar a adesão que agora manifesto ao voto do eminente Senhor Ministro Relator, pois que, em casos anteriores, já este Supremo Tribunal Federal teve ensejo de firmar sua jurisprudência, segundo a qual não é lícito ao Poder Legislativo expressar voto de confiança ou desconfiança, como seria, no caso, a respeito da escolha de Secretários de Estado. Na hipótese, aos Secretários de Estado se acrescentou o Chefe de Polícia.

A razão para se rejeitar, por inconstitucional, o preceito, é a mesma que vigora quanto à inconstitucionalidade do voto de confiança ou desconfiança a respeito dos Secretários.

Do mesmo modo, não me parece necessário bordar argumentos a respeito da inconstitucionalidade da disposição que confia ao Poder Legislativo, examinar a validade dos Regulamentos expedidos pelo Poder Executivo.

Evidentemente, a constitucionalidade, a validade – seria melhor dizer-se – desses regulamentos,

somente poderá ser apreciada Pelo Poder Judiciário.

Quanto ao art. 102, X e XI, é, porém, nova a matéria sujeita ao exame deste Tribunal.

Trata-se de confiar ao Legislativo Municipal a indicação, em lista tríplice, das pessoas dentre as quais deva ser escolhido o Delegado de Polícia no Município.

Evidentemente, esta disposição amplia em demasia a autonomia municipal. Nisto não haveria inconstitucionalidade, mas esta hipertrofia da autonomia municipal que não seria inconstitucional, redundaria, entretanto, em diminuir a independência do Poder Executivo, no exercício de uma sua função essencial, que é a função de polícia. Não é admissível que a função de polícia, que ao Poder Executivo Estadual incumbe exercer no Estado, fique com a sua independência restringida pela indicação que a Constituição do Estado de Goiás comete ao Legislativo Municipal.

Assim, Sr. Presidente, estou inteiramente de acordo com as conclusões adotadas no voto do Ministro Abner de Vasconcellos.

Parece-me oportuno, entretanto, acrescentar, a respeito do art. 31 e do seu § 2º, que, embora não os considere inconstitucionais, entendo que, se o juiz aceitar a indicação para constituir o Tribunal de Contas Estadual, evidentemente, perderá a função judiciária.

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – Está declarado isto na Constituição Goiana?

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: – Não está declarado, mas decorre do inciso I do art. 96 da Constituição Federal.

Estou de acordo com o receio do Sr. Ministro Edgard Costa, quanto a se poder entender que, julgando este Supremo Tribunal Federal válida a disposição da Constituição do Estado, se conclua daí que o

juiz pode, na sua função de juiz, ser membro do Tribunal de Contas.

Acho oportuno que fique, desde já, esclarecido que o juiz poderá ser escolhido para membro do Tribunal de Contas, perdendo a função judiciária, se aceitar a escolha. Se a disposição da Constituição Estadual quis estabelecer um critério de recrutamento dos membros do Tribunal de Contas estadual é aceitável a disposição.

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – Se nenhum juiz de direito quiser aceitar?

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: – Aí não podemos declarar a disposição inconstitucional.

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – O que eu digo é que se trata de função em comissão. Não é um cargo efetivo. Não havia razão para escolher entre juízes de direito.

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: – Devo acrescentar que não é possível declarar-se inconstitucional a disposição em face do art. 7º, VII, da Constituição, porque aí não se diminuem as garantias do Poder Judiciário. O que a Constituição veda é que a Carta Fundamental dos Estados restrinja as garantias do Poder Judiciário. Aí não se restringem garantias. Ao contrário, atribui-se ao órgão do Poder Judiciário uma preferência na composição do Tribunal de Contas.

Não há como se declarar, em face do art. 7º, inc. VII, inconstitucional a disposição. Mas entendo oportuno o ensejo para que se fixe que a escolha de um membro do Poder Judiciário para a constituição do Tribunal de Contas não lhe permite que continue a exercer a função judiciária, nos termos do citado art. 96, I.

É o meu voto.

Voto de fls. 96-97

O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: – Sr. Presidente, acompanho a voto do eminente Sr. Ministro Abner de Vasconcellos, apenas com duas ressalvas.

A primeira delas diz respeito ao disposto no art. 102, X e XI da Carta Constitucional do Estado, cuja matéria, a meu ver, de acôrdo, aliás, com o que expôs, com clareza, o eminente Dr. Procurador Geral da República, não se vincula a qualquer dos princípios indicados no art. 7º, nº VII, da Carta Magna, e assim – consoante conclui S. Exa. – não é daquelas que, nos termos do seu, art. 8º, parágrafo único, podem ser submetidas ao Supremo Tribunal Federal, mediante representação, para serem apreciadas em tese.

Concretamente, o Supremo Tribunal Federal pode ser chamado a dirimir o tema que envolve o texto destas duas alíneas, em recurso regular, mas, em tese, a matéria não oferece margem a que se lhe dê aplicação, uma vez que se tenha em atenção o disposto no art. 7º, nº VII, e o art. 8º, parágrafo único, da Constituição Federal.

Assim, não tomaria conhecimento desta matéria, a fim de declarar inconstitucional êsse dispositivo.

Também entendo, *data venia*, que o disposto no art. 31 e no seu § 2º, é inconstitucional, desde que a lei constitucional do Estado determina que o Tribunal de Contas se comporá de um Juiz de Direito, a lei manda que integre o Tribunal de Contas um Juiz de Direito. Ora, a Constituição Federal veda, expressamente, de acôrdo com o que dispõe o art. 96, ao Juiz, exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo o magistério secundário e superior e os casos previstos na Constituição, sob pena de perda do cargo judiciário.

Ora, a medida de admitir a indicação do Juiz de Direito, aguardando que nomeado seja êle exo-

nerado do cargo de Juiz, constituirá um ponto de vista que o Supremo Tribunal poderá adotar, mas este ponto de vista não altera a redação do art. 31, § 2º. E é segundo esta redação que, a meu ver, a Constituição Estadual está contra o que se dispõe na Carta Magna. Se pudéssemos alterar o dispositivo, a solução estaria dada, mas não podemos fazer essa alteração; compete-nos, apenas, aceitar o dispositivo, por ser constitucional, ou repeli-lo, por ser inconstitucional esse art. 31, § 2º, contrapondo-se ao art. 96, da Carta Magna.

Com essas duas ressalvas, acompanho o Sr. Ministro Relator.

Voto de fls. 98-99

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – Sr. Presidente, voto de acordo com o parecer do Dr. Procurador Geral da República. Voto pela inconstitucionalidade do art. 20, nº XVI, alíneas a e b.

Voto também pela inconstitucionalidade do art. 21, nº IX, que dispõe ser da competência exclusiva da assembleia examinar, em confronto com as respectivas leis, os regulamentos expedidos pelo Governador, suspendendo os dispositivos ilegais.

Este assunto já foi objeto de deliberação do Tribunal, no exame da Constituição de São Paulo.

Voto igualmente pela inconstitucionalidade das alíneas X e XI do art. 102, que declaram competir à Câmara Municipal indicar, em lista triplíce, os candidatos à Delegacia de Polícia, dentre os quais o Governo do Estado nomeará o Delegado Municipal e solicitará ao Governador do Estado a demissão dos Delegados de Polícia.

Transferindo para o plano municipal o que compete no plano federal e estadual, esse dispositivo é contrário à independência e harmonia do Poder Executivo e Legislativo, porquanto submete o ato do Prefeito à aprovação da respectiva assembleia.

Voto também pela inconstitucionalidade do art. 31 e seu § 2º relativo a nomeação de um Juiz de Direito para o Tribunal de Contas.

Entendo, como o Sr. Ministro Ribeiro da Costa, que a Constituição Federal veda expressamente, no art. 96, que o Juiz, ainda que em disponibilidade e sob pena de perda do cargo judiciário, possa exercer qualquer função pública, salvo aquelas previstas na Constituição, que são as de magistério e as da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, como Juiz da 1ª instância, dispositivo cuja observância, pelos Estados, é determinada pelo art. 124 ao dispor que os Estados organizarão as suas Justicas com observância dos arts. 96 e 97 da Constituição Federal.

Alegar-se-á que este dispositivo não pode ser declarado, em tese, inconstitucional, por não interferir com qualquer dos casos do art. 7º, nº VII; reputo-o, entretanto, ofensivo do princípio da independência e harmonia dos poderes, porque o Tribunal de Contas não é órgão do Poder Judiciário.

Assim, acompanhando o eminente Sr. Ministro Ribeiro da Costa, declaro também inconstitucional esse dispositivo.

Só considero constitucional o artigo 21, nº XII; os demais, reputo-os inconstitucionais.

Voto de fls. 100

O SR. MINISTRO ANNIBAL FREIRE: – Sr. Presidente, acompanho o voto do eminente Sr. Ministro Abner de Vasconcellos, exceto no tocante ao Tribunal de Contas do Estado – art. 31, § 2º. Se outra fôsse a redação, não duvidaria em acompanhar os que entendem ser constitucional o dispositivo, mas diante da forma porque está redigido o dispositivo têm toda a procedência as dúvidas levantadas pelo eminente Sr. Ministro Ribeiro da Costa, porquanto diz a Constituição de Goiás "O Tribunal de Contas compor-se-á de um Juiz de Direito..." Se dissesse que seria indicado um Juiz

de Direito, em lista tríplice, para ser membro do Tribunal de Contas, concluiria pela constitucionalidade, mas como está redigido, o que se verifica é que permanece o membro do Tribunal de Contas como Juiz de Direito.

Nestes termos, acompanho o voto do Sr. Ministro Ribeiro da Costa.

Voto de fls. 101

O SR. MINISTRO BARROS BARRETO: –

Voto com o eminente Ministro Relator, salvo quanto ao art. 102, alíneas X e XI, da Constituição de Goiás.

O conteúdo de tais dispositivos não se vinculando a qualquer dos princípios assegurados no art. 7º, nº VII, da Carta Federal, parece-me incabível a declaração de inconstitucionalidade mediante a representação em apêço.

Voto de fls. 102

O SR. MINISTRO LAUDO DE CAMARGO: –

Chego à conclusão do voto do Sr. Ministro Relator, com a restrição, porém, relativa ao Tribunal de Contas, que igualmente considero inconstitucional.

Voto de fls. 103.

O SR. MINISTRO LAFAYETTE DE ANDRADA: – Sr. Presidente, quanto ao art. 31 § 2º, não considero inconstitucional, mas o Juiz que aceitar a investidura para Juiz do Tribunal de Contas perde o cargo de Juiz de Direito.

Quanto à indicação dos Delegados – art. 102, ns. X e XI entendo que o Tribunal não deve enfrentar esta questão em representação, mas sim aguardar um caso concreto.

Indicação de fls. 104

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES:

– Sr. Presidente, havendo seis Ministros votado pela inconstitucionalidade do art. 102, X e XI, votando três Ministros pela constitucionalidade, entendo que o caso

foi julgado na sessão de hoje, embora, falte um Ministro para completar a totalidade de membros do Tribunal. Havia número suficiente para a deliberação, isto é, havia Ministros em número suficiente para a decretação de inconstitucionalidade, por sete dos seus membros, que constituem a maioria absoluta do Tribunal.

A deliberação foi adotada; não houve número para a declaração de inconstitucionalidade do art. 102, nos seus ns. X e XI. Esta matéria não pode ser de novo trazida à discussão: está encerrado o julgamento da causa.

É a indicação que peço V. Exa. submeter ao Tribunal.

Voto – S/Indicação
de fls. 105 e 106

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: –

Sr. Presidente, o Regimento exigia, para o julgamento da arguição de inconstitucionalidade, desde o relatório, a presença da totalidade dos membros do Tribunal. No julgamento do Mandado de Segurança nº 913, de que fui Relator, concluí pela inconstitucionalidade de um ato do Interventor no Estado do Paraná. Levantou-se, então, a questão de saber se podia ser julgada a arguição, não obstante não estar o Tribunal completo, ausente o Senhor Ministro Orosimbo Nonato, que não tem substituto. Deliberou-se, então, que desde que os Juizes presentes, o *quorum* não pudesse ser atingido ainda que com os votos dos ausentes, desde logo era possível decretar-se a **inconstitucionalidade**, no primeiro caso, ou desprezar, no segundo, a arguição. O eminente Sr. Ministro Laudo de Camargo na sessão seguinte, trouxe uma, indicação, a fim de que se submetesse à discussão aquela resolução. O eminente Sr. Ministro Laudo de Camargo entendia que se devia esclarecer apenas a questão da convocação, dê que a resolução tomada estava incorporada ao Regimento, advertindo que se-

ria conveniente adiar-se o debate, a discussão em torno da indicação, porque estavam ausentes os Senhores Ministros Goulart de Oliveira, Castro Numes e Orosimbo Nonato. Redigi, de acôrdo com o vencido, a seguinte emenda ao Regimento, consubstanciando a resolução tomada naquele mandado de segurança:

"Para o julgamento da argüição de inconstitucionalidade não é necessária a presença da totalidade dos membros do Tribunal, bastando o *quorum* exigido para o seu funcionamento."

Foi o que aconteceu: entramos no julgamento sem a totalidade dos membros do Tribunal, mas com o regimental *quorum* para a sessão.

Prossegue a emenda:

"Se os votos dos ausentes (*no caso – do ausente*) não puderem concorrer para a formação da maioria absoluta precisa à sua declaração, ter-se-á por desprezada, desde logo, a argüição.

Em caso contrário (*é a hipótese, porque há dois que decretam a inconstitucionalidade*), sobrestando-se no julgamento, aguardar-se-á o comparecimento dos Ministros ausentes (*no caso do Ministro ausente*), ou quando afastado do exercício, de seu substituto, para êsse fim convocado".

Assim o Tribunal terá julgado a inconstitucionalidade pela totalidade: será a maioria absoluta da totalidade não a maioria absoluta no momento.

Desta forma, Sr. Presidente, entendo que, no caso, se deve sobrestar no julgamento e convocar substituto para o Ministro ausente.

Voto – S/Indicação
de fls. 107

O SR. MINISTRO ABNER DE VASCONCELLOS: – Sr. Presidente, *data venia* da opinião do eminente Sr. Ministro Hahnemann Guimarães, parece-me que a votação, uma vez que não alcançou o *quorum* constitucional e há ainda lugar, com a presença do Ministro ausente, para a declaração de inconstitucionalidade, deve, nesta parte, a votação ser adiada, para quando o Tribunal estiver integralizado. Parece-me que é êste o regime previsto no Regimento do próprio Supremo Tribunal. Se o Tribunal é chamado a dizer da inconstitucionalidade de um dispositivo de Constituição Estadual, deve contar com a totalidade de seus membros. Desde que falte êsse número, pelo menos nesta parte, deve ficar adiada a votação.

Estou em perfeito acôrdo com o Sr. Ministro Edgard Costa.

Voto – S/Indicação
de fls. 108

O SR. MINISTRO ARMANDO PRADO: – Sr. Presidente, estou de acôrdo com a opinião do Sr. Ministro Edgard Costa, *data venia*, do Sr. Ministro Hahnemann Guimarães.

Voto – S/Indicação
de fls. 109 e 110

O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: – Sr. Presidente, o Tribunal passou a deliberar, a meu ver, contra expressa disposição regimental. A disposição regimental, que ainda está em vigor, exige para o julgamento de questões relativas à argüição de inconstitucionalidade, o comparecimento de todos os seus membros.

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: – Mas esta disposição regimental é anterior à Constituição, que, em seu art. 200, regula a matéria.

O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: – Embora anterior, a disposição regimental não foi alterada.

O SR. MINISTRO ANNIBAL FREIRE: – Mesmo na vigência da Constituição de 1946, continuou a ser observado o preceito do Regimento.

O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: – É certo que o Sr. Ministro Edgard Costa apresentou uma indicação em outro sentido, para alterar esse dispositivo regimental, permitindo que o Tribunal se reúna mesmo sem a totalidade de seus membros, para apreciar questões de inconstitucionalidade de lei. Mas, segundo meu parecer, é pensamento do Sr. Ministro Edgard Costa *ex-vi* da indicação da emenda ao Regimento, feita por S. Exa., que neste caso, procedendo-se ao julgamento e não se atingindo número de votos para se declarar a inconstitucionalidade da lei, dever-se-ia convocar o membro ausente, para que se pronunciasse a respeito.

Assim, para evitar maiores prejuízos aos julgados dêste Tribunal, parece-me que devemos ficar de acordo com a norma regimental vigente ou convocar o Ministro ou refazer-se o julgamento.

Voto – S/Indicação
de fls. 111

O SR. MINISTRO LAFAYETTE DE ANDRADE:
– Sr. Presidente, se a matéria é regimental, fico com o Regimento, exigindo a presença de todos os membros, até que se esclareça o assunto, com a emenda do Sr. Ministro Edgard Costa.

Voto – S/Indicação
de fls. 112 e 113

O SR. MINISTRO ANNIBAL FREIRE: – Sr. Presidente, a experiência veio provar, neste caso, como foi sábio o Regimento, exigindo para deliberação de matéria constitucional, a presença da totalidade dos seus membros.

Tudo quanto se discute o é em redor do que vai ser feito, porquanto a proposta do eminente Senhor Ministro Laudo de Camargo ainda não se concretizou e o eminente Sr. Ministro Edgard Costa assim o acaba de afirmar.

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – A resolução foi tomada com emenda ao Regimento.

O SR. MINISTRO ANNIBAL FREIRE: – Mas não foi aprovada pelo Tribunal e eu, que acompanhei o voto de V. Exa., volto, lealmente, atrás, no meu entendimento e acho que, diante da lição, deve ser observado o Regimento.

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – V. Exa. invoca o Regimento. No entanto, o eminente Sr. Ministro Orosimbo Nonato não assistiu ao relatório.

O SR. MINISTRO ANNIBAL FREIRE: – Não colhe o argumento, porque, vigente a Constituição de 1946, observou-se estritamente o Regimento em todos os graves casos submetidos a êste Tribunal e a ressonância e magnitude de nossas decisões, incontestavelmente, indisfarçavelmente, devem ter assumido maior relêvo pela circunstância de se acharem presentes todos os Ministros. Foi um fato que impressionou a opinião pública e jurídica do País.

Meu voto, portanto, é de acôrdo com o Sr. Ministro Edgard Costa, no sentido de se convocar o Ministro ausente, para tomar parte no julgamento, reconsiderando, assim, meu ponto de vista anteriormente explanado.

Voto – S/Indicação
de fls. 114

O SR. MINISTRO BARROS BARRETO: – Sr. Presidente, acompanho o voto do eminente Sr. Ministro Hahnemann Guimarães.

Voto – S/Indicação

O SR. MINISTRO LAUDO DE CAMARGO: –

Na minha indicação anterior aduzi argumentos tendentes a mostrar a impossibilidade do funcionamento do Tribunal, relativamente a matéria de inconstitucionalidade de lei sem a prévia convocação de todos os juizes.

E, neste sentido, voto.

Decido
de fls. 115

Auto: O Exmo. Sr. Dr. Procurador Geral da República.

Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: – Foram declarados inconstitucionais os arts. 20 n.º XVI, *a e b*, e art. 21 n.º IX, por unanimidade de votos; art. 102 ns. X e XI – foi declarado inconstitucional pelos Srs. Ministros Abner de Vasconcellos, Armando Prado, Hahnemann Guimarães, Edgard Costa, Anníbal Freire e Laudo de Camargo, e não tomaram conhecimento da arguição por incabível os Senhores Ministros Ribeiro da Costa, Lafayette de Andrade, e Barros Barreto; o art. 31, § 2.º, foi declarado constitucional pelos votos dos Senhores Ministros Abner de Vasconcellos, Armando Prado, Hahnemann Guimarães, Lafayette de Andrade e Barros Barreto, e inconstitucional pelos votos dos Senhores Ministros Ribeiro da Costa, Edgard Costa, Anníbal Freire e Laudo de Camargo. Indeferida a indicação do Sr. Ministro Hahnemann Guimarães, contra seu voto e do Sr. Ministro Barros Barreto, será sujeita à apreciação do Tribunal a arguição referente ao art. 102, visto não ter alcançado o *quorum* legal para declaração de inconstitucionalidade.

Deixaram de comparecer, os Exmos. Srs. Ministros Castro Nunes, Goulart de Oliveira e Orosimbo Nonato, por se acharem em gozo de licença, os dois primeiros substituídos respectivamente, pelos Excelentíssimos Srs. Ministros Arman-

do Prado e Abner de Vasconcellos. – *Alix Ribeiro d'Avellar*, Subsecretário.

Voto – S/Quorum
de fls. 116

O SR. MINISTRO ABNER DE VASCONCELLOS: – Continuando em mesa, para ultimar o julgamento, o caso da Representação 106, do eminente Procurador Geral da República, a respeito das dúvidas levantadas pelo Governador de Goiás, quanto à legitimidade de vários dispositivos da Const. do Estado, em face da Const. Federal, – impõe-se uma consideração oportuna. É que, tendo o Egrégio Supremo Tribunal assentado anteriormente que a sua maioria absoluta, para os julgamentos de natureza constitucional, compõe-se de sete Ministros, ocorreu que na votação do art. 102, ns. X e XI, increpado de inconstitucional, seis Ministros assim o consideraram e três outros opinaram pela sua validade em face da Carta Política do País.

O douto Presidente de então, Ministro José Linhares, fiel ao critério da maioria absoluta de sete, adiou, nesse particular, a conclusão do julgamento, para quando o Tribunal estivesse com a presença do eminente Ministro Orosimbo Nonato, então em gozo de licença, sem que se lhe tivesse sido dado substituto. No interregno das férias que se seguiram, motivado pela suspensão do julgamento da representação, levantou-se o problema, de relevante valor, tanto de aspecto judicial, como constituicional, acêrca do exato conceito da maioria absoluta do Tribunal. Não havia prestado maior atenção, quando aqui se falou a respeito, porque vi no caso, à primeira vista, uma interpretação do Regimento Interno, matéria estranha à competência dos Ministros convocados. Entretanto, verifiquei depois que o assunto deve ser focalizado, por permanecer o *impasse* na conclusão do julgamento. Nesse ínterim, a idéia da maioria abso-

luta dos tribunais acaba de se verificar ter sido tratada por um dos mais brilhantes intérpretes do direito público constitucional francês, o sempre aplaudido Duguit. A sua teoria é simples, integrada compreensivelmente na dedução lógica dos números. Desde que o tribunal é composto de juizes em número ímpar, a maioria absoluta se constitui do número superior à sua metade. Se de 11, seis é mais do que cinco e meio. Sem se inspirar em pensamento alheio, mas unicamente no senso superior que tanto o distingue, êste Egrégio Tribunal concluiu de modo análogo, quando elaborou o seu Regimento Interno, ao fixar em seis o número mínimo de Ministros, necessário para a declaração de inconstitucionalidade das leis. Procura-se atualmente fazer distinção entre maioria de número par e de número ímpar, sem que isso, entretanto, altere o resultado. Não tem contudo importância prática o repúdio à fórmula que divide o número par imediatamente inferior, acrescido de mais um, para formar a maioria absoluta de um Tribunal composto de 11 juízes, ou cinco mais um, para, em vez disso, adotar-se a que preconiza a do número inteiro superior à metade de cinco e meio. Em ambos, a maioria são seis. Fica assim proscrita a argumentação em torno da idéia de divisão impossível da personalidade física do homem, que leva o raciocínio à conclusão de que sete são a maioria absoluta de 11. Sem ser por influência de quaisquer autoridades, quando, após a reconstitucionalização do País, no Tribunal de Apelação do Ceará, então composto de nove desembargadores, opinei exatamente pela fórmula simples, mas verdadeira, de quatro mais um, para a formação da maioria absoluta. Embora vencido, porque predominou a opinião defendida, salvo engano, pelo douto jurista e matemático, Professor Clodoaldo Pinto, permaneci contudo com a convicção que, ainda agora, manifesto.

A respeito do assunto, ora pôsto em debate, o ilustre juiz, Dr. Erasto Fortes, escreveu erudito trabalho, no qual passa em revista a opinião de escritores italianos e franceses, sob os aspectos judicial e parlamentar, com a aceitação da primeira das duas fórmulas indicadas e que é também a de Duguit. Em seguida, aponta votos de eminentes Ministros dêste Tribunal Supremo e refere-se à lacuna do Regimento Interno, segundo o qual o Presidente, mesmo nas questões constitucionais, sòmente exerce o direito de voto nos incidentes de empate. A questão do número constitucional na votação dos tribunais é da maior importância. Referindo Cooley, diz Carlos Maximiliano que, nos Estados Unidos, os tribunais aguardam a integra de suas composições quando têm de decidir sôbre inconstitucionalidade de lei, sem referir, porém, o que lhes representa a maioria – *Comentário à Constituição*, 4ª ed., vol. III, pág. 636.

Parece constituir a presença global uma medida de prudência, sem que, entretanto, seja um critério de ordem legal. A intensidade da vida judiciária moderna porém, já não permite o rigor da unanimidade presente, que logo perde a sua razão de ser, desde que os tribunais decidem por maioria. O importante está em ser fixado o número que a constitui, com o que se desloca o interesse da exigência, bem caracterizada entre nós, pelo art. 200 da Constituição de 1946. O eminente constitucionalista que é o Ministro Castro Nunes entende, com Eugênio Pierre, que, se o Tribunal se compõe de 11 membros, serão necessários, no mínimo, seis Ministros desimpedidos, além do Presidente, para formar o *quorum exigido* à declaração de inconstitucionalidade – *Teoria e Prática do Poder Judiciário*, pág. 599.

Tenho para mim, Sr. Presidente, de acôrdo mesmo com o Reg. Int., que os seis votos favoráveis à inconstitucionalidade do art. 102, ns.

X e XI, da Constituição de Goiás, preenchiam a exigência da maioria absoluta do Tribunal. Entretanto, o que estava no espírito dos eminentes Ministros era o pressuposto de ser sete o número constitucional necessário.

Apesar de já proclamado o resultado da insuficiência de votos, pode contudo o Egrégio Tribunal resolver agora em sentido contrário, para que prevaleça, em definitivo, a votação já efetuada. É o meu voto.

Mas, na altura em que se encontra o julgamento, o que poderá ocorrer, uma vez que se trata de *quorum*, é tomar-se, agora, o voto do eminente Ministro José Linhares, então na Presidência do Supremo Tribunal, integrado que já está, novamente, no número dos julgadores, nesta sessão em que se procura ultimar o caso da Representação nº 106.

Pela ordem
De fls. 121 e 122

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – Sr. Presidente, peço a V. Exa. que submeta ao Tribunal a seguinte preliminar: "Deve o Presidente do Tribunal votar obrigatoriamente nas questões constitucionais, ou deverá ele votar apenas quando houver empate, como ocorre em relação às outras matérias não constitucionais?"

O SR. MINISTRO ANNIBAL FREIRE: – Entendo que o Presidente nunca poderá desempatar, porque na hipótese de se verificar a votação de cinco votos contra cinco permanecerá a constitucionalidade da lei.

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: – Não penso como o Senhor Ministro Annibal Freire. Quando se verificar a contagem de cinco votos contra cinco, com o voto do Presidente ter-se-á o total de seis votos a cinco.

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – A preliminar por mim levantada tem relevância porque se o Presidente não votar a maioria será, indubitavelmente, de seis, porque sendo a metade de dez Ministros cinco, seis (metade e mais um) representam a maioria absoluta, necessária à decretação da inconstitucionalidade da lei. Caso, entretanto, o Presidente vote, já a questão não se apresentará com a mesma simplicidade.

O SR. MINISTRO ANNIBAL FREIRE: – Insisto em que não interessa o voto do Presidente, de vez que, na minha opinião, não pode ocorrer empate. E no caso de não se verificar o *quorum*, será mantida a constitucionalidade da lei.

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – Interessa o voto do Ministro Presidente, porque, caso ele vote, o *quorum* para a decretação da inconstitucionalidade será, a meu ver, de sete votos, pelos motivos que aduzirei. Eis porque entendo que o Presidente deverá votar sempre que se tratar de matéria constitucional.

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: – A preliminar do Sr. Ministro Edgard Costa parece-me perfeitamente fundada, porque o que cumpre saber é se nas questões constitucionais deve o Presidente votar sempre ou não. Entendo que deve, porque a matéria constitucional envolve a manifestação de todo o Tribunal.

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – Assim exposta esta preliminar, peço a V. Exa., Sr. Presidente, que a submeta à apreciação do Tribunal.

Pela ordem
de fls. 123 e 124

O SR. MINISTRO JOSÉ LINHARES: – Sr. Presidente, a questão levantada pelo Sr. Ministro Edgard Costa diz respeito a quando o Tribunal se manifesta em igualdade de núme-

ro. Mas para que se declare constitucional ou inconstitucional uma lei, é preciso que o Tribunal se manifeste por maioria absoluta de seus membros, como exige a Constituição Federal. Desde que não tenha havido seis votos de um lado, não haverá maioria para decretar-se a inconstitucionalidade.

O Ministro Presidente não pode senão proclamar o resultado a que chegou o Tribunal.

O SR. MINISTRO JOSÉ LINHARES: – Se o Tribunal, por exemplo, se manifestar por cinco votos contra quatro, não haverá maioria absoluta.

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – A hipótese figurada pelo Sr. Ministro José Linhares serve perfeitamente para mostrar a oportunidade da preliminar por mim levantada. Se se entender que o Presidente vota sempre, em matéria constitucional, ele poderá tanto se inclinar pela primeira corrente como pela segunda; no primeiro caso, o *quorum* de seis votos seria atingido.

O SR. MINISTRO JOSÉ LINHARES: – Com cinco votos não se pode decretar a, inconstitucionalidade da lei, e entendo que o Ministro Presidente só tem voto quando ocorre empate.

O SR. MINISTRO BARROS BARRETO: – Se o Presidente não votar, ter-se-á a seguinte situação: ele será computado para formar o *quorum*, mas não influirá com seu voto na decisão; ele ficará, assim, de braços cruzados, quando com seu voto, poderia ser atingido o *quorum*. Se o Regimento obsta a que o Presidente vote sempre em matéria constitucional, seria o caso de alterá-lo.

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – O Regimento dispõe que quando houver empate o Presidente desempatará. Mas, quando se trata de matéria constitucional, o artigo re-

gimental estará conforme ao espírito e a letra do art. 200 da Constituição Federal, que exige a maioria absoluta do Tribunal para a decretação da inconstitucionalidade? Para a fixação do *quorum* julgo indispensável saber se o Presidente vota sempre ou não em matéria constitucional. Reitero, assim, a preliminar levantada.

O SR. MINISTRO JOSÉ LINHARES: – Entendo, Sr. Presidente, que devemos nos ater à questão do *quorum*, surgida a propósito do caso concreto que estamos julgando.

Pedido de preferência e voto
de fls. 125

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: – Sr. Presidente, a respeito do caso concreto que o Tribunal está apreciando, o Sr. Ministro Edgard Costa levantou questão de ordem teórica, abstrata, que tem preferência sobre a questão concreta, porque, de acordo com a solução dada à questão teórica, abstrata, terá solução a questão concreta. Pediria, assim, preferência para a tese ou preliminar levantada pelo Sr. Ministro Edgard Costa, de ser ou não obrigatório o voto do Presidente nas questões constitucionais. E desde já, Sr. Presidente, antecipo meu entendimento, entendendo ser obrigatório esse voto.

Voto sobre a preferência
de fls. 126

O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: – Sr. Presidente, não me oponho a que se dê preferência à preliminar levantada pelo Sr. Ministro Edgard Costa.

Voto sobre a preferência
de fls. 127

O SR. MINISTRO LAFAYETTE DE ANDRADA: – Sr. Presidente, inclino-me a discutir desde logo o caso concreto, ficando a questão proposta pelo Sr. Ministro Edgard Costa para ser tratada por ocasião da discussão do Regimento Interno deste Tribunal.

Voto sobre a preferência
de fls. 128

O SR. MINISTRO ANNIBAL FREIRE: – Sr. Presidente, opino que se discuta desde logo a questão do *quorum* para a maioria absoluta.

Voto sobre a preferência
de fls. 129

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – Sr. Presidente, não posso resolver a questão do *quorum* sem saber antes se o Presidente vota ou não obrigatoriamente nas questões constitucionais.

Voto sobre a preferência
de fls. 130

O SR. MINISTRO BARROS BARRETO: – Sr. Presidente, voto a favor da preferência requerida pelo eminente Ministro Hahnemann Guimarães, por entender que a questão do voto do Presidente, em matéria constitucional, deve ser resolvida antes da do *quorum*.

Voto sobre a preferência
de fls. 131

O SR. MINISTRO JOSÉ LINHARES: – Sr. Presidente, acompanho o voto do Sr. Ministro Annibal Freire.

1ª Preliminar – de fls. 132

(Voto do Ministro Presidente em matéria Const.)

Voto

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: – Sr. Presidente, entendo que o Ministro Presidente deverá votar, necessariamente, em matéria constitucional, mesmo que não haja empate.

Voto
de fls. 133 e 134

O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: – Sr. Presidente, o Sr. Ministro Hahnemann Guimarães entende que nas questões de ordem constitucional o Presidente do Tribunal

necessariamente terá de votar em todos os casos. Peço licença para divergir deste ponto de vista com os seguintes argumentos: o art. 200 da Constituição estabelece que só pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade da lei ou de ato do poder público.

Ora, a maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal, constituída de 11 membros, há de se contar incluindo entre os membros do Tribunal, o Presidente. A cláusula constitucional não desloca a questão prevista no Regimento Interno deste Tribunal, nem do Código de Processo, sobre a oportunidade em que deve votar o Presidente. Ele tem voto somente quando ocorre empate. Nós não podemos estabelecer, sem dispositivo legal, o voto necessário, obrigatório, indispensável do Presidente, quando se tratar de matéria constitucional.

Parece-me que se se verificar o empate na votação da matéria constitucional, só então o Presidente terá voto, como tem normalmente, em todo desempate.

É o meu voto.

Voto
de fls. 134

O SR. MINISTRO LAFAYETTE DE ANDRADA: – Sr. Presidente, acompanho o voto do Sr. Ministro Ribeiro da Costa.

Voto
de fls. 135

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – Sr. Presidente, acompanho o voto do Sr. Ministro Hahnemann Guimarães. Entendo que quando se tratar de matéria constitucional o Presidente do Tribunal, em face do art. 200 da Constituição, que exige a maioria absoluta dos membros do Tribunal para a declaração de inconstitucionalidade, (e o Presidente é membro do Tribunal), de-

verá sempre votar, haja ou não empate.

Voto
de fls. 136

O SR. MINISTRO ANNIBAL FREIRE: – Sr. Presidente, entendo que, na hipótese formulada pelo Sr. Ministro Edgard Costa, não é possível ocorrer empate. O Presidente, assim, nunca poderá desempatar, porque o essencial, no caso, é verificar se houve ou não o *quorum* para a declaração de inconstitucionalidade da lei. Se a votação fôr de cinco votos a favor da constitucionalidade e cinco contra ela a lei será tida como constitucional, desde que o *quorum* para a decretação da inconstitucionalidade não foi atingida.

Figuremos, entretanto, a hipótese da votação de cinco votos contra cinco, tendo o Presidente voto. Em tal caso, haveria *quorum*, porque o seu voto, a favor ou contra a constitucionalidade da lei seria contado, e teríamos cinco votos contra seis, num ou noutro sentido. Não penso, porém, que esta seja a hipótese verdadeira. A meu ver, não pode ocorrer o empate, porque o Presidente não tem voto em matéria constitucional. Cabe-lhe, apenas, proclamar o resultado da constitucionalidade da lei, quando o *quorum* para a decretação da inconstitucionalidade não fôr atingido.

Voto
de fls. 137

O SR. MINISTRO BARROS BARRETO: – Sr. Presidente, acompanho o voto do Sr. Ministro Hahnemann Guimarães de acôrdo com a opinião que já antecipei em aparte.

Voto
de fls. 138

O SR. MINISTRO JOSÉ LINHARES: – Sr. Presidente, acompanho o voto do Sr. Ministro Ribeiro da Costa.

Voto
de fls. 139 a 142

(2ª Preliminar)

O SR. MINISTRO HAHMEMANN GUIMARÃES: – Sr. Presidente, sou obrigado, a meu pesar, a tecer algumas considerações sôbre esta matéria, pois que, em caso anterior, tive ensejo de me manifestar, acompanhando o Dr. Procurador Geral da República, no sentido de que a maioria absoluta seria constituída pelo voto de sete Juizes dêste Tribunal. A êste respeito, o Dr. Erasto da Silveira Fortes elaborou um trabalho que provocou minha meditação e estudo, meditação tanto mais laboriosa quanto estava envolvido na questão um ponto de vista meu, e sempre a vaidade dificulta a solução das questões. Era natural que eu me prendesse à doutrina que havia defendido.

O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: – Isto não aconteceria com V. Exa., Sr. Ministro Hahnemann Guimarães.

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: – O Sr. Erasto da Silveira Fortes fêz êste comentário em seu trabalho:

"O Exmo. Sr. Ministro Hahnemann Guimarães, sufragando doutrina exposta pelo Exmo. Sr. Doutor Procurador Geral da República (Mandado de Segurança nº 884), – sustenta que integram a maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal 7º Ministros. S. Exa. justifica essa fixação por entender que a maioria absoluta de 10 não pode ser idêntica à de 11 – e daí – sendo 6 a maioria absoluta de 10, a maioria absoluta de 11 será forçosamente 7".

E desenvolve o ilustre Juiz considerações demonstrativas de que sendo ímpar o número de votantes, não se aplica a regra pela qual a maioria absoluta é fixada na metade mais um.

Tive ensejo de estudar esta matéria, e cedendo a um velho gôsto, fui até às fontes romanas, às quais se prende o princípio da maioria absoluta, invocando-se quase sempre um texto de Ulpiano, do Digesto, onde êle diz: "Ad universos refertur quod publica fit per maiorem partem". Esta maior parte é a maioria absoluta.

Como entender-se esta maioria absoluta? Firmou-se o princípio de que a maioria absoluta é constituída pela metade mais um dos votantes, mas evidentemente, êste princípio, aplicado ao número ímpar de votantes, inclui dificuldades, que podem depois levar ao êrro de se supor que a maioria absoluta, no caso de número ímpar de juizes, deva ser constituída pela integração da parte fracionária e o acréscimo de um.

Foi assim que entendi: a metade de onze são cinco e meio; integrando-se para a unidade a fração, ficam seis; a êsses seis acrescenta-se a unidade, e a maioria absoluta seriam sete. Mas, verifico agora que êste ponto de vista é errôneo. Confesso o êrro em que incidi. Ainda que penosa para mim, a verdade obriga-me a ceder diante dela.

Êste conceito errôneo de maioria absoluta levou alguns juristas a propor novo conceito, segundo o qual maioria absoluta seria o número constituído pela quantidade imediatamente superior à metade. Êste é o conceito defendido pelo jurista que escreveu o artigo sôbre maioria absoluta no Dicionário de Direito Privado de Scialoja. Mas êste conceito volta à dificuldade criada pelo conceito anterior, cujo defeito é manifesto.

Esta matéria dá lugar a uma conclusão que parecerá talvez complexa, que parecerá talvez tornar mais complicada a questão. Mas essa conclusão, a meu ver, é a que representa o verdadeiro conceito de maioria absoluta.

Maioria absoluta, parece-me; é a parte de um conjunto que, somada

a outra parcela, menor do que a primeira em um, ultrapassa o todo apenas de um.

Assim, reconhecendo o meu êrro, confesso-me agora, partidário da convicção segundo a qual a maioria absoluta dêste Tribunal é constituída pelo voto de seis dos seus membros.

Voto
de fls. 143

O SR. MINISTRO LAFAYETTE DE ANDRADA: – Sr. Presidente, entendo que a maioria absoluta dos membros dêste Tribunal é constituída por seis votos.

Voto
de fls. 144 a 146

O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: – Sr. Presidente, não tenho dúvida em aderir ao ponto de vista lúcidamente sustentado pelo Sr. Ministro iãahneemann Guimarães, tendo apenas a acrescentar que êste conceito de maioria absoluta, se me não engano, já havia sido firmado por esta Alta Côrte em casos inúmeros, conforme lembrou em seu trabalho, com a citação das fontes, o Dr. Erasto da Silveira Fortes. Verifica-se por êle que os precedentes firmados pela jurisprudência dêste Tribunal se avolumam em favor da corrente que admite como maioria absoluta o número de seis juizes.

É lembrado, a respeito, o que consta da publicação das questões de ordem, no impresso nº 516 da Imprensa Nacional. E transcreve trechos da discussão travada nesta Côrte sôbre a matéria. O Sr. Ministro Castro Nunes fere a questão do seguinte modo:

"Quer isto dizer que, no Supremo Tribunal, pela composição atual de onze Ministros serão necessários, pelo menos, SEIS a declarar a inconstitucionalidade de lei para que esta inconstitucionalidade prevaleça".

"...a favor da inconstitucionalidade que não teria prevalecido, por falta de SEIS vozes".

"São necessárias SEIS vozes para declarar a inconstitucionalidade".

"O Tribunal tem, agora, nove membros, nove vozes. Manifestam-se pela inconstitucionalidade cinco e quatro em contrário. Ora, se aquele Ministro que não compareceu, ou que não votou por impedido, se manifestasse pela inconstitucionalidade, a parte argüente teria vencido a demanda".

O Sr. Ministro Philadelpho Azevedo assim se pronuncia:

"...torna-se, porém, necessária a manifestação da maioria absoluta dos membros de um Tribunal; é preciso, particularizando a hipótese, que SEIS Ministros do Supremo Tribunal afirmem a inconstitucionalidade de certa lei..."

"Se há SEIS Ministros a fulminar a lei, *tollitur questio*..."

"...se há SEIS que entendem a lei Inconstitucional"

"...basta que se forme o número de SEIS; não se formando, a lei continuará a imperar, aproveitando da presunção de subsistência".

E o Sr. Ministro Goulart de Oliveira:

"...SEIS Juizes seria maioria de 10: SEIS Juizes que se manifestassem pela inconstitucionalidade dariam solução constitucional à matéria, que estaria resolvida".

Menciona também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, destacando os seguintes julgados:

– Apelação Cível nº 5.966: Julgaram inconstitucional o Decreto nº 14.953, de 10 de outubro de 1932, contra os votos dos Ministros Plínio Casado, Laudo de Camargo, Carvalho Mourão e Octavio Kelly.

– Recurso Extraordinário nº 5.148: Julgaram inconstitucional o dispositivo impugnado, contra os votos dos Ministros Annibal Freire, Castro Nunes, Goulart de Oliveira e José Linhares.

– Recurso Extraordinário nº 5.159: Julgaram inconstitucional o

dispositivo impugnado, pelos votos dos Ministros José Linhares, Orosimbo Nonato, Philadelpho Azevedo, Waldemar Falcão, Castro Nunes e Annibal Freire.

– Matéria Constitucional nº 7.204: Julgaram incompatível com os preceitos constitucionais vigentes o art. 29, *in fine*, do Decreto 24.233, de 12 de maio de 1934, contra os votos dos Srs. Ministros Eduardo Espínola, Barros Barreto e Carlos Maximiliano. – Impedido o Sr. Ministro Cunha Mello".

Assim, para não me demorar mais sobre o assunto, embora se trate de questão que realmente traz à discussão grande cópia de argumentos doutrinários, limito-me a aderir ao voto do Sr. Ministro Hahnemann Guimarães, que recordou com lucidez a matéria, para entender também, a meu ver, com a devida vênia, que SEIS Juizes dêste Tribunal constituem maioria absoluta para a declaração de Inconstitucionalidade de leis.

Questão de Ordem

(2ª Preliminar)
de fls. 147

Quorum da maioria absoluta

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – Sr. Presidente, tendo o Tribunal acabado de decidir, por maioria de votos, que o Presidente não vota nas questões constitucionais, salvo em caso de empate, e sendo assim, dez os membros do Tribunal a votar, dúvida alguma pode subsistir relativamente ao *quorum* para a declaração de inconstitucionalidade, isto é, *seis* votos, que constituem a maioria absoluta. As decisões do Tribunal invocadas por interessados e lembradas há pouco pelo Sr. Ministro Ribeiro da Costa, referiam-se a dez membros, sem o voto do Presidente; daí, o terem sido sempre decididas as arguições de inconstitucionalidade por seis votos contra quatro. Nestas condições, decidindo o Tribunal, já agora, que são dez os votantes, dú-

vida não resta de que a maioria absoluta sendo a metade e mais um, é constituída de seis.

QUESTÃO DE ORDEM
de fls. 148

Quorum da maioria absoluta

O SR. MINISTRO ANNIBAL FREIRE: – Sr. Presidente, a controvérsia deu margem a um brilhante trabalho do Juiz Erasto Fortes, que relembrou deliberações do Tribunal, sobre inconstitucionalidade, tomadas por seis votos. A êsse brilhante trabalho se vieram acrescentar o voto do Sr. Ministro Abner de Vasconcellos, magistralmente concebido e o erudito voto do Sr. Ministro Hahnemann Guimarães, que é um modelo de lealdade e de precisão de conceitos.

Não querendo senão que o Supremo Tribunal continue fiel à sua orientação, acompanho êsses votos e declaro que seis é o número de juizes que formam a maioria absoluta para decretação de inconstitucionalidade.

QUESTÃO DE ORDEM
de fls. 149

Quorum da maioria absoluta

O SR. MINISTRO BARROS BARRETO: – Sr. Presidente, acompanho o brilhante voto proferido pelo eminente Ministro Hahnemann Guimarães e ainda de acôrdo com os fundamentos expendidos pelo eminente Ministro Edgard Costa.

QUESTÃO DE ORDEM
de fls. 150

Quorum da maioria absoluta

O SR. MINISTRO JOSÉ LINHARES: – Sr. Presidente, também entendo que são seis os votos para constituir a maioria absoluta em questões constitucionais.

QUESTÃO DE ORDEM
de fls. 151

Quorum da maioria absoluta

Decisão

O SR. MINISTRO LAUDO DE CAMARGO (presidente): – Decidiu o Tribunal, preliminarmente, por maioria de votos, que o Presidente só votará nas questões constitucionais, quando houver empate.

Quanto ao *quorum*, decidiu ser de seis, para a declaração de inconstitucionalidade, por constituir a maioria absoluta de que fala o preceito constitucional.

Autor: – O Exmo. Sr. Dr. Procurador Geral da República.

Decisão

Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: Foram declarados inconstitucionais os arts. 20. nº XVI, letras *a* e *b*, art. 21 nº IX, por unanimidade e o art. 102 pelos votos dos Srs. Ministros Abner de Vasconcellos, Armando Prado, Hahnemann Guimarães, Edgard Costa, Annibal Freire e Laudo de Camargo. Foi declarado constitucional o art. 31, § 2º pelos votos dos Senhores Ministros Abner de Vasconcellos, Armando Prado, Hahnemann Guimarães. Lafayette de Andrada e Barros Barreto, contra os votos dos Senhores Ministros Ribeiro da Costa, Edgard Costa, Annibal Freire e Laudo de Camargo. Resolveu ainda o Tribunal que o Presidente só intervirá nas questões constitucionais quando houver empate contra os votos dos Srs. Ministros Hahnemann Guimarães, Edgard Costa e Barros Barreto, que entenderam necessária a intervenção em quaisquer hipóteses. – Decidiu ainda, por unanimidade, ser de 6 votos o *quorum* para que a inconstitucionalidade seja decretada.

Deixaram de comparecer, por se acharem em gozo de licença, os Exmos. Srs. Ministros Castro Nunes, Orosimbo Nonato e Goulart

de Oliveira, substituídos pelos Excelentíssimos Srs. Ministros Armando Prado, Abner de Vasconcellos e Macedo Ludolf. – *Alix Ribeiro d'Avellar*, Subsecretário.

Ferem o espírito da Constituição Federal os arts. 20, nº XVI, letras a e b; 21, nº IX; 31, § 2º e 102, ns. X e XI da Constituição do Estado de Goiás. É de seis, a maioria absoluta dos Juizes do Supremo Tribunal para declarar a invalidade de leis atentatórias da Constituição. Nas questões sobre inconstitucionalidade, o Presidente do Tribunal somente intervém nos casos em que haja empate.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação nº 106 do Distrito Federal, em que é representante o Dr. Procurador Geral da República etc.

Acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plena e por maioria de votos, em julgar procedente a reclamação, para declarar inconstitucionais os arts. 20, nº XVI, letras a e b; 21, nº XI; 31 e § 2º e 102 ns. X e XI da Constituição do Estado de Goiás, nos termos do relatório e das notas taquigráficas anexas.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 1949. – *Laudo de Camargo*, Presidente. – *Abner de Vasconcellos*, Relator.

À Comissão de Constituição e Justiça.

PARECERES
NS. 368 E 369, DE 1959

Nº 368, de 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 3, de 1956, que dispõe sobre contagem de

tempo de serviço de funcionário público civil.

Relator: Sr. *Benedicto Valladares*.

A proposição volta ao Senado em virtude de emenda adotada pela Câmara, estendendo o benefício de contagem de tempo de serviço aos que servem, ainda em tempo de paz, nas Forças Armadas, aos voluntários e aqueles servidores para cuja aposentadoria a lei exige serviço especial efetivamente prestado.

A emenda não é inconstitucional, mas parece não ser conveniente ao interesse público. Melhor dirá a respeito a Comissão especializada.

Observo que a meada deveria ser relatada pelo ilustre Relator do projeto, Senador Daniel Krieger.

Sala das Sessões, em 29 de abril de 1959. – *Lourival Fontes*, Presidente. – *Benedicto Valladares*, Relator. – *Lima Guimarães*. – *Argemiro de Figueiredo*. – *Menezes Pimentel*. – *Rui Palmeira*.

Nº 369, de 1959

Da Comissão de Serviço Público Civil, sobre emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 3, de 1956.

Relator: Sr. *Joaquim Parente*.

Dispõe o art. 80, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952), em seu art. 80, nº II, que, *para efeito de aposentadoria e disponibilidade computar-se-á integralmente o período de serviço ativo nas forças armadas, prestado durante a paz, computando-se pelo dôbro o tempo em operações de guerra.*

Pelo presente projeto, ficou estabelecido que o tempo de serviço prestado pelos servidores civis, em tais condições, será computado não apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade, mas para todos os efeitos.

II – Aprovado no Senado, onde teve origem, o projeto foi remetido à Câmara, que também o aprovou, mas com emenda, acrescentando ao art. 1º, o seguinte parágrafo único:

"Computar-se-á, também, para todos os efeitos, o tempo de serviço prestado às forças armadas, mesmo voluntariamente, inclusive para os casos de aposentadoria que exijam tempo de serviço efetivamente prestado na função pública civil especificada na legislação em vigor".

III – Como ressalta, logo à primeira vista, a emenda da Câmara é excessivamente generosa e aberra dos princípios em que se informou a sistemática do Estatuto dos Funcionários Públicos.

É, evidentemente, um contra-senso, computar-se, para os casos de aposentadoria que exijam tempo de serviço efetivamente prestado em função pública especificada em lei, o tempo prestado às forças armadas.

Não nos parece necessário insistir na inconveniência da medida aprovada na outra Casa do Congresso.

Ante o exposto, opinamos pela rejeição da emenda oferecida pela Câmara, ou seja, somos pela aceitação do projeto tal como o aprovou o Senado.

Sala das Sessões, em 23 de julho de 1959.
– *Daniel Krieger*, Presidente. – *Joaquim Parente*, Relator. – *Zacharias de Assumpção*. – *Ary Vianna*.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Fernandes Távora, primeiro orador inscrito.

S. Exa. não está presente.

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho, inscrito em segundo lugar.

O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia discurso que, entregue à revisão do orador, será posteriormente publicado.

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Não há outros oradores inscritos.

O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. NOVAES FILHO: – Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre Senador Afonso Arinos.

O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente, pediria ao nobre Senador Novaes Filho ocupasse a tribuna, em primeiro lugar. Falarei depois que o nobre representante pernambucano concluir seu discurso.

O SR. NOVAES FILHO (*): – Sr. Presidente, sou muito grato à fidalguia do nobre representante do Distrito Federal, Senador Afonso Arinos, traço marcante de sua personalidade, que me é muito conhecida.

O SR. AFONSO ARINOS: – Obrigado a Vossa Excelência.

O SR. NOVAES FILHO: – Autorizado por esta Casa, fui à Europa, chefiando uma delegação brasileira à Conferência da FAO, em Roma, por honrosa designação do Sr. Presidente da República.

Infelizmente, cheguei ao Velho Mundo adoentado, tendo, assim, necessidade de permanecer em Lisboa durante alguns dias, em tratamento de saúde, circunstância que, por outro lado, me foi agradável, porque agradável será sempre a todo brasileiro permanecer na histórica cidade de Lisboa, tão cara à comunidade luso-brasileira e onde realmente se encontram as raízes do nosso País.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Sr. Presidente, lamentei a circunstância a que aludi, porque era meu intento levar àquela Conferência toda a minha dedicação e desempenhar a contento a missão de que estava incumbido. Nenhuma falta haveria, porém – como não houve – pois a delegação era composta de elementos dos mais autorizados, dentre os quais, por sentimento de justiça, cabe-me destacar o brilhante diplomata Arnaldo de Vasconcelos e o Ministro Anísio Viana, ambos competentes, profundos conhecedores dos assuntos que foram ali debatidos, recomendando-se ao aprêço e ao respeito do Governo brasileiro, pela maneira correta, eficaz e inteligente com que desempenham as missões que lhes são confiadas.

Sr. Presidente, na minha ligeira visita ao Velho Mundo, fui até Roma, onde tive a satisfação, como católico praticante que sou, de estar com o Santo Padre, o Papa João XXIII que, na verdade, ao primeiro contato logo se revela o que tanto tem proclamado ser: apenas o Papa Pastor.

De lá segui, Sr. Presidente, em visita a outros países, recolhendo a confortadora impressão de como a Democracia funciona no Velho Mundo. Nas nações sedimentadas através de uma grande expressão civilizadora, todos os povos com os quais entrei em contato, lutam, trabalham e vencem, nada obstante às difíceis condições do meio.

Quanto à grande cidade de Londres, não posso fugir ao depoimento, que quero, agora, trazer ao Senado, sobre o chefe da nossa representação diplomática naquele País, porque é antigo Membro desta Casa. Aqui representou dignamente os Estados da Paraíba e do Maranhão: o Embaixador Assis Chateaubriand.

Empenha-se S. Exa. a fundo em fazer boa propaganda do Brasil, para tornar nosso País bem conhecido na Inglaterra e é, sem dúvida, hoje, figura popular em Londres, em consequência da movi-

mentação que lhe é tão própria, da inteligência e da atração pessoal que todos nós tão de perto conhecemos.

Dentre os aspectos que observei da atuação do Embaixador Assis Chateaubriand, quero ressaltar, para o Senado, com muita alegria – porque, como disse, se trata de antigo companheiro nosso – o fato de haver encontrado na Embaixada do Brasil, em Londres, alguns rapazes que fazem curso de especialização. Assis Chateaubriand hospeda-os na própria Embaixada até que se ambientem e adquiram instalação própria.

Sr. Presidente, é uma atitude da mais alta simpatia para nós brasileiros. Pareceu a mim que S. Exa. transformou a Embaixada do Brasil, na Inglaterra, na verdadeira Casa do Brasil em Londres.

Com essas palavras julgo haver cumprido meu dever, dando conta ao Senado da missão que me levou à Europa, por sua expressa autorização. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre Senador Afonso Arinos.

O SR. AFONSO ARINOS (*): – Sr. Presidente, a Imprensa desde ontem registra a evolução que se estaria processando na Câmara dos Deputados quanto à tramitação da chamada Emenda dos Conselheiros.

Segundo as Informações, estaria a Maioria, que representa o Governo naquela Casa do Congresso, deliberada a retirar da discussão a proposição que tão grande resistência vem encontrando na Câmara dos Deputados para substituí-la por outra, em que seriam estabelecidas condições novas para o ingresso dos ex-Presidentes da República no Senado, quais sejam a temporariedade dos mandatos e algumas modificações na parte referente às imunidades atribuídas aos Conselheiros de Estado.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Não tive, Sr. Presidente, oportunidade de debater o assunto no Palácio Monroe, visto que por aqui transitou ao apagar das luzes da Sessão Legislativa passada, que coincidiu com o término da Legislatura, quando ainda me encontrava no exercício do meu mandato na Câmara Baixa. Em nome do Bloco Parlamentar da Oposição, de cuja liderança tinha a honra de estar investido, proferi, no entanto, naquela Casa, longo discurso, no qual procurei concatenar tôdas as razões de natureza jurídica e política que, a meu ver, contrariavam a iniciativa. Já, então, manifestando o meu respeito e a sincera e permanente admiração pelos ilustres companheiros que iria encontrar nesta Casa do Congresso Nacional, entendia que a emenda, obedecendo embora a intuítos, que ainda hoje considero respeitáveis, fôra redigida com certo aqodamento e sua formulação textual propiciava ampliações não condizentes com os seus objetivos. De outro lado, parecia-me que fôra apresentada um pouco de improviso; sem ter sido objeto de entendimentos prévios entre os Partidos representados nesta e na outra Casa do Congresso, como seria aconselhável num caso como êsse de reforma constitucional de tal magnitude.

Foi exatamente quanto respondi a um dos meus mais caros amigos, no momento Governador eleito pela legenda da União Democrática Nacional de um dos Estados do Norte do País, o qual, tendo manifestado surpresa pela posição de intransigente combate à emenda que assumi, quando ela chegou àquela Casa, ouviu de mim que ignorava – e aqui reitero, sinceramente, esta declaração – ignorava, de forma completa, o processo que lhe servira de veículo para sua apreciação no Senado, isto é, a existência anterior de uma coordenação de pontos de vista que interessou a tôdas as Bancadas.

Sr. Presidente, se essa coordenação tivesse tentado estender-se até

a Câmara dos Deputados, ali apareceriam, estou certo, óbices e resistências que afinal se materializariam no combate veemente que vem sofrendo a emenda, a ponto de praticamente paralisar os trabalhos legislativos na Câmara popular do Congresso brasileiro.

Assim, com a satisfação sincera de quem não vê, nesse episódio, uma batalha em que haja vencidos nem vencedores; satisfação de quem começa a verificar que seus ilustres colegas de tôdas as correntes políticas se apercebem também das repercussões posteriores que poderiam ocasionar a aprovação daquela medida, registro, dizia, a evolução do assunto na outra Casa do Parlamento.

Parece-me, entretanto, oportuno o momento – já que estamos falando em mudança de orientação da Maioria – para fixar certos pontos que a ponderação aconselha e que a prudência exige. Não devemos reincidir, desde que estamos encarando a possibilidade de inaugurar nova apreciação da matéria, nos mesmos vícios de descoordenação e de aqodamento no trato da emenda.

Entendo, que, se se pensar em reexaminar a proposição, formulando-a dentro de novos moldes, deveremos ir ao fundo dessa intenção, inclusive estudando a hipótese de apresentarmos outro tipo de proposição. Não alterar, remendar, emendar ou consertar o que de si mesmo é de difícil consêrto, mas, quem sabe? – e aqui falo evidentemente em meu nome, porém, até certo ponto, devo dizer a V. Exa., Sr. Presidente, que tenho encontrado companheiros do meu Partido que não pensam de maneira muito diferente – atendendo a reivindicações que desde cedo se fizeram notórias no desenvolvimento do nosso Direito Político, presidencial e federativo.

Sr. Presidente, lembra-se V. Exa. muito bem de que, na Primeira República, ilustre Deputado por São Paulo, antigo Presidente da

Câmara Federal, o Sr. Arnolfo Azevedo, apresentou projeto de lei ordinária que criava ou recriava, na nossa tradição constitucional, a instituição do Conselho de Estado.

Foi a proposição objeto de parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, a qual lhe apresentou substitutivo que a melhorava consideravelmente.

Não tenho presente, de memória, se o projeto Arnolfo Azevedo foi recusado pelo Plenário, o que me parece pouco provável visto que merecera o pronunciamento favorável da Comissão competente, acompanhado de substitutivo. O que seguramente ocorreu foi que, como tantas outras proposições daquele conturbado período da nossa História política – o do mandato do Marechal Hermes da Fonseca – a iniciativa do Congresso caiu no olvido, dormindo nas gavetas das Comissões da Câmara dos Deputados.

Posteriormente, por ocasião da elaboração da Constituição de 1934, a chamada "Comissão do Itamarati", que preparou o ante-projeto remetido ao Governo Provisório, chegou à conclusão de que se devia inserir – como de fato se inseriu – no seu contexto um capítulo que regulasse constitucionalmente a estrutura e o funcionamento do Conselho de Estado.

Sabe V. Exa., Sr. Presidente, que a intenção da Comissão do Itamarati, sobretudo pela presença e opinião prestigiosas do nosso ilustre patrício, o então Deputado João Mangabeira, era no sentido de se suprimir o Senado como Segunda Casa do Congresso, mantendo-se o Poder Legislativo estabelecido unicamente em uma assembléia nacional. Inclina-se, portanto, a Comissão do Itamarati para a solução monocameralista em matéria de Poder Legislativo, assunto que foi, na oportunidade, objeto de largos e eruditos debates. Então, para, de certa forma, preencher-se a lacuna aberta pela ausência do Senado, introduziu a Comissão do

Itamarati, no texto do seu ante-projeto, capítulo especial destinado ao Conselho de Estado. O Governo Provisório remeteu o ante-projeto a Plenário sem lhe introduzir qualquer modificação. De fato, como V. Exa. se lembra, o Governo Provisório não alterou o projeto recebido do Itamarati, ao contrário do que ocorrera com o primeiro Governo Provisório da República, que modificou substancialmente o texto elaborado pela Comissão dos Cinco, em 1890.

A Assembléia Constituinte, entretanto, decidiu restabelecer o Senado. Nessas condições, excluiu o Conselho de Estado, que constava de capítulo especial do projeto do Itamarati, mas transformando o Senado mais ou menos naquele Conselho de Estado previsto no projeto organizado pela Comissão. De fato, o Senado, na Constituição de 1934, não estava incluído no Poder Legislativo. Mesmo gráficamente, sua posição era fora do Poder Legislativo; constituía um daqueles órgãos chamados da coordenação de poderes, que funcionavam, lado a lado, na Constituição, com o Tribunal de Contas. Podemos, portanto, de certa forma assegurar que a Constituição de 1934 adotou o Conselho de Estado, embora dando-lhe o nome de Senado Federal.

Essas reflexões têm por escopo acentuar que poderíamos – Maioria e Minoria – examinar a possibilidade da reconstrução de um órgão deste tipo, que, como disse, há praticamente meio século, vem sendo, no nosso regime presidencial e federativo, objeto de atenção e de iniciativas legislativas.

Sr. Presidente, não venho fazer o elogio nem rememorar os excelsos serviços prestados pelo Conselho de Estado do Império; bastam as páginas imorredouras que Joaquim Nabuco dedicou a esta instituição no seu livro famoso – mas, se quiséssemos atribuir a êsse órgão poderes condizentes com a sua importância constitucional e tradição dentro do nosso Direito, então

é claro que teríamos, neste caso, de abrigar a idéia de uma emenda constitucional que viesse estruturar e atribuir a competência respectiva ao novo Conselho de Estado. Para fazê-lo, teríamos de dar-lhe funções não apenas consultivas, mas também deliberativas, retirando certas atribuições aos órgãos constitucionais existentes. Se, entretanto, quiséssemos fazer do Conselho de Estado apenas uma peça a mais no jogo das forças políticas e administrativas, uma instância de reflexão e esclarecimento no qual se viessem a acolher, abrigar, hospedar figuras que, pelas funções exercidas, houvessem experiência do nosso Direito e da nossa administração; se o quiséssemos manter apenas, dizia eu, dentro do quadro das atribuições consultivas, então, Sr. Presidente, é claro que não precisaríamos mais que um projeto de lei ordinária.

Esse projeto de lei já existe; é o de autoria do nobre ex-Deputado Aliomar Baleeiro, ora no exercício das altas funções de Secretário da Fazenda do Governo Juracy Magalhães, no Estado da Bahia.

Quer decidam as forças políticas da Maioria e da Minoria a comporem-se em torno de um órgão necessário e que deve ter atuação mais profunda no campo do nosso Direito, – então teríamos a emenda constitucional; quer pretendam apenas encontrar aquilo que chamei de instância de reflexão e ponderação no jogo das forças governativas – então teríamos o projeto de lei ordinária – temos à nossa disposição os elementos suficientes para o estudo que se impõe.

Se, por outro lado, o nome "Conselho de Estado" pode suscitar em certos espíritos prevenidos ou em temperamentos intratáveis, a suspeita de que se procura restabelecer um órgão reacionário e superado; se de fato se apresentarem a essa iniciativa tais resistências, poderão os interessados na solução da matéria lançar mão de ou-

tro instituto de Direito Público, o Conselho de Segurança Nacional, este muito recente, visto que foi criado na Constituição Brasileira, exatamente em 1934, por sugestão do ilustre General Góes Monteiro, representante das Forças Militares na Comissão do Itamarati a que algumas vezes já fiz referência.

O Conselho de Segurança Nacional, depois de encontrar guarida na Constituição de 1934, estendeu-se, na prática, a outros regimes. Os Estados Unidos, por exemplo, em seguimento a uma lei de 1947, criaram um Conselho de Segurança Nacional provido de tais atribuições e investido de tais poderes que, na opinião dos juristas, é hoje o segundo órgão constitucional da grande República. Depois da Suprema Corte, cuja presença na evolução política e jurídica dos Estados Unidos não é apenas fenômeno americano, mas criação universal do Direito moderno, o órgão considerado de maior importância atualmente naquela República é o Conselho de Segurança Nacional, segundo a opinião dos mais avisados autores.

Senhor Presidente, se temos essas possibilidades de encontrar solução que seja, ao mesmo tempo, política, jurídica e moral para o problema do aproveitamento das capacidades e da experiência dos antigos Chefes de Estado, ousa daqui formular esta advertência prévia de que, no trato da matéria e dentro das possibilidades de novos entendimentos que acaso se descortinem na Câmara popular, não incidamos no mesmo erro de querer incluir em casa eletiva representantes que não foram eleitos. Esse é o problema focal, ponto básico, a questão principal,

Bem sei, Sr. Presidente, que se nos oferecem argumentos em contrário. No entanto, como tive oportunidade de demonstrar ou de procurar demonstrar no discurso a que me referi no início destas considerações, tais alegações contrárias nada provam, dentro do sistema

do Direito Constitucional Brasileiro.

Com efeito a existência de conselheiros vitalícios na primeira Constituição da República Francesa, depois suprimida por lei especial, ou a existência de Senadores vitalícios na atual Constituição da República da Itália, corresponde a situação de fato, jurídica, completamente distinta das que se verificam no Brasil. Na Itália, como demonstrei em meu discurso, o preceito provém do Estatuto Albertino, da Constituição italiana de 1848, que retirou a norma da Constituição Imperial do Brasil de 1824. Como disse então, era muito mais fácil irmos diretamente às fontes da disposição, que era a Constituição Imperial brasileira, do que à atual Constituição italiana, que a retirou da antecessora monárquica, a qual, por sua vez, a colheu da Carta outorgada ao Brasil por D. Pedro I.

No que tange à Constituição francesa, apresentei argumentos exatamente do mesmo jaez, para demonstrar que, quanto à Constituição de 1875, a figura do conselheiro vitalício desapareceu: e quanto à Constituição de 1946 ela corresponde a uma situação completamente diferente e a objetivos inteiramente distintos, de que estava investido o Conselho da República.

Sr. Presidente, não pensamos assim por motivos pessoais; não os teríamos nunca contra quem quer que fôsse e os teríamos muito facilmente a favor de alguém; e se essa iniciativa pode vir a premiar pessoa que teoricamente desejavamos combater, vem ao mesmo tempo, reconhecer os serviços de alguém que necessariamente temos de bem querer e apoiar.

Nessas condições, não foi movidos por sentimentos pessoais de qualquer natureza que eu e outros, dentro do Bloco da Oposição nos levantamos contra essa iniciativa desde o ano passado, e continuaremos a levantar-nos, empenhados,

até o fim, no direito sagrado, que tem a Oposição, de perturbar a marcha dos trabalhos legislativos até o extremo limite, para evitar um atentado às instituições constitucionais do País.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito bem.

O SR. AFONSO ARINOS: – É providência que tomaremos no Senado – digo-o de antemão – com todos os recursos que o Regimento oferece, na luta sem trégua que aqui abriremos.

Estou certo de que uma organização maciça da Maioria levará tudo de roldão. Mas, de que maneira, Sr. Presidente? – Levará de roldão com o escândalo nacional, paralisando durante meses seguidos toda a tramitação legislativa nesta e na outra Casa do Congresso. – E para que? – Para conseguir uma vitória de Pyrrho, vitória que é uma derrota, afirmação que é uma negação; porque, então, já estará patente aos olhos de toda a opinião esclarecida do País aquilo que no início não estava à vista nem mesmo dos elementos mais bem intencionados como o foram aqueles que, eu reconheço de público, colaboraram nesta Casa para a feitura da emenda e, na outra, lhe deram apoio. Assim como no Senado alguns dos mais brilhantes e respeitados companheiros de Partido ajudaram na elaboração do texto, na Câmara dos Deputados, elementos que também a nós se ligam pelos vínculos mais estreitos da afetividade e da admiração – e não preciso lembrar mais que dois nomes, os dos Senhores Deputados Gustavo Capanema e Prado Kelly – também prestigiaram a tramitação da emenda dos Conselheiros de Estado. Como sempre acontece, no entanto, em situações como esta, de elaboração açodada – e esta a única crítica que consigno à emenda – só depois de formulada é que se foram notando, aos poucos, os defeitos, os perigos, os riscos e a repercussão

que teria. Já agora, portanto, ninguém mais tem o direito de assegurar que vota a proposição no mesmo estado de espírito em que o fez quando por aqui passou, há alguns meses.

O SR. MEM DE SÁ : – Muito bem.

O SR. AFONSO ARINOS: – Fundado nesse pressuposto, de que todos devemos reconhecer que se modificou a situação, creio que a emenda abrirá combate de igual energia ao daquele que, na outra Casa do Congresso, se está precessando. Além do mais, pela informação de que disponho, embora não tenha podido conversar com o ilustre Presidente da Câmara dos Deputados, Sr. Ranieri Mazzilli, estou convencido de que S. Exa. manterá, até o fim, a interpretação que deu ao Regimento, em resposta a Questão de Ordem por mim formulada, ao término do meu mandato: que, qualquer que seja o *quorum* de aprovação da emenda, será ela submetida à tramitação normal, da aprovação por maioria absoluta, mediante a passagem em duas sessões legislativas nas duas Casas do Congresso Nacional. Pelo que sei, o Presidente da Câmara estaria, inclusive, disposto a não promulgar a emenda, se a sua interpretação não prevalecer. Se assim pensa S. Exa., estou certo, não pensará diferente – e creio não estar fazendo afirmação temerária – o ilustre Presidente desta Casa do Congresso.

Veja V. Exa., Sr. Presidente, os problemas que poderão ser criados com a insistência obstinada e cega, por simples espírito de prepotência ou mal compreendida vaidade em torno da emenda dos Conselheiros.

Faço hoje essa declaração, porque não tive oportunidade de me manifestar sobre o assunto quando de sua apresentação nesta Casa, apoiado nos admiráveis e luminosos discursos proferidos pelos eminentes Senadores Otávio Mangabeira e Milton Campos.

O SR. MILTON CAMPOS: – Obrigado a Vossa Excelência.

O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente, com a minha habitual tendência à moderação, à ponderação e à solução pacífica dos conflitos entre as facções políticas, reclamo a atenção da Maioria da Câmara dos Deputados, do eminente Deputado Armando Falcão – que ora se desliga da Liderança da Maioria da Câmara, para assumir responsabilidades maiores de condutor direto da política nacional, em nome do Presidente da República – para a possibilidade de uma solução honrosa, que corresponda, de fato, às nossas tradições jurídicas e – quem sabe? – aos interesses políticos do País e também, para a impossibilidade de passar a proposição nas duas Casas do Congresso sem abrir no nosso dispositivo político e, talvez, na própria paz política, rombos que, no final, redundem em derrota para todos. *(Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado).*

Durante o discurso do Senhor Afonso Arinos, o Senhor Cunha Mello deixa a cadeira da presidência, assumindo-a o Sr. Freitas Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Fernandes Távora.

O SR. FERNANDES TAVORA (*): – Sr. Presidente, inscrevi-me apenas para apresentar projeto de lei que modifica o art. 38 do Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932, e dá outras providências.

Está assim redigido:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 26, DE 1959

	<i>Modifica</i>	<i>o art.</i>	<i>38</i>	<i>do</i>	<i>Decreto</i>
<i>nº</i>	<i>20.931,</i>	<i>de</i>	<i>11</i>	<i>de</i>	<i>janeiro</i>

(*) Não foi revisto pelo orador.

de 1932, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Os massagistas, devidamente habilitados, poderão ter gabinete legalizado em seu próprio nome, para aplicação exclusiva de massagem manual, sendo-lhes, entretanto, vedado o direito ao uso de qualquer aparelhagem mecânica ou fisioterápica, ficando obrigados a submeter sua propaganda à aprovação da autoridade fiscalizadora.

§ 1º É terminantemente proibido aos enfermeiros, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, sob pena de ser esse material apreendido e remetido para o depósito público, onde será vendido judicialmente, a requerimento da autoridade competente.

§ 2º A não ser em casos de urgência, em que seja difícil encontrar o facultativo, a aplicação de massagem será realizada mediante prescrição médica, devendo a receita ser arquivada, depois de devidamente registrada no livro competente.

§ 3º A infração aos dispositivos do art. 1º e seus parágrafos, 1º e 2º, será punida com o fechamento do gabinete, multa estabelecida no art. 2º e seu parágrafo único.

Art. 2º A infração de qualquer dos dispositivos do presente projeto será passível da multa de Cruzeiros 2.000,00 a Cr\$ 5.000,00 (dois mil a cinco mil cruzeiros), conforme a sua natureza, a critério da autoridade autuante, sem prejuízo das penas criminais.

Parágrafo único. Nos casos de reincidência, a multa será duplicada a cada nova infração.

Art. 3º Os processos criminais previstos ou decorrentes deste projeto, terão lugar por denúncia da autoridade competente, nas Justiças do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, mediante solicitação da autoridade fiscalizadora.

Art. 4º Os massagistas submetidos a exame pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina, e aprovados, serão automaticamente registrados naquele Serviço, podendo exercer livremente a sua profissão.

Aos candidatos aprovados e registrados será fornecido um Certificado de Habilitação, podendo o profissional, com essa garantia, exercer sua profissão em consultório próprio, sendo-lhe, entretanto, vedado o direito de uso de aparelhagem mecânica de qualquer espécie, sob pena de cassação de seu registro.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O art. 38 do Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932, proíbe aos massagistas legalizarem consultório em seu nome.

O parágrafo 2º do art. 1º, da Lei Municipal nº 563, de 11 de dezembro de 1950, proíbe a concessão do respectivo Alvará de Licença para localização, aos profissionais massagistas, em virtude daquele mesmo dispositivo legal.

É porém, evidente, que a massagem, para ser tecnicamente aplicada, requer comodidade para o paciente e o massagista, a fim de que possa o paciente auferir os benefícios terapêuticos proporcionados pela massagem, o que não é possível em condições desfavoráveis ao paciente e ao profissional.

Os profissionais, submetidos a exame de habilitação pelos Técnicos do Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e registrados naquele Serviço, não podem ficar sujeitos a essa *capitis diminutio* da quase impossibilidade do exercício de sua profissão.

Se o massagista para obter o registro precisa demonstrar perante a autoridade competente, conhecimentos especializados de anatomia, fisiologia, técnica de massagem e outras disciplinas, não é concebível que a lei o prive ou restrinja

os meios pelos quais deve êle exercer legitimamente a sua profissão. Alega a Saúde Pública que alguns massagistas usam em seus consultórios aparelhagem que só os médicos podem usar.

É uma precaução compreensível, mas que não deve ser aplicada aos massagistas meramente manuais, que, no exercício legítimo de sua profissão, executam apenas o que lhes permite a lei.

E, se êles agem dentro da lei, por que criar dificuldades àqueles que, no exercício de sua profissão, dela não se afastam e procuram honestamente o seu pão?

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1959. – *Fernandes Távora*.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 240, DE 1959

Nos termos dos arts. 171, nº I, letra a, e 212, alínea z-2 do Regimento Interno, requeiro passe à Comissão que se seguir no despacho inicial da distribuição do Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1958, que regula o direito de greve, na forma do art. 158, da Constituição Federal, cujo prazo na Comissão de Constituição e Justiça já se acha esgotado.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1959. – *Lima Teixeira*.

O SR. PRESIDENTE: – O presente requerimento depende de apoioamento.

Os Senhores Senadores que o apóiam, queiram conservar-se sentados. (*Pausa*).

Apoiado.

Em discussão o requerimento.

O SR. DANIEL KRIEGER: – Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE: – Tendo o nobre Senador Daniel Krieger pedido a palavra, a discussão do requerimento nos termos regimentais, fica adiada para a próxima sessão.

Vai ser lido outro requerimento.

É lido e apoiado o seguinte requerimento:

REQUERIMENTO
Nº 241, DE 1959

Nos termos do art. 212, alínea z-4, do Regimento Interno, requeiro a constituição de uma Comissão de membros, para visitar, em nome do Senado Federal, os Senhores Senadores Caiado de Castro e Heribaldo Vieira, que se acham enfermos.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1959. – *Cunha Mello*. – *Freitas Cavalcanti*. – *Lourival Fontes*.

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento ora apoiado deveria ser discutido e votado depois da Ordem do Dia. Constando esta de trabalho das Comissões, o requerimento está em condições de ser apreciado nesta oportunidade.

Em discussão o requerimento.

Não havendo quem faça uso da palavra, encerro a discussão.

Em votação.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento, queiram permanecer sentados.

Aprovado.

Para comporem a comissão de que trata o requerimento que acaba de ser aprovado, designo os Senhores Senadores Gilberto Marinho, Lima Guimarães e Rui Palmeira. (*Pausa*).

Há outros requerimentos encaminhados à Mesa.

São sucessivamente lidos e apoiados os seguintes requerimentos:

REQUERIMENTO
Nº 242, DE 1959

Sr. Presidente:

A Comissão de Constituição e Justiça, com fundamento no que dispõe o art. 255, letra *b*, do Regimento Interno, requer tenham tramitação em conjunto os Projetos de Lei da Câmara nº 374, de 1952, e de Lei do Senado nº 29, de 1952.

Sala das Comissões, em 28 de julho de 1959.
– *Lourival Fontes*, Presidente. – *Attilio Vivacqua*. – *Daniel Krieger*. – *Menezes Pimentel*. – *Milton Campos*. – *Benedicto Valladares*.

REQUERIMENTO
Nº 243, DE 1959

Sr. Presidente:

Requeiro a V. Exa., com fundamento no art. 255, letra *b*, do Regimento Interno, a tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 29, de 1952.

Sala das Comissões, em 24 de junho de 1959.
– *Attilio Vivacqua*.

REQUERIMENTO
Nº 244, DE 1959

Atendendo ao que foi deliberado pela Comissão de Serviço Público Civil, e com fundamento no art. 325, nº I, do Regimento Interno, requeiro seja sustado o curso do Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 1959, até que Senado se pronuncie sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 149, de 1958, que dispõe sobre a classificação de cargos do serviço civil do Poder Executivo, estabelece os vencimentos correspondentes, e dá outras providências.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1959. – *Daniel Krieger*.

O SR. PRESIDENTE: – Os requerimentos lidos e apoiados figurarão na Ordem do Dia da próxima sessão.

Está sobre a mesa o projeto de lei proposto pelo nobre Senador Fernandes Távora e por S. Exa. justificado da tribuna.

Submeto-o ao apoio dos Senhores Senadores.

Os Senhores Senadores que o apóiam, queiram conservar-se sentados. (*Pausa*).

Apoiado.

O projeto vai às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde Pública.

A Ordem do Dia consta de Trabalho das Comissões.

Não há oradores inscritos para esta oportunidade.

Vou encerrar a sessão.

Designo para a de amanhã, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 121, de 1955, que dispõe sobre as aposentadorias e pensões concedidas pelas instituições de previdência social, e dá outras providências, tendo Pareceres Contrários, sob ns. 170 a 172 e 266, de 1959, das Comissões de Legislação Social e Finanças.

2 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 1959, (nº 1.998, de 1956, na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr\$ 200.000,00 para atender a despesas da Academia Nacional de Medicina com a publicação de trabalhos científicos, tendo Parecer Favorável, sob nº 352, de 1959, da Comissão de Finanças.

3 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 1959 (nº 3.185, de 1957, na Câmara) que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – o crédito especial de Cr\$ 51.416.180,80, para pagamento de gratificações, tendo Parecer Fa-

vorável, sob nº 353, de 1959, da Comissão de Finanças.

4 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 1959, (nº 4.352, de 1958, na Câmara) que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder Judiciário – Justiça Militar – Superior Tribunal Militar – o crédito especial de C\$ 170.016,10 para atender ao pagamento de salário-família e adicionais de seu pessoal, tendo Parecer Favorável, sob nº 354, da Comissão de Finanças.

5 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1959, (nº 285, de 1959, na Câmara) que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial de Cr\$ 5.000.000,00, para atender a despesas com os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Supervisão de Órgãos Autônomos, tendo Parecer Favorável, sob nº 358, de 1959, da Comissão de Finanças.

6 – Discussão única do Requerimento nº 240, de 1959, do Senhor Senador Lima Teixeira, solicitando que o Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1958, que regula o direito de greve, na forma do art. 158, da Constituição Federal, passe da Comissão de Constituição e Justiça à Comissão que se seguir no despacho inicial de distribuição, nos termos do art. 171, nº I, letra a, do Regimento Interno.

7 – Primeira discussão (1º dia) do Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que altera dispositivos constitucionais referentes à localização da mudança da Capital Federal para Brasília, tendo Parecer nº 230, de 1959, da Comissão Especial, favorável nos termos do substitutivo que oferece (com voto em separado do Sr. Senador Atílio Vivacqua).

Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às 15 horas e 35 minutos.

77ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 29 DE JULHO DE 1959

PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Victorino Corrêa.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Albino Fonseca.
Lima Teixeira.
Atílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Miguel Couto.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.

Fernando Corrêa.

Alô Guimarães.

Gaspar Velloso.

Souza Naves.

Francisco Gallotti.

Saulo Ramos.

Brásílio Celestino.

Daniel Krieger.

Mem de Sá.

Guido Mondin. – (50).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 50 Senhores Senadores.

Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. Francisco Gallotti, servindo de 2º Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. Quarto Secretário, servindo de 1º, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

1) Prestação de contas da cota do Imposto de Renda recebida pelas Prefeituras Municipais:

Do Prefeito Municipal de Itapiranga, GO;

– do Prefeito Municipal de Areias, SP;

– do Prefeito Municipal de Bom Jardim de Minas, MG;

– do Prefeito Municipal de Fama, MG;

– do Prefeito Municipal de Guarani, MG;

– do Prefeito Municipal de Jequitibá, MG;

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">– do Prefeito Municipal de Jesuânia, MG;– do Prefeito Municipal de Juiz de Fora, MG;– do Prefeito Municipal de Martinho Campos, MG;– do Prefeito Municipal de Muriaé, MG;– do Prefeito Municipal de Nova Era, MG;– do Prefeito Municipal de Pitangui, MG;– do Prefeito Municipal de Senhora dos Remédios, MG;– do Prefeito Municipal de Tarumirim, MG;– do Prefeito Municipal de Sapucaia, RJ;– do Prefeito Municipal de Getúlio Vargas, RS. <p>2) Apelos no sentido da rápida aprovação das seguintes proposições:</p> <ul style="list-style-type: none">– Projeto de Lei nº 552-52 (na Câmara) que estabelece o plano preliminar da reforma agrária, dispondo sobre o regime de lavoura nas terras agrícolas para fins de cultivo, criação e povoamento, regula as condições do trabalho em parceria e renda, e dá outras providências:– da Câmara Municipal de Belém, PA;– da Câmara Municipal de Pereira Barreto, SP;– da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, SP;– Emenda Constitucional número 1-59, que institui nova discriminação de rendas em favor dos municípios brasileiros (autoria do Deputado Osmar Cunha):– da Câmara Municipal de Campina Grande, PB;– da Câmara Municipal de Sorocaba, SP;– da Câmara Municipal de Carazinho, RS.– Projeto de Lei nº 5-59 (na Câmara) que modifica redação do art.25 da Lei 2.973, de 26-11-56, que dispõe sobre a aplicação da arrecadação prevista no art. 24 da referida lei:– da Assembléia Legislativa de Minas Gerais; | <ul style="list-style-type: none">– Projeto de Lei nº 4.733-58 (na Câmara) que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cruzeiros 660.000,00, destinado à construção de uma refinaria de petróleo na cidade de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais:– do Prefeito de Poços de Caldas, MG.3) Comunicação de eleição e posse:– do Secretário de Interior e Justiça de Belém, PA;– da Diretoria da Associação Parnaibana de Imprensa, de Parnaíba, PI;– da Diretoria do Círculo Operário de Senador Pompeu, CE;– do Delegado Regional do Trabalho de C. Alta, Natal, RN;– da Diretoria da Associação Potiguar de Estudantes, de Natal, RN;– da Diretoria da Sociedade Unidos Operários Ferroviários de Aracaju, SE;– da Diretoria da Sociedade Mineira de Agricultura, de Belo Horizonte, MG;– da Diretoria de Asilo e Centro Espírita Vinha do Senhor, em Poços de Caldas, MG;– da Diretoria da Liga Valenciana de Desportos, de Marquês de Valença, RJ;– da Diretoria da Associação dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal;– da Diretoria da Associação Comercial e Industrial de Ourinhos, SP;– da Mesa da Câmara Municipal de Rio Azul, PR;– do Prefeito Municipal de Campo Novo, RS;– do Prefeito e do Vice-Prefeito de Mussum, RS;– da Diretoria do Comité Pró Reivindicação da Classe Operária de Osório, RS;– da Mesa da Câmara Municipal de Sarandi, RS;– da Diretoria da Associação Portuguesa de Esportes, de Pelotas, RS. |
|--|--|

4) Observações e sugestões sobre proposições em curso no Congresso:

Projeto de Lei nº 4.684-58 (na Câmara) que destina 1% do custo total das construções de Arquitetura Civil, a cargo da União, ao Instituto de Arquitetura do Brasil para o aprimoramento e expansão da Arquitetura Brasileira:

– do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de Minas Gerais.

5) Solicitações e sugestões para apresentação de proposições:

Que instale em Goiás a Universidade Federal:

– da Câmara Municipal de Goiânia, GO;

– Que torne obrigatoriamente oficial o concurso para as cadeiras de Matemática e Português, nos Colégios particulares:

– da Câmara Municipal de Campinas, SP;

– Que crie Escolas de Alfabetização de Adultos em todo o território paraense:

– da Câmara Municipal de Capanema, PA;

– Que crie um posto de serviço médico do SAMDU em Rio Pardo, RS:

– da Câmara Municipal de Rio Pardo, RS;

– Que estabeleça penas rigorosas para os crimes de latrocínio:

– da Câmara Municipal de Uruguaiana, RS.

6) Diversos assuntos:

Solicitações no sentido de que as subvenções a obras educacionais, hospitalares e assistenciais não sejam prejudicadas e nem atingidas pela execução do Plano de Economia:

– da Câmara Municipal de Camaquã, RS;

– da Câmara Municipal de Canoas, RS;

– da Câmara Municipal de Carazinho, RS;

– da Câmara Municipal de Esteio, RS;

– da Câmara Municipal de Flores da Cunha, RS;

– da Câmara Municipal de Pelotas, RS.

Congratulações pela promulgação da Lei nº 3.528, de 3-1-59, que define os crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais:

– da Câmara Municipal de Bastos, SP;

– da Câmara Municipal de Campos do Jordão, SP;

– da Câmara Municipal de Jaboticabal, SP;

– da Câmara Municipal de Presidente Bernardes, SP;

– da Câmara Municipal de São Carlos, SP.

Manifestações favoráveis ao reatamento das relações diplomáticas e comerciais do Brasil com a Rússia:

– da Câmara Municipal de Goiânia, GO;

– da Câmara Municipal de Campo Grande, MT.

– Do Presidente da União Brasileira dos Servidores Postais Telegráficos de Recife, PE, lançando apêlo no sentido de serem regularizadas as promoções do pessoal dos quadros permanente e suplementar do DCT;

– Do Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Caruaru, PE, lançando apêlo no sentido da aprovação das emendas, ao Orçamento da União, apresentadas pelo Deputado Geraldo Guerra;

– Do Presidente da Cruzada Social Nossa Senhora do Rosário de Buracica, BA, comunicando o reconhecimento daquela Cruzada como de Utilidade Pública, pela Prefeitura Municipal de Santo Amaro, conforme Lei nº 124, de 20-5-1959;

– Da Assembléia Legislativa de Goiânia, GO, solicitando ajuda do Congresso para conclusão imediata da Rodovia BR-47, que liga Brasília a Campinhos, BA;

– Da Câmara Municipal de Goiânia, GO, manifestando-se favorável à medida justa e patriótica do Sr. Presidente da República com respeito ao empréstimo financeiro

que seria concedido ao Brasil, mediante a liquidação da Petrobrás;

– Da Câmara Municipal de Goiânia, GO, solicitando providências no sentido de ser mudada a Capital Federal para o Planalto Central do País, em 21 de abril de 1960;

– Do Presidente da Associação Brasileira das Associações Portuárias do Rio de Janeiro, comunicando a transferência para janeiro vindouro, da II Convenção Anual programada para julho próximo;

– Do Presidente da União Nacional dos Estudantes do Rio de Janeiro, transmitindo os termos da moção apresentada pelo Centro Acadêmico "Christiano Fischer", da Faculdade de Farmácia da Universidade do Rio Grande do Sul, sobre os privilégios concedidos aos Auxiliares de Farmácia;

– Da Diretoria da Associação Médica de Minas Gerais, Seção de Ubá, comunicando a programação para maio de 1960, do IV Congresso Médico da Zona da Mata, e ao mesmo tempo solicita a inclusão no Orçamento de 1960, de verba especial para as despesas do referido Congresso;

– Da Câmara Municipal de Bauru, SP, solicitando a revogação da Portaria que sustou, por tempo indeterminado, os empréstimos imobiliários por parte dos Institutos e Caixas, bem como da Caixa Econômica Federal;

– Do Presidente da Federação dos Círculos Operários do Estado de São Paulo, solicitando providências urgentes a fim de que sejam melhorados os serviços da Central do Brasil;

– Da Câmara Municipal de Campinas, SP, lançando apêlo em prol de diversas providências tais como:

– Revogação da manifestação do Conselho de Segurança Nacional contrária à construção da Usina de Caraguatatuba;

– Eliminação das dificuldades impostas à instalação em S. Paulo, no Município de Jundiaí, das Indústrias Krupp;

– Obtenção da SUMOC, de câmbio para a importação de locomotivas elétricas;

– Revogação da medida tomada pelo Ministério da Fazenda, na qual suspende os pagamentos das verbas destinadas ao Instituto "Adolfo Lutz" e ao "Instituto Butantan";

– Remoção dos obstáculos do Governo Federal à instalação, em São Paulo, da primeira Usina Termo Nuclear da América Latina;

– Da Câmara Municipal de Guaratinguetá, SP, manifestando-se contrária à agressão sofrida pelo Deputado Geraldo Menezes Côrtes, por parte do General Amaury Kruehl, ex-Chefe de Polícia;

– Da Câmara Municipal de Pilar do Sul, SP, comunicando que aquela Prefeitura deixou de prestar o balanço do emprêgo dos 50 por cento da cota do Impôsto de Renda referente ao exercício de 1958, uma vez que solicitou autorização para remetê-lo juntamente com a do ano de 1959;

– Da Câmara Municipal de Santo André, SP, solicitando providências no sentido de ser sustado qualquer aumento da tarifa relativa ao fornecimento de energia elétrica;

– Da Câmara Municipal de São Paulo, SP, comunicando um voto de aplauso que foi consignado na Ata dos trabalhos ao Sr. Dr. Clodomir Leite, pela ação que vem desenvolvendo à frente do Departamento Nacional de Indústria e Comércio;

– Da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, SP, solicitando medidas urgentes para o congelamento de impostos e taxas em geral;

– Da Câmara Municipal de Santos, SP, manifestando-se contrária ao pagamento do Impôsto de Renda pelos trabalhadores;

– Da Câmara Municipal de Santos, SP, submetendo à consideração do Congresso as conclusões adotadas pelo VII Congresso Internacional de Leprologia, realizado em Tóquio, Japão, em novembro de 1958;

– Da Assembléia Legislativa de Santa Catarina solicitando o concurso do Governo Federal para minorar as dificuldades da população de Araraquara e Guaramirim, pelos prejuízos que sofreu com o violento temporal de granizo, que assolou aqueles municípios;

– Da Assembléia Legislativa de Florianópolis, SC, lançando apêlo no sentido de que sejam atendidas as resoluções do 1º e 2º Congresso Sindical, referentes às construções de casas populares em Itajaí, Florianópolis, Joaçaba e Blumenau, municípios daquele Estado;

– Da Câmara Municipal de Alegrete, RS, manifestando-se contrária à atitude do Governo Federal em permitir que um Oficial do Exército Norte-Americano presenciasse reunião secreta da Escola Superior de Guerra;

– Da Câmara Municipal de Caxias do Sul, RS, solicitando a manutenção da verba do Orçamento federal destinada à construção da Ferrovia Pôrto Alegre-Passo Fundo, naquele Estado;

– Da Câmara Municipal de Crissiumal, RS, manifestando-se contrária às declarações feitas por Henry Sargent contra o Governador Leonel Brizzola.

PARECERES
NS. 370 E 371, DE 1959

Nº 370, de 1959

Da Comissão de Serviço Público Civil sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 38-59, (na Câmara nº 38-B, de 1958) que cria Juntas de Conciliação e Julgamento na Primeira Região da Justiça do Trabalho.

Relator: Sr. Ary Vianna.

Pelo presente projeto (art. 1º) são criadas na Primeira Região da Justiça do Trabalho 10 (dez) Juntas de Conciliação e Julgamento, sendo 5 (cinco) no Distrito Federal e 1 (uma) em cada um dos Municípios de Volta Redonda, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Duque de

Caxias e Cachoeiro de Itapemirim.

A jurisdição da Junta sediada em Nova Iguaçu é extensiva ao Município de Nilópolis e a das sediadas em Duque de Caxias ao Município de São João de Meriti (parágrafo 1º).

Por outro lado, a jurisdição da Junta sediada em Nova Friburgo é extensiva aos Municípios de Bom Jardim e Cachoeira de Macacu (§ 2º).

O projeto altera (art. 2º) o art. 670 da Consolidação das Leis do Trabalho, quanto ao Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que passará a ser de 9 (nove) Juízes, dos quais 2 (dois) serão representantes classistas: um dos empregados, outro dos empregadores.

Para atender ao disposto nos artigos anteriores, são criados (art. 3º) 2 (dois) cargos de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, 10 (dez) de Juiz do Trabalho, Presidente de Junta, 3 (três) de Juiz Substituto, 20 (vinte) funções de Vogal, sendo 10 (dez) para a representação de empregados e 10 (dez) para a de empregadores, e 5 (cinco) de Suplente de Juiz do Trabalho, Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento.

Para cada Vogal haverá um Suplente (§ 1º).

Os vencimentos dos cargos e a gratificação das funções referidas neste artigo serão os fixados pelas Leis nº 3.414, de 20 de janeiro de 1958, e nº 3.531, de 19 de janeiro de 1959 (§ 2º).

Estabelece o projeto (art. 4º) que os mandatos dos vogais das novas Juntas terminarão simultaneamente com os dos titulares atuais no Distrito Federal e Estado do Rio de Janeiro.

A instalação das Juntas ficará a cargo do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (art. 5º).

Finalmente, em seu art. 6º, o projeto autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Jus-

tiça do Trabalho – o crédito especial até a importância de Cruzeiros 21.000.000,00 (vinte e um milhões de cruzeiros) para atender às despesas decorrentes da criação das Juntas.

II – A proposição é de autoria do Poder Executivo e está devidamente justificada na Exposição de Motivos do Sr. Ministro da Justiça, que acompanhou a Mensagem Presidencial enviada ao Congresso.

Nessa Exposição, instruída com documento copioso e preciso, demonstra-se que o movimento de queixas e reclamações nas zonas indicadas estava a exigir fôsem criadas, nelas, as Juntas de que se cogita.

III – Comprovada, por conseguinte, a necessidade da criação das Juntas em aprêço, opinamos pela aprovação do projeto.

Sala das Comissões, em 22 de julho de 1959.
– *Daniel Krieger*, Presidente. – *Ary Vianna*, Relator. – *Mem de Sá*. – *Joaquim Parente*.

Nº 371, de 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 1950.

Relator: *Sr. Fausto Cabral*.

Originário de mensagem do Poder Executivo, o presente projeto cria, na Primeira Região da Justiça do Trabalho, 10 (dez) Juntas de Conciliação e Julgamento, sendo cinco (5) no Distrito Federal e uma (1) em cada um dos Municípios de Volta Redonda, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Duque de Caxias e Cachoeira de Itapemirim.

A jurisdição da Junta de Nova Iguaçu é extensiva ao Município de Nilópolis: a de Duque de Caxias no Município de São João de Meriti, e de Nova Friburgo aos Municípios de Bom Jardim e Cachoeira de Macacu.

O projeto altera (art. 2º) o disposto no art. 670 da Consolidação das Leis do Trabalho quanto ao

Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que passará a ser composto de nove Juizes, dos quais dois serão representantes classistas: um dos empregados, outro dos empregadores.

Em consequência, são criados (art. 3º) dois cargos de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, 10 de Juiz do Trabalho, Presidente de Junta, 3 de Juiz Substituto, 20 funções de Vogal, sendo 10 para a representação de empregados e 10 para a de empregadores, e 5 de Suplente de Juiz do Trabalho, Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento.

Haverá, ainda, um Suplente para cada Vogal.

Os vencimentos dos cargos e a gratificação das funções referidas serão os fixados pelas Leis ns. 3.414, de 20 de junho de 1958, e 3.531, de 19 de janeiro de 1959.

Dispõe, também, o projeto, que os mandatos dos Vogais das Juntas ora criadas terminarão simultaneamente com os dos titulares atuais no Distrito Federal e Estado do Rio de Janeiro.

A instalação das Juntas, bem como outras medidas decorrentes da lei, ficarão a cargo do Presidente do Tribunal do Trabalho da Primeira Região.

Finalmente, a proposição autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder Judiciário – Justiça do Trabalho – o crédito especial de 21 milhões de cruzeiros para atender às despesas oriundas da presente lei.

Tratando-se de projeto com base em solicitação do Executivo, que o justifica, plenamente, com o crescente aumento dos encargos judicantes da Justiça do Trabalho, na Primeira Região, que inclui, como se sabe, grandes centros econômicos do País, opinamos pela sua aprovação.

É o parecer.

Sala das Comissões, em 28-7-59. – *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Fausto Cabral*, Relator. – *Lima*

Guimarães. – Taciano de Mello. – Daniel Krieger. –
Irineu Bornhausen. – Vivaldo Lima.

PARECERES
NS. 372 E 373, DE 1959

Nº 372, de 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 24, de 1959, que permite a fixação de época especial no ano letivo de 1959 para a prestação de exames finais do 5º ano das Faculdades de Direito de todo o País, e dá outras providências.

Relator: Sr. Menezes Pimentel

O Projeto de Lei nº 24, de 1959, de autoria do nobre Senador Lino de Mattos, permite a fixação de época especial, no ano letivo de 1959, para a prestação de exames finais do 5º ano das Faculdades de Direito de todo o País, de modo que a colação de grau dos bacharelados possa ser realizada no período compreendido entre 3 e 10 de outubro.

2. Determina esta iniciativa o fato de decorrer no dia 4 do mesmo mês, o 1º centenário de nascimento do preclaro jurista Clóvis Bevilacqua.

3. A medida em aprêço, que já foi adotada pelo Congresso Nacional, quando achou de acerto prestar justas homenagens a outros brasileiros eminentes ou comemorar datas memoráveis, como a da criação dos Cursos Jurídicos, no Brasil, em nada fere o princípio constitucional.

4. Destarte, somos de opinião que a proposição, sob este aspecto, merece ser aprovada.

Sala das Comissões, em 22 de julho de 1959.
– Lourival Fontes, Presidente. – Menezes Pimentel, Relator. – João Villasbôas. – Daniel Krieger. – Jefferson de Aguiar. – Atílio Vivacqua.

Nº 373, de 1959

Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 24, de 1959.

Relator: Sr. Mourão Vieira.

Festeja-se, em outubro próximo, a passagem do 1º centenário do nascimento de Clóvis Bevilacqua, o grande civilista patricio, figura que projetou, bem alto e além fronteira, a cultura jurídica do Brasil.

Relembrando o evento, e acentuando que "a poucos dos seus filhos o País deve tanto quanto a esse exemplar e infatigável servidor das letras jurídicas, que vinculou a sua vida inteira, o seu talento e a sua erudição, ao esforço de expor e sistematizar as regras e os princípios do mais importante ramo do direito privado", o Senador Lino de Mattos apresentou o presente projeto, cujo objetivo é homenagear a memória do imortal jurista.

A proposição (art. 1º) autoriza, no corrente ano letivo, a fixação da época especial para a prestação de exames finais do quinto ano, nas Faculdades de Direito de todo o País, de modo que a colação de grau dos bacharelados possa ser realizada no período compreendido entre 3 e 10 de outubro, ou seja, na semana comemorativa do nascimento do principal arquiteto de nosso Código Civil.

Estabelece, ainda, o projeto, que a providência ficará a critério da Congregação de cada Faculdade, mediante solicitação da maioria dos diplomados, e, também, que as turmas beneficiadas terão como patrono Clóvis Bevilacqua.

Como se vê, a iniciativa do ilustre Senador Lino de Mattos, é inteiramente procedente e merece integral apoio.

Desnecessário seria, mesmo, que nos alongássemos em outras considerações, tão oportuna se mostra a idéia do representante paulista e tão merecedor se faz, da homenagem, por sinal tão simples,

embora tão significativa, o inolvidável Mestre.

Somos, assim, pela aprovação do projeto.

Sala das Comissões, em 27 de julho de 1959.
– *Mourão Vieira*, Presidente e Relator. – *Reginaldo Fernandes*. – *Jarbas Maranhão*. – *Padre Calazans*, vencido. – *Mem de Sá*, vencido. – *Paulo Fernandes*. – *Saulo Ramos*.

PARECERES

NS. 374, 375 E 376, DE 1959

Nº 374, de 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a Emenda nº 1 apresentada ao Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 1959 (nº 4.325-C, de 1958, na Câmara), que inclui a rodovia que liga os Municípios de Limeira, Pirassununga, Ribeirão Preto, Igarapava e Delta, no Estado de São Paulo; Uberaba, Uberlândia e Araguari, no Estado de Minas Gerais; Catalão e Cristalina, no Estado de Goiás e Brasília, no Plano Rodoviário Nacional.

Relator: Sr. *Daniel Krieger*.

No Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 1959, já aprovado nesta Comissão, que inclui a rodovia que liga os Municípios de Limeira, Pirassununga, Ribeirão Preto, Igarapava e Delta, no Estado de São Paulo; Uberaba, Uberlândia e Araguari, no Estado de Minas Gerais; Catalão e Cristalina, no Estado de Goiás; e Brasília, no Plano Rodoviário Nacional, ofereceu o eminente Senador Atílio Vivacqua, em plenário, emenda, acrescentando, aos lugares citados, as cidades de Barra do S. Francisco e Colatina, no Estado do Espírito Santo.

Do ponto de vista constitucional e jurídico nada há que invalide a emenda, razão por que opinamos favoravelmente à sua aprovação.

Sala das Comissões, em 27 de julho de 1959. – *Daniel Krieger*, Pre-

sidente em exercício e Relator. – *Atílio Vivacqua*. – *Ruy Carneiro*. – *Jefferson de Aguiar*. – *Milton Campos*. – *Rui Palmeira*. – *Benedicto Valladares*.

Nº 375, de 1959

Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas sobre a emenda do Plenário ao Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 1959 (nº 4.325, de 1958, na Câmara dos Deputados).

Relator: Sr. *Taciano de Mello*.

Ao presente projeto, já examinado por esta Comissão, o nobre Senador Atílio Vivacqua apresentou, em Plenário, emenda visando a incluir os Municípios de Barra do São Francisco e Colatina, no Estado do Espírito Santo, no traçado da ligação rodoviária (BR-106) Limeira a Brasília.

Examinando o assunto, verifica-se ser desaconselhável a sugestão contida na emenda, uma vez que se refere a rodovia inteiramente estranha à ligação rodoviária de que trata a proposição.

Entretanto, trata-se de matéria que pode ser considerada por esta Comissão ao estudar o projeto concernente ao Plano Rodoviário Nacional.

Assim, opinamos contrariamente à emenda.

Sala das Comissões, em 27 de julho de 1959.
– *Francisco Gallotti*, Presidente. – *Taciano de Mello*, Relator. – *Eugênio de Barros*.

Nº 376, de 1959

Da Comissão de Finanças, sobre a Emenda do Plenário ao Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 1959 (nº 4.325-58, na Câmara).

Relator: Sr. *Francisco Gallotti*.

A emenda em exame, de autoria do nobre Senador Atílio Vivacqua, manda considerar, na discrimina-

ção da rodovia BR-106, que o presente projeto inclui no Plano Rodoviário Nacional, o trecho rodoviário entre Barra de São Francisco e Colatina, no Estado do Espírito Santo.

Embora louvável, a emenda não é pertinente ao projeto, como bem assinala a Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, motivo por que opinamos pela sua rejeição.

Sala das Comissões, em 28 de julho de 1959. – *Gaspar Velloso*, Presidente. – *Francisco Gallotti*, Relator. – *Daniel Krieger*. – *Fausto Cabral*. – *Lima Guimarães*. – *Fernando Corrêa*. – *Ary Vianna*, vencido. – *Vivaldo Lima*. – *Taciano de Mello*. – *Mem de Sá*.

EMENDA A QUE SE REFEREM OS PARECERES

EMENDA Nº 1

Acrescente-se,

Depois do Estado de Goiás:

"Cidade de Barra de São Francisco, e Colatina, no Estado do Espírito Santo".

Justificação

Trata-se de um dos mais importantes trechos rodoviários do País, que servirá a uma vasta região do Vale do Rio Doce, com uma produção de mais de um milhão de sacas de café, e é centro de outras grandes riquezas.

Sala das Sessões, em 24 de julho de 1959. – Senador *Atílio Vivacqua*.

PARECERES

NS. 377 E 378, DE 1959

Nº 377, de 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 225, de 1958, (nº 540-B, de 1955, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder Executivo a doar à

Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, área de terras, de propriedade da União, denominada Acampamento Couto Magalhães.

Relator: Sr. *Daniel Krieger*.

Pelo presente projeto, é o Poder Executivo autorizado a doar à Prefeitura Municipal de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, a área de 50 hectares, mais ou menos, de terras de propriedade da União, situada naquela cidade, entre o Rio Cuiabá, o Córrego da Prainha, o Córrego do Magrullo e a Lagoa de Pirisal, área essa denominada Acampamento Couto Magalhães.

A doação será feita com a condição de a Prefeitura Municipal de Cuiabá doar, igualmente, aos que ali habitam e possuem benfeitorias, a área por eles, ocupada, de acôrdo com o cadastro existente no Serviço do Patrimônio da União, naquela Capital.

Segundo relata o autor do projeto em sua justificação, cêrca de 400 famílias pobres construíram seus lares naquele trato de terra, de que não puderam tornar-se ainda legítimos donos, por pertencer o mesmo ao patrimônio da União, cujos bens são imprescritíveis, como se sabe.

Não podendo, pois usucapir as glebas ocupadas, ainda que há mais de 20 ou 30 anos, sómente através da doação, de que trata o projeto, poderão garantir-se, na posse e domínio, os modestos ocupantes da referida área.

A ilustrada Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, antes de se manifestar sobre o mérito da proposição; solicitou a audiência dos Ministérios da Fazenda e da Guerra. Êste nada opôs, por não se achar sob sua jurisdição, nem encontrar-se em zona de servidão militar o imóvel em tela.

Coube, todavia, ao Serviço do Patrimônio da União, órgão subordinado ao Ministério da Fazenda, pronunciar-se contrariamente à doação, argumentando tratar-se de

área adquirida pela União em 1867 e que fôra invadida por intrusos, afinal cadastrados e inscritos como ocupantes, em número de 230, dos quais é cobrada uma módica taxa de ocupação que perfaz uma renda anual de Cr\$ 5.644,40 para o Tesouro Federal.

E adianta o mesmo S.P.U. que os ocupantes realizaram benfeitorias modestas nos terrenos utilizados “sendo entretanto de prever que haja necessidade de despende-se vultosa cifra, se amanhã entender a União de dar destinação diferente à área em aprêço”.

Essas foram as ponderações mais sérias do referido órgão.

A Comissão de Finanças da Câmara, todavia, acolhendo parecer do Relator, Deputado José Fragelli, concluiu pela aprovação do projeto.

De fato, são de todo aceitáveis os argumentos aduzidos por aquele representante que, após contestar as informações do Serviço do Patrimônio da União, relativamente à situação real, assim da área como dos seus ocupantes – que constituem um verdadeiro bairro da Capital matogrossense – assim conclui seu parecer:

(...) “É fácil conceber que esbulho praticaria o poder público se algum dia desalojasse as 400 famílias dessa área. Mas esbulhada seria também a cidade de Cuiabá, desde que não seria possível destruir as “modestas benfeitorias” feitas nos terrenos sem abrir uma clareira na estrutura urbana da Capital matogrossense. Vê-se, pois, que a “destinação diferente” a que alude a informação do Serviço de Patrimônio da União, é algo impossível de ser realizado, não apenas do ponto de vista humano como urbanístico. Aquela população seria espoliada e a cidade de Cuiabá mutilada.

Não se cogita mais de “ato de liberalidade”, senão de necessidade irremediável” (...)

Trata-se, pois, de uma providência de alto cunho social, a que não pode furtar-se o Estado, mostrando-se indiferente à sorte de tantas famílias.

Nada tendo a opor ao projeto do ponto de vista jurídico e constitucional, somos pela sua aprovação.

Sala das Comissões, em 17 de junho de 1959.
– *Lourival Fontes*, Presidente. – *Daniel Krieger*, Relator. – *Milton Campos*. – *Atílio Vivacqua*. – *Mourão Vieira*. – *Lima Guimarães*. – *Menezes Pimental*. – *João Villasbôas*.

Nº 378, DE 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 225, de 1958.

Relator: Sr. *Fernando Corrêa*.

De iniciativa do ilustre Deputado Saldanha Derzi, a proposição acima mencionada autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, a área de 50 hectares de terras de propriedade da União.

O relator do projeto na Câmara dos Deputados requereu fôssem ouvidos o Ministério da Guerra e o Serviço do Patrimônio da União. O primeiro informou que o “Imóvel em aprêço não se acha sob a jurisdição do Ministério da Guerra e nem se encontra em zona de serviço militar”.

O Ministério da Fazenda, porém, opinou contra o projeto sob o fundamento de que a área não participa de estrutura da cidade e que foi invadida por intrusos.

Como já salientou o relator do projeto na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, a área a que se refere a doação, atualmente, é um bairro urbanizado: ruas regulares, iluminação elétrica pública e encanamento de água, onde residem 400 famílias que receberão da Prefeitura de Cuiabá, nos

têrmos do art. 2º do projeto, a área por eles ocupada. Assim sendo, somos pela aprovação do projeto.

Sala das Comissões, em 28 de julho de 1959.
– Gaspar Velloso, Presidente. – Fernando Corrêa, Relator. – Ary Vianna. – Mem de Sá. – Daniel Krieger. – Fausto Cabral. – Taciano de Mello. – Vivaldo Lima. – Lima Guimarães.

PARECER
Nº 379, DE 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 1959 (na Câmara nº 284-A, de 1959), que dispõe sobre os créditos orçamentários e adicionais destinados às atividades educativas, culturais e assistenciais do Ministério da Educação e Cultura.

Relator: Sr. Vivaldo Lima.

De iniciativa da ilustrada Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, o presente projeto dispõe sobre os créditos orçamentários e adicionais destinados às atividades educativas, culturais e assistenciais do Ministério da Educação e Cultura e classificadas nas rubricas: 1.6.13 – Serviços Educativos e Culturais; 1.6.17 – Serviços de Assistência Social; 3.1.22 – Educação e Cultura; e 3.2.04 – Manutenção e Desenvolvimento de Ensino referentes, respectivamente, à conservação e restauração de monumentos históricos e artísticos; educação primária ou primária complementar; campanha de assistência ao estudante; campanha de merenda escolar, campanhas de educação e cultura e manutenção e desenvolvimento de ensino.

Tais créditos – determina o art. 1º do projeto – serão distribuídos ao Tesouro Nacional, para depósito no Banco do Brasil, regime a que também estarão adstritos os créditos adicionais, inclusive bolsas de estudo (art. 2º).

A proposição dispõe, ainda, que as subvenções ordinárias e extra-ordinárias consignadas no Orçamento Geral da União, subanexo 44.44 – Ministério da Educação e Cultura, e requeridas pelas entidades interessadas, serão processadas pela Divisão de Orçamento do referido Ministério, que fará as respectivas requisições de pagamento, na forma da legislação vigente.

O projeto, como se verifica através da justificação do órgão proponente, é de “grande interesse público, visando a facilitar a movimentação de verbas no Ministério da Educação, onde avultam as campanhas educacionais, com caráter extraordinário”.

E prossegue a justificação, de todo procedente:

“Sujeito o emprêgo das dotações em aprêço ao regime comum de execução orçamentária, não é raro ultrapassem o exercício financeiro respectivo e prejudiquem seus altos objetivos educacionais”.

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto.

Sala das Comissões, em 28 de julho de 1959.
– Gaspar Velloso, Presidente. – Vivaldo Lima, Relator. – Lima Guimarães. – Fernando Corrêa. – Taciano de Mello. – Daniel Krieger. – Mem de Sá. – Ary Vianna.

PARECER
Nº 380, DE 1959

Redação Final do Projeto de Resolução nº 4, de 1959, que altera dispositivos da Resolução nº 3, de 1958.

Aprovado, sem emenda, em reunião de 10 do corrente mês, apresenta a Comissão Diretora, a seguir, a Redação Final do Projeto de Resolução nº 4, de 1959, de sua autoria.

RESOLUÇÃO

Nº ...

O Senado Federal resolve:

Art. 1º O nº 3, do art. 1º da Resolução nº 3, de 1958, passa a ter a seguinte redação:

3. Gabinete dos demais Secretários e Suplentes:

1. Secretário particular.

1. Auxiliar de Gabinete.

Art. 2º No art. 4º, da mesma Resolução, onde se diz: “Secretário Particular – FG-2”, diga-se: “Secretário Particular – FG-1”.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala da Comissão Diretora, em 29 de julho de 1959. – *Cunha Mello*. – *Freitas Cavalcanti*. – *Gilberto Marinho*. – *Novaes Filho*.

PARECER

Nº 381, DE 1959

Redação Final do Projeto de Resolução nº 17, de 1959, que aposenta, a pedido, Cesário Manoel da Silva, Ajudante de Porteiro, classe “M”, do Quadro da Secretaria do Senado Federal.

Aprovado, sem emenda, em reunião de 15 do corrente mês, apresenta a Comissão Diretora, a seguir, a Redação Final do Projeto de Resolução nº 17, de 1959, de sua autoria.

RESOLUÇÃO

Nº ...

O Senado Federal resolve:

Artigo único. É concedida aposentadoria a Cesário Manoel da Silva, Ajudante de Porteiro, classe “M”, no cargo de Chefe da Portaria, PL-7, nos termos dos arts. 191, parágrafo 1º da Constituição

Federal, combinado com o 184, item I, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e 5º da Lei nº 288, de 8 de junho de 1948, combinada com a Lei nº 616, de 2 de fevereiro de 1949, incorporando-se aos respectivos proventos da inatividade a gratificação adicional correspondente.

Sala da Comissão Diretora, em 29 de julho de 1959. – *Cunha Mello*. – *Freitas Cavalcanti*. – *Gilberto Marinho*. – *Novaes Filho*.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Vivaldo Lima, primeiro orador inscrito.

O SR. VIVALDO LIMA (lê o seguinte discurso): – Sr. Presidente, Senhores Senadores, na margem de auto-estrada, daquele imponente tronco rodoviário por onde escoam em ritmo crescente torrentes de veículos de toda a natureza ao encontro dos centros principais de produção e abastecimento do País ou de lá retornam carregados de artefatos ou produtos agrícolas e de outras espécies destinados ao consumo público, há alguns anos se ergueu pelas mãos de empreendedores de fôlego e de visão, uma obra a que não faltou, do passado, apenas, o perfil de um castelo medieval.

Quem notou, de passagem, o progresso do colosso, tijolo sobre tijolo, laje após laje, até a cobertura dos terraços e torrões, e depois de retoques finais de um grandioso imóvel com traços pretensiosos, talvez não se enganasse se lhe houvessem atribuído destinação aristocrática, montado para que servisse à vaidade de nobres opulentos e dinastias extintas de outras plagas ou fôsse arquitetado para satisfazer caprichos ou vaidades de burgueses prósperos ajudados pelos imponderáveis.

Finalidade outra, todavia, foi revelada, ao cabo de tudo, no frontespício, em letras gigantes de al-

venaria, exibindo-se ostensivamente: era a de que um grupo de industriais, como Dianda e Lopez, à frente, já agora conhecido com a sigla Dialop, se propunha, nestas terras, a lançar mais um marco em prol do progresso econômico do Brasil.

Desde, então, lhe dava o nome, para melhor identificação, de Moinho Guanabara.

Nada mais lhe faltou para a tarefa promissora.

Até o cais da enseada famosa se preparou adequadamente, a fim de que o equipamento custosíssimo, de alta produção, fôsse atendido em toda a sua capacidade.

Inversão enorme, de tão elevado alcance econômico, na época do lançamento da sua pedra fundamental, lá para 1948, com o mundo oficial em volta, sem faltar o próprio Presidente da República a admirar-lhe a soberbia e potência, através de plantas sugestivas, impondo-se até como a de maior produção, isoladamente, existente, sem paralelo em qualquer outro País, ninguém de boa fé e salutarens intenções poderia jamais conceber que tão formidável maquinaria deixasse de funcionar a plena força para moer e transformar o grão de trigo que as terras dadivosas desta contraditória pátria, produziram em termos de auto-suficiência.

Se, porventura, os ventos nos fôsem adversos, elas, se supririam com o esforço e a tenacidade dos filhos de plagas estranhas.

Correm os tempos. As máquinas rodam incessantemente. Ampliam-se em alguns setores e outros, mais aperfeiçoadas, para novos misteres, se instalam e viram simultaneamente, no afã de atender à procura ávida do consumo das especialidades produzidas em razão do aumento crescente da população e do desenvolvimento da riqueza do País.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. VIVALDO LIMA: – Com prazer ouvirei o nobre representante por Santa Catarina.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Fiz parte da Comissão que visitou a firma a que V. Exa. se refere, e dou meu testemunho do valor do grupo que implantou no Cais do Pôrto essa indústria valiosíssima. Era eu Superintendente do Pôrto do Rio de Janeiro quando os interessados me procuraram para dizer que desejavam montar na nossa Cidade uma grande fábrica de produtos alimentícios. Quem visita aquêle Moinho vê a fibra e sente a coragem daqueles que dedicaram a essa indústria pensando encontrar, ao menos por parte do Poder Público, boa vontade para fornecimento da matéria-prima, a fim de que pudessem trabalhar de acôrdo com a pujança de suas máquinas. É patente o sacrifício do grupo. Os Senadores que visitaram aquela indústria fizeram inúmeras perguntas, e as respostas minuciosas muito nos impressionaram. Especialmente quando se indagou se a indústria tem sido deficitária ou não, e os moageiros nos responderam que, até hoje, depois de tantos anos de trabalho, nem um real de dividendo foi distribuído aos acionistas, ficamos convictos de que temos no Pôrto do Rio de Janeiro uma indústria que merece inegavelmente a boa vontade do Poder Público. V. Exa. ressalta em brilhante discurso o que assistimos. Felicito o nobre colega por relatar da tribuna do Senado o que fazem aquêles que sem serem brasileiros, tão abnegadamente trabalham em nossa terra, proporcionando não só à Capital da República como ao Brasil inteiro ótimos produtos. Merecem nosso aplauso, para que progridam cada vez mais.

O SR. VIVALDO LIMA: – Agradeço o valioso aparte do nobre colega que vem acompanhando a existência daquela organização na margem da Rio-Petrópolis, razão

pela qual seu autorizado depoimento se torna impressionante e oportuno reforçando as considerações que ora inicio.

(Lendo)

Certo dia de outubro de 1954, o Marechal Eurico Gaspar Dutra volta a visitá-lo, despido já das prerrogativas presidenciais, deixando no livro especial as impressões seguintes:

“Há cerca de 6 anos, ao assistir o lançamento da pedra fundamental deste grandioso edifício, longe estava de supor que esta obra viesse a ter o desenvolvimento que alcançou, em instalações e organização do trabalho, com que hoje deparo, nesta visita que a gentileza do Sr. Eduardo Lopes me distinguiu, e com quem me congratulo por êsse grandioso serviço prestado ao meu País.

A visita do eminente ex-Presidente da República impunha-se, porque já se sentia, por causa estranha, a queda da sua produção, que chegara a atingir, em 1951, a casa de 102.903.236, rondava, então, alarmantemente à cifra de 71.489.800 quilos.

Os quadros dirigentes esforçam-se cada vez mais no sentido de manter a alta produção, sem, contudo, ver coroado de êxito o persistente trabalho.

As promessas parecem falhar. A campanha da cultura intensiva do trigo lá para as bandas do Sul arrefece o entusiasmo dos mais crédulos. É que ela vai perdendo fôlego cada dia, impondo encomendas maiores nas praças dos países vizinhos com desperdício de divisas ou dificuldades insuperáveis de obtê-las, uma vez que a cota fixada para 1956 não ultrapassava 53.938.231 quilos em números certos e redondos.

Atrai, então, a equipe de abnegados outra personalidade da política e da administração para uma visita, a fim de ver para crer.

O convidado agora é o ilustre Dr. Francisco Negrão de Lima, então Prefeito do Distrito Federal.

Percorre tudo, observando atentamente o gigante da moagem.

Na saída, escreve a guisa de impressões:

“Realmente: trata-se de uma bela indústria. Parabéns aos seus idealizadores e realizadores, com o Sr. Eduardo Lopes à frente.”

Os anos seguintes são de expectativa angustiosa. A produção decai a olhos vistos. Pouco importam os clamores e apelos. Ouvidos de mercadores apenas os escutavam. Em 1958, baixa para 41.504.496 quilos. Tem sido arrasadora a distribuição para 1959; apenas 21.099.000 quilos para o Moinho com capacidade para cerca de 170.000 toneladas, que se vangloria de ser isoladamente o de maior produção em todo o mundo.

Restava-lhe, ainda, neste intranquilo 1959, dentro dos quadros da Administração, levar até lá, para percorrer as suas imensas e custosas instalações, o titular da Pasta específica, aquela que lhe diz respeito e para quem tem irrecorrivelmente de apelar no sentido de examinar as suas justas reivindicações.

Assim foi possível, no dia 3 de março do ano em curso, receber com as honras de estilo e as esperanças de sempre, o ilustre Ministro da Agricultura, o esclarecido e dinâmico Sr. Mário Meneghetti, que deixou também as suas impressões no livro adequado e que são literalmente as que se seguem:

“Como Ministro da Agricultura, posso afirmar que a indústria que acabo de visitar honra o País, pela sua organização, pela sua maquinaria moderna e pela técnica especializada que aqui se emprega. Êste moinho tem grande importância ante a colaboração que pode e deverá oferecer ao

Govêrno para resolver os angustiantes problemas do abastecimento de nossa população. Sou muito grato à oportunidade que me foi oferecida e pelas gentilezas que me foram tributadas.”

Com tais e fortes impressões, esperam os responsáveis pela movimentação das poderosas máquinas, manipuladas por mais de 700 operários, que o seu memorial entregue ao compreensivo titular da Agricultura mereça estudo e meditação, obtendo, afinal, o desejado e justo acolhimento.

Eis como foi lavrado em todo o seu teor:

Senhor Ministro:

Com a devida vênia, vimos submeter à elevada consideração e criterioso julgamento de V. Exa., o seguinte:

1º – Como poderá ser verificado pelos registros existentes no Serviço de Expansão do Trigo, – órgão controlador subordinado a êsse Ministério – esta Sociedade, na qualidade de empresa moageira, submetida aos critérios e regulamentos que vêm sendo fixados para a distribuição de trigo aos moinhos do País, efetuou, em seu moinho instalado nesta Capital, denominado “Moinho Guanabara”, em seus nove anos de atividade, a moagem efetiva das seguintes quantidades de trigo em grão:

	<i>Quilos</i>
Em 1950.....	99.611.300
Em 1951.....	102.903.236
Em 1952.....	96.484.625
Em 1953.....	86.051.047
Em 1954.....	71.489.800
Em 1955.....	55.656.977
Em 1956.....	53.938.231
Em 1957.....	56.024.694
Em 1958.....	41.504.496
Distribuição para 1959	21.099.000

2º – Como se vê pelo quadro supra, em virtude daqueles critérios e regulamentos, a partir de 1951, as cotas de trigo atribuídas ao nosso moinho vêm-se diluindo gradativa e continuamente. – Em 1958 ficamos reduzidos a 30 por cento de nossa capacidade e, em 1959, como consequência das distribuições já efetuadas, estaremos reduzidos a somente 20 por cento daquilo que moemos em 1951. – Acreditamos ser desnecessário frisar o quanto de grave significa tão baixo rendimento.

3º – Mas, como consequência dêsse fato, se apresenta um outro de muito maior gravidade, pois, tomando por base a quantidade do trigo anteriormente moída e tendo em vista as necessidades do mercado consumidor, resolvemos em 1952 a instalar, como indústrias complementares, a maior e mais moderna fábrica de massas alimentícias do mundo e modelar fábrica de biscoitos, as quais, iniciando sua produção em 1953, vêm recebendo magnífica e ascendente preferência do público consumidor.

Êsses empreendimentos, fábricas de massas alimentícias e de biscoitos, como era natural, por seu tamanho e vulto, importaram na inversão de capital que ultrapassou algumas vezes o aplicado inicialmente na instalação do moinho, pois foram projetados e instalados para o consumo de 200 toneladas diárias de farinha de trigo, ou seja o equivalente a 270 toneladas diárias de trigo em grão, correspondendo a necessidade de cerca de 8.000 toneladas de trigo em grão por mês.

Lógico está, Sr. Ministro, que somente ousamos estabelecer essas novas fábricas considerando como básico e certo o fornecimento da matéria-pri-

ma pelo moinho próprio. Moinho e fábricas passaram a se interdependerem. As fábricas surgiram para completar as operações do Moinho.

4º – Sucede, agora, que em virtude da diluição sucessiva de suas cotas de trigo, êsse enorme patrimônio acha-se gravemente ameaçado de reduzir a sua produção, a limites não somente anti-econômicos, mas que levará essas preciosas instalações à impossibilidade de cumprirem a importante finalidade para que foram concebidas de produzirem em proporções econômicas, produtos alimentícios de consumo popular que a população tanto necessita.

5º – Acontece ainda, Senhor Ministro, e permita que assim nos manifestemos, que embora tenha sido até agora tolerado, não nos parece justo o critério que vem sendo adotado, de considerar as empresas antigas, que fizeram as suas instalações industriais baseadas na possibilidade tradicional de obtenção de matéria-prima, em pé de igualdade com empresas novas, que ao fazerem suas instalações conheciam perfeitamente a possibilidade da escassez dessa mesma matéria-prima, pela sua diluição na distribuição proporcional do trigo e, principalmente, no caso de empresa como a nossa que sempre baseada nas possibilidades que a experiência lhe assegurava, se animaram a instalar indústrias complementares para o melhor e econômico aproveitamento dessa matéria-prima que lhe proporcionaria a farinha produzida em seu próprio moinho, instalações complementares essas que, – indiscutivelmente, deveriam ser contempladas com cotas suplementares de trigo, como se moinhos fôsem, pois vieram a

tornar mais eficientes e objetivas as atividades desenvolvidas pelo Moinho.

6º – Assim, Sr. Ministro, pela exposição que vimos de fazer e por outros esclarecimentos e comprovações que podemos oferecer, nos animamos a solicitar de V. Exa. se digne determinar que seja conferida a nossa empresa uma cota adicional mínima de 6.000 toneladas de trigo em grão, por mês, para que possamos produzir a matéria-prima indispensável à sobrevivência de nossas fábricas de Massas Alimentícias e de Biscoitos, que formam um único grupo industrial com o Moinho de Trigo.

7º – Certos de que V. Exa. bem compreendendo a situação aflitiva que a falta de farinha nos cria, dará o seu deferimento ao nosso pedido, aproveitamos o ensejo para renovar-lhe os protestos de nossa estima e máxima consideração.

Cordiais saudações.

Ao Exmo. Sr.

Dr. Mário Meneghetti

DD. Ministro da Agricultura.”

Se foi atendido, não sei. Desconfio, no entanto, que ainda aguarda alguns pronunciamentos de organismos competentes para o decisivo despacho ministerial.

Enquanto esperam com resignação beneditina, promovem os obstinados idealizadores novas visitas, agora na área parlamentar e jornalística.

Lá são recebidos, no dia 15 do mês corrente, os Senadores Francisco Gallotti, Sebastião Archer, Silvestre Péricles, Lima Guimarães, Reginaldo Fernandes, e êste que se encontra na tribuna, além dos jornalistas credenciados na Bancada da Imprensa desta Casa, Senhores Mário Signoretti, José Castelo Branco, Mário Henrique Antunes e Jorge Storry dos Santos.

Nada deixou de ser esmiuçado ou indagado nas quatro horas de andanças necessárias para percorrer tão grandes instalações.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. VIVALDO LIMA: – Com muito prazer.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Como V. Exa. e outros Senadores, tive oportunidade de visitar essa firma que é sem dúvida, na expressão do Sr. Ministro da Agricultura, orgulho da indústria nacional. A vastidão dessa empresa, o cuidado com que se efetuam seus trabalhos, a preocupação de atender às necessidades dos operários, a higiene, enfim, tudo que pudemos verificar é realmente impressionante e digno de todo o aprêço. Creio mesmo, nobre Senador, que deve ser imperativo dos órgãos públicos prestigiar semelhante organização realizadora de obra magistral na indústria tritícola do País.

O SR. VIVALDO LIMA: – Obrigado a V. Exa., nobre Senador por Minas Gerais, que, em excelente oportunidade, percorreu aquelas instalações, durante quase quatro horas, e bem percebeu quanto representa para o Brasil uma fábrica de derivados de trigo instalada na Capital da República.

(Lendo) Ao cabo, foi-nos presente o livro de registro, que recolheu as palavras adiante, à guisa de impressões:

“Obra grandiosa a que Dianda, Lopes & Cia. Ltda. ergueram neste local. O Brasil sente-lhe a pujança no setor de seu desenvolvimento econômico. Trabalha este monumento em termos de trigo, esperando que as terras dadivosas, dentro de nossas fronteiras, lhe dêem o maravilhoso grão em quantidade bastante para que atendam às necessidades de tantos milhões de brasilei-

ros. Não pode parar, assim, o Moinho soberbo. Com ares de castelo medieval, representa na época contemporânea um dos marcos em que se alicerça a grandeza econômica do Brasil. Senadores e Jornalistas, hoje recepcionados fidalgamente pela sua Diretoria, testemunham nestas singelas e breves linhas o seu entusiasmo e suas congratulações, na certeza de que esta obra continuará a ampliar-se, com a compreensão dos homens e a ajuda de Deus, em bem do futuro da nossa Pátria.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 1959.

a) *Senadores*

Vivaldo Lima – Reginaldo Fernandes – Lima Guimarães – Sebastião Archer – Silvestre Pércles – Francisco Benjamin Gallotti.

a) *Jornalistas*

Mário Signoretti – Mário Henrique Antunes – José Castelo Branco – Jorge Storry dos Santos”.

Na despedida, mais algumas palavras, que encerram, não há dúvida, uma advertência amistosa, tão bem divulgada pela pena do jornalista Castelo Branco nas colunas de “O Globo”, de 16, e que não deixou de proferir o principal dirigente Sr. Eduardo Luiz Lopes: Na Argentina há 162 moinhos que moem de verdade cerca de 3.128.000 toneladas, enquanto o Brasil, que já conta com 606, não consegue ultrapassar de 2.200.000 toneladas a sua produção. Por tal razão, deve ser facilitado o crédito para a cultura do trigo, e não para os moinhos, uma vez que os atuais, como o seu, não têm trigo para atender toda a sua capacidade. Basta exemplificar com esta organização que tem uma produção assegurada em 170.000 toneladas e, no entanto, está trabalhando apenas com as 40.000 toneladas da cota atribuída.

E o trigo nacional, perguntei-lhe?

A resposta foi melancólica e desalentosa. E os dividendos aos acionistas, não obstante tão baixa produção? Nenhum.

Concluí, enfim – para não o constranger com outras indagações indiscretas – que havia em tudo isso um círculo vicioso. Não se produz trigo em quantidade suficiente para satisfazer o consumo interno e, por outro lado, a carência de divisas não permite a importação livre do grão estrangeiro. E daí? Cabe ao eminente titular da Agricultura, responder com palavras precisas, com tóda a franqueza e propriedade, como assunto de tal magnitude exige, quando houver por bem considerar o memorial, que no bôjo não envolve senão angustioso e respeitoso apêlo dos dirigentes da notável organização.

Urge, pois, uma solução definitiva para o problema do trigo que não oferece outra alternativa: ou se produz bastante, de qualquer modo, ou, então, importe-se com os sacrifícios decorrentes pela imprevisão ou impatriotismo.

Assistir-se de braços cruzados à agonia prolongada dos 606 moinhos nacionais, montados com fundadas esperanças, até que pereçam em sua maior parte de inanição, é coisa que se não pode conceber ou tolerar.

É êste o brado de alerta na área parlamentar, cujo eco, todavia, será acolhido, estou certo, com a maior ressonância, pelo coração patriótico do eminente Presidente da República, Dr. Juscelino Kubitschek, que em última análise, com o seu acendrado espírito nacionalista, acabará por convencer-se de que o problema do trigo no Brasil, sem mais tardanças, precisará constituir-se em uma das metas do seu govêrno, operoso e construtivo.

Eis, Sr. Presidente, as palavras que desejam proferir à guisa de considerações a propósito de uma visita de Senadores e Jornalistas

a uma das úteis e produtivas entidades industriais do País, localizada na Capital da República. (*Muito bem. Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho, segundo orador inscrito.

O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia discurso que, entregue à revisão do orador, será posteriormente publicado.

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá, terceiro orador inscrito.

O SR. MEM DE SÀ (lê o seguinte discurso): – Sr. Presidente, Senhores Senadores.

Para assinalar a passagem de mais um aniversário de “O Globo”, venho à tribuna com a finalidade de render a homenagem de minha Bancada à Imprensa brasileira, que tem no grande vespertino de Irineu Marinho, uma de suas mais altas expressões.

Difícil é esta saudação, tanto tem sido ela reiterada, das tribunas do Senado, pelos mais autorizados e brilhantes oradores como acaba de o ser pelo eminente Senador Gilberto Marinho, e tantos, tão justos e repetidos os louvores e aplausos tributados ao vibrante diário que os irmãos Marinho, sob a direção do eminente brasileiro Roberto Marinho, mantêm e expandem, honrando e dignificando o legado de seu inesquecível pai.

Mas, se a justiça impõe e o melhor interesse da democracia reclama que o aniversário de “O Globo” seja festejado pelo Brasil, não fujo de repisar o que dito, sabido e certo está. É êste um dos jornais que, na primeira linha da boa imprensa, envaidecem e alteiam a cultura de nossa gente. Não é completo e perfeito apenas do ponto de vista técnico e gráfico, dispondo de instalações e or-

ganização que o situam entre os mais adiantados do mundo (e a recente publicação da primeira rádiophoto em cores na América do Sul disto constitui prova exuberante), mas também completo e perfeito é no cumprimento das várias missões da imprensa moderna. Informações e reportagens exemplares, promoções sociais da maior benemerência (como, faz pouco, a que realizou em favor da Pró-Matre, obtendo em tempo recorde, nada menos de 12 milhões de cruzeiros para aquela maternidade), defesa permanente dos interesses impessoais da cidade e do Brasil, seções variadas e opulentas para encantamento e ilustração dos leitores. Tudo tem “O Globo”, em grau que muito poucos jornais no Brasil, na América Latina e mesmo no mundo podem apresentar. Mas tem, sobretudo – e este o aspecto que ao Parlamento mais importa – a constante e vigilante preocupação da preservação e do aprimoramento da democracia em nossa terra. A seção dos trabalhos das Casas do Congresso e da Câmara dos Vereadores do Distrito, é das mais amplas e bem feitas, levando ao povo o conhecimento e o gosto do que se faz, em seu benefício, nas assembléias representativas. E a tudo coroam, com fulgor inexcédível, os editoriais e as campanhas em que o admirável vespertino ampara as causas da cultura política, do bem comum nacional e das instituições democráticas do País.

A jornais como “O Globo” muito e decisivamente deve o parlamento brasileiro. Não há democracia sem assembléia representativa não há parlamentos dignos deste nome sem imprensa livre. É ela pulmão do regime e ainda seu órgão de difusão e de penetração nas massas populares.

Por tudo isto, Sr. Presidente, cumpre ao Senado, nesta data, homenagear um jornal que representa, por todos os títulos, motivo de orgulho para todos os brasileiros. *(Muito bem; muito bem).*

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Daniel Krieger, quarto orador inscrito.

O SR. DANIEL KRIEGER (*): – Sr. Presidente, Senhores Senadores, a Bancada da União Democrática Nacional não poderia deixar de associar-se expressamente às justas manifestações do Senado, na palavra dos eminentes Senadores Gilberto Marinho e Mem de Sá, ao vespertino O Globo, ao ensejo de mais um aniversário.

O SR. GUIDO MONDIN: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. DANIEL KRIEGER: – Com todo o prazer.

O SR. GUIDO MONDIN: – Pediria ao nobre colega que nessa justa homenagem, falasse também em nome do Partido de Representação Popular a que pertença.

O SR. DANIEL KRIEGER: – Agradeço a manifestação do nobre representante do Estado do Rio Grande do Sul. Somarei à responsabilidade de falar em nome da União Democrática Nacional a de expressar a solidariedade do Partido de Representação Popular.

O SR. MENDONÇA CLARK: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. DANIEL KRIEGER: – Com satisfação.

O SR. MENDONÇA CLARK: – O Partido Republicano acompanha as expressões das mais agremiações partidárias na homenagem que V. Exa. presta ao O Globo.

O SR. DANIEL KRIEGER: – Falo agora, Sr. Presidente, em nome da União Democrática Nacional, no do Partido de Representação Popular, e no do Partido Republicano. Creio, com essas manifestações expressas, falar, em nome

(*) – Não foi revisto pelo orador.

de todo o Senado da República nesta homenagem ao grande vespertino "O Globo".

A Imprensa livre é uma necessidade vital dos regimes democráticos; mas não basta seja livre; preciso haja responsabilidade; e essas duas condições essenciais caracterizam "O Globo", livre nas suas manifestações, é plenamente responsável nas suas atitudes.

Sr. Presidente, "O Globo" é uma verdadeira escola de educação política, pela independência e elevação, pelo patriotismo e despreendimento, no exercício das altas funções instrutivas, elucidativas e esclarecedoras do povo brasileiro.

Com estas singelas palavras, em nome do meu Partido e dos que se associaram à minha manifestação, congratulo-me com a direção de "O Globo", com seus funcionários e, sobretudo, com o seu representante nesta Casa, o Sr. José R. M. Castelo Branco. Exemplo de dedicação, probidade e dignidade...

O SR. VIVALDO LIMA: – Muito bem.

O SR. DANIEL KRIEGER: – ...rende-lhe o Senado a mais expressiva das homenagens.

Sr. Presidente, faço votos para que "O Globo" do futuro seja digno de "O Globo" do presente, como "O Globo" do presente o tem sido do "O Globo" do passado. (*Muito bem; muito bem. Palmas*).

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa, requerimento do nobre Senador Novaes Filho.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 245, DE 1959

Nos termos dos arts. 211, letra *p*, e 315, do Regimento Interno, requero dispensa de publicação para a imediata discussão e votação da Redação Final do Projeto de Resolução nº 4, de 1959.

Sala das Sessões, em 29 de julho de 1959. –
Novaes Filho.

O SR. PRESIDENTE: – A Redação Final de que trata o requerimento aprovado, consta do Parecer nº 380, de 1959, anteriormente lido.

Em discussão a Redação Final.

Não havendo quem faça uso da palavra, encerro a discussão.

Em votação.

Os Senhores Senadores que aprovam a Redação Final, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Aprovada.

A matéria vai à promulgação.

Sobre a mesa, outro requerimento.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 246, DE 1959

Nos termos dos arts. 211, letra *p*, e 315, do Regimento Interno, requero dispensa de publicação para a imediata discussão e votação da Redação Final do Projeto de Resolução nº 17, de 1959.

Sala das Sessões, em 24 de julho de 1959. –
Novaes Filho.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a Redação Final cuja publicação foi dispensada. Refere-se ao Projeto de Resolução nº 17, e consta do Parecer nº 381, já lido.

Não havendo quem faça uso da palavra, encerro a discussão.

Em votação a Redação Final.

Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Aprovada.

O projeto vai à promulgação.

Vão ser lidos outros requerimentos encaminhados à Mesa.

São sucessivamente lidos e aprovados os seguintes requerimentos:

REQUERIMENTO
Nº 247, DE 1959

Nos termos do art. 211, letra *n*, do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 1959, que cria Juntas de Conciliação e Julgamento na Primeira Região da Justiça do Trabalho, e dá outras providências, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.

Sala das Sessões, em 29 de julho de 1959. – *Gilberto Marinho*.

REQUERIMENTO
Nº 248, DE 1959

Nos termos do art. 211, letra *n*, do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 1959, que dispõe sobre os créditos orçamentários e adicionais destinados às atividades educativas, culturais e assistenciais do Ministério da Educação e Cultura, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.

Sala das Sessões, em 29-7-59. – *Daniel Krieger*.

REQUERIMENTO
Nº 249, DE 1959

Nos termos do art. 211, letra *n*, do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 1959, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.

Sala das Sessões, em 29-7-59. – *Taciano de Mello*.

O SR. PRESIDENTE: – As matérias a que se referem os reque-

rimentos aprovados, figurarão na Ordem do Dia da próxima sessão.

Continua a hora do Expediente.

Faculto a palavra aos Senhores Senadores que dela desejarem fazer uso. (*Pausa*).

Passa-se à:

ORDEM DO DIA

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 121, de 1955, que dispõe sobre as aposentadorias e pensões concedidas pelas instituições de previdência social, e dá outras providências, tendo Pareceres Contrários, sob ns. 170 a 172 e 266, de 1959, das Comissões de Legislação Social e Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (*Pausa*).

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Está rejeitado.

É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 121, DE 1955

(Nº 1.931-B-52, na Câmara)

Dispõe sobre as aposentadorias e pensões concedidas pelas instituições de Previdência Social, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º As aposentadorias e pensões concedidas pelas instituições de previdência social, na vigência da Lei nº 1.162, de 22 de julho de 1950, a associados e beneficiários anteriormente regidas pela Lei nº 593, de 24 de dezembro de 1948, serão revistas obedecendo às disposições da Lei nº 1.434, de 27 de setembro de 1951.

Parágrafo único. Essas revisões não se processarão quando os benefícios concedidos pela Lei nº 1.162, de 22 de julho de 1950, forem mais favoráveis que os previstos pela Lei nº 1.434, de 17 de setembro de 1951.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 1959 (nº 1.998, de 1956, na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cruzeiros 200.000,00 para atender a despesas da Academia Nacional de Medicina com a publicação de trabalhos científicos, tendo Parecer Favorável sob nº 352, de 1959, da Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 26, DE 1959

(Nº 1.998-C, de 1956, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr\$ 200.000,00, para atender a despesas da Academia Nacional de Medicina com

a publicação de trabalhos científicos.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), para atender a despesas da Academia Nacional de Medicina com a publicação dos trabalhos científicos apresentados às sessões plenárias e à disputa dos prêmios acadêmicos.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 1959 (nº 3.185, de 1957, na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – o crédito especial de Cruzeiros 51.416.180,80, para pagamento de gratificações, tendo Parecer Favorável, sob nº 353, de 1959, da Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 30, DE 1959

(Nº 3.185-C, de 1957, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – o crédito

especial de Cr\$ 51.416.180,80, para pagamento de gratificações.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunais Regionais Eleitorais – o crédito especial de Cr\$ 51.416.180,80 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e dezesseis mil, cento e oitenta cruzeiros e oitenta centavos), em reforço de dotações do Anexo 5, da Lei nº 2.996, de 10 de dezembro de 1956, com a seguinte discriminação:

Poder Judiciário – Anexo 5.

5.04 – Justiça Eleitoral.

02 – Tribunais Regionais Eleitorais.

Verba 1.0.00 – Custeio.

Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil.

Subconsignação 1.1.27 – Gratificação, pela prestação de serviços eleitorais.

	Cr\$
02 – Alagoas	1.407.600,00
03 – Amazonas	760.200,00
04 – Bahia	4.000.000,00
05 – Ceará	2.838.600,00
06 – Distrito Federal	1.026.000,00
07 – Espírito Santo	1.083.800,00
08 – Goiás	2.507.600,00
09 – Maranhão	1.758.000,00
10 – Mato Grosso	820.800,00
11 – Minas Gerais	9.430.200,00
12 – Pará	1.176.000,00
13 – Paraíba	1.846.800,00
14 – Pernambuco	3.762.000,00
15 – Piauí	1.573.200,00
16 – Paraná	2.920.800,00
17 – Rio de Janeiro	1.801.030,00
18 – Rio G. do Norte	1.477.200,00
19 – Rio G. do Sul	3.043.800,00
20 – Santa Catarina	1.470.600,00
21 – São Paulo	5.977.800,00
22 – Sergipe	718.200,00

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 1959 (nº 4.352, de 1958, na Câmara) que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder Judiciário – Justiça Militar – Supremo Tribunal Militar – o crédito especial de Cruzeiros 170.016,10, para atender ao pagamento de salário-família e adicionais de seu pessoal, tendo Parecer Favorável, sob nº 354, da Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está encerrada.

Em votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 31, DE 1959

(Nº 4.352-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Justiça Militar – Superior Tribunal Militar – crédito especial de Cr\$ 170.016,10, para atender ao pagamento de salário-família e adicionais de seu pessoal.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário – Justiça Militar – Superior Tribunal Militar – o crédito especial de Cr\$ 170.016,10 (cento e setenta mil e dezesseis cruzeiros e dez centavos), para atender aos seguintes pagamentos:

a) Salário-família:

Áureo de Souza e Almeida, 1º substituto de auditor da 2ª Audi-

toria da Aeronáutica – Cruzeiros 5.300,00;

Fernando Przewedowski Nogueira, 1º substituto de auditor da 2ª Auditoria da Marinha – Cruzeiros 6.800,00;

Abel de Azevedo Caminha, 1º substituto de auditor da 1ª Auditoria da 1ª Região Militar – Cruzeiros 1.500,00;

Mário da Silva Araújo, 1º substituto de auditor da 2ª Auditoria da 1ª Região Militar – Cr\$ 750,00;

Jacob Goldemberg, 1º substituto de auditor da 3ª Auditoria da 1ª Região Militar – Cr\$ 4.500,00;

Flávio Luçan de Oliveira, auditor da 4ª Região Militar – Cruzeiros 5.000,00.

b) Gratificação adicional por tempo de serviço:

Passos Benedito de Queiroz, extranumerário mensalista, referência 22, da 1ª Auditoria da Aeronáutica – Cr\$ 15.293,70;

Raul Santos Moura, servente, padrão F, da 3ª Auditoria da 1ª Região Militar – Cr\$ 1.575,00;

José Almir Moreira, escrevente-juramentado, padrão J, da 3ª Auditoria da 1ª Região Militar – Cr\$ 20.822,40;

Luiz de Castro, oficial de justiça, padrão H, da Auditoria da 5ª Região Militar – Cr\$ 4.316,00;

Zélia Monteiro Stramandinoli, oficial judiciário, símbolo PJ-7, do Superior Tribunal Militar – Cruzeiros 11.456,80;

Carmilde Araripe, oficial judiciário, padrão M, do Superior Tribunal Militar – Cr\$ 17.942,90.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1959 (nº 285, de 1959, na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial de Cr\$ 5.000.000,00, para atender a despesas com os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de

Supervisão de Órgãos Autônomos, tendo Parecer Favorável, sob nº 358, de 1959, da Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO

Nº 250, DE 1959

Nos termos do art. 274, letra d, do Regimento, requeiro a V. Exa. a retirada da Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1959, (nº 285-B, de 1959, na Câmara), a fim de que o mesmo baixe em diligência, para que sejam solicitadas ao Poder Executivo, a respeito do crédito especial que por êle se autoriza, as seguintes informações:

a) discriminação das despesas da Comissão de Supervisão de Órgãos Autônomos, no corrente exercício, dentro da verba global de 5 milhões, em material permanente, material de consumo, pessoal fixo, pessoal variável e diversas despesas;

b) quantos servidores integram ou estão lotados na referida Comissão, quais os que foram requisitados de outros órgãos da administração, quais os admitidos como extranumerários, indicando-se os nomes de cada um, com os respectivos salários e, ainda, se contratados ou mensalistas;

c) quantas funções gratificadas foram criadas no mesmo órgão, indicando-se uma por uma, com a sua respectiva designação e o valor de cada, bem como quais os servidores que as ocupam, com a indicação do cargo efetivo ou da função de extranumerários que exercem.

Sala das Sessões, em 29 de julho de 1959. – *Mem de Sá.*

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a deliberação do Plenário, o projeto sai da Ordem do Dia,

a fim de cumprir-se a diligência requerida.

Discussão única do Requerimento nº 240, de 1959, do Senhor Senador Lima Teixeira, solicitando que o Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1958, que regula o direito de greve, na forma do art. 158, da Constituição Federal, passe da Comissão de Constituição e Justiça à Comissão que se seguir no despacho inicial de distribuição, nos termos do art. 171, nº I, letra a, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.

O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, quando apresentei o Requerimento, solicitando que o Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1958, que regula o direito de greve, fôsse encaminhado à Comissão de Legislação Social, ignorava estivesse a matéria pendente de pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça.

Esclarecido, no entanto, de que, em breve, será o projeto submetido àquela Comissão, retiro o requerimento, por entender deva ser a mesma preferencialmente ouvida. *(Muito bem)*.

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa defere o pedido do nobre Senador Lima Teixeira.

Primeira discussão (1º dia) do Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que altera dispositivos constitucionais referentes à localização da mudança da Capital Federal para Brasília, tendo Parecer nº 230, de 1959, da Comissão Especial, favorável nos termos do substitutivo que oferece (com voto em separado do Sr. Senador Atílio Vivacqua).

(*) – Não foi revisto pelo orador.

O SR. PRESIDENTE: – O ilustre relator da Comissão Especial concluiu o seu parecer oferecendo ao projeto um substitutivo integral.

Subscreveram, sem reservas, o parecer que assim conclui, além do relator e do Presidente da Comissão, os Senhores Senadores Menezes Pimentel, Taciano de Mello e Eugênio de Barros.

Declararam-se vencidos os Senhores Senadores Milton Campos, Afonso Arinos, Heribaldo Vieira e Atílio Vivacqua.

Finalmente, assinaram com restrições os Srs. Senadores Benedicto Valladares e Lima Guimarães.

Se se tratasse de projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, a situação regimental do substitutivo seria a de ser tido como adotado pela Comissão, pois as proposições oferecidas pelos relatores adquirem êsse caráter quando aprovadas por maioria de votos, presente a maioria dos componentes das Comissões e sendo considerados favoráveis os votos com restrições.

No caso, porém, se trata de projeto de emenda à Constituição. Tanto a Constituição (art. 217, parágrafo 1º) como o Regimento (arts. 357 e 361, parágrafo 2º), exigem 16 subscritores, no mínimo, para que o projeto, ou substitutivo a êle oferecido, sejam aceitos.

Ora, o substitutivo proposto pelo relator não alcançou êsse número de subscritores.

Nessas condições, a Mesa o considera inexistente e abre a discussão somente sobre o projeto inicial.

Em discussão o projeto. *(Pausa)*.

Não havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada a discussão do projeto no seu 1º dia.

O projeto voltará à Ordem do Dia, amanhã, para a discussão do 2º dia.

O SR. AFONSO ARINOS (pela ordem) (*): – Sr. Presidente, pedi a palavra para solicitar da Mesa – caso não tenha sido feito – seja mandado publicar, no Avulso de amanhã, para nosso estudo, o projeto inicial. Embora não tenha examinado o Avulso de hoje, receio contenha apenas o voto do Relator e os vencidos nas Comissões; e, segundo V. Exa., Sr. Presidente, a proposição servirá de base para a discussão da matéria. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – A publicação foi feita; mas, nos termos do requerimento de V. Exa., será repetida amanhã.

O SR. AFONSO ARINOS: – Obrigado a Vossa Excelência.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem) (*): – Sr. Presidente, solicito a V. Exa. considere-me inscrito para discutir o projeto, na sessão de amanhã.

O SR. PRESIDENTE: – A solicitação de V. Exa. será atendida.

Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.

Não há orador inscrito.

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão.

Designo para a de amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 – Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 1959 (nº 4.325, de 1958, na Câmara), que inclui a rodovia que liga os Municípios de Limeira, Pirassununga, Ribeirão Preto, Igarapava e Delta, no Estado de São Paulo; Uberlândia e Araguari, no Estado de Minas Gerais; Catalão e Cristalina, no Estado de Goiás; e Brasília, no Plano Rodoviário Nacional (incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Ta-

ciano de Mello), tendo Pareceres (ns. 356, 357, 374, 375 e 376, de 1959) favoráveis ao projeto e contrário à emenda de Plenário das Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes e de Finanças.

2 – Continuação da primeira discussão (2º dia) do Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que altera dispositivos constitucionais referentes à localização da mudança da Capital Federal para Brasília, tendo Parecer nº 230, de 1959, da Comissão Especial, favorável (tendo substitutivo proposto pelo Relator e voto em separado do Sr. Senador Atílio Vivacqua).

3 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 223, de 1958, (nº 2.298, de 1957, na Câmara) que concede a pensão especial de Cruzeiros 3.000,00 mensais a Elza Carneiro Tavares, filha de Joaquim de Lima Tavares, tendo Pareceres (ns. 350 e 351, de 1959) das Comissões de Constituição e Justiça, favorável e de Finanças, favorável, com a Emenda que oferece (nº 1-C).

4 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 1958 (nº 381, de 1955, na Câmara), que torna oficial o uso dos atuais uniformes da Guarda Civil do Departamento Federal de Segurança Pública, tendo Pareceres (sob ns. 177, 178 e 329, de 1959) das Comissões de Constituição e Justiça, contrário; Serviço Público Civil, favorável; e Finanças, contrário.

5 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 1959, (nº 37, de 1959, na Câmara) que cria Juntas de Conciliação e Julgamento na 1ª Região da Justiça do Trabalho, e dá outras providências (incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Gilberto Marinho), tendo Pareceres Favoráveis (ns. 370 e 371, de 1959), das Comissões de Serviço Público e de Finanças.

6 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 1959,

(*) – Não foi revisto pelo orador.

(nº 284, de 1959, na Câmara), que dispõe sobre os créditos orçamentários e adicionais destinados às atividades educativas, culturais e assistenciais, do Ministério da Educação e Cultura (incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida na sessão anterior, a requerimento do Senhor Senador Daniel Krieger), tendo Parecer Favorável (nº 379, de 1959) da Comissão de Finanças.

7 – Primeira discussão, quanto ao mérito, do Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1959 (de autoria do Senador Irineu Bornhausen), que altera a constituição do Conselho Consultivo da Comissão Executiva do Plano de Carvão Nacional, tendo Pareceres (ns. 141, 216, 363 e 364, de 1959) das Comissões de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade (parecer rejeitado na sessão de 18 de junho findo); de Serviço Público Civil, favorável; e de Finanças, favorável.

8 – Discussão do Requerimento nº 242, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, solicitando tenham tramitação em conjunto, na forma prevista no art. 255, letra *b*, do Regimento Interno, os Projetos: nº 374, de 1952, da Câ-

mara, que regula os direitos civis da mulher casada, e dá outras providências; nº 29, de 1952, do Senado, que assegura ampla capacidade civil à mulher casada, revogando quaisquer restrições legais em razão do sexo ou matrimônio.

9 – Discussão única, do Requerimento nº 244, de 1959, do Sr. Senador Daniel Krieger, solicitando, nos termos do art. 325, nº 1, do Regimento Interno, seja sustado o curso do Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 1959, até que o Senado se pronuncie sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 149, de 1959. NOTA – O Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 1959, estende os benefícios da Lei nº 3.334, de 10 de dezembro de 1957, aos servidores da União e autarquias que por força da Lei nº 1.221, de 4 de novembro de 1952, passaram a denominar-se Auxiliares e Chefes de Portaria; e o Projeto de Lei da Câmara nº 149, de 1958, dispõe sobre a classificação de cargos do serviço público civil do Poder Executivo, estabelece os vencimentos correspondentes, e dá outras providências.

Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às 15 horas e 40 minutos.

78ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 30 DE JULHO DE 1959

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES CUNHA MELLO E FREITAS CAVALCANTI

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Victorino Corrêa.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Pércles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Albino Fonseca.
Lima Teixeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Miguel Couto.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.

Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Brasílio Celestino.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (49).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 49 Senhores Senadores. Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. *Quarto Secretário*, servindo de *Segundo*, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. *Segundo Secretário* servindo de *Primeiro*, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

Telegrama

Do Presidente da Assembléia Legislativa de Santa Catarina, comunicando haver aquela Casa aprovado requerimento de transcrição nos Anais do discurso proferido no Senado, no dia 18 de junho, pelo Sr. Senador Saulo Ramos, em homenagem à memória dos Drs. Nereu Ramos, Leoberto Leal e Jorge Lacerda.

Em 25 de junho de 1959.

Of. C.C.J. nº 66-59.

Senhor Presidente:

Achando-se extraviado o Projeto de Lei do Senado nº 29, de

1949, que revoga o Decreto-lei nº 9.116, de 1º de abril de 1946, distribuído à Comissão de Constituição e Justiça em junho de 1949, solicito se digne Vossa Excelência autorizar a sua reconstituição nos termos do art. 261, do Regimento Interno.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os meus protestos de alta estima e distinta consideração. – *Lourival Fontes*, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.

Autorizo.

Telegrama do Prefeito Municipal de Teófilo Otoni, com o seguinte teor:

Senador Filinto Müller.

D.D. Presidente do Senado – Palácio Monroe – Rio, 27-7-59.

De Teófilo Otoni – MG.

Apraz-me dirigir à egrégia Câmara Federal, na pessoa de Vossa Excelência, seu eminente Presidente, o nosso convite para sua participação no Segundo Congresso de Pavimentação da Rio-Bahia, a realizar-se nesta cidade próximos dias 31 do corrente, primeiro e dois de agosto, manifestando mesmo nosso empenho em contar com o apoio do Parlamento brasileiro ao movimento de redenção da economia do nordeste mineiro, da iminência de colapso se nos faltar a pavimentação da rodovia que nos abriu novos e promissores horizontes. Respeitosas saudações. – *Sidônio Epaminondas Otoni* – Prefeito do Município e Presidente Congresso.

Ofício do Presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal e Centro Industrial do Rio de Janeiro, como segue:

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO DISTRITO FEDERAL

Centro Industrial do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1959.

0-757 – 264:

Excelentíssimo Senhor Senador Filinto Müller».

Digníssimo Vice-Presidente da Mesa Diretora do Senado Federal.

Rio de Janeiro.

Senhor Senador:

A Federação das Indústrias do Distrito Federal e o Centro Industrial do Rio de Janeiro, entidades que representam e coordenam os interesses da produção carioca, tendo em vista o Projeto de Lei da Câmara nº 18-59, que «institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências», têm a honra de dirigir-se a V. Ex.^a, a fim de sugerir a participação de um representante da Indústria no Conselho do órgão que se pretende criar, levando-se em conta a colaboração que as classes industriais poderiam prestar, em face ao largo conhecimento que possuem, fortalecendo, dêsse modo, o progresso de tão promissora região do nosso País.

Formulando a V. Ex.^a essas considerações, a Federação e o Centro esperam que o assunto seja examinado com o mais vivo interesse por parte dessa Casa do Congresso.

Servimo-nos do ensejo para apresentar a V. Ex.^a, as expressões da nossa estima e consideração.

Federação das Indústrias do Distrito Federal e Centro Industrial do Rio de Janeiro. – Ass. *Zulfo de Freitas Mallman* – Presidente.

À Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

Ofício do Sr. Presidente da Câmara do Distrito Federal, nos seguintes termos:

CÂMARA DO DISTRITO FEDERAL

Em 29 de julho de 1959

Nº 2.056:

Senhor Presidente:

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nesta data, enviei ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Distrito Federal, solicitando o reexame do Projeto de Lei nº 92, de 1959, aprovado por esta Câmara e vetado pelo ilustre Chefe do Executivo Municipal, tendo sido as Razões do veto remetidas a êsse Egrégio Senado Federal.

Referindo-se ao art. 5º do aludido projeto de lei afirma o Senhor Prefeito em suas Razões: «O art. 5º consagra uma providência que seria útil se a fórmula por êle apresentada estivesse certa. A omissão do coeficiente 100 do segundo membro dela, inutilizou sua aplicação. Se tivesse sido usada tal fórmula no Concurso de Seleção realizado neste ano no Instituto de Educação, por exemplo, sòmente nove candidatas das 2.870 inscritas, sobreviveriam à primeira prova e nenhuma poderia fazer a última; não teria sido, absolutamente, alcançado o efeito desejado, isto é, o de selecionar as melhores 70 candidatas ao fim do concurso.

O art. 5º não pode, pois, merecer sanção, o que inutiliza, também, seus dois parágrafos, os quais sem êle nada exprimiriam».

Sucedee, porém que, nos autógrafos enviados ao Prefeito, ocorreu um lapso, precisamente na aludida fórmula, como se pode verificar pela Redação Final do projeto publicada no «Diário Municipal» (C.D.F.) de 16 do corrente mês, designando o sentido da proposição realmente aprovada por esta Câmara.

A fórmula, exata, constante, do art. 5º e que figurou errada-

mente nos autógrafos em aprêço, é a seguinte:

$$i = 100 \sqrt[n]{\frac{v}{c}}$$

i = significa a taxa de percentagem.

n = número de provas de seleção.

v = número de vagas.

c = número de candidatas.

Como o lapso aqui mencionado concorreu para o veto total no artigo 5º, tal como confessa a própria autoridade vetante, solicito a V. Ex.^a determinar seja sustada a apreciação do veto em aprêço até que o Senhor Prefeito delibere sôbre a providência a ser tomada no reexame e apreciação definitiva da matéria.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.^a os meus protestos de aprêço e consideração. – *Celso Lisboa* – Presidente.

Anexo: Avulso da Redação Final do projeto de lei referido.

À Comissão de Constituição e Justiça.

VETO

Nº 4 de 1959

Do Sr. Prefeito do Distrito Federal ao Projeto de Lei nº 175, de 1959, da Câmara do Distrito Federal, que dispõe sôbre a organização e integração na Universidade do Rio de Janeiro do patrimônio das Faculdades que a acompanham.

G.P. 2.013.

Em 29 de julho de 1959.

Senhor Presidente:

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex.^a, na forma do § 3º e para os fins do § 4º, do art. 14, da Lei nº 217, de 15 de janeiro de 1948,

o anexo Projeto de Lei nº 175, de 1959, da Câmara do Distrito Federal que me foi enviada aos 28 de julho corrente.

Ao referido projeto de lei que dispõe sobre a organização e integração na Universidade do Rio de Janeiro do patrimônio das Faculdades que a acompanham opus vetos parciais, pelas «Razões» que acompanham este ofício, integrando-o.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex.^a os protestos do meu profundo respeito. – José J. de Sá Freire Alvim, Prefeito do Distrito Federal.

Razões de vetos

Opostos à Resolução da Câmara dos Distrito Federal, oriunda do Projeto de Lei nº 175, de 1959, que dispõe sobre a organização e integração na Universidade do Rio de Janeiro do patrimônio das Faculdades que a acompanham, e dá outras providências.

Estas razões de vetos integram o Ofício nº G.P. 2.013, com que foram encaminhadas ao Senado Federal.

Vão concatenadas por artigos transcritos estes, para facilidade de análise, ainda mesmo quando os vetos não os abrangem propriamente, mas os seus parágrafos.

O projeto incluso relativo à Universidade do Rio de Janeiro resulta de mensagem que procurou atender a aspirações respeitáveis dos estudantes, ao mesmo tempo que aperfeiçoava a organização da entidade. De modo geral corresponde a seu fim. As ligeiras supressões propostas visam unicamente a evitar certas expressões que dificultariam sua aplicação por parte do Poder Executivo, impedindo contradições com as leis federais e atendendo, assim, aos interesses do Distrito Federal.

Foram os seguintes os dispositivos vetados:

Redação do Projeto.

«Art. 2º A Universidade do Rio de Janeiro é constituída dos atuais estabelecimentos de ensino:

- a) Faculdade de Direito;
- b) Faculdade de Ciências Médicas;
- c) Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras;
- d) Faculdades de Ciências Econômicas.

Parágrafo único. Ficam integrados à U.R.J. tão somente para efeito didático-pedagógico e disciplinar, conservando, porém, sua atual situação administrativa e financeira:

I – Escola de Enfermeiras Raquel Haddock Lobo;

II – *Faculdade de Serviços Sociais do Distrito Federal*;

III – Instituto Municipal de Nutrição;

IV – Museu da Cidade do Rio de Janeiro;

V – A Escola Dramática Martins Pena, à qual *ficará subordinada a Orquestra Juvenil do Teatro Municipal, sob a nova denominação de Orquestra Sinfônica Juvenil do Rio de Janeiro*;

VI – A Faculdade de Serviço Social da Prefeitura do Distrito Federal;

VII - A Faculdade de Ciências Econômicas da Prefeitura do Distrito Federal».

Incidência do veto.

Em grifo.

Razões

Integrando-se, no mesmo parágrafo, à Universidade «somente para o efeito didático-pedagógico e disciplinar» uma Faculdade de Serviço Social da Prefeitura do Distrito Federal, mantida pelos cofres municipais, não se compreende que, ao mesmo tempo, seja incorporada outra com a mesma finalidade, de caráter particular.

A subordinação de uma orquestra a uma escola dramática representa idéia de tal modo original que trará dificuldades imensas para sua execução. O assunto deve constituir objeto de legislação especial relativa ao ensino musical, que pretendo submeter ao exame do Legislativo. Ademais, tratando-se de urna orquestra juvenil, não vejo porque incluí-la na Universidade.

Redação do Projeto.

«Art. 5º Em nenhuma hipótese poderão ser adquiridos bens patrimoniais pela *U.R.J. ou unidades integrantes* com subvenção ou auxílio concedido pela P.D.F., inclusive com construção, ampliação ou reforma de prédios, pavilhões ou qualquer anexo às mesmas.

Parágrafo único. A U.R.J. e suas unidades integrantes deverão no prazo máximo de 60 (sessenta) dias enviar ao Patrimônio Municipal para tombamento, por intermédio do Prefeito do Distrito Federal, todos os bens patrimoniais adquiridos com subvenções ou auxílios da P.D.F. *inclusive relativos a construções, ampliações, reforma de imóveis, aquisição de mobiliários, equipamentos etc.»*

Incidência do veto.

Em grifo.

Razões

O veto não desfigura o texto nem tira a determinação salutar contida no artigo, porém faz desaparecer uma contradição flagrante com o art. 14 que determina exatamente o aumento dos bens patrimoniais da U.R.J. Com a supressão, o art. 14 passa a ser urna determinação excepcional da U.R.J., e a regra do art. 5º uma regra geral para as unidades integrantes da Universidade. Sou de parecer que tal redação melhor consulta aos interesses da Universidade, e, portanto do Distrito Federal.

Além do uso da expressão *etc.*, desusada em técnica legislativa, a parte final do artigo contém matéria contraditória com o corpo do artigo, que se refere a bens patrimoniais. A nova redação, sem ensejar qualquer restrição, atende melhor às finalidades do legislador.

Redação do Projeto.

«Art. 6º A dotação à U.R.J. proveniente dos cofres públicos será entregue *em forma global* à Reitoria e distribuída às unidades que integram a Universidade, em orçamento interno, organizado pelo Conselho Universitário».

Incidência do veto.

Em grifo.

Razões

Aberra, a expressão vetada, das normas administrativas da Prefeitura e, certamente, seria de difícil aplicação, eis que obrigaria o Erário Municipal a despender de uma só vez, no início de cada exercício, vultosa importância, que estaria fora de suas possibilidades. A entrega da subvenção em cotas vem sendo feita a contento e melhor atende aos interesses da Prefeitura.

Redação do Projeto.

«Art. 13. As remunerações dos Corpos Docentes e Administrativos das diferentes unidades de ensino da U.R.J. ficam unificadas em cada categoria funcional (*Diretores, Catedráticos, Assistentes, Docentes, Secretários, Escriurários, Serventes etc.*) *no nível correspondente aos maiores valores atribuídos pelas Faculdades para essas categorias».*

Incidência do veto.

Em grifo.

Razões

A matéria não é evidentemente do âmbito desta lei. Pelo próprio

sistema por ela estabelecido, estas atribuições devem caber às autoridades universitárias dentro dos princípios estabelecidos no artigo 1º. Além disso, como vão ser agregadas à U.R.J. faculdades, se bem que para efeito didático, pedagógico e disciplinar, a diversidade de padrões poderia dar origem a compromissos acima das possibilidades da entidade. Mais uma vez, a expressão *etc.* geraria confusão.

Redação do Projeto.

«Art. 25. Não será permitido o contrato de professor estranho ao corpo magisterial da U.R.J. para *ministrar curso paralelo ao do currículo normal dos cursos de unidade universitária, bem como para o desempenho de atividades que possam ser atribuídas a membros da carreira de professorado*».

Incidência do veto.

Em grifo.

Razões

Creio que a nova redação é mais conveniente aos interesses do ensino, pois permitirá o contrato de grandes professores e cientistas para ministrar cursos de suas especialidades. Nisto não há qualquer ofensa ao magistério permanente da Universidade, pois tais especialistas, evidentemente, só poderão ser convidados pelos órgãos dirigentes da mesma, vale dizer, pelos seus docentes. Aliás tal prática é comum em todas as Universidades do mundo e, entre nós, o art. 71 do Decreto Federal nº 1.985-31 (Estatuto das Universidades Brasileiras) expressamente a consagra.

Redação do Projeto.

«Art. 26. O orçamento da P.D.F. consignará durante quatro anos a verba de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) para o *término da construção e aparelhagem do Hospital de Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas, ficando desde já autorizada a*

U.R.J. a firmar convênios com a Santa Casa da Misericórdia ou com a Secretaria de Saúde *enquanto perdurar a construção*».

Incidência do veto.

Em grifo.

Razões

Permitindo que a U.R.J. usufrua os benefícios da lei, adapta-se, assim, a letra do artigo às condições de fato. Já que o prédio do futuro hospital está erguido, trata-se de aparelhar da maneira mais prática o Hospital de Clínicas e não de construí-lo. Harmonizadas com o corpo da lei as determinações do artigo resultante do veto, permitem que a U.R.J. resolva com rapidez o grave problema da instalação de suas clínicas. De fato, a nova redação é a que melhor se conjuga com o art. 5º que proíbe o enriquecimento patrimonial das unidades universitárias com as subvenções fornecidas pela Prefeitura. Sem o veto parcial este artigo seria inexecutável, pois não existe qualquer construção a fazer, o que há é um hospital, pronto e acabado, mas ainda desprovido de condições de funcionamento.

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO

Dispõe sobre a organização e integração na U.R.J. do patrimônio das Faculdades que a acompanham.

A Câmara do Distrito Federal resolve:

Art. 1º A Universidade do Rio de Janeiro é pessoa jurídica gozando de autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar, nos termos da presente lei.

Art. 2º A Universidade do Rio de Janeiro é constituída dos atuais estabelecimentos de ensino:

- a) Faculdade de Direito;
- b) Faculdade de Ciências Médicas;
- c) Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras;

d) Faculdade de Ciências Econômicas.

Parágrafo único Ficam integrados à U.R.J. tão somente para efeito didático-pedagógico e disciplinar, conservando, porém, sua atual situação administrativa e financeira:

I – Escola de Enfermeiras Raquel Haddock Lobo;

II – Faculdade de Serviços Sociais do Distrito Federal;

III – Instituto Municipal de Nutrição;

IV – Museu da Cidade do Rio de Janeiro;

V – A Escola Dramática Martins Pena, à qual ficará subordinada a Orquestra Juvenil do Teatro Municipal, sob a nova denominação de Orquestra Sinfônica Juvenil do Rio de Janeiro;

VI – A Faculdade de Serviço Social da Prefeitura do Distrito Federal;

VII – A Faculdade de Ciências Econômicas da Prefeitura do Distrito Federal.

Art. 3º Para a mais completa realização de seus fins, a Universidade do Rio de Janeiro poderá incorporar outros estabelecimentos de ensino e instituições técnico-científicas, bem como estabelecer acordos com entidades e organizações oficiais ou privadas.

Parágrafo único. Os bens incorporados constituirão patrimônio da U.R.J., revertendo, em caso de extinção da mesma, à Prefeitura do Distrito Federal, não podendo, porém, serem destinados a outras finalidades que não as do ensino.

Art. 4º O patrimônio da Universidade do Rio de Janeiro, que não poderá ser alienado sem prévia autorização do poder público, será constituído:

a) pelos bens móveis e imóveis incorporados ao seu acervo;

b) pelos bens e direitos que lhe forem doados ou por ela adquiridos;

c) pelos saldos das rendas próprias e das rendas das unidades que

a integram, quando transferidos para o «Fundo de Desenvolvimento Material e Cultural».

Art. 5º Em nenhuma hipótese poderão ser adquiridos bens patrimoniais pela U.R.J. ou unidades integrantes com subvenção ou auxílio concedido pela P.D.F., inclusive com construção, ampliação ou reforma de prédios, pavilhões ou qualquer anexo às mesmas.

Parágrafo único. A U.R.J. e suas unidades integrantes deverão no prazo máximo de 60 (sessenta) dias enviar ao Patrimônio Municipal para tombamento, por intermédio do Prefeito do Distrito Federal, todos os bens patrimoniais adquiridos com subvenções ou auxílios da P.D.F., inclusive relativos a construções, ampliações, reforma de imóveis, aquisição de mobiliários, equipamentos etc.

Art. 6º A dotação à U.R.J. proveniente dos cofres públicos será entregue em forma global à Reitoria e distribuída às unidades que integram a Universidade, em orçamento interno, organizado pelo Conselho Universitário.

§ 1º As unidades universitárias prestarão contas ao Conselho de Curadores da aplicação de todas as importâncias recebidas dos cofres da Universidade, inclusive as relativas à gratuidade do ensino.

§ 2º Nenhuma importância proveniente dos cofres públicos poderá ser utilizada direta ou indiretamente para aumento dos patrimônios das unidades universitárias.

Art. 7º O Conselho de Curadores aprovará o orçamento elaborado pelo Conselho Universitário e fiscalizará sua execução.

Art. 8º A elaboração do orçamento obedecerá às seguintes normas;

I – Orçamento uno;

II – Proposta orçamentária justificada, com a indicação de planos de trabalho correspondentes:

III – Transferência para o Fundo de Desenvolvimento Material e

Cultural da Universidade, do saldo de cada exercício.

Art. 9º Os Estatutos da U.R.J. serão refundidos dentro de 60 (sessenta) dias para se adaptarem a esta lei, conterão ainda os seguintes dispositivos:

I – Ensino gratuito nos termos do concedido pela Universidade do Brasil;

II – proibição de serem distribuídas rendas em remuneração de capital ou pagamento de dividendos, ressalvados os juros de empréstimo;

III – a direção de cada uma das unidades de ensino será exercida por um Diretor designado pelo Reitor com a prévia aprovação do Prefeito do Distrito Federal, dentre os professores catedráticos efetivos, eleitos em lista tríplice, por votação um nominal da Congregação respectiva, respeitados os mandatos dos atuais ocupantes.

IV – regime didático obedecendo aos padrões fixados na Lei Federal.

Art. 10. O aluno matriculado na mesma série, por mais de dois anos letivos, perderá a gratuidade e ficará obrigado ao pagamento da anuidade que fôr fixada pelo Conselho Universitário.

Parágrafo único. Esse pagamento poderá ser dispensado desde que a repetência tenha sido motivada por doença.

Art. 11. A U.R.J. praticará sob sua exclusiva responsabilidade todos os atos peculiares ao seu funcionamento.

Art. 12. O regime jurídico dos professores e servidores da Universidade do Rio de Janeiro obedecerá condições fixadas pelo Conselho Universitário.

Art. 13. As remunerações dos Corpos Docentes e Administrativos das diferentes unidades de ensino da U.R.J. ficam unificadas em cada categoria funcional (Diretores, Catedráticos, Assistentes, Docentes, Secretários, Escriurários, Serventes etc.), no nível correspondente aos maiores valores

atribuídos pelas Faculdades para essas categorias.

Parágrafo único. Nenhuma majoração de remuneração beneficiando uma ou mais categorias funcionais poderá ser feita por uma unidade da U.R.J., sem que abranja, concomitantemente, as demais unidades. A iniciativa de tais majorações, embora possam ser sugeridas pelas Faculdades, cabe exclusivamente à U.R.J.

Art. 14. A U.R.J. fica por essa lei autorizada, dentro dos limites da sua dotação orçamentária, a incorporar ao seu patrimônio os bens pertencentes às unidades que a integram.

§ 1º Farão parte integrante do pessoal docente e administrativo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras os professores e demais servidores administrativos do Ginásio de Aplicação da mesma Faculdade, ressalvados os direitos dos atuais titulares.

§ 2º Nenhuma nova Faculdade será incorporada à Universidade na forma do prescrito do art. 21 da Lei nº 783, de 13 de outubro de 1953, sem que seus dirigentes façam cessão do seu patrimônio à Universidade.

Art. 15. Fica absolutamente vedada a reeleição para qualquer cargo eletivo na Universidade do Rio de Janeiro e nas respectivas unidades universitárias.

Art. 16. A Universidade do Rio de Janeiro criará o seu serviço de assistência, com o fim de instalar, administrar e manter, na medida de seus recursos, restaurantes nas suas diversas unidades universitárias, bem como um serviço central médico-odontológico.

Art. 17. Fica o Prefeito autorizado a fazer um convênio entre a Prefeitura do Distrito Federal e o Governo da União pelo qual possa ser auxiliada financeiramente a Universidade do Rio de Janeiro, na forma do que estabelece a Lei nº 217, de 15 de janeiro de 1948, e no seu art. 25 – inciso III.

Art. 18. As leis orçamentárias do Distrito Federal consignarão dotação destinada a manter a Universidade do Rio de Janeiro, correspondente a meio por cento da receita ordinária arrecadada no exercício anterior.

Art. 19. O Prefeito do Distrito Federal solicitará à Câmara do Distrito Federal dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a abertura de crédito especial, para atender aos encargos iniciais necessários ao cumprimento desta lei.

Art. 20. O Conselho de Curadores é o órgão de fiscalização financeiro-patrimonial da U.R.J.

Art. 21. Constituem o Conselho de Curadores:

- a) o Reitor da Universidade, como seu Presidente;
- b) um contador da P.D.F.;
- c) um engenheiro da P.D.F.;
- d) um procurador ou advogado da P.D.F.;
- e) dois funcionários com mais de dez anos de serviços prestados à Prefeitura do Distrito Federal.

Parágrafo único. Não poderá ser membro do Conselho de Curadores parente até 3º grau, consanguíneo ou afim, de Reitor, de Diretor de unidade universitária ou de integrante do corpo docente da U.R.J.

Art. 22. Os Curadores, de livre escolha do Prefeito, de comprovada competência, serão nomeados pelo prazo de três anos.

Art. 23. O Conselho de Curadores não poderá ser integrado por nenhum membro do corpo docente de qualquer das Faculdades.

Art. 24. Na prestação de contas das Faculdades, constará obrigatoriamente a justificação de todas as despesas, quer com relação ao custeio do ensino e eficiente funcionamento didático e administrativo, quer com relação ao quantitativo da gratuidade do aluno.

Art. 25. Não será permitido o contrato de professor estranho ao corpo magisterial da U.R.J. para ministrar curso paralelo ao de

currículo normal dos cursos de unidade universitária, bem como para o desempenho de atividades que possam ser atribuídas a membros da carreira de professorado.

Art. 26. O orçamento da P.D.F. consignará durante quatro anos a verba de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) para o término da construção e aparelhagem do Hospital de Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas, ficando desde já autorizada a U.R.J. a firmar convênio com a Santa Casa da Misericórdia ou com a Secretaria de Saúde enquanto perdurar a construção.

Art. 27. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Comissões, em 23 de julho de 1959.

À Comissão de Constituição e Justiça.

Ofícios

Do Sr. Ministro do Trabalho, nos seguintes termos:

Nº 149.809-59-GMI-845.

Em 27 de julho de 1959.

Sr. Secretário:

1. Em referência ao Ofício nº 204, de 22 de maio último, dessa Casa, tenho a honra de encaminhar a V. Ex.^a, cópia do Expediente pelo qual a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos justifica a necessidade de maior prazo para atender ao Requerimento nº 102, de 1959, do Sr. Lino de Mattos.

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Ex.^a os protestos da minha elevada estima e distinta consideração. – *Fernando Nóbrega.*

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS FERROVIÁRIOS E EMPREGADOS EM
SERVIÇOS PÚBLICOS

Rio de Janeiro, 16 de julho de 1959.

Ofício CAPFESP GP-3.888-59.

Senhor Chefe do Gabinete.

Com referência à C.S. 300-59 do Gabinete de V. Sa. e reiteraões referentes ao Requerimento 102-59 do Senado Federal, vimos comunicar a Vossa Senhoria que esta Presidência ainda não encaminhou as informações devidas por estar aguardando elementos proveniente de Delegacia Regional.

Todavia, já foram reiteradas providências para possibilitar urgente encaminhamento.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a V. Exa. nossos protestos de elevada estima e consideração. – *Valdemar Rodrigues da Silva*, Presidente.

Dê-se conhecimento ao Requerente.

Do Sr. Ministro do Trabalho, nos seguintes termos:

Em 27 de julho de 1959.

Nº 163:665-59-GM 1.846.

Sr. Secretário.

1. Em referência ao Ofício nº 307, de 22 de junho último, tenho a honra de comunicar a V. Ex.^a que determinei providências no sentido de serem coligidos os dados necessários a atender às indagações formuladas no Requerimento nº 177, de 1959, dessa Casa do Congresso.

2. Considerando, entretanto, que as informações solicitadas implicam em consultas aos Institutos e Caixa de Aposentadoria e Pensões, através do Departamento Nacional de Previdência Social, solicito a V. Ex.^a a gentileza de conceder um prazo não inferior a 90 dias, a fim de que este Ministério possa se desincumbir dessa missão;

atendendo aos objetivos visados pelo ilustre Senador Lino de Mattos.

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Ex.^a os protestos de minha elevada estima e distinta consideração. – *Fernando Nóbrega*.

Dê-se conhecimento ao Requerente.

Do Sr. Ministro do Trabalho, como segue:

Em 27 de julho de 1959.

Nº 154.053-59-GM 1.835.

Sr. Secretário:

1. Em aditamento ao meu Aviso nº 1.662, de 11 do corrente mês, tenho a honra de encaminhar a V. Ex.^a, nas inclusas cópias, as informações prestadas pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, Bancários, Industriários e dos Empregados em Transportes e Cargas para atender ao Requerimento nº 127, de 1959, do Sr. Lino de Mattos.

2. Oportunamente serão encaminhadas as informações solicitadas e já reiteradas ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes.

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Ex.^a os protestos de minha estima e distinta consideração. – *Fernando Nóbrega*.

Dê-se conhecimento ao Requerente.

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS BANCÁRIOS

Ao Sr. Diretor do Departamento de Assistência Médica e Hospitalar:

Ref.: DAM.752-59 – I.G. 1.113-59 – Nome: MTIC. OC. 351-59.

Assunto: Encaminha Requerimento nº 127-59, do Senador Lino de Mattos.

Distrito Federal – D F.

A propósito dos termos do documento de fls. 3, podemos informar o seguinte:

1 – Os itens de números 1 e 2 deverão ser respondidos, ao nosso ver, pela douda Divisão Jurídica.

2 – Quanto ao item 3º, é preciso estabelecer-se a diferenciação entre *atendimento* e *encaminhamento*. Os portadores de doenças contagiosas são encaminhados aos médicos pelos porteiros e atendentes, que, entretanto, não os *atendem*, no sentido de terem com eles contatos diretos e duradouro. O *atendimento* é função exclusiva dos médicos, que no decorrer do contato *constante e direto* das consultas, e dos exames físicos e anamnese indispensáveis à elucidação diagnóstica e à prática terapêutica, são obrigados a um contato pessoal que fora de qualquer dúvida, implica em risco imediato de contágio. Ésse o espírito que presidiu à concessão dos 40 por cento adicionais por risco de vida ou saúde. Se fôssemos estender êsse risco aos serventes, porteiros e atendentes, teríamos também que estendê-los aos funcionários burocráticos que atendem nos balcões, aos recepcionistas, ao pessoal de portaria, e a tôdas as pessoas que pudessem ter contato eventual com os doentes, o que seria obviamente, um contra-senso.

Em 19 de junho de 1959. – Departamento de Assistência Médica e Hospitalar – Divisão de Assistência Médica. – C. Magalhães, Chefe.

Processo

IG. 1.113-59 (MTIC 154.053-59)

Foi o presente processo autuado com memorando do Chefe do Gabinete do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio fls. 2., em que se solicitam as informações pedidas no Requerimento nº 127, de 1959, do Senador Lino de Mattos, por cópia a fôlhas 3.

Manifestou-se o Departamento de Assistência Médica e Hospitalar do Instituto sobre o item 3º do aludido requerimento, aditando que os 1º e 2º itens deveriam ser respondidos – por esta Divisão.

Tais itens são do teor seguinte:

1º) Qual o fundamento legal em que se basearam as administrações dos Institutos de Aposentadoria e Pensões para negar aos não diplomados em medicina a gratificação prevista no art. 145, item 6 ou Lei nº 1.711, de 28-10-1952?

2º Tendo em consideração que do § 1º do art. 1º do Decreto nº 43.186, consta a equiparação de direitos dos ocupantes de cargos ou funções, cujas atribuições envolvam atividades auxiliares – de médicos, qual a explicação oficial para excluir do risco de vida e saúde os que exercem essas funções e cargos auxiliares?

Isto pôsto, a concessão da gratificação prevista no art. 145, VI, da Lei nº 1.711, citada foi regulamentada pelo Decreto nº 43.186, de 6-2-58, alterado pelo Decreto nº 44.037, de 10 de julho de 1958.

Estão ali detalhadamente fixados o processamento e o despacho, quanto à gratificação em causa, determinando, em resumo: a iniciativa da proposta cabe ao dirigente da repartição (artigo 6º), que a encaminhará, informada, ao Departamento Nacional de Saúde do Ministério de Saúde; êste, emite seu parecer e propõe o «quantum» da gratificação se julgada devida (art. 6º, §§ 2º e 3º), submetendo a matéria ao Departamento Administrativo do Serviço Público que, com parecer conclusivo, encaminhará o processo ao Presidente da República (art. 7º); finalmente o dirigente do órgão expede portaria, relativa à concessão do benefício (ou à sua perda) *após processamento aprovado pelo Presidente da República (artigo 10)*.

Verifica-se, pelo exposto, que não cabe aos Institutos, por seus representante legais, negar ou conceder a gratificação em causa, limitando-se êles a expedir ato, dando forma ao direito reconhecido pela autoridade superior. A essas autarquias cumpre, pois, apenas

instruir os processos, inicialmente e, cientes dos despachos que nêles fôr exarado, determinar as providências cabíveis ao seu cumprimento.

Ao finalizar, permitimo-nos sugerir, *data venia*, que a resposta ao requerimento formulado seja a que acima consta, se aprovada, não nos parecendo necessário abordar o assunto contido no item 3º do mesmo requerimento, parte do mérito da questão, uma vez que ficou o exame dêste prejudicado, face à preliminar de que a negativa à concessão da gratificação não parte da administração do Instituto.

Rio de Janeiro, 9 de julho de 1959. – *Walter Simões de Almeida* – Procurador.

GP 519-59 (Ref. 27/419-59).

Rio de Janeiro, D.F. Em 30 de junho de 1959.

Sr. Chefe do Gabinete:

Acusando o recebimento da O.S. nº 347, de 5 do corrente, passamos a transmitir a V. Sa. as informações solicitadas no Requerimento nº 127-59, do Senador Lino de Mattos.

Quanto ao item 1º:

A gratificação por risco de vida e saúde a que se refere a Lei nº 1.711 de 1952, item VI do art. 145, regulamentada pelo Decreto nº 43.186-58, vem sendo paga desde fevereiro do corrente ano, conforme autorização do Exmo. Sr. Presidente da República, aos titulares dos cargos de «médico».

Quanto ao item 2º:

O critério a ser seguido para os servidores que executam tarefas consideradas «auxiliares», será o mesmo, isto é, preenchimento dos formulários fornecidos pelo Serviço de Fiscalização de Medicina com posterior remessa ao Departamento Nacional da Saúde, para estudo, e ao Departamento Administrativo do Serviço Público, a quem caberá submeter o assunto à consideração do Exmo. Sr. Presi-

dente da República, para despacho final.

Como exposto, esta autarquia ainda não negou nenhum pedido formulado por «auxiliares», mesmo porque esta atribuição é exclusiva do Sr. Presidente da República, na forma da legislação vigente.

Quanto ao item 3º:

Informamos que os serventes, porteiros e atendentes dos serviços de Assistência Médica poderão muitas vêzes atender, quando procurados, a doentes portadores de doenças infecto-contagiosas; os atendentes, dada a sua função, poderão ter maior contacto com êsses doentes.

Sendo estas as informações que se nos cabia prestar, aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe os meus protestos de estima e consideração. – *Luiz de Toledo Pizza* – Presidente.

IAP DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTES E CARGAS

N.M. 343 – P. 19 250/59.

Resposta ao Requerimento nº 127, de 1959, do Sr. Senador Lino de Mattos.

1. Qual a fundamentação legal em que se basearam as administrações dos Institutos de Aposentadoria e Pensões para negar aos diplomados em medicina a gratificação prevista no artigo 145, item 6 da Lei 1.711 de 28-10-52?

Resposta:

Esta Instituição só concede a referida gratificação depois de devidamente autorizada pela Presidência da República, após tramitação das fichas individuais pelo DNS e DASP como é regulado pelo Decreto nº 43.180, de 6-2-58.

2º Tendo em consideração que do § 1º do art. 1º do Decreto nº 43.186 consta a equiparação de direitos dos ocupantes de cargos ou função, cujas atribuições envolvam atividades auxiliares de médicos, qual a explicação oficial para excluir do auxílio do risco de vida

e saúde os que exercem essas funções e cargos auxiliares?

Resposta:

A falta da devida autorização da Presidência da República, e os pareceres contrários do DASP, são implicitamente a explicação oficial para o caso em tela, pois até médicos contratados são excluídos pelo DASP das vantagens do Decreto nº 43.186.

3º Os portadores de doenças contagiosas como tuberculose, lepra e outras, antes de recebidos pelos médicos são atendidos ou não atendidos pelos serventes porteiros e atendentes das assistências médicas dos Institutos?

Resposta:

Os segurados dêste Instituto, portadores ou não de doenças contagiosas, antes de recebidos pelos médicos, são atendidos por servidores, como atendentes, para distribuição de fichas de chamada, e para informações de andamento do processo.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 1959 – *Diran Margarian*, Diretor do DAM.

Nº 10.

Distrito Federal, 9 de julho de 1959.

Ref. Doc. 2.199.949-59.

Senhor Chefe do Gabinete:

Em atendimento aos termos do O.S. nº 350-59, dêsse Gabinete, tenho a satisfação de prestar as informações pedidas pelo Sr. Senador Lino de Mattos no Requerimento nº 127-59.

Preliminarmente, esclareço que não é de competência do I.A.P.I., conceder ou pagar a gratificação prevista no art. 145, item 6 da Lei nº 1.711-52. Essa gratificação deverá ser autorizada pelo Exmo. Sr. Presidente da República, e somente após essa providência poderá ela ser concedida por Portaria baixada pela Presidência do Instituto. Em consequência, não há casos negados a não diplomados

em medicina pela Administração dêste Instituto e sim pelo DASP, que na tramitação dos processos pelos seus diversos departamentos, conforme determinação do art. 7º do Decreto nº 43.186-58, os exclui das Exposições de Motivos submetidos ao Exmo. Sr. Presidente da República.

Quanto ao segundo quesito do pedido de informações do Sr. Lino de Mattos, somente o DASP poderá responder, face ao acima exposto.

Concluindo, respondo afirmativamente à questão apresentada ao item 3º: os portadores de doenças contagiosas são encaminhados, pelos serventes, porteiros e atendentes, aos diversos profissionais médicos para o devido atendimento técnico.

Aproveito a oportunidade para apresentar-vos protestos de estima e consideração. – *Antônio Jorge de Queiroz Jucá*, Presidente.

Nº 16.075-NM 343-P 12.250-59.

Rio de Janeiro, 9 de julho de 1959.

Senhor Chefe do Gabinete:

Em atenção ao expediente de Vossa Senhoria, nº O.S. 348. de 5 do corrente, tenho a satisfação de, junto a êste, encaminhar, em 5 vias, as informações solicitadas pelo Sr. Senador Lino de Mattos, pelo Requerimento nº 127, de 1959, e referente a aplicação do Decreto nº 43.186, de 6-2-58, aos servidores desta Autarquia.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima e distinto apreço. – *Arlindo Maciel*, Presidente.

Dê-se conhecimento ao Requerente.

PARECER

Nº 382, DE 1959

Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1959.

Relator: Sr. *Ary Vianna*.

A Comissão apresenta a Redação Final (fl. anexa) do Projeto de

Lei nº 2, de 1959, originário do Senado Federal.

Sala das Comissões, em 29 de julho de 1959.
– Mourão Vieira, Presidente. – Ary Vianna, Relator. – Afonso Arinos.

ANEXO AO PARECER
Nº 382, DE 1959

Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1959, que dá nova Redação ao art. 8º, da Lei nº 2.599, de 13 de setembro de 1955, que dispõe sobre o plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São Francisco.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 8º, da Lei nº 2.599, de 13 de setembro de 1955, passa a ter a seguinte redação:

«Art. 8º – A Comissão do Vale do São Francisco, mediante convênios cooperará com os Municípios da Bacia na instalação ou melhoramento de um serviço de abastecimento d'água potável, empregando, em cada caso, por conta das dotações do artigo 29, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, quantia não superior a Cruzeiros 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) competindo-lhe estudar, projetar e executar as respectivas obras».

Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PARECER
Nº 383, DE 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Veto nº 2, de 1959, do Sr. Prefeito do Distrito Federal oposto ao Projeto de Lei Municipal nº 505-A, de 1957, que estabelece a co-responsabilida-

de das firmas construtoras e das que executam trabalhos ou serviços complementares, e dos profissionais executores das obras ou serviço, e fixa as penalidades a que ficam sujeitos umas e outros, na forma que menciona.

Relator: Sr. Atílio Vivacqua.

Com fundamento no art. 14, § 3º, da Lei nº 217, de 15 de janeiro de 1948, e para os fins constantes do § 4º do aludido artigo 14 do mesmo diploma legal (Lei Orgânica do Distrito Federal), o Sr. Prefeito desta Cidade encaminhou à consideração do Senado o Projeto nº 505-A, de 1957, da Câmara do Distrito Federal.

2. O mencionado projeto de lei estabelece a co-responsabilidade das firmas construtoras e das que executam trabalhos ou serviços complementares, e dos profissionais executores das obras ou serviços, fixando, na forma que menciona, as penalidades a que ficam sujeitos umas e outros. O veto recaiu sobre duas expressões: uma da alínea «b» do artigo 5º e outra no § 2º do mesmo dispositivo.

São as seguinte as partes vetadas no artigo em aprêço:

«Art. 5º – A firma registrada conforme o art. 2º, que realizar cálculos, obras ou serviços estruturais apresentando deficiências técnicas, em desobediência às normas técnicas brasileiras oficialmente aprovadas, feita a constatação por Engenheiros da Prefeitura, ficará sujeita às seguintes penalidades, além das muitas previstas na lei:

a) a advertência pelo Diretor do Departamento de Edificações, publicada no «Diário Oficial» e transcritas em seu registro;

b) suspensão de 1 a 2 anos aplicada pelo Diretor do Departamento de Edificações, nos casos de imperícia compro-

vada em laudo de vistoria realizada por uma Comissão de três engenheiros, sendo um do quadro da Prefeitura e dois indicados por uma das seguintes entidades: Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, Instituto de Arquitetos do Brasil, Clube de Engenharia, Conselho Federal ou Regional de Engenharia e Arquitetos, à escolha do Sr. Secretário-Geral de Viação e Obras;

c) suspensão de 2 a 5 anos ou cancelamento definitivo do registro, determinados pelo Secretário-Geral de Viação e Obras, por proposta do Diretor do Departamento de Edificações, nos casos em que, em vistoria realizada por uma Comissão constituída como a prevista na alínea b, caso se verifiquem deficiências técnicas estruturais em obras realizadas, posteriormente, por firma incurso anteriormente na penalidade estabelecida na alínea precedentes».

§ 1º Durante o período de suspensão a firma poderá terminar as obras iniciadas, realizando, porém, as modificações ou reforços indicados, não podendo, no entanto, assinar novos projetos.

§ 2º Das penalidades previstas nas alíneas b e c caberá recurso ao Prefeito, promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio de Janeiro».

3. Quanto à primeira parte, considera o Sr. Prefeito que a negativa de sanção tem por fim manter no âmbito da competência do titular do Executivo o desempenho de atribuição que lhe sito tradicionalmente reservadas. Trata-se, com efeito, de aplicação da penalidade de suspensão nos casos de imperícia comprovada em laudo de vistoria. O Senhor Prefeito, com o veto, afasta a participação de engenheiros indicados por en-

tidades da respectiva categoria profissional, mantendo o princípio da fiscalização pela Prefeitura.

4. No que toca à segunda parte, sustenta o ilustre Prefeito ser desaconselhável que os recursos das penalidades sejam necessariamente promovidos pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil local. «O recurso – direito de defesa – sendo pessoal, não poderia ser elidido pela lei, embora dela se tenha incumbido um órgão, por mais ilustre e respeitável que seja» – argúi a razão do veto.

5. Nada há, no mérito, que objetar ao ato do ilustre Chefe da Municipalidade carioca. Nossos reparos se dirigem, apenas, ao aspecto da técnica legislativa.

Os vetos não atingiram disposições autônomas do projeto, recaíram apenas sobre expressões de uma alínea e do § 2º do art. 5º. Ora, conforme temos sustentado, o veto a expressões isoladas de um dispositivo importa, *última ratio*, em emenda supressiva, de autoria do Poder Executivo. Assim, o veto, em nosso entendimento, deveria incidir sobre a disposição legal considerada na sua integridade: o corpo de um artigo, a íntegra de um parágrafo, a totalidade de um item, inciso ou alínea. Não, por certo, sobre trechos deles, porque, neste caso, seria emendar, por supressão, o pensamento expresso pelo órgão constitucionalmente competente para exercer o poder de legislar.

Essa tese, todavia, não tem sido atendida, seja na esfera local, onde se exerce a intervenção exclusiva do Senado na apreciação dos vetos, seja no âmbito federal, no exame dos vetos do Presidente da República pelo Congresso Nacional.

Por tais razões, somos pela aprovação dos vetos pelos seus fundamentos, com ressalva quanto ao mencionado ponto de vista doutrinário.

Sala das Comissões, em 29 de Julho de 1959.
– *Lourival Fontes*, Presidente. – *Atílio Vivacqua*,

Relator. – *Daniel Krieger. – Milton Campos. – Rui Palmeira. – Lima Guimarães. – Benedicto Valladares.*

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Francisco Gallotti, primeiro orador inscrito.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI (*): – Sr. Presidente, eminentes Colegas: na semana finda, treze Senhores Senadores, atendendo ao gentil convite e aos desejos do ilustre General Macedo Soares, Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, efetuaram demorada visita a Volta Redonda.

Desnecessário será dizer da maneira cavalheiresca como a Diretoria daquela importante Empresa recebeu os representantes do povo, e suas famílias. Lá permanecemos, sexta-feira e sábado, até ao anoitecer, apreciando, minuciosamente os trabalhos técnicos e os serviços sociais que a Companhia Siderúrgica Nacional presta aos seus servidores.

Antes de se iniciar a visita à Usina, o Sr. General Macedo Soares nos antecipou, em brilhante conferência, uma idéia nítida de Volta Redonda; esclareceu-nos minuciosamente, desde a escolha do local da implantação da indústria nacional às margens do Rio Paraíba, em local conhecido como Volta Redonda.

Enquanto o brilhante orador historiava aquela maravilhoso empreendimento, erguia-se, diante de nós, a figura de seu idealizador e concretizador – o saudoso brasileiro, ex-Presidente da República, Sr. Getúlio Vargas.

Sr. Presidente, o Sr. General Macedo Soares aludiu a todos os pontos técnicos, demonstrando não só a felicidade da escolha do local para a instalação da grande indústria, como as vantagens de sua irradiação através dos Estados de

Minas Gerais e Santa Catarina, em busca dos minérios e do carvão indispensáveis ao funcionamento da usina siderúrgica. Evidenciou, ainda, a necessidade da expansão de Volta Redonda informando que os estudos prosseguem e que o empreendimento se desenvolverá para maior glória da indústria nacional e do País.

Sr. Presidente, a visita à Usina seria motivo de orgulho e de confiança no futuro do Brasil se outras razões não existissem para êsse grande e santo orgulho. Sentimo-nos pequenos diante de tanta grandeza. Orgulhamo-nos de ser brasileiros, pois aqueles que ali trabalham vieram de todos os rincões da nossa Pátria e se adaptaram aos duros serviços de uma Usina daquela natureza.

Senadores de todos os recantos do Brasil lá encontravam contrerrâneos executando trabalho árduo, desempenhando cabalmente suas tarefas.

Daqui a momentos, lerei o discurso pronunciado pelo ilustre General Edmundo de Macedo Soares no banquete que nos foi oferecido na noite de sábado. Por êle a Casa verificará que S. Ex.^a se orgulha de comandar um grupo de brasileiros de todos os quadrantes da nossa terra e que tão bem desenvolvem seu trabalho naquele setor.

Sr. Presidente, certos pontos da oração do ilustre Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional serviram de pretexto para que alguns Srs. Senadores lhe solicitassem informações. Dentre êles, o eminente gaúcho, Senador Mem de Sá, não perdeu a oportunidade para penetrar mais fundo em determinados pontos, encontrando sempre da parte de S. Ex.^a uma explicação cabal que a todos convencia.

Deixamos a Usina de Volta Redonda cheios de fé e entusiasmo quanto ao futuro daquela organização e do Brasil.

Nada mais nos restava, senão manifestar a S. Ex.^a, o Sr. General Edmundo de Macedo Soares,

(*) – Não foi revisto pelo orador.

nossa profunda admiração pela obra que dirige, bem como a todos aqueles engenheiros, colaboradores, trabalhadores braçais que, dia e noite, exercem suas atividades, ganhando, sim, o pão de cada dia, mas construindo a grande obra da redenção econômica do Brasil.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Ex.^a um aparte?

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Com imenso prazer.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Volta Redonda e Paulo Afonso demonstram categoricamente que, no Brasil, ainda existem homens capazes de uma administração honrada e eficiente. Devemos, entretanto, ter em vista que o Governo não interferiu naquelas empresas. Elas nomeavam e demitiam à vontade, de acordo com as necessidades e a honestidade da administração. Realizou-se assim, o prodígio que vemos, quer na eletrificação do Nordeste, quer no fato de ser hoje o Brasil um país que manufatura o aço numa escala que faz inveja aos outros países da América do Sul.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito grato, nobre Senador Fernandes Távora, pelo brilhante aparte de V. Exa., de inteira justiça.

Da usina Sr. Presidente, após almoço, durante toda a tarde tivemos oportunidade de percorrer setor social de Volta Redonda. Visitamos o magnífico hospital e o grande colégio, construídos e mantidos pela Siderúrgica, no valor de vinte e seis milhões de cruzeiros, no qual estudam mil e duzentas crianças, sob a direção de uma Ordem religiosa.

O cinema a todos nós espantou, porque é digno mesmo da Capital da República por sua arquitetura, pelo mobiliário, pelo aparelho de projeção. Nêle foi-nos exibido um esplêndido filme colorido sobre os trabalhos da Usina Siderúrgica Nacional.

Visitamos, por fim, a Escola Técnica Pandiá Calógeras, assim designada por iniciativa do eminente General Macedo Soares, para perpetuar e mais glorificar o nome do inolvidável brasileiro, filho de Minas Gerais.

Resumidas as impressões daquela agradabilíssima visita, permito-me ler para o Senado, a fim de que constem dos Anais, o discurso proferido no banquete pelo General Macedo Soares e a oração do Senador Lameira Bittencourt, respondendo em nome do Senado.

Disse o ilustre Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional:

Minhas Senhoras.

Senhores Senadores.

Meus Senhores.

Na época em que estudei na Europa (1925 a 1930), o que mais me impressionava era o profundo desconhecimento existente a respeito do nosso País. No entanto, os meios que eu freqüentava eram os que representavam a cultura, pois minha vida se desenrolava sobretudo nos ambientes universitários.

Foi nessa ocasião que me convenci que a ignorância sobre os países do nosso Continente de línguas portuguesa e espanhola era disfarçada na denominação geral que lhes era dada de «América Latina». A expressão servia apenas (como ainda serve) para designar uma região geográfica que, de fato, continua a ser muito pouco conhecida, nas suas manifestações de cultura e nas suas possibilidades, por outros povos do mundo.

Como resultado dessa maneira de ver, na Europa se afirmava que um país como o nosso estava fadado a ser eternamente fornecedor de matérias-primas, não devendo nunca alcançar a fase industrial.

Naquela ocasião apareceu o famoso livro de André Siegfried «L'Amérique Latine», no

qual o ilustre professor afirmou que os países que a compõem, jamais teriam em seus quadros os elementos humanos de que uma democracia moderna necessita no século XX para industrializar-se. Parecia uma condenação definitiva, lançada pelo sábio francês que, depois, vim a conhecer em duas de suas viagens ao nosso País.

Quando terminei meus estudos em França, regressei ao Brasil com o coração cheio de esperanças e pude ver, pelo surto industrial que já se anunciava, que o pensamento europeu era fruto do amadurecimento de idéias antigas que exprimiam um «wishful thinking» de povos que baseavam todo seu futuro na superioridade técnica. Dêste jeito, o mundo deveria estabilizar-se, estagnar-se, permanecer o que era num determinado momento, a fim de que as nações mais adiantadas pudessem usufruir as vantagens do avanço tecnológico adquirido.

Os fatos demonstraram a falacidade dessas idéias e o Brasil, como outros países do nosso Continente, lançou-se no aproveitamento dos seus recursos naturais, na senda da industrialização.

Quando nós, que hoje estamos aqui reunidos convosco, recebemos da Nação brasileira a missão de construir esta Usina pensamos na responsabilidade que assimilamos. Um fracasso não seria apenas nosso, mas do Brasil. Os olhos do mundo se voltavam para aqui. Pude observar isso, quando, mesmo durante a guerra, recebi recortes de jornais alemães, mandados através da Suíça, em que referências eram feitas ao que se estava executando neste rincão fluminense.

Por tôda a parte se nota curiosidade a respeito da indústria siderúrgica brasileira. Em 1954, tive ocasião de visitar a Hungria e de notar como Volta Redonda era conhecida; em 1957, ao visitar várias usinas na Suécia, verifiquei que, em tôdas elas, havia quem tivesse visitado a nossa grande forja. E por que? Por duas razões principais: a primeira é que os equipamentos que montamos em Volta Redonda, foram dos primeiros no gênero que saíram dos Estados Unidos para um país ocidental; só a Inglaterra os recebeu antes de nós; e, em segundo lugar, porque todos desejavam ver como se comportava «um latino americano» diante dos problemas siderúrgicos. O tabu foi quebrado, pois demonstramos que éramos capazes de operar equipamentos modernos em condições semelhantes às que existem nos países ditos mais adiantados.

Visitastes hoje nossas instalações, Senhores Senadores. Pudestes observar o que representa nossa Usina como integração do esforço brasileiro: minérios de Minas Gerais, carvão de Santa Catarina, dolomita e argilas do Estado do Rio, refratários de S. Paulo, magnesita da Bahia, outras matérias-primas do norte e do sul, e homens de todos os quadrantes do País se reúnem aqui para produzir o precioso aço que alimenta nossas indústrias e nosso progresso.

É muito importante que os brasileiros conheçam Volta Redonda, mas é, sobretudo, imprescindível que a conheçam os homens do Parlamento. De fato, industrializar não é apenas adquirir máquinas e montá-las; é antes de tudo criar uma consciência de que é mis-

ter aproveitar os recursos naturais do País – matérias-primas e homens, para desenvolver a economia, aumentar a riqueza e, assim, melhorar o padrão de vida das populações. O Parlamento é o grande laboratório em que os anseios da Nação se transformam em instrumentos de trabalho, através de dispositivos legais que permitem congregar o que é necessário para a execução de grandes planos. E o Senado, dentro dêste laboratório, representa o elemento moderador, tranqüilo, em que se aperfeiçoam idéias e textos. Ainda não terminei a leitura das «Memórias» do Presidente Truman, mas desde já ressalta para mim uma lição importante e que é o papel do Senado, sempre atuante e influente nas decisões do Presidente, mesmo durante o período em que a Nação americana estava em guerra.

Eis por que, Senhores Senadores, exultamos com a vossa visita.

Daqui estão saindo agora os ensinamentos que colhemos e acumulamos, para ajudar a construção de outras usinas que se fazem em território pátrio. Os técnicos da Companhia Siderúrgica Nacional espalham-se hoje por todo o País e levam precioso «know how» que é êste «saber de experiência feito», indispensável ao desenvolvimento dos povos.

Somos felizes por termos tido a oportunidade de vos mostrar que aqui está realizado. Desejamos que as visitas se repitam, a fim de que possamos manter-vos ao corrente dos problemas que, por vêzes, nos afligem: assim, e só assim, poderão ser conseguidas as soluções mais consentâneas com o interesse nacional, que é o que almejamos em Volta Redonda. Desejamos, de fato, que

todos os nossos problemas sejam resolvidos com sentido eminentemente brasileiro. Não temos outro sentimento em nossos corações e nem outro objetivo em nossos estudos.

Manifestando a gratidão da Diretoria e de todos os que aqui trabalham pela vossa visita, renovo, por vosso intermédio, o convite para que outros Senadores venham a Volta Redonda.

Desejando-vos e a vossas famílias tôdas as felicidades, brindo, neste momento, o progresso do nosso País.

Respondendo ao General-Presidente da Companhia Siderúrgia Nacional, por escolha unânime dos Senadores presentes, o nobre Senador Lameira Bittencourt pronunciou o seguinte discurso:

Senhor General Macedo Soares, Presidente da CSN, Senhora General Macedo Soares, Senhores Diretores, altos funcionários da Companhia, minhas Senhoras, meus colegas de Senado, Sr. General, outro colega, outro companheiro do Senado, certamente mais inspirado, dotado de melhor oratória, mais eloqüente e brilhante, deveria ser o intérprete do pensamento dos Senadores, que hoje tiveram a honra e a satisfação de visitar Volta Redonda. Mas os meus prezados companheiros do Senado, muto a propósito quiseram escolher o Líder da Maioria, não para êle falar como o Líder da Maioria, mas, segundo a expressão feliz de um dêsses Senadores, para neste momento, êle ser o Líder de todo o Senado, para interpretar o pensamento e o sentimento de todo o Senado, em relação a V. Exa. Sr. Gal. Macedo Soares, e à grande obra, à incomparável obra, à impressionante obra que vem sendo realizada em Volta Redonda. Não quero Sr. Gene-

ral, não devo nem preciso evidentemente, falar neste instante do que é Volta Redonda. Do que Volta Redonda representa como fruto do trabalho, da técnica e da capacidade do brasileiro, do que Volta Redonda vale e representa para a emancipação econômica do País melhor do que eu poderia fazê-lo, já disse com muito mais autoridade e de cátedra, V. Ex.^a, hoje, naquela magistral explanação sobre vários aspectos da vida nacional, não só da siderurgia, encantando-nos minutos a fio, que passaram céleres, tal a graça e a magia de suas palavras, e a utilidade e o valor de seus ensinamentos. Mas quando não bastasse a palavra de Vossa Excelência sem dúvida, um de nossos maiores técnicos, sem dúvida um de nossos mais eminentes homens públicos, nós todos hoje de manhã, verificamos e sentimos de perto o que é Volta Redonda. O que é Volta Redonda como trabalho brasileiro; o que é Volta Redonda como técnica brasileira; o que é Volta Redonda como fruto da atividade, da dedicação, do patriotismo, do ideal de um grupo de brasileiros que como V. Ex.^a disse há pouco, já têm e estão criando a tão necessária mentalidade industrial em nosso País. Não quero pois, Sr. Presidente General Edmundo de Macedo Soares, neste instante, falar de Volta Redonda. Vossa Excelência já o falou e falou bem e nós todos testemunhamos, e bem de perto, com entusiasmo, com fé e com calor cívico, o que é Volta Redonda. O meu objetivo neste instante, Sr. General Edmundo de Macedo Soares, falando em nome, posso bem dizer, de todos os Senadores aqui presentes, sem nenhuma discriminação partidária, falando

mesmo em nome da Câmara Alta do País, é dizer a Vossa Excelência, do nosso entusiasmo, da nossa confiança pela grande obra que vem sendo realizada em Volta Redonda, pela Companhia Siderúrgica Nacional, e afirmar, também, agora, numa réplica oportuna e legítima e necessária, às últimas palavras da sua oração, que V. Ex.^a pode contar sempre com a mais decidida colaboração e integral apoio do Senado da República do Brasil. Tôda a vez, Senhor General, que se trata do interesse público, nós, no Senado, só temos, só praticamos, só defendemos e só exercemos uma política: é a política do bem público e em nome dessa política de que o Senado todo se orgulha, eu tenho a satisfação de assegurar a V. Ex.^a, que V. Ex.^a e seus dedicados colaboradores e a Cia. Siderúrgica Nacional, poderão contar, sempre e sempre, com o trabalho, a cooperação e a ajuda do Senado, em tudo o que fôr necessário, dentro da área de nossas atribuições constitucionais. Nós assim fazendo, Sr. General, não estamos apenas correspondendo e retribuindo, ou premiando o seu trabalho, ao heróico trabalho de seus cooperadores. Só isso, dado o vulto, a magnitude, a excelência dêsse trabalho, já seria motivo e razão bastante para V. Ex.^a e seus colaboradores merecerem todo o apoio do Senado. É que a obra que Vossa Excelência vem realizando aqui, não é a obra de uma pessoa, de um grupo ou de uma Companhia, ou para uma empresa só. V. Ex.^a está construindo neste instante, os próprios fundamentos do futuro e da emancipação econômica do Brasil. V. Ex.^a, como disse bem há pouco, e acentuou com muita oportunidade e pre-

cisão, não está apenas montando, ampliando, engrandecendo e fazendo funcionar uma grande Usina Siderúrgica. V. Ex.^a está construindo a própria indústria Siderúrgica do País. V. Ex.^a está criando a própria mentalidade industrial do País e principalmente, pelo exemplo, pelo trabalho e pela obra magnífica que nós hoje tivemos oportunidade de testemunhar, entre outras escolas, pela Escola Técnica Pandiá Calógeras, está criando a mentalidade do homem, do homem da indústria, do operário da indústria, do trabalhador da indústria, no brasileiro. E, Sr. General, aqui, por uma feliz coincidência, por uma expressiva coincidência, estão reunidos, homens de todos os quadrantes do Brasil. Senadores do Norte, Senadores do Sul, Senadores do Centro, Senadores do Pará, Senadores do Rio Grande, de Santa Catarina, do Maranhão, do Mato Grosso, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, em suma, praticamente de todos os Estados do Brasil, e, com que alegria, Sr. General, com que satisfação Sr. General, com que orgulho um pouco nativista, um pouco bairrista, nós vimos que estavam trabalhando aquelas máquinas, com o mesmo apuro, com a mesma agilidade, com a mesma facilidade, com que o faria o técnico, o operário mais aprimorado estrangeiro, o homem do Norte, até o caboclo do Norte, aquele do Nordeste ou do Centro, aquele que tem dentro de si apenas o sangue indígena, apenas o sangue genuinamente brasileiro. Sr. General, nós vamos daqui, nós saímos daqui de Volta Redonda prometendo voltar, com outros colegas, atendendo ao justo apêlo, à justa reivindicação, o amis-

toso e legítimo ultimato de V. Ex.^a, trazendo outros Senadores. E vamos orgulhosos de sermos brasileiros. Felizes de ver a grande obra que Vossa Excelência aqui vem realizando e desejando de todo o coração que V. Ex.^a e seus devotados colaboradores continuem a ser, sempre e cada vez mais, felizes na direção da Usina de Volta Redonda porque consideramos a felicidade e a grandeza, o progresso da Usina de Volta Redonda, e de tantas outras que daqui nascerão, com a condição mesma do futuro e do progresso, da grandeza do Brasil, e a alvorada, verdadeira da emancipação econômica do Brasil, que tem na pessoa de V. Ex.^a, sem favor nem lisonja, um dos seus autênticos pioneiros, e um de seus mais capazes e mais devotados realizadores. Era o que tinha a dizer Sr. General, em nome do Senado da República, saudando e homenageando a C.S.N., na pessoa do seu grande Presidente, a cujo valor e patriotismo o Brasil já tanto deve.

Eram, Sr. Presidente, as breves palavras que deveria proferir, nesta Casa, por determinação dos companheiros dessa visita.

Ao terminar, quero deixar assinalada a nossa convicção de que o Brasil não parará; de que o Brasil prosseguirá, porque o Brasil tem matéria-prima, o Brasil conta com pessoas capazes de realizar todo o progresso de que outras nações tanto se orgulham. Temos motivo para nos envaidecer do futuro grandioso da nossa Pátria. (Muito bem; muito bem. Palmas).

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, como Líder da Minoria, o nobre Senador João Villasbôas.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (como líder da minoria) (*): – Sr. Presidente, venho à tribuna para fazer uma comunicação grave à Nação: acaba de ser assassinado, na Cidade de Corumbá, à porta da Câmara Municipal, quando a deixava, depois de cumprir o seu dever de Vereador, o representante, naquela edilidade, do Partido Social Democrático, Sr. Edu Pereira da Rocha.

Sr. Presidente, agrava-se a cada momento a situação naquela parte do Estado de Mato Grosso, em consequência do já escandaloso contrabando de automóveis, processado através das fronteiras da Bolívia e do Paraguai.

O Vereador vítima do atentado teve a coragem de denunciar os fatos da tribuna da Câmara Municipal e, ao mesmo tempo, orientou o representante da revista «O Cruzeiro» que àquela cidade fôra ter justamente para dar ao público brasileiro conhecimento da grande fraude que lá se praticava. Historiou o caso e apontou nomes de implicados. Agravava-se cada dia mais a situação naquela cidade mato-grossense, a tal ponto que o representante de «O Cruzeiro» teve de pedir agasalho no Quartel da Fôrça Pública e andar pelas ruas da cidade acompanhado de praças do Exército Nacional. Sabia-se que a «gang» formada para o contrabando de automóveis estava disposta a sacrificar a vida de todos quantos tivessem a coragem de a enfrentar, denunciando-lhe os atos criminosos.

Efetivamente, Sr. Presidente, recebo agora a notícia dêste atentado, atribuído justamente aos contrabandistas de automóveis denunciados pelo Vereador Edu Rocha.

Referira-se êle aos irmãos Sales, representantes do Fisco Nacional – um como inspetor da Alfândega de Corumbá; outro, como Diretor da Mesa de Rendas de Porto

Murtinho, nos limites com o Paraguai; e ainda um terceiro como Fiscal do Impôsto de Consumo, os quais estariam agindo em tôda a região do Estado.

Há mais de quinze anos essas repartições federais se tornaram presa e propriedade dos irmãos Sales, a quem os denunciante atribuem co-participação em contrabandos de gado do Paraguai para o Brasil e, agora, cumplicidade direta nos contrabandos de automóveis.

Sr. Presidente, não afirmo a responsabilidade desses funcionários; entretanto, diante das repetidas denúncias e acusações, bem como do trabalho elaborado pelo Serviço Secreto do Exército, é de esperar-se que o honrado Sr. Ministro da Fazenda e o digno Senhor Presidente da República determinem providências no sentido de que não sômente cesse a lesão ao Fisco, que se processa através do contrabando, como sejam punidos os envolvidos nesses atos delituosos e no assassinio do Vereador Edu Rocha.

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Ex.^a um aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o prazer.

O SR. LINO DE MATTOS: – É de justiça reconheçamos a boa vontade com que procura atender-nos o eminente Senador Lameira Bittencourt, não só aparteando como diligenciando junto às autoridades do Executivo para que providências sejam tomadas. O Govêrno, entretanto, nem mesmo atende às solicitações do seu eminente líder nesta Casa. O contrabando novamente focalizado por V. Ex.^a já fora por mim tratado e também examinado pelo ilustre Senador Fernando Corrêa, colega de representação de V. Ex.^a. Estou bem lembrado de que, há cêrca de quarenta dias, proferi discurso a propósito do contrabando de automóveis na fronteira Brasil – Bo-

(*) – Não, foi revisto pelo orador.

lívica, na Cidade de Corumbá. Já àquela altura eu mostrava o perigo a que se expunham diversos cidadãos daquela localidade, que, ofereciam resistência aos contrabandistas chefiados por autoridades do Fisco.

Mencionei, até, reunião convocada pelo diretor de um dos jornais corumbaenses, a fim de examinar o risco de vida em que incorriam diretores e redatores daquele órgão da Imprensa local, por denunciarem as contravenções. Posteriormente, pronunciei nova oração – e, logo em seguida, também o Senador Fernando Corrêa – pondo em evidência que, se o Governo não tomasse providências urgentes, era bem possível ocoressem assassinatos na cidade de Corumbá. A afirmativa figura em meu discurso em palavras bem claras. O Governo não ouviu êste modesto representante do Estado de São Paulo; não adotou as providências solicitadas pelo seu eminente Líder nesta Casa, Senador Lameira Bittencourt, e o crime se consumou. Uma das pessoas que mais se destacaram na repressão a êsse criminoso processo de comércio foi, exatamente, o cidadão que pagou com a própria vida o crime de defender os interesses do País. Pena que isso aconteça. A nós só resta o que V. Ex.^a, neste instante, faz da tribuna do Senado da República: pedir ao Governo a abertura de inquérito a fim de apurar as responsabilidades antes que outros crimes sejam cometidos. Ninguém mais se sente seguro nesta República quando usa da palavra para denunciar os criminosos, os que sugam a economia da Nação, usando os mais escusos processos, como o do contrabando e outros, sôbre os quais temos tantas vêzes ocupado a tribuna desta Casa.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço o aparte com que me honra o eminente representante por São Paulo.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite V. Ex.^a um aparte?

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com a maior satisfação recebo o aparte de Vossa Excelência.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Tinha assentado comigo mesmo ouvir V. Ex.^a silenciosamente, até como prova de atenção e deferência, sem que, por isso, mostrasse indiferença ao assunto realmente grave que V. Ex.^a com tanta autoridade está expondo. Tanto não estava indiferente, que já havia solicitado ao Diretor da Taquigrafia que me fornecesse, o mais breve possível, uma cópia do discurso de V. Ex.^a para levá-la ao conhecimento das altas autoridades do País. Diante, porém, da intervenção sempre calorosa, mas sincera, do eminente colega Senador Lino de Mattos, desejo reafirmar a V. Ex.^a o firme propósito em que se encontra o Governo de dar o mais implacável combate ao contrabando que, infelizmente, se verifica não só aqui, como em outros países adiantados e bem aparelhados.

Relativamente ao Pará, Amazonas, regiões do Norte e do Centro torna-se mais difícil êsse combate em virtude das próprias condições geográficas do País. Como quer que seja, informo ao nobre colega, em meu nome e no do Governo, que ante a gravidade do caso exposto por V. Ex.^a serão tomadas tôdas as providências repressivas do contrabando.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço o aparte com que me honra o nobre Líder da Maioria.

Senhor Presidente, não precisaria eu ser profeta para prever o doloroso acontecimento que acaba de atingir a cidade de Corumbá. As repetidas notícias da Imprensa há muitos meses davam conhecimento à Nação de que naquela cidade fronteiriça com a Bolívia, se organizara verdadeira «gang» para o contrabando de automóveis;

chegavam à audácia de ameaçar a todos quantos tinham coragem de levantar a voz para denunciá-los. O Destacamento da Fôrça Pública do Estado, no seu reduzido número era insuficiente para enfrentá-los.

Tornava-se necessária a intervenção do Exército para proteger a vida dos cidadãos que se arrostavam a denunciar ou, mesmo, comentar aquêles fatos delituosos.

A medida imediata que se impõe, Sr. Presidente, é o afastamento dos funcionários acusados de participação nos contrabandos, os quais foram aportados nominalmente pela revista «O Cruzeiro», que, inclusive, indica os pontos de localização dos automóveis contrabandeados, tudo com provas fotográficas.

Segundo notícia o jornal «O Globo» de hoje, o ilustre Diretor das Rendas Internas do Ministério da Fazenda já determinou a abertura de inquérito e designou comissão para apurar as irregularidades. É mister porém, seja essa comissão organizada com pessoas inteiramente estranhas ao quadro funcional de Mato Grosso. saldas de outros pontos do Brasil, de reputação ilibada e coragem necessária para enfrentar os homens afeitos à prática do contrabando e resolvidos ao extermínio dos que lhes desejam pôr empecilhos à avançada criminosa.

O assassinato do representante do Partido Social Democrático na Câmara dos Vereadores de Corumbá é, talvez o início de uma série de outros fatos delituosos que teremos de lamentar.

Por isso, Sr. Presidente. dirijo êste apêlo às autoridades do País – ao Sr. Presidente da República, ao Senhor Ministro da Fazenda; ao Sr. Diretor das Rendas Internas – encarecendo, desde logo, providências urgentes.

Aproveito para enviar à Câmara Municipal da cidade de Corumbá os pêsames da minha Bancada pelo doloroso transpassamento da-

quele digno Vereador, como também ao Partido Social Democrático, secção municipal, os meus mais profundos sentimentos.

Esperemos que o sangue derramado naquelas ruas desperte nos homens responsáveis pela direção suprema do País o desejo de adotar medidas enérgicas e imediatas, como está a exigir a situação. *(Muito bem!)*

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira.

O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Sr. Presidente, depois de ouvirmos a palavra inflamada do ilustre representante de Santa Catarina, Senador Francisco Gallotti, enaltecendo a gigantesca obra de Volta Redonda, e a do eminente Senador João Villasbôas, dando conhecimento do assassinio de um Vereador da Câmara Municipal de Corumbá, por se opor ao contrabando de automóveis, em Mato Grosso, tinha eu de vir à tribuna, para traduzir os sentimentos de revolta do povo de Maués ante a praga que ameaça os guaranazais daquela região.

Pode, à primeira vista, parecer que o assunto é de somenos importância; no entanto, nós, filhos da região, que convivemos com o seu povo, que para aqui viemos trazidos pelo voto daquela gente sofredora, sabemos, perfeitamente, o que significa a paulínea cupana para Mundurucânia. É a razão de ser de todo aquêlo povo; é a injeção permanente no Erário municipal, através dos impostos de exportação do produto, é sobretudo, o labor que envolve tôdas as classes.

O ilustre Deputado Omero de Miranda Leão, que representa na Assembléia Legislativa do Estado

Município de Maués, formulou requerimento, deferido na sessão de 22 do corrente, no sentido de que se solicitassem às autoridades federais urgentes providências a

(*) – Não foi revisto pelo orador.

respeito da situação dos guaranazais, atacados por uma praga que os está dizimando e constituindo grave ameaça à economia daquela unidade amazonense.

O SR. VIVALDO LIMA: – Dá Vossa Excelência lição para um aparte?

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com prazer.

O SR. VIVALDO LIMA: – Tenho em mãos officio, também da Assembléia Legislativa, consubstanciando idêntico apêlo. Ocupa V. Ex.^a a tribuna no cumprimento do estrito dever de solidariedade, a fim de que seja prestada assistência ao Estado que tão dignamente representa nesta Casa.

Encontra-se ainda à frente do Ministério da Agricultura o Sr. Mário Meneghetti. Digo *ainda* porque estamos passando por um período de remodelação ministerial, e, entre parêntesis, declaro que pouco poderia lucrar o País com a mudança do atual titular.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com o que concordo plenamente.

O SR. VIVALDO LIMA: – V. Ex.^a deverá, pois, endereçar o apêlo ao atual titular da Agricultura, como ainda ontem o fiz com referência ao suprimento da cota de trigo aos seiscentos e seis moinhos, que deve ser mais substancial, a fim de que o transformem em produtos necessários à população. No que diz respeito ao combate da praga que poderá destruir uma das riquezas do próspero Município de Maués, faça V. Ex.^a o apêlo não somente em seu nome pessoal, mas de todos os integrantes da Bancada amazonense, incluindo o outro representante que se encontra na Presidência eventual dos nossos trabalhos, o nobre Senador Cunha Mello. Faça-o com o maior calor ao Ministro da Agricultura, a fim de que seja imediatamente ataca-

da a praga. Como diz o ditado, mais vale prevenir que remediar. Preferiria não ter que fazer apelos; que os males fôssem remediados à medida que surgissem; mas como assim não acontece, que o Ministro lance suas vistas para essa região do Amazonas. Representantes que somos do Amazonas, neste órgão paritário que é o Senado, esperamos que os nossos problemas tenham solução paritária com os dos demais Estados. Quero crer, mesmo, que, a esta altura, quando V. Ex.^a ocupa a tribuna, o titular da Agricultura já tenha dado os primeiros passos para proporcionar assistência àquela região, enviando, através dos órgãos, específicos locais, técnicos para o combate à praga. Oxalá o nobre colega possa dizer ao Senado, dentro dos próximos dias, que não somente foi ouvido o seu pedido, como providências foram tomadas por essa Pasta entregue ao Partido Trabalhista Brasileiro.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço o aparte do ilustre companheiro de Bancada. Já agora, não sou uma voz isolada apelando para o Ministro da Agricultura. Depois do depoimento de V. Ex.^a sinto-me robustecido com a delegação que me é confiada para falar em nome da representação de todo o Estado.

Ocupei a tribuna principalmente porque o assunto me foi trazido em forma parlamentar. A Assembléia Legislativa do Amazonas, comunicava-me ter sido aprovado requerimento de Deputado Estadual no sentido de que as altas autoridades do País fôssem científicas do que ocorre.

Sr, Presidente, devo recordar que o guaraná tem sido constante preocupação dos parlamentares amazonenses. Desde 1946, através de projetos apresentados à Câmara e ao Senado, temos reclamado contra a forma como as grandes companhias exploradoras do produto, hoje universalmente conhecido, vêm procedendo.

Asseguro aos eminentes colegas que toda a produção de guaraná da Amazônia, quase exclusiva do Município de Maués, não atenderia à milésima parte do consumo, mesmo que, na solução fôssem aplicados alguns miligramas.

Em 1948 – se não me falha a memória – conseguimos uma vitória parcial, quase inexpressiva, qual a de fazer colocar, no rótulo da bebida vendida ao público, a palavra *fantasia*, para que o consumidor não fôsse iludido, pensando existir nêlo o verdadeiro guaraná.

Nem assim, porém, resolvemos o caso. As grandes companhias que *fabricam refrigerantes* com o nome de guaraná, não empregam, como disse, a milésima parte daquilo que, realmente, deviam consumir, se colocado, na solução, por litro, um miligrama disso que V. Ex.^a, Sr. Presidente, tão bem quanto eu, sabe ser suficiente para dar aquêle gosto muito diferente dos capilés que geralmente se tomam com o rótulo de guaraná.

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Permite V. Ex.^a um aparte?

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com todo o prazer.

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Solidarizo-me com V. Ex.^a no apêlo que está fazendo em favor da extinção da praga do guaraná, no seu Estado. Estive, há dias, numa oportunidade feliz, na maravilhosa terra amazônica e guardo de lá, no meu coração de bom brasileiro, a melhor das impressões. A propósito dêsse produto, industrializado no Amazonas com toda segurança e eficiência, a fim de que se beba o legítimo guaraná, de propriedades medicinais, como é sabido, externo a V. Ex.^a o meu desejo de que aquela rica região do norte brasileiro não fique privada dêsse valioso esteio da sua economia tão sacrificada por uma série de percalços e óbices. Muito

justo, portanto, que os Poderes Públicos cuidem de destruir a praga que ameaça urna das riquezas da Amazônia.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço o aparte de V. Ex.^a, sobretudo porque traz o apoio de uma voz autorizada do Sul aos anseios e interesses do Norte. O Amazonas conhece V. Ex.^a. Em várias oportunidades – como no caso do Impôsto de Renda sôbre as indústrias do Norte do País, cujos interesses se confundiam, não raro, com os do Paraná – Vossa Excelência lhe deu seu voto favorável. Agora, com a visita que fêz, selou V. Ex.^a definitivamente uma amizade imperecível entre os Estados do Paraná e do Amazonas.

Dizia eu, Senhor Presidente, trazer no bôjo dêste apêlo mais uma reclamação para que se elaborasse e se executasse lei fixando a quantidade de guaraná a ser empregada na bebida, oferecida ao consumo.

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Ex.^a uma interrupção?

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Pois não.

O SR. VIVALDO LIMA: – Através do aparte do nobre Senador Alô Guimarães ouviu V. Ex.^a depoimento interessante sôbre o guaraná usado como refrigerante e oferecido ao consumo do povo do Amazonas. Exaltou o ilustre representante do Paraná a qualidade do produto da região, que contém, a verdadeira matéria-prima que lhe dá o nome. Há pouco o nobre orador observou que, se o Sul consumisse apenas uma fração do produto, Maués e o Baixo Amazonas não estariam em condições de suprir o mercado de bebida tão útil e agradável. Verifica V. Ex.^a, portanto, quão necessário é elevar ainda mais a sua voz no sentido de que o Ministério da Agricultura combata, o quanto antes, a praga que ameaça destruir os guaranazais. Caso contrário; talvez seja-

mos obrigados a adotar a fórmula do Sul, oferecendo ao amazonense uma bebida rotulada de guaraná.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço o aparte. Como tenho dito, em outras oportunidades nossos apelos não têm sido vãos.

Há dias, procurando o Sr. Presidente da República para solicitar a liberação de determinadas verbas da Inspetoria Agrícola do Amazonas, encontrei em S. Ex.^a, tãda a boa vontade e solicitude. Verifiquei então que figuravam, entre aquelas dotações, uma de dois milhões de cruzeiros destinada ao Município de Maués, para incremento e defesa do guaraná. Portanto, no próprio Orçamento de 1959 – cuja liberação está devidamente encaminhada – encontrará o Ministério da Agricultura os recursos necessários não digo ao incremento da produção, mas, pelo menos, à defesa da que já existe.

O SR. VIVALDO LIMA: – Menciona V. Ex.^a verba consignada no Orçamento, para incremento da produção de Guaraná. Terá, portanto, o Ministério da Agricultura – a menos que seja possível, dentro das normas da Contabilidade Pública, aplicação diversa da específica, determinada pela Lei de Meios – recursos para combater as pragas que dizimam os guaranazais.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Sr. Presidente, podia eu ter tomado outro caminho como o da apresentação de projeto específico visando habilitar o Ministério da Agricultura de verba destinada à defesa dos guaranazais de Maués. Mas, como sabe V. Ex.^a, é tese vencida nesta Casa que não podemos, pela Constituição, ter iniciativa financeira.

Evidentemente, a abertura de crédito nessas circunstâncias é manifesta violação frontal à própria Constituição Federal.

Feito êsse apêlo, Sr. Presidente, e como ainda me restam alguns minutos, darei conhecimento à Casa, cumprindo promessa anterior, dos Apontamentos para a Reforma Agrária do Grupo de Estudo sôbre a Reforma Agrária, criado pela Federação das Associações Rurais do Estado do Amazonas.

O documento é o seguinte:

APONTAMENTOS PARA REFORMA AGRÁRIA

1 – *Navegação Inter-Municipal.*

I – Recomenda a criação de um Fundo, resultante da contribuição das seguintes entidades:

- a) da SPVEA;
- b) do Govêrno Estadual;
- c) dos Governos Municipais, a ser descontada do Impôsto (cota) de Renda;
- d) do Govêrno Federal, através dos ministérios da Agricultura ou da Viação.

II – O Fundo de que trata o presente dispositivo de «águas-vias», se destinará à manutenção de linhas de navegação inter-municipais, mediante subvenção, podendo ou melhor, devendo ser aproveitados, de preferência os proprietários de embarcações residentes na região.

III – As embarcações destinadas às linhas em exame deverão ser de diferentes tonelagens, tôdas porém apropriadas para passageiros, carga e reboque, sendo que as linhas dos rios centrais, deverão ser feitas em conexão com as das calhas principais;

IV – O Fundo de Aguas-Vias será administrado por um conselho, composto de representantes de tôdas as entidades interessadas mediante estipêndio por sessão;

V – Serão competentes para atestar a eficiência da navegação em assunta:

a) Presidentes de Associações Rurais; b) Professores Distritais de idoneidade comprovada; c) Prefeitos Municipais; d) Coletores de Renda; e) Outras entidades ou autoridades julgadas idôneas;	Ministério da Agricultura, em convênio com o INPA;
VI – As Associações Rurais providenciarão no sentido da criação de entrepostos nas sedes dos municípios servidos pela navegação de que trata este instrumento, a fim de procederem à distribuição dos gêneros produzidos por seus associados;	9 – Instalação, nas sedes dos Municípios, de postos, devidamente aparelhados, dos Serviços Sanitários Vegetal e Animal, respectivamente, inclusive, no segundo caso, para a fabricação de vacinas;
2 – Incentivo ao associativismo rural e, conseqüentemente, à formação de Cooperativas;	10 – Incentivo às pesquisas minerais e de óleos vegetais e animais, pelo INPA, visando industrializá-los;
3 – Instalação, em Manaus, de uma agência do Banco de Crédito Cooperativo;	11 – Instalação, em Manaus, de uma Escola Média de Agricultura, anexa a uma instalação experimental mantida pelo IAN;
4 – Formação de Núcleos Coloniais na periferia das cidades, vilas e povoados, contendo, além das instalações indispensáveis às suas finalidades, uma pequena serraria e uma pequena olaria	12 – Instalação e manutenção de uma estação experimental do guaraná em Maués;
5 – Instalação, pela «FAO», de Centros de Treinamento para o aproveitamento de madeiras, nas zonas:	13 – Execução de um programa consentâneo com o meio, das entidades crediárias rurais, inclusive a introdução do crédito supervisionado, bem como do seguro agrícola;
a) do Madeira; b) do Solimões; c) do Baixo Amazonas; d) do Rio Negro.	14 – Extensão ao meio rural, da assistência e previdência social (das leis).
e) O Centro de Treinamento em exame, deverá funcionar em conexão com o Serviço Florestal e com o INPA.	<i>Recomenda ainda:</i> 1 – Fiel cumprimento do programa ou melhor, das finalidades:
6 – Criação, em Manaus, de uma Delegacia Florestal, podendo ser celebrada, com essa finalidade, convênio com o Governo do Estado;	a) do SESP (ampliar); b) da CAÇA e PESCA; c) do SERVIÇO SOCIAL RURAL; d) do SERVIÇO DE ENDEMIAS RURAIS (ampliar).
7 – Formação de Fazendas-Modelo, piloto destinadas à revenda de reprodutores e de matrizes, de preferência a pequenos criadores.	2 – Ampliação do Serviço de Revenda do Ministério da Agricultura, em cooperação com o Estado, e, por extensão, com os Municípios, por intermédio das Associações Rurais, de implementos agrícolas, sementes, mudas e bem como de animais destinados à criação;
8 – Incentivo à industrialização do pescado, pelo Mi-	3 – A Criação de Escolas de Iniciação Agrícola; nas zonas; a) de Solimões (em Fonte-Boa);

b) do Madeira (em Manicoré);
c) do Baixo Amazonas (com sede em Parintins);

4 – A criação de distritos sócios-rurais, contendo:

- a) pequena serraria;
- b) escola rural;
- c) posto médico;
- d) clube agrícola;
- e) conjunto de beneficiamento de mandioca;
- f) conjunto de beneficiamento de cana-de-açúcar;
- g) máquina de beneficiamentos do arroz, tipo colonial;
- h) máquina de beneficiamento de milho, inclusive para a fabricação de fubá;
- i) serviço de mobilização) e restauração do solo, inclusive adubação verde;
- j) aparelhamento para verificação do PH;
- l) outras instalações julgadas indispensáveis;
- m) um motor para transporte.

E remomenda mais:

A criação de um corpo de técnicos itinerantes (agro-técnicos), os quais deverão orientar os centros populacionais, bem como os agricultores dispersos ao longo da planície.

Federação das Associações Rurais do Estado do Amazonas, em Manaus, 10 de julho de 1959. – as.) *Eurípedes Ferreira Lins*, Presidente.

São estas, Sr. Presidente, as recomendações da Federação das Associações Rurais do Estado do Amazonas a título de apontamentos, não sobre o motivo essencial da reforma agrária, mas sobre os pontos básicos pelos quais se baterá a Amazônia, quando no País, realmente, se cuidar de uma reforma agrícola que vise os altos interesses das diferentes regiões do Brasil e não apenas os de algumas delas.

Pelo demonstrado, a Amazônia terá de ter uma Reforma Agrária em que se incluam êsses pontos principais.

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Ex.^a um aparte?

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com todo o prazer.

O SR. VIVALDO LIMA: – Lutaremos por êsse objetivo para que sejam atendidas as reivindicações agrárias da Amazônia.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Obrigado a Vossa Excelência.

Sr. Presidente, faço entrega à Comissão de Legislação Agrária do documento que acabo de ler e dou por concluídas minhas considerações sobre o assunto. (*Muito bem; muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a hora do Expediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 1959 (nº 4.325, de 1958, na Câmara) que inclui a rodovia que liga os Municípios de Limeira, Pirassununga, Ribeirão Preto, Igarapava e Delta, no Estado de São Paulo; Uberlândia e Araguari, no Estado de Minas Gerais; e Brasília, no Plano Rodoviário Nacional (incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Taciano de Mello) tendo Pareceres (números 356, 357, 374, 375 e 376, de 1959) favoráveis ao projeto e contrário à emenda de Plenário das Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa requerimento que vai ser lido.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 251, DE 1959

Requeiro, nos termos do Regimentos, a retirada da emenda que ofereci, ao Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 1959.

Sala das Sessões, 30 de julho de 1959.—*Attílio Vivacqua*.

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude do deliberado é retirada a emenda oferecida ao Projeto de Lei da Câmara nº 35 de 1959.

É a seguinte a emenda retirada

EMENDA

Nº 1

Acrescente-se:

Depois do Estado de Goiás:

«Cidade de Barra de São Francisco e Colatina, no Estado do Espírito Santo».

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto.

Os Srs, Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 35, DE 1959

(Nº 4.325-C, de 1958, na Câmara dos Deputados)

Inclui a rodovia que liga os Municípios de Limeira, Pirassununga, Ribeirão Preto, Igarapava e Delta, no Estado de São Paulo; Uberaba, Uberlândia, e Araguari, no Estado de Minas Gerais; Catalão e Cristalina, no Estado de Goiás; e Brasília no Plano Rodoviário Nacional.

Congresso Nacional decreta:

Art. 1º – É incluída no Plano Rodoviário Nacional a ligação Limeira a Brasília com a seguinte discriminação: BR-106, Limeira, Pirassununga, Ribeirão Preto, Igarapava, Delta, Uberaba, Uberlândia, Araguari, Catalão, Cristalina, Brasília.

Art. 2º – Para ocorrer às despesas com a implantação e pavimentação da rodovia descrita no artigo anterior, o orçamento geral da União consignará, anualmente e durante cinco exercícios **consecutivos**, a importância de Cr\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros).

Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 252, DE 1959

Nos termos do art. 212, letra *q*, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que o Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1959 seja submetido ao Plenário em seguida à matéria constante do item 9º.

Sala das Sessões, em 30 de julho de 1959. – *Laomeira Bittencourt*.

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude do deliberado, o projeto figurará em último lugar na Ordem do Dia de hoje.

O SR. AFONSO ARINOS (pela ordem): – Sr. Presidente, desejo saber se já foi posta em discussão a Emenda Constitucional nº 1, de 1959.

O SR. PRESIDENTE: – Anunciada a Emenda Constitucional nº 1, de 1959, foi lido e aprovado o

requerimento do. nobre Senador Lameira Bittencourt no sentido de essa proposição ser apreciada em último lugar.

O SR. AFONSO ARINOS (pela ordem) (*): – Sr. Presidente, minha questão de ordem versa sobre a tramitação das emendas constitucionais e só terá oportunidade se formulada neste momento. É a seguinte: o Regimento do Senado dispõe, no artigo 363, com referência à tramitação das emendas constitucionais, que cada discussão processar-se-á em cinco sessões ordinárias consecutivas. O art. 364, porém, declara que na discussão da emenda cada Senador tem o direito de falar durante duas horas, em uma ou mais vezes. Além disso o artigo 158 dispõe que a sessão ordinária durará no máximo quatro horas.

A combinação dessas disposições, data vênua e salvo melhor juízo, leva-nos a uma contradição. Se cada Senador tem o direito de falar por duas horas: e se somos sessenta e três Senadores, haveria cento e vinte e seis horas ocupadas pela discussão da emenda constitucional. Como as emendas constitucionais só podem ser discutidas em sessões ordinárias e estas durarão no máximo quatro horas, segue-se que se, cada Senador quiser usar do direito que o Regimento lhe assegura, de inscrever-se para discutir a emenda constitucional, teremos trinta sessões ordinárias consecutivas destinadas à discussão da matéria.

O assunto não é bizantino nem arbitrário.

Formulo esta questão de ordem, hoje, em função da existência de Emenda Constitucional nº 1 constante da Ordem do Dia; mas pensando na possibilidade de vinda de outras emendas constitucionais.

Sr. Presidente, uma das garantias da Oposição, em qualquer Casa democrática eletiva, é o direito

de obstrução, o qual se exercita pela utilização da tribuna até o extremo limite permitido pelo Regimento.

Não ignora V. Ex.^a que uma das forças do Senado Norte-americano está precisamente, na impossibilidade de se interromperem as discussões e, conseqüentemente, na possibilidade da Minoria entrar, com sua presença na tribuna, a passagem de certas proposições que no seu entender não convenham aos interesses nacionais.

No Regimento Interno da Câmara dos Deputados; se não estou enganado, – acredito esteja certo – existe preceito expresso impedindo a suspensão ou encerramento das discussões, quando se, tratar de emendas constitucionais.

Sr. Presidente, rendo as homenagens públicas da minha admiração e do meu respeito, e manifesto minha particular estima e amizade ao meu querido companheiro, Senador Daniel Krieger, autor do projeto de Regimento do Senado. Estou certo, porém, de que jurista experiente que é, o ilustre representante do Rio Grande do Sul está tão informado quanto qualquer um de nós que os Regimentos são obras transitórias e em permanente aprimoramento, em constante modificação e melhoria.

Nessas condições, ousar levantar esta questão de ordem, esperando que a interpretação da Mesa seja condizente com as tradições liberais desta Casa do Congresso e com a evidente necessidade de se corrigir a contradição expressa pelos artigos que li.

É claro que V. Ex.^a, Sr. Presidente, tão douto o encaminhamento dos trabalhos, não está obrigado a dar solução, à questão de ordem no momento em que a formulo, Desejaria, até Sr. Presidente – se me permite a sugestão – que esta questão de ordem não fosse resolvida imediatamente e se tornasse, antes, objeto de deliberação um pouco mais refletida

(*) – Não foi revisto pelo orador.

da Mesa, porque me parece envolver problema de certa gravidade.

Nós da Oposição em determinadas circunstâncias que dizem respeito à tramitação de emendas constitucionais, temos a intenção e o dever de nos revezar na tribuna, tanto quanto possível, a ela conclamando os membros da Maioria que estejam de acôrdo com nossos pontos de vista.

Assim, parece-me de alta conveniência que a douta Mesa, examinando as razões desta questão de ordem, sôbre ela se pronuncie oportunamente, dando-lhe solução que atenda aos interesses da Democracia em nosso País. *(Muito bem!)*

O SR. PRESIDENTE: – Mais oportuna seria a questão de ordem se suscitada quando anunciada a discussão do Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1959; entretanto, o nobre Senador, Afonso Arinos houve por bem levantá-la desde já e, em deferência a S. Ex.^a, vou resolvê-la.

Aponta o eminente Senador pelo Distrito Federal situação que envolveria contradição entre dois dispositivos regimentais, gerando a impossibilidade de cumprimento de um dêles.

Parece, todavia, à Mesa, perfeitamente possível harmonizar êsses dispositivos, desde que se entenda que os Senadores possam ocupar a tribuna por duas horas, na discussão do projeto, ficando o número de oradores condicionado ao prazo de cinco sessões ao fim do qual terá ela que ser encerrada.

Êsse modo de ver tanto mais se justifica quanto à própria lei interna, em outro dispositivo, declara improrrogáveis todos os prazos previstos para os atos de tramitação de projetos de emenda à Constituição. Por outro lado, o Regimento permite o encerramento da discussão, depois de processada em duas sessões, o que, evidentemente, poderá envolver limitação do número de oradores.

Há, porém um recurso que permitirá atender a maior número de Senadores desejosos de ocupar a tribuna que o permitido pelo tempo normal das sessões: a prorrogação destas.

Essa a solução que a Mesa dá à questão de ordem do nobre Senador Afonso Arinos. Atenta, porém, a relevância da matéria, a Mesa não tem dúvida de submetê-la à deliberação do Plenário, conforme o Regimento lhe faculta.

O SR. AFONSO ARINOS (pela ordem) (*):

– Sr. Presidente, não sei se no Senado, existe a mesma praxe regimental adotada pela Câmara dos Deputados, de que as questões de ordem só podem ser discutidas na sessão posterior. Caso seja êsse o preceito normativo dos nossos trabalhos, desde já me inscrevo para, se adotada pela Casa a decisão da Mesa sôbre a questão de ordem que levantei, discutida amanhã. *(Muito bem.)*

O SR. PRESIDENTE: – Vossa Excelência tem a palavra para encaminhar a votação da questão de ordem resolvida pela Mesa e submetida à apreciação do Senado.

O SR. AFONSO ARINOS (pela ordem) (*): –

Sr. Presidente, como V. Exa. declara que a decisão da Mesa será submetida ao Plenário, peço licença para retirar meu pedido de inscrição, a fim de que poceda daquela forma. *(Muito bem!)*

O SR. PRESIDENTE: – Vossa Excelência tem a palavra para encaminhar a votação.

O SR. AFONSO ARINOS (para encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, agradecendo a atenção de V. Ex.^a, começo êste encaminhamento de votação com um requerimento à Mesa, no sentido de que a deliberação do Ple-

(*) – Não foi revisto peio orador

nário com referência à decisão por V. Ex.^a formulada, não seja tomada hoje, mas em sessão posterior.

A anuência à minha solicitação impediria votássemos uma questão que me parece da maior relevância com reduzido número de representantes e o insuficiente preparo para sua resolução.

Assim, inicio minha oração, solicitando seus bons ofícios para que o Plenário aceite meu requerimento e votemos a Emenda Constitucional nº 1, de 1959, na sessão de segunda-feira próxima.

Peço, portanto, a V. Ex.^a Sr. Presidente, ponha em votação o requerimento no sentido de que a decisão da Mesa seja apreciada em sessão posterior. *(Muito bem!)*

O SR. PRESIDENTE: – A questão de ordem do nobre Senador Afonso Arinos importa a retirada da Emenda Constitucional nº 1, de 1959, da Ordem do Dia de hoje e sua apreciação em outra sessão. S. Ex.^a poderá alcançar êsse objetivo requerendo por escrito, a audiência da Comissão de Constituição e Justiça sobre a solução dada pela Mesa à sua questão de ordem, para esclarecimento do Plenário, no momento de sobre ela decidir.

O SR. AFONSO ARINOS (pela ordem) (*): – Sr. Presidente, prevalecendo-me da oportunidade que V. Ex.^a tão generosamente me concedeu, ousou solicitar submeta a Plenário o adiamento da discussão e votação da Emenda Constitucional nº 1 para a sessão de segunda-feira próxima.

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa aguarda o requerimento de Vossa Excelência por escrito, a fim de submetê-lo à votação.

O SR. MEM DE SÁ (pela ordem) (*): – Sr. Presidente, não formulei, pròpriamente questão de ordem; desejo apenas melhor esclarecimento.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Não percebi bem a solução dada por V. Ex.^a. Parece-me – e peço confirmação dessa minha opinião – que V. Ex.^a resolveu a questão de ordem levantada pelo eminente Senador Afonso Arinos dizendo que, de acôrdo com o Regimento, cada Senador pode falar por duas horas, e que são cinco as sessões ordinárias, podendo ser prorrogadas.

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa decidiu que cada Senador poderá falar duas horas, mas dentro da duração das cinco sessões.

O SR. MEM DE SÁ: – Cinco sessões ordinárias?

O SR. PRESIDENTE: – Cinco sessões ordinárias a não ser que a discussão seja encerrada depois de duas sessões, o que é permitido pelo Regimento. Dentro das cinco sessões, entretanto, os Senadores que o desejarem poderão ocupar a tribuna, por duas horas.

O SR. MEM DE SÁ: – Se não houver possibilidade material, em virtude da existência de maior número de oradores do que o tempo permita, ficarão os Senhores Senadores impossibilitados de ocupar a tribuna?

O SR. PRESIDENTE: – A essa situação, o Regimento não atendeu. Devo lembrar, entretanto, que ainda não há interpretação firmada, uma vez que deferi ao Plenário decidir sobre a solução dada pela Mesa à questão de ordem do nobre Senador Afonso Arinos. O Plenário se pronunciará como julgar mais hábil ou mais democrático.

O SR. MEM DE SA: – Não seria possível solicitar da Comissão de Constituição e Justiça que examine a viabilidade de solução que atenda principalmente aos interesses da Minoria?

O SR. PRESIDENTE: – Quando chegar à Mesa o requerimento do nobre Senador Afonso Arinos,

considerarei assunto da indagação de Vossa Excelência.

O SR. MEM DE SÁ: – Obrigado a V. Ex.^a Sr. Presidente. *(Muito bem)*.

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Senhor Primeiro Secretário.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 253, DE 1959

Requeiro adiamento da discussão da Emenda Constitucional nº 1 até que a Comissão de Justiça se pronuncie sobre a questão de ordem que tive a oportunidade de formular.

Em 30 de julho de 1959. – *Afonso Arinos*.

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o requerimento.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (para encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, se bem entendi a Questão de Ordem levantada pelo nobre Senador Afonso Arinos e a solução dada pela Mesa, na pessoa de V. Ex.^a eminente jurista da mais alta categoria, que todos reconhecemos e proclamamos, parece-me salvo melhor exame da matéria, que V. Ex.^a decidiu acertadamente, combinando bem os dois dispositivos da nossa lei interna que, aparentemente, estariam em contradição, seguindo a argumentação desenvolvida pelo ilustre representante do Estado de Minas Gerais.

A Maioria, entretanto, nada tem a opor à aprovação do requerimento, cuja leitura foi feita há pouco, não só porque reconhece a relevância da matéria, como porque não deseja, nem de leve, paire sobre sua conduta nesta Casa, a dú-

vida de que pretenda restringir ou dificultar o debate amplo e livre – dentro, é claro dos limites regimentais, – de assunto de tão alta importância.

Assim, sem que o fato importe qualquer crítica ou, mesmo, discordância em face da solução dada por V. Ex.^a à questão de ordem formulada pelo eminente Senador por Minas Gerais, peço aos eminentes companheiros da Maioria que aprovelem o requerimento apresentado pelo nobre Senador Afonso Arinos. *(Muito bem)*.

O SR. AFONSO ARINOS (para encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, a declaração formulada pelo nobre Líder da Maioria – tanto quanto posso julgar – significará a aprovação do meu requerimento.

Desejo recordar a S. Ex.^a que os nossos saudosos tempos de Deputados estão transpostos, e que minha representação nesta Casa, não é mais a do Estado de Minas Gerais e, sim, a do Distrito Federal.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V. Ex.^a me perdoe, eu ia retificar o engano. Conheci V. Ex.^a anteriormente como representante de Minas Gerais na Câmara dos Deputados e na Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa que V. Ex.^a tanto ilustrou.

O SR. AFONSO ARINOS: – Muito obrigado a V. Ex.^a. Já havia previsto que V. Ex.^a falava ainda como o ilustre e combativo Deputado de quem tive a honra de ser colega na Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, não leve Vossa Excelência de forma alguma, a minha insistência na solução desta questão de ordem como prova de menor acatamento pelas altas decisões proferidas da Mesa, sob a

(*) – Não foi revisto pelo orador.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

direção de V. Ex.^a. Agora, desde que outro valor mais alto se alevanta, isto é, desde que dará a palavra final sobre a matéria a Comissão titulada regimentalmente para fazê-lo, não tenho mais que me conformar desde já com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça que será, seguramente, aprovado pelo Plenário.

Formulo apenas um apêlo aos ilustres companheiros que compõem aquele órgão de trabalho do Senado da República, para que atentem nas razões inteiramente impessoais que me levaram a formular a questão de ordem; e que, sobretudo, não se olvidem de que, na interpretação dos dispositivos do Direto Público e, principalmente daqueles que versam matéria política dessa relevância, é de se atender, principalmente, ao caráter finalístico dessa interpretação, isto é, parece ser regra assentada de hermenêutica de Direito Constitucional – aquela direito que se exprime não apenas pelo texto restrito das constituições, mas também por tôdas as leis que completam o funcionamento da lei básica e por todos os costumes constitucionais; parece, repito, ser regra de hermenêutica, ter sempre em vista o objetivo do preceito, mais que sua origem.

Sr. Presidente, creio indiscutível, nos sistemas democráticos, que os preceitos atinentes aos direitos da Minoria têm sempre a finalidade de proteger êsses direitos. Sabe V. Ex.^a que se existe na presidência, por exemplo, dos Comuns, um dever não escrito, mas um dever do *speaker* daquela Casa legislativa, é o de ter sempre como norma de ação auxiliar o funcionamento da Oposição. Se, portanto, na redação do inciso regimental a que fiz menção na minha questão de ordem, existem sentenças contraditórias, não me parece data vênia de V. Ex.^a, indiscutível aquela interpretação que valoriza uma das sentenças para minimizar a outra, sendo de se notar

que a sentença colocada em posição inferior é exatamente aquela que dá a todos os Senadores o direito de usar da palavra. A referência a um prazo de funcionamento do Senado é, evidentemente, contingente, acessória, circunstancial, secundária. O essencial, no preceito, é declaração expressa de que todos os representantes podem falar.

Sr. Presidente, sem querer insistir nessas alegações, e nesses argumentos, que, seguramente, serão presentes aos eminentes membros da Comissão de Justiça, agradeço a V. Ex.^a a gentileza e a cooperação de que deu mostras ao submeter o requerimento à votação, assim como agradeço ao eminente Senador Lameira Bittencourt, representante do Pará nesta Casa do Congresso Nacional, a fidalguia com que acolheu o meu requerimento. (*Muito bem*).

O SR. MOURA. ANDRADE (para encaminhar a votação) (*): – Senhor Presidente, não acompanharei o voto do Líder da Maioria, e preciso fazer essa declaração, – perdoe-me o eminente Senador Afonso Arinos – porque não verifico a existência de nenhuma contradição no Regimento.

Diz o Regimento que cada discussão se processará em cinco sessões ordinárias consecutivas e em outro artigo preceitua como se fará essa discussão.

Em primeiro lugar, o Regimento teve o cuidado de estabelecer qual o prazo da discussão, que durará por cinco sessões consecutivas. Estabelecido o prazo dentro do qual a discussão se realizará, o artigo seguinte, bem lançado pelo nobre Senador Daniel Krieger, autor do projeto, declara:

«Na discussão, cada Senador tem o direito de falar duran-

(*) – Não foi revisto pelo orador.

te duas horas, em uma ou mais vezes».

O artigo não diz «todos os Senadores têm o direito de falar duas horas», mas «cada Senador» – cada Senador que vá discutir dentro das cinco sessões consecutivas. Marcaram-se cinco sessões consecutivas.

Sr. Presidente, pelo Regimento temos prazos estabelecidos de várias naturezas para prosseguirmos na discussão de projetos, sejam ordinários, sejam emendas à Constituição. Estabelece, por exemplo, que cada Senador tem o direito de falar durante uma hora, a respeito de um projeto. Não quer isso dizer que dentro de uma sessão de quatro horas sessenta e três Senadores teriam de falar. Cada um daqueles que se inscreva disporá dêsse prazo, até que se esgote o tempo destinado à discussão; tanto assim que esta se encerra uma vez decorridas as cinco sessões ordinárias.

É evidentemente, ressalvado ao Plenário o direito de requerer a prorrogação da discussão.

O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Ex.^a um aparte?

O SR. MOURA ANDRADE: – Com todo o prazer

O SR. AFONSO ARINOS: – O nobre colega está estabelecendo analogia com a discussão dos projetos de lei ordinária. Pergunto: existe no Regimento Interno dispositivo que fixe o limite da duração de sessões ordinárias para discussão de projeto de lei comum?

O SR. MOURA ANDRADE: – Perdoe-me V. Ex.^a. Não poderá o nobre colega concluir que eu esteja estabelecendo analogia entre projeto de reforma constitucional e projeto ordinário. Estou apenas argumentando.

O SR. AFONSO ARINOS: – Argumenta V. Ex.^a lançando mão de

exemplo da tramitação de projeto de lei ordinária.

O SR. MOURA ANDRADE: – Estou argumentando com os fatos normais do Regimento e com os fatos constitucionais previstos na Lei Interna.

Citei, primeiro, a maneira usual da nossa atividade no ritmo ordinário dos nossos trabalhos. No que se relaciona com a discussão a respeito das emendas constitucionais, deixei bem claro que o Regimento não teve a menor hesitação. Em primeiro lugar, estabeleceu o prazo da discussão: discute-se por cinco sessões ordinárias consecutivas.

Muito bem. Cinco sessões ordinárias consecutivas estão reservadas à discussão, mas durante quanto tempo falará cada um daqueles que queira discutir, dentro das cinco sessões?

O Regimento, precisava limitar o tempo porque, senão, o primeiro que quisesse discutir poderia ficar por cinco sessões consecutivas, discutindo.

Estabeleceu então o prazo de duas horas. Enquanto existir o prazo maior, o campo maior dentro do qual se trava a discussão que é de cinco sessões consecutivas, cada Senador falará por duas horas.

O texto seria contraditório se dissesse «todos os Senadores falarão por duas horas»; mas ele não se refere a «todos» e, sim a «cada». Aquêles que fôr à tribuna para discutir, disporá de duas horas. Não é obrigado a falar duas horas, poderá falar menos. Não poderá, porém, falar mais que as duas horas. Qualquer outro Senador além do espaço de cinco sessões taxativamente estabelecido, não poderá falar. Somente aquêles que êsse espaço comportar poderão usar da palavra.

Sr. Presidente, vejo o Regimento Interno perfeitamente claro, sem nenhuma dificuldade: estabeleceu o prazo de cinco sessões con-

secutivas e, dentro dêsse prazo, que cada Senador poderá ocupar a tribuna por duas horas.

Assim, remeter o assunto à Comissão de Constituição e Justiça, parece-me que seria abrir perigoso precedente. Daqui por diante, cada vez que houvesse qualquer problema político em debate ou qualquer dúvida, logo se pediria que a Comissão de Constituição e Justiça se pronunciasse sobre o Regimento.

Estou inteiramente de acôrdo com o nobre Senador Afonso Arinos a propósito dos direitos de reivindicar a favor da Minoria, direitos que S. Ex.^a usa com muita exatidão.

Entendo que o Regimento poderá ser modificado a qualquer tempo, a qualquer instante. A soberania do Plenário está acima de tudo. Não se restringe senão temporariamente quando a sua vontade está submetida à própria restrição que criou; ela não se restringe pelo Regimento; funciona dentro dêle porque assim quis; e poderá modificá-lo a qualquer tempo.

Mas, Sr. Presidente, o Regimento é um método de trabalho que o Plenário realiza dispondo de seus direitos, renunciando a uma série de prerrogativas em favor do funcionamento geral da Casa. Cada um de nós tinha direitos absolutos; todos, entretanto, renunciemos ao absoluto direito que temos para realizar um trabalho que permita o equilíbrio das atividades do Senado.

Assim, se a cada passo estivermos a remeter o Regimento à Comissão de Constituição e Justiça, estabeleceremos um perigoso precedente, qual o de que nenhum Senador concordará no futuro com as decisões da Mesa...

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Vossa Excelência tem tôda a razão.

O SR. MOURA ANDRADE: – nem com as determinações do

Regimento. Não se curvará mais a êle, porque uma vez aplicado o preceito regimental sobre o Senador, êle se levantará, requerendo que o Regimento vá à Comissão de Constituição e Justiça, para que diga se a Mesa tinha ou não razão.

Os princípios, portanto, da hierarquia e da autoridade começarão a ser subvertidos dentro do funcionamento normal da Casa. Ninguém aceitará mais as deliberações da Mesa.

Assim, Sr. Presidente, podia, como declarei de início, contrariamente ao ponto de vista do Líder da Maioria, votar isoladamente. Entendo, porém, que não se justifica de modo algum, em assunto tão claro, sem dúvida de qualquer ordem, nem contradição, remeter-se o assunto à Comissão de Constituição e Justiça, sob pena de estarmos desfechando profundo golpe na ordenação dos trabalhos, na habitualidade e normalidade de aceitarmos as soluções que o Regimento impõe e que devem atingir a todos os Senadores.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – É irresponsável a argumentação de Vossa Excelência.

O SR. MOURA ANDRADE: – Era o que tinha a dizer Senhor Presidente. *(Muito bem!)*

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (como líder da maioria) (*): – Senhor Presidente, evidentemente, respeito, como me cabe e é do meu dever, a opinião divergente do eminente Senador Moura Andrade.

Ocupo a tribuna apenas para esclarecer e tornar irresponsável um ponto, que eu talvez não tenha salientado, com a necessária ênfase, na primeira intervenção que tive no debate.

Declarei de início, antes de concluir pela aprovação do requerimento do eminente Senador Afonso Arinos que estava inteiramente de

(*) – Não foi revisto pelo orador.

acôrdo com a solução apresentada pela Mesa, porque não via, de modo algum, contradição entre os dois dispositivos, objeto da questão de ordem do ilustre representante do Distrito Federal. Disse, porém, que não me oporei, de modo algum, à aprovação do requerimento em que se solicita o pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça, apelei, mesmo para que os nobres companheiros do bloco da Maioria me acompanhassem nessa orientação, a fim de que, nem de leve pairasse a suspeita, de que pretendíamos restringir o debate em torno da Emenda Constitucional.

O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Ex.^a um aparte?

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com prazer.

O SR. AFONSO ARINOS: – Não dispondo da faculdade, de que goza o ilustre Líder da Maioria, de manifestar-se da tribuna nesta altura dos debates, e não querendo infringir o Regimento no ponto em que determina que o Senador não pode falar duas vezes sobre a mesma questão de ordem, queria, apenas aproveitando a gentileza de V. Ex.^a, consignar no seu discurso êste aparte. Desejo retificar a assertiva do nobre Senador Moura Andrade, segundo a qual eu me estaria insurgindo contra a decisão da Mesa, procedendo de forma a estabelecer no debate qualquer coisa que tivesse, de longe, semelhança com tumulto ou a anarquia.

Não me insurgi, de modo algum. Apenas agradei ao Sr. Presidente a gentileza de ter colocado em votação o meu requerimento e o encaminhamento de votação do nobre Líder da Maioria, que concordou com a sua aprovação. Não me insurgi, repito, contra qualquer decisão da Mesa; e votarei, desta vez, segundo o voto do Líder da Maioria.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito grato a Vossa Excelência.

Sr. Presidente, tanto não estava, como não está, no meu intuito, ao apoiar o requerimento do nobre Senador Afonso Arinos, divergir da decisão de V. Ex.^a, que reputo rigorosamente certa, de conformidade com o próprio sistema de nossa Lei Interna – e neste ponto estou de acôrdo com a argumentação sustentada pelo nobre Senador Moura Andrade – que tive oportunidade de há pouco, falando a V. Ex.^a. Sr. Presidente, em mais uma demonstração do meu constante aprêço, acentuar que estava agindo também por motivos de ordem política. Esforçamo-nos por que cheguem a bom termo os entendimentos que vimos mantendo, nesta Casa, no sentido de que o texto da Emenda Constitucional nº 1, como, oportunamente, o da de nº 2, sejam submetidos a Plenário fixando a média geral das opiniões, até há pouco divergentes.

Êsse o principal motivo, Sr. Presidente – e agora o revelo pois não há razão para ocultá-lo – que me levou a concordar com o requerimento do eminente Senador Afonso Arinos, permitindo mais amplo debate da matéria e possibilitando chegarem a bom termo os entendimentos que desenvolvemos visando a que tanto uma como outra Emenda Constitucional representem o pensamento, senão da unanimidade, pelo menos da grande maioria dos membros do Senado da República.

Sr. Presidente, peço, assim, mais uma vez, aos eminentes colegas da Maioria que, pelos motivos expostos e a despeito do nosso integral apoio à solução dada por Vossa Excelência, permitam o exame da matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, retirando-se da Ordem do Dia, o Projeto de Emenda Constitucional nº 1, de 1959. (*Muito bem*).

O SR. MOURA ANDRADE (pela ordem): – Sr. Presidente, peço a palavra para nova questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre Senador Moura Andrade.

O SR. MOURA ANDRADE (pela ordem) (*): – Sr. Presidente, não falarei sobre a mesma questão de ordem e sim sobre nova questão, que vou propor.

Diante da coincidência de pontos de vista entre os Líderes da Maioria e da Minoria, só posso pronunciar-me na perfeita certeza de ser voto vencido na matéria.

Assim, para evitar a necessidade de futuras questões de ordem e mesmo para tirar a oportunidade de se levantarem novas questões de ordem, no sentido de ir a Emenda Constitucional nº 1 à Comissão de Constituição e Justiça, pediria a V. Ex.^a, Sr. Presidente, que também incluísse na consulta àquela Comissão o art. 369 que declara:

«Para encaminhamento de votação só será permitida a palavra uma vez a cada Senador, por 15 minutos».

E assim, Sr. Presidente, sempre, todos os demais artigos que tenham a expressão «cada Senador», inclusive que a Comissão de Constituição e Justiça, deixa *ex abundantia*, e se dá ao trabalho dêsse esclarecimento, inútil e exagerado, de definir que «cada» e «todos» não significam a mesma coisa que, onde disser o Regimento «cada Senador», diz «um Senador», diz «aquele Senador» que está na tribuna; onde disser «todos os Senadores», se referirá à casa completa.

Assim, Sr. Presidente, vê V. Ex.^a que, mais à frente, já o Regimento dizia que o encaminhamento seria permitido a cada Senador por

quinze minutos, sendo, sempre, dentro das mesmas cinco sessões consecutivas.

É em virtude da apresentação inicial do prazo de cinco sessões que se torna possível limitar, dentro das sessões, ao tempo, de horas e de minutos, a fala dos Srs. Senadores, de cada Senador que esteja falando, de cada um daqueles que estejam ocupando a tribuna.

Tinha eu, então, razão, quando dizia que, uma vez estabelecido o prazo de cinco sessões consecutivas, dentro do qual se travaria a discussão, daí por diante, cada Senador, que esteja discutindo, terá os prazos especificados no capítulo do Regimento, ou seja, para discussão, cada um terá duas horas para encaminhar a votação; cada qual terá quinze minutos, mas dentro das cinco sessões. Foi exatamente porque se estabeleceu o prazo das cinco sessões que se tornou possível definir os prazos menores da realização da discussão.

Assim, Sr. Presidente, V. Ex.^a ao consultar a Comissão de Constituição e Justiça, contra o meu voto já declarado, também indague a respeito da perfeita exegese do artigo seguinte que diz respeito a quinze minutos para encaminhamento da votação por parte de cada Senador que queira encaminhá-la. *(Muito bem)*.

O SR. PRESIDENTE: – A questão de ordem levantada pelo nobre Senador Moura Andrade focaliza aspecto que não está em exame, e, se refere ao encaminhamento da votação.

A Mesa submeterá à votação do Plenário o requerimento do nobre Senador Afonso Arinos. Se o mesmo fôr aprovado, encaminha-lo-á à Comissão de Constituição e Justiça com as observações do eminente Senador. Moura Andrade, a fim de serem igualmente apreciadas.

Em votação o requerimento do nobre Senador Afonso Arinos, no

(*) – Não foi revisto pelo orador.

sentido de ser retirado da Ordem do Dia o Projeto de Emenda Constitucional nº 1, para audiência da Comissão de Constituição e Justiça sobre a solução dada pela Mesa à questão de ordem suscitada por Sua Excelência.

Os Senhores Senadores que votam a favor do aludido requerimento, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

A Mesa encaminhará o requerimento à Comissão de Constituição e Justiça, com o aditamento das considerações do nobre Senador Moura Andrade, a fim de que, no pronunciamento daquele órgão, o assunto esteja bem focalizado e apreciado nos aspectos que constituem objeto das duas questões de ordem.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 223, de 1958, (nº 2.298, de 1957, na Câmara) que concede a pensão especial de Cr\$ 3.000,00 mensais a Elza Carneiro Tavares, filha de Joaquim Lima Tavares, tendo Pareceres (ns. 350 e 351, de 1959) das Comissões de Constituição e Justiça, favorável, e de Finanças, favorável, com a Emenda que oferece (nº 1-C).

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto e a emenda *(Pausa)*.

Não havendo quem faça uso da palavra, encerro a discussão. *(Pausa)*.

Encerrada.

Em votação o projeto.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 223, DE 1958

(Nº 2.298-C, de 1957, na Câmara dos Deputados)

Concede a pensão especial de Cr\$ 3.00000, mensais a Elza Carneiro Tavares, filha de Joaquim de Lima Tavares.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º – E concedida a pensão especial de Cr\$ 3.00000 (três mil cruzeiros) mensais a Elza Carneiro Tavares, filha de Joaquim de Lima Tavares, ex-operário do Arsenal de Guerra.

Art. 2º. – O pagamento da pensão, de que trata esta lei, correrá à conta da dotação orçamentária do Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas da União.

Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a emenda.

Os Srs. Senadores. que a aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovada.

E a seguinte a emenda aprovada:

EMENDA
Nº 1-CF

Ao art. 1º,

Onde se lê:

... «Elza Carneiro Tavares»,

Leia-se:

... «Elza Borges Tavares».

O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à Comissão de Redação.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 1958, (nº 381, de 1955, na Câ-

mará), que torna oficial o uso dos atuais uniformes da Guarda Civil do Departamento Federal de Segurança Pública, tendo Pareceres (sob ns. 177, 178 e 329, de 1959) das Comissões de Constituição e Justiça, contrário; Serviço Público Civil, favorável; e Finanças, contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está, encerrada.

Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está rejeitado.

É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao Arquivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 59, DE 1958

(Nº 381-E, de 1955, na Câmara dos Deputados)

Torna oficial o uso dos atuais uniformes da Guarda Civil do Departamento Federal de Segurança Pública.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º – Passa a ser oficial o uso dos atuais uniformes da Guarda-Civil do Departamento Federal de Segurança Pública, com as seguintes modificações:

a) sapatos e meias pretas;

b) quepe branco, com jugular dourada e base (pala e fita) preta.

§ 1º – É abolido o uso de cassetete.

§ 2º – Para serviço interno, Rádio-patrolha e serviço externo nos dias de calor intenso será permitido o uso de blusão bege esverdeado com platinas verdes e gravata preta, sem o dolman.

Art. 2º – Os uniformes serão confeccionados em brim especial de cor verde, com frisos azuis, segundo o modelo atual; para o serviço normal; e de gabardine especial azul-marinho, com frisos de cor cinza, luvas brancas, sapatos e cintos de verniz, para serviços especiais, em solenidades, ou para passeio.

Art. 3º – A corporação fornecerá anualmente, a cada guarda-civil dois uniformes de cor verde (brim), três pares de sapatos pretos, sendo um de verniz, cinco blusões de cor bege esverdeada, seis pares de meias pretas e quatro gravatas pretas; e, bienalmente, um uniforme azul-marinho, um blusão de couro acolchoado para frio, dois pares de luvas brancas e uma capa escura para chuva.

Art. 4º – O presente plano de uniformes privativo dos guardas-civis do Departamento Federal de Segurança Pública, não poderá sofrer qualquer alteração, por via de regulamento ou portaria administrativa.

Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 1959 (nº 37, de 1959, na Câmara), que cria Juntas de Conciliação e Julgamento na 1ª Região da Justiça do Trabalho e de outras providências (incluído em Ordem do Dia em virtude da dispensa de interstício; concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. "Senador Gilberto Marinho), tendo Pareceres Favoráveis (números 370 e 371, de 1959), das Comissões de Serviço Público e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

Em votação.

O Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 38, DE 1959

(Nº 37-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)

Cria Juntas de Conciliação e Julgamento na Primeira Região da Justiça do Trabalho e e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º – São criadas na 1ª Região da Justiça do Trabalho 10 (dez) Juntas de Conciliação e Julgamento, sendo 5 (cinco) no Distrito Federal e 1 (um) em cada um dos Municípios de Volta Redonda, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Duque de Caxias e Cachoeiro de Itapemirim.

§ 1º – A jurisdição da Junta sediada em Nova Iguaçu é extensiva ao Município de Nilópolis e a da sediada em Duque de Caxias ao Município de São João de **Merit'**.

§ 2º – A jurisdição da Junta sediada em Nova Friburgo é extensiva aos Municípios de Bom Jardim e Cachoeira de Macacu.

Art. 2º – É alterado o disposto no art. 670 da Consolidação das Leis do Trabalho quanto ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que passará a ser composto de 9 (nove) juízes, dos quais 2 (dois) serão representantes classistas: um dos empregados, outro dos empregadores.

Art. 3º – Para atender ao disposto nos artigos anteriores, são criados 2 (dois) cargos de Juiz do

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, 10 (dez) de Juiz do Trabalho, Presidente da Junta, 3 (três) de Juiz Substituto, 20 (vinte) funções de Vogal, sendo 10 (dez) para a representação de empregados e 10 (dez) para a de empregadores, e 5 (cinco) de Suplente de Juiz do Trabalho, Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento.

§ 1º – Haverá um suplente para cada vogal.

§ 2º – Os vencimentos dos cargos e a gratificação das funções referidas neste artigo serão os fixados pelas Leis ns. 3.414, de 20 de junho de 1958, e 3.531, de 19 de janeiro de 1959.

Art. 4º – Os mandatos dos vogais das juntas ora criadas terminarão simultaneamente com os dos titulares atuais no Distrito Federal e Estado do Rio de Janeiro.

Art. 5º – O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região promoverá a instalação das Juntas ora criadas, bem como as outras medidas decorrentes desta lei.

Art. 6º – É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder judiciário – Justiça do Trabalho – o crédito especial até a importância de Cr\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de cruzeiros), para atender às despesas oriundas da presente lei.

Art. 7º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 1959 (nº 284, de 1959, na Câmara), que dispõe sobre os créditos orçamentários e adicionais destinados ds atividades educativas, culturais e assistenciais, do Ministério da Educação e Cultura (incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida na secado anterior, a requerimento do Sr. Senador

Daniel Krieger), tendo Parecer Favorável, nº 379, de 1959) da Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está encerrada.

E votação.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à Sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 41, DE 1959

(Nº 284-A, de 1959, na Câmara dos Deputados)

Dispõe sobre os créditos orçamentários e adicionais destinados às atividades educativas, culturais e assistenciais do Ministério da Educação e Cultura.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º – Serão distribuídos ao Tesouro Nacional, para depósito no Banco do Brasil, os créditos orçamentários consignados no Orçamento Geral da União, destinados às atividades educativas, culturais e assistenciais do Ministério da Educação e Cultura e classificadas nas rubricas: 1.6.13 – Serviços Educativos e Culturais; 1.6.17 – Serviços de Assistência Social; 3.1.22 – Educação e Cultura; e 3.2.04 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, referentes, respectivamente à conservação e restauração de monumentos históricos e artísticos; educação primária ou primária complementar; campanha de assistência ao estudante; campanha de merenda escolar, campanhas de educação e

cultura e manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 2º – Os créditos adicionais destinados às mesmas atividades inclusive às bolsas de estudo, obedecerão ao mesmo regime previsto no art. 1º.

Art. 3º – As subvenções ordinárias e extraordinárias consignadas no Orçamento Geral da União, subanexo 4.14 – Ministério da Educação e Cultura, e requeridas pelas entidades interessadas, serão processadas pela Divisão de Orçamento do referido Ministério que fará as respectivas requisições de pagamento, na forma da legislação vigente.

Art. 4º – As disposições desta lei aplicam-se, inclusive, ao exercício vigente e aos restos a pagar, de exercícios anteriores.

Art. 5º – Ficam revigoradas por mais dois exercícios, a partir de 1960, as disposições das Leis ns. 3.278, de 7 de outubro de 1957 e 3.304, de 5 de novembro de 1957, incluindo-se obrigatoriamente, nos respectivos orçamentos da União, as dotações necessárias ao atendimento dos encargos nelas previstos.

Art. 6º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Primeira discussão, quanto ao mérito, do Projeto de Lei do Senado nº 10 de 1959, (de autoria do Senador Irineu Bornhausen), que altera a Constituição do Conselho Consultivo da Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional, tendo Pareceres (ns. 141, 16, 363 e 364, de 1959) das Comissões: de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade (Parecer rejeitado na sessão de 18 de junho findo); de Serviço Público Civil, favorável; e de Finanças, favorável.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa)*.

Está encerrada.

Em votação o projeto quanto ao mérito.

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa)*.

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado em primeira discussão:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 10, DE 1959

«*Altera a constituição do Conselho Consultivo da Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional*».

(Do Sr. Irineu Bornhausen).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º – O Conselho Consultivo da Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional, constituído de conformidade com o § 2º do art. 4º da Lei nº 1.886, de 1953, prorrogada pela Lei nº 3.353, de 20 dezembro de 1957, passa a ser integrado por mais um membro, representante dos Sindicatos dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Carvão.

Art. 2º – O representante dos Sindicatos dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Carvão, no Conselho Consultivo da Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional, será indicado ao Presidente da República, em lista tríplice, organizada por eleição, pelos respectivos órgãos de classe, em Assembléia de seus Presidentes, convocada e presidida pelo Diretor Executivo da Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Convidados pelo Prefeito Municipal de Criciúma, Município maior produtor de carvão mineral de Santa Catarina, e pelo Sindicato Nacional dos Mineradores de Carvão, os representantes catarinenses ao Congresso Nacional e mais os Deputados Federais Santiago Dantas e José Joffily, visitaram a zona carbonífera sul-catarinense, onde já se encontrava o Diretor Executivo da Comissão do Plano do Carvão Nacional para participarem de uma série de inaugurações de estabelecimentos de assistência social aos mineiros e suas famílias e participarem de debates sobre os problemas que afetam a economia carbonífera.

Foram objeto desses debates o apressamento da construção da Usina Termelétrica de Capivari, a rápida tramitação do projeto que determina a construção da Usina Siderúrgica de Santa Catarina, a melhoria das condições de trabalho e saúde dos mineiros, a melhora do rendimento técnico da mineração e a necessidade da elevação dos salários dos mineiros catarinenses.

Quanto a esse último ponto as autoridades presentes tiveram ocasião de assistir a um debate franco entre empregados e empregadores, cada um defendendo seus pontos de vista no que se refere ao valor e à forma da majoração de salários justamente pretendida.

A solução desse problema, por imperativo legal, caberá, em última análise, à Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional que deverá, em breve, pronunciar-se sobre o aumento do preço do carvão para fazer face à elevação dos salários.

Pelas suas características especialíssimas e pela sua inegável importância para o País a indústria carbonífera mereceu dos poderes públicos um tratamento singular que, após vários estudos, culminou com a aprovação, em 1953, da lei que estabeleceu o Plano do Carvão Nacional.

Em 1957, foi o referido plano prorrogado, já que o programa, anteriormente aprovado, não fôra, ainda, totalmente executado.

No quadro da economia carbonífera o aspecto que com mais ênfase precisa de ser equacionado e resolvido é, sem dúvida, aquele que diz respeito às relações entre mineiros e mineradores, pois dêsse bom entendimento, dependerá o desenvolvimento daquela atividade vital para o progresso do País.

Sem que haja mútua compreensão entre mineiros e mineradores e verdadeira noção dos deveres e responsabilidades que lhes são cometidos, não poderá haver estabilidade e equilíbrio num setor de atividade econômica de cujo êxito depende a nossa indústria siderúrgica e grande parte da indústria de produção de energia elétrica.

Por tudo isso é urgente integrar os trabalhadores das minas de carvão no esforço que Governo e mineradores vêm desenvolvendo para melhorar a posição do carvão nacional.

Será de grande proveito para a harmonia entre o trabalho e o capital, no setor da indústria carbonífera nacional, a presença de um representante dos trabalhadores nas indústrias de extração de carvão no Conselho Consultivo da Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional.

Indicado pelos Sindicatos de classe, êsse representante dos trabalhadores não só terá oportunidade de defender os pontos de vista daqueles dedicados servidores do País que extraem do subsolo brasileiro a valiosa hulha negra, como também passará a conhecer de tôdas as faces do problema do carvão brasileiro, permitindo dêsse modo uma melhor compreensão de todos os interessados na economia carbonífera.

Discussão do Requerimento nº 242, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, solicitando tenham tramitação

em conjunto, na forma prevista no art. 255, letra «b» do Regimento Interno, os Projetos: nº 374, de 1952, da Câmara, que regula os direitos civis da mulher casada e dá outras providências; nº 29, de 1952, do Senado, que assegura ampla capacidade civil à mulher casada revogando quaisquer restrições legais em razão do sexo ou matrimônio.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. *(Pausa).*

Está encerrada.

Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. *(Pausa).*

Está aprovado.

Discussão única do Requerimento nº 244, de 1959, do Sr. Senador Daniel Krieger, solicitando, nos termos do art. 325, nº 1, do Regimento Interno, seja sustado o curso do Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 1959, até que o Senado se pronuncie sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 149, de 1959.

NOTA – O Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 1959, estende os benefícios da Lei nº 3.334, de 10 de dezembro de 1957, aos servidores da União e autarquias que por força da Lei nº 1.221, de 4 de novembro de 1952, passaram a denominar-se Auxiliares e Chefes de Portaria; e o Projeto de Lei da Câmara nº 149, de 1958, dispõe sobre a classificação de cargos do serviço público civil do Poder Executivo, estabelece os vencimentos correspondentes e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o requerimento.

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (*Pausa.*)

Está encerrada.

Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (*Pausa.*)

Está aprovado.

Continuação da primeira discussão (2º dia) do Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que altera dispositivos constitucionais referentes à localização da mudança da Capital Federal para Brasília, tendo Parecer nº 230, de 1959, da Comissão Especial, favorável (tendo substitutivo proposto pelo Relator, e voto em separado do Sr. Senador Atílio Vivacqua).

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da aprovação do requerimento pelo Plenário, a matéria foi retirada da Ordem do Dia.

Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.

Tem a palavra o nobre Senador Mendonça Clark, orador inscrito.

O SR. MENDONÇA CLARK (*): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o «Diário Carioca», de hoje, em artigo de responsabilidade de sua redação, sob o título «Nossa opinião» e subtítulo «Bom senso e fidelidade», trata de assunto que diz respeito à reforma ministerial e ao Partido Republicano.

Como um dos representantes dessa agremiação partidária, lerei o editorial para que conste dos Anais do Senado:

«Nossa Opinião.

Bom Senso e Fidelidade.

Em meio à confusão política dos últimos dias, uma notícia divulgada pelos jornais não teve o destaque que merece.

É sempre assim, aliás, nos momentos de confusão, em que a vaidade, a ambição e até mesmo a incoerência e a irresponsabilidade sobem ao primeiro plano, afogando as atitudes e apagando os gestos que traduzem a inspiração do bom-senso, do equilíbrio, do culto às virtudes cívicas.

A notícia a que nos referimos é a de que o Sr. Bernardes Filho procurou o Presidente da República para solicitar do Chefe do Governo não fôsse posta sua candidatura ao Ministério da Educação, conforme desejo notório do Presidente, pois a pasta vem sendo exercida com eficiência por um correligionário à altura das funções e já experimentado em três anos, de dedicação aos problemas da educação e da cultura nacional.

O Sr. Bernardes Filho confirmou, assim, o juízo que dêle fazem seus concidadãos. Equilibrado e fiel, num instante de desequilíbrio e infidelidade; desambicioso na hora em que todos ambicionam e pleiteiam e passam para trás companheiros, amigos e correligionários, no afã de conquistar postos, ainda que êsses postos nada acrescentem aos compromissos políticos ou cívicos que tenham assumido, ou ainda que de posse dêles, o único papel que haja a desempenhar seja o da infidelidade senão o da traição.

O Sr. Bernardes Filho mostra-se um homem com as qualidades de chefia, com os requisitos para o comando político, o primeiro dos quais é o respeito à personalidade dos seus correligionários. O Partido Republicano honrou-se com a atitude do seu eminente dirigente e o Sr. Clóvis Salgado terá tido a satisfação de verificar que vive num Partido limpo, no qual

(*) – Não foi revisto pelo orador.

não há alguém às suas costas com um punhal na mão. O PR considera-se bem representado no Governo e não será por capricho ou ambição de um de seus dirigentes que se alterará essa representação na alta administração do País.

Em todo êsse episódio da reforma ministerial, já ficou pelo menos uma atitude confortadora, que bem demonstra que os republicanos, longe do arrivismo dos dias de hoje, sustentam as tradições de honra e lealdade cultivadas pelos fundadores, da República. Louve-se, portanto, o Sr. Bernardes Filho e aponte-se o seu exemplo a uma geração de políticos comprometida pela insensatez e a incoerência das suas manifestações.

Um ato de sentido moral não é ainda, a esta altura, uma coisa impossível e isso é muito importante para os tempos que vamos vivendo».

Sr. Presidente, não poderia deixar de ler o editorial do «Diário Carioca», não só para agradecer a oportunidade do editorial como para acrescentar, ligeiro esclarecimento no único ponto em que, julgo, não expressou a verdade dos acontecimentos. Refiro-me ao trecho no qual está dito que a substituição do Sr. Clóvis Salgado é «desejo notório do Sr. Presidente da República».

Façamos justiça ao Sr. Juscelino Kubitschek. Nunca – conforme declarações do próprio ex-Senador Bernardes Filho, muito digno Presidente do Partido Republicano – nunca foi desejo do Sr. Presidente da República essa substituição.

O que ocorreu é natural. Iniciada a reforma ministerial, elementos de fora do Partido Republicano começaram a espalhar boatos em torno da substituição do Sr. Clóvis Salgado, e um dos

nomes mais indicados para tanto, como Presidente do Partido, é o do Sr. Bernardes Filho.

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Ex.^a um aparte?

O SR. MENDONÇA CLARK: – Com prazer.

O SR. VIVALDO LIMA: – Sòmente compreenderia a substituição do Sr. Clóvis Salgado se o Govêrno procedesse à reforma integral do Ministério; desde que é parcial, não vejo por que se afastar o Sr. Clóvis Salgado, eminente homem público, proecto professor, que vem exercendo a Pasta da Educação com tanta dedicação e patriotismo.

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço a V. Ex.^a o aparte.

Sr. Presidente, o Sr. Bernardes Filho não tomou a atitude que está no artigo. Muito antes, quando soube dos boatos a propósito da possível substituição do Sr. Clóvis Salgado por êle na Pasta da Educação, sem tratar do assunto com quem quer que fôsse, dirigiu-se ao Sr. Presidente da República e declarou-lhe não ser candidato ao posto ocupado por um dos seus mais dignos correligionários.

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Dá licença para um aparte?

O SR. MENDONÇA CLARK: – Com todo o prazer.

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – É para nosso Partido sobremodo honrosa a manifestação do «Diário Carioca», com referência à atitude do nosso Presidente, o ex-Senador Bernardes Filho, que na verdade, segue aquelas diretrizes da herança política e moral de seu eminente e saudado genitor, Presidente Arthur Bernardes. Ficamos, por outro lado, muito desvanecidos com os pronunciamentos em torno da pessoa do ilustre Ministro da Educação. Ainda há pouco, ouvimos a palavra autorizada e espontânea do ilustre Senador Vivaldo Li-

ma, proclamando que o Partido reconhece os valiosos e grandes serviços prestados pelo Dr. Clóvis Salgado na Pasta da Educação; agora V. Ex.^a uma das mais dignas e brilhantes expressões da nossa agremiação política, está refletindo, com absoluta segurança, o pensamento dela.

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço o aparte do eminente Senador Atílio Vivacqua, Líder de nosso Partido.

Sr. Presidente, o Senador Bernardes Filho dizia – antecipou-se a que, no espírito do Senhor Presidente da República, se gerasse a idéia de aceitar a demissão do Ministro Clóvis Salgado, e, em pessoa, afirmou o Sr. Juscelino Kubitschek que não poderia substituir um dos seus mais distintos correligionários, que tão altamente tem distinguido a Administração federal.

Diante desta situação, nós, os integrantes do Partido Republicano, convocamos, posteriormente à entrevista do Senador Bernardes Filho com o Senhor Presidente da República, a Bancada Federal nesta e na outra Casa do Congresso, agora com o apoio integral do ilustre Senador Atílio Vivacqua, de vez que S. Ex.^a não estava no Senado, quando fomos convocados para aquela reunião.

Assevero que o Partido Republicano demonstrou, no momento da reforma ministerial, absoluta unidade de seus representantes, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado e junto do Sr. Presidente da República, dando prova cabal de sua lealdade, fidelidade e respeito aos seus correligionários.

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. MENDONÇA CLARK: – Com todo o prazer.

O SR. VIVALDO LIMA: – Compreenderá V. Exa., data vênica, a posição em que me coloco, neste instante. Sou Líder, em exercício, da Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro no Senado; e V. Ex.^a há de naturalmente estranhar minha participação em assunto de ordem interna do Partido Republicano. Mas como admirador da obra do Professor Clóvis Salgado na Pasta da Educação e Cultura, não podia deixar de dar a S. Ex.^a u'a manifestação pública de solidariedade, embora integrando o P.T.B. Congratulo-me, portanto, com o Partido Republicano e de maneira pessoal, direta, com seu ilustre Presidente, o ex-Senador Bernardes Filho, por se ter mostrado à altura da chefia da agremiação política do porte e do prestígio do Partido Republicano.

Revelou-se S. Ex.^a o chefe que sabe prestigiar seus correligionários que se encontram nos altos postos do Governo da República. Assim, o Partido Republicano se engrandece mantendo no pòsto em que se encontra o Dr. Clóvis Salgado. Essas as palavras que desejava aditar ao meu aparte anterior.

O SR. MENDONÇA CLARK: – Para nós, do Partido Republicano, é sobremaneira desvanecedora mais esta participação do Líder Trabalhista no Senado, quanto a manutenção do Dr. Clóvis Salgado no Ministério da Educação e Cultura, em face da atitude do Partido Republicano junto do Sr. Presidente da República.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. MENDONÇA CLARK: – Com todo o prazer.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Infelizmente não tive o prazer de ouvir, desde o princípio, o discurso de V. Ex.^a porque os deveres de liderança me afastaram do Plenário.

rio. Tomando agora conhecimento do assunto da oração de Vossa Excelência declaro, como Líder da Maioria, estar de pleno acôrdo com as justas referências que V. Ex.^a faz à pessoa do eminente Sr. Ministro da Educação Dr. Clóvis Salgado. Entendo que um dos mais importantes setores da Administração pública – o Ministério da Educação e Cultura – só terá a lucrar com a permanência do Dr. Clóvis Salgado, que se tem mostrado homem de brilhante inteligência, sólida cultura e alto senso de equilíbrio na direção dos complexos assuntos confiados àquela Pasta.

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço ao eminente Líder da Maioria, Senador Lameira Bittencourt, as palavras amáveis com que se referiu ao meu discurso, relativo ao editorial do «Diário Carioca» elogiando a atitude do Partido Republicano e do seu Presidente, Sr. Bernardes Filho, que hipotecaram irrestrita solidariedade ao Dr. Clóvis Salgado, para sua permanência no Ministério da Educação e Cultura.

Sr. Presidente, congratulo-me, mais uma vez, com o Senador Bernardes Filho, com o Partido Republicano, com meus companheiros da Câmara dos Deputados e do Senado e com o Chefe da Nação, por termos mantido a nossa dignidade, a nossa unidade interna em favor de um correligionário que, por todos os méritos, é dos mais notáveis do nosso Partido. (*Muito bem!*).

Durante o discurso do Sr. Mendonça Clark, o Sr. Cunha Mello deixa a presidência assumindo-a o Sr. Freitas Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE: – Não há outros oradores inscritos.

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a de amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 – Discussão única da Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 1958 (originário do Senado Federal) que aprova a Convenção para adoção de uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias, e respectivo Protocolo (redação oferecida pela Comissão de Redação, em seu Parecer nº 346, de 1959, da Comissão da Redação).

2 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 134, de 1956, que estabelece o regime especial para a navegação fluvial e lacustre do interior do País, tendo Pareceres (ns. 185 a 187 e 339, de 1959) das Comissões – de Constituição e Justiça; 1º parecer – contrário ao projeto; e 2º parecer – favorável à Emenda nº 1-C; – de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável com a Emenda que oferece (1-C) (com voto em separado do Sr. Senador Francisco Gallotti); e – de Finanças – favorável ao projeto e contrário à emenda nº 1-C.

3 – Primeira discussão do Projeto de Lei do Senado nº 24, de 1959, de autoria do Sr. Senador Lino de Mattos, que permite a fixação de época especial, no ano letivo de 1959, para a prestação de exames finais no 5º ano das Faculdades de Direito de todo o País e dá outras providências, tendo Pareceres Favoráveis, sob números 372 e 373, de 1959, das Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura.

Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às 16 horas e 55 minutos.

79ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 31 DE JULHO DE 1959

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES CUNHA MELLO E MATHIAS OLYMPIO

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:

Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Victorino Corrêa.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Albino Fonseca.
Lima Teixeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Miguel Couto.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.

Gaspar Velloso.

Souza Naves.

Francisco Gallotti.

Saulo Ramos.

Brasílio Celestino.

Daniel Krieger.

Mem de Sá.

Guido Mondin – (48).

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores. Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a Ata.

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 2º Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. Quarto Secretário, servindo de Primeiro, dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

Ofício

Nº 1.159, de 27 de julho de 1959, da Câmara dos Deputados, comunicando a aprovação da Emenda ao Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1957, que altera a redação do art. 1º da Lei nº 2.343, de 25 de novembro de 1954, que estabelece o posto a que devem ser promovidos os alunos dos Centros de Preparação de Oficiais da Reserva vitimados por acidentes em serviço ou em instrução.

1) Apelos no sentido da rápida aprovação das seguintes proposições:

Projeto de Lei da Câmara número 166-58, que institui a cédula oficial de votação nas eleições pelo sistema proporcional e dá outras providências:

- da Câmara Municipal de João Coelho, PA;
- da Câmara Municipal de Cuiabá, MT;
- da Câmara Municipal de Assis, SP;
- da Câmara Municipal de Botucatu, SP;
- da Câmara Municipal de Buritizal, SP;
- da Câmara Municipal de Franca, SP;
- da Câmara Municipal de Guaiçara, SP;
- da Câmara Municipal de Guará, SP;
- da Câmara Municipal de Guaratinguetá, SP;
- da Câmara Municipal de Itaporanga, SP;
- da Câmara Municipal de Júlio Mesquita, SP;
- da Câmara Municipal de Lins, SP;
- da Câmara Municipal de Matão, SP;
- da Câmara Municipal de Oswaldo Cruz, SP;
- da Câmara Municipal de Paraguaçu, SP;
- da Câmara Municipal de Pereira Barreto, SP;
- da Câmara Municipal de Pinhal, SP;
- da Câmara Municipal de Piratininga, SP;
- da Câmara Municipal de Potirendaba, SP;
- da Câmara Municipal de Presidente Venceslau, SP;
- da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, SP;
- da Câmara Municipal de São Carlos, SP;
- da Câmara Municipal de São Vicente, SP;

- da Câmara Municipal de Serra Negra, SP;
- da Câmara Municipal de Sorocaba, SP;
- da Câmara Municipal de Tabatinga, SP;
- da Câmara Municipal de Taquarituba, SP;
- da Câmara Municipal de Tremembé, SP;
- da Câmara Municipal de Pelotas, RS.

– Projeto de Lei do Senado número 28-51, que regula a participação obrigatória e direta do trabalhador no lucro das empresas:

- da Câmara Municipal de Rancharia, SP;
- Projeto de Lei da Câmara número 132, de 1957 (no Senado) que cria no Departamento Nacional de Estradas-de-Ferro o Serviço Social das Estradas-de-Ferro;

– do Presidente da Campanha de Alimentação e Saúde da Criança Ferroviária de Santa Maria, RS.

– Projeto de Lei da Câmara número 10, de 1958, (no Senado) que dispõe, sobre a estrutura administrativa da Previdência Social, e dá outras providências;

– da Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos do Estado de São Paulo, SP;

– Projeto de Lei da Câmara número 24, de 1958 (no Senado) que regula o direito de greve, na forma do art. 158, da Constituição Federal;

– dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias de Caxias, RS;

– da Câmara Municipal de Sorocaba, SP.

2) Observações e sugestões sobre proposições em curso no Congresso:

Projeto de Lei da Câmara número 24, de 1958 (no Senado, que regula o direito de greve, na forma do art. 158 da Constituição Federal;

– da Associação Comercial de Corumbá, MT.

Ofício do Sr. Prefeito do Distrito Federal, nos seguintes termos:

Q.P. 2.015.

Em 31 de julho de 1959.

Senhor Presidente:

Em data de hoje recebi da Egrégia Câmara dos Vereadores o Ofício nº 2.052, de 28 do corrente, comunicando que nos autógrafos do Projeto de Lei nº 92, de 1959, ocorreu um lapso, no art. 5º, que desfigurou o texto da proposição.

A retificação enviada ao Executivo pela Egrégia Câmara chegou já depois de transcorrido o decênio para o veto ou sanção, mas como em função do lapso apontado vetei o referido art. 5º, tenho a honra de encaminhar a essa Alta Casa cópia autêntica do Ofício nº 2.052, a fim de que os eminentes Senadores decidam o assunto, em seu elevado critério, com os esclarecimentos apresentados pela nobre Câmara dos Vereadores.

Valho-me do ensejo para renovar a V. Exa. os protestos de minha estima e maior apreço. – *José J. de Sá Freire Alvim*, Prefeito do Distrito Federal.

Cópia autenticada – Armas do Distrito Federal. Câmara do Distrito Federal – Ofício nº 2.052. Em 28 de julho de 1959 – Senhor Prefeito. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos autógrafos do Projeto de Lei nº 92, de 1959, a que V. Exa. opôs veto total, em conformidade com as Razões encaminhadas a esta Câmara, pelo Ofício G.P. 1933 de 22 do mês corrente, ocorreu um lapso na redação do art. 5º, que desfigurou o sentido da proposição aprovada e para o qual cumpre chamar a atenção de V. Exa., tendo em vista o respectivo e necessário reexame da matéria.

O lapso a que nos referimos e que nos cumpre retificar, restabelecendo os termos exatos da redação aprovada e publicada no *Diário Municipal* (C.D.F.), de 16-7-59, se prende à fórmula constante do art. 5º que é a seguinte e não como, erradamente, figurou nos autógrafos do aludido projeto de lei:

$$- i = 100 \sqrt[n]{\frac{v}{c}}$$

i – significa a taxa de percentagem

n – número de provas de seleção

v – número de vagas

c – número de candidatas.

No tocante ao resto do Projeto, os autógrafos estão certos. Receba V. Exa., neste ensejo, a expressão de meu elevado apreço. – *Ceuso Lisboa*, Presidente. – Ao Excelentíssimo Sr. Dr. José Joaquim de Sá Freire Alvim, Digníssimo Prefeito do Distrito Federal.

Copiei fielmente. – *Martha Bloem Mastrangoli*, Redator Aux. L, mat. 61.942.

Confere. – *Dora Favilla da Silva*, Of. Adm., J. mat. 20.828.

Visto. – *Maria de Lourdes Squeff*, Redator Aux. M. mat. 74.336, pelo chefe do Expte. do Gabinete do Prefeito.

À Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira, primeiro orador inscrito.

O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Sr. Presidente, tratarei de tema de grande oportunidade para toda a região da Amazônia, muito especialmente para o Estado que aqui represento. Refiro-me ao Serviço Especial de Saúde Pública, mais conhecido pela sigla SESP, o maior legado da última Grande Guerra àquela região.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Quando a América do Norte, na defesa dos ideais do Ocidente, recorreu ao esforço amazônico, lá nos encontrou a todos a postos, na proteção da Cristandade e do nosso Hemisfério. Sacrifícios inúmeros foram-nos impostos; mas, na realidade, ficou, para todos nós, algo que ainda hoje merece nossa admiração – o Serviço Especial de Saúde Pública, ali instalado em 12 de julho de 1942, em decorrência de Convênio Internacional com o Instituto of Inter-American Affairs (Ponto IV) e com verbas consignadas no orçamento do antigo Ministério da Educação e Saúde.

Em 1950 as verbas para o SESP no orçamento do M.E.S., até então unificadas, foram desdobradas em 2 itens:

- a) Para aplicação na região amazônica;
- b) Para aplicação em outras regiões do País.

A partir de 1951 o primeiro item para aplicação na região amazônica, passou a integrar outra consignação: IV – Dispositivos Constitucionais – Dotações para atender ao disposto no art. 199 da Constituição (Valorização Econômica da Amazônia), enquanto que o segundo item, para aplicação em outras regiões do País, exceto na Amazônia, continuou sob a Consignação I – Diversos – Departamento de Administração – Divisão de Orçamento.

Com a criação da S.P.V.E.A., em 1954, as dotações do SESP para a região amazônica foram incluídas no orçamento desse órgão de valorização, passando as verbas para aplicação em outras regiões do País a ser dotadas através do Ministério da Saúde.

Enquanto estas últimas eram recebidas com regularidade, as dotações consignadas no orçamento da S.P.V.E.A., para a manutenção de serviços de assistência médico-sanitária a cargo do SESP, passaram a ser pagas parcelada-

mente e com atraso cada vez maior. Assim é que as dotações de 1955, para a manutenção de Hospitais e Postos de Higiene nos Estados do Amazonas e Pará só foram totalmente pagas em outubro do mesmo ano; as de 1956 foram liquidadas somente em março do ano seguinte: as de 1957 tiveram sua última parcela recebida em junho de 1958 e as deste último exercício até 15 de julho de 1959 ainda não foram totalmente pagas, faltando receber Cruzeiros 3.050.000,00 para aqueles serviços, no Estado do Amazonas, e Cruzeiros 9.350.000,00 para os mesmos serviços no Estado do Pará.

Das verbas referentes a Goiás, há ainda a receber Cr\$ 2.500.000,00 resto do exercício de 1957 e toda a dotação de 1958 no valor de Cr\$ 14.000.000,00. Para o Maranhão falta receber Cr\$ 12.000.000,00, total do exercício de 1958 e para Mato Grosso só foram pagos recentemente Cr\$ 1.000.000,00, 1ª parcela dos Cr\$ 5.000.000,00 de 1958. As dotações do corrente exercício para a manutenção de serviços em toda a região amazônica (Cr\$ 92.850.000,00 classificados em 1ª Prioridade) ainda não tiveram em 1ª Prioridade apenas Cruzeiros.

Para a manutenção dos 103 Postos, Subpostos e Hospitais a cargo do SESP nos 5 Estados Amazônicos, a S.P.V.E.A. consignou em 1958 a dotação total de Cruzeiros 164.500.000,00 tendo classificado em 1ª Prioridade apenas Cruzeiros 140.951.602,00, dos quais ainda falta receber Cr\$ 56.451.602,00.

Para 1959 foi consignado o mesmo total de Cr\$ 164.500.000,00 tendo sido classificados em 1ª Prioridade somente Cr\$ 92.850.000,00.

Assim sendo, não resta outra alternativa ao SESP senão encerrar as atividades que vinha desenvolvendo na região amazônica com verbas da S.P.V.E.A., paralisando as 103 Unidades Sanitárias, Subpostos e Hospitais existentes até que lhe sejam conce-

dados recursos que possibilitem a manutenção normal desses serviços médico-assistenciais.

Para evitar essa medida extrema, que deixará ao desamparo a população de uma centena de municípios amazônicos, será necessária a adoção de várias medidas e as que vou sugerir foram, por sua vez indicadas pelo, próprio Serviço Especial de Saúde Pública.

1ª) Autorização expressa do Exmo. Sr. Presidente da República para que a S.P.V.E.A. entregue ao SESP a quantia de Cr\$ 150.801.602,00, referente ao saldo das dotações de 1957 (Cruzeiros 2.500.000,00) e de 1958 (Cruzeiros 55.451.602,00) e ao total da 1ª Prioridade de 1959 – (Cruzeiros 92.850.000,00). Esse pagamento no caso de não ser efetuado imediatamente, poderá ser saldado em 6 prestações mensais de Cruzeiros 25.000.000,00 a partir de julho do corrente ano".

Segundo fui informado; ontem à noite já o Sr. Presidente da República teria concordado em satisfazer esse pagamento em seis prestações mensais de vinte e cinco milhões de cruzeiros. Assim, a primeira sugestão não tem mais razão de ser, atendida como o foi, integralmente, pelo Chefe da Nação.

2ª) Liberação pelo Exmo. Sr. Presidente da República da quantia de Cr\$ 66.450.000,00 classificada pela S.P.V.E.A. em 3ª Pri-

oridade, atendendo ao Plano de Economia determinado pelo Governo para o corrente ano.

3ª) Autorização expressa do Exmo. Sr. Presidente da República para que, a partir de 1960, as dotações para a manutenção dos serviços do SESP na região amazônica voltem a ser consignadas no orçamento do Ministério da Saúde, no qual aquele Serviço é órgão integrante, cabendo à S.P.V.E.A. apenas o financiamento das obras e realizações de interesse para o desenvolvimento econômico da região.

Sr. Presidente, a terceira sugestão é a que dá maior ênfase à minha presença na tribuna. É fora de dúvida que, quando esses serviços passaram para a órbita da S.P.V.E.A. os atrasos fizeram-se mais constantes e o trabalho mais deficiente, desde que as verbas nem sempre são respeitadas. As prioridades são concedidas não raro – e nesta Casa profliquei, várias vezes, esse modo de agir – atendendo a interesses secundários e não às reais necessidades da região; e nada haverá mais importante que os problemas relacionados com a saúde do povo.

Sr. Presidente, o quadro analítico da situação atual das verbas consignadas pela S.P.V.E.A., para a manutenção de serviços de assistência médico-hospitalar a cargo do S.E.S.P., no Estado do Amazonas, é o seguinte:

"Verbas Consignadas pela SPVEA para a manutenção de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar cargo do SESP, No estado do Amazonas

SERVIÇOS	1958			1959		
	Dotado	1ª Prioridade	A receber	Dotado	1ª Prioridade	A receber
	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
Hospital de Benjamin Constant.....	3.500.000	3.500.000	–	5.000.000	3.000.000	3.000.000
Hospital de Parintins.....	3.500.000	1.000.000	(250.000) *	5.000.000	–	–
Unidades Sanitárias (13 Postos e 8 Subpostos).....	17.000.000	17.000.000	(2.800.000) *	14.000.000	7.000.000	7.000.000
Escola de Enfermagem de Manaus.....	3.500.000	3.000.000	–	4.000.000	2.000.000	2.000.000
TOTAIS.....	27.500.000	24.500.000	(3.050.000) *	28.000.000	12.000.000	12.000.000

(*) – Recebidos em 22-7-59".

Sr. Presidente, o último item, relativo à Escola de Enfermagem de Manaus, merece de minha parte referência especial, pois o nome de V. Exa. está no caso envolvido.

O Orçamento para 1959, vindo da Câmara, dotação alguma consignava para a Escola de Enfermagem de Manaus, que V. Exa. conhece tão bem quanto eu, a qual presta relevantes serviços à nossa terra. As verbas a que eu tinha direito, de acordo com o critério de tetos estabelecido através de combinações entre Deputados e Senadores, destinei-as a essa Escola. V. Exa., que regressa de viagem à América do Norte, onde representou, com brilho, o nosso País, na O.N.U. recebeu solicitação idêntica. Interessado que é pelos problemas da Amazônia, não teve dúvidas em incluir na sua verba específica. – que poderia destinar a quem bem entendesse – a dotação integral de quatro milhões de cruzeiros, para que a Escola de Enfermagem de Manaus continuasse em funcionamento.

Fui à Câmara dos Deputados, como o faço todos os anos, e defendi, madrugada a dentro, ambas as verbas. Pois bem, o representante do Estado do Amazonas naquela Casa, defendendo o Plano de Valorização do Estado do Pará, propôs fossem retirados dessa quantia dois milhões de cruzeiros, ficando apenas a metade para ser inscrita em primeira prioridade.

Pergunto a V. Exa., Sr. Presidente, e ao Senado se uma escola, regularmente organizada, que recebeu em 1958 três milhões e quinhentos mil cruzeiros para sua manutenção e prosseguimento, poderá funcionar, no ano seguinte, quando tudo se modificou, os gêneros de primeira necessidade subiram de preço e os ordenados foram aumentados, com a verba reduzida à metade?

Falo com indignação não só

como amazonense filho da região mas também como professor, como homem dedicado ao preparo da juventude.

Golpes dessa natureza fazem-nos descrever da boa vontade dêesses homens que, guindados pelo Estado a postos elevados cometem tais barbaridades.

Já que assumi, Sr. Presidente, o compromisso, para mim muito amável, de interromper minhas descoloridas palavras no sentido de permitir ouça a Casa a vibrante oração do nobre Senador Lima Teixeira...

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Obrigado a Vossa Excelência.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – ...Vou ler telegrama que recebi do Sr. Jacob Paulo Levy Benoliel, Presidente da Associação Comercial do Amazonas.

Diz o seguinte:

"Levamos ao conhecimento de V. Exa. que estamos telegrafando ao Ministro da Fazenda nos seguintes termos: "Até a presente data não chegaram à agência local do Banco do Brasil as instruções para operar com a juta na base do último decreto fixador do preço, enquanto os estoques da última safra encontram-se acumulados sem escoamento, contribuindo para êsse bloqueamento, as vendas que estão sendo feitas pela Comissão de Financiamento da Produção dos remanescentes da safra passada. Diante da situação especialíssima, apelamos para V. Exa. no sentido de que seja a Comissão de Financiamento instruída para suspender as vendas remanescentes até 30 de outubro próximo, a fim de permitir e facilitar o escoamento daqueles estoques em poder dos produtores e exportadores locais.

Confiando no espírito de

compreensão de V. Exa., antecipamos agradecimentos". Considerando a magnitude do assunto, solicitamos a valiosa e autorizada interferência de V. Exa. no sentido do atendimento àquela justa pretensão. Cordiais saudações. – Associação Comercial do Amazonas. – *Jacob Paulo Levy Benoliel*, Presidente.

Sr. Presidente, por incrível que pareça, a referência é ao Decreto do Sr. Presidente da República expedido há oitenta e nove dias, e não cumprido pelas autoridades responsáveis da remessa, para o Amazonas, das instruções às agências do Banco do Brasil, no sentido de que essas casas de crédito, adquiram a fibra de juta, arrancada do lódo pelas nossos infelizes conterrâneos.

Li o telegrama também como protesto, porque neste País não mais se pode acreditar muito em coisa alguma.

O Sr. Presidente da República, com notável boa vontade, despachou êsse pedido sôbre a perna, numa audiência que nos concedeu e a que V. Exa., Senhor Presidente, estêve presente.

Decorridos quase três meses, as Agências do Banco do Brasil em Manaus, Santarém, Óbidos, Itacoatiara e Belém ainda não receberam instrução para comprar a fibra que deu ao Brasil cento e trinta milhões de cruzeiros de lucro no ano passado. O benefício do País foi apenas comprá-la por determinada importância para vender com juros e ágios. Existem na arca do Tesouro e no Banco do Brasil cento e trinta milhões de cruzeiros arrancados do caboclo amazonense; no entanto, no corrente ano, essa instrução ainda não chegou ao meu Estado, mesmo sabendo como se sabe, que outros milhões voltarão às arcas do Tesouro. (*Muito bem; muito bem, Palmas*).

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, segundo orador inscrito.

O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, tendo estado recentemente na Europa, onde participei da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, por honrosa designação do Senado da República, com muita honra para mim, tive ensejo de assistir, numa oportunidade auspiciosa, à comemoração do quadragésimo aniversário da Organização Internacional do Trabalho.

Naquela ocasião, Sr. Presidente, foi-me dada também a alegria de ouvir as palavras autorizadas dos Ministros do Reino Unido, de Portugal, da Suécia e de tantos outros países, as quais me convenceram de que os princípios emanados da Organização Internacional do Trabalho concorreram, vantajosamente, para assegurar a paz mundial, através da paz social.

Comprova-o o item XIII do Tratado de Versailles, no qual se conceitua que a pacificação universal só se poderá consolidar sôbre bases da justiça social.

É dentro dêsse ponto de vista, Senhor Presidente, que; representante do Partido Trabalhista Brasileiro, faço questão de trazer ao Plenário do Senado Federal, o histórico da Organização Internacional do Trabalho, para que se possa ajuizar do quanto se há estabelecido naquele organismo internacional, para a obtenção, da tão almejada paz e, sobretudo, para a proteção do trabalho.

Por vêzes, terei de pormenorizar êsse histórico, para mostrar que aquêles que antes de 1890, realizaram a primeira Conferência em Berlim, sob a inspiração do povo suíço, encontraram continuadores, os quais estão pugnando para tornar as justas reivindicações

(*) – Não foi revisto pelo orador.

sociais as bases em que se hão de assentar, nos países desejosos de paz, o amparo ao trabalhador, àquele que dá o melhor de seus esforços para o desenvolvimento não apenas do trabalho manual, mas também do trabalho intelectual.

Histórico

A idéia inicial relativa à legislação internacional do trabalho em moldes razoáveis e práticos remonta a 1817, quando o industrial escocês Robert Owen publicou uma monografia sobre o assunto, trabalho êsse, que infelizmente não encontrou repercussão no mundo relacionado com os assuntos trabalhistas.

O problema da necessidade de normas e dispositivos legais capazes de estabelecer uma verdadeira rede protetora em torno do trabalho organizado, porém, começava a tomar corpo na consciência da humanidade.

Verificava-se que não era mais possível exigir tudo do trabalho, sem nada lhe oferecer em troca, além do simples salário. O verdadeiro valor do trabalho começava a aparecer aos olhos de homens esclarecidos, tomando aos poucos, o vulto que hoje possui, e que nada mais poderá escurecer.

A França ofereceu aos demais países, um exemplo de compreensão e de inteligência, na figura de Robert Legrang, verdadeiro pioneiro da condução do trabalho, ao nível social que hoje ocupa em quase todo o mundo. É interessante notar que ambas os iniciadores da legislação trabalhista, avistaram no horizonte das tuas idéias, justamente o aspecto internacional do problema, em sábia previsão do que seria hoje, a Organização Internacional do Trabalho.

De fato, nas suas manifestações, está claramente delineada a criação, em moldes da época, de uma verdadeira organização in-

ternacional, destinada a codificar condições para o trabalho em tôdas as suas facêtas, com as primeiras medidas de proteção dos trabalhadores.

Como se vê, no momento em que despontou entre os homens a consciência do valor do trabalho, também surgiram as primeiras manifestações da solidariedade humana para com os trabalhadores. Como sempre sucede com as idéias pioneiras, porém, a reação negativa se fez sentir, e somente após cerca de trinta anos começaram as primeiras medidas de concretização da idéia inicial.

O fim do século passado assistiu às primeiras tentativas para aproximação internacional em torno dos problemas trabalhistas, quando o suíço Frey conseguiu do seu Governo a aceitação da idéia de uma conferência internacional do trabalho, com aprovação também, do Papa Leão XIII.

A Conferência teve lugar em Berlim, por iniciativa do Imperador da Alemanha, com a presença de representantes de treze países europeus, sendo então aprovadas resoluções sobre o trabalho nas minas, sobre repouso dominical e sobre o trabalho dos menores. Infelizmente os resultados práticos dessa conferência aos poucos se foram diluindo, terminando na anulação final.

Como consequência, porém, do desenvolvimento industrial do mundo a idéia de codificar em bases de equidade o trabalho organizado, frutificou, e em 1901 fundou-se em Bruxelas uma "Organização Internacional Para Proteção Legal dos Trabalhadores", com um Departamento Permanente em Basileia tendo o Governo suíço convocado conferências diplomáticas em Berna, para prosseguimento dos trabalhos iniciados na Conferência de Berlim.

A realização dêsses conclaves, teve resultado prático com a assinatura dos dois primeiros con-

vênios internacionais, em 1906. O primeiro dêles, com a proibição do trabalho noturno das mulheres, e o segundo com a proibição do emprêgo de fósforo branco na indústria dos palitos fosfóricos.

Estavam realmente iniciados os passos para a solução em âmbito internacional dos problemas trabalhistas, continuando as reuniões específicas, até o início da Guerra Mundial de 1914-1918. O conflito mesmo absorvendo a atenção da humanidade, não pôs paradeiro às atividades das várias associações de trabalhadores do mundo, por isso que começaram elas a sentir em ritmo crescente, a necessidade de uma congregação de esforços visando a conseguir no mundo, uma identidade de pontos de vista. Os Congressos reunidos em Leeds, em Estocolmo e em Berna, patentearam a necessidade de uma legislação internacional em torno do problema trabalhista.

Desde 1914 as organizações sindicais americanas se haviam lançado no estudo da questão trabalhista e a Federação Americana do Trabalho sugeriu a realização de uma Conferência Internacional dos Trabalhadores, no mesmo local e na mesma data em que se reunisse o futuro Congresso da Paz.

Os trabalhadores da Europa, através dos sindicatos de classe, avançaram mais ainda, na idéia, propondo pela voz do líder Léon Gonhaux, que o próprio Tratado de Paz contivesse cláusulas específicas sobre a Legislação do Trabalho. A idéia foi aceita em Congresso dos representantes de sindicatos britânicos, franceses, belgas e italianos, reunidos novamente em Leeds, em 1916.

Verifica-se que a resolução aprovada nesse Congresso, representa a verdadeira semente da atual Organização Internacional do Trabalho, com os aperfeiçoamentos

que apresenta na sua estrutura moderna.

No ano seguinte, 1917, reuniu-se em Berna um grupo de representantes de trabalhadores dos países neutros, da Alemanha e dos seus aliados, chegando a conclusões semelhantes, conscientes da importância crescente que deveria assumir no mundo, a questão trabalhista.

Realmente, o panorama do após-guerra veio tornar patente a projeção nas várias atividades do setor trabalhista organizado, lutando pelos direitos que deveria ter na paz, depois do esforço que havia dado à humanidade durante a guerra. A série de agitações que sacudiu o mundo na sua fase de recuperação, mostrou a importância do trabalho como elemento decisivo para o equilíbrio social, ao mesmo tempo que deixou claro o perigo decorrente do esquecimento por parte das classes dirigentes, dos direitos dos trabalhadores. Estava então concretizada a idéia de um entrosamento internacional para solução dos problemas do trabalhismo.

Foi então criada uma Comissão Especial formada pelos representantes de nove potências, sob a presidência do Chefe da Federação Americana do Trabalho, Samuel Gompers para elaboração de um texto específico a ser incorporado ao Trabalho de Versailles, texto êsse, calcado em projeto apresentado e defendido em nome do Govêrno da Inglaterra, pelo seu Ministro George Barnes e por Sir Malcon Delevigne.

Assim, incorporou-se ao Tratado de Paz, no seu item XIII o conceito de que a paz universal, sòmente se poderá consolidar, através a justiça social. Dêsse Tratado, então, surgiu realmente a Organização Internacional do Trabalho, nos seus moldes atuais, como organismo destinado a concretizar entre as nações, êsse conceito fundamental à paz mundial.

Sr. Presidente, neste ponto cabe, em verdade, um reparo. Após a Grande Guerra – por conseguinte ao ensejo da Conferência da Paz – foi que os americanos deram prova evidente de defesa das causas e das aspirações dos trabalhadores, assim como de interesse por seus choques e lutas.

No item XIII do Tratado de Versailles, surgiu realmente a idéia de se alicerçar a paz mundial na paz social, no equilíbrio que deve existir, no campo social, entre empregados, empregadores e o próprio Estado, o qual responde por essa proporção e por esse progresso, que todos desejamos, sobretudo nós, do Partido Trabalhista Brasileiro.

Sr. Presidente, vale agora mostrar o papel da Organização Internacional do Trabalho, no relêvo que deu, fundada nos princípios instituídos por Leão XIII na *Rerum Novarum*, às bases da justiça social, que todos desejamos assente também na crença de Deus.

Desenvolvimento da O.I.T.

Sr. Presidente, Srs. Senadores:

A Organização do Trabalho, foi pois criada em 1919, pela Conferência da Paz de Versailles, com o aspecto de instituição autônoma vinculada à Sociedade das Nações, entrando em vigor a sua Constituição, em 11 de abril do mesmo ano.

A primeira Conferência Geral da nova Organização, teve lugar em Washington, sendo as subsequêntes realizadas em Gênova (1920), Genebra, no período de 1921 a 1939, no total de 23 Conferências, em Nova Iorque, sob caráter de reunião extraordinária, em 1941, em Filadélfia, em 1944, em Paris em 1945, em Seattle, em 1946, como Conferência Marítima, novamente em 1946 em Montreal, em Genebra, em 1947, em São Francisco em 1948 e a seguir em Genebra, sede da Organização Internacional do Trabalho.

Desde o início das suas atividades, notou-se no seio da Organização, como verdadeira garantia da pureza dos seus propósitos, a preocupação de afastar das suas reuniões, o caráter meramente político congregando nações de várias características ideológicas. Assim a admissão de países como a Alemanha e a Áustria, fizeram-se sem o menor tropêço, ao passo que a admissão dos mesmos à Sociedade das Nações, não se processou tão facilmente.

Isso revela de modo insofismável a compreensão geral do problema com a relegação a plano secundário, de divergências que poderiam comprometer origem, um propósito de conagração mundial tão elevado.

As atividades da Organização Nacional do Trabalho, vem permitindo a elaboração e o reconhecimento pelas Nações, de um Código de Trabalho, através Convênios e Recomendações aceitos em plena consciência, sem qualquer caráter de impulsão, somente pela compreensão unânime de que, a paz repousa realmente na noção da Justiça social e do reconhecimento do valor que assume em todos os setores, a planificação e a defesa do trabalho.

As atenções voltaram-se principalmente para as classes mais desprotegidas, como mulheres crianças especialmente no tocante à duração do trabalho impôsto pela necessidade, a essas classes. Também vem sendo objeto de análise desenvolvida o trabalho do campo, o trabalho marítimo e o problema do desemprego em massa.

Mais recentemente, com o desenvolvimento da técnica, são focalizados com especial interesse os problemas da segurança do trabalho, da higiene e da assistência social e do bem estar dos trabalhadores indígenas.

Depois de um período de cerca de vinte anos, dedicado aos pro-

blemas mais urgentes da organização, a entidade máxima do trabalhismo mundial, passou a ocupar-se de detalhes, como a dois grandes grupos de atividades, como sejam, por um lado, a organização de instrumentos capazes de garantir a perfeita aplicação dos princípios adotados na política social. Por outro lado, elaborou normas e regras para salvaguardar a liberdade sindical, verdadeira coluna mestra do trabalhismo, a proteção ao direito de sindicalização, a supressão progressiva do trabalho escravo e da discriminação em matéria de remuneração e de emprêgo.

São pontos da maior relevância, sôbre os quais repousa a estrutura de todo o edifício trabalhista, tão árduamente construído. Estuda-se paralelamente a constituição definitiva do Código Internacional do Trabalho, com a revisão de normas e praxes tornadas obsoletas, em face das novas exigências da técnica, principalmente no terreno industrial.

Os resultados dessa atividade, estão consolidados em 1904, ratificações de Convênios Internacionais, ao mesmo tempo que 76 países já se encontram ligados por tais Convênios.

Princípios e Propósitos

O objetivo primordial da O.I.T. resume-se na organização de uma verdadeira justiça social, através a elevação dos níveis do trabalho e da vida do trabalhador, em todo mundo, com a progressiva eliminação das injustiças sociais, elementos fundamentais da agitação e da condução à guerra.

Tais propósitos foram definidos na Constituição Original e reafirmados na "Declaração de Filadélfia" adotada em 1944, através a qual, é reconhecida solenemente, a obrigação de promover a Organização, ante as nações, os seguintes pontos básicos:

1) pleno acesso ao emprêgo e elevação dos meios de vida;

2) emprêgo dos trabalhadores nos setores de sua preferência, o que permite aos mesmos, dar o máximo de eficiência e de produtividade;

3) a possibilidade do acesso de todos, mediante condições de segurança, a meios de aperfeiçoamento de trabalho, que garantam o aumento de eficiência através formação profissional adequada, elaboração de medidas em matéria de lucros, de salários, horário de trabalho e outras condições, de molde a assegurar a todos uma justa distribuição dos frutos do trabalho, bem como um salário mínimo, compatível com as condições de vida a todos que dependam do trabalho e que necessitam de tal proteção;

4) reconhecimento efetivo do direito ao contrato coletivo, bem como a cooperação de empregadores e trabalhadores para melhoria geral do trabalho, para aplicação de medidas sociais econômicas;

5) extensão das, medidas de segurança social, assistência médica completa;

6) proteção adequada de vida e de saúde dos trabalhadores em todos os setores;

7) proteção à maternidade e à infância;

8) provimento de alimentação na habitação e facilidades para recreação e cultura;

9) garantia da igualdade de oportunidade para educação e formação profissional para todos os trabalhadores;

Estrutura

Compreende a Organização Internacional do Trabalho três órgãos principais, e que são:

1) A Conferência Geral, que

normalmente se reúne uma vez por ano;

2) O Conselho de Administração que funciona como Conselho Executivo; e

3) O Departamento Internacional do Trabalho, que constitui a sua Secretaria permanente.

Há além dos órgãos acima algumas comissões e comitês complementares, operando em campos privados, como elementos subsidiários à Organização.

A Conferência Internacional do Trabalho, compõe-se de delegações nacionais, integradas por delegados, governamentais, dos trabalhadores e dos empregadores podendo cada delegação credenciar certo número de assessores técnicos.

A designação desses representantes de classe, parte dos respectivos Governos, de acordo com indicação das Organizações de empregados e empregadores, em igualdade de importância no tocante à deliberação em Plenário.

O Conselho de Administração, é constituído por vinte representantes dos Governos e por vinte classistas, em partes iguais, de dez para empregados e empregadores, em partes iguais de dez para cada grupo.

Esses elementos, na sua totalidade, são escolhidos pela Conferência, sendo que dez das representações governamentais são antecipadamente destinadas a países de grande desenvolvimento industrial, sendo os restantes preenchidos através eleição com mandato para um período de três anos.

O Departamento Internacional do Trabalho, constituindo a secretaria permanente da Organização, fornece o pessoal administrativo e da Secretaria da O.I.T. Está localizado em Genebra cabendo-lhe toda a esfera de divulgação e de investigação espe-

cializada no setor trabalhista mundial.

Sr. Presidente, feito o retrospecto da vida da Organização Internacional do Trabalho, desejo evidenciar a audiência de seus técnicos e a colaboração que tem recebido de todas as nações.

Fazem parte, hoje, desse Organismo cerca de 80 países e à Conferência de 1959, compareceram 277 Delegações. Entre observadores e assessores contavam-se perto de mil pessoas.

Antes de apreciar os resultados da Conferência Internacional do Trabalho de 1959, vou rememorar, em breves palavras, a atuação do nosso representante, Embaixador Barbosa Carneiro, na Presidência do Conselho de Administração da O.I.T.

Poucas vezes – talvez tenha sido essa a única – o Brasil tem ocupado tal posição no seio da Organização Internacional do Trabalho. E diga-se de passagem, faria jus a situação mais atuante, porque nossa legislação do trabalho coloca-se muito acima das conquistas sociais em outros países. Não é demasiado dizer mesmo que o Brasil deveria impor-se mais, a fim de que as delegações às Conferências Internacionais do Trabalho se convencessem da excelência das disposições de proteção ao trabalhador que, sob a inspiração do Presidente Getúlio Vargas, se consubstanciaram na Consolidação das Leis do Trabalho.

Quero, por conseguinte, ao apreciar os resultados da Conferência Internacional do Trabalho de 1959, prestar justa homenagem ao Embaixador Barbosa Carneiro, que, presidindo o Conselho de Administração da O.I.T., deu, também ao Brasil a honra de abrir os trabalhos da Conferência Internacional do Trabalho.

A Conferência de 1959

A Conferência Internacional do Trabalho, no ano corrente, teve

o seu início no dia 3 de junho, com encerramento no dia 28 do mesmo mês.

Enviaram representantes, setenta e cinco dos oitenta membros da Organização, elevando-se a duzentos e setenta e sete o número dos delegados entre governamentais e de empregadores e empregados. Compareceram também conselheiros técnicos e observadores de quinze países e territórios, observadores das instituições internacionais, e de organizações não governamentais, elevando-se a cerca de mil os efetivos participantes do trabalho.

Os trabalhos foram abertos pelo embaixador Barbosa Carneiro, representante do Brasil e Presidente do Conselho de Administração do Departamento Internacional do Trabalho, cumprindo salientar que pela primeira vez na história da Organização coube a um brasileiro a honra de inaugurar os trabalhos da Conferência em função da sua posição de Presidente do Conselho.

O discurso proferido pelo embaixador Barbosa Carneiro, mereceu do Plenário os maiores elogios tratando-se principalmente como se trata, de pessoa altamente credenciada em questões de trabalhismo mundial, por isso que desde o Tratado de Versailles acompanha de perto e com brilho os trabalhos periódicos da O.I.T.

Após fazer um detalhado retrospecto da atuação mundial da Organização, o Embaixador Barbosa Carneiro abordou a situação atual do problema trabalhista, fazendo notar que, durante vinte anos vem a O.I.T. lutando pela resolução de problemas básicos da Organização Social Trabalhista no mundo, notando-se entre eles a aplicação racional e eficaz da política social, a salvaguarda da liberdade sindical e do direito de sindicalização, a supressão do trabalho escravo, bem como a eliminação progressi-

va da discriminação de emprêgo e salário.

Ao mesmo tempo que é abordada a elaboração do Código Internacional do Trabalho, são revistas normas e políticas antiquadas, visando-se à atualização de problemas básicos do trabalho, em face das exigências técnicas da indústria moderna.

Os resultados práticos da atividade legislativa em que se vem empenhando a O.I.T. traduz-se pelo número de convênios já ratificados e que se eleva a mil novecentos e quatro, sendo que setenta e seis países já se encontram ligados por convênios internacionais do trabalho.

Mais da quarta parte dos convênios em vigor já obteve ratificação por mais de trinta países notando-se que o convênio sobre a igualdade de tratamento (acidentes do trabalho) o Convênio sobre o trabalho escravo, o Convênio sobre o trabalho subterrâneo para mulheres e o Convênio sobre o direito de sindicalização e de negociação coletiva, foram ratificados por mais da metade dos Estados Membros da O.I.T.

Por outro lado ao passo que há trinta anos atrás cerca de nove décimos das ratificações provinham de países europeus, hoje a quarta parte dessas ratificações provém de nações americanas.

O desenvolvimento entretanto da consciência trabalhista no mundo impôs à O.I.T. uma considerável ampliação na sua esfera de análises das condições regionais e locais.

Para atender a essas exigências bem como a outras paralelas ou decorrentes, o então Diretor do Departamento Internacional do Trabalho Harold Butler, lançou em 1935 a idéia da convocação de Conferências Regionais destinadas justamente à análise prévia de tais condições.

A idéia foi aceita, e a constituição de 1948 consagrou for-

malmente a prática das Conferências Regionais.

Por ocasião da segunda Conferência dos Estados da América Membros da O.I.T., os representantes governamentais, empregadores e trabalhadores do continente americano adotaram logo após o início da segunda guerra mundial, a Declaração de Havana, profissão de fé na missão pacífica da O.I.T., início também de outro acontecimento semelhante, a Declaração de Filadélfia.

Em 1952 por ocasiões da quinta Conferência dos Estados Americanos Membros da O.I.T., no Brasil, o Presidente Getúlio Vargas em discurso de grande influência nas deliberações da Conferência, fez sentir a urgência da aplicação da legislação trabalhista à agricultura, bem como da reforma agrária, problemas essenciais dos países americanos.

Outra iniciativa de grande influência na ação da O.I.T., foi a instituição das comissões de indústrias, que em um total superior a cinquenta reuniões vêm contribuindo para elaboração de normas e princípios gerais para determinadas indústrias especializadas.

A O.I.T. tem fornecido perito e proporcionado equipamentos a centros e escolas de formação profissional na maioria dos países da Ásia, do Oriente Médio, e da América Latina, além de bolsas de estudo a inúmeros elementos de todo o mundo.

Essa assistência técnica da Organização não se tem limitado entretanto a países subdesenvolvidos, fazendo-se sentir em outras regiões que procuram reduzir gastos e aumentar o coeficiente de produtividade já elevado.

Relativamente, à expressão “países subdesenvolvidos”, vem-me à lembrança o excelente discurso pronunciado na O.I.T. pelo Ministro do Trabalho do Reino Unido, em que S. Exa. aconselha a

nunca se empregar essa denominação, porquanto uma nação aparentemente subdesenvolvida, pode, pela sua tradição, pelo seu passado histórico, de um momento para outro, não mais se enquadrar nesse conceito.

O comentário vem a propósito, pois a expressão é muito empregada a nosso respeito.

Terminou o embaixador Barbosa Carneiro com uma manifestação de confiança na obra iniciada há quarenta anos pela Organização Internacional do Trabalho augurando promissor futuro, em face da boa vontade sempre manifestada pelas entidades representadas na O.I.T.

O Chefe da Delegação Brasileira, Sr. João Belchior Marques Goulart, Vice-Presidente da República, pronunciou substancial discurso salientando a posição do Brasil em face do problema trabalhista, fazendo sentir que já no preâmbulo da sua Constituição a justiça social ocupa o interesse do Legislador. A seguir, focalizando a necessidade do intercâmbio entre as nações, decorrentes da sua obrigatória interdependência, fez sentir que os países subdesenvolvidos carecem de meios próprios para levar a efeito um desenvolvimento econômico compatível com as exigências de nível de vida mais elevado para as populações em desenvolvimento acelerado.

Abordou o problema dos investimentos de capitais em tais países, frisando os problemas de industrialização, centrais elétricas, rodovias, portos e outros de igual importância.

Encarou o problema das exportações nos países subdesenvolvidos, notando que a sua maior parte é composta de matérias-primas, sujeita portanto a desvalorização crescente em face da importação obrigatória dos produtos industrializados. Abordou o Chefe da Delegação Brasileira o verdadeiro conceito de nacionalismo, retirando

dê a impressão de agressividade e xenofobia, limitando-o a um conceito de verdadeira consciência pública, revelando as reais possibilidades nacionais, seus interesses legítimos e sua diretriz visando a aumentar o bem-estar popular.

Falou sobre a oportunidade da reforma agrária fazendo notar que deve ser incluído no temário para a Conferência de 1960, o estudo em profundidade da reforma agrária.

Congratulou-se a seguir com a O.I.T. pelo fato de estar sendo encarado o problema do trabalho na África, sabendo-se que será convocada no ano próximo, uma Conferência Regional no Continente Africano.

Foram os seguintes os resultados imediatos da Conferência Internacional do Trabalho do ano corrente:

- Convenção concernente à idade mínima de admissão ao trabalho de pescadores (aprovada por cento e sessenta votos contra quarenta e seis e vinte e nove abstenções).

- Convenção concernente ao exame médico dos pescadores (cento e cinquenta e nove votos contra quarenta e cinco e trinta e três abstenções).

- Convenção concernente ao contrato de trabalho dos pescadores (cento e cinquenta votos contra quarenta e um e trinta e sete abstenções).

- Recomendação concernente aos serviços de Medicina do trabalho nas empresas (duzentos e quarenta votos contra zero e duas abstenções).

Foi também objeto de primeira discussão no Plenário o projeto sobre proteção dos trabalhadores contra radiações atômicas.

Esse problema de importância fundamental no momento, devido ao desenvolvimento das pesquisas sobre radiações nucleares, industriais e bélicas, mereceu especial destaque na Conferência, rece-

bendo substancial esclarecimento por parte de peritos de todos os países interessados.

De acordo com as normas da O.I.T. no próximo ano, deverá esse tema sofrer segunda e última discussão para final aprovação e transformação em Convênio.

Foi também previsto para o próximo ano, o estudo dos indispensáveis elementos para aprimoramento da mão de obra. Previsões fazem crer que ao fim dos próximos cinquenta anos, triplicará a população do mundo, tornando-se indispensável igual desenvolvimento da mão de obra a fim de ser ao menos mantida a atual conjuntura no tocante principalmente ao problema alimentar. Esse aumento da produtividade em função da mão de obra somente poderá ser conseguido através de uma formação profissional apurada, com a instituição de Organizações de instrução do trabalhador, facultando-lhe a possibilidade de produzir sempre mais e melhor.

Essa preocupação, aliás, eu a senti na Conferência Internacional do Trabalho. Em seu discurso o Ministro do Canadá revelou as dificuldades que seu país enfrenta, sobretudo na época de inverno, para atender a um sem número de desempregados, inclusive refugiados da Hungria.

Assume especial importância para o Brasil, a futura realização da Conferência Regional na África, em face da competição crescente que vem fazendo esse Continente, a vários produtos básicos do nosso País.

Sabemos da competição que hoje nos move o café africano, sobretudo em consequência da paga, a preços vis, ao trabalhador, quando não do próprio trabalho escravo. A O.I.T. tomou a iniciativa de realizar conferências na própria região dos trabalhadores para incentivá-los a organizarem-se e de-

fenderem melhores condições de vida.

Como se vê, foi especialmente produtiva a Conferência de 1959, notando-se que a Delegação Brasileira teve ocasião de corrigir equívocos de interpretação relativos ao Brasil referentes à organização do Conselho Nacional de Economia a que alude a Constituição de 1946 e que não é o mesmo previsto na Constituição de 1937, de índole corporativa.

Manifestou-se também, com a aprovação do Plenário sobre quatro pontos pendentes de esclarecimentos quais sejam: proteção à maternidade, exame médico dos menores empregados em trabalhos marítimos, alojamento de tripulação, e direito de sindicalização e de contrato coletivo de trabalho.

Prestou igualmente a Delegação Brasileira esclarecimentos relativos à organização da justiça do Trabalho, dos Conselhos Fiscais das Instituições de Previdência Social e sobre as Comissões de Salário Mínimo.

Cabe aqui, analisar, em detalhes, o que representa para o Brasil, a deliberação tomada na Conferência, sobre o trabalho dos pescadores. A pesca, entre nós, é realmente uma das formas de trabalho mais desprotegida e empírica. O trabalhador do mar, desaparelhado em todos os setores, deve apenas contar com o elemento “sorte” para colhêr os frutos do seu esforço! Sem a proteção oficial que lhe garanta os meios de aumentar o rendimento do trabalho, o pescador é um verdadeiro aventureiro da profissão usando meios primitivos, sem associação, praticamente isolado no tempo e no espaço, quando não é explorado, às vezes até a morte, pelo capital estranho à verdadeira atividade profissional.

As conclusões a que chegou a Conferência, destinam-se a estabelecer ao menos inicialmente, o

conceito de justiça social no setor da pesca.

Assim, codificando o trabalho dos menores, e das mulheres, cogitando do exame médico dos pescadores, das condições de contratos de trabalho e de detalhes técnicos de grande alcance, lança a Organização as bases para uma transformação do panorama mundial no setor da pesca. Encontram-se em detalhes, no Diário das Sessões, número 16 da Conferência as providências aprovadas para o trabalho dos pescadores.

Como representante da Bahia, Estado de extensa faixa litorânea, conheço, de perto a vida dos pescadores. Lançam-se ao mar em frágeis embarcações, sem qualquer pretensão e sem saber quanto irão colhêr com o esforço árduo do seu trabalho.

De tal jeito a vida do pescador tem sido cantada nas modinhas que ao folclore já se incorporou. Numa das canções a que empresta o vigor de sua capacidade e, sobretudo, do seu hábito à vida dos pescadores, diz Dorival Caimmy:

“O pescador sabe que sai, mas não sabe se volta”.

Precisamos voltar as vistas, para o Departamento de Caça e Pesca do Ministério da Agricultura, que reclama reestruturação para atender ao pescador brasileiro, sem que seja necessário trazermos do estrangeiro, barcos de pesca por meio dos quais entregássemos ao consumo o pescado.

Urge reaparelhar nossos pescadores, dando-lhes motores para suas embarcações, concedendo-lhes assistência e instalando frigoríficos nos Estados, para que seja assim conservado o pescado trazido com seu esforço e suor. No dia em que assim procedermos, não mais veremos no Norte e no Nordeste embarcações que saem ao mar sem qualquer garantia, e cujos tripulantes são quase sempre explorados pelos intermediários.

Sr. Presidente, ao ser aprovada essa Convenção, a que o Brasil também deu apoio, senti que podemos divisar melhores dias para o pescador, se de fato levarmos a efeito a reforma do Departamento de Caça e Pesca.

Outro debate importante verificou-se quanto às radiações atômicas e às resultantes dos Raios-X, preservando aqueles que vivem dêsse mister, que emprestam suas atividades não como simples trabalhadores, mas como obreiros intelectuais. Esse ponto, debatido na Conferência, mereceu igual apoio através da recomendação que tenho em mãos.

Sr. Presidente, trago agora ao conhecimento da Casa assunto que não sei bem se se ajusta à tese do meu Partido; de qualquer forma, é algo que ao bom senso fala e que todos devem estimular. Trata-se da iniciativa privada, melhor direi – do auxílio dos Poderes Públicos à iniciativa privada, em todos os campos.

O SR. NOVAES FILHO: – Muito bem!

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não há de ser o Poder Público o patrão eterno de tudo. É preciso, também, a colaboração particular.

Exemplo magnífico é o da Inglaterra. Através da palavra autorizada do seu Ministro, sentimos como se estimula nesse país a atividade privada; como se reúnem organizações, como se entrosam aqueles que querem ajudar ao próprio Governo, colaborando com a assistência social no apoio aos defeituosos e aos mutilados de guerra, dando-lhes emprêgo, facilitando-lhes a tarefa, para que não se transformem em desajustados.

Despertou-me especial interesse êsse brilhante discurso, que estimula todos os países com assento na O.I.T. a propagarem a assistência social no mundo inteiro. Aliás, o exempla é dado, in-

clusive, pelas religiosas, que trabalham nos hospitais, e pelo povo em geral, que muito colabora para a ordem social, para dar fim aos entreschoques, no sentido de uma vida melhor, mais tranqüila e próspera.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, perdoem-me ter-me alongado; fi-lo, no entanto, porque vale ressaltar a atuação da O.I.T., ao ensejo do seu quadragésimo aniversário.

Aproveito ainda para aconselhar aos que representam esta Casa nas Conferências Internacionais de Trabalho a trazerem para êste Plenário os valiosos subsídios colhidos nesses contatos, tão úteis quanto é certo que só viajando, o parlamentar ajuíza, estabelece paralelo, verifica quanto a civilização, proporciona e então, pode incentivar, nos diversos setores em que se divide a administração pública, o interesse na correção de nossos erros.

Sr. Presidente, esta a minha colaboração, através das observações que colhi naquela Organização Internacional, que tem prestado inestimáveis serviços à humanidade, porque antes de tudo, assenta a paz mundial nas bases na justiça social. (*Muito bem; Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Expediente.

Tem a palavra o nobre Senador Mendonça Clark, terceiro orador inscrito,

O SR. MENDONÇA CLARK (*): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, não desejo deixar passar a oportunidade de ler o discurso ontem pronunciado pelo ex-Ministro Lucas Lopes, por ocasião da homenagem que lhe foi prestada pela revista *Visão*, que o elegeu o homem de visão de 1959.

Entendo que os termos dessa pequena oração justificam sua

(*) – Não foi revisto pelo orador.

transcrição nos Anais do Senado; e, por conseguinte, passo a lê-la:

“Meus Senhores.

Certamente não saberia descrever os sentimentos que me dominaram, ao receber a notícia de que fôra eleito *Homem de Visão*, por um grupo de eleitores de tão alto valor moral e tão límpido discernimento.

Numa cama de hospital, sentia, há quase seis semanas, a angustiada impressão de ter tombado ferido no momento crucial de uma grande batalha, quando concentrava em minhas mãos, largas parcelas de comando e de responsabilidade, a mim atribuirias pela confiança do chefe e amigo Presidente Juscelino Kubitschek.

Ao receber a visita do caro amigo Hernani Tavares Sá, já havia sido preparado para a emoção de saber que fôra agraciado com uma das mais altas e puras homenagens de meus patrícios.

O prêmio dessa distinção imerecida foi um bálsamo, foi algo que me ajudou a reconstruir muito do que se partira em minha personalidade, no choque do acidente que sofrera. Auxiliou-me a raciocinar, nas horas infundáveis de meditação a que a doença me obrigava sobre o sentido de minha vida pública. Ajudou-me a esquecer a mágoa e o sofrimento de ver minhas palavras e atos falseados e o sentido do mais pura e vigilante patriotismo, que procurei imprimir à minha vida de servidor público, transmutado em ação suspeitosa e vil, que só a calúnia e a maldade mais desumana classificaria de entreguista.

A Penumbra da Demagogia

A escolha para *Homem de*

Visão foi o início de um processo da recuperação que me devolveria a confiança em mim mesmo e nas causas mais sagradas a que dedicara a minha vida.

Não busquei fortuna, não persegui a glória. Vivi para a tranqüilidade, de bem cumprir o meu dever e, bem servir ao Brasil. Fui muito feliz em tôdas as tarefas que me couberam porque sempre as considerei parcelas ínfimas do esforço de gerações que estão construindo uma grande nação.

Desejaria aproveitar esta oportunidade para analisar a contribuição da equipe de jovens que me auxiliaram na formulação do Programa de Metas e na elaboração do Programa de Estabilização Monetária. Em ambos os trabalhos a ação por mim exercida foi de mero coordenador de esforços de técnicos esclarecidos que doaram ao Brasil um padrão de planejamento econômico e financeiro não mais dispensável em nosso País, à medida que fomos adquirindo maturidade e nos libertando desta penumbra de demagogia que parece querer nos sufocar.

Brasil Livre do Medo

Sobre o que foi a nossa luta, devo um depoimento aos brasileiros e especialmente aos jovens que acreditam na possibilidade de construirmos uma nação forte e livre. Não o poderei prestar neste momento como desejaria, porque ainda estou proibido de viver grandes emoções e esforços. Não o deixarei de fazer, entretanto, em outra ocasião.

Ao prezado amigo Ministro Sebastião Paes de Almeida, desejo agradecer o gesto de

amizade, e as palavras, carinhosas de sua saudação, fazendo votos para que, na gestão da Pasta da Fazenda, sua inteligência e dedicação possam prestar valiosos serviços ao nosso País.

A direção de *Visão*, aos meus eleitores privilegiados e a todos que quiseram honrar-me nesta festa, os meus agradecimentos, e a certeza de que estarei, em breve, lutando novamente, com tôdas as minhas fôrças, por outras causas nobres e justas, pela grandeza de um Brasil livre da fome, dos ódios e do medo.

Sr. Presidente, permito-me comentar ligeiramente o final do discurso do eminente Ministro Lucas Lopes.

Diz S. Exa. que gostaria de voltar, dentro em breve, com tôdas as suas fôrças, à luta por outras causas nobres e justas pela grandeza de um Brasil livre da fome, dos ódios e do medo.

Não há dúvida que o Ministro Lucas Lopes, com êsse final de discurso quis reduzir ao mínimo os comentários que se poderiam fazer quanto à sua atuação no Ministério da Fazenda e à maneira como foi tratado pelos vários círculos políticos e privados do Brasil.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. MENDONÇA CLARK: – Pois não.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Minhas palavras poderão ser taxadas de suspeitas por ser eu velho amigo do Engenheiro Lucas Lopes, com quem tive a honra de servir no Ministério da Viação e Obras Públicas, onde S. Exa. demonstrou capacidade invulgar de administrador. Congratulo-me, com V. Exa. pela atitude tomada. Ao realçar discurso proferido pelo ex-titular da Pasta da Fazenda, no almoço que lhe foi oferecido por

ter sido eleito “O Homem de Visão” por um juri severo, o nobre colega pratica ato de grande justiça para com êste ilustre brasileiro. Peçamos a Deus que dê a S. Exa. saúde de ferro, para que continue prestando relevantes serviços ao Brasil.

O SR. MENDONÇA CLARK: – Muito agradeço ao nobre Senador Francisco Gallotti as palavras que ilustram o meu despretencioso discurso de homenagem ao Ministro Lucas Lopes.

A sentença de digno patrício. Senhor Presidente; um Brasil livre da fome, dos ódios e do medo”, representa, realmente, o desejo de todos nós, Senadores da República – um Brasil livre, principalmente do medo.

Podemos, hoje, nos fazer representar em todos os círculos, reuniões, ou congressos, perante tôdas as Nações, sem temor, porque contamos com brasileiros capazes.

O Brasil não deve ter medo, porque só o tem aquêles que se sentem inferiores. Somos iguais a qualquer povo adiantado do mundo. A demagogia, muitas vezes, tacha de “entreguista”, como faz ver o Ministro Lucas Lopes, aquêles que, por coragem e confiança em si próprio, entram em contato com representantes estrangeiros e assumem compromissos de interesse do Brasil. São mal compreendidos.

Apraz-me, portanto, fazer justiça ao Ministro Lucas Lopes como um daqueles brasileiros que podem representar seu País, com a consciência tranqüila. Homem honesto que é, por tôdas as ações que tenha praticado no Ministério da Fazenda, ninguém terá a coragem de afirmar não haja sabido o Sr. Ministro Lucas Lopes honrar o seu mandato.

O SR. JORGE MAYNARD: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. MENDONÇA CLARK: – Com todo o prazer.

O SR. JORGE MAYNARD: – Conheço o Ministro Lucas Lopes e considero-o uma das mais brilhantes inteligências do País. Congratulo-me, pois, com V. Exa. pela homenagem que presta ao grande brasileiro.

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço o aparte do nobre Senador Jorge Maynard, preciosa colaboração ao meu discurso.

Para terminar formulo votos para que o ilustre brasileiro tenha sua saúde completamente restabelecida dentro do menor prazo possível, a fim de que possa colocar à disposição da causa pública os seus enormes conhecimentos e grande patriotismo.

Era o que desejava dizer, Sr. Presidente. *(Muito bem! Palmas).*

O SR. MEM DE SÁ (*): – Sr. Presidente valho-me da palavra, neste fim da hora do Expediente, exclusivamente para dizer que ontem, quando o eminente Senador Francisco Gallotti requereu a transcrição dos discursos proferidos em Volta Redonda pelo eminente Senador Lameira Bittencourt e pelo ilustre General Macedo Soares, não me foi possível solidarizar com as palavras do nobre representante por Santa Catarina, por não me encontrar no Plenário.

Desejo assim, de forma expressa, trazer meu integral apoio à manifestação do nosso querido colega de Santa Catarina, e fazer minhas aquelas declarações e apreciações sobre a obra verdadeiramente excepcional que são a Cia. Siderúrgica e a Usina de Volta Redonda, quer quanto ao aspecto técnico-econômico, quer no que diz respeito ao aspecto social.

É uma das organizações de que se orgulham os brasileiros e recomfortam o espírito, a confiança e as esperanças de todos nós, na Grandeza da Pátria.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

O SR. GUIDO MONDIN: – Dá V. Exa. licença para um aparte?

O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer.

O SR. GUIDO MONDIN: – Quero dizer ao Senador Francisco Gallotti, através do discurso de Vossa Excelência que minhas palavras como expressão do que vimos em Volta Redonda, não poderiam ser outras. Antes de mais nada, os altos fornos da Usina Siderúrgica antes de queimar o coque e fazer a corrida do aço, estão queimando o pessimismo daqueles que não acreditavam na capacidade do brasileiro.

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço o aparte de Vossa Excelência.

Sr. Presidente, desejo, de forma especial, render preito de minha admiração ao General Macedo Soares e mais dirigentes daquela empresa. O General Macedo Soares sobretudo, causou-me impressão inapagável, quer por ocasião da conferência preparatória que nos faz, quer durante a visita, pela maneira como se externou, não apenas sobre o problema siderúrgico, mas sobre os problemas gerais da energia no Brasil, sobre os problemas econômicos da estrutura brasileira.

Está ali uma figura de homem público, de estadista, dominando as questões mais sérias e fundamentais de nosso País com conhecimentos profundos e visão larga e superior.

Lamentei – e com isso digo tudo – que no regime presidencial em que vivemos, um homem daquela envergadura não tenha aproveitamento melhor. A mim parece-me não lhe faltam condições para os postos mais elevados desta República. *(Muito bem. Muito bem).*

O SR. PRESIDENTE: – Há expediente sobre a mesa.

É lido e deferido o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 354, DE 1959

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, sejam solicitadas ao Ministério do Trabalho as seguintes informações:

1º Havendo o Senhor Presidente da República, em mais de um pronunciamento, afirmado ser pensamento do Governo tornar efetiva a reestruturação dos Escritórios de Propaganda e Expansão Comercial do Brasil no Exterior com o objetivo de lhes dinamizar a ação, de forma a dar maior incremento às relações econômicas com os países em que estiverem sediados, quais as providências já tomadas por esse Ministério com aquela finalidade.

2º Já estabeleceu esta Secretaria de Estado entendimentos com os órgãos representativos do Comércio e da Indústria, visando a propiciar às entidades dirigentes das classes produtoras possibilidades de colaborarem com os Escritórios, na execução das missões a eles atribuídas;

3º É objeto de estudo, por parte dos órgãos competentes desse Ministério, ante-projeto de lei regulando as atividades dos Escritórios, até aqui disciplinados por portarias ministeriais.

Sala das Sessões, em 31 de julho de 1959. – *Gilberto Marinho.*

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido requerimento do nobre Senador Eugênio de Barros.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 355, DE 1959

Nos termos do art. 39 do Regimental Interno, requeiro licença para me afastar dos trabalhos do Senado pelo prazo de 95 dias, a partir de 3 de agosto.

Sala das Sessões, em 31 de julho de 1959. – *Eugênio de Barros.*

REQUERIMENTO
Nº 356, DE 1959

Nos termos do art. 211, letra *n*, do Regimento Interno, requeiro dispensa do interstício para o Projeto de Lei do Senado nº 24, de 1959, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.

Sala das Sessões, em 31 de julho de 1959. – *Lino de Mattos.*

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa convocará o Suplente de Sua Excelência.

Passa-se à:

ORDEM DO DIA

Discussão única da Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 1958 (originário do Senado Federal) que aprova a Convenção para adoção de uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias, e respectivo Protocolo (redação oferecida pela Comissão de Redação, em seu Parecer nº 346, de 1959, da Comissão de Redação).

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a Redação Final.

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (*Pausa*).

Está encerrada.

Em votação.

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Está aprovada.

É a seguinte a Redação Final aprovada que vai à Câmara dos Deputados:

Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 1958, que aprova Convenções para adoção de uma lei uniforme sobre letras de câmbio, notas promissórias e cheques, e respectivos Protocolos.

O Congresso Nacional Decreta:

Artigo único. São aprovadas as seguintes Convenções concluídas em Genebra, a 7 de junho de 1930, e os respectivos Protocolos:

Convenção para a adoção de uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias;

Convenção destinada a regular certos conflitos de lei em matéria de letras de câmbio e notas promissórias.

Convenção relativa ao imposto de selo, em matéria de letras de câmbio e notas promissórias.

São igualmente aprovadas as seguintes Convenções concluídas em Genebra, a 19 de março de 1931, e os respectivos Protocolos:

Convenção para a adoção de uma lei uniforme em matéria de cheques;

Convenção destinada a regular certos conflitos de lei em matéria de cheques;

Convenção relativa ao imposto de selo em matéria de cheques.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 134, de 1958, que estabelece o regime especial para a navegação fluvial e lacustre do interior do País, tendo Pareceres – (ns. 185 a 187, e 339, de 1959) – das Comissões de Constituição e Justiça: – 1º parecer – contrário ao projeto; e 2º parecer – favorável à Emenda nº 1-C; de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável com a Emenda que oferece (1-C) – (com voto em separado do Sr. Senador Francisco Gallotti); e de Finanças, favorável ao projeto e contrário à Emenda número 1-C.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto com a emenda.

O SR. MOURA ANDRADE (*): – Sr. Presidente, tomo a palavra

(*) – Não foi revisto pelo orador.

porque considero da mais alta importância a análise do Projeto de Lei da Câmara nº 134, de 1956.

Pretende a proposição e também a emenda oferecida, dispensar a navegação fluvial, realizada por embarcações de pequeno porte, de uma série de exigências, como sejam:

– Despacho da Alfândega relativo à procedência e portos de destino;

– Vias de manifesto de carga;

– Relação de Passageiros;

– Passe da Coletoria Federal;

– Passe de Capitania dos Portos;

– Passe da Polícia Marítima e Aérea;

– Passe da Inspeção de Saúde dos Portos;

– Passe da Guardamoria da Alfândega;

– Licença da Comissão de Marinha Mercante.

Sr. Presidente, sou um dos grandes propugnadores por melhor definição da navegação fluvial no Brasil. Sempre entendi que os nossos governos, sucessivamente, em todos os períodos republicanos abandonaram completamente uma das atividades de transporte mais importante na vida brasileira.

Perdemo-nos, durante toda a República, procurando estradas por terra, esquecendo os naturais caminhos dos rios, em veículos mais baratos, melhores e mais eficientes de penetração no interior do Brasil.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite Vossa Excelência um aparte?

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Ninguém ignora que o transporte fluvial é o mais barato em todo o mundo. Quem viaja pela Europa, por exemplo, verifica que o

movimento fluvial de um rio como o Reno, é colossal, maior que o próprio movimento marítimo de Hamburgo e de outros portos, e muito mais acessível. Oferece tôdas as condições para fazer a navegação fluvial preferida a todos os outros meios de transportes.

O SR. MOURA ANDRADE: – Tem razão o nobre Senador Fernandes Távora no seu aparte. De fato, a Europa cuidou de seus rios; transformou-os em formidáveis estradas de transporte; regulou suas enchentes; controlou suas quedas d'água; organizou as comportas de maneira a que o rio se transformasse, efetivamente, numa grande rêde de transporte.

No Brasil, nada fizemos. Tive oportunidade de dizer ao atual Presidente da República; e em certa ocasião também ao Presidente Getúlio Vargas, que deveríamos organizar os "*Comandos dos Rios*". A nossa Marinha, que fica muitas vêzes tão preocupada em obter navios capitâneas, deveria ser orientada no sentido de conseguir rios capitâneas. Muitas vêzes, em lugar de sangrarmos o orçamento nacional, com formidáveis sacrifícios para o povo, a fim de comprarmos navios de guerra, que depois são de utilização relativamente restrita e sempre muito dispendiosa, deveríamos organizar os "*Comandos dos Rios*".

Quantos oficiais de Marinha vivem aguardando oportunidade para ser lotados em navios de guerra, num posto de comando, num posto de oficialato e não tem ensejo de agregação em navios, porque lhes faltam; entretanto, deveríamos organizar a marinha fluvial, em termos de comando efetivo. Assim como temos as Regiões Militares, no Exército, deveríamos ter as Regiões dos "*Comandos Fluviais*", na Marinha. Teríamos o Comandante do Rio Tocantins; a sede do Comando do Rio Tocantins; a sede do Comando

do Rio Amazonas, a sede do Comando do Rio Paraná; e assim por diante. Os rios, as bacias e os lagos teriam os comandantes próprios. A Marinha com a sua oficialidade navegando, controlaria os rios e faria sondagens permanentes, para evitar os trágicos desastres que freqüentemente ocorrem no anonimato do grande território. Quantos desaparecem e sucumbem em virtude exatamente do completo desconhecimento e das terríveis surpresas que oferecem os rios brasileiros!

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. Exa. um aparte ?

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – A prova da verdade do que acaba de dizer V. Exa. é que, há dois ou três anos a Marinha se encarregou de balizar o canal do Norte, o melhor da foz do Amazonas. Foi estabelecida a franca navegação pelo canal, passando por Amapá, capital do Território. O resultado é que isso encurta grandemente o trajeto de Belém a Manaus, sem a menor das dificuldades oferecidas constantemente pelo estreito de Breves, por onde passam os navios que vão de uma a outra dessas capitais.

O SR. MOURA ANDRADE: – Tem razão Vossa Excelência.

O mesmo, Sr. Presidente, ocorreu, no rio Paraná, no trecho a partir de Presidente Epitácio, rumo à Argentina, onde a navegação fluvial era feita com riscos quase insuperáveis. Eram diários os naufrágios nesse rio. Depois de realizado o balizamento pela Marinha, cessaram os acidentes, tornou-se mais rápida, mais breve e mais eficiente a navegação e aumentou formidavelmente o índice de segurança, subretudo embarcações de maior calado passaram a prestar serviços naquele grande curso d'água.

Esse projeto sobre navegação fluvial deve, portanto, ser cuidado com o critério indispensável ao estabelecimento de uma norma de ação em todo o Brasil, no sentido de obtermos o melhor rendimento possível dos rios, e de aparelharmos aqueles que se dedicam às atividades desse gênero.

O projeto, com intenção de facilitar, tumultua completamente a navegação fluvial, é altamente perigoso, pois que, isentando de toda fiscalização, de todas as normas administrativas a navegação fluvial para navios até trinta toneladas, ou, como quer a emenda, para barcos até um metro e oitenta de calado, abre francamente a porta para o contrabando no País.

Há dois dias, tivemos notícia de que um contrabandista, em Mato Grosso, assassinara o Vereador que o denunciara.

O Brasil está sob o império do contrabando. Temos consciência de que a Alfândega é que impede, em grande parte, o aumento desses delitos. Tanto assim é que, para a consumação do crime é preciso frequentemente corromper as autoridades aduaneiras e muitas vezes as incorporá-las às quadrilhas. Exatamente porque a Alfândega é um meio de restrição, de combate e, não raro, até, de anulação da prática contrabandística.

Ora, Sr. Presidente, não obstante tenha pretendido limitar as isenções para as embarcações que trafegam até cinquenta quilômetros de distância das fronteiras, a emenda, entretanto, faculta que através da terra se faça o contrabando nessa faixa, até cinquenta quilômetros, apanhando as embarcações em seguida.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. MOURA ANDRADE: – Com todo o prazer.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V. Exa. interpreta pensamento da Maioria, como um dos seus componentes, dos mais ilustres, da liderança nesta Casa. Não desejo apartear V. Exa, como representante da Amazônia, mas como Senador pelo Estado do Pará. Os objetivos do projeto são os mais nobres, elevados e meritórios. Contém vantagens e facilidades razoáveis. Confesso e proclamo, no entanto, que os benefícios que oferece no sentido de simplificar a burocratização da navegação fluvial em nosso País, não são, de nenhum modo, compensados pelos graves riscos e inconvenientes que apresenta de abrir as portas, de par em par, ao contrabando, segundo a expressão incisiva, mas feliz, do eminente Senador Francisco Gallotti. Assim, impõe-se a rejeição pura e simples do projeto, até que se elabore outro ou que se encontre nova fórmula. Fala V. Exa., repito, em nome da liderança da Maioria. Permita, portanto, que eu lhe dê o meu apoio como representante da região Amazônica.

O SR. MOURA ANDRADE: – Agradeço o aparte do nobre Senador Lameira Bittencourt.

O SR. MEM. DE SÁ: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não.

O SR. MEM DE SÁ: – Embora eu seja extremamente interessado, como representante do Rio Grande do Sul, nesse problema, pois meu Estado é dotado de rede fluvial que tem possibilidades para um transporte magnífico, também entendo que o projeto e a emenda, nos termos em que estão redigidos apresentam gravíssimos inconvenientes. Corroboro portanto, as considerações que V. Exa. faz. Creio, porém, que o nobre Senador Mourão Vieira tomará a iniciati-

va de oferecer nova emenda a fim de se reexaminar a proposição. Com a colaboração de colegas como o Senador Francisco Gallotti, profundo conhecedor da matéria, salvar-se que há de útil e benéfico na intenção do projeto.

O SR. MOURA ANDRADE: – Agradeço os apertes com que fui honrado.

Sr. Presidente, prosseguindo desejo apontar, já que o nobre Senador Mourão Vieira pretende emendar o projeto, outros pontos para os quais S. Exa. deverá voltar atenção se convencer da necessidade de oferecer emenda.

A proposição isenta as embarcações até trinta toneladas de carga da exigência de gulas da manifesto de carga.

Dispensando o manifesto de carga, ocorrido um naufrágio ou um desvio de mercadoria, como fazer valer o seguro na Companhia correspondente?

É tornar aqueles que trabalham no interior do País, aqueles que produzem no mais recôndito de Brasil e necessitam do transporte fluvial – único de que dispõem e que atualmente realizam através de manifestos de carga, os quais lhes garantem a oportunidade de efetuar o seguro contra naufrágio, incêndio ou desvios – completamente desamparados da proteção que no momento desfrutam.

É pensar muito no tanoeiro, no navegador; é pensar demais nos interesses do dono da barca. e esquecer os interesses e o trabalho gigantesco, anônimo e sacrificado dos homens perdidos no fundo do nosso território.

Outro fato, Sr. Presidente, é a supressão que o projeto consigna da relação de passageiros. Esse ponto não apenas implica simplificação desnecessária como, até profundo desprezo pelo ser humano do interior.

Exige-se, atualmente, das embarcações que transportam pas-

sageiros, determinadas condições, obrigando-as, outrossim, a apresentarem relação completa dos passageiros.

Isenta essa necessidade, imediatamente todas as embarcações transportarão passageiros, pois não haverá meio de controle para se verificar quais as que os transportam e quais as que não o fazem. Assim, se verificar um naufrágio, não se saberá quais os que morreram nos ínvios sertões, sequer para as indenizações que a lei determina sejam feitas, em favor das respectivas famílias.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Na realidade, desejo dar ao Projeto de Lei da Câmara nº 134, de 1958, uma forma que possa atender aos altos objetivos do seu autor, o eminente Deputado Josué Cláudio de Souza, homem da região. Concorro com V. Exa. quanto aos perigos que poderão resultar da aprovação do projeto tal como está redigido. Desejo, no entanto, fazer uma pequena observação: as embarcações na Amazônia, não têm essa expressão que, à primeira vista, pode parecer. Pergunto a V. Exa. há exigências para os ônibus interestaduais que fazem linhas para São Paulo ou Belo Horizonte?

O SR. MOURA ANDRADE: – Perfeitamente. São obrigados à relação de passageiros, de cargas etc.. Não pense V. Exa. que estão isentos dessas exigências. São a elas inteiramente subordinados.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Pergunto se as exigências são realmente cumpridas.

O SR. MOURA ANDRADE: – São rigorosamente cumpridas,

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Quero crer que o grande número de viaturas que partem diariamente, daqui para Petrópolis, por exemplo, não estejam sujeitas a essas exigências. A pessoa vai ao guichê, compra a passagem e toma o ônibus, que pode sair logo a seguir. Não me consta que seja feita uma lista de passageiros. Na Amazônia, o igarité, a canoa, são como, no Nordeste, o burro de carga prestam serviço direto ao homem. Parece-me assim, que os dispositivos do projeto são excessivos, ao tratar de embarcações do Amazonas. No entanto, é sempre bom sejam acautelados os interesses na Nação.

O SR. MEM DE SÁ: – Exato.

O SR. MOURA ANDRADE: – É o desejo de todos nós.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com a emenda que vou apresentar, tenho principalmente êsse objetivo.

O SR. MOURA ANDRADE: – Peço ao nobre Senador Mourão Vieira que atente para outra circunstância. O projeto fala em embarcações até trinta toneladas. A emenda substitui essa expressão "um metro e oitenta de calado",

Sabe o nobre Senador que calado vem a ser a distância vertical entre a quilha no navio e a linha de superfície, de navegação. Conseqüentemente, um metro e oitenta de' calado não significa definir o tamanho da embarcação isenta dessa existência...

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Claro, porque a chata, por exemplo, tem pouquíssimo calado.

O SR. MOURA ANDRADE: – ...principalmente na navegação fluvial, que é feita sobre o costado da chata, pequena embarcação que pode comportar 50 ou 100 automóveis num contrabandeado.

O problema tem de ser verificado através o tipo de embarca-

ção que se queira beneficiar. De qualquer modo, o que está muito claro é que o projeto não beneficia a pequena navegação fluvial. Não é com a imposição de exigências de ordem administrativa como sejam relação de passageiros, de carga etc., que vão ser levantadas; que se beneficiará a navegação fluvial. Um projeto completamente novo é que tem de ser apresentado. Estaremos beneficiando a navegação fluvial se estabelecermos, como é necessário nesse País, privilégios para as indústrias naval e fluvial que se localizem nas bacias hidrográficas brasileiras; se concedermos financiamento para que possam realizar construção de embarcações indispensáveis; se dermos subvenção aos navegadores organizados das bacias do Amazonas e do Pará; e, principalmente, exigirmos que as Companhias de navegação pertencentes à União exerçam, realmente, suas atividades próprias.

É colocando a Marinha no comando dos rios, a fim de socorrer, com barcos S.O.S., aquelas populações perdidas nas grandes distâncias fluviais do nosso País; é poder chegar até aos centros ribeirinhos, com embarcações ambulâncias, para socorrer aquelas populações; é, ainda, isentar de pagamentos – e aí está o importante – não é isentar das exigências, pois estas devem ser mantidas; o que se deve é cobrar nada, para cumprimento dessas exigências; não cobrar os alvarás. O que se deve é permitir que os indivíduos exerçam suas atividades no rio com todos os elementos de que dispõem, no primitivismo da sua região, mas que as exigências sejam aplicadas para controle da sua própria vida, das suas atividades, daqueles que com eles convivem, daqueles que eles transportam, sem dêle se exigir a remuneração que atualmente se exige.

E também simplificando-se o processo burocrático a que, muitas vezes, os pirangueiros não podem ser submetidos no seu analfabetismo, no seu atraso, na sua ignorância.

Êles não conseguem, absolutamente realizar os processos burocráticos pesadíssimos que hoje se exigem, para que possam exercer suas atividades, principalmente em regiões como a amazônica, ou como a bacia do Paraná, em que, na maior parte das vezes, o homem vive montado na canoa, na barca, na embarcação de pequeno porte, porque não tem outro meio de se comunicar com a civilização, nem de sequer transportar. se, dentro do próprio território da sua atuação.

O SR. CUNHA MELLO: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não.

O SR. CUNHA MELLO: – É tudo isso que V. Exa., diz e, enfim se reduz ao seguinte: Termos um só regulamento de capitania de portos, para a navegação nos rios, lagos, pararás, e furos da bacia fluvial do País, e estabelecermos um outro regulamento de capitania para regular a navegação no Atlântico e nos rios e lagos do Brasil. A anomalia que se verifica e se procura corrigir com esse projeto – com o qual não estou de acôrdo e contra o qual votarei, a não ser que sofra emenda atingindo sensivelmente os objetivos – é a seguinte: temos a navegação costeira, a das águas do Atlântico, e também, a dos rios e lagos navegáveis do País, reguladas pelo mesmo diploma legal. Êsse o êrro que se procura corrigir. Se continuarmos a exigir na navegação fluvial e na dos lagos o que se exige na da costa do Atlântico, estaremos matando aquêles Estados onde a verdadeira estrada é o rio e o verdadeiro vei-

culo, é o pequeno barco levando o motor, carregando o motor com a chata. O projeto teve em vista, corrigir essa anomalia, não foi outro o objetivo que colimou, mas é preciso estabelecer regulamentos de capitania. Como sabe V. Exa. é a navegação mercante nos Estados entregue à Capitania dos Portos e seus regulamentos são os mesmos da navegação marítima da navegação fluvial. Esse o êrro que se precisa corrigir.

O SR. MOURA ANDRADE: – Magnífico o aparte do nobre Senador Cunha Mello.

O SR. CUNHA MELLO: – Sabe V. Exa. que nosso Código Comercial, que trata de navegação marítima, é de 1850 e ainda está vigente. Os regulamentos das Capitânicas dos Portos são inconvenientes e prejudiciais à navegação dos lagos e dos rios.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite o nobre orador um aparte?

O SR. MOURA ANDRADE: – Com todo o prazer.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – O projeto, se não teve outra virtude, teve pelo menos a de esclarecer o que o nobre Senador Cunha Mello acaba de explicar. Estamos com regulamento antigo e que, realmente, atende a navios de grande porte, quando temos canoas de urna tonelada e até de menos pêso. Penso que além disso – sei que o Conselho de Política Aduaneira está atendendo ao problema – se faz necessário a isenção de impostos de motores, para que se mecanize a navegação e naquela região não vejamos homens viajando três ou quatro dias, a remo, para levar suas mercadorias.

O SR. MOURA ANDRADE: – Poderemos por ai, ajudar êsses heróis da navegação fluvial.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – A Proposição cabe êste mérito, sôbre o qual temos que meditar. Pedimos as luzes de V. Exa., para que nos auxilie a resolver em definitivo um problema ainda não encarado convenientemente; esperamos que o projeto propicie, pelo menos, o estudo e a meditação.

O SR. MOURA ANDRADE: – Sr. Presidente, pelas manifestações dos nobres Senadores, já verificamos que se estabeleceu um ponto comum de que o projeto é impróprio ao fim que êle mesmo desejava alcançar e que é contrário ao interesse nacional, portanto, não tem viabilidade de aprovação.

No que se relaciona com o projeto, tenho a impressão de que já tomamos a média de opiniões do Senado, de que não deve prevalecer conforme disse, muito bem, o Senador Mourão Vieira. A virtude que teve a proposição foi a de provocar a discussão para o verdadeiro ponto que deve ser atentado, no sentido de beneficiar a navegação fluvial.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa Excelência tem toda a razão em bater-se pela simplificação da navegação fluvial. Na região amazônica: – que conheço por experiência própria: – ou se trata de simplificá-la, concedendo-lhe tôdas as facilidades, ou a Amazônia não progredirá nunca. A única via de acesso e movimentação do seu comércio, sua indústria e sua economia é a fluvial: Se impedida, o progresso se torna impossível; quando muito, marcará passo.

O SR. MOURA ANDRADE: – Assim Senhor Presidente, se outra medida não houver sido requerida, espero que o Senado rejeite o Projeto de Lei da Câmara, nº 134, de 1956, para dar oportunidade a que outra proposição se configure, através da qual dê o Es-

tado tôda e qualquer facilidade no campo do desenvolvimento da atividade fluvial; que possibilite, através de mais favoráveis categorias de câmbio, a importação de motores indispensáveis à navegação fluvial; que crie condições para o surgimento de uma indústria naval-fluvial; que a localize nas principais bacias hidrográficas do Brasil; que conceda isenções, repito, de tôda natureza, de tôda ordem; isenções de todos os tipos de impôsto; de todos os tipos de taxas e de coletas; isenções mesmo sôbre o Impôsto de Renda. Qualquer discriminação que se faça na lei, em favor da navegação fluvial deixa de ser odiosa para ser realmente, caracterização de um ato justo que há de receber aplausos unânimes da Nação.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Vossa Excelência permite mais uma interrupção ao seu brilhante discurso?

O SR. MOURA ANDRADE: – Com muito prazer ouvirei Vossa Excelência.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite V. Exa. mais uma interrupção. Como Senador pelo Pará, da grande planície amazônica, dotada – como V. Exa. sabe – de uma das maiores rêdes hidrográficas do País, não poderia deixar de intervir no debate, para mais uma vez trazer meu aplauso à tese sustentada por Vossa Excelência. Meu aplauso vale por testemunho pessoal de quem conhece de perto a região; V. Exa. também está demonstrando que a conhece tão bem quanto se filho ou representante fôsse da Amazônia, no que se relaciona com a navegação. Quero apenas assinalar que realmente é de se incentivar, apoiar, estimular, de se auxiliar a construção naval, na região que os navios devem servir. Mesmo através de isenções, de aparentes favores, de exceções que não são exceções, que

não quebram o princípio clássico da igualdade, como Vossa Excelência sabe tratar o igual, igualmente, e o desigual, desigualmente, na razão direta da desigualdade. O objetivo principal do meu aparte é mostrar a V. Exa. que, mesmo sem êsses favores, mesmo sem o amparo dos Poderes Públicos já é bem promissora, a indústria da construção naval na Amazônia.

Não imagina V. Exa. a custa de que trabalho, devotamento, sacrifício e capacidade do operário, do mestre brasileiro, do caboclo indígena, já vamos construindo, sabe Deus como, embarcações, embora de porte modesto, para atender às necessidades da região. A idéia do nobre colega, no particular, só pode merecer os nossos aplausos e essa, sim é uma das maneiras de ajudar a navegação fluvial no País sem abrir as portas para o perigo do contrabando e de outros inconvenientes.

O SR. MOURA ANDRADE: – Senhor Presidente, quanto a isentar a navegação fluvial dessas exigências é que não posso me colocar de acôrdo. Não vejo em que possa beneficiar, inclusive, aos próprios interessados. No que se relaciona, por exemplo, com "despachos da Alfândega relativos à procedência e portos de destino" sabe V. Exa. que esta é uma das providências de segurança para a própria pessoa, para o próprio dono do barco, para o próprio marinheiro e para os próprios passageiros.

Em qualquer campo de aviação do Brasil, por mais remoto e distante que seja há a exigência do "Plano de Veio". Por que? Porque no caso de o avião se perder, estará perfeitamente localizado o campo que deverá ser procurado.

Assim acontece com o despacho da Alfândega; nas viagens feitas por embarcações em rios revoltos, difíceis não controlados é o elemento pelo qual se poderá saber

do destino da embarcação e se estabelecer o processo de salvamento e procura.

Suprimir tal exigência é atentar contra o próprio interesse do proprietário navegador, dos marinheiros, dos transportadores de carga, enfim, contra o interesse do País, que não tem meios não só de fiscalizar o trânsito naval, como inclusive de socorrer aqueles que, porventura, sejam atingidos por uma fatalidade.

Assim, Sr. Presidente, em nada se ajuda, apenas se perturba a navegação fluvial, concedendo isenções dessa natureza. São outras as medidas a serem adotadas. Estou de acôrdo com o aparte brilhante produzido por V. Exa., nobre Senador Cunha Mello, quando desceu da Presidência da Mesa e veio ao Plenário, durante o meu discurso, para ter a oportunidade de proferir seu aparte. Colocou então o nobre colega, em poucas palavras mas definitivas, a situação e a forma de se resolver o problema.

O que há no Brasil é a absoluta deslocação de objetivos e a desproporção de tratamentos, por isso declarei, no início do meu discurso que, da República para cá, se abandonou a navegação fluvial. O Império tudo fez em torno da navegação fluvial. A Malinha brasileira trouxe para os Anais da nossa História os mais belos fastos e as maiores glórias de que o Brasil se ufana. E elas se realizaram nos rios nacionais e nos de outros países, pelos quais a Marinha brasileira penetrou em épocas difíceis e de guerra. De lá para cá, Senhor Presidente, a nossa Marinha foi-se afastando dos nossos rios. Ficou, apenas, nos oceanos, exclusivamente nas costas do Oceano Atlântico. Ocupou-se de atravessar o Atlântico e ir às guerras nos outros continentes, mas não se ocupou de, sèriamente, tomar posse dos rios que a ela deveriam pertencer.

Poderemos Sr. Presidente, através de outra medida, fazer com que a Marinha retorne, efetivamente, à atividade de todos os rios, dando assistência àqueles que navegam e precisam navegar, àqueles que transportam, protegendo-os, auxiliando-os, ensinando-os a navegar, porque o homem do interior ainda precisa aprender a navegar. Não se sabe navegar pelo simples fato de se ter nascido à beira de rio. Não é assim que se faz a navegação; assim navegavam os índios, assim navegavam os homens primitivos. Na verdade, há necessidade de escola de marinheiros fluviais. A técnica da navegação fluvial é especializadíssima e completamente diferente da marítima, nada havendo que se pareça entre elas.

Poucos sabem o que é navegar com navio de costado baixo, com as chatas, que propriamente não têm calado e cujos costados não cobrem as cavernas internas do navio, porque elas não as possuem; é outro o sistema.

A embarcação de duas proas, como a chata, representa um recurso do navegador fluvial, na sentido de aproveitar as corredeiras dos rios e, ao mesmo tempo ampliar a possibilidade do transporte de carga. Apresenta, no entanto, cisco de vida dez vezes maior do que os barcos de calado, porque não tem, realmente garantia de navegabilidade, de rumo. Essa embarcação de duas proas, que é a chata, pode ser levada pelas correntezas, pelo redemoinho. É por isso, que os homens que trabalham com os varejões, muitas vezes, no centro do rio atraídos pelo vórtice, são obrigados a aguardar que a sorte lhes dê oportunidade de aproximar-se das margens, a fim de usarem o varejão, e outra vez retornarem ao rumo certo.

Assim, Sr. Presidente, há necessidade de organizar-se uma navegação fluvial, uma indústria flu-

vial, uma escola de ensino de navegação fluvial, estimulando, ao mesmo tempo, êsses homens, para que possam motorizar sua navegação desde as pequenas embarcações, hoje puxadas a braço, até as maiores.

Assim Sr. Presidente, manifesto-me inteiramente contrário ao projeto pela sua absoluta, total inutilidade, porque poderia Propiciar, amanhã desmandos e lesões à ordem jurídica brasileira e o incremento do contrabando no País, sem, beneficiar aqueles que fazem da canoa o seu cavalo, conforme afirma o autor do projeto e reitera o seu nobre Relator, Senador Mourão Vieira.

Sr. Presidente, V. Exa., com seu aparte, deixou traçado, o rumo que poderemos tomar. Não sei até onde irá a iniciativa do Senado para o novo projeto, mas tenho certeza de que os debates de hoje poderão influir no espírito do Executivo, a fim de que auxilie o Congresso a resolver o problema, e, assim, conjuntamente, ajudaremos êsses heróis que navegam os rios brasileiros, que acreditam nos rios do Brasil, nos quais devemos também acreditar, porque dêles partiremos para o nosso verdadeiro destino, do progresso e da independência nacional. (*Muito bem ! Muito bem ! Palmas*).

Durante o discurso do Senhor Moura Andrade, o Sr. Cunha Mello deixa a cadeira da Presidência que é ocupada. pelo Sr. Mathias Olympio reassumindo-a posteriormente.

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI (*): – Sr. Presidente, serei muito breve.

Membro da Comissão de Constituição e Justiça, na ocasião em que apreciou o projeto em dis-

(*) – Não foi revisto pelo orador.

cussão, contra êle votei. Fui, também, voto vencido na Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, contrariando com pesar o parecer do nobre Senador Coimbra Bueno. Tendo meu nome sido citado pelos nobres Senadores Mem de Sá e outros no debate há pouco travado, venho declarar que ao tomar conhecimento de que o ilustre representante da Amazônia, o nobre Senador Mourão Vieira apresentará emenda ao projeto, o qual voltará às Comissões, sendo novamente ouvida a Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, da qual tenho a honra de ser Presidente. Na ocasião, avocarei o processado para reexame.

Estou certo de que, com a colaboração doa nobres colegas que aqui se manifestaram, apresentaremos ao Senado proposição que dirima as dificuldades da navegação fluvial e atenda à necessidade, como V. Exa., Sr. Presidente, salientou em brilhante aparte, de legislações específicas: uma para a navegação de alto-mar, marítima; outra, para a navegação fluvial no interior do País.

Fui contrário ao projeto, na Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, como voto vencido, em virtude de meu conhecimento pessoal do assunto e em consequência de conversações que mantive com as autoridades alfandegárias, do Ministério da Fazenda, da Diretoria de Rendas Aduaneiras e da Diretoria Geral da Fazenda. Convenci-me que o projeto, embora redigido com a melhor das intenções, não devia ser aprovado.

Poder-se-á indagar por que, na ocasião limitei-me a votar contrariamente e não procurei sanar-lhe os inconvenientes. Explico: havendo alguns nobres colegas pedido urgência na tramitação da matéria, apenas emiti parecer contrário, movido por convicção muita sincera.

Agora, Relator do projeto na Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, procurarei, repito, em colaboração com os demais colegas, elaborar trabalho que mereça a aprovação da Casa, (*Muito bem; muito bem*) .

O SR. PRESIDENTE: – Há emenda, que vai ser lida pelo Sr. Primeiro Secretário.

É lida e apoiada a seguinte:

EMENDA Nº 2

Art. 3º

Suprima-se o artigo 3º.

Justificação

O Senado já considerou, por mais de uma vez, inconstitucional a fixação da prazo para a regulamentação da lei, matéria de competência do Executivo.

Salas das Sessões, 31 de julho de 1959. – *Mourão Vieira*.

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão do projeto, com as emendas. (*Pausa*).

Não havendo quem queira usar da palavra, declaro encerrada a discussão.

O projeto, com a emenda, volta às Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de Finanças.

Primeira discussão do Projeto de Lei no Senado nº 24, de 1959, de autoria do Sr. Senador Lino de Mattos, que per. mate a fixação de época especial, no ano letivo de 1959, para a prestação de exames finais no 5º ano das Faculdades de Direito de todo o País e dá outras providências tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 372 e 373, de 1959 das Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (*Pausa*).

Está encerrada.

Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (*Pausa*).

Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado em 1ª discussão.

PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 24, DE 1959

Permite a fixação de época especial no ano letivo de 1959 para a prestação de exames finais, do 5º ano das Faculdades de Direito de todo o País, e dá outras providências.

(Do Sr. Lino de Mattos)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica autorizada, no ano letivo de 1959, a fixação de época especial, para, a prestação de exames finais do quinto ano, nas Faculdades de Direito de todo o País, de modo que a colação de grau dos bacharelados possa ser realizada no período compreendido entre 3 e 10 de outubro, na semana comemorativa do centenário de nascimento de Clóvis Bevilacqua.

Art. 2º A providência autorizada no artigo anterior ficará a critério da Congregação de cada uma das Faculdades de Direito, mediante solicitação subscrita pela maioria dos diplomandos.

Art. 3º As turmas beneficiadas pelo, disposto nesta lei terão como patrono Clóvis Belivacqua.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

No dia 4 de outubro do corrente ano o Brasil comemorará o 1º centenário do nascimento de Clóvis Bevilacqua, o grande e incomparável mestre de nosso direito civil.

A poucos dos seus filhos o País deve tanto quanto deve a êsse exemplar e infatigável servidor das letras jurídicas, que vinculou a sua vida inteira, o seu talento e a sua erudição, ao esforço de expor e de sistematizar as regras e os princípios do mais importante ramo do direito privado.

O Código Civil, que lhe custou anos de trabalho, de zelo e de desvêlo, é obra imorredoura, da qual se envaidece, cada dia mais, a consciência jurídica no Brasil.

Clóvis Bevilacqua é o patrono insubstituível de todos aqueles que pretendem colocar.. o seu ofício e a vocação a serviço do Direito. Porque é o mestre inigualável, padrão e exemplo de tôdas as gerações acadêmicas, e que a projeto de lei que ora submetemos à alta consideração do Senado visa a autorizar, a título excepcional, as Faculdades de Direito a honrarem com homenagens especiais o transcurso do 1º centenário do seu nascimento. De tôdas. as partes do País temos recebido apelos no sentido de autorizar através de lei própria, a antecipação dos exames finais do 5º ano, nas Faculdades de Direito, a fim de que os bacharelados diplomados no ano letivo de 1959 possam colar grau na semana comemorativa do nascimento do nosso maior jurista.

A proposição condicionando a providência à prévia deliberação das congregações, mediante requerimento de no mínimo dois terços dos bacharelados, manteve uma linha de prudência e de respeito aos critérios peculiares de cada escola, na salvaguarda dos interesses do ensino.

A intervenção do Congresso resulta obrigatória uma vez que o regime cronológico das provas parciais bem como a duração do ano escolar se acham fixados pelo Decreto-lei número 9.498, de 22 de julho de 1946

Sala das Sessões, em 8 de julho de 1959. – *Lino de Mattos.*

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa requerimento, que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 357, DE 1959

Nos termos do art. 211, letra *n*, do Regimento Interno, requero dispensa de interstício para o Projeto de Lei do Senado nº 24, de 1959, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte:

Sala das Sessões, em 31 de julho de 1959. – *Lino de Mattos.*

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da deliberação do Senado, o projeto entrará na Ordem do Dia da próxima sessão, para segunda discussão.

Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.

Tem a palavra o nobre Senador Victorino Freire, primeiro orador inscrito para falar nesta oportunidade.

O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Sr. Presidente, deixa, hoje as funções de Ministro da Justiça o Dr. Cirilo Júnior. Em nome do meu Partido, quero fiquem consignados nos Anais desta Casa os agradecimentos do Governo e da Nação àquele velho servidor.

A serenidade, o equilíbrio e a isenção de ânimo não abandonaram o ilustre chefe pessedista quando à frente da Pasta política,

o setor mais exposto da Administração. O Dr. Cirilo Júnior, na exercício daquelas funções, contou com o apoio das duas Casas do Congresso, que lhe exaltaram o espírito público, a serenidade e a moderação.

S. Exa. será hoje substituído no Ministério da Justiça pelo nobre Deputado Armando Falcão, Líder vigilante e eficiente da Maioria e do Governo, na Câmara dos Deputados.

Estou certo de que o Governo da República dará ao Dr. Cirilo Júnior outras oportunidades de servir à Nação.

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. um aparte?

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muito prazer.

O SR. VIVALDO LIMA: – Na liderança da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, associe-me às homenagens que V. Exa. presta ao ilustre homem público, que acaba de deixar uma das árduas funções do Executivo, qual seja a Pasta da Justiça e Negócios Interiores.

Aceite V. Exa. minha solidariedade às suas palavras, como prova de aprêço, simpatia e consideração à pessoa nobre, culta e equilibrada do Dr. Cirilo Júnior, a quem o Partido Trabalhista Brasileiro só pode tecer louvores, uma vez que, durante sua passagem pelo Ministério, soube conduzir a política nacional com ponderação.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Registro com prazer o aparte com que me honrou o eminente colega Senador Valdo Lima, Líder do Partido Trabalhista Brasileiro.

Sr. Presidente, ao dirigir ao Dr. Cirilo Júnior os agradecimentos do meu Partido, desejo também que o Ministro Armando Falcão empregue toda a sua eficiência no exercício do cargo que hoje começa a exercer, na manutenção da ordem

(*) – Não foi revisto pelo orador.

pública e de tôdas as franquias democráticas.

Êsses, os votos do Partido Social Democrático e da Maioria desta Casa. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre Senador Guido Mondin, segundo orador inscrito.

O SR. GUIDO MONDIN (*): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, pedi a palavra para transmitir aos nobres Pares, a satisfação que sinto com acontecimento de tanta expressão para minha cidade, Pôrto Alegre.

É um dos mais belos imperativos humanos o amor pelo lugar em que se nasceu, o nosso município, a nossa cidade, a nossa rua.

Pois bem, Sr. Presidente, o 4º distrito da cidade de Pôrto Alegre, onde nasci, condensa, hoje, uma população de trezentas mil almas. As necessidades daquela gente são muitas, mas, com a presença, aqui no Rio de Janeiro, do Prefeito de Pôrto Alegre, Dr. Tristão Sucupira Vianna, em entendimentos havidos com o Dr. Antônio Jorge de Queiroz Jucá, Presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, chegou-se a uma radiosa conclusão para minha cidade. É que o Presidente daquela autarquia cedeu à Prefeitura de Pôrto Alegre um terreno no 4º distrito da minha cidade, permitindo-nos realizar velha aspiração dos seus moradores, qual seja a construção de um pôsto de Pronto Socorro para aquela população.

É difícil, eu sei, muita vez, para nós, homens de um país que é um continente, compreender o que possa expressar um fato local; mas é em razão de senti-lo como o sinto, que me permito transmitir aos meus nobres Pares êste feliz evento. Agora, poderemos iniciar es-

sa construção, embora demande outras batalhas; e aqueles cinco mil casos, que são, no meu distrito de Pôrto Alegre, socorridos pelo Pronto Socorro Central, terão facilitado seu atendimento com o desdobramento, com a descentralização dêsse serviço assistencial.

É uma bela vitória do Prefeito de Pôrto Alegre, junto ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. O que, porém, ressalto particularmente é que os moradores do 4º distrito de Pôrto Alegre, em número repito, de trezentas mil almas, verão realizada essa aspiração, que remonta aos tempos em que eu era criança.

Êsse, Sr. Presidente, o fato, para mim auspicioso como para a gente de Pôrto Alegre, que eu queria, em breves palavras, registrar na sessão de hoje. (*Muito bem*).

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador inscrito.

Vou encerrar a sessão designando para o próximo dia 3 a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 – Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº 315, de 1956, que estabelece a equivalência entre os Cursos de Formação de Sargentos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros ao Curso de Comandante de Pelotão (Seção) do Exército, tendo Pareceres Contrários ao projeto e à emenda de Plenário (sob ns. 587, 588, de 1957, 273 a 275, de 1959) das Comissões: de Segurança Nacional e de Finanças.

2 – Segunda discussão do Projeto de Lei do Senado nº 24, de 1959, de autoria do Sr. Senador Lino de Mattos, que permite a fixação de época especial, no ano letivo de 1959, para a prestação de exames finais no 5º ano das Faculdades de Direito de todo o País e dá outras providências aprovado em primeira discussão na

(*) – Não foi revisto pelo orador.

sessão anterior e incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício concedida na mesma sessão a requerimento do autor).

3 – Projetos incluídos na ordem do Dia da Sessão de 3-8-1959, a fim de que o Plenário delibere se devem ter prosseguimento (Regimento, art. 323, § 3º).

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 1, de 1954 – Cria o Instituto Nacional de Cinema e dá outras providências.

Nº 30, de 1954 – Concede a pensão especial de Cr\$ 2.000,00 ao engenheiro civil Raimundo Pereira da Silva.

Nº 90, de 1954 – Concede à União Nacional dos Estudantes o auxílio de Cr\$ 200.000,00.

Nº 111, de 1954 – Dispõe sobre a profissão de Atuário, e dá outras providências.

Nº 120, de 1954 – Dispõe sobre empréstimos a agricultores que tenham sofrido prejuízos decorrentes de temporais de granizo.

Nº 191, de 1954 – Transforma o atual Pôsto Zootécnico de Olhos d'água de Acioli, no Município de Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas em Pôsto Agropecuário do 2º tipo.

Nº 198, de 1954 – Concede isenção de todos os tributos para maquinaria importada e a ser importada pela Cia. de Fiação e Tecelagem de Juta.

Nº 232, de 1954 – Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel do domínio da União ao Município de Pirai, Estado do Rio de Janeiro.

Nº 258, de 1954 – Modifica o inciso IV do art. 842 do Decreto-lei número 1.608, de 18-9-1939 do Código de Processo Civil).

Nº 17, de 1955 – Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de para atender ao cumprimento da Lei nº 2.003, de 2-10-1953.

Nº 20, de 1955 – Assegura gratificação mensal aos oficiais do Registro Civil de Pessoas Naturais e dá outras providências.

Nº 32, de 1955 – Inclui entre os Institutos de ensino superior subvencionados pela União a Faculdade de Engenharia do Pará.

Nº 34, de 1955 – Concede isenção de direitos de importação para o equipamento completo de micro-onda, destinado à Sociedade Radiocomunicações Ltda.

Nº 39, de 1955 – Altera disposições do Decreto-lei nº 1.608, de 18-9-1939 (Código de Processo Civil).

Nº 85, de 1955 – Modifica o art. 238 e seus parágrafos, Seção V, e revoga o art. 244 e seus parágrafos do Decreto-lei nº 5.452, de 1-4-1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).

Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às dezessete horas.

DISCURSOS CONTIDOS NESTE VOLUME

	<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
AFONSO ARINOS			
Homenageando a data de 5 de julho.....	90	A instalação de um ambulatório para pescadores no Município de Penha, Estado de Santa Catarina.....	342
Crítica à Mensagem do Executivo sobre o preenchimento de cargos, pelo Ministério da Guerra.....	369	Homenageando o "Dia do Colono".....	662
Comemorando a data da Queda da Bastilha..	400	CAIADO DE CASTRO	
Prestando solidariedade ao Senador Atílio Vivacqua pela comemoração da passagem do primeiro quarto de século da instituição do mandado de segurança em nosso País. O preconceito racial, no Estado de São Paulo...	440	Esclarecendo notícias publicadas sobre questões políticas.....	116
Considerações sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1959.....	450	Rendendo homenagem ao Dr. Antônio Geraldo Rocha Filho.....	411
Sobre o projeto que abre crédito para atender a prejuízos causados pelas enchentes em Santa Catarina.....	492	DANIEL KRIEGER	
Encaminhando a votado do projeto que institui normas gerais para elaboração dos Orçamentos da União, dos Estados e Municípios	599	Homenagem ao "O Globo" pela passagem de mais um aniversário.....	690
Discutindo o Projeto de Câmara nº 47, de 1959.....	582	FRANCISCO GALLOTTI	
A Emenda Constitucional que cria, no Senado, os lugares de Conselheiros da República	662	Comentários sobre a visita feita à Companhia Siderúrgica Nacional.....	714
Levantando questão de ordem sobre a tramitação das emendas constitucionais.....	729	Projeto de Lei da Câmara que trata do regime especial para navegação fluvial no interior do País.....	778
Encaminhando à Mesa requerimento sobre a Emenda Constitucional nº 1, de 1959.....	730	FREITAS CAVALCANTI	
		A liberado de recursos orçamentários pelo Ministério da Agricultura, para pagamento de pessoal agro-pecuário e nas patrulha mecanizadas.....	521
ATTÍLIO VIVACQUA		GASPAR VELLOSO	
Congratulando-se com a vitória de Maria Ester Bueno como campeã mundial de tênis..	181	Transmitindo ao Senado apêlo da Câmara Municipal da Antonina, no Estado do Paraná.	520
Declaração de voto ao Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1959.....	455	GILBERTO MARINHO	
A iniciativa das Agências Associação – de ampliar a sua cadeia de jornais.....	487	Congratulando-se com a Câmara de Vereadores de Petrópolis pelas homenagens prestadas à artista Regina Grisse de Agostino.	326
Falecimento do Prof. Edmundo Franca Amaral	550	Prestando homenagem ao "Diário Carioca"....	489
BENEDICTO VALLADARES		GUIDO MONDIN	
Homenageando a Academia Brasileira de Letras.....	506	Congratulando-se com a construção de um pôsto de Pronto Socorro no 4º Distrito de Pôrto Alegre.....	782
BRASÍLIO CELESTINO		HERIBALDO VIEIRA	
Prêmio conferido ao Município de Joaçaba....	107	O projeto que dá nova organização à Previdência Social.....	352, 561

	Pág.		Pág.
JARBAS MARANHÃO		Encaminhando a votação do Requerimento nº 253, de 1959, do Senhor Afonso Arinos	732
Tecendo comentários sobre a pena de morte....	83	Discordando das considerações feitas pelo Sr. Moura Andrade sobre o Requerimento nº 253, de 1959, do Sr. Afonso Arinos	735
JEFFERSON DE AGUIAR		LIMA GUIMARÃES	
Prestando informações em torno do Serviço de Expansão do Trigo	109	Emitindo parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça no Projeto de Resolução nº 23, de 1958	306
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Resolução nº 23, de 1958	307	O projeto que trata da vigência da lei que criou a COFAP	317
JOÃO VILLASBÔAS		Sobre o parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de Lei do Senado nº 5, de 1957	324
O afastamento de militares das fileiras para desempenhar cargos civis	15	Encaminhando a votação do Projeto de Lei da Câmara nº 333, de 1952	628
O projeto e inclui no programa de primeira urgência, trechos constantes do Plano Rodoviário Nacional	311	LIMA TEIXEIRA	
O projeto que trata da vigência da lei que criou a COFAP	315	O 40º aniversário da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra	755
O projeto que cria cargos isolados de provimento efetivo, no Magistério do Exército....	361	LINO DE MATTOS	
Solicitando do Plenário que aprove o prosseguimento do Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 1952	511	Homenageando o centenário de nascimento do Conde José Vicente de Azevedo	171
A economia do Banco de Crédito da Amazônia Encaminhando a votação do Projeto de Lei da Câmara nº 333, de 1952	568	Considerações sobre importações de automóveis	292
O assassinato do Vereador Edu Pereira da Rocha	628	A situação dos inativos da CAPFESP em relação ao abono de 30 por cento	358
JORGE MAYNARD		A SUMOC e Bancos em liquidação. A fábrica de carros nacionais	404
A aproximação e intercâmbio entre Brasil e os países sul-americanos	38	O contrabando de automóveis e a falta de resposta a requerimentos de informações	531
Encaminhando requerimento de informações, ao Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas sobre obras do DNOCS no Estado de Sergipe...	427	MEM DE SÁ	
Extensão aos cabos do Exército e da Aeronáutica do benefício previsto no Projeto de Lei da Câmara nº 248, de 1957	508	Encaminhando reclamação dos servidores da Nação, aposentados	39
Homenagem ao Almirante Lúcio Meira	589	Comentários sobre declarações do Marechal Teixeira Lott	199
LAMEIRA BITTENCOURT		Homenagem ao "O Globo" pela passagem de mais um aniversário	689
Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 1950	102	Solidariedade ao discurso do Senhor Francisco Gallotti sobre a Companhia Siderúrgica e a Usina de Volta Redonda	768
O projeto que trata da vigência da lei que criou a COFAP	320	MENDONÇA CLARK	
Em resposta às críticas do Senhor Afonso Arinos sobre o preenchimento de cargos pelo Ministério da Guerra	371	Comentando artigo do "Diário Carioca", sobre a reforma ministerial e o partido Republicano	744
O Projeto de Lei da Câmara nº 350, de 1948. Solicitando ao Plenário que aprova o prosseguimento do Projeto do Lei da Câmara nº 62, de 1952	512	Lendo discurso pronunciado pelo Senhor Lucas Lopes	765
A Emenda Constitucional que cria, no Senado, os lugares de Conselheiros da República. A situação dos trabalhadores e servidores dos Postos Agro-Pecuários e das Patrulhas Mecanizadas	547	MIGUEL COUTO	
		O problema medico-social do Estado do Rio	295
		MILTON CAMPOS	
		A Emenda Constitucional que cria, no Senado, es lugares de Conselheiros da República	540

	Pág.		Pág.
MOURA ANDRADE		RUI PALMEIRA	
Congratulando-se com a data de 9 de julho	298	Transmitindo telegrama do Deputado João Cleoias	601
Considerações sobre a discriminação racial verificada no Estado de São Paulo.....	445	SAULO RAMOS	
Encaminhando a votação do Requerimento nº 258 de 1959, do Senhor Afonso Arinos.....	733	O centenário de nascimento de Procópio Gomes de Oliveira.....	103
Considerações sobre o Projeto de Lei da Câmara que estabelece o regime especial para navegação fluvial no interior do País.....	770	SÉRGIO MARINHO	
		O problema da seca no Nordeste.....	172
MOURÃO VIEIRA		SILVESTRE PÉRICLES	
A solidariedade prestada à Amazônia pelo Senador Victorino Freire, sobre o financiamento da juta.....	37	Congratulando-se com os Senhores Freitas Cavalcanti e Lameira Bittencourt, pelas providências junto na Presidência da República sobre a liberação de recursos orçamentários para pagamento de pessoal agro-pecuário	522
Encaminhando a votação do Projeto de Lei da Câmara nº 248, de 1951.....	508	TACIANO DE MELLO	
A candidatura do Dr. Mário Pinotti ao Prêmio Nobel de Medicina.....	601	O projeto que trata da mudança da Capital da República.....	189
Considerações sobre a praga que ameaça os guaranazais de Maués. Apontamentos para a Reforma Agrária criada pela Federação das Associações Rurais do Amazonas.....	722	Apelo às autoridades federais competentes no sentido de que seja liberada a verba para o término da construção da BR-14 entre Anápolis e Ubiá.....	890
Comentários sobre o Serviço Especial de Saúde Pública na Amazônia. O escoamento de estoques de juta.....	754	O Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1952...	514
NOVAES FILHO		VICTORINO FREIRE	
Viagem à Europa como chefe da Delegação Brasileira à Conferência da FAO.....	661	Agradecendo às autoridades o financiamento pelo Banco do Brasil, da safra de arroz maranhense.....21,	36
OTÁVIO MANGABEIRA		Transmitindo ao Senador Lameira Bittencourt a liderança da Maioria, exercida na sua ausência .	81
A Emenda Constitucional que cria, no Senado, os lugares de Conselheiros da República.....	540	Dando conhecimento ao Senado de telegrama do Presidente do Sindicato dos Empregados nas Empresas de Seguros Privados e Capitalização do Estado de São Paulo	605
PADRE CALAZENS		Congratulando-se com o Sr. Presidente da República pela nomeação do Sr. Almirante Amaral Peixoto para a Pasta do Ministério da Viação e Obras Públicas.....	624
O Manifesto da Confederação das Famílias Cristãs de São Paulo sobre o alto custo de vida.....	408	Enaltecendo a pessoa do Sr. Cirilo Júnior.....	781
PAULO FERNANDES		VIVALDO LIMA	
O ato, do Sr. Presidente da República, de desapropriação dos bens pertencentes à Empresa que explorava o serviço de transportes na Guanabara.....	568	Projeto que inclui no programa de primeira urgência, trechos constantes do Plano Rodoviário Nacional.....	311
RUY CARNEIRO		Homenageando o Ministro do Trabalho, Dr. Fernando de Nóbrega pelo 1º aniversário de sua gestão na Pasta da Fazenda.....	530
O centenário do nascimento de João Coelho Gonçalves Lisboa.....	528		

Página em branco

MATÉRIA CONTIDA NESTE VOLUME

	<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS		– da 61ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da	
Homenagem a –; discurso do Senhor		4ª Legislatura, em 7 de julho de 1959	119
Benedicto Valladares	506	– da 62ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da	
		4ª Legislatura, em 8 de julho de 1959	184
AERONÁUTICA		– da 63ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da	
Extensão aos cabos da – do benefício		4ª Legislatura, em 9 de julho de 1959	223
previsto no Projeto de Lei da Câmara nº 248,		– da 64ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da	
de 1957; discurso do Sr. Jorge Maynard	508	4ª Legislatura, em 10 de julho de 1959	329
		– da 65ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da	
AFASTAMENTO DE MILITARES		4ª Legislatura, em 13 de julho de 1959	345
O – das fileiras para desempenhar cargos		– da 66ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da	
civis; discurso do Sr. João Villasbôas	15	4ª Legislatura, em 14 de julho de 1959	391
		– da 67ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da	
AGÊNCIAS ASSOCIADAS (ARGUS-PRESS)		4ª Legislatura, em 15 de julho de 1959	421
A iniciativa das – de ampliar a sua cadeia de		– da 68ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da	
jornais; discurso do Sr. Atílio Vivacqua	487	4ª Legislatura, em 16 de julho de 1959	433
		– da 69ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da	
ALMIRANTE AMARAL PEIXOTO		4ª Legislatura, em 17 de julho de 1959	458
A nomeação do Sr. – para a Pasta do		– da 70ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da	
Ministério da Viação a Obras Públicas;		4ª Legislatura, em 18 de julho de 1959	496
discurso do Sr. Victorino Freire	624	– da 71ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da	
		4ª Legislatura, em 19 de julho de 1959	525
ANTONINA		– da 72ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da	
Transmitindo ao Senado apêlo da Câmara		4ª Legislatura, em 22 de julho de 1959	535
Municipal de –; discurso do Sr. Gaspar Velloso ..	520	– da 73ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da	
		4ª Legislatura, em 23 de julho de 1959	556
ANTÔNIO GERALDO ROCHA FILHO		– da 74ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da	
Homenagem póstuma ao Dr. –; discurso do		4ª Legislatura, em 24 de julho de 1959	593
Sr. Caiado de Castro	411	– da 75ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da	
		4ª Legislatura, em 27 de julho de 1959	615
ATA		– da 76ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da	
– da 57ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da		4ª Legislatura, em 28 de julho de 1959	636
4ª Legislatura, em 1 de julho de 1959	1	– da 77ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da	
– da 58ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da		4ª Legislatura, em 29 de julho de 1959	672
4ª Legislatura, em 2 de julho de 1959	84	– da 78ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da	
– da 59ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da		4ª Legislatura, em 30 de julho de 1959	699
4ª Legislatura, em 3 de julho de 1959	48	– da 79ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da	
– da 60ª Sessão da 1ª Sessão Legislativa, da		4ª Legislatura, em 31 de julho de 1959	748
4ª Legislatura, em 6 de julho de 1959	67		

	Pág.		Pág.
AUTOMÓVEIS		CIRILO JÚNIOR	
A fabricação de – nacionais; discursos do Sr. Lino de Mattos.....	404	Enaltecendo a pessoa do Sr. –; discurso do Sr. Victorino Freire.....	781
O contrabando de – e a falta de resposta a requerimentos de informações sobre o assunto; discurso do Sr. Lino de Mattos.....	531	COFAP	
		O projeto que trata da vigência da lei que criou a –; discurso do Sr. João Villasbôas.....	315
AVISO		Idem, Idem; discurso do Sr. Lima Guimarães	317
– do Sr. Ministro do Trabalho, transmitindo informações prestadas, pelo Departamento Nacional do Trabalho sobre o Requerimento nº 73, de 1957, do Senhor Othon Mäder.....	1	Idem, idem; discurso do Sr. Lameira Bittencourt.....	320
– do Sr. Ministro da Fazenda, prestando esclarecimentos, pelo Instituto Brasileiro do Café sobre o Requerimento nº 132, de 1959, do Sr. Lino de Mattos.....	57	COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL	
– do Sr. Ministro da Fazenda transmitindo esclarecimentos sobre os Requerimentos ns. 185, 152, do Sr. Lino de Mattos.....	225	Comentários sobre a visita feita à –; discurso do Sr. Francisco Gallotti.....	714
– do Sr. Ministro da Fazenda, transmitindo informações sobre o Requerimento nº 111, de 1959, do Sr. Saulo Ramos.....	282	Solidariedade ao discurso do Senhor Francisco Gallotti sobre a –; discurso do Sr. Mem de Sá.....	768
– do Sr. Ministro da Fazenda, atendendo ao Requerimento nº 259, de 1958, do Sr. Lino de Mattos.....	282	CONDE JOSÉ VICENTE DE AZEVEDO	
– do Sr. Ministro da Fazenda, atendendo ao Requerimento nº 141, de 1959, do Sr. Gilberto Marinho.....	458	Homenagem prestada pelo centenário do nascimento do –; discurso do Sr. Lino de Mattos.....	171
– do Sr. Ministro da Agricultura, atendendo ao Requerimento nº 99, de 1959, do Sr. Lino de Mattos.....	616	CONFEDERAÇÃO DAS FAMÍLIAS CRISTÃS DE S. PAULO	
– do Sr. Ministro do Trabalho, atendendo ao Requerimento nº 188, de 1959, do Sr. Gilberto Marinho.....	620	O Manifesto da – sobre o alto custo de vida; discurso do Sr. Padre Calazans.....	409
BANCO DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA		CONSELHEIROS DA REPÚBLICA	
A economia do –; discurso do Senhor João Villasbôas.....	568	A Emenda Constitucional que cria no Senado os lugares de –; discurso do Sr. Milton Campos.....	540
CAPFESP		Idem, idem; discurso do Sr. Otávio Mangabeira.....	545
A situação dos inativos, da – em relação ao abono de 30 por cento; discurso do Sr. Lino de Mattos.....	358	Idem, Idem; discurso do Sr. Lameira Bittencourt.....	547
CARLOS MARTINS THOMPSON FLORES		Idem, Idem; discurso do Sr. Afonso Arinos.....	662
A escolha do Sr. – para exercer a função de Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto ao Govêrno da República Árabe; Mensagem nº 100, de 1959, do Sr. Presidente da República	48	CUSTO DE VIDA	
CINCO DE JULHO		O Manifesto da Confederação das Famílias Cristãs de S. Paulo sobre o alto –; discurso do Senhor Padre Calazans.....	409
Homenageando a data –; discurso do Sr. Afonso Arinos.....	90	DIA DO COLONO	
		Homenagem ao –; discurso do Senhor Brasília Celestino.....	602
		DIÁRIO CARIOCA	
		Homenagem ao –; discurso do Senhor Gilberto Marinho.....	489
		Comentando artigo do – sobre a reforma ministerial e o Partido Republicano; discurso do Sr. Mendonça Clark.....	744

	Pág.		Pág.
DNOCS		JUTA	
Encaminhando requerimento de informações, ao Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, sobre obras do – no Estado de Sergipe; discurso do Sr. Jorge Maynard	427	A solidariedade prestada à Amazônia, pelo Senador Victorino Freire, sobre o financiamento da –; discurso do Sr. Mourão Vieira	37
EDU PEREIRA DA ROCHA		O escoamento de estoques de –; discurso do Sr. Mourão Vieira	754
O assassinato do Vereador –; discurso do Sr. João Villasbôas	720	LIDERANÇA DA MAIORIA	
EDMUNDO FRANCA AMARAL		Transmitindo ao Senador Lameira Bittencourt a –; discurso do Senhor Victorino Freire	81
Falecimento do Prof. –; discurso do Sr. Attílio Vivacqua	550	LUCAS LOPES	
EXÉRCITO		Londe discurso pronunciado pelo Sr. –; discurso do Sr. Mendonça Clark	785
Extensão aos cabos do – do benefício previsto no Projeto de Lei da Câmara nº 248, de 1957; discurso do Sr. Jorge Maynard	508	MAGISTÉRIO DO EXÉRCITO	
FAO		O projeto que cria cargos isolados no –; discurso do Sr. João Villasbôas	361
Viagem à Europa como chefe da Delegação Brasileira à Conferência da –; discurso do Sr. Novaes Filho	661	MANDADO DE SEGURANÇA	
FERNANDO NÓBREGA		Solidariedade ao Sr. Attílio Vivacqua pela comemoração do primeiro quarto de século da instituição do – em nosso País; discurso do Sr. Afonso Arinos	440
Homenagem pelo primeiro aniversário de sua gestão na Pasta da Fazenda; discurso do Sr. Vivaldo Lima	630	MANOEL PIO CORRÊA JÚNIOR	
GUARANAIS		A escolha do Sr. – para exercer a função de Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto ao Governo da Jordânia; Mensagem nº 109, de 1959, do Senhor Presidente da República	435
Considerações sobre a praga que ameaça os – de Maués; discurso do Sr. Mourão Vieira	722	MARECHAL TEIXEIRA LOTT	
IMPORTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS		Comentários sobre declarações do –; discurso do Sr. Mem de Sá	199
Considerações sobre a –; discurso do Sr. Lino de Mattos	292	MARIA ESTER BUENO	
INTERCÂMBIO		A vitória de – como campeã mundial de tênis; discurso do Senhor Attílio Vivacqua	181
A aproximação e – entre o Brasil e os países sul-americanos; discurso do Sr. Jorge Maynard	83	MÁRIO PINOTTI	
JOAÇABA		A candidatura do Dr. – ao Prêmio Nobel de Medicina; discurso do Sr. Mourão Vieira	601
Prêmio conferido ao Município de –; discurso do Sr. Brasília Celestino	107	MENSAGEM	
JOÃO CLEOFAS		– Nº 100, de 1959 do Sr. Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha do Sr. Carlos Martins Thompson Flôres, para a cargo de Embaixador Extraordinário a Ministro Plenipotenciário junto no Governo da República Árabe Unida	48
Transmitindo telegrama do Deputado –; discurso do Sr. Rui Palmeira	601	– Nº 109, de 1959, do Sr. Presidente da República, submetendo ao Senado a designação do Senhor Manoel Pio Corrêa Júnior, para o cargo de Embaixador Extraordinário a Ministro Plenipotenciário junto no Governo da Jordânia	435
JOÃO COELHO GONÇALVES LISBÔA			
O centenário do nascimento do –; discurso do Sr. Ruy Carneiro	528		

	Pág.		Pág.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA		PARECER	
A liberação de recursos orçamentários pelo – para pagamento de pessoal agropecuário e das patrulhas mecanizadas	521	– Nº 263, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1959	6
Idem, idem; discurso do Sr. Lameira Bittencourt.....	547	– Nº 264, de 1959, da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1959	8
MINISTÉRIO DA GUERRA		– Nº 265, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1959.....	8
Crítica à Mensagem da Executiva sobre o preenchimento de cargos pelo –; discurso do Sr. Afonso Arinos.....	369	– Nº 266, de 1959, da Comissão de Legislação Social sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 121, de 1959 de 1959	9
MOINHO GUANABARA		– Nº 267, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 1959	9
Tecendo considerações sobre a visita de Senadores e Jornalistas ao –; discurso do Sr. Vivaldo Lima	683	– Nº 268, de 1959, da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1959	10
MOYSÉS LUPION		– Nº 269, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1959	12
Reconsideração da denúncia oferecida por Arthur Borges Maciel Filho contra o Governador do Estado do Paraná, Sr. –; Memorial nº 8, de 1959.....	526	– Nº 270, de 1959, da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 170, de 1959	13
MUDANÇA DA CAPITAL		– Nº 271, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 170, de 1959	13
O Projeto que trata da –; discurso do Sr. Taciano de Mello	189	– Nº 272, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 1959	14
MUNICÍPIO DE PENHA		– Nº 273, de 1959, da Comissão de Segurança Nacional à Emenda nº 1, ao Projeto de Lei da Câmara nº 315, de 1956	58
A instalação de ambulatório para pescadores no –; discurso do Sr. Brasília Celestino	342	– Nº 274, de 1959, da Comissão de Segurança Nacional sobre emenda ao Projeto de Lei da Câmara nº 315, de 1956	59
NAVEGAÇÃO FLUVIAL		– Nº 275, de 1959, da Comissão de Finanças, à Emenda nº 1, ao Projeto de Lei da Câmara nº 315, de 1956	60
Considerações sobre o Projeto de Lei da Câmara que estabelece o regime especial para – no interior do País; discurso do Senhor Moura Andrade	770	– Nº 276, de 1959 da Comissão de Segurança Nacional, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 258, de 1957.....	65
Idem, idem; discurso do Sr. Francisco Gallotti ...	778	– Nº 277, de 1959, da Comissão de Transportes Comunicações e Obras Públicas, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 258, de 1957	65
NOVE DE JULHO		– Nº 278, de 1959, da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 1959....	70
Homenagem à data de –; discurso do Sr. Moura Andrade	298	– Nº 279, de 1959, da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei da Câmara nº 241, de 1957 ...	72
"O GLOBO"		– Nº 280, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1958	72
Homenagem ao – pela passagem de mais um aniversário; discurso do Sr. Gilberto Marinho	689	– Nº 281, de 1959, da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1958	73
Idem, idem; discurso do Sr. Daniel Krieger	690	– Nº 282, de 1959, da Comissão de Economia, sobre a Emenda nº 1 de Plenário, ao Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1958	74
ORÇAMENTOS			
O projeto que institui normas gerais para elaboração dos – da União, dos Estados e Municípios; discurso do Sr. Afonso Arinos	509		
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO			
O 40º aniversário da –; discurso do Sr. Lima Teixeira	755		

<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>		
	– N° 283, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei da Câmara nº 197, de 1958			
75		– N° 304, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1959	187	
	– N° 284, de 1959, da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei da Câmara nº 197, de 1958 ...	75	– N° 305, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1959.	187
	– N° 285, de 1959, da Comissão de Serviço Público, ao Projeto de Lei da Câmara nº 210, de 1958	76	– N° 300, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 1958	188
	– N° 286, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 210, de 1958	76	– N° 307, de 1969, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 1958	189
	– N° 287, de 1959, da Comissão de Constituição a Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 1959	77	– N° 308, de 1959, da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 169, de 1958	282
	– N° 288, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto da Lei da Câmara nº 10, de 1959 .	78	– N° 309, de 1959, da Comissão de Segurança Nacional sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 169, de 1958	288
	– N° 289, de 1959, da Comissão de Constituição a Justiça, sobre o Projeto de Resolução nº 4, de 1959	79	– N° 310, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 169, de 1958	284
	– N° 290, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Resolução nº 4, de 1959	79	– N° 311, de 1959, da Comissão de Legislação Social, ao Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 1959.....	285
	– N° 291, de 1959, da Comissão de Constituição a Justiça, sobre a Indicação nº 1 de 1959	80	– N° 312, de 1959, da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 1959	286
	– N° 292, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 1957	166	– N° 313, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 1959..	287
	– N° 293, de 1959, da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 1957	167	– N° 314, de 1959, da Comissão de Constituição a Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1959	288
	– N° 294, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 1957	167	– N° 315, de 1959, da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1959	289
	– N° 295, de 1959 da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 163 de 1958	168	– N° 316, de 1959, da Comissão de Finanças sobre o Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1959	289
	– N° 296, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 163, de 1958	169	– N° 317, de 1959, da Comissão de Constituição o Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1956	290
	– N° 297, de 1959, da Comissão de Relações Exteriores ao Projeto do Decreto Legislativo nº 3, de 1958	169	– N° 318, de 1959, da Comissão de Serviço Público Civil, sobre emenda substitutiva da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1956	291
	– N° 298, de 1959, da Comissão de Redação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 1957	170	– N° 319, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre emenda substitutiva da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1959	292
	– N° 299, de 1959, da Comissão de Redação, sobre Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1959	170	– N° 320, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1958	329
	– N° 300, de 1959, da Comissão de Constituição a Justiça, sobre Projeto de Lei da Câmara nº 218, de 1959	185	– N° 321, de 1959, da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 198, de 1958	330
	– N° 301, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre Projeto de Lei da Câmara nº 218, de 1959...	185	– N° 322, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 198, de 1958	331
	– N° 302, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, sobre Projeto de Lei do Senado nº 13, de 1959	186	– N° 323, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 202, de 1958	331
	– N° 303, de 1959, da Comissão de Serviço Público Civil, ao Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1959	186	– N° 324, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 207, de 1968	333

Pág.		Pág.	
	de 1956.....	496, 592, 608	
– N° 325, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 207, de 1958.....	334	– N° 346, de 1959, Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 1958.....	536
– N° 326, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1959.....	335	– N° 347, de 1959, da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1959.....	537
– N° 327, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei do Senado nº 71, de 1954.....	335	– N° 348, de 1959, da Comissão de Serviço Público Civil, sobre Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1959.....	538
– N° 328, de 1959 da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 1955.....	620	– N° 349, de 1959, da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1959	639
– N 329, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 1959.....	350	PARECER	
– N° 330, de 1959, redação para segunda discussão do Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1958.....	350	– N° 350, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, sobre Projetos de Lei do Senado nº 223, de 1958.....	557
– N° 331, de 1959, Redação Final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1951.....	351	– N° 351, de 1958, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 223, de 1958.....	557
– N° 332, de 1959, Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº 215, de 1958.....	351	– N° 352, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 1959.....	558
– N° 333, de 1959, Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº 215, de 1958.....	399	– N° 353, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 1959.....	559
– N° 334, de 1959, Redação Final do Projeto de Resolução nº 14, de 1959.....	399	– N° 354, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre Projetos de Lei da Câmara nº 31, de 1959.....	559
– N° 335, de 1959, Redação Final do Projeto de Resolução nº 15, de 1959.....	400	– N° 355, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 1959.....	560
– N° 336, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 248, de 1957.....	425	– N° 356, de 1959, da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, sobre Projetos de Lei da Câmara nº 35, de 1959	560
– N° 337, de 1959, da Comissão de Segurança Nacional, sobre o Projeto de lei nº 248, de 1947	426, 507	– N° 357, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 1959	561
– N° 338, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a indicação nº 1, de 1958 (Senado Federal)	438, 555 587	– N° 358, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1959	562
– N° 339, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 134, de 1956	439	– N° 359, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 1959	562
– N° 340, de 1959, Redação Final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1957.....	484	– N° 360, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 1959	563
– N° 341, de 1959, Redação Final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1956	484	– N° 361, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, sobre Projeto de Lei do Senado nº 42, de 1956.....	564
– N° 342, de 1959, Redação Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 1957	485	– N° 362, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1959	566
– N° 343, de 1959, Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 41, de 1954	488	– N° 363, de 1959, da Comissão de Serviços Públicos Civil, sobre Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1959.....	566
– N° 344, de 1959, Redação Final do Projeto de Resolução nº 7, de 1959	487	– N° 365, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, sobre Projeto de Lei da Câmara nº 47-B, de 1955.....	621
– N° 345, de 1959, da Comissão de Segurança Nacional, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1956.....		– N° 366, de 1959, da Comissão de Educação e cultura, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 1959.....	622

	Pág.		Pág.
– Nº 367, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 25, de 1957.....	622	PLANO RODOVIÁRIO NACIONAL	
– Nº 368, de 1959, da Comissão de Lei do Senado nº 3, de 1956.....	660	O projeto que inclui no programa de primeira urgência trechos constantes do –; discurso do Senhor João Villasbôas.....	311
– Nº 369, de 1959, da Comissão de Serviço Público Civil, sobre emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 3, de 1958.....	660	Idem, idem; discurso do Sr. Vivaldo Lima.....	311
– Nº 370, de 1959, da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 1959.....	676	PÔRTO ALEGRE	
– Nº 371, de 1959, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 1959.....	677	Congratulando-se com a construção de um pôsto de Pronto Socorro no 4º Distrito de –; discurso do Sr. Guido Mondin.....	782
– Nº 372, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 24, de 1959.....	678	PRECONCEITO RACIAL	
– Nº 373 de 1959, da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 24, de 1959.....	678	O –, no Estado de São Paulo; discurso do Sr. Afonso Arinos.....	440
– Nº 374 de 1959 Comissão de Constituição e Justiça, sobre a Emenda nº 1 apresentada ao Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 1959.....	679	Idem; do Sr. Moura Andrade.....	445
– Nº 375, de 1959, da Comissão de Transportes, Comunicações e Obre Públicas, sobre a Emenda do Plenário ao Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 1959.....	679	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
– Nº 378, de 1959, da Confiado de Finanças, sobre a Emenda do Plenário ao Projeto de Lei da Câmara nº 225, de 1959.....	681	O projeto que dá nova organização –; discurso do Sr. Heribaldo Vieira.....	501
– Nº 379, de 1959 da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 1959.....	682	PROBLEMA MÉDICO-SOCIAL	
– Nº 380, de 1959, Redação Final do Projeto de resolução nº 4, de 1959.....	682	O – do Estado do Rio; discurso do Sr. Miguel Couto.....	295
– Nº 381, de 1959, Redação Final do Projeto de Resolução nº 17, de 1959.....	683	PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA	
– Nº 382, de 1959, Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1959.....	711	O centenário de nascimento de –; discurso do Sr. Saulo Ramos.....	109
– Nº 383, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Veto nº 2, de 1959.....	712	PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO	
PARTIDO REPUBLICANO		– Nº 20, de 1957, que considera registrada, para todos os efeitos, os proventos de inatividade de Mário Mendonça.....	401
Comentando artigo do "Diário Carioca", sobre a reforma ministerial e o –; discurso do Senhor Mendonça Clark.....	744	– Nº 3, de 1958, que aprova a Convenção para a adoção de uma lei uniforme sobre letra de Câmbio e nota promissória.....	458
PENA DE MORTE		– Nº 7, de 1959 que aprova o Pacto, de Bogotá entre o Brasil e outros países	769
Comentários sobre a –; discurso do Sr. Jarbas Maranhão.....	83	PROJETO DE LEI DA CÂMARA	
		– Nº 10, de 1949, que regula entrada de imigrantes no País e estabelece normas para a colonização.....	95
		– Nº 66, de 1949, que dá nova redação ao art. 487, e respectivos parágrafos do Código do Processo Civil.....	377
		– Nº 350, de 1948, que assegura aos advogados o direito de receberem autos com vista e em confiança.....	376
		– Nº 354, de 1948, que concede imunidade aos Vereadores Municipais.....	94
		– Nº 365, de 1949 que autoriza as Caixas Econômicas Federais a operar em Seguros de Renda imobiliária de Empréstimos Hipotecários .	99

	Pág.		Pág.
– Nº 93, de 1950, que altera a redação de dispositivos do Código Penal e do Código do Processo Penal	102	– Nº 813, de 1952, que institui o Curso de Direito Penitenciário nas Faculdades de Direito do País	627
– Nº 198, de 1950, que regula o regime das empresas concessionárias de Serviços Públicos	377	– Nº 333, de 1952, que dispõe sobre a participação do trabalhador nos lucros das empresas	628
– Nº 245, de 1950, que dispõe sobre a medição, demarcação e registro das terras ocupadas pelos silvícolas	378	– Nº 374, de 1952, que regula os direitos da mulher casada	629
– Nº 254, de 1950, que abre crédito especial para estudos de adaptação no Palácio Monroe	379	– Nº 378, de 1952, que institui o "Dia de Carlos Gomes"	629
– Nº 12, de 1951, que altera o art. 1523, do Código Civil	379	– Nº 23, de 1953, que ampara a pequena propriedade e fomenta a produção por meio de crédito	630
– Nº 201, de 1951, que faz reverter ao serviço ativo do Exército, Marinha e Aeronáutica os oficiais transferidos para a reserva remunerada	389, 508	– Nº 97, de 1953, que dispõe sobre os direitos a serem atribuídos ao papel celofane e às caixas de papalão que servirem de envoltórios ou continentes ao pescado industrializado	630
– Nº 248, de 1951, que autoriza a organização de Seringais-escola nos Estados do Amazonas, Pará e Mato-Grosso a nos territórios Federais do Acre a Gasporé	495, 508	– Nº 140, de 1953, que modifica dispositivos das Leis ns. 86, de 8-9-47, e 1.184, de 30-8-50	614, 831
– Nº 38, de 1952, que institui normas gerais para elaboração dos orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios	495, 509	– Nº 201, de 1953, que dá o nome de Washington Luís à Rodovia Rio-Petrópolis	614, 631
– Nº 57, de 1952, que revoga os Decretos leis ns. 6.688, de 13-7-44 e 7.265, de 24-1-45 8.383, de 31-12-45 a 9.778, de 6-9-46	495	– Nº 230, de 1953, que abre o crédito especial como auxílio às despesas do Concílio Geral da Igreja Metodista do Brasil, na cidade de Belo Horizonte	614, 631, 682
– Nº 59, de 1952, que estabelece vantagens para os servidores civis a militares reintegrados por efeito da Lei nº 1.050, de 13-1-50	495, 511	– Nº 265, de 1953, que dispõe sobre atribuições conferidas às autoridades de polícia para fiscalisarem e concederem ingresso em Território Nacional a estrangeiros	614, 632
– Nº 62, de 1952, que reajusta as dívidas dos seringalistas financiados pelo Banco de Crédito da Borracha	512, 513	– Nº 271, de 1953, que institui o Fundo Partidário, e regula sua instituição	614, 632
– Nº 98, de 1952, que assegura graduação no posto imediato aos oficiais chefes de classes ou cabeças de quadro das Forças Armadas e das Forças Auxiliares	495, 512	– Nº 333, de 1958, que modifica disposições do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal	614, 633
– Nº 133, de 1952, que autoriza o Poder executivo a instalar agências telegráficas em vários Municípios	495, 513	– Nº 352, de 1958, que concede isenção de direitos de importação e taxas aduaneiras para fosfato monossódico ou anidrido fosfórico, até a limite de 10.000 toneladas métricas	614, 634
– Nº 141, de 1952, que dispõe sobre o custo do ensino secundário particular (Lei Orgânica do Ensino Secundário)	496, 514, 515	– Nº 71, de 1954, que dispõe sobre o Plano de Valorização Econômica do Vale de São Matheus	432, 454
– Nº 184, de 1952, que modifica o art. 2º da Lei nº 288, de 8-6-1948	495, 515	– Nº 1, de 1951, que cria o Instituto Nacional de Cinema	783
– Nº 208, de 1962, que dispõe sobre operações da Carteira de Redescontos do Banco do Brasil S. A	495, 516	– Nº 30, de 1954, que concede pensão especial a Raimundo Pereira da Silva	783
– Nº 250, de 1952, que dispõe sobre a carimbagem de ovos nos Entrepósitos	614, 626	– Nº 111, de 1954, que dispõe sobre a profissão de Atuário	783
– Nº 259, de 1952, que regula a execução de imóveis rurais para pagamento de dívidas fiscais	614, 626, 627	– Nº 120, de 1954, que dispõe sobre empréstimos a agricultores que tenham sofrido prejuízos decorrentes de temporais de granito	733

<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
	– Nº 191, de 1954, que transforma o atual Pôsto Zootécncio de Olhos d'Água de Acioli, no Município de Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas, em Pôsto Agropecuário do 2º tipo.....	
783	– Nº 198, de 1954, que concede isenção de todos os tributos para maquinaria importada e a ser importada pela Cia. de Fiação e Tecelagem de Juta.....	
783	– Nº 232, de 1954, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel do domínio da União ao Município de Piraí, Estado do Rio de Janeiro.....	
783	– Nº 258, de 1954, que modifica o inciso IV do art. 842, do Decreto-lei nº 1.608, de 18-9-1939, do Código de Processo Civil.....	
783	– Nº 17, de 1955, que autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministério da Saúde crédito especial para atender ao cumprimento da Lei nº 2.003, de 2-10-1958...	
783	– Nº 20 que assegura gratificação 1955, aos oficiais do Registro Civil de Pessoas Naturais, e dá outras providências.....	
783	– Nº 32, de 1955, que inclui entre os Institutos de ensino superior subvencionados pela União, a Faculdade de Engenharia do Pará.....	
783	– Nº 34, de 1955, que concede isenção de direitos de importação para o equipamento completo de micro-onda, destinado à Sociedade Radiocomunicações Limitada.....	
783	– Nº 39, de 1955, que altera disposições do Decreto-lei nº 1.608, de 18-9-1939 (Código de Processo Civil).....	
783	– Nº 85, de 1955, que modifica o art. 238 e seus parágrafos do Decreto-lei número 5.452, de 1-4-43 (Consolidação das Leis do Trabalho).....	
621	– Nº 47-B, de 1955, que dispõe sobre diploma e certificação que deverão suprir as exigências para inscrição em concurso de habilitação às Escolas de Arquitetura.....	
692	– Nº 121, de 1955, que dispõe sobre as aposentadorias e pensões concedidas pelas instituições de previdência social9, 670,	
552	– Nº 130, de 1955, que dispõe sobre a extinção da Comissão Especial da Faixa da Fronteira e transferência dos encargos e dotação da mesma Comissão349, 533,	
28	– Nº 122, de 1956, que altera o art. 13 da Lei nº 1533, de 31-12-51.....	
	– Nº 134, de 1956, que estabelece regime especial para navegação fluvial e lacustre do Interior do País.....747,	770
	– Nº 315, de 1956, que estabelece a equivalência entre os cursos de Formação de Sargento da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros ao curso de Comandante de Pelotão do Exército.....58, 59, 60,	782
	– Nº 392, de 1956, que autoriza e Poder Executivo a estudar, projetar e construir uma ponte sôbre Rio Tocantins entre Tocantinópolis, no Estado de Goiás e Pôrto Franco, no Estado do Maranhão.....592,	606
	– Nº 57, de 1957, que revoga os Decretos-leis ns. 6.688, de 18-7-44, 7.265, de 31-12-45, e 9.778, de 6-9-46.....	511
	– Nº 90, de 1957, que substitui a tabela XIX, anexa à Lei nº1.229, de 18 de novembro de 1950.....166, 420,	429
	– Nº 129, de 1957, que cria cargo isolado de provimento efetivo no Magistério do Exército374, 484, 554,	579
	– Nº 132, de 1957 que cria no Departamento Nacional de Estradas-de-Ferro, o Serviço Social das Estradas-de-Ferro.....592,	607
	– Nº 191, de 1957, que abre o crédito especial para atender ao pagamento de despesas Inadiáveis do Lóide Brasileiro.....	43
	– Nº 195, de 1957, que dispõe sobre o ingresso na carreira de Diploma.....	29
	– Nº 238, de 1957 que trata dos trechos Goiânia-Frutal da BR-14, Campina Verde-Cuiabá da BR-31 e Campina-Formosa da BR-47 constante do Plano Rodoviário Nacional64, 65, 310,	485
	– Nº 241, de 1957, que assegura a validade da Lei nº 2.423, de 11 de fevereiro de 195572,	340
	– Nº 248, de 1957, que modifica art. 330, da Lei nº 1.816, de 20-1-51.....	507
	– Nº 258, de 1957, que modifica art. 330, da Lei nº 1.816, de 20 de janeiro. de 1951.....	425
	– Nº 37, de 1958, que concede isenções para importação de material destinado à Indústria ferroviária.....72, 215,	351
	– Nº 43, de 1958, que concede pensão especial a Francisco Augusto de Maria188, 431,	448
	– Nº 47, de 1958, que abre crédito especial destinado a cobrir deficiências da receita da Companhia Nacional de Navegação Costeira329, 482, 450, 554,	587
	– Nº 59, de 1958, que torna oficial o uso dos atuais uniformes da Guarda Civil do Departamento Federal de Segurança Pública350, 697, 738,	739

	Pág.		Pág.
– Nº 163, de 1958, que concede pensão vitalícia a Pacífico Lopes de Siqueira	168,	– Nº 22, de 1959, que abre crédito especial para pagamento do abono provisório aos Servidores da Secretaria do Tribunal Federal de Recursos	14,
– Nº 169, de 1958, que altera os parágrafos únicos dos arts. 2º e 3º do Decreto-lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946	282, 420,	– Nº 23, de 1959, que abre crédito especial para atender às despesas de abono provisório aos servidores da Secretaria do Tribunal Federal de Recursos	9,
– Nº 170, de 1958, que concede pensão vitalícia a Edgardina Monteiro de Melo	13,	– Nº 24, de 1959, que abre o crédito especial para atender ao pagamento de sentenças Judiciárias	187,
– Nº 194, de 1958, que determina que os proventos da aposentadoria em geral não poderão sofrer alterações, que importem diminuição	341	– Nº 26, de 1959, que abre crédito especial para atender a despesas da Academia Nacional de Medicina	558, 670,
Nº 197, de 1958, que concede pensão especial a Felizardo Avelino de Cerqueira	75	– Nº 27, de 1959, que concede abono provisório aos servidores das Secretarias dos Tribunais Federais	305
– Nº 198, de 1958, que concede isenção de direitos, imposto de consumo a taxas alfandegárias para um altar de mármore importado pela Escola Belém do Hôrto, Pôrto Alegre	432,	– Nº 30, de 1959, que abre o crédito especial para pagamento de gratificações	52, 559, 670,
– Nº 202, de 1958, que abre crédito extraordinário destinado a atender aos prejuízos causados pelas enchentes no Vale de Itajaí, Estado de Santa Catarina	331, 456	– Nº 31, de 1959, que abre o crédito especial para pagamento de salário-família e adicionais ao pessoal da Justiça Militar	52, 559, 671,
– Nº 207, de 1958, que concede pensões especiais a Lucília de Faria Gaertner e Odete Gonçalves	333,	– Nº 32, de 1959, que revigora o Decreto-lei nº 8.778, de 19 de Janeiro de 1946, e lhe altera o alcance do art. 1º	53,
– Nº 210, de 1958, que dispõe sobre a chefia de Delegação de Contrôl, junto às autarquias	76, 420,	– Nº 33, de 1959, que fixa os vencimentos, mensais do cargo, de Procurador da Justiça da carreira do Ministério Público, no Distrito Federal	165, 538, 554,
– Nº 218, de 1958, que concede pensão vitalícia a Albina Clementina Sanson	185, 420,	– Nº 34, de 1959, que estende a Lei nº 3.334, de 10-12-1957 aos contínuos e serventes do Poder Executivo e das Autarquias Federais ..	166
– Nº 215, de 1958, que concede auxílio à Prefeitura Municipal de Guamá, no Estado do Pará	29,	– Nº 35, de 1959, que inclui a Rodovia que liga Municípios nos Estados de S. Paulo, Minas Gerais, Goiás e Brasília no Plano Rodoviário Nacional	223, 561, 592, 679, 697, 727,
– Nº 223, de 1958, que concede pensão especial a Elza Carneiro Tavares	697,	– Nº 36, de 1959, que prevê sobre a execução de obras do Hospital Regional de Tuberculose de Santa Maria no Rio Grande do Sul	224
– Nº 225, de 1958, que doa à Prefeitura Municipal de Cuiabá, área de terras de propriedade da União	680,	– Nº 37, de 1959, que abre crédito especial para atender a despesas com os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Supervisão de Órgãos Autônomos	224, 562, 671
– Nº 48, de 1959, que concede auxílio ao Instituto Superior de Educação Rural	461	– Nº 38, de 1959, que cria Juntas de Conciliação e Julgamento na Primeira Região de Justiça do Trabalho	348, 676, 677, 697, 739,
– Nº 8 de 1959, que altera o quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará	6, 44	– Nº 99, de 1959; que estende aos Servidores do Departamento de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o disposto na Lei nº 268, de 28-2-1948	391
– Nº 19, de 1959, que dispõe sobre o reajustamento automático das aposentadorias a pensões concedidas pelos Institutos a Caixas de Aposentadorias	285,		
– Nº 21, de 1959, que prorroga até 30 de Junho de 1980, o prazo referido no art. 1º, da Lei nº 8.415, de 30-6-58 e altera dispositivos da Lei nº 1.522, de 26-12-51	10 e 12, 315, 323,		

	Pág.		Pág.
– Nº 40, de 1959, que reverte ao serviço ativo da Marinha de Guerra os militares que passaram à inatividade por força do Dec. nº 19.700 de 12-2-1931.....	392	– Nº 5, de 1967, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis sito, no Município de S. João del Rei ao Governo do Estado de Minas Gerais.....	324, 325
– Nº 41, de 1959, que dispõe sobre os créditos orçamentários e adicionais destinados às atividades educativas culturais e assistenciais do Ministério da Educação e Cultura.....	392, 682, 697, 740, 741	– Nº 32, de 1957, que ampara os Sargentos Instrutores dos Tiros de Guerra, nas condições que menciona.....	326
– Nº 42, de 1959, que dispõe sobre as pensões militares.....	393	– Nº 20, de 1958 que atribui aos magistrados federais as vantagens constantes da Lei nº 1.711, 28-10-52.....	54, 350, 493, 494, 456
– Nº 43, de 1959, que abre crédito especial para atender a despesas eleitorais.....	425	– Nº 2, de 1959, que dispõe sobre o plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São Francisco.....	288, 482, 454, 534, 553, 711
– Nº 44, de 1959, que concede pensão especial a José De Francesco.....	437	– Nº 10 de 1959, que altera a constituição do Conselho Consultivo da Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional.....	566, 698, 742
– Nº 45, de 1959, que abre crédito, especial para atender a despesas de qualquer natureza como prosseguimento da construção e instalação do Instituto de Pesquisas da Marinha.....	437, 562, 613, 624	– Nº 12, de 1959, que regula a venda de imóveis rurais a pessoas físicas ou jurídicas que se obriguem a destiná-los à colonização.....	335, 456
– Nº 46, de 1969, que abre crédito especial para pagamento devido, de exercícios findos, aos funcionários aposentados da Secretaria da Câmara dos Deputados.....	437, 563, 563, 625	– Nº 13, de 1959, que inclui na BR-2 a ligação Taió-BR-2-Santa Cecília, no Estado de Santa Catarina.....	186, 457, 494, 592, 608
– Nº 47, de 1959, que abre crédito especial destinado à construção do edifício da Faculdade Católica de Medicina de Pôrto Alegre.....	438, 537, 555, 581, 582	– Nº 23, de 1959, que revoga dispositivo da Lei nº 1.316, de 20-1-51.....	22
PROJETO DE LEI DO SENADO		– Nº 24, de 1959, que permite a fixação da época especial no ano letivo de 1959, para prestação de exames finais, do 5º ano das Faculdades de Direito de todo o País.....	214, 747, 779, 780, 782
– Nº 34, de 1954, que regula o veto parcial de autoria do Senador Nestor Massena.....	218	– Nº 25, de 1959, que institui o uso obrigatório de emblema distintivo das organizações nacionais de saúde.....	414
– Nº 41, de 1954, que dispõe sobre o serviço de trabalhadores na movimentação de mercadorias.....	217, 554, 579	– Nº 26, de 1959, e modifica o art. 38 do Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro 1952.....	667
– Nº 71 de 1954, que dispõe sobre o Plano de Valorização Econômica do Vale de São Matheus.....	335	PROJETO DE RESOLUÇÃO	
– Nº 3, de 1956, que dispõe sobre contagem de tempo de serviço de funcionário público civil.	660	– Nº 23, de 1958, que estabelece o pronunciamento de prece por todos os Membros do Senado, no início ou fim de período legislativo.....	206
– Nº 10, de 1956, que permite consignação em folha de pagamento de mensalidade e descontos em favor da Sociedade Beneficente dos Fiscais Aduaneiros de Santos.....	290, 339, 554, 580	– Nº 4, de 1959, que altera dispositivo da Resolução nº 3, de 1958.....	79, 339, 682
– Nº 20, de 1956 que dispõe sobre as promoções dos militares da Polícia Militar do Distrito Federal.....	498, 608	– Nº 7, de 1959 que impende a execução parcial da Lei nº 2.456, de 30 de dezembro de 1959, no Estado de S. Paulo.....	310, 487, 554; 579
– Nº 42, de 1956, que torna obrigatória a instituição em bens de família, dos imóveis adquiridos com financiamento da Caixa adquiridos com financiamento da Caixa Econômica Federal e Assistência Social e da Fundação da Casa Popular.....	564, 566	– Nº 17, de 1959, que concede aposentadoria a Cesário Manoel da Silva, do Quadro da Secretaria do Senado Federal.....	349, 420, 431, 680
– Nº 44, de 1956, que dá nova redação ao art. 12, da Lei nº 1533, de 31-12-51.....		– Nº 15, de 1959, que nomeia Jorge Manoel Azevedo para o cargo inicial da carreira de Taquígrafo do Quadro da Secretaria do Senado Federal.....	400

	Pág.		Pág.
QUEDA DA BASTILHA		– Nº 207, de 1959, solicitando dispensa de interstício para o Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 1959.....	303
Comemoração à data da –; discurso do Sr. Afonso Arinos	400	– Nº 208, de 1959, idem para o Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1956.....	304
QUESTÕES POLÍTICAS		– Nº 209, de 1959, solicitando preferência para o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1959.....	304
Esclarecendo notícias publicadas sobre –; discurso do Sr. Caiado de Castro	116	– Nº 210, de 1959, solicitando seja retirado, da Comissão de Comissão e Justiça, o Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 1959, enviado a Comissão competente.....	336
REFORMA AGRÁRIA		– Nº 211, de 1959, solicitando informações ao Ministério da Guerra.....	336
Apontamentos para a – criados pela Federação das Associações Rurais do Amazonas; discurso do Sr. Mourão Vieira	722	– Nº 212, de 1959, solicitando votação em 1º lugar, do Projeto de Lei da Câmara nº 319, de 1958.....	337
REGINA GRISSE DE AGOSTINO		– Nº 213, de 1959, solicitando audiência da Comissão de Constituição a Justiça para o Projeto de Lei da Câmara nº 194, de 1958.....	341
Congratulando-se com a Câmara de Vereadores de Petrópolis pelas homenagens prestadas a –; discurso do Sr. Gilberto Marinho	326	– Nº 214, de 1959, solicitando dispensa da publicação da Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1958.....	360
REQUERIMENTO		– Nº 215, de 1959, idem, idem, do Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1959.....	860
– Nº 194, de 1959, solicitando dispensa de interstício para o Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 1959	27	– Nº 216, de 1959, do Sr. João Villasbôas, solicitando informações no Ministério da Fazenda, sobre importação de automóveis....	361
– Nº 195, de 1959, solicitando dispensa de interstício para o Projeto de Lei de Câmara nº 23, de 1959	27	– Nº 217, de 1959, solicitando destaque para a rejeição da seguinte parte do Projeto: "pelo Ministério da Guerra".....	373
– Nº 196, de 1959, solicitando dispensa de interstício para o Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1959	27	– Nº 218, de 1959, solicitando seja ouvida a Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 1959.....	418
– Nº 198, de 1959, solicitando adiamento da votação do Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1957.....	42	– Nº 219, de 1959, solicitando passe à Comissão competente o Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 1958.....	419
– Nº 199, de 1959, solicitação de licença do Senador Arlindo Rodrigues, para tratamento de saúde de.....	93	– Nº 220, de 1959, solicitando dispensa de publicação para a Redação Final do Projeto de Resolução nº 14, de 1959.....	419
– Nº 200, de 1959, solicitando dispensas de interstício para o Projeto de Lei da Câmara nº de 238, de 1957.....	180	– Nº 21, de 1959, solicitando dispensa de publicação para a Redação Final do Projeto de Resolução nº 15, de 1959.....	419
– Nº 201, de 1959, do Sr. Gilberto Marinho, solicitando informações do Poder Executivo, através do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.....	180	– Nº 222, de 1959, solicitando dispensa e publicação para a Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº 215, de 1958.....	420
– Nº 202, de 1959, solicitando dispensa e publicação para a votação da Redação Final da emenda ao Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1959.....	181	– Nº 223 de 1959, solicitando informações ao Ministério da Viação a Obras Públicas.....	427
– Nº 203, de 1959, idem, idem do Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 1957.....	181	– Nº 224, de 1959, solicitando adiamento da discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1958.....	454
– Nº 204, de 1969, solicitando dispensa de interstício para o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1959.....	214	– Nº 225, de 1959, solicitando a volta do Projeto de Lei do Senado nº 71, de 1954, à Comissão de Constituição a Justiça.....	454
– Nº 205, de 1959, solicitando adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 1957.....	218		
– Nº 206, de 1959, idem, idem do Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1959.....	218		

<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
	– Nº 226, de 1959, solicitando dispensa de publicação da Redação Final do Projeto de Lei nº 238, de 1957.....	491
	– Nº 227, de 1959, solicitando adiamento de discussão do Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1959.....	494
	– Nº 228, de 1959, solicitando adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado, nº 13, de 1959.....	494
	– Nº 229, de 1959 do Sr. Heribaldo Vieira, solicitando licença para tratamento de saúde.....	506
	– Nº 230, de 1959, solicitando ao Plenário o pronunciamento da Comissão de Legislação Social sobre o projeto de Lei da Câmara nº 2.199-C, de 1958.....	533
	– Nº 231, de 1959, do Sr. Vivaldo Lima, solicitando que o Senado se faça representar por uma comissão no ato do desembarque do Sr. Dr. João Goulart, que regressa de missão oficial no exterior.....	533
	– Nº 232 de 1959, solicitando dispensa de interstício para o Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1959.....	552
	REQUERIMENTO	
	– Nº 233, de 1950, solicitando dispensa de interstício para o Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1959	552
	– Nº 234, de 1959, do Sr. Mem de Sá requerendo informações ao Sr. Ministro das Relações Exteriores.....	552
	– Nº 235, de 1959, do Sr. Lameira Bittencourt solicitando adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 1955 e a sua volta à Comissão de Segurança Nacional	553
	– Nº 236, de 1959, solicitando dispensa de interstício para o Projeto o de Lei da Câmara nº 35, de 1959.....	578
	– Nº 237, de 1959, do Sr. Joaquim Parente, solicitando licença.....	578
	– Nº 238, de 1959, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 13, de 1959, da Ordem do Dia.....	608
	– Nº 239, de 1959, solicitando adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1959.....	626
	– Nº 240, de 1959, solicitando seja enviado à Comissão que se seguir o Projeto Lei da Câmara nº 24, de 1958.....669, 671,	696
	– Nº 241, de 1959, solicitando a constituição de uma Comissão de membros, do Senado Federal para visitar os Srs. Senadores Caiado de Castro e Heribaldo Vieira.....	669
	– Ns. 242 e 243 de 1959, solicitando a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei da Câmara ns. 374, de 1952 e de Lei do Senado nº 29, de 1952.....870, 698,	743
	– Nº 244, de 1959, solicitando seja sustado o curso do Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 1959 e da Câmara nº 149, do 1958	670, 698, 743
	– Nº 245, de 1959, solicitando dispensa de publicação da Redação Final do Projeto de Resolução nº 4, de 1959.....	691
	– Nº 246, de 1959, solicitando dispensa de publicação para a Redação Final do Projeto de Resolução nº 17, de 1959.....	691
	– Nº 247, de 1959, solicitando dispensa de interstício para o Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 1959.....	692
	– Nº 248, de 1959, solicitando dispensa de interstício para o Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 1959.....	692
	– Nº 249, de 1959, solicitando dispensa de interstício para o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 1959.....	695
	– Nº 250, de 1959, solicitando a retirada da Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1959.....	695
	– Nº 251, de 1959, solicitando a retirada da Emenda no Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 1959.....	728
	– Nº 252, de 1959, solicitando inversão da Ordem do Dia para o Projeto de Emenda à Constituição, nº 1, de 1959.....	728
	– Nº 253, de 1959, solicitando adiamento da discussão da Emenda Constitucional nº 1.....	732
	– Nº 254, de 1959, solicitando informações ao Sr. Ministro do Trabalho.....	768
	– Nº 255, de 1959, do Sr. Eugênio de Barros solicitando licença.....	769
	– Nº 256, de 1959 solicitando dispensa de interstício para o Projeto de Lei do Senado nº 24, de 1959.....	769
	– Nº 257, de 1959, solicitando dispensa de publicação para a Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 24, de 1959.....	781
	SAFRA DE ARROZ MARANHENSE	
	Agradecendo às autoridades o financiamento pelo Banco do Brasil, da –; discurso do Sr. Victorino Freire.....21,	36
	SANTA CATARINA	
	Sobre o projeto que abre crédito para atender a prejuízos causados pelas enchentes em –; discurso do Sr. Afonso Arinos.....	492
	SÊCA DO NORDESTE	
	O problema da –; discurso do Sr. Sérgio Marinho.....	172

	<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
SERVIÇO DE EXPANSÃO DO TRIGO		SUMOC	
Prestando informações em torno do –; discurso do Sr. Jefferson de Aguiar.....	109	A – e bancos em liquidação; discurso do Sr. Lino de Mattos.....	404
SERVIDORES DA NAÇÃO		TRANSPORTES NA GUANABARA	
Encaminhando reclamações dos –; discurso do Sr. Mem de Sá.....	39	O ato do Sr. Presidente da República, de desapropriação dos bens pertencentes à empresa que explorava o serviço de –; discurso do Sr. Paulo Fernandes.....	568
SESP		VETO	
Comentários sobre o – na Amazônia; discurso do Sr. Mourão Vieira.....	754	– Nº 2, de 1959, do Prefeito do Distrito Federal, ao Projeto de Lei Municipal nº 505-A de 1957.....	422
SINDICATO		– Nº 3, de 1959, do Sr. Prefeito do Distrito Federal, ao Projeto de Lei nº 92, de 1959.....	59
Telegrama recebido do presidente do – dos Empregados nas Empresas de Seguros Privados e Capitalizado do Estado de São Paulo; discurso do Sr. Victorino Freire.....	605	– Nº 4, de 1959, do Sr. Prefeito do Distrito Federal ao Projeto de Lei nº 175, de 1959, da Câmara do Distrito Federal.....	70